

**Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Факултети ҳуқуқшиносӣ
Кафедраи ҳуқуқи конституционӣ**

**Ба иштироки чашни 65-солагии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
бахшида мешавад**

**ФАРҲАНГИ
ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУСИОНӢ ВА ҲУҚУҚИ
МАЪМУРИ**

**Зери таҳрири
номзоди илмҳои ҳуқуқ, ҳуқуқшиносии ҷаҳони ҶТ
Имомов А.И. ва номзоди илмҳои ҳуқуқ Диноршоев А.М**



Душанбе 2014

Бо дастгирии молиявии ХАОМ-Тоҷикистон таҳия ва chop гардидааст

ББК 9222+81.2. тоҷик – 4+67.400+67.401

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи конститусионӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ / Зери таҳрири н.и.х Имомов А.И. ва Диноршоев А.М. – Душанбе 2013. С. 600

Ҳайати муаллифон:

Гадоев Б.С. н.и.х, дотсенти кафедраи ҳуқуқи конститусионии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

Диноршоев А.М. н.и.х, мудири кафедраи ҳуқуқи конститусионии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

Имомов А.И. – н.и.х, дотсенти кафедраи ҳуқуқи конститусионии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, ҳуқуқшиноси шоистваи ҚТ

Ойев Х.О. н.и.х, дотсенти кафедраи ҳуқуқи конститусионии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

Сафаров Д.С. ассистенти кафедраи ҳуқуқи конститусионии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

Муқарризон:

Буриев И.Б. – доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор

Ҷамшедов Ҷ.- номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент

Камолов И.- номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент

Муҳаррирони масъул:

Исматов Саъдӣ - мудири кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети журналистикаи ДМТ

Саъдизода Ҷаҳонгир – ассистенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ.

Муҳаррир:

Неъматова М.А.

Дар фарҳанги истилоҳи мазкур зиёда аз 1000 истилоҳ ва ибораҳои ҳуқуқи конститусионӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ ҷойгир карда шудааст. Дар он мафҳумҳои асосӣ ва истилоҳоти муфассали падидаҳои ҳуқуқи конститусионӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ шарҳ дода шудаанд. Дар фарҳанг маҳфум ва истилоҳотҳои таърихӣ ва замонавие, ки дар ҳуқуқи конститусионӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ истифода мешаванд дарҷ шудааст, инчунин маълумотҳо оид ба падидаҳои конститусионӣ ва маъмурии мамлакатҳои хориҷӣ оварда шудаанд.

Ба муҳаққиқон, аспирантон, донишҷӯён, кормандони ҳокимияти давлатӣ ва доираи васеи хонандагон, ки нисбат ба ҳуқуқи конститусионӣ ва маъмурӣ шавқу завқ доранд, тавсия карда мешавад.

Китоби мазкур бо дастгирии Ҳазинаи ҷамъиятии «Ҳазинаи Авруосиёгии Осиёи Марказӣ – Тоҷикистон» аз рӯи барномаи «Баробарӣ дар назди қонун: Дастрасӣ ба адолати судӣ дар Осиёи Марказӣ» таълиф ёфтааст.

Паҳнкунии китоби мазкур ройгон аст!

© Ҳайати муаллифон

**ИХТИСОРОТИ ЗЕРИН ДАР ФАРҲАНГ
ИСТИФОДА ШУДААСТ:**

АМО ҚТ	– Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ВМКБ	– Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
ИДМ	– Иттиҳоди давлатҳои мустақил
ИЧШС	– Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ
КА ҚТ	– Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
КГ ҚТ	– Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон
КМИР	– Комиссияи марказии интиҳобот ва раёй-нурсӣ
КМҚ ҚТ	– Кодекси муҳофизати ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон
КҚ ҚТ	– Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Қ.Қ.	– Қонуни конституционӣ
ФР	– Федератсияи Россия
ҚТ	– Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚФО	– Ҷумҳурии Федеративии Олмон
ҚХХ	– Ҷумҳурии Халқии Хитой
ҚШС	– Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ
б.	– банд
з.	– зайра
қ.	– қисм
м.	– модда
ҳ.	– ҳоказо

Муроциат ба хонанда

Дар таърихи инкишофи ҳар як миллат воқеиятҳое рух медиҳанд, ки онҳо асоси бунёди давлатдории миллӣ шуда метавонанд. Ба ҳамин муносибат қабули Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994-ро аз тариқи раёйнурсии умумихалқӣ ба ҷумлаи ҳамин гуна воқеияти таърихӣ шумил кардан мумкин аст, ки дар саромади миллат ва давлатдории миллӣ нақши хосаро бозидааст.

Баъди соҳибхитиёр гаштани Тоҷикистон зарурати ба таври куллӣ аз нав сохтани тамоми пояҳои ҳуқуқие, ки дар асоси онҳо ҳаёти давлати соҳибхитиёр таъкил ёфта, шаҳрвандонаш умр ба сар мебаранд, пайдо шуд. Барои ҳалли ин масъала аллакай корҳои зиёде ба сомон расонида шуд. Қонуну санадҳои меъёрии зиёде, ки ба ҳаёту фаъолияти идоракунии давлатӣ, иқтисодиёт, ҳифзи амнияти миллӣ, сиёсати хориҷӣ, ҳаёти сиёсӣ, фарҳангӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва риояи тартиботи ҳуқуқӣ дахл доранд, қабул карда шуда, дар амал татбиқ гашта истодаанд.

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон арзишҳои пешқадами сиёсӣ ҳуқуқии тамаддуни башарро дар бар гирифта, тавсифҳои моҳияти давлат ва дурнамои рушди ҷомеаро муайян менамояд. Масъалаҳои муҳимтарини давлатдорӣ, ба монанди муайян кардани шакли идораи давлатӣ, шакли сохтори марзӣ-давлатӣ ва сохтори марзӣ маъмурӣ, моҳият ва таъиноти рамзҳои давлатӣ; сохтори ҷамъиятӣ ва ҳадафҳои асосии он, дар асоси равишҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкураи инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъиятӣ; эътирофи инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он ҳамчун арзиши олӣ ва аз тарафи давлат риоя ва ҳифз гаштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; эълон кардани соҳибхитиёрии халқ ва шаклҳои амалӣ гардонидани он; усули асосии таъкили ҳокимияти давлатӣ донишдони таъзияи он ба се шоха; муқаррар кардани усули волияти Конститутсия ва қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳурӣ эълон гаштани санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст; муайян кардани сиёсати сулҳҷӯнаи хориҷии Тоҷикистон; муқаррар кардани гуногунишакли моликият ва кафолати баробарҳуқуқии онҳо ва гайра маҳз бо роҳи дар Конститутсия муқаррар гаштан ва танзим ёфтан ҳислати ҳуқуқӣ-конститутсионӣ пайдо карданд. Тағйирнопазир донишдони шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ ва иҷтимоии давлат аз ҳамин қабил меъёрҳои созанда мебошанд.

Ҳар як миллате, ки ба соҳибхитиёрии воқеӣ ноил гаштааст, ҳамаи кӯшиши худро ба он равона месозад, ки заминаҳои давлатдории миллиро устувор гардонад. Ин заминаро асосҳо

самтҳои гуногуни сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, ҳарбӣ ва ғайра доранд, ки дар ҳар яки он бояд миллат нешрав ва қобили ҳифзи манфиати ҳеш бошад. Муборизаи мунтаъзами сиёсии миллат дар шароити мувофиқи дохилӣ ва байналмилалӣ давра ба давра ногузир ба амалӣ ғаштани соҳибхатиёрии он бурда мерасонад. Ва бунёди давлати миллӣ даставвал бо санадҳои сиёсӣ, ки дар онҳо иродаи миллат барои таъкили давлати миллии худ ифода ёфтааст, эълон карда мешаванд. Ва минбаъд иродаи сиёсии он шакли ҳуқуқӣ мегирад, асосҳои сохтори давлатӣ ва ҷамъиятӣ бо забони қонун ифода ёфта, роҳу восита ва олоҳи ҳифзи онҳо муайян карда мешавад.

Айнан чунин раванди дурударози соҳибхатиёр ғаштани миллати тоҷик ва ба расмӣ даровардани давлатдорӣ он аз солҳои бистуми асри бистум оғоз ёфта, дар анҷоми ин аср ба камолот расид. Табиист, ки ин раванд аз оғоз то анҷом дар ҷанини сохтори давлати шӯравӣи соҳибхатиёрии сураи гирифта буд. Пайдоиши давлатдорӣ навини тоҷик, ки натиҷаи амалӣ ғаштани соҳибхатиёрии миллӣ мебошад, маҳз ба ҷамин омил вобаста аст.

Ҳамаи ин арзишҳо дар марҳалаи таъаккулиёии давлатдорӣ миллии тоҷикон мазмун хоса доранд. Дарки моҳият, эътирофи муқаддасот ва ҳифзи ин арзишҳо вазифаи муҳими ҷамъият, давлат ва ҳар як фарди ҷумҳурий мебошад.

Таъмини устувори ҳар як давлат, рушди беамалони асосҳои иҷтимоӣи иқтисодӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ он ва пайдории арзишҳои ба он хос марҳилаи муайяно тақозо мекунад. Хусусияти ин марҳила аз таъмини сулҳу осоиши ҷомеа, пайдории арзишҳои демократӣ, кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шарҳанд иборат аст.

Вале барои иҷрои ин вазифа равшан донишани мазмуну моҳияти онҳо зарур аст. Мақсади асосии фарҳанги мазкур осон гардонидани омӯзиши ва аз худ кардани мазмун ин арзишҳост. Фарҳанги мазкур қадами аввалест, ки дар ин самт амалӣ карда мешавад. Мо умед дорем, ки фарҳанги мазкур нақши худро дар баланд бардоштани сатҳи фарҳанги ҳуқуқӣи шаҳрвандони Тоҷикистон хоҳад гузошт.

**Декани факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент**

Насурдинов Э.С.

Пешгуфтор

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи конституционӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ яке аз нахустин дастовардҳои илмию амалие мебошад, ки баъд аз истиқлолиятро касб кардани Ҷумҳурии Тоҷикистон бо забони давлатӣ нашр шудааст. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи конституционӣ ва маъмурӣ фарогири истилоҳоти ҳуқуқи конституционӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ буда дар омӯзиши ҳамарӯзаи ҳуқуқи конституционӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи конституционии мамлакатҳои хориҷа ва низоми намоёндагӣ истифода мешавад. Фарҳанги мазкур ба истилоҳ ва лугатҳои забони тоҷикӣ мутобиқ мебошад. Истилоҳоте, ки дар фарҳанг ҷой дода шудаанд, зиёда аз як ҳазор ибораҳои соҳавии ҳуқуқиро дарбар мегиранд. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи конституционӣ ва маъмурӣ на танҳо ҳамчун лугат, балки ҳамчун васоити таълимӣ низ истифода шуданиш мумкин аст. Дар баробари ин фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи конституционӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ хусусиятҳои худро дорад:

1. Дар он ибораҳои, ки танҳо ба соҳаи давлатиносӣ мансуб аст, гирд оварда шудаанд.

2. Манбаи иловагӣ дар омӯзиши ҳуқуқи конституционӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи конституционии мамлакатҳои хориҷӣ ва мақомоти намоёндагӣ ба шумор меравад.

3. Ибораҳои гирдовардашуда дар фарҳанги мазкур аз нигоҳи таърихи пайдоиш, мазмун, моҳият ва муҳтаво шарҳ дода шудаанд.

Фарҳанги ҳуқуқи конституционӣ ва маъмурӣ аз ҷониби устодони кафедраи ҳуқуқи конституционӣ дотсентон: Имомов А.И., Диноршоев А.М., Гадов Б.С., Ойев Х.О ва ассистент Сафаров Д.С. омода карда шудааст.

Фарҳанги мазкур барои донишҷӯён, аспирантон ва касоне, ки ба риштаи давлатиносӣ шавқу рағбати зиёд доранд тавсия карда мешавад.

Фикру мулоҳиза, эрод ва пешниҳоди хонандагон аз ҷониби муаллифон ҳолисона ва бо эҳтиром пазируфташуда, дар нашрҳои минбаъда ба эътибор гирифта мешаванд.

АБОРИГЕНҲО (лот. *aborigines* - сокинони таҳҷой ё бумӣ) - иборае, ки дар Рими Қадим маълум буд. Номии сокинони ибтидоӣ, таҳҷоии мамлакатро ифода мекард. Ибораи аборигенҳо дар ҳуқуқи конститутсионии мамлакатҳои хориҷӣ ба қор бурда мешавад. Масалан, дар м.35 яке аз санадҳои конститутсионии Канада — дар санади конститутсионии соли 1982 бо забони англисӣ ибораи «*aboriginalpeoplesofCanada*», бо забони фаронсавӣ «*peuplesautochtonesduCanada*» истифода шудааст. Ин ибора ба забони русӣ ҳамчун "коренные народы Канады" тарҷима шудааст, ки ба ибораи тоҷикии "ҳалқиятҳои таҳҷоии Канада" мувофиқ аст. Моддаи мазкур дар зерини мафҳум индиҳо, инуитҳо ва дурагаҳои Канадаро дар назар дорад. Мувофиқи моддаи 231-уми Конститутсияи Бразилия соли 1988 ба индуҳо чандин имтиёзҳо додааст. Аз ҷумла, ҳуқуқҳои ибтидоии онҳо ба заминҳои, ки онҳо ба таври анъанавӣ ишғол менамоянд, кафолат дода шудааст. Дар ИМА ба аборигенҳо ҳуқуқи мустасноӣ истифодаи заминҳои, ки дар ҳудуди истиқомати онҳо ҷойиранд, дода шудааст. Бо ҳамин сабабҳо дар ҳуқуқи конститутсионии давлатҳои, ки дар заминҳои аборигенҳо сокин буда ташиқил ёфтаанд, ҳуқуқи аборигенҳо ба замин кафолат дода шуда, ибораи "марзи аборигенҳо" истифода мешавад. (И.А.)

АБСЕНТЕИЗМ — (сиёсӣ, ҳуқуқӣ) - Ба тариқи эътироз аз иштирок дар маъракаи интиҳобот ва овоздиҳӣ саркашӣ кардан. Дар бисёр мамлакатҳо бо сабаби гайридемократӣ гузаштани интиҳобот, сарфи назар кардани раъйи шаҳрвандон, ӯро даъо манфиати ҳалқро ба эътибор нагирифтани вакилон (намоёндагон), шаҳрвандон аз иштирок дар интиҳобот сар мепечанд. Бо мақсади иштироки интиҳобкунандагонро дар интиҳобот таъмин намудан қонунҳои интиҳобот чораҳои гуногунро пешбинӣ мекунанд. Масалан, мувофиқи қисми 3 м.48 Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» интиҳобот дар ҳавзаи якмандатаи интиҳоботӣ он гоҳ, баргузорнашуда ҳисобида мешавад, ки дар он на камтар аз нисфи интиҳобкунандагон ба рӯйхат дохилшуда иштирок карда бошанд. Дар асоси қисми 2 м.49 ҳамон номзад вакили Маҷлиси намоёндагон интиҳобшуда ҳисоб меёбад, ки дар вақти овоздиҳии такрорӣ аз номзади дигар, дар сурати дар овоздиҳии иштирок кардани беш аз нисфи шумораи интиҳобкунандагон ба рӯйхат дохилгардида миқдори зиёдтари овози интиҳобкунандагонро гирифта бошад. Дар баъзе мамлакатҳо бо мақсади пешгирии оқибатҳои саркашӣ аз интиҳобот чораҳои гуногун пешбинӣ карда шудаанд. Масалан, дар баъзеи онҳо иштирок дар овоздиҳии ҳамчун

вазифаи интихобкунанда муқаррар шуда, дар ҳолати аз иҷрои он саркашӣ кардан чораҳои ҷазои ҳуқуқӣ дар шакли ҷарима (Белгия, Нидерланд), муваққатан манъ кардани ишғоли мансаби давлатӣ (Аргентина) ва ҳатто ҷавобгариҳои ҷиноятӣ (Туркия, Юнон) татбиқ карда мешавад. Вале ҳамаи ин ба интихоботи демократӣ хос нест. Яке аз сабабҳои абсентеизм инчунин сатҳи пасти фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқии баъзе табақаҳои аҳолии буда, бепарвоии онҳоро ба равандҳои сиёсӣ ифода мекунад. Онро яке аз намунаҳои абсентеизм, абсентеизми ғайрифавол мебошад, ки ба он таъкили сусти маъракаи интихобот ва овоздиҳӣ, аз ҷумла интихоби номувофиқи рӯзи овоздиҳӣ, боду ҳаво, инчунин дилгиришавии интихобкунанда, бо сабаби тез-тез гузашти интихоботҳо ба вуқӯъ менайвандад. Сабаби дигари абсентеизм, абсентеизми фавол, яъне мавқеи муайяни сиёсии интихобкунанда мебошад, ки ба он пайравӣ карда аз иштирок дар интихоботи мазкур ва ё раёӣпурсӣ саркашӣ мекунад. Абсентеизми фавол инчунин бо он вобаста мебошад, ки интихобкунандагон ба ҳамаи номзадҳо дар интихоботи президентӣ муносибати манфӣ доранд, ба пеш аз муҳлат таъин кардани интихобот норозиянд ё ки бо масъалае, ки ба раёӣпурсӣ гузошта шудааст ва ғайра. Дар ҳолати дар ду навбат гузаронидани интихобот абсентеизм боз бо он сабаб дучанд мегардад, ки бисер инти-

хобкунандаҳое, ки номзадҳояшон ба даври дуюм нагузаштанд, мароқи худро ба натиҷаи интихобот гум мекунанд. (Д.А.)

АВТОРИТАРИЗМ (ҳукмравӣ)

(лот. *auctoritas* – ҳокимият) – яке аз шаклҳои идоракунии ғайридемократӣ. Ба шаклҳои таърихӣ авторитаризм дохил мешавад: истибдод ва дигар шаклҳои идоракунии мутлақ дар давлатҳои давраи қадим, асрҳои миёна ва замони нав, давлатҳои речаи идоракунии ҳарбӣ, фашистӣ ва коммунистӣ. Хусусияти хоси ин шакли идоракунӣ дар он зоҳир меёбад, ки ҳокимияти давлатӣ дар дасти як кас ё як мақом тасарруф карда мешавад, шаҳрвандон аз ҳуқуқҳои сиёсӣ маҳрум карда мешаванд, эътилофи сиёсӣ вуҷуд надорад. Дар давлатҳои ҳукмравӣ падидаҳои давлати ҳуқуқбунёд, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ва низоми интихоботи озод вуҷуд надорад. (Д.А.)

АВФ - дар ҳуқуқи конститутсионӣ ҳамчун ваколати парлумон ва Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмида мешавад. Мувофиқи моддаи 59 Конститутсия лоиҳаи қонун дар бораи авф аз тарафи Президент ба Маҷлиси намояндагонӣ Маҷлиси Олӣ пешниҳод мешавад. Дар таҷриба аз тарафи Маҷлиси Олӣ инчунин қонунҳои ҚТ дар бораи авфи умумӣ қабул шудааст. Масалан, мувофиқи қонуни ҚТ аз 29 августи 2001 ба муносибати даҳумин солгарди

истиқлолияти давлатии ҚТ аз ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ, сарфи назар аз муҳлати ҷазои таъинишуда, инчунин аз ҷазоҳои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда, чандин ҳазор маҳкумишудагон аз ҷазо озод карда шуданд (Ахбори Маҷлиси Оли ҚТ. - 2001. - № 8. - М.559). Мувофиқи банди 27 м.69 Президент и Тоҷикистон ҳуқуқи ҳалли бахшиши ҷазоро дорад, ки он ҳислати фардӣ дошта, нисбати инсонии муайян татбиқ мегардад (инг. ба **Бахшиши**). (И.А.)

АДВОКАТ (лот. *advocatus, advocato* - даъват менамоям) – ҳуқуқшиносе, ки барои расонидани ёри ҳуқуқӣ ба шаҳсои ҳуқуқӣ ва воқеъ даъват карда мешавад.

Тибқи моддаи 92 Конститутсияи давлат ба ҳар як шахс кафолати гирифтани ёри ҳуқуқиро таъмин менамояд. Яке аз усулҳои расонидани ёри ҳуқуқӣ маҳз аз ҷониби адвокат таъмин карда мешавад. Вазъи ҳуқуқии адвокатро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни ҚТ «Дар бораи адвокатура» аз 4 ноябри соли 1995 муайян мекунад.

Тибқи қонуни мазкур адвокатҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:

1. Адвокат - узви коллегияи адвокатҳо.

2. Адвокати ваколатдор.

Ба коллегияи адвокатҳо нафароне қабул карда мешаванд, ки шахрванди Тоҷикистон бошанд, маълумоти оли ҳуқуқӣ ва камаи ду сол собиқҳои кории касбӣ дошта бошанд. Шаҳсоне, ки собиқҳои кории касбӣ надоранд, камаи аз шахи моҳ то як сол шогирд-кормӯз меистанд (м. 18 Қонуни ҚТ «Дар бораи адвокатура»).

Адвокати ваколатдор – соҳибкоре мебошад, ки дар асоси иҷозатнома ёри ҳуқуқӣ мерасонад. Ба сифати адвокати ваколатдор ҳуқуқшиносе амал карда метавонад, ки вай аз ҷониби Вазорати адлияи ҚТ иҷозатнома гирифта бошад. Адвокати ваколатдор нафароне шуда метавонанд, ки онҳо маълумоти оли ҳуқуқӣ, собиқҳои кории касбӣ дошта, аз ҷониби коллегияи адвокатҳои ҷумҳурӣ намебошанд. Шаҳсоне, ки хоҳиши адвокати ваколатдор шуданиро дошта бошанд, ҳуҷҷатҳои лозимро ба Вазорати адлия пешниҳод мекунанд. Баъд аз баррасии ҳуҷҷатҳои додлаб Вазорати адлияи ҚТ ба ӯ иҷозатнома (лицензия) медиҳад. Баъд аз гирифтани иҷозатнома ӯ ҳамаси ҳуқуқҳои адвокати касбиро доро мегардад.

Адвокат тибқи қонуни номбаршуда бояд манфиати муштариёни худро дар ҳама муассисаҳои давлатӣ, ташиклотҳои ҷамъиятӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳимоя намояд. Адвокат манфиатҳои қонунии муштариёни худро дар асоси бастании шартнома бо муштариён ҳимоя менамояд. Адвокат наметавонад он мавқееро ишғол намояд, ки ба мавқеи муштариш худ муҳолиф мебошад.

Қонуни ҚТ “Дар бораи адвокатура” муайян намудааст, ки адвокат вазифаҳои худро дар шаклҳои зерин амалӣ мегардонад - додани маслиҳати ҳуқуқӣ, тартиб додани аризаҳо, ишқоятҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳислати ҳуқуқидошта, дар асоси шартнома дар суд ҳамчун намоянда оид ба парвандаҳои ғазанданӣ, ҳимоятгар оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ ва маъмурий иштирок мекунанд.

Тибқи қонунгузории мурофиавии ҚТ адвокат метавонад дар ҳамаи марҳилаҳои мурофиа иштирок намуда, манфиати қонунии муштарии худро ҳимоя менамояд. Барои ҳимояи мизочони худ адвокат доираи васеи ҳуқуқҳоро дорост, аз қабилӣ ба мамониат бо шахси таҳти ҳимояташ буда як ба як, маҳрамона ба маҳдуд қардани шумора ва давомнокӣ суҳбат кунад, далел ва маълумоти барои расонидани ёрии ҳуқуқӣ заруриро ҷамъ оварад ва пешниҳод кунад, дархост изҳор кунад, дар муҳокимаи судии суди марҳилаи якум иштирок намояд ва ғайра.

Адвокат дар мурофиаи конституционӣ низ иштирок менамояд. Дар асоси м. 38 Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» адвокат ба қатори дигар иштирокчиёни мурофиаи судии конституционӣ дохил мешавад ва ҳуқуқи ўҳдадорӣ, ки нисбати иштирокчиёни мурофиаи Суди конституционӣ пешбинӣ шудаанд, дорост. (Д.А.)

АДВОКАТУРА – асоси ҳуқуқии ташикли мақомоти адвокатураро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 92 муайян намудааст. Дар моддаи 1 Қонуни ҚТ «Дар бораи адвокатура» омадаст, ки адвокатура ин иттиҳодияи мустақили касбӣ буда, мутабиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ашхоси воқеӣ ва ашхоси ҳуқуқӣ расонидани ёрии ҳуқуқиро таъмин менамояд.

Тибқи қонунгузории ҚТ давлат мустақилияти фаъолияти адвокатура, дастрас будани ёрии ҳуқуқӣ, инчунин ҳамкориҳои мақомоти давлатӣ худидоракунии адвокатура дар қори таъмини ҳимояи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шахрвандон, расонидани ёрии ҳуқуқӣ ва ашхоси воқеӣ ва ҳуқуқиро таъмин менамояд.

Коллегияи адвокатҳо бо таъаббуси на камтар аз чил адвокат ташикл меёбад. Барои ташикли коллегияи адвокатҳо иҷозати махсус лозим нест. Муассисон маҷлиси умумӣ даъват намуда, дар он оиннома ро қабул ва мақомоти роҳбари коллегияи адвокатҳоро интихоб мекунанд.

Коллегияи адвокатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва коллегияҳои вилоятӣ дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис қарда мешаванд. Коллегияи адвокатҳо шахси ҳуқуқӣ буда, дорои мўҳр ва штамп бо номи худ, баланси мустақил, суратҳисоб ва ҳисобҳои дигар дар банкҳо мебошад. Аммо адвокатура ташиклоти соҳибдорӣ нест. Маҷлиси умумии (конференсияи) аъзоёни коллегияи адвокатҳо мақомоти олии коллегияи адвокатҳо мебошад. Маҷлиси умумии (конференсияи) аъзоёни коллегияи адвокатҳо онҳоро интихоб мекунанд:

- аъзои раёсат ва раиси раёсати коллегияи адвокатҳо;
- комиссияи ревизионии коллегияи адвокатҳо;
- комиссияи таҳассусии коллегияи адвокатҳо.

Раёсати коллегияи адвокатҳо мақоми иҷроияи он мебошад.

Комиссияи ревизионии коллегияи адвокатҳо мақоми назоратии ревизионии он мебошад.

Ҳамин тариқ, Қонуни ҚТ «Дар бораи адвокатура» вазифа ва вазолатҳои адвокатураро муқаррар кардааст, ки аз лаҳзаи ба ҷаълият шурӯъ наму-дан, тибқи қонун амалӣ карда меша-вад. (Д.А.)

АДЛИЯ (лат. justitia - адолат, адолати судӣ, ҳуқуқ, маҷмуи қонунҳо, парҳезгорӣ) – дар чанд мазмун ҷаълида мешавад: 1) муродифи адолати судӣ; 2) маҷмуи муассисаҳои судӣ, ҷаълияти онҳо оид ба амалӣ гардонидани адолати судӣ. Адлияи маъмурӣ, адлияи ҷиноӣ шаҳр-вандӣ, адлия оид ба қарори меҳ-натӣ ва ғайр маълум мебошанд. Бо мазмуни васеъ адлияи ҷамаи низоми мақомоти судӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва ғайраҳо, ки дар мам-лакат амал мекунад, ифода мекунад. Гарчи беиштар вақт мафҳуми адлия бо мазмуни васеъ ба қор бурда мешавад, вале дар беиштар мамлакатҳо вазоратҳои адлия аз болои ҷамаи мақомоти ҳуқуқӣ роҳбарӣ мекунад.

Дар ҚТ Вазорати адлия вазифаҳои таъмини ҳуқуқии ҷаълияти меъёртаҳиякунии Президент ва Ҳукумати ҚТ ба қайд гирифтани иттиҳодиҳои ҷаълиятӣ; бақайдгирии давлатии асноди меъёрии вазоратҳо, кумитаҳои давлати ва идораҳои ҷаълиятӣ; литсензиякунии ҷаълияти соҳибқорие, ки бо расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба шаҳр-

вандон ва аиҳоси ҳуқуқӣ ва ғайраро амалӣ мегардонад. Соли 2002 бо мақсади таъмини мин-баъдаи ислоҳоти ҳуқуқӣ қор оид ба гузаишани идораи муассиса-ҳои ислоҳоти меҳнати Вазора-ти қорҳои дохилӣ ба Вазорати адлия гузаиштааст. (О.Х.)

АДЛИЯИ КОНСТИТУТСИО-НИЙ – ин ибора низоми мақомот ва расму қоидаҳои ифода мекунад, ки дар асоси он мувофиқати санадҳои парламент, Президент, Ҳукумат ва дигар мақомоти давлатии ҷаълиятӣ ба Сарқонуни мамлакат таф-тиш қарда мешавад. Адлияи конститутсионӣ асосан се низоми назоратро бо мақомоти ҳоси худ, тарзи шиқоят овардан ва тартиби дида баромадани дархостҳоро дар бар мегирад: анъанавӣ (амриқоӣ), ки ҷамаи судҳо ба амал мебароранд, аврупоӣ, ки «шоҳаи» алоҳидаи ташиқоти судиро мемонад, инчунин омехта, ки нишонаҳои ҳар ду қолаби аввалро дарбар мегирад. Дар баъзе мамлакатҳо адлияи конститутсионӣ на фақат вазифаи назорати конститутсионӣ, балки суди интиҳоботӣ (Фаронса), амалӣ намудани суди импичментро (ҚФО) ба ўҳда дорад. (С.Д.)

АДЛИЯИ МАЪМУРӢ – 1. низоми мақомоти давлатӣ, ки ҷаълияти назорати (конт-роли)-ро оид ба риояи қонуният ва таъмини тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи идоракунии давлатӣ амалӣ менамояд, инчунин ба маънии ихтисоришуда ин

тартиботи махсуси мурофиави ҳаллу фасл намудани баҳсҳои маъмурию ҳуқуқи байни шахрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ аз як тараф, ва аз тарафи дигар мақомоти идоракунии давлатӣ ва суд мебошад.

2. низоми муассисаҳои судиест, ки барои ҳаллу фасли баҳсҳои дар раванди ҷаъолияти идоракунӣ бавҷудоянда муайян шудаанд. Се қолаби адлияи маъмуриро аз ҳам фарқ мекунад: қитъавӣ, яъне континенталӣ (мавҷуд будани низоми ҷудогонаи судҳои махсусгардондашуда), англо-америкой (салоҳияти васеи судҳои умумӣ оид ба дида баромадани баҳсҳои маъмури бо иштироки шахрвандон), омехта (қисми баҳсхоро судҳои умумӣ дида мебароянд, қисми дигарро судҳои махсусгардондашуда). Асосҳои конституционӣ барои мавҷудияти адлияи маъмури беиштар вақт дар меъёрҳо оид ба ҳуқуқи шахрванд ҷой доранд (м.17 Конституцияи Япония с.1947 ҳуқуқи инсонро пешбинӣ мекунад, ки «аз давлат ё мақомоти маҳаллии ҳокимияти расмӣ талаб кардани товони зарареро дорад, ки агар зарар ба ӯ дар натиҷаи кирдори гайриқонунии касе аз шахсони мансабдор расонида шуда бошад»). Дар меъёрҳо дар бораи вазифаи мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор муқаррар шудааст, ки «Шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатӣ ва идораҳои расмӣ барои содир кардани кирдоре, ки ҳуқуқҳои

касоро вайрон мекунад, мувофиқи қонунҳои ҷиноӣ, шахрвандӣ ва маъмури бевосита ҷавоб медиҳанд» (м.28 Конституцияи Япония с.1947). Ба ҳамин монанд, меъёрҳо дар Конституцияи ва қонунҳои конституционии давлатҳои аъзои ИДМ низ ҷой доранд. Масалан, мувофиқи м.53 Конституцияи Федератсияи Русия ҳар кас ҳуқуқи аз давлат ситондани товони зарареро дорад, ки бо амали (ё беамалии) гайриқонунии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё шахсони мансабдори онҳо расонида шудааст. Адлияи маъмури барои речаҳои авторитари хос нест. (О.Х.).

АДОЛАТИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНӢ – дар низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон. як навъи адолати судӣ адолати Суди конституционӣ ба ҳисоб меравад. Ба воситаи адолати Суди конституционӣ таъмини волоияти Конституция амалӣ карда мешавад. Адолати суди конституционӣ бо мақсади таъмини асосҳои сохтори конституционии Тоҷикистон муқаррар шудааст, ки шаклу моҳияти соҳибхитиёрӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ, ягонагӣ ва иҷтимоии давлатро аз ҳар гуна сӯиқасд ҳимоя ва ҳифз менамояд. Адолати Суди конституционӣ ба воситаи як навъи алоҳидаи мурофиа, яъне мурофиаи Суди конституционӣ амалӣ карда мешавад, ки дар Конституция ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи

Суди конституционӣ муқар-
рар карда шудааст. (Д.С.)

**АЗҚАЙДГУЗАРОНИИ ИНТИ-
ХОБКУНАНДАГОН** – дохил
кардани интихобкунандагон ба
рӯйхати интихобот. Мақсади
асосии азқайдгузаронӣ пешгирии
қаллобӣ дар интихобот ва ҳан-
гоми рағбпурсӣ мебошад.
Азқайдгузаронӣ бо мақсади му-
айян кардани шахсияти интихоб-
кунанда то овоздиҳӣ анҷом дода
мешавад. Ҳамаи низоми
азқайдгузаронӣ ба давлатӣ ва
шахсӣ ҷудо мешаванд. Дар ҳо-
лати яқум азқайдгузаронӣ аз
тарафи мақомоти давлатӣ ба
таври ҳатмӣ сурат мегирад
(масалан, дар ҚФО, Шветсия,
Швейсария, Русия, ҚТ). Дар ҳо-
лати дуюм ҳуди интихобкунан-
да бояд ба мақомоти мутасад-
ди давлатӣ ҳозир шуда, бо
пешниҳоди ҳуҷҷати лозима аз
қайд гузарад (ИМА, Фаронса).
Азқайдгузаронии давлатӣ сама-
ранок аст. Вале азқайдгузаронии
шахсӣ хоҳиши интихобкунанда-
ро барои дар раванди интихобот
бевосита иштирок намудан
ифода мекунад.

Азқайдгузаронии интихобку-
нандагон дар ҚТ ба воситаи
рӯйхати интихобкунандагон
дохил кардани шахраванд сурат
мегирад (ниг. ба **Рӯйхати инти-
хобкунандагон**). (И.А.)

**АЗ МАНСАБ САБУҚДҶШ
КАРДАНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҚТ**
- чораи конституционии
ҷавобгарии Президенти ҚТ, ки
бо сабаби содир кардани хиёнат
ба давлат салоҳияти ӯ пеш аз

мӯҳлат қатъ гардонида меша-
вад. Мутобиқи Қонуни консти-
тутсионӣ «Дар бораи Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Маҷлиси миллий ва Маҷлиси
намояндагон дар ҷаласаи яқҷоя
масъалаи дахлнопазирии Прези-
денти ҚТ-ро баррасӣ мекунад.
Ҷаласаи яқҷояи Маҷлиси миллий
ва Маҷлиси намояндагон дар
сурати аз тарафи Президент
содир шудани хиёнат ба давлат
дар асоси хулосаи Суди консти-
тутсионӣ, бо тарафдории аз се
ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои
Маҷлиси миллий ва вакилони
Маҷлиси намояндагон дахлнопа-
зирии Президенти ҚТ-ро бекор
мекунад.

Хулосаи Суди конституционӣ
дар бораи бекор кардани дахлно-
пазирии Президент барои хулоса
ба комиссияи махсус, ки Маҷли-
си миллий ва Маҷлиси намоянда-
гон дар ҷаласаи махсус даъват-
шудаи яқҷоя таъсис медиҳанд,
фиристода мешавад.

Комиссияи махсус асоснокии ху-
лосаи Суди конституциониро
дар бораи бекор кардани дахлно-
пазирии Президенти ҚТ, риоя
шудани ҳамаи дигар қоидаҳои
қабули хулоса, асоснокии ҳуҷ-
ҷатҳои ба асос гирифташударо
меомӯзад. Хулосаи комиссияи
махсус оид ба дастгирӣ ё рад
намудани хулосаи Суди кон-
ститутсионӣ ва дар бораи риоя
шудани қоидаҳои зарурӣ оид ба
қабули хулосаи Суди консти-
тутсионӣ бо тарафдории акса-
рияти аъзои умумии комиссия
қабул карда мешавад.

Баъди гирифтани хулосаи комиссияи махсус ва хулосаи Суди конституционӣ ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон даъват карда мешавад. Дар он Президенти ҚТ ҳақ дорад ширкат варзад ё намояндагони расмӣ худро ба он фириштад. Пешиҳод дар хусуси бекор кардани дахлнопазирии Президенти ҚТ дар асоси хулосаҳои номбаршуда дар ҷаласаи якҷояи палатаҳо метавонад пӯшида гузарад. Дар ҷаласаи якҷоя Раиси комиссияи махсус маъруза мекунад. Раиси Суди конституционӣ хулосаи Суди конституциониро қирот мекунад.

Баъди ҷамъбасти муҳокимаи лоиҳаи қарори якҷояи палатаҳо дар бораи маҳрум сохтани Президенти ҚТ аз дахлнопазирӣ ба овоз монда мешавад. Қарор бо овоздиҳии пинҳонӣ бо истифодаи варақаҳо бо тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумӣ аъзо ва вакилони палатаҳо қабул карда мешавад.

Агар пешиҳод дар бораи бекор кардани дахлнопазирии Президенти ҚТ тарафдории аксари яти аз се ду ҳиссаи овозҳоро аз шумораи умумӣ аъзо ва вакилони палатаҳо нагирад, дар он сурат, палатаҳо дар бораи қатъ намудани баррасии масъалаи мазкур қарор қабул мекунанд. Қарори мазкур қатъӣ ҳисобида шуда, расман интишор мешавад ва ба Президенти ҚТ, инчунин ба Суди конституционӣ фириштада мешавад. (И.А.)

АЗ НАВ ДИДА БАРО- МАДАНИ КОНСТИТУТСИЯ

– тартибе, ки одатан дар ҳуди Конститутсия барои таъмини устуворию пешгирии худсарона тағйир додани он пешбинӣ карда шудааст. Дар таҷрибаи конституционии ҷаҳонӣ ҳам конститутсияҳои «серҳаракат» ва ҳам «беҳаракат» мавҷуданд, ки нисбатан ба осонӣ ва ё баръакс бо тарзи мураккаб тағйирёбии онҳоро инъикос мекунанд. Ҳам қабули Конститутсияи нав, ҳам тағйир додани Конститутсияи дар амалбуда бо ҳар гуна гардишҳо дар ҳаёти сиёсӣ, ки тағйирёбии таносуби қувваҳои барои ҳокимият муборизабарандаро инъикос мекунанд, алоқаманд аст. Дар ҳолати аз речаи тоталитарӣ ба демократӣ гузаштан конститутсияҳо ҳамеша ҷиддӣ дигар мешаванд. Дар давлати демократӣ, гайр аз раванди ногузири тақмили матни Сарқонун, инчунин муборизаи қувваҳои мутақобилаи сиёсӣ барои тағйири конститутсия бисёр вақт дар шакли муқобилияти ҳокимияти қонунгузорӣ ва иҷроия сурат мегирад. Мазмуни тағйири конститутсия дар ин ҳолат аз кӯшиши суст гардонидани ваколати шохҳои муқобилистодаи ҳокимияти давлатӣ иборат мебошад. Барои он ки ин мубориза аз рӯи қоидаи муайян сурат гирад ва ба суст шудани давлатдорӣ бурда нарасонад, ҳуди Конститутсия «қоидаи муайяни бозиро» муқаррар мекунад. Аз нав пурра ва комилан дида баромадани (тағйироти) Консти-

тутсия аз дигаргуниҳо дохил кардан ба он фарқ мекунад. Вале шумораи аз ҳад зиёди тағйирот Конститутутсияро вайрон месозад.

Дар Конститутутсияи ҚТ «аз нав дида баромадан» ва «ислоҳ кардан» фарқ қунонида нашоудааст. Дар моддаҳои 98, 99 ва 100 Конститутутсияи ҚТ фақат дар хусуси «тағйиру иловаҳо» гуфта шудааст. Тартиби аз нав дида баромадани Конститутутсия ва дохил кардани тағйирот ба он мураккаб гардонда шудааст, то ки ҳар гуна шавқи бе асоси ҷиддӣ дигаргунсозии конститутутсия аз байн бардошта шавад. Бо ин мақсад, номгӯи субъектони ҳуқуқи ташаббуси гузориши пешниҳод оид ба гузаронидани раёйнурсӣ дар бораи тағйиру иловаҳои конститутутсия маҳдуд гардонда шудааст. Тағйиру иловаҳои Конститутутсияи ҚТ фақат бо роҳи раёйнурсии умумихалқӣ сураат мегирад. Раёйнурсӣ бо ташаббуси Президент ва ё аз се ду ҳиссаи вакилони Маҷлиси намояндагон баргузор мегардад. Тағйироту иловаҳоро ба Конститутутсияи Президент ё ҳадди ақал аз се ду ҳиссаи умумии аъзо ва вакилони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунамд. Пешниҳод оид ба тағйиру иловаҳои Конститутутсияи ҚТ се моҳ пеш аз раёйнурсӣ дар матбуот ҷой мегирад. Бо мақсади таъмини устувори баъзе арзишҳои конститутсионӣ муқаррар карда шудааст, ки шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбу-

недӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд (м.100). Бо роҳи раёйнурсӣ тағйиру илова дохил кардан ба Конститутутсияи ҚТанҳо бо мақсади пешгирии бе асоси ҷиддӣ дигаргун сохтани Конститутутсия мебошад. Чунин тарзи тағйирдиҳии аз ба Конститутутсияҳои «беҳаракат» тааллуқ доштани он шаҳодат медиҳад. (И.А.)

АЗ ТАРАФИ ШОҲ ТАҚДИМ КАРДАНИ КОНСТИТУТ-СИЯ- (аз фаронсавии *ostroyer* - бахшидан, инғом кардан) - дар айнаи вақт ин ибора фақат дар баъзе конститутутсияҳо нигоҳ дошта шуда, мазмун он аз тарафи шоҳ ба мардум тақдим шудани конститутутсияро ифода мекунад. Одатан, дар хусуси пайдоиши чунин санад дар муқаддимаи конститутутсияи шиора карда мешавад. Конститутутсияи тақдимишударо парламент ва Маҷлиси муассисон қабул накардаанд. Масалан, дар дебоҷаи Конститутутсияи Князии Монако соли 1962 гуфта шудааст, ки «мо (яъне шоҳ - И.А) ба қарор омадем, ки ба давлат конститутутсияи нав бахшем, ки бо хоҳиши олии мо аз имрӯз эътиборан ҳамчун Қонуни Асосии Давлат дониста мешавад...». Дар асри XX конститутутсияҳое пайдо шуданд, ки онҳоро на шоҳ, балки сарварони давлат дар ҷумҳуриҳо тақдим намудаанд. Масалан, Конститутутсияи Покистон с.1962 аз тарафи президенти ин мамлакат, Конститутутсияи Фиджи с.1990 аз та-

рафи Ҳукумат тақдим шудаанд.
(И.А.)

АЗ ҲУДУДИ ДАВЛАТ БЕРУН КАРДАН – яке аз намудҳои чораи ҷазои маъмурӣ (сархати нуҳуми қисми 1 м.35 КҲМ ҚТ), ки нисбат ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд бо роҳи маъмурӣ аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷбуран берун кардани онҳо аз ҷониби судя ва ҳангоми аз ҷониби онҳо зимни воридишавӣ ба ҚТ содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бошад, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ ва ё шахси мансабдори ваколатдор таъин карда мешавад.

Ин намуди ҷазо дар ҳолатҳои зерин татбиқ карда мешавад, ба шарте ки: кирдори (амал ё беамалии) онҳо бархилофи манфиати таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва давлатӣ ё бархилофи манфиати ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ бошад; ин чора барои ҳифзи саломатӣ ва маънавияти аҳоли, ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои қонунӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони дигар зарур бошад; онҳо талаботи санадҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя накарда бошанд. Аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон берун кардани шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд бо роҳи маҷбурий ва тахти назорат тавассути Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон берун кардани шахсони зикргардида ҳангоми

аз ҷониби онҳо риоя накардани тартиби будубош дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, вале дар дигар ҳолатҳои бевосита нешбини-намудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо роҳи ба таври назоратишаванда мустақилона аз Ҷумҳурии Тоҷикистон баромада рафтани шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд амалӣ гардонида мешавад (м.46 КҲМ ҚТ). Ин намуди ҷазо ҳам ба сифати чораи ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагӣ татбиқ шудани мумкин аст (қ.2. м.37 КҲМ ҚТ). (И.А.)

АККРЕДИТАТСИЯ - тартиби муайян намудани мақоми субъектони ҳуқуқ оид ба нешбурди фаъолият тибқи талаботи стандартҳои даавлатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. Масалан, аккредитатсия муассисаҳои таҳсилоти олии тартиби муайян намудани мақоми он дар нешбурди фаъолияти таълимӣ мутобики стандартҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошад. (О.Х.)

АКСАРИЯТ ДАР ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ – шумораи иштирокчиёни ҷараёни қабули қарори дастаҷамъӣ, ки мувофиқ омадани мавқеъ ва мазмунӣ қарори қабулшударо дар ниҳоят муайян мекунад. Дар ҳуқуқи конституционӣ қоидаест, ки «қарорро аксарият қабул мекунад» (дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ низ амал мекунад). Масалан : дар интихоботи парлумонӣ ва президентӣ, раёйпурсӣ, фаъо-

лияти мақомоти конунгузорӣ (намояндагӣ), қарори мақомоти судӣ, ки дар маҷлисиҳои умумӣ қабул мешаванд ва ғайра. Алтернативаи қабули қарор аз рӯи аксарият фақат усули консенсус - розигии ҳатмии ҳама шахсони ваколатдор барои қабули чунин қарор буда метавонад.

Аҳамияти аксариятро барои қабули қарорҳо ба эътибор гирифта, ҳуқуқи конституционӣ равшан муайян мекунад, ки дар ҳар як ҳолат аксарият бояд чӣ гуна бошад - нисбӣ, том ё мутлақ ва тартиби муайян кардани чунин аксарият чӣ хел аст. Қоидаи аксарияти нисбӣ онро ифода мекунад, ки аз шумораи якчанд номзадҳо касе интихобишуда ё ки аз шумораи чандин қарори пешниҳодишуда фақат ҳамон қарор қабулшуда ба ҳисоб меравад, ки нисбат ба дигарон зиёд овоз гирифта бошад. Ин усул дар интихоботи низоми мажоритарии аксарияти нисбӣ, дар баъзе мамлакатҳо дар раёйпурсӣ (Италия, Фаронса) ва дар вақти овоздиҳӣ оид ба лоиҳаи қонун дар парлумон ба кор бурда мешавад. Қоидаи аксарияти том барои номзадҳо ё қарорҳо бояд на овози зиёди оддӣ, балки шумораҳои онҳо аз панҷоҳ фоизи дар овоздиҳӣ иштирокдошта зиёд бошад. Ин усул асоси интихоботи низоми мажоритарии аксарияти том мебошад. Лоиҳаи Конституцияи ҚТ соли 1994, ки ба раёйпурсӣ пешниҳод шуда буд, бояд бо овози аксарияти томи

дар раёйпурсӣ иштирокдошта қабул мешуд, чунин аксарият дар маҷмӯъ таъмин гардида буд. Барои қоидаи аксарияти нисбӣ ё томоро истифода кардан дар бисёр ҳолатҳо адади муайяни иштирокчиён - кворум зарур аст, ки фақат дар ҳолати ҳузур доштани онҳо ба қабули қарор шурӯъ кардан мумкин аст. Қоидаи аксарияти мутлақ онро мефаҳмонад, ки барои қабули қарор бояд адади овозҳое гирифта шавад, ки аз талаботи 50 фоиза хеле зиёданд: аз се ду, аз чор се ва ғайра. Аксарияти мутлақ одатан барои бартараф кардани эроди Президент нисбат ба қонун ё қисме аз он, дар ҳолати ҷонибдорӣ наёфтани қонуни аз тарафи палатаи поёнӣ қабулшуда аз ҷониби палатаи болоӣ ба кор бурда мешавад. Дар ҚТ қонунҳои конституционӣ бо тарафдориҳои на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намоёндагон қабул мегарданд ва Маҷлиси миллӣ бо тарафдориҳои на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад. Ҳангоми баррасии қонуни аз тарафи Президенти ҚТ баргардондашуда, ки онро пештар Маҷлиси намоёндагон бо се ду ҳиссаи овозҳо қабул намуда буд, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон онро такроран бо аксарияти на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳо тарафдорӣ мекунанд. Ҳуқуқи конституционӣ зери ибораи «аксарияти парлумонӣ» самтҳои дигари дар фаъолияти парлумон ба кор бурдани

аксариятро дар назар дорад, масалан: ҳуқуқи ҳизби сиёсӣ дар интиҳобот ба аксарияти овозҳо ноилгашта ба ташикили ҳукумат ва ғайра (ниг. ба **Аксарияти парлумонӣ**). (И.А.)

АКСАРИЯТИ ПАРЛУМОНӢ - шумораи аъзои палатаи парлумон, ки дар як ё якчанд фраксияҳои ҳизбӣ муттаҳид шудаанд ва дар кишварҳои парлумонӣ ин ба онҳо ҳуқуқи ташикили ҳукуматро медиҳад. Аксарияти парлумонӣ дар муайян кардани самтҳои асосии сиёсати Ҳукумат нақши калон дорад. Аксарияти парлумонии ташаккулефта ба воситаи интизоми ҳизбӣ нигоҳ дошта мешавад.

Аксарияти парлумонӣ дар он сурат том шуда метавонад, ки агар ҳизб, созмон зиёда аз 50 фоиз мандати вакилони соҳиб боша. Дар он сурат нисбӣ шуда метавонад, ки агар ҳизбу созмон аз нисф кам мандат дошта бошад ҳам, вале он аз дигар ҳизбу созмон дар алоҳидагӣ зиёд бошад (ниг. ба, **Фраксия**). (И.А.)

АҚАЛЛИЯТИ МИЛЛӢ - гурӯҳи шахсоне, ки дар марзи давлат ҷойгир буда, бо хусусиятҳои этникӣ, забонӣ, динӣ ва ғайра аз тамоми аҳоли фарқ карда, нисбат ба онҳо камшуморанд. Ақаллият нисбат ба аксарият хусусияти худро барои нигоҳ доштан кӯшиш мекунад. Мавҷуд будани ақаллият масъалаи ҳимояи онҳо, қафолати ҳуқуқу озодӣ ва худидораи онҳоро тақозо мекунад. Хусуси-

ят ва манфиати ақаллият ода-тан ба воситаи мухторият додан ҳалли худро меёбад. Падидаи ақаллият ҳам аҳамияти байналмилалӣ ва ҳам аҳамияти ҳуқуқию конституционӣ дорад. Дар чандин санадҳои байналмилалӣ ҳимояи манфиатҳои ақаллият тавсия шудааст. Дар Муоҳидаи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ (соли 1966) муқаррар карда шудааст, ки дар он мамлакатҳое, ки ақаллияти этникӣ, динӣ ва забонӣ мавҷуд аст, ба шахсони ба ин ақаллият тааллуқдошта барои якҷоя истифода бурдани фарҳанг, эътиқод ба дини худ ва иҷрои расму оинҳо, инчунин барои истифодаи забони модарӣ набояд монеа гузошта шавад (м.27).

Дар қонунгузориҳои миллии хусусияти этникии кишвар бо роҳи конституционӣ ва қонунҳои қафолат дода мешавад. Дар онҳо баробарҳуқуқии ақаллият бо аксарият ва қафолатҳои иловагии таъмини ҳуқуқҳои этникӣ, динӣ ва забонии ақаллият муқаррар карда мешавад (ниг. ба **Мухторият**). (И.А.)

АЛОМАТҲОИ САРҲАДИ ДАВЛАТӢ – сарҳади давлатӣ дар маҳал бо аломатҳои аниқ дидашавандаи сарҳадӣ ифода карда мешавад. Шакл, андозаҳо, тасвир ва тартиби гузоштани аломатҳои сарҳадӣ бо санадҳои байналмилалӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати ҚТ муайян карда мешаванд (м.б. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Дар бораи Сарҳади давлатии ҚТ» 1 августи соли 1997, №481). Ҳукумати ҚТ аломатҳои сарҳади тавассути Низомнома, ки бо қарори Ҳукумат аз 5 июли соли 2006, №325 тасдиқ шудааст, муқаррар намудааст. Сарҳади давлатӣ бо аломатҳои равшан дидашаванда, дар маҳалҳо бо сутунча (симчӯб)-ҳои асосӣ, фосилавӣ (иловагӣ) ва марказӣ ифода карда мешавад. Мутобиқи б.5. Низомнома аломати асосии сарҳадӣ дар ду намуни сутунчаи баландии 2000 мм. Ва 1800 мм. аз болои замин гузошта мешаванд, ки аз оҳану бетон сохта шуда, қисми ниҳони болои он дорои шакли конуси баландии 90 мм. иборат мебошад. Аломати асосии сарҳади давлатӣ бо қирраи 220 мм. рӯ ба рӯи тарафи давлати муқобил гузошта мешавад, ки дар болои он нишони давлатӣ ба андозаи 200x200 дар варақаи метали алюминий ҳаққоқӣ шуда, васл ва танаи он бо се ранги парчами давлатӣ оро дода шуда, дар замин бо бетон мустаҳкам карда мешавад. Барои аниқтар намудани сарҳади давлатӣ байни аломатҳои асосӣ аломатҳои фосилавӣ, сутунчаҳои дорои баландии 160 мм. паҳноии 180 ба 220 мм бо ранги сафед оро додашуда ва дар қисми болои он рақами аломат бо ранги сиёҳ ифодашуда гузошта мешавад. Сарҳади давлатӣ бо дигар аломатҳо низ ифода карда

мешавад, масалан, пирамида, қалъабандӣ ва ғайра. (О.Х.)

АМАЛИ ҚОНУН - қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз иттиҳори расмӣ қувваи қонунӣ пайдо мекунанд. Қонунҳои ҚТ дар рӯзномаи «Ҷумҳурият», инчунин дар «Маҷмӯаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» иттиҳор меёбанд. Вақти ба амал даромадани қонунҳои ҚТ дар қарори Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олӣ, ки баробари қабули қонун бароварда мешавад, муайян мегардад. Масалан, дар қарори Маҷлиси намоёндогон аз 10 апрели соли 2000 гуфта шудааст, ки Қонуни конститусиони ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» пас аз иттиҳори расмӣ мавриди амал қарор мегирад. Дар қарори Маҷлиси Олии ҚТ аз 11 декабри соли 1999 муқаррар карда шудааст, ки қисми дуюми Кодекси гражданин ҚТ аз 1 июли соли 2000 ба амал мебарояд. Дар ҳолатҳои зарурӣ барои татбиқи меъёрҳои қонун мӯҳлатҳои гуногун муқаррар карда мешаванд. Масалан, мувофиқи қарори Маҷлиси намоёндогон аз 13 июни соли 2001 Қонуни конститусиони ҚТ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» пас аз иттиҳори расмӣ ба амал мебарояд, қисми панҷуми моддаи 18 бошад, аз 1 январи соли 2002 мавриди амал қарор мегирад. Амали қонун қувваи бозгашт надорад, вале дар баъзе ҳолатҳо

Маҷлиси намояндагон эътибори бозгаишти баъзе меъёрҳои қонунро муайян мекунад. Агар қонуни нав масъулияти шахсро вазнин ё андозии нави шароити иқтисодии шахрвандро вазнинкунанда муқаррар намояд, он қувваи бозгаишт надорад. (И.А.)

АМАЛИ МУСТАҚИМИ КОНСТИТУТСИЯ - усуле, ки мувофиқи он меъёрҳои Сарқонун новобаста ба мавҷудияти қонунҳои тафсилӣ бевосита амал мекунад. Амали бевоситаи Конститутсия, инчунин онро ифода мекунад, ки шахс метавонад оид ба ҳимояи ҳуқуқҳои конститусионии худ ба суд муроҷиат намояд. Одатан ин усул дар қонунҳои асосӣ хеле мухтасар ифода карда мешавад (масалан, «ҳолатҳои Конститутсия бевосита амал мекунад» - банди 3 м.5 Конститутсияи Булгария соли 1991). Барои татбиқи амали бевоситаи Конститутсия меъёрҳои он, ки вазъи ҳуқуқии инсон ва шахрвандро ба танзим меандозанд, аҳамияти хоса доранд (масалан, «Ҳуқуқҳои асосии зерин барои ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва адолати судӣ ҳамчун ҳуқуқи бевосита амалкунанда ҳатмӣ мебошанд» - банди 3 м.1 Қонуни Асосии ЧФО соли 1949). Боз ҳам батафсил танзим додани ин усул маълум аст (масалан, мувофиқи м.8 Конститутсияи Украина соли 1996 «Муроҷиат ба суд барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои конститусионии инсон ва шахрванд бевосита дар

Конститутсия кафолат дода мешавад»). Дар Конститутсияи ЧТ соли 1994 мустақиман амал кардани меъёрҳои Конститутсия дар боби «Асосҳои сохтори конституционӣ» ҷой дода шудааст (м.10). (И.А.)

АМАЛИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ – вақти амали санад, ҳудуди амали он ва шахсони тобеи танзими ҳуқуқиро дар назар дорад. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз рӯзи қабул ё аз рӯзи наишр ва ё аз рӯзе, ки дар ҳуди санад нишон дода шудааст, мавриди амал қарор мегиранд. Қонунҳо танҳо пас аз интишори расмии онҳо амал мекунад. Санадҳои меъёрии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурӣ амал мекунад. Ҳудуди Тоҷикистон аз ҳудуди хушкӣ, обӣ ва ҳавоии он иборат аст. Ҳудуди сафоратхонаҳо ва консулгариҳои Тоҷикистон дар хориҷа, дохили ҳавопаймоҳои Тоҷикистон, ки берун аз Тоҷикистон қарор доранд, низ ҳудуди Тоҷикистон ҳисоб мешаванд. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, чун қоида, ба ҳамаи шахсоне, ки дар қаламрави Тоҷикистон қарор доранд, паҳн мешаванд. Санадҳое низ мавҷуданд, ки ба гурӯҳҳои алоҳидаи шахсон бахшида шуда, вазъи ҳуқуқии онҳоро муқаррар менамоянд (марбут ба хизматчиёни ҳарбӣ, маъюбон, ҷавонон, нафақахӯрон ва мисли инҳо). (И.А.)

АМАЛИЯИ ҲУҚУҚӢ – таҷрибаи мусбии фаъолияти мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор ва шахрвандон, ки дар чараёни

ҳуқуқэҷодкунӣ, татбиқи нишондодҳои ҳуқуқӣ ва амалисозии ҳуқуқ ба вучуд меояд. Амалияи ҳуқуқэҷодкунӣ фаъолияти мақомоти давлатӣ ва шаҳсони мансабдорро дар бар мегирад, ки дар натиҷаи он нишондодҳои ҳуқуқӣ расмӣ муайян мешаванд. Дар ҳаёти мушаххас гардонидани онҳо вобаста ба ҳолатҳои мушаххаси ҳаёти амалияи ҳуқуқтатбиқсозанда ба вучуд меояд. Амалияи ҳуқуқии шаҳрвандон дар рафти амалисозии нишондодҳои ҳуқуқӣ, мушаххас гардонидани ҳуқуқу вазифаҳо аз ҷониби онҳо пайдо мешавад. Мазмуни онро танҳо рафторҳои қонунии шаҳрвандон таъкил медиҳанд, аз қабيلي иштироки фаъолони дар раёти-пурсӣ ва интиҳобот, бастании шартномаҳо ва м.и. Амалияи ҳуқуқтатбиқсозӣ намудҳои гуногун дорад, ба монанди амалияи прокурорӣ, судӣ, тафтишотӣ, нотариалӣ ва ғ. (И.А.)

АМАЛҲОИ ИНТИХОБОТӢ – маҷмӯи расму қоидаҳое, ки дар санадҳои ҳуқуқӣ муқаррар шуда, бо интиҳоби шаҳсони мансабдорони дахлдор анҷом меёбад (Президенти ҷумҳурӣ, вакилон, судяҳо ва ғ.) ё ки ноил шудан ба натиҷаи муайян (масалан, дар овоздиҳӣ, дар раёти-пурсӣ). Расму оинҳои интиҳобот, муайян кардани шартҳо барои интиҳобкунанда, муайян кардани тартиби гуногун (таъкил ва гузаронидани овоздиҳӣ, муқаррар кардани низоми интиҳобот, тартиби шиқоят аз натиҷаи

овоздиҳӣ, оқибати шиқоят ва ғайраҳо)-ро танзим мекунад. (ниг. ба **Раванди интиҳобот**). (И.А.)

АМИР – унвони сардори давлат. А. асосан дар давлатҳои шакли идорақунияшон монархӣ дида мешавад. Асосан унвони амирро дар давлатҳои мусулмонӣ истифода мебаранд. (И.А.)

АМНИЯТ - маҷмӯи тадбирҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, маъмурӣ- сиёсӣ ва ғайра, ки ҳолати муҳофизаи манфиатҳои ҳаёти муҳими шахс, ҷомеа ва давлат аз таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин аз ҳодисаҳо ва таъсири зарарноки омилҳои муҳити зист таъмин карда мешавад. Манфиатҳои ҳаёти муҳим маҷмӯи эҳтиёҷотест, ки қонеъгардонии онҳо мавҷудият ва имконияти рушди шахс, ҷомеа ва давлатро таъмин менамояд. Ба объектҳои асосии амният шахс ва ҳуқуқу овоздиҳии он; ҷомеа ва арзишҳои моддӣ маънавии он; давлат ва сохти конституционӣ, истиқлолият ва тамомияти қаламрави он маҳсуб мешавад. (И.А.)

АМНИЯТИ САНИТАРИЮ ЭПИДЕМИОЛОГИИ АҲОЛӢ - маҷмӯи тадбирҳои, ки вазъи саломатии аҳоли ва муҳити зисти одамон, ки таваассути он таъсири зарарноки омилҳои муҳити зист ба инсон вучуд надорад ва шароити мусоиди фаъолияти ӯ таъмин карда

мешавад (муфассал ниг. ба Амният). (О.Х.)

АМР (ар. фармон, ҳукм, фармоиш) – дар ҳуқуқи конституционии муосир амр санади ҳуқуқии мақомоти ҳокимияти иҷроия, ки дар доираи салоҳияти мақомоти мазкур содир шуда, барои шахсони дар амр муайяншуда эътибори ҳатмӣ дорад, эътироф шудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳаққи содир намудани амр дар доираи салоҳияти худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдор аст. Амр – дар ҳуқуқи конституционӣ ва ҳуқуқи маъмурий санади мақомот ё шахси мансабдори низоми мақомоти давлатӣ ё худидораи маҳаллӣ аст, ки дар ҳадди ваколати онҳо дода шуда, барои ҳамаи касони дахлдор ҳатмӣ мебошад. Амр беиштар ба ҳодисаю масъалаҳои ҷудогона бахшида мешавад. Иҷрои амр ҳодисаро бартараф мекунад. Вале амр метавонад санади амали бардавом бошад (масалан, дар бораи таъини шахси мансабдор, ташикли комиссия, дар бораи маблағҷудокунӣ барои ягон ҷорабинӣ ба муҳлати муайян ва ғайра). Амр санади зерқонунӣ буда, бояд ба Конститутсия ва қонунҳо мувофиқ ояд. Ҳамчун қоида, амр ҳислати меъёрӣ надорад, яъне дар он қоидаҳои нав муқаррар карда намешавад. Амр санади татбиқи ҳуқуқ мебошад, вале дар таҷриба амр, ки аз номи мақомоти муайян дода мешавад (ма-

салан, амри Президенти ҚТ) метавонад ҳислати меъёрӣ дошта бошад. (Ниг.ба Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) (О.Х.)

АМРИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – мувофиқи Конститутсия Президенти ҚТ дар доираи салоҳияти худ оид ба масъалаҳои таъҷилӣ ва ҷорӣ амр медиҳад (м.70). Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти иҷроияю амрдиҳии ўро таъмин карда, фақат дар ҳолатҳои ҷудогона ҳислати меъёрӣ дорад, ҳарчанд дар он гоҳо вазъи ҳуқуқии шахрванди муайян танзим меёбад.

Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаи ҳуқуқи конституционӣ шуда метавонад. Фармон ва амрҳои Президенти ҚТ набояд хилофи Конститутсия ва қонунҳои ҚТ бошанд. Аз ин рӯ, амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон санади зерқонунӣ буда, дар низоми сарчашмаҳои ҳуқуқ баъди фармон ҷой гирифтааст. (ниг. ба санадҳои ҳуқуқии Президентии ҚТ). (И.А.)

АМСОЛИ СУДӢ – амсоли судӣ гуфта қарори пеш қабулкардаи судро меноманд, ки татбиқи онҳо ҳамчун намуна дар ҳалли баҳсҳои ба ҳам монанд ҳатмӣ мебошанд, яъне ин қарори судиест, ки ҳам чун намуна ё ҳам монанд (аналогия) барои баровардани қарор доир ба пар-

вандаи мазкур татбиқ мешавад.

Амсоли судӣ дар як силсила кишварҳое, ки низоми ҳуқуқи англо-саксиро пазируфтаанд, ба сифати манбаи (сарчаишмаи) ҳуқуқ эътироф шудааст. Масалан, дар Англия, ИМА, Австралия, Канада ва ғайра амсоли судӣ яке аз сарчаишмаҳои асосии ҳуқуқи ин кишварҳо мебошад. Эътирофи амсоли судӣ ба сифати сарчаишмаи ҳуқуқ ба мақомоти судӣ имконият медиҳад, ки онҳо ҳам дар ҳолатҳои мавҷуд набудани қонунҳои марбута ва ҳатто ҳам дар ҳолатҳои мавҷуд будани онҳо фаъолияти ҳуқуқҷалдкуниро анҷом диҳанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон назария ва амалияи ҳуқуқӣ аз ин андеша пайравӣ намекунад. (И.А.)

АНЧУМАН – шакли муосири истилоҳи «ҳанҷамана». Ҳанҷамана шӯрои қуҳансолон дар давраи тодавлатӣ ва давлатдорӣ барвақтии тоҷикон буд. Дар давраи шуравӣ мақомоти олии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Сотсиалистии Шӯравии Тоҷикистон Анҷумани намоёндогони халқ номида мешуд. Анҷумани ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқ, ҳуқуқу вазифаҳо дорад. Масалан, ҳуқуқи пешбарии номзадҳо ба вакилӣ. (И.А.)

АНЧУМАНИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ ИҶШС – мақоми олии ҳокимияти давлатии ИҶШС, ки мувофиқи ислоҳоти консти-

тутсионӣ аз 1 декабри соли 1988 таъсис ёфта буд. Интиҳобот моҳи марти соли 1989 барпо шуд. То расман барҳам хурдани ИҶШС моҳи декабри с. 1991 амал кард. Анҷумани вакилони халқи ИҶШС дар як сол як бор ҷамъ омада, масъалаҳои муҳимтарини сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлатро ҳал мекард. Вазифаҳои қонунгузорӣ, амрдиҳӣ ва назоратӣ ба ӯҳдаи Шӯрои Олии ИҶШС, ки аз тарафи Анҷуман таъкил карда шуда, доимӣ амал мекард (иҷлосияҳои баҳорӣ ва тирамоҳӣ, ҳар яке 3-4 моҳӣ идома меёфт), гузошта шуда буд.

Анҷумани вакилони халқи ИҶШС аз 2250 вакилон иборат буда, бо тарзи зерин интиҳоб мешуданд: 750 вакилон - аз ҷавзаҳои интиҳоботии ҳудудӣ; 750 - аз ҷавзаҳои интиҳоботии милли-ҳудудӣ, 750 - аз таъкилотҳои ҷамъиятии умумистифоқӣ, аз рӯи меъёрҳои қонун дар бораи интиҳоботи вакилони халқи ИҶШС муқаррар карда мешуданд.

Анҷумани вакилони халқи ИҶШС ҳуқуқдор буд, ки ҳар як масъалаеро, ки ба ихтиёри ИҶШС дода шуда буд, ҳаллу фасл намояд. Масъалаҳои дар ихтиёри Анҷумани вакилони халқи ИҶШС буда инҳо ба шумор мерафтанд: қабули Конститутсияи ИҶШС ва тағйир даровардан ба он; қабули қарор оид ба масъалаҳои сохтори милли-давлатӣ, ки ба ихтиёри ИҶШС гузошта шуда буд; муайян кардани сарҳади давлатии

ИЧШС; тасдиқи тағйири сарҳади байни ҷумҳуриҳои иттифоқӣ; муайян кардани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ИЧШС; тасдиқи нақшаҳои давлатии дурнамо ва барномаҳои муҳими умумииттифоқии тараққиёти иқтисодӣ ва иҷтимоии ИЧШС; интихоби мақомоти олии давлатии ИЧШС ва сарварони онҳо; беқор кардани санадҳои Шӯрои Олии ИЧШС; қабули қарор дар хусуси гузаронидани овоздиҳии умумихалқӣ (раёйпурсӣ). Анҷумани вакилони халқи ИЧШС ҳуқуқи қабули қонунҳои ИЧШС-ро дошт.

Дар Ҷумҳуриҳои иттифоқӣ мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ то охир Шӯрои Олӣ боқи монд. (И.А.)

АНҶУМАНИ ШҶҶҶҶ МАҲАЛЛИИ ВАКИЛОН – номи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон дар давраи гузариш ба сохти сотсиалистӣ мебошад. Ташиклёбии А.Ш.м.в. дар Тоҷикистон асосан бо қарорҳои Анҷумани якуми таъсискунандаи Шӯроҳои ЧМШС Тоҷикистон (декабри с.1926) алоқаманд аст. Конститутсияи ЧМШС Тоҷикистон соли 1929, ки онро Анҷумани дуюми Шӯрои Тоҷикистон қабул кард, дар фасли ташикли ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо эълон кард, ки дар маҳалҳо ҳокимияти олии дар ҳадди ихтиёри худ ва дар марзи округ, вилоят, туман, волост ва ноҳия анҷумани Шӯрои дахлдори

вилоят, туман ва ноҳия мебошанд (мод.66). Конститутсияи ЧШС Тоҷикистон с.1931, муқаррар кард, ки дар ноҳияҳо ҳокимияти олии анҷумани Шӯрои ноҳия мебошад. Анҷумани Шӯрои ноҳияҳо аз намоёндагонии ҳамаи Шӯроҳои дар марзи воҳиди маъмурӣ мавҷудбуда иборат аст. Конститутсияи мазкур меъёри намоёндагиро ба анҷумани Шӯрои ноҳия аз Шӯрои ноҳияи шаҳрӣ, аз шаҳрҳо, шаҳракҳо ва деҳот муайян кард. Анҷумани Шӯрои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар марзи вилоят мақомоти олии ҳокимият эълон гашта буд. А.ш.м.в. то қабули Конститутсияи ЧШС Тоҷикистон соли 1937 амал карданд. (И.А.)

АНҶУМАНИ ШҶҶҶҶ ЧШС ТОҶИКИСТОН – мақоми олии ҳокимияти давлатии Тоҷикистон дар давраи сохтмони ҷомеаи сотсиалистӣ (солҳои 1926-1937). Низоми мақомоти давлатии ИЧШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва худмухтор дар Конститутсияи соли 1924 муқаррар карда шуда буд. Мақоми олии давлатии ИЧШС ва ҷумҳуриҳои шӯравӣ Анҷумани Шӯроҳо муайян гардид (м.8).

Анҷумани якуми таъсискунандаи Шӯроҳои ЧМШС Тоҷикистон 1-12 декабри соли 1926 барпо гашт. Дар он санадҳои муҳими таъсискунанда, ба монанди Эълomia дар бораи ташикли ЧМШС Тоҷикистон,

таълими умумӣ дар ҚМШС Тоҷикистон ва гайра қабул гардиданд. Анҷумани дуюми Шӯроҳои Тоҷикистон 21-28 апрели соли 1929 якумин Конститутсияи ҷумҳуриро қабул кард. Баробари дигар санадҳо дар ин Анҷуман қарор дар бораи дохил кардани округи Хуҷанд ба ҚМШС Тоҷикистон қабул гардид, ки ин ҳам ба тақдири ҷумҳури ва ҳам конститутсияи аввалини он таъсири калон дошт.

Анҷумани сеюми фавқулоддаи умумитоҷикистонии Шӯроҳо (15-19 октябри соли 1929) бо Эъломия ва қарорҳои худ ҚМШС Тоҷикистонро ба ҚШС Тоҷикистон табдил дод. Анҷумани чоруми умумитоҷикистонии Шӯроҳо (17-25 феввали соли 1931) Конститутсияи (Қонуни асосии) ҚШС Тоҷикистонро тасдиқ кард. Анҷумани панҷуми умумитоҷикистонии Шӯроҳо (10-16 январи соли 1935) Конститутсияи ҷумҳуриро бо тағйироту иловаҳо аз нав тасдиқ ва қарорҳои дигари муҳим қабул кард.

Анҷумани шашуми фавқулоддаи умумитоҷикистонии Шӯроҳо дар ду давр (27-30 октябри соли 1936 ва 25 феврал-6 марти соли 1937) барпо гашт. Дар он 1 марти соли 1937 Конститутсияи дуюми ҚШС Тоҷикистон қабул гардид, ки он низоми нави мақомоти олии ва маҳаллии ҳокимияти давлатиро муқаррар намуд ва Анҷумани Шӯроҳо дар Тоҷикистон аз байн рафт. Ба ҷои Анҷумани Шӯроҳои Тоҷикистон,

Кумитаи Иҷроияи Марказӣ (КИМ) ва Раёсати КИМ, мақоми нави олии намоёндагӣ ва қонунбарори ҷумҳури Шӯрои Олии ҚШС, Тоҷикистон ва Раёсати он таъкил карда шуданд. (И.А.)

АННЕКСИЯ – гасби яктарафаи қаламрави ин ё он давлат аз тарафи давлати дигар. Инчунин, аннексия эълони давлат оид ба ҳамроҳиавии ба қаламрави худ ҳудуде, ки дар он гурӯҳи этникӣ бе таъсиси шакли давлатдорӣ зиндагӣ дорад. Одатан аннексия бо роҳи зӯрӣ бо истифодаи қувваҳои мусаллаҳ амалӣ карда мешавад. (Д.А.)

АРБИТРАЖ (аз фр. arbitrage - арбитраж, суди ҳакамӣ; аз лот. arbitrare - мушоҳида, дида баромадан, баҳо додан) - дар м.142 Қонуни Асосии Белгия с.1994 пешбинӣ шуда, мақомоти адлияи конститутсионӣ, ки Салоҳияти хос ва маҳдуд дорад. Тарзи ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ ва меҳнатӣ, ки аз пешниҳоди баҳо ба ихтиёри суди ҳакамии тарафҳо интиҳоб (таъин)-карда иборат мебошад. Яке аз номҳои суди ҳакамӣ. (И.А.)

АРЗНОМА (петиция) - шакли дастаҷамъии муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ё худ идораи маҳаллӣ бо таклиф дар хусуси қабули санади ҳуқуқӣ ё қарор (чун қоида, бо якҷоя пешниҳод кардани лоиҳа) ё ки дида баромадани масъалаи маз-

кур дар маҷлиси мақомот мебошад. Арзнома бояд шумораи муайяни имзоҳои шахрвандонро бо нишондоди ҷойи истиқомати онҳо дарбар гирад. Имзогузориш чунин шумораи шахрвандон ба арзнома мақомоти салоҳиятдорро водор месозад, ки гарчи ба тақлифҳои дар лоиҳа ҷойдошта розӣ набошад ҳам, масъалаи гузошташударо ҳаллу фасл намояд. Ҳуқуқ ба пешниҳоди арзнома дар қонунгузориш конституционӣ танзим ёфтааст. Ҳуқуқи шахрванд якҷоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат кардан дар м.31 Консти-тутсияи, ҚТ пешбинӣ шудааст. Конституция баъзе мамла-катҳо барои баъзе шахсони дар хизмати давлати буда, фақат ҳуқуқи муроҷиати фардиро кафолат додааст. Мувофиқи м.52 Конституцияи Молдова «Шахрвандон ҳуқуқ доранд ба мақомоти давлатӣ фақат аз ном худ арзнома пешниҳод намоянд. 2. Ташиклотҳои қонунӣ таъсис-ёфта ҳуқуқ доранд, фақат аз номи дастаҷамъии худ бо арзнома муроҷиат кунанд». (И.А.)

АРИЗАИ МАЪМУРӢ - талаботи хаттии (муроҷиатномаҳои) тарафи манфиатдор, мебошад, ки барои содир намудани фаъолияти маъмурӣ (қабули санади маъмурӣ) баҳри бартараф намудани монеаҳои мавҷуда, ки ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии онҳоро маҳдуд месозад, ҳалал эҷод менамояд ё

вайрон мекунад ё кардааст, равона карда шудаанд ё аз хоҳиши амалӣ намудани ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии худро (масалан, бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ, нақлиёт, шахсони ҳуқуқӣ, истифодаи замин, иҷозатномадихӣ ва ғ.) аз тариқи фаъолияти мақомоти маъмурӣ ба миён гузоштаанд. Тарафи манфиатдор - шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, мақомоти маъмурӣ, ки нисбати онҳо санади ҳуқуқии маъмурӣ қабул гардидааст. Санади ҳуқуқии маъмурӣ ба амалҳои мақомоти маъмурӣ ва манфиатҳои қонунии онҳо таъсири мустақим ва бевосита мерасонад. (О.Х.)

АРИЗАҲОИ ШАХРВАНДОН – муроҷиатномаҳои шахрвандонанд, ки барои бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳои барояшон маълумшуда равона карда шудаанд ё аз хоҳиши амалӣ намудани ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии шахрвандон ва ташиклотҳо иборатанд. (Ниг. ҳуқуқ ба муроҷиат). (И.А.)

АРТИШ - маҷмӯи сохторҳои махсус ташиклёфтаи ҳарбӣ барои ҷимояи давлат ва таъмини бехатарии хориҷии он: 1) қисмҳои сохторҳои ҳарбии низоми Вазорати мудофияи давлат; 2) ҳамаи Қувваҳои ҳарбии давлат (қисму сохторҳои Вазорати мудофия, миқдори қисмҳои сарҳадӣ, қисмҳои дохилӣ, сохтори ҳарбии низоми хизмати бехатарӣ,

қисмҳои роҳи оҳан ва ғайра). Дар муоширати одди дар зери мафҳуми артиш қисмҳои ҳарбии хушигард ва флоти ҳарбӣ-баҳрӣ фаҳмида мешавад. Дар дохили Вазорати мудофия баъзе сохторҳои калони ҳарбӣ низ артиш номида мешаванд. (И.А.)

АСОСИ ИҚТИСОДИИ ҶШС ТОҶИКИСТОНРО – мувофиқи Конституцияи соли 1937 низоми хоҷагии сотсиалистӣ ва молияти сотсиалистӣ ба олот ва воситаҳои истеҳсолот таъкил менамуд (м.4). Ин нуқта дар Конституцияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 иштироф ёфт. Муқаррар карда шуд, ки асоси низоми иқтисодии ҶШС Тоҷикистонро молияти сотсиалистӣ ба воситаҳои истеҳсолот дар шакли молияти давлатӣ (умумихалқӣ) ва колхозию кооперативӣ таъкил медиҳад (м.10). (И.А.)

АСОСИ ИҶТИМОИИ ҶШС ТОҶИКИСТОН – мувофиқи моддаи 19 Конституцияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 асоси иҷтимоии ҶШС Тоҷикистонро иттифоқи вайроннашавандаи коргарон, деҳқонон ва зиёиён таъкил мекарданд. Вобаста ба ин, Конституция самтҳои асосии фаъолияти давлатро барои мустаҳкам кардани ҳамрағии иҷтимоии ҷамъият аз рӯи ғояҳои коммунистӣ нешбинӣ карда буд. (И.А.)

АСОСИ СИЁСИИ ҶШС ТОҶИКИСТОН – мувофиқи Конституцияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 асоси сиёсии ҶШС Тоҷикистонро Шӯроҳои вакилони меҳнаткашон таъкил мекарданд (м.2). Дар моддаи 3 Конституцияи ҶШС Тоҷикистон гуфта шуда буд, ки «ҳамаи ҳокимият дар ҶШС Тоҷикистон ба меҳнаткашони шаҳр ва қишлоқ дар симои Шӯроҳои вакилони меҳнаткашон тааллуқ дорад». Конституцияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 Шӯроҳои вакилони халқро асоси сиёӣ донист. Баробари ин Шӯрои вакилони халқ яке аз узви муҳими низоми сиёсии ҷомеа дониста шуда буд. (И.А.)

АСОСҲОИ ҚАБУЛ БА ШАҲР-ВАНДИ – дар қонунгузориҳои ҶТ дар бораи шаҳрвандӣ чунин асосҳои пайдо кардани шаҳрвандии ҶТ муайян карда шудаанд: а) аз рӯи таваллуд; б) аз рӯи тартиби бақайдгирии он; в) дар натиҷаи қабул шудан ба шаҳрвандӣ; г) дар натиҷаи барқарор шудан ба шаҳрвандии ҶТ; д) бо роҳи интихоби шаҳрвандӣ (оптатсия) дар сураати тағйир ёфтани мансубияти давлатии қаламрав ва аз рӯи асосҳои дигаре, ки шартномаҳои байналмилалӣ ҶТ нешбинӣ кардаанд; е) аз рӯи асосҳои дигаре, ки дар Қонуни конституционӣ “Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон” нешбинӣ шудааст. Дар қонуни мазкур тартиби пайдо

кардани шахрванди кӯдаконе, ки волидонашон шахрванди ҚТ мебошанд; шахрванди кӯдаконе, ки яке аз волидайнӣ онҳо шахрванди ҚТ мебошад: шахрванди ҚТ-ро қабул кардани фарзандони ашхоси бешахрванд; шахрванди кӯдакони волидонашон номаълум; шахрванди кӯдаконе, ки волидайнӣ онҳо шахрванди ҚТ намебошанд, муайян карда шудааст. Баробари ин тартиби қабул кардани шахрвандӣ, шартҳои қабул кардани шахрвандӣ, асосҳои рад кардани қабул ба шахрвандӣ, барқарор кардани шахрванди ҚТ ва дигар ҳолатҳо танзим карда шудаанд. (И.А.)

АСОСҲОИ ҚАТЪШАВИИ ШАХРВАНДӢ – дар қонунгузори ҚТ асосҳои қатъшавии шахрвандӣ муайян карда шудаанд. Мувофиқи м.27 Қонуни конституционӣ «Дар бораи шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1995 с.) шаш асосҳои қатъ ёфтани шахрванди ҚТ нешбинӣ карда шудааст. Онҳо иборатанд, аз: а) дар натиҷаи тарки шахрвандӣ; б) аз даст додани шахрвандӣ; в) бекор шудани қарори ба шахрвандӣ қабул кардан; г) маҳрум кардан аз шахрвандӣ; д) бо роҳи интиҳоби шахрвандӣ (оптатсия) ҳангоми тағйир ёфтани мансубияти давлатии ҳудуд ва муносиби асосҳои дигаре, ки дар шартномаҳои байналмилалӣ ҚТ нешбинӣ шудаанд; е) муносиби асосҳои дигаре, ки дар

қонуни мазкур нешбинӣ гардидааст. А.қ.ш. бештар ба амал ё беамалии ҳуди шахс алоқаманд аст. Барои амалӣ шудани ҳар яке аз ин асосҳо Қонуни конституционӣ мавридҳои татбиқи онҳоро муайян кардааст. Масалан, қарори қабул шудан ба шахрванди ҚТ нисбати шахсе бекор карда мешавад, ки ӯ дар асоси маълумоти дуруғи маҳз ва ҳуҷҷатҳои қалбакӣ шахрванди ҚТ шудааст. Ингуна қарорро дар давоми панҷ соли баъди қабул бекор кардан мумкин аст. (И.А.)

АСОСҲОИ ҚОНУНГУЗОРӢ – яке аз намунаҳои санади ҳуқуқӣ (бо қувваи ҳуқуқӣ - қонун), ки дар давлатҳои иттифоқӣ қабул карда мешавад. Вазифаи асосҳои қонунгузорӣ ба амал баровардани танзими аввалии муносибатҳои ҷамъиятӣ, муқарар кардани меъёрҳои, ки барои инкишофи онҳо ибтидо мебошанд. Дар заминаи асосҳои қонунгузорӣ кодексҳо, қонунҳои аъзоӣ иттифоқ қабул карда мешаванд, ки дар онҳо муносибатҳои ҷамъиятӣ мувофиқи талаботи асосҳои қонунгузорӣ бо тафсил танзим меёбанд.

Асосҳои қонунгузорӣ дар ИҶШС хеле васеъ паҳн гардида «Асосҳои қонунгузори Иттифоқи ШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ» ном гирифта буд. Аксари кодексу қонунҳои ШС Тоҷикистон мувофиқи асосҳои қонунгузори ИҶШС қабул карда мешуданд. Салоҳияти ИҶШС, фақат

бо қабули асос-ҳои қонунгузорӣ маҳдуд нагардида, баробари он дар соҳаҳои гуногун кодекс, қонун ва санадҳои зерқонунӣ қабул карда мешуданд. (И.А.)

Эъломия дар бораи милликунонии замин, об, қабри замин ва беаъзори ЧМШС Тоҷикистон, Эъломия дар бораи ҷорӣ кардани

АСОСҲОИ МАҲРУМ ГАШТАН АЗ ШАҲРВАНДӢ – яке аз намудҳои қатъгардии шаҳрвандии ҚТ маҳрум гаштан аз шаҳрвандӣ мебошад. Қонуни конституционӣ дар бораи шаҳрвандӣ ду мавриди маҳрум гаштани шахсро аз шаҳрвандӣ муайян кардааст. Якум, агар кас дар мамлакати хориҷа ба хизмати ҳарбӣ, хадамоти амния, полис, мақомоти адлия ва мақомоти дигари ҳокимият ва идораи давлатӣ гузарад. Дуюм, агар дар хориҷа доимӣ зиндагӣ кунад дар давоми панҷ сол бе сабабҳои узрнок ба қайди консулӣ наистода бошад. Қарори маҳрум кардан аз шаҳрвандӣ баъд аз равшан кардани ҳолатҳои номбаршуда, ва ҷой надоштани сабабҳои узрнок аз тарафи шахс қабул карда мешавад. (И.А.)

АСОСҲОИ СОҲТОРИ КОНСТИТУТСИОНӢ – аввалин 13 моддаи Конститутсияи соли 1994, ки боби якумро таъкил менамоянд, «асосҳои соҳтори конституционӣ» номида шудааст. Ҳолатҳои ин боб мавқеи баланди конституционӣ доранд. Хусусан, меъёрҳои моддаи

1 дар бораи шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дуниявӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон таъйирнопазир дониста шудаанд (м.100).

Мафҳуми «соҳтори конституционӣ» фақат ба давлатҳое хос аст, ки дар онҳо волеияти конститутсия таъмин гардида, давлат дар асоси конститутсия амал мекунад, ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд кафолат дода шудаанд. Соҳтори конституционӣ фақат мавҷуд будани конститутсияро ифода намекунад, балки фақат ҳамон вақт воқеист, ки конститутсия риоя гардад ва агар он демократӣ бошад. Асосҳои соҳтори конституционӣ низомии усулҳои дар ҳимояи давлат буда аст, ки муносибатҳои ҷамъиятии объекти ҳуқуқӣ-конституционӣ бударо муайян менамоянд ва танзим мекунад; интиҳои умумии асосгуздорандаи танзими ҳуқуқи баъзе зернизоми соҳтори конституционӣ мебошанд. Асосҳои соҳтори конституционӣ барои дарки шакл, моҳият, мазмуни фаъолият ва вазифаҳои давлат, усулҳои асосии таъкили ҳокимияти давлатӣ, мавқеи инсон ва шаҳрванд ва ҳифзи қадру қимати он, заминаҳои бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муайян кардани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ хеле калон аст. (И.А.)

АССАМБЛЕЯ (фр. *assemblee* – маҷлис) - бо мазмуни васеъ маҷлиси одамон барои ҳалли

баъзе мақсад, ҳадаф ва вазифаҳо, ки мунтазам ҷамъ омада масъалаҳоро мувофиқи тартиби муқараргардида ҳаллу фасл менамоянд. Дар сохтори дастгоҳи баъзе давлатҳои ҳамчун номи муассисаи намояндагӣ кор фармуда мешавад. Масалан, парламенти Португалия Ассамблея ном дорад. Дар баъзеи онҳо ҳамчун номи яке аз палатаҳои парламент мебошад. Масалан, палатаи поёнии парламенти Фаронса *Assemblée nationale* — Маҷлиси миллӣ номида шудааст. Дар Куба Ассамблеяи ҳокимияти ҳалқӣ номи умумии мақомоти намояндагӣ мебошад. Мувофиқи Конститутсияи Куба соли 1976 низоми Ассамблеяи ҳокимияти ҳалқӣ аз Ассамблеяи миллии ҳокимияти ҳалқӣ ва Ассамблеяҳои маҳаллии ҳокимияти ҳалқ (провинсиалӣ ва муниципалӣ) иборат аст, ки таносубан ҳар 5 сол ва 2,5 сол аз нав интихоб мешаванд. (И.А.)

АССАМБЛЕЯИ БАЙНИПАРЛУМОНИИ ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ — мақоми ИДМ, ки соли 1992 таъсис ёфтааст. Дар айни вақт иштирокчиёни Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ 9 мамлакат: Арманистон, Беларусия, Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Озарбойҷон, Русия ва Тоҷикистон мебошанд. Баъзе мамлакатҳо дар фаъолияти он ба сифати мушохидачӣ (масалан, Украина)

иштирок менамоянд. Дар моддаи 36 Оинномаи ИДМ (таҳрири соли 1995) гуфта шудааст, ки «ҳамкориҳои байнипарлумонии давлатҳои аъзо ба воситаи Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои иштирокчиҳои ИДМ амалӣ мегардад». Мувофиқи моддаи 37 Оинномаи ИДМ (таҳрири соли 1995) Ассамблеяи байнипарлумонӣ масъалаҳои ҳамкороиро дар доираи Иттиҳод муҳокима намуда, тавсияҳои худро ба парламентҳои, Шӯроҳои сарони давлатҳои Шӯроҳои сарони ҳукуматҳои, ба дигар мақомоти Иттиҳод мефиристад: тавсияҳои дар хусуси наздик кардани қонунгузориҳои давлатҳои аъзои Иттиҳодро қабул мекунад; санадҳои қонунгузориҳои (чаҳорҷубавии) тавсиявӣ тайёр ва қабул мекунад. Соли 1995 Шӯроҳои сарони давлатҳои дар Минск Конвенсия «Дар бораи Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои — иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил»-ро ба имзо расонданд. Моддаи 4 ин Конвенсия нишон додааст, ки Ассамблеяи байнипарлумонӣ, ғайр аз вазолатҳои дар боло номбаршуда, масъалаҳои ба ихтиёри ӯ Шӯроҳои сарони давлатҳои Шӯроҳои сарони ҳукуматҳои гузоштаро дида мебарояд ва оид ба онҳо тавсияҳоро бевосита ба Шӯроҳои дар боло номбаршуда ва дигар мақомоти ИДМ мефиристад; оид ба мувофиқ гардондани қонунгузориҳои давлатҳои иштирокчиҳои ба нуқтаҳои шартномаҳои байналмилалӣ ин давлатҳои дар доираи ИДМ ба-

ста тавсияҳо қор қарда мебарояд; ва 2. Дар фаъолияти Ассамблеяи байнипарламентӣ ҷои асосиро таҳияи санадҳои қонунгузори тавсиядиҳанда ишғол менамоянд (мисол, Кодекси гражданини моделӣ), ки дар асоси онҳо давлатҳои аъзо бояд санадҳои қонунгузори ҳуқуқи миллии ҳеширо таҳия намоёнд. Қароргоҳи Ассамблея дар ш. Санкт-Петербург ҷойгир аст.

Ассамблеяи байнипарлумонӣ аз намоёндагии давлатҳои иштирокчи ИДМ иборат аст. Муқдор ва қасони ба ҳайати намоёндагӣ дахлдорро парлумони ҳар як мамлакат мувофиқи қонунгузори ҳамина давлат муайян менамояд. Намоёндагии ҳар як давлати иштирокчӣ, агар Ассамблеяи байнипарлумонӣ дигар қарор накунад, як овоз дорад. Маҷлиси умумии наватии Ассамблея дар як сол на кам аз ду бор гузаронда мешавад. Маҷлисҳои умумии гайринавтии Ассамблея аз тарафи Шӯрои он даъват қарда мешавад. Шӯрои Ассамблеяи байнипарлумонӣ таиқили фаъолияти Ассамблеяро ба роҳ мемонад. Он аз роҳбарони намоёндагии парлумони давлатҳои иштирокчи ИДМ иборат аст. Шӯро бо овоздиҳии пинҳонӣ аз ҳайати аъзои худ ба муҳлати як сол Раис интиҳоб мекунад. Як шахс зиёда аз се бор Раиси Шӯро интиҳоб шуда наметавонад. (И.А.)

АССАМБЛЕЯИ ПАРЛУМОНИИ ШҶРОИ АВРУПО – мақомоти машварати Шӯрои Аврупо буда, соли 1949 таъсис ёфтааст. Ассамблеяи парлумони Шӯрои Аврупо аз намоёндагони ҳар давлати аъзо, ки аз ҳайати парлумони он ба муҳлати як сол интиҳоб ё таъин гардидаанд, иборат аст. Баробари намоёнда муовини ӯ низ интиҳоб ё таъин мегардад. Дар Ассамблеяи парлумонӣ намоёнда на аз номи мамлақати худ, балки аз номи самти муайяни афкори ҷамъиятӣ баромад мекунад. Бинобар ин, дар Ассамблеяи парлумонӣ намоёндагон ба гурӯҳҳои сиёсӣ аз рӯи ба қадом ҳизб тааллуқ доштан ё афкори худ на аз рӯи қадом давлатро намоёндагӣ қардани худ муттаҳид мешаванд. Ба ҳамина муносибат, зарур доништа мешавад, ки намоёндагон аз ҳизбу созмонҳои гуногун ва ё бепартиявӣ бошанд. Онҳо дар муҳокимаи ҳалли масъалаҳо аз номи худ баромад мекунанд.

Интиҳоб ё таъин қардани намоёнда аз рӯи ҳиссаи барои ҳар як мамлакат муқарраршуда ба роҳ монда мешавад. Он вобаста ба шумораи аҳолии мамлакат муқаррар шудааст. Иҷлосияҳои Ассамблеяи парлумони Шӯрои Аврупо дар як сол се ҷаласа, ки тӯли як ҳафта - зимистон, баҳор ва тирамоҳ гузаронда мешаванд, иборат аст.

Ассамблея Раиси худро ба муҳлати се сол интиҳоб мекунад. Ӯ 15 муовин дорад, ки давлатҳои аъзоро намоёндагӣ

мекунад. Раис ва муовинони ӯ Бюрои Ассамблеяи парлумони Шӯрои Аврупо ро таъин менамоянд. Барои таъини вазирони Ассамблеяи парлумони Шӯрои Аврупо дар байни иҷлосия ва ҷаласаҳо кумитаи доимӣ таъин мегардад, ки ба ҳаёти он ҳамаи аъзои Бюро, раисони гурӯҳҳои сиёсӣ ва раисони комитсияҳои доимӣ, инчунин баъзе дигар аъзои Ассамблея, ки ба ҳаёти кумитаи доимӣ дар иҷлосия таъин гардидаанд, дохил мешаванд. Ассамблеяи парлумони Шӯрои Аврупо тавсияҳо қабул мекунад, инчунин Котиби Генералии Шӯрои Аврупо ро таъин мекунад. Ассамблея таъини раисони то ҳол қабули зиёда аз 160 созишномаҳои аврупоӣ байналмилалӣ мекунад. Қарорҳои Ассамблеяи парлумони Шӯрои Аврупо дар шаҳри Страсбург (Франса) ҷойгир аст. (И.А.)

АСҶОРИ МИЛЛӢ – низомии ҷомеаи пули, ки дар дохили давлат амал мекунад, барои муносибатҳои иқтисодӣ дар байни шахсонӣ воқеӣ, шахсонӣ ҳуқуқӣ ва давлат истифода бурда мешавад. Низомии пулиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Танзимгари низомии пули милли дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки милли Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Пули милли инчунин яке аз рамзҳои давлатӣ ба ҳисоб рафта, низомии пули Ҷумҳурии

Тоҷикистон: «Сомонӣ» ва «Дирам» мебошад. (О.Х.)

АСҶОРИ ХОРИҶӢ – ба сифати асҷори хориҷӣ дохил мешаванд, он маблағҳо, ки дар ҳисобҳо дар шакли воҳидҳои пули давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои пули байналхалқӣ, ки ба воситаи онҳо ҳисоббарбаркунӣ ба амал бароварда мешавад. (О.Х.)

АТТЕСТАТСИЯИ ХИДМАТЧИӢНИ ДАВЛАТИИ МАӢМУРӢ – ин намунаи алоҳидаи истеҳсолоти расмӣи маӢмурӣ мебошад, ки аз ҷониби мақомоти ваколадори давлатӣ бо мақсади муайян кардани мувофиқати хизматчи давлатии маӢмурӣ (ба истиснои хизматчиӢни давлатие, ки мансаби сиёсӣ хизмати давлатӣ ва мансаби маӢмурии хизмати давлатии категорияи олиро ишғол мекунад) ба мансаби ишғолнамуда ва таъмини болоравии касбии ӯ гузаронида мешавад. Мувофиқати хизматчи давлатии маӢмурӣ ба мансаби ишғолнамуда ва таъмини болоравии касбии ӯ бо роҳи баҳодихӣ ба иҷрои ӯҳдадорӣҳои мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбияш муайян карда мешавад. Тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсия тибқи муқаррароти Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиӢни давлатии маӢмурӣ, ки бо Фармони Президенти ҶТ аз 30

майи соли 2008, №468 тасдиқшудааст, анҷом дода мешавад, аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ маъмурии мақомоти давлатӣ дар асоси санади (қарори, амри, фармони) роҳбари мақоми давлатӣ баргузор мегардад. Дар санад вақт ва тартиби гузаронидани аттестатсия нишон дода шуда, дар ин хусус мақоми ваколатдор ба таври хаттӣ хабардор карда мешавад (б.17).

Аттестатсия дар асоси ҷадвали баргузори он аз тарафи хадамоти кадрӣ таҳия ва аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқшуда доир мегардад. Дар тавсифномаи хизматӣ бояд ҷунин ҷанбаҳои алоҳидаи фаъолияти хизматчиӣ давлатӣ нишон дода шаванд: сатҳи донишони санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти хизматчиӣ хизматчиӣ давлатиро ба танзим медардоранд ва риояи онҳо; татбиқи донишу таҷриба дар мансаби ишғолнамуда, қобилияти ташиклотчиӣ ва ташаббускорӣ; иҷрои уҳдадорихои мансабӣ; худтақомилдиҳӣ ва татбиқи технологияи компютерӣ ва иттилоотӣ дар фаъолияти касбӣ; дигар хусусиятҳои хизматчиӣ давлатӣ (донишони забонҳои хориҷӣ, тақмили ихтисос, фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғ.). (О.Х.)

АТТЕСТАТСИЯИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ – тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчиӣ давлатӣ маъмурӣ

ба мансаби ишғолнамуда бо роҳи баҳодихӣ ба иҷрои уҳдадорихои мансабӣ, сатҳи дониши, малакаи ва тайёрии касбӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2007 №233 «Дар бораи хизмати давлатӣ»). Аттестатсия бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани интихоб, ҷобаҷогузори ва тарбияи кадрҳо, баланд бардоштани сифат ва самаранокии хизмати давлатӣ, гирифтани иттилооти объективӣ оид ба сатҳи дониши касбии корманд гузаронида мешавад. Муҳимтарин вазифаи аттестатсияи таъмини болоравии касбӣ ва ҳавасмандгардонии хизматчиӣ давлатӣ маъмурӣ ба меҳнати самаранок ва сифатнок мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ дар асоси Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ маъмурӣ, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2008, №468 тасдиқ шудааст, гузаронида мешавад. Низомнома тартиб ва шариит, мақсад, вазифа, принципҳои гузаронидани аттестатсия, фаъолияти комиссияҳои аттестатсионӣ, тартиби ташикли аттестатсия ва баргузори он ва дигар масъалаҳои ба он вобастаро танзим менамояд. (О.Х.)

АФКОРИ ҶАМЪИЯТӢ – ҳолати шуурнокии омма, ки

муносибати аён ё ноаён ба воқеияти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, ба фаъолияти ҳизб, гурӯҳ, пешвоён ва шахсонро дар бар мегирад. Ин афкор дар ҳаёти сиёсии ҳар як кишвар аҳамияти хоса дорад. Муносибати ботинӣ, ки дар шуури омма ташаққул ёфтааст, хислати муайянкунанда дошта, ба ҳар гуна расму қоидаҳои сиёсӣ таъсири калон дорад. Он ба натиҷаи овоздиҳӣ дар интихобот, раёйпурсӣ, қабули қарорҳои сиёсӣ ва дигар қарорҳои таъсир мерасонад. (И.А.)

АХБОРИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – чунин ном дорад наирияти расмии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар он қонуну қарорҳои палатаҳои Маҷлиси Олӣ ва раисони он, инчунин қарору ҳулоса ва таъиноти Суди конститусионии ҚТ ва дигар маводи парлумонӣ наир мегарданд. Одатан, мундариҷаи А.М.О. ҚТ аз қонун ва қарорҳои дар Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон қабулшуда, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Шӯрои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Раиси Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Шӯрои Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Раиси Маҷлиси намояндагон, изҳорот, муроҷиатнома, эълония иборат мебошад. Ҳама мавод дар А.М.О. ҚТ бо ду забон – тоҷикӣ ва русӣ чоп мешавад. (И.А.)

АЪЗОИ ПАРЛУМОН – бо мазмуни васеъ ҳамаи вакилон ва аъзои палатаҳои парлумонро меноманд. Дар ин ҳолат вазъи ҳуқуқии аъзои парлумон новобаста ба кадом палата тааллуқ доштан ба ҳам монанд аст. Бо мазмуни хос аъзои парлумон аз вакили парлумон бо асосҳои интихобгардӣ ва намоёндагии худ фарқ дорад. Дар асоси Конститутсияи ҚТ ба Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ вакилон, ба Маҷлиси миллӣ бошад, аъзо интихобгарда мешаванд. Вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоёндагонро Қонуни конститусионӣ аз соли 2001 танзим мекунад. Аъзои парлумон ҳуқуқи дар ҳамаи шаклҳои фаъолияти парлумон иштирок кардан, ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, ҳуқуқи овози ҳалкунанда дар парлумон доранд. (И.А.)

Б

БАҚАЙДГИРИИ АСНОДИ ҲОЛАТИ ШАҲРВАНДӢ – қайди ҳолатҳои шаҳрвандӣ амалиёте мебошад, ки одамонро фардӣ менамояд (номгузорӣ ба тифл, тағйир додани ном, номи падар, насаб), сабаби ба вуҷуд омадан ва қатъи ҳаётани ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ, оилавӣ ва ғайра (таваллуд, бастанӣ ақди никоҳ, бекор кардани ақди никоҳ, фарзандхондӣ, муқаррар кардани падарӣ, марг) мегардад. Бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳру ноҳияҳо аз тарафи шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳр ва ноҳия, дар шаҳраку деҳот бошад, ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот сурат мегирад. Бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, дар муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ сурат мегирад. Дигар мақомот ё шахсонӣ мансабдор барои бақайдгирии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳуқуқ надоранд. (О.Х.)

БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ АСНОДИ ҲОЛАТИ ШАҲРВАНДӢ – тибқи талаботи Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» аз 29 апрели

соли 2006, №188 доир мегардад, ки он тартиби тағйир додан, ислоҳ, барқарор ва бекор намудани сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, тартиби таъкил намудани китобҳои бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ, тартиб ва мӯҳлати нигоҳ доштани китобҳои Б.д.а.х.ш. (китобҳои аснод) ва вазъи ҳуқуқи мақомоте, ки асноди ҳолати шаҳрвандиро ба қайди давлатӣ мегиранд, танзим мекунанд. (И.А.)

БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМЪИЯТӢ – бақайдгирии давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бо тартиби муқаррарнамуди Қонуни ҚТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» аз 12 майи соли 2007, №258 ба сомон расонида мешавад. Тибқи он муассисоне, ки иттиҳодияи ҷамъиятиро ба сифати шахси ҳуқуқӣ таъсис медиҳанд, ӯҳдадоранд дар муҳлати як моҳи баъди таъсисдиҳӣ ҳуҷҷатҳои таъсисиро барои бақайдгирии давлатӣ ба мақомоти бақайдгиранда пешниҳод намоянд ва иттиҳодияи ҷамъиятӣ аз вақти бақайдгирии давлатӣ ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро пайдо мекунанд (м.16). Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсатҳои адлияи ВМКБ ва вилоятҳо (мақомоти бақайдгиранда) бақайдгирии давлатии онҳоро анҷом медиҳанд. Баъди қабули қарор дар бораи Б.д.и.ч. ба онҳо Шаҳодатнома дар

бораи бақайдгирии давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дода мешавад ва он ба Феҳристи ягонаи давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дохил карда мешавад. (И.А.)

БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ МОЛУ МУЛКИ ҒАЙРИ-МАНҚУЛ ВА ҲУҚУҚҲО БА ОН – мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» аз 20 марти соли 2008, №375 ин амали ҳуқуқӣ оид ба эътироф ва тасдиқи давлатии таъкилбӣ, тағйирбӣ, қатъи мавҷудияти молу мулки ғайриманқул мебошад, ки он новобаста аз шакли моликият анҷом дода мешавад ва аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии таъкилбӣ, тағйирбӣ, қатъи мавҷудияти он мутаносибан таъкилбӣ, тағйирбӣ, қатъи гардида ба ҳисоб меравад. (О.Х.)

БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ ТАШКИЛОТҲОИ ДИНӢ – бақайдгирии давлатии таъкилотҳои диниро мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин ва мақомоти зертобеи он дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо тибқи муқаррароти Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 26 марти соли 2009, № 489 дар муҳлати на бешитар аз як моҳ, дар сурати гузаронидани корҳои

иловагии санҷишӣ ва таъхисӣ дар муҳлати то се моҳ аз рӯзи пешниҳоди номгӯи пурраи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ анҷом медиҳанд. (И.А.)

БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ ШАҲСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ – тибқи Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ» аз 19 майи соли 2009, №508 ин амали мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ дар хусуси ба расмият даровардани воқеияти ҳуқуқии таъсисбӣ, азнавтәкилдихӣ ва барҳамдихии шахсони ҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ ба сифати соҳибкории инфиродӣ ва қатъи намудани ғаболияти онҳо, таъсисбӣ ва қатъи намудани ғаболияти филиалҳо ва намоидагҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин вориди намудани маълумот дар бораи онҳо ба Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ мебошад, ки аз ҷониби мақомоти андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ариза ва ҳуҷҷатҳои таъсисии онҳо ба сомони расонида мешавад. Он мувофиқи принципи «равзанаи ягона» бе гузаронидани экспертизаи ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида амалӣ гардонидида мешавад. Дар натиҷаи бақайдгирӣ мақомоти ваколатдор ҳуҷҷати тасдиқкунандаи

онро медиҳад: ба шахсони ҳуқуқӣ – Шаҳодатнома, ба шахсони воқеӣ - Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ва ё Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкорию инфиродӣ. (О.Х.)

БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТӢ – яке аз намудҳои истеҳсолоти расмӣи маъмурӣ, ки аз ҷониби мақомоти маъмурӣ ва шахсони салоҳиятдори он бо мақсади этирофи қонунӣ будан ё набудани амалҳо ва санадҳои муайян, ҳуқуқу уҳдадориҳо ва таркиби субъективии иштирокчиёни муносибатҳои муайян, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои молумулки ва гайримолумулки онҳо содир карда мешавад. Бақайдгирии давлатӣ вобаста ба мабдаи он якчанд намуд мешавад. Масалан: баҳисобгирӣ ва бақайдгирии санадҳои меъерии ҳуқуқӣ; бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ, бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шахрвандӣ, бақайдгирии давлатии молу мулкӣ гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он, бақайдгирии нақлиёт, қоғазҳои қимматнок, яроқ, ҳуқуқҳо ва ғайра. (О.Х.)

БАҚАЙДГИРИИ ШАХРВАНДИ – тарзи осони соҳибгардидан ба шахрвандӣ мувофиқи аризаи шахсони ҳавасманд. Одатан нисбати шахсоне татбиқ мегардад, ки аз роҳи

хунӣ ё дигар восита бо давлати мазкур зич алоқаманданд. Азқайдгузаронии шахрвандӣ тарзи оддӣ пайдо кардани шахрвандӣ нисбат ба натурализатсия мебошад, ки дар муқаррар кардани шартҳои нисбатан сабук, қўтоҳ кардани муҳлати баррасии ариза, аз тарафи мақомоти давлатии зинаҳои поёни нисбатан ба натурализатсия ҳал кардани масъала ифода меёбад. Ин гуна шартҳо дар ҳар як мамлакат гуногун мебошанд.

Азқайдгузаронии шахрвандӣ дар Тоҷикистон мувофиқи Қонуни конституционии соли 1995 «Дар бораи шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» чорӣ гардидааст. Аз рӯи тартиби бақайдгирӣ шахсони зерин шахрвандии ҶТ-ро қабул карда метавонанд: а) шахсоне, ки зан ё шавҳарашон ё хеши наздиқашон шахрванди ҶТ мебошад; б) шахсоне, ки ҳангоми таваллуд ақаллан яке аз падар ё модараш шахрванди ҶТ буда, аммо аз рӯи таваллуд дар зарфи панҷ соли баъди расидан ба синни ҳаҷдаҳсолагӣ шахрвандии давлати дигарро қабул кардаанд; в) фарзандони собиқ шахрвандони ҶТ, ки баъд аз қатъи ғаштани шахрвандии падару модар таваллуд шудаанд, дар зарфи панҷ соли баъди расидан ба синни ҳаҷдаҳ. Бо тартиби азқайдгузаронӣ шахрвандии ҶТ-ро шахсони бешахрванд, ки дар ҶТ ё собиқ ҷумҳуриҳои Шӯравӣ истиқомат доштанд, шахр-

вандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳраванд новобаста аз ҷои сукунаташон, агар ҳуди онҳо ё ақаллан яке аз ҳешовандони наздики онҳо аз рӯи таваллуд шаҳраванди ҚТ бошанд, мувофиқи арзи онҳо дар муҳлати муайянишуда пайдо карда метавонанд. (Д.А.)

БА МАНСАБ ШУРӮӢ НАМУДАН – огози иҷрои ваколат аз рӯи мансаб, ки ба он шахси мансабдор интихоб ё таъин гардидааст. Барои баъзе шахсони мансабдор рӯзи ба мансаб шурӯъ намудан рӯзи савгандёдкунӣ мебошад. Мувофиқи қ.1 м.67 Конституцияи ҚТ Президент пеш аз шурӯи вазифа дар Маҷлиси Олӣ савганд ёд мекунад. Шахсони мансабдоре, ки шаҳравандон интихоб мекунад ва барои онҳо савгандёдкунӣ пешбинӣ нашудааст, аз рӯзи расман аз тарафи комиссияи интихобот эълон намудани натиҷаи интихобот, аз рӯзи супурдани шаходатнома дар ин бора ё ки аз рӯзи аз тарафи шахси интихобишуда баровардани супориш дар бораи огози иҷрои ваколатҳо ба мансаб шурӯъ карда метавонанд. Барои шахсони таъинишаванда рӯзи ба мансаб шурӯъ намудан рӯзи имзои қарор, фармон ё супориш дар бораи таъинишавии онҳо мебошад. (О.Х.)

БА МАНСАБ ШУРӮӢ НАМУДАНИ СУДЯҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНӢ – судияи суди

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди интихоб шудан ва ёд кардани савганд ба вазифаи худ шурӯъ мекунад. Фаъолияти Суди конститутсионӣ он вақт боэъти-моддониста мешавад, агар дар он аз 2/3 ҳиссаи умумии шумо-раи умумии аъзоёни интихоб-шуда ба фаъолият шурӯъ карда бошанд. (С.Д.)

БА МАНСАБ ШУРӮӢ НАМУДАНИ ХИДМАТЧИЁНИ ДАВЛАТӢ – расмиёти маъмурӣ мебошад, ки барои шаҳравандоне, ки бори аввал ба хидмати давлатии маъмурӣ қабул мешаванд ва бо савгандёдкунӣ ба фаъолият шурӯъ мекунад. Тибқи муқаррароти моддаи 15 Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» ботантана дар ҳузури кормандони мақомоти давлатӣ савганд ёд мекунад, ки матни он чунин аст: «Ман (ному насаб), шаҳраванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди ватандӯстӣ савганд ёд мекунам: адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда, Конституция, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда, дар фаъолияти худ принципҳои қонуният, адолат, бегаразӣ ва ростқавиро ба роҳбарӣ гирифта, тибқи тала-

боти Кодекси одоби хизматчиҳои давлатӣ бовичдонона ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам. Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам». Шахси савганд-ёдкарда матни савгандро бо имзои шахсии худ тасдиқ ва санаи қабули онро сабт менамояд. Матни савганд дар парвандаи (делои) шахсии хизматчиҳои давлатӣ нигоҳ дошта мешавад.

Матни савганди хизматчиёни давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатии ҳарбӣ тибқи қонунҳо ва савгандҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ муқаррар карда мешавад. Масалан, моддаи 53 Қонуни конститутсионии ҚТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25 июли соли 2005, №107 низ муқаррар намудааст, ки шахсоне, ки бори аввал ба вазифаи прокурор ва муфаттиши прокуратура таъин мешаванд, савганди корманди прокуратураро бо мазмунӣ зайл ёд мекунанд: «Дар роҳи хизмати содиқонаи қонун қадам ниҳода, тантанавор савганд ёд мекунам, ки Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва уҳдадорӣҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро софдилона риоя менамоям, ба

ягон ҳел қачравӣ аз он роҳ на-медихам, бар зидди ҳар гуна қонунвайронкунӣ, сарфи назар аз он, ки онро кӣ содир кардааст, мубориза мебарам, барои самаранок бурдани назорати прокурорӣ ва тафтишоти пешакӣ ҷидду ҷаҳд менамоям, манфиати шахс, ҷамъият ва давлатро фаъолон ҳимоя мекунам; нисбати таклифҳо, аризаҳо ва шикоятҳои шаҳрвандон бо ҳушёрӣ ва диққат муносибат мекунам, ҳангоми ҳал кардани тақдири одамон бегаразӣ ва адолатро риоя менамоям, сирри давлатӣ ва сирри дигарро, ки қонун ҳифз менамояд, қатъӣ нигоҳ медорам, тахассуси худро мунтазам тақмил медиҳам, шарафи касбии худро азиз медорам, дар сadoқатмандӣ, тозагии ахлоқӣ, хоксорӣ намунаи ибрат мешавам ва беҳтарин анъанаҳои прокуратураро муқаддас дониста, боз ҳам ривож медиҳам. Эътироф мекунам, ки агар ин савгандро шиканам, минбаъд барои дар мақомоти прокуратура будан муносиб нестам».

Ба ҳамин монанд бо тартиби муқарраршуда хизматчиёни ҳарбӣ ва хизматчиёни ба онҳо баробаркардашуда тибқи тартиботи муқаррарнамудаи оинномаҳои ҳарбӣ, ки бори аввал ба хизмати давлатӣ дохил мешаванд, савганд ёд мекунанд. (О.Х.)

БАНДУБАСТИ КИРДОРИ МАЪМУРӢ (лот. «quails» - до-рои кадом сифат аст, муайян

намудани он) – баҳодиҳӣ ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ (кирдори маъмурӣ) аз чониби судя, мақомоти маъмурӣ ва шахсони ваколатдори он аз рӯи аломатҳо ва таркиби ҳуқуқвайронкунии маъмуриё, ки дар қисми махсуси КҶМ ҚТ (мм.57-69I) ҷавобгари маъмурӣ муқаррар карда шудааст. (О.Х.)

БАРҚАРОР НАМУДАНИ ШАҲРВАНДӢ – яке аз асосҳои соҳиб шудан ба шаҳрвандӣ. Барқарор намудани шаҳрвандӣ танҳо нисбати шахсоне татбиқ карда мешавад, ки агар пештар шаҳрванди ҳамон давлат буда, аммо бо баъзе сабабҳо (баромадан, аз даст додан, маҳрум гардидан аз шаҳрвандӣ) шаҳрвандиаш қатъ гардида бошад. Барқарор намудани шаҳрвандиро дар илми ҳуқуқи конституционӣ «реинтегратсия» меноманд. Ду тарзи барқарор намудани шаҳрвандӣ мавҷуд аст: а) бо хоҳиши шахси манфиатдоре, ки барои барқарор намудани шаҳрвандиаш ҳеҷ бо ариза муроҷиат менамояд (яке аз тарзҳои хеле маъмул ва паҳнгаршта мебошад) ва б) бо таъаббуси давлат. Одатан тарзи дуоми барқарор намудани шаҳрвандӣ дар натиҷаи демократикунони қонунгузори шаҳрвандӣ вобаста ба барҳам додани маҳрум гардидан аз шаҳрвандӣ ба вучуд меояд. Яъне ҳангоми барҳам додани падидаи маҳрум гардидан аз шаҳрвандӣ шахсоне, ки аз шаҳрвандӣ маҳ-

рум гардида буданд, чунин ҳуқуқро пайдо меkunанд. Агар барқарор намудани шаҳрвандӣ бо таъаббуси давлат ба вучуд ояд, он гоҳ мақомоти салоҳиятдори давлат қарори дахлдор қабул мекунад. Дар ин ҳолат, албатта, розигии шахс дар бораи барқарор намудани шаҳрвандиаш талаб карда мешавад. (И.А.)

БАРОБАРИИ ИҶТИМОӢ – чунин намуди баробарие, ки дар асоси вазъи иҷтимоии шаҳрвандон ба вучуд меояд. Баробарии иҷтимоӣ яке аз усулҳои асосии вазъи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад. **Дар моддаи 17 Конститутсияи ҚТ омадааст, ки ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд.** Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқи озодиҳоро кафолат медиҳад. Хамин тарик, **баробарӣ** категорияи иҷтимоӣ ҳуқуқӣ буда, маънои онро дорад, ки ҳама гуна имкониятҳои ҳуқуқӣ ва озодиҳо нисбати ҳама бидуни ягон таъбиз ва тафриқаҳои иҷтимоӣ баробар паҳн мегардад. (Д.А.)

БАРОБАРҲУҚУҚИИ ЗАНУ МАРД – яке аз самтҳои баробарҳуқуқӣ мебошад, ки онро Конститутсияи ҚТ кафолат додааст. Моддаи 17 гайр аз кафолати умумии баробарҳуқуқӣ новобаста ба ҷинс,

баробарҳуқуқи мардон ва занонро махсус эълон намулдааст. Ин меъёр дар қонунҳои конституционӣ, қорӣ ва санадҳои зерқонунӣ ба таври васеъ қафолат дода шудаанд. Бояд қайд кард, ки қафолати умумии баробарҳуқуқӣ новобаста ба ҷинс дар конституцияи бисёр мамлакатҳо пешбинӣ шудааст (ниг. ба м.14 Конституцияи Қазоқистон, м.18 Конституцияи Ўзбекистон, м.12 Конституцияи Эстония, м.14 Конституцияи Япония ва ғ.), аммо қафолати махсуси баробарҳуқуқи зану мард дар онҳо пешбинӣ нашудааст. Дар ҚТ ба самти баробарҳуқуқи зану мард ҳамеша эътибори махсус дода мешуд. Масалан, м.33 Конституцияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 муқаррар карда буд, ки «ин ҳуқуқҳо бо роҳи ба замон баробари мардон додани имконият дар маълумотгирӣ ва касбу ҳунаромӯзӣ, дар меҳнат ва музди меҳнат ва пешравӣ дар касбу кор, дар фаъолияти ҷамъиятию сиёсӣ ва маданӣ, инчунин бо тадбирҳои махсуси муҳофизати меҳнат ва саломатиш замон ба амал бароварда мешавад». (Д.А.)

БАРОБАРҲУҚУҚИИ СУБЪЕКТОНИ ФЕДЕРАТСИЯ – ба ҳайати давлатҳои федеративӣ одатан давлатҳо шомиланд. Субъектҳои федератсия штатҳо (ИМА, Ҳиндустон), заминҳо (ҚФО), музофотҳо

(Покистон) ва ғайраҳо ном доранд. Дар Федератсияи Русия бошад, ҷумҳуриҳо, вилоятҳои худмұхтор, кишварҳо, округҳои худмұхтор ва ғайра дохил мешаванд. Дар аксарияти давлатҳои федеративӣ субъектҳои он баробарҳуқуқ мебошанд, масалан: ИМА, Русия). Ҳарчанд онҳо соҳибхитӣро давлатиро надошта бошанд ҳам, аммо соҳиби мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд, конституция, шахрвандӣ ва ғайраҳо мебошанд. Дар баробари ин, баъзе субъектҳои давлатҳои федеративӣ ҳуқуқи баробар надоранд (ҚФО ва Ҳиндустон). Масалан, аз 22 штати Ҳиндустон танҳо 3 штат (Кашир, Сиким, Чомӣ) соҳиби конституция ва шахрвандӣ мебошанд. Дар ягон давлати федеративӣ ба субъектҳо ҳуқуқи озодона баромадан аз ҳайати федератсия дода намешавад. Дар ҚФО бошад, субъектҳо (заминҳо) вобаста ба шумораи аҳолиашон аз 3 то 5-нафар намояндаи худро дар Бундестаг (палатаи болоии парламент) таъин меkunанд. (И.А.)

БАРОБАРҲУҚУҚӢ – яке аз усулҳои конституционии вазъи ҳуқуқи инсон ва шахрванд дар ҚТ, ки махсус дар м.17 Конституцияи ҚТ пешбинӣ шудааст ва эълон менамояд, ки ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи

сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, маълумот ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад. Баробар-ҳуқуқӣ дар асоси Конститутсияи ҚТ ба чандин самт: баробарҳуқуқии одам бо одам, баробарҳуқуқии зан ва мард, баробарҳуқуқии милли, баробар-ҳуқуқии диндорон ҷудо мешавад. Инчунин, дар хусуси баробар-ҳуқуқӣ сарфи назар ба кадом давлат тааллуқ доштан (шаҳрванди Тоҷикистон, шаҳр-ванди хориҷӣ ё шахси бешаҳр-ванд) низ гуфтан мумкин аст, чунки бисёр ҳуқуқу озодиҳо дар ҚТ ба ҳар як шахс кафолат дода шудааст (ин ҳолат дар ҷумлаҳои «ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд», инчунин «ҳар кас ҳақ дорад», «ба ҳар кас кафолат дода мешавад», «ҳар шахс ҳуқуқ дорад», ки дар меъёрҳои конституционӣ нешбинӣ шудаанд). Баробарҳуқуқӣ бо баробарии воқеӣ як нест. Ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқ умуман ва ҳуқуқи конституционӣ фақат баробарҳуқуқӣ, яъне вазъи баробари ҳар як кас дар назди қонун, ҳуқуқу озодӣ ва ва-зифаҳои баробар кафолат дода мешавад. Баробарӣ ё нобаробарии воқеии одамон дар ҳаёт ба ҳолати моддӣ, маиғулият, шуур, вазъияти руҳӣ вобаста аст. Баъзе меъёрҳои консти-тутсионӣ, аз ҷумла кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, ҳуқуқ ба моликият ва меросгузори он (моддаҳои 12 ва 32) нобаробарии воқеиро ис-тисно намекунад. Аммо, Кон-

ститутсия ба ҳар як инсон им-конияти баробари таъбиқи ҳуқуқу озодиҳои мазкурро медиҳад, сатҳи истифодаи онҳо ба ҳуди ҳар як фард вобаста аст. (Д.А.)

БАРОМАДАН АЗ ХАЙАТИ ДАВЛАТИ ИТТИФОҚӢ – ба давлатҳое тааллуқ дорад, ки шакли сохти давлатдории феде-ративӣ доранд. Ҳамчун қоида, баромадан аз ҳайати давлати иттифоқӣ мувофиқи илми ҳуқуқи конституционӣ ҳуқуқи субъектҳои федератсияро дар назар дорад, яъне ба субъектҳои давлатҳои федеративӣ ҳуқуқ дода мешавад, ки онҳо аз ҳай-ати федератсия бароянд. Масала-н, мувофиқи Конститутсияи соли 1977 собиқ давлати шуравӣ ба ҷумҳуриҳои иттифоқӣ чунин ҳуқуқро дода буд. Бояд қайд намуд, ки конститутсияи акса-рияти давлатҳои федеративии хориҷӣ (аз ҷумла Федератсияи Русия) чунин ҳуқуқро нешбинӣ намекунад, аммо дар таҷрибаи давлатдории ҷаҳон ин ҳолат рух додааст. Масалан, соли 1965 Сингапур аз ҳайати Федерат-сияи Малайзия бо роҳи осоишта баромада буд, ҳарчанд ки Кон-ститутсияи Малайзия чунин ҳуқуқро барои субъектҳо неш-бинӣ накардааст. (И.А.)

БАРОМАДАН АЗ ШАҲРВАН-ДӢ – яке аз асосҳои муҳими қатъ гардидани шаҳрвандӣ. Ҳамчун қоида, баромадан аз шаҳрвандӣ ин амали ихтиёроани

шаҳрванд мебошад, ки барои баромадан аз шаҳрвандии давлати муайян хоҳиш пайдо мекунад. Мувофиқи Конститутсия ҳар як шахс ҳуқуқи иваз кардани шаҳрвандии худро дорад. Аз ин сабаб, баромадан аз шаҳрвандӣ ба иродаи шахс вобастагӣ дорад ва дар ҳолати ба вуҷуд омадани он бояд шаҳрванд ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ (сардори давлат, мақомоти судӣ, мақомоти корҳои дохилӣ) бо ариза муроҷиат намуда, хоҳиши аз шаҳрвандии давлатӣ муайян баромадани худро изҳор намояд. Бояд қайд намуд, ки қонунгузори аксарияти давлатҳои ҷаҳон ҳолатҳои пешбинӣ менамоянд (уҳдадори иҷронашуда дар назди давлат, уҳдадори иҷронашудаи молумулкӣ, донишҷуи сирри давлатӣ ё ҳарбӣ ва ғ.), ки онҳо барои баромадан аз шаҳрвандӣ монеъ мешаванд. Дар ин ҳолат баромадани шахс аз шаҳрвандии давлат иҷозат дода намешавад. (И.А.)

БАРРАСИИ ТАКРОРИИ ҚОНУНҲО – қонунҳоро Маҷлиси намояндагон қабул менамояд. Қонун бо тарафдори аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад. Қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул кардааст, ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод мешаванд, ба истиснои қонун дар бораи буҷети давлатӣ ва қонун оид ба авф. Маҷлиси миллӣ қонунро бо тарафдори аксарияти шумораи умумии аъзои худ

ҷонибдорӣ мекунад. Дар мавриди дастгирӣ наёфтани Қонун аз ҷониби Маҷлиси миллӣ Қонун тақроран дар Маҷлиси намояндагон баррасӣ мешавад. Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллӣ норозӣ будани Маҷлиси намояндагон қонун ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро тақроран бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд. Қонунҳои конституционӣ бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон Маҷлиси намояндагон қабул мегардад, Маҷлиси миллӣ бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ онҳоро ҷонибдорӣ мекунад.

Қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагон пас аз ҷонибдорӣ шудан аз ҷониби Маҷлиси миллӣ дар давоми як ҳафта барои имзо ва иттишор ба Президент фиристода мешаванд. Агар Президент бо қонун ё қисме аз он розӣ набошад, қонунро дар давоми 15 рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Ҳангоми баррасии қонуни аз тарафи Президент баргардонидашуда, ки онро пештар Маҷлиси намояндагон бо аз се ду ҳиссаи овозҳо қабул намуда буд, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон қонунро тақроран бо аксарияти на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳо тарафдорӣ мекунанд. Агар Президент Қонуни конституциониро

баргардонад, Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ бо тартиби муқарраркардаи Конституция қонуни мазкурро тақроран баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии тақрорӣ қонуни конституционӣ дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад. Президент дар муддати 10 рӯз ба Қонуни конституционӣ имзо мегузорад ва онро интишор менамояд. (И.А.)

БАХШИШИ ЧАЗО – яке аз намудҳои озод намудан аз адои ҷазо. Бо санади бахшиши ҷазо шахси барои ҷиноят маҳкумшуда метавонад ҳам аз адои ҷазои асосӣ ва ҳам иловагӣ пурра ё қисман озод карда шавад, ё қисми ҷазои адоинакардаи ӯ ихтисор карда шавад ё ба ҷазои сабуктар иваз карда шавад ё доғи судиаш бардошта шавад (қ. 2 м. 83 КҶ ҚТ). Заминаи ҳуқуқии бахшиши ҷазо қ. 2 м. 69 Конституция (Сарқонуни) ҚТ ва м. 83 КҶ ҚТ ба ҳисоб меравад. Ҳуқуқи талаб намудани бахшиши ҷазоро маҳкумшудагон, наздикони онҳо, ташиклотҳои ҷамъиятӣ, коллективҳои меҳнатӣ, инчунин сардори маъмурияти муассисаҳои итлоҳие, ки маҳкумшуда дар он ҷо ҷазоро адо мекунад, доранд. Бахшиши ҷазо мумкин аст нисбати ҳамаи маҳкумшудагон, новобаста аз категорияи ҷино-

яти содирнамудаашон татбиқ гардад.

Чи хеле ки дар эзоҳ барои моҳдаҳои 82 ва 83 КҶ ҚТ қайд карда шудааст, татбиқи санадҳои авфи умумӣ ва бахшиши ҷазо барои ҳуқуқи ҷабрдида дар мавриди гирифтани зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда монеъ шуда наметавонад, яъне зарари ба ҷабрдида расонидашуда бояд дар ҳар ҳолат пардохта шавад. Мувофиқи қ. 3 м. 59 КҶ ҚТ ҳукми қатл мумкин аст аз тариқи бахшиши ҷазо ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 25 сол иваз карда шавад. Бахшиши ҷазо аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати шахси муайян татбиқ мегардад. (Д.А.)

БАҲИСОБГИРИИ ДАВЛАТӢ – як самти вазифаҳои идоракунии давлатӣ ва давраи истеҳсолоти расмиегии маъмурӣ оид ба бақайдгирии давлатӣ, ки дар натиҷаи он вазъи ҳуқуқӣ (субъектони фаъолияти соҳибкорӣ), молу амвол ва намудҳои фаъолият ба ҳисоб гирифта мешавад. Ҳама намуди бақайдгирии давлатӣ бо роҳи баҳисобгирӣ анҷом дода мешавад, ки он бо роҳи сабт намудан (ворид намудани маълумоти зарурӣ) дар китобҳои махсус – феҳристи ягонаи давлатӣ ба сомон расонида мешавад (муфассалтар ниг. ба бақайдгирии давлатӣ). (О.Х.)

БАҲИСОБГИРӢ ВА БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ - мутобиқи м. 72 Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» аз 26 мартӣ соли 2009, №506 анҷом дода мешавад, ки дар асоси он санадҳои қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии умумихатмӣ вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, дигар мақомоти давлатӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баҳисобгирӣ, қайдӣ давлатӣ ва дохил намудан ба Феҳристи ягонаи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол мегарданд. Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқати санадҳои меъёрии ҳуқуқии хусусияти умумихатмидоштаи ирсолшударо ба санадҳои қонунгузорӣ, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати як моҳ месанҷад ва бақайдгирӣ давлатии онҳоро амалӣ мекунад. Ин санадҳои меъёрий танҳо баъд аз санҷиш, бақайдгирӣ ва интишори расмӣ эътибор пайдо мекунанд вагарна онҳо оқибати ҳуқуқиро ба миён

намеоваранд. Барои вайрон кардани қоидаи зикршуда аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, дигар мақомоти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, шахсони мансабдори онҳо мутобиқи м. 502 КҲМ ҚТ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷарима ба андозаи аз бист то сӣ нишондиҳанда барои ҳисобҳо кашида мешаванд. (О.Х.)

БЕКОРКУНИИ МУҚАРРАРИИ КОНСТИТУТСИЯ – намуди бекоркунии Конститутсия (Қонуни асосӣ). Бекоркунии муқаррариҳои Конститутсия гуфта чунин тартиби бекоркуниро мегӯянд, ки ҳангоми қабул ва ба ҳукми амал даровардани Конститутсияи пешина бекор карда мешавад. Масалан, ҳангоми қабул шудани Конститутсияи ҚТ соли 1994 Конститутсияи соли 1978 ба тариқи муқаррарӣ бекор карда шуд. Ин тартиби бекоркунии Конститутсия дар таҷрибаи аксарияти давлатҳои ҷаҳон татбиқ карда мешавад. (И.А.)

БЕКОРКУНИИ ФАВҚУЛОДАИ КОНСТИТУТСИЯ – чунин тартиби истисноии бекоркунии Конститутсия, ки он новобаста аз қабул ё ба ҳукми амал даромадани Конститутсияи нав ба амал меояд. Ин тартиби бекоркунии Конститутсия ҳангоми табaddулотӣ

давлатӣ ё ин ки ивазиавии як речаи сиёсӣ ба дигараш ба вуҷуд омада, фавран амали конституцияи пешина боздошта ё мавқуф гузошта мешавад. Масалан, баъди инқилоби халқӣ дар Эрон (моҳи феврали соли 1979) бо қарори Шӯрои инқилобӣ ҳамаи қонунҳои амалкунанда, аз ҷумла Қонуни асосӣ (соли 1906-1907) бекор карда шуда ва танҳо моҳи декабри соли 1979 дар раёйпурсӣ Қонуни асосии нави Эрон қабул карда шуд. (И.А.)

БЕШАХРВАНДӢ – шахсе, ки ба ягон давлат мансуб нест ё ин ки дар хусуси мансубияти худ ба давлати муайян далел надорад. Ин гуна шахсонро дар ҳуқуқи конституционӣ апатрид ё ин ки шахси шаҳрвандӣ надошта меноманд. Бешаҳрвандӣ одатан ҷангоми баромадан аз шаҳрвандӣ, аз даст додани шаҳрвандӣ ва маҳрум гардидан аз шаҳрвандӣ ба вуҷуд меояд. Ҳамчун қоида, шахсе, ки шаҳрвандиаш қатъ мегардаду шаҳрвандии давлати дигарро қабул накардааст, бешаҳрванд дониста мешавад. Бояд қайд кард, ки дар қонунгузориҳои ҚТ дар баробари шаҳрвандӣ мафҳуми бешаҳрвандӣ низ дода шудааст: шахси бешаҳрванд – шахсе, ки ба шаҳрвандии давлати дигар далелу бурҳон надорад (м. 14 банди «в»). Ин муқаррароти қонун чунин маънӣ дорад, ки бешаҳрванд шахсро меғуянд, ки ӯ дар қаламрави Тоҷикистон

истиқомат (доимӣ ё муваққатӣ) дошта, аммо бо далел исбот карда наметавонад, ки дар мансубияти кадом давлат аст. Далели исботкунии мансубияти шаҳрванд ба ин ё он давлат шиносномаи ӯ ба ҳисоб меравад. Шахси шаҳрвандӣ надошта одатан шиноснома надорад. Бояд қайд кард, ки давлат ҳуқуқи шахсони шаҳрвандӣ надоштаро низ дар баробари шаҳрвандони худ ҳимоя мекунад. (Д.А.)

БИКАМЕРАЛИЗМ – Б. мазмуни низоми дупалатагии парламонро дорад. Ин истиллоҳ дар ҳуқуқи конституционии мамлакатҳои хориҷа васеъ истифода бурда мешавад. (Ниг. Низоми дупалатагӣ). (Г.Б.)

БИПАТРИД – шахсе, ки дар ҳолати душаҳрвандӣ қарор дорад. Падидани душаҳрвандӣ дар кишварҳои Исроил, Бангладеш, Англия, Арманистон, Белорус, Олмон, Русия, Фаронса ва баъзе кишварҳои Амрикои Лотинӣ пазируфта шудааст. Душаҳрвандӣ дар чунин ҳолатҳо пайдо мешавад:

- тағйирёбии қаламрав; дар ҳолати коллизияи таъбиқи қонунҳо дар бораи даст овардани шаҳрвандӣ; дар натиҷаи бастани ақди никоҳ ва фарзандхонӣ; дар натиҷаи қабули шаҳрвандии дигар кишвар, вале гум накардани шаҳрвандии давлати худ; дар асоси шартномаи байналмилалӣ.

Дар ҚТ мансубияти шахрванди ҚТ ба шахрванди давлати дигар норавост, ба истиснои мавридохе, ки дар қонун ва шартномаҳои байнидавлатии Тоҷикистон нишон дода шудааст. ҚТ бо давлати Русия 7 сентябри соли 1995 созишнома «Дар бораи танзими масъалаи душаҳрвандӣ» ба имзо расонид, ки мувофиқи он шахрванди ҚТ метавонад, ки шахрвандии ҚТ-ро гум накарда, шахрвандии давлати Русияро ба даст оварад ва баръакс, шахрванди Русия низ дорои чунин имконият бошад. (Д.А.)

БИСЁРҲИЗБӢ – яке аз падидаҳои муҳими сиёсӣ, ки мавҷудияти ду ва зиёда ҳизбро дар як давлат мефаҳмонад. Одатан бисёрҳизбӣ, яъне мавҷудияти якчанд ҳизбҳои сиёсӣ барои он давлатҳое хос мебошад, ки речаи сиёсати демократӣ буда, дар он ҳар як ҳизби сиёсӣ (ҳизби сиёсии бонуфуз, миёна ва хурд) на танҳо озодона фаъолият мекунад, балки метавонад дар чорабиниҳои сиёсӣ фаъолона иштирок намояд. Бояд бисёрҳизбиро аз низоми бисёрҳизбӣ фарқ, кард (ниг. ба **Низоми бисёрҳизбӣ**). (Д.А.)

БИСЁРШАҲРВАНДӢ – доитани мансубияти ду ва зиёда давлат. Аз ин рӯ, шахсе, ки дар мансубияти ду ва зиёда давлатҳо мебошад, дар илми ҳуқуқи конституционӣ ин гу-

руҳи шахсон бипатрид ном дорад. (Ниг. ба **Бипатрид**). (Д.А.)

БЛОК – ба маънои сиёсӣ давлатиаш муттаҳидшавии давлатҳо, ҳизбҳои сиёсӣ ё ҳаракатҳои мардумӣ барои ноил гардидан ба мақсади муайян. Дар ин ҳолатҳо онҳо барои ноил гардидан ба мақсади муайян дар як блок муттаҳид шуда, ҳамроҳ амал мекунанд. Масалан, дар Фаронса ҳизбҳои сиёсӣ пеш аз интихоботи Президент ва вакилони парламент дар ду блок: блоки қувваҳои чап ва блоки қувваҳои рост муттаҳид шуда, барои галаба дар интихоботи Президент ё ноил гардидан ба мандати вакилӣ мубориза мебаранд. (Д.А.)

БЛОКИ ДАВЛАТҲО – давлатҳо бо ҳам муттаҳид шуда, барои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда (дар соҳаи ҳарбӣ, сиёсӣ ва ғ.) амал мекунанд. Блоки давлатҳо одатан хусусияти байналмилалӣ ҳуқуқиро дошта, дар асоси қарордод (шартнома)-и байни онҳо ба вуҷуд меояд. Ин блоки давлатҳо иттиҳод ё ин ки иттифок ном дорад. Масалан: блоки НАТО – Созмони қарордоди Атлантикаи Шимолӣ. Дар ин созмон асосан давлатҳое шомиланд, ки мақсади асосии онҳо ҳамкории ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. (Д.А.)

БЛОКИ ИНТИХОБОТӢ – муттаҳид шудани ду ва зиёда

иттиҳодияҳои интиҳоботӣ бо мақсади иштирок намудан дар интиҳобот ва пешниҳод намудани номзадҳо ба вакилӣ ё ин ки номзадҳо ба мансаби давлатие, ки бо роҳи интиҳобот муайян карда мешаванд. Блоки интиҳоботи одатан ин созишномаи байни якчанд ҳизбҳои сиёсӣ (ҷунбишҳои мардумӣ) мебошад, ки якҷоя муттаҳид шуда, дар интиҳоботи умумихалқӣ ё маҳаллӣ номзадҳоро ба ҳавзаҳои интиҳоботӣ пешбарӣ менамоянд. Блоки интиҳоботӣ яке аз иштирокчиёни мустақили чараёни интиҳоботӣ буда, ба монанди дигар иштирокчиёни чараёни интиҳоботӣ дорои ҳуқуқи вазифаҳои муайян мебошанд. Хусусияти блоки интиҳоботӣ дар он аст, ки агар ҳизби сиёсӣ ба он муттаҳид шавад, он гоҳ ҳуқуқ надорад, ки мустақилона дар интиҳобот ширкат варзад. Созишномаи таъсиси блоки интиҳоботиро одатан мақома ба қайд мегирад, ки барои ташикл ва гузаронидани интиҳобот, баъди навири расмии натиҷаи овоздиҳӣ фаъолияти худро қатъ мегардонад. Қонунгузориҳои ҚТ таъсиси блоки интиҳоботиро пешбинӣ намекунад. (Г.Б.)

БЛОКИ ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ - муттаҳид шудани ду ва зиёда ҳизбҳои сиёсӣ бо мақсади иштирок намудан дар интиҳобот ва пешниҳод намудани номзадҳо ба вакилӣ ё ин ки номзадҳо ба мансаби давлатие, ки бо роҳи интиҳобот интиҳоб карда мешаванд.

(Ниг. ба **Блоки интиҳоботӣ**). (Г.Б.)

БОЗДОШТИ МАЪМУРИИ АМАЛИ ИҶОЗАТНОМАИ МАШҒУЛ ШУДАН БО НАМУДИ МУАЙЯНИ ФАЪОЛИЯТ – (Муфасссал ниг. ба **Намудҳои қазои маъмурӣ**).

БОЗДОШТИ МАЪМУРИИ НАМУДИ МУАЙЯНИ ФАЪОЛИЯТ. (Муфасссал ниг. ба **Намудҳои қазои маъмурӣ**).

БОЗХОНДИ ВАКИЛ – бозхонди аъзои интиҳобишудаи муассисаи намояндагиро мегӯянд. Ин пеш аз ҳама ҳуқуқи интиҳобкунандагони ҳавзаи интиҳоботие ҳаст, ки ҳамон вакилро интиҳоб кардаанд ва метавонанд ўро аз ин мандат маҳрум намоянд. Бозхонди вакил, одатан дар ҳолати аз бовариҳои интиҳобкунандагон баромадани вакил, дар ҳолати иҷро накардани супориши интиҳобкунандагон ва ғ. амалӣ мегардад. Бозхонди вакил танҳо дар он давлатҳое ҷой дорад, ки мандати императивиро эътироф мекунад. Дар шароити имрӯза конституцияҳои баъзе давлатҳо (Хитой, Куба) имконияти бозхонди вакилро пешбинӣ мекунад. Аксарияти давлатҳо ҳоло аз падидаи бозхонди вакил даст кашидаанд. Аммо, ин чунин маъно надорад, ки вакил ягон масъулият ҳис намекунад. Ҳоло дар ҳуқуқи парлумонӣ падидаи дигар – маҳрум намудан

аз мандати вақили мавҷуд аст. Ин масъаларо худи корпуси вакилони муассисаи намояндагӣ ҳал менамоянд. (И.А.)

БОНКИ МИЛЛИИ ТОЧКИСТОН – бонки марказии эмиссионӣ ва захиравии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо мақсади ноил шудан, нигоҳ доштани сатҳи муътадили нархҳои дохилӣ дар давраи дарозмуҳлат, инчунин таъмини устувориҳои низоми бонкии давлат ва мусоидат ба фаъолияти самаранок ва мунтазами низоми пардохт ташикл карда шудааст. Вазифаҳои асосии он аз инҳо иборат мебошанд: таҳия ва амалӣ намудани сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҳлили иқтисодӣ ва пулӣ ва дар асоси он ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани таклифҳо, инчунин ба маълумоти ҷомеа расонидани натиҷаҳои таҳлил; додани иҷозатнома ба ташиклотҳои қарзӣ барои иҷрои амалиёти бонкӣ ва танзиму назорати фаъолияти онҳо; додани иҷозатнома барои фаъолияти Бюроҳои таърихи қарз ва танзиму назорати фаъолияти онҳо; ташикли низоми пардохт, клиринг, ҳисоббаробаркунӣ ва низоми хизматрасониҳои пулӣ, танзим ва назорати фаъолияти онҳо; ба таври монополӣ амалӣ намудани эмиссияи пули нақд, ба муомилот баровардан ва аз муомилот гирифтани пул;

нигаҳдорӣ ва идораи захираҳои байналмилалӣ; иҷрои амалиёти бонкӣ; аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба худ гирифтани уҳдадорихо ва иҷрои амалиётҳои, ки аз иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти ташиклотҳои байналмилалӣ молиявӣ бармеоянд; таҳияи тавозуни пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғ. Бонки милли дар молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, дар назди Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда ва дорои ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқӣ мебошад. Мақсади асосии Бонки милли гирифтани фоида намебошад. (О.Х.)

БО ПОДОШ СИТОНИДАНИ АШЁЕ, КИ ОЛОТИ СОДИР НАМУДАНИ ҲУҚУҚВАЙ-РОНКУНИИ МАЪМУРӢ Ё ОБЪЕКТИ БЕВОСИТАИ ОН ГАРДИДААСТ. (Муфасссал ниг. ба Намудҳои қазои маъмурӣ).

БО РОҲИ МАЪМУРӢ АЗ ҚАЛАМРАВИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БЕРУН КАРДАНИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ ВА ШАХСИ БЕШАҲРВАНД. (Муфасссал ниг. ба Намудҳои қазои маъмурӣ).

БРОН – ин пешакӣ ҷудо карда мондани ҷой дар манзили зист, нақлиёт, ҷойи қор ва ғайра. Масалан, ба сафарҳои хизматӣ равои кардани қормондон ба

воситаи нақлиёт (ҳавои, обӣ, автомобилӣ ва ғ.) пешакӣ дар онҳо ҷой банд карда мешавад, Ҳамин гуна ҷойи зист дар меҳмонхонаҳо, манзилгоҳи махсусгардонидашуда банд карда мешавад. Брони меҳнатӣ бошад, ин ҷудо карда мондани ҷойи холии кор барои гурӯҳи муайяни кормандон (маъҷубон, нобилигони бепарастормонда ва ғ.) мебошад, ки кафолати ба кор таъмин намудани онҳоро фароҳам месозад. (О.Х.)

БУНДЕСРАТ (аз нем. Bundesrat - шӯрои иттифоқӣ) – мушовараи махсус аз намояндаҳои ҳукуматҳои Заминҳои Ҷумҳурии Федеративии Олмон, воқеан номи палатаи болоии парлумони Ҷумҳурии Федеративии Олмон (ФРГ). (Д.А.)

БУНДЕСТАГ (аз нем. Bundestag - маҷлиси федералӣ) – яке аз палатаҳои парламенти (палатаи поёӣ) Ҷумҳурии Федеративии Олмон мебошад. Бундестаг ҳамчун палатаи поёнии парламент бо роҳи интиҳоботи умумӣ, баробар, мустақим ва бо тариқи пинҳонӣ ба муҳлати 4 сол интиҳоб карда мешавад. Бундестаг аз раис, муовинон, котиб, комитетҳои доимӣ ва дигар мақомоти ёрирасон иборат мебошад. Бундестаг ба монанди дигар палатаҳои поёнии парламентҳои мамлакатҳои хориҷӣ дар доираи салоҳияташ амал мекунад. (Д.А.)

БУНЁДИ ҲИФЗИ ИҚТИМОИИ АҲОЛӢ – мақоми ҷумҳуриявии идораи давлатӣ дар сохтори Ҳукумати ҚТ, ки фаъолияти молиявиро дар ҷамъ намудани пардохтҳои иҷтимоӣ ва расонидани нафақа, кумакупулиҳои давлатӣ ва дигар чорабиниҳои молиявии ҳифзи иҷтимоии аҳоли ба амал меорад. Дар фаъолияти худ Б.ҳ.и.а. Конститутсияи ҚТ, кодекси андози ҚТ ва дигар қонун ва санадҳои зерқонунии ҚТ-ро дастури амал қарор медиҳад. Б.ҳ.и.а. фаъолият худро инчунин дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳо, дигар мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташикilotҳо анҷом медиҳад. Аз нигоҳи табиати ҳуқуқи молиявиаш Б.ҳ.и.а. ҚТ ба категорияи бунёдҳои молиявии иҷтимоӣ мансуб мебошад. (И.А.)

БУРҒОМИСТР (аз нем. Bürgermeister - бургомистр) – сардори идораи шаҳр. Мувофиқи ҳуқуқи коммуналии Ҷумҳурии Федеративии Олмон дар баъзе заминҳо бургомистр ҳамчун сардори мустақили маъмурият, дар як вақт раиси Шӯрои обшина; ҳамчун хизматчи интиҳоби коммуналӣ, ки аз тарафи Шӯрои обшина ё аҳоли интиҳоб карда мешавад; ҳамчун сардори магистрат ё коллегия, ки аз тарафи мақомоти намояндагии обшина интиҳоб карда

мешавад. Дар Русияи тоин-қилобӣ шахси мансабдори интихобие, ки идоракунии шахр ба уҳдааш гузошта шуда буд. (Д.А.)

БУҶАИ ДАВЛАТӢ – нақшаи асосии молиявии ташиқил, тақсим ва истифодабарии бунёди марказонидашудаи пулҳои давлатӣ, ки бо қонун ё қарори мақомоти дахлдори ҳокимияти намоёндагӣ ба расмӣ дароварда мешавад. Дар маънои ҳуқуқи молиявии Б.д. хусусиятҳои муайяне ифода мегарданд. Дар муқоиса бо дигар нақшаҳои молиявӣ Б.д. дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ буда, нишондиҳандаҳои он таъмоми соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро муқаррар намуда, ба воситаҳои ҳуқуқи буҷетӣ ба танзим мебарорад. Буҷаи давлатӣ, пеи аз ҳама, ин санади ягонае мебошад, ки бавҷудой ва истифодабарии воситаҳои пулии давлатро аз тариқи қонунӣ мустаҳкам менамояд. Муқаррар намудани буҷаи давлатӣ дар кишвар, пеи аз ҳама, муайян намудани сарчашмаҳои дохилиявии воситаҳои молиявӣ ва самтҳои хароҷот мебошад. Бинобар ин, мақоми қонунгузор ҳар сол қонунӣ алоҳида дар бораи буҷаи давлатӣ қабул менамояд, ки онро қонун дар бораи буҷет меноманд. Ин қонун одатан ҳаҷм ва шартҳои маблағгузориҳои самтҳои фаъолияти давлатро муайян менамояд. (И.А.)

БЮРОКРАТИЯ (аз фран. bureau - бюро, дафтardорӣ ва юн. kratos - ҳокимият) – шакли ташиқили касбии хизмати мутахассисони давлатӣ аст. Умуман, бисёр аз муҳаққиқон ба омӯзиши сохтор ва функсияи бюрократия ҳамчун системаи сарфакоронаи идоракунии ҷамъият аҳамияти махсус додаанд, аз ҷумла, М. Вебер, М. Крозе, Ф. Селзник, А. Гоулднер, С. Липсет ва дигарон. М. Вебер принципҳои ақлии бюрократияи ҳақиқиро чунин тарҳрезӣ менамояд: 1. Бюрократизм сохторӣ зинавӣ дорад. 2. Ҳар як идора салоҳияти худро дорад. 3. Мансабдорон таъин карда мешаванд, вобаста ба касби муайянишуда интихоб намешаванд. 4. Мансабдор моҳонаширо вобаста ба дараҷаи мансабааш мегирад. 5. Барои мансабдор кори ӯ касб ва машғулияти ӯро ташиқил медиҳад. 6. Мансабдор корхонаеро, ки дар он кор мекунад, аз он худ наме-намояд. 7. Мансабдор ба интизом риоя мекунад ва зерин назорат қарор дорад. 8. Ивази мансаб бо қарори мақомоти болоӣ сураат мегирад.

Назарияи муносири бюрократизм як қатор хислатҳои муҳимро дорост. Бюрократия дар кори амалӣ ҷиҳатҳои хоси мусбат ва манфиро дорад. Бюрократия зидди принципҳои коллективӣ буда, на ҳамеша ҳимояи манфиатҳои фароҳам меорад. (Д.А.)

В

ВАЗИР – бо ду маъно фаҳмида мешавад: ҳамчун мансаби давлатии хидмати давлатӣ ва ҳамчун шахси мансабдори давлатии сиёсии хидмати давлатӣ.

Вазир ба маънои мансаби давлатии хидмати давлатӣ ин воҳиде дар сохтори идоракунии давлатӣ мебошад, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини иҷрои салоҳияти конституцсионии худ таъсис ва барҳам медиҳад. Таъсисдиҳӣ ва барҳамдиҳии мансаби вазир дар сохтори идоракунии давлатӣ бо таъсисдиҳӣ ва барҳамдиҳии вазорат ҳамчун мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ алоқаманд аст.

Вазир ба маънои шахси мансабдор дар сохтори идоракунии давлатӣ шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ўро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи муқарраркардаи қонунгузорӣ ба мансаби сиёсии хизмати давлатӣ – ба мансаби вазир таъин намудааст, ки ў ба фаъолияти вазорат роҳбарӣ менамояд ва аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. (О.Х.)

ВАЗИРИ БЕМАНСАБ – аъзои ҳукумат, ки идоракунии ягон вазорат ё хизмати давлатӣ ба уҳдааш гузошта намешавад. Вазир бевазифа вазирест, ки ба

ҳайати ҳукумат дохил шуда, аммо роҳбари ягон вазорати алоҳида ба ҳисоб намеравад ва танҳо бо супориши ҳукумат ва ё раиси он барои иҷрои ягон масъалаи муайян сафарбар карда мешавад. (О.Х.)

ВАЗИРИ ДАВЛАТӢ – номгӯи мансаби расмӣ аъзои ҳукумат, дар ҳолатҳои алоҳида вазирӣ давлатӣ шахсе мебошад, ки роҳбари ягон соҳаи идоракуниро ба уҳда надошта, балки ба ҳалли масъалаҳо ё проблемаҳои муайян маиғул мебошад. Одатан ин гуна шахсонро вазирӣ бевазифа меноманд. (Д.А.)

ВАЗИФАИ РИОЯИ КОНСТИТУТСИЯ ВА ҚОНУНҲО – яке аз вазифаҳои конституцсионӣ. Тибқи он ба уҳдаи ҳар як шахс ва иттиҳодияҳои онҳо, шахсони мансабдор ва мақомоти давлатӣ қатъиян риоя кардани Конституцсия ва қонунҳо гузошта мешавад. Риояи Конституцсия ва қонунҳо дар ҳар кишвар пеш аз ҳама, вазифаи ҳамаи иштирокчиёни (субъектони) муносибатҳои ҳуқуқӣ буда, таъмини қонуният ҳамчун асосӣ устуворшавии тартибот, ҷомеа ва ҳаёти ҳар як инсон мебошад. Вазифаи мазкур барои барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд асос шуда метавонад.

Мувофиқи Конститутсияи надо-
нистани қонун ҷавобгариро ис-
тисно намекунад. Бинобар ин,
эътироф ва риояи Конститут-
сия ва қонунҳо ба омӯзиши дарк
намудани он алоқаманд аст. Аз
ин рӯ, давлат вазифадор аст, ки
матни қонунҳоро дастраси
шаҳрвандон гардонад ва барои
дарки он кӯмак расонад, вагарна
қонунҳоро надидаю наомӯхта
риоя кардан ғайримумкин
аст. (Д.А.)

ВАЗИФАИ СУПОРИДАНИ АНДОЗҲО

– Сарқонун бори ав-
вал додани андоз ва пардохтҳои
қонун муайянкардари ба сифати
вазифаи асосии ҳар кас пешбинӣ
кардааст (моддаи 45). То дав-
раи соҳибхотиёр ғайитани Тоҷи-
кистон масъалаи андозсупорӣ ва
андозгундорӣ масоили мураккаб
набуд. Азбаски моликиятдорӣ
асоси ҳуди давлат буд, бинобар
ин буҷаи давлатӣ аз ҳисоби ма-
благӣ корхонаю муассисаҳои
социалистӣ таъкил меёфт.
Ҳиссаи андозӣ аз шахсони воқеӣ
рӯёндашаванда ночиз буд ва он
низ бевосита аз тарафи коргоҳе,
ки шахс дар он меҳнат мекард,
пардохта мешуд. Соҳибқорӣ
фақат дар солҳои сиёсати боз-
созии давлати шӯравӣ акнун огоз
ёфта буд.

Акнун дар шароити бозори
иқтисодӣ ин таносуб тағйир
ёфта, ҳиссаи андозӣ аз инсон
рӯёндашаванда дар таркиби

буҷаи давлатӣ мавқеи қалон
пайдо кард. Бо мақсади ба тар-
тибандозии низоми андозҳо ва
зарурияти саривақт гун дошта-
ни андоз солҳои охир чандин са-
надҳои зерқонунӣ қабул гар-
дидаанд. Тағйирёбии сиёсати
давлатӣ дар соҳаи андоз да-
ставвал дар қонунҳо “Дар бораи
андози даромади шаҳрвандони
ҷумҳурӣ, шаҳрвандони хориҷӣ ва
шахсони бешаҳрванд” аз 6 янва-
ри соли 1992, “Дар бораи андоз
аз амволи шахсони воқеӣ” аз 27
декабри соли 1993 ва дигарҳо
инъикос ёфтанд. Баъдан, ба ҷойи
онҳо 12 ноябри соли 1998 Кодек-
си андозӣ ҚТ қабул карда шуд.
Соли 2004 Кодекси мазкур аз
нав қабул гашт, ки то соли 2012
амал кард. Соли 2012 Кодекси
нави андоз қабул шуд. .

Мутобиқи Кодекси мазкур ан-
дозҳои зерин пешбини шудаанд: 1)
андоз аз даромад аз шахсони
воқеӣ (андоз аз даромади шах-
сони воқеӣ); 2) андоз аз ғайдаи
шахсони ҳуқуқӣ; 3) андоз аз ар-
зиши иловашуда; 4) аксизҳо; 5)
андози иҷтимоӣ; 6) андоз аз
замин ва ғайра

Асосҳои барои ба миён омадан,
тағйир ёфтани ё қатъи уҳдадо-
риҳои андоз, инчунин тартиб ва
шартҳои иҷрои уҳдадориҳои андоз
танҳо Кодекси андоз ё дигар са-
надҳои қонунгузориҳои андоз ме-
тавонанд муайян намоянд. Уҳ-
дадориҳои андоз аз лаҳзаи ба
миён омадани вазъияте, ки пар-

дохти андоз, ҷаримаҳои ҳисобшуда ва ғоизҳоро мутобиқи талаботи қонунгузори андоз пешбинӣ менамояд, ба зиммаи андозсупоранда гузошта мешавад. Иҷрои ҳар як вазифаи ҳуқуқӣ дар ҳолати сари вақт ба иҷро нарасидан бо роҳи маҷбурсозӣ ва ҷазодиҳӣ таъмин карда мешавад. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар ҳолатҳои 1) сари вақт пешниҳод накардани эълонияи андоз ва дигар ҳисоботи андоз; 2) кам нишон додани маблағи андозҳо; 3) вайрон кардани қоидаҳои пардохти андоз аз арзиши изофашуда; 4) монетъ шудан ба гузаронидани санҷиши андоз; 5) вайрон кардани муҳлати баҳисобгирии бақайдгирӣ гузаштан дар мақомоти андоз; 6) зикр накардан ё нодуруст зикр кардани рақами мушаххаси андозсупоранда дар эълонияҳои андоз ва ғумрук, ҳисобнома – фактураҳо ва боз дар 11 банди боқимондаи моддаи 106 Кодекси андоз ба ҷавобгариҳои маъмурӣ кашида мешаванд. Барои амалӣ гардонидани сиёсати андозии мамлакат Кумитаи андоз ташкил ёфтааст. Ба востатаи иҷрои вазифаи саривақт додани андозу пардохтҳо шахс ба иҷрои нақшаҳои инкишофи иқтисодиёти иқтисодӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва ҳарбии мамлакат кӯмак менамояд.

Ҷараёни такмили қонунҳои андоз идома меёбад. Зарур аст, ки нишондоди конституционӣ дар хусуси қонунҳое, ки андозии навро муқаррар мекунанд ва ё шароити иқтисодии шахравандро вазнин менамоянд, қувваи бозашифт надоранд, катъиян риоя карда шаванд. (Г.Б.)

ВАЗИФАИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН – яке аз вазифаҳои муҳими конституционии падару модар ба ҳисоб меравад, ки онҳо барои тарбияи фарзандон масъул мебошанд. Тарбияи дурусти фарзандон яке аз масъалаҳои хеле муҳим ва рӯзмарра ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, масъалаи тарбияи фарзандон ҳатто дар арсаи байналмилалӣ ба танзим дароварда шудааст (м. 13 Муоҳидаи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқи кӯдак соли 1990). Дар баробари ин дар ҳар як давлат ин масъала дар меъёрҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла Конститутсия, Кодекси оила ба танзим дароварда шудааст, ки тибқи он падару модар вазифадоранд барои тарбияи дурусти фарзандон, саломатӣ, инкишофи ҷисмонии онҳо ғамхорӣ намоянд. Инчунин, соли 2011 дар ҚТ Қонун “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” қабул карда шуд. Тибқи қонуни мазкур

вазифаҳои волидайн дар таълим ва тарбия фарзанд муайян карда шудаанд. Вазифаи асосии падару модар фароҳам овардани шароити моддӣ, молиявӣ, маънавӣ ва равонӣ дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд мебошад. (Д.А.)

ВАЗИФАИ ТАЪЛИМИ УМУМӢ ГИРИФТАН – мувофиқи Конститутсия таҳсилоти умумии асосӣ ҳатмӣ мебошад. Ин вазифа яке аз вазифаҳои конституционӣ ба ҳисоб меравад. Дар арсаи байналмилали низ ин масъала танзими худро ёфтааст. Масъалаи таҳсилоти умумӣ гирифтани, пеш аз ҳама, дар м. 26 Эълонияи ҳуқуқи башар соли 1948 таъкид карда шуддааст.

Гирифтани таҳсилоти умумии асосиро Конститутсияи ҚТ соли 1994 низ инъикос мекунад, ки тибқи он давлат гирифтани таълими умумии асосӣ (9 сола)-ро ба тариқи ройгон кафолат медиҳад. (Д.А.)

ВАЗИФАИ ХИЗМАТИ ҲАРБӢ – яке аз вазифаҳои конституционӣ. Яке аз шаклҳои асосии иҷрои он хизмати ҳарбӣ мебошад, ки тартиби онро қонун танзим кардааст. Тибқи қонун шаҳрвандоне, ки то рӯзи даъват синнашон ба 18-солагӣ расидааст, ба хизмати муҳлатноки

ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Хизмати ҳақиқии ҳарбӣ аз вақти савгандёдкунии оғоз меёбад. Дар савганди ҳарбӣ тайёр будани ҳар як хизматчи ҳарбӣ ба ҳифзи Ватан, ҳимояи истиқлолияти амнияти он бо-тантана ифода ёфтааст. Мувофиқи қонун шаҳрвандони солим, ки синну солашон муносиби хизмати ҳарбианд, вазифадоранд, ки бо даъвати комиссариати ҳарбӣ ба маҳалли даъват барои сабти ном, гузаштан аз муоинаи тиббӣ ва фиристодан барои таълим дар бобати гирифтани ихтисоси ҳарбӣ, даъват ба хизмати ҳарбӣ ва ҷамъомадҳо ҳозир шаванд. Ба хизмати ҳарбӣ асосан ҷавонписарон даъват карда мешаванд. (Д.А.)

ВАЗИФАИ ҲИФЗИ ВАТАН – яке аз вазифаҳои асосӣ ва муқаддаси конституционии ҳар як шаҳрванд. Конститутсия вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрвандро оид ба ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудрофиавии он муқаррар кардааст. Ҳар як давлат барои ҳимояи истиқлолияти худ чораҳои ҷиддиро раво мебинад. Дар андешидани ин чораҳо шаҳрванд ҷузъи кулл ва субъекти фаъол буда, ҳам ба воситаи намоён-дагӣ ва ҳам бевосита дар ҳалли

масъалаҳои ҳифзи Ватан ва пурзӯр кардани иқтидори мудодифиавии он иштирок менамояд. Таъмини ин вазифа асосан ба дӯши Қувваҳои мусаллаҳи ҳар як давлат гузошта мешавад. Нақши Қувваҳои Мусаллаҳи мамлакат дар бартараф кардани таҷовузи мусаллаҳонаи хориҷӣ, ҳимояи мусаллаҳонаи сарҳад, ташикил ва танзими мудодифаи қаламрав, иштироки он дар зада гардондани таҷовузи мусаллаҳона ба дигар давлат ё мувофиқи ӯҳдадориҳои байналмилалӣ иҷро кардани вазифаҳои пойдор кардани сулҳу осоиш хеле калон мебошад. (Д.А.)

ВАЗИФАИ ҲИФЗИ ТАБИАТ – яке аз вазифаҳои конститутсионӣ эълон карда шудааст, ки тибқи он ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс мебошад. Муқаррар шудани чунин вазифа асосан ба дарки хатари ҳақиқие, ки ба табиат ва муҳити атроф мерасад, вобастагӣ дорад. Инкишофу пеширафти илму техника баробари неъматҳои муфид, инчунин масъалаҳое ба вуҷуд оварда истодааст, ки онҳо ба насли инсон хатари калон доранд. Ғайр аз таъсири яроқи қатли ом, ҳодисаҳои садама, сухторҳо, зилзила, селоб ва ғ. ба сари одамон фалокатҳои мерасонад, ки оқибати онҳоро танҳо бо натиҷаи ҷангҳои байни

давлатҳо қиёс кардан мумкин аст. Ҳамаи ин натиҷаи бе-масъулиятии одамон нисбат ба тақдирӣ наслҳои оянда аст. Маҳз бо ҳамин сабаб ин вазифа хусусияти конститутсионӣ пайдо кард. Шаҳрвандон вазифадоранд, ки табиатро эҳтиёт намоянд, сарватҳои онро ҳифз ва талаботи қонунгузориро оид ба муҳофизати табиат риоя намоянд. Дар ҳолати вайрон кардани қонун ба шаҳрвандон ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ муқаррар карда шудааст. (Д.А.)

ВАЗИФАҲОИ АСОСӢ (ниг. ба **Вазифаҳои конститутсионӣ** ва **Вазифаҳои иловагӣ**).

ВАЗИФАҲОИ ИЛОВАГӢ – вазифаҳое, ки аз мазмуни дигар муносибатҳои ҳуқуқии дар Сарқонун ва қонунгузориҳои ҚТ мустаҳкамгардида бар меоянд. Дар низоми вазифаҳо онҳо низ аҳамияти муҳим доранд. Одатан вазифаҳои ин гурӯҳ ба танзими муносибатҳои мушаххаси соҳаи муайян равона шудаанд. Ба ҷумла чунин вазифаҳо дохил кардан мумкин аст: 1) эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон; 2) гирифтани таълимоти умумии асосӣ.

Ҳамин тариқ, ҳулоса баровардан мумкин аст, ки вазифаҳои муносибатҳои ғуноғуни ҷамъиятиро дахл менамоянд, ки субъекти онҳо инсон баромад мекунад.

Вақте давлат ба инсон ҳуқуқ озодиҳои муайянеро пешниҳод мекунад, баробари он ба зиммаи охирон вазифаҳоро низ во мегузорад. Давлат ва ҷамъият он вақт ба таври самаранок фаъолият карда метавонанд, ки дар он тавзунӣ дурусти ҳуқуқу вазифаҳои инсон ва шаҳрванд ҷой дошта бошад.

Риояи Конститутсия ва қонунҳо. Тибқи моддаи 42 Конститутсияи ҚТ дар Тоҷикистон ҳама уҳдадоранд Сарқонун ва қонунҳоро риоя намоянд. Ин вазифаи асосии шаҳрвандони ҚТ мебошад. Ин уҳдадорӣ ба гайришаҳрвандон низ тааллуқ дорад, зеро ба ягон ашхоси дар ҳудуди давлат истиқоматкунанда додани имтиёзи риоя накардани қонунҳои амалкунандаи он мумкин нест. Вазифаи риояи Сарқонун ва қонунҳо умумист, ба ҳамаи субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ паҳн мегардад, яъне ба ҳама ҳатмӣ буда, истисноро наменгизирад.

Вазифаи конститутсионии мазкурро танҳо бо Сарқонуни ҚТ ва санадҳои қонунӣ набояд маҳдуд кард. Дар он мазмунӣ нисбатан васеътар ҷой дорад, ки ҳамчун риояи қонунгузорӣ баҳо додан мумкин аст. Ин маъноӣ онро дорад, ки шаҳрвандон ҳамчунин уҳдадоранд, сандҳои зерқонунӣ ва санадҳои худидоракунии маҳаллиро риоя намоянд. Моҳиятан, суҳан дар

бораи риояи қонунгузорию дар ҳудуди ҚТ амалкунанда меравад. Баробари ин, риояи Сарқонун ва қонунҳои ҚТ бо вайрон накардани талаботҳои он маҳдуд намегардад. Он ҷиҳати мусбӣ низ дорад, яъне инсон бо амал ва тарзи зиндагии худ ба татбиқи амалии гоյҳои Сарқонун ва муқаррароти қонун мусоидат менамояд.

Конститутсия ва қонунҳо ба таври ҳулосагӣ тамоми сохти муносибатҳои ҷамъиятӣ, меъёрҳои дар давлат ва ҷамъият қабулшуда, қоидаи рафтори одамон, ки ҳар як инсон ва шаҳрванд бояд риоя намояд, инъикос намудаанд. Ҳама гуна вайронкунии ин меъёрҳо ба таҷовузи манфиатҳои давлат, ҷамъият ва шаҳрванд оварда мерасонад.

Дар асоси гуфтаҳои боло, вазифаи муҳими ҷамъият ва давлат ба риояи бечунуҷарои Сарқонуни ҚТ ва қонунҳо аз тарафи ҳама ноил гардидан мебошад. Бе иҷроии ин уҳдадорӣ ҳуқуқ ва озодии шаҳрвандон танҳо ба ҳайси нияти нек боқӣ мемонад.

Ҳимояи Ватан. Моддаи 43 Сарқонуни ҚТ ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истқлолият, амният ва иқтисодии мудофиавии онро ҳамчун вазифаи муқаддаси шаҳрвандон эълон намудааст. Дар ин ҳолат вазифаи ҳуқуқӣ бо ҷиҳати ахлоқӣ (қарз) ҳамроҳ

гардида, қонунҳои рафънопазири рафтори шахрвандиро ба вуҷуд меорад. Дар муқаддима ба матн (дебоҷа)-и Сарқонун мафҳуми «Ватан» вазифаи мазкурро бо мазмуни мафкуравӣ ранг медиҳад. Зери мафҳуми «Ватан» умумияти ирсӣ ва ахлоқии одамон бо мамлакате, ки дар он таваллуд шудааст ва ба воя расидааст, бо насли гузаштаи дар ин мамлакат зистаро мефаҳмонад. Ҳамин тариқ, мафҳуми «Ватан» ба гурӯҳи арзишҳои доимӣ дохил гардида, алоқаи ҳар як инсонро бо гузаштагон ва дастовардҳои онҳо, ки таърихи қаҳрамононӣ, фарҳанг, халқи Тоҷикистонро инъикос мекунад, ифода мекунад.

Баробари ин, қайд кардан ба маврид аст, ки ҳимояи Ватан ва хизмати ҳарбӣ ба як маъно фаҳмида намешавад. Ҳимояи Ватан маънои дар ҳолати таҷовузи ба Тоҷикистон равонашуда, эълони расмии ҷанг ва сафарбарии умумӣ ба ҳимояи он хестанро дорад.

Сарқонун вазифаҳои баррасишавандаро ба таври истисноӣ ба зиммаи шахрвандони ҚТ вомегузорад. Ин маънои онро дорад, ки шахрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳравандӣ дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ хизмат карда наметавонанд.

ҚТ «Дар бораи Вазифаи ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 29-уми ноябри соли 2000 танзим карда

шудааст. Дар қонун қайд мегардад, ки ба хизмати ҳарбӣ шахрванди ҷинси марди аз 18 то 27 - сола, ки барои ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод шудан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ҳуқуқ надорад, даъват мешавад. Имконияти ба хизмати ҳарбӣ дохил шудани мардон ва занон дар асоси қарордод пешбинӣ шудааст. Барои саркашӣ аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ҷавобгариӣ ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Нигоҳдориӣ табиат ва муҳити зист, ғамхорӣ нисбати ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ.

Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ вазифаи ҳар кас аст (м. 44-и Сарқонун). Мазмуни моддаи мазкур ду унсурро дар бар мегирад:

1. Ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ;
2. Ҳифзи табиат ва муҳити зист.

Ҳар як унсури вазифаи мазкурро дида мебароем. Аён аст, ки ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ танҳо ба зиммаи давлат буда наметавонад, зиёда аз он, бисёре аз ҷунин арзишҳо дар моликияти хусусии шахрвандон қарор доранд. Вазифаи конститутсионӣ баҳри нигоҳдориӣ бойиғариҳои моддӣ ва маънавии халқи тоҷик, инкишофи фарҳангии он равона карда шудааст. Ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ бо амволи ғайри-

манқули бо асари наққошӣ, муҷассама, объекти илм ва тахника ва дигар объектҳои маданияти моддӣ алоқаманд аст, ки дар натиҷаи ҳодисаҳои таърихи аз нуқтаи назари таърих, археология, санъат, илм ва техника ва ғайра пурарзиш мебошад, ба вуҷуд омадааст, Ин ёдгориҳои таърихӣ шаҳодати асрҳо ва тамаддунҳо, сарчашмаҳои муътабари маълумот дар бораи пайдоиш ва инкишофи маданиятҳо мебошанд.

Ин уҳдадорӣ новобаста аз ҳолати ҳуқуқӣ ба ҳама таллуқ дорад, яъне вазифаи мазкур ҳам ба шаҳрвандони ҚТ ва ҳам ба шаҳрвандони хориҷии дар ҚТ қарордошта паҳн мегардад.

Бо назардошти мероси бойи фарҳангии Тоҷикистон давлат тамоми қўшииҳоро ба харҷ медиҳад, то ин бойигариҳо ҳифз намояд. Хусусан, дар қонунгузориш маъмурӣ ва ҷиноятӣ барои вайрон ва нобуд кардани ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст. Ҳамин тариқ, вазифаи мазкур умумиҳатмӣ буда, ба таври дахлдор аз тарафи давлат ҳифз карда мешавад. Ин ҳолат бо он сабаб аст, ки ҳар миллате, ки нисбати мероси фарҳангии худ бепарвоя зоҳир мекунад, ниҳоят ба гумроҳӣ ва нестӣ насиб мегардад.

Унсури дуюми ин уҳдадорӣ – ҳифзи табиат ва муҳити зист

барои наслҳои ҳозира ва оянда аҳамияти муҳим дорад. Маҳз барои ҳамин ҳифзи табиат ва муҳити зист ба доираи вазифаҳои конституционӣ дохил карда шудааст. Мустаҳкамкунӣ он дар як вақт ба таъмини кафолати ҳар як инсон ба муҳити зисти солим равона карда шудааст, ки асоси инкишофи устувори ҷамъият ва давлат мебошад. Вазифаи мазкур ба ҳама беистисно равона гардидааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳифзи муҳити зист аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ вазифаи аввалиндараҷаи на танҳо ҳамаи давлатҳо, балки тамоми инсоният эъроф карда шудааст. Барои ҳастии инсоният хавфе зиёдтар аз нобуд кардани табиат, ифлоскунии ҳаво, об ва замин мавҷуд нест.

Вазифаи конституционии мазкур дар як қатор санадҳои қонунгузорӣ мушаххастар карда шудааст, хусусан, Кодекси замин, Кодекси об ва ғайра. Барои вайрон кардани қонунгузориш ҳифзи табиат ҷавобгариҳои молумулкӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Пардохти андоз ва боҷ. Пардохти андоз ва боҷи муайянкардаи қонун вазифаи ҳамагон аст (моддаи 45 Сарқонуни ҚТ). Андоз пардохтҳои ҳатмӣ ва бебозгашти воситаҳои пулӣ ба бӯҷаи давлатӣ мебошад. Ин талаботи муқаррарӣ ба ҳар як инсон ва

шаҳрванд, ки дар ҷамъият зиндагӣ мекунад ва аз манфиатҳои фаъолияти давлатӣ бархурдор мешавад, паҳн мегардад. Ба тӯфайли андозҳои давлат қудрати мудофиаи худ ва беҳатарии шаҳрвандонро таъмин мекунад, ба манфиати ҷомеа иқтисодиёт, маориф, илм, ҳифзи саломати ро инкишоф медиҳад. Аз тарз ва миқдори воридшавии андозҳои ба буҷаи давлатӣ имконияти аз тарафи ҳокимияти давлатӣ иҷро намудани уҳадориҳои худ оид ба ҳимояи Ватан, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини адолати судӣ, пардохти музди меҳнат ва нафақа ва ғайра вобастагӣ дорад.

Андозҳои танҳо аз тарафи қонун муқаррар мегарданд, на бо санадҳои зерқонунӣ. Санади ҳуқуқӣ асосии танзимкунандаи тартиби амаликунии ин вазифаи шаҳрвандон оид ба пардохти андоз ва боҷҳои Кодекси андозии ҚТ ба шумор меравад.

Бо Кодекси андозии ҚТ андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллӣ ҷудо шудаанд. Онҳо дар ҳаҷм ва мӯҳлати муайянишуда пардохта мешаванд.

Саркашӣ аз пардохти андоз ва вайрон кардани тартиби он боиси ҷавобгарии маъмурӣ ва дар ҳолатҳои муайян ҷавобгарии ҷинояти низ мегардад.

Вазифаи саривақт ва дар ҳаҷми пурра пардохт гардидани андоз

ва боҷҳо ба як қатор ҳуқуқҳои бо қонун пешбинӣшудаи андозсупорандагон (бо маводҳои санҷиши ишнос шудан, шикоятҳои санади бозрасии андоз ва ғ.) дар ҳамбастагӣ қарор доранд. Сарқонун илова менамояд, ки қонунҳои муқарраркунандаи андозҳои нав ё вазнинкунандаи ҳолати андозсупорандагон қувваи бозгашт надоранд.

Чи тавре дар боло қайд намудем, баробари вазифаҳои конституционии асосӣ, вазифаҳои иловагӣ низ мавҷуданд. Онҳоро мушаххас баррасӣ менамоем.

Эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон. Вазифаи мазкур аз моддаи 5 ва 14 Конститутсияи ҚТ, ки зарурияти эҳтироми ҳуқуқ, озодӣ, обрӯ ва эътибори ашхоси дигарро қайд менамояд, сарчашма гирифтааст. Ин шартҳои асосии озодӣ, маҳдудияти муҳими он ва ғояи бунёди тартиботи ҳуқуқӣ мебошад. Сарқонун муқаррар мекунад, ки амалигардонии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бояд ба ҳуқуқ ва озодиҳои каси дигар даҳолат накунад. Эҳтироми ҳуқуқи дигарон шуури ҳуқуқии тақмилифта ва ахлоқи худдорандаро талаб мекунад, алаҳусус, вақте ҳуқуқи каси дигар барои қонеъгардонии талаботи худ (ҳатто, баъзе вақт қонунӣ) монеъ мешавад. Амаликунии худпарасторонаи ҳуқуқҳои худ аз ҳисоби ҳуқуқ-

ҳои дигарон вайронкунии ҳам меъёрҳои ҳуқуқ ва ҳам ахлоқ мебошад. Ин ҳолат мусоидаткунандаи бавучудоии муноқишаҳо миёни одамон ва мустаҳкамгардии ҳукмронии ҳуқуқи пурзӯрон мегардад. Сарқонун танҳо як роҳи ҳалро пешниҳод мекунад – вазифаи мустаҳкамкунандаи он майлу рағбати инсониро ба чараёни худтанзимкунии бошӯрона ва мувозинати хирадмандонаи ҳуқуқҳои худ ва бегонагон равон мекунад.

Гирифтани таҳсилоти умумии асосӣ. Сарқонун ба ҳар як кас вазифаи гирифтани таҳсилоти умумии асосӣ ва ба волидайнӣ онҳо ё ашхоси ивазкунандаи онҳо уҳдадори таъмини гирифтани чунин таҳсилот аз тарафи фарзандони онҳоро вогузор намудааст (моддаи. 41). Зери мафҳуми гирифтани таҳсилот ноил шудан ва тасдиқи шартӣ муайяншудаи таҳсилоти аз тарафи шахрванд, ки бо ҳуҷҷати дахлдор тасдиқ мегардад (аттестат), фаҳмида мешавад.

Табиист, ки кӯдакон барои иҷро накардани ин уҳдадорӣ ҷавобгар шуда наметавонанд, ҳамчунин, ҷавобгариҳо дар давраи солхӯрдагӣ тасаввур кардан душвор аст, бар замми он, ки талаботи вазифаи гирифтани таҳсилоти умумии асосӣ то 15-солагии наврас ҷой дошта метавонад. Натиҷаи ягонаи шахси бе-

маълумот гайримикони дохилиявӣ ба макотиби олий, бе номаи камол мондани вай ва маҳрум шудан аз гирифтани мансабҳои муайян мебошад.

Вазифаи волидайн хусусияти мушаххастар дорад. Хусусан, қонунгузори ҷиноятӣ барои монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ ҷавобгари ҷиноятиро пеш-бинӣ менамояд (моддаи 164 КҶ ҚТ).

Мазмуни ҳуқуқи ин уҳдадорӣ ба он равона шудааст, ки одамон оиди зарурияти гирифтани таҳсилоти умумии асосии фарзандонашон, ки бидуни он мутобиқати онҳо ба зиндагӣ душвор мегардад, ба таври дахлдор огоҳонида шаванд.

Вазифаи нигоҳубин ва таъмини падару модар. Яке аз вазифаҳои конституционии фарзандон ба ҳисоб меравад, ки тибқи он фарзандони болигу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини падару модар масъул мебошанд. Фарзандони болиг ва қобили меҳнат вазифадоранд, ки падару модари гайри қобил ва ба ёрӣ муҳтоҷи худро нигоҳубин ва ғамхорӣ намоянд. Ёрии моддӣ асосан дар додани алимент аз ҷониби фарзандон ба падару модари гайри қобили меҳнат ифода мегардад. (Д.А.)

ВАЗИФАҲОИ КОНСТИТУСИОНӢ – ҳолати ҳуқуқи инсон ва шахрванд на танҳо аз

ҳуқуқу озодиҳо иборат аст, балки вазифаҳоро низ дар бар мегирад. Онҳо унсури зарурӣ ва ҳатмии муносиботи мутақобилаи байни давлат, ҳуқуқ ва шахсият мебошанд. Бе онҳо ба мувозина овардани низоми сиёсӣ, танзими самараноки ҳуқуқӣ ва дигар зуҳуроти иҷтимоӣ ғайриммкин аст. Вазифаҳои ҳуқуқӣ – ин намуд ва чораи бо қонун пешбинишудаи рафтори ба ҷамъият зарурӣ ба шумор меравад.

Танзими асосии вазифаҳои конституционӣ дар моддаҳои 42-45 Конституцияи ҚТ мустаҳкам шудаанд. Вазифаҳои конституционӣ ин дар меъёрҳои конституционӣ-ҳуқуқӣ ифодаёфтаи талаботи мушаххас ба рафтори одамон, ки дар ҳудуди он қарор доранд, мебошад. Дар амалӣ намудани вазифаҳо баробари онҳо аҳамияти махсус дорад. Ин гоя дар моддаи 17-и Сарқонун мустаҳкам гардида, ба ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад ва бевосита бо баробари ҳуқуқу озодиҳои онҳо алоқаманд аст. Ин маънои онро дорад, ки ҳеч як шаҳрванд набояд аз иҷрои вазифа озод гардад ва канораҷӯӣ намояд, ин вазнинӣ ба ҳадди баробар бар дӯши ҳамаи шаҳрвандон мебошад.

Вазифаҳои конституциониро ба асосӣ ва иловагӣ ҷудо намудани мумкин аст. **Вазифаҳои асосӣ** ин талаботи ба таври консти-

туционӣ мустаҳкамшуда ва бо ҷавобгари ҳуқуқӣ ҳимояшавандаест, ки ба ҳар як инсон ва шаҳрванд пешниҳод гардида, бо зарурияти иштироки он дар таъмини манфиатҳои ҷамъият, давлат ва шаҳрвандони дигар алоқаманд аст. Ин Вазифаҳо дорои чунин хусусиятҳо мебошанд: 1) хусусияти умумӣ доранд, 2) аз ҳолати ҳуқуқии мушаххаси шахс вобаста нест, 3) Дар сатҳи олӣ, конституционӣ мустаҳкам шудаанд.

Ба чунин вазифаҳо онҳое шомил гардидаанд, ки фаъолияти муътадили ҳуди давлат ва баробари он фаъолияти ҷамъиятро таъмин мекунанд. Зиеда аз он, вобаста ба махсусияти он баъзе вазифаҳо ба ҳамаи одамон паҳн гардида, баъзеи он танҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар вазифаҳои ба таври конституционӣ мустаҳкамгардида талаботи нисбатан муҳим дарҷ ёфтаанд – ҷавобгари шахсият дар назди ҷомеа, шаҳрванд дар назди давлат, муносибати дахлдори шаҳрванд ба манфиатҳои давлат ва ҷамъият, иштироки фаъоли он дар ҳимояи ин манфиатҳо.

Риояи вазифаҳои асосӣ бо тамоми чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ ва ҷамъиятӣ таъмин карда мешавад. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани онҳо аз хусусияти вайронкунӣ ва соҳаи муно-

сибатҳое, ки ба он тааллуқ до-
рад, вобаста аст. Қонунгузори
ҷорӣ низоми тафриқавии чо-
раҳои ҷавобгариро пешбинӣ ме-
кунад. Барои вайронкунии вазни-
ни вазифаҳо аз тарафи шахр-
ванд дар ҳолатҳои пешбини-
намудаи қонун чораҳои ҷавобга-
риш ҷиноӣ татбиқ карда меша-
вад, ки натиҷаи маҳдудияти им-
конияти истифодаи ҳуқуқу озо-
диҳои конституционӣ мегар-
дад.

Ба вазифаҳои асосӣ шомиланд:

1) Риояи Конститутсия ва қо-
нунҳо; 2) ҳимояи Ватан; 3) ни-
гоҳдории табиат ва муҳити
зист, арзишҳои таърихӣ; 4)
пардохти андоз ва боҷ. (Ниг. ба
Вазифаҳои иловагӣ). (Д.А.)

**ВАЗИФАҲОИ МАҚОМОТИ
ПРОКУРАТУРА** – вазифаҳои
мақомоти прокуратура аз
таъмини волоияти қонун, таҳ-
кими қонуният ва тартиботи
ҳуқуқӣ бо мақсади ҳифзи муста-
қилият ва соҳибхушӣи ҚТ,
ҳуқуқҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ,
сиёсӣ ва дигар ҳуқуқу озодиҳои
инсон ва шахрвандон, асосҳои
сохтори демократии ҳокими-
яти давлатӣ, вазъи ҳуқуқии
мақомоти маҳаллии ҳокимияти
намоёндагӣ, мақомоти давлатӣ,
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ,
азҳоби сиёсӣ ва дигар сохторҳои
ғайридавлатӣ иборат мебошад.
(О.Х.)

**ВАЗИФАҲОИ ШАХРВАН-
ДОН** – талаботи конститу-
тсионии бо масъулияти ҳуқуқӣ
ҳифзшаванда, ки ба ҳар шахр-
ванд вобаста ба қонун гардонидани
манфиатҳои ҷомеа, давлат
ва шахсон дигар пешниҳод ме-
шавад. Номгӯи вазифаҳои асо-
сии шахрвандонро Қонуни асосӣ
муқаррар мекунад (ниг. ба **Вазифаҳои конституционӣ**). (Д.А.)

ВАЗОРАТ – мақоми иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатие
мебошад, ки татбиқи сиёсати
давлатӣ ва идоракуниро дар
соҳаи муайяни фаъолият амалӣ
намуда, инчунин дар доираи
пешбини намудаи санадҳои меъё-
рии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон фаъолияти дигар мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатиро дар ҳамин соҳа
ҳамоҳанг месозад ва иҷрои онҳо
ро назорат менамояд. Вазорат-
ро дар низоми мақомоти иҷ-
роияи марказии ҳокимияти дав-
латӣ Президенти Ҷумҳурии То-
ҷикистон таъсис ва барҳам
медихад. Низомномаи вазорат-
ро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон тасдиқ менамояд. Ба
фаъолияти он вазир роҳбарӣ
менамояд, ки ӯ аз ҷониби Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
вазифа таъин ва аз вазифа озод
карда мешавад ва фармон дар
ин хусус ба ҷаласаи якҷояи Маҷ-
лиси миллӣ ва Маҷлиси намоён-
дагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии

Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. Вазорат ба сохтори Ҳукумати Тоҷикистон дохил шуда, фаъолияти худро ҚТ дар асоси Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоидагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳо ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низомнома дар бораи вазорат ба роҳ мемонад. Вазорат функцияҳои худро мустакиман ё тавассути мақомоти ҳудудии худ анҷом медиҳад, ки ба ҷумлаи онҳо инҳо шомил мешаванд: таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва идоракунӣ дар соҳаи муайянгардидаи фаъолият; ҷамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон; андешидани тадбирҳо ва таҳияи пешниҳодот оид ба самтҳои асосӣ ва афзалиятҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдори идоракунӣ; таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои марбут ба соҳаи фаъолияти вазорат ва

пешниҳоди онҳо тибқи тартиби муқарраргардида ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; дар асоси қонунҳо амалӣ намудани танзими меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти вазорат ва таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба татбиқи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҷалб намудани ташиклотҳои ҷомаи шахравдӣ, мақомоти худидоракунӣ шахрак ва деҳот ба таҳияи татбиқи сиёсат ва барномаҳои стратегӣ рушди давлат; амалӣ намудани дигар функцияҳои, ки Низомномаи вазорат ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудаанд.

Дар вазорат таҳти роҳбарии вазир ҳайати мушовара ташикл карда мешавад, ки ба он муовинони вазир (аз рӯи вазифа) ва кормандони пешбари вазорат дохил мешаванд. Аъзои ҳайати мушовара ба гайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо пешниҳоди вазир аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Қарорҳои ҳайати мушовара тибқи тартиби муқарраргардида бо аксари овози аъзои он қабул карда шуда, бо протокол ба расмӣ дароварда мешаванд ва бо фармоишҳои вазир дар амал татбиқ карда мешаванд. (О.Х.)

ВАЗЪИЯТИ ФАВҚУЛОДДА – мувофиқи Конститутсияи ҚТ ҳангоми таҳдиди бевосита ба ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон, истиқлолияти давлат, тамомияти арзии он ва офатҳои табиӣ, ки дар натиҷаи он мақомоти конституционии ҷумҳурии наметавонад ба таври муътадил фаъолият намояд, ҳамчун тадбири муваққатӣ барои амнияти шахрвандон ва давлат В.ф. эълон карда мешавад (м.46). Президенти ҚТ дар саросари ҷумҳурии ва ё дар маҳалҳои алоҳидаи он В.ф. эълон намуда, фармонро фавран ба тасдиқи ҷаласаи яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд ва ба Созмони Милали Муттаҳид хабар медиҳад (банди 24 м. 69). Низоми ҳуқуқии В.ф. дар ҚТ дар Қонуни конституционӣ (с.1995) танзим ёфтааст. Дар он мавридҳои, ки боиси қорӣ кардани В.ф. мегарданд ва дар ин шароит вобаста ба ҳолатҳои мушаххас аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои андешидашаванда, номбар карда шудааст (м.1, 4). Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби ҳодисаҳои февралӣ соли 1990 дар шаҳри Душанбе, бо сабаби нооромии оммавии солҳои 1991-1994 дар минтақаи марказӣ ва ҷанубии ҷумҳурии

ҷандин маротиба в.ф. эълон карда шуда буданд. (О.Х.)

ВАЗЪИЯТИ ҲАРБӢ – дар асоси Конститутсия Президенти ҚТ ҳангоми таҳдиди хатарӣ воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиқи ҷаласаи яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад (банди 22 м.69). Мувофиқи Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (с.2005) Тоҷикистон усули ҳамзистии осоиштаро ба асос гирифта, ҷанг, истифодаи қувваи ҳарбиро барои расидан ба ҳадафҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ғайра рад мекунад. ҚТ фақат дар ҳолатҳои мудофияи дастаҷамъона дар ҷаҳорҷубаи созишномаҳои дуҷониба ё бисёрҷониба бо дигар давлатҳо истифодаи қувваи ҳарбиро раво медонад. Истифодаи Қувваҳои мусаллаҳ ва дигар соҳторҳои ҳарбии ҚТ дар ҳолати истисноӣ бо тартиби муайянкардаи Конститутсия, қонунгузорӣ ё бо қарори ҷаласаи яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ сураат мегирад. (О.Х.)

ВАЙРОН КАРДАНИ БАРОБАРҲУҚУҚИИ ШАҲРВАНДОН – яке аз талаботҳои асосии давлатҳои демократии муосир ҳуқуқ ба баробарӣ мебошад.

Он ҳамчун асоси муҳими ҳамаи ҷомеаҳои демократӣ, ки ба сӯи адолати иҷтимоӣ ва эҳтироми ҳуқуқҳои инсон кӯшиши мекунад, ба шумор меравад. Онро ҳамчун озодӣ аз таъбиз бо аломатҳои ҷинс, нажод, ранги пӯст, забон, дин, эътиқоди сиёсӣ ва ё дигар эътиқод, баромади миллий ё иҷтимоӣ, вазъи молумулкию табақавӣ ё дигар вазъ, тавлид ё дигар ҳолат баррасӣ кардан мумкин аст.

Ҳамин тариқ, падидае, ки баробарино инкор мекунад, таъбиз ном дорад. Зери ифодаи «таъбиз» бояд «ҳама гунна тафриқагузорӣ, истиснонамоӣ, маҳдудият ва ё пешкашии имтиёз, ки ба аломатҳои нажод, ранги пӯст, забон, дин, асли миллий ва ё иҷтимоӣ, таваллуд ва ё ҳолатҳои дигар асос ёфта, мақсади наст намудани сатҳи эътироф, истифода ва ё амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳо дар заминаҳои баробар ба ҳама ро дорад» фаҳмида шавад.

Бо суҳанони дигар, таъбиз маънои муносибати нобаробар бо одамони баробар мебошад, ки натиҷаи он тақсимои тафриқаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои миёни онҳо мегардад.

Маъсалаи баробарӣ ва нотаъбизӣ бо як қатор шартномаҳои байналхалқӣ ба танзими дароварда мешавад. Пеш аз ҳама муқаррарот дар бораи ба-

робарӣ ва нотаъбизӣ дар Оинномаи Созмони Миллали Муттаҳид 1945-ум сол (моддаи 1 ва 55), Эълонияи умумии ҳуқуқи башар 1948-ум сол (моддаи 2), дар Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз соли 1966 (моддаи 2 ҳарду Паймон) дарҷ гардидаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба маъсалаи таъмини баробарӣ ва нотаъбизӣ аҳамияти махсус дода мешавад. Дар моддаи 17 Коститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд мешавад, ки ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд.

Давлат ҳуқуқу озодиҳои ҳар як касро новобаст аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, ақидаҳои сиёсӣ, маълумот, вазъи иҷтимоӣ ва молумулкӣ кафолат медиҳад. Мардону занон баробарҳуқуқанд.

Инчунин, қонунгузориҳои ҚТ барои вайрон кардани баробарҳуқуқии шаҳрвандон ҷавобгариҳои ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст. Вайрон кардани баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар ҳолатҳои ҷиноят эътироф мешавад, ки аз ҳар дар натиҷаи он ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон зарар расида бошад. (Д.А.)

ВАЙРОН КАРДАНИ ДАХЛНОПАЗИРИИ МАНЗИЛ – дахлнопазирии манзил яке аз

ҳуқуқҳои асосии шахс буда, ба манзили кас зӯран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум кардан манъ аст, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муқаррар намудааст. Гайриқонунӣ гузаронидани кофтуков, аз хона баровардан ва амалҳои дигари гайриқонунӣ, ки дахлнопазирии манзили шахсро халалдор мекунад, кирдори ҷиноӣ мебошанд. Ин ҳуқуқ бештар ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ, ҷиноӣ ва муурофияи ҷиноӣ кафолат дода мешавад.

Мувофиқи қонунгузори Тоҷикистон ҳуқуқи тафтиши манзил ва биноҳои иловагӣ ба намояндагони баъзе идораҳои тафтишиот (назорат) - санитарӣ, бима, андоз ё назорати зидди сӯхтор тааллуқ дорад. Онҳо аз ин ҳуқуқ танҳо дар ҳадди бо қонун муайянишуда ва бо мақсади ба фаъолияти онҳо ҳос истифода мебаранд. Гайр аз ин, ҳуқуқи тафтиши манзил ба хизматчиёни коммуналӣ дода шудааст. Онҳо тафтиши манзилро ҳамчун қоида, рӯзона ва дар ҳузури аъзоёни болиги оила гузаронида метавонанд. Асосҳо, шароит ва тартиби кофтукови манзил аз тарафи муфаттиши дар Кодекси муурофияви ҷиноятӣ танзим ёфтааст. Бояд қайд кард, ки тибқи қонунгузори ҷиноятӣ вайрон кардани дахлнопазирии манзил ба сифати ҷиноят муқобили ҳуқуқҳои конститу-

сионии шахс эътироф мешавад (моддаи 147 КҶ ҚТ). Мувофиқи ин модда вайрон кардани дахлнопазирӣ аз гайриқонунӣ даромадан ба манзил бар хилофи хоҳиши шахси дар он истиқоматкунанда ё касеро аз манзिलाи маҳрум кардан иборат аст. (Д.А.)

ВАКИЛИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН — намояндаи ваколатдори халқ. Вазъи ҳуқуқи вакили Маҷлиси намояндагон дар Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионии «Дар бораи вазъи ҳуқуқи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 6 августи соли 2001, «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19 апрели соли 2000. Инчунин, нақши вакили халқ дар фаъолияти Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Дастури чаласаҳои яққояи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 27 апрели соли 2000, Дастури Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, аз 10 ноябри соли 2000, Дастури Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, аз 7 ноябри соли 2001 қабул гардида ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда шудаанд.

Вакили Маҷлиси намояндагон ба мӯҳлати 5 сол интихоб меша-

ванд. Ваколати вакили Маҷлиси намояндагон аз рӯзи тасдиқ намудани ваколати онҳо аз тарафи Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз меёбад.

Ваколати вакили Маҷлиси намояндагон дар рӯзи оғози фаъолияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати нав қатъ мегардад.

Вакили Маҷлиси намояндагон ҳуқуқ дорад:

- ба мақомоти Маҷлиси намояндагон интихоб кунад ва интихоб шавад; ба баррасии ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон масъалаҳо пешниҳод намояд; оид ба дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон шунидани ҳисобот ё ахбороти ҳар шахси мансабдор, ки ба Маҷлиси намояндагон ҳисоботдиҳанда ё масъул мебошад, таклиф пешниҳод кунад; нуқтаи назари интихобкунандагонро ба маълумоти Маҷлиси намояндагон расонад; оид ба муроҷиати шаҳрвандон маълумот диҳад.

Шаклҳои фаъолияти вакили Маҷлиси намояндагон аз инҳо иборатанд: иштирок дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тартиби муқарраркардаи Дастури ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; иштирок дар ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон мувофиқи тартиби муқарраркардаи дастурҳои Маҷлиси намояндагон; иштирок дар кори Шӯро, кумитаҳо, комиссияҳо, аз ҷумла комиссияҳои муваққатӣ ва дигар мақомоти Маҷлиси намояндагон мувофиқи тартиби муқарраркардаи дастурҳои Маҷлиси намояндагон; иштирок дар робитаҳои байналмилалӣи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; иҷрои супоришҳои Маҷлиси намояндагон ва мақомоти он; пешниҳоди дарҳостии вакилӣ; иштирок дар муҳокимаҳои парламентӣ; таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи қонунҳо барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагон ва баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон.

Фаъолияти вакили Маҷлиси намояндагон ва иштирок дар кори фраксияву гурӯҳҳои вакилон кор бо интихобкунандагонро низ дар бар мегирад.

Вакили Маҷлиси намояндагон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад. Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дар шакли пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонунҳо дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ё аз эътибор соқит додани қонунҳои қориш Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар

шакли пешниҳоди хаттӣ дар бораи қабул кардани қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои қориш Ҷумҳурии Тоҷикистон (таклифҳои қонунгузорӣ) ба амал бароварда мешавад. Лоихаи қонунҳо ва таклифҳои қонунгузорӣ, ки аз тарафи вакили Маҷлиси намояндагон дар асоси ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ пешниҳод гардидаанд, бояд аз тарафи Маҷлиси намоянагон баррасӣ шаванд.

Вакили Маҷлиси намояндагон ҳуқуқ дорад ба Сарвазир, дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокурори генералии Тоҷикистон, раиси бонки миллии Тоҷикистон, раиси Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарон ва шахсони мансабдори дигари мақомоти ҳокимият ва идораҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, инчунин ба роҳбарони корхонаҳо, муассисаҳо ва таъшилотҳо барои додани тавзеҳоти расмӣ ё баён намудани мавқеашон оид ба масъалаҳое, ки ба манфиатҳои муҳимтарини ҷамъиятӣ дахл дошта, дорои аҳамияти давлатӣ мебошанд, дархост пешниҳод кунад. Дархост аз тарафи вакили Маҷлиси намояндагон ё гурӯҳи вакилон дар шакли хаттӣ ё шифоҳӣ пешниҳод шуда

метавонад. Вакили Маҷлиси намояндагон дархости худро ба мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор бо хоҳиши хеш метавонад бевосита ё тавассути Маҷлиси намояндагон фиристонад. Бо талаби ӯ масъалаи дар дархост пешниҳодишуда ба муҳокимаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шуда метавонад. Мақомоти давлатӣ, ё шахси мансабдор ки ба вай дархост фиристода шудааст, вазифадор аст, ки дар муддати на дертар аз як моҳи қабули он ҷавоби расмӣ хаттӣ диҳад. Ба ҷавоби дархост бояд шахсе имзо гузорад, ки дархости вакили Маҷлиси намояндагон ба унвони ӯ фиристода шудааст. Аз рӯи ҷавоби дархост ва натиҷаҳои муҳокимаи он Маҷлиси намояндагон қарор қабул мекунанд.

Ваколати вакили Маҷлиси намояндагон дар мавридҳои зерин пеш аз муҳлат қатъ мегарданд: ҳангоми вафот; истеъфо; ғайри қобили амал эътироф шудани онҳо аз ҷониби суд; ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айбдоркунии суд; қатъи шаҳравандӣ; тарки доими Ҷумҳурӣ; парокандашавии Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон ва ҳангоми ба вазифаи дигар таъин намудани вакили Маҷлиси намояндагон ваколати

ӯ пеш аз муҳлат қатъ мегардад. (Г.Б.)

ВАКИЛИ МАҶЛИСҲОИ МАҲАЛИИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ –

вакили Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия (минбаъд вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ) намояндаи ваколатдори аҳолии сокини қаламрави дахлдор буда, дар Маҷлиси дахлдори вакилони халқ иродаву манфиати онҳоро ифода менамояд. Вакилон дар қори Маҷлисҳои вакилони халқи вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ иштирок намуда, масъалаҳои муҳими тараққиёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии қаламравро ҳаллу фасл мекунанд, иҷрои қонунҳои конституционӣ, қонунҳо ва қарорҳои мақомоти болоии ҳокимияти давлатиро дар маҳал таъмин менамоянд.

Вакили Маҷлисиҳои вакилони халқи вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ қори худро мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ, қонунҳо, инчунин дар асоси қарорҳои Маҷлисҳои вакилони халқи дахлдор ва барномаҳои пешазинтиҳоботӣ ба роҳ менамояд. Вакил дорои тамоми ҳуқуқҳоест, ки иштироки ӯро дар фаъолияти Маҷлисҳои вакилони халқи вилоятӣ, шаҳрӣ ва

ноҳиявӣ ва мақомоти ташиқилкардаи онҳо таъмин менамоянд, ӯ дар назди ин мақомот масъул буда, супоришҳои онҳоро иҷро менамояд.

Вакил вазифадор аст, ки дар қори иҷлосия, ҷаласаҳои комиссияҳои доимии Маҷлиси вакилони халқ, ки ба ҳайати онҳо интихоб шудааст, иштирок кунад, оид ба масъалаҳои мавриди муҳокима овоз диҳад. Маҷлиси вакилони халқ метавонад ахбори вакили халқро дар бораи қори ӯ дар Маҷлиси дахлдори вакилони халқ оиди иҷрои қарорҳои қабулшуда ва супоришҳои ба зиммаи ӯ гузошташуда шунавод. Дар сурати аз тарафи вакил иҷро карда нашудани вазифаҳои, вайрон кардани тартиби муқарраршудаи қор масъала дар бораи рафтори вакил мавриди муҳокимаи Маҷлиси вакилони халқ ё худ бо супориши он мавриди муҳокимаи комиссияҳои доимӣ қарор гирифта метавонад.

Вакил доир ба ҳамаи масъалаҳои, ки мавриди баррасии иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ қарор мегирад, ҳуқуқи овози ҳалкунанда дорад.

Вакили Маҷлиси вакилони халқ ҳуқуқ дорад: ба мақомоти Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ интихоб кунад ва интихоб шавад; масъалаҳоро барои баррасии

Маҷлиси вакилони халқ пешниҳод кунад; оиди рӯзномаи иҷлосия, тартиби баррасӣ ва моҳияти масъалаҳои баррасишаванда таклифу мулоҳизаҳои худро пешниҳод намояд; дар музокираҳо иштирок кунад, бо дархостҳо муроҷиат намояд, савол диҳад, таклифҳои худ ва сабабҳои овоздиҳиро асоснок кунад, маълумот диҳад, нуқтаи назари худ ва нуқтаи назари интиҳобкунандагонро ба маълумоти вакилон расонад ва оид ба иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ шунидани ҳисобот ё маълумоти мақомоти тобеъ ё шахси мансабдор таклифҳо пешниҳод намояд. Вакиле, ки аз рӯи масъалаи мавриди муҳокима дар иҷлосия баромад накардааст, метавонад матни баромадашро барои дохил кардан ба протоколи иҷлосия ба раискунанда супорад. Вакил дигар вазифаҳоро ҳам, ки дар Қонун ва санадҳои дигари қонунгузорӣ пешбинӣ шудаанд, ба ҷо меоварад.

Ваколатҳои вакили Маҷлиси вакилони халқ бо қарори Маҷлиси вакилони халқ дар мавридҳои зайл қатъ мегарданд:

- дар сурати ба истеъфо баромадан бо аризаи шахсӣ бинобар ҳолатҳое, ки ба иҷрои ваколатҳои монев мешаванд ё бо сабабҳои дигари шахсӣ; дар сурати аз тарафи суд ғайри қоби-

ли амал донишманди вай; дар сурати вафот; бинобар эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд; дар сурати безътибор доништа шудани ваколатҳои ӯ; қатъи шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон; дар сурати интиҳоб ё таъин шудани ӯ ба вазифае, ки мувофиқи қонун маишгул шудан бо он ба иҷрои вазифаҳои вакилӣ муносиб нест; дар сурати розӣ нашудан барои дар давоми як моҳ рафтан аз қоре, ки маишгул шудан ба он ба иҷрои вазифаи вакилӣ муносиб нест; дар сурати содир кардани рафторе, ки унвони олии вакилро доғдор мекунад; дар сурати вакили зиёда аз ду мақоми намоёндагӣ интиҳоб шудани вай (агар дар давоми як моҳи интиҳоб шудан аз номи ӯ дар хусуси даст кашидан аз ваколатҳои вакилии яке аз чунин мақомот аризаи хаттӣ нарасида бошад); дар сурати худ аз худ пароканда шудани Маҷлиси вакилони халқ; барои истиқомат ва қори доимӣ берун рафтан аз ҳудуди марзиро маъмурии дахлдор ва бе сабабҳои узрнок зиёда аз се маротиба пай дар пай иштирок накардан дар ҷаласаҳои иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ. Ваколатҳои вакили Маҷлиси вакилони халқ, инчунин дар сурати пеш аз мӯҳлат қатъ гардидани ваколатҳои Маҷлиси вакилони халқ

бо қарори Маҷлиси миллӣ дар ҳолатҳои зерин пеш аз муҳлат қатъ мегарданд:

- дар сурати мунтазам аз таърафи Маҷлиси вакилони халқ иҷро нашудани Конституция ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; агар Маҷлиси навинтихобишудаи вакилони халқ дар давоми як моҳ аз рӯзи кушодашавии иҷлосияи аввал мақомоти худро таъкил накарда бошад; агар Маҷлиси вакилони халқ дар давоми зиёда аз ду моҳ бинобар набудани шумораи барои қворум зарурии вакилони халқ иҷлосияро даъват карда натаъкил бошад; ҳангоми азнавтәкилдихии (ҳамроҳиавии, муттаҳидиавии, табдилдихии, тақсимиавии, ҷудошавии) воҳиди марзиву маъмурии дахлдор. (Г.Б.)

ВАКИЛИ ХАЛҚ – мувофиқи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳо намоёндаи халқ интихобкарда, ки барои аз номи халқ амалӣ гардонидани ҳокимияти давлатӣ ваколатдор карда шудааст. Вакили халқ гуфта ҷамъи намоёндагони ба парлумон ва мақомоти маҳаллии намоёндагӣ интихоб гардида, фаҳмида мешаванд. Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ ва вакили Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ мувофиқи қонунгу-

зории конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон вакили халқ мебошанд.

Вазъи ҳуқуқии вакилони мақомоти намоёндагӣ падидаи ҳуқуқӣ-конституционӣ мебошад. Дар конституция ва қонунҳои конституционӣ онҳо дар сатҳи гуногун танзим ёфтаанд. Доираи танзимёбӣ васеъ ё маҳдуд мебошад. Ҳоло дар таҷрибаи конституционии мамлакатҳои ҷаҳон ду равиши танзимнамоии вазъи конституционии вакил мушоҳида мешавад, ки якеи онҳо бештар ба давлатҳои муттарақӣ ва давлатҳои рӯ ба тараққӣ ва дигаре ба конституцияи давлатҳои моҳияти сотсиалистӣ хос мебошанд.

Дар конституцияҳои давлатҳои гуруҳи аввал чунин муносибатҳои ба вазъи конституционии вакил хос буда, танзим шудаанд:

- 1) ҳуқуқи интихобишавӣ ва аз нав интихобишавӣ;
- 2) шартҳои интихобишавӣ; ҷавобгарӣ барои ахбори нодуруст додан барои интихобишавӣ;
- 3) интихобӣ набудан; тартиби судии муайян кардани ҳақиқӣ будани интихобишавӣ;
- 4) номувофиқии мандати вакилӣ ба ишғоли ин ё он мансабу вазифа дар мақомоти ҳарбӣ, амният, ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти давлатӣ ва сарварии корхонаҳои хусусӣ ва омехта;

5) манъи вакили ду муассисаи қонунгузорӣ (намояндагӣ) будан; манъи аъзои ҳарду палата будан;

6) ба мандати ҳатмӣ (императивӣ) вобаста набудан; мандати озод; намояндаи тамоми миллат будан;

7) оғози ба фаъолияти вакилӣ шурӯъ кардан;

8) савгандёдкунии ва матни савганди вакил;

9) тартиби бо маош таъмин кардани вакил ва дигар имтиёзҳои он;

10) муҳлати амали мандат; қатъгардии амали мандати вакилӣ;

11) маҳрум гаштан аз мандати вакилӣ дар сурати дар ҷаласаҳои парлумон дар муҳлати муқарраршуда бе сабабҳои узрнок иштирок надоштан;

12) маҳрум гаштан аз мандат дар сурати ба фаъолияти вакилӣ сари вақт шурӯъ накардан;

13) шартҳои ҷойи вакилро ишғол кардани муовини ӯ;

14) маҳрум гаштан аз мандати вакилӣ дар сурати муҳлати муайян аз савгандёдкунии ӯ имзогузорӣ ба он сар печидан;

15) дахлнопазирии вакил ва қафолатҳои он;

16) шартҳои таъқиби ҷиноии вакил;

17) тартиби боздошт ва бекор кардани дахлнопазирии парлумонӣ;

18) маҳрум намудан аз мандати вакилӣ бо қарори палата;

19) ҳуқуқи вакил ба истеъфова тартиби қабули он;

20) қатъи вакилӣ.

Ғайр аз ин, меъёрҳо дар конститутсияи ин гурӯҳи давлатҳо оид ба ҳайати парлумон; меъёри намояндагӣ; шумораи вакилон; ташикили ҳавзаҳои махсуси интихоботӣ барои закон; ташикилу фаъолияти комиссияҳои интихобот; алоқаи вакил бо ҳизби сиёсӣ қоидаю нишондодҳо мавҷуданд.

Дар конститутсияи давлатҳои гурӯҳи дуюм барои муайян кардани вазъи конститутсионии вакил ғайр аз чанде аз меъёрҳои дар боло нишондодашуда, инчунин ҳолатҳои зерин муқаррар карда шудаанд:

1) мувофиқи манфиати халқ фаъолият кардани вакил;

2) нигоҳ доштани робита бо интихобкунандагон ва мақомоти онҳоро интихоббарда;

3) вазифаи хизматиро якҷоя бо вазифаҳои вакилӣ ба иҷро расондан;

4) бе подоши хизматӣ дар мақомоти намояндагӣ фаъолият кардан; ба вакил додани подоши харҷи вакилӣ;

5) дар зери назорати мақомоти интихоббарда фаъолият намудани вакил;

6) ҳисоботдиҳӣ ба интихобкунандагон ва мақомоти намояндагӣ;

7) ҳатмӣ будани супориши интихобкунандагон;

8) пеш аз муҳлат аз тарафи интихобкунандагон аз ҳайати мақомоти намояндагӣ бозхонди вакил.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазъи вакили мақомоти намояндагӣ ҳадди ақали меъёрҳоро бахшидааст, ки дар онҳо фақат баъзе асосҳои вазъи ҳуқуқи вакил танзим шудаанд. Аз ҷумла, муқаррар карда шудааст, ки халқ ҳокимияти давлатиро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад (моддаи 6), номувофиқи касбу вазифаҳо барои интихоб шудан ба вакилӣ, ҳуқуқ надоштани узви Маҷлиси миллӣ ба вакили зиёда аз ду мақоми намояндагӣ будан, ҳуқуқ надоштани вакили Маҷлиси намояндагон ба вакили дигар мақоми намояндагӣ будан (моддаи 50), ҳислати озоди мандати вакил, дахлнопазирии вакил, асосҳои пеш аз муҳлат қатъ гардидани мандати вакил (моддаи 51) ва ҳоказо. (Г.Б.)

ВАКИЛОНИ ХАЛҚ – (ниг. ба **Вакили Маҷлиси намояндагон**, **Вакили халқ** ва **Вакили маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ**).

ВАКОЛАТ – қисми таркибии салоҳият мебошад. Ҳар як мақомоти давлатӣ ва шахси мансабдор дар доираи салоҳияти қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайянкарда ваколатҳои сершумор дошта метавонад. Ваколатҳо вобаста ба самтҳои фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ пайдо мегарданд. Самаранок амалӣ гардонидани ваколатҳо ба то охир татбиқ гиштани салоҳияти мақомоти давлатӣ мусоидат мекунад. Ваколатҳои президент, парлумон ва ҳукумат аксар вақт дар конститутсия муқаррар карда мешавад. Масалан, ваколатҳои Маҷлиси Олӣ дар моддаҳои 55-57 ва баъзе дигар ва ваколатҳои Президент дар моддаи 69 ва баъзе моддаҳои дигари Конституция муқаррар карда шудаанд. Мувофиқи Конституция салоҳияти Маҷлиси Олӣ ба се гурӯҳи ваколатҳо: ваколатҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани ҷаласаҳои якҷоя, ваколатҳои хоси Маҷлиси миллӣ ва ваколатҳои хоси Маҷлиси намояндагон ҷудо карда шудааст. Гарчи дар ин моддаҳои Конституция дар хусуси салоҳият гуфта шудааст, аммо дар асл сухан дар бораи ваколатҳои сохторҳои Маҷлиси Олӣ меравад. Зеро ҳамаи ваколатҳои дар онҳо номбаршуда салоҳияти Маҷлиси Олиро таъкил менамо-

янд. Ваколатҳои мақомоти ҳокимияти давлатиро қонунҳо ба ваколоти вогузоришаванда, ваколоти муштарак ва ваколоти истисноӣ ҷудо мекунад. (И.А.)

ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН – ин падида аввалин маротиба с.1809 дар Шветсия ба вуҷуд омада, баъди Чанги дуҷонибӣ мунтазам дар давлатҳои демократӣ паҳн гардид. Ба маънои таҳтуллафзӣ, Омбудсмен аз калимаи шведии «*ombudsman*» гирифта шуда, маънояш «намояндаи манфиати гурӯҳе» мебошад. Дар шароити ҷомеаи шаҳравандӣ, таъиноти асосии падидаи Омбудсмен ин ҳалли баҳсҳои мавҷуда оид ба ҳуқуқи инсон ва таъмини мувозинат байни манфиатҳои давлатӣ ва манфиатҳои инфиродӣ мебошад. Тарзи ташикки, номгузорӣ ва фаъолияти падидаи Омбудсмен дар давлатҳои алоҳида ба таври ғуногун сурат мегирад. Масалан: дар Шохигарии Бритониёи Кабир падидаи Омбудсмен бо номи «Вакили парлумонӣ оиди қорҳои маъмурият» ифода мегардад. Муҳлати ваколоти ин сохтор номаҳдуд буда, ҳуқуқи муроҷиат ба онро танҳо вакили Парлумон дорад. Дар Ҷумҳурии Федералии Олмон бошад, яқчанд наъби падидаи Омбудсмен мавҷуд аст. Масалан, дар сатҳи

федералӣ «Вакили Бундестаг оид ба қорҳои артиш», «Комиссияи Бундестаг оид ба арзушиқоятҳо» ва дар сатҳи заминҳо бошад, «мансаби омбудсмени ҷамъиятӣ» ва «вакили шаҳравандон» амал мекунад. Дар Фаронса Омбудсмен бо номи «миёнарав» ифода мегардад. Дар Изроил бошад, онро «вакили парлумонӣ» ном мебаранд.

Падидаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз қабули Қонуни ҚТ «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон» аз 20 марти соли 2008 таъсис дода шудааст.

Мансаби Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвияти қаролатҳои конституционии ҳимояи давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳраванд, муқоидат ба риоя ва эҳтимоми онҳо аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат) ва шахсони мансабдори онҳо, роҳбарон ва шахсони мансабдори қорхонаҳо, муассисаҳо ва ташилотҳо новобаста аз шакли ташикилию ҳуқуқияшон, таъсис дода шудааст.

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ризоияти Маҷлиси намояндагонии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати панҷ сол ба вазифа

таъин мегардад. Ба вазифаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 35 кам набуда, дорои таҳсилоти олиӣ ҳуқуқишinosӣ, сифатҳои баланди касбӣ ва ахлоқӣ мебошад, таъин карда мешавад.

Вазифаҳои асосии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон мусоидат намудан ба:

а) риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

б) барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи инсон ва шаҳрванд;

в) тақмили қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

г) баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, шаклҳо ва воситаҳои ҳифзи он;

д) ҳамкориҳои мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

е) рушд ва ҳамоҳангсозии ҳамкорихи байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои худ Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон маълумотро аз мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат), корхонаҳо, муассасаҳо ва ташиклотҳо, новоба-

ста аз шакли ташиклию ҳуқуқиашон, инчунин шаҳрвандони алоҳида, воситаҳои ахбори омма ҳам ва таҳлил менамояд.

Бо мақсади мусоидат кардан ба барқароркунии ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи инсон ва шаҳрванд, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон шикоятҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандро нисбат ба қарор ё амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат), шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатӣ, роҳбарон ва шахсони мансабдори корхонаҳо, муассасаҳо ва ташиклотҳо, новобаста аз шакли ташиклию ҳуқуқиашон, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро вайрон кардаанд, баррасӣ менамояд, агар муроҷиаткунанда нисбат ба ин қарор ё амал (беамалӣ) ба тариқи судӣ ё маъмурӣ шикоят карда бошад, вале бо қарори оид ба шикояти ӯ қабулгардида розӣ набошад.

Шикоят дар шакли хаттӣ ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон на дертар аз як сол аз рӯзи вайрон шудани ҳуқуқу озодиҳои муроҷиаткунанда ё аз рӯзе, ки ба ӯ вайрон шудани ин ҳуқуқҳо маълум шудааст, пешниҳод карда мешавад.

Аз рӯи шикояти воридшуда Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳуқуқ дорад:

а) шиқоятро барои баррасӣ қабул намояд;

б) ба муроҷиаткунанда дар бораи воситаҳое, ки ӯ метавонад барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои худ истифода барад, шарҳ диҳад;

в) ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат), шахсони мансабдоре, ки ба салоҳияти онҳо ҳалли шиқояти зерин дахл дорад, онро фиристонад;

г) қабули шиқоятро барои баррасӣ тибқи қонун рад намояд.

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон шиқоятҳоро оид ба баҳсҳои байни шахрвандон, инчунин шиқоятҳои тақрорӣ, агар дар онҳо маълумот дар бораи ҳолатҳои нав ошкоришуда набошад, баррасӣ наменамоад.

Ҳангоми баррасии шиқоят Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳуқуқ дорад ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ва шахсони мансабдор дар бораи мусоидат намудан барои баррасӣ муроҷиат намояд.

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон уҳдадор аст ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат), шахсони мансабдор, ки дар қарор ё амали (беамалии) онҳо вайронкунии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд муайян карда шудааст, ҳулосаи худро, ки дорои тавсияҳо нисбат ба

имкониятҳо ва чораҳои зарурии барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои мазкур мебошад, ирсол намояд.

Ҳангоми санҷиши шиқоят Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳақ дорад:

а) бе монеа ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат), корхонаҳо, муассиса ва ташилотҳо, новобаста аз шакли ташикилию ҳуқуқиашон, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, инчунин қисмҳои ҳарбӣ, муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ, дигар сохтору муассисаҳои ҳарбӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеанд, ташириф намояд;

б) аз роҳбарон ва шахсони мансабдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат), корхонаҳо, муассисаҳо ва ташилотҳо, новобаста аз шакли ташикилию ҳуқуқиашон маълумотҳои зарурӣ, ҳуҷҷатҳо ва маводҳоро талаб карда гирад;

в) аз роҳбарон ва шахсони мансабдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат), корхонаҳо, муассисаҳо ва ташилотҳо, новобаста аз шакли ташикилию ҳуқуқиашон, оид ба масъалаҳое, ки дар рафти баррасии шиқоят муайян карда мешавад, ба истиснои судяҳо нисбати санадҳои судӣ баёнот гирад;

г) мустақилона ё якҷоя бо мақомоти салоҳиятдори давлатӣ, шахсони мансабдори давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ санҷиши ғаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот (ҷамоат), муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташикilotҳоро, новобаста аз шакли ташикилию ҳуқуқияшон, оид ба масъалаҳои ҳуқуқи инсон гузаронад;

д) ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ва муассисаҳои илмӣ барои гузаронидани таҳқиқоти эксперти оид ба масъалаҳое, ки дар рафти баррасии шикоят муайян карда мешаванд, дастур диҳад.

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳуқуқ дорад ҳулосаи қабулкардаашро интишор намояд. (Д.А.)

ВАКОЛАТИ ВОГУЗОРША-ВАНДА – дар қонунҳои дар даҳсолаи охир қабулшудаи ҚТ меъёрҳо дар бораи **В.в.** пайдо шудаанд. Гарчи дар таҷрибаи ғаъолияти мақомоти олии иҷроия ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба ихтиёри мақомоти поёнӣ вогузор кардани иҷроӣ баъзе ваколатҳои мақомоти болоӣ дер боз ҷой дошт, аммо дар қонунҳо таърифи ин мафҳум дода намешуд. Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳоки-

мияти давлатӣ» (с.2004) қариб, ки аввалин шуда, шарҳи мафҳуми **В.в.** - ро додааст. Мувофиқи он **В.в.** – ваколати Ҳукумати ҚТ, дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии болоӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ ва ё дар асоси шартномаи тарафҳо ба ихтиёри мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор вогузошта мешавад. Ҳамчунин, дар моддаи 21 Қонуни конституционии мазкур муқаррар карда шудааст, ки Раиси ВМКБ, вилоят ва шаҳри Душанбе татбиқи баъзе ваколатҳои худро ба раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳо вогузор менамояд. Таърифи ваколати вогузоршаванда дар Қонуни ҚТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот» (с.2009) низ дода шудааст. (Г.Б.)

ВАКОЛАТИ ИСТИСНОӢ – ваколате, ки тибқи қонун ба мақомоти намоёндагии олӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти марказӣ ва маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тааллуқ дорад. Ба иҷроӣ ин гуна ваколат худи мақомоти дахлдори дар Конститутсия ва қонунҳо муайянишуда, масъул мебошад. Масалан, ваколати таъини раёиспурсӣ, интихоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси

намояндагон ба Президенти ҚТ таалуқ дорад, қабули қонунҳои ҚТ ваколати хоси Маҷлиси намояндагон мебошад. Тағйири ваколати истисноӣ бо роҳи тағйирот ва илова дохил кардан ба Конститутсия ё қонуни дахлдор сурат мегирад. (Г.Б.)

ВАКОЛАТИ КУМИТА ВА КОМИССИЯҲОИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ – мувофиқи Конститутсия, Қонуни конституционӣ дар бораи Маҷлиси Олӣ ва Дастури Маҷлиси миллий кумита ва комиссияҳо салоҳияти зерин доранд:

а) қонунҳо ва дигар санадҳоеро, ки ба Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд, бо супориши Раиси Маҷлиси миллий пешаки баррасӣ менамоянд;

б) ба қонунҳои қабулкардаи Маҷлиси намояндагон ва дигар санадҳо хулоса медиҳанд;

в) назорати иҷроӣ қарорҳои Маҷлиси миллиро таъмин менамоянд;

г) ташикл ва гузаронидани муҳокимаҳои парлумониро таъмин менамоянд;

д) муовинони раисони кумитаҳо, комиссияҳои Маҷлиси миллиро интихоб мекунанд;

е) арзу یشкоят ва муроҷиати шаҳрвандонро баррасӣ менамоянд;

ё) ба санадҳои Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои یشти-

рокчи ИДМ таклифу пешниҳодҳо менамоянд;

ж) ваколатҳои дигареро, ки Конститутсия, Қонуни конституционӣ, қонунҳо ва Дастури Маҷлиси миллий муқаррар намудаанд, амалӣ мегардонанд. (Г.Б.)

ВАКОЛАТИ КУМИТАӢ КОМИССИЯҲОИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН – Қонуни конституционӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муқаррар менамояд, ки салоҳият, тартиби фаъолияти кумитаю комиссияҳоро Дастури Маҷлиси намояндагон ба танзим медарорад (моддаи 50). Кумита ва комиссияҳои Маҷлиси намояндагон:

а) мутобиқи қарори Шӯрои Маҷлиси намояндагон лоиҳаи қарору қонунҳо ва дигар санадҳои меъёриро ҳуқуқи қаблан баррасӣ менамоянд ва ба онҳо хулоса медиҳанд;

б) муҳокимаи парламенти ро ташикл мекунанд;

в) ба лоиҳаи Қонун дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хулоса медиҳанд ва таклифҳо пешниҳод мекунанд.

Инчунин, Дастури Маҷлиси намояндагон салоҳияти хоси ҳар як Кумита ва комиссияро муқаррар намудааст. Масалан, салоҳияти кумита оид ба қонунияти конституционӣ, қонун-

гузорӣ ва ҳуқуқи инсон ба таври зерин муқаррар шудааст:

1. Қонунгузорӣ оид ба тафсири Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳо;

2. Қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои конституционӣ, озодини инсон ва шаҳрванд;

3. Қонунгузорӣ оид ба масъалаҳои шаҳрвандӣ, ҳолати ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа;

4. Қонунгузори маъмурӣ;

5. Қонунгузори граждани, муурофияи граждани ва муурофияи хочагӣ;

6. Қонунгузори чиноятӣ, муурофияи чиноятӣ ва иҷрои ҷазои чиноятӣ;

7. Қонунгузорӣ дар бораи низоми судӣ, мақоми судяҳо ва иттиҳодияҳои судӣ;

8. Қонунгузорӣ дар бораи мақомоти адлия, прокуратура, адвокатура ва нотариат;

9. Қонунгузорӣ дар бораи мукофотҳои давлатӣ;

10. Қонунгузорӣ дар бораи истеҳсоли (коргузори) иҷроиявӣ;

11. Қонунгузорӣ оид ба маблағгузори мақомот ва ташиклот, ки фаъолияти онҳо ба ваколати кумита дахл дорад ва назорати иҷрои он;

12. Масъалаҳои ҳуқуқӣ оид ба авф ва татбиқи авф;

13. Таҳлили қонунгузорӣ оид ба масъалаҳое, ки ба ваколати кумита дохиланд;

14. Тайёр намудани пешниҳодот барои дохил намудан ба Барномаи намунавӣ ва нақшаи тақвими Маҷлиси намоёндагон оид ба масъалаҳое, ки ба ваколати кумита дохиланд;

15. Созмон додани алоқаҳои байнипарлумонӣ бо кумита ва комиссияҳои марбутаи Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои иштирокчи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва парлумонҳои дигар давлатҳо;

16. Омӯхтани зарурат ва имконияти сафари аъзои кумита ба кишварҳои дигар барои иштирок намудан дар ҷаласаҳои байналмилали парлумонҳо ва дар ин бора ба Шӯрои Маҷлиси намоёндагон пешниҳод намудани таклиф;

17. Фаъолияти қонунгузорӣ, таҳияи ҳулоса, гузоришҳо ва амалӣ намудани дигар масъалаҳое, ки ба салоҳияти кумита дохил мешаванд. (Г.Б.)

ВАКОЛАТИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ – Маҷлиси миллӣ як қисми сохтори Маҷлиси Олӣ буда, Конститутсия ва дигар қонунҳо салоҳияти онро муқаррар менамоянд. Дар Конститутсия ваколатҳои зерин пешбинӣ шудааст:

1. Таъсису барҳам додани воҳидҳои марзӣ маъмурӣ ва тағйири онҳо;

2. Интиҳоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяҳои Суди кон-

ститутсионӣ, Суди Олӣ ва Суди олии иқтисодӣ бо пешниҳоди Президент;

3. Ҳалли масъалаи бекор кардани дахлнопазирии раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ;

4. Ризоият ба таъин ва озод намудани Прокурори Генералӣ ва муовинони ӯ;

5. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян намудааст (моддаи 56 Конститутсия). (Г.Б.)

ВАКОЛАТИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН – яке аз палатаҳои Маҷлиси Олии ҚТ, он бо тарзи ташиқ ва салоҳияти худ аз палатаи дуюм - Маҷлиси миллӣ фарқ мекунад. Маҷлиси намоандагон мақоми доимоамалкунанда мебошад ва салоҳияти зерин дорад:

1. таъсиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоб ва бозхонди Раис, муовин ва аъзои он бо пешниҳоди Президент;

2. ба муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ;

3. тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;

4. ризоият ба додугирифтӣ қарзи давлатӣ;

5. тасдиқ ва бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ;

6. таъини раъйпурсӣ;

7. таъсиси судҳо;

8. тасдиқи рамзҳои давлатӣ;

9. тасдиқи мукофотҳои давлатӣ;

10. тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи таъин ва озод намудани Раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯ;

11. муқаррар намудани рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ ва унвонҳои махсус;

12. амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд (моддаи 57 Конститутсия). (Г.Б.)

ВАКОЛАТИ МУШТАРАК – мувофиқи қонунҳои ҚТ мақомоти ҳокимияти давлатӣ **В.м.** дошта метавонанд. Мувофиқи Қонуни конституционӣ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» **В.м.** – ваколате мебошад, ки барои иҷрои он Ҳукумати ҚТ ё дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ё мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз як тараф ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор аз тарафи дигар масъулияти муштарак доранд. **В.м.** ҳамчунин дар асоси шартномаи байни мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ пайдо мегардад. (Г.Б.)

ВАКОЛАТИ РАИСИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ

– мутобиқи Конститутсия, Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Дастури Маҷлиси миллӣ Раиси Маҷлиси миллӣ ҳамчун мансабдори мақомоти давлатӣ салоҳияти зеринро дорад:

1. ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олиро даъват намуда, ба онҳо раисӣ мекунад;
2. иҷлосияи Маҷлиси миллиро даъват мекунад;
3. ба таҳияи масъалаҳое, ки дар иҷлосияҳо баррасӣ мешаванд, роҳбарӣ мекунад;
4. номзадии муовинони Раиси Маҷлиси миллӣ, раисони кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллӣ, роҳбари дастгоҳи Маҷлиси миллиро ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод мекунад;
5. шумораи муовинони Раиси Маҷлиси миллӣ, таклифҳо оид ба таъсиси кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллиро пешниҳод менамояд;
6. қонуни қабулкардаи Маҷлиси намояндагон, ки онро Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ намудааст, барои имзо ва наشر ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мефиристад;
7. ба қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон имзо мегузорад;

8. Маҷлиси миллиро дар дохил ва хориҷи кишвар намояндагӣ мекунад;

9. робитаҳои байнипарлумонии Маҷлиси миллиро ба роҳ меонад;

10. ба созишномаҳои байнипарлумонӣ имзо мегузорад;

11. ба Дастгоҳи Маҷлиси миллӣ роҳбарӣ менамояд;

12. ваколатҳои дигареро, ки Конститутсия ва дигар санадҳои қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст, амалӣ мекунад. (Г.Б.)

ВАКОЛАТИ РАИСИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН

– Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ ҳамчун шахси олимансаби давлатӣ мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурӣ чунин салоҳият дорад:

1. ба таҳияи масъалаҳое, ки дар иҷлосияҳо баррасӣ мешаванд, роҳбарӣ менамояд;
2. дар иҷлосияи Маҷлиси намояндагон ва ҷаласаҳои Шӯрои он раисӣ мекунад;
3. номзадии муовинони Раиси Маҷлиси намояндагон, раисони кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси намояндагон ва номзоди роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагонро ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;
4. қонун дар бораи буҷети давлатиро, ки Маҷлиси намояндагон қабул кардааст, барои имзо ва наشر ба Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон мефиристад;

5. қонунҳои қабулкардаи Маҷлиси намояндагонро барои ҷонибдорӣ ба Маҷлиси миллӣ мефиристад;

6. ба қарорҳои Маҷлиси намояндагон ва Шӯрои он имзо мегузорад;

7. Маҷлиси намояндагонро дар дохил ва хориҷи кишвар намояндагӣ мекунад;

8. ба созишномаҳои байнипарлумонии Маҷлиси намояндагон имзо мегузорад;

9. ба Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон роҳбарӣ менамояд;

10. ваколатҳои дигареро, ки дар Конститутсия, қонунҳо ва Дастури Маҷлиси намояндагон муқаррар карда шудааст, амалӣ менамояд.

Раиси Маҷлиси намояндагон дар доираи салоҳияти худ амр медиҳад. (Г.Б.)

ВАКОЛАТҲОИ ШҶҶҶҶ

МАҶЛИСИ МИЛЛӢ – дар асоси талаботи Конститутсия (қ.5 м.53) ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (м. 7)» Маҷлиси миллӣ Шӯрои Маҷлиси миллиро таъин мекунад, ки ба ӯ ҳисоботдиҳанда буда, фаъолияти худро мутобиқи Конститутсия, Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии

Тоҷикистон» ва Дастури Маҷлиси миллӣ ба роҳ мемонад. Салоҳияти Шӯрои Маҷлиси миллӣ дар қонун ба тарзи зерин ифода шудааст:

1. таъини таъини ҷаласаҳои яққои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ;

2. таъини лоиҳаи рӯнома ва тартиби кори ҷаласаҳои яққои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ;

3. мураббаъ сохтани фаъолияти кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллӣ;

4. таъини ҳамкорӣ бо Маҷлиси намояндагон, Шӯрои Маҷлиси намояндагон;

5. таъини банақшагирии корҳои вобаста ба фаъолияти Маҷлиси миллӣ;

6. пешакӣ баррасӣ намудани қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул кардааст ва дигар санадҳо;

7. таъини таъини эродҳои аъзои Маҷлиси миллӣ, ки дар иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ баён кардаанд ва аз рӯи онҳо қабул намудани қарорҳои дахлдор;

8. таъини робитаҳои байнипарламентии Маҷлиси миллӣ;

9. таъини назорати иҷроии қарорҳои Маҷлиси миллӣ;

10. ба амал баровардани ваколатҳои вобаста ба кори Маҷлиси миллӣ, ки дар қонун пешбинӣ шудааст. (Г.Б.)

ВАКОЛАТҲОИ ШҶҶРОИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН

– ШҶҶрои Маҷлиси намояндагон дар дохили Маҷлиси намояндагон мавқеи калон дошта, мақоми доимоамалкунандаи ёрирасон ва ҳисоботдиҳанда буда, барои амалӣ гардонидани салоҳияти Маҷлиси намояндагон масъул мебошад. ШҶҶрои Маҷлиси намояндагон салоҳияти зерин дорад:

1. ташикили тайёрии ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон;
2. таҳия кардани лоиҳаи рӯзнома ва тартиби кори ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон;
3. мураттаб сохтани фаъолияти кумитаю комиссияҳо;
4. таъмини ҳамкорӣ бо Маҷлиси миллӣ, ШҶҶрои Маҷлиси миллӣ;
5. ташикили банақшагирии қорҳои вобаста ба тартиб додани лоиҳаи қонунҳо;
6. пешакӣ баррасӣ намудани лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳо;
7. таҳлили таклифу эродҳои вакилон, ки дар ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон изҳор шудаанд ва аз рӯи онҳо қабул шудани қарорҳои дахлдор;
8. ташикили робитаҳои байнипарлумонии Маҷлиси намояндагон;
9. таъмини назорати иҷрои қарорҳои Маҷлиси намояндагон;

10. созмон додани комиссияҳо аз рӯи масъалаҳои, ки ба салоҳияташон дохил мешаванд;

11. ба амал баровардани ваколатҳо вобаста ба кори Маҷлиси намояндагон ва аз ҷониби вакилон самарабахш ба ҷо овардани ваколатҳо. (Г.Б.)

ВАРАҚАИ ИНТИХОБОТ – ҳуҷҷате, ки онро Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсӣ барои интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, интиҳоботи узви Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон бо риояи талаботи муайян ҷоп кардааст ва дараҷаи муайяни ҳифозат дорад. Комиссияи интиҳобот бо Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳр ноҳия аз рӯи шакли муқаррарнамудаи Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсӣ тайёр намудани варақаҳои интиҳоботро ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ таъмин мекунад.

Дар варақаи интиҳобот бо тартиби алифбо ному насаб, соли таваллуд. мансаб (шугл), ҷои қор ва истиқомати номзади ба қайд гирифташуда зикр гардида, ҳамчунин маълумот дар бораи аз тарафи кӣ пешниҳод шудани номзад нишон дода мешавад. Дар сурати гузаронидани интиҳобот аз рӯи рӯйхати номзадҳо ба варақаи интиҳобот номи ҳизбҳои сиёсӣ аз рӯи

алифбои тоҷикӣ навишта мешавад. Варақаҳои интихоботро комиссияи қитъавии интихобот дар асоси рӯйхати интихобкунандагони қитъаи интихобот бо пешниҳоди ишноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсияти интихобкунанда медиҳад. Овоздиҳанда варақаи интихоботро дар ҳуҷра ё хонаи овоздиҳӣ пинҳонӣ нур мекунад. Овоздиҳанда баъди нур кардани варақа онро ба қутии овоздиҳӣ мебартояд. (Г.Б.)

ВЕДОМОСТҲОИ СОВЕТИ ОЛИИ ҶШС ТОҶИКИСТОН – наирияти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон аз давраи таъкилѐбии он (с.1937) то соли 1991. Мақоми наирияти Совети Олии ҶШС Тоҷикистон на дар сатҳи Конститутсия, балки дар сатҳи Регламенти Совети Олӣ муқаррар карда шуда буд. В.с.о. ҶШСТ мувофиқи указҳои Президиуми Шӯрои Олии ҶШСТ ҳамчун мақоми наирияти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон (с.1990) муайян шуда буд. Минбаъд он дар Регламенти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон (с.1990) муқаррар карда шуд. Мувофиқи банди 3 Қонуни ҶШС Тоҷикистон аз 27 июни соли 1991 ба моддаи 16 Регламенти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ба тарзи зайл илова дохил карда шуд: «дар қисми панҷум калимаҳои «Ведомостҳои Совети

Олии ҶШС Тоҷикистон» бо калимаҳои «органҳои ҷонии Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон» иваз карда шаванд». Минбаъд мақоми наирияти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ва аз соли 1995 инҷониб мақоми наирияти Маҷлиси Олӣ «Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» номида шуд. В.с.о. ҶШСТ ва минбаъд Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар моҳ як рақам аз ҷоп мебарояд. Дар он қонунҳои бо роҳи раъйпурсӣ қабулгашта, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои ҷории ҶТ, қарорҳои дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоёндагон қабулшуда, қарорҳои Маҷлиси миллий, қарорҳои Маҷлиси намоёндагон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, қарорҳои Суди конституционӣ, қарорҳои Шӯрои Маҷлиси миллий ва қарорҳои Шӯрои Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҶТ наиш карда мешаванд. (И.А.)

ВЕТО (лот. Veto - манѐъ мебарам) – мазмуни ба тариқи хаттӣ ё шифохӣ гузоштани маҳдудият ё манъ намудани фаъолияти мақомоти салоҳиятнокӣ давлатӣ ё шахси мансабдори ҳокимияти давлатиро дорад. «Вето» - ин аз ҷониби сардори давлат гузоштани маҳдудият ба қонуни қабулнамудаи мақомоти қонунгузор

мебошад. Дар таҷрибаи ҳуқуқтабиқкунии давлатҳои муосир ду намуди veto- мутлақ ва нисбӣ амалӣ карда мешавад. Vetoи мутлақ нисбати қонунгузорӣ маънои онро дорад, ки ба матни пурраи санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ аз тарафи сардори давлат маҳдудият, яъне veto гузошта мешавад ва ё мақомоти қонунгузор ҳуқуқи ба инобат нагирифтани веторо надорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фақат vetoи нисбӣ нисбати раванди қабули қонунҳо амалӣ шудани имкон дорад. Масалан: қонунҳое, ки Маҷлиси намоёндагон қабул намудааст ба Маҷлиси миллий пешниҳод мешаванд, ба истиснои қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва авф. Маҷлиси милли қонунро бо тарафдори аксарияти шумораи умумии аъзои худ ҷонибдори мекунад. Дар мавриди дастгирӣ наёфтани қонун аз ҷониби Маҷлиси милли қонун тақроран дар Маҷлиси намоёндагон баррасӣ мешавад. Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллий норози будани Маҷлиси намоёндагон, қонун ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намоёндагон онро тақроран бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ наояд. Қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва авф танҳо аз ҷониби

Маҷлиси намоёндагон қабул карда мешаванд.

Қонунҳои конституционӣ оид ба масъалаҳое қабул мешаванд, ки Конститутсия муайян намулдааст. Қонунҳои конституционӣ бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намоёндагон қабул мегарданд ва Маҷлиси миллий бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад.

Дар сурати бо Қарори Маҷлиси миллий норозӣ будани Маҷлиси намоёндагон, қонуни конституционӣ ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намоёндагон онро тақроран бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ наояд.

Қонунҳо барои имзо ва интишор ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешаванд. Агар Президент ба Қонун ё қисми он розӣ набошад, қонунро дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намоёндагон бармегардонад. Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоёндагон бо тартиби муқарраркардаи Конститутсия қонуни мазкурро тақроран баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии тақрорӣ қонун дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои

Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоёндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор менамояд. Ҳангоми баррасии қонуни аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонидашуда, ки онро пештар Маҷлиси намоёндагон бо аз се ду ҳиссаи овозҳо қабул намуда буд, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон онро такроран бо аксарияти на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳо таърифдорӣ мекунам. Агар Президент қонуни конституциониро баргардонад, Маҷлиси намоёндагон ва Маҷлиси миллӣ бо тартиби муқарраркардаи Конституция қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамояд. Дар сурати баррасии такрорӣ қонуни конституционӣ дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоёндагон тасдиқ шавад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонуни конституционӣ имзо мегузорад ва онро интишор менамояд. (Г.Б.)

ВЕТОИ МУТЛАҚ – ниг. ба *Veto*.

ВЕТОИ НИСБӢ – ниг. ба *Veto*.

ВИЛОЯТ – дар ҳуқуқи конституционӣ бо ду мазмун фаҳмида мешавад: 1) ҳамчун марзи давлатии дар асоси мухторӣ идораишаванда (ВМКБ); 2) ҳамчун зинаи болои воҳиди марзӣ маъмурии ҚТ, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо чандин хусусиятҳои ҳуқуқи конституционӣ худ аз вилояти маъмурӣ фарқ дорад. Пеш аз ҳама, дар Конституцияи ҚТ ба вазъи ҳуқуқии ВМКБ боби махсус бахшида шудааст (боби 7). Қонуни конституционӣ махсус вазъи ВМКБ-ро танзим менамояд. Дар таъкили фаъолияти мақомоти олии ҳокимияти давлатии ҚТ намоёндагии ВМКБ таъмин карда шудааст. (ниг.ба *Вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон*). (И.А.)

ВИЛОЯТИ МАЪМУРӢ – ҳамчун воҳиди марзӣ маъмурӣ дар ҳудуди муайяни ҚТ таъкил меёбад. Дар ҳаёати он шахру ноҳияҳо ҷойгиранд. Вазъи ҳуқуқии вилоят дар боби 6 Конституцияи ҚТ, ки ба ҳокимияти маҳаллӣ бахшида шудааст, дар Қонуни конституционӣ «Дар бораи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо» танзим шудааст. Ҳоло дар ҚТ ду вилояти маъмурӣ мавҷуданд, ки аз рӯи марзи ҷойгиришавӣ ва шумораи аҳоли бо нишондиҳандаҳои иқтисодӣ худ ба ҳам наздиканд. Маҷлиси миллии

Маҷлиси Олии ҶТ бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ вилоятро таъкил ва барҳам медиҳад. (И.А.)

ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КҶҲИ- СТОНИ БАДАҲШОН – қисми

таркибӣ ва ҷудонапазири Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар Конститутсияҳои давраи шӯравии Тоҷикистон вазъи ҳуқуқии ВМКБ-ро фасл ё боби алоҳида муқаррар мекарданд. Дар Конститутсияи соли 1994 боби ҳафтум чанде ҳуқуқҳои ВМКБ-ро муайян кардааст. Аз ҷумла, ҳудуди ВМКБ бе ризоияти Маҷлиси вакилони халқи вилоят тағйир дода намешавад. Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ ҳуқуқи таъаббуси қонунгузорӣ дар Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад. Дар Маҷлиси миллии ВМКБ панҷ намоёнда дорад. Яке аз муовинони Раиси Маҷлиси миллии намоёндаи ВМКБ мебошад. Яке аз намоёндагони ВМКБ аъзои Суди конституционии ҶТ мебошад. Ҳамчунин намоёндаи вилояти мазкур дар ҳайати дигар мақомоти судӣ, дар ҳайати Ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ фаъолият менамоянд. Салоҳияти ВМКБ дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ваколатҳои дигари онро Қонуни конституционӣ «Дар бораи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон» (аз 30 июли с.2007)

танзим кардааст. Низомии сохтори марзӣи маъмурии вилояти мазкурро бе розигии Маҷлиси вакилони халқи вилоят тағйир додан мумкин нест. (И.А.)

ВИЛОЯТИ МУХТОРӢ – яке аз шаклҳои мухторияти марзӣе, ки нисбат ба вилоятҳои маъмурӣ ҳуқуқҳои васеъ дорад. Вазъи **В.м.** ба он ҳудуде мувофиқ доништа мешавад, ки дар он халқу миллатҳои аққалият зиндагӣ мекунанд. Конститутсияи давлатҳои Италия, Испания, Дания, ҶХХ ва як қатор давлатҳои вазъи ҳуқуқии **В.м.**-ро муайян кардаанд. Дар адабиёти ҳуқуқӣ вилояти мухториро мухторияти маъмурӣ низ меноманд ва бо ин роҳ онҳоро аз мухторияти сиёсӣ – ҷумҳурии мухторӣ фарқ мекунонанд. **В.м.** дар таъкили мақомоти ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ ҳуқуқҳои махсус дорад. Дар таҳияи барномаҳои инкишофи иҷтимоӣ- иқтисодӣ ва фарҳангӣ манфиати **В.м.** ба эътибор гирифта мешавад. Дар ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1925 то ин дам Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир аст. Вазъи ҳуқуқӣ- конституционии он дар боби ҳафтуми Конститутсия, Қонуни конституционӣ «Дар бораи Вилояти Мухтори Кӯҳистони

Бадахшон» ва дигар қонунҳо муайян ва танзим карда шудааст. (Ниг. ба **Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон**). (И.А.)

ВОЛОИЯТИ КОНСТИТУТСИЯ – Конститутсия санади олии ҳуқуқӣ буда, эътибори олии ҳуқуқӣ дорад. Меъёрҳои он мустақиман амал мекунад. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки ҳилофи Конститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд. Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шахрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд. Ҷои Конститутсия дар қуллаи баланди низоми қонунгузори ҷумҳури дар Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» муайян карда шудааст. Барои риоя шудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намоёндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, қарордодҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия мақоми Суди конституционии ҚТ ташиқил ёфтааст. Қарорҳои Суди конституционӣ дар ин бобат қатъӣ мебошанд.

Усули **В.к.** ҳамчунин дар омилҳои гуногун ифода меёбад. Дар давлати ягона, ҳамчун қоида як Конститутсия амал мекунад. Ҳамаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд ба Конститутсия мувофиқат дошта бошанд, дар ҳолати мувофиқ наомадан онҳо аз лаҳзаи қабул беътиборанд. Конститутсия бо тарзи махсус қабул шуда, ба он дар шакли ҳуди Конститутсия муайянкарда тағйироту иловаҳо дохил карда мешавад. Тафсири Конститутсия бо тартиб ва шакли дар он муайянишуда сурат мегирад. Тафсири Конститутсияи ҚТ-ро Маҷлиси Олӣ тибқи тартиби барои қабули Қонуни конституционӣ муқарраршуда, дар шакли қонуни конституционӣ қабул менамояд. (Ниг. ба **Вилояти қонун**) (И.А.)

ВОЛОИЯТИ ҚАЛАМРАВ – амалӣ намудани ҳокимияти олии давлат ба ҳамаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар қаламрави ҷойгир ҳастанд. (И.А.)

ВОЛОИЯТИ ҚОНУН – мафҳуми **В.қ.** бо мафҳуми волоияти Конститутсия наздик ва дар пайвастагӣ амал мекунад. **В.қ.** дар заминаи риояи қонунияти конституционӣ, эътирофи бечунучарои волоияти Конститутсия қарор гирифтааст. Онҳо ҳаммаъно мебошанд. Зеро

ки бо мазмуни васеъ худи Конституция низ қонун мебошад. Аммо, қонуни муқаррарӣ набуда, балки Сарқонуни давлат ва аз он болотар қонуни ҳуқуқӣ вучуд надорад. Бинобар ин, мафҳуми **В.қ.** шартӣ буда, он дар зери волояти Конституция қарор дорад. **В.қ.** вобаста ба ҷойи қонун дар низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян мегардад. Қонунгузори **ҚТ** якчанд намуди қонунҳоро муқаррар кардааст. Дар ҷойи аввал қонунҳое меистанд, ки бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул шудаанд. Дуюм, қонунҳои конституционӣ. Сеюм, қонунҳои ҷорӣ, ки он кодексҳои ҳуқуқӣ ва қонунҳои оддиро дарбар мегирад. Эътибори баланди ҳар як қонун ба ҷойи он дар ҳамин низом вобаста аст. Аммо қоидаи бебаҳс он аст, ки ҳамаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд бо қонун, сарфи назар аз намуди он, мувофиқат намоянд. (Ниг. ба **Волояти Конституция**). (И.А.)

ВОЛОСТ – воҳиди марзӣ маъмурӣ дар Русияи подшоҳӣ ба ҳисоб мерафт. Баъди забти заминҳои давлатҳои Осӣи Миёна – аморати Бухоро ва хонигарии Хива аз тарафи қушунҳои Русияи подшоҳӣ волост дар сарзаминҳои забтишуда низ таъсис карда шуд. Тибқи ин омил дар ҳудуди ноҳия ва шаҳрҳои шимолӣ Тоҷикистон

(ҳозира вилояти Сугд) ва як қисми ҳудуди Бадахшони Кӯҳӣ (ҳозира ВМКБ) низоми марзӣ маъмурии Русия ҷорӣ карда шуд. Мувофиқи он волост як қисми уездро таъсис мекард. Масалан, ҳозира ноҳияи Ашт то с. 1924 аз волостҳои Ашт ва Бободархон дар ҳаёти уезди Намангони вилояти Фарғонаи кишвари Туркистон (баъдтар ҶМШС Туркистон) иборат буд, солҳои 1924-1927 онҳо ба ҳаёти вилояти Намангон ва солҳои 1927-28 ноҳияи Ашт ба ҳаёти округи Хучанди ҶШС Узбекистон дохил буд. Волостҳо як қисми уездҳо ва уездҳо як қисми вилоятҳоро таъсис мекарданд. Маъмурияти волостӣ ба фаъолияти старшинҳо ва ҷамоатҳои сарварӣ мекарданд. Низоми марзӣ маъмурии Русия дар он вақт аз волостҳо, уездҳо, вилоятҳо ва кишварҳо иборат буд ва хеле мураккаб ва барои идораи демократии маъмурӣ мувофиқ набуд. Барҳам додани волосту уездҳо ва ба ҷойи онҳо таъсис кардани округҳои маъмурӣ, барҳам додани округҳо ва таъсис кардани ноҳияҳо, ки соли 1929 ба анҷом расид, гузариши ба низоми ҳозираи марзӣ маъмуриро ба анҷом расонид. (И.А.)

Г

ГАРАВИ ИНТИХОБОТӢ – номзад ба вакили Маҷлиси намояндагон пеш аз бақайдгирӣ ва баъд аз муайян намудани мувофиқати ӯ ба талаботи Конститутсия ва қонуни мазкур аз тарафи комиссия ҳавзавии интихобот, аз маблаги шахсии худ ба суратҳисоби Комиссияи марказии интихобот ва раъйнурсӣ ба миқдори 200 (дусад) нишондиҳанда барои ҳисобҳо гарави интихоботӣ месупорад.

Гарави интихоботии номзад дар сурати интихоб шуданиш ба вакилии Маҷлиси намояндагон ба ӯ баргардонида мешавад. Ҳангоми бекор кардани қарори бақайдгирии номзад ва ё интихоб нашудани номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагон гарави интихоботӣ баргардонида нашуда, ба буҷети ҷумҳуриявӣ мегузарад.

Ҳизбҳои сиёсӣ, ки рӯйхати номзадҳоро ба вакилии Маҷлиси намояндагон дар ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ пешниҳод намудаанд, баъд аз санҷиши мувофиқ будани номзадҳо ба талаботи Конститутсия ва қонун аз тарафи Комиссияи марказии интихобот ва раъйнурсӣ, аз маблаги худ ба суратҳисоби Комиссияи марказии интихобот ва раъй-

нурсӣ мутаносибан ба ҳар номзади пешниҳодишуда 200 (дусад) нишондиҳанда барои ҳисобҳо гарави интихоботӣ месупоранд. Гарави интихоботӣ дар сурати аз тарафи ҳизби сиёсӣ гирифтани на камтар аз панҷ фоизи овозҳои интихобкунандагони дар овоздиҳӣ иштироккарда ба ҳизби сиёсӣ баргардонида мешавад. Дар ҳама ҳолатҳои дигар гарави интихоботии ҳизби сиёсӣ баргардонида намешавад ва ба буҷети ҷумҳуриявӣ мегузарад. (Г.Б.)

ГИРДИҲАМОӢ (калимаи англисии *meeting*) - маҷлиси оммавӣ ба муносибати ягон масъалаи муҳим, бештар масъалаҳои сиёсӣ барои дастгирӣ намудани ягон талабот, изҳори ҳамфикрӣ ё эътироз. Мувофиқи Конститутсияи Тоҷикистон маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳнаймаишҳо, бо тартибе, ки Қонуни ҚТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳнаймаишҳои озоишта» аз 22 май соли 1998 муқаррар гаиштааст, гузаронида мешаванд. (Ниг. ба **Озоиши маҷлисҳо ва намоишҳо**) (О.Х.)

ГОРДИ ПРЕЗИДЕНТӢ – воҳиди ҳарбии таъиноти махсус, дар ҳамкорӣ бо Вазорати

амнияти ҶТ барои таъмини муҳофизат ва амнияти Президенти ҶТ, роҳбарони давлатҳои хориҷӣ ва ташикilotҳои байналхалқие, ки ба ҶТ меоянд, таъин гардидааст. Гвардияи Президентӣ ба Президенти ҶТ мустақиман тобеъ буда, Фармондеҳи онро Президенти ҶТ ба вазифа таъин ва аз он озод мекунад. Вазифаҳои асосии Гвардияи Президент андешидани маҷмӯи чораҳои фаврӣ (оперативӣ), ки ба таъмини муҳофизат, амният ва ҳамроҳӣ кардани Президенти ҶТ, роҳбарони давлатҳои хориҷӣ ва ташикilotҳои байналмилалӣ; муҳофизат ва мудофияи объектҳои давлатӣ аз рӯи рӯйхати муайянкардани Президенти ҶТ; иштирок дар маросимҳо, пешвоз ва гусели роҳбарони давлатҳои хориҷӣ ва ташикilotҳои байналхалқӣ; иштирок намудан дар мудофияи граждани ва ҳудудии ҶТ.

Асосҳои ҳуқуқии фаъолияти Гвардияи Президентиро Конститутсияи ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи Гвардияи Президентии Тоҷикистон» (4 ноябри соли 1995), Қонуни ҶТ «Дар бораи мудофия», Ойинномаҳои умумихарбии Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ташикил медиҳанд. (О.Х.)

ГУБЕРНАТОР (лот. gubernator - ҳоким) – 1) Сардори ҳокимияти иҷроия дар воҳидҳои марзӣю маъмурии баъзе давлатҳои ҷаҳон – Русия, ИМА, Бритониёи Кабир, Фаронса ва ғ.

2) Мансабдори олии дар губернияҳои то Инқилоби октябри соли 1917-и Русия. Губернатор ба тариқи таъинкунӣ ё интихоб ба ин мансаб соҳиб мешавад. (О.Х.)

ГУНОГУНАНДЕШИИ СИЁСӢ – дар илми ҳуқуқии конституционӣ имконияти ҳуқуқии дар ҷамъият озодона баён намудани андешаҳои мухталифи сиёсӣ ҳизбҳои сиёсӣ, ташикilotҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки мақсад ва ҳадафҳои гуногун доранд.

Гуногунандешии сиёсӣ таърихи қадима дорад ва аз калимаи латинии «Pluralis», яъне гуногунӣ ё гуногунишаклӣ, гуногунравия, гуногунандешии баромадааст.

Мутобиқи м.8 Конститутсияи дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. Ҳеч як мафкура, аз ҷумла мафкураи динӣ, ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф намешавад ва давлат барои фаъолияти ҳизбҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ имкониятҳои баробар медиҳад. (О.Х.)

ГУНОҲ (ДАР ҲУҚУКИ МАЪМУРӢ)

– ин унсури асосии тарафи субъективи кирдори маъмури, муносибати руҳии шахс ба кирдораи ифода намуда, воқеан тарафи равонии кирдори шахсро нишон медиҳад, ки дар шакли қасд ё беэҳтиётӣ зоҳир мешавад. Ҳангоми қасдона содир намудани кирдори гунаҳгоруна шахс мазмуни рафтораширо фаҳмида, дидаю дониста онро хоста, оқибаташиро пешбинӣ намуда, ба мақсади ниҳони худ расидани мешавад. Қасд чунин муносибати рӯҳии шахс ба кирдораи мебошад, ки аз тариқи содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмури барои ноил шудан ба мақсадҳои ниҳони худ равона мекунад. Мазмуни гуноҳи қасдона дар характери ҳуқуқвайронкунии маъмури муайян карда мешавад, ки таркиби он расмӣ ва моддӣ шуда метавонад. Агар ҳуқуқвайронкунии маъмури фароғири чунин таркибе бошад, ки новобаста аз ба вуҷуд омадани оқибат бавуҷуди ҷавобгари маъмуриро тақозо кунад, чунин таркибро таркиби расмӣ меноманд. Ва баръакс, агар ҳуқуқвайрокунии маъмури таркиберо фаро гирад, ки он ба вуҷуд омадани ҷавобгари маъмуриро вобаста ба зарари моддӣ алоқаманд намояд, ин

гуна таркибро таркиби моддӣ меноманд.

Ҳангоми аз беэҳтиётӣ содир намудани ҳуқуқвайрокунии шахс мазмуни рафтораширо мефаҳмад, оқибати онро пешбинӣ менамояд ва намеҳадад ки чунин оқибат рух диҳад ва сабабҳои сарона бе асосҳои кофӣ, бепарвоёна ё худбаварона ба он роҳ медиҳад. Яъне ҳамаи амалҳо, чораҳо тадбирҳо заруриро намеандешад, ки то чунин оқибат ба вуҷуд наояд. Мутобиқи м. 19 КҲМ ҚТ ҳуқуқвайронкунии маъмури ба шарте аз беэҳтиётӣ содиршуда эътироф мегардад, ки шахси онро содиркарда эҳтимоли оқибати зарарноки кирдори (амал ё беамалии) худро пешакӣ донад, вале бе асосҳои кофӣ, бепарвоёна ё худбаварона ба пешгирии чунин оқибатҳо умед бандад ё эҳтимоли ба вуқӯъ пайвастании чунин оқибатро пешбинӣ накарда бошад, ҳарчанд мебоист ва мумкин буд онро пешбинӣ намояд, инчунин гайриқонунӣ будани кирдори худро бояд медонист.

Беэҳтиётӣ низ вобаста ба дараҷаи дарккунии субъект ва дигар омилҳое, ки ба тарафи равонии ӯ таъсир мерасонанд ба ду намуд ҷудо мешавад: бепарвой ва худбаварӣ. Дар бепарвой субъект ягон тадбир намеандешад ва гӯё чунин мепиндорад, ки барои ӯ

андешидани ягон амал ё тадбир
бетафовут мебошад, мақсад
намегузорад, ки чунин оқибат
рух диҳад, хуб мефаҳмад, ки
чунин оқибат ба миён омаданаи
мумкин аст, вале сабуксорона
рафтор намуда, бепарвоёна
муносибат менамояд.

Дар худбоварӣ бошад шахс, акси
ҳол аст ба омилҳои объективӣ -
омилҳои табиӣ (масалан сардӣ,
ки гӯё техника гарм намешавад,
зеро системаи хунуккуниаш кор
намекард, дар натиҷа сухтор
рух дод), техникӣ (аз рӯи
хусусият худро нигоҳ медорад ё
ҳифз менамояд, масалан,
тормози автокран, авто-
машина, зеристгоҳҳои барқӣ,
худкори ҳисобкунакҳои барқӣ ва
ғайра ки мутаасифона кор
накарданд ва садама рух дод),
тадбирбарандеӣ (онҳо
ғалатанд ё нокифоя мебошанд),
лаёқати ҷисмонии худ ё дигар
нафар (ба чолокӣ, нерӯ ва
сифати корӣ), ҳолат (вазъият)
ва ҷойи содир шудани кирдор ва
ғайра умед баста чунин
мепиндорад, ки оқибати ба
вучудмеомадаро худ ё шахсони
дагаре, ки ба онҳо умед
мебандад, гӯё рафъ карда
метавонанд. Ва ҳатто амалҳо
ва иқдомҳои ба кор мебарад,
то ки чунин оқибат рух
надиҳад, вале онҳо никифоя ё
саривақтӣ намебошад. (О.Х.)

ГУРЕЗА – шахсе, ки шахрванди
ҚТ набуда, дар қаламрави он
қарор дорад ва бинобар сабабҳои
комилан асоснок дар давлати
мансубияти шахрвандии худ бо
аломатҳои наҷод, эътиқоди
динӣ, шахрвандӣ, мансубият ба
гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ ё
эътиқоди сиёсӣ дучори таъқиб
гашта, аз таъсири ин сабабҳо
наметавонад ё намехоҳад аз
ҳимояи он давлат истифода
намояд ё шахсе, ки шахрвандии
муайян надошта, бинобар чунин
ҳолатҳо дар ҚТ қарор дорад ва
бо сабаби мавҷуд будани ҳамин
гуна хавф наметавонад ё
намехоҳад ба давлати иқомати
доимии худ баргардад. Вазъи
ҳуқуқии гурезаҳо дар ҚТ
мувофиқи Қонуни ҚТ «Дар
бораи гурезаҳо» аз 10 майи соли
2002, Конвенсия оид ба вазъи
гурезаҳо аз 28 июли соли 1951 ва
Протоколи марбут ба вазъи
гурезаҳо аз 31 декабри соли 1967
муайян ва танзим карда
мешавад. (Д.А.)

ГУРҶҲИ ВАКИЛОН – ин гуру-
ҳе, ки вакилон дар дохили парлу-
мон созмон медиҳанд. (И.А.)

**ГУРҶҲИ ИНТИХОБКУНАН-
ДАГОН** – мафҳуми ҷамъбаст-
кунанда, ки шумораи аз ду ва
зиёда интиҳобкунандагоне, ки
ҳуқуқи интиҳоботиашон худ (ҳуқу-
қи фаъол)-ро дар маърақаҳои
интиҳоботи доир ба интихо-

боти Президенти ҚТ, вакилон ба Маҷлиси Олӣ ё Маҷлисҳои маҳаллӣ амалӣ менамоянд. Инчунин, қисме аз намоёндагон, ки дар конференсияҳо, пленумҳо ва дигар шаклҳои таъкилиро ҳуқуқӣ аз ҷониби интихобкунандагон ваколатдор карда шудаанд. (Г.Б.)

ГУРҶҲИ ТАШАББУСКОР – гурӯҳи иштирокчиёни раъйнурсӣ, ки бо тартиб ва муҳлати муайянкардаи қонунгузорӣ бо мақсади амалӣ намудани ташаббуси гузаронидани раъйнурсӣ таъкил карда мешавад. Асосан, ин намуди фаъолият дар таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ ҳангоми таъкил ва гузаронидани раъйнурсӣ ва ё ветои халқӣ (ташаббуси халқӣ) ба назар мерасад. Вазифаи асосии гурӯҳи ташаббускор аз он иборат аст, ки барои гузаронидани раъйнурсӣ, ки субъекти гузаронидани он халқ мебошад имзоҳои қонун муайянкардаи шаҳрвандоне, ки ҳуқуқи иштирок кардан дар раъйнурсиро доранд, ҷамъ оварда ба комиссияи раъйнурсӣ пешниҳод намояд. Масалан: қонунгузорӣ дар Федератсияи Русия барои гузаронидани раъйнурсӣ бо ташаббуси халқ як миллион имзоҳои шаҳрвандоне, ки ҳуқуқи иштирок кардан дар раъйнурсиро доранд, муқаррар менамояд. Инчунин, амали гурӯҳи ташаббускор дар

маърақаҳои интихоботӣ ба назар мерасад. Масалан: ҳангоми гузаронидани интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизби сиёсӣ ё субъекте, ки номзадҳо ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ кардааст, барои ҷамъ овардани панҷ дар сади имзоҳои шаҳрвандоне, ки ҳуқуқи интихоб кардан доранд гурӯҳи ташаббускор таъкил медиҳад ва ин гурӯҳ имзоҳои интихобкунандагонро ҷамъ оварда, ба Комиссияи марказии интихобот ва раъйнурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. (Г.Б.)

Ғ

ҒАЙРИМУТАМАРКАЗГАРД ОНИИ ҲОКИМИЯТИ ИЧ- РОИЯ

– раванди дар асоси қонун воғузор намудани қисми ваколатҳои ҳокимият ва ё функцияҳо аз мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба зиммаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидорақунии шаҳрак ва деҳот, таъшилотҳои ва тавсеаи доираи ваколатҳои мақомоти поёнии идорақунии аз ҳисоби мақомоти сатҳи болоӣ. (О.Х.)

ҒОЯИ КОНСТИТУТСИОНӢ – одатан дар зери мафҳуми ғоя низомии ақидаҳои фалсафӣ, сиёсӣ, динӣ ва вобаста ба қонуниятҳои инкишофи ҷомеа роҳҳои мукамалсозии сохти ҷамъиятӣ фаҳмида мешавад. Дар конститутсияҳои аксар давлатҳои дунё ғояи конститутсионӣ ба воситаи мустаҳкамқунии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд эътироф карда мешавад. Тибқи нишондоди моддаи 8 Конститутсияи дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкураи инкишоф меёбад. Ҳеч як мафкура, аз ҷумла мафкураи динӣ ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф намешавад. (Г.Б.)

**ҒАСБИ ҲОКИМИЯТИ
ДАВЛАТӢ** – дар адабиёти ҳуқуқӣ ин мафҳум бо мазмуни зуран тасарруф намудани ҳокимият, ба таври ғайриконститутсионӣ соҳиб шудан ва нигоҳ доштани ҳокимият фаҳмида мешавад. Дар бисёр давлатҳои демократии дунё ғасби ҳокимият вазнинтарин ҷиноят ба ҳисоб меравад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам истисно нест. Тибқи моддаи 6 Конститутсия ҳеч як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, гурӯҳи одамон ва ё фарде ҳақ надорад, ки ҳокимияти давлатиро тасарруф намояд. Ғасби ҳокимият вазнинтарин ҷиноят аст ва дар Кодекси ҷиноии ҚТ барои ин ҷиноят ҷазо нешбинӣ шудааст. (Г.Б.)

Д

ДАВЛАТ – ташиклоти ҳуқуқи сиёсӣ, таркибӣ ва ҳудудии ҷомеа. Чун ташиклоти сиёсӣ давлат ҳокимияти сиёсиро амалӣ сохта, идоракунӣ сиёсиро ба ҷо меорад. Чун ташиклоти таркибӣ давлат аз дастгоҳи давлатӣ иборат аст, ки ҳамчун маҷмӯи мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор идоракунӣ давлатиро амалӣ месозанд. Давлат ташиклоти ҳудудист, ки бо мақсади иҷрои корҳои умумӣ дар асоси тақсими маъмурӣ-ҳудудӣ ва нишонаи шахрвандӣ ташиақкул ёфта, дорои ҳокимияти сиёсии омма буда, функцияи маҷбурсозии ҳуқуқӣ ва таъмини ҳамбастагии иҷтимоиро дар ҷомеа татбиқ менамояд. (Г.Б.)

ДАВЛАТИ ДЕМОКРАТӢ – Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли давлатдорӣ Тоҷикистонро демократӣ эълон намуд (моддаи 1 Конституция), ки маънои ҳақиқияи ҳокимияти халқӣ мебошад. Барои ҳақиқатан ин талаботи конституциониро амалӣ кардан давлат тарзу воситаҳои истифода мебарад, ки барои амалӣ гаштани ҳокимияти халқӣ мусоидат мекунад. Аз ҳама муҳимтарин омилҳое, ки давлати демократӣ

будани онро ифода мекунад ин истифодаи шаклҳои демократияи бевосита мебошад. Халқ дар давлати демократӣ ҳокимиятдорӣ худро ё бевосита ва ё ба воситаи вакилони интихобнамудаи худ ба мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ ба амал мебарорад. (Г.Б.)

ДАВЛАТИ ДИКТАТУРАИ ПРОЛЕТАРИАТ

– як навъи давлати сотсиалистӣ мебошад, ки ба давраи гузаштан аз сохтори қаблии ҷамъиятӣ-сиёсӣ ба сохтори нави давлатдорӣ сотсиалистӣ рост меояд. Д.д.п. давлати синфие мебошад, ки бо роҳи зӯрварӣ ҷомеаро ба ду синфи антагонистӣ (синфҳои оштинопазир) ҷудо карда, синфи дороро дар давраи гузариш маҳв менамояд. Гӯё дар ин давра таркиби ҷомеа яксинфӣ гашта, давлат ба дасти синфи камбағал (қашшоқ) мегузарад. Мафҳуми пролетариат ифодакунандаи табақаи поёнии ҷомеа, табақаи аз боигарӣ, аз олот ва воситаҳои истеҳсолот маҳрум мебошад. Тибқи ин омил оммаи пролетарӣ, асосан аз қири бесаводу бемаърифат иборат буда, сиёсати давлатӣ аз номи онҳо бо роҳи зӯрӣ амалӣ карда мешуд. Дар Конституцияи ҶШС Тоҷикистон с.1931 гуфта шуда буд, ки таъмини диктатураи пролета-

риатро бо мақсади пурра нест кардани истисмори одам аз тарафи одам ва амалӣ намулдани коммунизм, ки дар он на ҷудонамои ба синфҳо, на ҳокимияти давлатӣ ҷой дорад, дар назди худ вазифа мегузорад (м. 2). Ҳамаи ҳокимият дар марзи ҶШС Тоҷикистон ба Шӯрои вакилони коргарон, деҳқонон ва аскарони сурх, ки ба воситаи онҳо пролетариат диктатураи худро татбиқ менамояд, тааллуқ дорад (м. 3). Конститутсияи соли 1937 эълон кард, ки ҶШС Тоҷикистон давлати сотсиалистии коргару деҳқонон аст (м. 1). Асоси сиёсии он Шӯроҳои вакилони меҳнаткашон мебошанд, ки дар натиҷаи сарнагун кардани ҳокимияти помещикҳо, аморати феодалӣ ва капиталистон дар натиҷаи ғалабаи диктатураи пролетариат аз зулми миллии тсаризм ва буржуазияи империалистии рус озод карда шудани халқи тоҷик, торумор карда шудани контрреволютсияи миллатчӣ ва дар давлати коргарон ва деҳқонон ба ҳам пайвастании қисмҳои аз ҳам ҷудобудаи халқи тоҷик ба вучуд омадаанд ва мустақкам шудаанд (м. 2). Расман Д.д.п. дар ИҶШС то солҳои 1936-37 вучуд дошт, аммо усулу гояҳои он дар тамоми зиёда аз ҳафтад соли мавҷудияти сохтори сотсиалистӣ асосан ғарбӣ карда мешуд. (И.А.)

ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ – мазмуни асосии он муносибати давлат ба дин мебошад. Аз ин лиҳоз, дар Конститутсия муқаррар шудааст, ки «ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. Ҳеч як мафкура, аз ҷумла мафкураи динӣ, ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф намешавад. Ташиқотиҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба қарбҳои давлатӣ мутохила карда наметавонанд» (моддаи 8). Ҷунин хусусияти давлат бо моҳияти демократии он алоқаманд буда, ба манфиати тамоми мардум амал карданро ифода менамояд. Аммо, ҷудо эълон кардани ташиқотиҳои динӣ аз давлат мазмуни инқори ҳамкориҳои онҳоро надорад. Диндорон аз ҳаёти сиёсӣ дур карда намешаванд. Ҳамаи шаҳрвандон сарфи назар аз эътиқоди динӣ баробарҳуқуқ буда, Конститутсия ба онҳо ҳуқуқу озодиҳои баробарро қафолат медиҳад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандро ба озодини вичдон қафолат медиҳад, ки бо хусусияти дунявӣ доштани давлат алоқаманд аст. Дар Конститутсия муқаррар шудааст, ки ҳар кас ҳақ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустақиллона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон диниро пайрави намояд, дар ма-

росим ва расму оинҳои динӣ иштирок намоёнд (м.26). (Г.Б.)

ДАВЛАТИ ИТТИФОҚӢ (ФЕДЕРАТИВӢ) – давлати мураккаби иттифоқӣ, ки қисмҳои (унсурҳои) он (штатҳо, кантонҳо ва ғ.) дорои ҳуқуқи соҳибхитӣранд. Давлати федеративӣ дар таркибааш якчанд давлатҳо ё воҳидҳои давлатӣ дорад. Чунончи, Австралия аз 6 штат ва 2 ҳудуд (Шимолӣ ва Марказӣ), Канада аз 10 провинсия ва 2 ҳудуд, Олмони Федералӣ аз 16 замин, ШМА аз 50 штат ва округи федералии Колумбия иборат аст. (Г.Б.)

ДАВЛАТИ КОНФЕДЕРАТИВӢ – яке аз шаклҳои ҳамкорӣ ва муттаҳидишавии давлатҳо - иттифоқи мураккаб (конфедератсия) мебошад. **Д.к.** бо мақсади мувофиқа пайдо кардан дар амалӣ намудани сиёсати хориҷӣ, мудофия, ба роҳ мондани воситаҳои алоқа, пардохти ғумрукӣ ва ғайра таъкил меёбад. Одатан ин иттифоқи нисбатан заиф ва ноустувори давлатҳо буда, ҳислати гузаришӣ дорад ва давлатҳои ҳамсарҳад бо мақсади ҳифзи истиқолият ва бутунии сарҳадҳои худ, ба тарзи муштарак дарёб кардани ҳалли масъалаҳои мураккаби сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғайра муттаҳид мегарданд. Барои но-

ил шудан ба ҳадафҳои **Д.к.** давлатҳои аъзои он сохтор ва мансабҳои махсус таъсис медиҳанд. Ҳадади салоҳияти онҳо аз ҳадафу вазифаҳои иттифоқи мураккаб бармеоянд. Мақомоти иттифоқи мураккаб аз болои давлатҳои аъзо ҳокимияти ҳукмфармоӣ надорад. Қарорҳои он дар асоси консенсус қабул гардида, баъди аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатҳои аъзо тасдиқ гирифта, ба амал мебарояд. Асоси ҳуқуқи таъсиси иттифоқи мураккаб шартномаи байни аъзоёни **Д.к.** буда, он ҳислати конституционӣ пайдо карда наметавонад. Субъектҳои **Д.к.** озодона ба ҳаёти он дохил гирифта, ҳар вақт ҳуқуқи аз он баромадан доранд. Таърихан **Д.к.** бо ду роҳ инкишоф меёбад. Якум, дар натиҷаи ноил гирифта ба иҷрои ҳадафҳои худ ва аз амал мондани он. Дуюм, ривоҷи ҳамкориҳои аъзоёни **Д.к.** ва минбаъд якҷоякунии самтҳои ғуноғуни фаъолият ба таъкили давлати федеративӣ бурда мерасонад. Чанде давлатҳои ҳозира дар оғоз ҳамчун **Д.к.** таъкил ёфта, минбаъд ба давлатҳои иттифоқӣ табдил ёфтаанд. Масалан, ИМА солҳои 1776 – 1789 **Д.к.** буд. Давлатҳои Олмон низ солҳои 1805 – 1867 дар иттифоқи мураккаб қарор доштанд. Фақат дар Шветсария ин иттифоқ бардавом амал кар-

да, расман то ҳол вучуд дорад. Мувофиқи Конституцияи соли 1874 ин давлат Конфедератсияи Шветсария ном гирифтааст. Бояд хотиррасон кард, ки на ҳар як иттифоқи давлатҳо хислати конфедеративӣ пайдо карда метавонад. Барои таассиси Д.к. бояд иродаи давлатҳои таъсискунандаи он дар шакли сиёсӣ ҳуқуқӣ равшан зоҳир карда шавад. (Г.Б.)

ДАВЛАТИ ИЧТИМОӢ – тибқи Конституция Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ эълон шуда, мақсади он ба ҳар як инсон шароити арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам овардан аст (моддаи 1). Хусусияти иҷтимоӣ доштани давлат мазмунӣ хеле васеъ дошта, давлат сиёсати одилонаи демографӣ, муҳайё сохтани шароити мусоид барои инкишофи иҷтимоӣ фарҳангии ҷамъият, бехатарии экологӣ ва самаранок истифода бурдани табиат, ҷорачӯӣ бо мақсади пешгирии касалиҳои сирояткунанда ва гайрароифода мекунад. Аз рӯи муқаррароти Конституция бояд давлати иҷтимоӣ ҳама ҷораҳоро ба мақсади дастгирии оила, ҳуқуқи модарӣ, падарӣ ва кӯдакон, маъҷубон ва пиронсолон андешида, низоми хизматрасонии иҷтимоиро инкишоф дода, нафақаи давлатӣ, ёрдампулӣ ва

кафолатҳои дигари ҳимояи иҷтимоиро муайян кунад. (Г.Б.)

ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНӢ – истилоҳи давлати ҳуқуқбунёд (Rechtsstaat) дар адабиёти ҳуқуқии Олмон дар нимаи аввали асри XIX пайдо шудааст. Онро дар асарҳои худ К. Велкер (соли 1813), И.Х. Фрайхер фон Аретин (с. 1824), Роберт фон Мол (соли 1832) истифода бурдаанд. Дар адабиёти ҳуқуқии англисӣ ба ҷои он истилоҳи «ҳуқмронии ҳуқуқ» (rule of law) истифода мешавад. Ба маънои васеъ давлати ҳуқуқбунёд давлатест, ки дар он ҳуқуқ ҳуқмрон аст. Ба таври мушаххастар давлати ҳуқуқбунёд ин шакли ҳуқуқии таъкил ва фаъолияти ҳокимияти сиёсӣ омма аст. Аломатҳои давлати ҳуқуқбунёд: 1) волеияти ҳуқуқ ва қонуни ҳуқуқӣ; 2) воқеӣ будани ҳуқуқу озодиҳои фард; 3) таъзияи ҳокимият; 4) волеияти адолати судӣ дар ҷомеа, аз ҷумла назорати судии конституционӣ. Мафҳуми давлати ҳуқуқбунёд нахустин бор дар яке аз ҳуҷҷатҳои муҳимтарин «Эълонияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон» 24 августи соли 1990 аз тарафи сессияи дуюми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид. Конституцияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ин гоҷро ривож дода, кафолатҳои онро муқаррар кард ва бартарии ҳуқуқ дар ҷомеа ва

давлат таъкид гардид. Яке аз рухнҳои давлати ҳуқуқбунёд волоият ва ҳукмронии қонун, дар назди қонун баробар будани ҳама мебошад. Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шахрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳоро риоя ва иҷро намоянд. Дар давлати ҳуқуқбунёд арзиши олии доштани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ, эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд – вазифаи муқаддаси давлат мебошад. Дигар талаботе, ки Конститутсия (моддаи 9) дар назди давлати ҳуқуқбунёд мегузорад, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, яъне ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ ҷудо намудани ҳокимияти давлатӣ, ки ба воситаи он ҳар як мақоми номбурда имконият пайдо мекунад мустақиллона дар доираи салоҳияти худ амал намояд, ба шумор меравад. (Г.Б.)

ДАВЛАТИ ЯГОНА (УНИТАРИЙ) (аз фр. unitaire – ягона, ягонагӣ; аз лот. unitas - ягонагӣ, муттаҳидӣ, бутун) – яке аз шаклҳои (дар қатори федератсия) сохтори давлат буда, бо он хусусиятнок аст, ки он воҳидҳои сиёсии маъмурӣ ё маъмуриро дарбар мегирад ва вазъи онҳо бо қонунҳои ҳокимияти марказӣ танзим мегарданд.

Д.я. давлати муттамарказ буда, аз воҳидҳои марзию маъмурӣ: кишварҳо, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ғ. иборат аст. Онҳо субъектҳои мухтории давлатӣ набуда, ҳуқуқҳои соҳибхитияро надоранд. Ба тарзи истисно баъзе минтақаҳои **Д.я.** метавонанд дар заминаи мухторияти маъмурӣ ташикил ёфта бошанд. Ва онҳо дар идораи минтақа баъзе ҳуқуқҳои доранд, ки воҳидҳои марзию маъмурӣ онро надоранд. Вазъи ҳуқуқии ҳар як воҳиди мухторӣ ҳамчун қоида дар қонуни махсус танзим меёбад. Вазъи ҳуқуқии ҳамаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бошад, дар як қонун танзим карда мешавад. Дар баъзе **Д.я.** ба тарзи конституционӣ ҳади салоҳияти мақомоти марказӣ ва воҳиди ҳудудии сатҳи олии, ки дар он мақомоти иттиҳобии худидоракунии маҳаллӣ амал мекунад, муайян карда шудааст. Масалан, мувофиқи м.117 Конститутсияи Италия с.1947 ба вилоятҳо ҳуқуқи қонунбарорӣ оид ба доираи васеи масъалаҳо дода шудааст. Дар давраи муосир аксари **Д.я.** надидаи худидоракунии маҳаллиро дар сатҳи гуногун муқаррар намуда, ба онҳо дар ҳалли масъалаҳои сатҳи маҳал мустақилияти васеъро муҳайё намудаанд. **Д.я.** нишонаҳои ягонаи ҳуқуқӣ-конституционӣ:

марзи ягонаи давлатӣ, конститу-
тутсия, шаҳрвандии ягона,
мақомоти олии ягонаи ҳокими-
яти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ,
рамзҳои ягонаи давлатӣ доранд.
(Г.Б.)

**ДАВРАҲОИ РАВАНДИ ҚО-
НУНГУЗОРӢ** – мафҳуми
ҳуқуқӣ-конститутсионие, ки
ҳадафи муайян кардани
давораҳои фаъолияти қонунгузо-
рии парлумонро дорад. Онро дар
адабиёт давораҳои чараёни
қонунгузорӣ ва расмиёти қонун-
гузорӣ низ меноманд. Аммо
давораҳои қонунгузорӣ аз расми-
ёти қонунгузорӣ фарқ мекунад.
Д.р.қ. бо тартиби расмӣ қабул
кардани қонун, дар пайдарҳамии
муайян аз пешниҳоди лоиҳаи
қонун то қабул ва ба амал даро-
мадани қонунро дарбар мегирад.
Он аз чандин давраҳо иборат
аст: аз тарафи субъектони
ҳуқуқи таъаббуси қонунгузорӣ
пешниҳод кардани лоиҳаи қонун;
баррасии лоиҳаи қонун дар ку-
мита ва комиссияҳои парлу-
монӣ; баррасии лоиҳаи қонун дар
ҷаласаҳои палатаи қонунгузорӣ;
қабули қонун ва ба ҷонибдорӣ
палатаи болоӣ пешниҳод карда-
ни он; ҷонибдорӣ ёфтани қонун
ва барои имзо ва иттиҳор ба
Президент пешниҳод кардани
он; ба имзорасии қонун аз тара-
фи Президент ва ба нашр раси-
дани он. Бояд хотиррасон кард,
ки дар ҳар як аз ин давраҳо

музокирот ва баҳсу талошҳои
вакилон баргузор гишта, лоиҳаи
қонун ҳам тарафдорон ва ҳам
муқобилонро пайдо мекунад.
Дар навбати худ палатаи болоӣ
метавонад қонунро ҷонибдорӣ
намояд ва ё онро маъқул надонад
ва онро бозгардонад. Ҳамчунин,
Президент низ ҳуқуқ дорад ба
қонун имзо гузорад ва ё онро бо
эродҳо баргардонад. Дар ҳамаи
ин ҳолатҳо палатаи қонунгу-
зорӣ бояд давраи муайяноро аз нав
такрор намуда, қонунро бо
тарзи Конститутсия ва қонуни
конститутсионӣ пешбиникарда
аз нав тасдиқ намояд. **Д.р.қ.** дар
заминаи меъёрҳои дахлдори
Конститутсия, Қонуни кон-
ститутсионӣ «Дар бораи
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон» ва Дастури
Маҷлиси намояндагон муайян
карда мешаванд (ниг. ба **Қонун-
гузорӣ**). (Г.Б.)

**ДАР ДОИРАИ САЛОҲИЯТИ
ХУД** – вобаста ба сохти нави
ҷамъиятӣ доираи салоҳияти
мақомоти давлатӣ, аз ҷумла
мақомоти намояндагии ҳокими-
яти давлатӣ, тағйир ёфтанд.
Конститутсия ва дигар
қонунҳои нав қабулшуда ба са-
лоҳияти мақомоти намояндагӣ
масъалаҳоеро пешбинӣ менамо-
янд, ки ҳаллу ҷасли онҳо танҳо
ба ин мақомот тааллуқ доранд.
Масалан, доираи салоҳияти
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии

Тоҷикистон васеъ буда, масъалаҳои зиёде пешбинӣ карда шудааст, ки онҳоро шартан ба соҳаҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст: 1) қонунгузорӣ; 2) таъини интиҳоботи Президент ва раёйпурӣ, интиҳоб ва бозхонди роҳбарони як қатор мақомоти давлатӣ, тасдиқи фармонҳои Президент оид ба таъин ва озод намудани роҳбарони мақомоти иҷроия ва ҳифзи ҳуқуқ; 3) муайян намудани сиеъсати дохилӣ ва хориҷӣ, алоқаҳои беруна, таъсису барҳам додани воҳидҳои марзӣ маъмурӣ; 4) тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ризоият ба додугирифтӣ қарзи давлатӣ; 5) дигар масъалаҳое, ки Конститутсия ва дигар қонунҳо пешбинӣ намудаанд. Ҳамин тавр, доираи салоҳияти мақомоти намоёндагии ҳокимияти маҳаллӣ дар қонунҳо муқаррар шудаанд. (О.Х.)

ДАРХОСТИ ВАКИЛИ ХАЛҚ – муроҷиати вакили халқ ё гурӯҳи вакилон, комиссияҳои доимӣ ва муваққатии Маҷлиси вакилони халқ дар иҷлосия, ки ба раис, дигар роҳбарони ҳокимияти иҷроия ва мақомоти он, корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳое, ки дар ҳудуди Маҷлиси дахлдори вакилони халқ воқеанд, оид ба масъалаҳои ба салоҳияти Маҷлиси вакилони халқ дахлдошта. Дархост дар шакли хаттӣ ё шифоҳӣ пешниҳод карда

мешавад. Дархости хаттӣ дар иҷлосия аз тарафи раис хонда дода мешавад. Мақомоти давлатӣ, шахси мансабдор, ки дархост ба онҳо дахл дорад, бояд дар иҷлосияи вакилони халқ оид ба дархост ҷавоби шифоҳӣ ё хаттӣ диҳанд. Ҷавоби дархост дар муҳлати муқарраркардаи Маҷлиси вакилони халқ пешниҳод шуда, дар иҷлосия хонда мешавад. Ҷавоби гардондашуда дар иҷлосия муҳокима шуда, қарор қабул карда мешавад. Дар Қ. к. Қ.Т. «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 6 августи соли 2001 ба узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоёндагон ҳуқуқ дода мешавад, ки ба Сарвазир, дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокурори генералии Тоҷикистон, раиси Бонки миллии Тоҷикистон, раиси Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарон ва шахсони мансабдори дигари мақомоти ҳокимият ва идораҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, инчунин ба роҳбарони корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо барои додани тавзеҳоти расмӣ ё баён намудани мавқеашон оид ба масъалаҳое, ки ба манфиатҳои муҳимтарини ҷамъиятӣ дахл дошта, дорои аҳамияти

давлатӣ мебошанд, дархост пеиниход кунанд. Дархост аз тарафи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ё гурӯҳи вакилон дар шакли хаттӣ ё шифоҳӣ пеиниход шуда метавонад. Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон дархости худро ба мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор бо хоҳиши худ метавонад бевосита ё тавассути Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон фиристонад.

Бо талаби ӯ масъалаи дар дархост пеиниходишуда ба муҳокимаи Маҷлиси миллӣ ё Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда мешавад. Мақомоти давлатӣ ё шахси мансабдор, ки ба вай дархост фиристода шудааст, вазифадор аст, ки дар муддати на дертар аз як моҳи қабули он ҷавоби расмӣ хаттӣ диҳад. Аз рӯи ҷавоби дархост ва натиҷаҳои муҳокимаи он Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон қарор қабул мекунанд (м.13 Қ. к. ҚТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон»). (Г.Б.)

ДАСТГОҲИ ДАВЛАТӢ – давлат бо пайдоиши худ ба дастгоҳи хизматкунанда эҳтиёҷ дошта, дар ҳар як марҳилаи таарққиёташ онро тағйир меди-

ҳад. Дастгоҳи давлат аз мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор иборат буда, бо мақсади вазифаи ҳокимияти далаатино иҷро кардан аз тарафи давлат ташикил дода мешавад. Дастгоҳи давлат маҷмӯи мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор аст, ки вазифаи ҳокимиятдориро амалӣ месозанд. Дастгоҳи давлатӣ воқеан дастгоҳи ҳокимият буда, воҳидҳои таркибии он аз номи давлат, ҳамчун намояндагони ҳокимият ваколатҳои ҳокимиятино иҷро мекунанд. Дастгоҳи давлат дастгоҳи ҳокимияти давлатӣ (воҳиди таркибии ҳокимият) буда, вазифаи асосии амалисозии ҳокимият аст. Дастгоҳи давлатӣ дастгоҳи идоракунии сиёсӣ буда, ба танзиму идораи ҳаёти сиёсии ҷомеа машғул аст, тамоюлҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро амалӣ мекунанд. Дастгоҳи давлатӣ низоми томи мақомоти давлатӣ мебошад. Яклухтии дастгоҳи давлатро асосҳои ягонаи ташикилу фаъолияти он, мақсад ва вазифаҳои ягона, манфиатҳои умумидавлатӣ ташикил медиҳанд. Дастгоҳи давлатӣ ҳам вазифаи идоракунии ҷомеа (идоракунии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ) ва ҳам вазифаи таъбиқи чораҳои маҷбурсозии давлатино иҷро менамояд. (О.Х.)

ДАСТГОҲИ ИҶРОИЯИ ПРЕЗИДЕНТИ ҚТ – мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, фаъолияти он бо мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои конституционии Президенти ҚТ ва Ҳукумати ҚТ амалӣ карда мешавад. Дастгоҳи иҷроия, инчунин дигар вазифаҳоро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ пешбинӣ намудаанд, иҷро менамояд.

Дастгоҳи иҷроияро Президенти ҚТ таъсис ва барҳам медиҳад. Роҳбари Дастгоҳи иҷроия, муовини яқум ва муовинони роҳбари Дастгоҳи иҷроияро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд, бо пешниҳоди роҳбари Дастгоҳи иҷроия Низомнома ва Сохтори Дастгоҳи иҷроияро тасдиқ мекунад.

Вазифаҳои асосии Дастгоҳи иҷроия тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 16 апрели соли 2012 аз инҳо иборатанд: таъмини фаъолияти Президенти ҚТ, Ҳукумати ҚТ, Шӯрои амниятӣ ҚТ ва дигар мақомоти машваратӣ; маслиҳатҳои назди Президенти ҚТ ва назди Ҳукумати ҚТ; назорат ва санҷиши иҷрои қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ, супоришҳои Президенти ҚТ ва пешниҳод намудани маълумот оид ба рафти иҷрои онҳо; ҷамоҳангсозии

таҳияи сиёсат дар соҳаи таъмини амниятӣ милли ва рушди милли, суботи дохилии сиёсӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дигар самтҳои мубрами рушди давлат ва таъмини таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаҳои мазкур; таҳлили самарабахшии фаъолияти мақомоти давлатӣ, таҳияи тавсияҳо оид ба тақмили минбаъдаи фаъолияти онҳо ва роҳбарии ислоҳоти идоракунӣ давлатӣ; ҳамкорӣ бо ташилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷалби онҳо ба раванди таҳия ва татбиқи сиёсат оид ба масъалаҳои мубрами рушди давлат; ҷамоҳангсозии омодагӣ ба ҷаласаҳои Ҳукумати ҚТ; назорати иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти ҚТ ва Ҳукумати ҚТ; ҷамоҳангсозии ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бо Маҷлиси Олии ҚТ ва мақомоти ҳокимияти судӣ; амалӣ намудани дигар функцияҳо, ки низомномаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ пешбинӣ намудаанд (м.8). Роҳбарии умумии фаъолияти Дастгоҳро роҳбари он дар асоси яккасардорӣ анҷом дода, барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи Дастгоҳи иҷроия гузошташуда дар назди Президенти ҚТ масъулияти шахсӣ дорад. Ваколатҳои ӯ дар низомномаи Даст-

гоҳ муайян карда шуда-
аст. (Г.Б.)

ДАСТГОҲИ МАЧЛИСИ МИЛЛӢ – Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини хизматрасонии ҳуқуқӣ, коргузорӣ, ташикили таҳлилӣ, иттилоотӣ, молиявӣ, моддию техникӣ ва иҷтимоию маишӣ фаъолияти аъзои Маҷлиси миллий, Шӯрои Маҷлиси миллий, кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллий, раиси Маҷлиси миллий ва муовинони он дастгоҳи худро таъсис медиҳад. Фаъолияти дастгоҳи Маҷлиси миллиро санадҳои қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастур ва нисомномаи дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Раиси Маҷлиси миллий тасдиқ карда мешавад, танзим менамояд. Сохтор, рӯйхати вазифаҳои дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин хароҷоти ниғаҳдошти он аз ҷониби Маҷлиси миллий дар доираи сметаи хароҷоти Маҷлиси миллий тасдиқ карда мешавад. Роҳбари дастгоҳи Маҷлиси миллий бо пешниҳоди раиси Маҷлиси миллий аз тарафи Маҷлиси миллий таъин ва озод карда мешавад. Роҳбарии бевоситаи дастгоҳро раиси

Маҷлиси миллий ба уҳда дорад. (Г.Б.)

ДАСТГОҲИ МАЧЛИСИ НАМОЯНДАГОН – дастгоҳи Маҷлиси намояндагон масъалаҳои ташикилӣ, ҳуқуқӣ, коргузорӣ, таҳлилӣ, иттилоотӣ, молиявӣ, моддию техникӣ, иҷтимоию маишӣ фаъолияти вакилони Маҷлиси намояндагон, Шӯрои Маҷлиси намояндагон, кумитаҳо, комиссияҳо, фраксия ва гурӯҳҳои Маҷлиси намояндагон, Раиси Маҷлиси намояндагон, муовинони Раиси Маҷлиси намояндагонро таъмин менамояд.

Дар таъмин кардани Маҷлиси намояндагон бо маълумоти иттилоотӣ, экспертӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра ҳамаи муассиса ва корхонаҳои, ки таъминоти фаъолияти Маҷлиси намояндагонро ба уҳда доранд, низ иштирок менамоянд.

Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сметаи хароҷоти вобаста ба фаъолияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон соле ду маротиба ҳисобот медиҳад.

Фаъолияти Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон, ҳуқуқ, вазифаҳо ва масъулияти кормандони он бо қонунҳо, дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии То-

чикистон ва низоминомаи Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон, ки онро Маҷлиси намояндагон тасдиқ мекунад, муайян карда мешавад.

Сохтор ва штатҳои дастгоҳи Маҷлиси намояндагон, инчунин хароҷоти нигоҳдошти он аз тарафи Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди раиси Маҷлиси намояндагон дар доираи сметаи хароҷоти Маҷлиси намояндагон муайян карда мешавад. (Г.Б.)

ДАСТГОҲИ РАИСИ ВИЛОЯТ ШАҲР ВА НОҲИЯ

– сохтори ёрирасон ва таъминкунандаи фаъолияти раис, ки бо мақсади таъминоти иттилоотии таҳлилӣ, ташикилии ҳуқуқӣ ва моддию техникаш ӯ ташиқ карда мешавад. Дастгоҳ, инчунин хизматрасони ташиқӣ, моддию техникаш ва дигар намунаи хизматрасонӣ ба фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ ва мақомоти он, мусоидат ба вакилони халқ дар иҷрои ваколатҳои худ анҷом медиҳад. Ба фаъолияти дастгоҳ роҳбари дастгоҳ роҳбарӣ менамояд, ки ӯ аз ҷониби раиси вилоят, шаҳр ва ноҳия тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориш ҚТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

Тибқи Низоминомаи намунавӣ барои дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва

шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «3» март соли 2011 № 115 тасдиқ шудааст, Дастгоҳ аз роҳбарият, шӯбаҳо (бахишҳо) ва мутахассисон иборат мебошад. Ба фаъолияти Дастгоҳ роҳбари дастгоҳ сарварӣ менамояд, ки бо қарори раис ба мансаби мазкур тибқи тартиби муқарраргардида таъин карда мешавад.

Ишғоли мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ дар дастгоҳ тибқи тартиби муқарраргардида дар асоси озмун сурат мегирад. Муовини роҳбари дастгоҳи раиси вилоят ва шаҳри Душанбе дар як вақт мудирӣ шӯбаи молия ва хоҷагӣ мебошад. Мудирони шӯбаҳо (бахишҳо), сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд. Кормандони ҳайати техникаш ва хизматрасон бо пешниҳоди роҳбари дастгоҳ бо амри раис ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

Вазифаҳои асосии дастгоҳ из инҳо иборат аст: таъмини шароити зарурӣ барои аз

ҷониби раис амалӣ намудани ваколатҳое, ки Конституцияи (Сарқонун) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҚТ, Қарорҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони МО ҚТ, қарорҳои яқояи онҳо, фармону амрҳои Президенти ҚТ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи маҳалл; таъминоти иттилоотию таҳлилӣ, ташикилию ҳуқуқӣ ва моддию техникаии фаъолияти раис; амалӣ намудани дигар вазифаҳое, ки аз ҷониби раис ба зиммаи дастгоҳ гузошта мешаванд.

Функсияҳои дастгоҳ аз инҳо иборат мебошад: ташикили таҳияи лоиҳаи қарору амрҳои раис, лоиҳаи қарори Маҷлиси вакилони халқи маҳал; омода намудани маърузаҳо ва ҳисоботи раиси маҳалл ва масъалаҳои муҳокимаишаванда дар назди Маҷлиси вакилони халқи маҳал; мусоидат намудан дар таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои қонунҳо, инчунин фармону амрҳои Президенти ҚТ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати ҚТ, ки бевосита ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дахл доранд; омода намудани маишварати назди раис, дигар маишваратҳои бо регламенти дастгоҳи раиси вилоят, шаҳри, Душанбе, шаҳру ноҳия муайянгардида ва таъ-

мини баргузориҳои онҳо, ба расмият даровардани қарору амр, инчунин расонидани дастуру супоришҳои аис ба иҷрокунандагон ва шахсони мансабдори масъул, назорати иҷрои онҳо; таҳия ва ба таъб расонидани қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ, қарору амрҳои раис, омода намудани шартномаҳое, ки аз ҷониби Раис ба имзо мерасанд ва ташикили кор оид ба риоя ва иҷрои онҳо ва ғ.

Дастгоҳ шахси ҳуқуқӣ буда, муҳр бо тасвири нишони давлатии ҚТ, номи худ бо забони давлатӣ ва дигар муҳр, штамп ва бланкҳои намунаи муқарраргардида дорад ва аз ҳисобномаи ягонаи хазинадории мақомоти молияи Вазорати молияи ҚТ хизматрасонӣ карда мешавад. (О.Х.)

ДАСТГОҲИ РАИСИ ВМКБ, ВИЛОЯТҲО, ШАҲР ВА НОҲИЯ – мутобиқи Қ.к. ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» аз 17 майи соли 2004 дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии сохтори ёрирасон ва таъминкунандаи фаъолияти раис мебошад.

Дастгоҳро Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии

ташкил ва тағйир медиҳад, бо мақсади таъминоти иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникии фаъолияти Раис ташкил карда мешавад. Дастгоҳ дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонунӣ) Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қонунҳои конституционӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Фармониҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, қарорҳои амрҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин Низомномаи намунавӣ барои дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий, ки бо Қарори Ҳукумати ҚТ аз 3 март соли 2011 № 115 тасдиқ шудааст, ба асос ва роҳбарӣ мегирад. Ба

дастгоҳ амволи коммуналии қаламрави дахлдор вобаста карда шуда, маблағгузориҳои фаъолияти он аз ҳисоби бучети маҳаллӣ ва дигар маблағҳо дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. Дастгоҳ шахси ҳуқуқӣ буда, муҳр бо тасвири нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ ва дигар муҳр, штамп ва бланкҳои намунаи муқарраргардида дорад.

Дастгоҳи раиси влкб, вилоятҳо, шаҳр ва ноҳия - таъминоти иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникии фаъолияти раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз тарафи дастгоҳи раис амалӣ карда мешавад. Дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз тарафи раис ташкил ва тағйир дода мешавад.

Низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд. Низомномаи дастгоҳ, сохтор ва ҷадвали воҳидҳои кори онро раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,

шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия мувофиқи низомнома ва сохтори намунавии тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

Хизматрасониҳои ташикилӣ, моддию техникаӣ ва дигар намуди хизматрасонӣ ба фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ ва мақомоти он, мусоидат ба вакилони халқ дар иҷрои ваколатҳои худ аз ҷониби дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия сурат мегирад.

Хароҷот барои таъмини Маҷлиси вакилони халқ дар буҷети маҳаллии дахлдор дар сатри алоҳида нишон дода мешавад. Маблаггузориҳои дастгоҳ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ сурат мегирад. (О.Х.)

ДАСТУР (РЕГЛАМЕНТ) – маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки тартиби корҳои муайяно аз тарафи мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти он ва шахсони мансабдори онҳо ба амал мебароранд, ба танзим медароранд. (О.Х.)

ДАСТУРАМАЛ (лот. instructio - дастур, нишондод) – санади

меъёрии ҳуқуқии дар доираи салоҳият қабулнамудаи вазоратҳо, идораҳо ва дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки мазмун ва масъалаҳои услубии танзимро дар соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ дақиқ муайян менамояд. Мунтахаби қоидаҳои дар бораи фаъолияти истеҳсолии техникаӣ низ мебошад. Масалан: Дастурамали намунавии коргузори дар вазорату кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо, ташикилотҳо ва корхонаҳои ҚТ, ки бо қарори Ҳукумати ҚТ аз 2 декабри соли 2008, №585 тасдиқ шудааст, омода намудан ва ба расмиёт даровардани ҳуҷҷатҳои хизматӣ, аз ҷумла санадноққунии фаъолияти идоракунӣ, қоидаҳои тартиб додан ва ба расмият даровардани ташикилию амрдиҳӣ, фармонҳо, маълумотномаҳо, гузоришномаҳо, санадҳо, мактуби хизматӣ, барқияҳо, факсҳо, телеграммаҳо, ташикили гардиши ҳуҷҷатҳои воридотию содиротӣ ва ғ.-ро муқаррар менамояд. (О.Х.)

ДАСТУРАМАЛИ МАНСАБИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ – санаде, ки номгӯи мансаби давлатӣ, талаботи тахассуси мушаххас нисбат ба ишғол

қунандагони мансаби мазкур уҳдадориҳои мансабӣ, ҳуқуқ ва масъулияти хизматчи давлатиро муайян менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 март соли 2007 №233 «Дар бораи хизмати давлатӣ»).

Уҳдадориҳо ва ҳуқуқҳои асосии хизматчи давлатиро мансаб муайян менамояд. Мансаб навъе мебошад, ки салоҳияти мақомоти давлатиро миёни шахсони ҷисмонӣ аниқ тақсим намуда, маҷмӯи ҳуқуқ ва уҳдадориҳо, яъне ваколатро дарбар мегирад.

Ба андешаи А.А. Дёмин «дастурамалҳои мансабӣ - ҳуҷҷате аст, ки хусусияти ваколати мансаби давлатиро дар шароити мушаххаси фаъолияти хизматчи давлатӣ муайян менамояд».

Дар тамоми қонунҳои хизмати давлатӣ моддаҳои алоҳидае мавҷуд мебошад, ки уҳдадориҳои хизматчиёни давлатиро нисбатан ба таври умумӣ пешбинӣ менамоянд. Аз ин рӯ, санади муҳиме, ки дар он таърифи мансаб, яъне сифат, андоза, ҳаҷми уҳдадорӣ ва ҳуқуқ (ваколат) вазифа ва масъулияти хизматчи давлатӣ ифода мешавад, ин дастурамали мансабӣ мебошад. Дастурамали мансабиро дастури мансабӣ низ ном мебаранд. (О.Х.)

ДАСТУРИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ – чунин ҳуҷҷати ҳуқуқие, ки

аз тарафи раиси Маҷлиси миллӣ, кумитаю комиссияҳо, аъзои Маҷлиси миллӣ ва дастгоҳи он ба амал бароварда мешавад. Дастури Маҷлиси миллӣ, ки 10 ноябри соли 2000 аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст, қорҳои зеринро пешбинӣ менамояд: 1) тарзи пешбарӣ ва интихоби Раиси Маҷлиси миллӣ ва муовинони он, салоҳияти Раиси Маҷлиси миллӣ ва муовинони он; 2) тарзи ташкили ҳайати Шӯрои Маҷлиси миллӣ ва салоҳияти он; 3) ташикил ва ҳайати кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллӣ, салоҳияти онҳо, шакли ташкили фаъолияти кумитаю комиссияҳо; 4) дар бораи тарзи ташикил, сохтор ва вазифаҳои дастгоҳи Маҷлиси миллӣ; 5) иҷлосияи Маҷлиси миллӣ, тарзи даъват ва салоҳияти он, дидани масъалаҳо дар иҷлосия, ҳуқуқи вазифаҳои узви Маҷлиси миллӣ дар иҷлосия, қабули қарорҳо дар иҷлосия; 6) тарзи ташикил кардани муҳокимаҳои парлумонӣ дар Маҷлиси миллӣ; 7) тартиби таъсису барҳам додани воҳидҳои марзиви маъмурӣ ва тағйири онҳо; 8) тартиби интихоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди олии иқтисодии ҚТ; 9) тартиби ҳалли масъалаи бекор кардани дахлнопазирии раис,

муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодии ҚТ; 10) тартиби додани ризоият ба таъин ва озод намудани Прокурори Генералӣ ва муовинони ӯ; 11) тартиби баррасӣ намудани қонунҳо; 12) Тартиби пароканда намудани Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия. (Г.Б.)

ДАСТУРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН – ҳуҷҷати меъёрии ҳуқуқие, ки дар он тартиби фаъолияти палата муайян карда шудааст ва аз тарафи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22.12.2010 қабул гардидааст. Вай аз ҷиҳати сохт, мазмун ва ҳаҷм нисбат ба Дастури Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кулӣ фарқ дорад. Дастури Маҷлиси намояндагон дорои 7фасл, 29 боб ва 516 модда мебошад. Сабаби фарқияти дастурҳои ин маҷлисҳо тасодуфӣ набуда, пеш аз ҳама, ба фаъолияти кори онҳо вобастагӣ дорад. Масалан, Маҷлиси намояндагон мақомоти доимоамалкунанда ва касбӣ буда, доираи фаъолияти кори он дар ҳайати Маҷлиси Олӣ васеъ мебошад, аз ин ҷиҳат иштироки ҳар як сохтори дохилии он ба воситаи ин

Дастур муқаррар карда шудааст. Ҳар як фасл ва боби Дастури Маҷлиси намояндагон тартиби корҳоро, ки раиси Маҷлиси намояндагон ва муовинони ӯ, Шӯрои Маҷлиси намояндагон, қумитаю комиссияҳо, вакилони Маҷлиси намояндагон, фраксия ва ғуруҳҳои вакилон, дастгоҳи Маҷлиси намояндагон ба мақсади амалӣ гардонидани салоҳиятҳои Маҷлиси намояндагон иҷро мекунанд, ба танзим медарорад. Дастури Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ дар фасли якум тарзи пешбарии номзадҳо ва интихоби раиси Маҷлиси намояндагон ва муовинони ӯ, таъкили Шӯрои Маҷлиси намояндагон, таъкил ва интихоби қумитаю комиссияҳо, тартиби муттҳид гаштани вакилони Маҷлиси намояндагон ба фраксияю ғуруҳҳо, тарзи таъкил, сохтор ва вазифаҳои дастгоҳи Маҷлиси намояндагонро муқаррар менамояд. Фасли дуюми он ба фаъолияти Маҷлиси намояндагон бахшида шудааст, ки дар он огози кори Маҷлиси намояндагон, тартиби гузаронидани иҷлосияҳо ва ҷаласаҳо, тартиби овоздиҳӣ ва қабули қарорҳо, назорати истифодаи системаи электронӣ, тартиби гузаронидани муҳокимаи парламентӣ ва чорабиниҳои Маҷлиси намояндагон, кор бо интихобкунандагон муқаррар шудааст. Фасли сеюми Дастур

тартиби фаъолияти қонунгузорино ба таври зерин пешбинӣ менамояд: тартиби пешниҳоди лоиҳаи қонунҳо ва тайёр кардани онҳо барои баррасӣ, тартиби баррасии лоиҳаи қонунҳо ва қабули онҳо дар Маҷлиси намояндагон, тартиби баррасии тақрори қонунҳое, ки Маҷлиси миллий ҷонибдорӣ накардааст, тартиби баррасии тақрори қонунҳое, ки Президент баргаришондааст, тафсири Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби баррасӣ ва қабули қонун дар бораи буҷаи давлатӣ ва назорати иҷрои он. Фасли чорум ба тартиби баррасии дигар масъалаҳо, ки ҳалли онҳо ба салоҳияти Маҷлиси намояндагон мансуб аст, бахшида шудааст. Аз ҷумла, таъсис додани Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии ҚТ, интиҳоб ва бозхонди раис, муовин ва аъзои комиссия, ба муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ, тасдиқи барномаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, додани ризоият ба додугирифтӣ қарзи давлатӣ, тартиби тасдиқ ва бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ, таъин кардани раёйпурсӣ, таъсиси судҳо ва дигар масъалаҳо. Фасли панҷуми Дастури Маҷлиси намояндагон

робитаҳои байналмилалӣ Маҷлиси намояндагонро ба танзим мебарорад. Фасли шашуми он ба қисми хотимаи бахшида шудааст, ки дар он тартиби тағйироту иловаҳо дохил кардан муқаррар карда шудааст. (Г.Б.)

**ДАСТУРИ ҲУКУМАТИ ҶУМ-
ҲУРИИ ТОҶИКИСТОН** – маҷ-
мӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки тарзи
ташкили фаъолияти Ҳукумат,
тартиби ворид намудани
масъалаҳо ба баррасии Ҳуку-
мат, тайёр кардан ва гуза-
ронидани маҷлиси Ҳукумат,
барасмиятдорӣ, фиристодан,
нашр намудан ва эътибор пайдо
кардани санадҳои Ҳукумат,
ташкил намудани комиссияҳо ва
гурӯҳҳои кори Ҳукумат, назо-
рати иҷрои санадҳои қабул-
кардаи Ҳукумат аз болои
фаъолияти вазоратҳо, кумита-
ҳои давлатӣ, идораҳо ва ҳоки-
мияти иҷроия дар маҳаллоро ба
танзим мебарорад. (О.Х.)

**ДАСТУРИ ҶАЛАСАҲОИ ЯК-
ҶОЯИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ
ВА МАҶЛИСИ НАМОЯН-
ДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**
– санади меъёрию ҳуқуқие, ки
тартиби гузаронидани ҷала-
саҳои якҷояи ҳар ду маҷлисро
танзим мекунад. Аз ҷумла: 1)
тартиби даъват ва гузаро-
нидани ҷаласаҳои якҷояи

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 2) тартиби гузаронидани ҷаласаҳо ҳангоми саванд ёд кардан, истеъфо ва шунидани Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 3) тартиби гузаронидани ҷаласаҳо ҳангоми суҳанрониҳои роҳбарони давлатҳои хориҷӣ; 4) тартиби тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи ҷорӣ намудани ҳолати ҷанг ва вазъияти фавқулодда; 5) тартиби баррасии масъалаи додани ризоият ба истифодаи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон; 6) тартиби тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи таъин ва озод кардани Сарвазир ва аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 7) тартиби баррасии Паёми Президент дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ; 8) тартиби баррасии масъалаи таъин кардани маоши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 9) тартиби таъини интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 10) тартиби баррасии масъалаи дахлнопазирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 11) тартиби сарфароз гардонидани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои ҳарбӣ; 12) тартиби таъин ва озод намудани сар-

муҳаррирони навирияҳои Маҷлиси Олӣ, тасдиқи Оиннома ва сметаю хароҷоти онҳо ва ғайра. (Г.Б.)

ДАХЛНОПАЗИРИИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ – яке аз кафолатҳои муҳими ҳуқуқи вакили халқ, ки онро аз ҳар гуна таҳдиду маҳдудиятҳои беасос ҳифз менамояд. Ҳуқуқи дахлнопазирӣ пеш аз ҳама, дар Конститутсия (моддаи 51) ва дигар қонунҳо муқаррар шудааст. Вакили халқро ҳаёс кардан, дастгир кардан, маҷбуран овардан, кофтуков кардан мумкин нест, ба истиснои дастгир шуданиш дар ҷои содир намудани ҷиноят. Вакили халқии Маҷлиси маҳаллии ҳокимияти давлатиро бе розигии Маҷлиси вакилони халқи дахлдор ба ҷавобгариш ҷиноӣ кашидан, ҳаёс кардан ва ё ҷазои маъмурӣ ба тариқи судӣ додан мумкин нест. (Г.Б.)

ДАХЛНОПАЗИРИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – кафолати ҳуқуқи Президенти ҚТ, ки дар Конститутсия (моддаи 72) ва Қонун «Дар бораи таъминот, адои хизмат ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 ноябри соли 1995 муқаррар карда шудааст. Президенти ҚТ таҳти ҳимояи давлат қарор дошта, ҳаёт,

саломатӣ, озодӣ ва шаънушарафи ӯро қонун ҳимоя мекунад. Шахсоне, ки ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаънушарафи Президент қасд мекунанд, мувофиқи қонунгузори ҚТ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Таъмини амнияти Президент бо роҳи ба ихтиёри ӯ гузоштани муҳофизони шахсӣ, воситаҳои махсуси алоқа, нақлиёт, таъминоти маишию тиббӣ, ниғаҳдори тартиботи ҷамъиятӣ ва гузаронидани чорабиниҳои муҳофизатӣ ва дигар тадбирҳои махсуси ҳимоявӣ дар маҳалҳои сафари ӯ, инчунин ба тартиби муқарраршуда дар бинои иншоотҳо, мавзеҳои атрофи биноҳое, ки ба Дастгоҳи Президент тобеанд, ба амал бароварда мешавад.

Ба Президент ва аъзои оилаи ӯ дар тамоми давраи ваколати шахсони махсус аз кормандони мақомоти амнияти ҚТ хизмат мерасонанд.

Президент дар муҳлати ваколати аз лаҳзаи интихоб шудан дар ҷои зисти доимӣ ва буди боши муваққатӣ бо муҳофизони шахсӣ таъмин карда мешавад. Дар муддати ваколати Президент аъзои оилаи ӯ низ бо муҳофизон таъмин мегарданд.

Муҳофизати давлатӣ маҷмӯи тадбирҳои ташиқӣ, муҳофизатӣ, низомӣ, фаврӣ-ҷустуҷӯӣ, техникӣ, илмӣ ва дигар

тадбирҳоест, ки Вазорати амнияти ҚТ барои таъмини фаъолияти мӯътадил ва амнияти Президент дар асоси нишондоди қонунҳо ба амал мебарорад.

Дахлнопазирии Президент дар сурати аз тарафи ӯ содир шудани хиёнат ба давлат дар асоси ҳулосаи Суди конституционӣ ва бо тарафдори аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ бекор карда мешавад. (О.Х.)

ДАХЛНОПАЗИРИИ УЗВИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ ВА ВАКИЛИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН

– мувофиқи моддаи 51 Конститутсияи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи дахлнопазирӣ доранд. Ин меъёри конституционӣ дар Қонуни конституционӣ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (23 июли соли 2001) ифода ёфтааст. Дар ин қонун муқаррар шудааст, ки узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон мавриди кофтукови шахсӣ (азназаргузаронӣ) қарор дода намешаванд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун барои амнияти дигарон муқаррар намудааст. Узви

Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоян-дагонро ба ҷавобгарии маъмурӣ, ки ба тариқи судӣ таъин карда мешавад, кашидан мумкин нест. Дохил шудан ба манзил ё утоқи кори он, ба нақлиёти шахсӣ ё хизматиш вай, дар он ҷо гузаридани кофтуков ё гирифтани ғӯш кардани гуфтугӯи ӯ ва кофтукови шахси узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон, инчунин гирифтани мукотибот, молу мулк ва ҳуҷҷатҳои вай танҳо бо иҷозати Прокурори генералии Тоҷикистон ва фақат бо иртибот ба парвандаи ҷиноии оғозишуда нисбати ӯ сурат мегирад. Дар қонун гуфта мешавад, ки нисбат ба узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон танҳо Прокурори генералии Тоҷикистон метавонад парвандаи ҷиноӣ оғоз намояд. Барои узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагонро ҳабс кардан Прокурори генералӣ ба Маҷлиси дахлдор бо пешниҳод муроҷиат мекунад. Барои дида баромадани пешниҳоди Прокурори генералӣ оид ба маҳрум намудани узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон аз ҳуқуқи дахлнопазирии шахсӣ дар сурати зарурат комиссияи тафтиши аъзогӣ ё вакили маҷлиси дахлдор таъин карда мешавад. Бо пешниҳоди Прокурори гене-

ралӣ оид ба маҳрум намудани узви Маҷлиси миллӣ ё вакили Маҷлиси намояндагон аз ҳуқуқи дахлнопазирии шахсӣ ҷавоби рад додани Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон барои боздоштани парвандаи ҷиноӣ ва парвандаи маъмурӣ, ки ҷавобгариро аз тариқи судӣ пешбинӣ мекунад, асос мегардад. (Г.Б.)

ДАХЛНОПАЗИРИИ ШАХС – яке аз музаффариятҳои давлати демократӣ, аз он шаходат медиҳад, ки дар қонунҳо ба инсон ва шахрванд ҳуқуқу озодиҳои васеъ муқаррар мешавад. Яке аз ин кафолатҳо кафолати дахлнопазирии шахс аст, ки дар Конститутсия (моддаҳои 18, 19, 20 ва 21) омадааст, ки ба ҳеҷ кас шиканҷа, ҷазо муносибати гайриинсонӣ раво дида намешавад, мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ аст. Ҳеҷ касро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс, бадарға кардан мумкин нест. Дар ҳолатҳои содир кардани ҷиноят аз тарафи шахс дахлнопазирии ба ӯ танҳо бо рояи қонунҳо ва шахс бо қарори суд маҳдуд карда мешавад. (Д.А.)

ДАЪВАТИ ПАРЛУМОН – ин мафҳум ба ду маъно истифода бурда мешавад: 1) оғози

ташак-кулёби мақомоти
намоёндагии ҳокимияти давлатӣ
то ба охир расидани
ваколатдории он;

2) яке аз шаклҳои асосии ташиқ-қуқуқи фаъолияти мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ - иҷтосия буда, он ба тарзи даъватӣ сурат мегирад. (Г.Б.)

ДЕБОЧА – пешгуфтор, қисми муқаддимагии конституция, шартномаи байналмилалӣ ё ин ки ягон намуни санади муҳим, созишнома мебошад, ки дар он одатан ҳолатҳои ҷиддӣ, асосҳои барангезанда, мақсади бастани шартнома (созишнома), ба таъб расонидани санади мазкур таҷассум меёбад. (Г.Б.)

ДЕБОЧАИ КОНСТИТУТСИЯ – дар Конституция пеш аз огози бобҳои он муқаддимаи мухтасар дода мешавад, ки он барои тамоми матни Конституция нақши калон дорад. Дар муқаддима сабабҳо ва асосҳои пайдоиши Конституция, аз номи халқ ва бо иродаи халқ мувофиқат кардани ҳамаи меъёрҳои Конституция нишон дода шудааст. Дар муқаддимаи Конституцияи ҚТ омадааст, ки Конституция соҳибхитиёрии давлати худ ва рушду камолти онро таъмин намуда, ҳуқуқу озодиҳои шахс муқаддас дони-

ста мешавад. Аз ин лиҳоз, муқаддимаи Конституция таҳкурсии ҳамаи бобҳо ва моддаҳои он ба ҳисоб меравад. (Г.Б.)

ДЕКРЕТ (лот. *decretum* - фармон, қарордод) – номгуи санади меъёрии ҳуқуқие, ки аз тарафи мақоми ҳокимияти давлатӣ, ё ки сарвари давлат дар чараёни амалигардонии салоҳияти меъёрӣ-ҳуқуқии ӯ ба таъб мерасад. Солҳои аввали Ҳокимияти Шӯрави қонунҳо, қарордодҳои ҳукумат (Шӯрои Комиссарони Халқи ЧШСФР), қарордодҳои анҷуманҳои Шӯроҳо ва мақомоти иҷроияи онҳо низ нисбат ба масъалаҳои муҳими ҳаёти давлатӣ декрет ном гирифта буданд (мисол, декрет «Дар бораи замин», «Дар бораи сулҳ», «Дар бораи маълумоти ҳукумати коргарон ва деҳқонон», «Дар бораи матбуот», «Дар бораи тартиби тасдиқ кардан ва нашр намудани қонунҳо», «Дар бораи бекор кардани табақҳо ва рутбаҳои гражданин» ва ҳоказо). Дар низоми ҳуқуқии замони муосир декрет беиштар дар Фаронса бароварда мешавад. Декрет аз тарафи президентҳои як катор давлатҳои Африқо низ ба таъб мерасад. (И.А.)

ДЕМОКРАТИЯ (юн. *demos* - халқ, *cratos* – ҳокимият - ҳоки-

мияти халқ) – шакли ҳокимияти ҷамъиятиву давлатӣ, ки халқро ҳамчун сарчашмаи ягонаи ҳокимият эътироф мекунад. Дар асоси маълумоти таърихӣ инкишофёбӣ ва тағйирёбии демократия бо ҳадди инкишофёбии ҷамъият алоқаманд аст. Яке аз навъҳои таърихӣ демократия дар давраҳои атиқа пайдо шудааст, ки он демократияи Афинаи Қадим мебошад. Нишонаи демократияи муосир қадим - ҷамъомадҳои халқӣ, интиҳобкунӣ, масъулиятнокии шахсони мансабдор мебошад. Нишонаи асосии демократия интиҳоби будани мақомоти ҳокимияти давлатӣ мебошад. Ду намуди демократия фарқ карда мешавад: 1) демократияи намояндагӣ (қабули қарорҳои асосӣ ба воситаи мақомоти интиҳобӣ); 2) демократияи бевосита (қабули қарорҳои асосӣ бевосита аз ҷониби худи шахрвандон). (Г.Б.)

ДЕМОКРАТИЯИ БЕВОСИТА – яке аз шаклҳои ба амал баровардани ҳокимияти халқ, ки он бо роҳҳои ва воситаҳои гуногун амалӣ мегардад. Яке аз он воситаҳои раъйпурсӣ оид ба масъалаҳои муҳими ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ бо роҳи овоздиҳии умумихалқӣ мебошад. Халқ бо ин роҳ иродаи ҳокимиятдори худро изҳор намуда, онро ҳатмӣ мегардонад. Шакли

дигари ҳокимиятдори халқ ин истифодаи бевоситаи ҳуқуқи интиҳоботи шахрвандон дар интиҳоботи вакилони халқ ба ҳайати мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ва Раиси ҷумҳур мебошад. Ба воситаи амалӣ гардонидани ҳуқуқи интиҳоботи худ, шахрвандон имконият доранд, ки барномаи ҳар як номзад ба вакили халқро муҳокима намуда, бо ин кор дар идоракунии давлат иштирок намоянд. Демократияи бевосита боз дар шакли муттаҳид гаитани шахрвандон дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ зоҳир мешавад. Аз ин рӯ, ривоҷи фаъолияти онҳо асоси васеъ шудани демократия аст. (Г.Б.)

ДЕМОКРАТИЯИ НАМОЯНДАГӢ – яке аз шаклҳои демократия, ки дар илми ҳуқуқи конституционӣ васеъ истифода бурда мешавад. Демократияи намояндагӣ - ин муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар доираи он иштироки шахрвандон дар идоракунии корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ амалӣ шуда ва дар натиҷа иродаи шахрванд тавассути намояндаи интиҳобкардаи худ ифода гаита, иштироки он дар ташаққули сиёсати давлатӣ ва амалишавии он таъмин менамояд. Тибқи моддаи 6 Конституцияи дар Тоҷикистон халқбаёнгарии соҳибхитиёри ва сар-

чаишмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад.

Демократияи намояндагӣ аз ҳама беиштар ба воситаи вакилони халқ ё ки мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда мешавад. Мақомоти намояндагӣ, ки вакилони аз тарафи халқ озодона интихобшударо муттаҳид менамояд, ифодакунандаи иродаи халқ аст.

Мувофиқи Конституцияи ҚТ Маҷлиси Олӣ мақомоти олии намояндагии халқи Тоҷикистон, ва Маҷлиси вакилони халқ мақомоти намояндагии ҳокимияти маҳаллӣ гардиданд. Соҳибхтиёрии халқ дар Тоҷикистон аз ҳама беиштар ба воситаи Маҷлиси Олӣ ва Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ таҷассум гардонида мешавад. Вале, барои дар ҳақиқат ба таҷассумкунандаи соҳибхтиёрии халқ табдил ёфтани онҳо бояд тартиби таъкилбӣ ва интихоботи онҳо ҳақиқатан демократӣ ва озод бошад. Вагарна ба ҷои таҷассуми соҳибхтиёрии халқ онҳо метавонанд ҳокимияти давлатиро аз номи халқ гасб намоянд ва ба ҷои ифодаи иродаю манфиати халқ беиштар баҳри манфиати хеш амал кунанд.

Маҷлиси Олӣ ва Маҷлисҳои маҳаллӣ аз рӯи усулҳои амал мекунанд, ки аз асосҳои таъкилу

фаъолияти Шӯроҳои вакилони халқ фарқ мекунанд. Аз усули мандати императивии (ҳатмӣ) вакилон даст кашида шудааст. Мувофиқи моддаи 51 Сарқонун узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ба амри интихобкунандагон тобеъ набуда, ҳақ дорад фикри худро озодона изҳор намояд, мувофиқи ақидаҳои худ овоз диҳад. Яъне, Сарқонун мандати вакили халқро озод донистааст ва вобастагии вакилро ба интихобкунандагон ҳатмӣ надонистааст. Албатта, ин омил алоқамандии вакилро ба интихобкунандагон инкор намекунад ва дар шаклу мазмуни ҳос вакил бо онҳо робитаи пайваста дорад.

Мувофиқи мазмуни асосӣ ва таъиноти худ мандати вакилӣ водор мекунад, ки ҳар як вакили халқ манфиати на гурӯҳи аҳолӣ ва ё интихобкунандагони ҳавзаи интихоботии ҷудогона, балки манфиати тамоми халқро ифода ва ҳифз намояд. Ифодакунандаи соҳибхтиёрии халқ, инчунин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ўн низ аз тарафи халқ бевосита интихоб карда мешавад ва ба ин муносибат бояд мувофиқи ирода ва манфиати халқ амал кунад. Аз ин рӯ, Конституция ҳуқуқи аз номи халқ баромад карданро баробари Маҷлиси Олӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ додааст. Ибораи консти-

тутсиони “ба воситаи вакило-
ни худ амалӣ мегардонад”-ро ба
Президенти ҷумҳурӣ низ
таибеҳ додан мумкин аст. Чун-
ки, баъди дар интихоботи озоди
демократӣ интихоб гардидан,
Президент низ сарвари давлат
ва дар як вақт вакили салоҳият-
дори халқ мегардад. (Г.Б.)

**ДЕНАТСИФИКАТСИЯ (РЕ-
ШАКАН КАРДАНИ МИЛ-
ЛАТГАРОЙ)** – чараёни ҳуқуқӣ-
давлатие, ки бо мақсади
пешири кардани роҳёбии майло-
ни миллатгароии ашаддӣ ба
таҷрибаи сохтмони давлатӣ,
пайдор ғаитани он дар низоми
сиёсии ҷомеа дар огози асри би-
сту як ба вуҷуд меояд. Майлони
миллатгарой ҳамеша дар
давлатҳои Аврупо ва Амрико
ҷой дошт. Вале дар даҳсолаи
охир он то рафт ашаддӣ ғаита,
ба худ обу ранг ва шаклҳои гуно-
гун мегирад. Намоишҳои мил-
латгароён дар шаҳрҳои Фарон-
са, Англия, Олмон, Русия ва ди-
гарҳо то рафт хислати омлавӣ
ва извогароёна пайдо мекунад.
Онҳо дар зерини ширҳои
«Муҳочирон нест шавед!», Фа-
ронса, Русия ва Олмон барои
франсузҳо, русҳо ва немисҳо!,
Ба исломиҳо ҷой нест!» ва гайра
мегузаранд. Албатта, нерӯҳои
демократӣ ҳадафи таҳдиду
игвои мунтазами миллатгароён
мебошанд. Бо мақсади дар
ҷаҳорҷубаи қонун ба роҳ монда-

ни пешгирии майлони миллатга-
рой ва роҳ надодан ба дастёбии
онҳо дар дастҳои давлатӣ
ҳукуматҳои баъзе давлатҳо, аз
ҷумла, дар Олмон ва баъзе ди-
гарҳо Қонун дар бораи денатси-
фикатсия қабул карда шудааст.
Сабақи таърихи дар солҳои
сиёсии асри бист дар Олмон,
Италия ва баъзе давлатҳои ди-
гар ба сари қудрат омадани
миллатгароён (нацистҳо) ва
аз тарафи онҳо огоз кардани
ҷанги дуҷониба ҷаҳон имрӯз ҳуку-
матҳоро водор месозад, ки ба-
рои пешгирии ин майлон ҷораҳои
гуногун, ҳатто дар сатҳи
қонунгузорӣ андешианд. (Г.Б.)

ДЕНАТУРАЛИЗАТСИЯ –
навъи қатъ ғаитани шаҳрвандӣ,
ки дар асоси қарори мақомоти
дахлдор нисбати шахсони
шаҳрвандиро ба тариқи натура-
лизатсия бадастоварда татбиқ
мешавад. Асосҳои татбиқи де-
натурализатсия инҳо мебо-
шанд: а) бо маълумоти дуруг ва
қалбақӣ ба даст овардани шаҳр-
вандӣ; б) дағалона вайрон кар-
дани уҳдадорҳои граж-
данӣ. (Г.Б.)

ДЕНОНСАТСИЯ (фаронсавӣ
denonsec) – яке аз тарзҳои
маъмули қатъёбии амали шарт-
номаи дутарафаи байналмилалӣ
ё баромадан аз шартномаи би-
сёртарафаи байналмилалӣ. Д.
ифодагарӣ огоҳии иштирокчиён

дар бораи бекор кардани шартнома бо тартиб ва муҳлатҳое, ки дар шартнома пешбинӣ шудаанд мебошад. Шартҳои асосии Д. огоҳии пешакии тарафҳои шартнома дар бораи хоҳиши яке аз иштирокчиён қатъ кардани амали шартнома ё баромадан аз он мебошад. Усулҳои асосии татбиқи Д. дар конвенсияи Венагӣ дар бораи ҳуқуқи шартномаҳои байналмилалӣ аз соли 1969 пешбинӣ шудаанд. Мувофиқи банди 5 моддаи 57 Конститутсияи ҚТ Маҷлиси намоёндогон ваколати тасдиқ ва бекор кардани (денонсатсияи) шартномаҳои байналмилалиро дорад. (Г.Б.)

ДЕПОРТАТСИЯ (лот. *deportatio* - рондан, бадарға намудан) – рондани шахс ва ё гурӯҳи шахсони муайян ба беруни мамлакат. Депортатсия одатан нисбат ба шахрвандони хориҷӣ ва ё шахсони бетабаа, ки ба қаламрави дигар давлат ғайриқонунӣ дохил шудаанд, истифода бурда мешавад. (Г.Б.)

ДЕ-ФАКТО (лот. *de facto* – воқеӣ) – дар ҳуқуқи байналмилалӣ яке аз шаклҳои шинохти давлат ва ҳукумат, ки мазмунҳои эътирофи расмӣ, на ниҳой мебошад. Чунин эътироф ҳислати муваққатӣ дошта, чун марҳилаи гузаштан ба эътиро-

фи де-юре мебошад. Асосан ин дар вақти истиқлолияти давлати худро эълон кардани давлатҳои нав таъсис ҷой дорад. (Г.Б.)

ДЕ-ЮРЕ (лот. *de jure*-ҳуқуқӣ) – дар ҳуқуқи байналмилалӣ эътирофи пурра, ниҳой ва расми давлат ва ҳукумат мебошад. Санади яктарафаи давлат буда, мавҷуд будани далели ҳуқуқиро, ки бо пайдоиши давлати нав алоқаманд аст, муқаррар мекунад ва тайёрии худро оид ба барқарор кардани муносибатҳои дипломатӣ, консулӣ ё дигар муносибатҳо изҳор мекунад. Эътирофномаи байналмилалӣ мазмунҳои пайдоиши давлати нав, ҳукумат, ҳаракати миллӣ-озодихоҳӣ, ё ин ки тарафи ҷангидаистодаро дорад. Эътирофномаи байналмилалӣ 2 шакл дорад: ҳуқуқӣ ва воқеӣ. Шакли ҳуқуқии ба де-юре ва де-факто тақсим мегардад. Эътирофномаи де-юре эътирофномаи пурра мебошад. Дар фарқият аз эътирофномаи ҳуқуқӣ эътирофномаи воқеӣ дар шакли робитаҳои доимӣ ё ин ки номураттаб дар сатҳи ҳукуматҳо ба амал меояд. (Г.Б.)

ДИКТАТУРАИ ҲАРБӢ (лот. *dictatura* - ҳокимияти номаҳдуди ҳарбӣ) – ҳокимияти сиёсӣ гурӯҳ ё доираи шахсони бо ис-

тифодаи бевоситаи яроқ бавучудомада. Диктатураи Ҷарбӣ дар шаклҳои гуногун ба вуҷуд омада, шаклан идоракунии граждандӣ, вале воқеан идоракунии Ҷарбӣ мебошад. Дар диктатураи Ҷарбӣ ошкоро барқарор кардани ҳокимияти Ҷарбӣ мушоҳида шуда, идоракунии Ҷарбӣ вуву граждандӣ ба ҳам омехта карда мешавад. Нишонаҳои, ки ба диктатураи Ҷарбӣ мансуб дониста мешаванд, инҳоянд: ҳокимияти номаҳдуд ва бетартиб, вуҷуд надоштани механизми ҳуқуқӣ, манъи фаъолияти ҳизбҳо ва ташикilotҳо, назорати Ҷарбиён аз болои воситаҳои ахбори умум, маҳдуд шудан ё аз байн рафтани ҳуқуқу озодиҳо. (Г.Б.)

ДОИМОАМАЛКУНАНДА – ин калима аз нигоҳи ҳуқуқӣ усули таҷзияи ҳокимиятро дар сохтори давлатӣ (моддаи 9) муқаррар намуд. Дар асоси он яке аз шохаҳои ҳокимияти давлатӣ - Маҷлиси Олӣ дупалатагӣ буда, яке аз палатаи он - Маҷлиси намояндагон, ки бевосита аз тарафи халқ ва ҳизбҳои сиёсӣ интихоб мешавад, палатаи доимоамалкунанда (касбӣ) эътироф шуда, ба зиммаи он таълиф ва қабули қонунҳо гузошта шудааст. Ғайр аз ин, сохторҳои дохилии Маҷлиси Олии ҚТ (Шӯроҳои Ҷар ду маҷлис, кумитаю комис-

сияҳои онҳо), мақомоти доимоамалкунанда ба шумор мераванд. Инчунин, мақомоти дохилии Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ (комиссияҳои доимӣ, сохторҳои дохилии ҳукумат) доимоамалкунанда буда, ташикил ва иҷрои қарорҳои онҳоро таъмин менамоянд. (Г.Б.)

ДОТАТСИЯ – яке аз шаклҳои ба танзим дарории маблағгузорию буҷавӣ, ки аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатии болоӣ ба мақсади мустаҳкам гардонидани буҷаи мақомоти ҳокимияти давлатии поёӣ, маблағи муайяно аз ҳисоби буҷаи худ барои пӯшондани хароҷот равона мекунад. Масалан, вилоят аз ҳисоби буҷаи худ барои ҷуброни хароҷоти буҷаи ноҳия як миқдори муайяни маблағ ҷудо мекунад. (О.Х.)

ДУМАИ ДАВЛАТИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ – палатаи поёнии парлумони Федератсияи Русия - Маҷлиси Федеролии Федератсияи Русия, ки буда аз 450 вакил иборат аст. Онҳо тариқи низоми интихоботи мутаносибӣ интихоб мешаванд, Д.д.ФР мақомоти доимоамалкунандаи касбӣ буда, ба муҳлати 5 сол интихоб карда мешавад. (Г.Б.)

ДУШАҲРВАНДӢ – дар як

вақт дар шахрвандии (табаи-
яти) ду давлат қарор доштан.
Дар ҚТ шахрвандии ягона
муқаррар карда шудааст. Аз ин
рӯ, дар м. 15 Конституция
муқаррар карда шудааст, ки
мансубияти шахрванди Тоҷики-
стон ба шахрванди давлати ди-
гар эътироф намешавад, ба ис-
тиснои мавридҳои, ки дар қонун
ва шартномаҳои байнидавлатии
Тоҷикистон нишон дода шуда-
аст. Мавридҳои дар қонун ва
шартномаҳои байнидавлатӣ
пешинишуда инҳо шуда мета-
вонанд. Якум, дар натиҷаи гуно-
гунии (коллизияи) қонунгузори
ду давлат, ки ҳар яки он дар
мавриди муайян афзалияти худ-
ро қайд мекунад. Масалан, воли-
дони кӯдак дар шахрвандии гу-
ногунанд, дар давлати онҳо
бошад қоидаи муқаррар карда
шудааст, ки мувофиқи он агар
яке аз волидон шахрванди ҳамин
давлат бошад, кӯдак ҳам
шахрванди давлати мазкур ме-
бошад. Агар давлатҳо ба
шахрвандии давлати дигар таа-
луқ доштани шахрванди худро
эътироф накунад ва ба муво-
фиқа наоянд, ҳар яки он кӯдакро
шахрванди худ мешуморад ва
ҳолати душахрвандӣ пайдо
намешавад. Вале, агар онҳо дар
ин маврид ҳуқуқи шахрвандии
ҳар як волидайнро пайдо кардани
кӯдакро эътироф кунанд, ҳола-
ти душахрвандӣ пайдо мешавад.
Ба ҳамин монанд меёран дар мод-

даи 17 Қонуни конституционӣ
«Дар бораи шахрвандии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбинӣ
карда шудааст. Ҳолати дуюм,
аз тарафи шахрванд му-
стақилона пайдо кардани
шахрвандии давлати дигар ва
минбаъд аз тарафи ин давлат
эътироф кардани шахрвандии
дуюм. Ҳолати сеюм, барқарор
кардани шахрвандии шахсе, ки
қаблан аз шахрвандии давлати
мазкур маҳрум карда шуда буд,
бо эътирофи шахрвандии хо-
риҷии пайдокарда. Ҳолати чо-
рум, иҷозати расмӣ давлат ба
шахрванд барои пайдо кардани
шахрвандии давлати дигар бо
нигоҳ доштани шахрвандии
давлати аввал. Мувофиқи мод-
даи 24 Қонуни конституционӣ
яке аз асосҳои рад кардани дар-
хости қабул ба шахрвандӣ, таа-
луқ доштан ба шахрвандии
давлати дигар мебошад, дар су-
рате, ки бо ӯ дар бораи ду-
шахрвандӣ мувофиқатномаи
байнидавлатӣ баста нашуда
бошад. Агар чунин мувофиқат-
номаи байнидавлатӣ мавҷуд
бошад чунин дархост қонеъ гар-
донида мешавад ва шахс ҳолати
душахрвандӣ пайдо мекунад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
давлати Федератсияи Русия
шартномаи душахрвандӣ дорад
ва ҳоло даҳҳо ҳазор шахрвандо-
ни Тоҷикистон дар як вақт
шахрванди ФР низ мебошанд.
(И.А.)

Е Ё

ЁВАРОНИ МАНСАБДОРО-НИ ОЛӢ ВА МАӢАЛЛИИ ӢОКИ-МИЯТИ ДАВЛАТӢ

– шахсони мансабдори маъмурии хидмати давлатӣ, ки дар сохтори мақомоти давлатӣ мансабҳои холии маъмурии хидмати давлатии категорияҳои гуногунро ба тарзи муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ишғол намудаанд, ки вазифаҳои таъкилӣ, таъминотӣ, ёрирасон ва функционалии шахсони мансабдори мақомоти ҳокимияти давлатро ба иҷро мерасонанд. Масалан, ба ин гурӯҳ (мансабдорони маъмурии хидмати давлатӣ) инҳо шомил мешаванд: ёрдамчиҳои Президенти ҚТ, ёрдамчиҳои Сарвазирӣ ҚТ, ёрдамчиёни раисони дастгоҳҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ (мансабҳои маъмурии категорияи якум), ёрдамчиҳои роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ, ёрдамчиёни муовини якум ва муовини Сарвазирӣ ҚТ, муовини якуми Раис ва муовини Раисони дастгоҳҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ (мансабҳои категорияи дуюм) ёрдамчиҳои вазирон, раисони қумитаҳои давлатӣ, раисони ВМКБ, вилоятҳо, шаҳр ва ноҳия (мансабҳои категорияи панҷум). (О.Х.)

ЁРИИ ӢУҚУҚӢ – моддаи 92 Конститутсияи ҚТ муқаррар мекунад, ки, ба шаҳрвандон ёриҳои ҳуқуқӣ дар тамоми марҳилаҳои тафтишот ва муҳофизати судӣ кафолат дода мешавад. Тибқи моддаи 2 қонуни ҚТ «Дар бораи адвокатура» ёриҳои ҳуқуқӣ - нави

кӯмаки иҷтимоӣ, ки дар соҳаи ҳуқуқ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ расонида мешавад ва ин кӯмак аз истифодаи ҳар гуна восита ва усулҳои қонунӣ мақсади ҳимояи ҳуқуқ ва манфиати қонунии ин ашхос иборат аст. Қонунгузорӣ муайян менамояд, ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро бе ёриҳои ҳуқуқӣ мондан мумкин нест.

Давлат ба ҳамаи ашхосе, ки дар қаламрави он зиндагӣ мекунанд, ҷойгир шудаанд, кафолат медиҳад, ки ёриҳои ҳуқуқӣ барояшон ба таври воқеӣ ва баробар дастрас гардад. Тибқи қонунгузориҳои ҚТ давлат ҳолатҳои муқаррар менамояд, ки ёриҳои ҳуқуқӣ бояд беғул расонида шавад, аз қабилҳои шаҳрвандони камбизоат, маъюбон, нобалигон ва ғайра.

Ёриҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла, бо роҳи зайл расонида мешавад: додани маслиҳату тавзеҳот, маълумоти ишғоҳӣ ва хаттӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ; тартиб додани ариза, ишқоятнома, дархост ва дигар ҳуҷҷати дорои хусусияти ҳуқуқӣ; гирифтани маълумотҳо, ҷамъ намудани далелҳо ва тайёр намудани ҳуҷҷатҳо барои баррасӣ ва ҳал кардани онҳо мувофиқи тартиби муқарраршуда; ба ҷо овардани вазифаи намоёндагӣ оид ба парвандаҳои шаҳрвандӣ, парвандаҳои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурий ва навиҳои дигари парвандаҳо; иштирок дар муҳокимаи парвандаҳои ҷиноӣ, дар суд ҳангоми баррасии баҳсҳои хоҷагӣ ва дар Суди конституционӣ ба сифати ҳимоягарон ва дигар намоёндагон; инчунин иштирок бо тарзҳои дигаре, ки ҳилофи қонунгузориҳои ҷорӣ намебошанд. (Д.А.)

ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ – забони ғаёлияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо, корхонаҳо ва ташикilotҳо, забоне, ки бо он мувофиқи судӣ барпо мегардад, таълим дар мактабҳои умумӣ, миёнаи махсус ва олии давлатӣ ба роҳ монда мешавад.

Мувофиқи Конституцияи ҚТ забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст (м.2). Мувофиқи судӣ ба забони давлатӣ ва ё забони аксарияти аҳолии маҳал баргузор мегардад (м.88). Мувофиқи Қонуни ҚТ «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 5 октябри соли 2009 забони давлатии ҚТ забони тоҷикӣ аст. Ҳар як шаҳрванди ҚТ вазифадор аст забони давлатиро донад. Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода, ҳимоя ва рушди забони давлатиро таъмин менамояд. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳудудоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли ташикилии ҳуқуқӣ, вазифадоранд барои омӯхтани забони давлатӣ ва тақмили забондонии қормандон шароит фароҳам оранд. Забони давлатӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангии ҚТ истифода мешавад. Ҳангоми истифодаи забони давлатӣ риояи муқаррароти қоидаҳои имлои забони адабӣ ҳатмӣ мебошад. Коргузори мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ дар ҚТ ба

забони давлатӣ сураат мегирад. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ҚТ ба забони давлатӣ таҳия ва қабул карда мешаванд. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба забонҳои дигар тарҷума карда мешаванд. Қонун забони қориш на фақат мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташикilotҳо, мақомоти адолати судӣ, балки забони соҳаи маориф, илм, маданият ва ғайраро аз рӯи манфиати ҳар як фард муқаррар кардааст. (ниг. ба Забони расмӣ). (И.А.)

ЗАБОНИ ИНТИШОРИ ҚОНУНҲО – қонунҳо ҳамчун қоида бо забони давлатӣ интишор мегарданд. Лоиҳаи қонунҳо аз тарафи субъекти ҳуқуқӣ ташаббуси қонунгузорӣ мувофиқи талаботи Дастури Маҷлиси намоёндагон бо забони давлатӣ ва забони муоширати байни миллатҳо – русӣ пешниҳод мешаванд (м.298 дастур). Лоиҳаи қарори Шӯрои Маҷлиси намоёндагон дар бораи ба баррасии палата пешниҳод кардани лоиҳаи қонун бо забони давлатӣ ва забони муоширати байни миллатҳо – русӣ қабул мегардад. Лоиҳаи қарори Маҷлиси намоёндагон дар бораи қабули қонун бо забони давлатӣ ва забони муоширати байни миллатҳо – русӣ пешниҳод мегардад (бандҳои «а» ва «б» м. 330). Мувофиқи қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»

(с.2009) матни санади меъёрии ҳуқуқӣ ба забони давлатӣ қабул карда мешавад (м.38) (ниг. ба Забони қонун, Имзогузори ва иштишори қонун). (И.А.)

ЗАБОНИ ҚОНУН – забоне, ки бо он қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ таҳия, қабул ва нашр карда мешавад. Ибораи З.қ. бо ибораҳои забони давлатӣ ва забони расмӣ наздик мебошад. Забони давлатии Тоҷикистонро Конституцияи соли 1994 забони тоҷикӣ муайян кардааст. Аммо, дар матни он оид ба З.қ. меъёр мавҷуд нест. Дар Конституцияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 нишон дода шуда буд, ки «Қонунҳое, ки Совети Олии РСС Тоҷикистон қабул кардааст, бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ ва русӣ, барои районҳои Мурғоб ва Ҷиргатол – бо забони қирғизӣ нашр карда мешавад» (м.30). Конституцияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 муқаррар карда буд, ки қонунҳо, қарорҳо ва дигар санадҳои Совети Олии РСС Тоҷикистон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва узбекӣ чоп карда мешавад. Мувофиқи Дастури Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ (с.2010) ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон бо забони давлатӣ гузаронида мешавад (м.192), лоиҳаи қонунҳо бо забони давлатӣ ва бо забони муоширати байни миллатҳо – русӣ пешниҳод карда мешавад (м. 298). Қонунҳо дар Ахбори Маҷлиси

Олӣ бо забони тоҷикӣ ва русӣ нашр мешавад. (И.А.)

ЗАБОНИ МОДАРӢ – мафҳуме, ки дар Конституцияи ҶТ истифода бурда шудааст. Мувофиқи қ.3 моддаи 2 ҳамаи миллатҳо ва халқиятҳое, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд, ҳақ доранд аз забони модариашон истифода кунанд. Қонуни ҶТ «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» соли 2009 муқаррар кардааст, ки забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ ҳуқуқҳои конституционии шаҳрвандонро, ки забони модариашон дигар аст, маҳдуд намекунад (моддаи 4). ҶТ баробарҳуқуқии забонҳоро эътироф менамояд, барои ҳамаи забонҳое, ки дар ҷумҳурӣ мавриди истифода қарор доранд, кафолати ҳуқуқӣ ва муносибати боэътиромонаро таъмин менамояд, баробарии ҳамаи шаҳрвандонро дар назди қонун, сарфи назар аз забони модариаш онҳо ҳимоя мекунад. (И.А.)

ЗАБОНИ МУОШИРАТИ БАЙНИ МИЛЛАТҲО – забоне, ки расман ҳамчун воситаи муоширати халқҳо дар дохили мамлакат эътироф шудааст. Мувофиқи моддаи 2 Конституцияи ҶТ «забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо амал мекунад». Чунин меъёр дар қонунгузори дигар кишварҳо кам воҷеҳӯрад. Конституцияи Молдова соли 1994 забони муоширати байни мил-

латҳоро муайян накардааст, вале дар банди 3 моддаи 13 гуфта шудааст, ки «давлат барои омӯзиши забони муоширати байналмилалӣ мусоидат мекунад». (ниг. ба Забони давлатӣ, Забони расмӣ). (И.А.)

ЗАБОНИ РАСМӢ – бештар бо забони давлатӣ ҳаммаъно мебошад, вале метавонад баробари забони давлатӣ амал кунад. Масалан, дар моддаи 4 Қонуни ИҶШС «Дар бораи забони халқҳои ИҶШС» аз 24 апрели соли 1990 гуфта шуда буд, ки «бо назардошти шароити таърихӣ бавҷудодам ва бо мақсади таъмини вазифаҳои умумииттифоқӣ забони русӣ дар марзи ИҶШС забони расмӣ ИҶШС дониста мешавад ва ҳамчун воситаи муоширати байни миллатҳо истифода бурда мешавад». Дар асл забони русӣ вазифаи забони давлатии ИҶШС-ро иҷро мекард.

Забони расмӣ забонест, ки баробари забони давлатӣ дар марзи давлат татбиқ шуда метавонад. Масалан, мувофиқи моддаи 7 Конститутсияи Қазоқистон соли 1995 забони давлатӣ дар ҷумҳурӣ забони қазоқӣ мебошад. Дар ташиклотҳои давлатӣ ва мақомоти худидораи маҳаллӣ баробари забони қазоқӣ расман забони русӣ низ истифода бурда мешавад. (И.А.)

ЗАРАР ДАР ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ – одатан мафҳуми ҳамрадифи зиён буда, несту нобуд

намудани молу амвол, кам шудани арзиши истеъмолии онҳо, пайдо намудани нуқсонҳои мол, паст шудани сифати он, ки дар натиҷаи содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба миён омадааст, фаҳмида мешавад. Мақомоти ваколатдор (судя) ҳангоми баррасии парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар сураати набудани баҳс оид ба рӯёнидани зиёни молумулкӣ ҳуқуқ дорад ҳамзамон бо таъини ҷазои маъмурӣ масъалаи рӯёнидани зиёни молумулкиро низ ҳал намояд. Дар сураати мавҷуд будани баҳсҳо, инчунин ҳангоми аз ҷониби дигар мақомоти ваколатдори давлатӣ ё шаҳси мансабдори ваколатдор баррасӣ гардидани парвандаи ҳуқуқ-вайронкунии маъмурӣ баҳси рӯёнидани зиёни молумулкӣ аз ҷониби суд бо тартиби муро-фиаи судии гражданин бо пешниҳод намудани аризаи даъвогӣ ҳал карда мешавад. (О.Х.).

ЗИДДИ КОНСТИТУТСИОНӢ

– мухолифати қонун ё дигар санади меъърии ҳуқуқӣ ё шартномаи байналмилалӣ ё дохилидавлатӣ бо Сарқонун. Бо мазмуни айнан ибораҳои «хилофи Конститутсия», «гайриконститутсионӣ», «номувофиқ» будан ба Конститутсия» истифода мешавад. Мувофиқи Конститутсияи ҚТ (моддаи 89) салоҳияти Суди конститутсионии ҚТ муайян намудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои ҳуқуқии Маҷлиси Олӣ, Прези-

дент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, қарордодҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия мебошад.

Барои муайян кардани зиддиконститутсионӣ будан ё мувофиқати санади ҳуқуқӣ ё шартнома ба Конститутсия мушаххас бо кадом меъёр баҳо додан зарур аст? Дар асоси Қонуни конститутсионӣ дар бораи Суди конститутсионии ҚТ ва таҷрибаи Суди конститутсионӣ дар вақти муайян кардани мувофиқат доштани санади ҳуқуқии мақомоти давлатӣ ё шартномаи байни онҳо ба Конститутсия чунин ҳолатҳо ба эътибор гирифта мешаванд: 1) аз рӯи мазмуни меъёр. Агар меъёри санад ё шартнома мухалифи Конститутсия бошад, ин асос барои ба Конститутсия номувофиқ эътироф кардани онҳо мебошад. 2) аз рӯи шакли санади ҳуқуқӣ ё шартнома. Агар барои ҳуҷҷат на он шакле истифода шавад, ки аз Конститутсия бармеояд, ин асос барои ба Конститутсия номувофиқ донистани он мебошад, сарфи назар аз он ки мазмуни он баланд аст. Масалан, мувофиқи моддаи 48 Конститутсия таъкил ва фаъолияти Маҷлиси Олӣро қонуни конститутсионӣ танзим менамояд. Агар тасодуфан ба ҷои он ягон Низомнома пайдо гардад, ки ин масъалаҳоро хуб танзим мекунад, ин номувофиқӣ ба Конститутсия аз рӯи шакл мебошад. 3) аз рӯи ба

имзорасӣ, бастан, қабул, интишор ва мавриди амал қарор додани санад ё шартнома. Агар баъди қабули қонун ошкор гардад, ки он бе иштироки аксарияти зарурӣ қабул шудааст; то расман ба имзорасии қонун он дар расонаи расмӣ интишор гардидааст, ин асоси ба Конститутсия номувофиқ донистани санад мебошад. 4) аз нуқтаи назари меъёри Конститутсия дар бораи таъзияи ҳокимияти давлатӣ ба қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ. Ин асос дар самтҳои гуногун ифода меёбад: дар иваз кардани як мақомот бо дигаре ва ба ҷои он қабул кардани санад (масалан, баҳс дар хусуси он ки масъала мавзӯи танзими қонун аст, аммо бо фармони Президент танзим ёфтааст); ба ҷои мақомоти қонунбарор аз тарафи мақомоти маҳаллӣ қабул кардани қароре, ки масъалаҳои сатҳи қонунро танзим менамояд. 5) аз нуқтаи назари муайян кардани тақсими салоҳияти мақомоти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ. Ҳади салоҳияти онҳо дар Конститутсия ва қонунҳои конститутсионӣ муайян гардидаанд, дар ҳолати гайриконститутсионӣ ва гайриқонунӣ тағйир додани ин ҳад санади дахлдор мухалифи Конститутсия дониста мешавад. (И.А.)

И

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ

АДЛИЯ – фаъолияти бомароми мақомоти ваколатдори давлатӣ, ки барои мустаҳкам намудани қонуният ва тартибот дар ҚТ, баланд бардоштани фаъолияти ҳуқуқҳифзкунии мақомоти ҳокимияти иҷроия, амалӣ намудани ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои бо қунун ҳифзшавандаи инсон ва шаҳрванд, шахсони ҳуқуқӣ, ташиклотҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ баҳри бунёди давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ равона карда шудааст, фаҳмида мешавад. Идоракунии давлатии адлия асосан барои ноил шудан ба татбиқи сиёсати давлат ва батанзимдарории меъёри ҳуқуқиро дар соҳаҳои меъёрзодкунӣ, бақайдгирӣ ва баҳисобгирии санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, ёри ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон, тарғибу ташиқи ҳуқуқӣ, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, экспертизаи судӣ ва криминалистӣ, ташикл ва танзими давлатии истеҳсолоти иҷро ва фаъолияти мақомоти нотариалӣ, мақомоти бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ, фаъолияти адвокатҳои ваколатдор ва баланд бардоштани самаранокӣ амали онҳо, инчунин таҳияи тақлифҳо оид ба гузаронидани ислоҳоти судӣ, хоста гирифтани, пешбарии номзадҳо ба мансаби судягӣ, озод намудани судяҳо аз вазифа, ташикл намудани имтиҳоноти таҳассуӣ, таъмини ташиклино техника

и фаъолияти судҳо ва дигар соҳаҳои адлия, ки бо қонунгузори ҚТ муайян шудаанд, равона карда шудааст. Идоракунии давлатии адлияро Вазорати адлия ҚТ ва сохторҳои зерноми он - Дастгоҳи марказӣ, Сарраёсати иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ, Раёсатҳои адлияи ВМКБ ва вилоятҳо, Саридораи нотариалии давлатии ҚТ, идораҳои нотариалии давлатии ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, Раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ, Маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистӣ, инчунин Шӯрои адлия ва дигар мақомоти ваколатдори ҚТ ба сомон мерасонанд. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ

АМНИЯТ - фаъолияти мақомоти давлатии ваколатдор, ки барои таъмини сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи амнияти миллӣ ба воситаи низоми тадбирҳои дорои хусусияти иқтисодӣ, сиёсӣ, ташиклӣ ва дигар хусусиятҳо, ки ҷавобгӯи таҳдид ба манфиатҳои ҳаётан муҳими инсон ва шаҳрванд, ҷамъият ва давлат равона карда шудааст.

Амнияти миллӣ ин ҳолати муҳофизатии манфиатҳои ҳаётан муҳими кишвар аз таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимоли мебошад. Манфиатҳои миллии ҚТ мутобиқи қонуни ҚТ «Дар бораи амният» аз 28 июни соли 2011 ин таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, нигоҳдории риояи ҷомеа ва устувории

сиёсӣ дар мамлакат, рушду устувори иқтисодиёти кишвар, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ягонагии халқ, пойдорӣ ва инкишофи арзишҳои моддӣ ва маънавии ҷамъият, тағйирнопазирии сохти конституционии ҚТ, аз ҷумла истиқлолияти давлатӣ, шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, дахлнопазирии сарҳади давлатӣ ва ҷудонашаванда будани ҳудуди он; фаъолияти устувори ниҳодҳои давлатдорӣ, таҳким ва самаранокӣ фаъолияти онҳо, таъмини муҷаҳҳазгардонӣ ва омодагии ҷарбӣ Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қўшунҳо ва воҳидҳои ҷарбӣ ҚТ, иҷрои бечунуҷарои санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудан Тоҷикистон ва нигоҳдории тартиботи ҳуқуқӣ ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар асоси ҳамширикӣ мебошанд. Таҳдидҳои воқеӣ ба амният аз маҷмӯи шароит, раванд ва омилҳое, ки барои амалиявии манфиатҳои миллӣ монеа мешаванд ё ба онҳо хатар ба вуҷуд меоранд, иборат мебошад. Ин омилҳо таҳдид ба амният шуда метавонанд: заифшавии адолати иҷтимоӣ ва судӣ, қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, аз ҷумла афзоиши ҷинояткорӣ, ҷиноятҳои муташаккил, коррупсия, гардиши гайриқонунӣ яроқ ва маводи нашъаовар, ки ба пастишавии сатҳи ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, арзишҳои

умумибашарӣ мусоидат менамоянд; фаъолияти, ки барои бо роҳи зўрварӣ тағйир додани сохти конституционӣ равона карда шудааст, аз ҷумла амалҳое, ки ба тамомияти арзӣ, дахлнопазирӣ ва ҷудонашаванда будани ҳудуди ҚТ таҷовуз мекунад; заифшавии иқтисодӣ муҳофизатӣ мамлакат, таҳдид ба дахлнопазирии сарҳади давлатӣ, истифодаи қувва ва таҷовуз нисбат ба ҚТ; фаъолияти ҷосусӣ, террористӣ, таҳрибкорӣ (диверсионӣ) ва фаъолияти дигари хадамоти махсус, ташиклотҳои давлатҳои хориҷӣ ва шахсон алоҳида, ки барои расонидани зарар ба амнияти миллии ҚТ равона карда шудаанд; номурабтаб сохтани фаъолияти мақомоти давлатӣ, вайрон кардани муназзамии фаъолияти онҳо, пасти гардидани сатҳи идоракунӣ дар кишвар; фаъолияти, ки ба амнияти иттилоотии кишвар таҷовуз мекунад; ифротгарои (экстремизми) сиёсӣ дар ҳама гуна шакли он, мураккабшавии вазъи иҷтимоӣ-сиёсӣ, ки дар низоъҳои байни миллатҳо ва мазҳабҳо, бетартибҳои оммавӣ, маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои беиҷозат ва корпартоиҳои гайриқонунӣ ифода мегардад; ташикли гайриқонунӣ воҳидҳои ҷарбӣ ва ғайра.

Низомии таъмини амниятро дар асоси қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи сиёсати ягонаи давлатӣ, қув-

ваҳои бо ҳам ҳамкорикунандаи таъмини амният, дигар мақомоти давлатӣ ва ташиклотҳое, ки дар доираи салоҳияти худ масъулияти таъмини амниятро ба уҳда доранд, ташикл медиҳанд. Вазифаҳои асосии ин низом аз инҳо иборат мебошанд: пешбинӣ, ошкор ва пешгирӣ кардани таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба манфиатҳои ҳаётан муҳими объектҳои амният; таҳия ва амалӣ намудани маҷмӯи тадбирҳои таъҷилӣ ва дарозмуддати пешгирӣ кардан ва аз байн бурдани ин таҳдидҳо; ташикл намудан ва дар ҳолати омодабӣ нигоҳ доштани қувваю воситаҳои таъмини амният; идора намудани қувваю воситаҳои таъмини амният дар шароити ҳамарӯза ва ҳолатҳои фавқулодда; амалӣ намудани маҷмӯи тадбирҳои барқарор кардани кори муътадили объектҳои амният дар минтақаҳое, ки дар натиҷаи ба миён омадани ҳолатҳои фавқулодда зарар дидаанд; иштирок дар таъмини амнияти умумӣ ва минтақавӣ мувофиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудан Тоҷикистон.

Объектҳои амният инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқу озодиҳои онҳо, ҷамъият ва арзишҳои моддӣю маънавии он, давлат, сохти конституционӣ, истиқлолият ва тамомияти арзии он буда, субъектҳои он давлат, шаҳрвандон, ташиклотҳо, новобаста аз шакли ташиклию ҳуқуқияшон мебошанд. Вобаста

ба намудҳои сарчашмаҳои таҳдид мутобиқи қонуни ҚТ «Дар бораи амният» чунин зерсоҳаҳои амнияти миллӣ фарқ карда мешавад: амнияти иқтисодӣ, амнияти озукаворӣ, амнияти ҷамъиятӣ, амнияти ҳарбӣ, амнияти экологӣ, амнияти иттилоотӣ, амнияти берунӣ ва ниҳодҳои давлатдорӣ. Амнияти иқтисодӣ ин вазъи муҳофизатии иқтисодиёти миллӣ аз шароит, раванд ва омилҳои дохиливу берунӣ, ки рушди устувор ва истиқлолияти иқтисодиро зери хатар мегузоранд, мебошад. Амнияти озукаворӣ бошад, вазъи иқтисодиёти давлат мебошад, ки аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ беҳатарии озукавории кишвар таъмин гардида, дастёбии воқеӣ, ки барои ҳаёти солиму фаъол ва рушди демографии ҳамаи аҳоли зарур аст, кафолат дода мешавад. Амнияти ҷамъиятӣ аз ҳифзи ҳуқуқӣ-сиёсӣ, маънавий-ахлоқӣ ва иҷтимоии ҳаёт, саломатӣ ва неқӯаҳволии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин арзишҳои ҷамъият аз хатар ва таҳдидҳои имконпазире, ки ба онҳо зарар расонида метавонанд, иборат мебошад. Амнияти ҳарбӣ ин ҳолати муҳофизатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолии хусусияти ҳарбӣдошта ба соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии мамлакат мебошад. Амнияти экологӣ аз ҳолати муҳофизатии манфиатҳои ҳаётан муҳими инсон ва

шаҳрванд, ҷамъият ва давлат аз таҳдидҳое, ки дар натиҷаи таъсири антропогенӣ ва дигар таъсиррасониҳо ба муҳити зист ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад. Муҳити зисти инсон ин маҷмӯи иншоот, ҳодисаҳо ва омилҳои муҳити атроф (табиӣ ва маснеӣ), ки шароити фаъолияти инсонро муайян менамоянд, мебошад. Омилҳои муҳити зист бошад, ин омилҳои биологӣ (сироятӣ, бактериялӣ, паразитарӣ ва ғайра), кимиёвӣ ва физикӣ (садо, ларза, ултрасадо, инфрасадо, афканишиоти гармӣ, ионикунанда, ғайриионикунанда ва дигар афканишиот), иҷтимоӣ (ғизо, таъминоти об, шароити маишӣ, меҳнат, истироҳат) ва дигар омилҳои муҳити зист, ки ба инсон ва (ё) вазъи саломатиаш насли оянда таъсир мерасонанд ё метавонанд таъсир расонанд. Амнияти иттилоотӣ ҳолати муҳофизати манбаъҳои давлатии иттилоотӣ, инчунин ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои ҷамъият дар соҳаи иттилоот мебошад. Амнияти берушӣ ҳолати муҳофизати манфиатҳои миллии ҚТ аз таҳдидҳое, ки аз ҷониби давлатҳо, ташилотҳо ва шаҳрвандони хориҷӣ бармеоянд, мебошад.

Таъмини амнияти ниҳодҳои давлатдорӣ вазифаи муҳими мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, яке аз меъёрҳои арзёбии фаъолияти хизматиш онҳо ба ҳисоб меравад, ки

ниҳодҳои марбутаи давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ вазифадоранд дар фаъолияти худ манфиатҳои умумидавлатиро ба роҳбарӣ гиранд, онро ҳифз намоянд ва барои таҳдидҳои зарарасон чораҳои зурури андешанд.

Таъмини бевоситаи амният ба зимаи мақомоти ваколатдори давлатии таъмини амният - мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки Кумитаи давлатии амнияти миллии ҚТ мебошад, вогузор шудааст. Ба он Раис роҳбарӣ менамояд ва ӯ аз ҷониби Президенти кишвар ба вазифа таъин ва аз он озод карда мешавад. Кумита дар доираи салоҳияти худ амалӣ гардидани барномаҳои давлатии ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими объектҳои амният, риояи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар соҳаи амният таъмин менамоянд, ба мақомоти болоии давлатӣ оид ба такмил додани низоми таъмини амният таклифҳо пешниҳод менамоянд ва ғ. Барои таъмини амнияти миллии мақомоти дастаҷамъии махсусгардонидашудаи назди Президенти ҚТ - Шӯрои амнияти ҚТ амал мекунад, ки он тибқи м.27 қонун “Дар бораи амният” мақоми роҳбарии коллегиялӣ доир ба масъалаҳои мудофиа ва амнияти ҚТ барои таҳияи қарорҳо оид ба татбиқи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ дар соҳаи таъмини амният мебошад, ки ба ҷумлаи вазифаҳои он масъалаҳои зерин

дохил мешаванд: муайян намудани манфиатҳои ҳаётан муҳими инсон ва шахрванд, ҷамъият ва давлат ва ошкор намудани таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ ба объектҳои амният; ташиаққули стратегия ва тактикаи сиёсати хориҷӣ ва дохилӣ дар соҳаи таъмини амният, тамомияти арзӣ, истиқлолият, сохти конституционии ҚТ; таҳия ва татбиқи консепсияи таъмини амнияти миллӣ ва баҳодиш самаранокии он; таҳияи қарорҳои фаврӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои фавқулоддае, ки боиси оқибатҳои ҷиддиш иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодӣ, низомӣ, экологӣ ва дигар оқибатҳо шуда метавонанд, инчунин оид ба бартараф намудани ҷунин ҳолатҳо; пешниҳоди таклифҳо ба Президенти ҚТ доир ба ҷорӣ намудани ҳолати ҷанг ҳангоми таҳдиди воқеӣ ба амнияти давлат, инчунин доир ба ҷорӣ, тамдид ё бекор намудани ҳолати фавқулодда; таҳияи пешниҳодот оид ба такмили низоми таъмини амнияти ҚТ бо роҳи навсозии мақомоти мавҷуда ё таъсиси мақомоти навест, ки амнияти инсон ва шахрванд, ҷамъият ва давлатро таъмин менамоянд; назорати иҷрои амру фармонҳои Президенти ҚТ оид ба масъалаҳои амнияти миллӣ ва ғ. Мутобиқан барои амали намудани вазифаҳои мазкур Шӯрои амният дорои салоҳияти худ мебошад (м.29). (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ – ин фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ ва шахсони мансабдори он, ки баҳри татбиқи намудани сиёсати давлат дар соҳаи корҳои дохилӣ, баҳри таъмини ҳифзи ҳуқуқ, озодиҳо ва амнияти шахсони воқеию ҳуқуқӣ ва амволи онҳо, манфиатҳои давлат ва ҷомеа равона карда шудааст. Ба объектҳои умумии идоракунӣ давлатии корҳои дохилӣ шахсият – ҳуқуқҳо, озодиҳо ва манфиатҳои бо қонун ҳифзшаванда; ҷомеа – арзишҳои моддӣ ва маънавиш он; давлат – сохтори конституционӣ, соҳибхитёрӣ, истиқлолият ва тамомияти арзии он дохил мешаванд.

Идоракунӣ корҳои дохилӣ муносибатҳои ҷамъиятиро дар самтҳои зерин дар бар мегирад: ҳимояи ҳаёт ва саломатӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрвандон аз кирдорҳои гайриқонунӣ; пешгирӣ, рафъи ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкунӣҳо; ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ; таъмини тартибот ва бехатарии ҷамъиятӣ; ошкор намудан, таҳқиқ ва тафтиши ҷиноятҳо, ҷустуҷӯи шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд; ҳимояи ҳама гуна шакли моликият аз кирдорҳои гайриқонунӣ; таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ; татбиқ ва иҷрои ҷазои маъмурӣ; таъмини бехатарии зиддисўхторӣ, амалӣ намудани назорати муҳоҷират дар доираи салоҳияти худ,

танзими масъалаҳои будубоии ғурезаҳо ва шахсоне, ки панохгоҳ меҷӯянд, амалӣ намудани фаъолияти иҷозатномадиҳӣ барои хариду фурӯши яроқи ғайринизомӣ ва хизматӣ ва тирҳои он, барои ниғаҳдорӣ ва гирифта ғаитани яроқи ғайринизомӣ ва ё хизматӣ, ҳамлу нақли яроқи номбурда ва тирҳои мансуби он, низоми ишносномадиҳӣ, воридшавӣ ба минтақаҳои сарҳадӣ; бақайдгирии шаҳрвандон ва ғайра. Моҳияти идоракунии давлатии корҳои дохилӣ бевосита дар амал ҳифз намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти ҷамъиятӣ ифода меёбад.

Мақомоти давлатии идоракунии соҳаи корҳои дохилӣ Вазорати корҳои дохилии ҚТ мебошад, ки он дар ҳайати Ҳукумати ҚТ дохил буда, таъбиқи сиёсати давлатро дар соҳаи корҳои дохилӣ ва ҳифзи манфиатҳои давлат, ҳуқуқ озодиҳо ва амнияти шахсони воқеӣ ҳуқуқӣ ва амволи онҳоро таъмин менамояд, ба Вазорат вазир роҳбарӣ менамояд ки ўро Президенти кишвар ба вазифа таъин ва аз он озод менамояд. Вазорат вазифаҳои идоракунии корҳои дохилиро, инчунин тавассути воҳидҳои ба сохтор ва Нақшаи идоракунии он шомилшаванда Академия, Сарраёсат, Сармарказ, раёсатҳо, хадамотҳо, марказҳо ва шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилии ҚТ, раёсатҳои Вазо-

рат дар ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақа ва ноҳияи Раит, мақомоти Вазорат дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо, нақлиёт роҳи оҳан ва ҳавой, раёсати қўшунҳои дохилӣ ва қисмҳои низоми қўшунҳои дохилӣ, намояндагӣ (намояндаҳо)-и он дар хориҷа, дигар ташилоту воҳидҳои сохтории он амалӣ менамояд. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ КОРҲОИ ХОРИҶӢ – қисми таркибии сиёсати давлат дар хориҷи кишвар маҳсуб мешавад, ки самтҳои асосии онро мутобиқи банди 1 Конститутсия Президенти ҚТ муайян менамояд. Идоракунии давлатии корҳои хориҷӣ асосан фарогири таҳияи стратегияи умумии сиёсати хориҷи ҚТ ва пешкаши намудани пешниҳодҳои мувофиқ ба Президенти ҚТ, амалӣ намудани самтҳои ҷудогонаи сиёсати хориҷӣ ва мусоидат баҳри баланд гардидани нуфузу обрӯи байналмилалӣ ҚТ, назорат ва ҳамоҳанг намудани фаъолияти байналмилалӣ дигар мақомоти ҳокимияти иҷроияи ҚТ бо мақсади таъмини самти ягонаи сиёсати хориҷи ҚТ дар муносибат бо давлатҳои хориҷӣ ва ташилотҳои байналмилалӣ, ҳамкорӣ дар ҳамоҳанг намудани фаъолияти мақомоти иҷроия бо мақомоти қонунгузор ва судӣ бо мақсади риоя намудани принципи ягонагии сиёсати хориҷи ҚТ ва таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои ҚТ дар ҳолати иштироки ин

мақомот ва шахсони мансабдори онҳо дар фаъолияти байналмилалӣ, бо роҳҳои дипломатӣ таъмин намудани ҳимояи истиқлолият, амният, тамомияти арзӣ, дахлнопазирии сарҳад, манфиатҳои иқтисодиву дигари ҚТ дар муносибат бо давлатҳои хориҷӣ ва ташилотҳои байналмилалӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии ҚТ дар хориҷи кишвар, инчунин ташикли назорати рафти иҷрои шартномаҳои байналмилалӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра иборат мебошад. Вазорати корҳои хориҷии ҚТ мақомоти марказии соҳавии ҳокимияти иҷроия буда, идоракунии давлатиро дар соҳаи муносибатҳои ҚТ бо давлатҳои хориҷӣ ва ташилотҳои байналмилалӣ тавассути намоёндагҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулгарии ҚТ дар давлатҳои хориҷӣ, намоёндагҳои ҚТ дар назди ташилотҳои байналмилалӣ (байнидавлатӣ, байнихукуматӣ ва минтақавӣ), мақомоти минтақавӣ - намоёндагҳои Вазорат дар қаламрави ҚТ амалӣ менамояд. Вазорат фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) ҚТ, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои ҚТ, фармонҳо ва амрҳои Президенти ҚТ, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати ҚТ, Концепсияи сиёсати хориҷии ҚТ, Низомномаи вазорат, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣи эътирофнамудаи ҚТ ва

дағар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ ба роҳ мемонад. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ МУДОФИА

– фаъолияти мақомот ва шахсони мансабдори ваколатдори давлатӣ дар таъмини роҳбарии давлатӣ дар соҳаи мудофия, ки аз маҷмӯи муносибатҳои гуногуни ҷамъиятӣ оид ба фаъолияти давлат вобаста ба амалсозии амнияти давлатӣ ва дар амал таъмин намудани мудофияи ҳарбӣ бо истифода аз Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ ҳангоми бар муқобили он сар задани таҷовуз, инчунин иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣи ҚТ ба вучуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мегарданд, иборат мебошад.

Зери мафҳуми мудофия яке аз вазифаҳои муҳимтарини давлат, кори тамоми халқ системаи тадбирҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ ва ғайра фаҳмида мешавад, ки ба таъмини мустақилият, яқинорчагӣ ва дахлнопазирии ҳудуди ҷумҳурӣ, ҳимояи манфиатҳои давлат ва ҳаёти ошоштаи аҳоли бо омодагии доимии Қувваҳои мусаллаҳ ва истифодаи он баҳри пешгирии таҳдиди таҷовуз, инчунин зада гардонидани таҷовузи имконпазир дар ҳама вақту ҳолат асос меёбад.

Асосҳои ҳуқуқии мудофияро қонунҳои ҚТ «Дар бораи мудофия» аз 23 июни соли 1993 (дар таҳрири қонун аз 4 ноябри соли 1995, № 209); «Дар бораи

Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25 июни 1993, № 788 (дар таҳрири қонун аз 13.12.96, № 316), «Дар бораи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 15 июли соли 2004, №50, «Дар бораи мудофияи граждани» аз 28 феввали соли 2004, №6, «Дар бораи қушунҳои сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон» аз 1 марти соли 2005, № 82 «Дар бораи Қўшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 28 декабри соли 1993, «Дар бораи уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ» аз 29 ноябри соли 2000, №30, «Дар бораи савганд-ёдкунии тантанавии хизматчиёни ҳарбӣ барои садоқат ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 15 ноябри соли 2006, №205, Низомномаи Вазорати мудофияи ҚТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ ташиқил медиҳанд.

Идоракунии давлатии мудофия ва ташиқили он тибқи м.4 қонуни ҚТ «Дар бораи мудофия» масъалаҳои зеринро дарбар мегирад: танзими ҳуқуқӣ дар соҳаи мудофия; таҳия кардани сиёсати ҳарбӣ ва доктринаи ҳарбии ҚТ; пешбинӣ ва баҳодихӣ ба таҳдиди ҳарбӣ; сохтмон, тайёрӣ ва дар ҳолати омодагӣ нигоҳ доштани Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ, инчунин ба нақша гирифтани истифодаи онҳо; таъмини ҳамкориҳои ҳарбию сиёсӣ бо дигар давлатҳо ва мутобиқ намудани қувваҳо барои пешгирии таҷовуз; ҳифзи

сарҳади давлатӣ; таҳия, истеҳсол ва тақмили яроқи техникаи ҳарбӣ, ба вуҷуд овардани захираи онҳо; омодагии сафарбаркунандаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, корхонаву муассисаҳо, иқтисодиёт, ҳудуд, воситаҳои муҳабирот ва аҳолии мамлакат; тараққиёти илми ҳарбӣ, конверсия ва реконверсияи саноати мудофиявӣ; ба вуҷуд овардани захираи сарватҳои моддӣ дар манбаъҳои давлатӣ ва сафарбаркунӣ; ба нақша гирифтани ва амалӣ гардонидани чорабиниҳои мудофияи граждани ва ҳудудӣ; таъмини маҳфӣ доштани сирри давлатӣ; мутобиқ кардани фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи мудофия; назорати иҷрои қонунҳо дар соҳаи мудофия ва сарфи воситаҳои буҷет барои мудофия ва дигар чорабиниҳо дар соҳаи мудофия.

Мудофияи кишвар тавассути Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ таъмин карда мешавад, ки ба ҳайати он қўшунҳои хушигард, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофияи зиддиҳавоӣ, қўшунҳои зудамал дохил мешаванд. Дар давраи ҷанг бошад, ба ҳайати он Гвардияи миллии ҚТ, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҚТ, қўшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҚТ, қўшунҳои мудофияи граждани Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждани назди Ҳукумати ҚТ, полки посбоникунандаи Раёсати корҳои ислҳои Вазорати адлияи ҚТ, Агентии

таъмини амволи махсуси назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҚТ низ дохил мешаванд. Вазифаҳои Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ аз зада гардонидани таҷовузи душман ва шикаст додани таҷовузкор, ҳифзи фазои ҳавоии давлат, муҳофизати мусаллаҳонаи сарҳади давлатӣ, ташиқ ва пешбурди мудофияи ҳудудӣ ва иштирок дар зада гардонидани таҷовузи мусаллаҳона ба давлати дигар ё иҷро намудани вазифаҳои сулҳоварона, ки аз ӯҳдадорихои байналмилалӣ бармеоянд, иборат мебошад.

Роҳбарии умумии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ аз тарафи Президенти ҚТ – Сарфармондеҳи Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ сураат мегирад. Роҳбарии бевоситаро ба Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ Вазири мудофияи ҚТ амалӣ менамояд, ки ӯро Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз он озод менамояд. Вазифаҳои асосии Вазорати мудофияи ҚТ инҳо мебошанд: таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи мудофия; таъмини рафъи ҳамлаи душман ва мағлуб намудани он, ҳифзи фазои ҚТ, муҳофизати мусаллаҳонаи сарҳади давлатӣ, ташиқ ва пешбурди мудофияи ҳудудӣ, омодагии доимии ҷангии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ; роҳбарии гарнизонҳои ҳарбӣ, мубориза бар зидди терроризм, хариду фурӯши одамон, таъмини иҷрои дигар вазифаҳои мутобиқи қонунгузори ҚТ. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ ИДОРАКУНИИ РАВОБИТ – (аз лот. «communication» - роҳҳо (автомобилӣ, обӣ, ҳавоӣ) ва шаклҳои алоқа (масалан, почта, телеграф, телефон ва ғ.) ин мучтамаи нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан, ҳавоӣ (авиатсияи граждани), хоҷагии роҳдорӣ, инчунин алоқаи барқиро дар бар мегирад. Идоракунии давлатӣ оид ба пешбурди сиёсати давлатӣ ва танзими меъёри ҳуқуқиро дар соҳаи авиатсияи граждани, нақлиёти роҳи оҳан, автомобилӣ ва хоҷагии роҳҳо Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соҳаи алоқаи барқӣ (комплексӣ сӯзишворию энергетикӣ, захираҳои табиӣ, аз ҷумла манбаъҳои барқароршавандаи энергия)-ро Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом мерасонанд. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ ИҚТИСОДИЁТ – ин яке аз намудҳои фаъолияти бомароми мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба ташиқли маъмурӣ-ҳуқуқии амалӣ намудани сиёсати давлатӣ доир ба тавлиди неъматҳои моддӣ ва муносибатҳои ба он алоқаманд равона карда шудааст. Идоракунии давлатии соҳаҳои иқтисодии фарогири чунин зеринзоми хоҷагии ҳалқи Тоҷикистон мебошад: саноат ва кишоварзӣ, сохтмон ва хоҷагии манзилию коммуналӣ, равобит (алоқаи почта, мучтамаи

нақлиёт ва роҳи оҳан, алоқаи барқӣ ва ғ.), истифодабарӣ ва ҳифзи захираҳои табиӣ, молия ва қарздорӣ, фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ва савдои дохилӣ ва ғ. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ ИЛМ

– қисми таркибии сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ, ки муносибати давлатиро ба фаъолияти илмӣ ва илмю техника ифода намуда, ҳадафҳо, самтҳо, шаклҳои фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатро дар соҳаи илму техника, татбиқи дастовардҳои илмӣ ва илмю техники муайян менамояд.

Асосҳои ҳуқуқи И.д.с.и.-ро Конститутсия (м.40), қонунҳои ҚТ «Дар бораи илм ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника» аз 23.05.1998, «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» аз 13.11.1998, «Дар бораи академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 10.05.2002, «Дар бораи Парки технологӣ» аз 21.07.2010, қисми 3 Кодекси граждани ҚТ аз 01.03.2005, дигар санадҳои ҳуқуқи ҚТ ташикл медҳанд.

Мазмуни И.д.с.и.-ро ташикл ва татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба илму техника, таҳияи барномаҳои давлатии соҳавӣ оид ба амал татбиқ намудани дастовардҳои каифиётҳои илмӣ ва техникаю технологияи муосир ташикл медиҳанд. Ҳадафҳои асосии сиёсати илмю техники аз инкишоф, оқилона

ҷойгиркунии ва самаранок истифода бурдани иқтисодии илмю техники, афзоиши саҳми илм ва техника дар инкишофи иқтисодиёти давлат, иҷрои муҳимтарин масъалаҳои иҷтимоӣ, таъмини дигаргунсозиҳои сохтори пешқадам дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ, баланд бардоштани самаранокии он ва ба рақобат тобоварии маҳсулот, беҳтар намудани вазъи экологӣ ва муҳофизати захираҳои иттилоотии давлат, мустаҳкам намудани қобилияти мудофиавии давлат ва бехатарии шахс, ҷамъият ва давлат, устувор гардондани робитаҳои муштараки илм ва маориф иборат аст.

И.д.с.и. тибқи м. 13 қонун «Дар бораи илм ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника» анҷом додани фаъолиятҳои зеринро дар бар мегирад: пешниҳод намудан ба муҳокимаи МО ҚТ лоиҳаҳои санадҳои қонунгузори соҳа; муайян намудани салоҳияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои ҷумҳурӣ доир ба масъалаҳои ташикл ва баамалбарории сиёсати давлатӣ оид ба илму техника ва назорати фаъолияти онҳо; барпо кардани сохторҳои ташиклие, ки барои ташикл ва ба амалбарории сиёсати давлатӣ оид ба илму техника заруранд; ташикл кардани коркардҳои дурнамои инкишофи илм ва техника; муайян намудани номгӯи барномаҳои ҷумҳуриявӣ оид ба илму техника ва тартиби

ташкил ва баамалбарории онҳо; тасдиқи тартиби маблағгузорӣ ба корҳои илмию тадқиқотӣ ва тақсими маблағҳои буҷети ҷумҳурӣ, ки ба инкишофи илм ва техника ҷудо карда шудаанд; барпо кардани муассисаҳои давлатии илмӣ, фондҳо ва ташиклотҳои тобеи ҷумҳуриявӣ, ташикл ва мутобиқкунони ташикли инфраструктураи фаъолияти илмию техникӣ; муайян намудани тартиби ташикл ва истифодаи фондҳои давлатии дастгирии фаъолияти илмӣ ва (ё) илмию техникӣ; муқаррар кардани системаи давлатии аттестатсияи кормандони илмӣ ва илмию техникӣ; ба амалбарории уҳдадориҳо оид ба барномаҳо ва нақшаҳои илмӣ ва илмию техникӣ, ки мувофиқи шартномаҳои байналхалқии ҚТ пешбинӣ шудаанд; бастанӣ шартномаҳо ва созишномаҳои байниҳукуматӣ доир ба ҳамкорӣ дар соҳаи илму техника, мутобиқкунӣ ва мадад расондан ба инкишофи робитаҳои байналхалқии вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, корхонаҳо, ташиклотҳо ва муассисаҳо ба манфиати ҷумҳурӣ; таҳия ва татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ оид ба илму техника; интиҳоби самтҳои афзалиятноки рушди илму техника дар ҚТ; ташикл ва татбиқи амалии барномаҳо ва лоиҳаҳои соҳаи илму техника дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; маблағгузори фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ аз буҷети давлатӣ; ҳи-

мои ҳуқуқи моли-кияти зеҳнӣ, гузаронидани экспертизаҳо ва ғ. Дар амалисозии сиёсати давлатӣ оид ба илму техника нақши муассирро Академияи илмҳои (АИ) ҚТ мебозад. Мутобиқи м.2 қонун «Дар бораи академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» мақоми Академияи илмҳои ҚТ ҳамчун муассисаи худдорашавандаи олии давлатии илмии ҚТ муқаррар шудааст, ки он дар асоси Оинномаи АИ ҚТ амал мекунад, ки бо Қарори Ҳукумати ҚТ аз 03.03.2007, №99 тасдиқ шудааст. АИ дар фаъолияти худ масъалаҳои гузаронидан, инкишоф додан ва мутобиқ гардонидани таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ дар ҷумҳурӣ, омӯзиши проблемаҳои муҳими тараққиёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ, афзун гардонидани самараи истифодаи дастовардҳои илмӣ, тайёр кардани кадрҳои илмии баландихтисос, пурзур кардани таъсири илм ба инкишофи маориф ва маданиятро таъмин ме намояд.

Дар амалӣ намудани сиёсати давлатӣ оид ба илму техника дигар муассисаҳои илмӣ – академияҳои соҳавӣ, пажӯҳиш-гоҳҳо, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёна ва махсус ширкат меварзанд. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ ИСТИФОДАБАРИИ САРВАТҲОИ ТАБИЙ ВА ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ – тибқи Конститутсия замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои

ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад (м.13). Идоракунии давлатии истифодаи сарватҳои табиӣ гуфта фаъолияти бомароми мақомоти салоҳиятдори давлатиро оид ба муқаррар намудани речаи истифодабарӣ, таъкил намудани фаъолияти хоҷагидорӣ ва ҳифзи захираҳои табиӣ ҳамчун ҷузъиёти муҳити зист, объектҳои табиӣ ва табиӣ антропогенӣ, ки инсон истифода мебарад (энергияи офтоб, гармии зерзаминӣ, ҳавои атмосфера, захираҳои замин, об, ҷангал ва маъдан, маводи радиоактивӣ, олами набототу ҳайвонот ва маҳсули онҳо, дигар неъматҳои табиӣ) фаҳмида мешавад. Ҳифзи муҳити зист ин системаи чорабиниҳои давлатӣ ва ҷамъиятии дорои хусусияти ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, маърифатӣ ва байналмилалӣ мебошад, ки барои таъмини ҳамоҳангии муносибати мутақобилаи ҷамъият ва табиат дар асоси ҳифз ва барқарорсозии муҳити табиӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, беҳтар намудани сифати муҳити зисти инсон, пешгирӣ ва рафъи таъсири манфии фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар фаъолият ба муҳити зист ва бартараф намудани оқибатҳои он нигаронида шудааст. Асосҳои ҳуқуқии соҳавии идоракунии истифодабарӣ ва

ҳифзи муҳити зистро Кодекси замини ҚТ, Кодекси оби ҚТ, Кодекси ҷангали ҚТ, қонунҳои ҚТ «Дар бораи сарватҳои зерзаминӣ» аз 20 июли с.1994, «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» аз 2 августи соли 2011, «Дар бораи олами ҳайвонот» аз 5 январи соли 2008, «Дар бораи маърифати экологӣ» аз 29 декабри соли 2010, «Дар бораи экспертизаи экологӣ» аз 16 апрели соли 2012, «Дар бораи ҳифзи ҳавои атмосфера» аз 1 феввали соли 1996, «Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихӣ фарҳангӣ» аз 3 март с.2006 ва ғайра таъкил медиҳанд. Мақомоти ваколатдори давлатии идоракунии истифода ва ҳифзи сарватҳои табиӣ Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҚТ маҳсуб мешавад, ки тибқи Низомномаи он аз 24 апрели соли 2004 мақоми марказии ҳокимияти иҷроияи ҚТ буда, дар татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, хоҷагидорӣ ҷангал, ҳудудҳои табиӣ маҳсус муҳофизатшаванда, обуҳавошиносӣ, истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ иштирок намуда, назорати давлатии ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиатро амалӣ месозад. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ МАОРИФ – яке аз соҳаҳои мустақили сохтмони иҷтимоӣ фарҳангии ҳаёти ҷомеа, ки фаъолияти доираи васеи мақомоти ваколатдори давлатӣ

тӣ, ҷамъиятӣ, муассисаҳо, ташилотҳо ва муассисаҳои соҳаро дар бар мегирад. Онҳо сиёсати ягонаи давлатӣ ва танзими меъёри ҳуқуқиро дар соҳаи маориф, фаъолияти илмию техникӣ, тарбия, васояту парасторӣ, дастгирӣ ва ҳифзи иҷтимоии хонандагон ва тарбиятгирандагони муассисаҳои таълимӣ ба роҳ мемонанд. Маориф ин раванди бомароми таълиму тарбия ба манфиати шахс, ҷамъият ва давлат, ки дар он соҳиби меъёри муайяни таҳсилот гардидани шахрвандро давлат муқаррар кардааст ва мутобиқи Конститутсияи ҚТ кафолат додааст.

Асосҳои ҳуқуқии И.д.с.м.-ро Конститутсия, қонунҳои ҚТ «Дар бораи маориф» аз 17.05.2004, «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» аз 19.05.2009, «Дар бораи маълумоти ибтидоии касбӣ» аз 22.04.2003, «Дар бораи таҳсилоти иловагӣ» аз 16.04.2012, Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.03.2010, Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ аз 02.04.2009, Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ аз 02.11.2011, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмиллалии эътирофнамудаи ҚТ ташикл медиҳанд.

Сиёсати давлатӣ дар ин соҳа яке аз соҳаҳои бартариятнок

маҳсуб, барои амалӣ гардидани сиёсати таҳсилот дар низомии маорифи ҚТ равона шуда, фаъолияти ин низомро барои амалӣ шудани ҳуқуқи шахрвандон ба таҳсил таъмин мекунад. Асоси ин сиёсатро Консенсияҳо ва Барномаҳои давлатии рушди маориф ташикл медиҳанд ва онҳо аз ҷониби Ҳукумати ҚТ бо назардошти дастовардҳои ҷаҳонӣ таҳия ва тасдиқ мегарданд.

Вазифаҳои И.д.с.м. маориф аз амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар ин соҳа иборат буда, онҳо барои ташиққули асосҳои ҳуқуқии кафолати ҳуқуқҳои конститутсионии шахрвандон ба таҳсил, таъмини кафолати ҳуқуқӣ барои фаъолият ва инкишофи озодаи муассисаҳои таълимӣ ва ҷамоҳангсозии муносибатҳои онҳо бо дигар сохторҳои ҳаёти ҷамъия-тӣ, муқаррар намудани салоҳият, ҳуқуқ, вазифа ва масъулияти мақомоти идоракунии давлатӣ, шахсонии воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар соҳаи маориф, танзими ҳуқуқии масъалаҳои инкишофи он ва муносибатҳои субъектҳои раванди таълиму тарбия равона карда шудаанд.

И.д.с.м. маҷмӯи барномаҳои таълимӣ ва стандартҳои давлатии таҳсилот, шабакаи муассисаҳои таълимии амалкунанда, сарфи назар аз шакли ташиққули ҳуқуқӣ ва молиқият, мақомоти идораи маориф, муассисаи ташиққулотҳои он, хонандагон ва тарбиягирандагон, омӯзгорон ва дигар кормандон, иттиҳодияҳои муассисаҳои таълимӣ, воҳидҳои

зерсохторӣ ва дигар унсурҳое мебошанд, ки барои ҳалли мақсаду вазифаҳои ягона муттаҳидгардида, ба татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи маориф ва зиёд кардани саҳми соҳаи мазкур дар инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии мамлакат, баланд бардоштани дараҷаи некӯаҳволии халқ равона карда шудааст.

Ҳадафҳои идоракунии низоми маориф мувофиқан тавассути муассисаҳои таълимии томактабӣ, таҳсилоти умумӣ (ибтидоӣ, умумии асосӣ, миёнаи умумӣ), таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, олии касбӣ, таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ, таҳсилоти иловагӣ, таҳсилоти махсус; муассисаҳои таълимӣ барои кӯдакони ятим ва кӯдакони бепарастор, муассисаҳои дигаре, ки раванди таълиму тарбияро амалӣ мегардонанд, ба роҳ монда мешавад.

Мабдаи идоракунии ин низомро амалӣ намудани консепсияҳо, стратегияҳои миллӣ ва барномаҳои давлатӣ аз рӯи барномаҳои таълиму тарбияи томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, таҳсилоти ибтидоии касбӣ, таҳсилоти миёнаи касбӣ, таҳсилоти олии касбӣ, таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ, таҳсилоти иловагӣ ва таҳсилоти махсус ташиқил медиҳанд.

Мақомоти идоракунии ваколатдори соҳаи маориф Вазорати маорифи ҶТ мебошад, ки ба низоми мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия шомил буда, сиёсати ягонаи давлатӣ ва танзими

меёри ҳуқуқиро дар соҳаи маориф, фаъолияти илмӣ техникаӣ, тарбия, васояту парас-торӣ, дастгирӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ хонандагон ва тарбият-гирандагони муассисаҳои таълимӣ амалӣ менамояд. Вазорат ҳамроҳангсозӣ ва назорати фаъолияти муассисаҳои таълимиро бевосита ва ба воситаи мақомоти маҳаллии худ дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташиқилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташиқилотҳои амалӣ месозад.

Вазорат И.д.с.м.-ро тавассути сохторҳои худ, воҳидҳои сохторӣ маъмурӣ ба дигар вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, раёсат (шӯба)-ҳои маорифи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо низоми ягонаи мақомоти идораи давлатиро ташиқил дода, сиёсати давлатиро дар ин соҳа, аз ҷумла таълиму тарбияи томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, таҳсилоти иловагӣ, таҳсилоти ибтидоӣ, миёна, олии касбӣ ва баъд аз муассисаи олии касбӣ таҳия ва татбиқ менамояд. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ МЕҲНАТ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ – фаъолияти бомароми мақомоти ваколатдори давлатӣ, ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдорӣ меёри ҳуқуқиро дар соҳаи меҳнат, шугл, таълими калонсолон, муҳоҷирати дохилӣ (ихтиёрӣ) ва экологӣ, сугуртаи

ичтимой ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли ҳангоми бекормонӣ, писонсолӣ маъюбӣ, беморӣ, қўдакони ятим, маъюб, бепарастор мондани оилаҳо равона карда шудааст.

Асосҳои ҳуқуқии идоракунии давлатии меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро Конституцияи ҚТ (м.м.34-39), Кодекси меҳнати ҚТ, қонунҳои ҚТ «Дар бораи шарикӣ иҷтимоӣ, созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ» аз 28 июли соли 2006, «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» аз 1 марти соли 2005, «Дар бораи ҳифзи меҳнат» аз 19 майи соли 2009, «Дар бораи таъмини нафақавии шахрвандон» аз 25 июни соли 1993, «Дар бораи таъмини нафақавии хизматчиёни ҳарбӣ» аз 1 декабри соли 1994, «Дар бораи ҳадди ақали зиндагӣ» аз 19 майи соли 2009, «Дар бораи стандартҳои иҷтимоии давлатӣ» аз 19 майи соли 2009, «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии шахрвандоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқӣ атомии Чернобил зарар дида-анд» аз 5 марти соли 2007, «Дар бораи ҳимояи тиббию иҷтимоии шахрвандони мубталои диабетӣ қанд» аз 19 майи соли 2009, «Дар бораи фондҳои гайридавлатии нафақа» аз 28 декабри соли 2005, «Дар бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ» аз 31 декабри соли 2008, «Дар бораи хизматрасонии иҷтимоӣ» аз 5 январи оли 2008, «Дар бораи сугуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон» аз 18 июни соли 2008, «Дар бораи ветеранҳо» аз 7 апрели соли 1995, «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон» аз 29 декабри соли 2010 ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ таъкид медиҳанд.

Идоракунии давлатии соҳаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли фарогири муносибатҳои ҷамъиятии зерини мебошад: оид ба рушди муносибатҳои меҳнатии иҷтимоӣ; пардохти музди меҳнат; беҳатарӣ ва шароити меҳнат; сугуртаи иҷтимоӣ ва таъминоти нафақа; ҳифзи иҷтимоӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ ба аҳоли ва муҳоҷирати аҳоли.

Идоракунии давлатӣ дар соҳаи рушди муносибатҳои меҳнатии иҷтимоӣ масалаҳоро оид ба ҳамкорӣ мақомот ва идораҳои марбутаи давлатӣ ва ҷамъиятӣ оид ба таҳияи пешниҳодҳо дар бораи самтҳои асосӣ ва афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар соҳаҳои меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, омӯзиш, таҳлил ва арзёбии вазъи сатҳи зиндагии аҳолии ҷумҳурӣ, таҳияи чорабиниҳо оид ба даромадҳои барои муътадилӣ ва болоравии сатҳи зиндагии аҳоли; омода намудани пешниҳодҳо оид ба андозаи ҳадади ақали музди меҳнат, нафақа, инчунин андозаи кӯмакпулиҳо, стипендияҳо ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ; тақмили системаи кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ, ҷубронпулиҳо, имтиёзҳо, инчунин барои ҳимояи даромадҳои аҳоли аз таваррум, муайян намудани меъёрҳои камбизоатӣ, ҳисоби

андозаи ҳадди ақали зисти гу-
рӯхҳои мухталифи иҷтимоию
демографи аҳоли, ҳисоби он,
таиҳисии ҳисоби ҳадди ақали
зиндагӣ ва ғайраро дар бар ме-
гирад. Мабдаи идоракунии дар со-
ҳаи пардохти музди меҳнат аз
таҳия ва тақмили системаи
пардохти музди меҳнати кор-
мандон, таҳияи тарификатсияи
корҳо, касбҳо ва вазифаҳо, та-
ҳияи системаи имтиёзҳо ва
ҷубронпулиҳо бо дарназардошти
омилҳои табию иқлимӣ ва иҷ-
тимоию иқтисодӣ оид ба тақ-
мили танзими минтақавии пар-
дохти музди меҳнат, тасдиқи
меъёрҳои меҳнат, маълумот-
номаи ягонаи тарифию тахас-
сусии корҳо ва касбҳо, маълу-
мотномаи тахассусии мансаб-
ҳои кормандон, таснифгари
касбҳои коргарон ва мансабҳои
кормандон, дастурамалҳо, тав-
зеҳот, тавсияҳо оид ба масъ-
алаҳои ташиқ, меъёрбандӣ ва
пардохти музди меҳнат ва
ҳалли дигар масъалаҳо, ки ба
шарту шароити пардохти музди
меҳнат алоқаманданд, иборат
мебошад. Дар соҳаи бехатарӣ ва
шароити меҳнат идоракунии
давлатӣ барои ҳалли ин масъа-
лаҳо равона карда шудааст:
таъмини бехатарии меҳнат,
таҳия ва тасдиқи қоидаҳои бай-
нисоҳавӣ; таҳияи барномаҳои
миллӣ ва минтақавӣ оид ба беҳ-
созии шароити меҳнат ва беха-
тари он; таҳияи меъёрҳои на-
мунавии соҳавии ба кормандон
додани сару либоси махсус, пой-
афзоли махсус ва дигар воси-
таҳои муҳофизати фардӣ, бур-

дани ҳисобот аз рӯи нишонди-
ҳандаҳои шароит ва бехата-рии
меҳнат, ҳодисаҳои нохуш дар
истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ
ва ғайра. Идоракунии дар соҳаи
сугуртаи иҷтимоӣ ва таъ-
миноти нафақа барои халлу
фасли чунин масъалаҳо равона
карда шудааст: таҳияи бар-
номаҳо, консепсияҳои давлатӣ
оид ба рушд ва тақмили сис-
темаи сугуртаи давлатии иҷ-
тимоии ҳатмӣ ва ихтиёрӣ, таъ-
мини нафақа, пардохти на-
фақаҳо ва кӯмакпулиҳои дав-
латии иҷтимоӣ, ва анҷом додани
назорат баҳри амалиявии он-
ҳо; Таъмини пардохти нафа-
қаҳо, кӯмакпулиҳо ва амалӣ на-
мудани сиёсати шугл, инчунин
ҷуброни хароҷоти корхона ва
дигар ташиқотҳо дар пар-
дохти нафақаҳо ва кӯмакпу-
лиҳо, таҳияи тарифҳои пар-
дохтҳои сугуртавӣ, ва санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ оид ба таъсиси
системаҳои ғайридавлатии таъ-
миноти нафақа ва ғайра. Дар
соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва хиз-
матрасонии иҷтимоӣ ба аҳоли
мабдаи асосии идоракунии дав-
латӣ масалаҳои зеринро дар бар
мегирад: татбиқи сиёсати дав-
латӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии
оила, занон ва кӯдакон, пирон-
солон, собиқа-дорони Ҷанги Бу-
зурги Ватанӣ ва собиқадорони
амалиётҳои ҷангӣ дар қаламрави
давлатҳои дигар, шахсони ба
онҳо баробаркардашуда ва маъ-
юбон, таҳия ва татбиқи бар-
номаҳои давлатии дастгирии иҷ-
тимоии табақаи алоҳидаи
шаҳрвандон, фароҳамоварии ша-

роит барои мутобиқиавии иҷтимоӣ ва ба ҷомеа ҳамроҳ шудани шахсоне, ки имконияти маҳдуд доранд, аз ҷумла қўдакони маъюб, таъсис ва рушди хадамоти давлатии табиҳис тиббию иҷтимоӣ, системаи давлатии тавонбахии маъюбон, таъмин намудани онҳо бо маснуоти протезию ортопедӣ ва доир ба гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ роҷеъ ба масъалаҳои маъюбӣ ва пешгирии он, мукаррар намудани номгӯи вазифаҳо ва касбҳои, ки барои шугли маъюбон афзалият доранд, инчунин номгӯи маҳсулот ва хизматрасониҳое, ки иҷрои онҳо барои ҷамъиятҳои маъюбон, қорхонаҳои назди онҳо афзалиятдошта, таъсис ва рушди шабакаи давлатии хадамоти махсусгардонидашудаи минтақавӣ, маҳаллӣ ва дигар хадамоти иҷтимоӣ, аз он ҷумла ташикили муассисаҳои статсионарӣ ва хизматрасонии иҷтимоии аҳоли, таҳия ва тасдиқи стандартҳои хизматрасонии иҷтимоии аҳоли ва ғайра. Дар соҳаи муҳочирати аҳоли фаъолияти идоракунии барои таҳия ва ташиаккули сиёсати давлатии муҳочират ва таҳияи барномаҳои дахлдор оид ба он, анҷом додани ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ваколатдори ҳокимияти иҷроия дар ин ҷода, танзими муҳочирати дохилӣ (муҳочирати экологӣ аз минтақаҳои экзогенӣ ба ҷойҳои беҳавф, аз ҷумла ихтиёран аз маҳалҳои қўҳӣ ва наздиқўҳӣ, ноҳияҳои сараҳоли ва камзамин ба

ноҳияҳои дорои захираҳои қофӣи замин қўҷонидани аҳоли ва ҳоҷагӣ) ва берунии меҳнатӣ ва ғайра.

Мақомоти ваколатдори соҳавии идоракунии меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ мебошад, ки мутобиқи Низомномаи Вазорат таҳия ва татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдарории меъёри хуқуқиро дар соҳаи меҳнат, шугл, таълими калонсолон, муҳочирати дохилӣ (ихтиёри) ва экологӣ, сугуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли анҷом медиҳад, ки ба он вазир роҳбарӣ менамояд. Вазир аз ҷониби Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз он озод карда мешавад. Вазорат вазифаҳои идоракунии давлатиро бевосита ва тавасути сохторҳои зертобеъи худ - Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи меҳнат, шугл ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шугли аҳоли ва муҳочират, Агентии давлатии сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, Хадамоти давлатии табиҳис тиббӣ иҷтимоӣ ва ғайра амалӣ месозад. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ МОЛИЯ ВА ҚАРЗДИҲИ - яке аз қисматҳои таркибии низоми идоракунии соҳаи иқтисодии кишвар, ки он фарогири фаъолияти мақомоти ваколатдори ҳокимияти давлатӣ - мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки барои ташиаккул,

тақсим, азнавтақсимкунӣ ва истифодаи фондҳои ҷамъшудаи воситаҳои пулӣ ва дигар захираҳои молиявӣ тавассути буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ, инчунин фаъолияти мақомоти худидоракунӣ шаҳрак ва деҳот барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи онҳо воғузоргардида равона карда шудааст.

Низоми молияи давлатии ҚТ муносибатҳои муайяни молиявӣ мебошанд, ки дар доираи чараёни онҳо маблағҳои пулӣ ташиаккул меёбанд ва истифода бурда мешаванд. Низоми молияи давлатӣ шакл ва усулҳои ташиаккул, тақсими ва истифодаи маблағҳои пулии давлатиро муайян менамояд. Тибқи м. 4 Қонуни ҚТ “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 28.06.2011 низоми молияи давлатии ҚТ аз муносибатҳои молиявии зерин иборат мебошад: низоми буҷети давлатӣ; қарзи давлатӣ; фондҳои мақсадноки давлатӣ. Аз ин рӯ, молияи давлатӣ гуфта, маҷмӯи муносибатҳои пулӣ вобаста ба ташиаккул, тақсим ва истифодаи фондҳои ҷамъшудаи воситаҳои пулӣ ва дигар захираҳои молиявӣ тавассути буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ, ки аз ҷониби мақомоти ҳокимият ва идоракунӣ давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунӣ шаҳрак ва деҳот барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи онҳо

воғузоргардида истифода бурда мешаванд, меноманд.

Идоракунӣ давлатии соҳаи молия ва қарздиҳиро Ҳукумати ҚТ, Вазорати молияи ҚТ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти давлатӣ, инчунин Бонки миллии Тоҷикистон дар доираи салоҳияташон анҷом медиҳанд. Масалан, дар чараёни таҳияи буҷети давлатӣ субъектҳои зерин дар доираи салоҳияташон иштирок мекунанд: Президентии ҚТ, Маҷлиси намояндагони МО ҚТ, Ҳукумати ҚТ, Вазорати молияи ҚТ, дигар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, субъектҳои танзими пулию қарзӣ ва асбӯрӣ, мақомоти намояндагӣ ва иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти идоракунӣ фондҳои мақсадноки давлатӣ, тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ, ташикилотҳои буҷетӣ, корхонаҳои воҳиди давлатии ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ташикилотҳои қарзӣ, ки бо маблағҳои буҷетӣ фаъолият мекунанд, мақомоти дигар, ки қонунгузориҳои ҚТ салоҳияти соҳаи идоракунӣ молия, буҷет ва андозро ба зиммаи онҳо воғузор намудааст.

Ба салоҳият Ҳукумати ҚТ тибқи м. 15 Қ.к. ҚТ “Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 12.05.2001 дар соҳаи буҷет, молия, пул, қарз ва андоз ҳаллу фасли масъалаҳои зерин шомил мешаванд: татбиқи сиёсати ягонаи молиявӣ, қарзӣ, пулӣ ва андозситонӣ; таҳияи лоиҳаи қо-

нуни буҷет ва пешниҳоди он ба Маҷлиси намояндагони МО ҶТ, таъминии иҷрои буҷет; таҳияи лоиҳаи қонунҳо дар бораи муқаррар кардан ва бекор намудани андоз ва пешниҳоди онҳо ба Маҷлиси намояндагони МО ҶТ; гирифтани ризоияти Маҷлиси намояндагони МО ҶТ оид ба додугирифтӣ қарзи давлатӣ; тадбирандешӣ дар бобати танзими бозори қоғазҳои қиматнок; ба амалбарорӣ идоракунии қарзи давлатии дохилӣ ва хориҷӣ ҶТ; роҳбари ба фаъолияти молиявӣ дар муносибатҳои ҶТ бо давлатҳои хориҷӣ, инчунин дигар салоҳиятҳои, ки аз м.27 Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бармеоянд, амалӣ менамояд.

Ба ваколати мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи м.28 қонуни мазкур ҳалли масъалаҳои зерин шомил аст: тасдиқи буҷети маҳаллӣ, назорати иҷрои он ва ҳангоми зарурат ворид намудани тағйиру иловаҳо ба он, пешниҳод намудани маълумот ба мақомоти болоӣ дар хусуси ворид намудани нишондиҳандаҳои буҷети тасдиқнамудаи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор ба буҷети давлатии ҶТ, тақсими гурӯҳбандии буҷети маҳал, тасдиқи ҳисоботи иҷрои буҷети маҳаллӣ барои соли гузаштаи молиявӣ ва ғайра. Ба ваколатҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳалли масъалаҳои марбут шомиланд: муқаррар намудани қоидаҳои умумии ташкили муносибатҳои молиявӣ бо

таъминии маҳалл, идора кардани захираҳои молиявӣ мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҳар сол пешниҳод намудани лоиҳаи буҷети маҳаллӣ барои соли навбатии молиявӣ, ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод намудани тақлифҳои оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба он, иҷрои буҷетҳои маҳаллӣ, аз ҷумла назорати ҷамъовариҳои даромадҳо, идора намудани қарзи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, амали намудани дигар ваколатҳои, ки аз санадҳои мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бармеоянд (м.29).

Вазорати молия мақоми ваколатдори соҳаи идоракунии молия маҳсуб шуда, дар доираи салоҳияташ иҷрои вазифаҳои зеринро анҷом медиҳад: самтҳои асосии сиёсати молиявӣ бо буҷетӣ ва андозро таҳия ва ба Ҳукумати ҶТ пешниҳод менамояд; роҳбарии методиро дар соҳаи таҳияи лоиҳаи буҷети давлатӣ амалӣ мегардонад; тибқи тартиби муқарраргардида робитаи дутарафаи вилоят ва ноҳияҳоро дар ҷараёни буҷетӣ танзим менамояд; нақши тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ, тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ ва гирандагони маблағҳои буҷетиро дар тайёр кардани буҷет, иҷрои буҷет, баҳисобгирӣ ва ҳисоботи муҳосибӣ танзим менамояд; лоиҳаи Буҷети давлатии ҶТ барои соли навбатии молиявӣ ва лоиҳаи фондҳои мақсадноки

давлатиро якҷоя бо мақомоти дахлдор таҳия наму-да, тибқи тартиби муқарра-ргардида ба Ҳуқумати ҚТ пешниҳод менамояд; дурнамои даромад ва хароҷоти Бюҷети давлатии ҚТ-ро барои соли навбатии молиявӣ ва ду соли минбаъдаи он таҳия мекунад; роҳбарии методиро барои таъмини иҷрои бюҷети давлатӣ амалӣ менамояд; барномаи қарзгирии давлатии берунии ҚТ-ро таҳия карда, оид ба ҷалб намудани захираҳои қарзи хориҷӣ чораҳои зарурӣ меандешид, идоракунии қарзи давлатии ҚТ-ро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ амалӣ менамояд ва ғайра.

Қарздиҳиро ташикилотҳои қарзӣ ба роҳ мемонанд, ки онҳо фаъолияти бонкиро анҷои медиҳанд ва дар ин низом нақши асосиро Бонки миллии Тоҷикистон мебозад (**ниг. ба Бонки миллии Тоҷикистон**). Низоми бонкии Тоҷикистон аз Бонки миллии Тоҷикистон ва ташикилотҳои дигари қарзии дар ҚТ - шахсони ҳуқуқие (бонкҳо, ташикилотҳои қарзии ғайрибонкӣ, аз ҷумла ташикилотҳои маблағгузори хурд), ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии дар қонун пешбинишударо иҷро менамоянд, иборат мебошад. Ташикилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ин ташикилотҳое мебошанд, ки мутобиқи қонунгузори ҚТ ба онҳо ҳуқуқи иҷрои баъзе аз амалиёти бонкӣ дода шудааст. Тибқи қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» аз 19.05.2009, «Дар

бораи бонки миллии Тоҷикистон» аз 28.06.2011, «Дар бораи ташикилотҳои маблағгузори хурд» аз 16.04.2012 ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ Бонки миллии Тоҷикистон номгӯи амалиёти бонкиро барои ташикилотҳои қарзии ғайрибонкӣ муқаррар менамояд, ба онҳо иҷозатнома бо тартиби муқарраргардида дар шакли хаттӣ, бемуҳлат ва бе ҳуқуқи ба шахси дигар вогузор кардани он медиҳад, бонкҳои фарбӣ ва филиалҳои бонки хориҷиро тибқи талаботи нисбат ба бонкҳои ватанӣ муқаррарнамудаи қонунгузори бонкӣ таҳти танзим ва назорат қарор медиҳад.

Назорати молиявиро дар фаъолияти идоракунии давлатии молия ва қарз Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҚТ мебарад, ки он мутобиқи қонуни ҚТ «Дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20.03.2008 мақомоти ваколатдори назорати давлатии молиявӣ ва ҳифзи ҳуқуқ буда, назорати давлатии молиявиро оид ба истифодаи самарабахии маблағҳои давлатӣ ва молу мулкҳои давлатӣ барои таъмини амнияти иқтисодии давлат, бо роҳи огоҳсозӣ, пешгирӣ, ошкорсозӣ, рафъи ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, фошнамояи, таҳқиқ ва тафтишоти пешакии ҷиноятҳои коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва ҷиноятҳои ба андоз алоқаманд, инчунин

дигар вазифаҳоеро, ки ҳамин қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ пеишбинӣ кардаанд, иҷро менамояд. Агентӣ дар фаъолияти худ танҳо ба Президенти ҚТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда буда, ба Маҷлиси намояндагони МО ҚТ оид ба натиҷаҳои тафтишу санҷишҳои молиявӣ ҳисобот пеишнхӯд менамояд.

Мақоми олии назорати молиявии ҚТ ин Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки он бо Фармони Президенти ҚТ “Дар бораи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 12.12.2011, №1173 дар ҳайати 15 нафар кормандон таъсис дода шудааст. Палатаи мазкур тибқи қонуни ҚТ «Дар бораи палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 28.06.2011 аудити мустақили берунаро оид ба баҳодихӣ ба иҷрои буҷети давлатӣ анҷом дода, чиҳати такмили он пеишнхӯд омода месозад. Ваколати Палата вобаста ба гузаронидани аудити мустақили беруна ба тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатии ҚТ паҳн мегардад. Палатаи ҳисоб бо тартиби муқарраргардида оид ба лоиҳаи буҷети давлатӣ ва иҷрои он хулоса пеишнхӯд менамояд, бо мақсади пеишнхӯди маълумоти бегаразона ба Президенти ҚТ ва Маҷлиси намояндагони МО ҚТ барои мусоидат ба назорати истифодабарии маблағҳои гирифташуда ва харҷгардидаи буҷети давлатӣ ва идоракунии зарурии захираҳои давлатӣ аз

ҷониби Ҳукумати ҚТ мегузаронад. Палатаи ҳисоб наметавонад ба афзалият ва норасоиҳои сиёсати Ҳукумати ҚТ дар соҳаи молияи давлатӣ ва истифодабарии моликияти давлатӣ баҳо диҳад. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ САНОАТ ВА КИШОВАРЗӢ – яке самтҳои идоракунии соҳаи иқтисодиёт, ки фаъолияти бомароми мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар бораи амалисозии сиёсати давлатӣ оид ба коркарди ашёи хом, сарватҳои табиӣ, истеҳсолати воситаҳои истеҳсоли, молҳои таиноти истеҳсолию техникӣ ва маҳсулотии талаботи мардум, инчунин истеҳсоли маводи хом барои саноат ва моводи хӯрока барои талаботи мардум нигаронида шудааст.

Идоракунии соҳаи саноат аз рӯи коркарди мабдаи он идоракунии саноати вазнин, сабук, кӯҳӣ, маҳаллӣ, мудофиавӣ, сохтмон, хӯрокворӣ ва ғайраро дар бар мегирад. Идоракунии саноат аз ҷониби Вазорати энергетика ва саноати ҚТ, инчунин сохтору мақомоти зертобеи он анҷом дода мешавад, ки он ба ҷумлаи мақоми марказии ҳокимиятӣ шомил шуда, таҳияи сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдарории меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ, захираҳои табиӣ, аз ҷумла манбаҳои барқароршавандаи энергия, танзими

саноат, саноати мудофиавӣ, техника ва технология, саноати маводи сохтмон, хӯрокворӣ ва коркарди фаъолиятро анҷом медиҳад. Вазорат роҳбарӣ, ҷамоҳангсозӣ ва назорати фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроияро аз рӯи мабдаи фаъолияти худ ҷамоҳанг месозад.

Идоракунии соҳаи кишоварзӣ бошад, фаъолияти бомароми мақомоти идоракунии давлатӣ ва худидоракунии маҳаллиро бобати амалисозии барномаҳо ва консепсияҳои дурнамо ва ҷориш давлатӣ дар ҷодаи зироатпарварварӣ (растанипарварӣ, тухлিপарварӣ ва дастовардҳои селекционӣ), чорводорӣ, боғу тоқпарварӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбӯри асалпарварӣ ва ғайраро дар бар мегирад, ки он аз ҷониби Вазорати кишоварзии ҚТ ва низоми зертобеи он амалӣ карда мешавад, ки ҳамчун мақоми марказии ҳокимияти иҷроия таҳия ва татбиқи сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи кишоварзӣ ба амал бароварда, фаъолияти худро дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар корхонаю муассисаҳо анҷом медиҳад. (О.Ҳ.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ СОХТМОН ВА ХОЧАГИИ МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛӢ – яке соҳаҳои идоракунии соҳаи иқтисодиёт, ки фаъолияти бомароми

мақомоти давлатӣ ва худидораи маҳаллӣ дар бораи амалисозии сиёсати давлатӣ нақшаҳои давлатӣ оид ба меъморӣ, рушди ҳудудҳо ва минтақаҳои аҳолинишин, таъсис ва рушди системаи инфраструктураи муҳандисӣ ва ободони ҳудуд, истифодаи объектҳо ва иншоотҳои таиноти фароҳамоварии шароити мусоиди зист бо назардошти хусусиятҳо ва рушди анъанаҳои миллӣ, табиӣю минтақавӣ ва хусусиятҳои дигар, талаботи экологӣ, техникӣ, санитарияи гигиенӣ ва эстетикӣ, истифодаи истифодаи судманди захираҳои ҳудудӣ ва дигар захираҳои меъморӣю шаҳрсозӣ, ҳифзи аҳоли ва кам кардани зарар аз зуҳуроти хатарноки техногенӣ, геологӣ ва дигар офатҳои имконпазири табиӣ бо назардошти нигоҳ доштани мероси пураарзиши меъморӣю шаҳрсозӣ ва фарҳангӣ дар соҳаи меъморӣ, шаҳрсозӣ дастгирии рушди сохтмони инфиродӣ мебошад. Мақомоти идоракунии сохтмон Агентии сохтмон ва меъморӣ назди Ҳукумати ҚТ мебошад, ки ҳамчун мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия фаъолиятро ҷиҳати пешбурди сиёсати давлатӣ, танзими меъёри ҳуқуқӣ, хизматрасонии давлатӣ ва идораи амволи давлатӣ дар соҳаи шаҳрсозӣ, сохтмон ва меъморӣ анҷом медиҳад, ки роҳбарии он аз ҷониби Ҳукумати ҚТ анҷом дода мешавад. Ин гуна фаъолиятро дар маҳал шӯъбаи (бахши) меъморӣ ва

шаҳрсозии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба сомон мерасонад. Идоракунии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ масъалаҳои истифода ва таъмини ҳифзи фонди манзил дар шаҳрҳо ва маркази ноҳияҳо, таъмини шаҳр ва маркази ноҳияҳо бо об ва ташиби гармӣ, бо гази моеъ, поккориҳои санитарӣ, ободонӣ, кабудизоркунӣ, корҳои сохтмонӣ васл, бакорандозӣ, сантехникӣ ва дигар корҳои махсусгардонидашудаи таъмир, иншооти тиҷорат ва нуқтаҳои хӯроки умумӣ, хизматрасониҳои нақлиётӣ ва ғайраҳо дар бар мегирад мебошад. Идоракунии давлатии масъалаҳои зикршудаҳо Корхонаи воҳиди давлатии «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» анҷом медиҳад, ки Оинномаи он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 июли соли 2001 № 357 тасдиқ шудааст. Муассиси Корхона Ҳукумати ҶТ маҳсуб шуда, он дар натиҷаи таҷдиди сохтори собиқ Ширкати давлатии Тоҷиккоммунсервис бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 6 юни соли 2001 № 235 таъсис дода шудааст. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ ФАРҲАНГ – соҳаи мустақили сохтмони иҷтимоию фарҳангии ҳаёти ҷомеа, ки он фаъолияти доираи васеи мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, муассисаҳо, ташилотҳо ва муассисаҳои фарҳангро дар бар мегирад. Он баҳри бунёд намудан, паҳн намудан ва оммавӣ

гардонидани асарҳои адабӣ ва санъат, таъмин намудан, паҳн кардан ва тарғиби иттилоот ва дастовардҳои фарҳангӣ, ҳифз ва истифода намудани арзишҳои фарҳангӣ, асарҳои санъат ва ёдгориҳои фарҳангӣ, баланд бардоштани сатҳи фарҳангии мардум, роҳбарӣ, танзим, ҷамоҳангсозӣ, назорати муассисаҳо, ташилотҳо ва воҳидҳои сохтмони дигар мақомоти марбутани давлатӣ равона карда шудааст.

Самтҳои асосии ин соҳа инҳоянд: санъати театрӣ, мусиқӣ, хореографӣ, тасвирӣ, ороишӣ, эстрадӣ, циркӣ, касбу ҳунари бадеи халқ; ташилотҳои корсертӣ, намоишгоҳҳо, китобхонаҳо, хонаҳои фарҳанг, киномотография, санъати наққошӣ, телевизион ва радиошунавонӣ, таъбу нашр ва фаъолияти китобдорӣ ва ғ. Фарҳанг гуфта маҷмӯи арзишҳои моддию маънавӣ, ки инсоният онҳоро офарида, бо мақсади рушди маънавии шахс истифода мебарад, фаҳмида мешавад.

Асосҳои ҳуқуқии И.д.с.ф.-ро Конститутсияи ҶТ (м.40), қонунҳои ҶТ «Дар бораи фарҳанг» аз 13.12.1997, «Дар бораи театр ва фаъолияти театрӣ» аз 02.12.2002, «Дар бораи кино» аз 09.12.2004, «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» аз 28.02.2004, «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» аз 14.12.1990, «Дар бораи телевизиони ва радиошунавонӣ» аз 14.12.1996,

«Дар бораи таъбу наир» аз 27.12.1993, «Дар фаъолияти китобдорӣ» аз 01.08.2003, «Дар бораи нусхаи ҳатмии ҳуҷҷатҳо» 15.12.2011, «Дар бораи ҳазинаи бойгонии миллӣ ва муассисаҳои бойгонӣ» аз 13.11.1998, «Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихӣ фарҳангӣ» аз 01.03.2006, «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» аз 03.07.2012 ва дагар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ.

И.д.с.ф.-ро мақомоти ваколатдори ин соҳа – Вазорати фарҳанги ҚТ анҷом медиҳад, ки он аввалин маротиба дар Тоҷикистон бо Фармони Президентӣ кишвар “Дар бораи таъсиси Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 09.08.1997, №786 таъсис дода шудааст. Вазорати фарҳанг сиёсати давлатиро дар соҳаи фарҳанг амалӣ менамояд. Мутобиқи қонун «Дар бораи фарҳанг» Вазорат дар ин ҷода қорҳои зеринро амалӣ мегардонад: татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи фарҳанг; эҳё, ҳифз, инкишоф, интиҳори сарватҳои фарҳанги миллӣ; дастраси умумгардондани мероси фарҳанги миллӣ ва умумибашарӣ; сабти ном ва муайян намудани тартиби истифодаи мероси фарҳанги миллии хориҷи кишвар: ташикили ҳамкориҳои фарҳангии байналмилалӣ, барқарор намудани робитаҳои фарҳангӣ бо давлатҳои хориҷӣ ва ташикилотҳои байналмилалӣ соҳаи фарҳанг; муқаррар намудани тартиби таъсис ва барҳам

додани муассисаҳои соҳаи фарҳанг; ташикили таълиму тарбияи мутахассисон, тақмили ихтисоси онҳо, ташикили тадқиқоти илмӣ дар соҳаи фарҳанг; бо иттилоот ва маводи илмӣ-методи таъмин кардани муассисаҳо; ҳавасманд кардани фаъолияти шахрвандон, аз ҷумла ба воситаи татбиқи сиёсати давлатии андозситонӣ ва нархгузорӣ бо мақсади ҷалб намудани кӯдакон ба қори эҷодӣ, инкишофи фарҳанг, ташигул шудан ба худомӯзӣ, санъати ҳаваскорӣ, ҳунармандӣ; ташикили шароит барои таълими ибтидоии бадеӣ, тарбияи умумии зебоишиносӣ, пеш аз ҳама гуманитарӣ кардани соҳаи маориф, дастгирӣ ва тараққӣ додани шабакаи муассисаҳо ва ташикилотҳо – мактабҳои санъат, студияҳо, курсҳо, нигоҳдоштани хизматрасониҳои асосии бепули китобхонаҳои ҳамаи идораҳову ташикилотҳо, инчунин санъати ҳаваскорӣ (эҷодиёти бадеии ҳаваскорӣ); мусоидат ба ривоҷи хайрия ва талабот дар соҳаи фарҳанг; муайянкунӣ, бақайдгирӣ, омӯзиши, тармим ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ фарҳанг, ҳифз ва истифодаи ёдгориҳои таърихӣ фарҳанг, ки моликияти шахсӣ ва коллективӣ ҳисоб меёбанд, кафолат додан ба афзалияти соҳиб шудан ба ёдгориҳои таърихӣ фарҳанг; таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи фарҳанг; ҳамоҳангсозии фаъолияти тамоми муассисаҳои фарҳанг, новобаста аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликияти

онҳо; муайян намудани қоидаҳои баҳисобгирии муассисаҳо, гурӯҳҳо ва дастаҳои ҳунари дар ҚТ; андешидани тадбирҳои барои ҳифз, рушд ва истифодаи мероси гайримоддии фарҳангӣ ва гайра. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ХОРИЧӢ ВА ДОХИЛӢ

фаъолияти бомароми мақомоти ваколатдори давлатӣ ва шахсони мансабдори он, ки ҳама намуди муносибатҳо ва фаъолияти марбут ба интиқоли мол, дигар молу мулки моддӣ, ҳуқуқҳо ё хизматрасонӣ, ки байни ҚТ ва кишварҳои дигар ё дар қаламрави берун аз ҳудуди ҚТ-ро дар бар гирифта, барои фароҳам овардани шароити мусоид ба фаъолияти савдои хориҷӣ ва ҳамгироии самараноки он ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ равона гардидааст.

Мазмуни **И.д.с.ф.с.х.д.**-ро таҳияи сиёсати давлатии рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, батанзимдарории меъёри ҳуқуқӣ, таҳлил ва таҳияи консепсияҳо, стратегияҳои кӯтоҳмуддат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат, барномаҳо ва дурномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, савдо, рушди иқтисодии минтақаҳо ташиқил медиҳанд.

И.д.с.ф.с.х.д. масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: муқаррар намудани речаи воридоту содирот, иҷозатномадиҳӣ, иҷозат ба ҳузури тиҷоратӣ,

транзити молу нақлиёт, муқаррар намудани чораҳои маҳдудкунӣ, квотаҳо ва тақсими онҳо, боҷҳо, татбиқи намудани низоми миллии савдо ё низоми мусоидати беиштар, омода намудани шароити мусоид барои кафолати ҳуқуқи манфиатҳои субъектҳои фаъолияти савдои хориҷӣ ва дохилӣ, ташиқили савдои хориҷии хизматрасониҳо ва савдои наздисарҳадӣ, минтақаи савдои озод, муқаррар намудани чораҳои махсус дар савдои молҳо, чораҳои муҳофизатӣ, чораҳои ҳифзи тавозуни пардохт, ташиқили кори гумрук ва ба роҳ мондани назорати гумрукӣ, ситонидани боҷи давлатӣ ва ғ.

Асосҳои ҳуқуқи **И.д.с.ф.с.х.д.**-ро қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ» аз 03.07.2012, «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» аз 25.03.2011, «Дар бораи баҳодиҳии мутобиқат» аз 02.08.2011, «Дар бораи сармоягузорӣ» аз 12.05.2007, «Дар бораи боҷи давлатӣ» аз 28.02.2004, Кодекси Гражданин ҚТ, Кодекси гумруки ҚТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҚТ ташиқил медиҳанд.

Мақомоти ваколатдори соҳаи мазкур Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҚТ мебошад, Мутобиқи м.9 қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ» Вазорат корҳои зеринро дар ин соҳа анҷом медиҳад: гузаронидани мониторинг ва пешниҳоди маълумоти ҳарсола ба Ҳукумати ҚТ оид ба натиҷаҳои мониторинги гузаронида-

шуда; таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузорӣ дар соҳаи фаъолияти савдои хориҷӣ ва истифодаи чораҳои танзими тарифию ғайритарифии фаъолияти савдои хориҷӣ; таҳияи пешниҳодҳо оид ба фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти савдои хориҷӣ; бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориш ҚТ додани иҷозат барои содирот, воридот ё транзити молҳои алоҳида ва ғ.

Ҳамоҳангсозӣ ва назорати фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодиро мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ки он аз ҷониби Ҳукумати ҚТ муайян карда мешавад, ба роҳ менамояд. Маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ вазифаи идоракунии давлатиро дар доираи ваколати худ, ки қонун, низомномаи минтақаи озоди иқтисодӣ, оиннома ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ муайян мекунанд, иҷро менамояд. Маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодиро Ҳукумати ҚТ таъсис медиҳад.

Маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ тобеи Ҳукумати ҚТ ва мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ мебошад. Роҳбарии минтақаро роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ амалӣ менамояд, ки ӯ бо пешниҳоди мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз

ҷониби Ҳукумати ҚТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

Танзими фаъолияти бозорҳои дохилро мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия дар доираи салоҳияти худ таъкил, танзим ва назорат мекунанд. Инчунин онҳо тибқи Қ.к. ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» аз 17.05.2004 метавонад мутобиқи муқаррароти қонунгузориш ҚТ савдои сарҳадиро таъкил намоянд (м.27). (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ ҲИФЗИ САЛОМАТИИ АҲОЛӢ

– яке аз соҳаи мустақили сохтмони иҷтимоию фарҳангии ҳаёти ҷомеа, ки фаъолияти доираи васеи мақомоти ваколатдори давлатӣ, ҷамъиятӣ, муассисаҳо, ташиклотҳо ва муассисаҳои нигаҳдориш ҳифзи саломати аҳолиро оид ба танзим намудани муносибатҳои ҷамъиятии вобаста ба солимгардонии шароити зисту истироҳати аҳоли, пешгирии бемориҳо, ошкор ва ташихис бемориҳо, таъкил додани низом ва шабакаҳои ташихису табобати бемориҳо, дорусозӣ, ҳамоҳангсозӣ, мувофиқасозӣ, таъминоти моддӣ-техникӣ ва кадрӣ фаъолияти онҳо, инчунин омодакунии шароити мусоид барои солимгардонии шароити зисту табобат, рушд додани варзиш, туризм ва ғ.-ро дар бар мегирад.

Тибқи қонунгузориш ҚТ вазифаи

асосии И.д.с.х.с.а. аҳолӣ аз таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба ҳифзи саломатӣ, муайян кардани салоҳият ва масъулияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои онҳо, танзими ҳуқуқи фаъолияти корхонаҳо, муассисаҳо ва ташикilotҳо, шахсонӣ воқеӣ ва ҳуқуқӣ сарфи назар аз шаклҳои моликиятишон, инчунин системаҳои нигаҳдори тандурусти давлатӣ ва гайридавлатӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ, муайян намудани ҳуқуқи касбӣ, вазифаҳо ва масъулияти кормандони тиббӣ ва фарматсевтӣ, муқаррар кардани кафолати ҷимояи иҷтимоии онҳо, муайян ва муқаррар кардани кафолати риояи ҳуқуқ, инчунин вазифаҳои шаҳрвандон, гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ дар соҳаи ҳифзи саломатӣ, танзими ҳуқуқи ҳамкориҳои байналмилалӣ ҚТ дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ иборат мебошад.

Мақомоти ваколатдори идоракунии соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ Вазорати тандурусти ҚТ мебошад, ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати ягонаи давлат ва батанзимдарории меъёрии ҳуқуқи фаъолият дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ масъул аст.

Вазорат тибқи Низомнома дар бораи он аз 28 декабри соли 2008, воҳидҳои сохтори дахлдори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва вазоратҳои (идораҳои) ҷумҳурӣ системаи ягонаи идораи давлатиро ташикил медиҳанд, ки тат-

биқи сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ таъмин менамоянд, фаъолияти дигар вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, корхонаҳо ва дигар ташикilotҳои сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идориашон, инчунин мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро вобаста ба масъалаҳои марбут ба салоҳияташ ҷамоҳанг месозанд. Ин вазифаҳои вазорат тавассути сохторҳои зерини худ – Дастгоҳи марказӣ, Раёсатҳои тандурусти ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ, Хадамоти назорати давлатии фаъолияти тиббӣ, Хадамоти назорати давлатии санитарияи эпидемиология, муассисаҳо, марказҳо, панҷӯ-ҳишгоҳҳои табобатӣ, таълимӣ, таъхисӣ, илмӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва гайра ба сомон мерасонад.

Асосҳои ҳуқуқи идоракунии давлатии соҳаи илмро Конституция (м.38), қонунҳои ҚТ «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» аз 15.05.1997, «Дар бораи фаъолияти хусусии тиббӣ» аз 09.12.2002, «Дар бораи тибби халқӣ» аз 09.12.2004, «Дар бораи муқовимат ба вируси норасоии масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуният» аз 28.12.2005, «Дар бораи ҷимояи аҳолӣ аз бемории сил» аз 22.12.2006, «Дар бораи ҷимояи тиббию иҷтимоии шаҳрвандони мубталои диабетӣ қанд» аз 19.05.2009, «Дар бораи сугуртаи

тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 18.06.2008, «Дар бораи дониори хун ва ҷузъҳои он» аз 26.03.2009, «Дар бораи таъмини амнияти санитарии эпидемиологии аҳоли» аз 08.12.2003, «Дар бораи экспертизаи давлатии судӣ» аз 25.07.2005, «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» аз 05.03.2007 ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ танзим менамояд. (О.Х.).

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ – роҳбарӣ кардан, сарварӣ наму-дан, яъне идоракунии (масалан, Ҳукумати ҚТ аз ҷумлаи он мақомотест, ки ба идоракунии моликияти давлатӣ масъул буда, нисбати пурмаҳсул истифодабарии ин моликият тадбирҳо гузаронида, ҳифзи моликияти давлатиро таъмин мекунад). (О.Х.)

ИДОРАКУНИИ МИНТАҚАИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ – минтақаи озоди иқтисодӣ ин қитъаи алоҳидаи (маҳдуди) қаламрави ҚТ бо ҳудуди аниқ муқарраркардашуда мебошад, ки дар он барои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ шароити имтиёзноки иқтисодӣ ва низомии махсуси ҳуқуқӣ муҳайё карда шудааст. Низомии махсуси ҳуқуқии минтақаи озоди иқтисодӣ гуфта маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки тартиби фаъолият кардан, шартҳои махсуси андозбандӣ ва муомилоти асбобӣ, гумрукӣ, муносибатҳои меҳнатӣ ва ғайраро дар ҳудуди мин-

тақаи озоди иқтисодӣ муқаррар менамоянд, меноманд.

И.м.о.и. вобаста ба наму-да ба наму-да ва муҳлати он ташиқ карда мешавад. Тибқи қонуни ҚТ «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» аз 25.03.2011 минтақаҳои озоди иқтисодӣ вобаста ба хусусияти фаъолиятишон ба наму-даҳои муайян ҷудо мешаванд ва инчунин метавонанд хусусиятҳои якчанд шакли функционалии (маҷмӯи) минтақаҳои озоди иқтисодиро дар бар гиранд. Минтақаи озоди иқтисодӣ метавонад аз якчанд қитъаи алоҳидаи таҳти идораи ягонаи оборот бошад. Минтақаҳои озоди иқтисодиро дар ҷунин наму-даҳо таъсис додан мумкин аст: саноатӣ (истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ); савдо ва тиҷоратӣ; хизматрасонӣ; инноватсионӣ, илмӣ - таҳқиқотӣ ва ҷорикунанда (м.5).

И.м.о.и.-ро мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ – мақомоти давлатӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати ҚТ оид ба масъалаҳои таъсис, идора, фаъолият ва барҳамдиҳии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҚТ ваколатдор карда шудааст, инчунин ташиқилоте, ки мақоми муассисаи давлатиро доро буда, минтақаи озоди иқтисодиро идора мекунад, ба роҳ монда мешавад.

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҚТ ба муҳлати то 50 сол, вобаста ба хусусият, намуди фаъолияти минтақаи озоди иқтисодӣ, фаъолияти имрӯза ё ояндаи ҳудуди он ва вобаста ба

мақсаду вазифаҳои аниқи минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода мешаванд.

Мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ маъмурияти он маҳсуб мешавад, ки аз ҷониби Ҳукумати ҚТ таъсис дода шуда, мақоми муассисаи давлатиро доро мебошад ва ба Ҳукумати ҚТ итоат мекунад.

Тартиби фаъолияти маъмурияти минтақаи озоди иқтисодиро низомномаи минтақаи озоди иқтисодӣ муайян менамояд.

Роҳбарии фаъолияти маъмурияти минтақаи озоди иқтисодиро роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ амалӣ менамояд. Роҳбари маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ бо пешниҳоди мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз ҷониби Ҳукумати ҚТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

Маъмурияти минтақа дар доираи ваколати фаъолиятҳои зеринро анҷом медиҳад: таҳия ва татбиқи стратегия ва барномаҳои рушди минтақаи озоди иқтисодӣ; таъмини ягонагӣ ва фаъолияти пурсамари минтақа, ташикли маҳзани иттилоотӣ-таҳлилии дурнамои рушди самараноки минтақа, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояҳо; додани мақоми субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ, баҳисобгирӣ ва пешниҳоди маълумотҳо оид ба субъекти минтақа, намояндагии манфитҳои субъектҳои минтақаи

озоди иқтисодӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, навири маълумот дар воситаҳои ахбори омма дар хусуси дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ вучуд доштани қитъаҳои замини дар истифоданабуда ва молу мулкҳои давлатӣ, ҳудо кардани қитъаи замин ва назорати истифодабарии он аз ҷониби субъектҳои минтақа, тақсим ва назорати харчи маблағ барои ташикли ва рушди инфрасохтори минтақаи озоди иқтисодӣ ва ҳифзи муҳити зист, иҷрои вазифаҳои ҳамчун фармоишгари давлатӣ доир ба тайёр кардани ҳуҷҷатҳои банақшагирии ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ ва ташикли инфрасохтори саноатӣ, муҳандисӣ, нақлиётӣ ва иҷтимоии минтақа, додани иҷозати сохтмон, ташикли ва таъмини шартҳои техникаи пайвастишавӣ ба шабакаҳои таъмини муҳандисии техникаӣ, ташикли додани Фонди рушди минтақа; назорати субъектҳои минтақа оид ба риоя намудани муқаррароти қонун низомномаи минтақаи озоди иқтисодӣ, шартномаҳо дар бораи фаъолият дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва қонунгузорӣ дар бораи ҳифзи муҳити зист ва ғ. (м.15)

Ҳамоҳангсозӣ ва назорати фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодиро мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ амалӣ менамояд. Ин мақомот ва маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ низоми ягонаи мар-

казонидашудаи идораи минтақаҳои озоди иқтисодиро таъсис медиҳанд.

Муайян кардани сиёсати ягонаи давлатӣ оид ба таъсис ва фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба зиммаи мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ вогузор карда шудааст. (О.Х.).

ИДОРАҲОИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҚТ – мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия дар намудҳои кумитаҳо, комиссияҳо, бозрасиҳо, ҳадамот, агентҳои ва саридораҳо таъсис дода шудани мумкин аст, ки онҳо функцияҳои маҳсули иҷроиявиро дар доираи фаъолияти муайян ё муқарраргардида амалӣ менамоянд (ниг. ба Мақоми назди Ҳукумати ҚТ). (О.Х.).

ИЗҲОРОТИ МАҶЛИСИ ОЛӢ – ахбори расмӣи МО ҚТ оид ба вазъият дар ягон соҳаи муносибатҳои дохилидавлатӣ, байнидавлатӣ, тағйиротҳои куллии, ки дар ҳаёти сиёсии мамлакат рух медиҳад ва ғ. мебошад. Маҳалан 9 сентябри соли 1991 дар иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии ҚТ даъвати дувоздаҳум Изҳорот дар бораи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд. Мазмуни ин изҳорот ҳамчун як ҳуҷҷати сарнавиштасози миллати тоҷик тағйироти инқилобиро дар ИҶШС ба назар гирифта ва қўишии ҷумҳуриҳои соҳибхитияри ба он дохилшавандаро оид ба аз нав барқарор намудани муноси-

батҳои байни ҳамдигарӣ эҳтиром намуда, Бо назардошти ҳуҷуқи халқҳо ба худмуайянкунӣ ва бо дарки масъулияти сарнавишти халқҳои сокини Тоҷикистон, Пайравии ҳудро ба Эъломияи умумии ҳуҷуқи башиар, дигар меъёрҳои эътирофшудаи ҳуҷуқи байналмилалӣ ва Эъломияи ҳуҷуқ ва озодихои инсон, ки аз тарафи Анҷумани 5 ғайринавбатии вакилони халқи ИҶШС қабул гардидааст, тасдиқ намуда, Баҳри таъсиси давлати демократии ҳуҷуқбунёд, ки сатҳи сазовори зиндагиро таъмин намуда, ҳимояи шараф ва эътибори ҳар як шахрвандро таъмин мекунад, қўишии намуда, Мувофиқи Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 24 августи соли 1990 қабул шуда буд, Шӯрои Олӣ истиқлолияти давлатии ҚТ-ро эълон мекунад.

Изҳорот метавонад кўтоҳ ё муфассал шуда, рафти гуфтушунид, мазмуни қарор ва шартҳои ноил гашидан ба қарорро дар бар гирад. (Д.А.)

ИМЗОГУЗОРӢ ВА ИНТИШОРИ ҚОНУНҲО – мувофиқи м.62 Конститутсияи ҚТ қонунҳо барои имзо ва интишиор ба Президенти ҚТ пешниҳод карда мешаванд. Қонунҳо фақат баъди дар Маҷлиси намояндагон қабул шудан, аз тарафи Маҷлиси миллӣ қонибдорӣ ёфта ба Президент барои имзо ва интишиор пешниҳод мешаванд. Агар Президент ба қонун розӣ бошад, онро дар муддати даҳ рӯз имзо мегузорад ва онро интишиор

менамоёд. Мувофиқи Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» аз 26.03.2009 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, гайр аз онҳое, ки сирри давлатӣ доранд, дар наириҳои расмӣ интишиор карда мешаванд.

Манбаи расмии интишиори санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ рӯзномаҳои «Ҷумҳурият» ва «Садои Мардум» мебошанд. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки аз мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахсони мансабдор) ба мақомоти наири расмӣ ворид мешаванд, бояд дар муҳлати на дертар аз 10 рӯз аз лаҳзаи воридшавӣ интишиор гарданд. Манбаҳои расмии интишиори қонунҳо ва қарорҳои палатаҳои Маҷлиси Олии ҚТ инчунин «Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Маҷмӯи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошанд. (И.А.)

ИМПИЧМЕНТ – (аз англ. - *impeachment* - айбдорӣ) дар ҳуқуқи конститусионӣ тартиби ба ҷавобгарӣ ва аз вазифа озод намудани шахсони мансабдори олии ҳокимиятӣ давлатӣ фаҳмида мешавад. Аввалин маротиба расмиёти импичмент дар парлумони Англия дар асри 14 ба вуҷуд омадааст. Моҳияти импичмент дар он ифода меёфт, ки палатаи лордҳо ҳамчун мақомоти олии судӣ нисбати шахсони мансабдори шох парванда

оид ба сӯистиғода аз вазифа озод менамуд.

Дар сатҳи конститусионӣ ин падида аввалин маротиба дар Конститутсияи ИМА аз соли 1787 ба танзим дароварда шудааст. Тибқи моддаи 2 Конститутсияи ИМА Президент, Нобии Президент ва ҳама шахсони мансабдори хидмати шаҳрвандии ИМА агар ҳангоми татбиқи расмиёти импичмент дар содир намудани ҷиноятҳои вазнин (аз қабилӣ хиёнат ба Ватан, ришвагирӣ ва ғ) гунаҳкор доништа шудаанд, аз вазифа озод карда мешаванд. Ҳуқуқи озод намудани расмиёти импичмент ба Палатаи намоёндагони Конгресси ШМА дода шуда, Сенат ҳуқуқи истисноии татбиқи адолати судиро тибқи расмиёти импичмент дорад. Барои гунаҳкор эътироф намудан аз 2/3 ҳиссаиовози аъзоёни Сенат лозим аст (овоздиҳӣ пинҳонӣ мебошад). Ҳангоми татбиқи расмиёти импичмент шахси мансабдор танҳо аз вазифа озод карда мешавад. Баъдан бо тартиби муққараркардашудаи қонунгузори ИМА нисбати ин шахсони мансабдор парвандаи ҷиноятӣ озод карда шуда, суд ҷазоро муайян менамояд.

Расмиёти импичмент, инчунин дар баъзе давлатҳои дигар низ вуҷуд дорад. (масалан дар Ҳиндустон тибқи муққарароти м.61 Конститутсияи Ҳиндустон).

Дар қонунгузори ҚТ истилоҳи импичмент истиғода бурда намешавад. (Д.А.)

ИМТИЁЗИ ВАКИЛ – мувофиқи қонун ба аъзои парлумон барои фаъолияти самаранок дар ҳайати парлумон ва берун аз он шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. Хусусан, барои вакилони дар парлумон ба таври касбӣ фаъолияткардаистода ҳар гуна ҳуқуқ ва имтиёзҳо муқаррар карда шудааст. Мувофиқи Конститутсияи ҚТ гайр аз танзими кафолати дахлнопазирии вакили парлумон дигар масъалаҳои вазъи ҳуқуқи он дар қ.к. танзим меёбад. Қ.к. «Дар бораи вазъи ҳуқуқи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» палатаҳоро вазифадор менамояд, ки барои кору фаъолияти вакил шароит муҳайё намоянд. Ба онҳо барои кор ҳуҷраи муҷаҳҳаз, нақлиёти хизматӣ, захираи китобҳо ва бойгонӣ, воситаҳои алоқа, техникаи ҳисоббарорию электронӣ, нусхабардору чоп таъмин намоянд. Дар ҳолати зарурӣ онҳо бо меҳмонхона таъмин карда мешаванд. Мақомоти маҳаллии ҳокимият вазифадор карда шудаанд, ки барои таъмини фаъолияти вакилӣ ба ихтиёри аъзои парлумон ҳуҷраи корӣ, мошинҳои ҳисоббарорию электронӣ, нусхабардор ва чопӣ диҳанд, ҳамчунин онҳоро дар ҳудуди ҳавзаи интихобот барои иҷрои ваколатҳояшон бо нақлиёт таъмин намоянд (м.18). Як қисми кафолатҳои иҷтимоиро сугуртаи (бимаи) ҳатмии

давлатӣ ва пардохти маблағи он ба узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон таъкил менамояд. Қонун пешбинӣ мекунад, ки ҳаёт ва саломати онҳо дар давраи иҷрои ваколатҳояшон аз ҳисоби маблағҳои буҷаи давлатӣ мавриди сугуртаи ҳатмии давлатӣ қарор мегирад. Агар ба ҳаёту саломати аъзои парлумон бинобар иҷрои вазифаҳои хизматӣ зарар расида бошад, ҳамчунин агар дар давраи адои вазифа бемор ё гайри қобили амал доништа шавад, ба онҳо сугуртапулии якдафъинаи хеле калони дар қонун пешбинишуда дода мешавад. Дар мавриди вафот кардан ва маъюб гардидан, вобаста ба гурӯҳи маъюбӣ сугуртапулии муқарраргардида дода мешавад. Қонун пешбинӣ менамояд, ки аъзои парлумон дар давраи иҷрои ваколатҳои вакилӣ аз даъват ба хизмати ҳақиқии ҳарбӣ, ҳамчунин аз даъват ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ озод мебошад (м.23).

Қайд кардан бамаврид аст, ки вакилони парлумони Тоҷикистон барои худ на фақат ҳангоми вафот ё маъюб гардидан, балки дар мавриди ба нафақа баромадан чи дар давраи вакилӣ ва чи баъди анҷоми ваколати вакилӣ таъминоти махсуси нафақавӣ муайян кардаанд. Таъмини нафақаи онҳо аз ҳисоби хазинаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли амалӣ гардонида мешавад. Қ.к. “Дар бораи вазъи ҳуқуқи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 06.08.2001 ба таври зерин нафақаи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагонро муқаррар кардааст: Ба узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон, собиқ аъзои палатаҳо, вакилони Маҷлиси Олии ҚТ даъвати яқум, ба истиснои онҳое, ки ваколаташон мувофиқи бандҳои 3, 4, 5 ва 6 моддаи 4 қ.к. зикришуда, яъне дар ҳолатҳои ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айбдоркунандаи суд; қатъ гардидани шахравандии Ҷумҳурии Тоҷикистон; тарки доими ҷумҳурӣ; вафот қатъ гардидаанд, аз руи мууроҷиати ӯ дар сурати 35 сол (барои мард) ва 30 сол (барои зан) доштани собиқаи умумии кор (барои вакили маъҷуб сарфи назар аз собиқаи кор) ё дар мавриди ҳуқуқдор шудани ба гирифтани нафақа ба андозаи 80 фоизи музди меҳнати вакили Маҷлиси намояндагони фаъолияткардаистода бе маҳдуд намудани ҳаҷми ниҳоши он нафақа таъин карда мешавад. Баробари ин, муқаррар карда шудааст, ки нафақаи аъзои парлумон ба андозаи 2 фоизи музди меҳнат барои ҳар як соли вакилӣ зиёд карда мешавад, лекин он аз 90 фоизи музди меҳнати ӯ зиёд шуда наметавонад.

Нафақа ба аъзои парлумон дар ҳаҷми пурра новобаста аз музди кори (даромади) ӯ, ки баъди ба нафақа баромадан мегирад, дода мешавад. Ҳаҷми нафақаи

аъзои парлумон, вакилони Маҷлиси Олии даъвати яқум, ҳамзамон бо тағйир ёфтани ҳаҷми маоши вакилони фаъолияткунанда аз нав ҳисобрасӣ карда мешавад. Ба аъзои парлумон, ки дар як вақт ба нафақаҳои гуногуни давлатӣ ҳуқуқ дорад, бо интихоби ӯ як нафақа таъин (аз нав таъин) карда мешавад. Дар ҳолати фавти аъзои парлумон таъминоти нафақаи аъзои оилаи ӯ тибқи Қонунҳои ҚТ оид ба нафақа ба амал бароварда мешавад (м.24). Акнун ба ин меъёр тағйиру иловаҳо дохил карда шуда, дар қ.6 м.16 қонун “Дар бораи таъмини нафақаи шахравандони Ҷумҳурии Тоҷикистон” муқаррар карда шудааст, ки ба узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони МО дар сурати доштани собиқаи умумии кории на камтар аз 25 сол барои мардҳо ва барои занҳо дар сурати доштани собиқаи умумии кории на камтар аз 20 сол ҳангоми пайдо кардани ҳуқуқ ба нафақа тибқи қонуни мазкур ба андозаи 80 фоизи музди меҳнаташон (моддаҳои 70 ва 86) нафақа таъмин карда мешавад. Баробари ин, тартиби нешинаи барои ҳар як соли аъзои парлумон будан ба андозаи ду фоизи музди меҳнаташон зиёд кардани нафақа, вале аз 90 фоизи музди меҳнаташон зиёд шуда натавонистани он дар қисми номбурдаи м.16 қонуни мазкур нигоҳ дошта шудааст.

Ба аъзои парлумон баробари дигар имтиёзҳо ҳуқуқи аз воси-

таҳои нақлиёт беиҷтимоӣ истифода бурдан кафолат дода шудааст. Мувофиқи қ.к. аъзои парлумон дар қаламрави ҚТ ҳуқуқи бо ҳамаи нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ, обӣ, автомобили роҳҳои дохилӣ ва бо ҳама гуна намудҳои нақлиёти мусофиркашии шаҳрӣ, наздишаҳрӣ (ғайр аз таксӣ ва нақлиёти шахсии шаҳрвандон) бо нишон додани шаходатномаи аъзои парлумон беиҷтимоӣ раво кардан доранд. Шахсе, ки аъзои парлумонро, ки маъюби гурӯҳи яқуманд ҳамроҳӣ мекунад, чунин ҳуқуқро дорад. Барои аъзои парлумон дар гирифтани билетҳо ба нақлиёт низ имтиёз муқаррар карда шудааст, хизматрасонӣ дар толорҳои расмӣ намоёндагии фурудгоҳҳо ва вокзали роҳи оҳан беиҷтимоӣ ба роҳ монда мешавад. Пардохти хароҷотҳои вобаста ба амали гардонидани имтиёзҳои истифодаи нақлиёт пешбинӣшуда аз ҳисоби маблағҳои буҷаи давлатии барои нигоҳдошти парлумон ҷудо кардашуда сурат мегирад (м.25).

Ба аъзои парлумон руҳсатии ҳарсолаи пардохтишавандаи давомнокии 43 рӯзи тақвими бо пардохти кӯмакпулӣ барои табобат ба андозаи музди меҳнати думоҳа дода мешавад (м. 26).

Таъминоти тиббӣ ва маишии аъзои парлумон ва аъзои оилаи ӯ мутобиқи шароитҳое, ки барои аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, сурат мегирад (м.29).

Бо мақсади таъмини иҷрои м.22 қ.к.-и мазкур Ҳукумати ҚТ бо қарори худ аз 07.04.1999, № 129 гузаронидани сугуртаи ҳатмии давлатии ҳаёт ва саломатии Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намоёндагон ва аъзои парлумонро ба зиммаи Ширкати давлатии сугуртаи Тоҷикистон гузошта шудааст. Маблағи сугуртавии сугуртаи ҳатмии давлатии онҳо ба андозаи маоши моҳонаи вазифавии панҷсола муқаррар карда шудааст. Дар мавриди ба ҳаёт ва саломатии онҳо ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ зарар расонидан, ҳамчунин дар давраи беморӣ ё ғайри қобили амал доништан ба онҳо додани сугуртапулӣ яқдафина ҳангоми вафот, маъюби дараҷаи гуногун гардидан ба андозаи фоизи муайяни маоши моҳонаи вазифавии панҷсола муқаррар карда шудааст.

Имтиёзҳои аъзои парлумон ба ҳуқуқҳои меҳнатии онҳо низ вобаста мебошад. Аз ин рӯ, қ.к. муайян мекунад, ки вакили Маҷлиси намоёндагон баъди ба охир расидани ваколатҳои ба истиснои вазифаи аъзои Ҳукумати ҚТ, расони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва вазифаи интихобии мақомоти идора ба вазифаи пешинааш ва агар чунин имконият набошад, ба вазифаи дигари баробари кори собиқаш ба кор таъмин карда мешавад. Бо хоҳиши вакил ва бо назардошти ихтисос ва таҷрибааш ёро дар дигар ташикилот ба кор таъмин кардан

мумкин аст. Муҳлати ваколати аъзои парлумон, инчунин даврае, ки вакили Маҷлиси намояндагон бинобар имконнопазирии ба кор таъмин намудани ӯ муваққатан кор накардааст, ба собиқаи кори умумӣ, бефосила ва махсуси меҳнатӣ ё муҳлати хизмат, собиқаи кор аз рӯйи ихтисос ҳисоб карда мешавад.

Маҷлиси намояндагон музди меҳнати собиқ вакилро дар давраи кор наёфтаи дар давоми шаи моҳ медиҳад. Ба вакили Маҷлиси намояндагон баъди анҷоми муҳлати ваколатҳояш ба андозаи шаи баробари музди меҳнати моҳонааш кӯмакпулӣ дода мешавад, ба истиснои онҳое, ки аз нав вакил интихоб шудаанд.

Баробари дигар имтиёзҳо қонун таъминоти манзилӣ ва маишӣ, шароити моддию молиявиро барои амалӣ намудани ваколатҳои аъзои парлумон пешбинӣ кардааст, ки бо фаъолияти касбии вакилон дар ҳайати парлумон алоқаманд гардонида шудааст. Як қисми ин имтиёзҳо танҳо ба вакили Маҷлиси намояндагон таъин шудааст, боқимондаи онҳо ба ҳамаи аъзои парлумон дахл доранд. Ба вакили Маҷлиси намояндагон, ки манзил надорад ё дар шаҳри Душанбе истиқомат карда, барои беҳбудии шароити манзил эҳтиёҷ дорад, барои зиндагӣ бо оилааш дар пойтахт манзилгоҳи хизматӣ дода мешавад. Ӯ ҳуқуқ дорад, ҳамчунин аз манзилгоҳи дар маҳалли исти-

қомати доимиаш буда истифода наояд. Ба аъзои парлумон барои истифодаи воситаҳои алоқа, хизматрасонии коммуналӣ сабукиҳо муқаррар карда шудаанд.

Маоши вазифавии вакили Маҷлиси намояндагонро Президенти ҚТ муқаррар менаояд. Умуман, музди меҳнати вакили Маҷлиси намояндагон аз маоши вазифавӣ, иловапулӣҳо барои собиқаи корӣ, дараҷаи илмӣ, унвонҳои махсус ва мукофотпулӣҳо, ки қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ пешбинӣ кардаанд, иборат аст.

Ба узви Маҷлиси миллӣ, ки ҳангоми иҷрои кори аъзогӣ дар Маҷлиси миллӣ ё мақомоти он, ҳангоми сафарҳои хизматӣ вобаста ба супоришҳои мақомоти мазкур, инчунин дар вақти кори ӯ бо интихобкунандагон аз иҷрои вазифаҳои истеҳсолӣ ё хизмати ҳайати қонун ҳисоб карда шудааст, музди меҳнат аз ҳайати маоши пардохта мешавад. Хароҷоти вобаста ба фаъолияти вакилии аъзои парлумон баробари панҷ маоши ҳадди ақал ҳар моҳ пардохта мешавад.

Хароҷоти ба шаҳри Душанбе барои иҷрои ваколатҳо кӯчида омадани вакили Маҷлиси намояндагон ва аъзои оилаи ӯ, ҳамчунин хароҷоти вобаста ба ҳайати қонун ҳисоб карда шудааст, музди меҳнат аз ҳайати маоши пардохта мешавад. Хароҷоти ба шаҳри Душанбе барои иҷрои ваколатҳо кӯчида омадани вакили Маҷлиси намояндагон ва аъзои оилаи ӯ, ҳамчунин хароҷоти вобаста ба ҳайати қонун ҳисоб карда шудааст, музди меҳнат аз ҳайати маоши пардохта мешавад.

Ҳангоми ба шахри Душанбе қў-
чида омадан ба вакили Маҷлиси
намояндагон ва ба ҳар аъзои
оилаи ӯ мувофиқи меъёри муқар-
раргардида қўмакпулиш яквақта
дода мешавад. (Д.А.)

ИНАУГУРАТСИЯ (лот. –
inagotog – мушарраф шудан) –
дар ҳуқуқи конституционӣ
тартиби бо тантана ба вазифа
шурӯъ намудани сардори давлат
фаҳмида мешавад. Аввалин ма-
ротиба ин тартиб дар Рими
Қадим ба вуҷуд омадааст. Ҳан-
гоми инаугуратсия сардори
давлати интихобишуда савганд
ёд мекунад. Масалан, тибқи
моддаи 67 Конститутсияи ҚТ
Президенти ҚТ пеш аз шурӯи
вазифа дар чаласаи яққояи
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон савганд ёд мекунад.
(Д.А.)

**ИНТИХОБ ВА ТАЪИН-
ШАВИИ СУДЯҲО** – низоми
судии ҚТ дар асоси принципи
интихобӣ ва таъинӣ будани
судяҳо созмон меёбад. Раис,
муовини ва судяҳои Суди кон-
ституционӣ, Суди Олӣ ва
Суди Олии иқтисодӣ бо пеш-
ниҳоди Президенти ҚТ аз
тарафи Маҷлиси Миллӣ ин-
тихоб ва бозхонд карда
мешаванд. Судяҳои суди ҳарбӣ,
судяҳои Суди ВМКБ, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия,
судяҳои суди иқтисодии ВМКБ,
вилоят ва шаҳри Душанbero бо
пешниҳоди Шӯрои адлия
Президенти ҚТ таъин ва озод
мекунад. (Д.А.)

ИНТИХОБКУНАНДА –
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, ки синнашон то рӯзи
интихобот ба 18 расидааст,
қатъи назар аз мансуби-
яташон ба миллат, наҷсон,
чинс, забон, эътиқоди динӣ,
мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ,
таҳсилот ва дороиш молу мулк
ҳуқуқи интихоб кардан доранд.
Шахсоне, ки суд онҳоро ғайри
қобили амал донистааст ё бо
ҳуқми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ
аз озодӣ нигоҳ дошта
мешаванд, ҳуқуқи дар
интихобот иштирок кардан
надоранд. (Д.А.)

ИНТИХОБОТ – падидаи
муҳими демократия, маҷмӯи
муносибатҳои ҷамъиятии мебо-
шад, ки дар алоқамандӣ бо
ташкили мақомоти намо-
яндагии ҳокимияти давлатӣ ва
амалӣ намудани ҳуқуқи
субъективиини шаҳрванд оид ба
интихоб кардан ва интихоб
шудан ба вуҷуд меоянд. Қисми
муҳимтарини ин муносибатҳо
ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқи
интихобот танзим мешаванд.
Муносибатҳои интихобот
муносибатҳои ҷамъиятии сиё-
сӣ ҳуқуқи мураккаб буда, дар
ҳар раванди ташкилу гузаро-
нидани он иштироки амалии
мақомоти ваколатдори дав-
латӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ,
хусусан ҳизбҳои сиёсӣ, маҷлис-
ҳои интихобкунандагони маҳал-
ли истиқомат ва шаҳрвандонро
дар бар мегирад. Ҳуқуқи инти-
хобот муносибатҳои инти-

хоботиро дар ҳадди муайян танзим менамояд.

Интихобот шакли ягонаи қонунии ташкили мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва интихоби сарвари давлат мебошад. Чун падидаи демократӣ ва нишондиҳандаи ташкили идораи демократии давлат, чун маҳак ё мизони ошкор кардани таъбиқи низоми тартиби демократӣ, амалӣ гаштани соҳибхушии халқ шинохта шудааст.

Ҳуқуқи интихоботӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститусионие мебошанд, ки тартиби ташкил, гузаронидан ва ҷамъбасти интихоботи мақомоти намояндагони ҳокимияти давлатӣ ва Президентро танзим карда, усулҳои низоми интихоботро муқаррар менамоянд. Ин меъёр ва усулҳо ҳосияту моҳияти ҷумҳурии демократиро таҷассум менамоянд. Меъёрҳои ҳуқуқи интихобот барои муқаррар ва таҳкими муносибатҳои зайл таъин шудаанд; а) муайян кардани доираи ашхосе, ки ҳуқуқи интихоб кардан (ҳуқуқи интихоби фаъол) ва ҳуқуқи интихоб шудан (ҳуқуқи интихоби гайрифавол) ба мансаби Президенти ҚТ, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва ба Ҷамоат доранд; б) муқаррар кардани усулҳои асосии интихоботи демократӣ, ки риоя кардани онҳо шартӣ ошкоро баргузор гастан ва озодона ифода кардани иродаи ин-

тихобкунандагон мебошад; в) танзими тартиби ташкил, баргузор ва ҷамъбасти кардани интихобот; г) танзими муносибатҳои субъектони ташкил ва гузаронидани интихобот; д) муайян кардани муносибати интихобкунандагон бо номзадҳо ба вакилӣ.

Ба ҳамин тариқ, муносибатҳои гуногуне, ки оид ба ташкилу ҷамъбасти интихоби Президент ва мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ба вуҷуд меоянд, аз тарафи давлат танзим шуданро талаб менамоянд. Маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки ба воситаи онҳо муносибатҳои интихобот танзим мешаванд, ҳуқуқи интихобот номида мешаванд. Муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки оид ба ташкилу гузаронидан ва ҷамъбасти интихобот ба вуҷуд меоянд, муносибатҳои ҳуқуқи интихобот номида мешаванд.

Вазифаи ҳуқуқи интихобот на фақат танзим намудан ва мустаҳкам кардани муносибатҳои интихоботӣ, балки ҳаматарафа инкишоф додани ин муносибатҳо, боз ҳам демократӣ кардани онҳо мебошад. Аз ин рӯ, мавқеи ҳуқуқи конституционии ҚТ дар инкишофу тақмили муносибатҳои интихобот хеле баланд аст. Асоси усулҳои низоми интихоботӣ, ки дар Конститутсия муқаррар карда мешаванд, барои муайян кардани самтҳои асосии қонунгузорӣ дар бораи интихобот ва таҷрибаи амалӣ намудани онҳо дар маъракаи интихобот заминаи муҳим

мебошанд. (Д.А.)

ИНТИХОБОТИ БАВОСИТА

– яке аз усулҳои интихоботӣ, дар Конститутсия ва қонунҳои оид ба интихобот муқаррар карда шудааст, ки шаҳрвандон метавонанд ҳуқуқи интихоботи худро ба тарзи овоздиҳиш бавосита амалӣ гардонанд. Ин тарзи овоздиҳиш интихоботи бисёрзинагӣ номида мешавад. Дар интихоботи бисёрзинагӣ одатан фақат зинаҳои поёнии мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ аз тарафи интихобкунандагон мустақиман интихоб карда мешаванд. Зинаҳои болоӣ ва олии мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ бошанд, аз тарафи вакилони мақомоти поёнӣ нешбарӣ ва интихоб карда мешаванд. Масалан, аз чор се ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллии МО ҚТ дар асоси ҳуқуқи интихоботи бавосита аз тарафи вакилони халқи шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо бо овоздиҳиш пинҳонӣ нешбарӣ ва интихоб карда мешаванд. (Д.А.)

Интихоботи бевосита – интихоботи Президент, вакилони Маҷлиси намоёндагонии Маҷлиси Олӣ ва Маҷлиси маҳаллӣ ба тарзи мустақим сурат мегирад. Президент ва вакилони халқро интихобкунандагон бевосита интихоб менамоянд. Тарзи мустақиман интихоб кардани вакилони халқ шакли демократии интихобот буда, ба интихобкунандагон имкон медиҳад, ки шахси

ҳақиқатан ба бовариашон сазоворро интихоб наمایнд. Мувофиқи моддаи 49 Конститутсия ва м.б қ.к. “Дар бораи интихобот” аъзои Маҷлиси милли бевосита аз тарафи вакилони мақомоти намоёндагии маҳаллӣ интихоб карда мешаванд.

Роҳи асосии санҷидашудаи дар қонунҳо нешбинишудаи соҳибгардидан ба мандати вакили парлумон ва мақомоти маҳаллии намоёндагӣ интихоботи бевосита мебошад. Маҳз чунин шакли соҳибшудан ба мандати вакили парлумон ва мақомоти маҳаллии намоёндагӣ беиштор мақбул гардидааст. Санадҳои муҳими байналмилалӣ интихоботи бевоситаро мақбул дониста онро яке аз воситаҳои санҷидашудаи соҳибшудан ба мандати вакилӣ мешуморанд ва ба ҳамаи давлатҳо тавсия менамоянд, ки мақомоти намоёндагиро бо ҳамин роҳ таъин ва вакилонро интихоб наمایнд. Аз ҷумла, Ҳуҷҷати маиваратии Копенгагени конфоренси меёрҳои башарии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) (соли 1990) барои он ки иродаи мардум асоси ҳокимияти давлатӣ гардад, давлатҳои иштироккунандаро водор месозад, ки :

«7.1. Интихоботи озодонаро дар давраҳои муайяни қонун муқарраркарда гузаронанд.

7.2. Имкон диҳанд, ки аққалан дар яке аз палатаҳои мақомоти намоёндагии милли ҳамаи мандатҳо дар асоси рақобати

озодонаи номзадҳо дар маъракаи интихоботи умумихалқӣ ба даст оварда шаванд.

7.3. Ба шахрвандони болиғ ҳуқуқи интихоботи умумӣ ва баробарро кафолат медиҳанд.

7.4. Гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ ё ба кор бурдани тарзи дигари ба он мувофиқи овоздиҳии озодона ва баҳисобгирии овозҳо ва ахбороти ҳаққониро дар бораи он, ҷопи натиҷаи расмиро таъмин менамоянд».

Дар Эъломияи вохӯрии сардорони давлатҳои САҲА онҳо уҳдадорӣ гирифтанд, ки барои гузаронидани интихоботи озод ва боадолат ва мувофиқи усулҳо ва уҳдадориҳои САҲА мусоидат менамоянд. Инчунин, ҳуқуқи овозро ба намояндаҳои аққалият кафолат дода, ба ҳуқуқи гурезаҳо барои иштирок дар интихоботи дар мамлакати онҳо барпоёфта мусоидат менамоянд, рақобати адолатноки номзадҳо ва ҳизбҳо, аз ҷумла ба воситаи роҳ додан ба воситаҳои ахбори умум ва риояи ҳуқуқи маҷлисҳоро таъмин менамоянд.

Дар аксари мамлакатҳо вакилони парлумон дар интихоботи бевосита аз тарафи шахрвандон интихоб карда мешаванд. Дар парлумони дупалатагӣ бошад, палатаи поёӣ аксаран бо роҳи гузаронидани интихоботи бевосита таъкил меёбад, палатаи болоӣ бошад, бо мақсади таъмини намояндагии субъектони давлати иттифоқӣ ё минтақаҳои давлати ягона бо роҳи гуногун таъин ва ё инти-

хоб мегарданд. Масалан, дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон вакилони Бундестаг (палатаи поёӣ) дар интихоботи бевосита интихоб мешаванд, вакилони Конгресси Испания дар интихоботи бевосита интихоб мегарданд. (Д.А.)

ИНТИХОБОТИ БИСЁРЗИ-НАГӢ – дар баъзе мамлакатҳо таъкили мақомоти намояндагӣ бо роҳи интихоботи бисёрзинагӣ сурат мегирад. Дар интихоботи бисёрзинагӣ фақат зинаи поёнии мақомоти намояндагӣ ҳуқуқи интихобкунии намояндагонро ба мақомоти намояндагии болоӣ дорад. Чунин тарзи интихобот дар он ҳолат раво дониста мешавад, ки агар мақомоти намояндагии мамлакат аз поён то боло як низомӣ бутун ва мутамарказро таъкил намояд. Дар ин сурат, аъзои мақомоти интихобии намояндагии маҳаллӣ ба мақомоти намояндагии болоӣ, он бошад, дар иҷлосияи худ ба мақомоти намояндагии аз худ боло ва бо ҳамин тариқ то ҳадди парлумон чунин иродаиҷоракунӣ идома ёфта, аъзои парлумон салоҳият пайдо мекунанд. Масалан, дар Хитой Маҷлиси намояндагонии халқи провинсияҳо, ноҳияҳои муҳ-торӣ, шахрҳои итлоати марказ, шахрҳои ба ноҳияҳо тақсимишаванда, округҳои муҳторӣ, инчунин Маҷлиси умумихитории намояндагонии халқ аз тарафи маҷлиси намояндагонии халқи поёӣ интихоб мешаванд.

Бояд зикр намуд, ки ки мувофиқи Конституцияи ИҶШС соли 1924 ва конституцияҳои ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва мухторӣ ба анҷумани Шӯроҳои коргарон, деҳқонон ва аскарони ноҳияҳо, шаҳрҳои ба ноҳияҳо тақсимиаванда, вилоятҳо, вилоятҳои мухторӣ, ҷумҳуриҳои мухторӣ ба Анҷумани Шӯроҳои ҷумҳуриҳои иттифоқии дахлдор ва аз онҳо ба Анҷумани Шӯроҳои коргарон, аскарон ва деҳқонони ИҶШС намояндагон аз тарафи Шӯроҳои маҳаллии вакилон интихоб карда мешуданд. Ин низомии интихоботро Конституцияи ИҶШС соли 1936 бекор карда буд. (Д.А.)

ИНТИХОБОТИ ИЛОВАГӢ – дар сурати пеш аз муҳлат қатъ гардидани ваколати аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон аз ҳавзаи якмандатии интихобот интихоботи нав дар муддати 3 моҳи баъди қатъ гардидани ваколати онҳо гузаронида мешавад. Интихобот аз тарафи КМИР камаш ду моҳ пеш аз гузаронидани интихобот таъин карда шуда, он мувофиқи талаботи қонунгузорӣ гузаронида мешавад. Зимнан комиссияи ҳавзавии интихобот 50 рӯз пеш, комиссияҳои участкавии интихобот як моҳ пеш аз интихобот таъин кардани, бақайдгирии номзадҳо ба аъзогии Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон як моҳ қабл аз интихобот ба охир мерасад.

Дар сурати пеш аз муҳлат қатъ гардидани ваколати вакиле, ки дар натиҷаи тақсими мандатҳои вакилӣ дар байни ҳизбҳои сиёсӣ интихоб шудааст, мандати вай бо қарори КМИР ба номзаде, ки баъд аз интихобшудагон дар рӯйхати дахлдор қарор дорад, дода мешавад.

Агар дар рӯйхат номзад намонда бошад, мандат то интихоботи оянда ҳолӣ мемонад.

Агар аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон камаш як сол пеш аз қатъи ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ваколати қатъ шуда бошад, интихоботи нави аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ба ҷои вакили ваколати қатъгардида гузаронида намешавад. (Д.А.)

ИНТИХОБОТИ НИСБӢ – дар интихоботи парлумонии баъзе мамлакатҳо аксари вакилони парлумон ё қисме аз онҳо дар асоси интихоботи нисбӣ ба ваколатномаи вакилӣ соҳиб мегарданд. Дар вақти гузаронидани интихоботи нисбӣ интихобкунандагон бо роҳи овоздиҳии коллегияи интихобкунандагон ва ё мақомоти коллегиялиро таъин менамоянд, ки фақат як бор барои муайян кардани ашхос ва ё шахсони мансаби интихобиро ишғолкунанда ҷамъ менамоянд. Мисоли инро дар тартиби таъини Шӯрои иёлотҳо-палатаи болои парлу-

мони Ҳиндустон дида метавонем, ки аксари аъзоёни он 238 аз 250 аз тарафи аъзоёни интиҳоби маҷлиси қонунбарори иёлотҳо ва марзҳои интифоқи интиҳоб мегарданд.

Аз се як ҳиссаи аъзои Палатаи намоёндагони парлумони Японияро коллегияи интиҳобкунандагон, ки аз мушовирони коммуналӣ, аз аъзоёни аз тарафи коллегияи интиҳобкунандагон интиҳобишуда, ки намоёндагони ба палатаи касбӣ таъинишуда ва намоёндагони шахсони иҷоракорро дар бар мегирад, иборат аст.

Аз чор се ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ ба таъри гайримустақим дар маҷлисҳои якҷояи Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (якҷоя) бо овоздиҳии пинҳонӣ интиҳоб мегардад. (Д.А.)

ИНТИХОБОТИ ТАКРОРӢ – дар сурате интиҳоботи Президент баргузоришуда ё безътибор доништа мешавад, ки агар ба Президент на бештар аз ду номзад ба овоз монда шуда бошанду ягон нафарашон шумораи дарқори овозҳои интиҳобкунандаро нагирад ё ҳангоми овоздиҳии тақрорӣ Президент интиҳоб навишуда бошад. КМИР интиҳоботи тақрориро таъин мекунад.

Тибқи қонунҳои интиҳоботи вакилони халқ ва вакилони

Маҷлисҳои дахлдори маҳаллӣ агар дар ҳавзаи интиҳобот бештар аз ду кас номзоди худро ба вакили Маҷлиси намоёндагон пешбарӣ карда бошад ва ягон нафари онҳо интиҳоб нагардида бошад ва ё интиҳоботи ин ҳавза баргузор навишуда ё безътибор доништа шуда бошад, ё овоздиҳии тақрорӣ имкон надода бошад, ки вакили интиҳобгардида муайян шавад, КМИР ба комиссияи ҳавза супориши медиҳад, ки дар ин ҳавза интиҳоботи тақрорӣ баргузор намояд. КМИР ва комиссияи марзии интиҳобот метавонанд дар ҳусуси зарурати бо ҳайати нави комиссияҳои ҳавзавӣ ва қитъавӣ баргузор кардани интиҳобот қарор қабул намоянд. Овоздиҳӣ дар ҳамон қитъаҳои интиҳоботӣ мувофиқи рӯйхати интиҳобкунандагон, ки барои баргузори интиҳоботи асосӣ тартиб дода шудааст, сурат мегирад.

Шахсе, ки номзодии дар давраи доир шудани интиҳоботи асосӣ ба қайд гирифта шудааст, наметавонад ҳангоми интиҳоботи тақрорӣ дар ин ҳавза номзад пешбарӣ шавад.

КМИР дар сурате, ки агар ягон ҳизби сиёсӣ ба меъёри 5- фоиза ноил нагардида бошад, мандатҳои вакилиро доир ба ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ тақсимнавишуда ҳисоб мекунад ва дар ин маврид дар ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ интиҳоботи тақрорӣ таъин мекунад.

Агар дар вақти овоздиҳии тақрорӣ ягон номзад Президент

интиҳоб нашуда бошад, КМИР интиҳоботи тақрориш Президентро таъин мекунад. Қонунҳои интиҳобот муқаррар кардаанд, ки интиҳоботи тақрорӣ камаш баъди ду моҳи интиҳоботи асосӣ доир мешавад. Он аз рӯи ҳамон усулу қоидаҳои баргузор мегардад, ки қонунҳо муайян кардаанд. (Д.А.)

ИНТИХОБОТИ ЭЛЕКТРОНӢ – ба воситаҳои таҷҳизотҳои муосир гузаронидани маъракаи муҳими сиёсии давлат, истифода аз мошинҳои махсусӣ автоматӣ. (Д.А.)

ИНТИХОБШАВАНДА – ҳуқуқи субъективии шаҳрвандон оид ба интиҳоб шудан ба мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ ва мансаби олии давлатӣ ба ҳуқуқи гайрифаволонаи интиҳобот мансуб аст. Конститутсияи с.1994 ва қ.к. барои интиҳоб шудан ба вазифаи Президент ва вакили халқ синну соли гуногун муқаррар намудаанд. Мувофиқи м.49 Конститутсия ба Маҷлиси намоёндагони МО шаҳрванде интиҳоб шуда метавонад, ки синни ӯ аз 25 кам набошад. Аъзои Маҷлиси миллий шаҳрванде интиҳоб ва таъин мешавад, ки ба синни 35 солагӣ расида, соҳиби таҳсилоти олӣ бошад. Илова бар ин, дар м.29 қонуни мазкур муқаррар карда шудааст, ки ҳадди ақал 5 соли охир шаҳрванди ҚТ бошад. Дар асоси моддаи 27 Конститутсия ва меъёрҳои қ.к. шахсоне, ки суд

онҳоро гайри қобили амал доништааст, ё бо ҳукми суд аз озодӣ маҳрум карда шудаанд, ҳуқуқи дар интиҳобот иштирок кардан надоранд.

Конститутсия ва қонунҳои интиҳоботӣ аҳамият ва масъулияти махсуси мансаби Президентро ба эътибор гирифта, барои интиҳоб шудан ба он баъзе шартҳо пеш гузоштаанд. М.65 Конститутсия муқаррар намудааст, ки ҳар як шаҳрванди ҚТ, ки синни ӯ аз 35 кам набошад, забони давлатиро донад ва дар қаламрави Тоҷикистон на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад, метавонад ба номзодии Президент пешниҳод гардад. Дар м.1 қ.к. ҚТ «Дар бораи интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон», инчунин илова карда шудааст, ки дорои ҳуқуқи интиҳобот бошад. Дар м.24 муқаррар карда шудааст, ки ба мансаби Президент шаҳрвандоне, ки доғи судӣ доранд ва он мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонун бардошта ё ботил карда нашудааст, ходимони касбии ташилот ва иттиҳодияҳои динӣ пешбарӣ шуда наметавонанд. Як шахс ба вазифаи Президент бештар аз ду муҳлат пай дар пай интиҳоб шуда наметавонад.

Шахсе ба номзодии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки ҳадди ақал 5 ғоизи интиҳобкунандагон ба пешниҳоди номзодии ӯ имзо гузошта бошанд. Дар маъракаи интиҳоботи Президент соли 2006 баргузоришуда 5 ғоизи интиҳобкунандагон ба-

робари зиёда аз 160 ҳазор шахрвандон буд. Дар асл барои шахрванде, ки мансаби баланди давлатӣ надорад ё роҳбари ҳизби сиёсии бонуфуз намебоишад, аз ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии бо риояи қоидаҳои муқарраришуда ҷамъовариини ин миқдор имзоҳо гайриимкон мебоишад. Бинобар ин, вақти он расидааст, ки ин меъёр то ду-се ҷоиш поин карда шавад, ки ҷамъовариини он низ кори саҳл нест.

Конститутсияи ҚТ ва қ.к. «Дар бораи интиҳоботи Президенти ҚТ», Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии ҚТ» ва интиҳоботи вакилони Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ ҷунин шартҳои интиҳоботро муқаррар кардаанд:

1. Донишмандони забони давлатӣ;
2. Шаҳрванди ҚТ будан;
3. Муҳлати муайян дар қаламрави Тоҷикистон ё дар ҳудуди вилоят, ноҳия, шаҳри дахлдори истиқомат доштан;
4. Соҳиби таҳсилоти олии будан;
5. Гарами интиҳоботиро супоридан;
6. Дар ҳудуди ҳавзаҳои дахлдори интиҳобот зисти доимӣ доштан;
7. Агар Президенти собиқи ҚТ аз истифодаи ин ҳақ даст накашад;
8. Расидан ба синну соли муайян;
9. Доғи судӣ надоштан;
10. Ходими касбии ташикилотҳо ва интиҳодияҳои динӣ набудан;
11. Аз тарафи шахси ба номзоди Президент довталаб ба КМИР дар муҳлати муқарраришуда

пешиҳод кардани имзои ҳадди ақал 5 ҷоиши интиҳобкунандагоне, ки номзоди ӯро дастгирӣ мекунанд. (Д.А.)

ИСТЕҲСОЛОТИ НАЗОРАТӢ

— як намуди истеҳсолоти оид ба пешбурди парвандаҳои маъмурии аз ҷониби мақомоти маъмурии болоӣ ё шахси мансабдор ва суди марҳалаи назоратӣ аз рӯи шиқоятҳои намоёндагони қонунии шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ҳимоягар ва намоёнда, ҷабрдида ё прокурор дар бораи аз нав баррасӣ намудани қарорҳои парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ё аз хусуси қарор ва таъинот дар бораи рад кардани огози парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии мебоишад.

Ин истеҳсолот дар асоси шиқоятҳои шахсони зикришуда аз хусуси қарорҳои парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурии ки боиси огози ин намудаи истеҳсолот мегардад, ба таври зерин оварда мешавад: қарорҳои аз тарафи суди қабулгардида - ба суди болоӣ; қарорҳои аз тарафи шахсони мансабдори ваколатдор қабулгардида - ба мақомоти ваколатдори давлатии болоӣ, шахси мансабдори ваколатдори болоӣ ё ба суди маҳалли баррасии парванда. Агар шиқоят аз хусуси қарори парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҳам ба суд ва ҳам ба мақомоти ваколатдори давлатии болоӣ ё ба шахси мансабдори ваколатдори болоӣ оварда шуда бошад, онро суд баррасӣ менамояд. Шиқоят аз

хусуси қарор ва таъинот дар бораи рад қардани огози парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мутобиқи ҳамин қоидаҳо пешниҳод карда мешавад (м.811 КҲМ ҚТ).

Шикоят аз хусуси қарори парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ҷониби коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои маъмурӣ, судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) баррасӣ карда шуда, аз рӯйи натиҷаҳои он яке аз қарорҳои зерин қабул карда мешавад: дар бораи бетағйир монондани қарор ва қонун нагардонидани шикоят; дар бораи тағйир додани қарор, ба шарте, ки дар ин ҳолат ҷазои маъмурии муқарраргардида вазнин нашавад ё бо дигар тарз ҳолати шахсе, ки нисбати ӯ қарор қабул гардидааст, бад нагардад; дар бораи бекор намудани қарор ва қатъ намудани истеҳсолоти парванда ҳангоми мавҷуд будани ақаллан яке аз ҳолатҳои пешбининамудаи м.м. 26 ва 735 КҲМ ҚТ, инчунин ҳангоми исбот нашудани ҳолатҳое, ки дар асоси онҳо оид ба парванда қарор қабул гардида буд; дар бораи бекор намудани қарор ва баргардонидани парванда барои баррасии нав ба судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) баррасии парванда ҳангоми ба таври ҷиддӣ риоя нагардидани талаботи меъёрҳои муҳофизати пешбининамудаи КҲМ ҚТ, ба шарте, ки он ба баррасии ҳаматарафа, нурра ва воқеъбинонаи парванда мамо-

ниат карда бошад, инчунин бинобар зарурати татбиқи қонунҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки боиси таъин намудани ҷазои маъмурии нисбатан сахттар мегардад, ба шарте, ки ҷабрдида дар хусуси сабукии ҷазои маъмурии бо ин парванда таъингардида шикоят оварда бошад; дар бораи бекор қардани қарор ва фиристодани парванда барои баррасӣ дар асоси тобеият, агар ҳангоми баррасии шикоят муқаррар карда шавад, ки қарор аз тарафи судя, мақомот ва шахси мансабдори бесалоҳият қабул карда шудааст. Қарори аз рӯйи натиҷаи баррасии шикоят қабулшуда баъди қабул гардидани он фавран эълон мегардад (м.м.817-819 КҲМ ҚТ). (О.Х.).

ИСТЕҲСОЛОТ ОИД БА АТТЕСТАЦИЯ – намуди истеҳсолоти расмӣи маъмурӣ, ки дар доираи он мақомоти ваколатдори давлатӣ сатҳи мутобиқати шахси воқеӣ (масалан, хидматчиёни давлатии маъмурӣ, муаллимони муассисаҳои таҳсилоти олии, кормандони хифзи ҳуқуқ, аудиторҳо ва ғ.) ё шахси ҳуқуқӣ ва воҳидҳои сохтории онҳо, инчунин мутобиқати шароити объектҳои истеҳсолӣ, иттилоотӣ, лабораторияҳо ва ғайра ба талаботҳои меъёрие, ки қонунгузори ҚТ оид ба вазъи ҳуқуқӣ, мансаби ишғолнамуда (хидматчиёни давлатӣ), дараҷаи таҳассус (мутахассисон), шароити истеҳсолӣ,

нигоҳдошт ва ҳифзи онҳо муқаррар намудааст, анҷом медиҳанд.

Мазмуни доир намудани расмиёти аттестатсия вобаста ба мабдаи он гуногун мешавад. Масалан, аз аттестатсиягузарони шахсони воқеӣ (хидматчиёни давлатӣ, адвокатҳо, аудиторҳо, табибон ва ғ.) аз аттестатсиягузарони шахсони ҳуқуқӣ, ё объектҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ (бино, шароити истеҳсолӣ, нигоҳдошт ва ҳифозат) фарқ мекунад. Дар мавридаи аввал сухан дар бораи мутобиқати шахсони воқеӣ аз лиҳози омодагии касбӣ ба нешбурди фаъолият ба талаботҳои тахассусӣ ё касбӣ равад, дар мавриди дуюм сухан дар бораи мутобиқати вазъи ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ ба меъёрҳо, қоидаҳо, стандартҳо, шартҳо техникӣ ва талаботи тарафҳо меравад. (О.Х.).

ИСТЕЪФО – дар ҳуқуқи конституционӣ яке аз роҳҳои қатъи ғайитани ваколатҳои шахси мансабдор ё мақомоти давлатӣ фаҳмида мешавад. Истеъфо бо ду роҳ амалӣ карда мешавад: 1) ихтиёрӣ ва 2) маҷбурӣ. Ҳар ду тарзҳои истеъфо дар Конститутсияи ҚТ ва қонунгузори амалкунанда нешбинӣ шудааст. Масалан, тибқи м.51 Конститутсияи ҚТ ваколати узви Маҷлиси Миллӣ ҳангоми истеъфо қатъ карда мешавад. М. 71 Конститутсия муқаррар менамояд, ки ҳангоми вафот,

истеъфо ва ғайри қобили амал донишани Президент вазифаи ӯ то ба вазифааш шурӯъ намудани Президенти нав ба зиммаи Раиси Маҷлиси миллӣ мегузарад. Ваколатҳои Президент дар ҳолате, ки ӯ дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар бораи ба истеъфо баромадани хабар медиҳад, бо тарафдори аксарияти аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қатъ карда мешавад.

Тибқи м. 74 Конститутсияи ҚТ Ҳукумат дар мавриди ғайримкон донишани иҷрои фаъолияти муътадили худ метавонад ба Президент аз хусуси истеъфо арз намояд. Ҳар як узви Ҳукумат ҳуқуқи истеъфо дорад. Истеъфо дар ҳуқуқи маъмурии ҚТ яке аз асосҳои қатъи хидмати давлатӣ мебошад. Истеъфо яке аз асосҳои субъективӣ қатъи хидмати давлатӣ аст, ки он бо ирода ва хоҳиши тарафҳо – аз як тараф хоҳиши хидматчи давлатӣ ва аз тарафи дигар розигии (иродаи) шахси ваколатдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки ҳуқуқи қабул намудани истеъфои шахрвандро ба хидмати давлатӣ ва аз он озод намуданро доранд, вобаста мебошад. Тибқи м. 25 қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 05.03.2007 истеъфо ин қатъи ёфтани хизмати давлатӣ мувофиқи аризаи хаттии хидматчи дав-

латии сиёсӣ буда, асоси он монеаи сиёсӣ барои минбаъд ишғол намудани мансаби сиёсӣ хизмати давлатӣ буда, он аз тарафи мақоми давлатии ваколатдор қабул ё рад карда мешавад.

Дар сурати рад кардани истеъфо хизматчиӣ давлатии сиёсӣ бояд иҷрои уҳдадориҳои мансабиашро давом диҳад ва ё бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дар бораи бо хоҳиши худ аз мансаби сиёсӣ хизмати давлатӣ озод кардани муроҷиат намояд. Аз ин рӯ, истеъфо дорои ду ҷабҳаи иродавӣ аст. Якум, хизматчиӣ давлатӣ бо ариза ба мақомоти давлатии салоҳиятдор дар бораи қатъ намудани хизмати давлатӣ бо роҳи ба истеъфо рафтан муроҷиат менамояд. Дуюм, охирон дар бораи пазириши ариза изҳори ирода менамояд, яъне аризаро қонеъ мегардонад.

Ҳолатҳое, ки барои истеъфо асос мешаванд, метавонанд инҳо бошанд: маҷбур кардани хизматчиӣ давлатӣ ба иҷрои қарорҳои мақоми давлатӣ ё шахси мансабдори болоӣ, ки хилофи қонунҳо буда, ба давлат, шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣ зарари моддӣ ё маънавӣ расонида метавонад; бад шудани аҳволи саломатии хизматчиӣ давлатӣ, ки ба иҷрои вазифаҳои ӯ монеъ мешавад ва бо ҳулоаси тиббӣ тасдиқ карда шудааст; ба вуҷуд омадани ҳолатҳои дигар, ки дар хизмати давлатӣ буданро истисно мекунад. **(О.Х.)**

ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ

– унсури таркибии соҳибхтиёрии давлатӣ мебошад. Истиқлолият яқоя бо волоият, ягонагӣ ва мустақилияти ҳокимият соҳибхтиёриро ифода мекунад. Истиқлолият унсури берунии соҳибхтиёрии давлат буда, ба мавқеи давлат дар арсаи байналмилалӣ, ба робитаи он бо созмонҳои байналмилалӣ, бо давлатҳои хориҷӣ таъсир мерасонад. Истиқлолияти воқеии давлат сиёсати мустақилонаи давлатро дар робитаҳои давлатӣ ифода карда, аз рӯи манфиати халқ ҳамкориш онро бо созмонҳои байналмилалӣ, бо давлатҳои сохти ҷамъиятӣ-сиёсӣ гуногун ба роҳ монданро тақозо мекунад. Сиёсати мустақилонаи хориҷии давлат новобастагии иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии онро ифода мекунад. Соҳибхтиёрии ҚТ с.1991 дар натиҷаи шиҳӯрии ИҶШС ва ноил гаиштан ба истиқлолият ба даст омадааст. Аз он лаҳзаи таърихӣ Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқӣ байналмилалӣ эътироф шудааст ва ба дахҳо созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ дохил шудааст. Бо дахҳо давлатҳои хурду бузург муносибатҳои дипломатӣ ва консулӣ, робитаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳуманитариро ба роҳ мондааст. Барои боз ҳам қавитар гаиштани истиқлолияти худ Тоҷикистон беист талош дорад. Вале он ҷанӯз нисбӣ аст, зеро ки асосҳои

сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии он хеле хароб аст. Барои ба соҳибхатиёрии воқеӣ ноил гаштан ва истиқлолияти давлатии худро ҳифз кардан зарур аст, ки дар сиёсати дохилӣ Тоҷикистон ба муваффақиятҳо ноил гардад ва неқӯаҳволии мардуми худро таъмин намояд. (И.А.)

ИТТИҲОДИ БАЙНИПАРЛУМОНӢ – ташиклоти байнипарлумонии давлатҳо. Ҳоло чандин иттиҳодияҳои байнипарлумонии сатҳи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ амал карда, робитаи парламентҳои миллиро ба роҳ мебардоранд. Солҳои охир баъзи Итти-фокӣ байнипарлумонӣ, Ассам-блеяи парламентҳои Шӯроӣ Ав-рупо, Ассамблеяи парламентҳои Ташиклоти оид ба ҳамкорӣ ва амният дар Аврупо, Ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди иқтисодии Аврусиёӣ, Ассам-блеяи байнипарлумонии дав-латҳои иштирокдорони ИДМ дар мутобиқсозии мавқеи пар-лумонҳои милли оид ба масъалаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ фаъол мегардад. Парлумонҳои милли бо мақсади ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо парламентҳои дигар мамлакатҳо ва созмонҳои байнипарлумонӣ сохторҳои махсус (кумита, комиссияҳо) ташикл менамоянд. Масалан, Маҷлиси намоёндогони МО ҚТ Кумита оид ба корҳои байналмилалӣ дорад, ки он масъалаҳои ба роҳ мондани робитаи байнипарлумонии Маҷ-лиси Олӣ бо созмонҳои байнал-

милалӣ парламентӣ, иштироки вакилон дар ҷаласаҳои байнал-миллалӣ парламентҳо, ташикл ва пешниҳод кардани нақшаи ҳамкорӣ бо парламентҳо ва со-зишномаҳои ҳамкорӣ бо пар-лумони давлатҳои дигар ва ташиклотҳои байналмилалӣ парламентӣ ба Шӯроӣ палата баррасӣ менамояд. (И.А.)

ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ (ИДМ) – иттиҳоди байнидавлатие, ки дар асоси Созишнома оид ба ташикл додани Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 08.12.1991 бо намоёндогони 3 ҷумҳурии Иттифокӣ Советӣ - ЧШСФР, Ҷумҳурии Белорус ва Украина созмон дода шуд. 21.12.1991 дар Алмаато роҳ-барони 11 давлат, инчунин Ҷумҳурии Тоҷикистон Прото-коли Созишнома оид ба ташикл додани ИДМ-ро ба имзо ра-сониданд. 22.01.1993 дар маҷлиси Шӯроӣ сарони давлатҳои ИДМ, ки дар Минск баргузор гардид, Оинномаи ИДМ тасдиқ шуд. ИДМ бо мақсадҳои инкишоф додани ҳамкориҳои баробар-ҳуқуқ ва манфиатноки халқҳо ва давлатҳо дар соҳаи сиёсат, иқтисодӣ, маданият, маориф, тандурустӣ, муҳофизати му-ҳити атроф, илм, тиҷорат, расонидани кумак дар дастрасии иттилоот, бовиҷдонона ва бечунучаро рӯя кардани уҳда-дориҳои дутарафа ташикл шудааст. Низоми мақомоти ИДМ аз Шӯроӣ сарони дав-латҳо, Шӯроӣ сарони ҳуку-

матҳо, Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, Шӯрои вазирони мудрофия, котиботи иҷроия, Қумитаи байнидавлатии иқтисодӣ. Суди Иқтисодии ИДМ, Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои аъзои ИДМ иборат аст. ИДМ аз 12 давлати мустақил – Федератсияи Россия, Украина, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Озарбойҷон, Ҷумҳурии Гурҷистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Арманистон, Ҷумҳурии Молдова ва Туркменистон иборат мебошад. Қароргоҳи ИДМ дар шаҳри Минск воқеъ мебошад. (Д.А.)

ИТТИҲОДИ ҶУМҲУРИҲОИ ШҶРАВИЙ СОТСИАЛИСТӢ (ИҶШС) – давлати иттифоқие, ки тибқи муттаҳидшудани давлатҳои мустақил ташикил ёфтааст ва дар забони ҳамаи халқҳои шӯравӣ онро СССР меномиданд. Асоси ҳуқуқии иттифоқи мазкур қабули Шартнома ва Эълония дар бораи ташикилҳои ИҶШС аз моҳи декабри соли 1922 гардид. Таъсискунандагони ИҶШС чор давлат: ҶШФСР (Ҷумҳурии Шӯравии Федеративии Сотсиалистии Русия), РСС Украина, РСС Белоруссия ва ҶШФСЗ (Ҷумҳурии Шӯравии Федеративии Сотсиалистии Закавказия) буданд, ки баъди дохилшудан ба ҳайати ИҶШС ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ном гирифтанд.

Соли 1924 Конститутсияи ИҶШС қабул гардид ва солҳои 1936 ва 1977 конститутсияҳои иттифоқӣ аз нав қабул карда шуданд. Минбаъд, дар натиҷаи тақсимои милли давлатии Осиёи Миёна ва инчунин дар арафаи ҷанги дуҷуми ҷаҳон муттаҳидкардани давлатҳои соҳибихтиёри назди Балтика шумораи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар ҳайати ИҶШС то 16 адад афзуданд. Расман ИҶШС аз моҳи декабри соли 1922 то моҳи декабри соли 1991 амал кард ва бо ташикилҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) ба ҳастии он хотима гузошта шуд.

Дар натиҷаи тақсимои милли-давлатии Осиёи Миёна соли 1924 Ҷумҳурии Мухтории Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳайати РСС Ўзбекистон ташикил ёфт ва соли 1929 ба Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ табдил ёфта, бевосита ба ҳайати ИҶШС ҳамчун ҳафтумин ҷумҳурии иттифоқӣ дохил гардид. Пошхӯрии ИҶШС асоси ба соҳибихтиёрии воқеии давлатӣ ноил гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. (И.А.)

ИТТИҲОДИЯҲОИ ДИНӢ – Конститутсияи ҶТ вазъи ҳуқуқии И.д.-ро бо вазъи ҳуқуқии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ як доништааст (м.м. 8 ва 28). Қонун дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ низ онҳоро яке аз намудҳои ташикили иттиҳод-

дияҳои ҷамъиятӣ ҳисоб кардааст. Баробари ин вазъи ҳуқуқии иттиҳодияҳои динӣ дар Қонуни ҚТ «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» (с.2009) махсус танзим ёфтааст. КГ ҚТ иттиҳодияҳои диниро ташиклоти гайритиҷоратӣ донистааст ва муайян кардааст, ки **И.д.** иттиҳодияи ихтиёрии шаҳрвандон аст, ки бо тартиби қонун муайянкарда дар асоси умумияти манфиатҳо барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти маънавӣ ва гайримоддӣ муттаҳид шудаанд. Онҳо ҳуқуқи амалӣ кардани фаъолияти истеҳсолӣ ва соҳибкориро фақат барои расидан ба ҳадафҳои оинномавӣ доранд. Қонуни с.2009 дар заминаи озодии виҷдон, ҳуқуқи шаҳрвандони ҚТ-ро ба муайян кардан ва ифодаи муносибат ба дин ва таносубан ба он эътиқод намуданро кафолат додааст.

Меъёри конституционӣ дар бораи ҳуқуқи ҳар кас барои муносибати ҳудро нисбат ба дин мустақилона муайян намудан, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намудан ва ё пайравӣ накардан, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намудан дар қонуни мазкур инкишоф дода шудааст. Ба бемонеа пайравӣ кардани дин ва иҷрои расму оинҳои динӣ ва ё пайравӣ накардан ба ҳеҷ як динро қонун муқаррар кар-

дааст. Барои воқеан амалӣ намудани эҳтиёҷи ҳуд ба ин озодиҳои динӣ шаҳрвандон метавонанд **И.д.** таъсис диҳанд ва ба ҳайати он дохил гарданд. (**И.А.**).

ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМЪИЯ-ТӢ – мувофиқи Конститутсияи ҚТ, қонуни ҚТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» аз 12.05.2007 ва КГ ҚТ ташиклоти гайритиҷоратии шаҳрвандон мебошанд. **И.ҷ.** яке аз рукнҳои низоми иҷтимоӣ-сиёсии ҷомеа ва шакли амалӣ намудани соҳибихтиёрии халқ мебошанд. Онҳо дар заминаи усули плюрализми сиёсӣ ва мафкуравӣ таъсис ёфта, амал меkunанд. Баробари ин, Конститутсияи ҚТ муайян кардааст, ки мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад. **И.ҷ.** ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис меёбанд ва амал меkunанд. Таъсис ва фаъолияти **И.ҷ.** ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки наҷоднарастӣ, миллатгарой, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб меkunанд ва ё барои сарнагун кардани сохтори конституционӣ ва ташикли гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, Конститутсия манъ кардааст (**м.8**). **И.ҷ.** дар натиҷаи амалӣ

намудани ҳуқуқи конститутсионии шахрвандон ба муттаҳид шудан ташикил меёбанд (м.28).

Вазъи ҳуқуқии И.ҷ. гайр аз санадҳои дар боло номбаршуда, инчунин бо якчанд қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим ёфтаанд. Тартиби ташикил ва фаъолияти иттифоқҳои касаба, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои динӣ, иттифоқи ҷавонон ва гайра бо қонунҳои махсус танзим карда мешаванд. Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» аз 19.05.2009 тартиби аз қайди давлатӣ гузаштан ва вазъи шахси ҳуқуқӣ пайдо кардани И.ҷ.-ро муайян кардааст.

И.ҷ. дар намудҳои гуногун ташикил ёфта, дар самтҳои мухталифи ҳаёти шахрвандон амал мекунанд. Мувофиқи қонун фаъолияти И.ҷ. дар асоси усулҳои ихтиёрӣ, баробар-ҳуқуқӣ, худидоракунии ва қонуният ташикил ёфта, дар муайян кардани сохтори дохилӣ, бо мақсад, шакл ва тарзу усулҳои фаъолияти худ озоданд. Бо мақсади равишанӣ андохтан ва танзими вазъи ҳуқуқии и.ҷ. қонун онҳоро ба се шакли ташикилӣ-ҳуқуқӣ: ташикilotҳои ҷамъиятӣ, ҳаракати ҷамъиятӣ ва мақомоти худфаъолиятии ҷамъиятӣ ҷудо кардааст. Онҳо

бо тартиб ва усулҳои таъсисёбӣ ва шаклҳои фаъолият аз ҳамдигар фарқ мекунанд. (И.А.)

ИЧЛОСИЯ (СЕССИЯ) – (лот. sessio - ҷаласа, маҷлис). Иҷлосия ин муддати вақте, ки дар раванди он ҷаласаҳои умумии парлумон ё дигар мақомоти намоёндагӣ доир мегардад. Иҷлосия шакли асосии фаъолияти Маҷлиси Олӣ аст. Иҷлосияи Маҷлиси Олӣ аз як ё якчанд ҷаласаи он иборат буда, барои рӯзномаи муайянро тасдиқ ва баррасӣ кардан баргузор мегардад. Иҷлосияи Маҷлиси Олӣ метавонад бетаннафус ҷараён ёбад ва ё дар рафти он таннафусҳои кӯтоҳ ва ё давомнок эълон гардад. Дар зери мафҳуми иҷлосия, инчунин ҷаласаҳои кумитаҳо ва комиссияҳои доимӣ ва комиссияҳои муваққатии Маҷлиси Олӣ фаҳмида мешаванд. Чӣ тавре ки дар м.102 Конститутсияи Тоҷикистон соли 1978 нишон дода шуда буд, иҷлосияи Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон аз маҷлисҳои он инчунин аз маҷлисҳои комиссияҳои доимӣ ва дигар комиссияҳои Шӯрои Олӣ, ки дар давраи байни онҳо баргузор мешаванд, иборат аст. Давраи панҷсола, ки Маҷлиси Олӣ интихоб мешавад, даъват номида мешавад. Маҷлиси Олии даъвати якум аз соли 1995 то соли 2000 фаъолият кард, солҳои

2005-2009 даъвати дуҷум ва ҳоло аз соли 2010 инҷониб Маҷлиси Олии даъвати сеюм фаъолият дорад. Ҳар як муҳлати ваколати Маҷлиси Олӣ, ки мувофиқи Конститутсия 5 сол аст, як даъват номида мешавад. Ҳоло Маҷлиси Олии ҚТ, ки с.2010 интихоб шудааст, то с. 2015 фаъолият хоҳад кард.

Дар таҷрибаи фаъолияти парламент ба муҳлати даъвати иҷлосияҳо, хусусан, иҷлосияи якум даъвати навбатӣ эътибори калон дода мешавад. Ҳамчунин масъалаи тартиби ҷамъ омадани парламент ба иҷлосия ҷолиби диққат аст. Ҳоло чандин усули ҷамъ омадани парламентро ба иҷлосияҳо дида мебароем. Тибқи м.28 Конститутсияи Фаронса парламент дар асоси ҳуқуқи хоси худ ба ду иҷлосияи навбатӣ дар як сол ҷамъ меояд. Иҷлосияи якум 02 октябр ва иҷлосияи дуҷум 2 апрел ҷамъ омада, мутаносибан 80-90 рӯз идома меёбад. М.141 Конститутсияи Қумҳурии демократии халқии Алҷазир муқаррар кардааст, ки парламент дар рӯзи ҳаштуми баъди интихобот бо ҳуқуқи хоси худ ба иҷлосияи якум ҷамъ меояд. М.73 Конститутсияи Испанияеи пешбинӣ кардааст, ки палатаҳои парламент ба иҷлосияҳои навбатӣ дар як сол ду бор, якум, аз сентябр то декабр, дуҷум, аз феврал то июн ҷамъ меоянд. Тибқи б.5 боби 3 Шакли идораи

Шветсия (ин санад яке аз се ҳуҷҷатест, ки Конститутсияи ҳозираи Шветсияро ташкил мебарорад) парламент нав ба барвақттар аз рӯзи чоруми баъди эълон гардидаи натиҷаи интихобот ҷамъ меояд. Дар асоси моддаи 62 Конститутсияи Итолиё палатаҳои парламент бо ҳуқуқи хоси худ дар рӯзи якум гайришди моҳи феврал ва октябр ҷамъ меоянд. Бундестаги ҚФО бошад, мувофиқи қисми дуҷуми м.39 Конститутсияи дертар аз 30 рӯзи баъди интихоб шудани ҷамъ меояд.

Дар Қумҳурии Тоҷикистон воқеа ба тағйирёбии вазъи ҳуқуқӣ-конститутсионӣ ва таркиби Маҷлиси Олӣ шаклҳои фаъолияти он низ дигар гаштанд. Шаклҳои фаъолияти Маҷлиси Олии ҚТ даъвати якум аз иҷлосияи умумӣ, фаъолияти кумита ва комиссияҳо, раёсату дигар сохторҳои умумӣ иборат буд. Баъди ба парламент касбӣ табдил ёфтани Маҷлиси Олӣ ва таркиби дупалатагӣ пайдо кардани он на фақат сохтор, балки шаклҳои фаъолияти он низ тағйир ёфт. Акнун Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон фаъолияти худро дар шакли иҷлосия ва ҷаласаҳои якҷояи худ доир меkunанд. Шӯрои Маҷлиси миллӣ ва Шӯрои Маҷлиси намояндагон, кумитаҳо ва комиссияҳои палатаҳо фаъолияти худро дар шакли ҷаласа амалӣ мегардонанд.

нанд. Палатаҳо оид ба масъалаҳои дар доираи салоҳияти онҳо қарордошта муҳокимаи парлумонӣ доир мекунанд.

Президенти ҶТ иҷлосияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро дар давоми як моҳи баъди интихоботашон даъват мекунад. Иҷлосияи якуми палатаҳо ро вакили кӯҳансолтарин ифтитоҳ бахшида, то интихоб шудани раисони ин палатаҳо онро сарварӣ мекунад. Дар иҷлосияҳо, ҷаласаҳои якҷоя ва алоҳидаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон Президент, Сарвазир ва аъзои Ҳукумат, намояндаи ваколатдори Президент дар назди палатаҳо, Раиси Суди конституционӣ, Раиси Суди Олӣ, Раиси Суди Олии иқтисодӣ, Прокурори Генералӣ, Раиси Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсӣ, Раиси Бонки миллии Тоҷикистон иштирок карда метавонанд.

Иҷлосияҳои палатаҳои Маҷлиси Олӣ навбатӣ ва гайринавбатӣ барпо шуда метавонанд. Иҷлосияи навбатии Маҷлиси миллӣ соле на камтар аз чор маротиба аз тарафи Раиси Маҷлиси миллӣ даъват карда мешавад. Иҷлосияи навбатии Маҷлиси намояндагон дар як сол як маротиба, аз рӯзи аввали кори моҳи октябр то рӯзи охири кори моҳи июн доир мешавад. Маҷлиси миллӣ метавонад беи аз ду бор дар як сол иҷлосия доир ку-

над, вале онро иҷлосияи гайринавбатӣ ҳисобидан мумкин нест, зеро ки дар Конститутсия ибораи на камтар аз чор маротиба истифода шудааст ва он асос медиҳад, ки дар ҳолати зарурӣ палата иҷлосияи панҷум, шашум ва аз он беиштарро баргузор намояд. (Д.А.)

ИҶЛОСИЯИ

ГАЙРИНАВБАТӢ – дар байни иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми зарурат Президент иҷлосияҳои гайринавбатии онҳоро даъват менамояд. Худи палатаҳо ҳуқуқи даъват кардани иҷлосияҳои гайринавбатӣ надоранд. Дар иҷлосияҳои гайринавбатӣ танҳо масъалаҳои баррасӣ мешаванд, ки боиси даъвати ин иҷлосия гаиштаанд. Дигар масъалаҳо ба рӯзномаи иҷлосияи гайринавбатӣ илова кардан мумкин нест. Ниг. ба Иҷлосия (сессия). (Д.А.)

ИҶЛОСИЯИ МАҶЛИСИ МА- ҲАЛЛИИ ВАКИЛони ХАЛҚ

– шаклҳои ташиклӣ-ҳуқуқии фаъолияти Маҷлиси вакилони халқро Конститутсия бевосита муайян накарда, дар қ.к. танзим шудани онро муқаррар кардааст. Мувофиқи қонуни мазкур шакли асосии фаъолияти Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ иҷлосия буда, дар он масъалаҳои баррасӣ мешаванд,

ки ба ваколати он дохиланд. Раванди иҷлосия дар шакли сурат-мачлис расмӣ гардониди шуда, ба он раискунада имзо мегузорад.

Иҷлосияи яқуми даъвати нави Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ на дертар аз як моҳи баъди интихобот аз тарафи раиси вилоят, шаҳр ва ноҳия даъват карда мешавад. Иҷлосия аз тарафи раис ва дар вақти набудани аз тарафи яке аз муовинони ӯ, ки вакили ин Маҷлиси вакилони халқ мебошад, соле на камтар аз 4 маротиба даъват карда мешавад. Қонуни мазкур пешбинӣ мекунад, ки иҷлосия бо ташиаббуси на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии вакилон низ даъват шуда метавонад. Ба ин муносибат дар қонун мафҳуми иҷлосияи гайринавбати Маҷлиси вакилони халқ истифода нашудааст. Қарор дар бораи даъвати иҷлосия на дертар аз 10 рӯзи то оғози баргузоришавии иҷлосия ва дар ҳолатҳои зарурӣ фавран қабул карда шуда, ба маълумоти вакилон расонида мешавад.

Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқро раиси вилоят, шаҳр ва ноҳияи дахлдор мекушояд ва ба он раисӣ мекунад. Ҳангоми набудани раис ба иҷлосия яке аз муовинони ӯ, ки вакили ҳамин Маҷлиси вакилони халқ мебошад, раисӣ мекунад. Аз рӯи масъалаҳое, ки дар иҷлосия бар-

расӣ мешаванд, Маҷлиси вакилони халқ бо овоздиҳии ошкоро ё пинҳонӣ, бо тарафдории аз нисфи зиёд ё аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон қарор қабул мекунад. Бояд қайд кард, ки аз қонуни мазкур муайян кардан душвор аст, ки Маҷлиси вакилони халқ дар кадом ҳолат қарори худро бо тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон қабул менамояд. Иҷлосия дар сурате ваколатдор аст, ки дар он на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи муқарраришудаи вакилон иштирок дошта бошанд.

Иҷлосия ба таври ошкоро баргузор мегардад. Дар ҳолатҳои зарур бо қарори Маҷлиси вакилони халқ иҷлосияи пӯшида гузаронида мешавад. Роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, роҳбарон ва дигар шахсони мансабдори ташиклотҳое, ки дар ҳудуди марзӣ маъмурии дахлдор ҷойгиранд, бо даъвати раис ба иҷлосия ҳозир ва дар ҳолатҳои зарурӣ оид ба масъалаҳое, ки ба ваколати Маҷлиси вакилони халқ дахлдоранд, ахборот медиҳанд.

Мувофиқи қ.к. тартиби гузаронидани иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқи вилоят, шаҳр ва ноҳия, маҷлисҳои мақомоти онҳо, пешниҳод ва баррасии масъалаҳо, ташикл ва интиҳоби мақомоти Маҷлиси вакилони

халқ, шунидани ҳисоботи онҳо, баррасии дархости вакилон, тартиби овоздиҳӣ ва дигар масъалаҳои таъкилиро дастури Маҷлиси вакилони халқи дахлдор муайян менамояд. (Д.А.)

ИҶЛОСИЯИ ПУШИДА – Маҷлиси намояндагон дар бораи доир кардани маҷлиси пӯшида, агар дар ин бора Президент, Раиси палата, кумита ва комиссияҳо, фраксия ва гурӯҳҳои вакилон пешниҳод карда бошанд, қарор қабул карда метавонад. Ин қарор бо ақсарияти шумораи вакилони дар овоздиҳӣ ҳузурдошта қабул мешавад. Ҷаласаи пӯшидаи палата аз рӯи қоида, на камтар аз як соати пеш аз ишроъи он таъин карда мешавад. Дар ин ҷаласа овардану истифодаи техникаи наворбардорӣ, воситаҳои алоқаи телефонӣ ва радиоалоқа, инчунин воситаҳои сабти овоз ва навиштану омода кардани иттилоъ манъ аст. Раисикунандаи ин ҷаласаи пӯшида ҳозиронро аз қоидаҳои баргузор кардани чунин ҷаласа ва манъи паҳн кардани маълумоти дорони сирри давлатӣ ва дигар сирру асрори аз тарафи қонун ҳифзшаванда огоҳ месозад. Зуднависӣ (стенограмма)-и ҷаласаи пӯшида дар низоми ҳуҷҷати махфӣ нигоҳ дошта мешавад.

Дар ҷаласаҳои пӯшидаи Маҷлиси намояндагон Президент, намояндагони ваколатдори ӯ дар ҳар ду палата, Раис ва аъзои Маҷлиси миллӣ, Сарвазир ва аъзои Ҳукумати ҚТ, раисони Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодии ҚТ, Прокурори генералӣ, Раиси Бонки милли Тоҷикистон ҳуқуқи иштирок доранд. Ашхоси дигар дар ҷаласаҳои пӯшидаи Маҷлиси намояндагон фақат бо даъватномаи махсуси дорони имзои Раиси палата ё бо супориши ӯ, ки яке аз муовинҳо имзо кардаанд, иштирок карда метавонанд. Барои Президент ва ашхоси фавақузикр дар толори ҷаласаи Маҷлиси намояндагон ҷои махсус ҷудо карда мешавад. Дар мавридҳои пешбини-кардаи қонун ва Дастури ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон мумкин аст ҷаласаҳои пӯшидаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон низ гузаронида шаванд. Маҷлиси миллӣ ва маҷлисҳои маҳалии вакилони халқ дар ҳолати зарурӣ мувофиқи қонунгузорӣ метавонанд ҷаласаи пушида гузаронанд. (Д.А.)

ИҶЛОСИЯИ ЯКҶОЯИ ММ ВА МН МО – ҷаласаҳои якҷояи ММ ва МН-ро Раиси палатаҳо бо навбат даъват менамоянд ва

ба он раисӣ мекунад. Чаласаи якҷояи палатаҳо ҳамон вақт салоҳиятдор аст, ки дар кори он на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои ММ ва вакилони МН иштирок намоёнд. Чаласаҳои якҷояи палатаҳо ошкорро доир мешаванд, дар баъзе мавридҳои дар қ.к. ва Дастури чаласаҳои якҷояи палатаҳо пешбинишуда чаласаҳои нӯшида низ барпо мегарданд.

ММ ва МН дар мӯҳлати на дертар аз се рӯзи баъди наشري фармонҳои Президент дар бораи ҷорӣ намудани ҳолати ҷанг ва эълони вазъияти фавқулодда ба чаласаи якҷоя ҷамъ омада масъалаи тасдиқи фармонҳои мазкурро баррасӣ мекунад.

ММ ва МН дар чаласаҳои якҷоя дар доираи ваколатҳои худ қарор қабул мекунад. Қарорҳои якҷояи онҳо бо аксарияти овозҳои шумораи умумии аъзо ва вакилон қабул мешаванд, дар сурате, ки Конститутсия тартиби дигари қабули қарорҳоро зикр накарда бошад. (Д.А.)

ИҶРОЧИИ СУДӢ – хизматчиҳои давлатии маъмурӣ, ки мансаbero ба таври муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дар мақомоти давлатии ҳокимияти иҷроия ишғол намуда, уҳдадорҳои мансабии ӯ барои таъмини иҷрои маҷбурии санадҳои судӣ ва санадҳои дигар мақомоти ҚТ, инчунин санадҳои судии дигар давлатҳо равона карда шудааст.

Тибқи муқаррароти Қ.к. ҚТ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 06.08.2001 иҷрои маҷбурии санадҳои судӣ аз тарафи иҷрочиёни суд ба амал бароварда мешавад (м.129). Иҷрочиҳои судӣ шахси мансаbdори давлатии хизмати давлатӣ махсус шуда, тибқи талаботи Қонуни ҚТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» аз 20.03.2008 ба доираи вазифаҳои хизмати ӯ таъмини иҷрои маҷбурии санадҳои судӣ бо доир намудани истеҳсолоти иҷро воғузор шудааст. Аз ҷумла, ӯ истеҳсолоти иҷро оид ба талаботи пулӣ бо андешидани чораҳои маҷбурии нигаронидани ситониҳои ба молу мулки манқул ва гайриманқули қарздор, нигаронидани ситониҳои ба ҳуқуқи талабот ва дигар ҳуқуқҳои бегонашавандаи молу мулки қарздор доир менамояд. Аз рӯи дигар талабот, масалан, иҷрои қарорҳое, ки қарздорро ба содир намудани амалҳои муайян уҳдадор менамояд ё иҷрои қарорҳое, ки қарздорро ба худдорӣ ва тоқат кардан ба содир нанамудани амалҳои муайян уҳдадор менамояд, ё иҷрои қарор оид ба кашида гирифтани аз қарздор ва ба ситонанда супоридани ашёи муайян низ истеҳсолоти иҷро оғоз менамояд (м.16-17). (О.Х.).

ИШТИРОКЧИЁНИ МУНОСИБАТҲОИ МАЪМУРӢ – ниг. ба Субъекти ҳуқуқи маъмурӣ.

К

КАБИНЕТ – дар аксарияти давлатҳо ва мамлакатҳои хориҷа ҳокимияти иҷроия пурра ва ё қисмати он ё ин ки вазирони давлатӣ кабинет ном доранд. Дар баъзе давлатҳо ва мамлакатҳои хориҷа мафҳуми Ҳукумат аз мафҳуми кабинет фарқ карда мешавад, аз он ҷумла дар Британияи Кабир зери мафҳуми Ҳукумат маҷмӯи ҳамаи мақомотҳои марказии ҳокимияти давлатӣ фаҳмида мешавад, аммо зери мафҳуми Кабинет колегияи хурд мақомоти асосии вазоратҳои давлатӣ фаҳмида мешавад. Кабинет аз ҷониби Раиси Ҳукумат идора карда мешавад (Италия, Британияи Кабир, Олмон ва ғ.) ва ё аз ҷониби сардори давлат (дар ИМА ва ё дар давлатҳои идоракунии президентӣ). (О.Х.)

КАДАСТР (аз франсавии cadastre - варақа ё китоби қайд) – 1). Феҳрист ё рӯйхати шахсоне, ки андозбанди карда мешуданд; 2). Маҷмӯи низомии маълумотҳо, ки тавассути онҳо ба баъзе объектҳо (замин, об ва ғ.) доимо ё баъзан назорат мекунамд. Масалан, кадастри замин ин маҷмуи маълумотҳо, яъне андоза, сифат, таркиб ва баҳои иқтисодии замин дар қитъаи муайян мебошад. Тартиби ташикл намудани раванди кадастрии заминро қонунҳои ҚТ «Дар бораи заминсозӣ» ва «Дар бораи баҳои замин» аз 12.05.2001, Кодекси

Замини ҚТ аз 13.12.1996 танзим месозанд. (О.Х.)

КАФОЛАТ (аз франсавии garantie - таъмин кардан) – низоми восита ва имконоти ҳуқуқи тавассути қонунҳо ва дигар санадҳои меъёриро ҳуқуқи муқараргардида, ки ба таври дахлдор иҷро намудани вазифа (ҳуқуқу уҳдадори)-ро муайян менамоянд.

Кафолат аз рӯи соҳаҳои ҳуқуқи ҷудо карда мешавад: кафолати конститутсионӣ, маъмурӣ, гражданиӣ ва ғ. Ҳамаи намуди кафолатҳои ҳуқуқиро боз ба ду гурӯҳи калон тақсим кардан мумкин аст: кафолатҳои ҳуқуқи моддӣ ва мурофиавӣ. Аз ҷумла, кафолатҳои конститутсионӣ ин ҳолатҳои конститутсионие мебошанд, ки ҳифзи принципҳои падидаҳои (институтҳои) конститутсиониро таъмин менамоянд. Масалан, таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳои инсон ва шахрванд, сураатгирии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар асоси таҷзияи ҳокимият, тағйирнопазирии шакли идораи давлатӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат; волоияти Конститутсия ва ғ.

Кафолат дар ҳуқуқи гражданиӣ ба сифати яке аз тарзҳои таъмини иҷроии уҳдадориҳо, дар ҳуқуқи маъмурӣ - тарзу шаклҳои амалисозии ҳокимияти иҷроия дар идоракунии давлати эътироф карда мешавад.

Кафолатҳои муҳофизатӣ ин низоми воситаҳои ҳуқуқии муқарраргардида мебошад, ки ба таври дахлдор ба амалбарорию адолати судӣ ҳангоми амалисозии вазифаҳои истеҳсолоти судӣ аз руи парвандаҳои гражданин, ҷиноятии маъмурӣ, меҳнатиро таъмин месозад. (О.Х.)

КАФОЛАТИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

– восита ва шароитҳое, ки дар Конститутсия, санадҳои байналхалқӣ-ҳуқуқӣ ва санадҳои дигари меъёрӣ муқаррар гардида, имконияти истифодаи ҳуқуқҳоро таъмин менамоянд.

Дар илми ҳуқуқи конституционӣ кафолатҳои амалишавии ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро ба умумӣ ва махсус (ҳуқуқӣ) ҷудо менамоянд. Зери мафҳуми кафолатҳои умумӣ маҷмуи шароитҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғ.-ро дар назар доранд, ки воқеӣ ҳаштани ҳуқуқҳои инсонро таъмин менамоянд, яъне барои дар амал татбиқ ҳаштани онҳо мусоидат меkunанд. Ба ин гурӯҳи кафолатҳо кафолатҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, сиёсӣ ва мафкуравӣ дохил мешаванд. Ба зумраи кафолатҳои махсус бошад, кафолатҳои ҳуқуқиро дохил менамоянд. Онҳо аз қонунҳо ва сарчашмаҳои дигари ҳуқуқӣ мантиқ мегиранд.

Кафолатҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ фазаи махсусро муҳайё месозанд, ки асоси моддӣ доранд ва имконияти истифодабарии ҳу-

қуқ ва озодиҳоро таъмин менамоянд. Устуворию иҷтимоӣ, иқтисодӣ рӯ ба тараққӣ, иқтисодии истеҳсолӣ, низоми муассисаҳое, ки барои анҷом додани ҳамаи навъҳои хизматрасонӣ мусоидат карда тавонанд ва ғ. аз ҷумлаи кафолатҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ба шумор мераванд.

Кафолатҳои сиёсӣ сиёсати босуботи давлат, нигаронию вай ба таъмини шароити арзанда барои зист ва инкишофи озод, сохторҳои устувори сиёсӣ, ки қобилияти ноил гастан ба созиши шаҳрвандиро доранд, сатҳи дахлдори маърифати сиёсӣ шаҳрвандон, муборизаи оштиноназир бо бюрократия дар дастгоҳи давлатӣ ва омилҳои дигари сиёсӣ-ташқилӣ аз ҷумлаи кафолатҳои сиёсӣ ба ҳисоб мераванд. Кафолатҳои сиёсӣ дар илми ҳуқуқи инсон дар таносуб бо кафолатҳои дигари умумӣ бениҳоят муҳим арзёбӣ мегарданд. Руида ҳамаҷониба ва мукамалгардии низоми сиёсӣ ҷомеа, инкишофи ҷомеаи демократӣ, ки ҷавҳари онро гоӣ соҳибхотирӣ халқ ташиқ медиҳад, маҳз аз мавҷудияти ин гурӯҳи кафолатҳо вобастаанд.

Кафолатҳои мафкуравӣ бошанд, фаъолияти муттасили давлат ва ҷомеа мебошанд, ки барои ташиқ ва дастгирии шароитҳое, ки тавассути онҳо таъмини озодии ҷаҳонбинии шахсият имконпазир гардад ва интихоби озодонаи арзишҳои маънавӣ сурат гиранд, нигаронида шудааст.

Баъзан кафолатҳои ташикиро низ ҷудо менамоянд, ки дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мушоҳида шуданишон мумкин аст. Фаъолияти ташикиӣ шартӣ умумӣ ва заминаи асосии амалиявии ҳамаи низомии кафолатҳои ҳуқуқҳо, озодиҳо ва уҳдадорӣҳои инсон ва шахрванд мебошанд.

Кафолатҳои ҳуқуқӣ бошанд, воситаҳои дар назар доранд, ки усулҳои асосии ҳуқуқиро зоҳиран ифода намуда, дар қонунҳо сабт гардидаанд ва ба раванди амалиявии бенуқсон ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо мусоидат менамоянд. Дар низомии кафолатҳои ҳуқуқӣ мавқеи хосаро кафолатҳои конституционии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ишғол менамояд.

Кафолатҳои конституционии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шахрвандро ба маънои васеъ ва ба маънои маҳдуд тавзеҳ додан мумкин аст. Ба маънои васеъ кафолатҳои конституционӣ ин таъиноти қонун буда, қисмати таркибии Конститутсияро ташикил намуда, мардумро аз ҳар гуна бесарусомонӣ эмин нигоҳ медоранд. Ба маънои нисбатан маҳдуд бошад, зеро мафҳуми кафолатҳои конституционии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шахрванд, воситаҳои ҳуқуқии ҳимоя ва амалисозии ҳуқуқҳоро мефаҳманд. Ҷиҳати дар сатҳи дахлдор ҳимоя шудани ин ҳуқуқ ва озодиҳо, кафолатҳои асосии ҳуқуқӣ ба таври конститу-

сионӣ мустаҳкам шудаанд. Кафолатҳои конституционии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шахрвандро дар навбати худ боз ба кафолатҳои умумӣ ва кафолатҳои махсус (кафолатҳои адолати судӣ) ҷудо менамоянд.

Ба зумраи кафолатҳои умумии конституционии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шахрванд дохил мешаванд:

- механизмҳои конституционӣ-судии ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳо;

- ҳимояи судии ҳуқуқ ва озодиҳо;

- ҳимояи маъмурӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ва озодиҳо;

- ҳимояи байналхалқии ҳуқуқ ва озодиҳо.

Ба кафолатҳои махсуси конституционӣ (кафолатҳои адолати судӣ) дохил мешаванд:

- кафолатҳои тобеияти тафтишотӣ;

- ҳуқуқ ба ёрии ҳуқуқӣ;

- эҳтимолияти бегуноҳӣ;

- манъи ҷазодиҳии такрорӣ барои содир намудани як ҷиноят;

- безътибории далелҳои гайриқонунӣ бадастомада;

- ҳуқуқ ба аз нав дида шудани ҳукми судӣ;

- ҳуқуқҳои ҷабрдидагон;

- манъи қувваи бозгашти қонун.

Кафолатҳои номбаршуда ба инсон ва шахрванд имконият медиҳанд, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшавандаи худро ҳимоя намоёнд. (Д.А.)

КАНСЛЕР – аз ҷумлаи вазифаҳои олии мақомоти давлатӣ. Маса-

лан: дар Олмон Канслер – Раиси Ҳукумат; дар Британияи Кабир – вазири молия ва ба монанди инҳо. (Д.А.)

КВОРУМ – (ниг. ба **ҲАДДИ НИСОБ**)

КВОТА (лот. «quota» - қисм) – саҳм, ҳиссаи микдорӣ дар таъсисдиҳиш ин ё он мақомот, қабули довталабон ва ғ., ки ин саҳм дар асоси санадҳои ҳуқуқӣ пешакӣ муқарар карда мешавад. Масалан, мутобиқи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба намояндагони ИМТ пешниҳод кардани 30 фоиз ҷойҳо дар сохторҳои ҳокимият иҷроия, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ квотаи (саҳми) 30% аст, ё ҳангоми қабули довталабон аз ҷумлаи духтарон аз ноҳияҳои дурдаст ва кӯҳии Тоҷикистон ба мактабҳои Олӣ аз ҷониби Президент саҳм муқарар карда мешавад. Мувофиқи Конститутсия яке аз судяҳои Суди Конституционии ҚТ аз ВМКБ мебошад (м.89). (О.Х.)

КИРДОРИ ЗИДДИҲУҚУҚӢ – дар ҳуқуқи маъмурӣ ин рафтори субъекти ҳуқуқуквайронкунии маъмурӣ мебошад ки дар шакли амал ё беамалӣ зоҳир шуда, муқаррароти санадҳои меъёрии маъмуриро дидаву дониста вайрон мекунад. Амал ҳамчун рафтори ғайри тартиботи муқаррарнамудаи диспозитсияи

меъёрҳои маъмуриро вайрон мекунад, ки дар шаклҳои гуногун падидор мешавад. Масалан, саривақт пардохт накардани андоз, риоя накардани қоидаҳои истифодабарӣ барқу гармӣ, истифодабарӣ ва ҳифзи сарватҳои табиӣ, нақлиёт, зиддисухтор ва ғ. Яъне вазифаҳои вогузоршударо ба тарзи дахлдор иҷро накардан ё аз доираи қоидаҳои манъшуда берун баромадан мебошад. Беамалӣ кирдори маъмуриест, ки агар тибқи муқаррароти меъёрҳои вазифадоркунандаи маъмурӣ содир намудани амали ногузиреро бар души субъекти ҳуқуқи маъмурӣ вогузор шудаасту вале он чунин амали муқарраршударо ба иҷро нарасонид, ба тартиботи идоракунии дидаву дониста ё бавосита зарар мерасонад. Масалан, пешниҳод накардани маълумот дар бораи тавозуни (баланси) пардохт (м. 537 КҲМ ҚТ), ба қайд нагузоштани сураатҳисобҳо ва амонатҳои берун аз қаламрави ҚТ кушодашаванда (м.538 КҲМ ҚТ), наандешидани тадбирҳои ҳангоми садама ё таъсири қувваи рафънопазир (м. 582 КҲМ ҚТ). Рафтори шахс дар мавриде беамалӣ баҳо дода мешавад, ки тибқи талаботи меъёрҳои вазифадоркунанда онҳо метавонистанд ё мебоист амали ногузиреро содир намоянд, вале мутаасифона бар хилофи чунин муқаррарот рафтор намуда, беамалӣ содир намуданд, ки барои он ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар карда шуд.

дааст. (О.Х.).

КИРДОРИ ИНТИЗОМӢ – рафтори (ҳаракат ё беҳаракатии) гунаҳгоронаи коргарон, хизматчиёни ҳарбӣ, ки интизоми меҳнатӣ ё хидматиро вайрон мекунад ва барои он ҷавобгариш интизомӣ дар намууди муҷозоти интизомӣ муқаррар гардидааст. Аз рӯи чунин кирдор қонунгузори вобаста ба субъекти содиркунандаи он ҷавобгариш интизомиш умумӣ ва махсус (масалан, барои хизматчиёни ҳарбӣ ё хизматчиёни давлатӣ)-ро муқаррар кардааст. (ниг. ба **Ҷавобгариш интизомӣ**). (О.Х.)

КИРДОРИ МАӢМУРӢ – ё худ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳаракат ё беҳаракатии зидди-ҳуқуқӣ ва гунаҳгоронае (қасдан ё беэҳтиётонае) мебошад, ки ба тартиботи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, моликияти давлатӣ, ҷамъиятӣ ё шахсони ҷудогона, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд, тартиботи муқарраркардаи идоракунии таҷовуз мекунад ва барои он дар қонун ҷавобгариш маъмурӣ пешбинӣ гардидааст. Ин кирдор таркиби ҷаҳоргоноро дорост: объект, тарафи объективӣ, субъект, тарафи субъективӣ. Объект ин ба кадом муносибатҳо сӯйқасд кардани кирдор бошад, тарафи объективӣ - дар намууди ҳаракат ё беҳаракатии зиддиқонунӣ содир кардани он аст. Субъекти кирдор шахсони воқеи аз 16-сола боло, шахсони мансабдор ва шахсони ҳуқуқӣ

(корхона, муассиса, ташикилот) шуда метавонанд. Тарафи субъективӣ ин гунаҳгорона, яъне қасдона ё аз беэҳтиётӣ содир кардани кирдорро нишон медиҳад. (О.Х.)

КИШВАР – дар ҳуқуқи конституционӣ дар зерини мафҳум зинаи болои воҳиди марзӣ маъмурӣ фаҳмида мешавад. Одатан, кишварҳо дар мамлакатҳои ҳудуди калондошта, ё давлати иттифоқӣ ташикил меёбанд. Дар Русияи тоиқилобӣ кишварҳо дар ҳудудҳои сарҳадӣ ва беиштар дар заминҳои нави истилошуда ташикил карда мешуданд. Масалан, солҳои 1882-1905 кишвари Кавказ, солҳои 1886-1917 кишвари Туркистон ташикил карда шуда буданд. Дар Федератсияи Русия ҳоло ҳам чандин кишварҳо мавҷуданд. Мувофиқи Конституция дар ҳаёати Русия шаш кишварҳо мавҷуданд. Беиштар вақт дар ҳаёати кишварҳо вилоятҳои муҳторӣ қарор мегиранд. Дар давраи ҳокимияти шӯравӣ дар ҳаёати ҶШС Қазоқистон низ як кишвар – Селиноград ташикил карда шуда, ба ҳаёати он чанд вилоятҳои дохил карда буданд, вале баъдтар он барҳам хӯрд. (И.А.)

КОДЕКС (лот. codex - китоб) – санади ягонаи қонунгузорӣ, ё худ қонуни ягона ва мураббитааст, ки тавассути он соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ нӯрра, бевосита ва бонизом танзим карда мешавад.

К. натиҷаи фаъолияти кодификатсионии қонунгузор мебошад. Аз рӯи қоидаи умумӣ **К.** ба соҳаи муайяни ҳуқуқ дахл дорад (масалан, расмиёти маъмурӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, гражданиӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, ҷиноятӣ ва ғ.). Одатан **К.** Тан-ҳо асоси ҳуқуқии соҳаи муайян-ро дар бар мегирад; меъёрҳои боқимонда бошад, ба қонунҳои алоҳида ва санадҳои зерқонунӣ дохил карда мешаванд. Баъзе **К.**-ҳо меъёри соҳаҳои қонунгузорӣ ё зерсоҳаи ҳуқуқро муттаҳид мекунанд. Мафҳуми **К.** дар хориҷа бо хусусияти муайяни худ фарқ мекунад. Дар **ИМА К.** натиҷаи мутаҳидкунии (консолидация) оддии қонунҳои алоҳида ва меъёрҳои умумии ҳуқуқ мебошад. Дар Фаронса бошад, **К.** вобаста ба соҳаҳои алоҳида ё масъалаҳои алоҳидаи маҳдуд танзимсозии ҳуқуқӣ қабул карда мешавад. Ба ин **К.**-ҳо меъёрҳои ҳам қонунгузорӣ ва ҳам низоминок дохил мешаванд. **К.** ин маҷмуи қоидаҳо, меъёрҳо, ахлоқ, эътиқод низ фаҳмида мешавад. Масалан, кодекси одоб, ахлоқ ва ғ. (**О.Х.**).

КОДЕКСИ АНДОЗ – қонуни ягонаи муратабаиштии дорои маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи андозу андозбандӣ, яъне муносибатҳои ҳокимиятиро оид ба муқаррар намудан, тағйир додан, бекор кардан, ҳисоб ва пардохт намудани андозҳо, инчунин муносибатҳои байни давлат ва андозсупоран-

даро (агенти андозро) вобаста ба иҷрои уҳдадориҳои андоз танзим менамояд. **К.а.** инчунин муносибатҳои вобаста ба ситонидани боҷҳои гумрукӣ, андозҳо аз молҳо ва воситаҳои нақлиёти тавассути сарҳади гумрукии **ҚТ** интиқолёбанда, ситонидани боҷи давлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет бо қонунҳои дахлдорро танзим менамояд. (**О.Х.**).

КОДЕКСИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИИ ҚТ – ин қонуни дорои меъёрҳои муратабаасозае, ки вай мафҳумҳои ҳуқуқвайронкунии ва ҷавобгарии маъмурӣ, намудҳои ҷазо ва қоидаҳои додани ҷазои маъмуриро муқаррар мекунад. Кодекс таркиби кирдорҳои маъмуриро дар соҳаи муҳофизати меҳнат ва саломатӣ, моликияти давлатӣ, ҷамъиятӣ, муносибатҳои вобаста ба замин, муҳити атроф, ёдгориҳои таърихӣ ва маданият, саноат, истифодаи нерӯи (энергияи) гармӣ ва барқӣ, хоҷагии қишлоқ ва қоидаҳои санитарӣ, истифодаи нақлиёт, роҳ, алоқа, ҳуқуқҳои шахрвандон ба манзил, хоҷагии коммуналию ободонӣ, соҳаи савдо, молия, тартиботи ҷамъиятию идоракунии ва ғ. муқаррар кардааст. Инчунин **КҲМ ҚТ** низоми мақомоти давлатие, ки ба бурдани парвандаҳо оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ваколатдоранд муайян намуда, мансубияти идорӣ, судӣ, тартиби оғозкунии, ҳаллуфаслкунӣ, қабули

қарор, баёнкунии шикояту эътироз аз болои парвандаҳои ҳуқуқвайрокуниҳои маъмурӣ, иҷроиши қарорҳо оид ба татбиқсозии ҷазаҳои маъмуриро муқаррар кардааст. Аввалин **КХМ ҚТ** 05.12.1985, **КХМ ҚТ** ҳолоа-малкунанда 31.12.2008 қабул карда шуда, он аз 01.04.2009 мавриди иҷро қарор дода шудааст. (О.Х.).

КОЛЛЕГИЯ (лот. дар шакли танҳо *collegium*) – ҳайати дастаҷамъӣ шахсони аз лиҳози касбӣ муттаҳидшуда мебошад. **К.** дар низомии мақомоти ҳокимияти давлатӣ (суд, прокуратура, мақомоти ҳокимияти иҷроия), иттиҳодияҳо ва ташикilotҳои касбӣ (масалан, адвокатура, косибон ва ғ.) ҳайати дастаҷамъие мебошад, ки барои амалӣ намудани вазифаҳои ҳокимиятӣ, таъмини роҳбарии давлатӣ ё оинномавӣ вақоладор карда шудааст.

Масалан, тибқи **Қ.к. ҚТ** «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 06.08.2001 дар ҳайати суди Олии **ҚТ** коллегияҳои судӣ оид ба парвандаҳои гражданин, ҷиноӣ, оилавӣ ва маъмурии Суди Олӣ ва Коллегияи Ҳарбӣ таъсис дода мешавад (М.25). Дар ҳайати Суди Олии иқтисодӣ бошад, коллегияи судӣ оид ба тариқи кассатсионӣ тафтиши намудани қонунӣ ва асоснок будани қарорҳои Суди Олии иқтисодии **ҚТ** амал мекунад (м.48). Дар ҳайати Суди Олии Россия коллегияҳои апеллятсионӣ, оид ба

корҳои маъмурӣ, гражданин, ҷиноятӣ ва Ҳарбӣ (м. 10 Кон. Конст. Россия аз «Дар бораи судҳои юрисдиксияи умумӣ аз 7.02.2011»), **К.-и** ҳакамони қасамӣ таъсис дода шудааст (м.440 КМЧ ФР), дар Озарбойҷон дар ҳайати судҳои маъмурию иқтисодӣ коллегияи маъмурию иқтисодӣ ташикил карда шудааст (м. 3 КММО аз 30.06.2009), Дар Латвия истеҳсолоти судӣ аз ҷониби коллегияи судҳо амалӣ карда мешавад (м.24 КММЛ) ва ғ. Мафҳуми коллегия нисбат ба мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи **ҚТ** бо унвони «ҳайати мушовара» қабул шудааст (ниг. ба **Ҳайати мушовара**). (О.Х.).

КОЛЛЕГИЯИ ИНТИХОБКУНАНДАГОН — асосан дар интихоботи нисбӣ истифода мешавад. Дар интихоботи парлумонии баъзе мамлакатҳо аксари вакилони парлумон ё қисме аз онҳо дар асоси интихоботи нисбӣ ба вақолатномаи вакилӣ соҳиб мегарданд. Дар вақти гузаронидани интихоботи нисбӣ интихобкунандагон бо роҳи овоздиҳӣ коллегияи интихобкунандагон ва ё мақомоти коллегиялиеро ташикил менамоянд, ки фақат як бор барои муайян кардани ашхос ва ё шахсони мансаби интихобиро ишголкунанда ҷамъ меоянд. Мисоли инро дар тартиби ташикили Шӯрои Ҷойларо-палатаи болоии парлумони Ҳиндустон дида метавонем, ки аксари аъзои он аз тарафи аъзои интихобии маҷлиси

қонунбарори йолотҳо ва марзҳои иттифоқӣ интихоб мегарданд.

Аз се як ҳиссаи аъзои Палатаи намояндагони парламони Японияро коллегияи интихобкунандагон, ки аз мушовирони коммуналӣ, аз аъзоёни аз тарафи коллегияи интихобкунандагон интихобишуда, ки намояндагони ба палатаи касбӣ таъиншуда ва намояндагони шахсони иҷоракорро дар бар мегирад, иборат аст.

Барои интихоботи Президенти ИМА коллегияи интихобкунандагон таъсис дода мешавад ва он Президенти ИМА-ро интихоб мекунад. (О.Х.)

КОМИССИЯ (лот. Commissio - тасмим) – мақома, ки барои иҷрои ягон вазифаи муайян созмон дода шуда ё барои гузаронидани ягон маъракаи махсус таъкил карда мешавад. Комиссияро мақомоти давлатӣ ва ё мақомоти ғайридавлатӣ таъсис дода метавонад. Дар таҷриба комиссия ба таври доимӣ (Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсӣ, комиссияҳаёи доимии мақомоти намояндагӣ ва ғайра) ба мӯҳлате, ки мақомоти асосӣ онро таъсис додаст, фаъолият менамояд ё барои иҷрои вазифаҳои, ки дар рафти фаъолияти мақомоти давлатӣ ба вуҷуд омадаанд ва муваққатӣ мебошанд. Масалан, таъкили комиссияи созишӣ барои бартараф кардани ихтилоф байни Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси

миллӣ дар раванди қабули қонун. (О.Х.)

КОМИССИЯИ АТТЕСТАЦИОНӢ – комиссияи мақомоти маъмуриё, ки барои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ бо қарори роҳбари он аз ҳисоби мутахассисони ботаҷрибаи мақоми давлатӣ дар ҳайати раис, котиб ва аъзо бо шумораи на камтар аз 3 нафар таъсис дода мешавад. Дар сураи аз ҷониби мақомоти давлатии болоӣ ё мақомоти давлатии дахлдори ҳудудӣ гузаронида шудани аттестатсияи хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ки шумораи хизматчиёни давлатиашон камтар аз 15 нафарро таъкил медиҳад, намояндаи ин мақомот ба ҳайати комиссияи аттестатсионӣ дохил карда мешавад. Дар ҳолати аз тарафи мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ таъин гардидани аттестатсия, комиссияи аттестатсионӣ мумкин аст аз тарафи ҳамин мақомот таъсис дода шавад.

Тартиби таъкили **К.а**-ро Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 30.05.2008, №468 тасдиқ шудааст, танзим менамояд. Фаъолияти **К.а** ҳамагон вақт босалоҳият ҳисоб мешавад, ки агар дар қори он аз се ду ҳиссаи аъзои комиссия иштирок дошта бошад. Дар

аттестатсия намояндаи мақоми ваколатдор ҳуқуқ дорад бо овози машваратӣ иштирок намояд. (О.Х.).

КОМИССИЯИ ДОИМИИ МАҶЛИСҲОИ МАҲАЛЛИИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ – Маҷлиси

маҳаллии вакилони халқ ваколатдор аст, ки комиссияҳои доимӣ (ҚД) ва комиссияҳои муваққатии (КМ) дахлдорро таъсис диҳад, низомнома ва ҳайати онро тасдиқ кунанд, ҳисоботро оид ба фаъолияти онҳо шунавад. Маҷлиси вакилони халқ барои баррасии пешакии масъалаҳо ва ба иҷлосияи манзур на-мудани онҳо, мусоидат ба татбиқи қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ ҚД ва КМ таъсис медиҳад. Маҷлиси вакилони халқ бо пешниҳоди раиси Маҷлиси вакилони халқ, номгӯй ва шумораи ҚД ва КМ-ро муқаррар намуда, аз ҳисоби вакилон раис ва аъзои онҳоро интихоб менамояд.

Мувофиқи Қонуни ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» (с.2004) ҚД ва КМ барои амалӣ намудани фаъолияти худ ваколатҳо доранд. Аз ҷумла, ба Маҷлиси вакилони халқ ва раис, ба рӯзномаи маҷлис ва дигар масъалаҳое, ки дар иҷлосияи баррасӣ мешаванд, пешниҳод ирсол намоянд; оид ба масъалаҳое, ки дар иҷлосияи баррасӣ мешаванд, ҳулоса диҳанд; дар иҷлосияи маъруза ва маърузаҳои иловагӣ кунанд; дар доираи

ваколатшон ба иҷлосия оид ба шунилани ҳисоботи роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешниҳод манзур намоянд. Тартиби ташиқ ва фаъолияти ҚД ва КМ дар низомномаи онҳо танзим карда мешавад. (И.А.)

КОМИССИЯИ ҚИТЪАВИИ ИНТИХОБОТӢ – зинаи аввали

низоми комиссияҳои интихобот. Онҳо оид ба интихоботи Маҷлиси Олӣ ва интихоботи Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ аз тарафи комиссияи ҳавзавии интихобот на дертар аз 45 рӯз (оид ба интихоботи Президент на дертар аз 35 рӯз) пеш аз интихобот дар ҳайати 5-19 нафар, аз ҷумла раис, муовинони ӯ ва котиб ташиқ карда мешаванд. Агар комиссия дар ҳайати кам аз 7 нафар ташиқ гардад, пас фақат раис ва котиб интихоб мешаванд.

К.қ.и. рӯйхати интихобкунандагони қитъаро тартиб медиҳанд, онҳоро ба шаҳрвандон шинос намуда, нуқсонҳои онро бартараф менамоянд; аҳолиро ба маҳалли ҷойгиршавии комиссия ва вақти кор, инчунин аз рӯзи интихобот ва ҷои овоздиҳӣ огоҳ мекунанд; бинои овоздиҳӣ ва қуттию таҷҳизоти дигари интихоботро омода мекунанд; рӯзи интихобот овоздиҳӣ доир намуда, шумораи овозҳоро ҳисоб мекунанд; натиҷаи овоздиҳиро дар қитъаи интихобот ба комиссияи ҳавзавии интихобот пешакии менамоянд. (О.Х.)

КОМИССИЯИ МАРКАЗИИ ИНТИХОБОТ ВА РАӢЙ- ПУРСӢ

– Комиссияи марказии интихобот ва раӢйпурсӢ (КМИР) ба низоми комиссияҳои интихоботи ҷумҳурии роҳбарӣ мекунад ва мақоми доимо-амалкунанда мебошад. Муҳлати ваколати он 5 сол буда, ҳангоми интихоби ҳайати нави КМИР қатъ мегардад. Ҳайати КМИР аз раис, муовин ва 13 нафар аъзо иборат аст. Онҳоро бо пешниҳоди Президент Маҷлиси намояндагон дар давоми се рӯзи баъди таъин шудани интихобот интихоб мекунад. КМИР дорои дастгоҳи корӣ мебошад. Номзадҳо ба мансаби Президентии ҚТ, ба узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон, вакили Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ, судяҳо, прокурорҳо, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, шахсонӣ боэътимоди номзадҳо наметавонанд аъзои комиссияҳои интихобот бошанд.

КМИР мақомоти давлатии доимоамалкунанда ва мустақил буда, дар доираи фаъолияти худ, ки Конститутсия ва қонунҳои муайян кардаанд, масъалаҳои ба ваколати худ дахлдоштаро мустақилона ҳаллу фасл менамояд ва ба қарорҳои ҳизбҳои сиёсӣ дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ вобаста намебошад. Қарор ва дигар санадҳои КМИР, ки дар доираи салоҳияташ қабул намудааст, барои ҳамаи мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳудудораи маҳаллӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахсонӣ мансабдор, номзадҳо, интихоб-

кунандагон ва комиссияҳои поёнии интихобот ҳатмӣ мебошад. Тартиби коргузориҳои КМИР дар Дастури он, ки 16.12.2005 онро тасдиқ кардааст, танзим ёфтааст. Дастури КМИР дар бобҳои махсус ҳуқуқи вазифаҳои раис, муовини раис ва котиби Комиссия, аъзои Комиссия, тартиби гузаронидани ҷаласаҳои Комиссия, тартиби овоздиҳӣ дар ҷаласаҳои Комиссия, тартиби қабул намудани қарорҳои Комиссия, таъмин намудани фаъолияти Комиссия, аз тарафи Комиссия амалӣ шудани назорати риояи ҳуқуқҳои интихоботӣ, ҳуқуқи шахрвандон ба иштирок дар раӢйпурсӣ, тартиби кори Комиссия доир ба амалигардонии муқаррароти асосии қонунҳои конститутсионӣ оид ба интихобот ва раӢйпурсӣ муқаррар ва танзим намудааст. Мувофиқи Дастур кори назорати риояи Конститутсия ва қонунҳои конститутсионӣ дар бораи интихобот дар рафти маъракаи интихобот ва ҷамъбасти интихобот аз тарафи КМИР амалӣ гардонидани мешавад. (О.Х.)

КОМИССИЯИ ОЗМУНӢ – барои хоста гирифтани довтолабон барои ишғоли мансабҳои холии давлатии хидмати давлатии маъмурӣ то таъин намудан ба мансаб озмун гузаронида мешавад, ки он тавассути комиссияи озмунӣ (КО) анҷом дода мешавад. Тарзи ташкилдиҳӣ ва фаъолияти КО-ро Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои

ишголи мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ, ки бо Фармони Президенти ҶТ аз 20.05.2009, (№659) тасдиқ шудааст, танзим менамояд. Тибқи Низомнома КО бо қарори (фармоиши, амри) роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин ба мансабҳои холиро дорад, дар ҳайати раис, котиб ва аъзои КО иборат аз 5 то 7 нафар таъсис дода шуда, ба таври доимӣ амал менамояд. Роҳбари мақоми давлатӣ метавонад бо қарори худ ба ҳайати комиссияи озмунӣ тағйирот ворид намояд.

Ҳангоми аз тарафи Президенти ҶТ ё Ҳукумати ҶТ эълон намудани озмун КО низ аз тарафи онҳо таъсис дода, ҳайати он бо салоҳдиди мақомоти зикришуда муқаррар карда мешавад.

Ба ҳайати КО аз рӯи мансаб роҳбари мақоми давлатӣ (ё муовини ӯ), намоёндогони ҳадамоти кадрӣ, ҳуқуқӣ, иттифоқи касаба, ташиклоти илмӣ ё таҳсилоти соҳавӣ ва дигар кормандони таҷрибадори мақоми давлатӣ ворид карда мешаванд. Ба КО роҳбари мақоми давлатӣ (ё муовини ӯ) раисӣ менамояд. Ба ҳайати КО мақоми давлатие, ки ҳайати ниҳоии хизматчиёни давлатии он то 15 нафарро ташикл медиҳанд ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, намоёндогони мақомоти болоӣ ва ё ҳудудӣ ворид карда мешаванд. Ба ҳайати КО-и сохтори маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ намоёндаи мақомоти

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор дохил карда мешавад.

КО расмиёти гузаронидани озмунро иҷро менамояд, аз ҷумла: вақт ва маҳалли баррасии ҳуҷҷатҳо ва гузаронидани суҳбат бо довталабонро муайян менамояд; гузаронидани суҳбатро бо довталабон дар вақт ва маҳалли муайянкардашуда доир менамояд; натиҷаи озмунро ҷамъбаст намуда, онро барои баррасӣ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод менамояд; озмунро тақририро мегузаронад ва ғ. (О.Х.).

КОМИССИЯИ ОШТИИ МИЛЛӢ

– роҳҳали (механизми) асосии татбиқи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, ки баъди анҷоми бомуваффақияти музокироти тоҷикон миёни Ҳукумати ҶТ ва Иттиҳодияи нерӯҳои оппозиционии тоҷик (ИНОТ) таҳти сарпарастии СММ аз 27 09 1997 ба имзо расида буд. К.о.м. ҳамчун мақоми муваққатӣ барои давраи гузариш ва татбиқи Созишномаи умумӣ таъсис ёфта буд. Вай бояд фаъолияти худро баъди даъвати парлумони нав ва ташикли мақомоти роҳбарикунандаи Маҷлиси Олӣ қатъ мекард. Мувофиқи Созишномаи умумӣ вазифаҳои асосии КОМ иборат аз а) татбиқи созишномаҳое, ки дар давоми музокироти тоҷикон ба имзо расида буданд; б) ба вуҷуд овардани муҳити боварӣ ва ҳам-

дигарбахий; в) бо мақсади барқарор ва мустаҳкам кардани ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ташикил намудани муколимаи васеъ миёни қувваҳои гуногуни сиёсӣ буд.

Фаъолияти КОМ дар ш. Душанбе 15.09.1997 оғоз ёфта, бо баргузориҳои интихоботи Маҷлиси Олӣ с. 2000 ба анҷом расида буд. КОМ аз 26 нафар аъзо – 13 нафар аз ҷониби Ҳукумат ва 13 нафар аз ҷониби ИНОТ иборат буд. Роҳбари ИНОТ Сайид Абдуллоҳи Нурӣ раиси КОМ буд. КОМ дар ҳаёти чор зеркомиссияҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ, низоми ва муҳоҷирон ташикил ёфта, ҳар яки он аз 6 нафари аъзо дошт. Ду зеркомиссия аз ҷониби Ҳукумат ва ду зеркомиссия аз ҷониби намоёндагонии ИНОТ роҳбарӣ карда мешуд. КОМ дар ин муддат, аз ҷумла ба қабул ва тағйиру иловаҳо дохил кардан ба Конституция, чандин қонунҳо ва санадҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ мусоидат карда, ба ҳалли масъалаҳои гузаронидани раёйпурсии конституционӣ, интихоботи парламентӣ қадид, бозгардонидани размандагонии ИНОТ, бозгашти муҳоҷирини тоҷик ҳисса гузоштааст (ниг. ба Шартномаи истиқрори сулҳ). (И.А.)

КОМИССИЯИ ПАРЛУМОНӢ – Маҷлиси намоёндагон ҳангоми зарурат барои ҳалли масъалаҳои мушаххас комиссияҳои муваққатӣ таъсис медиҳад. Мақсаду вазифаҳо, ҳуқуқҳо ва муҳлати фаолияти онҳоро ҳар як пала-

та ҳангоми таъсиси комиссияи дахлдор дар Низомнома муайян ва танзим менамояд. Масалан, комиссияҳои муваққатӣ беиштироки барои ҳисоби овозҳо дар вақти қабули қонун ва қарорҳо, комиссияи созишӣ барои бартараф кардани ихтилоф нисбати қонунҳои аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ наёфта ва ғ. Инчунин палатаҳо метавонанд ҳар гуна комиссияҳои муваққатии дигар, ки барои иҷрои вазифаҳои муайяни парламентӣ зуруранд, ташикил намоёнд. Масалан, Маҷлиси намоёндагонии даъвати сеюм Комиссияи муваққатии экологӣ ташикил намуда, 02.06.2010 низоминомаи онро тасдиқ кард. Комиссияи мазкур бо мақсади ҳамоҳангсозии кори ҷумҳуриявии палата ва вазорату идораҳои ҷумҳурий ҷиҳати таъмини ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва беҳдошти экологии мамлакат таъсис дода шудааст. Ин ҳадафро комиссияи мазкур бо роҳи мусоидат ба танзими фаъолият оид ба ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ҷиҳати таъмини амнияти экологӣ, рушди иқтисодӣ ва беҳбудии зиндагии мардум дар асоси тамил додан ва таҳким бахшидани қонунгузориҳои ҷумҳурий амалӣ менамояд. Бояд қайд кард, ки Маҷлиси намоёндагон муҳлати фаъолияти комиссияи муваққатии экологиро муайян накарда, муқаррар кард, ки метавонад онро бо қарори худ қатъ намояд. Мувофиқи низомнома ҷаласаҳои

Комиссия аз рӯи зарурат, аммо на камтар аз як бор дар як моҳ гузаронида мешавад. Дар мавридҳои зурури комиссия метавонад ҷаласаҳои гайринавбатии худро гузаронад. (О.Х.)

КОМИССИЯИ ҲУДУДИИ ИНТИХОБОТИИ МАҶЛИСҲОИ МАҲАЛЛИ – комиссияҳои ҳудудии инти-хоботии (КҲИ) Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ аз комиссияҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии интихоботи Маҷлиси вакилони халқ иборат аст. Комиссияҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии интихоботиро ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ. Маҷлисҳои дахлдори вакилони халқ бо назардошти пешниҳоди ҳизбҳои сиёсӣ на дертар аз рӯзи даҳуми баъди таъин гардидани интихобот дар ҳаёти 7-14 аъзои комиссия ташик мекунанд. Раис, муовини раис ва котиби комиссия аз ҷумлаи аъзоёни он дар аввалин маҷлиси он интихоб карда мешаванд. Комиссияи вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии интихобот дар бораи ҳаёт, нишонӣ ва рақамҳои телефони худ дар нашрияҳои маҳаллӣ маълумот ҷоп мекунад. Комиссияи интихобот ба Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ, вилоят, шаҳр, ноҳия ба иҷрои Қонуни конституционӣ дар бораи интихоботи вакилони ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар қаламрави дахлдор назорат менамояд, татбиқи яхелаи онро таъмин мекунад ва

оид ба масъалаҳои ташики интихобот тавзеҳот медиҳад; оиди интихобот ба Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ, Маҷлиси вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявии вакилони халқ мувофиқан ҳавзаҳои интихобот ташик медиҳад, онҳоро номгузорӣ ва рақамгузорӣ мекунад; комиссияҳои ҳавзавии интихоботро ба Маҷлиси дахлдори вакилони халқ ташик медиҳад ва дар бораи маҳали онҳо маълумот ҷоп мекунад; кори комиссияҳои дахлдори интихоботро танзим мекунад, тартиби ба ҳаёти онҳо дохил намудани тағйиротро муайян менамояд, метавонад мустақилона ё бо пешниҳоди прокурори ВМКБ, вилоят, шаҳр, ноҳия қарорҳои комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавии интихоботро дар сурате, ки ҳилофи ин қонун бошанд, бекор кунанд; ба номзадҳо барои иштирок дар маъракаи интихобот шароити баробарро таъмин менамояд; маблағро ба комиссияҳои интихобот тақсим менамояд, бо биноӣ нақлиёт ва воситаҳои алоқа таъмин кардани комиссияҳои интихоботро назорат мекунад ва дигар масъалаҳои таъминоти моддии техникии интихоботро баррасӣ менамояд; аз рӯи шакли муқаррарнамудаи КМИР тайёр намудани бюллетенҳои интихоботро ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, рӯйхати интихобкунандагон, протоколҳои комиссияҳои интихобот, варақаҳои интихоботӣ, муҳри худ, дигар ҳуҷҷатҳои интихоботро

таъмин мекунад; аз комиссияҳои ҳавзагии интихобот протоколҳои қайди номзадҳоро ба вакилӣ гирифта, ҳамчунин протоколҳои натиҷаи интихоботи вакилони Маҷлиси дахлдорро дар бораи ҳайати номзадҳои вакилони аз қайд гузаштаи Маҷлиси дахлдор ахбор ҷоп мекунад; ахбори намоёндагони ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти маҳаллии давлат, мақомоти худидораи маҳаллӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятиро оид ба масъалаҳои тайёрӣ ва гузаронидани интихобот мешикунад; вакилони интихобшударо ба қайд мегирад, натиҷаи интихоботи Маҷлиси дахлдори вакилони халқро ҷамъбаст мекунад, дар матбуот оиди ҷамъбасти интихобот хабар ва рӯйхати вакилони интихобгардидаро ҷоп мекунад; масъалаҳои гузаронидани овоздиҳӣ ва интихоботи такрориро ҳаллу фасл менамояд; интихоботи вакилон ба Маҷлиси дахлдори вакилони халқро ба ҷои вакилони хориҷгардида таъин мекунад ва мегузаронад; арзу шикоятҳоро аз хусуси қарору амали комиссияҳои дахлдори интихобот дида мебарояд ва аз руи онҳо қарор қабул мекунад; ба бойгони додани ҳуҷҷатҳои вобаста ба гузаронидани таъини интихоботро таъмин мекунад. (О.Х.)

КОМИССИЯҲОИ ДОИМИИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ – Комиссияи назорати дастур ва одоби аъзои Маҷлиси миллий дар

ҳайати 5 нафар аз ҷониби Маҷлиси миллий таъсис ва интихоб шуданд. Комиссияи назорати дастур ва одоби аъзои Маҷлиси миллий тибқи дастури Маҷлиси миллий ваколати назорати риояи дастури Маҷлиси миллий; шарҳ додани бахшҳои дастури Маҷлиси миллий; таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили дастури Маҷлиси миллий ва таҳияи хулосаҳо оид ба масъалаҳои, ки бо мақсади ворид намудани тағйиру иловаҳо ба дастури Маҷлиси миллий ирсол шудаанд; мувофиқа намудани тартиби таъминоти таъшикило техникии ҷаласаҳои пӯшидаи Маҷлиси миллий ва муҳокимаҳои парламентии пӯшида; таҳия ва ҷиҳати тасдиқи лоиҳаи қоидаҳои одоби аъзоро ба Маҷлиси миллий; қоидаҳои одоби аъзоро шарҳу тавсиф медиҳад; мувоҷиати раиси Маҷлиси миллиро, муовинони ӯ, Шӯрои Маҷлиси миллий, кумитаву комиссияҳои Маҷлиси миллиро оид ба вайрон намудани одоби вакилӣ баррасӣ менамояд; шикояти интихобкунандагонро оиди вайрон кардани одоби аъзои Маҷлиси миллий дида мебарояд; аз аъзои Маҷлиси миллий дар сураати аз тарафи ӯ вайрон кардани одоби аъзои Маҷлиси миллий маълумоти хаттӣ меурсад; назорати иҷрои талаботи Қ.к. ҚТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллий ва вакили Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз тарафи шахсони мансабдор ва

дигар кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ; таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили Қ.к. ҚТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон»; баррасии дархостҳо оид ба чораандешиҳо ва тадбирҳои Маҷлиси миллӣ ва фаъолияти қонунгузорӣ, таҳияи хулоса, гузоришҳо ва амалӣ намудани дигар масъалаҳое, ки ба салоҳияти комиссия дохил мешаванд дорад. (О.Х.)

КОМИССИЯҲОИ ДОИМИИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН

– Маҷлиси намояндагон дар дар иҷлосия худ ду комиссияи доимиро дар ҳайати зерин таъкил кард:

1. Комиссия оид ба одоби вакилон - 9 нафар;
2. Комиссияи назорати дастур ва таъкили қонун - 9 нафар.

Комиссия оид ба одоби вакилони Маҷлиси намояндагон тибқи дастури Маҷлиси намояндагон ваколати таҳия ва ҷиҳати тасдиқи лоиҳаи қоидаҳои одоби вакилонро ба Маҷлиси намояндагон; қоидаҳои одоби вакилонро шарҳу тавсиф медиҳад; мувофиқати раиси Маҷлиси намояндагон, муовинони ӯ, Шӯрои Маҷлиси намояндагон, кумитаву комиссияҳои Маҷлиси намояндагон, фраксия, гурӯҳҳои вакилон, вакилони Маҷлиси намояндагонро оид ба вайрон намудани одоби вакилӣ баррасӣ менамояд; шикоятҳои интиҳобкунандагонро оиди вайрон кардани одоби вакилӣ ди-

да мебарояд; аз вакили Маҷлиси намояндагон дар сурати аз таърифи ӯ вайрон кардани одоби вакилӣ маълумоти хаттӣ мегирад; оид ба вайрон кардани одоби вакилӣ дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон ва Шӯрои Маҷлиси намояндагон гузориш медиҳад; ба Маҷлиси намояндагон оид ба маҳрум кардани вакил аз суҳанронӣ дар як ё якчанд ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон тавсияи пешниҳод мекунад; ба вакили Маҷлиси намояндагон, ки одоби вакилиро вайрон кардааст, барои расман бахшиши ғурибдорӣ тавсия медиҳад; аз ҷониби вакили Маҷлиси намояндагон вайрон намудани одоби вакилиро дар ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон ва Шӯрои Маҷлиси намояндагон эълон менамояд; Дар бораи чораҳои таъсиррасонӣ нисбати вакилоне, ки одоби вакилиро вайрон кардаанд, қарор қабул мекунад; барқарор намудани муносибатҳои мутақобила бо кумита ва комиссияҳои дахлдори парламентҳои давлатҳои хориҷӣ ва фаъолияти қонунгузорӣ, таҳияи хулоса, гузоришҳо ва амалӣ намудани дигар масъалаҳое, ки ба салоҳияти Комиссия дохил мешаванд дорад. Комиссия оид ба назорати дастур ва таъкили қонун Маҷлиси намояндагон дар асоси дастури Маҷлиси намояндагон ваколати назорати риояи дастури Маҷлиси намояндагон; шарҳ додани бахшҳои дастури Маҷлиси намояндагон, аз ҷумла дар қараёни ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон ва Шӯрои Маҷлиси

намояндагон; таҳияи пешниҳодҳо оид ба тақмили дастури Маҷлиси намояндагон ва таҳияи хулосаҳо оид ба масъалаҳо, ки ба мақсади ворид намудани тағйиру иловаҳо ба дастури Маҷлиси намояндагон ирсол шудаанд; номнависи ҷағзияҳо ва гурӯҳҳои вакилон ва ё тағйири ҳайати онҳо; сабти ҳуҷҷатҳо оид ба гузаштани вакилони Маҷлиси намояндагон аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар, ҳориҷ ва ё дохил шудани онҳо аз (ба) гурӯҳи вакилӣ ва пешниҳоди онҳо ба Маҷлиси намояндагон; мувофиқа намудани тартиби таъминоти таъкилиро техникӣ ҷаласаҳои пӯшидаи Маҷлиси намояндагон ва муҳокимаҳои парламенти пӯшида; назорати иҷрои талаботи Қ.қ. ҚТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз тарафи шахсони мансабдор ва дигар кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ, КМИР, мақомоти худидораи маҳаллӣ, таъкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; таҳияи пешниҳодҳо оид ба тақмили Қ.қ. ҚТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (якҷоя бо Кумита оид ба сохтори давлатӣ ва худидораи маҳаллӣ); назорати фаъолияти Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони МО ҚТ оид ба таъмини масъалаҳои таъкилӣ, ҳуқуқӣ, таҳлилӣ, иттилоотӣ, молиявӣ, моддию тех-

никӣ, иҷтимоию маишӣ фаъолияти вакилони Маҷлиси намояндагон, Шӯрои Маҷлиси намояндагон, кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси намояндагон, раиси Маҷлиси намояндагон, муовинони раиси Маҷлиси намояндагон ва пешниҳоди гузориш ба Маҷлиси намояндагон; пешниҳоди лоиҳаи низомномаи Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон ба Шӯрои Маҷлиси намояндагон ҷиҳати тасдиқ дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон; баррасии пешаки сохтор ва иттиҳоди Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон, инчунин ҳароҷоти нигоҳдошти он; назорати таъкили омӯзиш ва баланд бардоштани савияи касбии вакилони Маҷлиси намояндагон ва кормандони Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон; мувофиқа намудани сметаи ҳароҷоти Маҷлиси намояндагон барои соли навбатии молиявӣ бо нишондоди модда ба моддаи ҳароҷот мувофиқи моддаҳои таснифшудаи бучет, ки аз ҷониби роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешавад (якҷоя бо Кумитаи иқтисод, бучет, молия ва андоз); назорати иҷрои сметаи ҳароҷоти Маҷлиси намояндагон; пешниҳоди маърузаҳои иловагӣ ба Маҷлиси намояндагон аз рӯи ҳисоботи роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон оид ба иҷрои сметаи ҳароҷоти Маҷлиси намояндагон; пешниҳоди назардошти роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон барои баррасӣ ба Маҷлиси намоянда-

гон оид ба ҳаҷми хароҷоти соло-на барои як вакили Маҷлиси намояндагон, ки шароити мӯътадили татбиқи салоҳияти он-ро таъмин менамояд; баррасии дархостҳо оид ба чораандешиҳо ва тадбирҳои Маҷлиси намо-яндагон ва фаъолияти қонунгу-зорӣ, таҳияи ҳулоса, гузоришҳо ва амалӣ намудани дтгар масъалаҳое, ки ба сало-ҳияти комиссияи дохил мешаванд, до-рад. (О.Х.)

КОМИССИЯҲОИ ИНТИХО-БОТӢ – дар ташикулу гузарони-дани интиҳобот нақши комис-сияҳои интиҳобот хеле калон буда, дар фаъолияти онҳо ҳазорҳо шахрвандон иштирок менамо-янд.

Барои ташикулу баргу-зори интиҳоботи Президент, вакилони Маҷлиси Олӣ ва Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ комиссияҳои интиҳоботӣ ташикил мешавад. Мувофиқи талаботи Конститутсия ва қонунҳо масъулияти асосии ташикил кардани маъракаи интиҳобот, тайёрӣ ба рӯзи овоздиҳӣ ва кори ҷамъбасти интиҳобот ба уҳдаи комис-сияҳои интиҳобот гузошта шудааст. Ҳамаи мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шахрвандон ба кори комис-сияҳои интиҳобот бояд му-соидат намоянд. Ҳеч як иш-тирокчи дигари маъракаи интиҳобот ҳуқуқи азхудкунии ваколати комиссияҳои инти-хоботро надорад. Комиссияҳои

интиҳобот дар фаъолияти худ ба ҳеҷ мақомоти давлатӣ воба-ста нестанд. Таъсис ва фаъоли-яти дигар сохторҳо (мақомот, ташикилотҳо), ки мақомоти ин-тиҳоботиро иваз мекунанд ё пурра ё қисман вазифаи онҳоро анҷом медиҳанд, ё ба фаъолияти қонунии онҳо халал мерасонанд, ё гайриқонунӣ ба фаъолияти онҳо дахлат мекунанд, ё мақом ё салоҳияти онҳоро ба зиммаи худ мегиранд, манъ аст.

Низомии комиссияҳои ин-тиҳобот дар интиҳоботи ҳар як мақомоти намояндагии ҳоки-мияти давлатӣ ва интиҳоботи Президент гуногун аст. Барои ташикулу баргузори интиҳобо-ти Президент чунин комиссияҳо ташикил меёбанд: Комиссияи марказии интиҳобот ва райъ-пурсӣ; комиссияи ҳавзавии ин-тиҳобот оид ба интиҳоботи Президент; комиссияи қитъавӣ оид ба интиҳоботи Президент. Барои ташикулу баргузори ин-тиҳоботи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоянда-гон комиссияҳои зерини интихо-бот ташикил меёбанд: Комис-сияи марказии интиҳобот ва райъпурсӣ (барои интиҳоботи Президент ва интиҳоботи ваки-лони Маҷлиси Олӣ як аст); ко-миссияҳои ҳавзавии интиҳобот оид ба интиҳоботи аъзои Маҷ-лиси миллӣ; комиссияҳои ҳавза-вии интиҳобот оид ба интихо-боти вакилони Маҷлиси намо-яндагон; комиссияҳои қитъавӣ оид ба интиҳоботи вакилони Маҷлиси намояндагон. Оид ба интиҳоботи вакилони Маҷлис-

ҳои маҳаллии вакилони халқ чунин комиссияҳо таъсис мешаванд: комиссияҳои вилоятии интихобот; комиссияҳои шаҳрии интихобот; комиссияҳои ноҳиявии интихобот; комиссияҳои ҳавзавии интихобот; комиссияҳои қитъавии интихобот. (О.Х.)

КОМИССИЯҲОИ ҲАВЗАВИИ ИНТИХОБОТӢ – комиссияҳои ҳавзавии интихобот (КҲИ) оид ба интихоботи Президент, оид ба интихоботи Маҷлиси Олӣ, оид ба интихоботи вакили Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ зинаи муҳимтарини низоми комиссияҳои интихобот мебошанд. Дар маъракаи интихоботи соли 2010 баргузоршуда КМИР бо қарори худ 5 ҳавзаи интихобот ба Маҷлиси миллӣ, як ҳавзаи умумиҷумҳуриявӣ оид ба ҳизбҳои сиёсӣ ва 41 ҳавзаи якмандатӣ оид ба интихоботи Маҷлиси намояндагон таъсис кард. Дар интихоботи вакилони Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар ҷумҳурӣ 3067 қитъаҳои интихоботӣ, 2917 ҳавзаҳои интихобот ва 280 комиссияи вилоятӣ ва шаҳрӣ таъсис ёфтанд.

КҲИ оид ба интихоботи Президент аз тарафи КМИР на дертар аз 45 рӯз пеш аз интихобот дар ҳайати раис, муовини раис, котиб ва камиш 4 нафар аъзо таъсис мешаванд. Бо мақсади расонидани кӯмак ба таъсисдиҳандаи интихобот дар арафи баргузор шудани интихобот КМИР дастури қориш

аъзои комиссияи ҳавзавӣ (участкави)-и интихоботро тартиб медиҳад, ки дар он тавзеҳот оид ба баъзе масъалаҳо ва ҳолатҳои, ки ҷангоми тайёри ва гузаронидани интихобот ба миён омада метавонанд, дода шудааст.

КҲИ оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ дар ҳайати раис, муовини раис, котиб ва на камтар аз 8 аъзо камиш ду моҳ пеш аз интихобот аз тарафи Комиссияи марказӣ таъсис мешаванд. Комиссияҳои ҳавзавии якмандатии интихоботро оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон КМИР камиш 2 моҳ пеш аз интихобот дар ҳайати раис, муовини раис, котиб ва на камтар аз 6 аъзо таъсис медиҳад.

КҲИ оид ба интихоботи вакилони Маҷлисҳои маҳаллӣ аз тарафи комиссияи дахлдори ҳудудӣ на дертар аз 55 рӯз пеш аз интихобот бо дарназардошти пешниҳоди ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳайати раис, муовини раис, котиб ва на камиш 7-8 аъзо таъсис мешавад.

КҲИ мувофиқи қонун оид ба таъсисдиҳандаи интихобот дорои ваколатҳои васеъ мебошанд. Онҳо дар марзи ҳавзаи интихобот ба иҷрои қонуни интихобот назорат мекунанд; қитъаҳои интихоботро таъсисдиҳанда, ба онҳо рақам мегузоранд, комиссияҳои қитъавии интихоботро таъсисдиҳанда, қори онҳоро танзим мекунанд; ахбори мақомоти давлатиро дар маҳал ва роҳ-

барони корхонаю муассиса ва ташиклотҳои оид ба тайёр ва баргузор кардани интихоботро меишунаванд; комиссияҳои қитъавии интихоботро ба маблағ таъмин карда, масъалаҳои бо бино, нақлиёт ва воситаҳои алоқа таъмин гардидани онҳоро назорат мекунанд; ба тартиб додани рӯйхати интихобкунандагон ва барои шиносии умум пешниҳод кардани он назорат менамоянд; пешбарии номзадҳоро ба вакили халқ ташикл намуда, ҳуҷҷатҳои ба он дахлдорро қабул мекунанд; номзадҳои ба вакили халқ пешбариишуда ва шахсони боэътимоди онҳоро ба қайд гирифта, ба онҳо шаҳодатнома медиҳанд ва масъалаҳои ташиқиоти пешазинтихоботиро ба роҳ мемонанд; матни варақаи овоздиҳиро дар ҳавзаи интихобот тасдиқ намуда, сари вақт онҳоро ба комиссияи қитъавии интихобот медиҳанд; натиҷаи интихоботи ҳавзаро ҷамъбааст карда, ба КМИР маълумот медиҳанд ва масъалаҳои дигари марбути ташикл ва баргузори интихоботро ҳаллу фасл менамоянд. (О.Х.)

КОМИССИЯҲО ОИД БА ҲУҚУҚИ КҶДАК – мақомоти коллегиалие, ки бо Қарори Ҳукумати ҚТ «Дар бораи таъмини ҳифзи ҳуқуқи кҷдак» аз 01.08.2008 (№ 377) ба ҷои Комиссияи кор бо ноболигон таъсис ва Низомномаи он тасдиқ шудааст. Комиссия мақоми доимоамалкунанда бу-

да, сиёсати давлатиро ба хо-тири таъмини ҳуқуқи манфиатҳои кҷдак бо мақсади татбиқи қонунгузори ҚТ ва, инчунин, уҳдадориҳои байналмилалии ҳуқуқи ҚТ, ки аз Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) дар бораи ҳуқуқи кҷдак ва дигар шартномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кҷдак бармеоянд, амалӣ менамояд. Мақсади он аз тақмили минбаъдаи сиёсати давлатӣ бобати дастгирии оилаву кҷдак ва ислоҳоти низоми идоракунии ҳифзи ҳуқуқи кҷдак, фароҳам овардани шароити муносиб барои инкишофи маънавӣ ҷисмонӣ кҷдакону наврасоне, ки дар вазъи ҳавфнок ва ё нозувори иҷтимоӣ қарор доранд, иборат мебошад ва ба он вазифа ва салоҳияти Комиссияи кор бо ноболигон вогузор карда шудааст.

Тибқи Низомнома вазифаҳои асосии Комиссия инҳоянд: а) ҳифзи ҳуқуқи конститусионӣ кҷдак, расонидани кўмак ба ӯ дар барқароркунии ҳуқуқи вайроншудааш, дар ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои қонунӣ дар ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёт; б) ташикли назорат ҷиҳати ба кҷдак фароҳам овардани шароитҳои муносиби нигоҳубин, тарбия, таълим, ҳифзи саломатӣ, таъминоти иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои дигари иҷтимоӣ; в) муҳайё сохтани шароитҳои муносиб баҳри инкишофи ҳамаҷонибаи кҷдаконе, ки нигеъ ба ҷимояи давлатӣ доранду дар оилаҳои

ваъъашон носолим ва мувочеҳ ба низову мочаро тарбия мегиранд; г) ҷойгиркунонии иҷтимоиву маишии кӯдаконе, ки ваъъи зиндагиашон душвор аст; д) ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти манфиатдор оид ба иҷрои қонунгузорӣ ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқии марбут ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак; е) андешидани чораҳо ба хоштири ҳифзи кӯдак аз тааррузи ҷисмонӣ, шахсонӣ, равонӣ ва шаклҳои дигари он, аз ҷалб намудани кӯдак ба амалу рафтори якдафъаинаи зиддиҷамъиятӣ, аз қабилӣ истеъмоли воситаҳои навиҷдор, маводи беақлкунанда ва (ё) мадҳӯшкунанда, машируботи спиртӣ, шугл доштан ба оворазардӣ ё гадоӣ, ҷамчунин амалу рафтори дигаре, ки ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахсони дигарро вайрон мекунад мансубият ба ҷиноят ё ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ надорад; ж) ширкат дар ташикили қор баҳри дарёфти ҳодисаҳои муносибати бераҳмона бо кӯдак, дарёфти кӯдакони беназорату бесаробон, падару модарон, васиён, парасторон, падару модарони угай, ки вазифаашонро дар хусуси нигоҳубин, тарбия ва таълими кӯдак иҷро намеkunанд ё ба ӯ таъсири манфӣ мерасонанд; баҳисобгирии ин зумраи шахсон; з) дарёфту таҳлили сабабу шароитҳои мусоидаткунандаи вайронкунии қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак, ҷамчунин сабабу шароитҳои, ки ба беназоратӣ, бе-

саробонӣ ва ҳуқуқвайронкунииҳои ноболигон мусоидат мекунад; и) таъбиқи чораҳои ҷиҳати ҷамоҳангсозии масъалаҳои, ки ба риояи шарту шароитҳои тарбия, таълим, нигоҳубини кӯдак, ҷамчунин ба муносибат бо кӯдак дар муассисаҳои низоми пешгирии беназоратӣ ва ҳуқуқвайронкунииҳои ноболигон алоқаманданд; к) баррасии масъалаҳои душвору баҳсноке, ки ба риояи ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии кӯдак алоқамандӣ доранд; л) баррасии мавод нисбати ноболигоне, ки то синни фарорасии ҷавобгарӣ қонуншиканӣ содир кардаанд, инчунин баррасии парвандаҳо дар бораи рафторе, ки хилофи муқаррароти меъёрҳои ҳуқуқӣ ё меъёрҳои ахлоқ аст ва дар бораи амалиёти зиддиҷамъиятӣ ва г. (б.5).

Дар Тоҷикистон чунин низоми Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак арзи вуҷуд дорад: а) Комиссияи назди Ҳукумати ҚТ оид ба ҳуқуқи кӯдак (КМ); б) Комиссияи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе (КВ); в) Комиссияи ноҳиявӣ (шаҳрӣ) (КШН).

КМ-ро Ҳукумати ҚТ таъсис медиҳад, шумора ва ҳайати онро муайян мекунад. Раиси КМ-ро муовини Сарвазири ҚТ, ки бо тартиби муқарраршуда таъин мегардад, бар уҳда дорад. Намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба ҳайати КМ бо пешниҳоди раиси он пешбарӣ

шуда, аз ҷониби КМ тасдиқ мешаванд. Бо мақсади таъмини иштироки васеи аҳли ҷомеа дар кори КМ намояндагони интиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар ҳайати он метавонанд мунтазам иваз шаванд. Дар кори Комиссия бо ҳуқуқи овози маишваратӣ метавонанд намояндагони мақомоти манфиатдор, инчунин Бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид (СММ) ва дигар ташикilotҳои байналмилалӣ, ки дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак фаъолият мебаранд, иштирок намоянд.

КВ-ро раиси ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе дар мувофиқа бо раиси КМ дар ҳайати накамтар аз се нафар таъсис медиҳад ва шумораи ҳайати инфиродиро муайян мекунад. Раиси КВ-ро муовини раиси вилоят, ки аз ҷониби раиси вилоят муайян карда мешавад, ба уҳда дорад.

КШН-ро раиси ноҳия (шаҳр) дар мувофиқа бо раиси КМ дар ҳайати на кам аз 3 нафар ва назиде аз 12 нафар таъсис медиҳад. Ба ҳайати комиссияҳои вилоятӣ, ноҳиявӣ (шаҳрӣ) раиси Комиссия, мудирӣ шӯбаи оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (муовини раиси Комиссия), мутахассисоне, ки таҷрибаи корӣ бо кӯдакони доранд, вакилони мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шомил шуда метавонанд. Ба ҳайати он намояндагони мақомоту

муассисаҳои соҳаи маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳоли, тандурустӣ, пешгирии беназоратӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳои нобилигон, мақомоти худидораи маҳаллӣ, ҷамъунии ташикilotҳои новобаста аз шаклҳои ташикилӣ ҳуқуқӣ ва шаклҳои молияташон шомил буда метавонанд. Барои баррасии парвандаи мушаххаси ҳар як кӯдак ба ҳайати Комиссия қорамандони муассисаву ташикilotҳои марбутае, ки ба солоҳияташон қори бевосита бо кӯдакон мансуб аст, инчунин намояндагони ташикilotҳои ҷамъиятӣ метавонанд даъват шаванд. (О.Х.).

КОНГРЕСС (лот. «congressus» - вохурӣ, ҷамъомад) —

1) Иҷлосияҳои (съездҳои) байналхалқӣ; 2) мақомоти қонунгузор (парлумон) дар ИМА ва бисёре аз мамлакатҳои Амрикои Ҷанубӣ ва дигар давлатҳо, аз ҷумла дар ИМА мақомоти қонунгузор буда, аз ду палата: Сенат ва палатаи намояндагон иборат аст. Ба ҳайати Сенат ду сенатори аз ҳар як иёлот (штат), ки аз ҷониби Маҷлиси қонунгузори он ба муҳлати 6 сол интихоб карда мешаванд, дохил мешаванд. Палатаи намояндагон аз аъзоёне иборатанд, ки онҳо ба муҳлати 2 сол аз ҷониби аҳолии иёлоти дахлдор интихоб карда мешаванд; 3) номи баъзе ташикilotҳои ҷамъиятиро сиёси, масалан дар Ҳиндустон - Конгресси миллии

Ҳиндустон. (О.Х.)

КОНСЕНСУС (лот. *Consensus* - ризоият) – ба тавофуқраси (ба мувофиқаҳои) тарафҳо дар муносибатҳои байналмилалӣ аст, ки қарордод, ё созиш бе овоздиҳии расмӣ иштирокчиёни муносибатҳо бо роҳи додани розигӣ ҳаллу фасл карда мешавад, агар яке аз онҳо муҳолиф набошад. Консенсус яке аз усули ҳаллу фасл намудан муноқишаҳо ва масъалаҳои мубрами сиёсӣ ҳуқуқӣ мебошад. Консенсус роҳи ҳалли масъалаҳои байналмилалӣ доир ба бастани созишнома ва қарордодҳо (шартномаҳо) аст, ки иштирокчиёни он то баимзораси ин санадҳо роҳи муқаррарнамоии мавқеи ҳудро тавассути он муайян намоянд. Бо ин маънӣ, консенсус яке аз усули созандагӣ ва баҳамии давлатҳо аст, ки он ба ин ё он масъала ба тавофуқ мерасанд. Консенсус яке аз роҳҳои бозғамӣ қарор намудани қарорҳо аз ҷониби ҳамаи давлатҳо мебошад, ки эҳтимоли эътироф, эҳтимоли истиқлолияти ҳар яке аз онон дар пояи ҳуқуқӣ гузошта шуда, иҷроии самаранокии қарорҳо таъмин карда мешавад. Усули консенсусро беиштар мақомоти ТДМ (ташкилоти давлатҳои муттаҳид) дар раванди ҳаллу фасли масъалаҳои умумӣ истифода менамоянд. Мақоми муҳимро ин усул ҳангоми қабул намудани қарор дар Маҷлиси маишарати ва ҳамкорӣ дар

Аврупо соли 1975 бозид. Иштирокчиёни ин маишарат консенсусро чун усули ба тавофуқрасӣ дар масъалаҳои сиёсӣ дар Санади Хулосави Хелсинки моҳирона истифода намуданд. Аз ин лиҳоз консенсусро усули батавофуқраси пешакии муҳофизаҳои таҳия ва қабул намудани шартномаҳо ва созишномаҳои байналҳалқӣ номид. (О.Х.)

КОНСТИТУТСИОНАЛИЗМ – ба сифати ҷараёни сиёсӣ дар асрҳои XVII- XVIII ба вуҷуд омада, ҷонибдори қабули конституция ва маҳдуд намудани ҳокимияти мутлақӣ шох мебошад. Мафҳуми конституционализм ба се андеша тақсим мекунад: а) афкори конституционӣ; б) мафҳуми будани конституция ба сифати санади олии ҳуқуқии кишвар; в) амалияи конституционӣ. Дар ҚТ конституционализм ба сифати падидаи ҳуқуқӣ сиёсӣ ба мафҳуми томи ин истилоҳ баъд аз эълони истиқлолияти давлати Тоҷикистон рӯ ба инкишоф ниҳодааст. (О.Х.)

КОНСТИТУТСИЯ (лот. *Constitutio* – муқаррарнамоӣ, таъсиснамоӣ, таъкилот) – санади олии ҳуқуқӣ, Сарқонун, ифодакунандаи ирода ва манфиати тамоми халқ ё табақаи ҷудогонаи ҷамъии (гурӯҳи) ҷомеа ва аз рӯи манфиати онҳо заминаҳои муҳими сохти ҷамъиятӣ ва таъкили давлатии мамлақати дахлдорро мустаҳкамкунанда мебошад. Дар баъзе мамла-

катҳо К.-ро «Қонуни Асосӣ» (Основной Закон), «Дастур» ва ғайра ном мегиранд. Конституцияҳои давраи шӯравӣ дар ИЧШС «Конституция (Основной Закон) СССР» ва дар Тоҷикистон «Конституцияи (Қонуни Асосии) ҶШС Тоҷикистон» номида мешуданд. Ҳоло Конституцияи ҚТ «Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном дорад. Аз рӯи шакл ва мазмун К. санади ҳуқуқии махсус буда, Сарқонуни мамлакат мебошад. Қувваи олии ҳуқуқии К. аз ҳуди тарзи қабули он бармеояд. Зеро ки он бо тарзи махсуси парлумонӣ, даъвати форуми махсуси конституционӣ (Конвент, Шӯро, Ассамблея), бо роҳи овоздиҳии мустақими умумихалқӣ (раъй-пурсӣ) қабул гашта, бо ин васила хислати санади давлатӣ-ҳатмии ҳуқуқӣ пайдо мекунад. Дар низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии мамлакат К. дар ҷойи аввал меистад ва заминаҳои аввалии низоми миллии ҳуқуқиро муайян мекунад. Ҳамчунин К. аз рӯи мазмуну моҳияти худ санади сиёсӣ низ мебошад, чунки дар он низоми сиёсии ҷомеа, масъалаҳои ҳокимиятдорӣ, моликиятдорӣ, вазъи шахс, сохтори давлатӣ, низоми ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ муайян карда шудааст. Меъёр ва ҳолатҳои К. барои фаъолияти ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор, шахрвандон

ва хориҷиён ва шахсони бешаҳрванд асосӣ мебошанд.

Падозиши К. ба омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ робита дошта, давраи муайяни инкишофи ҷомеа ва давлатро инъикос менамояд. Дар он оид ба чигунагии сохтори ҷамъиятӣ, шаклҳои моликият ва ташикли фаъолияти иқтисодӣ, муносибат ба моликияти истисноии давлат ва вобаста ба ин омилҳо оид ба таркиби иҷтимоии ҷомеа ҷавоб ёфтан мумкин аст. Ҳар як К. вазифаҳои (функсияҳои) муайяни зеринро амалӣ менамояд: таъсискунанда, ташиккулнанда, сиёсати хориҷӣ, мафкураравӣ, ҳуқуқӣ. Дар марҳилаи ҳозира илова ба ин вазифаҳо боз як вазифаи К. бештар аҳамият пайдо карда истодааст, сухан дар бораи вазифаи муттаҳидсозии ҷомеа, ноил гаштан ба ваҳдати миллии ва таъмини ягонагии миллат мебошад. Дар роҳи ноил гаштан ба ин мақсадҳо хислати созишии К. то рафт аҳамият пайдо мекунад. Дар он манфиати қишрҳои гуногуни ҷомеа дар натиҷаи созиши ифода ёфта, роҳҳои ба ҳам мувофиқгардонии онҳо дарёб ва муқаррар карда мешаванд.

К. бо чандин хислатҳои ҳуқуқии худ аз санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ фарқ мекунад: 1) Пеи аз ҳама К. қонуни ҳуқуқӣ буда, хислатҳои хоси қонуни ҳуқуқиро дорад. Дар ҚТ К. санади олии ҳуқуқии ягона мебошад ва ҳеҷ як конституцияи дигар вуҷуд надорад ва амал намекунад. Аз

ин рӯ усули волоияти К. бе чуну чаро мебошад. 2) Дар ҚТ К. санади олии ҳуқуқи навишташуда мебошад. Ҳамаи заминаҳои асосии таъкили фаъолияти сохтори ҷамъиятӣ сиёсӣ ва сохтори давлатӣ дар конституцияи ягона равишан сабт шудаанд. Тибқи ин омил дар назар доштан лозим аст, ки дар таҷрибаи конституционии баъзе мамлакатҳо санади олии ҳуқуқи ягонаи навишташуда мавҷуд нест. Онро чандин санадҳои ҳуқуқи аҳамияти конституционӣ доштаи солҳои гуногун қабулкардашуда, таъкил менамоянд. Аз ин рӯ, таҳқиқотчиён тибқи шакл конституцияҳои ба навишташуда ва навиштанишуда, ҷудо мекунанд. 3) К. хислати волоияти ҳуқуқӣ дорад. Ин омил берун аз таҷриба эътирофшуда мебошад. Бо вуҷуди ин дар ҳуди К. ба ин хислати он ишора карда мешавад. Масалан, дар моддаи 10 Конституцияи ҚТ ин хислати он қайд ёфтааст. 4) К. заминаи қонунгузори қорӣ мебошад. Ҳар як қонун ва санади меъёрии ҳуқуқӣ сарфи назар аз ҷойи он дар низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва шакли худ бояд ба К. мувофиқат дошта бошад. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конституция мебошанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд. 5) Яке аз хислатҳои асосии К. ба тарзи махсус қабул гирифтани он мебошад, ки аз тарзи қабули дигар санадҳои ҳуқуқӣ фарқ дорад. Пеш аз ҳама, қаблан ба лоиҳаи Конституцияи нав ишнос кар-

дани тамоми халқ ва таъкили муҳокимаи умумихалқии он фақат ба раванди қабули К. хос аст. Дар ҚТ конституцияҳои давраи шӯравии солҳои 1937 ва 1978 ва Конституцияи соли 1994 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ тахия ва қабул шудаанд.

К.-ҳо вобаста ба шакли давлат (конституцияи давлатӣ иттифоқӣ, конституцияи давлатӣ ягона), моҳияти давлат (демократӣ ё гайридемократӣ), шакли идораи давлат (ҷумҳурии парламентӣ, ҷумҳурии президентӣ, давлати подшоҳӣ), бо тарзи қабул (аз тарафи парламент, бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ, аз тарафи сохтори конституционии махсус (Шӯрои конституционӣ, Конвенции конституционӣ ва ғ.), аз тарафи шох тақдимишуда (октроированный), серҳаракат ва беҳаракат, навишташуда ва навиштанишуда, сотсиалистӣ ва буржуазӣ, синфӣ ва гайри-синфӣ (табақавӣ ва гайритабақавӣ), дунявӣ ва мазҳабӣ ва дигар хислатҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Ҳамчунин К.-ҳоро аз рӯи ба ҳаёти ҷомеа мувофиқат доштан ё надоштан ба конституцияҳои ҳақиқӣ ва қалбакӣ ҷудо мешаванд. К.-и ҳақиқӣ инъикоскунандаи муҳити воқеии ҳаёти ҷомеа дар давраи муайяни рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа мебошад. Дар ҷунин К. усулҳо ва тарзи идораи ҷомеа ва давлат, надидаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ, таъкили фаъолияти мақомоти

давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба ифодаи ирода ва манфиати тамоми мардум равона карда шудаанд. Баръакс, К.-ҳои қалбақӣ чунин хусусият надоранд, онҳо ба воқеияти зиндагӣ чандон созгор нестанд ва ҳолату меъёри онҳо ҳислати гоёвӣ ва шиорӣ дошта, онҳоро мустақиман татбиқ кардан имкон надорад. (И.А.)

КОНСТИТУТСИЯИ ИЧШС – дар солҳои мавҷудияти ИЧШС ҳамчун давлати иттифоқӣ се конституция, солҳои 1924, 1936 ва 1977 қабул карда шуданд. Аввалин К. ИЧШС баъди ташиклёбии давлати иттифоқӣ дар Анҷумани дуҷуми Шӯроҳои ИЧШС 31 январи с. 1924 қабул карда шуд. Мазмуни онро ҳолатҳои ду ҳуҷҷати таъсискунандаи давлати иттифоқии нав – Эълония дар бораи ташиклёбии ИЧШС ва Шартнома дар бораи ташиклёбии ИЧШС ташикл доданд. Тибқи ин омил он аз ду фасл иборат буд. Дар фасли якум эълон карда мешуд, ки сохтори сотсиалистӣ дар ҷиғуна шароити муборизаи шадид бо лагери капиталистӣ галабаи худро таъмин намуда, халқҳоро ба худ дилгарм ва дар атрофи худ муттаҳид намуд. Дар ҳамин замина давлати иттифоқии шӯравии сотсиалистӣ таъсис ёфт. Мазмуни асосии К.-и мазкур дар фасли дуҷуми он ифода ёфта, дар он таркиби сохтори давлати иттифоқӣ, вазъи ИЧШС ва субъектони он – ҷумҳуриҳои иттифоқӣ муайян

карда шуда буд. Фасли дуҷум аз 11 бобҳои зерин иборат буд: 1) Дар бораи мавзӯҳои ихтиёри мақомоти олии ИЧШС; 2) Дар бораи ҳуқуқҳои соҳибхотирӣ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва дар бораи шаҳрвандии иттифоқӣ; 3) Дар бораи Анҷумани Шӯроҳои ИЧШС; 4) Дар бораи Кумитаи Иҷроияи Марказии ИЧШС; 5) Дар бораи Раёсати КИМ-и ИЧШС; 6) Дар бораи Шӯрои Комиссарони Халқи ИЧШС; 7) Дар бораи Суди Олии ИЧШС; 8) Дар бораи Комиссариатҳои Халқи ИЧШС; 9) Дар бораи Хадамоти Муттаҳиди давлатии сиёсӣ; 10) Дар бораи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ; 11) Дар бораи Нишон, Парчам ва пойтахти ИЧШС. Дар оғози фасли дуҷум давлатҳои таъсискунандаи ИЧШС ном ба ном нишон дода шуда буданд. К.-и мазкур то қабули К.-и ИЧШС с. 1936 амал кард.

К.-и дуҷуми ИЧШС дар Анҷумани ҳаштуми Шӯроҳои ИЧШС 5 декабри с. 1936 қабул гардид. Сабаби асосии қабули К.-и нав ҳулосаи гоёвӣ дар бораи ба анҷом расидани давраи гузариш ба сотсиализм буд. К.-и нав асосҳои сохтори ҷамъияти нав: асоси сиёсӣ, асоси иқтисодӣ ва таркиби нави синфӣ ҷомъияти сотсиалистиро муайян кард. Эълон карда шуд, ки ҳамаи ҳокимият ба Шӯрои вакилони меҳнаткашон тааллуқ дорад. Асоси иқтисодии ИЧШС-ро низ ҳоҷагидории сотсиалистӣ ва молияти сотсиалистӣ

ташкил менамояд. К.-и мазкур дар сенздаҳ бобҳои худ муносибатҳои нави ҷамъиятиро муайян кард. Дар он ягон ишора ба алоқамандӣ ба Шартномаи ташики ИҶШС ҷой дода нашуд. Ва моҳиятан аз ҳамин давра дуршавии ИҶШС аз шакли иттифоқии худ ва табдилёбии он ба давлати муттамарказ оғоз ёфт. К.-и с.1936-ро К.-и исталиний низ меномиданд.

К.-и сеюм ва охири ИҶШС с. 1977 нурра аз рӯи ҳулосагирии ҳизбӣ дар хусуси ғалабаи муносибатҳои сотсиалистӣ ва беист такмил ёфтани сохтори сотсиалистӣ ва давлатдорӣ тайёр ва қабул карда шуд. Онро Шӯрои Олии ИҶШС 7 октябри с. 1977 қабул кард. Дар дебочаи он ҳулосаҳои ҲКШ дар хусуси рушди ҷомеа, тақдири давлат ва ҳуқуқ баён ёфта, ҳосияти сиёсии он афзоиш ёфт. Дар 9 фасл, 21 боб ва 174 моддаҳои он асосҳои ҳуқуқӣ ва сиёсии сохтори ҷамъиятӣ ва давлатии ИҶШС, робитаи давлат ва шахс, тартиби ташикил ва фаъолияти мақомоти олии ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ муайян карда шуданд. Ин К. низ ИҶШС-ро аз шакли иттифоқии он боз ҳам дуртар сохт ва як қатор меъёрҳоро дар хусуси баробарии субъектони давлати иттифоқӣ ва ҳуқуқҳои соҳибхӯронаи онҳо ба суханпардозии амалинашаванда табдил дод. Бо эълон ғаитани барҳамёбии ИҶШС амали ин К. низ хотима ёфт. (И.А.)

КОНСТИТУТСИЯИ ҶМШС ТОҶИКИСТОН СОЛИ 1929 –

аввалин Конститутсияе, ки пайдоиши давлатдори миллии тоҷикро дар давраи иҷроии сотсиалистӣ дар заминаи мухторӣ аз сатҳи ҳуқуқӣ расмӣ гардонд. Он аз тарафи Анҷумани дуҷуми Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон 28 апрели с.1928 мувофиқи К.-и ҶШС Узбекистон с. 1927 қабул карда шуд. Анҷуман баробари қабули КК.-и мазкур ба КИМ-и Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон супориш дод, ки онро ба баррасӣ ва тасдиқи Анҷумани сеюми Шӯроҳои ҶШС Узбекистон пешниҳод намояд. Аммо бо сабаби узрнок он ба тасдиқ пешниҳод карда нашуд. Чунки баробари қабули К.-и мазкур Анҷумани дуҷуми Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон дар бораи қонун гардонидани мувофиқи меҳнаткашонии округи Хуҷанд дар хусуси аз ҳаёати Узбекистон баромадан ва ба ҳаёати Тоҷикистон дохил шудан қарор қабул кард. Дар натиҷаи амалӣ шудани ин қарор вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии Тоҷикистон дигаргун гашта, ҷавобгӯи талаботи ғаит, ки барои ҷумҳурии иттифоқӣ табдил ёфтани мувофиқ буд. Ва воқеан тасдиқи К.-и мазкурро мавқуф гузошта, масъалаи ба ҷумҳурии иттифоқӣ дар ҳаёати ИҶШС табдил ёфтани Тоҷикистон пешниҳод шуд. Бо ин мақсад, Анҷумани сеюми фавқуллоддаи Тоҷикистон моҳи октябри с. 1929 Эълония ва қарорҳои дахл-

дор дар бораи ба ЧШС Тоҷикистон табдил додани ҷумҳурӣ қабул кард ва ба мақомоти дахлдори ИЧШС муроҷиат кард. Ин муроҷиат аз тарафи КИМ-и ИЧШС қонеъ гардонидани шуд ва Тоҷикистон аз ҳайати Ўзбекистон баромада бевосита ба ҳайати ИЧШС ҳамчун Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ дохил шуд. Баробари тағйири вазъи ҳуқуқӣ-сиёсии Тоҷикистон акнун масъала дар бораи таҳия ва қабули К.-и сатҳи ҷумҳурии иттифоқӣ пайдо гардид. Бо ҳамин сабаб К.-и аввалини Тоҷикистон ба қувваи ҳуқуқӣ надаромад ва нурра амал карда натавоист. Аммо К.-и ЧМШС Тоҷикистон ҳамчун санади олии ҳуқуқии давлатдории ибтидоии сатҳи мухтории Тоҷикистонро ба расмӣ дароварда, аз нуқтаи назари таърих хеле муҳим мебошад. Бе назардошти ҳолатҳои он вазъи давлатдории мухтории Тоҷикистонро дар ҳайати ҷумҳурии дигар омӯختан ва ба он баҳо додану сабақ гирифтани гайриимкон аст. (И.А.)

КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
С. 1994 – дар анҷоми солҳои 80-ум ва оғози 1990 дар ҷумҳуриҳои собиқ иттифоқӣи шӯравии сотсиалистӣ баробари авҷи раванди истиқлолиятҳои ва қабули Эълумияҳо дар бораи соҳибхитӣҳои давлатӣ, ҳамчунин қори тайёр кардани лоиҳаи конституцияҳои нав оғоз ёфт. Дар ЧШС Тоҷикистон низ барои

таҳияи тарҳи лоиҳаи Конституцияи ҷумҳурӣ аз с. 1989 дар сатҳи сохтори ҳизбӣ ва мақомоти олии давлатӣ гурӯҳҳои қорӣ ташиқил ёфтанд. Оид ба қори тайёр кардани ҳар як фасли конституцияи таҳияишаванда мутахассисон қалб карда шуданд. Қабули Эълумияи соҳибхитӣҳои давлатии Тоҷикистон (24.08.1990) ба қори таҳияи лоиҳаи конституция тақвият бахшид. Дар таҳрири нав аз нав қабул шудани Эълумияи соҳибхитӣҳои давлатии Тоҷикистон (09.09.1991) азми бо зудӣ қабул кардани конституцияи навро боз ҳам зарур гардонд. Вазъияти муташанниҷи қамъиятӣ-сиёсии қамон давраи ҷумҳурӣ бояд ин қорро метезонид. Бо ин мақсад, барои таҳияи тарҳи охирини лоиҳаи конституция моҳи феввали с.1992 бо фармони Президенти ҚТ гурӯҳи қорӣ ташиқил карда шуд. Баъди анҷоми ин қор лоиҳаи конституция аз тарафи Раёсати Шӯрои Олии қанд бор муҳоқима гардиди, охири моҳи майи с.1992 барои муҳоқимаи умумихалқӣ дар рӯзномаҳо қоп карда шуд. Вале муҳоқимаи лоиҳаи конституцияи нав бо сабаби мураккабии авзои қомеа, хусусан, дар вилоятҳои Ленинобод ва Хатлон ба таври бояду шояд ба роҳ монда нашуд. Минбаъд муқобилистии оқошита давра ба давра ба муқоробаҳои яроқнок табдил ёфта, моҳиятан қанги шаҳрвандӣ оғоз ёфт. Дар қунин вазъият масъалаи қабули конституцияи нави

ҷумҳурӣ ба таъхир афтода, масъалаи ба эътидол овардани вазъи ҷумҳурӣ ва хотима додан ба ҷанги шаҳрвандӣ зарур гардид.

Бо мақсади беҳбудӣ бахшидан ба вазъи ҷумҳурӣ, барқарор кардани сулҳу осоиш ва ба даст овардани ваҳдати миллӣ бо таҷаббуси Раёсати Шӯрои Олии ҚТ дар ш. Хуҷанд иҷлосияи 16 Шӯрои Олӣ бо иштироки Ҳукумат, ходимони ҷамъиятӣ даъват карда шуд. Дар ин иҷлосия чандин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки онҳо ба шакли идораи ҷумҳурӣ ва тарзи ташикули фаъолияти мақомоти давлатӣ тағйиротҳои ҷиддӣ ворид карданд. Масъалаҳои кадрӣ дастгоҳи давлатӣ баррасӣ гишта, ба сари қудрат қувваҳои нав оварда шуданд. Бо ин сабаб қабули конституцияи нав ба таъхир афтод. Фақат баъди ба фаъолияти мӯътадил шурӯъ кардани мақомоти олӣ ва марказии давлатӣ аз баҳори соли 1993 қори аз нав тайёр кардани лоиҳаи нави Конституцияи ҚТ оғоз ёфт.

Лоиҳаи Конституцияи нави ҚТ моҳи майи соли 1994 ба муҳокимаи умумихалқӣ ва шиносӣ пешниҳод карда шуд. Муҳокимаи лоиҳа чанд моҳ идома ёфт, вале ба матни лоиҳа ягон тағйироту илова дохил карда нашуд ва он дар раёйгурсии умумихалқӣ 6 ноябри с.1994 маъқул доништа шуд. Расман он ба худ номи «Конституцияи

(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон» гирифт.

К.Қ.Т. с.1994 аз дебоҷаи мухтасар, 10 ва 100 модда иборат гардид. Дар боби якум асосҳои сохтори конституционӣ муқаррар карда шуда, узвҳои таркибии сохтори конституционӣ нишон дода шудаанд. Дар он шакли моҳияти давлат, забони давлатӣ ва рамзҳои давлатӣ, арзиши олӣ доништани ҳуқуқу озодиҳои инсон, дахлнопазирӣ ҳуқуқҳои фитрии инсон, соҳибхитиярии халқ ва шаклҳои он, тақсими нашлаванда ва дахлнопазирӣ ҳудуди давлат, дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ривоч ёфтани ҳаёти ҷамъиятӣ, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, эътибори олии ҳуқуқи К., усулҳои сиёсати хоричӣ, асоси иқтисодӣ ва объектҳои моликияти истисноии давлат муқаррар карда шудаанд. Боби дуюм ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд ном дошта, дар он шаҳрвандии ҚТ, баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун ва суд, ҳуқуқҳои фитрии инсон, ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон, ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангӣ кафолат дода шуда, вазифаҳои асосӣ муайян карда шудаанд.

Боби сеюми К. вазъи ҳуқуқӣ-конституционии Маҷлиси Олӣ, тартиби интихоб ва ташикули Маҷлиси миллӣ, интихоби вакилони Маҷлиси намояндагон, тартиби баргузор кардани иҷлосияҳои онҳо, салоҳияти палатаҳо, баррасӣ ва тартиби қабу-

ли қонунҳо ва қарорҳои пала-
таҳоро муайян ва танзим кар-
дааст. Дар боби чорум вазъи
Президент, тартиби интихоб-
шавӣ ва ба ғаёлият шурӯъ
кардани он, салоҳият ва дахл-
нопазирии он муқаррар карда
шудааст. Дар боби панҷум вазъи
ҳуқуқии Ҳукумат, ҳаёати он,
самтҳои асосии ғаёлияти он
муайян карда шудаанд. Боби
шабум ҳокимияти маҳаллӣ ном
дошта, аз мақомоти намо-
яндагӣ ва иҷроия иборат будани
он, тарзи таъкил ва ғаёлияти
онҳо, вазъи раиси воҳиди марзӣ
маъмурӣ, баъзе ҳуқуқҳои мақо-
моти маҳаллӣ нишон дода
шудаанд. Ҳамчунин дар ин боб
мақомоти худидоракунии шаҳ-
рак ва деҳот аз Ҷамоат иборат
будан муайян карда шудааст.
Боби ҳафтам мухтасар вазъи
ВМКБ танзим намудааст. Боби
ҳаштам ба вазъи ҳуқуқии
суд бахшида шудааст. Дар он
мустақил-ияти судҳо, низоми
муҳлати ваколати онҳо, тар-
тиби таъкилҳои онҳо, тала-
ботҳои нисбати шахси ба вазифаи
судя интихоб ва таъиншаванда,
усулҳои асосии амалӣ гар-
донидани адолати судӣ, ҳуқуқи
дахлнопазирии судяҳо муайян
карда шудааст. Боби нӯҳум
тартиби аз тарафи Прокурори
генералӣ ва прокурорҳои тобеи
он амалӣ намудани назорати
риояи дақиқ ва иҷрои қонунҳо,
мӯҳлати ваколат ва баъзе та-
лаботҳои дар назди прокурорҳо
гузошташавандаро нишон дода-
аст. Боби даҳум тартиби
тағйири К. ном дорад. Дар он

тартиби бо роҳи рағбнурсии
умумихалқӣ тағйири иловаҳо
дохил кардан ба К., тартиби
таъин кардани рағбнурсӣ тан-
зим ёфтааст. Баробари ин, дар
моддаи охириини Конститутсия
тағйирнопазирии шакли идора ва
моҳияти давлат муқаррар карда
шудааст.

Ба К. с.1994 дар
натичаи ба даст омадани сози-
ши милли с. 1999 тағйироту
иловаҳои муфассал дохил карда
шуданд, ки он моҳиятан хисла-
ти ислоҳотӣ дошт. Дафъаи
дуюм с. 2003 ба К. боз чанде
тағйироту иловаҳо ворид гар-
диданд, ки беиштар хислати
таҳрирӣ доштанд. (И.А.)

**КОНСТИТУТСИЯИ ҶШС
ТОҶИКИСТОН СОЛИ 1931** –
Конститутсияи мазкур таъки-
лҳои Ҷумҳурии Шӯравии Со-
сиалистии Тоҷикистонро дар
ҳаёати ИҶШС дар сатҳи оли
ҳуқуқӣ расмӣ намуд. Бо анҷом
ёфтани раванди таъкилҳои
ҶШС Тоҷикистон ва ба ҳаёати
ИҶШС қабул гирифтани он
масъалаи таҳия ва қабули Кон-
ститутсияи якуми сатҳи
ҷумҳурии иттифоқӣ пайдо гар-
дид. Анҷумани чоруми Шӯроҳои
ҶШС Тоҷикистон 25 феввали
соли 1931 К.-и ҶШС Тоҷики-
стонро иборат аз 7 фасл, 16 боб
ва 113 модда тасдиқ кард. К.-и
мазкур мувофиқи К.-и ИҶШС
соли 1924 таҳия ва қабул карда
шуд. Дар фасли умумии он баъзе
ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳои
шахрвандони Тоҷикистон му-
қаррар ва кафолатҳои онҳо ни-

шон дода шуданд. Дар фасли дуюм дар ҳайати ИЧШС ҳуқуқи озодона аз Иттифоқ ба-ромадани Тоҷикистон ва бе ихтиёри он тағйир наёфтани сарҳади он муайян карда шуданд. Дар фасли сеюм дар бораи ташики ҳокимияти марказии ҷумҳурӣ, аз ҷумла Анҷумани Шӯроҳо, КИМ-и Шӯроҳо, Раёсати КИМ-и Шӯроҳо, Шӯрои Комиссарони Халқ ва мавзӯҳои ба ихтиёри Анҷуман ва КИМ-и ЧШС Тоҷикистон додашуда, меёрҳо муқаррар карда шуда буданд. Дар фасли чорум вазъи конституционии

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳайати ҷумҳурӣ, низоми мақомоти давлатии он нишон дода шуданд. Дар фасли панҷум ташики ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо, анҷумани Шӯроҳо, мавзӯҳои дар ихтиёри мақомоти ҳокимияти шӯравӣ дар маҳалҳобуда, муайян карда шуданд. Дар фасли шашум интихоботи Шӯроҳо, ҳуқуқи интихоботи фаёлона ва ғайри-фаёлона, тартиби гузаронида-ни интихобот, тафтиш ва бе-кор кардани интихобот ва даъват кардани вакилон муқар-рар карда шуд. Дар фасли ҳафтум ҳуқуқи бучавии ЧШС Тоҷикистон танзим карда шуд.

Дар раванди татбиқи К.-и ЧШС Тоҷикистон с. 1931 рав-шан шуд, ки дар он бисёр дигар-гунсозиҳое, ки дар солҳои ҳоки-мияти шӯравӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ ба вуҷуд омаданд, пурра инъикос наёфтаанд. Аз ҷумла, ҳуқуқи

деҳқони меҳнатӣ ба истифодаи замин ва об, ба муттаҳид шудан дар колхозҳо ва ғайра. Бо ин са-баб Анҷумани панҷуми Шӯроҳои Тоҷикистон 16 январи с. 1935 матни аз нав таҳрир ва ис-лоҳишудаи К.-и ҷумҳуриро тас-диқ кард. Баъзе таҳқиқотчиёни конституцияҳои шӯравӣ мо-ҳияти масъаларо дуруст на-санҷида хулоса мекарданд, ки дар ЧШС Тоҷикистон соли 1935 гуё конституцияи нав қабул шуда бошад. Аммо ин ғалат аст. Зеро ки Анҷумани панҷум К.-и с. 1931-ро фақат дар таҳрири нав тасдиқ кард. Дар хусуси қабули Конституцияи нави ҷумҳурӣ сухан намерафт. К.-и с. 1931 дар таҳрири с. 1935 то соли 1937 амал кард. (И.А.)

КОНСТИТУЦИЯ ЧШС ТОҶИКИСТОН СОЛИ 1937 – таҳия ва қабули Конститу-сияи мазкур мувофиқи хулосаҳои назариявӣ дар бораи ғалабаи сотсиализм дар ИЧШС ва тағйиротҳое, ки дар сохтори ҷамъиятӣ ва сохтори давлатӣ ба вуҷуд омаданд ва қабули К.-и дуюми ИЧШС с. 1936 сураи ги-рифти. Анҷумани шашуми фав-қуллодаи ЧШС Тоҷикистон 1 март с. 1937 К.-и нави ҷумҳу-риро қабул кард. Дар он дигаргу-ниҳои дар сохтори ҷамъиятӣ ва сохтори давлатии ЧШС Тоҷи-кистон баамаломеда дар сатҳи конституционӣ ҷамъбасти ги-фта, падидаҳои нави ҳуқуқӣ-конституционӣ муқаррар кар-да шуданд. К.-и мазкур иборат

аз 12 боб ва 132 модда буд. Дар он асосҳои нави сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҶШС Тоҷикистон нишон дода шуданд. Бо назардошти дар ҳаёати давлати иттифоқии ишравӣ қарор доштан ҶШС Тоҷикистон ба ихтиёри мақомоти олии ҳокимияти давлатии умумииттифоқӣ ҳуқуқҳоеро дода буд, ки қаблан дар моддаи 14 К.-и ИҶШС муайян карда шуда буданд. Берун аз онҳо ҳокимияти давлатии ҳудро мустақилона амалӣ намудани ҷумҳуриро қайд карда, дар як вақт дар моддаи 16 масъалаҳои дар ихтиёри ҶШС Тоҷикистон бударо номбар кард.

К.-и с.1937 низоми мақомоти давлатии қаблро бекор сохта, низоми мақомоти нави ҳокимияти давлатиро дар марказ ва маҳалҳо муқаррар кард. Мақомоти олии қонунгузор – Шӯрои Олӣ ва дар байни иҷлосияҳои он Раёсати Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон, мақомоти олии иҷроия – Шӯрои Комиссарони Халқи ҶШС Тоҷикистон муайян шуданд. Мақомоти намоёндагии ҳокимияти маҳаллӣ – Шӯроҳои вакилони меҳнаткашонии вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва шаҳраку деҳот ва мақомоти иҷроияи маҳаллӣ – кумитаи иҷроияи Шӯрои маҳаллии вакилони меҳнаткашон муқаррар гардиданд. Низоми мақомоти суд ва прокуратура ва тартиби ташикли онҳо муайян карда шуд.

Аввалин бор дар таҷрибаи конституционии он давра дар Конститутсияи мазкур боби

алоҳида ба ҳуқуқи вазифаҳои асосии шаҳрвандон бахшида шуд. Дар як қатор ҳуқуқи озодӣ ва вазифаҳои асосӣ, ба монанди ҳуқуқ ба меҳнат, ба истироҳат, ба таъминоти моддӣ, ба маълумот, озодиҳои иҷодӣ, озодиҳои суҳан, матбуот, маҷлисҳо ва гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, ҳуқуқ ба муттаҳидишавӣ, дахлнопазирӣ, шахс, манзил ва ғайра муқаррар ва қафолат дода шуданд. Низоми интиҳобот тағйир ёфта, тартиби ташикли гузаронидан ва усулҳои асосии он нав гардиданд.

К.-и с. 1937 зиёда аз чил сол амал кард. Дар ин муддат тибқи он дар сохтори ҷомеа ва давлат тағйиротҳои ба вуқӯъ пайваستا, меъёрҳои он низ ба тағйироту иловаҳои бисёр дучор гашиданд. Баъзе тағйиротҳо аз номукаммалии ҳуди меъёрҳои конституционӣ низ бармеоманданд. Аз ҷумла, моддаҳои номгӯи вазоратҳо, номгӯи раёсат ва ишӯбаҳои кумитаи иҷроияро муайян карда, зуд-зуд тағйир меёфтанд. Баъзе тағйироту иловаҳо ба К. бо сабаби васеъ шудан ё маҳдуд гашидани салоҳияти ҶШС Тоҷикистон дар ҳаёати ИҶШС дохил карда мешуданд. (И.А.)

КОНСТИТУТСИЯИ ҶШС ТОҶИКИСТОН СОЛИ 1978 – дар солҳои 60 ва 70-уми асри 20 аз тарафи ҳизби коммунист ва Ҳукумати ишравӣ оид ба рушди ҷомеаи социалистӣ ва давлатдорӣ ишравӣ хулосаҳо бароварда шуданд. Қайд карда шуд,

ки ҷомеа ва давлати шӯравии сотсиалистӣ пас аз қабули К.ҳои с. 1936-37 ба комёбиҳои ноил гардида, бемайлони ба сӯи ҷамъияти каммунистӣ неш меравад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки конституцияҳои охирини давраи хотимавии рушди давлати шӯравӣ таҳия ва қабул карда шаванд. Бинобар ин, 7 октябри соли 1977 К.-и нави охирини ИҶШС аз тарафи иҷлосияи 7 ғайринавбатии даъвати нӯҳуми Шӯрои Олии ИҶШС тасдиқ карда шуд. Дар он ҳулосаҳо дар бораи бунёди ёфтани давлати умумихалқӣ ва ҷомеи мутараққӣ инъикос ёфтанд. Дар дебоҷаи муфассали К.-и ИҶШС аз ҷумла, қайд карда шуд, ки давлати шӯравӣ вазифаҳои диктатураи пролетариатро анҷом дода, давлати умумихалқӣ гардид. Дар ИҶШС ҷомеаи мутараққии сотсиалистӣ барпо карда шуд. Ҷомеаи мутараққии сотсиалистӣ дар роҳи коммунизм марҳалаи қонунӣ доништа шуд. Ин гоҷаҳо асоси мазмуни конституцияҳои охирини давлатҳои шӯравӣ ғаштанд.

Дар асоси К.-и умумииттифоқӣ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва мухторӣ бо ҳамин мазмун конституцияҳои нави худро қабул карданд. Дар иҷлосияи ҳаштуми ғайринавбатии Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон даъвати нӯҳум 14 апрели с.1978 К.-и нав қабул карда шуд. Он аз дебоҷа, 10 фасл, 19 боб ва 174 модда иборат буд. Фасли 1. Асосҳои сохти ҷамъиятӣ ва сиёсати ҶШС Тоҷикистон; Фасли

2. Давлат ва шахс; Фасли 3. Сохти милли-давлатӣ ва маъмурӣ-ҳудуди; Фасли 4. Шӯроҳои вакилони халқи ҶШС Тоҷикистон ва тартиби интихоби он; Фасли 5. Мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ; Фасли 6. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ; Фасли 7. Плани тараққиёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва буҷаи давлатии ҶШС Тоҷикистон; Фасли 8. Адолати судӣ, арбитраж ва назорати прокурорӣ; Фасли 9. Герб, Байрақ, Гимн ва Пойтахти ҶШС Тоҷикистон; Фасли 10. Амали Конституция ва тартиби тағйир додани он. К.-и мазкур дар даҳ соли аввал бе тағйири иловаҳо ҳаёти ошоиштаи ҷумҳуриро аз самти баланди ҳуқуқӣ муқаррар ва танзим мекард. Аммо бо таъсири дигаргунсозиҳои давлати умумииттифоқӣ вазъи ҷамъиятӣ-сиёсии Тоҷикистон то рафт ноором ғайста, охири охири ба бӯҳрони шадид қашид. Тағйироту иловаҳои сершуморе, ки аз с. 1989 минбаъд ба К.-и соли 1978 дохил карда мешуданд, авзои ҷомеаро ором карда натавонистанд. Баръақс, вазъи ҷумҳури то рафт бадтар ва низои иҷтимоӣ-сиёсӣ тезу-тунд шуда, амали К. ва қонунҳо суст ғаштанд. Охири охири ҷамаи ин боиси ҷанги шаҳравандӣ ғайст. Дар ҷунин муҳит қабули К.-и нав ва дар асоси он нав кардани асосҳои сохтори конституционии ҶТ ягона роҳи баромадан аз низои дохилӣ доништа шуд. (И.А.)

КОНСУЛ – шахрванди ҚТ, ки мансабери дар хидмати давлатии Вазорати қорҳои хориҷии ҚТ ишғол намуда, дар муассисаҳои консулии ҚТ дар хориҷа ҳуқуқу манфиатҳои ҚТ ва шахрвандони онро дар доираи Конвенсияи Вена аз 24.04.1963, ки ҚТ онро аз 06.05.1996 эътироф намудааст, ҷиҳати муносибатҳои консулӣ ҳимоя мекунад ва пайваста ба рушди ҳамкориҳои дӯстонаи ҚТ бо дигар давлатҳо мусоидат менамоянд. Консул гуфта инчунин мафҳумҳои консули генералӣ, ноиби консул ё агентҳои консулиро, ки сарвари муассисаи консулӣ мебошанд, фаҳмида мешавад. Консул ба чунин вазъи ҳуқуқӣ дар сурате соҳиб мешавад, ки ҳангоми таъин шудан ба вазифа аз Вазорати қорҳои хориҷии ҚТ ваколати хаттӣ-патентӣ консулӣ гирад ва баъди гирифтани ризоияти (экзекватураи) кишвари будубош ба иҷрои вазифаҳои худ шурӯъ мекунад. Вазифаҳои консул аз таъмини роҳбарии муассисаҳои консулӣ - шӯъбаҳои консулии намоёндагҳои дипломатии ҚТ, консулгариҳои генералӣ, консулгариҳо, ноибконсулгариҳо ва агентҳои консулии ҚТ дар кишварҳои хориҷӣ, инчунин иҷрои дигар вазифаҳои, ки аз Оинномаи Консулии ҚТ, ки бо Қарори Ҳукумати ҚТ аз 30.07.1998, №275 тасдиқ карда шудааст, иборат мебошад. Консул ва аъзои оилаи ӯ аз имтиёзу

кафолатҳои, ки барои ӯ муқаррар шудааст, истифода мекунад. (О.Х.).

КОНСУЛГАРӢ – муассисаҳои зертобеи Вазорати қорҳои хориҷии ҚТ дар хориҷа, ки аз шӯъбаҳои консулии намоёндагҳои дипломатии ҚТ, консулгариҳои генералӣ, консулгариҳо, ноибконсулгариҳо ва агентҳои консулии ҚТ дар кишварҳои хориҷӣ иборат буда, таҳти роҳбарии умумии сарони намоёндагҳои дипломатӣ ва консулии ҚТ дар кишвари будубош амал намуда, ҳуқуқу манфиатҳои ҚТ ва шахрвандони онро дар доираи Конвенсияи Вена ҷиҳати муносибатҳои консулӣ ҳимоя мекунад ва пайваста ба рушди ҳамкориҳои дӯстонаи ҚТ бо дигар давлатҳо мусоидат менамоянд. Ба консулгариҳои генералӣ, консулгариҳо, ноибконсулгариҳо ва агентҳои консулӣ мутобиқан консулҳои генералӣ, консулҳо ноибконсулҳо ва агентҳои консулӣ роҳбарӣ мекунад. (О.Х.).

КОНТРАСИГНАТУРА (лот. *Contrasignatura* - имзо) – дар ҳуқуқи конституционии баъзе давлатҳои хориҷӣ имзои сарвазир ё вазири махсус таъиншуда ба санадҳои, ки аз ҷониби сардори давлат ё парлумон қабул шудаанд, ва ба онҳо қувваи ҳуқуқи медиҳад. Чунин тартиб на танҳо ба сифати тасдиқи имзои сардори давлат баромад мекунад, балки тар-

тибест, ки дар Конституцияҳои баъзе давлатҳо (Италия, Англия, Фаронса) нешбинӣ шуда, моҳияти ҳуқуқӣ дорад. Дар баробари имзои сардори давлат гузоштани имзои сарвазир ё вазири махсус таъиншуда масъулияти ҳуқуқиро ба миён меорад, зеро дар баъзе давлатҳои хориҷӣ сардори давлат масъулияти ҳуқуқӣ надорад (ба истиснои ҳиёнат ба Ватан ё содир намудани ҷинояти махсусан вазнин). Бо тартиби контрасигнатура сарвазир ё вазири махсус таъиншуда барои иҷрои меъёрҳои дар санади имзошуда нешбиншуда уҳдадор мешавад. Дар ин давлатҳо санадҳо бе контрасигния (яъне имзо) ба қувваи қонунӣ намерасоянд.

Чунин тартиби ба қувваи қонунӣ даромадани санадҳои сардори давлат ё парлумон аз асри 18 маълум аст. Аввалин маротиба чунин тартиб дар Британияи Кабир бо қабул намудани «Санад дар бораи сохтор» аз соли 1701 ва бо тағйиротҳое, ки бо қарори Палатаи лордҳо аз соли 1711 қабул шудаанд, ба танзим дароварда шудааст. Усули контрасигнатура дар Конституцияҳои ШМА, Олмон, Чопон ва Фаронса нешбинӣ карда шудааст.

Одатан падидаи контрасигнатура дар давлатҳои парлумонӣ татбиқ карда мешавад. Бояд қайд кард, ки Конституцияи ҚТ чунин тартиботро нешбинӣ накардааст. (Д.А.)

КОНТРОЛИ ДАВЛАТӢ – яке аз функцияҳои идоракунии давлатӣ, шакл ва усули ташиқи фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки фишанги асосии тарзи таъмини қонуният ва интизом дар низоми идоракунии давлатӣ мебошад. Контрол ин низом ва силсилаи мушоҳида ва санҷишҳои раванди фаъолияти объекти идоракунӣ бо мақсади берун (дур) наraftани он аз доираи вазифаҳо, салоҳиятҳо ва нақшаҳои худ мебошад. Дар қонунгузориҳои амалкунандаи ҚТ истилоҳи “контрол” ва “назорат” дар як радиф ҳамчун мафҳумҳои баробарвазн ифода шудааст, ки онҳо бояд аз ҳамдигар аз лиҳози моҳият, таъинот, мақсадҳо, шаклҳо ва намудҳо фарқ карда шавад.

Моҳияти контрол аз болои фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроияи давлатӣ дар он ифода мегардад, ки мақомоти барои он салоҳиятдоркардашуда (мақомоти ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ) ва ташикilotҳои ҷамъиятӣ бо истифода аз воситаҳои ташиқилӣ-ҳуқуқӣ маълум ё ошкор менамоянд, ки оё аз ҷониби мақомот ва шахсон зерин контрол қарордошта ягон амали вайронкунии қонуният роҳ дода шудааст ё не. Агар вайронкунии қонуният бошад, пас он сари вақт барканор месозанд, ҳуқуқҳои вайронкардашударо барқарор менамоянд, гунаҳгоронро ба ҷавобгарӣ мекашанд,

тадбирҳои зарурӣ баҳри мус-
таҳкам намудани қонуният ва
интизом, инчунин барои бар-
ҳамдиҳии шароити омилҳои, ки
вайронкунии онҳо мусоидат
намудаанд, меандешанд.

Мақсадҳои контрол ин риоя
намудани қонунгузорӣ, таъмини
сарфачӯёнаи воситаҳои молиро
пулӣ, баланд бардоштани сатҳи
самаранокии идоракунӣ аз
ҷониби мақомоти ҳокимияти
иҷроия ва шахсони мансабдори
он мебошад. Контрол бояд аз
рӯи принципҳои асосии зерин
анҷом дода шавад: қонуният,
объективӣ, мустақилият, ош-
коро, самаранок, маҳфуз дош-
тани сирри давлатӣ, тижоратӣ
ва дигар сирре, ки қонун ҳифз
менамояд.

Контрол яке аз фишангҳои
асосии таъмини қонуният ва ин-
тизоми давлатӣ дар идоракунии
давлатӣ мебошад, ки аз назорат
фарқ мекунад. Моҳият ва та-
ъиноти контрол дар он ифода
меёбад, ки он воситаи асосии: а)
бурдани мушоҳидаи доимӣ аз
болои фаъолият ва амалҳои
объекти зерини контрол қарор-
дошта мебошад; б) ба даст
овардани маълумоти воқеӣ ва
боэътимод дар бораи вазъи
қонуният ва интизом аст; в)
тадбирандеши дар бораи пеш-
гирӣ ва бартараф намудани
войронкунии қонуният ва ин-
тизом аст; г) ошкор кардани
сабаб ва шароитҳои, ки барои
содир намудани ҳуқуқ-
вайронкуниҳо мусоидат намуд-
даанд; д) тадбирандеши чо-
раҳои ҷазои интизомӣ нисбат ба

онҳое, ки дар содир намудани
қонуният ва интизом гу-
наҳгоранд, мебошад. Яъне, мс
контрол ба субъектони он
имконият медиҳад, ки то чӣ
андоза амалу фаъолияти ма-
қомот ва шахсони мансабдори
вазифадор ба талаботи са-
надҳои қонунгузорӣ ва санадҳои
идоракунии мақомоти болоӣ
мутобиқат менамояд, маълум
намоёнд. Мафҳуми «назорат»
нуқтаҳои зикридари дар бар
гирифта наметавонад, бинобар
он ҳамчун яке аз унсурҳои
ҷузъии контрол маҳсуб мешавад.
Ан ин рӯ, мафҳуми «контрол»
бояд аз мафҳуми «назорат»
ҳамчун унсури контрол бо як
қатор хусусият фарқ карда
шавад. Якум, контрол байни
мақомоти контролӣ (ё шахси
мансабдори болоӣ) ва объекти
зерини аз лиҳози таъкилӣ-
ҳуқуқӣ ҷиҳаткунанда ё ба он
мансуб ҷой дошта метавонад.
Дар назорат бошад, чунин
алоқамандӣ дида намешавад.
Назорат новобаста аз ман-
субияти идорӣ ва шакли
таъкилӣ-ҳуқуқӣ бурда мешавад.
Дуюм, объекти контрол дар
фаъолияти объекти зерини
(ҷиҳаткунанда) ҳам масъалаи
қонуният ва ҳам мақсаднокиро
дар бар мегирад, ки тарафи
контролкунанда ихтиёр дорад ба
фаъолияти маъмуриро хоҷагии
охирон даҳлат кунад, самти
фаъолияти онро тағйир диҳад.
Сеюм, ба тарафи конт-
ролкунанда, ҳамчун қоида, сало-
ҳияти бекор кардани қарорҳои
контролишаванда (ҷиҳаткунанда)

дода шудааст, ки метавонад ба ҷои охирон қарор қабул намояд, ё ба ӯ вазифаи бекор кардан ва аз нав қабул намудани қарори дигарро вогузор намояд. Чаҳорум, дар ҳолатҳои зарурӣ тарафи контролкунанда ҳуқуқ дорад нисбат ба тарафи контролишаванда (итоаткунанда) чораҳои таъсиррасониши интизомӣ то сабукдуш намудан аз вазифаро татбиқ намояд. Панҷум, дар контрол тарафи контролкунанда ҳақ дорад, ки тадбирҳо баҳри бартараф кардани сабабҳо ва шароитҳое, ки ба вайрон кардани қонуният ва интизом боис шудаанд, таҳия ва қабул намояд. Яъне, сохтори низоми идоракунии объекти контролиро таҷдиди назар кунад (якҷоя намояд, барҳам диҳад, муттаҳид созад, ихтисор намояд, маблағгузориро қатъ намояд ё тағйир диҳад ва ғ), ки ин хусусиятҳо ба назорати давлатӣ хос намебошад. Дар назорат мақомоти назораткунанда бо истифода аз воситаҳои салоҳиятиши дар ихтиёр доштаиши дар назди мақомоти марбута ё мақомоти болои он дар хусуси нуқтаҳои зикришуда танҳо масъала гузошта метавонад. Худаш мустақилона масъаларо ҳаллу фасл карда наметавонад, чуноне ки он дар фаъолияти контролӣ ҷой дорад, ё дар доираи салоҳияташ метавонад танҳо чораҳои ҷазои маъмуриро татбиқ намояд. Моҳият ва таъиноти контрол дар инҳо ифода меёбанд: а) мушоҳидаи доимӣ аз болои

фаъолияти ва амалҳои объекти зери контрол қарордошта бурда мешавад; б) маълумоти воқеӣ ва боъътимод дар бораи вазъи қонуният ва интизом ба даст оварда мешавад; в) дар бораи пешгирӣ ва бартараф намудани вайронкунии қонуният ва интизом тадбирҳо андешида мешавад; г) сабаб ва шароитҳое, ки барои содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳо мусоидат намудаанд, ошкор карда мешавад; д) нисбат ба онҳое, ки дар содир намудани вайронкунии қонуният ва интизом гунаҳгоранд, чораҳои ҷазои интизомӣ андешида мешаванд. Яъне, таваққуфи контрол субъектоне он маълум менамояд, ки амалу фаъолияти мақомот ва шахсони мансабдори он ба талаботи санадҳои қонунгузорӣ ва идоракунии болоӣ то чӣ андоза мутобиқат мекунад ва ё намекунад.

Шаклҳои фаъолияти контролӣ гуногун мешавад: шунидани ҳисоботҳо, маълумотҳо, дархостҳо, гузаронидани санҷишҳо, таҳқиқотҳо (экспертиза), мушоҳидаҳо, омӯштани фаъолияти корӣ, касбии номзадҳо ба мансабҳои давлатӣ, баррасии аризаҳо, шикоятҳо, ҳамоҳангсозӣ ва ғ.

Вобаста дар кадом ҳолат қарор доштани фаъолияти объекти зерин он қарордошта, чунин намудҳои контрол фарқ карда мешавад: пешакӣ, ҷорӣ ва минбаъда. Вобаста аз ҷониби кадом мақомоти салоҳиятдор амалӣ карда мешавад чунин

намудҳои контрол фарқ карда мешавад: берунӣ ва дохилинизомӣ.

Контроли берунӣ аз ҷониби мақомоти ваколадори давлатӣ ё ҷамъиятӣ амалӣ карда мешавад, ки аз лиҳози ташиқилӣ-ҳуқуқӣ ба низоми объекти контрол-шаванда дохил намешавад. Ба ҷумлаи он ҳамаи бозрасиҳо, хадамот, палатаи ҳисоби ҚТ ва ғ. шомил мешаванд. Дар ин низом Палатаи ҳисоби ҚТ ҷои махсусро ишғол менамояд, ки он мутобиқи қонуни ҚТ «Дар бораи палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 28.06.2011 мақоми олии назорати молиявии ҚТ мебошад, ки аудити мустақилии берунаро оид ба баҳодихӣ ба иҷрои буҷети давлатӣ анҷом медиҳад, ҷиҳати тақмили он пешниҳод омода месозад. Хусусияти вазъи ҳуқуқии ин Палата тибқи қонуни зикршуда аз он иборат мебошад, ки салоҳияти он вобаста ба гузаронидани аудити мустақилии беруна ба тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатии ҚТ паҳн гашта, дорои ваколатҳои иҷроия, қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқ набуда, ба Конститутсияи ҚТ, қонуни мазкур ва дигар санадҳои қонунгузории ҚТ вобаста мебошад. Тибқи қонун Палата наметавонад ба афзалият ва норасоҳои сиёсати Ҳукумати ҚТ дар соҳаи молияи давлатӣ ва истифодабарии моликияти давлатӣ баҳо диҳад. Палатаи ҳисоб ҳуқуқ дорад ба татбиқи сиёсати мазкур баҳо диҳад ва аз рӯи натиҷаҳои он

хулосаҳои худро пешниҳод намояд, дар ин бора маълумоти бегаразона ба Президент ва Маҷлиси намояндагони МО ҚТ диҳад.

Аз ин рӯ, дар қонун таъиноти ин Палатаро дар бобати гузаронидани аудити мустақилии беруна оид ба баҳодихӣ ба иҷрои буҷети давлатӣ мақоми олии назорати молиявии ҚТ доништа шудааст (м.1).

Контроли дохилинизомӣ аз ҷониби дастгоҳҳо, раёсатҳо, шӯъбаҳо ва шахсони мансбдорӣ алоҳидаи соҳа амалӣ карда мешавад.

Контроли давлатӣ вобаста ба таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои мустақил, инчунин тафриқа намудани мабдаи фаъолият ва салоҳияти онҳо ба намудҳои зерин ҷудо карда мешавад: контроли президентӣ, контроли мақомоти қонунгузорӣ (намояндагӣ), контроли мақомоти ҳокимияти иҷроия ва контроли судӣ. (О.Х.).

КОНТРОЛИ КОНСТИТУТСИОНӢ – ниг. ба **Контроли судӣ**.

КОНТРОЛИ МАҚМОТИ ҚОНУНГУЗОРӢ (НАМОЯНДАГӢ) – яке аз намудҳои контроли давлатӣ, ки палатаҳои МО ҚТ чи дар якҷоягӣ ва чи дар алоҳидагӣ амалӣ менамоянд ва он аз талаботи мм. 55-57, 69, 70-72, 75 ва дигар моддаҳои Конститутсия, дигар қонунҳо бармеояд. Салоҳияти контролиро палатаҳои МО ҚТ ҳангоми

гузаронидани чаласаҳои якҷоя дар бобати тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи таъин намудан ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат, дар бораи ҷорӣ намудани ҳолати ҷангӣ ва вазъияти фавқулодда, додани ризоият ба истифодаи Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ берун аз ҳудуди он барои иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ Тоҷикистон, баррасии масъалаи дахлнопазирии Президент ва ғ. амалӣ менамоянд. Палатаҳои МО ҚТ дар он бора қарори дахлдор қабул мекунанд. Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия тибқи Қ.к. ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» аз 17.05.2004 салоҳиятҳои контролиро ҳангоми амалӣ намудани ваколатҳои худ анҷом медиҳанд. Аз ҷумла, онҳо ин салоҳиятро ҳангоми қабули буҷети маҳаллӣ, ворид намудани тағйири иловаҳо ба он, инчунин иҷрои онро контрол намуда, тасдиқи ҳисоботи онро амалӣ менамоянд. Барномаҳои мусоидат ба шугли аҳолӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатиро тасдиқ ва иҷрои онҳоро назорат мекунанд, ба Президенти ҚТ дар бораи озод намудани раис масъала мегузоранд, ҳисоботи роҳбарони сохтори маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва таъшиқотиҳои дахлдорро оид ба масъалаҳое, ки ба ваколати Маҷлиси вакилони халқ мансубанд, баррасӣ менамоянд ва ҳангоми зарурат ба мақомоти

дахлдор дар хусуси ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони мансабдори онҳо пешниҳод ирсол медораннанд; санадҳои мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдори поёниро дар сураати ба Конститутсия ҚТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ мувофиқат накарданишон бекор мекунанд; қарорҳои раиси мақомоти маҳаллиро тасдиқ ё бекор мекунанд; қарорҳои раиси мақомоти маҳаллиро дар бораи ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани муовини якум, муовинон, роҳбари дастгоҳи раис, роҳбарони сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии тобеи ҳуди раис ва роҳбарони дахлдори сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия тасдиқ менамоянд ва ғ. (О.Х.).

КОНТРОЛИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ – яке аз намудҳои контроли давлатӣ, ки ин функсия аз ҷониби Ҳукумати ҚТ, вазоратҳо, қумитаҳои давлатии ҚТ, дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда мешавад. Ҳукумати ҚТ ҳамчун мақоми салоҳиятдори умумии марказии ҳокимияти иҷроия аз рӯи Конститутсия (м.73-75) ва Қ.к. ҚТ «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 12.05.2001 дорои салоҳияти васеъ дар бобати амалисозии функсияҳои контролӣ мебошад.

Ҳукумати ҚТ ба кори вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ роҳбарӣ менамояд ва фаъолияти онҳоро назорат мекунад, низомнома ва сохтори дастгоҳи марказии онҳоро мувофиқи тартиби муқарраргардида тасдиқ мекунад. Ҳукумати ҚТ, инчунин аъзои коллегияҳои вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатиро тасдиқ мекунад, мақомоти назди худро ба тариқи муқарраргардида таъсис медиҳад ва низомномаи онҳоро тасдиқ менамояд. (м.12).

Ҳукумати ҚТ ҳисобот ва гузоришҳои роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар бораи татбиқи Конститутсия ва қонунҳои ҚТ, қарорҳои палатаҳои МО ҚТ, фармонҳо ва амрҳои Президенти ҚТ, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати ҚТ мешунанад, низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раисони мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва лимити шумораи ниҳоми хизматчиёни давлатии онҳоро тасдиқ менамояд, санадҳои ҳуқуқии мақомоти зикришударо, ки ба Конститутсия ва қонунҳои ҚТ муҳолифат доранд, бекор мекунад.

Мақомоти назди Президенти ҚТ, вазоратҳо, кумитаҳои давлатии ҚТ ва дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия метавонанад контроли байнисоҳавӣ (аз болои соҳа) ва контроли соҳавӣ (дохилисо-

ҳавӣ)-ро анҷом диҳанд. Дар байни ин низом мақомоти низ таъсис дода шудаанд, ки танҳо вазифаҳои контроли махсусгардонидашударо амалӣ менамоянд. Инак, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҚТ тибқи қонун дар бораи он аз 20.03.2008, мақомоти ваколатдори назорати давлатии молиявӣ ва ҳифзи ҳуқуқ буда, назорати давлатии молиявиро оид ба истифодаи самарабахшии маблағҳои давлатӣ ва молу мулкҳои давлатӣ барои таъмини амнияти иқтисодии давлат, бо роҳи огоҳсозӣ, пешгирӣ, ошкорсозӣ, рафъи ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, фошнамояи, таҳқиқ ва тафтишоти пешакии ҷиноятҳои коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва ҷиноятҳои ба андоз алоқаманд, инчунин дигар вазифаҳоеро, ки қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд, иҷро менамояд (м.1). Ин ҷо дар қонунгузорӣ калимаи «назорат» истифода шудааст, ки воқеан дорои мазмунӣ контрол мебошад.

Ба ҳамин монанд, Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати ҚТ, ки бо қарори Ҳукумати ҚТ аз 03.05.2010, №227 таъсис дода шудааст, мақомоти ваколатдори ҳокимияти иҷроия буда, сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи ҳимоя ва рушди рақобат, пешгирӣ, маҳдудкунӣ, қатъ намудани фаъолияти инҳисорӣ, танзими давлатӣ ва назорат

дар соҳаи фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ, ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ва назорати фаъолияти рекламавӣ амалӣ менамояд. Хадамоти гумрук бошад, контроли маъхуссардонидашударо дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ, риояи речаҳои муқарраршудаи гумрукӣ, ки аз Кодекси гумруки ҚТ бармеоянд, пеш мебарад.

Контроли соҳавӣ дар дохили ҳамин соҳа доир ба масъалаҳои амрдиҳию иҷрокунӣ нисбат ба мақомот ва шахсони мансбодори зернизои (итоаткунанда) анҷом дода мешавад. Ин функцияро мақомоти минтақавии соҳа нисбат ба субъектҳои зернизои худ бурда метавонанд.

Шаклҳои фаъолияти контроли мақомоти ҳокимияти иҷроия гуногун шуда метавонад. Ба монанди усулҳои гузаронидани ревизия, санҷиши ҳолати кор, шунидани ҳисоботҳо, гузаронидани сачишҳо, таҳқиқҳо аз рӯи аризаю шикоятҳо, талаботи стандартҳо ва қоидаҳои соҳа, санҷиши санадҳои ҳуқуқии мақомоти зернизои, маводҳои ҷопии рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, ахборҳои омма ва ғ. (О.Х.).

КОНТРОЛИ ПРЕЗИДЕНТӢ – яке аз намудҳои контроли давлатӣ, ки фишанги асосии тарзи таъмини қонуният ва интизом дар низоми идоракунии давлатӣ барои таъмини иҷроии вазифаи васалоҳиятҳои аз ҷониби низоми мақомоти иҷ-

роияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади амалисозии ҳокимияти ягонаи давлатӣ аз рӯи принсипҳои таҷзияи ҳокимияти давлатӣ мебошад. Зеро, Президенти ҚТ тибқи Конститутсия сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) буда, ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураббагии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкориҳои онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалӣ Тоҷикистон мебошад (м.64).

Президент салоҳиятҳои контролӣ худро чӣ бевосита ва чӣ ба воситаи дастгоҳ, сохторҳои таъсисдода ва намоёндагони таъинкардаи худ амалӣ менамояд. Ӯ ҳамчун мансбодори олии ҳокимияти давлатӣ вақолатҳои тибқи м. 69 Конститутсия ва дигар қонунҳои ҚТ анҷом медиҳад, ки умдатарини он аз муайян намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар иборат буда, барои амалисозии онҳо низоми марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатиро таъкил менамояд, аз ҷумла вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро таъсис ва барҳам медиҳад, Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро таъин ва озод мекунад; Раисони ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро таъин ва озод мекунад, санадҳои онҳоро ҳангоми муҳолифат ба Консти-

тутсия ва қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад, Дастгоҳи иҷроияи Президент, Шӯрои амният, Шӯрои адлияро таъсис медиҳад; раёйпурсӣ, интиҳоботи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоёндагон ва мақомоти намоёндагии маҳаллиро таъин мекунад; ба қонунҳо имзо мегузорад; низоми пулиро муайян менамояд ва маълумотро ба Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоёндагон пешниҳод менамояд; ихтиёрдор ва масъули сармояи захиравӣ мебошад; ба татбиқи сиёсати хориҷӣ роҳбарӣ мекунад, қарордодҳои байналмилалиро имзо ва ба тасдиқи Маҷлиси намоёндагон пешниҳод менамояд; сарони намоёндагии ҳои дипломатиро дар давлатҳои хориҷӣ, намоёндаҳои ҷумҳуриро дар ташилотҳои байналмилалӣ таъин ва озод мекунад; Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон мебошад, фармондеҳони қӯшунҳои Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистонро таъин ва озод мекунад; ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиқи ҷаласаи яқояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоёндагон пешниҳод мекунад ва ваколатҳои дигареро, ки Конституция ва қонунҳо муайян кардаанд, амалӣ менамояд.

Президент салоҳияти контроли худро тавассути сохторҳои таркибии Дастгоҳи иҷроия амалӣ менамояд. Аз ҷумла, тавассути раёсати назоратӣ ва раё-

сати таъмини кафолатҳои ҳуқуқи шахрвандон ва дигар раёсату шӯъбаҳои марбутан дастгоҳ.

Раёсати контроли Дастгоҳи иҷроия тибқи низомномаи он, ки бо Фармони Президент аз 29.05.1997, №732 тасдиқ шудааст, фаъолияти контролиро баҳри иҷроии қонунҳо, фармону амрҳои Президент, қарору фармоишҳои Ҳукумати ҚТ ва супоришҳои роҳбари дастгоҳ амалӣ менамояд, сабабу шароитҳое, ки ба вайрон кардани қонуният ва интизом сабаб шудаанд, таҳлил менамояд, баҳри рафъ намудани онҳо оид ба такмил додани сохтор, шаклу усулҳои кори онҳо тақлифҳо пешниҳод менамояд, таҷрибаи пешқадамро меомӯзад ва барои паҳн намудани онҳо тадбирҳо меандешад ва ғ. Барои амалӣ намудани салоҳиятҳои зикршуда фаъолияти мақомоти идорақуниро доимо месанҷад, дар ҳолатҳои зарурӣ ҳисоботи роҳбарони онҳоро меишонад, аз роҳбарони мақомоти ҳокимияти иҷроия баёноти шифоҳӣ ва хаттӣ мегирад, ба роҳбари дастгоҳ дар бораи тадбириандеши оид ба бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва ба ҷавобгари интизомӣ кашидан ва қисман ё пурра маҳрум намудан аз мукофотпулиҳо тақлифҳо пешниҳод менамояд, аз натиҷаи санҷишҳо мунтазам ба Президент, Сарвазир ва роҳбари дастгоҳ гузоришҳо медиҳад ва ғ. Вазифаҳои асосии раёсати

таъмини кафолатҳои ҳуқуқи шаҳрвандони дастгоҳ тибқи низомнома аз 17.02.1998 дар бобати фаъолияти контроли таъмин намудани фаъолияти Президент ва Ҳукумати ҚТ аз натиҷаҳои иҷроии ин салоҳиятҳо оид ба ҳолати кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин амалисозии контрол ба ҳолати равандҳои муҳоҷиратӣ ва шугли аҳоли иборат мебошад.

Бо мақсади иҷро намудани вазифаҳои асосии зикришуда, раёсат функцияҳои контроли давлатиро аз болои фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия, корхонаҳо, муассисаҳо, ташикilotҳо ва шахсони мансабдор оид ба таъмини кафолатҳои конституционии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебарад, ҳамкорӣи Президент ва Ҳукумати ҚТ-ро бо мақомоти қонунгузорӣ, намояндагӣ ва судӣ доир ба вазифаи худ таъмин менамояд, сари вақт баррасӣ намудани таклифҳо, аризаҳо ва шикоятҳои шаҳрвандонро таъмин мекунад, қабули шаҳрвандонро аз ҷониби Президент, роҳбарияти Ҳукумат, Дастгоҳи иҷроия, мушовирони давлатии Президент, роҳбарони дигар сохторҳои Дастгоҳи иҷроия ташикл менамояд, қабули шаҳрвандонро ба роҳ мемонад, контрол ва ташикли иҷрои қонунгузорӣ ва қарорҳои Маҷлиси Олӣ, Президент ва Ҳукуматро амалӣ менамояд ва ғ. (О.Х.)

КОНТРОЛИ СУДӢ – яке аз намудҳои контроли давлатӣ, ки аз тариқи ба амал баровардани адолати судӣ бо роҳи баррасӣ намудани парвандаҳои конституционӣ, гражданин, ҷиноятӣ, маъмурӣ, оилавӣ ва иқтисодӣ аз ҷониби низоми мақомоти судӣ ба амал бароварда мешавад. Контроли давлатиро дар доираи салоҳияти худ Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди ВМКБ, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии ВМКБ, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе амалӣ мекунанд.

Суди конституционӣ муайян намудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои ҳуқуқии яқҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, қарордодҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия; ҳалли баҳсҳои байни мақомоти давлатӣ доир ба салоҳияти онҳо; санадҳои ҳуқуқии мақомоти маҳаллии намояндагӣ ва иҷроияи ҳокимият, шартномаҳои аз тарафи вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳои ҷумҳурӣ басташуда; шартномаҳои байни мақомоти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллии ҳокимият; ваколатҳои дигареро, ки Конститутсия қонунҳо муайян кардаанд, инчунин баҳсҳои вобаста ба салоҳиятро байни мақомоти ҷумҳуриявии ҳокимияти давлатӣ, байни мақомоти ҷумҳури-

явӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, байни мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳудудии ҳудидоракунии маҳаллӣ ҳаллу фасл мекунад. Суди конституционии ҚТ масъала-ҳоро оид ба вайронкунии ҳуқуқу озодиҳои конституционии шаҳрвандон вобаста ба қонун ва дигар санади ҳуқуқии татбиқишуда ё татбиқишаванда дар муносибати мушаххаси ҳуқуқӣ баррасӣ мекунад, инчунин ба Конституцияи ҚТ мутобиқ будани қонун, дигар санади ҳуқуқӣ ва тавзеҳоти дастурии Пленумҳои Суди Олии ҚТ, Суди Олии иқтисодии ҚТ-ро дар парвандаи мушаххас, ки аз тарафи суд нисбаташон татбиқ шудааст, бо тартибе, ки Қ.к.-и мазкур муқаррар кардааст, муайян менамояд. Дар сурати ба Конституцияи хилоф будани санадҳои ҳуқуқии мақомоти зикришуда Суди конституционӣ онҳоро ба қарори худ бекор мекунад.

Судҳои юрисдиксияи умумӣ ва иқтисодӣ низ дар дораи ваколаташон баҳсҳои маъмуриро оид ба мутобиқати санадҳои ҳуқуқии маъмурии мақомоти идоракунии давлатӣ ва шахсони мансабдор ба қонунҳо ҳаллу фасл менамоянд, дар сурати ба қонун мутобиқат накардани онҳо ин санадҳоро бекор мекунанд, инчунин баҳсҳои оммавие, ки вобаста ба мавриди баҳс қарор додани амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти

худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқи интиҳоботи шаҳрвандон, ба мақомоти маъмурӣ воғузор кардани уҳдадориҳо оид ба ҷуброни зарар ва қабули санади маъмурӣ, ё анҷомдиҳии ягон амали дигар тибқи расмиёти маъмуриро барасӣ намуда, содир намудани уҳдадори мувофиқро ба онҳо бо қабул намудани ҳалномаи судӣ воғузор менамоянд, ки пас аз эътибор пайдо намудани ҳукми қонунро мегирад ва ба ҳамин васила контроли судиро амалӣ менамоянд. Аз ҷумла, судҳои иқтисодӣ баҳсҳои иқтисодиеро, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии маъмурӣ ва дигари оммавӣ бармеоянд, инчунин дигар парвандаҳои ташилотҳо ва шаҳрвандонро, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар парвандаҳои фаъолияти иқтисодӣ алоқаманданд, бо тартиби истеҳсолоти судии маъмурӣ баррасӣ менамоянд, ки онҳо инҳоянд: дар бораи баҳсалаб будани санадҳои ҳуқуқии ғайримеъёрии мақомоти давлатӣ, қарорҳо ва амали (беамалии) мақомоти давлатӣ, дигар мақомот ва шахсони мансабдор, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии аризадиҳанда дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодӣ дахлдор аст; дар бораи аз шаҳрвандон ва ташилотҳое, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодӣ машғуланд, рӯёндани пардохтҳои

ҳатмӣ, муҷозот, ба шарте, ки бо қонун тартиби дигари рӯёндани онҳо пешбинӣ нашуда бошад; дар бораи аз буҷет баргардонидани маблаге, ки мақомоти назоратӣ бо вайрон кардани тартиби қонун ё дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ бебаҳс (беаксепт) аз ҳисоб баровардааст; дигар парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқӣ маъмурӣ ва дигари оммавӣ бармеоянд, агар бо қонун баррасии онҳо ба салоҳияти суди иқтисодӣ дахл дошта бошад. (О.Х.).

КОНФЕДЕРАТСИЯ – (лот. confederatio - иттиҳодия ё иттифоқи давлатҳо, ки бо мақсадҳои умумӣ (ҳамкориҳои ҳарбӣ, сиёсӣ ва ғ.) дар асоси шартнома созмон дода мешавад. Вале федератсия гаитани конфедератсия аз эҳтимол дур нест. Конфедератсия аз федератсия бо чунин хусусиятҳо фарқ мекунад: 1) агар федератсия иттиҳоди давлатӣ буда, давлати навро ба вуҷуд оварад, конфедератсия иттиҳоди ҳуқуқии байналмилалӣ давлатҳост, ки давлати нав ба вуҷуд намеорад; 2) конфедератсия ҳудуди ягона надорад, чунонки онро федератсия дорад; 3) конфедератсия шаҳрвандии ягонаро надорад, федератсия баръакс, шаҳрвандии ягонаро дорост; 4) федератсия мақомоти ягонаи давлатӣ (қонунгузор, иҷроия ва судӣ) дорад, конфедератсия мақомоти ягонаро надорад, лекин мақомоти ҷамоҳангсоз дошта

метавонад; 5) дар федератсия бартариҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии федеративӣ нисбат ба субъектҳои он бошад, дар конфедератсия санадҳои мақомоти ҷамоҳангсоз бо қарори ҳар яке аз иштирокчиёни он амалӣ гардонида мешавад ё метавонанд эътироф накунанд; 6) қувваҳои мусаллаҳи ягона надорад, чунонки ин ҳолат дар федератсия ҷой дорад; 7) дар федератсия сиёсати ягонаи андозбандӣ ҷой дорад, дар конфедератсия бошад, чунин тартибот мавҷуд набуда, воқеаҳои он аз ҳисоби аъзоҳаққи ҳар яке аз иштирокчиён таъсис дода мешавад; 8) дар конфедератсия низомии ягонаи пулӣ ва сиёсати иқтисодӣ ё роҳбарии ягонаи иқтисодӣ ҷой надорад, аммо чунин низом дар федератсия ҷой дорад. (О.Х.)

КОНФРОНСИ БАЙНИҲУКУМАТӢ – мақоми муваққатӣ ва дастачамъии давлатҳои соҳибхитӣи иштирокчӣ, ки аз намоёндагони расми на кам аз се давлат иборат мебошад. Конференсияи байниҳукуматӣ мақсадҳои яқҷоя (муттафиқона), сохтори таъкилӣ за ҷузъҳо дорад. Айни ҳол конференсияи байниҳукуматӣ таҳти таъаббуси таъкилотҳои байниҳукуматӣ даъват мешавад ва хусусиятҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, дипломатӣ дорад. Қарорҳо бо аксарияти овозҳо ё ин ки консенсус (тавофуқнома) қабул мешаванд. (О.Х.)

КОТИБИ ДАВЛАТӢ – дар як катор давлатҳои Аврупо ва Амрико номи мансаби олии давлатӣ мебошад. Масалан, дар ИМА. Одатан К.д. роҳбари мақомоти ӯмулдавлатино ё идораи марказӣ ва ё вазорат, аъзои Ҳукумат, муовин ё ёрдамчиҳои вазирро ном мебаранд. К.д. роҳбари департаменти давлатӣ буда аз ҷониби Президент таъин гардида, яке аз кормандони наздиктарини ӯ мебошад. Дар Британияи Кабир К.д. баъзе аз сардорони мақомоти корҳои дохилӣ, мудофия, оид ба корҳои Шотландия ва ғ. нобурда мешаванд. Дар Белгия бошад, К.д. расман муовини вазирон мебошад. (О.Х.)

КУМИТАИ ДАВЛАТӢ (аз фаронсагии «comité» ва лот. «comittare» - супориш додан) – мақоми коллегиалии марказии ҳокимияти иҷроия, ки барои идоракунӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар фаъолияти иҷроияи вазоратҳо, идораҳо, корхонаҳо ва дигар иштирокчиёни муносибатҳои давлатиро идоравӣ таъсис мешавад. К.д. дорои вақолати байнисоҳавӣ буда, вай фаъолияти идоракуниро доир ба иҷрои вазифа, супориш ва ҳадафҳои дар наздики гузошташуда мутобиқи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёриро ҳуқуқи ва низомномаи он, ки аз ҷониби Ҳукумати ҚТ тасдиқ мегардад, пеш мебарад. Масалан, Кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезии ҚТ вазифаҳои муайяно

оид ба ташикил ва самаранок истифода бурдани замин ба амал бароварда, заминсозии давлатиро бо роҳи оғоз кардани парвандаи заминсозӣ анҷом дода, дар ин асно барои ноил гаштан ба ҳадафҳои худ фаъолияти ташикилот, муассиса ва корхонаҳои новобаста аз шакли молияташон танзим ва ҳамоҳанг сохта, дар баъзе мавридҳо ҳалли бахсҳои заминистифодабарандагонро ҳал менамояд, заминҳои захиравиро дарёфт ва ба қайд мегирад, оид ба гирифтани замин аз заминистифодабарандагон дар ҳолатҳои дахлдор дар назди мақомоти ҳокимияти иҷроияи сатҳи муайян масъала мегузорад, ба ҷавобгариш маъмури мекашиад. Кумитаҳои давлатии дигари дахлдор (идораи молу мулки давлатӣ, омор ва ғ.) масъалаҳои марбут ба соҳаҳои ҳудро ҳал менамоянд. Ба Кумитаи давлатӣ раис роҳбарӣ менамояд. Дар кумита ҳайати мушовара (коллегия) дар ҳайати раиси Кумита (раиси мушовара), муовинони ӯ (аз рӯи вазифа); роҳбарони воҳидҳои алоҳидаи сохтори дастҳои кумита ва дигар мутахассисон таъсис дода мешавад. Аъзои ҳайати мушовараро Ҳукумати ҚТ тасдиқ мекунад. Кумитаи давлатӣ ба Ҳукумати ҚТ итоат мекунад. (О.Х.)

КУМИТАҲОИ МАҶЛИСИ МИЛИИ МАҶЛИСИ ОЛӢ – дар асоси Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ,

Дастури Маҷлиси миллӣ ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ Маҷлиси миллӣ кумитаҳои марбутаро таъсис медиҳад. Маҷлиси миллӣ даъвати нав ҳар дафъа шумораи кумитаҳо ва ҳайати онҳоро муайян мекунад. Ҳоло Маҷлиси миллӣ панҷ кумитаи зеринро таъкид карда, ҳайати онҳоро муайян кард:

1) кумитаи оид ба иқтисодиёт ва молия - 5 нафар;

2) кумитаи таъмини асосҳои конституционӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шахрванд ва қонуният - 7 нафар;

3) кумитаи масъалаҳои кишоварзӣ (аграрӣ), шугли аҳоли ва экология - 5 нафар;

4) кумитаи масъалаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи сиҳатӣ, илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати байни ҷавонону занон - 7 нафар;

5) кумитаи ҳамоҳангсозии фаъолияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воятаҳои ахбори умум ва робитаҳои байнипарлумонӣ - 7 нафар;

Ҳар аъзои Маҷлиси миллӣ тибқи қонун метавонад танҳо узви як кумита бошад. Барои дар як вақт узви ҳам кумитаи Маҷлиси миллӣ ва ҳам узви комиссияи он будан манъ нест. Кумитаҳоро Маҷлиси миллӣ дар ҳайати раиси аъзоёни кумитаҳо интиҳоб мекунад. Ба ҳайати онҳо раиси палата ва муовинони ӯ интиҳоб шуда наметавонанд. Раисони кумитаҳои Маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди раиси палата аз тарафи аъзои палата интиҳоб ме-

шаванд. Муовинони онҳо бошанд, бо пешниҳоди раис аз тарафи кумитаҳо интиҳоб мешаванд.

Кумитаҳои Маҷлиси миллӣ ваколатҳои ба худ хос доранд, ки аз инҳо иборатанд:

а) қонуну санадҳои дигаре, ки ба Маҷлиси миллӣ ворид мешаванд, бо супориши раиси Маҷлиси миллӣ қаблан баррасӣ менамоянд;

б) аз қонунҳои қабулкардаи Маҷлиси намояндагон ва дигар санадҳо натиҷагирӣ мекунанд, нуқтаи назар баён мекунанд;

в) арзу ишқоят ва муроҷиати шахрвандонро баррасӣ менамоянд;

г) муовинони раисони кумитаҳо комиссияҳои Маҷлиси миллиро интиҳоб менамоянд;

д) ба санадҳои Ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил пешниҳодҳо ирсол менамоянд;

е) ваколатҳои дигаре, ки конституция, Қонуни конституционӣ «Дар бораи Маҷлиси Олӣ», қонунҳо ва Дастури Маҷлиси миллӣ муқаррар намудаанд, амалӣ мегардонанд.

Кумитаҳои Маҷлиси миллӣ фаъолияти худро дар шакли ҷаласа зоҳир мекунанд. Ҷаласаи кумита ва комиссияҳои Маҷлиси миллӣ дар сурате салоҳиятдор ҳисобида мешавад, ки аз нисфи зиёди аъзои онҳо иштирок дошта бошанд. Ҷаласаи кумитаҳо тибқи зарурат доир мешавад. Қарори кумитаҳо бо тарафдории аксарияти аъзои дар ҷаласаи кумита (комиссия) ҳузурдошта қабул мегардад.

Аъзои Маҷлиси миллӣ - узви қумитаҳо ҳуқуқ доранд, ки бо супориши қумитаҳо дар ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ бо маъруза ё маърузаи иловагӣ сухан кунанд. Дар ҷаласаи қумитаҳои Маҷлиси миллӣ аъзои палата, ки узви ин қумитаҳо нестанд, метавонанд бо овози машваратӣ иштирок намоянд. Инчунин дар ин ҷаласаҳо намояндаи ваколатдори Президент дар палатаҳо, намояндагони субъекти ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, қоришносон, намояндагони мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори умумӣ иштирок карда метавонанд ё даъват шуда метавонанд. (О.Х.)

КУМИТАҲОИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛӢ – дар амалӣ гардонидани салоҳияти Маҷлиси намояндагон, хусусан ба баррасии иҷлосияи палата ва иҷлосияи он омода кардани лоиҳаи қонунҳо нақши қумитаҳои Маҷлиси намояндагон назаррас аст. Қумитаҳо мақомоти таркиби худ палата, мақомоти ёрирасон ва ҳисобдиҳандаи палата мебошанд. Вазъи ҳуқуқи онҳо дар қ. 5 м.53 Конститутсия, Қонуни конституционӣ «Дар бораи Маҷлиси Олӣ», Дастури Маҷлиси намояндагон ва баъзе санадҳои дигари ҳуқуқӣ танзим шудаанд. Боби 3 фасли 2 Дастури Маҷлиси намояндагон (бандҳои 57-100) номгӯи қумита ва комиссияҳо, тартиби ба роҳ мондани фаъолияти қуми-

таҳо ва комиссияҳо ва салоҳияти онҳоро танзим намудааст. Маҷлиси намояндагон қумитаҳои худро таъсис дода, номгӯӣ ва ҳайати онҳоро бо пешниҳоди раиси палата муайян мекунад. Вакили Маҷлиси намояндагон аъзои танҳо як қумита буда метавонад. Дастури Маҷлиси намояндагон муайян кардааст, ки ҳар як вакили палата вазифадор аст, ки аъзои яке аз қумитаҳои палата бошад. Пеш аз ба ҳайати ин ё он қумита номнавис ва интиҳоб кардани вакил ризоияти ӯ ба эътибор гирифта мешавад. Ба ҳайати қумита Раиси палата ва муовинони ӯ интиҳоб шуда наметавонанд.

Маҷлиси намояндагон қумитаҳоро дар ҳайати раис ва аъзоёни қумитаҳо интиҳоб мекунад. Раисони қумитаро палата бо пешниҳоди раиси палата бо овоздиҳии ошкоро ва бо аксарияти шумораи умумии вакилони палата ба муҳлати салоҳияти худ интиҳоб менамоянд. Қумитаҳо бо пешниҳоди раисони худ муовинони раис ва котибони қумитаҳоро интиҳоб менамоянд.

Тибқи дастури палата шумораи ҳайати ҳар қумитаҳоро палата муайян мекунад, аммо шумораи онҳо набояд аз 5 нафар кам ва аз 9 нафар зиёд бошад. Маҷлиси намояндагон ҳайати онҳоро ҳар вақт тағйир дода метавонад.

Маҷлиси намояндагон дар иҷлосияи якуми даъвати сеюми худ 9 қумитаи палатаро дар ҳайати зерин таъкил намуд:

1. Кумита оид ба иқтисод - 7 нафар;
2. Кумита оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон - 7 нафар;
3. Кумита оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният - 7 нафар;
4. Кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ ва экология - 7 нафар;
5. Кумита оид ба корҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилоот - 5 нафар;
6. Кумита оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон - 7 нафар;
7. Кумита оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, оила ва ҳифзи саломатӣ - 5 нафар;
8. Кумита оид ба сохтори давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ - 7 нафар;
9. Кумита оид ба энергетика, саноат, сохтмон ва коммуникатсия - 7 нафар.

Барои тайёр кардани масъалаҳои алоҳида кумитаҳои палата аз ҳисоби аъзои кумитаҳои мазкур, дигар вакилони палата, ҳамчунин аз ҳисоби мутахассисон ва кормандони масъули корхонаю муассисаҳои давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода метавонанд.

Кумитаҳо ҳуқуқ доранд, ки дар кори худ кормандони шӯбаҳои дастгоҳи палата ва дигар коршиносонро ҷалб намоянд, санадҳои заруриро дастрас ва дар бораи экспертизаи мустақили лоиҳаи қонунҳо қарор қабул кунанд.

Ҷаъолияти кумитаҳои Маҷлиси намояндагон мувофиқи дастури

палата дар асоси усулҳои гуногунандешӣ, ошкорбаёнӣ, дастаҷамъӣ ва масъулият сурат мегирад.

Кумитаҳои Маҷлиси намояндагон дар шакли ҷаласа ҷаъолият мекунанд. Ҷаласаи кумитаҳо аз рӯи зарурат гузаронида мешавад. Ҷаласаи онҳо дар сурате салоҳият дорад, ки дар он нисфи зиёди аъзои онҳо иштирок дошта бошанд. Ба кори ҷаласа расми кумитаи дахлдор ё бо супориши онҳо муовинонашон сарварӣ мекунанд. Иштирок дар ҷаласа вазифаи аъзои кумита аст. Қарори онҳо бо аксарияти овозҳои иштироккунандагони ҷаласа қабул мешавад. Кумитаҳои палата ҳуқуқ доранд, ки дар ҷаласаи шӯрои Маҷлиси намояндагон доир ба лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи навбатӣ пешниҳоди ҳеширо иброз кунанд.

Дар ҷаласаи кумитаи Маҷлиси намояндагон вакилоне, ки аъзои онҳо намебошанд, метавонанд бо овози маишваратӣ иштирок намоянд. Дар ҷаласаи онҳо мушовири Президент оид ба сиёсати ҳуқуқӣ, намояндагони мақомот ва субъекти ташаббуси қонунгузорӣ, ки лоиҳаи қонуни баррасишавандаро таҳия кардаанд, метавонанд иштирок намоянд. Инчунин коришносон, олимон, намояндагони мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори умум дар ҷаласаҳои кумитаю комиссияи палата ба сифати даъватшудагон иштирок карда метавонанд.

Узви кумита бо супориши ку-

мита ҳуқуқ дорад, ки дар чаласаҳои Маҷлиси намоёндагон, чаласаҳои дигар кумитаҳо бо маъруза оид ба масъалаҳои дахлдори кумита баромад кунанд.

Кумитаҳо ҳуқуқ доранд, ки аз мақомоту ташилотҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳои зарурӣ, ҳулосаҳои ҳатмӣ, маълумотҳо ва дигар маводи барои фаъолияти онҳо заруриро дархост намоёнд, оид ба дархосту муҳолати шахрвандон аз онҳо ҷавоб талаб намоёнд.

Дар назди кумитаҳо мушовирони калон фаъолият доранд, ки вазифаҳои онҳо дар б.125 дастури палата пешбинӣ карда шудаанд. Пеш аз ҳама мураттаб сохтани лоиҳаи қонунҳо, қарорҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз рӯи талаботи ҳуқуқӣ, мутобиқ гардонидани онҳо бо Конституция ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дахлдор, бо санадҳои ҳуқуқӣ байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст; таҳлили қонунгузорӣ ва пешниҳоди таклифҳо оид ба тақмили он; расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба аъзои кумита ва комиссия вобаста ба таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва қарорҳо ва ғайра.

Дар Дастури Маҷлиси намоёндагон салоҳияти мушаххаси кумитаҳо муқаррар карда шудаанд (бандҳои 90-100). Масалан, дар б.91 салоҳияти Кумита оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқӣ инсон аз 17 банд вако-

латҳо иборат доништа шудааст, ки аз қонунгузорӣ оид ба тафсири Конституция ва қонунҳо, оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои конституционии инсон ва шахрванд, оид ба масъалаҳои шахрвандӣ, ҳолати ҳуқуқии шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешахрванд, оид ба қонунгузорию маъмурию меҳнатӣ, граждани, муҳофизати граждани ва муҳофизати ҳамагон, ҷиноятӣ, муҳофизати ҷиноятӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, дар бораи низоми судӣ, мақоми судьяҳо ва иттиҳодияҳои судӣ, дар бораи мақомоти адлия, прокуратура, адвокатура ва нотариат ва ғайраҳо иборат мебошад. Оид ба ҳалли масъалаҳои салоҳияти худ кумита ва комиссияҳо қарор қабул мекунанд, ки ба шахсони дахлдор ҳатмӣ мебошанд. (О.Х.)

КУМИТАҲОИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҚТ – идораи марказии назди Ҳукумати ҚТ, ки фаъолият ва вазифаи хосро анҷом медиҳад. Масалан, Кумитаи назди Ҳукумати ҚТ оид ба корҳои занон ва оила, дин, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, телевизион ва радио ва ғ. мавҷуданд, ки ҳар яки онҳо вазифаҳои идоракунӣ тибқи қонунҳои мавҷуда ва супоришоти Ҳукумати ҚТ амалӣ менамоёнд. (О.Х.)

К

КАБУЛ БА ШАХРВАНДӢ – тартиби ба шахрвандӣ қабул шудан ва аз он хориҷ гардиданро Қ.к. танзим менамояд (м.15 Конститутсияи ҚТ). Қ.к. ҚТ «Дар бораи шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 04.11.1995 яке аз асосҳои шахрвандӣ ҚТ шуданро қабул ба шахрвандӣ муайян кардааст (м.15). Шахрвандони давлатҳои дигар ва шахсони бешахрванд аз рӯи дархосташон мутобиқи қонун ба шахрвандии ҚТ қабул шуда метавонанд. Қарор дар хусуси қабул ба шахрвандиро Президентии ҚТ қабул мекунад. Қонун дар назди шахси ба шахрвандии ҚТ қабулиаванда чандин шартҳо мегузорад, аз ҷумла, шахси қобили амали 18-сола, ки шахрванди ҚТ намебошад; хоҳиши дар ҚТ зиндагӣ доимӣ дорад; неш аз дархост бефосила 5 ё 3 сол дар ҷумҳурии истиқомат дошта бошад. Барои гурезаҳо ин муҳлат то нисф кам карда мешавад. Баробари ин, қонун чандин шартҳои дигаре муқаррар кардааст, ки қабул шудан ба шахрвандиро осон мегардонад (ниг. ба **Барқарор намудани шахрвандӣ**). (И.А.)

ҚАДРУ ҚИМАТИ ШАХС – ба ду мазмун фаҳмида мешавад: ба мазмуни аслии қадру қимати шахс, яъне эътироф ва ҳурмати шахс аз тарафи ҷомеа; ба мазмуни фардӣ эҳсоси худшиносии, дарки мавқеи ҷамъиятии худ. Конститутсияи давлатҳои хо-

риҷӣ ҳифзи қадру қимати шахсро сарфи назар аз синну сол, лаёқати ҳуқуқдорӣ ва дигар ҳолатҳо кафолат медиҳанд. Масалан, «ҳамаи одамон ҳамчун шахсият бояд ҳурмату эҳтиром карда шаванд. Ҳуқуқи онҳо ба ҳаёт, озодӣ ва кӯшиши онҳо барои хушбахти мавзӯи муҳимтарини ғамхорӣ дар соҳаи қонунгузорӣ ва дигар корҳои давлатӣ мебошад, чунки ин некуаҳволии ҷамъиятиро ҳалалдор намекунад» (м.13 Конститутсияи Ҷопон с.1947). Дар конститутсияи чандин мамлакатҳо гоյи дар м. 5 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар с.1948 ифодаёфта, ки «ҳеҷ кас набояд мавриди шиканҷа ё рафтори бераҳмона, гайринсонӣ, ё ба шаъну шарафи ӯ таҳқиromeз ва ҷазо қарор гирад» инъикос гардониди шудааст. Ба ҳамин монанд дар м.18 Конститутсияи ҚТ муқаррар карда шудааст, ки «дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеҷ кас шиканҷа, ҷазо ва муносибати гайринсонӣ раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ аст». (И.А.)

ҚАЛАМРАВИ ДАВЛАТ (ХУДУД) – сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – хат ва сатҳи амудии аз ин хат гузаранда, ки ҳудуди қаламрави давлатии (хушкӣ, обҳо, қабри замин ва фазои ҳавоии) Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҳадди фазоии амали соҳибхитӣрии давлатии ҚТ-ро муа-

йян менамояд. Сарҳади давлатӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда мешавад. (И.А.)

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҚТ – дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон, дар ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва дар ҷаласаҳои Маҷлиси намоёндагон қабул карда мешаванд. Қарорҳои якҷояи палатаҳо аз рӯи масъалаҳо, ки дар м.55 Конститутсия пешбинӣ шудаанд, қабул карда мешаванд. Мувофиқи моддаи 56 Конститутсия Маҷлиси миллӣ аз рӯи масъалаҳои салоҳияти худ қарор қабул мекунад. Қарори Маҷлиси миллӣ бо тарафдори аксари яки шумораи умумии аъзои он қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муқаррар накарда бошад. Айнан чунин меъёр нисбати қарори Маҷлиси намоёндагон дар м.57 Конститутсия пешбинӣ шудааст. Мувофиқи м.м.16, 22 ва 40 қ.к. ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии Тоҷикистон» қарорҳои якҷояи палатаҳо ва қарорҳои ҷудо ҷудои палатаҳои Маҷлиси Олӣ, ки дар доираи салоҳияташон қабул карда шудаанд, дар тамоми қаламрави ҚТ ҳатмӣ мебошанд. Қарорҳои Маҷлиси Оли хислати меъёри-ҳуқуқӣ дошта метавонанд. Масалан: қарори якҷояи

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон аз 27.04.2000 «Дар бораи тасдиқ намудани Дастури ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». (И.А.)

ҚАРОРИ ПРОКУРОР – ниг. ба *Назорати прокуратурӣ*.

ҚАРОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҚТ – яке аз шаклҳои санадҳои Суди конститутсионии ҚТ, ки оид ба моҳиятан баррасӣ кардани парванда аз номи ҚТ бароварда мешавад ва ба он раискунанда ва котиби Суди конститутсионӣ имзо мекунанд. Мувофиқи м.89 Конститутсияи ҚТ қарори Суди конститутсионӣ қатъист. Нисбат ба қарори Суди конститутсионӣ ишқоят қардан мумкин нест ва иҷрои онҳо аз тарафи ҳамаи мақомот, корхонаҳо, муассисаҳо, таъшилотҳо, аҳзоби сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор ва шахрвандон, ки қарорҳо ба онҳо дахлдоранд, ҳатмӣ мебошанд. Мувофиқи Қ.к. ҚТ «Дар бораи Суди конститутсионии Тоҷикистон» аз 03.11.1995 бо тағйироту иловаҳои соли 2001 қарори Суди конститутсионӣ дар бораи қатъи кор оид ба парванда тарафҳо аз имконияти муроҷиати тақрорӣ ба Суди конститутсионӣ бо ҳамон талабот ва бо ҳамон асосҳо маҳрум менамояд (м.16). Қарори Суди консти-

тутсионӣ ба усулҳои қонунӣ, асоснок ва қатъӣ будан мувофиқ аст. Қарори Суди конституционӣ бо овоздихӣи кушода қабул карда мешавад, судяҳо ҳақ надоранд аз овоздихӣи худдорӣ кунанд ва дар он иштирок накунад. Раисикунанда аз ҳама охир овоз медиҳад. Қарори Суди конституционӣ ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб меёбад, ки агар ба тарафдори он аксарияти судяҳои дар маҷлис иштирокдошта овоз диҳанд. Қарори Суди конституционӣ фаврӣ қабул ва эълон карда мешавад. Судяи Суди конституционӣ, ки бо қарори суд розӣ нест ҳақ дорад фикри худро дар шакли хатти ифода карда, онро ба суратмаҷлис ҳамроҳ намояд. Фикри махсус баёнёфтаи судя ба сифати замимаи қарори Суди конституционӣ чоп карда мешавад. (И.А.)

ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҚТ – намуди санади меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати ҚТ, ки барои танзим намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба амалисозии ҳокимияти иҷроия ва идоракунии давлатӣ равона карда шуда, дар асос ва ба иҷроии қонунҳо қабул карда шудааст. Қарори Ҳукумати ҚТ дар маҷлиси он бо тарафдоии аксарияти аъзо ва дар мавридҳои зарурӣ бо иҷозати хаттии раиси он ё тибқи супориши ӯ бо иҷозати хаттии Сарвазири ҚТ, оид ба масъалаҳои алоҳида метавонад бе гузаронидани маҷлис - бо

роҳи пурсиши хаттии аъзои Ҳукумати ҚТ бо дастгирии аксарияти аъзои он қабул карда шавад. Қарори қабулшуда дар муддати се рӯз барои имзо ба раиси он пешниҳод карда мешавад. Дар ин гуна қарорҳо, ҳамчун қоида муҳлати эътибор пайдо кардани онҳо нишон дода мешавад, дар ҳолатҳои дигар бошад онҳо аз рӯзи имзо гардидани он эътибор пайдо мекунанд, ки иҷроии он дар тамоми қаламравӣ ҷумҳури хатмӣ мебошад ва дар навириҳои расмӣ Ҳукумат ва маҷмӯа бо муҳри «Барои истифодаи хизматӣ» нашр карда мешаванд. Қарорҳои вобаста ба чорабиниҳои муҳим ва таъҷилии дар он пешбинигардида бояд ба таври васеъ ва саривақт ба маълумоти умум расонида шаванд, дар рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ интишор гарданд ва дар ҳолатҳои зарурӣ бо тартиби муқарраргардида тавассути телевизион ва радио паҳн карда шаванд.

Дар сурати бо Конститутсия ва дигар қонунҳо мухолифат намудани қарорҳо онҳо аз тарафи Президенти ҚТ ё Суди конституционӣ ҚТ бекор карда мешаванд ё амали онҳо боздошта мешавад. Худи Ҳукумат низ метавонад қарорҳои худро безътибор донанд ё амали онҳоро боздорад. Нисбат ба қарорҳои Ҳукумат бо тартиби муқарраркардаи қонун ба суд ишқоят кардан мумкин аст (м.29 Қ.к. ҚТ «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 12.05.2001 ва Дастури Ҳуку-

мати ҚТ аз 07.09.2001). (О.Х.).

КАТЪГАРДИИ ВАКОЛАТ – дар ҳуқуқи конституционӣ роҳҳои гуногуни қатъ ёфтани ваколати Президенти ҚТ, аъзо ва вакилони Маҷлиси Олӣ ва вакилони Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони ҳалқ нешбинӣ шудаанд.

Қоидаи умумии қатъ ёфтани ваколат ба итмом расидани муҳлати қонунии салоҳияти мақомоти давлатӣ мебошад. Тартиби қатъ ёфтани ваколат ва ба иҷрои вазифа шурӯъ кардани шахсони мансабдор дар Конституция ва қонунҳои муайян карда шудаанд. Масалан, мувофиқи м.67 Конституцияи ҚТ с. 1994 ваколати Президент баъд аз савганд ёд кардани Президенти нав қатъ мегардад. Қ.к ҚТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 23 июли с.2001 муқарар кардааст, ки «Ваколати узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон дар рӯзи оғози фаъолияти Маҷлиси Олии даъвати нав қатъ мегардад» (м.3). Қонунгузори ҳолатҳои неш аз муҳлат қатъ ёфтани ваколати шахсони интихобӣ ва мақомоти интихобиро нишон додааст. Мисол, Қ.к.-и номбурда 7 мавриди неш аз муҳлат қатъ ёфтани ваколати узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагонро нешбинӣ кардааст: 1) ба истеъфо баромадан; 2) гайри қобили амал

донистан аз ҷониби суд; 3) ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айбдоркунандаи суд; 4) қатъ гардидани шахрвандии ҚТ; 5) тарки доими ҚТ 6) вафот; 7) неш аз муҳлат ихтиёран пароканда шудани Маҷлиси Олӣ (м.4). (И.А.)

КАТЪГАРДИИ ШАҲРВАНДИИ ТОҶИКИСТОН

– Конституцияи ҚТ с. 1994 муқаррар кардааст, ки тартиби ба шахрвандӣ қабул шудан ва аз он хориҷ гардиданро қонуни конституционӣ танзим менамояд. Қонуни мазкур аз 04.11.1995 асосҳои зерини қатъ гардидани шахрвандии ҚТ-ро муайян кардааст: тарки шахрванди кардан; аз даст додани шахрванди; бекор шудани қарори ба шахрвандӣ қабул кардан; маҳрум кардан аз шахрвандӣ; интихоби шахрвандӣ (оптация) ҳангоми тағйир ёфтани мансубияти давлатии ҳудуд; асосҳои дигаре, ки қонуни мазкур нешбинӣ кардааст. Қонун баробари муайян кардани тартиби аз шахрвандии ҚТ баромадан, инчунин мавридҳои нешбинӣ мекунад, ки барои рад кардани дархости шахрвандӣ асос мегарданд (м.28). Шахрванди Тоҷикистон дар ду маврид: аз шахрвандӣ маҳрум мегардад: дар ҳолати дар мамлакатҳои хориҷӣ ба хизмати ҳарбӣ, хадамоти амният, полис, мақомоти адлия ва мақомоти дигари ҳокимият ва иҷроия гузарад; дар ҳолати дар хориҷа

муқимӣ зиндагӣ кардан ва дар давоми панҷ сол бе сабабҳои узрнок дар қайди консул на-истодан (м.29). Барои кирдорҳои сиёсӣ ё ҷиноӣ шаҳс аз шаҳрвандии ҶТ маҳрум наме-гардад. (И.А.)

КИРОАТИ ДУЮМ – Консти-тутсияи ҶТ ва Қ.к. «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар бораи дар чанд қироат қабул карда шудани қонунҳо меёӣр муқаррар накардаанд. Дар ҳу-суси дар қироати аввал ва ё қироати дуввум (Қ.д.) қабул кардани қонунҳо дар Дастури Маҷлиси намояндагон қабули қонунҳо то чанд қироат идома меёбад, меёӣр мавҷуд нест. Қонунҳо асосан дар қироати аввал аз тарафи Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Кумитаи масъул ба шӯрои Маҷлиси намояндагон барои дар қироати дуюм баррасӣ намудани лоиҳаи қонун ҳуҷҷатҳои зеринро пешни-ҳод мекунад: а) лоиҳаи қарори шӯрои Маҷлиси намояндагон; б) лоиҳаи қарори Маҷлиси на-мояндагон оид ба лоиҳаи қонун; в) ҷадвали тағйироту ило-ваҳоро, ки кумитаи масъул қабул шудан ва ё нашуданаширо тавсия мекунад; г) матни лои-ҳаи қонунро бо назардошти тағйироте, ки қабул гардидаиаш тавсия карда мешавад (бо ишораи тағйири матни лоиҳаи қонуне, ки дар қироати аввал қабул шудааст). Шӯрои Маҷ-лиси намояндагон бо қарори худ лоиҳаи қонунро барои баррасӣ дар

Қ.д. таҳия шударо ба Пре-зидент, Ҳукумат, субъекти ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, ки лоиҳаи қонунро пешниҳод намудааст, ба вакилони Маҷли-си намояндагон мефиристад. Оид ба лоиҳаи қонун дар Қ.д. дар Маҷлиси намояндагон намояндаи кумитаи масъул маъруза ме-кунад. Баъди анҷоми овоздиҳӣ аз рӯи тағйиру иловаҳо дар Қ.д. қабул кардани лоиҳаи қонун ба овоз монда мешавад. Бо пеш-ниҳоди вакилони Маҷлиси на-мояндагон лоиҳаи қонун дар Қ.д., яклухт ба овоз монда мешавад. Қабули қонунҳо тиб-қи қ.д. бо ҳамон тартибе сурат мегиранд, ки барои қироати аввал пешбинӣ шудаанд. Мас-ъалаи дар қироати аввал ё Қ.д. баррасӣ ва қабул кардани қонун дар ихтиёри ҳуди Маҷлиси намояндагон мебошад (И.А.)

КИТЪАҲОИ ИНТИХОБОТ – қитъаҳои интихобот оид ба интихоботи Президент аз тарафи комиссияҳои инти-хоботи ҳавзавӣ бо пешниҳоди раисони шаҳр ва ноҳияҳо на дертар аз 40 рӯз пеш аз интихобот, оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон ва интихоботи вакилони Маҷ-лиси маҳаллӣ дар давоми 25 рӯзи баъди таъини интихобот таши-кил мешаванд. Дар минтақаҳои дурдасту душворгузар қитъаҳои интихобот ба таври истисно таносубан 5-10 рӯз пеш аз интихобот ташикил мешаванд. Онҳо бо назардошти ҳудуди ноҳияҳо, шаҳрҳо дар онҳо, бо

мақсади муҳайё кардани шароити хуб барои интиҳобкунандагон ташикил меёбанд. Ҳудуди қитъаҳои интиҳобот набояд аз ҳудуди ҳавзаи интиҳобот берун ояд.

Қитъаҳои интиҳобот дар шифохонаҳо ва хонаҳои истироҳат, дар табобатхонаҳо ва дигар муассисаҳои табobati доимӣ, ҷойи истиқомати шаҳрвандон ва маҳалҳои аҳолинишини дурдасту душворгузари дар ҳавзаҳои интиҳоботи дахлдор воқеъгардида ташикил мешаванд. Масъалаи ба кадом ҳавзаи интиҳобот тааллуқдор ҳисоб кардани қитъаҳои берун аз Тоҷикистон ташиклишавандаро комиссияҳои марказӣ ҳал менамоянд.

Дар намояндагӣҳои дар давлатҳои хориҷа будаи Тоҷикистон қитъаҳои интиҳоботро КМИР бо пешниҳоди Вазорати қорҳои хориҷии Тоҷикистон ташикил менамояд.

Қитъаҳои интиҳобот дар намояндагӣҳои дар хориҷа будаи Тоҷикистон на дертар аз 10 рӯз пеш аз интиҳобот ташикил мешаванд.

Қитъаҳои интиҳоботӣ, чун қоида бо шумораи на камтар аз 20 нафар ва на зиёда аз 3 ҳазор нафар интиҳобкунанда ташикил меёбанд.

Ба ҳар як қитъаи интиҳоботӣ биноро барои ташикли овоздиҳӣ раиси шаҳру ноҳия медиҳад. Комиссияҳои интиҳоботи ҳавзавӣ ва марзӣ интиҳобкунандагонро аз маҳали ҷойгиршавии қитъаи интиҳобот ҳа-

бардор карда ҷойи воқеъ гардидани комиссияи қитъавии интиҳобот. (И.А.)

КОБИЛИЯТИ АМАЛКУНИИ МАЪМУРӢ

– унсури вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии субъекти муносибатҳои маъмурӣ, ки бо фаъолияти амалҳои субъект мазмуни қобилияти ҳуқуқдорӣ, масъулият (ба маънои созандагӣ ва ҳам ҷавобгарӣ)-и иштирокчиёни муносибатҳои маъмурӣ амалӣ гардонида мешавад. Хусусияти қобилияти амалкунии маъмурӣ аз мазмуни қобилияти ҳуқуқдори маъмурӣ бармеояд, ки он барои субъектони муносибатҳои маъмурӣ ягона ва баробар шуда наметавонад, зеро доираи салоҳият, ваколат ва вазифаҳои субъектони ҳуқуқӣ маъмурӣ гуногунанд. Масалан, салоҳият ва ваколати Президенти ҚТ, раиси шаҳру вилоят ё вазир, хидматчи давлатӣ ва шаҳрванд баробар (якхела) шуда наметавонад. Воқеан қобилияти амалкунии маъмурӣ ин шакли аз ҷониби субъектони ҳуқуқӣ маъмурӣ дар амал татбиқ намудани қобилияти ҳуқуқдори онҳо мебошад, ки дар натиҷа субъект тавони раванди идоракунии ва роҳбариро ба даст гирифта, ба рафтору кирдори иштирокчиёни дигари муносибатҳои маъмурӣ – объекти идоракунии таъсир расонида, амали онҳоро ба иродаи худ мутобиқ сохта, салоҳияти ҳокимияти худро дар амал татбиқ менамояд. (О.Х.).

ҚОБИЛИЯТИ ҲУҚУҚДОРИИ МАЪМУРӢ

– унсури вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии субъекти муносибатҳои маъмурӣ, ки мазмуни он аз доштани имконияти ҳуқуқии вазифаҳо, салоҳиятҳо ва ваколатҳо тибқи меъёрҳои маъмурӣ иборат мебошад. Хусусиятҳои қобилияти ҳуқуқдории маъмурӣ инҳоянд: ҳангоми амалисозии ин қобилият моҳияти идоракунии он равишан маълум мегардад; ин ҳуқуқҳо характери махсуси алоқамандӣ бо идоракунии оммавӣ дорад; ин қобилият аз ҷониби субъектон содир намудани фаъолияти умумӣ дорои характери ҳокимиятиро амрдиҳиро тақозо мекунад; амалисозии иҷбории фаъолият ва татбиқи чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ, ҳамгироии ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо, манфиатҳои шахравдонро бо манфиатҳои оммавӣ, инчунин кафолати маъмурии таъмини ҳуқуқии онҳоро фароҳам меСОЗад. (О.Х.).

ҚОИДА – яке аз шаклҳои санадҳои ҳуқуқии расмӣ, ки меъёрҳои хусусияти умумӣ-доштаро мушаххас мегардонад, тартиби ташик ва амали ин ё он намуди фаъолиятро оид ба масъалаҳои ҷорӣ дақиқ муайян менамояд. Масалан, қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, истифодабарии барқ, беҳатарӣ аз сухтор, тартиботи дохилӣ ва ғ. (О.Х.).

ҚОНУН – санади мураккаби меъёрии ҳуқуқие, ки дар низоми

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷои баландро ишғол менамояд. Мафҳуми **Қ.** бо яқчанд мазмун фаҳмида мешавад. Дар ин ҷо сухан аз қонунҳои ҳуқуқӣ меравад. Пеш аз ҳама, шакли олии қонуни ҳуқуқӣ Конститутсия мебошад, ки он бо ибораҳои «Сарқонун», «Қонуни Асосӣ» низ ном гирифта мешавад. Вобаста ба ҷойи худ дар низоми қонунгузори ҳар як мамлакат **Қ.** дорои қувваи хоси ҳуқуқӣ мебошад. Хусусияти хоси **Қ.** нисбат ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ ҷойи баландро ишғол кардани он мебошад. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ бо тарзи қабул, доираи муносибатҳои танзимшаванда, бо субъектони таъаббуси ҳуқуқсодокунӣ, бо услуби танзимнамоӣ, шаклу таркиб, мувофиқат бо санадҳои уфуқӣ ва амудӣ, доира ва ҳудуди амал, қувваи ҳуқуқӣ аз қонунҳо фарқ доранд.

Низоми қонунгузори давлат-ҳочандин намуди қонунҳоро пешбинӣ мекунанд, ки дар асоси Сарқонун қабул карда мешаванд. Дар ҚТ баъди Конститутсия қонунҳои дар раъйпурсии умумихалқӣ қабулшуда меистанд. Оид ба кадом масъалаҳо лоиҳаи қонуни таҳияшударо ба раъйпурсӣ гузоштан мумкин аст ва оид ба кадом масъалаҳо раъйпурсӣ гузаронида мумкин нест, дар Қ.к. ҚТ «Дар бораи раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда шудааст. Дар таҷрибаи сохтмони давлатии Тоҷикистон се маротиба раъйпурсии умумӣ

миҳалқӣ баргузор карда шуд, ки дар онҳо қонунҳои дар бораи тағйироту иловаҳо дохил кардан ба Конститутсияи соли 1994 қабул карда шуданд.

Яке аз намунаҳои қонунҳои дар ҚТ қонунҳои конституционӣ (Қ.к.) мебошанд, ки дар низоми қонунгузорию ҚТ мувофиқи Конститутсияи с.1994 пешбинӣ карда шудаанд. Конститутсия қабули Қ.к.-ро оид ба 14 масъалаҳои муҳим пешбинӣ кардааст. Тартиби махсуси аз тарафи Маҷлиси Олӣ қабул кардани онҳоро муқаррар кардааст, ки аз тартиби қабули қонунҳои ҷорӣ фарқ мекунад. Қ.к. оид ба масъалаҳои муҳимтарини асосҳои сохтори конституционӣ, сохтори марзӣ – давлатӣ ва марзию маъмурии ҷумҳурӣ, вазъи ҳуқуқӣ-конституционии инсон ва шаҳраванд, тартиби таъкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ қабул карда мешаванд. Қонунҳои ҷорӣ дар ҳадди танзими ин масъалаҳо бояд ба Сарқонун ва қонуни конституционии ин соҳа мувофиқ бошанд. Қ.к. аз тарафи Маҷлиси намоёндагон бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон қабул карда мешаванд ва Маҷлиси миллӣ бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ онро ҷонибдорӣ мекунад.

Намуди сершумори қонунҳои қонунҳои ҷорӣ мебошанд, ки бидуни масъалаҳои дар ҳадди қонунҳои дар раъйпурсӣ ва қонунҳои конституционӣ қа-

бул шуда, дигар масъалаҳои сатҳи қонуни оддиро танзим менамоянд. Яке аз намунаҳои қонуни оддӣ кодексҳои ҳуқуқӣ мебошанд. Тартиби қабули кодексҳо аз қонунҳои оддӣ фарқ надорад. Аммо кодекс ҳамчун санади ҳуқуқии маҷмӯӣ (кодификатсионӣ) бо таркиб, мазмун ва доираи масъалаҳои дарбаргирифташуда, хусусиятнок мебошад. (И.А.)

ҚОНУНГУЗОР – тибқи таълимот дар бораи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, яке аз функцияҳои асосии парламенти давлат қабули қонунҳо мебошад, яъне парламент ба сифати мақомоти ҳокимияти қонун-гузор, ки ҳуқуқи мустақилона қабули қонунҳои давлатро дорад баромад мекунад. Маҳз барои ҳамин дар адабиёт (аз он ҷумла ҳуқуқӣ) маҳфуми қонунгузор маҳфуми паҳншудаи парламенти давлат мебошад. (И.А.)

ҚОНУНГУЗОРИИ ВОГУЗОР-ШУДА (делегированное) – аз тарафи Ҳукумат қабул шудани санадҳои, ки қувваи қонунро доранд, оид ба масъалаҳои, ки дар салоҳияти парламент буда, аз тарафи он салоҳиятдор карда шудаанд. Аз рӯи қоидаи умумӣ ба баровардани чунин санадҳо муваққатан ва оид ба масъалаҳои муайян ҳуқуқ дода мешавад. Қабули санадҳои қонунгузорию намоёндагӣ чун қоидаҳои аз тарафи Ҳукумат ва ҳам мақомоти дар итоати он буда

(вазоратҳо, идораҳои марказӣ ва ғайра) амалӣ мегардад. Қабули чунин надҳои ҳуқуқӣ парлумонро маҳдуд мекунад. Имкони қонунгузори намояндагӣ масалан, дар Конститутсияҳои Фаронса с. 1958 (м. 38), Испания с. 1978 (м. 82), ЧФО с. 1949 (м. 80), Португалия с. 1976 (м. 173) ва ғайра пешбинӣ шудаанд. Аз қонунгузори намояндагӣ аз тарафи мақомоти иҷроия баровардани санадхоро дар шароити фавқулода (чанг, таҷовуз ва ғ.) фарқ қунондан лозим аст. Дар ҳамин гуна шароит ваколатҳо намояндагӣ намегарданд, вале ҳокимияти иҷроия дар асоси Конститутсия амал мекунад. Масалан, мувофиқи м. 86 Конститутсияи Испания Ҳукумат дар вазъияти фавқулода ва таъҷилӣ метавонад дастурҳои муваққатии қонунӣ диҳад, ки шакли декрет - қонунҳо дошта, аммо асосҳои конститутсионии давлат, ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои конститутсионии шахрвандон, меъёрҳои ҳуқуқӣ интиҳоботи умумиро ҳалалдор намекунанд. Чунин декрет - қонунҳо бояд фаврӣ ба Конгресси вакилон, ки бо ин мақсад даъват карда мешавад, агар он дар иҷросия набошад, супурда шаванд (ниг. ба **Парлумон, Ҳукумат**). (И.А.)

ҚОНУНИ АСОСӢ – иборате, ки асосан аз рӯи мазмун бо мафҳумҳои «Конститутсия» ва «Сарқонун» як буда, дар мамлакатҳое, ки чун санади ягона

вучуд дорад, меъёрҳои он қувваи олии ҳуқуқӣ дорад. Дар баъзе мамлакатҳо ба монанди ЧФО, ҚИИ ба ҷои ибораҳои Конститутсия ва Сарқонун ба кор бурда мешавад. Масалан, дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон Қонуни Асосии соли 1949 бо тағйироту иловаҳо, дар Ҷумҳурии Ислонд Ирон Қонуни Асосии соли 1980 бо тағйироту иловаҳо амал мекунанд. Дар баъзе мамлакатҳо ҳам иборати Конститутсия ва ҳам иборати Қонуни Асоси якҷоя истифода карда мешаванд» Масалан, Конститутсияҳои пешини ИҶШС ба тарзи «Конститутсияи (Қонуни Асосӣ)» ва баъд номи пурраи давлат навишта мешуд. (ниг. ба **Конститутсия**). (И.А.)

ҚОНУНИЯТ – яке аз унсурҳои демократӣ ва давлатӣ ҳуқуқбунёд аст, ки мазмунҳои он аз аниқ, яхела, беайбон иҷро намудани қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби давлат, ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шахрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо иборат мебошад. (О.Х.).

ҚОНУНИЯТИ КОНСТИТУТСИОНӢ – дар ҳуқуқи конститутсионӣ бо ду мазмун фаҳмонида мешавад. Бо мазмунҳои васеъ қонуниятҳои конститутсионӣ роҳи қатъӣ ва иҷроии Конститутсия аз тарафи ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, худидора, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ,

шахсони ҳуқуқӣ ва ҷисмонӣ мебошад. Таъмини кафолати қонуниятии конституционӣ ба воқеаи суд, пеш аз ҳама Суди конституционӣ амалӣ гардонда мешавад. Бо мазмуни маҳдуд қонуниятии конституционӣ мувофиқати санади муайяно бо Конституция ифода мекунад (ниг. ба **Адлияи конституционӣ, Назорати конституционӣ**). (И.А.)

ҚОНУНҲОИ КОНСТИТУЦИОНӢ – дар як қатор мамлакатҳо яке аз сарчашмаҳои ҳуқуқи конституционӣ мебошад. Дар баъзе мамлакатҳо (мамлакатҳои Фаронса, забон,- Руминия ва ғайра) Қ.к. ин қонунест, ки ба Конституция тағйирот дохил мекунад, дар дигарҳо (ФР, Қазоқистон, ҚТ) Қ.к. оид ба масъалаҳои қабул карда мешаванд, ки дар Конституция пешбинӣ шудаанд. Дар ҳолати аввал тарзи қабули Қ.к. бо тарзи тағйирдиҳии Конституция як аст, дар ҳолати дуюм Қ.к. бо тарзи мураккабе қабул мегардад, ки одатан аз тарзи тағйирдиҳии Конституция фарқ мекунад. Дар мамлакатҳои ҷудогона Қ.к. гуфта, қонунҳои доништа мешаванд, ки дар маҷмӯъ Конституцияи ҳамин давлатро таъкил медиҳанд (масалан, дар Шветсия - қонун дар бораи валиҳд с.1810, шакли идора с. 1974. қонун дар бораи озоди матбуот с.1949). Дар ҚТ Қ.к.

ин қонунҳоеанд, ки оид ба масъалаи муайяни Конституцияи ҚТ пешбинӣ шуда, қабул карда мешаванд. Қ.к. бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул мегардад ва Маҷлиси миллӣ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдори мекунад (м.61). Қ.к. нисбат ба қонунҳои ҷорӣ ва ҳар гуна дигар санадҳои ҳуқуқӣ эътибори баланди ҳуқуқӣ дорад. Одатан, Президент нисбати Қ.к. ҳуқуқи боздори (вето) надорад. Вале Конституцияи ҚТ (м. 62) ба Президенти ҚТ ҳуқуқи баргардондани Қонунҳои конституциониро додааст. Конституцияи ҚТ асосе намениҳад, ки Қ.к. ба ҳуди Конституция дар як қатор шуморида шавад ва ё қисми Конституция ҳисоб карда шаванд. Мувофиқи м.10 «Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конституцияанд, эътибори ҳуқуқи надоранд». Ин ҳолат ба Қ.к. дахл дорад. (И.А.)

ҚОНУНҲОИ ҚОЛАБӢ – санаде, ки парлумони Фаронса ва баъзе давлатҳои собиқ мустанликаи Фаронса дар марҳилаи охири мавҷудияти Ҷумҳурии чоруми Фаронса қабул мекарданд. Қонуни ҷаҳорҷуба фақат усулҳои умумии танзими соҳаи муайяно муқаррар мекард. Танзими муфассал бо санадҳои ҳокимияти танзимкунанда амалӣ гардонда мешуд. Дар забони

русӣ ибораи қонун ҷаҳорчуба «Закон - рамка» ё ки «рамочный закон» тарҷума шудааст. Дар баъзе мамлакатҳо қонуниҷаҳорчӯбаро, инчунин қонунҳои скелетӣ (сутун Муҳоваӣ) менаманд. Аз охири солҳои навадуми асри XX ИДМ қонуни ҷаҳорчуба, ки қабул менамояд, ки барои аъзоёни он таъин шудаанд. Дар асоси қонуни ҷаҳорчуба, ки аз тарафи Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои ИДМ тайёр карда мешавад, давлатҳои аъзои ИДМ қонунҳои дахлдори худро тайёр мекунанд. (И.А.)

ҚОНУНҲОИ ОРГАНИКӢ (аз франсагии «organique» - органикӣ, ташиқилӣ, ташиқилӣ-расмӣ гардондашуда) – намуни қонунҳое, ки мувофиқи Конститутсияи Фаронса с. 1958 ба низоми сарҷаишаҳои ҳуқуқи давлати (конститутсионӣ) дохил карда шудааст. Дар қонунгузориҳои чандин давлатҳои дигар низ ҷои қонунҳои органикӣ муайян карда шудааст. Одатан дар Конститутсияи ин мамлакатҳо доираи муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки фақат бо қонунҳои органики танзим додан мумкин аст, муайян карда шудааст. Дар м.81 Конститутсияи Испания муқаррар карда шудааст, ки Қ.о. гуфта он қонунҳо доништа мешаванд, ки инкишофи ҳуқуқу озодиҳои асосиро муайян мекунанд, вазъи ҳуқуқии ҷомеаҳои мухторӣ, ҳуқуқи умумии интиҳоботро танзим менамоянд ва инчунин дигар қонунҳое,

ки Конститутсияи нешбинӣ кардааст. Қ.о. мувофиқи Конститутсияи Гурҷистон (м.66), Молдова (м.74) бо аксарияти овозҳои вакилони интиҳобшуда қабул мешавад, Қонунҳои ҷорӣ бошад, бо аксарияти овозҳои вакилони ҳузурдошта қабул мегардад. М..72 Конститутсияи Молдова қонунҳои мамлакатро ба се намуд: конститутсионӣ, органикӣ ва ординарӣ ҷудо кардааст. Ҳамагӣ шонздаҳ номгӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ нишон дода шудаанд, ки оид ба онҳо қонунҳои органикӣ қабул карда мешаванд. Инчунин қонунҳои органикӣ дар соҳаҳои қабул карда мешаванд, ки Парлумон зарур доништааст. Дар ҳуқуқи конститутсионии ҚТ айнияти қонунҳои органикӣ Қ.к. мебошанд (ниг. ба Қонунҳои конститутсионӣ). Қонунҳои маҳалӣ - як навъ қонуне, ки дар баъзе давлатҳои дар ҳаёти худ воҳидҳои мухторӣ дошта мавҷуд аст (Испания Италия, Португалия, Шри-Ланка ва ғайра). Қонунҳои маҳаллиро мақомоти намоёндагӣ ва ё бо роҳи раъйпурсие дар воҳиди мухтории мазкур оид ба масъалаҳои салоҳияти худ қабул мекунанд ва онҳо фақат дар ҳудуди мазкур амал мекунанд (ниг. ба **Қонун**). (И.А.)

ҚОНУНҲОИ ФЕДЕРАТИВӢ - қонун дар давлатҳои федеративӣ, ки амали онҳо дар ҳамаи ҳудуди он паҳн мегардад. Дар қонунгузориҳои чунин давлатҳо

ҳамеша салоҳияти дар ихтиёри федератсия ва субъектони он буда фарқ қунонида мешавад. Масалан, дар Конститутсияи ИМА с.1787 номгӯи масъалаҳои қонунгузори федеративӣ дар фасли 8 м.1; дар Қонуни Асосии ҶҶО с.1949 салоҳияти ҳоси қонунгузори федератсия дар м.73; дар Конститутсияи ҶР с. 1993 дар м.м. 102-108 нишон дода шудаанд. Баробари қонуни федеративӣ баъзе давлатҳои федеративӣ, инчунин Қ.к.-и федеративӣ қабул карда мешаванд, ки аз қонунҳои ҷорӣ федеративӣ боло меистанд. Қ.к. федеративӣ оид ба масъалаҳои ба ихтиёри федератсия дода шуда, қабул карда мешаванд. Оид ба кадом масъалаҳо қабул кардани чунин қонунро Конститутсия нишон медиҳад. (И.А.)

ҚОНУНҲОИ ҶОРӢ – дар адабиёти ҳуқуқӣ ғайр аз Қ.к. дигар қонунҳоро қонунҳои ҷорӣ меноманд, дар баъзе сарчашмаҳо онҳоро қонунҳои оддӣ ва муқаррарӣ низ меноманд. Қонунҳои ҷорӣ бо тарзи қабулӣ ба эътибори ҳуқуқӣ аз Қ.к. фарқ доранд. Қонунҳо - санади меъриҳуқуқӣ мебошанд, ки мутобиқи тартиби муқараршуда аз тарафи мақомоти қонунгузор ё бо роҳи раъйпурсӣ қабул карда мешавад ва масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти давлат ва ҷомеа ро танзим мекунад. Қонунҳои ҷорӣ ба Конститутсия ва Қ.к.-и дахлдор бояд мувофиқ бошанд. Мувофиқи Конститутсияи ҶТ

қонунҳоро Маҷлиси намояндагон бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул менамояд, агар тартиби дигарро Конститутсия муқаррар накарда бошад. Қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намунадааст ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод мешаванд, ба истиснои қонун дар бораи буҷети давлатӣ ва авф. Маҷлиси миллӣ қонунро бо тарафдории аксарияти Шумораи умумии аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад. Дар мавриди дастгирӣ наёфтани қонун аз ҷониби Маҷлиси миллӣ қонун тақроран дар Маҷлиси намояндагон баррасӣ мешавад. Дар сураати бо қарори Маҷлиси миллӣ норозӣ будани Маҷлиси намояндагон, қонун ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб меёбад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро тақроран бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд. Яке аз намудҳои қонунҳои ҷорӣ - Кодекс мебошад (ниг. ба Кодекс). (И.А.)

ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ҶТ – мафҳуме, ки дар ҳуқуқи конститутсионӣ истифода мешавад. Аз ҷумла, мувофиқи б.4 м.55 Конститутсияи ҶТ додани ризоият ба истифодаи Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ берун аз ҳудуди он барои иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ Тоҷикистон ба ихтиёри Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дода шудааст. Дар асоси б.21 м.69 Президенти ҶТ

сарфармондеҳи олии Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон мебошад; фармондеҳони қўшунҳои Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистонро таъин ва озод мекунад. Аввалин қонуни ҚТ «Дар бораи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон» 25.06.1993 қабул гардида буд. Дар он муқарар шудааст, ки Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ сохтори давлатию ҷарбӣ мебошад, ки мақсади он муҳофизати мусаллаҳонаи истиқлолият ва тамомияти арзии ҷумҳурий аст (м.1). Баробари ин 25.06.1993 боз ду қонуни дигар: «Дар бораи мудофия» ва «Дар бораи ўҳдадориҳои умумии ҷарбӣ ва хизмати ҷарбӣ» қабул гарданд, ки ба ташикилёбии таркиб ва усулҳои сохтмон ва амали Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ заминаи устувори ҳуқуқӣ гузоштанд. Мувофиқи фармони раёсати Шурои Олии ҚТ аз 17.02.1993 ҳар сол 23 феврал рӯзи Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ - рӯзи ид ҳисобида, ҷашн гирифта мешавад (Ниг. ба **Ўҳдадориҳои умумии ҷарбӣ, Идоракунии давлатии мудофия**). (И.А.)

ҚУТТИИ ИНТИХОБОТ – қуттии, ки дар рӯзи интиҳобот интиҳобкунанда ба он варақаи овоздиҳиро мепартояд. Қуттии интиҳоботро комиссияи маҳаллии интиҳобот ба рӯзи овоздиҳӣ омода месозад. Қуттии интиҳоботӣ дар бинои интиҳобот таъре гузошта мешавад, ки овоздиҳандагон бояд ба назди онҳо ҳатман аз ҳуҷраҳо ё хо-

наҳои овоздиҳии пинҳонӣ гузашта равад. Овоздиҳанда баъди пур кардани варақа онро ба қуттии овоздиҳӣ мепартояд. Пеш аз оғози овоздиҳӣ дар ҳуҷраи аъзоёни комиссияи маҳаллӣ раиси комиссия қуттии интиҳоботро тафтииш карда ба он муҳр мегузорад. Баъди анҷоми овоздиҳӣ раиси комиссияи дахлдори интиҳобот дурустии муҳри қуттии интиҳоботро месанҷад ва ба аъзои комиссия имкон медиҳад, ки онҳо низ ба дурустии он бовар намоянд ва баъд аз он қуттии интиҳоботро мекушояд. Аз ҳамаи лаҳза баҳисобгирии овозҳо оғоз меёбад. Қуттии интиҳобот яке аз воситаҳои таъмини овоздиҳии пинҳонӣ мебошад. (И.А.)

Л

ЛАНДТАГ (аз олмонӣ *Land* – замин, давлат ва *Tag*- маҷлис) – мақомоти намояндагӣ ва қонунгузорӣ (парлумон) дар заминҳои Олмон ва Австрия. Инчунин, парлумони давлати Лихтенштейн чунин ном дорад.

Ландтаг мақомоти намояндагӣ ба ҳисоб рафта, аз ҷониби халқ интихоб карда мешавад. Он ба сифати мақомоти олии конституционӣ дар заминҳои Олмон ва Австрия баромад мекунад. Ландтаг дар асоси интихоботи умумӣ, мустақим ва баробар интихоб мешавад. Низомии он одатан аз ду палата иборат мебошад (масалан дар Бавария). Муҳлати ваколати вакилони он одатан 4-5 сол мебошад. Дар доираи ваколатҳои худ Ландтаг қонун қабул менамояд, буҷаи замиро (номи субъектони федератсия дар Олмон) тасдиқ менамояд, Сарвазир ва ҳайати Ҳукуматро интихоб менамояд. (Д.А.)

ЛОИҲА – ҳуҷҷатҳои муҳиме, ки мақомот ва шахсони масъул пеш аз муҳокимаи масъала дар мақомоти салоҳиятдор онҳоро тайёр карда пешниҳод мекунанд. Лоиҳаи қарор асосан аз ду қисм иборат аст. Қисми аввали лоиҳаи қарор ба моҳияти масъала, муваффақияту камбудиҳои соҳаи дахлдори муҳокима бахшида мешавад. Қисмати дуюми лоиҳаи қарор асосӣ буда, барои бартараф намудани камбудиҳои

соҳаи муҳокимаи аванда чора-хоро пешбинӣ намуда, мақомот ва шахсони дахлдорро вазифадор мекунад. Лоиҳаи қарор дар рафти муҳокимаи масъала мумкин аст, ки тағйир ёбад ё иловаҳо дароварда шавад. (Д.А.)

ЛОИҲАИ КОНСТИТУТСИЯ – дар ин маврид сухан оид ба лоиҳаи Конститутсия (Сарқонуни) ҳоло амалкунанда меравад. Лоиҳаи Конститутсия бо тарзу усули хос ва бо истифодаи таҷрибаи конститутсияофаринии ҷаҳонӣ ба вуҷуд омад. Барои тайёр кардани лоиҳаи конститутсияи нав дар иҷлосияи Ҳабаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26.06.1993 ба ҳайати пештараи комиссияи конституционӣ тағйирот дароварда шуд ва раиси комиссияи конституционӣ раиси Шӯрои Олии ҚТ Э.Ш.-Раҳмонов интихоб гардид. Баъд аз интихоби раиси нав ҷараёни тайёр кардани лоиҳаи Конститутсия тезонида шуд. Лоиҳаи Конститутсия 21-22 апрели соли 1994 дар рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ интишор гардиданд ва муҳокима оғоз шуд. Лоиҳаи Конститутсия аз муқаддима 10 боб, 100 модда иборат буд. Дар рафти муҳокимаи умумихалқӣ як силсила тағйироту иловаҳо тақлиф шуд, ки қисме аз онҳо ҳангоми ҷамъбаст ба эътибор гирифта шуда, дар лоиҳа дохил карда шуданд. Бо ҳамин лоиҳаи Конститутсия (Сарқонун) дар ҳаҷми муқаддимаи мухтасар, 10 боб ва 100 модда 6 ноябри соли

1994 ба тариқи раъйпурсӣ қабул гардид. (Д.А.)

ЛОИҲАИ ҚОНУН – матни барои қабул пешниҳодшудаи қонун, ки барои баррасии мақоми қонунгузор ва ё раъйпурсии умумихалқӣ таҳия шудааст. Чараёни таҳияи лоиҳаи қонун амалан инҳоро дарбар мегирад: қабули қарор дар бораи таҳияи лоиҳа; таҳияи лоиҳа; муҳокима ва тақмили лоиҳа; бо мақомот ва ташилотҳои дахлдор мувофиқа намудани лоиҳаи қонун. Лоиҳаи қонунҳо, чун қоида тибқи барномаҳои таҳияи лоиҳаи қонунҳо, ки аз тарафи мақомоти қонунгузор, Президент, Ҳукумат тартиб дода мешаванд, амалӣ мегардад. Лоиҳаи қонунҳо бо супориши Президент, Ҳукумати ҷумҳурӣ аз тарафи вазорату идораҳо низ таҳия карда мешаванд. Лоиҳаи қонунҳо аз ҷониби мақомот ва шахсоне, ки ҳуқуқи таъаббуси қонунгузори доранд, метавонанд таҳия ва пешниҳод шаванд. Мақомот ва шахсоне, ки дорои ҳуқуқи таъаббуси қонунгузорӣ нестанд, метавонанд ба воситаи мақомот ва шахсоне, ки дорои ин ҳуқуқ ҳастанд, лоиҳаи таҳиянамудаи худро пешниҳод намоянд. (Д.А.)

ЛЮСТРАТСИЯ – (лот. *lustratio* - тоза кардан) – дар баъзе давлатҳои Аврупои Шарқӣ (Маҷористон, Чехия, Эстония, Латвия, Руминия) низоми махсуси тафтишотӣ оид ба робита ва ҳамкорӣ бо

роҳбариятӣ ҳизби коммунист (то солҳои 1990), ё мақомоти амният, нисбати нафароне, ки номзад ба ишғоли вазифа дар мақомотҳои давлатӣ, ё шахсони мансабдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ мебошанд. Люстратсия дар асоси қонунҳои махсус, ки одатан дар солҳои 1990-1993 дар ин давлатҳо қабул шудааст, гузаронида мешавад. Чунин тафтишот аз ҷониби мақомоти махсус таъсисшуда гузаронида мешавад. Масалан, дар Маҷористон кумитаҳои махсус ҳастанд, ки аз ҷониби парламон дар ҳаёати 3 судя интиҳоб мешаванд. Агар дар ҷараёни тафтиш муқаррар карда шавад, ки шахс бо мақомоти амният ё бо роҳбарияти ҳизби коммунист робита дошта буд, ба ӯ имконияти рафтани ба истеъфои ихтиёрӣ (бе паҳн намудани маълумоти дастрасшуда) ё истеъфои маҷбурӣ (бо паҳн намудани маълумоти дастрасшуда) пешниҳод карда мешавад. (Д.А.)

М

МАҚОМОТИ ИДОРАИ СОҲАВӢ

– мақомоте, ки салоҳияти вай танҳо ба соҳаи муайян, масалан, кишоварзӣ, саноат, маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва ғайра паҳн мешавад. (И.А.)

МАҚОМОТИ ИДОРАИ САЛОҲИЯТИ УМУМӢ

– мақомоте, ки салоҳияти вай ба ҳамаи идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, ташикilotҳо новобаста ба мансубияти идориашон, инчунин шахрвандон паҳн мешавад. (И.А.)

МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ БАЙНИСОҲАВӢ

– мақомоти идоракунии давлатие, ки аз коллективи муташиаккили одамон иборат буда, барои амалсозии қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ ваколати онҳо аз доираи як соҳа берун баромада, доир ба иҷро намудани функсия ва вазифаҳо аз рӯи мабдаи ҳос соҳаҳои гуногун, яхела ё монандро дар бар мегирад. Масалан, Вазорати молия ё Кумитаи давлатии оморро гирем. Вазорати яқум мақомоти байнисоҳавии идоракунии молия бошад, мақомоти дуҷум дар соҳаи омор аст, ки ваколати онҳо аз рӯи предмети идоракунӣ (молия ва омор) ба ҳамаи соҳаҳои дигари идоракунии давлатӣ паҳн мегардад. (И.А.)

МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ САЛОҲИЯТИ МАХСУС

мақомоти идоракунии давлатие, ки барои амалсозии фаъолияти махсус таъсис дода мешавад ва ваколати вай аз руи вазифаҳо ба ҳамаи мақомоти дигар ё соҳаҳои дигари идоракунии ҳоҷагии халқ доир ба ҳамаи як масъала паҳн мегардад. Масалан, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро гирем. Ваколати он амалсозии назорати давлатии молиявӣ ба ҳамаи идораҳо, мақомоти давлатӣ паҳн мегардад. (И.А.)

МАҚОМОТИ МАРКАЗИИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ ҶТ

– мақомоти ҳокимияти давлатие, ки дар асоси ваколати ба он воғузорнамудаи Президенти ҶТ ё Ҳукумати ҶТ функсияҳои таҳияву татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқарраргардидаи фаъолият ва дигар функсияҳои иҷроияро мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ амалӣ менамояд, инчунин фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро оид ба таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдор ҳамоҳанг месозад. Дар бобати ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти дигари ҳокимияти иҷроияи давлатӣ, мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ҳақ дорад маълумоти дахлдорро ба даст орад, доир ба масъалаҳое, ки таҳти салоҳияташ қарор доранд дастур диҳад ва дигар ваколатҳое, ки қонунгузори ҶТ нешбинӣ намудааст, амалӣ намояд.

Онҳо ба тариқи муқаррагардида аз ҷониби Президенти ҚТ ё Ҳукумати ҚТ таъсис ва барҳам дода шуда, ба онҳо бо тартиби муқаррарнамудаи дастури Ҳукумати ҚТ ва низомномаи дар бораи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроӣ ҳисоботдиҳанда мебошанд. низомнома, сохтори дастгоҳи марказӣ, Нақшаи идоракунӣ ва шумораи ниҳоши кормандони он дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ муайян гардида, аз ҷониби Президенти ҚТ ё Ҳукумати ҚТ тасдиқ карда мешаванд. Ваколат ва функсияҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар низомномаи он муқаррар карда мешаванд. Ба низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии ҚТ тибқи қонуни ҚТ «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 16.04.2012, мақомоти зерин дохил мешаванд: Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ, вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии ҚТ, мақомоти назди Президенти ҚТ, мақомоти назди Ҳукумати ҚТ, мақомоти машваратӣю маслиҳатии назди Президенти ҚТ ва Ҳукумати ҚТ (м.5).

Тибқи Фармони Президенти ҚТ «Дар бораи тақмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30.11.2006, №9, (бо тағйири иловаҳо ба он аз 27.02.2008, №428, аз 28.10.2009, №727 ва аз 09.03.2010, №832) ба сохтори мақомоти марказии ҳокимияти

иҷроияи ҚТ шаи намуди мақомот дохил мешаванд: мақомоти назди Президенти ҚТ, Ҳукумати ҚТ, вазоратҳои ҚТ, кумитаҳои давлатии ҚТ, идораҳои назди Ҳукумати ҚТ, мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи ҚТ.

Мақомоти назди Президенти ҚТ инҳоянд: Раёсати хизмати давлатӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсияи ҚТ, Агентии назорати маводи нашъаовар, Агентии омор.

Вазоратҳои ҚТ инҳоянд: адлия, кишоварзӣ (дар таҳрири фармон аз 27.02.2008 № 428); корҳои дохилӣ, корҳои хориҷӣ, маориф, мелиоратсия ва захираҳои об, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, молия, муҳофизат, нақлиёт ва коммуникация, рушди иқтисод ва савдо, тандурустӣ, фарҳанг, энергетика ва саноат.

Ба низоми Кумитаҳои давлатии ҚТ инҳо шомил мешавад: Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвол, Кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезӣ, (бо Фармони №832 аз 09.03.2010).

Идораҳои назди Ҳукумати ҚТ инҳоянд: кумитаҳои андоз, кор бо занон ва оила, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, телевизион ва радио, ҳолатҳои фавқуллода ва муҳофизати граждани муҳити зист, (бо фармони №428 аз 27.02.2008), забон ва истилоҳот (бо фармони №727 аз 28.10.2009), оид ба корҳои динӣ (бо фармони №832 аз

09.03.2010); хадамотҳои гумрук, зиддишнҳисорӣ (бо фармони №832 аз 09.03.2010); агентииҳои сохтмон ва меъморӣ, стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо, хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ (09.03.2010), таъминоти амволи махсус; (бо фармони №832 аз 09.03.2010); саридораҳои бойгонӣ, геология, назорати давлатии беҳатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ, ҳифзи сирри давлатӣ. Мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроия Шӯрои амният ва Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. (О.Х.)

МАҚОМОТИ МАШВАРАТИЮ МАСЛИҲАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТ ВА ҲУКУМАТИ ҶТ - ин мақомоте, ки дорои ваколатҳои мустақили ҳокимиятӣ намебошанд ва функсияҳои идоракунии давлатиро анҷом намедиханд, танҳо машваратӣю маслиҳатӣю мебошанд, ки онҳоро Президент ё Ҳукумати ҶТ дар дораи салоҳияташон барои таҳия намудани тавсияҳо, пешниҳодҳо, муҳокимаҳои масъалаҳои муҳими идоракунии давлатӣ таъсис медиҳанд, ки вазифа ва тартиби фаъолиятҳои Президент ва Ҳукумат дар низомномаҳои онҳо муайян мекунанд. Масалан, Шӯрои миллии рушди назди Президенти ҶТ тибқи низомномаи он, ки бо Фармони Президенти ҶТ аз 19.12.2007, №355 тасдиқ шудааст, мақоми

машваратӣ дар назди Президенти ҶТ буда, бо мақсади таъмини ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ, баҳиши хусусӣ ва ҷомеаи шахравандӣ дар масъалаҳои татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 ва стратегияҳои миёнамуҳлати паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар ҶТ, ки аз он бармеоянд таъсис дода шудааст, Вазифаҳои он аз муҳокимаи чараёни татбиқи ишлоҳоти идораи давлатӣ, баҳиши иҷтимоӣю иқтисодӣ ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба беҳтар намудани онҳо; баррасӣ намудани ҳисобот оид ба рафти татбиқи стратегияҳои миллии ва ғ. ибораи мебошад. Ё дигар - Шӯрои машваратии назди Президенти ҶТ оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, ки бо Фармони Президенти ҶТ аз 19.12.2007, №356 таъсис ва тасдиқ шудааст. Шӯро барои Президенти ҶТ, Ҳукумати ҶТ ва дигар мақомоти давлатӣ тавсия ва пешниҳодҳоро доир ба масъалаҳои беҳтардони муҳити соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ дар ҶТ, ки барои суръатбахии рушди иҷтимоӣю-иқтисодии мамлакат зарур аст омода месозад. Ё мисоли дағар: Шӯрои амнияти озӯқаворӣ назди Ҳукумати ҶТ, ки бо қарори Ҳукумат аз 01.08.2011, №359 бо мақсади ҷамоҳангсозии идоракунии ва қабули қарорҳои стратегӣ ва фаврӣ вобаста ба таъмини мўътадил ва мунтазами давлат

бо озуқаворӣ таъсис дода шудааст, ё Шӯрои миллии тандурустии назди Ҳукумати ҚТ бо мақсади таҳкими фаъолият дар соҳаи ҳифзи саломати аҳоли ва тандурустӣ, ҷамоҳангсозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи мазкур байни мақомоти давлатӣ ва сохторҳои ҷамъиятӣ, дарёфти роҳу усулҳои беҳтари татбиқи сиёсат, таҳияи пешниҳодҳо дар самти афзалиятноки соҳа бо қарори Ҳукумат аз 04.10.2011, №485 таъсис дода шудааст. (О.Х.).

МАҚОМОТИ МАЪМУРӢ – ин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидораи шаҳраку деҳот, инчунин ҷамағуна шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки дар асоси қонун ваколатҳои оммавии ҳуқуқиро иҷро менамояд, фаҳмида мешаванд. (И.А.)

МАҚОМОТИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҚТ – мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки дар доираи салоҳияти муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ сиёсатӣ ягонаи давлатиро дар соҳаи муайяни фаъолият амалӣ менамояд. Ин мақом мақоми идоракунии давлатии функционалӣ (байнисоҳавӣ) махсус шуда, функцияҳои асосии зеринро анҷом медиҳад: таҳия ва пешбурди сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқарраршудаи фаъолият; ҷамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи

ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи муайянишудаи фаъолият; анҷом додани функцияҳои назоратӣ дар соҳаи муайянишудаи фаъолият; таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи санадҳои қонунгузори ҚТ қабул кардани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ чиҳати татбиқи функцияҳои худ; пешбурди мониторинг ва таҳияи пешниҳод оид ба тақмили фаъолияти мақомоти давлатӣ ва дигар ташилотҳо дар соҳаи муайяни фаъолият; амалӣ намудани дигар функцияҳои, ки низомномаи мақоми назди Президенти ҚТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ пешбинӣ намудаанд.

Ба мақоми назди Президенти ҚТ сардор ё директор роҳбарӣ менамояд ва функцияҳои худро мустақиман ё тавассути мақомоти ҳудудии худ анҷом медиҳад. Оғро Президенти ҚТ таъсис ва барҳам медиҳад. Роҳбар, муовини якум, муовинони роҳбари ин мақомро Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд ва бо пешниҳоди роҳбари он низомнома, сохтори дастгоҳи марказӣ, нақшаи идоракунии ва шумораи ниҳоми кормандони ҳамин мақомро тасдиқ мекунад. Мақоми назди Президенти ҚТ ба Президенти ҚТ ҳисоботдиҳанда буда, ваколатҳои роҳбарии дар низомномаи он муайян карда мешаванд.

Дар ҳоли ҳозир намудҳои мақоми назди Президенти ҚТ бо Фармони Президенти кишвар

«Дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30.11.2006, №9, (бо тағйири иловаҳо ба он аз 27.02.2008 №428, аз 28.10.2009, №727 ва аз 09.03.2010, №832) муайян карда шудааст, ки ба он дохил мешаванд: Раёсати хизмати давлатӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсияи ҚТ; Агентии назорати маводи нашъаовар ва Агентии омор. (О.Х.).

МАҚОМИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҚТ – мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки функцияҳои махсуси иҷроиявӣ, назоратӣ, иҷозатдиҳӣ ва ғ.-ро дар соҳаи муқарраргардидаи фаъолият анҷом медиҳад. Ин мақом функцияҳои худро мустақиман ё тавассути мақомоти ҳудудии худ анҷом дода, аз ҷониби Ҳукумати ҚТ таъсис ва барҳам дода мешавад. Ба он раис, сардор, директор роҳбарӣ менамояд. Роҳбар, муовини якум ва муовинони роҳбари ин мақомро Ҳукумати ҚТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд. Мақоми назди Ҳукумати ҚТ ба Ҳукумати ҚТ ҳисоботдиҳанда мебошад. Ваколатҳои роҳбари он дар низомномаи он муайян карда мешаванд.

Ҳукумати ҚТ метавонад мақомот оид ба масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии ин мақомро таъсис диҳад. Функция ва ваколатҳои мақо-

моти мазкур дар низомномаи мақоми назди Ҳукумат ё низомномаҳои ҳамин мақомот пешбинӣ карда мешаванд.

Намудҳои алоҳидаи мақоми назди Ҳукумати ҚТ бо номи кумита, хадамот, агентӣ ва саридора таъсис дода мешавад. Инак, бо Фармони Президенти ҚТ «Дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30.11.2006, №9 чунин намудҳои мақоми назди Ҳукумати ҚТ муайян карда шудааст: кумитаи андоз, кумитаи кор бо занон ва оила, кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кумитаи телевизион ва радио, кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи гражданин, кумитаи муҳити зист (бо Фармони №428 аз 27.02.2008); кумитаи забон ва истилоҳот (бо Фармони №727 аз 28.10.2009); кумитаи оид ба корҳои дин (бо Фармони №832 аз 09.03.2010); хадамоти гумрук; хадамоти зиддиинҳисорӣ, (бо Фармони №832 аз 09.03.2010); агентии сохтмон ва меъморӣ; агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо; агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ; (бо Фармони №832 аз 09.03.2010); агентии таъминоти амволи махсус (бо Фармони №832 09.03.2010); Саридораи бойгонӣ; Саридораи геология; Саридораи назорати давлатии беҳатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ; Саридораи ҳифзи сирри

давлатӣ. (О.Х.).

МАҚОМОТИ МИЛИТСИЯ (лот. *militier* - қушун) — дар Тоҷикистон ва дигар мамлакатҳое, ки пеш дар ҳаёати ИҶШС буданд - идораи давлатию маъмурии иҷроқунанда, ки барои нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ва вайронкуниҳои қонуният, муҳофизат қардани моликияти давлатӣ, молумулки шахсии шаҳрвандон ва беҳатарии онҳо хизмат мекунад. Умуман қорқунони милитсия, милитсионерҳо дар баъзе мамлакатҳо - номи фидоӣёни ҳалқии таъиноти махсус (Масалан: Милитсияи халқӣ дар Куба). (И.А.)

МАҚОМОТИ НАМОЯНДАГИИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ — мувофиқи Конститутсия мақомоти маҳаллии намоёндагӣ дар вилоят, шаҳр ва ноҳия Маҷлиси вакилони халқ аст, ки онро раис роҳбарӣ мекунад (м.77). Вакилони Маҷлиси маҳаллӣ аз тарафи интихобқунандагон дар асоси ҳуқуқи интихоботи умумӣ, баробар ва мустақим бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол интихоб мешаванд. Маҷлисҳои вакилони халқ дар ҳадди салоҳияти худ фаъолияташонро мустақилона пеш мебаранд. Маҷлиси вакилони халқ фаъолияти худро дар иҷлосияҳо, ба воситаи қори

доимии комиссияҳои доимӣ ва дигар комиссияҳо, инчунин бо роҳи ваколоти худро татбиқ намудани вакилон амалӣ менамояд. Шақли асосии фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ иҷлосия мебошад, ки дар он ҳамаи масъалаҳои ба салоҳияти он гузошташударо ҳал мекунад. Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ дар доираи салоҳияти худ қарорҳо қабул мекунад. Онҳо барои иҷро аз тарафи ҳамаи қорхонаҳо, муассисаҳо, ташиклотҳои воқеъ дар қаламрави вилоят, шаҳр, ноҳия сарфи назар аз мансубияти идоравиашон, аз тарафи шахсони мансабдор, шаҳрвандон ҳатмӣ мебошад. Дар сурате, ки санадҳои Маҷлиси маҳаллӣ ва раис ба Конститутсия, қонунҳо мувофиқ набошанд, онҳо аз тарафи мақомоти болои ё суд бекор карда мешаванд. Қарорҳои мақомоти болои ҳоқимияти давлатӣ, ки дар доираи салоҳияташон қабул кардаанд, барои иҷро аз тарафи мақомоти поёни ҳатмӣ аст. (И.А.)

МАҚОМОТИ НАМОЯНДАГӢ — давлат фаъолияти худро ба воситаи мақомоти давлатӣ ба амал мебарорад. Мақомоти давлатӣ воситаи асосии амалӣ гардонидани ҳоқимияти давлатӣ буда, ба воситаи онҳо халқ ҳоқимияти давлатии ба ӯ тааллуқдоштаро ба амал мебарорад. Мақомоти давлатӣ мувофиқи тартиби дар Конститутсияи ҚТ муқарраршуда таъсис меёбанд ва амал ме-

намоянд. Яке аз хусусияташон ҳамин аст, ки ҳамаи онҳо мақомоти намояндагии давлатӣ мебошанд. Маҷлиси Олӣ, Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ дар асоси интихоботи умумӣ, баробар ва мустақим бо овоздиҳии пинҳонӣ аз тарафи шаҳрвандон интихоб мегарданд. Раиси ҷумҳур низ бо ҳамин тартиб интихоб мешавад. Ҳукумати Тоҷикистон аз тарафи Раиси ҷумҳур таъин карда шуда, ба тасдиқи Маҷлиси Олӣ пешниҳод карда мешавад. Ҳайати Суди Конститусионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодиро Раиси ҷумҳур барои интихоб ва бозгонд ба Маҷлиси Олӣ пешниҳод менамояд. Ҳайати Судҳои ҳарбӣ, Суди ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро бо пешниҳоди раиси Шӯрои адлия Раиси ҷумҳур таъин ва озод мекунад. (И.А.)

МАҚМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ МАҲАЛЛӢ—мақоми худидоракунии шаҳрак ва деҳот — ҷамоат (ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳот), ки аз ҷониби интихобкунандагони шаҳрак ва деҳот интихоб шуда, масъалаҳои дорои аҳамияти маҳал-лиро дар доираи салоҳияти худ ҳал мекунад. Ҷамоат шахси ҳуқуқӣ буда, дорои муҳри мудав-вар мебошад, ки дар он Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи пурраи ҷамоат тасвир меёбад. Онҳо аз рӯи усули марзӣ таъин мешаванд ва фаъолияти онҳо мутобиқи санадҳои меъёрии

ҳуқуқӣ дар бораи мақомоти давлатӣ сурат мегирад. Ҳуқуқи иштирок дар таъин ва фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба шаҳрвандони ҚТ, ки синнашон ба 18 расидааст ва дар марзи шаҳрак ва деҳот истиқомат мекунанд, дода шудааст. (И.А.)

Қонун усулҳои зерини фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотро муқаррар кардааст: қонуният ва адолати иҷтимоӣ; ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд; демократия, ошкорбаёнӣ ва ба эътибор гирифтани афкори омма; мустақилият, худидоракунии ва масъулият дар ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳал-лидошта; ҳисоботдиҳанда будан дар назди аҳолӣ; иштироки шаҳрвандон дар худидоракунии маҳаллӣ; мутобиқати манфиатҳои маҳаллӣ ва умумидавлатӣ; дастаҷамъӣ будани қард, ки таъбиқи амалии ин усулҳо ба устувор гардидани робитаи ҷамоат бо аҳолӣ, сазовор гаҳтан ба боварии аҳолӣ ва ривож ёфтани иштироки онҳо дар амалӣ намудани вазифаҳои худидоракунии маҳаллӣ мусоидат менамоянд.

Ҷамоат аз вакилон иборат буда, дар интихоботи умумӣ ба муҳлати 5 сол интихоб карда мешавад. Шумораи вакилони ҷамоат дар маҷлиси он муайян карда мешавад ва онҳо аз 15 нафар кам ва аз 40 нафар зиёд буда наметавонанд. Ҳар як деҳа,

новобаста аз шумораи интихобкунандагон, дар ҷамоат бояд ҳадди ақалл як нафар вакил дошта бошад.

Ҷамоат дар сурати интихобшудани на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон салоҳиятнок доништа мешавад. Фаъолияти ҷамоат дар рӯзи оғози маҷлиси якуми ҷамоати даъвати нав қатъ мегардад. Ҳангоми барҳамдиҳии шаҳрак ё деҳот ҷамоат пароканда мешавад ва вақолати вакилони он қатъ меёбад. Ҳангоми азнавташкилдихи (ҳамроҳишавӣ, муттаҳидшавӣ, табдилдихӣ, тақсимишавӣ ва ҷудошавӣ) воҳидҳои марзӣю маъмури вакили ҷамоат вакили ҷамоати азнавташкилшудае мебошад, ки ба ҳайати он аксарияти интихобкунандагони вакил дохил мешаванд ва то оғози фаъолияти ҷамоати нав интихобишуда вақолати худро нигоҳ медорад.

Ҳангоми ташкили шаҳрак ё деҳоти нав масъалаи муайян намудани шумораи вакилони ҷамоат, ташкили ҳавзаҳои интихобот, таъини интихобот ва таъсиси комиссияи интихоботи ҷамоат мутобиқи талаботи Қонуни мазкур аз ҷониби Маҷлиси вакилони халқи шаҳр ё ноҳияи дахлдор ҳал карда мешавад.

Шакли асосии ташкили фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот маҷлиси ҷамоат мебошад, ки соли на камтар аз чор маротиба даъват карда мешавад. Маҷлиси якуми ҷамоати навинтихобишударо комиссияи интихоботи ҷамоат дар

муддати на дертар аз ду ҳафтаи баъди интихоби вакилони ҷамоат даъват менамояд. Маҷлиси ҷамоат дар сурати иштироки аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони ҷамоат салоҳиятнок мебошад.

Маҷлиси якуми ҷамоатро раиси комиссияи интихоботи ҷамоат мекушояд ва то интихобшудани раиси ҷамоат ба он раисӣ намуда, дар овоздиҳии вакилони ҷамоат иштирок намекунад. Рафти маҷлиси ҷамоат дар шакли суратмаҷлис ба расмият дароварда шуда, ба он раисикунанда имзо мегузорад. Маҷлиси ҷамоат ошкоро гузаронида шуда, дар он намояндагони ташилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, востҳои ахбори омма ва шаҳрвандоне, ки дар марзи шаҳрак ва деҳоти дахлдор зиндагӣ мекунанд, бо мувофиқаи раиси ҷамоат метавонанд иштирок намоянд.

Тартиби фаъолияти ҷамоат ва мақомоти дигари онро дастури ҷамоат, ки аз тарафи ҷамоат қабул мегардад, муайян мекунад. Ҷамоат дар доираи салоҳияти худ қарор қабул мекунад, ки иҷрои он дар марзи шаҳрак ва деҳот барои шахсони дахлдор ҳатмӣ мебошад. Мувофиқи қонун оид ба санадҳои ҷамоат ба суд ишқоят кардан мумкин аст. Санадҳои ҷамоат ва иҷрои он, ки аз рӯи он прокурор эътироз овардааст, аз ҷониби ҷамоат ва иҷрои он баррасӣ карда мешаванд. Санадҳои раиси ҷамоат, ки оид ба онҳо прокурор

эътироз овардааст, аз ҷониби раис баррасӣ карда мешаванд. Дар ҳолати қонеъ нагардидани эътирози худ прокурор метавонад ба суд муроҷиат намояд.

Барои таъмини фаъолияти мунтазами худ ҷамоат мақомоти дастҷамъӣ – Шӯрои худро дар ҳайати 7-11 нафар ташикл медиҳад. Ба ҳайати шӯро раиси ҷамоат, муовини ӯ (муовинон), котиби ҷамоат дохил мешаванд. Маҷлиси аҷоат ба ҳайати шӯро дигар вакилони низ интихоб карда метавонад. Шӯрои ҷамоат ҳар моҳ на камтар аз як маротиба даъват карда мешавад. Одатан, Шӯрои ҷамоат оид ба баррасии масъалаҳои таъҷилии ҳаёти маҳал вакилон ва мутահассисони соҳаҳои дахлдорро даъват мекунанд.

Яке аз шаклҳои ташиклии фаъолияти ҷамоат комиссияҳои он мебошад. Онҳо бо мақсади баррасии пешакӣ ва тайёр намудани масъалаҳо, инчунин назорати иҷрои қарорҳои ҷамоат, шӯрои ҷамоат ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷамоат аз ҳайати вакилон комиссияҳои таъсис медиҳад. Тартиби интихоб ва фаъолияти комиссияҳои дастури ҷамоат муайян мекунанд. Комиссияҳои ҷамоат ҳамчун қоида дар маҷлиси яқуми даъвати нав дар ҳайати раис ва аъзои комиссия ташикл карда мешаванд. Комиссияҳои ҷамоат доимӣ ва муваққатӣ шуда метавонанд. Шумораи комиссияҳо аз тарафи ҷамоат муайян карда мешавад.

Шакли дигари ташиклии фаъолияти ҷамоат кори вакилони ҷамоат дар ҳайати ҷамоат ва сохторҳои он, дар байни аҳолии шаҳрак ва деҳоти дахлдор мебошад. Вакили ҷамоат намоёндаи халқ мебошад. Қонуни нав дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот мандати вакили ҷамоатро озод эълон кардааст. Ӯ ҳуқуқ дорад фикри худро озодона баён кунанд, мувофиқи иродаи худ овоз диҳад, манфиати интихобкунандагонро ҳимоя намояд. Баробари ин, вакил вазифадор карда шудааст, ки мунтазам ба интихобкунандагон аз фаъолияти худ ҳисобот диҳад. Фақат қонун муайян накардааст, ки аз тарафи вакил иҷро накардани ин вазифа чигуна оқибатҳо дорад. Вакили ҷамоат фаъолияти хизматиашро қатъ накарда, ваколати худро амалӣ менамояд. Дар мавриди иштирок дар маҷлисҳои ҷамоат ва мақомоти он аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ озод карда мешавад. (И.А.)

МАҚМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ – унсури таркибии дастгоҳи давлатӣ, ки аз хизматчиёни давлатӣ иборат аст ва тавассути ваколатҳои ҳокимиятӣ вазифаи муайяни давлатиро иҷро мекунанд. Мақомоти давлат: 1) бо тартиби муқарраркардаи қонун таъсис мешавад (масалан, тартиби интихобу салоҳияти Маҷлиси Олӣ ва Президенти Тоҷикистон дар Конститутсия муқаррар гаштаанд; ташикули фаъолияти суд

ва прокуратура қонунҳои конституционӣ пешбинӣ мекунад); 2) ваколатҳои ҳокимиятиро ба иҷро мерасонад; чораҳои таъсиррасонии муташиаккилона, аз он ҷумла чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро татбиқ мекунад; санадҳои меъёрӣ (Маҷлиси Олӣ) ва фардӣ (суд) қабул мекунанд, ки барои иҷро ҳатмианд; 3) шаклу намудҳои махсуси фаъолият доранд (масалан, адолати судӣ барои судҳо, назорати прокурорӣ барои прокуратура, кофтукови ҷиноӣ барои мақомоти қорҳои дохилӣ ва ғ.); 4) сохти дохилии худро дорад; (масалан, дар таркиби Прокуратураи генералӣ раёсатҳои мухталиф дар соҳаи назорати умумӣ, назорати судӣ ва ғ. таъсис мешаванд); 5) низоми муташиаккилонаи худро дорад (масалан, тамоми судҳо як низоми судиро таъкил медиҳанд; баъзе мақомот низоми марказонидашударо таъкил медиҳанд, масалан, мақомоти прокуратура; низоми баъзе мақомот аҳамияти ҳокимиятӣ дорад, ҷунончи, низоми судӣ бо ҳокимияти судӣ, низоми мақомоти иҷроия бо ҳокимияти иҷроия вобаста аст). (И.А.)

МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯИ ДАВЛАТИ – мувофиқи Конститутсияи Ҳукумати Тоҷикистон мақоми иҷроияи ҚТ буда, аз тарафи Раиси ҷумҳур дар ҳаياتи Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат таъин ва озод карда мешавад. Фармон дар ин хусус ба тасдиқи Маҷлиси

Олӣ пешниҳод карда мешавад. Ҳукумат бо мақсади таъмини роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷро қонунҳо, қарорҳои Маҷлиси Олӣ, фармонҳои амрҳои Раиси ҷумҳур таъкил карда мешавад ва ба низоми мақомоти идораи давлатӣ роҳбарӣ мекунад. Раиси Ҳукумат Раиси ҷумҳур буда, сарвари ҳокимияти иҷроия мебошад. Ӯ ба фаъолияти Ҳукумат роҳбарӣ намуда, барои ваколатҳоро самаранок амали кардани он таъкил меандешад. Асоси ҳуқуқи фаъолияти Ҳукуматро Конститутсия, Қ.к.-и ҚТ дар бораи «Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», дигар қонунҳо, қарорҳои Маҷлиси Олӣ, фармон ва амрҳои Раиси ҷумҳур, санадҳои аз тарафи Тоҷикистон эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ таъкил менамояд. (И.А.)

МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯИ МАҲАЛИИ ДАВЛАТИ – ҳокимияти иҷроияро дар маҳал намоёндаи Президент - раиси вилоят, шаҳр ва ноҳия амалӣ мегардонад.

Мақомоти намоёндагӣ ва иҷроияро дар воҳидҳои маъмурии марзӣ раис сарварӣ мекунад.

Раиси ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Президент таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамояд.

Раис дар назди мақомоти болоӣ ва Маҷлиси вакилони халқи

дахлдор масъул аст.

Тартиби ташиқ, ваколат ва фаъолияти ҳокимияти маҳаллиро қонуни конституционӣ танзим менамояд. Мақомоти намояндагӣ ва раис дар доираи салоҳияти худ санадҳои ҳуқуқӣ қабул мекунанд, ки иҷроияшон дар қаламрав ҳатмист.

Дар сурати ба Конститутсия ва қонун мувофиқат накардани санадҳои мақомоти намояндагӣ ва раис онҳо аз тарафи мақомоти болои ва ё суд бекор карда мешаванд. (И.А.)

МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ҚОНУНГУЗОР – 1) мувофиқи Конститутсия дар Тоҷикистон халқ соҳибхитиёрии худро ба воситаи вакилони халқ амалӣ мегардонад. Ҳокимияти қонунгузор ҳислати намояндагӣ дорад ва ҳайати он аз вакилони халқ иборат мебошад. Мувофиқи моддаи 48 Конститутсия Маҷлиси Олӣ - парламенти ҶТ мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори ҶТ мебошад. Маҷлиси Олӣ ҳамчун мақомоти махсусгардонидашудаи ҳокимияти қонунгузорӣ таркиби мураккаб дорад, ки он барои ба амал баровардани салоҳияти қонунгузорӣ мувофиқ гардонидашудааст.

2) номи дар адабиёт (аз он ҷумла ҳуқуқӣ) паҳншудаи парлумони давлат, яъне мақомоти ҳокимияти қонунгузор, ки ҳуқуқи мустасноӣ қабули қонунҳои давлатро дорад. Гоҳе рӯзманигорон вакилони парлумонро низ қонунгузoron мена-

манд, шартан онро қабул кардан мумкин аст. (И.А.)

МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ НАМОЯНДАГӢ – мавқеи ҳокимияти намояндагӣ калон аст. Ҳокимияти намояндагиро мақомоти намояндагӣ ба амал мебароранд. Онҳо аз тарафи давлат барои татбиқ кардани мақсаду вазифаҳои давлатдор карда мешаванд. Ҳар яке аз онҳо метавонанд яке аз вазифаҳо ё ки якчанд вазифаҳои давлатро иҷро намоянд. Масалан, Маҷлиси Олӣ, Раиси ҷумҳур ва Ҳукумати Тоҷикистон чандин вазифаҳои давлатиро иҷро менамоянд. Мақомоти намояндагӣ салоҳияти ҳукмфармоии давлатӣ доранд. Ин салоҳият дар он ифода меёбад, ки ҳамаи мақомоти намояндагӣ, аз ҷумла мақомоти намояндагии маҳаллӣ дар ҳадди ваколатҳои ба онҳо додашуда масъалаҳоро аз номи давлат ҳал карда метавонанд ва санадҳои мебароранд, ки барои иҷро намудан аз тарафи дигар мақомоти давлатии дахлдор ва шахрвандон ҳатмӣ мебошанд. Салоҳияти ҳукмфармоии мақомоти намояндагӣ дар ваколатҳои онҳо таҷассум меёбад. (И.А.)

МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ (ниг. ба Низоми судӣ).

МАНДАТ (лот. Mandatum - ваколат, супориш; шаҳодатнома дар бораи ягон ҳуқуқ, ё ваколат (масалан, мандати вакилӣ, мандати Лигай миллатҳо) –

мандате, ки баъди ҷанги якуми ҷаҳон (1914-1918) аз тарафи Лигаи Миллатҳо ба мамлакатҳои Голиб - Англия, ШМА, Фаронса барои идора кардани мустамликаҳои собиқи Германия ва мулкҳои Туркия дода шуда буд. Аз ҳамин сабаб онҳоро мамлакатҳои мандатӣ ё зермандатӣ меномиданд, мақсади системаи мандатӣ рӯйиш кардани сиёсати мустамликадорӣ буд. (И.А.)

МАНДАТИ НАМОЯНДАГӢ – шаҳодатномае, ки комиссияҳои ҳавзаии интиҳоботи вакилони Маҷлиси Олӣ, вакилони Маҷлиси маҳаллӣ баъди дар матбуот ҷоп шудани рӯйхати вакилон, ба ҳар вакили интиҳобишуда дар бораи интиҳоб гардидаишон медиҳанд. Баъд аз ваколати вакилони интиҳобишударо тасдиқ намудани Маҷлиси Олӣ ва Маҷлиси маҳаллии дахлдор ба онҳо дар бораи вакил интиҳоб шуданишон шаҳодатнома месупоранд. (И.А.)

МАНДАТИ ОЗОДИ ВАКИЛ – 1) дар фаъолияти худ ба супоришҳои интиҳобкунандагон вобаста набудани вакил ва дар назди онҳо ҳисоботдиҳанда набудани ӯро ифода мекунад. Вакил дар мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ намояндаи тамоми халқ буда, ба интиҳобкунандагони худ вобаста намебошиад. М.15 Конституцияи муқаррар кардааст, ки узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ба амри

интиҳобкунандагон тобеъ набуда, ҳақ дорад фикри худро озодона изҳор намояд, мувофиқи ақидаҳои худ овоз диҳад. Ин меъёр нав буда, то қабули Конституцияи мазкур вакилон дар фаъолияти худ дар назди интиҳобкунандагон масъул, ҳисоботдиҳанда ва супоришҳои онҳо барои ӯ ҳатмӣ буданд.

2) низоми овоздиҳие, ки дар он ҳар як вакил метавонад якчанд овоз дошта бошиад (аз рӯи миқдори аъзои ташиклоте, ки онро вакил фиристодааст). (И.А.)

МАНДАТИ ҲАТМИИ (ИМПЕРАТИВИИ) ВАКИЛ – дар фаъолияти худ дар мақомоти намояндагӣ ба амру супоришҳои интиҳобкунандагон вобаста будани вакилро ифода мекунад. Мувофиқи Конституцияи ҶШС Тоҷикистон с.1937 ҳар як вакил вазифадор карда шуда буд, ки дар назди интиҳобкунандагон аз кори худ ва аз кори Шӯрои вакилони меҳнаткашон ҳисобот диҳад ва мумкин аст, ки ӯ ҳар вақт бо қарори аксарияти интиҳобкунандагон бо тартиби муқарраркардаи қонун аз вакилӣ бозхонд карда шавад (м.129). Бояд қайд кард, ки ин меъёр амалан татбиқ намешуд ва вакилро ба ин асосҳо ҳодисаҳои бозхонд кардан ҷой надошт. Конституцияи ҶШС Тоҷикистон с.1978 ин меъёрро қадре сабук карда муайян намуд, ки вакил дар фаъолияти худ аз рӯи манфиатҳои умумидавлатӣ амал карда, талаботи аҳолии ҳавзаи

интихобиро ба назари эътибор мегирад, барои иҷрои супоришиҳои интихобкунандагон кӯиши мекунад. Дар асоси ин меъёр қонунҳо дар бораи тартиби бозхонди вакили Шӯрои вакилони халқ, фармонҳо дар бораи супоришиҳои интихобкунандагон ва ғ. қабул гашта буданд. (И.А.)

МАНИФЕСТ (лот. manifestus - ошкоро) – муҷриатиномаи хаттии ҳокимияти олии ба аҳолии дар хусуси ягон воқеаи муҳим; муҷриатиномаи ҳизби сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба аҳли ҷамъият, ки дар он ақида, барнома, таклиф ва қарордоди худро баён мекунанд. (И.А.)

МАНСАБ – калимаи арабӣ буда, маънояш рутба, дараҷа, мақом, мартабаи олии ва шугли расмӣ мебошад. Чунин сермазмунии мансаб бесабаб нест, зеро дар ҳақиқат мансаб калима ва ибораҳои зикришударо дар бар гирифта, онҳоро дар ин ё он шакл инъикос менамояд. (И.А.)

МАНСАБИ ДАВЛАТИИ ХИДМАТИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИЙ – мансабе, ки аз ҷониби шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ таъсис дода мешавад, ки он бо амалисозии сиёсати давлат дар дохил ва хориҷи он вобаста набуда, барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти

мақомоти давлатӣ равона карда шудааст.

Умумияти мансабҳои давлатии сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ дар он ифода мегардад, ки онҳоро шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ бо тартиби муқарраркардаи қонунгузори ҚТ барои таъмини иҷрои ваколатҳои худ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ созмон медиҳанд. Фарқияти байни онҳо дар он ифода мегардад, ки агар мансабҳои давлатии хизмати давлатии сиёсӣ бо амалисозии сиёсати давлатӣ дар дохил ва хориҷи давлат алоқаманд бошанд ва баръакс, таъсисдиҳии мансабҳои давлатии маъмурии хизмати давлатӣ ба сиёсати давлат алоқаманд намебошанд.

Феҳристи мансабҳои давлатии ҚТ категорияҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатиро низ дар бар мегирад, ки барои хизматчиёни давлатии маъмурии муқаррар карда мешавад. Дар он мансабҳои давлатии ҚТ бо назардошти муқаррароти м.10 Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 05.03.2007 чунин категорияи мансаби давлатии хизмати давлатии маъмуриро муқаррар намудааст: олий; якум; дуюм; сеюм; чорум; панҷум; шашум; ҳафтум.

Номгуи мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ ва категорияҳои онҳо дар боби 2 Феҳристи мансабҳои давлатии ҚТ вобаста ба намуд ва низоми мақомоти давлатӣ тасниф карда шудаанд, ки ҳар як категорияи

мансаби давлатии хидмати давлатӣ дар алоқамандӣ бо сохтори таркибии мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудааст. (О.Х.).

МАНСАБИ ДАВЛАТИИ ХИДМАТИ ДАВЛАТИИ СИЁСӢ – мансабҳое, ки аз ҷониби шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба амалисозии сиёсати давлат дар дохил ва хориҷи кишвар таъсис дода мешаванд.

Тибқи Феҳристи мансабҳои давлатии ҚТ ба ҷумлаи мансабҳои давлатии хидмати давлатии сиёсӣ мансабҳои зерин дохил мешаванд: сарвазири ҚТ, муовини якум ва муовинони ӯ; роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ, муовини якуми ӯ; мушовири давлатии Президенти ҚТ; вазири ҚТ; раиси кумитаи давлатии ҚТ; раиси Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии ҚТ; прокурори генералии ҚТ; котиби Шӯрои амнияти ҚТ; раиси Шӯрои адлияи ҚТ; сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҚТ; директори Агентии назорати маводи навиъаовари назди Президенти ҚТ; директори Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҚТ; директори Агентии омили назди Президенти ҚТ; сафири фавқуллода ва мухтори ҚТ; роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ; раиси Кумитаи назди Ҳу-

кумати ҚТ; сардори хадамоти назди Ҳукумати ҚТ; директори Агентии назди Ҳукумати ҚТ; сардори саридораи назди Ҳукумати ҚТ; раисони ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе шаҳр, ноҳия.

Барои хизматчиёни давлатии сиёсӣ категорияи мансабҳои давлатӣ муқаррар карда на мешавад. (О.Х.).

МАНСАБИ ДАВЛАТИИ ХИДМАТИ ДАВЛАТӢ (мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ) – мансабҳое, ки бо тартиби қонунгузори ҚТ барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудаанд.

Аз ин мафҳум бармеояд, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ: якум, барои бевосита таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатиро ишғолкунанда (хизматчиёни давлатии Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ дастгоҳҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони МО ҚТ, дастгоҳҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодии ҚТ ва судҳои дигари ҚТ); дуюм, барои иҷро ва таъмини ваколатҳои мақомоти давлатӣ таъкил карда шудаанд. (О.Х.)

МАНСАБИ ДАВЛАТИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ – мансабҳое, ки Конституция ва қонунҳои ҚТ барои амалӣ

намудани ҳокимияти давлатӣ муқаррар намудаанд.

Мансабҳои зикришуда ро инҳо ишғол менамоянд: Президенти ҚТ, вакили Маҷлиси намояндагон, узви Маҷлиси миллӣ ва мансабҳои ба вакилӣ ва узвият дар маҷлисҳои зикришуда алоқаманд, раисон, муовинон ва судяҳои судҳои ҚТ.

Номгӯи нурраи ин мансабҳоро дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 02.08.2008, №503 тасдиқ шудааст, нешбинӣ менамояд. Ба он чунин номгӯ дохил мешавад: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 нафар; узви Маҷлиси миллӣ - 34 нафар; вакили Маҷлиси намояндагон - 63 нафар; судяҳои судҳои ҚТ мебошанд. (И.А.)

МАНСАБИ ДАВЛАТӢ – воҳиди сохторӣ ва таъкили мақомоти давлатӣ, ки дар доираи салоҳияти муқарраркардаи Конституция қонунҳои конституционии ҚТ, қонунҳои ҚТ, фармонҳои Президент ва қарорҳои Ҳукумати ҚТ ва дигар санадҳои ҳуқуқии Тоҷикистон барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ, таъмини иҷрои ваколатҳои шахсонӣ мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатӣ таъсис дода шудааст. Аввалин маротиба мафҳуми мансаби давлатӣ аз лиҳози қонунгузорӣ дар м. 1 Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 13.11.1998, дар мазмунӣ зайл

муайян карда шуда буд: «Мансаби давлатӣ ин мансаб дар мақомоти давлатӣ бо доираи муқарраришудаи вазифаҳои ба амалӣ намудани ваколатҳои мақомоти давлатӣ, вазифаҳои ва фаъолияти давлат мебошад». Ба ин мафҳум бо Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 05.03.2007 бо назардошти нуқтаҳои дар боло зикришуда равиширо андохта шуд. Он ҳамчун воҳиди сохтории мақомоти давлатӣ, ки дар доираи салоҳияти муқарраркардаи Конституцияи ҚТ барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ, таъмини иҷрои ваколатҳои шахсонӣ мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатӣ таъсис дода шудааст, эътироф карда шуд (м.1.).

Пас, таъкили ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии давлат дар кадом шакле набошад, ҳамчун як намуди идоракунии иҷтимоӣ ба механизми махсуси ниёз дорад, ки дар он ҳама махсусро таъсис додани мақомоти давлатӣ ишғол менамояд. Бе таъсис додани мансабҳои давлатӣ ин механизм арзи вуҷуд дошта наметавонад. Биноан, таъсис додани ҳаргуна мақомоти давлатӣ вобаста ба доираи вазифаҳои, салоҳиятҳои ва давралҳои инкишофи давлатдорӣ алоқаманд буда, ба сатҳи таъкили он бояд мувофиқат намояд.

Ҳаллу фасли масъалаҳои муҳими ҳокимиятиро сиёсӣ дар сатҳи давлат оид ба идоракунии қорҳои давлатиро ҷамъияти но-

гузир таъсис додани сохторҳои марбутаро ба миён мегузорад, дар доираи он воҳидҳои пешбинӣ карда мешавад, ки барои ҳаллу фасли масъалаҳои ҷудогона во-бааста карда мешаванд.

Пас, мансаб ба хотири иҷроии вазифаҳо барои ҳаллу фасли масъалаҳои идоракунии корҳои давлатию ҷамъиятӣ таъсис дода мешавад.

Аз ин рӯ, мафҳуми мансаби давлатӣ нисбат ба мафҳуми вазифаҳои давлатӣ дуҷумдараҷа буда, аз он бармеояд. Ин нуқта-ро чунин шарҳ додан мумкин аст, ки то он даме, ки вазифаҳои давлатӣ оид ба идоракунии масъалаҳои мурами давлатию ҷамъиятӣ дар миён аст, ногузирии таъсис додани мансабҳои давлатиро дар сохтори давлатӣ тақозо менамояд. Дар айни замон мафҳуми вазифаҳои давлатӣ нисбат ба мафҳуми мансаби давлатӣ мафҳуми муайянкунанда буда, низом ва воҳидҳои ҷудогонаи онро дар сохтори давлатӣ муайян мекунад.

Бо чунин назардошт хусусият ва нишонаҳои мансаби давлатиро чунин шарҳ додан мумкин аст, ки он:

- нахустзаминаи ташикилии ҳокимияти давлатӣ дар ҳама шаклҳои зуҳуротиш (ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ) ба ҳисоб меравад;

- воситаи ташикилӣ ва ҳуқуқии пешбинӣ (ҷудо) намудани доираи вазифаҳои ҳокимияти давлатӣ аз лиҳози таҷзия ва таъиноти он дар шакли салоҳи-

ятҳо, вазифаҳо, функцияҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори он мебошад;

- воситаи муайян намудани низомии иерархӣ, алоқамандӣ ва тобеияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз боло то ба поён мебошад;

- дар заминаи асосҳои меъриии ҳуқуқии Тоҷикистон – Конституция, дигар қонунҳои ҚТ, фармонҳои Президент ва қарорҳои Ҳукумати ҚТ ва дигар санадҳои ҳуқуқии мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатии Тоҷикистон барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ, таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори он таъсис ва барҳам дода мешавад;
- ин воҳиди сохтори мақомоти давлатӣ буда, бо тартиби муқарраркардашудаи қонунгузорӣ аз ҷониби халқ ва ё мақомоти давлатии ҳокимияти давлатӣ ё шахсони мансабдори он таъсис (барҳам) дода шуда, аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешавад;

- омили муайянкунанда ва унсури асосии ташикилии идоракунии давлатии ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ ва маъмурию сиёсии давлат ва ҷомеа ба шумор меравад;

- воситаи пайвандкунандаи алоқамандии давлат бо ҳамаи ниҳодҳои ҷомеаи шахрвандӣ мебошад ва ғайра.

Дар асоси қонунгузориҳои амалкунандаи ҚТ мансабҳои давлатӣ ба намудҳои ҷудогона тақсимбандӣ карда шудаанд, ки онҳо аз лиҳози асосҳои ташикилӣ-ҳуқуқӣ,

тартиби таъсисдиҳии мақомоти давлатии ҳокимияти давлатӣ ва субъекти он фарқ карда шудааст, ки номгӯи онҳо дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Феҳристи мансабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати расмӣ давлатие мебошад, ки он бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Аввалин маротиба Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 декабри соли 2002 тасдиқ карда шуда буд.

Феҳристи ҳоло амалкунандаи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони Президенти кишвар «Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 02.08.2008, №503 тасдиқ карда шудааст.

Феҳристи мансабҳои давлатӣ тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5 марти соли 2007 аз мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ иборат мебошад. Инак, дар қ.1 м. 10-и он омадааст, ки феҳристи мансабҳои давлатии ҚТ-ро мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ ташик медиҳанд.

Бо назардошти нуқтаҳои зикршуда мансабҳои давлатиро ба намудҳои зерин ҷудо кардан

мумкин аст: а) мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ; б) мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ. (О.Х.)

МАНСАБҲОИ ДАВЛАТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ

– мансабҳое, ки бо тартиби қонунгузори ҚТ барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудаанд.

Ба ин гурӯҳ мансабҳо мансабҳоеро дохил мекунанд, ки онҳоро шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ барои таъмини иҷрои ваколатҳои худ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиботи муқарраркардаи қонунгузорӣ таъсис ва барҳам медиҳанд.

Инак, тибқи м.64 Конститутсия Президенти ҚТ сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст. Ӯ ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкориҳои онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалӣ Тоҷикистон мебошад.

Барои амалисозии ин ҳадафҳои конститутсионӣ ба Президенти кишвар тибқи м. 69-и Конститутсия якчанд салоҳиятҳо дода шудааст, ки ба ҷумлаи яке аз онҳо таъсис ва барҳам дода-

ни вазоратҳо ва кумитаҳои давлатӣ марбут доништа шудааст.

Дар ин заминаи ҳуқуқӣ Президенти ҶТ барои таъмини салоҳиятҳои худ бо фармон «Дар бораи тақмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30.11.2006 №9 низоми мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияро муқаррар намудааст, ба ҷумлаи он мақомоти зерин дохил мешаванд: 1) мақомоти назди Президенти ҶТ; 2) Ҳукумати ҶТ; 3) вазоратҳои ҶТ; 4) кумитаҳои давлатии ҶТ; 5) идораҳои назди Ҳукумати ҶТ; 6) мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ.

Ба иҷроии фармони зикршуда Ҳукумати ҶТ мувофиқан бо қарорҳои худ аз 28.12.2006 нақшаи идоракунии ва сохтори дастгоҳи марказии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияро тасдиқ намудааст, ки аз рӯи он мансабҳои давлатии хидмати давлатӣ ва доираи вазифаҳои мансабӣ пешбинӣ карда шудааст.

Масалан, бо Қарори №587-и Ҳукумати ҶТ аз 28.12.2006 ба Нақшаи идоракунии Вазорати адлияи ҶТ Дастгоҳи марказӣ, Раёсати корҳои ислоҳӣ ва муассисаҳои тобеи он, Раёсатҳои адлияи ВМКБ ва вилоятҳо, Саридораи нотариалии давлатии ҶТ, идораҳои нотариалии давлатии ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, Раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ, Маркази ҷумҳуриявии экспертизаи

судӣ ва криминалистӣ дохил мешаванд.

Сохтори дастгоҳи марказии он аз роҳбарият, сарраёсати қонунгузорӣ, сарраёсати равобити байналмилалӣ ҳуқуқӣ, раёсати бақайдгирии давлатии ташиклотҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, раёсати бақайдгирии шахсонӣ ҳуқуқӣ, шӯъбаи бақайдгирии давлатии ташиклотҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, шӯъбаи ислоҳоти системаи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ, шӯъбаи кадрҳо ва корҳои махсус, шӯъбаи умумӣ ва назорати иҷро, шӯъбаи иқтисоду молия, шӯъбаи идоракунии корҳо, раёсати ташикли фаъолияти иҷрочиёни суд иборат мебошад.

Мансабҳои давлатии хидмати давлатӣ вобаста ба он, ки то чӣ андоза ба амалисозии сиёсати давлатии Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар алоқаманд мебошад, ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ ҷудо карда мешаванд. (О.Х.).

МАНСАБҲОИ ДАВЛАТИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

мансабҳое, ки Конститутсия ва қонунҳои ҶТ барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ муқаррар намудаанд.

Ба ҷумлаи мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ тибқи Феҳристи мансабҳои давлатии ҶТ ҷунин мансабҳо дохил мешаванд: Президенти ҶТ; раиси Маҷлиси миллии МО ҶТ; раиси Маҷлиси намояндагони МО ҶТ; муовини якуми раиси Маҷлиси миллии МО ҶТ; муовини якуми

раиси Маҷлиси намояндагони МО ҚТ; муовини раиси Маҷлиси миллии МО ҚТ; муовини раиси Маҷлиси намояндагони МО ҚТ; раиси кумитаи Маҷлиси миллии МО ҚТ; раиси кумитаи Маҷлиси намояндагони МО ҚТ; раиси комиссияи Маҷлиси миллии МО ҚТ; раиси комиссияи Маҷлиси намояндагони МО ҚТ; муовини раиси Кумитаи Маҷлиси миллии МО ҚТ; муовини раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони МО ҚТ; узви Маҷлиси миллии МО ҚТ; вакили Маҷлиси намояндагони МО ҚТ; раиси Суди конституционии ҚТ; раиси Суди Олии ҚТ; раиси Суди Олии иқтисодии ҚТ; муовини якуми раиси Суди Олии ҚТ; муовини якуми раиси Суди Олии иқтисодии ҚТ; муовини раиси Суди конституционии ҚТ; муовини раиси Суди Олии ҚТ; муовини раиси Суди Олии иқтисодии ҚТ; судяи Суди конституционии ҚТ; судяи Суди Олии ҚТ; судяи Суди Олии иқтисодии ҚТ; судяи Суди ҳарбӣ; судяҳои суди ВМКБ, вилоят, судяи суди шаҳри Душанбе; судяҳои суди иқтисодии ВМКБ, вилоят ва шаҳри Душанбе; судяҳои суди шаҳр ва ноҳия. (О.Х.).

МАНСУБИЯТИ ИДОРИИ ПАРВАНДАҲОИ МАЪМУРӢ – мутобиқи муқаррароти меъёрҳои мурофиавии маъмурӣ тафриқа (фарқ) карда тавонистани ваколати мақомоти маъмурӣ ва шахсони мансабдор оид ба баррасӣ намудани баҳсҳо

ва шикоятҳои маъмурӣ, инчунин ҳаллу фасли масъалаҳои иҷозатдиҳӣ, иҷозатномадиҳӣ, бақайдгирӣ, стандартизатсия, аккредитация ва ғ.

Аз рӯи мансубияти идорӣ бояд фарқ карда шавад, ки маҳз ба доираи ваколати кадом мақомоти маъмурӣ ё шахсони мансабдори он баррасии парвандаҳои маъмурӣ мансуб аст. Масалан, фасли 3 КҲМ ҚТ мансубияти идории баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро муқаррар намуда аст. (И.А.)

МАНСУБИЯТИ СУДИИ ПАРВАНДАҲОИ МАЪМУРӢ – мутобиқи муқаррароти меъёрҳои ҳуқуқӣ тафриқа (фарқ) карда тавонистани ваколати байни мақомоти судӣ оид ба баррасӣ намудани баҳсҳо, шикоятҳо ва парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. Аз рӯи мансубияти судӣ бояд фарқ карда шавад, ки маҳз ба доираи ваколати кадом суд баррасии парвандаҳои маъмурӣ мансуб аст. (И.А.)

МАНЪКУНИИ МАЪМУРӢ – яке аз усулҳои (тарзҳои) амалисозии маъмурии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки субъекти ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдори он тавассути санадҳои дахлдори худ амалеро ё фаъолиятеро дар доираи ваколати худ манъ менамоянд. Масалан, манъи оббозикунӣ, моҳидорӣ, воридишавӣ ба ҳудуди маҳсус, кӯча ва ғ. (И.А.)

МАРКАЗОНИДАШУДА – яке аз принципҳои тафриқа наму-
дани вазифа ва салоҳиятҳои мақомоти ҳокимияти иҷроия
вобаста сохти давлатӣ, ки дар
шаклҳои ташикли-ҳуқуқии идо-
ракунии давлатӣ вазифаҳо ва
функсияҳои идоракунии давлатӣ
мутобиқан муттамарказонида
шуда, низоми иэраҳии мувофиқ,
ки ин функсияю вазифаҳоро
ҳамчун сиёсати ягона марказӣ
амалӣ месозад, ташикл карда
мешавад (муфассал ниг. ба
Мақомоти марказии ҳокимияти
иҷроияи ҚТ). Аз тарафи дигар,
марказонидашуда ташикли му-
носибатҳои маъмурии амудӣ ва
ҳамаҳангсозии вазифаҳо ва
мувофиқасозии вазифаҳои идо-
ракуниро низ дар низоми идо-
ракунии давлатӣ ифода мекунад.
(О.Х.).

МАСУНИЯТИ ДАВЛАТӢ –
имконнопазир будани амали-
гардонии ҳокимият аз ҷониби як
давлат дар муносибати дигар
давлат («баробар аз болои
баробар ҳукмронӣ карда на-
метавонад»). Аз масуният, неш
аз ҳама, ҳуди давлат, мақомот
ва молу мулки он истифода ме-
барад. Чунин намудҳои масуни-
яти давлат ҷудо карда шуда-
аст: судӣ, аз таъминоти пеша-
кии даъво, иҷроии қарорҳои
судӣ (арбитражӣ). (И.А.)

**МАСЪУЛИЯТИ ПАРЛУМО-
НӢ** – дар мамла-катҳои хориҷӣ
оид ба ин мас-ъала ду ақида
мавҷуд аст. Дар гурӯҳи аввал

тафовути ҳуқуқии байни
ҷинояти дар парлумон
содиришуда ва дар дигар ма-
қомоти давлатӣ содиришуда
гузошта намешавад. Парлумон
махсус ҳимоя намегардад, вале
он қисми таркибии оломи
давлатӣ доништа мешавад. Дар
дигар мамлакатҳо ҷиноятҳои
дар парлумон содиришуда фарқ
қунонида шуда (Канада, ИМА,
Ирландия, Япония, Норвегия),
парлумон барои ҳифзи худ
меъёрҳо муқаррар мекунад. Ин
гуна ҷиноятҳо одатан ҳамчун
«сӯиқасд ба имтиёзҳои парлу-
мон» ё «таҳқири парлумон» до-
ништа мешаванд. Чунин кирдо-
рҳо ҳамчун ҷиноят доништа ме-
шаванд: ҳуҷум ба парлумон;
ташвиш додан; муомилаи да-
ғалона ё таҳқир кардани аъзо ё
хизматчиёни парлумон дар
вақти иҷрои вазифаҳои онҳо;
ришва додан ба аъзои парлумон,
итоат накардан ба парлумон ва
комиссияҳои он (масалан, ба
даъвати комиссияи тафтишот-
баранда ё ба комиссияи доимӣ
ҳозир нашудан); вайрон кардани
тартиб, ки ба мубоҳисаҳо дар
палата монеъ мегардад; таҳ-
қири шифоҳӣ ё хаттӣ парлу-
мон ва аъзои он; қўишии
таъсиррасонӣ ба овоздиҳӣ бо
роҳи мавқеи худро бор кардан ва
ё таҳдидқунӣ; гувоҳии бардурӯғ
дар парлумон ё дар қумитаю
комиссияҳои он; истифодаи қув-
ва ё таҳдид барои хотима гузо-
штан ба ҷаласаҳои он ва ғайра.
Ба ин номгӯй боз меъёрҳои мах-
сусро илова кардан мумкин аст,
ки барои ғайриқонуний мудохила

кардани ҳокимияти иҷроия ба фаъолияти парлумон нешбинӣ шудаанд. Дар он мамлакатҳое, ки меъёрҳои махсус барои ҷиноят дар парлумон нешбинӣ на шудаанд, гунаҳкор аз тарафи суди умумӣ ба монанди ҳар як кирдори дигар ҷазо мегирад. Дар қонунгузориҳои конституционии ҚТ дар хусуси ҷиноят дар парлумон меъёри махсус ҷой надорад. (И.А.)

МАФКУРАИ СИЁСӢ – маънои мафҳум, гоя, таълимотро дорад, ба иборати дигар бошад, маънояш низоми ақидаҳо нисбат ба табиат, ҷамъият, шахсият, арзишҳо ва меъёрҳои ин ё он синф, яъне мақсадҳо ва тарзу усулҳои ба даст овардани онон, ки ба муносибатҳои моддӣ, неш аз ҳама, ба муносибатҳои истеҳсолиш дар дохили ҷамъият буда вобастагӣ доранд, мебошад. Асоси мафкураро гояҳои фалсафӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, маънавӣ, динӣ ва эстетикӣ ташиқ медиҳанд. Мафкура аз тамоюлҳо, мактабҳо, ҷараёнҳои сершумор иборат аст, ки дар бисёр маврид оид ба ҳалли ин ё он масъала онҳо муҳолифи якдигар мебошанд. Аммо бо баробари арзи вуҷуд доштани ин тафовутҳо тамоюлҳои мазкур дар заминаи ягонаи сохтори иҷтимоӣ баромад менамоянд. (И.А.)

МАФҲУМИ ИЛМИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ – ҳуқуқи конституционии ҚТ илми ҳуқуқӣ буда, яке аз соҳаҳои

намоёни ҳуқуқшиносии ҚТ мебошад.

Илми ҳуқуқи конституционӣ меъёрҳои ҳуқуқи конституциониро меомӯзад, ки онҳо асосҳои сохтори конституционии ҚТ, асосҳои ҳолати ҳуқуқи инсон ва шахрванд, сохтори давлатӣ ва марзӣи маъмурии ҚТ, низоми мақомоти давлатии ҚТ-ро муштамкам мекунанд, хусусиятҳои ин муносибатҳоро ифода мекунанд. Дар асоси хулосаҳои илми ҳуқуқи конституционӣ мақомоти қонунбарори ҚТ барои ҳарчи беҳтар ба тартиб овардани муносибатҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ ба қонунҳои дахлдори ҚТ тағйирот дохил менамояд ё қонунҳои нав қабул менамояд. (И.А.)

МАФҲУМИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ – ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун соҳаи ҳуқуқ, илми ҳуқуқшиносӣ ва фанни таълимӣ амал мекунад. Ҳуқуқи конституционӣ соҳаи намоёни ҳуқуқи ҷумҳурӣ буда, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиест, ки мувофиқи ирода ва манфиати халқ асосҳои сохтори-конституционии ҚТ-ро ҳамчун давлати соҳибхитӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ муштамкам намуда, асосҳои ҳолати ҳуқуқи инсон ва шахрванд, усули таҷзияи ҳокимият, асосҳои пурраҳокимиятии халқро ифода мекунад, ки дар рафти ба амал баровардани ҳокимияти давлатии ба халқ тааллуқдошта муносибатҳои бавуҷудома-

даро танзим менамояд. (И.А.)

МАҲДУДКУНИИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД - маҳдудияти ҳуқуқӣ ин сарҳадест, ки тавассути меъёри ҳуқуқ муайян гашта, дар доираи он субъектҳо бояд фаъолият намоянд ва ин гуна сарҳадгузориҳо бо дар назардошти ҳимоя ва манфиатҳои ҷамъиятӣ сурат хоҳанд гирифт.

Маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ ифодакунандаи хусусиятҳои зерин мебошанд:

шароитҳои номусоид барои амалисозии ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳамзамон қонеъ сохтани манфиатҳои ҷамъиятӣ барои маҳдудияти ҳуқуқҳо боис мегарданд;

маҳдудиятҳо дар бештари мавридҳо хусусияти манфӣ доранд (иҷборан сурат мегиранд);

дар натиҷаи он кам гаштани ҳаҷми ҳуқуқ ва озодиҳо тавассути муайяннамоиш уҳдадориҳо ба назар мерасад;

маҳдудиятҳо барои ҳимояи муносибатҳои ҷамъиятӣ, озодиҳои инфиродӣ ва дастаҷамъӣ нигаронида шудаанд.

Конститутсияи ҚТ маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро пешбинӣ менамояд. Аз ҷумла, дар м. 14 -и он омадааст, ки «маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи сохти конститутсионӣ

ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво доништа мешавад».

Тибқи қонунгузориҳои ҚТ шарҳҳои маҳдуднамоиш ҳуқуқ ва озодиҳои инсон инҳоянд:

маҳдудиятҳо бояд бо қонун пешбинӣ шаванд;

маҳдудиятҳо бояд мақсади ҳуқуқӣ дошта бошанд;

маҳдудиятҳо бояд дар ҷомеаи демократӣ зарур бошанд.

Агар зимни асосҳои маҳдудсозии ҳуқуқи инсон ба қонунгузориҳои давлатҳои муосир назар андозем, пас ба ду намуди асосии маҳдуднамоиш ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд рӯ ба рӯ мегардем:

1. Ҳолатҳои умумии маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар шароити муътадил бо қонунгузориҳои давлатӣ ва ё байналхалқӣ амалӣ мегарданд;

2. Маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳо дар ҳолатҳои ғавқулודда

Маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳо дар шароити муътадил тибқи санадҳои муҳталифи меъёрӣ-ҳуқуқӣ анҷом дода мешавад. Асосҳои умумии татбиқи он дар Конститутсияи ҚТ ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ дарҷ гардидаанд.

Аз мазмуни моддаи 14 Конститутсияи мамлакат бармеояд, ки дар ҳолатҳои зерин ҳуқуқҳои инсон маҳдуд карда шуда метавонанд: бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон; бо мақсади таъмини тартиботи ҷамъиятӣ; бо мақсади ҳимояи сохтори конститутсионӣ; бо мақсади таъмини тамомияти

арзии ҷумҳурӣ. (И.А.)

МАҲДУДСОЗИИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲО ДАР ВАЗЪИЯТИ ФАВҚУЛОДДА – вазъияти

фавқулодда гуфта, тадбирҳои муваққатӣ ва қонуниеро дар назар доранд, ки бо мақсади таъмини амнияти шаҳрвандон ва давлат, ҳангоми сар задани таҳдиди воқеӣ ва хатар ба низоми давлатдорӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, соҳибхитиёрии мамлакат ва тамомияти арзии он, инчунин ба вучуд омадани офати табиӣ, ки фаъолияти муътадил мақомоти давлатиро ҳалалдор менамоянд, эълон карда мешавад.

Дар ҚТ низоми ҳуқуқи вазъияти фавқулоддаро м. 46 ва 47 Конституцияи ҚТ ва Қонуни ҚТ «Дар бораи низоми ҳуқуқи вазъияти фавқулодда» аз 03.11.1995 ба танзим медароранд. Тибқи м.46 Конституция «ҳангоми таҳдиди бевосита ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, истиқлолияти давлат, тамомияти арзии он ва офатҳои табиӣ, ки дар натиҷаи он мақомоти конституционии ҷумҳурӣ наметавонанд ба таври муътадил фаъолият намоянд, ҳамчун тадбири муваққатӣ барои амнияти шаҳрвандон ва давлат вазъияти фавқулодда эълон мегардад. Муҳлати вазъияти фавқулодда то се моҳ аст. Дар мавридҳои зарурӣ ин муҳлатро Президенти ҚТ метавонад дароз намояд».

Дар сурати ба миён омадани таҳдидҳои дар боло номбарга-

шта, тибқи б. 24 м. 69 Конституцияи ҚТ Президенти ҚТ дар саросари ҷумҳурӣ ва ё маҳалҳои алоҳидаи он вазъияти фавқулодда эълон намуда, фармонро фарван ба тасдиқи Маҷлиси Олӣ пешниҳод менамояд ва ба Созмони Миллали Муттаҳид хабар медиҳад. Фармони Президенти ҚТ дар бораи ҷорӣ намудани вазъияти фавқулодда дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони МО ҚТ дар муҳлати на дертар аз се рӯз аз лаҳзаи мавриди амал қарор гирифтани тасдиқ карда мешавад. Қарори якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони МО ҚТ дар хусуси тасдиқи Фармони Президенти ҚТ дар бораи ҷорӣ намудани вазъияти фавқулодда бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз маҷлисҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қабул карда мешавад.

Вазъи ҳуқуқи мардум дар чунин ҳолат то андозае тағйир меёбад. Вобаста ба хусусияти таҳдид баъзе аз гурӯҳи кормандон берун аз вақти кориашон хидматро идома медиҳанд (масалан, духтурон, кормандони ҳарбӣ ва ғ.) ва гурӯҳи дигар бошад, фаъолияти меҳнатии худро қатъ мекунанд (масалан, муаллимони макотиби таҳсилоти ҳамагонӣ, кормандони кӯдакистонҳо ва ғ.). Қисме аз ҳуқуқҳои шахсӣ тибқи Конституцияи ҚТ ба мисли

ҳуқуқҳои ҷабрдидагон (м.21), маҳрамияти муқотиба ва суҳбатҳои телефонӣ (м.23), озодии мусофират ва интиҳоби маҳали зист (м.24), ширкат дар маросим ва расму оинҳои динӣ (м.26) озодии суҳан ва нашр (м.30) ва ғ. маҳдуд карда мешаванд. Вале хотирнишон сохтан лозим аст, ки чунин маҳдудиятҳо танҳо дар сурати мавҷудияти таҳдиди воқеӣ қорӣ карда мешаванд.

Дар баробари ин, Конститутсияи ҚТ баъзе ҳуқуқҳоеро муқаррар намудааст, ки ҳатто дар сурати эълони вазъияти фақуллода набояд маҳдуд карда шаванд. Зеро онҳо дар бештари мавридҳо ё хусусияти табиӣ доранд ва ё мавҷудияти онҳо дар шароити рушди демократия нозузиранд. Ҳуқуқ ба ҳаёт, эҳти-молияти бегуноҳӣ, дахлнопази-рии манзил ва ғ. ба зумраи ин ҳуқуқҳо шомил мебошанд. (И.А.)

МАҲРУМ КАРДАН АЗ ҲУ-ҚУҚИ ИНТИХОБОТӢ – дар интиҳоботи

Президенти Чумҳурии Тоҷикистон, интихо-боти аъзои Маҷлиси миллӣ, ва-килони Маҷлиси намояндагон, вакилони Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва вакилони ҷамоат шахсоне ҳуқуқ надоранд иштирок кунанд, ки суд онҳоро гайри қобили амал доништааст ё бо ҳуқми суд аз озодӣ маҳрум карда шудаанд.

Ба мансаби Президент шаҳрван-доне, ки доғи судӣ доранд ва он мувофиқи тартиби муқаррар-

кардаи қонун бардошта ё ботил карда нашудааст, ходимони касбии ташилотҳо ва ит-тиҳодияҳои динӣ пешбарӣ шуда наметавонанд.

Шаҳрвандони зерин ҳуқуқи ба аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакило-ни Маҷлиси намояндагон номзад шуданро надоранд:

- шаҳрвандоне, ки ба талаботи муқарраркардаи Конститутсияи ҚТ ва қонунгузори ҚТ ҷавоб дода наметавонанд;

- шаҳрвандоне, ки суд онҳоро гайри қобили амал доништааст ё бо ҳуқми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ нигоҳ дошта мешаванд ва ё бо қарори суд дар муассисаҳои табобати маҷбурий мебошанд;

- хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қушуну сохторҳои ҳарбӣ, вазорату идораҳо, ки дар онҳо қонун хизмати ҳарбиро пешбини намудааст, шахсони ҳаёати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, мақомоти гумрук ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҚТ;

- ходимони касбии ташилотҳо ва иттиҳодияҳои динӣ ҳангоми дар вазифа буданишон;

- шаҳрвандоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои барқасдонаи вазнин ва махсусан вазнин суд шудаанд новобаста аз гузашти-ни муҳлат ва бардошта шудани доғи судиашон;

- шаҳрвандоне, ки доғи судиашон бардошта нашудааст;

- шаҳрвандоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои ба муқоби-

ли асосҳои сохти конституцсионӣ ва амниятӣ давлат ва дигар ҷиоятҳои барқасдонаи вазнин ва ё махсусан вазнин аз тарафи мақомотҳои таҳқиқу тафтишот гумонбар шудаанд ё нисбати онҳо кофтуков эълон карда шудааст, ба истиснои иштироккунандагони муқовимати сиёсӣ низомӣ, ки шомили авф гардидаанд.

Аъзои Ҳукумат, судяҳо, Прокурори генералӣ, муовинони ӯ ё прокурорҳо ва дигар шахсони мансабдори мақомоти прокуратура, муовинони вазирон ва раисони кумитаҳои давлатӣ, роҳбарони мақомоти идораи давлатӣ назди Ҳукумати ҚТ ва муовинони онҳо, роҳбарони консернҳо компанияҳо, ассосиатсияҳо ва корпоратсияҳои давлатӣ ҷумҳуриявӣ ва муовинони онҳо, ҳамчунин роҳбарон ва шахсони мансабдори бонкҳо дар як вақт аъзои Маҷлиси миллӣ буда наметавонанд ва ба шарте номзад ба аъзогии Маҷлиси миллӣ ба қайд гирифта мешаванд, ки дар аризаи худ аз хусуси баъди аъзои Маҷлиси миллӣ интиҳоб шудан аз вазифа рафтанишонро изҳор карда бошанд.

Аъзои Ҳукумат, судяҳо, Прокурори генералӣ ва прокурорҳо, роҳбарони вазоратҳо, идораҳо ва муовинони онҳо, роҳбарони воҳидҳои мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроия дар як вақт вакили Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ буда наметавонанд ва ба шарте номзад ба вакили Маҷлиси маҳаллии дахлдор ба қайд гирифта мешаванд, ки дар

аризаи худ аз хусуси баъди вакил интиҳоб шудан аз вазифа рафтанишонро изҳор карда бошанд.

Ходимони касбии ташиқлотҳо ва интиҳодияҳои динӣ баъди истеъфо аз вазифаашон ба қайд гирифта мешаванд.

Шаҳрвандони зерин ҳуқуқи ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ номзад шуданро надоранд:

- шаҳрвандоне, ки ба талаботи муқарраркардаи Конституцияи ҚТ ва қонунгузори ҚТ ҷавоб дода наметавонанд;

- шаҳрвандоне, ки суд онҳоро ғайри қобили амал донистааст ё бо ҳукми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ нигоҳ дошта мешаванд ва ё бо қарори суд дар муассисаҳои табобати маҷбурӣ мебошанд;

- хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қушуну сохторҳои ҳарбӣ, вазорату идораҳо, ки дар онҳо қонун хизмати ҳарбиро пешбинӣ намудааст, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти қорҳои дохилӣ, мақомоти гумрук ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- шаҳрвандоне, ки барои содир кардани ҷиоятҳои барқасдонаи вазнин ва махсусан вазнин суд шудаанд, новобаста аз гузаштани муҳлат ва бардошта шудани доғи судиашон;

- шаҳрвандоне, ки доғи судиашон бардошта нашудааст;

- шаҳрвандоне, ки барои содир кардани ҷиоятҳои ба муқобили асосҳои сохти конституц-

онӣ ва амнияти давлат ва дигар ҷинойатҳои барқасдонаи вазнин ва ё махсусан вазнин аз тарафи мақомоти таҳқику тафтиишот гумонбаршудаанд ё нисбати онҳо кофтуков эълон карда шудааст, ба истиснои иштироккунандагони муқовимати сиёсӣ низомӣ, ки шомили авф гардидаанд. (И.А.)

МАҲРУМ КАРДАН АЗ ИҶОЗАТНОМА БАРОИ МАШҒУЛ ШУДАН БА НАМУДИ МУАЙЯНИ ФАЪОЛИЯТ

– яке аз намудҳои ҷазои маъмурӣ мебошад, ки аз ҷониби судя нисбат ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ татбиқ карда шуданиш мумкин аст.

Иҷозатнома барои машғул шудан бо намуди муайяни фаъолият, ки аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ ба шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ дода шудааст, дар сурати мунтазам аз ҷониби иҷозатномадор риоя накардани талабот ва шартҳои он танҳо дар асоси ҳолатҳо ва тартиби пешбининамудаи қисми махсуси КҲМ ҚТ татбиқ карда мешавад, ки моҳияти он аз маҳрумсозиш маъмурии ҳуқуқҳо барои машғул шудан ба намуди муайяни фаъолият иборат мебошад.

Ин ҷазои маъмурӣ ҳамчун ҷазои асосӣ аз тарафи судя таъин карда мешавад (О.Х.).

МАҲРУМНАМОЙ АЗ ҲУҚУҚҲОИ МАХСУС – тибқи КҲМ ҚТ яке аз намудҳои ҷазои маъмурӣ мебошад, ки он барои

содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ нисбат ба шахсони воқеӣ татбиқ карда мешавад.

Маҳрум намудан аз ҳуқуқи махсус дар шаклҳои маҳрум намудан аз ҳуқуқҳои идора кардани воситаҳои нақлиёт, шикор, нигоҳ доштан, бо худ гирифта гиштани яроқи оташфишон, истифодаи воситаҳои радиоэлектронӣ ва ё дастгоҳҳои баландбасомад, истифодаи қитъаи замин ва ғайра, ки ба шахси воқеӣ дода шудааст, дар ҳолатҳои муқарраринамудаи қисми махсуси КҲМ ҚТ бинобар дағалона ё ба таври мунтазам риоя накардани қоидаҳои истифодаи онҳо татбиқ карда мешавад.

Маҳрум кардан аз ҳуқуқи махсус ба муҳлати аз ду моҳ то ду сол татбиқ шуданиш мумкин аст, ки он аз ҷониби судя ҳамчун ҷазои маъмурӣ татбиқ мегардад.

Маҳрум кардан аз ҳуқуқи махсус дар намуди ҳуқуқи идора кардани воситаҳои нақлиёт наметавонад нисбат ба шахсе татбиқ гардад, ки воситаи нақлиётро бо сабаби маъҷубиаш истифода мебарад ё воситаи нақлиёт манбаи асосии даромади ин шахс мебошад, ба истиснои ҳолатҳои идоракунии воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ, итоат накардан ба талаботи қонунии корманди милитсия ва худсарона тарк намудани ҷойи ҳодисаи садамаи нақлиёт, ки ӯ иштирокчи он аст (м.42).

Бояд тазаккур дод, ки маҳрум кардани шахси воқеӣ аз ҳуқуқи махсус танҳо ба сифати ҷазои асосӣ татбиқ мегардад. (О.Х.).

МАҶБУРСОЗИИ МАЪМУРӢ – умуман зери мафҳуми маҷбурсозӣ рад намудани иродати зери ҳокимияти қарор доштаро меноманд, ки ба таъсири берунӣ ба ӯ нигаронида шудааст. Зеро фармон иҷро нашудааст, иродаи тарафи ҳоким вайрон карда шудааст ва охирон ба доираи маънавиёт, молумулкӣ, ташиқилӣ ва ҷисмонии зертобеъ таъсир расонида, иродаи ӯро дигаргун сохта, ба итоатгардонӣ ноил мешавад.

Маҷбурсозии маъмурӣ намуди махсуси маҷбурсозии давлатӣ мебошад, ки мақсади он ҳафз нумудани муносибатҳои ҷамъиятиест, ки дар доираи идоракунии давлатӣ ба вуҷуд меоянд. Чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ аз ҷониби мақомоти ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдори он ҳамчун натиҷаи амалисозии салоҳиятҳои ҳокимиятӣ истифода карда мешавад. Ба ҳамаи чораҳои маҷбурсозии маъмурии татбиқишаванда хислати маҷбурсозии ҳокимияти давлатӣ хос аст.

Мазмуни маҷбурсозии маъмурӣ аз таъсиррасонии зоҳирии давлатию ҳуқуқӣ ба равон, шуур ва рафтори одамон дар шакли маҳдудсозии ташиқилӣ ва молумулкӣ ва ғ. иборат аст, ки барои онҳо оқибати номсӯидро ба миён меоварад.

Маҷбурсозии маъмурӣ дар шаклҳои гуногун татбиқ мешавад. Масалан, маҳдудсозии шахсӣ дар ҳабси маъмурӣ, боздори маъмурӣ, маҷбуран овардан ва ғайра ифода мегардад. Маҳдудсозии ташиқилӣ бошад, ин бастанӣ нуқтаҳои хуроки умумӣ бинобар мувофиқат накардан ба қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ, маҳдудиятҳои ташиқилӣ бошад, ин манъ намудани истифодаи бинобинобар риоя накардани қоидаҳои зиддисухторӣ, маҳдудиятҳои молумулкӣ ин татбиқи ҷарима, мусодира, манъ намудани истифодаи техника ва ғ. мебошад.

Ҳамаи чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ ба хоҳири маҷбур намудани субъект доир ба содир намудани ин ё он амал ё худдорӣ намудан аз он ё итоат қунондан ба маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ татбиқ карда мешаванд. Ва мақсади маҷбурсозии маъмурӣ аз таъсиррасонӣ ба ҳуди субъект иборат набуда, ба рафтору кирдор ва фаъолияти он иборат мебошад.

Бояд он чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ татбиқ карда шаванд, ки онҳо дар меъёрҳои ҳуқуқӣ муқаррар гаштаанд, биноанчунин маҷбурсозиро маҷбурсозии ҳуқуқӣ меноманд ва он бо мақсади амалисозии меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои идоракунии давлатиро танзим менамоянд, дар доираи фаъолияти идоракунии давлатӣ аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор ва шахсони мансабдори давлатӣ тат-

биқ мешаванд.

Хусусияти маҷбурсозии маъмурӣ дар он ифода мегардад, ки он аз ҷониби мақомоти сершумори ваколатдори идоракунии давлатӣ дар доираи ба иҷорасонии вазифаҳои ҳокимиятӣ татбиқ карда мешавад. Масалан, фасли III-и КҲМ ҚТ доираи мақомоте, ки барои баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ салоҳиятдоранд, муқаррар намудааст (м.м.256-732). Ба ҷумлаи онҳо мақомоти судӣ (судя), корҳои дохилӣ ва мақомоти сершуморе, ки фаъолияти контролию назоратиро ба сомон мерасонанд, дохил мешаванд.

Маҷбурсозии маъмурӣ дорои хусусияти фаврӣ мебошад, ки мақсади он ҳарчи зудтар огоҳсозӣ ва пешгирии суиқасдҳо мебошад, ки хусусияти самаранокӣ ин намуди маҷбурсозиро нишон медиҳад.

Маҷбурсозии маъмурӣ тартиботи ғайрисудӣ аз ҷониби мақомоти марбутан ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдор ҷиҳати истифодаи салоҳияти ҳокимиятӣ бе ба суд муроҷиат намудан татбиқ карда мешавад. Қонун тартиботи судии татбиқсозии маҷбурсозии маъмурӣ истисно намекунад. Масалан, КҲМ ҚТ кирдорҳои маъмурии оид ба итоат накардан ба амр ва талаботи қонунии корманди милиса ва шахси дигар, ки вазифаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятиро иҷро менамояд (м.479) ё риоя накардани қонунгузорӣ дар бораи

ташқил ва гузаронидани маҷлисҳо, ҷамъомадҳо, роҳнамоиҳо ва намоишҳо (м.480), танзими ҷашну маросимҳо (м.481) ва ғ.ро ба судияи судҳои шахрӣ ва ноҳиявӣ мансуб донистааст.

Яке аз хусусиятҳои маҷбурсозии маъмурӣ ин татбиқ намудани он нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар итоати хидмати мақомот ва шахсони мансабдори салоҳиятдор қарор надоранд, вагарна ба инҳо на чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ, балки чораҳои ҳуқуқии инизомӣ татбиқ карда мешуд.

Тартиби мурофиавии татбиқи он оддӣ, фаврӣ ва босамар мебошад.

Маҷбурсозии маъмурӣ ҳам ба шахсони воқеӣ (шаҳрвандони ҚТ, хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ) ва ҳам ба шахсони ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад.

Яке аз аломатҳои асосии фарқкунандаи татбиқ намудани маҷбурсозии маъмурӣ ин хусусиятҳои табиати асосҳои он мебошад, ки ин асосҳо чунинанд: 1) содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ; 2) ба вуқӯъ пайвастани шароити махсусе, ки меёрҳои ҳуқуқӣ муқаррар намудаанд, (ҳодисаҳои табиӣ, эпидемия, эпизоотия, садамаҳо, гузаронидани корҳои санитарӣ эпидемиологӣ ва ғайра). Масалан, м.4 К.к. ҚТ «Дар бораи низомии ҳуқуқии вазъияти фавқуллода» аз 03.11.1995, ҳолатҳои мушаххасро муқаррар намудааст, ки мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии метавонанд чунин

тадбирҳои маҷбурсозии маъмуриро андешианд: шахрвандонро аз минтақаҳои барои зист хавфнок муваққатан кӯчондан, низоми махсуси омадурафти шахрвандонро ҷорӣ намоянд; ба шахрвандони ҷудогона дар муҳлати муқарраршуда тарк намудани маҳалли муайян ва хонаашонро (ҳавлиашонро) манъ кунанд; гузарондани маҷлису гирдиҳамоиҳо, роҳнамоиҳо намояндаҳои кӯчагӣ, ки бо мазмунҳои худ боиси ноустуворшавии вазъият мешаванд, инчунин гуруснанишинӣ ва эътирозҳо, чорабиниҳои намоишӣ, ваззҳои ва дигар тадбирҳои омтавино манъ кунанд; барои корхонаҳо, муассисаҳо ва таъхилотҳо сарфи назар аз шакли моликиятиашон тартиби махсуси корро ҷорӣ намоянд, ҳамчунин дигар масъалаҳои фаъолияти хоҷагии онҳоро ҳал кунанд; ҳаракати воситаҳои нақлиётро маҳдуд кунанд ва онҳоро тафтиш намоянд; соати комендантӣ ҷорӣ кунанд; ҳуҷҷатҳои шахрвандонро тафтиш кунанд, дар мавридҳои зарурӣ, дар сурати мавҷуд будани маълумот оид ба дар дастии шахрвандон будани яроқ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда, моддаҳои пуртаъсири қиммӣ ва заҳрдор, азназаргузарониши шахсӣ, азназаргузарониши молу воситаҳои нақлиётро гузаронанд ва ғ.

Аз ин ҷо, хусусияти фарқкунандаи маҷбурсозии маъмурий аз маҷбурсозии ҷиноятӣ дар он ифода мегардад, ки он бе содир намудани кирдори маъмурий ҳам

таъбиқ мегардад, маҷбурсозии ҷиноятӣ бошад, бо содир намудани ҷиноят таъбиқ мешавад.

Намудҳои алоҳидаи чораҳои маҷбурсозии маъмурий аз рӯи мақсад, асосҳо, доираи субъектон, тартиби таъбиқсозӣ ва ғ. фарқ карда мешаванд.

Вобаста ба мақсаҳо, тарзи таъсиррасонӣ, характери муносибатҳо ва шаклҳои суиқасд ба тартиботи идоракунии ҳамаи чораҳои маҷбурсозиро ба намудҳои зерин тасниф кардан мумкин аст: 1) чораҳои огоҳсозии маъмурий; 2) чораҳои пешгирии маъмурий; 3) чораҳои барқарорсозии маъмурий; 4) чораҳои ҷавобгариши маъмурий. (О.Х.)

МАҶЛИС (аз арабӣ) – 1) ҷои ҷамъомади одамон бо мақсади машварат, суҳбат ё зиёрат; маҳалли ҷаласа; 2) ҷаласа, ҷамъомади одамон барои машварат, умҷлис оростан, маҷлис барпо кардан, барои машварат ба ҷое ҷамъ шудан; 3) як намуди мақоми давлатӣ - Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси вакилони халқ дар вилоят, шахр ва ноҳияҳои ҚТ; 4) яке аз шаклҳои фаъолияти мақомоти иҷроияи давлатӣ - маҷлиси Ҳукумати ҚТ. (И.А.)

МАҶЛИСИ КОНСТИТУТСИОНӢ – мақомоти дар Конститутсияи ФР пешбиникарданидае мебошад, ки бо мақсади ҳалли масъалаҳои дида баромадани Конститутсияи ФР бобастабуда даъват карда мешавад.

Мувофиқи м. 134 Конститутсияи ҶР муқаррароти бобҳои 1 (Асосҳои сохтори конституционӣ), 2 (Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд), 9 (Ислоҳоти конституционӣ ва дида баромадани Конститутсия) аз ҷониби Маҷлиси Федералии ҶР (парламент) дида намешаванд. Агар пешниҳод оид ба дида баромадани муқаррароти бобҳои 1, 2 ва 9 аз ҷониби 3/4 ҳиссаи овозҳои шумораи умумии аъзои Шӯрои федератсия ва вакилони Думаи Давлатӣ дастгирӣ ёбанд, дар ин маврид мутобиқи қонуни федералии конституционӣ Маҷлиси конституционӣ (М.к.) даъват карда мешавад. М.к. ё мустақилияти Конститутсияи ҶР-ро эътироф менамояд, ё ин ки лоиҳаи Конститутсияи нави ҶР-ро қоркард менамояд, ки аз ҷониби аз се ду ҳиссаи овозҳои умумии аъзои М.к. қабул мегардад ё ба овоздиҳии умумихалқӣ пешниҳод карда мешавад.

Барои кори М.к. ҷудо намудани вақти муайян пешниҳод карда мешавад (на зиёда аз як сол) ва агар он дар ин муддат лоиҳаи Конститутсияро тайёр накунад фаъолияти он бо нигоҳ доштани амали Конститутсияи амалкунандаи ҶР қатъгардида ҳисобида мешавад. (И.А.)

МАҶЛИСИ МИЛЛИИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶТ – Маҷлиси миллий яке аз маҷлисҳои Маҷлиси Олӣ буда, аз 33 аъзо иборат аст. Аз ҷумла 25 аъзои он ба таври ғайримустақим дар

Маҷлисҳои якҷояи вакилони халқи ВМКБ ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (якҷоя) бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб мегарданд. Дар Маҷлиси миллии ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ намояндагони баробар доранд. 8 нафар аъзои Маҷлиси миллиро Президенти ҶТ таъин мекунад. Ҳар Президенти собиқи ҶТ узви якумраи Маҷлиси милли мебошад, агар вай аз истифодаи ин ҳақ даст накашиад. Фаъолияти Маҷлиси милли даъвати мебошад ва соле на камтар аз чор маротиба иҷлосияи Маҷлиси милли даъват карда мешавад. (И.А.)

МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶТ – яке аз маҷлисҳои Маҷлиси Олӣ, ки аз 63 вакил иборат аст. Онҳо дар асоси ҳуқуқи интихоботи умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб карда мешаванд. Маҷлиси намояндагон доимоамалкунанда ва касбӣ мебошад. Тартиби интихоби вакилони Маҷлиси намояндагонро Конститутсияи ҶТ, Қ.к. ҶТ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», м. 2 Қ.к. ҶТ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19. 04. 2000 муайян намудааст. (И.А.)

МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – парлу-

мони Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Маҷлиси Олӣ дорои ҳокимияти олӣ ва мақоми ягонаи қонунгузорӣ буда, онро дар шаклу ҳудуде, ки Конститутсияи дигар қонунҳои ҚТ муқаррар кардааст, ба амал мебарорад.

Маҷлиси Олӣ аз ду Маҷлис - Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон иборат аст.

Маҷлиси миллий тибқиш Қ.к. ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19.04.2000 аз 33 аъзо ва Маҷлиси намояндагон аз 63 вакил иборат аст. Тартиби интихоби аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагонро Конститутсияи ҚТ, Қонуни конститутсионии ҚТ «Дар бораи интихоби Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муқаррар менамоянд. Муҳлати ваколати Маҷлиси Олии ҚТ панҷ сол аст (м.м. 1, 2 ва 3). (И.А.)

МАҶЛИСИ ҲУКУМАТ – маҷлисҳои Ҳукумати ҚТ шакли асосии фаъолияти Ҳукумати ҚТ мебошад. Маҷлисҳои Ҳукумати ҚТ моҳе камаш як маротиба гузаронида мешаванд ва дар сурате салоҳиятнок ҳисоб мегарданд, ки агар дар онҳо камаш аз се ду ҳиссаи аъзои Ҳукумати ҚТ иштирок дошта бошанд.

Дар маҷлисҳо масъалаҳое, ки ба салоҳияти Ҳукумати ҚТ тааллуқ доранд, баррасӣ мешаванд.

Дар маҷлисҳои Ҳукумати ҚТ қарорҳо бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои Ҳукумати ҚТ қабул мешаванд. Дар маҷлисҳои Ҳукумати ҚТ шахсони дигар низ ҳуқуқ доранд мутобиқи тартиби муқарраркардаи Ҳукумати ҚТ иштирок намоянд. Ҳукумати ҚТ метавонад маҷлисҳои пӯшида гузаронад.

Тартиби тайёр кардан ва гузаронидани маҷлисҳои Ҳукумати ҚТ мутобиқи Дастури Ҳукумати ҚТ, ки онро Ҳукумати ҚТ тасдиқ мекунад, сурат мегирад. Маҷлисҳои Ҳукумати Тоҷикистонро Раиси Ҳукумати ҚТ ё супориши ӯ Сарвазир ҚТ мегузаронад. Рафти маҷлисҳои Ҳукумати ҚТ ва қарорҳои он бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумат аз тариқи воситаҳои ахбори умум паҳш мегарданд (м.23 Қ.к. ҚТ «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 12.05.2001). (И.А.)

МАҶЛИСҲОИ МАҲАЛЛИИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ – мақомоти намояндагии маҳаллӣ дар вилоят, шаҳр ва ноҳия, ки онро раис роҳбарӣ мекунад. Раисро, ки вакили Президент мебошад, ҳуди Президенти ҚТ таъин мекунад. Вакилони Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ба муддати 5 сол интихоб мешаванд (моддаи 77 Конститутсияи ҚТ). Ваколатҳои Маҷлисҳои вакилони халқ дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти дав-

латӣ» муқаррар шудааст. Маҷлисҳои маҳаллӣ бучети маҳаллӣ ва ҳисоботи иҷроӣ онро тасдиқ мекунад, роҳҳои инкишофи иқтисодиёи иҷтимоии маҳалро муайян менамояд, андоз ва пардохти маҳаллиро мувофиқи қонун муқаррар мекунад, дар доираи қонун тарзи идора ва ихтиёрдориҳои моликияти коммуналро муайян менамояд ва ваколатҳои дигареро амалӣ месозад, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд. (И.А.)

МАЪМУРИЯТИ ДАВЛАТӢ – низомии мақомоти ҳокимияти иҷроия ва идоракунии давлатие, ки онҳо ба иҷроии вазифаҳо ва салоҳияташон таъсис меҳанд, фаҳмида мешавад. Мафҳуми маъмурияти давлатӣ инчунин ҳамаи шахсони мансабдори давлатии ваколатдори ҳокимияти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва дастгоҳҳои, ки онҳо таъсис меҳанд. Маъмурияти давлатиро одатан бо номи дастгоҳи давлатӣ ҳам истифода мекунанд. (И.А.)

МАЪМУРИЯТЧИГӢ – тарзи роҳбарии мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори вай, ки моҳияти он аз ҳалли масъала дар доираи қоидаҳои мавҷуднабуд, бо роҳи қабул намудани санадҳои ҳислати роҳбарикунандадошта (фармон, амр, қарор ва ғ.) аз иҷроии қонуни қарорҳои мавҷуда худ ва итоатгарони худро барканор (дур) сохта, иродаи худро

амалӣ кардан ё ба ин васила итоатгарони худро, ки дар доираи иҷроии вазифаҳои вазифадоранд ё мебоист ин ё он масъаларо ҳал намоянд, иваз намуда, тибқи дастурҳои дигар санадҳои идоракунии худ роҳбарӣ ва идоракунии масъаларо ба уҳда мегиранд. (И.А.)

МАЪРАКАИ ИНТИХОБОТӢ – низомии чорабиниҳои таъшиқоти, ки ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳои мустақил бо мақсади таъмин намудани дастгирӣ аз ҷониби интихобкунандагон дар интихоботи қарибулғуқӣ гузаронида мешавад. Маъракаи интихобот аз якҷанд давра иборат аст: таъин кардани интихобот; таъини ҳавза ва қитъаҳои интихобот; таъсиси комиссияҳои интихобот; таъини додани рӯйхати интихобкунандагон; пешбарӣ ва бақайдгирии номзадҳо; таъшиқоти пешазинтихоботӣ; овоздиҳӣ ва ҷамъбасти натиҷаи интихобот ва давраи охири овоздиҳии тақрорӣ ва интихоботи тақрорӣ мебошад. Давраи масъулиятноки маъракаи интихоботӣ баргузори кардани таъшиқоти пешазинтихоботӣ мебошад. Қонунгузориҳои интихобот тартиби таъини ва гузаронидани таъшиқоти пешазинтихоботиро муқаррар кардааст. Дар м.39 Қ.к. ҚТ “Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии” ва м.34 Қ.к. “Дар бораи интихоботи Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ” тартиби

гузаронидани ташивиқоти пешазинтихоботӣ танзим ёфтааст. Дар Қ.к. “Дар бораи интихоботи Президент ҚТ” моддаи махсус ба ин масъала бахшида нашудааст, аммо дар м.м. 27 ва 28 дар қатори кафолатҳои фаъолияти номзадҳо ба мансаби Президент комиссияҳои интихоботӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти маҳаллӣ вазифадор карда шудаанд, ки барои гузаронидани ташивиқоти пешазинтихоботии номзадҳо ба мансаби Президент ва шахсони боэътимоди онҳо мусоидат намоянд.

Дар асоси нишондоди қонунҳо давлат ба шаҳрвандон, номзадҳо, ҳизбҳои сиёсӣ дар вақти гузаронидани интихобот бе мамониат ташивиқот бурданро таъмин мекунад. Шаҳрвандон, номзадҳо, ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд бо шакли усулҳои қонунӣ барои иштирок дар интихобот озодона ва ҳаматарафа ташивиқот баранд, барномаҳои пешазинтихоботии номзадҳо, сифатҳои сиёсӣ, корӣ, шахсии онҳо, ҳамчунин барномаҳои пешазинтихоботии ҳизбҳои сиёсиро муҳокима намоянд, ба тарафдорӣ ё зидди ин ё он номзад дар маҷлисҳо ва воситаҳои ахбор ташивиқот баранд.

Комиссияи интихобот якҷоя бо мақомоти ҳокимияти маҳаллии давлатӣ ва мақомоти худидораи маҳаллӣ барои гузаронидани ин воҳӯриҳо мусоидат мекунад, биноҳо ҷудо менамоянд, аз вақту маҳалли воҳӯриҳо пешакӣ

хабар медиҳанд ва дигар чорабиниҳои заруриро амалӣ мекунад. Ба номзадҳо, ҳизбҳои сиёсӣ барои истифодаи воситаҳои ахбор шароити баробар кафолат дода мешавад.

Қонунҳо бо роҳҳои зерин гузаронидани ташивиқоти пешазинтихоботиро муайян кардаанд: аз тариқи воситаҳои ахбори омма; гузаронидани маърақаҳои оммавӣ (маҷлисҳо ва воҳӯриҳо бо шаҳрвандон, ташикили баҳсу мунозира); нашр ва паҳн намудани маводи ҷиҳи ташивиқотӣ ва дигар шаклҳои, ки қонунҳо муқаррар намудаанд.

Қонунҳои интихобот иҷозат додаанд, ки номзад, ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд мустақилона шаклҳо ва хусусияти ташивиқоти худро аз тариқи воситаҳои ахбор муайян намоянд. Дар ташивиқоти пешазинтихоботӣ аъзои комиссияҳои интихобот, ташикилотҳои динӣ, судяҳо, ҳамчунин кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмачиёни ҳарбӣ иштирок карда наметавонанд. Дар ин маърақа ташикилот ва шаҳрвандони хориҷӣ, шахсоне, ки шаҳрвандӣ надоранд, созмонҳо ва ҳаракатҳои байналмилалӣ ҳуқуқи иштирок кардан надоранд.

Ташивиқоти пешазинтихоботӣ аз рӯзи бақайдгирии номзад (рӯйхати номзадҳо) оғоз гардида, як шабонарӯз пеш аз интихобот қатъ мегардад. Дар давоми панҷ рӯзи пеш аз овоздиҳӣ, ҳамчунин дар рӯзи овоздиҳӣ дар воситаҳои ахбор

нашр намудани натиҷаи пурсиши афкори умум, пешгӯиҳои натиҷаи интиҳобот ва дигар тадқиқотҳои вобаста ба интиҳобот манъ карда шудааст.

Мувофиқи қонун ба ҳар як номзад ба вакили Маҷлиси намояндагон аз ҳавзаи як-мандата барои баромад аз тариқи радио ва телевизиони давлатӣ то 15 дақиқа, ҳар як ҳизби сиёсӣ то 30 дақиқа вақти эфир ҳуқуқ дода шудааст. Дар таъвиқоти пешазинтиҳоботӣ истифодаи услубҳои маҷбуркунии рӯҳӣ, ҷисмонӣ, динӣ, сӯистифодаи озодиҳои воситаи ахбори омма, таъвиқоте, ки ҳисси бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллиро бедор мекунанд, ба ғасби ҳокимият, зуран тағйир додани сохти конституционӣ, вайронкунии тамомияти арзии мамлакат даъват менамояд, таъвиқоти ҷанг ва дигар шаклҳои сӯистифодаи озодиҳои воситаҳои ахбори омма, ки қонунҳо манъ кардаанд, иҷозат дода на мешавад. (И.А.)

МЕЪЁРҲОИ ДИСПОЗИТИВӢ ВА ИМПЕРАТИВӢ – яке аз намудҳои меъёрҳои ҳуқуқ. Меъёрҳои императивӣ (қатъӣ, ҳатмӣ)-меъёрҳои ҳатмӣ буда, бечунучаро, бе тағйири шартҳои меъёр амалӣ мешаванд (меъёрҳои ҳуқуқӣ маъмурий, ҷиноӣ ва ба мисли инҳо). Меъёрҳои диспозитивӣ ба тарафҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ имконияти васеи фаъолияти

озодона, бо хоҳиши худ татбиқ намудани шартҳои муқаррарнамудаи меъёрро муҳайё мекунанд. Иштирокчиёни ин муносибатҳои худмуктор буда, ҳуқуқу вазифаҳои тарафайнро маслиҳатомезона муайян мекунанд. Ба ин гуна меъёрҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ гражданин, оилавӣ, меҳнатӣ ва ғ.дохил мешаванд. (И.А.)

МЕЪЁРҲОИ ИХТИЛОФӢ (КОЛЛИЗИОНӢ) – нишон медиҳанд, ки ҳуқуқӣ кадоме аз давлатҳои дар муносибатҳои гражданин, оилавӣ, меҳнатӣ бо унсури хориҷидошта воҷиби татбиқ аст, ё ин ки кадом санади меъёри ҷангоми низои дохилидавлатии ҳуқуқӣ истифода бурда мешавад. Дар ҳуқуқӣ байналмилалӣ хусуси меъёрҳои коллизсионӣ аксар вақт нишон медиҳанд, ки на ин ки ҳуқуқӣ кадоме аз давлатҳои татбиқ мешавад, балки принципҳои муайян мешаванд. Мисол, қонуни шахсӣ, қонуни шахрвандӣ, қонуни ҷои бастанӣ ақди никоҳ ва ғ. (И.А.)

МЕЪЁРҲОИ МАЪМУРӢ – қоидаи рафтор, ки аз ҷониби давлат муқаррар, иҷозат ва замонат дода шуда, барои танзимсозии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки оид ба амалисозии ҳокимияти иҷроия ба вуҷуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мегарданд, равона карда шуда, тавассути механизми махсус, яъне мақомоти идоракунии давлатӣ ба амал бароварда мешаванд.

Меъёри ҳуқуқӣ чорчӯба, доира, ҳадду ҳудуд ва образ ё модели рафтор (диспозитсия), шарту шароити татбиқсозӣ ё иҷрокунии он (гипотеза) ва чораҳои маҷбурсозӣ оид ба амалисозии он (санксия)-ро фаро мегирад, ки онро мақоми дахлдор ё шахсони мансабдор дар шакли санади меъёрӣ - ҳуқуқӣ қабул менамоянд.

Меъёрҳои маъмури ба монанди меъёрҳои соҳаҳои дигари ҳуқуқ таркиби сегонаро доранд. Аз гипотеза, диспозитсия ва санксия иборат мебошанд.

Гипотеза қисми таркибии меъёр буда, шарту шароити татбиқсозии ин ё он меъёрро муқаррар месозад ва онро дар матни санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ бештар зери мафҳумҳои «агар», «дар ҳолати», «дар шароити», «дар вазъияти» ва ғайра, ки пас аз ин ибораҳо ҳолатҳои муайянкунандаи шарту шароити татбиқсозии меъёр, яъне асосҳои татбиқсозии онҳо – воқеатҳои ҳуқуқӣ, дарҷ мегарданд.

Диспозитсия ин ҳуди қоидаи рафтор мебошад, яъне вай қисми таркибии меъёр мебошад, ки содир кардани ин ё он рафторро муқаррар (иҷозат медиҳад) ё манъ мекунад.

Санксия ин муқарраротест, ки дар ҳолатҳои иҷро накардан ё бо таври дахлдор иҷро накардани диспозитсияи меъёр, яъне дар ҳолати вайрон кардани қоидаҳои рафтор, имконоти татбиқсозии чораҳои таъсиррасонии маъмури ва интизомиро пешбинӣ мекунанд.

Меъёрҳои маъмуриро ҳуқуқиро аз нигоҳи мазмуни ҳуқуқӣ, мақсад ва усулҳои таъсиррасонӣ, доираи амалкунӣ ва дигар хусусиятҳои ҳуқуқнавишон ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: меъёрҳои моддӣ ва меъёрҳои мувофиавӣ.

Меъёрҳои моддӣ маъмуриро ҳуқуқӣ, чун қоида, муқарраркунандаи доираи ҳуқуқ, вазифаҳо ва масъулияти иштирокчиёни муносибатҳои танзимшаванда мебошанд. Дар асл меъёрҳои моддӣ ин меъёрҳои мебошанд, ки мавқеи ҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои идоракунии давлатиро дар ин ё он речаи идоракунӣ, фаъолияткунии низоми ҳокимияти иҷроия муайян мекунанд.

Меъёрҳои мувофиавии маъмуриро ҳуқуқӣ ин қоидаҳои рафтор мебошанд, ки раванд, ҷараён ё пешрафти идоракунии давлатӣ ва муносибатҳои, ки ба онҳо алоқаманданд, танзим менамоянд. Масалан, тартиби қабулкунӣ, баррасинамоӣ, ҳалномаи мувоҷиати шахрвандон ё тартиби дохилишавӣ ва пешравӣ дар хидмати давлатӣ ё тартиби таҳия, баррасӣ ва қабулкунӣ барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодиро гирем. Дар мисоли аввала сухан дар бораи меъёрҳои маъмуриро ҳуқуқие меравад, ки онҳо барои тартибот ва ба ҳам пайвастагии содиркунии фаъолияти мақомоти давлатӣ ё шахсони мансабдори онро оид ба қабул, баррасӣ ва ҳалли арзу шикоят муқаррар мекунанд, ки харак-

тери ҳуқуқҳифзкунӣ доранд. Ин гуна меъёрҳои мурофиавиро меъёрҳои маъмурӣ-ҳуқуқии юрисдиксионӣ меноманд. Ин меъёрҳо батафсил (пайваста) содир кардани амалиётро оид ба амалисозии ваколатҳои мақомоти идоракунии ва шахсони масъули он муқаррар сохта, тавассути он меъёрҳои моддӣ ба амал татбиқ карда мешаванд.

Меъёрҳои маъмуриро ҳуқуқӣ аз ҷиҳати мазмун ва усули таъсиррасонӣ ба намудҳои зерин ҷудо мешаванд:

1) уҳдадоркунанда (вазифадоркунанда); 2) манъкунанда; 3) салоҳиятдиҳанда (ваколатдиҳанда) 4) тавсиядиҳанда; 5) ҳавасмандкунанда.

МЕЪЁРҲОИ МУРОФИАВИИ МАЪМУРӢ – қоидаҳои рафторе, ки аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ё шахсони мансабдори он қабул карда шуда, раванд ё пешрафти идоракунии давлатӣ ва муносибатҳои ба онҳо алоқамандро танзим менамоянд. Масалан, тартиби қабулкунӣ, баррасинамоя, ҳалнамои муроҷиати шаҳрвандон (ариза, шикоят, пешниҳод) ё тартиби дохилишавӣ ва пешравӣ дар хидмати давлатӣ, ё тартиби таҳия, баррасӣ ва қабулнамои барномаҳо, қарорҳо, дигар асноди ҳуқуқӣ, огознамоя, баррасикунии парвандаҳо оид ба ҳуқуқрайронкунии маъмурӣ ва ғ. (И.А.)

МЕЪЁРҲОИ МУРОФИАВИИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНӢ – як навъи меъёрҳои ҳуқуқӣ конститусионӣ, ки дар он тартиби мурофиавии ҳалли масъалаҳои марбут ба муносибатҳои ҳуқуқӣ конститусионӣ ҳаллу фасл мешаванд. Меъёрҳои мурофиавии конститусионӣ тартиб ва фаъолияти мақомотҳои давлатӣ, ҳуқуқ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандро бевосита дар рафти амалиявиашон дар бар мегиранд ва танзимсозандаи ин гуна муносибатҳо мебошанд. Меъёрҳои мурофиавии ҳуқуқӣ конститусионӣ танзимгари муносибатҳои муҳиме мебошанд, ки бевосита аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд. Масалан: тартиби дар интихобот иштирок кардан; тартиби пешбарии номзад ба мансаби олии давлатӣ ва ғ. (И.А.)

МЕЪЁРҲОИ ҲАВАСМАНДКУНАНДАИ МАЪМУРӢ – меъёре, ки тавассути онҳо бо иштирокчиёни муносибатҳои идоракунии давлатӣ бо роҳи татбиқсозии чораҳои ҳавасмандкунии моддӣ ва маънавӣ таъсир расонида мешавад. Масалан, муқаррар намудани имтиёзҳои моддӣ, ё пеш аз муҳлат ба рутбаҳои тахассусӣ мушарраф намудани хидматчиёни давлатӣ. (И.А.)

МЕЪЁРҲОИ ҲУҚУҚӢ КОНСТИТУТСИОНӢ – меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои ҳуқуқ-

қи конституцсиониро ташиқил ва танзим мекунад, меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ номида мешаванд. Бояд гуфт, ки асосан меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ иборатанд аз ду элемент, яъне: гипотеза ва диспозитсия. Аммо, ин маънои онро надорад, ки дар таркиби меъёрҳои ҳуқуқӣ конституционӣ санксия мавҷуд нест. Масалан: дар м. 72-юми Конститутсия – санксия дида мешавад. (И.А.)

МИЛЛАТИ ТАҲҶОӢ – мафҳуме, ки дар илмҳои ҷамъиятшиносӣ аз ҷумла дар ҳуқуқи конституционӣ барои муайян намудани ин ё он миллат, ки сараввал дар ҳудуди муайян қароргирифта ҳисоб мешавад, истифода мегардад, аз ин лиҳоз ин миллат нисбат ба ҳудуди муайян ҳуқуқҳои афзалиятнокро дорад. Номи «миллати таҳҷоӣ» дар беишари мавридҳо асоси номгузори давлат, ташиқили давлати миллӣ шуда метавонад. Мафҳуми «миллати таҳҷоӣ» ба шумораи масъалаҳои бебаҳс дохил нест ва бо танқидҳо зиёд дучор мегардад. Дар баъзе мавридҳо баҳсҳо миёни миллатҳои алоҳида ё умумиятҳои этникӣ оид ба афзалияти ҳуқуқ ба ҳудуди муайян ба низоҳои ҳарбии байни ҳамдигарӣ оварда мерасонад. (И.А.)

МИЛЛИКУНОӢ – гузариши (интиқоли) объектҳои моддӣ аз моликияти ҳусусӣ ё дигар шакли гайридавлатӣ ба моликияти давлатӣ бо пардохти ҷуброн ё

бе пардохти он. МилликуноӢ бо қабули санади мақомоти давлатӣ ба анҷом расонида мешавад, ки он метавонад пурра соҳаи алоҳидаро ё қорхонаҳои алоҳида дар бар гирад. Дар Тоҷикистон милликуноӢ ба таври оммавӣ баъди инқилоби Октябри соли 1917, махсусан солҳои 1918-1922 гузаронида шуд, ки ба ақидаи сохтори ғолибонада мувофиқат мекард, моликияти ҳусусиро инқор карда асоси иқтисодиёти ҷомеаро моликияти ҷамъиятӣ (умумимиллӣ) меҳисобид, ки онро аз номи халқ давлат идора мекард ва дар як маврид субъекти моликият мегардид.

Умуман, милликуноӢ на дар шакли оммавӣ метавонад дар давлатҳое, ки моликияти ҳусусӣ эътироф гадидааст, имконпазир аст. Он дар мавриде гузаронида мешавад, ки агар дар зерин моликияти ҳусусӣ қарор доштани соҳа ё қорхона зараровар гардида, ба нӯшидашавии он оварда мерасонад. Аз сабабе, ки дар қорхона қормандони зиёд ба меҳнат машғул мебошанд (масалан, саноати ангишти-стеҳсолкунӣ) ё соҳа барои иқтисодиёти мамлакат дар умум муҳим буда (масалан намудҳои алоҳидаи нақлиёт), давлат қорхона, соҳаро миллӣ мегардонад ва бо сармоягузориҳои худ фаъолияти онро нигоҳ медорад. (И.А.)

МОЛИКИЯТ – 1) ҳамчун категорияи иқтисодӣ муносибатҳои иҷтимоӣ-истеҳсолие мебошад,

ки ба ҷиҳати аз ҷониби индивидҳо ва коллективҳо азхудкунии ашёи табиат, ашёи табиӣ ва натиҷаи меҳнат дахл доранд. 2) Ҳамчун категорияи ҳуқуқӣ тааллуқ доштани молумулкро ба шахсони муайян - индивидҳо ва коллективҳо дар шароити муайян ва шаклҳои муайяни моликият ифода мекунад. Конституцияи ҚТ (м.12) ва КГ ҚТ (м.236) шаклҳои гуногуни моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ ва оммавӣ (давлатӣ)-ро эътироф мекунад. 3) Институтҳои ҳуқуқӣ граҷданӣ, ки аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои иқтисодии моликиятро тавассути усулҳои ҳуқуқӣ граҷданӣ ба танзим мебарорад. 4) Худи молу мулк, ки ба ин ё он субъект дар ҳуқуқӣ моликият қарор дорад. (И.А.)

МОЛИКИЯТИ ДАВЛАТӢ – моликияти давлатӣ гуфта моликияти ҚТ, моликияти ВМКБ, воҳидҳои марзӣ маъмурӣ дар назар дошта мешавад: замин, захираҳои зеризаминӣ, обҳои дохилӣ, фазои, хавой, олами набототу ҳайвонот, маблағҳои буҷети ҷумҳурӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, корхонаҳо, фондҳои сугуртаи иҷтимоӣ, эҳтиётӣ, дигар фондҳо, муассисаҳои олиӣ таълимӣ, молу мулки мақомоти ҳокимият ва идораи ҷумҳурӣ, объектҳои соҳаи иҷтимоӣ фарҳангӣ ва дигар молу мулк, ки аз ҳисоби буҷети ҷумҳурӣ харидорӣ шудаанд ва ғ.

То давраи бозсозӣ дар қонунҳои ҚТ қоидаҳои сабт ёфта буданд, ки мувофиқи онҳо давлат молики ягонаи тамоми молу мулки давлатӣ ҳисоб мешуд. Дар замони ҳозира бошад, моликияти давлатӣ дар шакли моликияти ҚТ, ВМКБ, моликияти воҳидҳои марзӣ маъмурӣ вуҷуд доранд.

Моликияти давлатӣ аз хазинаи ҷумҳуриявӣ ва молу мулке, ки мувофиқи асноди қонунӣ ба шахсони ҳуқуқӣ давлатии ҷумҳуриявӣ вобаста карда шудаанд, иборат мебошад.

Хазинаи давлатии ҚТ-ро маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, захираи тиллоӣ ашё ва хазинаи алмос, объектҳои моликияти истисноии давлатӣ ва дигар молу мулки давлатӣ, ки ба шахси ҳуқуқӣ давлатӣ вобаста карда нашудаанд, таъкил медиҳанд. Моликияти воҳидҳои марзӣ маъмуриро (моликияти коммуналиро) хазинаҳои маҳаллӣ ва молу мулке, ки дар асоси қонунгузорӣ ба шахсони ҳуқуқӣ маҳаллӣ ва молу мулке, ки дар асоси қонунгузорӣ ба шахсони ҳуқуқӣ коммуналӣ вобаста карда шудаанд, таъкил медиҳад. Хазинаҳои маҳаллӣ бошад, аз маблағҳои молумулкии буҷети маҳаллӣ ва дигар молу мулки коммуналие, ки ба шахси ҳуқуқӣ коммуналӣ вобаста карда шудаанд, иборат мебошад. Дар моликияти ҚТ замин, сарватҳои зеризаминӣ, фазо, олами набототу ҳайвонот, маблағҳои буҷетӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, корхонаҳо ва ком-

ДАВЛАТ — иборати ҳуқуқӣ-конституционӣ, ки дар шаклҳои гуногун дар Конститутсия ва қонунҳо ифода меёбад. М.и.д. ибораест, ки аввалин бор дар Конститутсияи ҶТ с. 1999 пайдо шудааст. Мувофиқи Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон с. 1937 моликияти сотсиалистӣ дар шакли моликияти давлатӣ (молу мулки умумихалқӣ) ё шакли моликияти кооперативӣ-колхозӣ (моликияти колхозҳо, иттиҳодияҳои кооперативӣ) муайян гардида буд (м.5). Баробари ин замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, ҷангалҳо, заводҳо, фабрикаҳо, шахтаҳо, қонҳо, нақлиёти роҳи оҳан, обӣ ва ҳавоӣ, бонкҳо, воситаҳои алоқа, корхонаҳои аграрӣ, ки онҳоро давлат таъкил кардааст ва гайраро моликияти давлатӣ, яъне молу мулки умумихалқӣ доништа буд (м. 6). Баробари ин, муҳофизат ва мустаҳкам кардани моликияти ҷамъияти сотсиалистиро вазифаи ҳар як шаҳрванд муқаррар карда, қасоне, ки ба моликияти ҷамъиятии сотсиалистӣ қасди бад мекунанд, душманони халқ доништа буд. Конститутсияи ҶШС

Тоҷикистон с.1978 асоси низоми иқтисодии ҷумҳуриро моликияти сотсиалистӣ ба воситаҳои истеҳсолот дар шакли моликияти давлатӣ (умумихалқӣ) ва колхозию кооперативӣ эълон кард (м.10). Моликияти давлатӣ сарвати умумии тамоми халқи шӯравӣ, шакли асосии моликияти сотсиалистӣ доништа, замин, сарватҳои зеризаминӣ, об ва ҷангалро фақат моликияти давлатӣ муқаррар кард (м. 11). Конститутсияи ҚТ с. 1994 аввалин маротиба ибораи М. и. д.-ро эълон карда, муқаррар намундааст, ки замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигариш табиӣ моликияти истисноии давлат мебошад (м.13). Дар ҳуди ҳамин ҷо давлат уҳдадор шудааст, ки истифодаи самаранокии объектҳои ба манфиати халқ кафолат медиҳад. Вале бо сабаби ғайридавлатӣ гардонидани объектҳои гуногуни моликияти давлатӣ, ҳадди он, ҳатто замин, олами набототу ҳайвонот маҳдуд мегардад. (И.А.)

МОЛИКИЯТИ КОММУНАЛӢ
– М.к. ва моликияти мунитси-
палӣ ҳаммаънояд. Дар ҚТ му-
нитсипалитетҳо мавҷуд не-
станд. М.к. дар симои молики-
яти воҳиди марзию маъмурии
дахлдор яке аз намудҳои моли-
кияти давлатӣ мебошад. Дар
Конститутсияи ҚТ ҳифзи
ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои молики-
ят қаролат дода шудааст
(м.12). Ба мақомоти маҳаллии

ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқ додааст, ки дар доираи қонун тарзи идора ва ихтиёрдориш моликияти коммуналиро муайян намояд (м.77). Қ.к. «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» (с.2004) – М.к. воҳиди марзию маъмуриро асоси иқтисодии фаъолияти мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ муайян кардааст (м.4). Қонун мазкур Маҷлиси вакилони халқро ваколатдор кардааст, ки дар доираи қонун тарзи идора ва ихтиёрдориш моликияти коммуналии ҳудуди марзию маъмурии дахлдорро муайян намояд ва истифодаи самараноки онро назорат кунад (м.8). Раиси воҳиди марзию маъмурии дахлдорро ваколатдор кардааст, ки моликияти коммуналиро дар доираи ваколати худ идора намояд, дар давоми сол на камтар аз як маротиба ба Маҷлиси вакилони халқ дар бораи истифода ва идораи объектҳои М.к. ҳисобот диҳад (м.20). Дар қатори манбаҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҳамчунин м.к.-ро сарчашмаи даромади онҳо мешуморад (м.24). Номгуи объектҳои М.к.-ро Маҷлиси вакилони халқ тасдиқ менамояд (м. 25). Объектҳои М.к. воҳиди марзию маъмурии дахлдорро Маҷлиси вакилони халқ ва раиси дахлдор идора мекунад. Тартиби хусусигардонии м.к.-ро санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ муайян менамоянд. Тартиби гузаронидани М.к. ба моликияти ҷумҳуриявӣ ё бараъксро Ҳукумати ҷумҳурӣ

муқаррар менамояд. Аз М.к.-и як воҳиди марзию маъмури ба М.к. воҳиди дигар гузаронидан бо қарори мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор амалӣ карда мешавад (м.26).

Кодекси гражданин ҚТ моликияти давлат ва воҳиди марзию маъмуриро муайян карда, объекти онҳоро нишон додааст (м.м.284-289). Ҳамчунин моликияти ВМКБ ва воҳиди марзию маъмури, объекти онҳоро муайян кардааст (м.м. 290-291). (И.А.)

МОЛИКИЯТИ ХУСУСӢ – дар Конституцияи ҚТ муқаррар шудааст, ки ҳар шахс ҳуқуқ дорад имконият ва моликияти худро барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодии бо қонун манънашуда истифода барад (м.12). Моликияти хусусӣ моликияти шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқии гайридавлатӣ ё иттиҳодияҳои онҳо мебошад.

Моликияти хусусӣ дар шароити ҳозира на танҳо бо мақсадҳои истеъмоли, балки бо мақсадҳои соҳибкорӣ низ истифода шуда метавонад. Дар қонунгузориш гражданин ҳозира доираи объектҳои, ки соҳибмолки он шаҳрванд шуда метавонад, муқаррар карда шудааст. Ба моликияти шаҳрвандон ҳама гуна молу мулк, гайр аз намудҳои алоҳидаи молу мулке, ки ба онҳо тааллуқ дошта наметавонад, дохил шуда метавонад. Миқдор ва нархи молу мулке, ки ба молу

мулки шахрванд дохил шуда метавонад, маҳдуд карда нашудааст, гайр аз ҳолатҳое, ки маҳдудиятҳоро қонун бо мақсади ҳифзи асосҳои сохти конституционӣ, саломатӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии дигар шахсон, таъмини амнияти давлат пешбинӣ намуда бошад.

Дар м.13 Конститутсия муқаррар карда шудааст, ки замин, сарватҳои зерзаминӣ, об, фазои ҳаво, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад.

Ба моликияти шахсони ҳуқуқии гайридавлатӣ молу мулки ҷамъияту ширкатҳои хоҷагидорӣ, ассотсиатсияҳои хоҷагидорӣ, ташилотҳои ҷамъиятиву динӣ ва дигар иттиҳодияҳо (шахсони ҳуқуқӣ) дохил мешаванд. (И.А.)

МОНАРХИЯ – шакли идоракунии, ки дар шароити он ҳокимияти давлатӣ мансуби ҳокими яккасардор (шоҳ, султон, амир, корол, император ва ғ.) аст. Монархия намудҳои ҷудогона дорад: а) монархияи мутлақ, б) монархияи маҳдуд. Дар шароити монархияи мутлақ ҳокимияти монарх номаҳдуд аст. Ба вай ҳокимияти қонунгузор, ваколатҳои муҳим дар соҳаи идоракунии ва адолати судӣ тааллуқ доранд. Монархияҳои мутлақ хоси давлатҳои қадим ва асрҳои миёна буд. Дар давлатҳои асри миёнагӣ ҳокимияти монарх то

биши илоҳӣ пайдо мекунад, шахсияти монарх муқаддас эълон мешавад. Дар замони инқилобҳои буржуазӣ ва ташиаккули капитализм монархия ҳамчун институти сиёсӣ аз шахсияти монарх ҷудо мешавад. Монархияи мутлақ ҳоло дар кишварҳои Шарқ (аз ҷумла Арабистони Саудӣ) мушоҳида мешавад. Монархияи маҳдуд-шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимияти монарх бо мақомоти давлат маҳдуд шудааст. Як намуди монархияи маҳдуд монархияи табақаӣ-намоёндагӣ мебошад, ки дар он ҳокимияти монарх бо мақомоти табақаӣ («табақаи сеюм»), аз қабили иттиҳоди генералӣ дар Франция, ҷоми земавӣ дар давлати Рус ва ғ. маҳдуд мешавад. Намуди дигари монархияи маҳдуд монархияи конституционӣ мебошад, ки дар шароити он ҳокимияти монарх дар асоси қорӣ қардани принципи таҷзияи ҳокимият маҳдуд мегардад. Ин шакли идоракунии дар давраи инқилобҳои буржуазӣ ба вуҷуд омада, шакли созиши байни буржуазия ва табақаҳои кӯҳнаи феодалӣ буд. Монархияи конституционӣ ҳоло дар Британияи Кабир, Шветсия ва ғ. вуҷуд дорад. (И.А.)

МУКОФОТОНӢ – яке аз намудҳои истеҳсолоти расмие-и маъмурӣ ва намуди ҷудогонаи фаъолияти маъмурӣ, ки моҳияти он дар татбиқ намудани чораҳои ҳавасмандгардонӣ барои дастовардҳои хизматӣ, хизма-

ти бардавому бенуқсон, иҷрои супоришҳои махсусан муҳими давлатӣ, аз ҷумла сарфарозгардонии шахрвандон бо мукофотҳои давлатӣ ҳамчун эътирофи хизматҳояшон дар соҳаи иқтисодиёт, илм, фарҳанг, адабиёт, санъат, ҳифзи Ватан, барои корнамоиҳои меҳнатӣ ва ҷангӣ, фаъолияти босамари давлатӣ, ҷамъиятӣ ва эҷодӣ ба манфиати ҷомеа иборат мебошад.

Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 05.03.2007 муқаррар кардааст, ки хизматчиҳои давлатӣ барои дастовардҳои хизмати бардавому бенуқсон, иҷрои супоришҳои махсусан муҳими давлатӣ ҳавасмандгардонидани мешавад. Намудҳои ҳавасмандгардонӣ ва тартиби бо он сарфарозгардониданро қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ муқаррар менамоянд (м.38).

Тибқи Кодекси меҳнати ҚТ барои комёбиҳои кор, барои қори бардавом ва бенуқсон, навоарӣ дар меҳнат ва дигар дастовардҳои қорӣ чунин тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ татбиқ шудани мумкин аст: 1) эълони раҳматнома; 2) додани мукофот; 3) мукофотонидан бо туҳфаи пурқимат; 4) сарфарозгардондан бо ифтихорнома; 5) навиштани ном дар Лавҳаи ифтихор, дар Дафтари ифтихор. Кормандон барои хизматҳои махсус баҳри ҷомеа ва давлат ба мукофотҳои давлатӣ пешниҳод шуда метавонанд (м.122).

Тибқи қонуни ҚТ «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 31.07.2001 барои эътирофи хизматҳои шахрвандони ҷумҳурий дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо бо мукофотҳои зерин сарфарозгардонидани шудани мумкин аст: 1. Мукофоти олии - унвони Қаҳрамони Тоҷикистон; 2. Ордениҳои: Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаҳои I, II III; Зарринтоҷ дараҷаҳои I, II, III; Исмоили Сомонӣ дараҷаҳои I, II, III; Дӯстӣ; Спитамен дараҷаҳои I, II; Шараф дараҷаи I, II; 3. Медалҳои: Ҷасрат, Хизмати шоиста, Шафқат, Марзбони шӯҷи Тоҷикистон; 4. Унвонҳои фахрӣ: Нависанда (шоир)-и халқии Тоҷикистон; Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон; Ҳофизи халқии Тоҷикистон; Рассоми халқии Тоҷикистон; Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон; Арбоби ҳунари Тоҷикистон; Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон; Корманди шоистаи Тоҷикистон; Донори ифтихории Тоҷикистон; 5. Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ҳолатҳои зарурӣ медалҳои ҷашнӣ тасдиқ шудани мумкин аст (м.2.).

Расмиёти мукофотониро қонуни зикришуда ва Тартиби пешниҳод қардан ба мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва супоридани онҳо, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 04.04.2002, № 809 тасдиқ шудааст танзим мекунанд.

Тибқи онҳо истеҳсолот оид ба мукофотонӣ аз якҷанд даврҳои

бо ҳам алоқаманди мурофиавии расмиётро ба монанди огози расмиёт, мувофиқасозӣ, баррасии масъала ва қабули қарор дар бораи мукофотонӣ, инчунин супоридани мукофотҳои давлатӣ дар бар мегирад.

Истеҳсолот оид ба мукофотонӣ бо пешниҳод намудани тавсиянома дар бораи сарфарозгардонидан бо мукофотҳои давлатӣ оғоз мегардад. Вобаста ба шахсе, ки ба мукофотҳои давлатӣ тавсия мешавад, таркиби субъективи ин муносибатҳо, яъне субъектҳои ба мукофот пешниҳодишаванда ва мушаррафкунанда гуногун мебошанд. Масалан, агар тавсияномаҳои мукофотонӣ барои сарфарозгардонидани шахрвандон бо мукофотҳои давлатӣ аз ҷониби коллективи меҳнатии муассиса, ташикилот ва корхона, инчунин ҷузъу томи ҷарбӣ пешниҳод карда шаванд ва онҳоро Президенти кишвар ба мукофотҳои давлатӣ сарфарозгардонад, тавсиянома дар бораи сарфарозгардонии худ Президенти ҶТ-ро бо мукофотҳои давлатӣ маҷлиси якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ оғоз менамояд ва бо қарори худ сарфароз мегардонанд.

Барои сарфарозгардонии коллективи меҳнатии корхона, ташикилот, муассиса, ҷузъу томи ҷарбӣ варақаи мукофоти намунаи махсус, тавсиянома дар бораи сарфарозгардонидан (гузориш бо асоснок кардани

пешниҳод дар бораи сарфарозгардонидан) пур карда мешавад. Варақаи мукофотонӣ бо забони давлатӣ таҳия шуда, дар он бояд ному насаби мукофотгиранда аз рӯи ҳуҷҷате, ки шахсияти ӯро тасдиқ менамояд, ихтисос ва вазифа, рутбаи ҷарбӣ, номи пурраи ташикилот, корхона, муассиса, ҷузъу томи ҷарбӣ, ки дар он ҷо мукофотгиранда кор ё хизмат мекунад; собиқаи меҳнатӣ аз оғози фаъолияти меҳнатӣ, номгӯи мухтасари хизматҳои муайяну бартариҳо, муваффақиятҳои меҳнатӣ, дастовардҳо дар қори созандаи ҳоҷагӣ ё фарҳангӣ, дар инкишофи илму техника, дар хизмати давлатӣ ва ҷарбӣ, дигар соҳаҳои фаъолият; нишондиҳандаҳои, ки барои онҳо ба мукофоти давлатӣ пешниҳод мегардад; намуди мукофоте, ки ба он мукофотгиранда пешниҳод мешавад, таърих (сана) ва рақами протоколи маҷлиси коллективи меҳнатӣ, ки тавсияномаро тасдиқ кардааст, нишон дода шаванд. Онро роҳбар, раисони кумитаи иттифоқҳои касаба ва маҷлиси умумӣ (ҳайати мушовара)-и корхона, ташикилот, муассиса, имзо мекунанд. Дар мавриди набудани кумитаи иттифоқҳои касаба варақаи мукофоти роҳбар ва раиси маҷлиси умумӣ (ҳайати мушовара)-и корхона, ташикилот, муассиса имзо мекунанд. Варақаи мукофоти хизматчиёни ҷарбиро фармондеҳони қисмҳои ҷарбӣ ё шахси мансабдоре, ки ба

он ваколатдор аст, имзо ме-
кунанд.

Тавсияномаҳои коллективи
меҳнатӣ бо варақаи мукофотӣ
аз тарафи мақомоти роҳбари-
кунанда (болои)-и онҳо барои
мувофиқа кардан ба Раиси
ВМКБ, раисони вилоятҳо, шаҳ-
рҳо, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ,
вилоятӣ ва шаҳрӣ, вобаста ба
ҷойгирии коллективи меҳнатӣ аз
рӯи мансубияти идорӣ фи-
ристонидани мешавад. Раисони
зикришуда онро баррасӣ намуда,
дар бораи додан ё надодани
ризоият ба варақаҳои мукофотӣ
қайд гузошта, онро бо имзои худ
ва муҳр тасдиқ менамоянд ва
дар мавриди мусбӣ баррасӣ
намудани ҳуҷҷати мукофотӣ,
бо пешниҳод дар бораи сарфароз
гардонидан якҷоя бо замима
намудани дигар ҳуҷҷатҳои
зарурӣ ба Президенти ҶТ
мурочиат мекунанд.

Пешниҳодҳо ба номи Прези-
денти ҶТ ирсол карда мешаванд
ва барои баррасии пешакӣ ва
таҳияи пешниҳодҳо оид ба
сарфарозгардонии шаҳрвандон
бо мукофотҳои давлатӣ, ҳа-
васмандгардонии ҳолисонаи
шаҳрвандон дар назди Прези-
денти ҶТ Комиссияи мукофо-
тҳои давлатӣ таъсис дода
шудааст. Комиссия мазкур ҳуҷ-
ҷатҳои мукофотони аз ҷониби
сохторҳои марбута омодакар-
дашударо баррасӣ менамояд.

Тибқи Тартибот ба расмият
даровардани ҳуҷҷатҳо дар бораи
сарфароз гардониданро Даст-
гоҳи иҷроияи Президенти ҶТ
анҷом медиҳад, дар доираи он

лоиҳаи фармони Президенти
кишвар низ таҳия ва ба имзо
расонида мешавад.

Баъди батасвибрасони фармо-
ни Президенти кишвар дар
бораи сарфарозгардонӣ расмие-
ти супоридани мукофотҳо
сурат мегирад, ки он на дертар
аз муддати як моҳ аз рӯзи
нашири Фармони Президенти ҶТ
доир карда мешавад.

Мукофотҳои давлатии ҶТ
шахсан ба мукофотонидашуда
дар шароити ошкоро ва мах-
сусан тантанавӣ бояд супорида
шаванд. Қабл аз супоридан
Фармони Президенти ҶТ дар
бораи сарфароз гардонидан
хонда мешавад. (О.Х.).

МУКОФОТҲОИ ДАВЛАТӢ - ниг. ба Мукофотонӣ.

МУҚАРРАРОТИ ИНТИҚОЛӢ
— қисми хотимавии Конс-
титутсия, ки дар он оид ба
муҳлат ва роҳҳои татбиқи
баъзе меъёр ва ҳолатҳои
Конститутсия дастур дода
шудааст. Қисми М.и. на дар
ҳамаи конституцияҳо ҷой
дорад. Дар таҷрибаи кон-
ституционии ҶТ аввалин бор
қисми М.и. дар Конституцияи
соли 1994 дар таҳрири
22.06.2003 муқаррар карда шуд.
М.и.-и дар хотимаи Консти-
тутсия пешбинишуда аз чор
қисм иборат аст. Дар моддаи
аввал тартиби эътибори ҳуқуқӣ
пайдо кардани таъйири иловаҳои
ба Конституция бо роҳи раъй-
пурсӣ воридкардашуда муайян
карда шудааст. Дар қисми

дуюм тартиби баъди анҷоми раъйнурсӣ амал кардани қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ нишон дода шудааст. Дар қисми сеюми М.и. ба қисми чоруми моддаи 65 дар хусуси интихоби пай дар пайи Президент равишанӣ андохта шудааст. Ва қисми чорум масъалаи аз кай ба амал даромадани меъёр дар хусуси муҳлати интихоб ё таъин шудани судяҳоро муайян кардааст. Баъзе М.и. хислати устувор ва баъзеи онҳо хислати гузаришӣ доранд. Дар конститутсияи давлатҳо ҳаҷми М.и. гуногун мебошад, як қолаби муайян вуҷуд надорад. Дар сар-чашмаҳо оид ба масъалаи қисми таркиби конститутсия будан ё набудани М.и. баҳс вуҷуд дорад. Аммо таҳлили дақиқи ҳолатҳои М.и. ба он далолат мекунанд, ки онҳо қисми ҷудонапазири конститутсия мебошанд. (И.А.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ (аз франсузии *municipalite*) – мақомоти идоракунии маҳаллӣ (аксар шаҳрӣ) дар баъзе мамлакатҳои хориҷӣ.

МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ КОНСТИТУТСИОНӢ – муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки асосҳои ҳолати ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, сохтори давлатӣ ва марзию маъмурии Тоҷикистон, низоми мақомоти давлатӣ аз рӯи усули таъзияи ҳокимият, тартиби таъкилӣ ба фаъолияти онҳоро дарбар гирифта бо меъёрҳои ҳуқуқӣ конститутсионӣ ба танзим

дароварда мешаванд. Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ конститутсионӣ дар ҚТ аз инҳо иборатанд: 1) Халқи Тоҷикистон; 2) Давлати соҳибхитоби Тоҷикистон; 3) Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон; 4) Мақомоти давлат; 5) Вакилони халқ; 6) Шаҳрвандони Тоҷикистон; 7) Шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони шаҳрвандӣ надошта; 8) Мақомоти ҷамъиятӣ; 9) Мақомоти марзии худидораи ҷамъиятӣ; 10) Маҷлиси умумии шаҳрвандон дар ҷои кор ва истиқомат.

Хусусияти иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ конститутсионӣ дар он зоҳир мешавад, ки онҳо вазифаҳои гуногун доранд, яъне лаёқати ҳуқуқдорӣ ҳуқуқӣ- конститутсионӣ онҳо гуногун аст.

МУОВИНОНИ РАИСОНИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН ВА МАҶЛИСИ МИЛЛӢ – тибқи Қ.к.-и ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19.04.2000 аз ҷумлаи аъзои Маҷлиси милли ва Маҷлиси намояндагон ба муҳлати ваколатҳои Маҷлиси милли ва Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди Раисони Маҷлиси милли ва Маҷлиси намояндагон интихоб мешаванд. Яке аз муовинони раиси Маҷлиси милли аз ҳисоби намояндагони ВМКБ интихоб мешавад. Раисони Маҷлиси милли ва Маҷлиси намояндагон самтҳои фаъолияти муовинони худро муайян мекунанд. Дар доираи салоҳияти

худ муовинони раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон ҳуқуқ доранд, ба воҳидҳои сохтори Дастгоҳи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон роҳбарӣ намоёнд.

Дар сурати набудани Раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон вазифаҳои онҳоро бо супориши онҳо муовини аввал ё яке аз муовинони раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон иҷро мекунанд. Муовинони раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон бо пешниҳоди раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон бозхонд шуда метавонанд. Онҳо ҳуқуқи ба истеъфо рафтани доранд (м.м.26 ва 49).

МУРОФИАИ КОНСТИТУТСИОНӢ – аз ҷониби мақмотҳои олии давлатӣ ва маҳаллӣ амалӣ намудани фаъолияти, ки ба онҳо меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституцсионӣ вогузоштаанд. Яъне, ба маънои васеъ мурофияи конституцсиониро аксарияти мақмотҳои давлатӣ амалӣ карда метавонанд.

МУРОФИАИ МАЪМУРӢ – фаъолияти ба воситаи меъёрҳои маъмурию ҳуқуқӣ танзимшаванда, ки мақмоти ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдори он дар доираи салоҳияти худ оид ба қабул намудани санадҳои ҳуқуқӣ (меъёрӣ ва инфиродӣ), инчунин фаъолиятест, ки дар доираи он чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ нисбат ба содиркунадагони ҳуқуқвайронкунии

маъмурӣ татбиқ мешавад. Решаи лугавии истилоҳи «мурофия» бо калимаи русишудаи «процесс», ки аз лотинии «Processus» гирифта шудааст, мазмунӣ айнӣ дорад, яъне пешравӣ, чараён мебошад. Аз ин лиҳоз, мурофияро чун тарзи маъруф меноманд, ки дар он амалиёт пайдарҳам бояд содир карда шавад, вагарна дар он ҷо пешравӣ ва раванд ҷой дошта наметавонад.

Инак, меъёрҳои мурофияи маъмурӣ тартиби таҳия, пешниҳод, баррасӣ ва қабули санадҳои идоракунии давлатиро муайян менамоянд, тартиби коргузори, қабул ва баррасии муроҷиати шаҳрвандон дар мақомоти ҳокимияти иҷроия, додани литсензияҳо (ичозатномаҳо) ба соҳибкорон ва номнавис намудани ҳуҷҷатҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва ғайраро муқаррар менамоянд. Дар баъзе давлатҳо чунин масъалаҳо дар Кодекси протседуравӣ (аз калимаи лотинии «Procedure», ки маънии онини равандро дорост), масалан, дар Фаронса, ИМА, Чопон, (дар Гурҷистон бошад, Кодекси умумӣ маъмурӣ аз с. 1998) танзими худро ёфтаанд. Дар Тоҷикистон мурофияи маъмурӣ сарчашмаи ягонаи танзимсозанда надорад. Масалан, тартиби фаъолияти Ҳукумати ҷумҳуриро Дастури (Регламенти) Ҳукумат, фаъолияти Маҷлиси Олиро Дастурҳои дахлдори палатаҳои он танзим менамояд. Тартиби татбиқ намудани ҷазоҳои маъмуриро

КХМ ҚТ танзим менамояд. Мурофияи маъмурӣ аз чихати мазмун ба ду навъ ҷудо мешавад: 1) оини раванд (протседуравӣ) ва 2) ҳуқуқтаъбиқсозӣ дар намуди ҷазоҳои маъмурӣ аз ҷониби мақомоти ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдори он дар доираи ваколати худ, ки онро мурофияи юрисдиксионӣ (аз латинии «Jurisdictio» маънии мансубияти корҳои маъмурӣ ба доираи фаъолияти ҳуқуқии ин ё он мақомотро дорад) низ мегуянд.

МУРОФИАИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНӢ – мурофияи конститусионӣ як навъи алоҳидаи мурофияи судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки он аз дигар мурофияҳои судӣ ба кулӣ фарқ мекунад ва он аз ҷониби мақомоти махсусгардонидашуда, яъне Суди конституционии ҚТ амалӣ карда мешавад. Ба воситаи мурофияи Суди конститусионӣ таъмини волоияти Конституция дар байни дигар санандҳои меъёри ҳуқуқӣ амалӣ мегардад.

МУРОЧИАТИ ВАКИЛ – дархости вакил аз муроҷиати вакил ба мақомоти идораи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор фарқ дорад ва ҷавоб ба муроҷиати вакил бевосита ба худӣ ӯ баргардонида мешавад. Инчунин аз дархости вакил ва муроҷиати вакил тарзи баррасии таклиф ва фикру мулоҳизаҳои аъзои парлумон, ки дар доираи салоҳияти мақомоти намо-

яндагӣ баён ёфтаанд, фарқ дорад. Мувофиқи м. 14 Қ. к. «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон» таклифҳо ва фикру мулоҳизаҳои аъзои парлумон, ки дар доираи салоҳияташон дар иҷлосияҳо ва ҷаласаҳо баён кардаанд ё дар шакли хаттӣ ба котибот ё раисиқунанда додаанд, аз тарафи палатаҳо, кумитаҳо ва комиссияҳои онҳо барои баррасӣ ба мақомоти дахлдори давлатию ҷамъиятӣ ва шахсони мансабдор фиристонида мешаванд.

Мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин шахсони мансабдор, ки таклифҳо ва фикру мулоҳизаҳои дар иҷлосияҳо ҷаласаҳо пешниҳодкардаи вакилон ба онҳо равона карда шудаанд, вазифадоранд ин пешниҳодҳоро дар муддати як моҳ дида бароянд ва аз натиҷаи бевосита ба аъзои парлумон хабар диҳанд. Ин ҳолат ба палатаи дахлдор хабар доданро низ водор мекунад. Аз болои баррасӣ ва амалӣ намудани таклифҳо ва фикру мулоҳизаҳои аъзои парлумон кумитаҳо, комиссияҳо, Шӯрои палатаҳо назорат менамоянд. (ниг. ба **Дархости вакил**).

МУРОЧИАТИ ШАҲРВАНДОН – яке аз ҳуқуқҳои муҳими сиёсии шаҳрвандони ҚТ. Шаҳрвандон мувофиқи Конституция ҳуқуқ доранд шахсан ё якҷоя бо дигарон ва ё ба воситаи намоёндагони ваколатдори худ, бо тартиби муқарраркардаи қонуни ҚТ «Дар бораи муроҷи-

ти шахрвандон» ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташикилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, ки ҳалли масъалаҳои дар муроҷиат овардашуда ба салоҳияти онҳо дохил мешаванд, муроҷиат намоянд. Муроҷиатҳои шахрвандон иборат аз таклифҳои аризаҳо ва шикоятҳо мебошанд.

Таклифҳо - муроҷиатҳои шахрвандон, ки барои беҳтар намудани фаъолияти мақомоти давлатӣ ё иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташикилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият равона карда шудаанд.

Аризаҳо - муроҷиатномаҳои шахрвандон, ки барои бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳои барояшон маълумшуда равона карда шудаанд ё аз хоҳиши амалӣ намудани ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии шахрвандон ва ташикилотҳо иборатанд.

Шикоятҳо - муроҷиатномаҳои шахрвандон бо талаби барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳо, ки аз амал, беамалӣ ё бо қарорҳои мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташикилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, инчунин шахсони мансабдор вайрон карда шудаанд.

Муроҷиатҳои шахрвандон дар муҳлати то як моҳ аз рӯзи

расиданашон, вале муроҷиатҳое, ки омӯзишу таҳқиқи иловагиро наметалабанд дар давоми 15 рӯз баррасӣ мешаванд.

Дар ҳолатҳое, ки барои ҳалли ариза ё шикоят гузаронидани тафтиши махсус, талаб карда гирифтани материалҳои иловагӣ ё дидани чораҳои дигар зарур аст, муҳлати ҳалли ариза ва шикоят ба таври истисно аз тарафи роҳбар ё муовини роҳбари мақомоти дахлдор, корхона, ташикилот дароз карда шуда метавонад, аммо на зиёда аз як моҳ ва дар ин бора шахсе, ки ариза ё шикоят додааст, огоҳ карда мешавад. Зимнан муҳлати умумии баррасии муроҷиат аз ду моҳ зиёд буда наметавонад (м.12 Қонуни ҚТ «Дар бораи муроҷиати шахрвандон» аз 14.12.1996).

МУСТАҚИЛИЯТИ СУДЯҲО – яке аз принципҳои муҳими демократии адолати судӣ. Мувофиқи м.87 Конститутсияи ҚТ судяҳо дар фаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба Конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Дахлат ба фаъолияти онҳо манъ аст. Масъалаҳои таъмини кафолатҳои мустақилияти судяҳо дар шароити амалисозии ислоҳоти судӣ дар ҚТ аз масъалаҳои асосӣ ба шумор меравад.

Кафолатҳои мустақилии судяҳо дар Қ.к. ҚТ «Дар бораи судҳои ҚТ» нешбинӣ карда шудаанд.

Аҳамияти принципи мазкур дар он ифода мегардад, ки бояд судҳо барои ба амал бароварда-

ни адолати судӣ аз ҳар гуна таъсири бери озода бошанд ва танҳо дар заминаи Конститутицияву қонунҳо ва эътиқоди ботинии худ адолати судиро ба амал бароранд.

Ҳар гуна қўшиши даҳлат кардан ба фаъолияти судяҳо ҳангоми баррасии парвандаҳои мушаххас аз тарафи корхона, муассиса, ташилотҳо ва шахсони мансабдор манъ карда мешавад.

МУХОЛИФАТИ ҚОНУНҲО – ҳамчун надидаи ғайримаммулии ҳаёти ҳуқуқии кишвари марбута метавонад дар амалияҳои дошта бошад. Тартиби ҳалли масъалаи мазкур дар асоси Конститутиция ва қонунҳо танзим мешавад. Масалан, м.10 Конститутицияи ҚТ таносуби санадҳои ҳуқуқии миллиро бо Конститутиция ва таносуби санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро бо қонунҳои ҚТ муқаррар намулдааст. Ҳар гоҳ қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ ба Конститутиция мухолифат қунанд, дар он сурат онҳо эътибори ҳуқуқӣ пайдо намеқунанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат нақунанд, меъёрҳои санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ амал меқунанд. Дар асоси ин ҳидояти Конститутиция тамоми санадҳои меъёрию ҳуқуқии Тоҷикистон набояд ба Конститутицияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат дошта бошанд. Аз нигоҳи замони қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқии баробарвази (мусовӣ) ихтилофи

ин санадҳо бо назардошти вақти қабули онҳо ҳаллу фасл мешавад.

МУХТОРИЯТ (аз юнонӣ *autos* – худ ва *potos* – қонун) – дар ҳуқуқи конституционӣ худдоракунӣи воҳиди ҳудудӣ, ё ки ҳуқуқи мустақилона ҳал намудани масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дар ҳадди ваколати конститутиция муқарраркарда мебошад. М. беиштар бо мақсади ба назар гирифтани манфиати аққалияти милли, ки дар марзи муайян якҷоя зиндагӣ меқунанд, татбиқ карда мешавад. Дар ин ҳолат М. ҳамчун шакли амалӣ намудани ҳуқуқи миллат ба худмуайянқунӣ мебошад («мухторияти милли-ҳудудӣ»). М. метавонад ба масъалаи милли дахл надошта бошад ва раванди демократикунонии ҳокимияти давлатиро ифода намояд («мухторияти ҳудудӣ»). Дар ҳар ҳолат ҳам сохтори мухторӣ ҳуқуқи яктарафа ҳал кардани масъалаи ҷудо шудан ва барпо кардани давлати мустақилро надорад. Дар Конститутиция вобаста ба якчанд омилҳо ҳадди мустақилияти воҳиди мухторӣ ва ҳуқуқҳои он муқаррар карда мешаванд. Ҳамчунин М. барои амалӣ кардани баъзе ҳуқуқҳои халқияти муайян, беиштар вақт барои нигоҳдорӣ ва рушди забону фарҳанги он, бе барпо кардани мақомоти ҳокимияти давлатӣ мувофиқ дониста мешавад («мухторияти милли-фарҳангӣ»). Дар ҳуқуқи конституционӣ

мафҳуми *М.* бо чандин мазмун фаҳмида мешавад: 1) барои ифодаи ба ном *М.-и* давлатӣ (*сиёсӣ*) ва ё вилоятӣ (*маъмурӣ*) – шакли сохтори миллий-давлатӣ, ки дар ҳудуди ба тарзи зич миллати муайян сукунатдошта, мухторияти давлатӣ (*ҷумҳурӣ*) ва ниҳоди мухтории миллий-давлатии хусусияти хоҷагӣ ва маишидошта (*вилоят*, *округ*, *заминҳо* ва ғ), эълон карда мешавад. 2) вобаста ба имкониятҳои гурӯҳи шахрвандони ба миллати муайян таалуқдошта барои аз самти ташики мутаҳид гаитан ва амалӣ кардани манфиатҳои миллий, маънавий, фарҳангӣ, таълимӣ ва ғайра татбиқ кардани *М.* мебошад. 3) дар таҷриба барои таъмини мустақилияти субъекти ҳуқуқ дар ҳалли баъзе масъалаҳо *М.-и* он эълон карда мешавад. Масалан, мувофиқи қарори Ҳукумати ҚТ ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон вазъи мухторӣ дода шудааст, ки барои мустақилона ҳал кардани масъалаҳои дохилии Донишгоҳ имкон медиҳад. Дар ҚТ *М.-и* маъмурӣ – ВМКБ мавҷуд аст, ки вазъи ҳуқуқи он дар боби ҳафтуми Конституция ва Қонуни конституционӣ «Дар бораи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон» танзим шудааст. (*И.А.*)

МУХТОРИЯТИ ВИЛОЯТӢ – яке аз намудҳои мухторияти давлатӣ. Дар таҷрибаи сохтмони давлатии ИҶШС дар ҳайати Ҷумҳуриҳои иттифоқии Русия, Гурҷистон, Озарбойҷон ва Тоҷи-

кистон *М.* в. ташики ёфта буданд. Вазъи ҳуқуқи онҳо дар сатҳи Конституцияи иттифоқӣ ва ҷумҳурии дахлдор муқаррар карда шуда буданд. Мувофиқи нишондоди Конституцияи ҚТ салоҳияти ВМКБро қонуни конституционӣ танзим менамояд. Дар давраи шӯрави онро Низомнома танзим мекард. Ба мақомоти ҳокимияти давлатии вилояти мухторӣ ҳуқуқҳои тааллуқдоранд, ки онҳоро вилоятҳои маъмурӣ надоранд. (*И.А.*)

МУХТОРИЯТИ ДАВЛАТӢ – ташики воҳиди мухторӣ дар намуди давлати мухторӣ ё сохтори миллий-давлатӣ, ки узви сохтори давлатии давлати дахлдор мебошад. Масалан, дар ҳайати Федератсияи Русия, ҚШС Озарбойҷон, ҚСС Гурҷистон ва ҚШС Узбекистон то дирӯз ҷумҳуриҳои мухторӣ мавҷуд буданд. Акнун онҳо давлат дар ҳайати мамлакатҳои номбаршуда, дар ФР онҳо субъекти давлати иттифоқӣ мебошанд. (*И.А.*)

МУХТОРИЯТИ МАЪМУРӢ – мафҳуме, ки барои ифода кардани мухторияти вилоятӣ кор фармуда мешавад. Вазъи ҳуқуқи м.м. аз вазъи ҳуқуқи ҷумҳурии мухторӣ поён буда, ба вазъи ҳуқуқи воҳиди марзӣ маъмурӣ наздик аст. Бинобар ин, онро беиштар маъмурӣ меноманд. Аммо бо як қатор ҳуқуқҳои махсус: намоёндагӣ дар мақомоти олии намоёндагӣ,

ичроия ва судӣ, дар ҳифзи бутуни ҳудудӣ ва ғайра хусусияти мухторияи он ифода карда мешавад. (И.А.)

МУХТОРИЯТИ МИЛЛӢ – низоми шакли ташикли-ҳуқуқии баҳисобгирии манфиати баъзе гурӯҳи аҳоли (умумияти этникӣ), ки ба худидоракунии онҳо асос меёбад. М.м. беиштар дар ташикли вилоят, округ ва ноҳияи мухторӣ ифода меёбад. Албатта дар ташикли ҷумҳурии мухторӣ низ заминаи миллӣ ҷой дорад. Аммо дар таҷриба ташикли ҷумҳурии мухторӣ кам вомерӯрад. (И.А.)

МУХТОРИЯТИ МИЛЛӢ-ФАРҲАНГӢ (ниг. ба **Мухторият, Мухторияти миллӣ**).

МУХТОРИЯТИ МИЛЛӢ-ҲУДУДӢ – низоми давлатдори миллӣ (ҷумҳурии мухторӣ), сохтори миллӣ-давлатӣ (вилояти мухторӣ, округи мухторӣ), воҳиди марзию маъмурӣ (ноҳияи миллӣ, уезд, волост ва ғ.), ки барои баҳисобгирии манфиати баъзе гурӯҳҳои миллии аҳоли (умумияти этникӣ) ва таъмини худидоракунии онҳо ташикл карда мешаванд (ниг. ба **Мухторият, Мухторияти миллӣ**). (И.А.)

МУХТОРИЯТИ ОКРУГӢ – як намуди мухторияти давлатӣ (вилоятӣ, маъмурӣ, миллӣ – ҳудудӣ). Дар муҳити Русия да-ставвал онҳо округҳои миллӣ ном доштанд. Дар Конститу-т-

сияи ИҶШС с. 1977 онҳо округи мухторӣ номида шуданд. М.о. дар минтақаҳои дурдасти камаҳолии ФР, ки халқҳои камшумори таҳҷойӣ беиштар суку-нат доранд ташикл ёфта бу-данд. Конститутсия дар ҳай-ати кишвар ё вилоят қарор до-штани онҳоро пешбинӣ карда буд. Дар Конститутсияи ФР с. 1978 боби 9 Вилояти мухторӣ ва Округи мухторӣ номида шуда буд. (И.А.)

МУХТОРИЯТИ СИЁСӢ – дар зерин мафҳум воҳиди мухто-рие доништа мешавад, ки дар он нишонаҳои давлат ҷой дорад. Масалан, ҷумҳурии мухторияи шӯравӣ дар ҳайати ИҶШС, ҳоло давлат дар ҳайати давлати соҳибхостӣ мебошад, ки нишонаҳои давлатии зерин до-рад: ҳудуди давлатӣ, шаҳрвандӣ, конститутсия, қонунҳо, мақомоти олии ҳоки-мияти давлатӣ, рамзҳои давлатӣ, ки дар онҳо хусусияти мухторияи ҳокимияти давлатӣ ифода ёфтаанд (ниг. ба **Мухторияти давлатӣ**). (И.А.)

МУҲЛАТИ ВАКОЛАТИ СУДЯҲО – тибқи м. 84 Конститутсияи ҚТ ва м. 13 қ.к. «Дар бораи судҳои ҚТ» аз 06.08.2001 судяҳо ба муҳлати 10 сол ба вазифа интихоб ё таъин карда мешаванд. Ҳангоми дар давраи ваколати таъин ё интихоб намудани суди суди поёӣ ба суди болоӣ муҳлати 10-солаи ваколат аз рӯзи таъин ё интихоби нав ҳисоб карда

мешавад. Хангоми дар давраи ваколати таъин намудани судя аз як суд ба суди дигари якхела муҳлати 10-солаи ваколати аз рӯзи таъини аввалаи ҳисоб карда мешавад. (И.А.)

**МУҲОКИМАҲОИ ПАРЛУ-
МОНӢ** – дар сатҳи танзими қонунгузори фаъолияти парлумонӣ мафҳуми М.п. бо ибораҳои дигар, монанди баррасии лоиҳаи қонун, муҳокимаи лоиҳаи қонун, баррасии такрории қонуни баргардонидашуда ва ғ. низ ифода карда мешавад. Тартиби баррасии лоиҳаи қонун, тартиби баррасии такрории қонунҳои ҷонибдорӣ наёфта, тартиби баррасии такрории қонунҳои баргардонидашуда, тартиби баррасӣ ва қабули қонун дар бораи буҷаи давлатӣ ва назорати иҷрои буҷаи давлатии ҚТ, тартиби баррасӣ ва қабули қонун дар бораи авф аз тарафи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ дар фасли чоруми Дастури Маҷлиси намояндагон танзим ёфтааст. Ҳамчунин тартиби баррасии дигар масъалаҳо, ки ҳалли онҳо ба ваколати Маҷлиси намояндагон мансуб аст дар фасли панҷуми ин Дастур пешбинӣ карда шудааст. Дар бобҳои дахлдори Дастури Маҷлиси намояндагон тартиби оғоз ва анҷоми баррасии лоиҳаи қонун, баррасии такрории қонунҳои ҷонибдорӣ наёфта ва қонунҳои баргардонидашуда, рафти баррасӣ, тартиби шунидани

маърӯзаҳо оид ба лоиҳаи қонуни дахлдор, маърӯзаҳои иловагӣ, музокирот ва саволу ҷавоб муфассал танзим шудааст. Тартиби баргузор кардани қироати аввал ва қироати дуюми лоиҳаи қонунҳоро низ Дастур муайян кардааст. (И.А.)

**МУҲОКИМАИ УМУМИҲАЛ-
КӢ** – Маҷлиси намояндагон лоиҳаи қонунҳоро метавонад ба муҳокимаи халқ пешниҳод намояд. Қарори ба муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи қонун бо тарафдори аксарияти шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул карда мешавад. Дар қарор муҳлати муҳокимаи лоиҳаи қонун ва кумитаи Маҷлиси намояндагон, ки мутассадии ҷамъбасти намудани пешниҳодҳои шаҳрвандон ва шахсон ҳуқуқӣ аз рӯи лоиҳаи қонуни муҳокимаи аввал мебошад, ҳамчунин муҳлати дар қироати дуюм бо назардошти натиҷаи муҳокимаи халқ барои баррасӣ тайёр кардани лоиҳаи қонун, зикр меёбад. Кумитаи масъул бо иштироки ташаббускори лоиҳаи қонун дар муҳлати муқарраргардидаи лоиҳаи қонунро мутобиқи тартиби Дастур барои муҳокима кардан дар қироати дуюм пешниҳод менамояд, аз ҷумла ҷадвалҳои тағйироти пешбиниқардаи Дастурро, ки дар рафти муҳокимаи халқ расидаанд, тайёр мекунад. Масъалаҳои муҳими давлатӣ ва ҷамъиятиро бо ташаббуси Маҷ-

лиси намояндагон бо тартиби муқарраркардаи Дастури Маҷлиси намояндагон пешниҳод намудан мумкин аст.

Муҳокимаи умумихалқӣ пеш аз ҳама барои тақмил додани ҳолатҳо ва қоидаҳои дар Конститутсия буда омили асосӣ мебошад ва мувофиқи аҳамияти худ дар байни шаклҳои гуногуни низоми демократияи бевосита мавқеи хеле калон дорад. Ҳамчун надидаи муҳимтарини ҳуқуқӣ-сиёсӣ, дар ҳолати оқилона ташикл кардан ва гузаронидан имконият медиҳад, ки масъалаҳои мураккаби иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҳалли дурусти худро ёбад. М.и. метавонад яке аз омилҳои устувор гардонидани ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ гардад.

Дар таҷрибаи Иттиҳоди Шӯравӣ муҳокимаи умумихалқӣ беиштар истифода бурда мешуд. Ин аз он дарак меод, ки давлат фикру ақидаи оммаи васеи халқро оиди таҳия ва қабули қонуну қарорҳои муҳими давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба назар мегирӣфт, то ки қонуни қабулшуда беиштар иродаи тамоми мардуми Иттиҳоди Шӯравиро таҷассум намуда, тақмил ёбад.

Дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ ду шакли муҳокимаи умумихалқӣ вуҷуд дорад. Намуди аввали ин шакл ин муҳокимаи лоиҳаи қарор, ки дар доираи мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ дар иҷлосияҳо, қумитаҳо ва комиссияҳои доимии он мегузарад. Дар он ваки-

лон, аъзоёни гурӯҳи ташаббускор ва мутахассисон, ки ба рои ин мақсад ҷалб карда шудаанд, иштирок карда метавонанд. Одатан ин имконият медиҳад, ки масъалаҳои дар муҳокима гузошташуда аз нигоҳи сиёсӣ ва касбӣ равишантар кушода шуда ва ба он ҷуқур шинос шаванд.

Дуюм намуди ин шакл - ин муҳокимаи умумихалқӣ (халқӣ) мебошад. Ин баъди мусбӣ будани қарори мақомоти ваколатдор оид ба гузоштани лоиҳаи санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба раъйпурсӣ ба вуҷуд омада ва имконият пайдо мегардад, ки ҳар як шахрванд на фақат ба лоиҳае, ки минбаъд барои вай овоз медиҳад шинос шавад, инчунин ақида ва пешниҳоди худро оид ба ин масъалаҳо изҳор намояд. Дар ин раванд муҳокимаи умумихалқӣ ба мувофиқаи раъйпурсӣ якҷо шуда шакли ҳуқуқҷодкуниро ба вуҷуд меоварад.

Муҳокимаи умумихалқӣ ба сифати надидаи демократияи бевосита хусусиятҳои худро дорад: яқум, ширкати сиёсии аҳолӣ дар амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ; дуюм, муайянқунии афкори ҷамъиятӣ; сеюм, назорат ба фаъолияти мақомоти давлатӣ; чаҳорум, ба дараҷаи муайян зоҳир намудани ҳокимиятчиғӣ ва дастаҷамъӣ ҳангоми қабули қарор.

Пеш аз гузаронидани раъйпурсӣ ташикл ва гузаронидани муҳокимаи умумихалқӣ зарурият дорад ва барои ин ҳамаи асосҳо

низ вучуд дорад. Якум, муҳокимаи умумихалқӣ лоиҳаи қонунро мушаххас гардонда ва баъд бо роҳи раёипурсӣ санади мазкур қабул ва ё рад карда мешавад. Дуввум, муҳокимаи умумихалқӣ ба натиҷаи раёипурсӣ таъсир мерасонад, вале натиҷаи онро муайян намекунад. Ҳамин тариқ, муҳокимаи умумихалқӣ ҳамчун падидаи ҳуқуқӣ конституционӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ буда, доираи муносибатҳое, ки дар ҳамиштироки мақомоти давлатӣ, шахравдон ва иттиҳодияи онҳо оид ба ташикл, гузаронидан ва ҷамъбасти натиҷаи муҳокимаи лоиҳаҳо ва қонунгузории амалқунанда ва дигар масъалаҳои муҳими ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба вучуд меоянд, ба танзим медарорад. (И.А.)

МУҲОЧИР – истилоҳи муҳочир решаи латинӣ дорад – *migratio, migro* – гузишта истодаам, кӯчида истодаам. Айни замон муҳочирати аҳоли чи дар дохили давлат ва чи муҳочирати байнаҳалқӣ дар ташиққули ҳамаи давлатҳо мавқеи назаррас ва таъсири калон дорад. Зарурати танзими ҳуқуқӣ-байнаҳалқии ҳуқуқи муҳочирон дар нимаи дуюми асри XX махсусан ғаъол гардидааст. Соли 1989 дар иҷлосияи 59-уми Шӯрои Ташиққоти байнаҳалқӣ оид ба муҳочират мафҳуми «муҳочир» дода шудааст. «Муҳочир – ин шахсе аст, ки аз як давлат ба давлати дигар ҷой иваз мекунад ва ба хизматрасонии муҳочирши

байнаҳалқӣ, ки аз тарафи ташиққотҳои муҳочирши байнаҳалқӣ расонида мешавад, имтиёз дорад». Соли 1996 Суди иқтисодии ИДМ масъалаи шарҳи истилоҳи «муҳочир»-ро баррасӣ намуда буд. Зимнан мавҷуд набудани дастури шартномавӣ-ҳуқуқии он қайд гардида, чунин мафҳуми он пешниҳод карда шуд: муҳочир – ин мафҳумест, ки ба он тамоми ашхоси амалиқунандаи ҷойивазқунии фазои новобаста аз сабаби чунин ҷойивазқунӣ, муҳлати он ва ҳудуди фазоии он дохил мегарданд.

Ба коркарди мафҳуми муҳочират ва муҳочир як қатор тадиққарон машғул мебошанд. Аз ҷониби онҳо мафҳуми зерин пешниҳод шудааст: «муҳочир» маънои шахсера дорад, ки новобаста аз шакл, ангеа ва муҳлати ҷойивазқунии он аз ҳудуди як давлат ба давлати дигар ҷойиваз намудааст, ки ба тағйирёбии ҳолати ҳуқуқии он меорад. Танзими ҳолати ҳуқуқии он аз лаҳзаи убур намудани сарҳад бо қонунгузории давлати қабулқунанда, аз ҷумла, бо ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ-байнаҳалқии аз тарафи ташиққотҳои байнаҳалқии бо ин масъала машғулбуда қабул шудааст, сурат мегирад.

Тибқи қонунгузории ҚТ муҳочир шахсест, ки ба қаламрави ҚТ ворид шудан ё хоҳиши омадан дорад, аммо шахравандии ҚТ-ро надорад. Муҳочир шудани шахс ба қаламрави давлати дигар натиҷаи зӯрварӣ нисбати ӯ ё таъқиб аз рӯи сабабҳои гуногун,

аз ҷумла мансубият ба ин ё он нажод, миллат, эътиқоди динӣ, забон, мансуб будан ба гурӯҳи иҷтимоии муайян, аз рӯи ақидаи сиёсӣ аст.

Муҳочир ба якчанд намуд тақсим мешавад:

Муҳочирӣ сиёсӣ – шахсе, ки паноҳгоҳи сиёсиро ба даст овардааст. Паноҳгоҳи сиёсӣ ба шахсе дода мешавад, ки дар қаламрави кишвари хеш вобаста ба фаъолияти сиёсиаш мавриди таъкибот қарор гирифтааст. Ба шахсоне, ки ҷиноятҳои байналмилалӣ ва дорои хислати байналмилалӣ содир кардаанд ё кирдорҳои содирнамудаи онҳо ба мақсаду принципҳои СММ муҳолиф аст, паноҳгоҳи сиёсӣ дода намешавад. Додани паноҳгоҳи сиёсӣ на уҳдадорӣ, балки ҳуқуқи давлат ба шумор меравад. Вазъи ҳуқуқи муҳочирӣ сиёсӣ тибқи қонунгузориҳои кишваре, ки ба он паноҳгоҳ додааст, муқаррар карда мешавад. Паноҳгоҳи сиёсӣ ба шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳравандӣ, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштанд, дода мешавад, ки он ба вай ва аҳли оилааш паҳн мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон паноҳгоҳи сиёсӣ дар асоси Фармони Раиси Ҷумҳур дода мешавад.

Муҳочирӣ меҳнатӣ - тибқи ҳуҷҷатҳои мазкур ва коркардҳои Ташиклоти байналхалқии меҳнат якчанд навъи муҳочирони меҳнатӣ ҷудо карда мешавад.

Кормандон – муҳочирони мавсимӣ – шахсоне, ки дар давлати

ба он мансубиятнадошта, дар қисмати муайяни сол кор мекунад, зеро кори иҷроменамудаи онҳо ба шароитҳои мавсимӣ вобаста аст.

Муҳочирони меҳнати бо амалигардии лоиҳаҳо алоқаманд, - муҳочирони меҳнатӣ, ки ба давлат ба муҳлати муайян аз рӯи лоиҳаи мушаххас ба таври кироя дар ин давлат кор намудан, барои вуруд иҷозат гирифтаанд.

Муҳочирони меҳнати дар асоси қарордод, ки маҳдудият аз рӯи муҳлати шугл ва навъи кори иҷрокунандаи муҳочир муқаррар шудааст, коркунанда.

Муҳочирони меҳнати муваққатӣ – шахсоне, ки дар давлати ба он мансубиятнадошта барои кор аз рӯи ихтисоси муайян дар муҳлати маҳдуд барои вуруд иҷозат дода шудаанд. Онҳо метавонанд корфаромоёни ҳудро таъйир диҳанд ва иҷозат барои коркуниро бидуни зарурияти баромадан аз мамлакати бо кор таъминкунанда нав намојанд. (Д.А.).

МУҲОЧИРИ ИҶБОРӢ – шахсе, ки шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бинобар нисбат ба онҳо содир гардидани зӯроварӣ ва таъкиб, ё вобаста ба нишонаҳои мансубияти нажодӣ ё миллӣ, эътиқоди динӣ, забонӣ, **мавқеи** сиёсӣ, мансубият ба гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ вобаста ба хавфи таҳдиди воқеии таъкиб на танҳо ба худ онҳо, балки ба аъзои оилаи онҳо иҷборан маҳалли истиқомати дои-

мии худро тарк карда, дар қаламрави **кишвари хориҷӣ** мебошанд. (Д.А.).

МУШОВИРИ ДАВЛАТИИ

АДЛИЯ – яке аз усулҳои эътирофи сатҳи омодагии касбӣ, рутбаи дараҷавии хидматчиӣ давлатиӣ соҳаи адлия ва болоравии ҳавасмандкунии онҳо.

Мутобиқи Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» барои хизматчиёни давлатиӣ ҚТ аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ рутбаҳои тахассусӣ муқаррар карда мешаванд. Тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусиро Низомнома муайян менамояд, ки аз тарафи Президенти ҚТ тасдиқ мегардад (м.21). Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ бо Фармони Президенти ҚТ аз 05.04.2008, № 443 тасдиқ шудааст.

Мушовири давлатиӣ адлия бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ «Дар бораи муқаррар намудани рутбаҳои дараҷавӣ ба кормандони мақомоти адлияи ҚТ» аз 13.04.2011, №385 муқарар карда шудааст. Тибқи банди 1 он ба онҳо чунин рутбаҳои дараҷавии зерин муқаррар карда шудаанд: мушовири давлатиӣ адлияи ҚТ; мушовири давлатиӣ адлияи дараҷаи 1; мушовири давлатиӣ адлияи дараҷаи 2; мушовири давлатиӣ адлияи дараҷаи 3. Ин рутбаҳо ба кормандони

Дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ, ки таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ доранд, низ дода мешаванд.

Тартиби додани рутбаҳои зикришударо ба кормандони мақомоти адлияи ҚТ Низомнома дар бораи рутбаҳои дараҷавии кормандони мақомоти адлияи ҚТ, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 03.09.2011, №1141 тасдиқ шудааст, танзим менамояд. Низомномаи мазкур тартиби ба кормандони Вазорати адлияи ҚТ, Раёсатҳои адлияи ВМКБ, вилоятҳо, идораҳои нотариат, иҷрочиёни суд, сабти асноди ҳолати шаҳравандӣ додани рутбаҳои дараҷавӣ, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва дигар масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои дараҷавиро муайян мекунад. Тибқи Низомнома рутбаҳои дараҷавии кормандони мақомоти адлия вобаста ба ишғоли мансабҳои хизмати давлатиӣ зерин дода мешаванд: мушовири давлатиӣ адлияи ҚТ - ба Вазири адлияи ҚТ; мушовири давлатиӣ адлияи дараҷаи 1, мушовири давлатиӣ адлияи дараҷаи 2 - ба муовини аввали Вазири адлияи ҚТ, муовини Вазири адлияи ҚТ; мушовири давлатиӣ адлияи дараҷаи 3, мушовири адлияи дараҷаи 1 ба сардори сарраёсат, муовини сардори сарраёсат-сардори раёсат, сардори раёсат, сардори раёсат дар дохили сарраёсат,

сарнотариуси давлатии сари-
дораи нотариалии давлатӣ,
сарнотариуси давлатии идораи
нотариалии давлатии ВМКБ,
вилоятҳо.

Чунин рутбаҳои дараҷавӣ ба
кормандони Шӯрои адлияи ҚТ
низ дода мешавад, ки намудҳои
онҳо бо Қарори Маҷлиси
намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ
29.11.2000, №184 муқаррар
карда шудааст: мушовири
давлатии адлияи ҚТ; мушовири
давлатии адлияи дараҷаи 1;
мушовири давлатии адлияи
дараҷаи 2; мушовири давлатии
адлияи дараҷаи 3. Тартиби дар
рутбаи дараҷавӣ будани
кормандони Шӯрои адлияро
Низомномаи бо Фармони
Президенти ҚТ аз 12.01.2001,
№452 тасдиқшуда танзим
менамояд. (И.А.)

МУШОВИРИ ДАВЛАТӢ –
рутбаи тахассусии хидмат-
чиёни давлатие, ки мансабҳои
давлатии дараҷаҳои олӣ ва
якумро ишғол менамоянд.
Мушовири давлатӣ ба хидмат-
чиёни давлатӣ бо пешниҳоди
Раёсати хизмати давлатии
назди Президенти ҚТ дар асоси
дархости асосноки мақомоти
давлатӣ, ки хидматчиини давлатӣ
дар он кор мекунад, ба таври
инфиродӣ аз ҷониби Президенти
ҚТ дода мешавад. (И.А.)

МЭР (аз франсагии «maire», аз
англисии «mayor», аз лотинии
«major») – сардори
муниципалитет ё шаҳр дар
баъзе мамлакатҳои хориҷӣ,

масалан, дар Англия, ИМА,
Федератсияи Россия ва
Фаронса. (И.А.)

Н

НАЗОРАТ – яке аз фишанг, усули таъмини қонуният ва интизом дар идорақунии давлатӣ, ки моҳияти он аз бурдани мушоҳидаи доимӣ ва мунтазам аз ҷониби мақомоти махсус-гардонидашудаи салоҳиятдор ё шахси мансабдор аз болои фаъолияти мақомот ва шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки ба он иттибот намекунанд, иборат буда, мақсади он ошкорсозии қонуният, ва мақсаднокӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, дар назорат дар фарқият аз контрол ба фаъолияти ҷории маъмурӣ-ҳоҷагии объекти зери назорат қарордошта иҷозат дода намешавад, яъне манъ аст. Ду намуди назорат фарқ карда мешавад: назорати прокурорӣ ва назорати маъмурӣ. (Ниг. ба **Назорати прокурорӣ** ва **Назорати маъмурӣ**. (О.Х.)

НАЗОРАТИ БЕРУНАИ КОНСТИТУТСИОНӢ – (ниг. ба **Назорати конституционӣ**).

НАЗОРАТИ ҒОЯВИИ КОНСТИТУТСИОНӢ – (ниг. ба **Назорати конституционӣ**).

НАЗОРАТИ ДАВЛАТӢ – яке аз шаклҳои амалӣ гардондани ҳокимияти давлатӣ, ки роияи қонунҳо ва санадҳои дигари ҳуқуқии мақомоти давлатӣ баровардари таъмин мекунад. Назорати давлатиро мақомоти гуногун амалӣ менамоянд. Ба

таври анъанавӣ ваколати назоратӣ асосан ба парлумон тааллуқ доштанд, аммо дар давраи нав дар бисёр мамлакатҳо назорати давлатӣ ба сохторҳои ғайрипарлумонӣ, вале аз номи парлумон амалкунанда (масалан, падидаи омбудсманҳо, палатаи ҳисоббарорӣ) паҳн шуда, амал мекунанд, шумора ва нақши мақомоти адлияи маъмурӣ низ афзуд. Дар ҳамаи давлатҳо ҳуқуқи васеи назорат ба вазоратҳои молия дода шудааст. Дар айни вақт дар ҳар як мамлакат низоми ба онҳо хос муқаррар гардидааст. Дар ҚТ ҳоло низоми мақомоти назорати давлатӣ аз инҳо иборат аст: Суди конституционӣ ҚТ, Вазорати молия, Бонки миллии ҚТ, Вазорати адлия, Сарраёсати назорат аз болои ҳифзи ҳуқуқи инсонӣ дастгоҳи Президенти ҚТ, палатаҳои Мажлиси Олии ҚТ ва дигар идораҳои марказӣ. (И.А.)

НАЗОРАТИ ДОХИЛИИ КОНСТИТУТСИОНӢ – (ниг. ба **Назорати конституционӣ**).

НАЗОРАТИ КОНВЕНСИОНӢ – (ниг. ба **Назорати конституционӣ**).

НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНӢИ БАЪДИНА – (ниг. ба **Назорати конституционӣ**).

НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНӢИ ДИНӢ – (ниг. ба **Назорати конституционӣ**).

НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНИИ МУАЙЯН – (ниг. ба *Назорати конституционӣ*).

НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНИИ ПЕШАКӢ – (ниг. ба *Назорати конституционӣ*).

НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНИИ ФАКУЛТАТИВӢ – (ниг. ба *Назорати конституционӣ*).

НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНИ – намуди махсуси ғаъолияти ҳифзи ҳуқуқ, ки аз тарафи мақомоти давлатӣ ба амал бароварда мешавад ва ба таъмини мувофиқати қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба конститутсияи давлат равона карда шудааст. Моҳияти назорати конституционӣ дар он аст, ки мақомоти назораткунанда мувофиқати санадҳои ҳуқуқиро ба конститутсия дар асоси хабар ё ташаббуси худ муайян мекунад ва санадҳои хилофи конститутсияро ошкор намуда, ба мақомоти дахлдор пешниҳод менамояд, ки онҳоро бекор намояд. Худи назорати конституционӣ чунин санадҳоро бекор карда наметавонад. Вале агар назорати конституционӣ яққоя бо вазифаи контролӣ амалӣ гардад, дар он сурат метавонад онҳоро ҳудуди бекор намояд ва беамал шуморад.

Назорати конституциониро мақомоти гуногуни давлатӣ, ки амали намудани он яке аз вазифаҳои онҳо мебошад, амалӣ ме-

гардонанд (масалан, Президент, прокуратура). Вале чун қоида, назорати конституционӣ ба мақоми махсуси ваколатдоркардашуда - Кумитаи назорати конституционии ИҶШС супорида мешавад. Мувофиқи тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон аз с. 1990 Кумитаи назорати конституционии ҶШС Тоҷикистон таъкил ёфта, то соли 1995 амал кард. Дар асоси Конститутсияи ҶТ с. 1994 Суди конституционии ҶТ аз соли 1995 ба ғаъолият шурӯъ карда, ҳоло вазифаи назоратию контролро ба уҳда дорад.

Назорати конституционӣ аз рӯи сифатҳои худ ба чандин намудҳо ҷудо мешавад:

1. Назорати берунаи конституционӣ – тафтииши мувофиқати меъёрҳои ҳуқуқӣ ба Сарқонуни мамлакат, ки берун аз мақоми онро қабул кардан гузаронида мешавад. Дар илми ҳуқуқи конституционӣ айнан дар зери мафҳуми назорати конституционӣ назорати берунаи конституционӣ дар назар дошта мешавад.

2. Назорати дохилии конституционӣ – тафтииши мувофиқати меъёрҳои ҳуқуқӣ ба сарқонуни мамлакат, ки дар ҷараёни тайёр кардани санад амалӣ гардонида мешавад. Ин гуна назорат бисёр вақт хислати маслиҳатро дорад ва назорати берунаро сарфи назар намекунад. Дар амалӣ гардондани назорати дохилии конституционӣ назорати парлумонӣ

ва назорат аз тарафи сардори давлат ҷой дошта метавонад. Назорати парлумонӣ дар ҳаллу фасл гардидани лоиҳаи қонун дар давраҳои гуногуни расму қоидаи қабули он ба кор бурда мешавад. Вакилон дар муҳокимаи лоиҳа дар комиссияҳо ё маҷлисиҳои палатаҳо метавонанд гайриконституционӣ будани санадро нишон диҳанд. Фикри аъзои парлумонро метавонад мақомоти назорати конституционӣ, агар чунин санад барои дида баромадан ба ӯ супорида шавад (яъне дар вақти гузаронидани назорати беруна), ба эътибор гирад. Сардори давлат, қонунҳои барои имзо ба ӯ пешниҳодишударо бо сабаби ба сарқонун мувофиқ наомадани онҳо метавонад ба парлумон бозгардонад.

3. Назорати конвенционӣ – назорат аз болои мувофиқати ин ё он қонун ё санади маъмурий ба шартномаи байналмилалӣ дар ҳайатҳое, ки ба охири нисбат ба қонун ё санад қувваи зиёди ҳуқуқӣ дода мешавад. Чунин равия дар қонунгузориҳои конституционии бисёр давлатҳо ҳоло мушоҳида мешавад. Масалан, дар ин хусус дар м.55 Конституцияи Фаронса с. 1958 гуфта шудааст. Қисми 4 м.15 Конституцияи Русия с. 1993 низ муқаррар кардааст, ки «агар шартномаи байналмилалӣ Федератсияи Русия нисбат ба қонун дигар қоида муқаррар карда бошад, қоидаи шартномаи байналмилалӣ амал мекунад». Зоҳиран назорати конвенционӣ бо назорати конституционӣ

монанди дорад, чунки дар ҳарду ҳолат ҳам сухан дар хусуси мувофиқати санад ба санади болоӣ меравад. Вале фарқият низ вуҷуд дорад. Объекти назорати конституционӣ на фақат қонунҳо ва дигар санадҳо, балки шартномаҳои байналмилалӣ низ мебошад. Назорати конвенционӣ бошад, бо ҳаҷми санадҳои тафтишишаванда маҳдуд аст ва оид ба оқибатҳои мувофиқ наомадан низ фарқ доранд. Агар эътироф гардад, ки санад ба сарқонун мувофиқ нест, пас он безътибор аст ва татбиқ намегардад. Агар эътироф шавад, ки санад ба шартномаи байналмилалӣ мувофиқ нест, ин ҳанӯз дар ҳар ҳолат безътибориҳои онро ифода намекунад. Масалан, давлат ин ё он шартномаи бисёртарафаи байналмилалиро тасдиқ кард, ки он баъди аз тарафи шумораи муайяни иштирокчиён тасдиқ намудан ба амал медарояд. Ҳамаи санадҳое, ки ба ин шартномаи байналмилалӣ хилоф мебошанд, то ба амал даромадани ин шартнома амал мекунад. Ҳамин тариқ, конституционӣ будани санад хислати том дорад (ба сарқонун мувофиқ меояд ё намеояд), санади конвенционӣ бошад, хислати шартӣ ва нисби. дорад

4. Назорати конституционии баъдина – тафтиши мувофиқати меъёрҳои ҳуқуқӣ ба сарқонун дар ҳолатҳое, ки ин меъёрҳо эътибор пайдо кардаанд. Назорати конституционии баъдина нисбат ба назора-

ти пешакӣ зиёдтар паҳншуда мебошад. Он ҳамеша дар мамлакатҳои назорати конституционии омехта ба кор бурда мешавад. Дар низоми назорати марказонидашуда низ он ҷои муҳимро ишғол мекунад, дар Австрия, ЧФО, Италия, Испания, Белгия ба кор бурда мешавад. Назорати конституционии баъдина ба тафтиши конституционӣ будани санадҳои имкон медиҳад, ки дар вақти қабули онҳо вучуд надошт, ё ки дар он вақт воситаи чунин тафтиши мавҷуд набуд, ё ки чунин воситаи тафтишиот вучуд дошт, вале бо сабабе он истифода нашуда буд. Назорати конституционии баъдина имкон медиҳад мувофиқати санадҳои тафтиши гардад, ки то қабули сарқонуни мамлакат бароварда шуда буданд.

5. Назорати конституционии динӣ – тафтиши мувофиқати меъёри ҳуқуқӣ (аз он ҷумла қонунҳо) ба усулҳои Исломи, ки дар айни ҳол дар якҷанд мамлакатҳои мусулмонӣ вучуд дорад. Масалан, банди 1 м.198 Конститутсияи Ҷумҳурии Ислонии Покистон с. 1956 пешбинӣ мекунад, ки «ҳеҷ як қонун бароварда намешавад, ки хилофи аҳкоми ислом бошад, ки дар Қуръон ва суннати муқаддас зикр ёфтаанд...; қонунҳои мавҷуда бояд ба ин нишондод мувофиқ гардонда шаванд». Бо ҳамин мақсад конститутсия ба президент мекӯшад, ки барои амалӣ гардондани ин меъёр комиссия

маҳсус таъин намояд (банди 3 м.198). Конститутсияи Ҷумҳурии Ислонии Эрон с. 1979 муқаррар намудааст, ки «ба манзури посдорӣ аз аҳкоми ислом ва қонуни асосӣ...» аз тарафи маҷлиси шӯрои исломӣ мақоми маҳсус - шӯрои ниғаҳбон иборат аз 6 нафар аз «фуқаҳои одил ва огоҳ ба муқтазаёти замон ва масъалаҳои рӯз», 6 нафар «ҳуқуқдон дар риштаҳои муҳталифи ҳуқуқӣ аз миёни ҳуқуқдонони мусулмон» ба мӯҳлати 6 сол таъин ва интихоб мешаванд (м. 91 ва 92). Пешбинӣ шудааст, ки «куллияи мусавваботи маҷлиси шӯрои исломӣ бояд ба шӯрои ниғаҳбон фиристода шавад. Шӯрои ниғаҳбон вазифадор аст, ки онро ҳадди аксар зарфи 10 рӯз аз таърихи вусул аз назари интибоқ бар мизонҳои ислом ва қонуни асосӣ мавриди баррасӣ қарор диҳад ва ҷунончи онро муғойир бубинад, барои таҷдиди назар ба маҷлис бозгардонад. Дар ғайри ин сураат мусавваба қобили иҷроист» (м.94). Агар барои иҷрои ин кор 10 рӯз кифоя набошад, шӯрои ниғаҳбон метавонад аз маҷлиси шӯрои исломӣ бо зикри далел 10 рӯзи дигар хостгорӣ намояд (м.95). «ташхиси адами муғойирати мусавваботи маҷлиси шӯрои исломӣ бо аксарияти фуқаҳои шӯрои ниғаҳбон ва ташхиси адами таъризи онҳо бо қонуни асосӣ бар ӯҳдаи аксарияти аъзои шӯрои ниғаҳбон аст» (м.96). Аъзои шӯрои ниғаҳбон ҳуқуқи дар маҷлис иштирок кардан ва

дар ҳолати қонуни асосӣ пешбиникарда назари худро изҳор намудан доранд (м.97).

6. Назорати конституционии муайян – тафтиши мувофиқати меъёри ҳуқуқӣ ба сарқонун дар ҳолати бавҷудоии баҳс дар хусуси татбиқи ин гуна меъёр. Назорати конституционии муайян ҳамеша назорати баъдина буда, дар низоми назорати конституционии марказонидашуда ва омехта татбиқ карда мешавад.

7. Назорати конституционии пешакӣ – яке аз намудҳои назорати конституционӣ, ки вақти гузаронидани онро нишон медиҳад. Дар адабиёт баъзан назорати эҳтиётӣ ё пешгирикунанда меноманд. Тафтиши мувофиқат ба сарқонун то эътибор пайдо кардани чунин санад гузаронида мешавад: агар сухан дар хусуси қонуни парламент қабулкарда равад, пас то тасдиқи он гузаронида мешавад. Назорати конституционии пешакӣ нисбат ба назорати конституционии баъдина камтар паҳн ғайбааст. Он беиштар дар низоми назорати марказонидашуда ба кор меояд; дар низоми назорати конституционии омехта камтар татбиқ мегардад. Назорати конституционии пешакӣ беиштар ба назорати конституционии беруна тааллуқ дорад; он берун аз мақомоти санадро қабулкарда ба амал бароварда мешавад. Мисоли хоси назорати конституционии пешакӣ таҷрибаи шӯроӣ конституционии Фаронса дар

мавриди санадҳоест, ки парламент қабул мекунад (қонунҳои органики ва оддӣ, дастури палатаҳои парламент, шартномаҳои байналмилалӣ, ки ҳокимияти иҷроия бастааст ва ба тасдиқ пешниҳод шудаанд).

Меъёрҳои конституционӣ ва қонунгузорӣ одатан муҳлати пешниҳоди мулоҳизаи мақомоти назорати конституциониро оид ба санади ба ӯ додашуда муайян мекунад, масалан, мувофиқи м.61 Конституцияи Фаронса с. 1958 барои қабули қарори шӯроӣ конституционӣ - як моҳ, дар ҳолати таъҷилӣ эълон кардани ҳукумат - муҳлати 8 рӯз муқаррар карда шудааст. Моддаи 278 конституцияи Португалия барои қабули қарори суди конституционӣ - 25 рӯз муқаррар кардааст, вале ба президенти ҷумҳурӣ бо сабаби таъҷилӣ ҳуқуқ дода шудааст, ки онро кӯтоҳ намояд. Назорати конституционии пешакӣ якчанд бартарӣ дошта, имкон медиҳад қонунҳое эҷод шаванд, ки конституционӣ будани онҳо санҷида шудааст.

8. Назорати конституционии факултативӣ (лот. *Facultas* - имконият, қобилият, имконияти истифода) - тафтиши мувофиқати санадҳои ҳуқуқӣ, ки бо дархости нафароне, ки конституция ё қонун пешбинӣ намулдааст, гузаронида мешавад. Назорати конституционии факултативӣ метавонад пешакӣ ва баъдина бошад ва аз тарафи мақомоти назорати конституционии марказонида-

шуда ва омехта амалӣ карда шавад. Дар низоми назорати конститутсионӣ марказонидашуда дар қонунҳо одатан каси дархосткунанда равишан нишон дода мешавад.

9. Назорати моддии конститутсионӣ – тафтиши мувофиқ омадани санад бо сарқонун аз нуқтаи назари мувофиқати моддии онҳо. Аксар вақт назорати конститутсионӣ бо ҳамин мазмун фаҳмида мешавад. Ҳамаи намудҳои назорати конститутсионӣ - пешакӣ ва баъдина, номуайян ва муайян, марказонидашуда ва омехта ҷунин тафтиширо дар бар мегиранд.

10. Назорати ғоявии конститутсионӣ – тафтиши мувофиқати меъёрҳои конститутсионӣ ба сарқонун аз рӯи мулоҳизаи ғоявӣ. Ҷунин назорат дар Испанияи франкоӣ аз тарафи палатаи махсуси ғоявии иҷроӣ милли амалӣ гардонида мешуд. Шӯро вазифадор буд, ки тозагии ҳаракати Франкоӣ, ҳимояи бутунии усулҳои ҳаракати милли, назорат аз болои инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ барои таъмини адолати иҷтимоиро таъмин намояд. Ҷунин назорати ғоявии конститутсионӣ то замони аз сари ҳокимият рафтани Ф.Франко (с. 1975) ва қабули Конститутсияи Испания с. 1978 амал мекард. (Д.С.).

НАЗОРАТИ МАЪМУРӢ – ин намуди махсуси фаъолияти идоракунии давлатии аз ҷониби

мақомоти махсусгардонидашудаи ҳокимияти иҷроия нисбат ба мақомот, корхонаҳо, муассисаҳо, ташикилотҳо, шахсони мансабдор ва шахрвандоне, ки ба онҳо аз лиҳози ташикилӣ-ҳуқуқӣ иттиҳоди намекунад, дар бораи роия ва иҷро намудани қоидаҳои умумиҳатмӣ, қоидаҳо, стандартҳо, талаботҳо бо истифода маҷмӯи чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ бо мақсади озаҳсозӣ, ошкор ва пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунии, барқарор намудани тартиботи муқарраршуда ва ба ҷавобгариҳои маъмурӣ кашидани гунаҳгорон равона карда шудааст

Назорати маъмурӣ яке аз намудҳои фишанги ҳуқуқии таъмини қонуният ва интизом давлатӣ мебошад, ки бо истифода аз он мақомоти махсусгардонидашудаи ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдори онҳо барои аз ҷониби мақомоти ҳокимияти иҷроия, сохторҳои тичоратӣ ва гайритичоратӣ, инчунин шахрвандон аниқ ва қотеъона иҷро намудани қоидаҳои умумиҳатмӣ, қоидаҳо, стандартҳо, талаботҳои барои давлату ҷомеа аҳамияти муҳимдошта фаъолияти маъмурӣ содир намуда, вазифаҳои ҳуқуқшифзкунии худро оид ба барқарор ва мустаҳкам намудани қонуният ва интизом дар идоракунии давлатӣ амалӣ месозанд.

Мафҳуми назорати маъмурӣ ва таносуби он бо мафҳуми контрол дар доираи фазои илмӣ баҳснок ва дар қонунгузориҳои ҚТ

яксон ифода карда шудааст. Ақидае вуҷуд дорад, ки тибқи он назорати маъмурӣ яке аз намудҳои контроли болои идоравӣ аст (проф. Бахрах Д.Н.ва диг.). Чунин шабоҳатдиҳӣ зоҳиран дуруст аст, вале онҳо моҳиятан аз ҳамдигар фарқияти кулӣ доранд.

Якум, фарқияти байни контроли болоӣ - идоравӣ ё худ контроли берунӣ аз назорати маъмурӣ дар мазмуни онҳо ифода меёбад. Мақомоти контроли берунӣ дорои ваколати весеъ мебошад, ки он фарогири чунин хусусияҳо мебошад: вазъи фаъолияти объекти зери контрол қарордошта на танҳо аз лиҳози қонуният, балки аз лиҳози мақсаднокии қабули қарорҳоро месанҷад, ки он фаъолияти идоракуниро инъикос намуда, унсури таъкили контрол мебошад.

Дуюм, контрол ва назорат аз лиҳози доираи салоҳиятнокии мақомоте, ки онҳорл амалӣ менамоянд, фарқ мекунад. Салоҳияти мақомоти контролӣ дахлат намудан ба фаъолияти фавриро хочагӣ, истеҳсоли объекти зери контролбударо тақозо мекунад. Дар ин сурат салоҳияти контролӣ имконияти татбиқи ҷавобгариҳои интизомӣ то дур намудани корманд аз вазифаи ишғолнамудаширо фароҳам месозад. Мақомоти назорати маъмурӣ чунин салоҳиятро надошта, танҳо бо мушоҳида, санҷиши меъёрҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ, аз ҷумла қоидаҳои дорои хусусияти техникдошта маҳ-

дуд шуда, ҳуқуқвайронкуниро ошкор ва гунаҳгорро ба ҷавобгариҳои маъмурӣ мекашад.

Сеюм, назорати маъмурӣ ва контроли маъмурӣ аз рӯи объекти мушоҳида ва санҷиши фарқ мекунад. Бо чунин назардошт, назорати маъмурӣ се намудҳои гуногунро дар бар мегирад: 1) нисбат ба доираи номаъмурӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, новобаста аз мансубияти идорӣ, шакли моликият татбиқ мешавад, ки ба мақомоти назораткунанда аз лиҳози таъкили - ҳуқуқӣ итоат намекунад ва аз рӯи қоидаҳои маҳсус, масалан, назорати қоидаҳои зиддисухтор; аз рӯи доираи шахсоне паҳн мешавад; 2) назорати маъмурӣ ба доираи маъмурӣ (на ҳамаи)-и шахрвандон, шахсони ҳуқуқӣ, шахсони мансабдор, инчунин аз рӯи масъалаи мушаххас бурда мешавад. Масалан, риояи қоидаҳои истифодаи қувваи барқ, газ, сохтмон, соҳиб шудан ба яроқ ва истифодаи он, нигоҳдорӣ моддаҳои тарканда, ҷузъҳои хун, вакцинаҳо, радиоактивӣ ва ғ. 3) назорати мушаххасгардонидашудаи маъмурӣ нисбат ба шахсони маъмурӣ, масалан, аз ҷониби мақомоти қорҳои дохилӣ бурдани назорати маъмурӣ нисбат ба ашхосе аз ҷойҳои аз озодӣ маҳрум кардан озод шудаанд. Салоҳияти контролӣ бошад, одатан на ба шахрвандон, балки ба мақомот, шахсони мансабдор, қорхона, муассиса таъкилот, иттиҳодияҳои ҷамъиятии мушаххас

пахн мешавад.

Чаҳорум, назорати маъмурӣ ва контроли маъмурӣ аз лиҳози субъектҳои амалисозандаи онҳо фарқ мекунанд. Назорати маъмурӣ дар ҷаъолияти мақомоти серишумори ҳокимияти иҷроия амалӣ карда мешавад. Назорати маъмуриро бозрасиҳо ва ҳадамотҳое, ки дар сохтори мақомоти серишумори соҳавии ҳокимияти иҷроия таъсис дода шудаанд, мебаранд. Мақомоти берунӣ бошад, чунин серишуморӣ ва гуногунии соҳавиро дар бар намегирад ва ғирифта ҳам наметавонад. Ба ҷумлаи чунин мақомот баъзе мақомоти соҳавӣ, ба монанди Вазорати молия, Вазорати маориф, Ҳадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати ҶТ ва ғ. дохил мешаванд.

Панҷум, назорати маъмурӣ ва контроли маъмурӣ дар шаклҳои гуногуни ташиқӣ-ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Назорати маъмурӣ бо доир намудани санҷидани донишу малакаи соҳавии объекти назорат, масалан, санҷиши дониши ронадагон дар бораи дониستاني қоидаи ҳаракати роҳ, истифодаи техника ва технологияи махсус, масалан, дониستاني қоидаҳои истифодаи яроқи оташфшон, моддаҳои тарканд, сухторҳомӯшкунӣ, интиқоли газ ва ғ. амалӣ мегардад. Назорати маъмурӣ аз лиҳози ташиқии давраҳои гуногунро дар бар мегирад. Давраи пешакӣ ин таҳлили маълумотҳо дар бораи объекти назорат, коркард ва то

объект бурда расонидани меъёрҳо ва қоидаҳои махсуси ҷаъолият, дастурҳо ва ғ. Давраи ҷорӣ мушоҳидаи мунтазам ва бевосита, бозрасӣ, санҷишҳоро дар бар мегирад, ки дар рафти онҳо ҳуқуқвайронкунӣҳоро ошкор намуда, масалаи татбиқи чораҳои пешгирӣ, барқарор кардани тартиботи вайронкардашуда ва зарурияти ба ҷавобгарӣ кашидани гунаҳгорон ҳал карда мешавад. Давраи хотимавӣ аз таҳлили умумии риояи қонуният ва интизом дар объекти назорат иборат буда, барои беҳбудии таъмини риояи қонуният ва интизом дар объект супоришу дастурҳо пешниҳод карда мешавад.

Шаклҳои ҳуқуқии амалисозии назорат бо хусусиятҳо хос фарқ мекунанд. Масалан, додани иҷозат, литсензия, ҳулоса ва шартҳои техникӣ, рухсатномаҳо (дар минтақаи сарҳадӣ), ки ба объект имконият медиҳад аз ҳуқуқҳои объективии мавҷуда бо истифодаи шаклҳои зикришуда соҳиби ҳуқуқҳои субъективии мувофиқ шуда, ин ҳуқуқҳоро дар ин ё он соҳаи идоракунии амалӣ менамояд.

Шашум, назорати маъмурӣ ва контроли маъмурӣ бо усулҳои хоси амаликунӣ низ фарқ мекунанд. Барои назорати маъмурӣ усули асосии амалисозӣ мушоҳидаи бевосита доимӣ аз болои объекти назорат, гузаронидани санҷишҳо аз рӯи ариза ва шикоятҳо ва бо ташаббуси ҳуди назоратбаранда мебошад. Дар контрол

бошад, усулҳои васеи амалисозӣ ба монанди гузаронидани санҷишҳо, муоинҳо, ревизияҳо ишундани ҳисоботҳо, гузоришҳо ва ғ. истифода мешавад.

Ҳафтум, назорати маъмурӣ, ҳамчун қоида, бо татбиқи намудани чораҳои маҷбурсозӣ (масалан, муқаррар намудани речаи карантин), чораҳои пешгирии маъмурӣ (масалан, манъ намудани истифодаи нақлиёт, иштироки ва ғ.), андешидани чораҳои таъминотӣ (масалан, ситонидани ҳуҷҷат, молу ашё ва ғ.) чораҳои ҷазои маъмурӣ амалӣ мегардад. Аз ин рӯ, мақомоти назорати маъмурӣ ҳамзамон мақомоти юрисдиксияи маъмурӣ маҳсуб мешавад. Вале мақомоти контроли болоӣ-идораӣ дар ҳамин сатҳ дорои чунин салоҳияти маъмурӣ намебошанд.

Аломатҳои назорати маъмуриро ҳамчун намуди мустақили фаъолияти давлатӣ оид ба таъмини қонуният ва интизом дар раванди амалисозии ҳокимияти иҷроия инҳо таъкил медиҳанд: алоқамандии таъкилӣ байни субъекти назорат ва объекти назорат вуҷуд надорад, чуноне он дар контрол мавҷуд аст; имконияти баҳодиҳӣ ба фаъолияти объекти зерин назоратбуда доир ба қонуният ва интизом аз рӯи доираи масъалаҳои хело маҳдуд ҷойиз аст; ҳангоми амалисозии назорат даҳлат ба фаъолияти оперативӣ хоҷагии объекти зерин назорат буда иҷозат дода намешавад; дар назорат объек-

ти фаъолияти назоратӣ қоидаҳои маҳсус – меёрҳо, қоидаҳо, талаботи стандартҳо ва ғ., ки дар санадҳои ҳуқуқӣ муқаррар шудаанд, иҷтимоии иҷроии онҳо аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад; назорати маъмурӣ имконияти мустақилона татбиқи намудани чораҳои маҷбурсозии маъмуриро нисбат ба объекти назорат дар сурати содир намудани ҳуқуқвайрокунии ё ба миён омадани таҳдиди хатар ба дигар объектҳо имконият медиҳад; чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ дар доираи талаботи ҷаҳорҷӯбаи ҳуқуқӣ ва мавҷудияти салоҳияти юрисдиксионӣ амалӣ карда мешавад. (О.Х.).

НАЗОРАТИ МАЪМУРӢ ДАР МАМЛАКАТҲОИ ХОРИҶӢ

– низоми муносибатҳои байни ҳокимияти марказӣ ё минтақавии давлат ва маҳаллӣ ё худидора, ки дар он мақоми назоратӣ ҳуқуқ дорад дар суд қарори мақомоти худидораро, ки ба назари ӯ ғайриқонунианд, эътироз намояд. Ба сифати мақомоти назоратӣ метавонанд вазоратҳо (мисол, дар Англия вазорати муҳити атроф) ё ки мансабдори маҳсуси ваколатдор (дар Полиа-воеводаҳо, префект ва субпрефектҳо дар Фаронса идорақунандаи вилоятҳо дар Булгария ва ғайра). Дар ҳадди обшонаҳо ин вазифаро сардори маъмурияти маҳаллӣ, ки дар як вақт мақоми намояндагии худидораи маҳалро сардорӣ мекунад (масалан, дар Италия, Испания, Фаронса)

ичро мекунад.

Шакли махсуси назорати маъмурӣ дар Ҳиндустон дар ҳадди аъзои федератсия татбиқ мешавад. Губернатори иёлот агар чунин шуморад, ки санади дар ҷаласаи қонунгузорӣ маъқул шуморидашуда баъди ба қонун табдил ёфтан, ваколати суди олиш иёлотро маҳдуд мекунад ва бо ҳамин вазъи конститутсионии онро дар хатар мегузорад, метавонад санадро барои ҳаллу фасли Президенти Иттифоқ (воқеан-Ҳукумати марказӣ) нигоҳ дорад. Барои ба қувваи қонунӣ даромадани чунин санад ҳатто баъди тақроран аз тарафи ҷаласаи қонунгузори иёлот қабул гардидан, боз розигии Президенти Иттифоқ зарур аст. (О.Х.).

НАЗОРАТИ МОДДИИ КОНСТИТУТСИОНӢ – (ниг. ба **Назорати конститусионӣ**).

НАЗОРАТИ ПАРЛУМОНӢ – яке аз вазифаҳои асосии парлумон баробари ғаёлияти қонунгузорӣ ва молиявӣ. Яке аз вазифаҳои анъанавии парлумон мебошад.

Дар ҳолати аз ғаёлияти ҳукумат қаноатманд набудани парлумон масъалаи ҷавобгари сиёсии ҳукумат бармеояд (изҳори нобоварӣ, қарордоди маҳкумкунӣ, талаб кардани эзоҳоти махсус). Назорати парлумонӣ метавонад дар шаклҳои берун аз истеъфои ҳукумат амалӣ гардад (ташкили комиссияҳои тафти-

шотӣ, шунидани баёнот, дархост). Бо ихтиёри парлумон тарзи ҷавобгари ҳуқуқи аъзои Ҳукумат - импичмент ба амал медарояд. Назорати парлумонӣ ду шакл - сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дошта метавонад, ки ду шакли гуногуни таносубан ҷавобгар - сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дорад. Ин ду шакл бо роҳҳои гуногун ва аз тарафи мақоми гуногун амалӣ гардонда мешавад. Сиёсӣ - дар назди ҳуди парлумон, ҳуқуқӣ - чун қоида дар суд. Дар натиҷаи ба ҷавобгари сиёсӣ ҷалб кардан шахси гунаҳкор аз ҳокимият сабукдӯш мегардад. Дар натиҷаи ба ҷавобгари ҳуқуқӣ касидан шахс аз ҳокимият дур карда мешавад, чунки имкони ҷазои ҷиноӣ пайдо мешавад.

Ҳар ду шакли назорат бо риояи қатъии расму қоидаҳои, ки дар Конститутсия ва санадҳои дигар (дастури палатаҳо) муайян шудаанд, амалӣ мегарданд. Назорати парлумонӣ дар ҳадди гуногун ба ҳамаи мамлакатҳои демократии шакли идораи гуногун хос аст. Аз ҳама равшантар он дар давлатҳои шакли идораи парлумонӣ инъикос меёбад. Вале дар Конститутсияи ҚТ ҷавобгари сиёсӣ ва ҳуқуқии Ҳукумат дар назди парлумон пешбинӣ нашудааст (ниг. ба **Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намояндагон, Ҳукумат, Импичмент, Тафтишоти парлумонӣ**). (И.А.)

НАЗОРАТИ ПАРЛУМОНӢ АЗ БОЛОИ ҶАЪОЛИЯТИ ҲУКУ-

МАТ – яке аз вазифаҳои анъанавии парлумон илова ба қонунгузорӣ ва молиявӣ мушоҳидаи фаъолияти сиёсӣ ва маъмурии Ҳукумат мебошад. Дар ҳолати норозигии парлумон аз ин фаъолият ё ихтилофи байни парлумон ва ҳукумат чунин назорат метавонад воситаҳои ҷавобгариҳои сиёсӣ ҳукумат гардад (изҳори нобоварӣ, қарори сарзаниш, истеҳзо). Назорати парлумонӣ аз болои фаъолияти Ҳукумат, инчунин дар шаклҳое амалӣ гашта метавонад, ки ба истеъфои Ҳукумат сабаб нагардад (ташкили комиссияи тафтишотӣ, гузориши ҳаргуна ахбор, дархостҳо). Бо ихтиёри парлумон ҳаргуна воситаҳои масъулияти ҳуқуқии аъзои ҳукумат - импичментро татбиқ кардан мумкин аст. Назорати парлумонӣ ду шакл дошта метавонад: сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ки ду шакли гуногуни ҷавобгарӣ - мувофиқан сиёсӣ ва ҳуқуқиро дарбар гирифта метавонад. Онҳо бо роҳҳои гуногун ва дар мақомоти гуногун амалӣ мешаванд. Ҷавобгариҳои сиёсӣ дар назди парлумон, ҳуқуқи ҳамчун қоида, дар суд мӯайян карда мешавад. Дар натиҷаи ба ҷавобгариҳои сиёсӣ кашидан шахс аз мансаби худ маҳрум мешавад, ўро ба истеъфо мебароранд. Дар натиҷаи ба ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ ҷалб кардан шахс аз вазифа дур карда мешавад ва мумкин аст ба ҷавобгариҳои ҷиноӣ кашида шавад. Конститутсияи ҚТ с. 1994

ҷавобгариҳои Ҳукуматро дар назди парлумон нешбинӣ намекунад (ниг. ба **Назорати парлумонӣ**). (И.А.)

НАЗОРАТИ ПРОКУРОРӢ – яке аз намудҳои назорати давлатӣ, ки аз ҷониби мақомоти прокуратураи ҚТ - Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он ҳамчун мақоми ягонаи марказонидашуда дар доираи ваколати оид ба риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро аз ҷониби ҳамаи мақомоти ҳокимияти иҷроия, намояндагӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар қаламрави ҚТ татбиқ карда мешавад.

Самтҳои асосии фаъолияти назоратии прокуратура тибқи Қ. к. ҚТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҚТ» аз 25.06.2005 серҷабҳа мебошад, ки назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро нисбат ба субъектони зерин амалӣ менамоянд: вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар идораҳои ҚТ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, мақомоти идораи ҳарбӣ, мақомоти назорат, бонкҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, ташилотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои дигар, сарфи назар аз тобеият, мансубият ва шакли моликияти онҳо, аз тарафи шахсони мансабдори онҳо, инчунин ба қонунҳо мутобиқ будани санадҳои ҳуқуқие, ки онҳо мебароранд;

назорат ба риоя ва иҷрои қонунҳо аз тарафи мақомоте, ки бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳои дигар мубориза мебаранд, инчунин мақомоте, ки ба фаъолияти оперативию ҳустуҷӯӣ, таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ машғул мебошанд; дар ҷойҳои нигоҳдориш боздоштишудагон, ҳабси пешакӣ, ҳангоми иҷрои ҷазо ва дигар чораҳои дорои хусусияти маҷбуркунӣ, ки суд муқаррар мекунад; ҳангоми иҷрои ҳалномаҳои судӣ аз ҷониби иҷрочиёни суд ва дигар мақомоти салоҳиятнок; тафтишоти ҷиноятҳо; таҳияи чораҳои пешгирии ҷиноятҳо, мубориза бар зидди коррупсия, терроризм, экстремизм (ифротгарой) ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо якҷоя бо дигар мақомоти давлатӣ, иштирок дар кори такмилу тавзеҳи қонунҳо; Ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва пешгирии он ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо; иштирок дар баррасии парвандаҳо аз ҷониби судҳо ва ғ.

Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи салоҳияташон назорати прокурориро дар ҳама соҳаҳо, аз ҷумла дар соҳаи идоракунии давлатӣ бо роҳи овардани эътироз, ишқоят, ариза нисбати фармон, ҳалнома, ҳукм, таъинот ва қарорҳои судҳо, ки хилофи қонун мебошанд, амалӣ менамояд.

Эътирози прокурор ин баёнгари ақсуламали прокурор ба санад,

супориш ва дигар ҳуҷҷатҳои мақомот ва шахсони мансабдоре, ки хилофи қонун мебошанд, аз ҷониби прокурор ё муовинонаш ба мақомоти интишордодаи ин санад ё мақомоти болоӣ оварда мешавад. Прокурор дар эътирози худ масъалаҳои бекор кардани санад, ба қонун мутобиқ гардонидани он, инчунин қатъ кардани амали гайриқонунии шахсони мансабдор, барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшударо ба миён мегузорад. Эътирози прокурор амали санади аз болояи эътироз овардашударо бозмедорад ва онро бояд мақомоти дахлдор ё шахси мансабдор на дертар аз даҳ рӯзи баъди ворид шудани ҷатман баррасӣ намояд. Дар сурати бесабаб рад кардани эътироз ё дар муҳлати муқарраршуда дида набаромадани он прокурор метавонад дар бораи гайриқонунӣ дониستاني санад ба суд бо аризаи даъвогӣ муроҷиат намояд. Пешниҳоди ҷунин ариза амали санади ҳуқуқиро бозмедорад.

Пешниҳоди прокурор ин санади ақсуламали прокурор дар бораи бартараф намудани қонунвайронкуниҳо, сабабу шароитҳои ба онҳо мусоидаткарда аз ҷониби прокурор, муовини ӯ ба мақом, ташкилот ё шахси мансабдоре, ки барои бартараф кардани қонунвайронкунии ваколат дорад, пешкаш мешавад ва он бояд фавран баррасӣ шавад. Дар муҳлати на дертар аз як моҳ бояд оид ба бартараф намудани қонунвайронкунии сабабу

шароитҳои ба онҳо мусоидат-карда тадбирҳои дахлдор андешида, аз натиҷаи он ба прокурор хаттӣ хабар дода шавад. Мақоми маишваратие, ки ба он пешниҳод фиристонида шудааст, дар бораи рӯзи маҷлис ба прокурор хабар медиҳад ва прокурор ҳуқуқ дорад, ки дар муҳокимаи он иштирок наояд.

Қарори прокурор низ санади прокуратуре мебошад, ки бо назардошти хусусияти қонунвайронкунӣ аз тарафи шахси мансабдор ё шахрванд оид ба оғоз намудани истехсолот дар бораи ба ҷавобгариҳои интизомӣ, моддӣ ва маъмурӣ кашидан ё дар бораи оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ бароварда мешавад. Қарор дар бораи ба ҷавобгариҳои интизомӣ, моддӣ ё ҷавобгариҳои маъмурӣ кашидан дар муддати даҳ рӯзи баъди расидани он бояд аз тарафи шахси мансабдор ё мақоми салоҳиятдор баррасӣ шавад. Шикоят аз рӯи қарори қабулшуда иҷрои онро бознаме-дорад. Аз натиҷаи баррасӣ ба таври хаттӣ ба прокурор хабар дода мешавад.

Амри хатиш прокурор низ санади аксуламали прокурор мебошад, ки дар бораи бартараф намудани қонунвайронкунӣ ба мақом, шахси мансабдор ё шахсони воқеӣ, ки ба вайрон кардани қонун роҳ додаанд, пешниҳод карда мешавад. Амри хаттӣ дар мавридҳои пешниҳод карда мешавад, ки қонунвайронкунӣ хусусияти ошкоро дошта, ба манфиати давлат, корхона, муассиса, ташкilot, инчунин

шахрвандон агар он фавран бартараф карда нашавад, зарари ҷиддӣ расонида метавонад. Амр бояд бе таъхир иҷро гардад, ки дар ин бора ба прокурор хабар дода мешавад. (О.Х.).

НАМОИШ – (ниг. ба **Озодиш маҷлисҳо ва намоишҳо**).

НАМОЯНДАГИИ ХАЛҚ – низоми мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ, ки аз мақомоти интихоби намояндагӣ иборат аст. Бо мафҳуми «намояндагии халқ» низоми намояндагии халқ алоқаманд аст, яъне муносибатҳо оид ба таъкили мақомоти намояндагӣ, вазъи вакилон, муносибати онҳо бо интихобкунандагон, аҳолӣ, ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ, ташикили қори мақомоти намояндагӣ, тайёр ва қабул кардани санадҳо, мувофиқаи қонунгузорӣ, таъсири аҳолӣ ба фаъолияти мақомоти намояндагӣ бо дигар мақомот ва ғайра. (И.А.)

НАМОЯНДАИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶТ ДАР МАҶЛИСИ МИЛЛӢ

– мувофиқи Дастури Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ аз 10.11.2000, намояндаи ваколатдори Президенти ҶТ дар Маҷлиси миллии ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ дар фаъолияти палатаҳои Маҷлиси Олӣ иштирок менаояд. Дар ҷаласаҳои Шӯрои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ, дар ҷаласаи кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллии, дар иҷлосияи Маҷлиси миллии намояндаи

ваколатдори Президенти ҚТ ҳуқуқи иштирок кардан дорад. Дар иҷлосияи Маҷлиси миллий намояндаи ваколатдори Президенти ҚТ ҳуқуқи бе навбат сухан кардан дорад, ӯ метавонад дар муҳокимаҳои парлумони кушода ва пӯшида иштирок намояд. Дар ҳолатҳои дар Дастур пешбинӣшуда намояндаи Президенти ҚТ дар Маҷлиси миллий дар ҷаласа ва иҷлосияи Маҷлиси миллий аз номи Президенти ҚТ метавонад сухан гуяд. Инчунин намояндаи Президенти ҚТ дар Маҷлиси миллий дар ҷаласаҳои яққояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон иштирок менамояд ва ҳуқуқи бе навбат сухан кардан дорад (ниг. ба **Намояндаи Президенти ҚТ дар Маҷлиси намояндагон**). (И.А.)

НАМОЯНДАИ ПРЕЗИДЕНТИ ҚТ ДАР МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН – мувофиқи Дастури Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ аз 7.11.2001, дар фаъолияти Маҷлиси намояндагон ва сохторҳои он мушавири давлатии Президенти ҚТ оид ба сиёсати ҳуқуқӣ, намояндаи комилҳуқуқи Президенти ҚТ дар Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон ширкат меварзад. Ӯ дар ҷаласаҳои Шӯрои Маҷлиси намояндагон (қ.3 м.9), дар ҷаласаи кумита ва комиссияҳо (қ.2 м.18), дар ҳамаи ҷаласаҳои ошкоро ва пӯшидаи Маҷлиси намояндагон (қ.1 м.43) ҳуқуқ дорад иштирок намояд, дар муҳокимаҳои

парлумони ошкоро ва пӯшида ширкат меварзад (қ.3 м.84), оид ба лоиҳаи қонуни аз номи Президент ба парлумон пешниҳодишуда дар маҷлисҳои кумитаи масъул дар муҳокимаи иштирок намояд (қ.2 м.99). Намояндаи Президенти ҚТ дар Маҷлиси намояндагон дар қироати аввал, дуҷум ва баъдинаи лоиҳаи қонун дар кумитаҳои Маҷлиси намояндагон ширкат меварзад (қ.4 м.106, қ.2 м.111), ҳангоми баррасии тақрорҳои қонуни баргардонидани Президенти ҚТ дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон сабабҳои баргардонидани қонунро шарҳ медиҳад (қ.1 м.122). Инчунин намояндаи Президенти ҚТ дар Маҷлиси намояндагон ҳангоми баррасии баъзе масъалаҳои салоҳияти Маҷлиси намояндагон иштирок менамояд (м.133 ва м.149) (ниг. ба **Намояндаи Президенти ҚТ дар Маҷлиси миллий**). (И.А.)

НАМОЯНДАИ ҲОКИМИЯТ – шахси мансабдоре, ки дар мақоми ҳокимияти давлатӣ фаъолият доранд, аз ҷумла вакилон ва ёрдамчиёни онҳо, кормандони мақоми иҷроия, мақоми назораткунанда ва ғайра мебошанд.

Дар ҳуқуқи маъмурӣ **Н.х.** - шахси мансабдори мақоми ҳокимияти давлатӣ, ки бо тартиби муқарраргардида нисбат ба шахсоне, ки ба ӯ дар вобастагии хизматӣ нестанд, валоқати фармоишдиҳӣ дорад. (И.А.)

НАМУДҲОИ КОНСТИТУТ-СИЯ – (ниг. ба **Конститутсия**).

НАМУДҲОИ ЧАЗОИ МАЪМУРӢ – барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ КҲМ ҚТ татбиқ намудани чунин намуҷҳои чазоҳои маъмуриро муқаррар намуҷдааст: огоҳӣ; ҷаримаи маъмурӣ; боздошти маъмури амали иҷозатнома барои машғул шудан ба намуҷҳои муайяни фаъолият; маҳрум кардан аз иҷозатнома барои машғул шудан ба намуҷҳои муайяни фаъолият; маҳрум кардани шахси воқеӣ аз ҳуқуқи махсус; боздошти маъмури намуҷи муайяни фаъолият; бо подои ситонидани ашӯе, ки олои содир намуҷани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё объекти бевоситаи он мебошад; мусодирази ашӯе, ки олои содир намуҷани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё объекти бевоситаи он мебошад; бо роҳи маъмурӣ аз қаламрави ҚТ берун кардани шахраванди хориҷӣ ва шахси бешахраванд; ҷабси маъмурӣ (м.36)

Огоҳии маъмурӣ як намуҷи чазои маъмурӣ буда, дар шакли хаттӣ ва бо тартиби муқаррарнамуҷаи моддаҳои дахлдори қисми махсуси КҲМ ҚТ ба шахси содиркардаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дода мешавад (м.38).

Огоҳӣ барои содир намуҷани ҳуқуқвайронкунии қамаҳамияти наҷандон ҳавфнок, ки шахсони

воқеӣ ва ҳуқуқӣ содир кардаанд, татбиқ мегардад.

Огоҳии маъмурӣ бояд дар шакли хаттӣ тавассути санади ҳуқуқии дахлдори мақомот ва шахси ваколатдор эълон карда шавад. Ин ҳолат ба вазъи ҳуқуқии субъекти ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ таъсир расонида, боиси эътирофи ӯ ҳамчун шахси ҷозодиди мегардад. Дар акси ҳол, яъне агар огоҳӣ даҳонӣ ва бе санади хаттӣ дахлдор эълон карда шавад, ҳуқуқвайронкунида чазои маъмурӣ гирифта ҳисоб намешавад ва ба вазъи ҳуқуқии ӯ ҳам таъсир расонида наметавонад. Агар ӯ минбаъд тақроран ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир намуҷа, бояд ҳамчун шахси пештар чазонадиди баҳо дода шуда, имконияти татбиқи чазои сахттарро истисно мекунад.

Ҷаримаи маъмурӣ ин чазои пулӣ мебошад, ки ба ҳуқуқвайронкунидаи маъмурӣ аз ҷониби мақомот ё шахсони ваколатдори он дар доираи муқаррароти қонунгузорӣ таъин карда мешавад. Он ҳамчун намуҷи чазои маъмурӣ ба тарзи ситонидани пул ба фоидаи давлат ба ҳисоби фоида ва ё қарат вобаста ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо, аз арзиши ашӯи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, аз маблағи пардохтнашудаи андозҳо ва дигар пардохтҳои хатмӣ ё амалиётӣ асҳории гайриқонунӣ, ки бояд пардохта шаванд, аз арзиши қорҳои иҷрошуда сурат мегирад. Бояд тазаққур дод, ки нишондиҳанда барои ҳисобҳо тибқи

Қонуни ҚТ «Дар бораи нишондиҳанда барои ҳисобҳо» аз 5.01.2008, маблаги пулие мебошад, ки ҳар сол дар қонуни ҚТ «Дар бораи Буҷети давлати ҚТ барои соли дахлдор муқаррар гардида, барои ҳисоб кардани андозҳо, бочҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва муҷозоти ҷаримаӣ, инчунин барои ҳисоб кардани ин ё он бузургии арзиши ҳадди ниҳой (поёнӣ ё болоӣ) мутобиқи қонунгузори ҚТ татбиқ карда мешавад. Ҳар сол муқаррар намудани нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар қонуни ҚТ «Дар бораи Буҷети давлатӣ» барои соли дахлдор бояд ҳамчун қоида бо дарназардошти сатҳи беқурбшавӣ, ки барои соли дахлдор пешбинӣ карда мешавад, сурат гирад. Ҳар сол муқаррар намудани нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар қонуни зикришуда барои соли дахлдор бояд ҳамчун қоида бо дарназардошти сатҳи беқурбшавӣ, ки барои соли дахлдор пешбинӣ карда мешавад, сурат гирад. Тибқи КҲМ ҚТ андозаи ҷаримаи маъмурӣ ба ҳисоби фоиз ва ё қарат вобаста ба инҳо муқаррар карда мешавад: нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ки дар рӯзи хотима ёфтаи пешгирии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии давомнок аз рӯзи ошкор карда шудани он муқаррар гардидааст; аз арзиши ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки дар вақти хотима ёфтаи пешгирии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муқаррар гардидааст,

барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии давомнок аз рӯзи ошкор шудани он; аз маблаги пардохтнашудани андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ё амалиёти асбоби гайриқонунӣ, ки бояд пардохта шаванд, дар рӯзи хотима ёфтаи пешгирии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии давомнок дар рӯзи ошкор шудани он муқаррар гардидаанд; аз арзиши корҳои иҷрошуда.

Андозаи ҳадди ақалли ҷаримаи маъмурӣ, ки аз шахси воқеӣ ситонида мешавад, бояд аз нисфи нишондиҳанда барои ҳисобҳо, барои шахси мансабдор аз як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва барои шахси ҳуқуқӣ аз дахл нишондиҳанда барои ҳисобҳо кам набошад.

Андозаи ҳадди ниҳойи ҷаримаи маъмурӣ аз шахси воқеӣ набояд аз сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо, аз шахси мансабдор аз дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва аз шахси ҳуқуқӣ аз як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё аз дусад фоизи маблаги андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ пардохтнашуда зиёд бошад, агар қисми махсуси ҳамин Кодекс андозаи дигарро муқаррар накарда бошад.

Парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурие, ки дар он андозаи ҷарима аз сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд аст, аз тарафи судя баррасӣ мешавад. Маблаги ҷаримаи маъмурӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад.

Боздошти маъмурии амали иҷозатномаи машғул шудан бо намуди муайяни фаъолият - ин як намуди ҷазои маъмурий мебошад, ки моҳияти он аз маҳдудсозии маъмурии ҳуқуқҳо барои машғул шудан ба намуди муайяни фаъолият иборат мебошад, ки иҷозатномаи додашуда ҳангоми аз ҷониби иҷозатномадор (шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ) риоя накардани шарту талаботи он амалаши аз ҷониби мақомоти ваколатдор ба муҳлати муайян боздошта мешавад.

Ин намуди ҷазои маъмуриро мақомоти иҷозатномадиҳанда таъин менамояд. Муҳлати он аз шаши моҳ зиёд буда наметавонад.

Маҳрум кардан аз иҷозатнома барои машғул шудан бо намуди муайяни фаъолият — як намуди ҷазои маъмурий, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ ба шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ дода шудааст, барои мунтазам аз ҷониби иҷозатномадор риоя накардани талабот ва шартҳои иҷозатнома танҳо дар асоси ҳолатҳо ва тартиби пешбини-намудаи қисми махсуси ҚҶМ ҚТ татбиқ карда мешавад, ки моҳияти он маҳрумсозии маъмурии ҳуқуқҳо барои машғул шудан ба намуди муайяни фаъолият иборат мебошад. Ин ҷазои маъмурий аз тарафи судя таъин карда мешавад (м. 41).

Маҳрум кардани шахси воқеӣ аз ҳуқуқи махсус- ҷазои маъмури, ки нисбат ба шахси зикришуда барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурий аз ҳуқуқи

махсус (ҳуқуқи идора кардани воситаҳои нақлиёт, шикор, нигоҳ доштан, бо худ гирифта гаитани яроқи оташфишон, истифодаи воситаҳои радиоэлектронӣ ва ё дастгоҳҳои баландбасомад, истифодаи қитъаи замин ва ғайра), ки ба ӯ дода шудааст, дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи ҚҶМ ҚТ бинобар дағалона ё ба таври мунтазам риоя накардани қоидаҳои истифодаи он ба муҳлати муайян маҳрум карда мешавад.

Маҳрум кардан аз ҳуқуқи махсус ба муҳлати аз ду моҳ то ду сол ҷой доштани мумкин аст. Ин ҷазоро судя дар намуди маҳрум кардан аз ҳуқуқи махсус таъин мекунад. Ҷазои мазкур наметавонад нисбат ба шахсе татбиқ гардад, ки воситаи нақлиётро бо сабаби маъюбияш истифода мебарад ё воситаи нақлиёт манбаи асосии даромади ин шахс мебошад, ба истиснои ҳолатҳои идоракунии воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ, итоат накардан ба талаботи қонунии корманди милиция ва худсарона тарк намудани ҷойи ҳодисаи садамаи нақлиёт, ки ӯ иштирокчии он аст (м.42).

Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият - ҳамчун чораи ҷазои маъмурий дар ду ҳолат татбиқ шудани мумкин аст: 1) бо сабабҳои объективӣ, ки он дар ҳолатҳои таҳдид ба ҳаёт ва саломатии одамон, руҳ додани эпидемия, эпизоотия, захролудшавии (ифлосшавии)

объектҳои таҳти карантин қарордошта тавассути объектҳои карантинӣ, сар задани садамаҳои радиатсионӣ ё фалокати техногенӣ, расонидани зарари ҷиддӣ ба ҳолат ва хусусияти муҳити зист ифода мегардад; 2) ҳангоми содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар соҳаи муомилоти маводи навиҷадор, воситаҳои психотронӣ ва прекурсорҳои онҳо, истеҳсол ва муомилоти спирти этилӣ, маишурбот, маҳсулоти спиртдор, инчунин маҳсулоти тамоқу ва дигар ҳолатҳои бевосита нешбининамудаи КҲМ ҚТ, ки ба муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳоли, тартиботи ҳуқуқӣ ва гардиши муътадили маводҳои зикришуда дар бозори дохилӣ, ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон воқеан таҳдид мекунад.

Мазмун боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият аз қатъшавии муваққати фаъолияти шахси воқеӣ, ки фаъолияти соҳибкориро бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ анҷом медиҳад, аз фаъолияти шахси ҳуқуқӣ, филиалҳо, намояндагиҳо, сохторҳои таркибӣ ва қитъаҳои истеҳсоли он, инчунин истифодаи таҷҳизот, объектҳо, иморату иншоот, амалӣ намудани намудҳои муайяни фаъолият, кор ва хизматрасонӣ иборат мебошад (м.43).

Ин боздошт аз тарафи мақомоти ваколатдор, танҳо дар асоси ҳолатҳо ва тартиби нешбининамудаи КҲМ ҚТ ба

муҳлати то се моҳ татбиқ шудани мумкин аст.

Дар сурати аз ҷониби шахсони воқеӣ, мансабдор ё ҳуқуқӣ бартараф кардани таҳдид ё хатарҳои дар боло зикришуда, ки асоси татбиқ намудани ин ҷазо ғайриқонунӣ, мақомоти ваколатдор ҳақ дорад, ки тибқи дархости онҳо ҷазоро неш аз муҳлат қатъ намояд.

Бо подош ситонидани ашъе, ки олотии содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё объекти бевоситаи он гардидааст – яке аз намудҳои ҷорӣ ҷазои маъмурӣ, ки моҳияти он аз маҷбуран гирифтани ғуруҳтани он ва ба соҳиби нештаравии додани арзиши ҳамин ашъе бо баровардани хароҷоти ғуруҳи ашъи гирифташуда иборат аст. Тартиби бо подош ситонидани ашъе ва номгӯи ашъҳои гирифташаванда тибқи КҲМ ҚТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ муқаррар карда мешавад.

Таъини ин ҷазо танҳо аз ҷониби судя дар сурате татбиқ карда мешавад, ки он бояд ба хусусияти ҳуқуқвайронкунии маъмурии содиршуда мутобиқат намояд.

Моликияти шахси сеюм, ки ба ҳуқуқвайронкунанда тааллуқ надорад, танҳо дар ҳолате бо подош ситонида мешавад, ки аз мақсади шахси ҳуқуқвайронкунанда ҳангоми ба даст овардани он огоҳ будани шахси сеюм исбот карда шавад (м. 44 КҲМ ҚТ).

Мусодираи ашъе, ки олотии содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё объекти бевоситаи

он гардидааст - яке аз намудҳои чораи ҷазои маъмурӣ, ки мазмуни он аз маҷбуран ва ройгон ба моликияти давлат гузаронидани ҳамин ашёе, ки моликияти ҳуқуқвайронкунанда аст, иборат мебошад.

Тибқи муқаррароти м. 45 КҲМ ҚТ аз соҳибияти гайриқонунии шахси содирнамудаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ маҷбуран гирифтани олотӣ содиркунӣ ё объекти бевоситаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мусодира ҳисобида намешавад, ба шарте ки он: мутобиқи қонунгузори ҚТ бояд ба соҳиби қонуниаш баргардонид шавад; аз муомилоти граждани гирифта ё бо дигар сабабҳо таҳти соҳибияти гайриқонунии шахси содирнамудаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ қарор дошта, дар ин асос бояд ба моликияти давлат гузаронида ё нобуд карда шавад.

Ашёе, ки моликияти шахси сеюм аст ва ба ҳуқуқвайронкунанда тааллуқ надорад ба шарте мусодира мегардад, ки аз мақсади шахси ҳуқуқвайронкунанда ҳангоми ба даст овардани он пешиакӣ огоҳ будани шахси сеюм исбот карда шавад.

Мусодира бояд ба хусусияти ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мутобиқат намояд ва тартиби татбиқи онро КҲМ ҚТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ муқаррар менамоянд.

Бо роҳи маъмурӣ аз қаламрави ҚТ берун кардани шахрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд - ҳамаҷун ҷазои маъмурӣ мазмунаш аз он иборат мебошад, ки

шахсони зикришуда маҷбуран аз қаламрави ҚТ берун карда мешаванд ва он тибқи м.46 КҲМ ҚТ дар ҳолатҳои зерин татбиқ мешавад, ба шарте ки:

- кирдори (амал ё беамалии) онҳо бархилофи манфиати таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва давлатӣ ё бархилофи манфиати ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ бошад;

- ин чора барои ҳифзи саломатӣ ва маънавияти аҳоли, ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии шахрвандони ҚТ ва шахсони дигар зарур бошад;

- онҳо талаботи санадҳои қонунгузори ҚТ риоя накарда бошанд.

Амалигардонии ин ҷазо бо роҳи маҷбури ва таҳти назорат тавассути Сарҳади давлатии ҚТ аз қаламрави ҚТ берун кардани шахсони зикргардида ҳангоми аз ҷониби онҳо риоя накардани тартиби будубош дар ҚТ, вале дар дигар ҳолатҳои бевосита пешбининамудаи қонунгузори ҚТ, бо роҳи ба таври назоратшаванда мустақилона аз ҚТ баромада рафтани онҳо ба роҳ монда мешавад.

Ҷазои мазкур нисбат ба ин шахсон аз ҷониби судя ва ҳангоми аз ҷониби онҳо зимни воридшавӣ ба ҚТ содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бошад, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ ва ё шахси мансабдори ваколатдор таъин карда мешавад.

Ҳабси маъмурӣ - ин чораи ҷазои маъмури, ки шахс барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии

маъмурӣ муваққатан аз озодӣ маҳрум карда шуда, бо роҳи маҷбурӣ ба меҳнати ғоиданоки ҷамъиятӣ ҷалб карда мешавад.

Шартҳо ва тартиби ҷалб намудани ўро ба ин гуна меҳнати Ҳукумати ҚТ муайян мекунад.

Ҳабси маъмурӣ ҳамчун қоида ба шахсони воқеӣ татбиқ карда мешавад.

Ҳабси маъмурӣ ба муҳлати аз як то понздаҳ шабонарӯз ва барои риоя накардани низоми вазъи фавқулодда то сӣ шабонарӯз татбиқ карда шуда, ҳуқуқвайронкунанда аз ҷамъият ҷудо нигоҳ дошта мешавад, ки он танҳо дар ҳолатҳои истисно барои намудҳои алоҳидаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии бевосита пешбининамудаи қисми махсуси КҲМ ҚТ аз тарафи судя таъйин карда мешавад.

Масалан, барои идора намудани воситаҳои нақлиёт аз тарафи ронандагон дар ҳолати мастӣ, инчунин воғузоитани идораи воситаҳои нақлиёт ба шахсе, ки дар ҳолати мастӣ қарор дорад ба мӯҳлати то понздаҳ шабонарӯз (м.332), барои майдаавбоиш аз панҷ то понздаҳ шабонарӯз (м.460), барои риоя накардани қоидаҳои муқарраршудаи низоми вазъияти фавқулодда ва ҳарбӣ аз понздаҳ то сӣ шабонарӯз (м.471), барои итоат накардан ба амр ва талаботи қонунии корманди милитсия ва шахси дигар, ки вазифаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятиро иҷро менамояд ба мӯҳлати аз панҷ то понздаҳ шабо-

нарӯз ҷазои ҳабси маъмурӣ таъйин карда мешавад.

Муҳлати боздошти маъмурӣ ба муҳлати ҳабси маъмурӣ дохил мешавад.

Ҳабси маъмурӣ нисбат ба зани ҳомила, зане, ки таҳти тарбияаш кӯдаки то чордаҳсола дорад, шахси ба синни ҳаҷдаҳ нарасида, маъҷубони гурӯҳҳои 1 ва 2, инчунин нисбат ба шахсе, ки ба синни нафақа расидааст, татбиқ карда намешавад. (м.47 КҲМ ҚТ).

Татбиқ ҳабси маъмурӣ боиси доғи судӣ намегардад ва асоси аз кор (вазифа) озодкунӣ ҳам шуда наметавонад. (О.Х.).

НИЗОМИ БИСЁРҲИЗБӢ – иборае, ки дар муборизаи интихоботӣ барои ҳокимият зиёда аз ду ҳизбҳои сиёсии лаёқати иштирок кардан дар ҳайати ҳукуматро ифода мекунад. Низоми бисёрҳизбӣ созиши муайяни сиёсӣ-ҳизбиро таъмин мекунад, ки ба манфиати аксари ҳайати интихоботкунандагон рост меояд. Низоми бисёрҳизбӣ хислати гуногун дорад: 1) Низоме, ки дар он ҳукумати коалитсионӣ таъкил меёбад (мисол, дар Дания, Белгия, Нидерланд); 2) Низоми бисёрҳизбӣ, ки дар он як ҳизб бартарӣ дорад (низомии ҳизбии Япония то с. 1993 - дар давоми 38 сол Ҳизби либералӣ-демократӣ ҳукумати якҳизбӣ таъкил мекард, ҳол он ки якчанд ҳизбҳои муҳолифини пурқувват мавҷуд буданд); 3) Низоми ҳизбии иттифоқӣ (блокӣ), ки

дар он гурӯҳҳои ҳизбӣ муттаҳид мешаванд (мисол, низоми бисёрҳизбӣ дар Фаронса то соли 1960). Дар ин низом низ ҳукумат ҳамеша ҳислати коалисионӣ дорад.

Низоми бисёрҳизбӣ дар ҚТ мувофиқи Конститутсияи с. 1994 пешбинӣ шудааст, ки дар асоси он қариб даҳ ҳизби сиёсӣ таъкил ёфтаанд (ниг. ба **Низоми якҳизбӣ, Низоми дуҳизбӣ**). (И.А.)

НИЗОМИ БОЗДОРӢ ВА МУВОЗИНА – тақсимои вазифаҳо байни мақоматҳои давлатӣ ҳамчун кафили озодиҳои сиёсӣ дар ҷомеа бояд устувор ва доимӣ бошад. Ин фақат дар он вақт имконпазир аст, агар яке аз ҳар се шохаи ҳокимият аз дигар бартарӣ надишта, ҳокимиятро гасб карда натавонад. Маҳз, барои ҳамин бояд як шохаи мақомати давлатӣ дигар шохаи мақомати давлатиро боздорӣ намоёнд, яъне мувозинаи шохаҳои ҳокимият лозиманд ва ин гуна ҳолатро низоми «мувозина ва боздорӣ» таъмин менамоёнд.

Принципи тақсимои ҳокимият амали механизми якдигар боздориро, ҳамкорию судмандро, назорати якдигарро дар назар дорад ва ҳамзамон мустақилияти онҳоро таъмин менамоёнд. Идеи мувозинаи шохаҳои ҳокимият, низоми мувозина ва боздори қариб ба ҳамаи конститутсияҳои ҷаҳон дохил гардидааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали

истиқлолият масъалаи мазкур ба худ диққати махсусро ҷалб намуд, зеро таҷрибаи давлатдорӣи Тоҷикистони шӯравӣ надидаи мазкур инкор менамуд. Барои ҳамин таъкил намудани механизми амалкунандаи мувозина ва боздорӣ дар қабули Конститутсияи соли 1994 ва даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсия солҳои 1999 ва 2003 дар мадди аввал меистод.

Ибораи «мутақобила» набояд ҳамчун муқобилистии ҳокимияти давлатӣ ва мақомат фаҳмида шавад. Ин ибораи англисӣ бештар мувози кардану баробарии салоҳияти мақомати давлатиро дар назар дорад, ки дар он яке аз онҳо қобил аст амали шитобкоронаи беасоси мақомати дигареро пешгирӣ намоёнд. Масалан, Суди конститусионӣ ваколатдор аст, ки конститутсионӣ будани ҳар як қонунро тафтиш намоёнд, вале ин салоҳиятро он беҳад истифода карда наметавонад, чунки ин корро фақат бо муроҷиати шахсону мақомати конститутсия ваколатдоркарда оғоз карда метавонад. Парлумон метавонад ба Ҳукумат изҳори нобоварӣ намоёнд, ки ба истеъфои он сабаб мегардад, вале Ҳукумат низ дар навабати худ бо дастгирии сарвари давлат метавонад парлумонро пароканда намоёнд (дар давлатҳои парлумонӣ). Ҳуқуқи конститутсионӣ ба низоми боздорӣ ва мутақобила дар муносибатҳои байни ҳокимияти қонунгузорӣ ва иҷроия, ё ба

муносибати Ҳукумат – парлумон ва президент - Ҳукумат эътибори махсус медиҳад. Конститутсияи ҚТ с. 1994 таҷзияи ҳокимияти давлатиро яке аз асосҳои сохтори давлатӣ эълон намуда, онро бо чанд чораҳои боздорию мутақобилаи дар боло нишондодашуда возеҳ намуд (ниг. ба, **Низоми дупалатагӣ**). (Д.А.).

НИЗОМИ ДУПАЛАТАГӢ – таркиби парлумон, ки аз ду палата иборат буда, бо тарзи ташиклёбӣ ва ҳадди ваколатҳо фарқ доранд. Парлумонҳо аз як, ду ва баъзе вақт аз он зиёда палатаҳо иборатанд. Дар замони ҳозира низоми дупалатагии парлумон бешитар мақбул аст. Ҳамаи давлатҳои иттифоқӣ парлумони дупалатагӣ доранд: яке аз палатаҳо (поёний) намояндаи тамоми аҳолии мамлакат буда, дигаре (болоӣ) ҳамчун намояндаи аъзои иттифоқ (Австралия, Австрия, Русия. ИМА ва дигар мамлакатҳо) ташикл меёбад. Вале на фақат дар иттифоқ, балки дар давлатҳои ягона низ палатаҳои болоӣ ҳамчун мақомоти намояндагии марзӣ эътироф шудаанд. Дар Фаронса мувофиқи Конститутсия (м. 24) Сенат «намояндагии дастаҷамъии марзии ҷумҳуриро таъмин мекунад». Дар парлумони Испания (Кортесҳои Генералӣ) «Сенат Палатаи намояндагии марзӣ мебошад - (м.69 Конститутсия). Дар Маҷлиси Федералии Русия Шӯрои Федератсия палатаи болоӣ аз 2

намояндагӣ аз ҳар як аъзои ФР, яккаш аз мақомоти намояндагӣ ва иҷроияи ҳокимияти давлатӣ иборат аст (6.2 м.95 Конститутсияи ФР). Палатаҳо номҳои гуногун доранд, чаласаҳои он, чун қоида, ҷудогона мегузаранд, ҳар яке дастури худро мустақилона тасдиқ менамояд. Низоми дупалатагӣ дар асоси ду усул: усули баробарии (баробарҳуқуқии) палатаҳо; усули палатаи болоӣ ва поёний ташикл меёбад. Ин усулҳо метавонанд дар Конститутсия номбар шуда бошанд ё номбар нашуда бошанд, вале сарфи назар аз мавқеъ ва доираи салоҳияти онҳо болоӣ ё поёний будан баробарҳуқуқии онҳоро вайрон намекунад.

Дар Конститутсияи ҚТ палатаҳои Маҷлиси Олӣ - Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон болоӣ ё поёний номида нашудаанд. Дар асл палатаҳои Маҷлиси Олӣ болоӣ ва поёнианд, чунки заминаҳои ташиклу фаъолияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон гуногунанд:

- палатаҳо якҷоя кор намеkunанд (мас., м. 54 Конститутсияи ҚТ муайян кардааст, ки Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон алоҳида чаласа мегузаронанд), онҳо дар мавридҳои шунидани савганд ёд кардан, истеъфо ва шунидани паёми Президенти ҚТ; тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи ҷорӣ намудани ҳолати ҷанг ва вазъияти фавқулодда; истифодаи Қувваҳои Мусаллаҳи ҚТ берун аз ҳудуди он; тасдиқи фар-

мони Президент дар бораи таъин ва озод кардани Сарвазир ва аъзои Ҳукумат; таъин кардани маоши Президент; таъини интиҳоботи Президент; баррасии масъалаи дахлноазирии Президент ҷаласаҳои якҷоя мегузаронанд;

- ҳар як палата дорои салоҳияти худ мебошад (ниг. ба м.м. 56 ва 57 Конститутсияи ҚТ) ва онд ба онҳо фақат қарори ҳамин палата қонунӣ шуморида мешавад (Маҷлиси миллӣ судяҳои Судди Олии ҷумҳуриро бо пешниҳоди Президенти ҚТ интиҳоб мекунад, Маҷлиси намоёндагон бошад, судҳоро таъсис менамояд);

- ҳар як палата рӯзномаи маҷлисҳои худро мустақилона муайян мекунад;

- палатаҳо метавонанд дар як вақт ё вақти гуногун кор кунанд;

- палатаҳо мақомоти якҷояи палата ташикил намеkunанд;

- шумораи ҳайати палатаҳо гуногунанд (Маҷлиси миллӣ иборат аз 33 аъзо, Маҷлиси намоёндагон аз 63 вакил иборатанд). (И.А.)

НИЗОМИ ДУҲИЗБӢ – як навъи низоми бисёрҳизбие, ки дар доираи мавҷудияти ҳизбҳои зиёди сиёсии барои ҳокимият воқеан рақобаткунанда амал мекунад. Фақат дутои онҳо ҳукуматро навбат ба навбат ташикил меkunанд, агар яке ҳукуматро ташикил кунад, дигаре мухолифи он мебошад. Дар натиҷаи интиҳобот онҳо

бо навбат ҷои худро иваз меkunанд. Бо ҳамин як навъ инҳисори ба моликият муқаррар гардида, то ҳадди ақал имкони интиҳоби вакилони парлумон ё сарвари давлат маҳдуд мегардад. Дар ҷунин шароит ҳизбҳои асосӣ аз ҷимояи фақат доираи маҳдуди интиҳобкунандагон дур гардида, манфиати умумро барои ифода кардан кӯшиши менамоянд. Аз ин рӯ, дар байни барномаи ҳизбҳо, хусусан дар қисми иҷтимоӣ-иқтисодӣ бештар вақт тафовути ҷиддӣ намоиш медиҳад ва дар интиҳобот нақши хусусиятҳои шахсӣ, анъанаҳо дар байни интиҳобкунандагони ҳизби бартарӣ дорад.

Дар низоми дуҳизбӣ дар ҳаёти сиёсӣ ҳизбҳои дигар низ иштирок менамоянд, вале таносуби қувваҳои ҳизбӣ ва низоми интиҳоботи мавҷуда барои ба ҳокимият омадани онҳо монеъ мегардад.

Низоми дуҳизбӣ вазъи нисбатан устувори ҳукуматро бо роҳи таъин ба аксарияти парлумонӣ таъмин мекунад, ки бо ҳамин самаранокӣ ва пайдории ҳокимияти иҷроия ба даст оварда мешавад. Дар давлатҳои дорои низоми дуҳизбӣ зарурат ба ҳукумати коалисионӣ кам ба вучуд меояд. Чунки ҳизбҳои аз ҳама калон барои нигоҳ доштани имтиёзи худ дар ҳокимият ба кӯшишҳои барпо кардани ҳизби сеюми сиёсӣ, ки барои ҳарифӣ ба ҳокимият лаёқат дорад, ҳушёрона назорат мебаранд ва бо ҳар роҳ ба афзоиши таъсири нуфузи он дар

байни интихобкунандагон монев мегарданд. Вале чунин амал дар давлатҳои демократӣ шакли дағали зуриро намегирад, балки бо роҳи расонидани таъсири ғоявӣ ба интихобкунандагон афзоиши таъсири ҳизби сеюми сиёсӣ таъмин мешавад. Дар ҳолатҳое, ки қувваи ҳар ду ҳизбҳои сиёсии калон тақрибан баробар аст, мавҷудияти ҳизби сиёсии сеюм ҳатто зарур аст, чунки ҳеч яке аз онҳо бе иттифоқ бо ҳизби сеюм бартари ҳудро нигоҳ дошта наметавонанд.

Низоми дуҳизбӣ вобаста ба шакли идора ва шакли сохти давлатӣ бо тарзҳои гуногун инъикос меёбад. Дар ИМА дар шароити ҷумҳурии президентӣ, зиёда аз сад сол инчониб ҳокимияти давлатиро Ҳизби ҷумҳурихоҳон ва Ҳизби демократӣ ба ҳам мегардонанд, аммо азбаски Президент ва Конгресс дар интихоботи умумӣ интихоб мешаванд, ҳизбияти Президент ва мақомоти намояндагӣ фарқ мекунад, ки дар байни ҳокимияти иҷроия ва қонунгузор ихтилоф ба вуҷуд меорад.

Дар Англия (шоҳигарии парламентӣ) низоми дуҳизбӣ аз Ҳизби консервативӣ ва Ҳизби лейбористӣ иборат буда, яке аз онҳо воқеан дар парламент ҳамеша аксариятро соҳиб мешавад ва ҳуқуқи таъини ҳукуматро пайдо мекунад. Дар ин ҳолат ба «ҳукумати улёҳазрат» «муҳолифини улёҳазрат» муқобил меистад, ки низоми ҳокимияти демократӣ ва

самаранокро таъмин намуда, ҳокимияти давлатиро аз хатар эмин нигоҳ медорад (ниг. ба **Низоми бисёрҳизбӣ, Ҳизби сиёсӣ**). (И.А.)

НИЗОМИ ИҚТИСОДИ – ҳамчун падидаи ҳуқуқӣ – конституционӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои иқтисодиро танзим менамояд. Дар сатҳи конституционӣ ибораи низоми иқтисодӣ ба наздикӣ, аз солҳои 70-уми асри XX пайдо шудааст. Дар боби 2 Конститутсияи Ветнам с. 1992, моддаи 6 Конститутсияи ЧХХ с. 1982 ибораҳои низоми ҷамъиятӣ-иқтисодӣ истифода шудаанд. Дар конститутсияҳои баъзе давлатҳои Амрикои Лотинӣ низ нешбинӣ шудааст. Масалан, моддаи 328 Конститутсияи Гондурас с. 1982 ин ибораро ба кор бурдааст.

Чи тавре, ки маълум аст, Конститутсияи ИЧШ с. 1977 ва Конститутсияи ЧШ Тоҷикистон с. 1978 боби дуҷуми ҳудро ба низоми иқтисодӣ бахшида буданд. Дар ин бобҳо асоси иқтисодии давлат, шаклҳои моликият, усулҳои асосии муносибатҳои иқтисодӣ, мақсади асосии истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва роҳҳои инкишофи онҳо нишон дода шуда буданд (Ниг. ба моддаҳои 10-18 Конститутсияи ЧШ Тоҷикистон с. 1978). (И.А.)

НИЗОМИ ИНТИХОБОТИ БИСЁРМАНДАТӢ – яке аз

намудҳои низоми интиҳоботи мажоритарӣ, ки дар он аз ҳавзаи интиҳобот на як, балки якчанд (ҳавзаи бисёрваколатӣ) вакил интиҳоб карда мешавад ва таносубан интиҳобкунанда ҳамон қадар овоз дорад, ки он қадар вакил бояд интиҳоб шавад. Агар, масалан, ба хамин ҳавзаи интиҳоботи се ваколатнома ҷудо карда шуда бошад, пас дар рӯйхати номзадҳои азқайдгузашта, ки интиҳобкунанда дар шакли варақа мегирад, метавонад ба се ва аз он кам номзад овоз диҳад. Дар ҳавза дар асоси низоми интиҳоботи нисбӣ се номзаде аз рӯйхат интиҳобшуда доништа мешавад, ки нисбат ба дигарон овози зиёд гирифта бошад. Инчунин низоми бисёрваколатие маълум аст, ки онро бовариш (вотуми) кумулятивӣ меноманд, ки дар он ба интиҳобкунанда ҳуқуқ дода мешавад, ки ҳамаи овози худро (онҳо бошанд ҳамон қадаре, ки вакил интиҳоб мешуда бошад) ба як номзоди дар рӯйхатбуда диҳад, ё ки дар байни ду номзад тақсим намояд. Азбаски дар интиҳоботи мажоритарии бисёрваколатӣ рӯйхати номзадҳо мавҷуд аст, аз ин рӯ, бисёр вақт онро аз низоми интиҳоботи мутаносиб фарқ намеkunанд. Низоми бисёрваколатӣ бештар дар интиҳоботи маҳаллӣ ба кор меояд. (И.А.)

НИЗОМИ ИНТИХОБОТИИ МУТАНОСИБ — яке аз намудҳои низоми интиҳоботӣ, ки дар шароити бисёрҳизбӣ амал

мекунад. Намуди дигари низоми интиҳобот-низоми интиҳоботии мажоритарӣ мебошад. Дар низоми интиҳоботии мутаносиб интиҳобкунанда на барои номзади муайян, балки ба яке аз рӯйхате, ки ҳизби сиёсӣ ё иттиҳоди интиҳобкунандагони барои иштирок дар интиҳобот роҳдодашуда пешниҳод кардаанд, овоз медиҳад. Барои роҳ дода шудан ҳизбҳо ё иттиҳоди интиҳобкунандагон бояд ба баъзе талабот ҷавоб диҳанд. Тарзи гузаронидани низоми интиҳоботии мутаносиб вобаста ба ташикили он дар ҳавзаҳое, ки мувофиқи тақсироти марзиро маъмурии мамлакат барпо ёфтааст ё ки ҳамаи мамлакат як ҳавзаи интиҳоботӣ шуморида мешавад, аз якдигар фарқ доранд. Дар ҳолати якум аз ҳавзаи интиҳоботӣ (вилоят, ноҳия, шаҳр) шумораи муайяни вакилон, ки ба шумораи аҳолии ҳавзаи мазкур мувофиқ аст, интиҳоб мешаванд. Барои ин дар арафаи интиҳобот вобаста ба шумораи аҳолии ҳавзаи мазкур шумораи вакилони аз он интиҳобшаванда муайян карда мешаванд. Вобаста ба ин шумораи интиҳобшавандаҳо дар ҳар ҳавза фарқ мекунад, вале чандон зиёд нест. Ҳар ҳизб ё иттиҳоди ба интиҳобот роҳдодашуда рӯйхати номзадҳои худро аз ин ҳавза пешниҳод мекунад. Дар ҳолати дуум, вақте ки тамоми мамлакат ҳавзаи ягонаи интиҳоботӣ, рӯйхати ҳар ҳизб ё иттиҳодия метавонад бо шумораи ҷои дар парлумон

ишголишаванда, ки он дар тамоми мамлакат як аст, баробар (ё қадре зиёд) бошад. Чунин тарзи интиҳоботи парлумонӣ одатан дар давлатҳои наҷандон калон (Литва, Исроил) гузаронда мешавад.

Вобаста ба натиҷаи овоздиҳӣ дар тақсими овозҳои ҳақиқӣ ба ҳизб ҳамон қадар ваколатнома рост меояд, ки бо роҳи математикӣ бо овозҳои мувофиқи рӯйхат гирифтаи ҳизб баробар аст. Баробари ин тарзи гуногун истифода мешавад, ки усули интиҳоби муайянкунӣ ҳисса (квота) тақсими шумораи умумии овозҳои ҳақиқӣ ба миқдори ваколатҳои бандишаванда мебошад. Тақсими ваколатнома бошад, вобаста ба шумораи овозҳои мувофиқи рӯйхати ҳизбӣ гирифташуда ҳисса ҷудо карда мешавад, вале овозҳои баъдинаи он боқӣ монда, дар байни ҳамаи рӯйхатҳо тақсим мешаванд.

Бартариӣ низоми мутаносиб нисбат ба низоми мажоритарӣ дар он аст, ки он дар шароити низоми устувори нисбатан камшумори ҳизбӣ имкони зиёде медиҳад, ки дар парлумон ҳамаи равияҳои асосии сиёсии мамлакат пешниҳод гарданд. Арзиши дигари он ҳамин аст, ки имкон медиҳад дар вақти тақсими ваколатнома ҳамаи овозҳо ба эътибор гирифта шаванд, дар низоми интиҳоботи мажоритарӣ бошад, шумораи хеле назарраси овозҳо гум мешаванд. Вале ин киматро бо роҳи муқаррар кардани ҳар гуна монеа

беқадр кардан мумкин аст. Агар дар низоми интиҳоботи мутаносиб шумораи зиёди ҳизбҳои сиёсӣ иштирок намоянд, ин бисёр вақт ба он оварда мерасонад, ки парлумон камқудрат шуда, дар он ҳизбу гурӯҳҳо боиси камсуботи ҳукумат мегарданд. Барои пешгирии ин ҳолат қоидаи муқаррар карда мешавад, ки дар тақсими ваколатнома он ҳизбу иттиҳодияҳои иштирок намеkunанд, ки рӯйхати онҳо аз фоизи муқарраршуда кам овоз гирифтаанд. Вале агар ин фоиз 5 ва аз он зиёд муқаррар гардад, дар ҳолати сершумори ҳизбу иттиҳодияҳои дар интиҳобот иштирок карда, усули тақсими адолатноки овози интиҳобкунандагон вайрон мешавад. Ин яке аз ихтилофи низоми интиҳоботи мутаносиб мебошад. Камбудии дигар хислати бешахсии ин низом аст; чунки ҳар қадар рӯйхат дароз бошад, барои интиҳобкунанда дар бораи номзадҳо маълумот пайдо кардан ҳамон қадар душвор аст. Барои сабук кардани ин нуқсон дар баъзе мамлакатҳо тартиби махсуси овоздиҳӣ (преференсиалӣ) муқаррар карда шудааст, ки мувофиқи он интиҳобкунанда баробари ба рӯйхат овоз додан, инчунин метавонад дар рӯйхат нишон диҳад, ки киरो якум ва киरो дуум мешуморад. Вале чунин тарзи озодона овоздиҳӣ дар ҳолати камшумор будани рӯйхат самаранок аст; гузарондани интиҳобот дар ҳавзаи ягонаи интиҳоботи ин имкониятро на медиҳад. Низоми мутаносиб

беиштар дар қитъаи Аврупо паҳн гаштааст (Австрия, Швейтсария, мамлакатҳои Скандинавия, Нидерланд, Испания ва ғайра). Интиҳоботи Парлумони аврупоӣ бо ҳамин низом гузаронида мешавад. Барои ҳамвазн кардани бартарӣ ва қамбудии низоми мажоритарӣ аз як тараф ва низоми мутаносибӣ аз тарафи дигар, дар чандин мамлакатҳо низоми омехтаи интиҳоботи гузаронида мешавад. Масалан, дар ҚТ як қисми вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ бо тариқи интиҳоботи мажоритарӣ ва қисми дигар ба тариқи интиҳоботи мутаносиб интиҳоб карда мешаванд (ниг. ба **Низоми интиҳоботи омехта**). (И.А.)

НИЗОМИ ИНТИХОБОТИИ ОМЕХТА – дар вақти гузаронидани интиҳоботи парлумонӣ ва дигар мақомоти намояндагӣ якҷоякунии низоми интиҳоботи мажоритарӣ ва мутаносибӣ, ки дар он як қисми вакилон шахсан аз рӯи натиҷаи овоздиҳӣ дар ҳавзаҳои интиҳобот (ниг. ба **Низоми интиҳоботи мажоритарӣ**), қисми дигар мувофиқи рӯйхати ҳизбӣ (ниг. ба **Низоми интиҳоботи мутаносиб**) интиҳоб карда мешаванд. Ба ҳамин тариқ, дар натиҷаи интиҳобот парлумон бояд чӣ бевосита афзал донишмандони интиҳобкунандагон номзади муайян ва чӣ низоми ҳизбии дар мамлакат барпоёфтаро инъикос намояд.

Бисёр вақт дар низоми интиҳоботи омехта шумораи баробари вакилон (яъне нисф ба нисф) аз ҳар ду низоми номбаршуда муқаррар ва интиҳоб карда мешавад. Ҳоло адади баробари вакилон аз рӯи ҳар ду низоми интиҳоботӣ дар яке аз палатаҳои парлумонӣ Русия ва ҚФО, парлумони Булғория, Гурҷистон, Литва ва баъзе дигар мамлакатҳо интиҳоб карда мешаванд. Дар баъзе давлатҳо адади вакилон аз рӯи низоми интиҳоботи мутаносиб нисбат ба низоми мажоритарӣ зиёд интиҳоб мешаванд (масалан, Юнон). Вале дар аксар мамлакатҳо, баръакс, адади вакилони аз рӯи низоми интиҳоботи мажоритарӣ интиҳобшаванда нисбат ба вакилони аз рӯи низоми мутаносиб интиҳобшаванда чанде зиёд аст. Мувофиқи ислоҳоти конститутсионии с. 1999 ва Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии ҚТ» (соли 1999) ба палатаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ 63 вакил интиҳоб карда мешавад. Аз ҷумла, 65 ғоизи вакилон (41 нафар) аз ҳавзаҳои интиҳоботи яқваколатӣ мувофиқи низоми мажоритарӣ ва 35 ғоизи вакилон (22 нафар), аз ҳавзаҳои ягонаи умумичумхуриявӣ мутаносибан ба шумораи овозҳое, ки ба рӯйхати номзадҳои аз тарафи ғизбҳои сиёсӣ пешниҳодгардида дода шудаанд, яъне мувофиқи низоми мутаносибии интиҳоб карда мешаванд (ниг.

ба **Маҷлиси намояндагон**).

Аз низоми интиҳоботи омехта чунин тарзи интиҳоботи палатаҳоро дар парлумони дундунла-тағӣ фарқ кардан лозим аст, ки яке аз палатаҳо бо тарзи инти-хоботи мажоритарӣ, дигаре бо роҳи мутаносибӣ ташикил меёбанд. (И.А.)

НИЗОМИ ИНТИХОБОТИ МАЖОРИТАРИИ АКСАРИЯ-ТИ КОМИЛ (лот. *Qualificare* - муайян кардан, муқаррар карда-ни сифат) – тарзи муайян кар-дани натиҷаи овоздиҳӣ, ки барои гирифтани ваколатнома ба овозҳои аз пешина муқаррар-шуда зиёд ноил гардидан лозим аст. Низоми интиҳоботи маз-кур на ҳар вақт истифода ме-шавад, вале дар замони ҳозира гоҳ-гоҳ вомерӯрад. Масалан, дар Чили 120 аъзои Палатаи вакилон аз 60 ҳавза 2-касӣ аз ҳар як ҳавза интиҳоб мешаванд. Ҳизбҳои сиёсӣ рӯйхати ном-задҳоро пешниҳод мекунанд, ки ҷойҳо дар он ба таври зерин до-да мешаванд: агар ҳизб аз се ду ҳиссаи овозҳои ҳақиқиро соҳиб шуда бошад, пас ҳар ду ҷойро аз ҳавза мегирад. Агар ягон ҳизб аз 2/3 овозро соҳиб шуда натаво-над, пас як ваколатнома ба ҳиз-бе дода мешавад, ки аз ҳама зиёд овоз гирифта бошад, дуюмаш ба ҳизбе, ки аз рӯи шумораи овозҳо дар ҷои дуюм бошад (ниг. ба **Ни-зоми интиҳоботи мажори-тарӣ**). (И.А.)

НИЗОМИ ИНТИХОБОТИ МАЖОРИТАРИИ АКСАРИЯ-

ТИ МУТЛАҚ – тарзи муайян-кунии натиҷаи овоздиҳӣ, ки дар он барои гирифтани ваколат-нома аксарияти мутлақи овозҳо, яъне миқдоре, ки ақаллан як овоз аз шумораи умумии ин-тиҳобкунандагон дар ҳавзаи мазкур зиёд бошад (одатан аз шумораи овозҳои додашуда ё бозътибор доништашуда). Бар-тарии ин низом ғайр аз осони баҳисобгирии натиҷаи овоздиҳӣ боз дар он аст, ки номзоди ин-тиҳобишуда ё рӯйхати номзадҳо аксарияти мутлақи интиҳобку-нандагонро намояндагӣ меку-нанд. Вале ин низом нуқсонҳои ҷиддӣ дорад, масалан, шумораи зиёди овозҳо, ки бозътибор ме-монанд. Масалан, аз ҳавзае, ки дар он 50 ҳазор интиҳобкунанда мавҷуд аст, фақат як номзад соҳиби ваколатнома мегардад. Дар интиҳобот чор кас ишти-рок дошт: «А» - 25002 «Б» - 12 ҳазор, «В» - 10 ҳазор ва «Г» - 2998 овоз гирифт ва вакил ин-тиҳоб гардид. Овози интиҳоб-кунандагони ба номзадҳои «Б», «В» ва «Г» дода ва муқобили номзоди «А» овоз дода, дар маҷмӯъ 24 998 яъне ҳамагӣ 4 овоз кам аз «А», аз ҳамин ҳавза бозътибор монда, ғум мешавад. Низоми интиҳоботи мажори-тарии аксарияти мутлақ дар интиҳоботи вакилони палатаи поёнии парлумонӣ Фаронса - Маҷлиси миллӣ ба кор бурда ме-шавад. Дар даври дуюм барои интиҳобгардӣ ба даст овардани овозҳои аксарияти нисбӣ кифоя аст. Низоми мазкур ба манфи-ати ҳизбҳои калон мебошад,

чунки онҳоро интихобкунандагон дастгирӣ менамоянд ва имкони бурдани муборизаи фаъол барои номзадҳои худ доранд. Дар чунин низом ба ҳизбҳои хурд умед бастан ба қомеъӣ кам аст. Дар вазъияти бисёрҳизбӣ ин низом на ҳамеша натиҷабахш аст, чунки дар давраи аввали интихобот якбора аз нисф зиёд овоз гирифтанд чандон осон нест. Барои бартараф кардани ин нуқсон гоҳо овоздиҳии тақрорӣ ва чандин давр зарур мешавад, то ягон номзад ба аксарияти мутлақи овозҳо ноил гардад. Дар ҳолати чандин давр гузарондани овоздиҳӣ, абсентеизм (бетарафӣ) меафзояд. Яке аз роҳҳои тақмили ин низом ҷорӣ кардани овоздиҳии тақрорӣ аст, ки барои шишироқ дар он ба ду номзад ё ду рӯйхати дар даври аввал аз ҳама зиёд овозгирифта иҷозат дода мешавад, ё ки дар ин даври интихобот қоидаи низоми дигари интихобот ба қор бурда мешавад. Дар ин ҳолат интихобкунанда дар вазъияте гузошта мешавад, ки ё ба номзади дигар овоз диҳад ё тамоман аз шишироқ дар овоздиҳӣ даст кашад. Яке аз воситаи бартараф кардани бенатиҷагӣ муқаррар кардани Овоздиҳии альтернативӣ мебошад (ниг. ба **Овоздиҳии альтернативӣ, Низоми интихоботи мажоритарӣ**). (И.А.)

НИЗОМИ ИНТИХОБОТИ МАЖОРИТАРИИ АКСАРИЯТИ НИСБӢ – тарзи муайян кардани натиҷаи овоздиҳӣ, ки

дар он барои гирифтани ваколатнома зарур аст, ки аксарияти нисбӣ ё оддии овозҳо, яъне шумораи овозҳои зиёдтар нисбат ба дигар ҳарифон ҷамъ карда шавад. Ин низом ҳамеша самаранок аст. Камбудии асосии он натиҷаи интиҳои беадолатона мебошад. Масалан, дар ҳавзае, ки 50 ҳазор муқаррар шудааст, номзади «А» (рӯйхати ҳизб) 19 ҳазор овоз, «Б» - 12 ҳазор, «В» - 10 ҳазор, «Г» - 9 ҳазор овоз гирифтанд. Дар ин ҳолат ваколатнома ба номзади «А» дастрас мешавад. Интихобкунандагоне, ки ба «Б», «В» ва «Г» овоз додаанд, яъне 31 ҳазор кас аз ин ҳавза ҳеҷ гуна ҳисса надоранд ва овозҳои онҳо гум мешавад. Аз рӯи ин низом қоидае амал мекунад, ки голиб чи гуна бо овози кам ваколатномаро соҳиб шуда бошад, ҳамон қадар шумораи зиёди овозҳо гум мешавад.

Низоми интихоботи мазкур мувофиқ омадани намоёндагиро дар муассисаҳои интихобии миллӣ ва минтақавӣ таъмин намекунад. Дар ин низом мақомоти интихоби афзалияти афкори сиёсии интихобкунандагонро инъикос карда наметавонад. Мумкин аст ҳизби сиёсии аксарияти овозҳоро дар мамлакат нагирифта, ба аксарияти ҷойҳо дар парлумон соҳиб гардад (ниг. ба **Низоми интихоботи мажоритарӣ**). (И.А.)

НИЗОМИ ИНТИХОБОТИ МАЖОРИТАРӢ (лот. major - калон, бузург; аз франсавӣ та-

goritee - аксарият) – низоми интихоботи қадимтарин ва аз ҳама беиштар паҳншудаи умумимиллӣ ва минтақавӣ мақомоти ҳокимияти давлатӣ мебошад. Дар ин низом номзад ба вакили ё мансаби интихоботи дигар аз номи худ мебарояд ва барои он ки интихоб шавад, бояд дар ҳавзаи интихоботӣ, ҷое, ки пешбарӣ шудааст (интихоботи парлумонӣ) ё ки дар миқёси тамоми мамлакат (интихоботи президентӣ) нисбат ба рақибони худ зиёдтар овоз гирад. Якчанд намуди низоми интихоботи мажоритарӣ вучуд дорад (ниг. ба Низоми интихоботи мажоритарии аксарияти том, Низоми интихоботи мажоритарии аксарияти нисбӣ, низоми интихоботи мажоритарии аксарияти мутлақ). (И.А.)

НИЗОМИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ – иборат аз мақомоти давлатиест, ки ҳокимияти иҷроияро ба амал мебароранд. Дар ҳар як давлат низоми ба он хоси мақомоти иҷроия амал мекунад. Ин низом аз рӯи фарзияи гуногуни ташикли ҳокимияти давлатӣ барпо меёбад. Аз рӯи фарзияи ҳоло дар ҚТ қабулшуда мақомоти иҷроия яке аз шохаҳои ҳокимияти давлатӣ мебошад. Мувофиқи Конститутсияи ҚТ с. 1994 низоми мақомоти иҷроия иборат аз сарвари он - Президенти ҚТ, Ҳукумати ҚТ, вазоратҳо, қумитаҳои давлатӣ, Ҳукуматҳои маҳаллии вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва

сохторҳои онҳо мебошад. Низоми мазкур бо мақсади ташикли роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷроии қонунҳо, қарорҳои Маҷлиси Олӣ, амру фармонҳои Президенти ҚТ муқаррар карда шудааст. (И.А.)

НИЗОМИ МАЪМУРИЮ ФАРМОНРАВОЙ – мафҳуме, ки дар раванди демократиконии сохтори иҷравӣ солҳои 90-ум пайдо гардидааст. Барои номбурди чунин ташиклоти сиёсӣ-давлатӣ истифода мешавад, ки дар он ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ, идораи корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ, ҳади озодиҳои фардии инсон ба ҷаҳорҷӯбаи қатъӣ ва ҳукмфармой аз боло итоат қунонида шудааст. Онҳо на дар шакли қонунӣ, балки беиштар бо низоми қоидаҳои фармондиҳӣ ва муқаррарӣ, пайравии бечунучаро ва ҳатто беандеша таъмин карда мешаванд. (О.Х.)

НИЗОМИ МАЪМУРӢ – фармонфармоии идораи қатъии марказонидашудаи мамлакат, ташикли зинаҳои амудӣ, ки дар он зинаҳои поёнӣ ба болоӣ итоаткор буда, болоиҳо на фақат фармоишҳои медиҳанд, балки ҳар лаҳза ҳар қадами мақоми поёнӣро бетаъсир гардонда, бо ҳамин мустақилияти онҳоро бекор мекунад. Низоми маъмурӣ-фармонфармой гоյи марксистӣ-ленинӣро воло доништа, вазъи ҳукмфармоии як ҳизби сиёсиро таъмин карда, ҳар гуна гуногу-

нандешии сиёсӣ, озодиҳои афкорро бекор намуд. Ҳамаи ин боиси бӯҳрони ҷомеа ва ҳокимият, қарахтӣ гардид, ки баъдтар равандҳои демократикунонӣ барои ислоҳи он равона карда шуд. (О.Х.)

НИЗОМИ НАМОЯНДАГӢ – ҳамчун надидаи ҳуқуқӣ-конститутсионӣ маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятиро дарбар мегирад, ки он дар раванди таъкил ва фаъолияти мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ – Маҷлиси Олии ҚТ, Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ, инчунин барои татбиқи вазифаҳои ба ваколати онҳо вогузоркардашуда ба вуҷуд меоянд.

Намояндагии халқ ин низоми мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатие мебошад, ки аз мақомоти интихоботи намояндагӣ иборат аст. Ба мафҳуми намояндагии халқ, инчунин низоми намояндагии халқ низ алоқаманд буда, муносибатҳои ҳоро оид ба таъкили мақомоти намояндагӣ, вазъи конситутсионии ҳуқуқии вакилон, муносибати онҳо бо интихобкунандагон, аҳолӣ, ҳизбу созмонҳои сиёсӣ, таъкили қори мақомоти намояндагӣ, тайёр ва қабул кардани санадҳо, мурофияи қонунгузорӣ, таъсири аҳолӣ ба фаъолияти мақомоти намояндагӣ, ҷамоҳангсозӣ бо дигар мақомот ва ғайра дар бар мегирад. (И.А.)

НИЗОМИ ПУЛИ МИЛЛӢ – тартиби ба қонунҳо асосёфтаи таъкил ва танзими муомилоти пулӣ. Тибқи Конститутсия низоми пулиро Президенти ҚТ муайян менамояд ва маълумотро ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд (м.69).

Бо Фармони Президенти ҚТ «Дар бораи ба муомилот баровардани пули миллии сомонӣ» аз 26.10.2000, №426 аз 30.10.2000 СОМОНӢ воҳиди пули ҚТ муайян карда шуда, муқаррар гардид, ки 1 СОМОНӢ ба 100 ДИРАМ баробар аст. Ба Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молияи ҚТ супориш дода шуд, ки истифодаи пули миллиро ҳамчун воситаи ягона ва номаҳдуди пардохт дар тамоми қаламрави кишвар таъмин намоянд ва яқоя бо вазорату идораҳои дахлдор доир ба таъкили ҳисоббаробаркунӣ дар иқтисодиёт қорӣ намудани шаклу усулҳои муосири он, ба андозаи назаррас кам кардани ҳиссаи ҳисоббаробаркунӣҳои нақди тадбирҳои бетаъхир андешианд ва амалӣ намоянд.

Тибқи қонуни ҚТ «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» аз 28.06.2011, №722 воситаи қонунии пардохт мебошад. Пули миллии аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон баровардашуда ва дар гардиш қарордошта воситаи ягона ва истисноии пардохти ҳар гуна уҳдадорӣҳои пулӣ ва ҳисоббаробаркунӣҳо буда, қабули он бо арзиши

номиналиаш дар ҚТ аз рӯи тамоми пардохтҳои пулӣ ҳатмӣ мебошад. Бонки миллии Тоҷикистон дорои ҳуқуқи истисноии эмиссияи (барориши) пули коғазӣ (банкнота) ва танга ҳамчун воситаи қонунии пардохт дар қаламрави ҚТ мебошад (м.63).

Низоми пули милли маъалаҳои воситаи қонунии пардохт будан, барориши (эмиссия), тавсифи ва тадбирҳои таъминотӣ ва аз муомилот баровардани нишонаҳои пулиро дар бар мегирад.

Бонки миллии Тоҷикистон дар низоми пули Тоҷикистон нақши асосиро мебозад, ки он бо меъёрҳои худ арзиши номиналӣ, андоза, вазн, ороши ва дигар хусусиятҳои пули коғазӣ ва тангаҳоро, ки дар ҚТ воситаи пардохт мебошанд, муқаррар мекунад, чопи пулҳои коғазӣ ва сикказаниши тангаҳоро ташикл мекунад ва барои таъмини амнияти нигоҳдории нишонаҳои пулӣ, ки ба муомилот бароварда нашудаанд, инчунин дар хусуси аз муомилот гирифташуда пулҳои коғазӣ ва тангаҳои аз муомилот гирифташуда тадбирҳои меандешид, тартиби муайян намудани коришоями нишонаҳои пулӣ ва иваз намудани пулҳои коғазӣ ва тангаҳои фарсударо муқаррар мекунад, иваз намудани пули миллии дар муомилотбударо ба роҳ мемонад, пулҳои коғазӣ ва тангаҳои фарсударо аз муомилот гирифта, нобуд мекунад ва ба ивази онҳо ба муомилот

пулҳои коғазӣ ва танга мебарорад.

Бонки миллии Тоҷикистон бо қарори Раёсат метавонад ҳар гуна пули коғазӣ ва тангаҳои дар муомилотбударо аз муомилот гирифта, ба ивази он пулҳои ҳамарзиши дигари коғазӣ ва тангаҳо барорад. Баъди ба охир расидани давраи ивазкунӣ, ки ба гирифтани пулҳои коғазӣ ва танга аз муомилот ва ба дигар пулҳои коғазӣ ва тангаҳо иваз намудани онҳо вобаста аст, пулҳои коғазӣ ва тангаҳои ҳамин тавр аз муомилот баровардашуда дигар воситаҳои пардохтӣ буда наметавонанд. (И.А.)

НИЗОМИ СИЁСӢ – падидаи ҳуқуқӣ-конститутсионӣ, ки маҷмӯи ташиклотҳоро муайян мекунад, ки ба воситаи онҳо ҳокимияти сиёсӣ ба амал мебарояд ва ё барои амалӣ гаишани он таъсир мерасонанд. Онҳоро дар ҳуқуқи конститутсионии шиширокчиёни низоми сиёсӣ меноманд. Аз ҳама муҳимтарини онҳо давлат мебошад, ки ҳамчун ташиклоти ягонаи соҳибхистиёр ҳокимияти худро ба ҳамаи ҷомеа паҳн менамояд, имкони бо роҳи маҷбуркуни таъмин кардани иҷрои қарорҳои худро дорад. Дар реҷаҳои сиёсӣ гайридемократии давлат шиширокчиёни ягонаи ҳуқуқӣ ва ҳақиқии низоми сиёсӣ мебошад. Дар ҷомеаи демократӣ бошад, сохтори низоми сиёсӣ гайр аз давлат худидораи маҳаллӣ ва

падидаҳои дигари худидора-шаванда (ки якҷоя бо давлат ба воситаи амалӣ намудани ҳокимияти расмӣ мебошанд), ғизбҳои сиёсӣ, дигар иттиҳод-ҳои ҷамъиятӣ, ки ба идораи ҷомеа таъсир доранд, инчунин сохторҳои динӣ ташикл менамоянд.

Боби аввали Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон с. 1978 низоми сиёсӣ номида шуда, мавқеи давлат ва мақомоти он, нақши ҳифзи коммунист, иттифоқҳои касаба ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, даста-ҷамъии меҳнатӣ, роҳҳои инки-шоф додани демократияи сотсиалистӣ нишон дода шуда буд (моддаҳои 1-9). (И.А.)

НИЗОМИ СУДӢ – татбиқи усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар як вақт муқаррар кардани руқни гуногуни онро дар назар дорад. Вобаста ба ин, барои таъмини иҷрои ин вазифа ҳокимияти давлатӣ мувофиқи моддаи 9 Конститутсия ба се руқни нисбатан мустақил ба қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ ҷудо карда шудааст.

Конститутсия ва қонунҳои Тоҷикистон низом, вазифаҳои асосӣ ва усулҳои ташкилӣ ба ғайрияти мақомоти судиро ба қадри даркорӣ ба танзим андохтаанд. Мувофиқи он ҳокимияти судӣ мустақил буда, ҳуқуқи озодии шахс, манфиати давлат, созмону муассисаҳо, қонунияту адолатро, ки Конститутсия ва қонунҳои Тоҷи-кистон эълон намудаанд, ҳифз

менамояд. Вазифаи суд дар Тоҷикистон таҳкими ҳамаҷо-нибаи қонуният ва муқаррар кардани усули адолати иҷтимоӣ мебошад.

Ҳокимияти судӣ дар ҶТ танҳо ба судҳо дар симои судяҳо ва маиваратчиёни халқӣ, ки дар ҳолатҳои муқарраркардаи қонун барои ба амал баровардани адолати судӣ ҷалб шудаанд, тааллуқ дорад. Ягон мақомоти дигар ва ё шахсон ҳуқуқи ба зиммаи худ гирифтани адолати судиро надоранд. Ҳокимияти судӣ мустақил буда, дар баробари ҳокимияти қонун-гузорӣ ва иҷроия амал менамояд. Мувофиқи Конститутсия ва Қонуни конституционии судҳои ҶТ низоми судҳои Тоҷикистон иборат аз Суди конститу-сионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, ва судҳои шаҳрию ноҳиявӣ, Суди иқти-содии ВМКБ, судҳои иқтисодии вилоятӣ, Суди иқтисодии шаҳри Душанбе мебошанд.

Ҳамаи судҳо дар ҶТ дорои мақоми ягона буда, фақат бо ваколатҳо ва салоҳияти худ аз якдигар тафовут доранд.

Дар м.м. 22 ва 45-и Қ.к. ҶТ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» Суди Олӣ ба судҳои шаҳру ноҳия, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва судҳои ҳарбӣ дар соҳаи баррасии парвандаҳои гражданинӣ, ҷиноӣ ва маъмурӣ, Суди Олии Иқтисодӣ бошад, оид ба ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ

ва парвандаҳои дигаре, ки аз тарфи судҳои иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор мегиранд, мақомоти олии судӣ эътироф гардидаанд.

Дар дохили низомии судҳои умумӣ ва арбитражӣ мақомоти судӣ таъсис мегардад, ки онҳо аз рӯи мавзӯи салоҳият ва ҳамчунин ҳаҷми ҳокимияти судӣ, доираи ваколат нисбат ба қисмҳои алоҳида таркибии низом фарқ мекунад. Судҳои поенин ва болоӣ ҷудо мегарданд. Бо ин истилоҳот фарқият дар ваколат ва хислати умумии алоқаҳои марҳилавӣ қайд мегардад.

Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон зинаҳои судӣ надорад. Судҳои иқтисодӣ ва судҳои ҳарбӣ аз ду зина ва судҳои боқимонда аз се зина иборат мебошанд. Ба зинаҳо тақсими кардани судҳо аз тақсими маъмурӣ-ҳудудӣ вобаста аст.

Вобаста ба тақсими кишвар ба вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо низомии судии ҷумҳурӣ, ки дар боло номбар кардем, ба гайр аз суди иқтисодӣ ва ҳарбӣ ба се зина тақсими мешаванд. Суди зинаи аввал судҳои шаҳрӣ (ноҳиявӣ) мебошанд. Суди ВМКБ, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, ба суди зинаи дуюм (миёна) дохил мебошанд. Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суди зинаи сеюм (олӣ) мебошад. Зинаи асосии судҳои иқтисодиро суди иқтисодии ВМКБ, судҳои иқтисодии вилоятҳо ва суди иқтисодии

шаҳри Душанбе таъсис медиҳад. Зинаи олии ин судҳо, Суди Олии иқтисодии ҷумҳурӣ аст. Судҳои ҳарбии гарнизонҳои шаҳри Душанбе, Хучанд, вилояти Хатлон, шаҳри Хоруғ зинаи асосӣ ва коллегияи ҳарбӣ, Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зинаи олӣ мебошанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон судҳои шаҳрӣ ноҳиявӣ ҳамчун зинаи якум ва чор суди вилоятӣ (ба ин шумора суди шаҳри Душанбе, ки ваколатҳои суди вилоятиро дорад дохил шудааст) ба сифати зинаи дуюм фаъолият доранд. (И.А.)

НИЗОМИ ХИДМАТИ ДАВЛАТӢ – одатан зери мафҳуми низоми маҷмӯи ҷузъҳои томо мефаҳманд, ки онҳо дар ягонагӣ дорои таркиб (намуд), мазмун, моҳият, таъинот, вазифаҳо ва ягонагии унсурҳои таркибиро фаро гирифта, аз рӯи вазифаҳои умумӣ ва ҷузъӣ бо ҳамдигар алоқии ногусастанӣ доранд.

Аз ин рӯ, вақте, ки сухан дар бораи низомии хидмати давлатӣ меравад, пеи аз ҳама унсурҳо (ҷузъҳо)-и алоҳидае дар назар дошта мешаванд, ки онҳо дар маҷмӯъ дар алоқамандӣ ва ягонагӣ мазмуни ин падида аз рӯи намуд, хусусият ва қонуниятҳои инкишоф дар бар мегирад.

Низомии хидмати давлатӣ аз рӯи таъиноти функционалӣ ва хусусияти хидмат дар намудҳои хидмати шаҳрвандӣ, хидмат дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хидмати ҳарбӣ таъсис карда

мешавад. Тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5.03.2007, низоми хизмати давлатӣ аз инҳо иборат мебошад: хизмати давлатии шаҳрвандӣ; хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; хизмати давлатии ҳарбӣ (м.5). Хизмати давлатии шаҳрвандӣ фаъолияти касбии хидматчиёни давлатӣ мебошад, ки онҳо, чуноне ки дар боло зикр намудем, мансабери дар мақомоти давлатӣ ишғол намуда, фаъолиятшон барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ равона карда шудааст.

Ба хизмати давлатии шаҳрвандӣ хидмат дар мақомоти қонунгузор - дар Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ ва Дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ; дар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия - дар Ҳукумати ҚТ, Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ, мақомоти назди Президенти ҚТ, вазоратҳои ҚТ ва сохторҳои онҳо; кумитаҳои давлатии ҚТ ва сохторҳои онҳо; идораҳои назди Ҳукумати ҚТ ва сохторҳои онҳо; мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи ҚТ (Шӯрои амнияти ҚТ, Шӯрои адлияи ҚТ) ва сохторҳои онҳо; дар Дастгоҳи Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии ҚТ; дар Дастгоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон; дар намояндагҳои доимии ҚТ дар ташики-

лотҳои байналмилалӣ, байни-давлатӣ (байнихукуматӣ); дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ҚТ; баъзе хидматчиёни мақомоти худидораи маҳаллӣ – ҷамоати шаҳраку деҳот тибқи номгуӣ мансабҳои муқарраргардида дохил мешаванд.

Яке аз хусусиятҳои дигари хизмати давлатии шаҳрвандӣ ин дорои характери таъминсозии салоҳият ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо маҳсуб мешавад.

Хизмати дипломатӣ як намуди махсуси хизмати давлатии шаҳрвандӣ мебошад, Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати дипломатӣ» аз 2.12.2002, татбиқи фаъолияти сиёсати хориҷӣ, таъмину ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ҚТ-ро дар муносибатҳои байналмилалӣ амалӣ намуда, ба Конститутсияи ҚТ, қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи ҚТ ва усулҳои маъмули ҳуқуқи байналмилалӣ асос меёбад. Хизмати консулии ҚТ як қисми хизмати дипломатии ҚТ буда, дар асоси Оинномаи консулӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ ба амал бароварда мешавад (м.1).

Хизмати дипломатӣ тавассути низоми мақомоти хизмати дипломатӣ ба амал бароварда мешавад, ки ба он Вазорати қорҳои хориҷии ҚТ, намоянда-

гихои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии ҚТ, намояндагҳои ҚТ дар ташилотҳои байналмилалӣ (намояндагҳои хориҷӣ), намояндагҳои Вазорати корҳои хориҷӣ дар ҳудуди ҚТ, инчунин идораҳо, муассисаҳо ва ташилотҳои тобеи Вазорати корҳои хориҷӣ, ки дар қаламрави ҚТ бо мақсади таъмин на-мудани фаъолияти вазорат таъсис дода шудаанд, шомил мешаванд. Вазорати корҳои хориҷии ҚТ мақоми марказии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки идоракунии давлатиро дар соҳаи муносибати ҚТ бо кишварҳои хориҷӣ ва ташилотҳои байналмилалӣ қорӣ намуда, ба низоми мақомоти хизмати дипломатии ҚТ-ро роҳбарӣ менамояд.

Хизмати давлатӣ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ яке аз намудҳои хизмати давлатӣ буда, фаъолияти касбии шахрвандони ҚТ дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад, ки барои таъмини қонуният, амният, тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқ, озодиҳои инсон ва шахрванд, инчунин мубориза бар зидди ҷинояткорӣ нигаронида шудааст. Ба хизмати давлатӣ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хизмат дар низоми мақомоти корҳои дохилӣ, амният, ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи граждани, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, оташинионӣ, гумрук, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҚТ, Агентии

назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҚТ, мақомоти суд, прокуратура, алоқаи фелдегерӣ дохил мешаванд.

Хусусияти ин хизмат дар он ифода мегардад, ки ба таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, қонуният, амнияти давлатию ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, ҳифзи манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, қоидаҳо ва речаҳои махсуси маъмурӣ нигаронида шудааст. Иҷрои чунин хизмат тайёрии касбӣ малака ва шароити махсусро талаб мекунад. Масалан, барои корманди мақомоти корҳои дохилӣ ба ғайр аз доштани маълумот ва дараҷаи ихтисос боз зарур аст, ки қоидаҳои истифодабарии яроқ ва дастаи резиниро дар ҳолатҳои зарурӣ (масалан, бетартибӣҳои оммавӣ, вазъияти фавқуллода, истифодаи воситаҳои махсус ва алоқа, боздошти ҷинояткор ва ғ.) донанд ва риоя намояд.

Бояд таъakkур дод, ки дар ин намуди хизмат низ намудҳои фаъолияти касбие мавҷуд аст, ки дорои хусусияти таъминсозӣ ва таъминоти салоҳияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад. Масалан, хизмат дар мақомоти судӣ – дар дастгоҳҳои судҳои ҚТ: 1) Дастгоҳи Суди конституционӣ ҚТ; 2) Дастгоҳи Суди Олии ҚТ; 3) Дастгоҳи Суди Олии иқтисодии ҚТ; 4) Дастгоҳҳои судҳои ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе, судҳои иқтисодии ВМКБ, вило-

ят, шаҳри Душанбе ва мақомоти прокуратура.

Хизмати давлатии ҷарбӣ яке аз намудҳои хизмати давлатӣ мебошад, ки аз фаъолияти касбии шаҳрвандони ҚТ, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомот ва ҷузъу томҳои ҷарбии Қувваҳои Мусаллаҳи ҚТ, дигар қўшунҳо ва сохторҳои ҷарбӣ шиғол намуда, мудофия ва амнияти давлатро таъмин менамоянд.

Биноан, Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5.03.2007, мафҳуми қонунии ин намуди хизмат муайян карда шудааст, ки «хизмати давлатии ҷарбӣ фаъолияти касбии шаҳрвандони ҚТ дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомот ва ҷузъу томҳои ҷарбии Қувваҳои Мусаллаҳи ҚТ, дигар қўшунҳо ва сохторҳои ҷарбӣ буда, ба таъмини мудофия ва амнияти давлат нигаронида мешавад» (қ. 4, м. 5)

Хизмати давлатии ҷарбӣ мисли хизмати давлатӣ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дорои хусусиятҳои зерин мебошад: якум, барои таъмини амнияти шахс, давлат, ҷомеа ва манфиати оммавӣ равона карда шудааст; дуҷум, фаъолияти касбӣ дар шароити таҳдиди хатар барои саломатӣ ва ҳаёт бо истифодаи яроқ ва воситаҳои мудофиявӣ ба сомон расонида мешавад; сеюм, дар заминаи қонунгузори махсус, ки вазъи ҳуқуқӣ, ташиқ ва адои хизматро танзим менамояд, ба роҳ монда мешавад; чаҳорум, дар шароити махсуси хизмат

(речаи хизмат, бо маблағи пулӣ, молӣ таъмин намудан, муқаррар намудани имтиёзҳо ва кафолатҳо, хизматрасонии маишӣ ва таъмини иҷтимоӣ) адо карда мешавад; панҷум, ташиқ ва адои ин хизмат дар заминаи даъвати расмӣ низ ба роҳ монда мешавад. Тартиби хизмати ҷарбиро қонун муайян мекунад. Қонуни ҚТ «Дар бораи уҳдадорӣи умумии ҷарбӣ ва хизмати ҷарбӣ» аз 20.11.2000, шаҳрвандоне, ки бояд ба хизмати ҷарбӣ даъват карда шаванд, муқаррар намудааст. Тибқи ин қонун он шаҳрванди ҷинси марди аз 18 то 27 солаи дар қайд буда ё шаҳрванде, ки уҳдадор аст дар қайди ҷарбӣ бошад ва барои ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод шудан аз даъват ба хизмати ҷарбӣ ҳуқуқ надорад, бояд ба хизмати ҷарбӣ ба Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қўшунҳо ва сохторҳои ҷарбӣ дар вазифаҳои ҳайати аскарон ва сержантҳо даъват карда шаванд; шашум, дорои аломатҳои хос (фарққунанда), сару либос ва речаи хос (навбатчиғӣ, тайёриҳои оташкушоӣ, ҷисмонӣ низомӣ) мебошад; ҳафтум, доштани интизомии қатъӣ (қавӣ), яккасардорӣ, масъулият дар адои хизмат; ҳаштум, ба талаботи баланд ҷавобгӯ будани хизматчиёни давлатӣ аз рӯи нишондодҳои синусолӣ, тиббӣ, омодагии касбӣ ва ғ.; нӯҳум, маҷдудияти махсуси қоидаҳои интизом ва тартиботи хизмат ва ба ҷавобгариҳои интизомӣ кашидани хизматчиёни ҷарбӣ.

Масалан, тибқи Оинномаи интизомии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ, ки бо қарори Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ аз 10.12.1999, тасдиқ шудааст, муқаррар карда шудааст, ки интизоми ҳарбӣ аз ҷониби ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ қатъиян ва дақиқ риоя намудани тартиб ва қоидаҳои мебошад, ки қонунҳо ва оинномаҳои ҳарбии ҚТ, инчунин фармонҳои командирон (сардорон) муқаррар намудаанд (банди 4). Интизоми ҳарбӣ аз тарафи ҳар як хизматчиӣ ҳарбӣ дарк намудани қарзи ҳарбӣ, масъулияти шахсӣ чиҳати ҳимояи Ватан, инчунин ба фидокорию вафодорию беандоза ба халқӣ худ, асос меёбад (банди 5). Хизмати давлатии ҳарбӣ дар сохторҳои мақомот ва ҷузъу томҳои ҳарбикунонидашудаи зерин амалӣ карда мешавад: Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ; дар қўшунҳои ҳушкигард; қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофияи зиддиҳавоӣ; қўшунҳои зудамал; Гвардияи миллии ҚТ; Кумитаи давлатии амнияти миллии ҚТ; қўшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҚТ; ҷузъу томҳои ҳадамоти сухторҳомӯшкунии Вазорати корҳои дохилии ҚТ; қўшунҳои мудофияи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждании назди Ҳукумати ҚТ; ҳадамоти садамавию наҷотдиҳӣ, сохторҳои садамавию наҷотдиҳӣ; полки посбоникунандаи Раёсати корҳои ислотии Вазорати адлияи ҚТ; Агентии харидаи давлатии мол, кор ва

хизматрасонии назди Ҳукумати ҚТ; низоми мақомоти разведкаи ҳарбӣ. (И.А.)

НИЗОМИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНИИ МАМЛАКАТҲОИ ХОРИҶӢ – маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститусионие, ки мувофиқи мазмун, хусусияти муносибатҳои ҷамъиятии аз тарафи онҳо ба танзим андозанда ва аҳамияти ҳуди меъёрҳо дар гурӯҳҳо бо пайдарҳамии муайян ҷой гирифтаанд.

Низоми ин фан аз ду қисм: умумӣ ва махсус иборат аст. Қисми умумӣ падидаҳои асосии ҳуқуқи конститусиониро меомӯзад, қисми махсус бошад, асосҳои конститусионии мамлакатҳои алоҳидаро меомӯзад. (И.А.)

НИЗОМИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҚТ – маҷмӯи қисму узвҳои ба ҳам алоқаманд, ки ҳолати таркибии ҳуқуқи конституциониро дар байни дигар соҳаҳои ҳуқуқ муайян меkunанд. Ҳуқуқи конституционӣ аз меъёрҳои иборат аст, ки аз рӯи мазмун, иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ, муносибатҳои танзимшаванда (объект) ва нишонаҳои зиёди дигар гуногун мебошанд. Ҳуқуқи конституционӣ ҳамчун қисми низоми ягонаи ҳуқуқ, дар навбати худ низоми мураккаб мебошад. Он аз меъёрҳои зиёде иборат аст, ки падидаҳои ҳуқуқӣ-конституциониро ташикл менамоянд ва

ҳамчун узви таркибии ин низом амал мекунад. Дар низоми ҳуқуқи конституционӣ падидаҳои зеринро ҷудо мекунад, ки онҳо узвҳои асосии соҳаро ташикл намуда, меёрҳои муттаҳид месозанд, ки: 1) асосҳои сохтори конституционӣ; 2) асосҳои вазъи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд; 3) сохтори давлатӣ ва марзио маъмурӣ; 4) тарзи ташиклёбӣ ва фаъолият, низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидораи маҳаллиро устувор менамоянд. Ҳар яке аз ин падидаҳо низ аз низоми муайяне иборатанд, ки хусусиятҳои ба худ хос доранд, вале дар маҷмӯъ онҳо низоми ҳуқуқи конституциониро ҳамчун соҳаи намоёни ҳуқуқи ҳар як мамлакат ташикл менамоянд (ниг. ба **Ҳуқуқи конституционӣ, Ҳуқуқи давлатӣ**). (И.А.)

НИЗОМИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ – ҳуқуқи маъмурӣ қисми ҷудонашавандаи низоми ҳуқуқи ҶТ ба шумор рафта аз меёрҳо, институтҳо ва зерсоҳаҳои маъмурию ҳуқуқӣ иборат мебошад. Вояи низом ба истилоҳи ҳамрадифи латинии «sistema» (система) мутобиқат намуда, аз решаи назм «тартиб» иборат буда, мазмунан маънои томиате, ки аз ҷузъҳои ба ҳам пайваस्ताи аз рӯи қонуниятҳои объективӣ бо ҳам алоқаманди предметҳо, ҳодисаҳо, ақидаҳо, донишҳо ва гайраро дар бар мегирад, ки ҷойгириҳои ҷузъҳои он аз рӯи вазифаҳо,

таинот, хусусияти соҳаи дар мураббаъ қарор доранд.

Бо назардошти он, ки доираи муносибатҳои танзимишавандаи маъмурӣ аз ҷиҳати ҳаҷм ва гуногунии соҳаҳои хоҷагии халқ ниҳоят серранг сермазмунанд, ба ин муносибат низоми ҳуқуқи маъмуриро, чун маҷмӯи зерсоҳа, институтҳо ва меёрҳо, инчунин низоми қонунгузори маъмурӣ, ки аз маҷмӯи санадҳои қонунгузорӣ ва дигар меърию ҳуқуқӣ бо ҳамдигар алоқаманданд, шомил намуд. Бо чунин назардошт ва хусусияти доираи амали меёрҳои маъмурию ҳуқуқӣ (ба ҳамаи зерфасҳо ва институтҳо ё ба соҳа ё ба доираи муайян) ба назар гирифта, низоми ҳуқуқи маъмуриро бо ду қисм тақсим кардан мумкин аст: қисми умумӣ ва қисми махсус.

Қисми умумии низоми ҳуқуқи маъмурӣ аз институтҳои анъанавии маъмурию ҳуқуқӣ иборат аст, ки фарогири масъалаҳои зерин мебошад: 1) идоракунии давлатӣ ва ҳокимияти иҷроия (мафҳум вазифаҳо, принципҳо ва функсияҳо); 2) субъектҳои ҳуқуқи маъмурӣ (мавқеи маъмурию ҳуқуқи шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои гуногуни онҳо, ҳокимияти иҷроия мақомоти худидораи маҳалҳо, хидматчиёни давлатӣ; 3) шаклҳои фаъолияти идоракунии; 4) усулҳои идоракунии давлатӣ; 5) маҷбурсозии маъмурӣ ва ҷавобгари маъмурӣ (расмиёи маъмурӣ ва истехсолоти муро-

фиавии маъмурӣ – баррасии арзу шикоятҳои маъмурӣ ва парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ); 7) қонуният ва интизоми давлатӣ дар идоракунии давлатӣ ва худидораи маҳаллӣ ва тарзҳои таъмини он.

Моҳияти меъёрҳои қисми умумии низоми ҳуқуқи маъмурӣ дар он ифода меёбад, ки онҳо ба ҳамаи муносибатҳои идоракунии давлатӣ, новобаста аз соҳа ё доираи мухталифи онҳо паҳн мегардад. Аз ин рӯ, қонуният амалкунии институтҳои зикришударо ба назар гирифта, онҳоро институтҳои асосии ҳуқуқи маъмурӣ номидан мумкин аст.

Қисми махсуси низоми ҳуқуқи маъмурӣ аз меъёрҳои иборат мебошад, ки онҳо соҳаҳои ҷудогонаи идоракунии хоҷагии халқ ё речаи амиқи маъмурию ҳуқуқӣ (ҳолати фавқулодда, ҳолати ҳарбӣ, речаи гумрук, ишносномадиҳӣ, карантин ва ғ.)-ро ба танзим менамоянд. Амали меъёрҳои ин қисм аз ҷиҳати таъинотиашон муносибатҳои идоракунии байнисоҳавиро низ дар бар гирифта, доираи амалишон васеъ буда, алоқаҳо ва ба иҷро расонидани вазифаҳои мушаххаси идоракуниро ба ҳам пайваста, расидан ба ҳадафҳои идоракуниро таъмин месозанд.

Қисми махсуси низоми ҳуқуқи маъмурӣ зерсоҳаю институтҳои идоракунии ҳоро дар бар мегирад, моҳияти он аз ташикли маъмурию ҳуқуқии идоракунии давлатӣ соҳаҳои мухталифи муносибат-

ҳои ҷамъиятӣ иборат мебошад. Аз ин рӯ, қисми махсуси ҳуқуқи маъмуриро метавон «Ташикли маъмурию ҳуқуқии идоракунии давлатӣ ва идоракунии соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоию маданӣ ва маъмурию сиёсӣ» номид. Қисми мазкур танзими масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: 1) моҳият ва асосҳои ташикли маъмурӣ-ҳуқуқии идоракунии давлатӣ дар шароити ҳозира; 2) асосҳои ташикли маъмурӣ-ҳуқуқии идоракунӣ ва танзимсозии соҳавӣ, байнисоҳавӣ ва ҳудудӣ; 3) асосҳои ташикли маъмурӣ-ҳуқуқии идоракунӣ дар шароитҳои махсус (ҳолатҳои фавқулодда, ҳарбӣ, речаҳои таъмини беҳдошти санитарии эпидемиологӣ, сарҳади давлатӣ, гумрукӣ, сирри давлатӣ ва ғ.); 4) идоракунии соҳаҳои иқтисодӣ; 5) идоракунии доираи муносибатҳои иҷтимоию фарҳангӣ; 6) идоракунии соҳаҳои маъмурию сиёсӣ.

Меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии ҳар яке аз зерсоҳаҳои зикришуда ба институтҳои алоҳида ҷудо мешаванд. Масалан, идоракунии иқтисодиётро гирем, вай ба зерсоҳа ё институтҳои ҷудогона ба мисли идоракунии саноат, муҷтамаи (комплекс) агросаноатӣ, равобит, нақлиёт, объектҳои табиӣ, сохтмони манзилию коммуналӣ, молияю қарздиҳӣ, фаъолияти иқтисоди берунӣ ва савдои дохилӣ ва ғайра ҷудо мешавад.

Идоракунии доираи муносибатҳои иҷтимоию фарҳангӣ бошад, идоракунии соҳаҳои

маориф, илм, фарҳанг, меҳнат ва ҳифз ва ҳифзи иҷтимоӣ, тандурустӣ, варзиш ва туризмро дар бар мегирад.

Институтҳои зерсоҳаҳои идоракунии соҳаҳои маъмурии сиёсӣ аз институтҳои идоракунии мудофия, амният, корҳои дохилӣ, корҳои хориҷӣ ва адлия иборат мебошад.

Бояд қайд кард, ки низоми ҳуқуқи маъмурии Тоҷикистон то ба имрӯз аз тариқи қонунгузорӣ чун соҳаи мустақили соҳаи ҳуқуқ тасдиқ ё муқаррар карда нашудааст. (И.А.)

НИЗОМИ ЯКҲИЗБӢ – қисми таркибии низоми сиёсии давлат томавой, ки таркиби ин низом аз эътирофи бечунуҷарои мавқеи ҳукмронии як ҳизби сиёсӣ иборат аст. Низоми якҳизбӣ нақши намоёни ҳизби ягонаро дар ҷомеа ва давлат муайян мекунад, вале ин ҳолат на ҳамеша қонунӣ гардонда мешавад, чунки он аз ҳар гуна қонун боло буда, ҳадди он муайян нест. Чунин ҳизб одатан ҳизби «ҳамаи халқ» эълон гардида, ташикили ҳамаи мақомоти давлатиро ҷамъиятӣ ба ӯ вобаста гардонда мешавад. Низоми якҳизбӣ ба якишавии дастгоҳи давлатӣ ва ҳизбӣ мусоидат мекунад. Сарвари ҳизби ягонаи сиёсӣ дар мамлакат дар як вақт мансаби сарвари давлатро низ ишғол мекунад. Дар мамлакатҳои низоми якҳизбидошта ба мавҷудияти ҳизбҳои расмӣ муҳолиф роҳ дода намешавад.

Дар низоми якҳизбӣ ҳамаи моликияти давлатӣ ва буҷаи давлатӣ ба ихтиёри як ҳизб дода мешавад. Низоми якҳизбӣ фаъолияти мақомоти намоёндагиро заиф мегардонад, гарчи зоҳиран онҳо қонунҳо қабул мекунанд, буҷаи давлатиро тасдиқ мекунанд ва ғайра. Дастгоҳи ҳизбӣ ба озодона пешбари кардани номзадҳо роҳ намедиҳад, ба он тарафдорӣ ҳаммаслақонро аз ҳамаи табақаҳои ҷомеа тавсия мекунад. (И.А.)

НИЗОМНОМА – шакли зуд-зуд истифодашавандаи санади меъёриро ҳуқуқии мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидораи маҳаллӣ. Дар асоси Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёриро ҳуқуқӣ» аз 13 ноябри с. 1998 «Низомнома санади меъёриро ҳуқуқиест, ки мақоми ҳуқуқии ташикилот, тартиби фаъолияти мақоми давлатӣ, ташикilotу муассисаҳо, инчунин муносибатҳои мутақобилаи онҳоро бо дигар мақомот, ташикилот, муассисаҳо ва шахрвандон дақиқ муайян менамояд» (моддаи 14). Одатан, Низомнома бо қарори мақомоти болоии давлатӣ тасдиқ мегардад. Масалан, Низомномаи амалқардаистодаи Вазорати маорифи ҚТ бо қарори Ҳукумати ҚТ аз 29 июни с. 2001 № 322 тасдиқ шудааст. Низомнома дар асоси Конституция, қонунҳои ҚТ, санадҳои меъёриро ҳуқуқии мақомоти болоии давлати тайёр ва тасдиқ карда мешавад. (И.А.)

НОИБ-ПРЕЗИДЕНТ (лот.

Vice - ҷой бар ивази, мисли ва *praesidentis* - айнан, дарпеишишаста, раисикунанда) – муовини Президент дар баъзе мамлакатҳои шакли идораи ҷумҳурии (ИМА, Бразилия, Булгория, Ҳиндустон ва дигарҳо). Ноиб-Президент якбора бо президент ба ҳамон муҳлат ва бо ҳамон восита интиҳоб карда мешавад. Талабот ба Ноиб-Президент ҳамон аст, ки ба номзад ба президентӣ гузошта мешавад. Истисно аз ин қоида дар интиҳоботи Ноиб-Президенти Ҳиндустон ҷой дорад, дар ин ҷо Президентро дар ҳайате, ки аз аъзои ҳар ду палатаи парлумон ва мақоми қонунгузори иёлотҳо иборат аст, Ноиб-Президентро бошад, дар ҷаласаи якҷояи ҳамаи аъзои палатаҳои парлумон интиҳоб менамоянд. (И.А.)

Вазифаи Ноиб-Президент аз иҷро кардани вазифаҳо ва супоришҳои Президент, муваққатан ҷои ӯро банд кардан ва иҷрои вазифаҳои ӯ дар ҳолати неш аз муҳлат қатъ гардидани ваколатҳои мебошад. Дар чандин мамлакатҳо (ИМА, Ҳиндустон, Аргентина) мувофиқи вазифа Ноиб-Президент раиси палатаи болоии парлумон мебошад. Дар ИМА Ноиб-Президент ҷои президентро дар ҳолати неш аз муҳлат қатъ гардидани ваколати ӯ то тамомшави салоҳиятаи иҷро менамояд. Дар Ҳиндустон он муваққатӣ буда, баъди ҳолӣ шудани ҷои Прези-

дент якбора интиҳобот таъин карда мешавад.

Дар ҚТ мансаби Ноиб-Президент муҳлати кутӯҳ (1991-1992) вуҷуд дошт, аммо самаранок набуд. Конститутсияи ҚТ с. 1994 мансаби Ноиб-Президентро пешибинӣ намекунад (ниг. ба **Президент**). (И.А.)

НОМЗАД – шахсе, ки бо роҳи иштирок дар интиҳобот мандати ягон муассисаи намояндагӣ ё мансаби интиҳобиро соҳиб шудан меҳаҳад, ба талабҳои қонун муайянкардаи интиҳобшавӣ мувофиқ аст. Шахси номзад нешбариишуда одатан дар гузаронидаи маъракаи интиҳобот чанде имтиёзҳо пайдо мекунад. Конститутсия ва қонунҳои интиҳобот дар назди номзадҳо, инчунин чандин шартҳо вобаста ба синну сол, дар як ҷой истиқомати доимӣ доштан, маълумот, забондонӣ, шахрванди мамлакат будан ва ғайраро мегузоранд. (И.А.)

НОМЗАД БА ВАКИЛИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН

– шахрванди мамлакат, ки ба синни муайян расидааст, дорои ҳуқуқи интиҳоботӣ мебошад, бо тартиби муайянишуда барои интиҳоб кардан ба мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ нешпайшудааст ва аз тарафи комиссияи интиҳоботии дахлдор аз қайд гузаронида шудааст (омили охирин ҳалқунанда аст, чунки шахсе, ки аз қайди комиссия нагузаштааст, номзад шуморида

намешавад).

Номзад ба вакили Маҷлиси намояндагон шахсе шуда метавонад, ки дар рӯзи интиҳобот синнаш ба 25 расида, ҳадди ақалл панҷ соли охир шаҳрванди ҚТ ва соҳиби маълумоти олии бошад.

Номзад ба вакилӣ дорои чандин ҳуқуқу имтиёзҳо мебошад, ки онҳоро дар мисоли интиҳоботи Маҷлиси намояндагон нишон медиҳем:

1. Номзад ба вакилӣ аз рӯзи бақайдгирӣ то рӯзи расман эълон шудани натиҷаи интиҳобот аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ бо нигоҳ доштани музди миёнаи меҳнат озод мегардад.

2. Дар вақти гузаронидани интиҳобот номзоди бақайдгирӣ таъиншуда бо таъини маъмурият (корфармо) аз кор, вазифа озод кардан, бе розигии ӯ ба кори дигар гузаронидан мумкин нест.

3. Номзад ба вакилро бе розигии Комиссияи марказии интиҳобот мавриди ҷавобгарии ҷиноятӣ, ҳаби ё ҷазои маъмурӣ, ки аз тарафи суд таъин карда мешавад, қарор додан мумкин нест, ба истиснои дастгир шудани ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят.

4. Номзад ба вакилӣ аз лаҳзаи бақайдгирӣ дар маъракаи интиҳобот дар асосҳои баробар иштирок мекунад, дар маҷлисҳои пешазинтиҳоботӣ метавонад иштирок намояд, ба истифодаи воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла радио ва телевизион ҳуқуқи баробар дорад.

5. Номзад ба вакилӣ метавонад то 5 нафар шахсони боэътимод ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки рӯйхати номзадҳои пешниҳод намудаанд, то 15 нафар шахсони боэътимод дошта бошанд.

6. Мақоми ҳизби сиёсӣ, ки номзад пешбарӣ кардааст, ҳуқуқ дорад ҳар вақт пеш аз интиҳобот қарори худро дар бораи пешбарии номзад бекор кунад. Ин номзадро комиссияи ҳавзавии интиҳобот аз номзоди маҳрум месозад. Номзад ба комиссияи дахлдори ҳавзавии интиҳоботӣ ариза дода, ҳар вақт то интиҳобот номзодии худро пас гирифта метавонад. (И.А.)

НОМЗАД БА ВАКИЛИ МАҶЛИСҲОИ ХАЛҚИИ ВИЛОЯТ, ШАҲР, НОҲИЯ – шаҳрванди ҚТ, ки ба синни 18-солагии расидааст, дар қаламрави вилоят, ноҳия ва ё шаҳри дахлдори кор ва ё зиндагии мекунад, дорои ҳуқуқи интиҳоботӣ мебошад, бо тартиби муайянишуда барои интиҳоб кардан ба мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ пешниҳод шудааст ва аз тарафи комиссияи интиҳоботии дахлдори аз қайд гузаронида шудааст. Номзад ба вакилии Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ дорои чандин ҳуқуқу имтиёзҳо мебошад: номзадҳо ба вакилии Маҷлисҳои маҳаллӣ аз вақти пешбари шудани онҳо дар маъракаи пешазинтиҳоботи дар асоси шартҳои баробар иштирок менамоянд. Номзадҳо ба вакилӣ ҳуқуқ доранд дар маҷлисҳою маҷлисиҳои маҳаллӣ пеш аз

интихоботӣ ва дигар маҷлисҳо иштирок намоянд, тавассути матбуот, телевизион ва радио баромад кунанд. Мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, роҳбарони корхона, ташикilotу муассиса ва мақомоти ташаббускори ҷамъиятӣ вазифадоранд, ки барои ташикили вохуриҳо бо интихобкунандагон, ба даст овардани маълумотномаю хабарномаҳо ба номзад ба вакили кӯмак намоянд. Номзад ба вакилӣ метавонад бо барномаи фаъолияти ояндаи хеш баромад намояд. Барномаи номзад ба вакили набояд мухолифи Конститутсия ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. Номзад ба вакили дар сурати интихоб шудани дар назди интихоботкунандагон барои иҷрои барномаи пеш аз интихоботияш масъул аст.

Номзад ба вакилии Маҷлиси вакилони халқӣ вилоят метавонад то се ва Маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ то ду нафар шахси боэтимод дошта бошад, ки онҳо дар гузаронидани маъракаи интихоботӣ ба ӯ ёрӣ мерасонанд. Барои вакил интихоб шудани ташивиқот мебаранд, дар муносибат бо мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, интихобкунандагон ва комиссияҳои интихоботӣ манфиатҳои ӯро ҳимоя менамоянд. Номзад ба вакилӣ шахсони боэтимодно ихтиёран муайян мекунад, дар бораи онҳо ба комиссияи ҳавзавии интихобот барои ба қайд гирифтанишон

хабар медиҳад. Комиссияи интихобот баъди ба қайд гирифтани шахсони боэтимод ба онҳо шаходатнома медиҳад. Номзад ба вакилӣ ҳақ дорад, ки шахсони боэтимоди худро ҳар вақт то оғози интихобот иваз намояд. Шахси боэтимод наметавонад, ки узви ягон комиссияи ҳавзавии интихобот бошад. Шахсони боэтимод ҳангоми маҷлисҳои пеш аз интихоботӣ бо ҳоҳиши номзадҳо ба вакилӣ метавонанд аз иҷрои вазифаҳои истеҳсолӣ ё хизматшинон озод бошанд, ки дар ин ҳол музди миёнаи корашон аз ҳисоби маблағи барои интихобот ҷудокарда пардохта мешавад.

Ба ҳизбҳои сиёсӣ, ки ба вакилӣ номзад пешниҳод намудаанд, ва ба намоёндагони номзадҳои мустақил ҳуқуқ дода мешавад, ки ба тарафдорӣ номзадҳои худ бе мамоният ташивиқот баранд, ҳамчунин барои гузаронидани маҷлису гирдиҳамоиҳо биноҳои таҷвизонидашуда ва барои ташивиқоти пеш аз интихоботи воситаҳои ахбори омма ҷудо намоянд. Ба шахравандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳизбҳои сиёсӣ, кафолат дода мешавад, ки хислатҳои сиёсӣ, корӣ ва шахсии номзадҳоро ба вакили озодона ва ҳама тарафа муҳокима намоянд, ҳамчунин онҳо ҳақ доранд, ки дар маҷлисҳо, матбуот, радио ва телевизион ба тарафдорӣ ё зидди номзадҳои ташивиқот баранд.

Ба номзадҳо ба вакилӣ ҳуқуқ до-

да мешавад, ки расонаҳои ахбори оммавиро баробар истифода кунанд, бо интиҳобкунандагони худ чи дар маҷлисҳо ва чи ба шақле вохӯранд, ки барои интиҳобкунандагон мувофиқ аст. Маҷлиси интиҳобкунандагонро комиссияи участкави интиҳобот якҷоя бо раисони шаҳру ноҳия мегузaronанд. Дар бораи вақту ҷои гузаронидани маҷлису вохӯриҳо ба интиҳобкунандагон, на дертар аз се рӯз пеш аз гузаронидани онҳо хабар дода мешавад.

Ба ташивиқоти пеш аз интиҳоботи мубоҳисаҳои амалӣ хос буда, бояд ҳодисаҳои безҳаттиромӣ нисбати ин ё он номзад ба вакилӣ роҳ дода наошавад.

Номзад ба вакилӣ баъди ба қайд гирифта шудан дар вақти гузаронидани вохӯриҳо бо интиҳобкунандагон, баромад кардан дар маҷлисҳои пеш аз интиҳоботӣ, гирдиҳамоиҳо, аз тариқи телевизион ва радио, аз иҷрои вазифаҳои истеҳсолӣ ва хизматӣ озод карда мешавад, ки дар ин ҳол маоши миёнаи ӯ аз ҳисоби маблағи барои гузаронидани интиҳобот ҷудокарда пардохта мешавад.

Номзад ба вакилии Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ҳақ дорад бо тамоми намудҳои нақлиёти давлатии мусофиркаш (ба истиснои такси) дар ҳудуди ҳавзаи интиҳоботӣ бе пул сафар кунад. Номзад ба вакилӣ, ки берун аз ҳудуди ҳавзаи интиҳобот зиндагӣ мекунад, барои ба ҳавзаи интиҳобот сафар кардан

ва аз он ҷо ба манзил баргаиштан ҳамин гуна ҳуқуқ дорад. Номзад ба вакилии Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқро ба истиснои дастгир намудани ӯ ҳангоми содири ҷиноят, бе розигии комиссияи дахлдори интиҳоботи вилоят, шаҳр, ноҳия ба ҷавобгирии ҷиноӣ кашидан, ҳаёс карда ё худ гирифтори ҷораҳои ҷазои маъмуриё, ки суд муайян кардааст, шуда наметавонад. (И.А.)

НОМЗАД БА МАНСАБИ ПРЕЗИДЕНТ – шаҳрванди ҚТ,

ки синнаш аз 35 кам ва аз 65 боло нест, забони давлатиро (яъне тоҷикиро) медонад, камаш 10 соли охир дар Тоҷикистон зиндагӣ карда, дорои ҳуқуқи интиҳобот мебошад, аз тарафи панҷ ғоизи шумораи шаҳрвандони ҚТ, ки ҳуқуқи интиҳобот доранд, бо роҳи ҷамъоварии имзои ҳар яки онҳо дастгирӣ ёфтааст ва аз тарафи Комиссияи марказии интиҳобот ба қайд гирифта шудааст. Шумораи шаҳрвандони ҚТ, ки дар ҳар маъракаи интиҳоботи Президенти ҚТ панҷ ғоизро ташиқил менамоянд, бо қарори КМИ муқаррар карда мешавад. Талаботе, ки дар назди номзад ба мансаби Президенти ҚТ гузошта мешаванд, дар Конститутсияи ҚТ с. 1994 (м. 65) ва Қ.к. «Дар бораи интиҳоботи Президенти ҚТ» соли 1994, бо тағйироту иловаҳои соли 1999 (м.1) муқаррар шудаанд. Номзад ба мансаби Президенти ҚТ баъди ба қайд гирифта шудан метавонад барои иштирок дар

маъракаи пешазинтихоботӣ аз иҷрои вазифаҳои истеҳсолӣ ё хизматӣ бо ҳифзи музди меҳнати миёнаи ҷои кор аз ҳисоби маблаге, ки барои гузаронидани интихобот ҷудо карда мешавад, озод карда шаванд. Онҳо ба истифодаи бепули тамоми намудҳои нақлиёти мусофиркашии шаҳр ё байнишаҳрӣ дар қаламрави ҚТ ҳуқуқ доранд (м. 27 К.к.).

Тартиби пешбарӣ кардан ва шартҳои ба қайд гирифтани номзад ба мансаби президент дар қонунгузориҳои давлатҳои хориҷӣ гуногун мебошад. Дар аксарияти мамлакатҳои хориҷӣ номзадҳо ба мансаби президент аз ҷониби ғизбҳои сиёсӣ пешниҳод карда мешаванд. Ба шартҳои расмие, ки номзад ба мансаби президент бояд ҷавобгӯ бошад, доштани шаҳрвандӣ, шартӣ синну солӣ, шартӣ маърифатнокӣ ва саводнокӣ, истиқомати доимӣ дар муҳлати муайян, шартӣ амволӣ ва ғайра дохил мешаванд. Масалан, дар ИМА номзад ба мансаби президент бояд аз лаҳзаи таваллуд шаҳрванди ИМА бошад, на камтар аз 14 сол дар қаламрави ИМА истиқомат дошта бошад, синну солаш аз 35 сола кам набояд. Чунин талаботи синнусолӣ дар Ҳиндустон низ муқаррар шудааст. Дар як қатор мамлакатҳо синну соли нисбатан калон пешбинӣ шудааст. Масалан, дар ЧФО синну соли номзад ба мансаби президент бояд аз 40 кам

набояд, дар Италия бошад бо-яд аз 50 сола кам набояд.

Дар баъзе мамлакатҳо барои пешбарӣ кардани номзадҳо ва интихоб шудан ба мансаби президент баъзе шартҳои дигар низ пешбинӣ шудааст. Чунончӣ, дар мамлакатҳои низоми якҷаҳизбӣ аъзои ҳизби ҳоким будан одатан шартӣ ҳатмие мебошад, ки бояд номзад ба мансаби президент ҷавобгӯи он бошад. Дар давлатҳои рӯ ба инкишофе, ки таъсири калосо сахт мебошад, барои номзад ба мансаби президент пайрави дини ҳукмрон будан шартӣ дигар мебошад. Одатан чунин шарт дар қонунгузориҳои мамлакатҳои мусулмонӣ ба назар мерасад (Покистон, Эрон, Ҷумҳурии Ямани араб ва ғайра.). (И.А.)

НОМЗАД БА УЗВИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ – дар Конститутсияи ҚТ с. 1994 дар таҳрири с. 1999 ҳайати Маҷлиси миллӣ ба тарзи зерин муайян карда шудааст: аз чор се ҳиссаи Маҷлиси миллӣ ба таври ғайримустақим дар маҷлисҳои якҷояи вакилони халқи ВМКБ ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳои шаҳру ноҳияҳои онҳо, ш. Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (якҷоя) бо овоздиҳиши пинҳонӣ интихоб мегарданд. Аз чор як ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллиро Президенти ҚТ таъин мекунад. Узви Маҷлиси миллӣ шаҳрванде интихоб ва таъин мешавад, ки ба синни 35-солагӣ расида, соҳиби маълумоти олии бошад.

Инчунин Қонуни конституцсионӣ муайян мекунад, ки узви Маҷлиси миллий ҳадди ақалл ҳафт соли охир шахрванди ҚТ бошад ва бояд дар ҳудуди ҳавзаҳои дахлдор истиқомати доимӣ дошта бошад. Ҳар Президенти собиқи ҚТ узви яқумраи Маҷлиси миллий мебошад, агар ӯ аз истифодаи ин ҳуқуқ даст накашад.

Пеишбарии номзадҳо ба узвияти Маҷлиси миллий 10 рӯз баъд аз интиҳоботи Маҷлиси намояндагон оғоз ёфта, 7 рӯз пеи аз интиҳоботи Маҷлиси миллий ба охир мерасад.

Бақайдгирии номзадҳо ба узвияти Маҷлиси миллий дар давоми 3 рӯз аз лахзаи расидани ҳуҷҷатҳои зарурӣ, вале на дертар аз 4 рӯз пеи аз интиҳобот ба охир мерасад. Номзад ба узви Маҷлиси миллий дорои ҳамаи уҳдадорӣ ва имтиёзҳои мебошад, ки вакилони Маҷлиси намояндагон доранд (ниг. ба **Номзад ба вакилӣ**). (И.А.)

НОМУВОФИҚАТИИ ВАЗИ-ФАҲО – Конституцияи ҚТ номувофиқии вазифаҳоро нисбат ба узви Маҷлиси миллий ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ муқаррар кардааст (м. 50). Аъзои Ҳукумат, судяҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва шахсони дигаре, ки қонун муайян кардааст, наметавонанд узви Маҷлиси миллий бошанд. Шаҳрванд наметавонад дар як вақт узви Маҷлиси миллий ва вакили Маҷлиси намояндагон бо-

шад. Узви Маҷлиси миллий наметавонад вакили зиёда аз ду мақоми намояндагӣ бошад. Вакили Маҷлиси намояндагон наметавонад вакили дигар мақомоти намояндагӣ ва мақоми худидораи маҳаллӣ бошад, вазифаи дигарро иҷро кунад, фаъолияти соҳибкорӣ наояд, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ. Қ.к. «Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии ҚТ» (с. 1999), номгӯи вазифаҳоро, ки ба узви Маҷлиси миллий ва вакили Маҷлиси намояндагон номувофиқанд, чанде васеътар нишон додааст (м.м. 33 ва 34). Дар Қ.к. «Дар бораи интиҳоботи вакилон ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ» (с. 1999), номгуи васеи вазифаҳое муайян карда шудаанд, ки ишғоли онҳо барои вакил интиҳоб гардидан номувофиқанд. Баробари ин қонун муайян мекунад, ки онҳо ба шарте номзад ба вакили Маҷлиси маҳаллии дахлдор ба қайд гирифта мешавад, ки дар аризаи худ аз хусуси баъди вакил интиҳоб шудан аз вазифа рафтанишонро изҳор карда бошанд (м.26). (И.А.)

НОМУКАЛЛАФӢ – ҳолати рӯҳии шахси воқеие, ки ғангоми содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бар асари бемории рӯҳии доимӣ, парешонии муваққатии рӯҳӣ, заъфи ақл ва ё ҳолати дигари бемории рӯҳӣ хусусияти воқеӣ ва зидди-ҳуқуқии кирдори (амал ё беамалии) худро дарк ё онро идора карда наметавонад.

Чунин шахсон бояд ба тартиби муқаррарнамудаи КМГ ҚТ аз ҷониби суд номукаллаф эътироф карда шаванд. Онҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида намешавад. (И.А.)

НОТАРИАТИ ДАВЛАТӢ – яке сохтори мақомоти адлияи давлатӣ, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва давлатро бо роҳи ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ ҳифз менамояд. Амалиёти нотариалӣ гуфта, тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи нотариати давлатӣ» аз 16.04.2012, амалҳои аҳамияти ҳуқуқидоштаи нотариуси давлатӣ ва шахсони ваколатдор оид ба тасдиқи фактҳои бебаҳс, воқеияти ҳуқуқӣ, тасдиқи ҳуҷҷатҳо, ба ҳуҷҷатҳо додани қувваи собитнокӣ ва иҷрои дигар амалиёти пешбининамудаи қонунгузори ҚТ фаҳмида мешавад.

Вазифаҳои ба ҷо овардани амалиёти нотариалиро идораҳои нотариалӣ - Саридораи нотариалии давлатии ҚТ, идораҳои нотариалии давлатии ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо анҷом медиҳанд, ки аз лиҳози ташиклӣ ба Вазорати адлияи ҚТ итоат мекунанд ва ба нақшаи идоракунии он дохил мешаванд. Кормандони идораҳои нотариалӣ аз ҷониби Вазири адлияи ҚТ ба кор таъин ва аз он озод карда мешаванд.

Амалиёти нотариалиро субъекте пеш бурда метавонад, ки ҳуқуқ ба фаъолияти нотариалӣ

дошта бошад. Фаъолияти нотариалиро нотариусони давлатӣ ва дигар шахсони мансабдори барои ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ ваколатдоркардашуда анҷом дода метавонанд.

Субъекте, ки ҳуқуқи ба ҷо овардани амалиёти нотариалиро доранд, инҳо мебошад: нотариусони давлатие, ки дар идораҳои нотариалии давлатӣ амалиёти нотариалиро ба ҷо меоранд (нотариусони давлатӣ); раисони ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот; шахсони ваколатдори намояндагӣҳои дипломатӣ ва консулгарӣҳои ҚТ; дигар шахсоне, ки тибқи қонуни мазкур барои ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ ваколатдор карда шудаанд.

Амалиёти нотариалие, ки нотариусони давлатӣ ба ҷо меоваранд, инҳоянд: аҳдҳо (шартномаҳо, васиятномаҳо, ваколатномаҳо, уҳдадориҳо ва дигар аҳдҳо)- ро тасдиқ мекунанд; васиятномаҳои махфиро қабул ва эълон менамоянд; ваколати иҷрокунандаи васиятнаморо тасдиқ менамоянд; барои ҳифзи молу мулки меросӣ чораҳо меандешанд; шаҳодатномаҳои ҳуқуқ ба мерос медиҳанд; шаҳодатномаҳои ҳуқуқи моликиятро ба ҳиссаи молу мулки муштарак зану шавҳар медиҳанд; дурустии нусхаи ҳуҷҷатҳо ва иқтибоси аз онҳо гирифташударо тасдиқ менамоянд; аз соҳибӣ соқит кардани молу мулки гайриманқулро манъ ва

бекор мекунанд; аслияти имзо-
ҳои дар ҳуҷҷатҳо гузошташуда
даро тасдиқ мекунанд;
дурустии тарҷумаи ҳуҷҷатҳоро
аз як забон ба забони дигар
тасдиқ мекунанд; воқеияти дар
ҳаёт ё дар ҷойи муайян будани
шахсро тасдиқ мекунанд;
айнияти шахсро бо шахси дар
сурат аксёфта тасдиқ
менамоянд; вақти пешниҳод
намудани ҳуҷҷатҳоро тасдиқ
мекунанд; аризаи шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқиро ба дигар шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ месупоранд;
маблағи пулӣ ва коғазҳои
қиматнокро ба амонат (депо-
зит) қабул мекунанд; ҳуҷҷат-
ҳоро барои маҳфуз доштан
қабул ва далелҳоро таъмин
мекунанд; шаҳодатномаҳо дар
бораи ҳуқуқи моликият меди-
ҳанд; розигии зан ё шавҳарро
вобаста ба аҳде, ки шакли
нотариалиро талаб мекунад,
тасдиқ мекунанд ва ғ. (м.32).

Амалиёти нотариалие, ки
раисони ҷамоатҳои шахрак ва
деҳот ба ҷо меоваранд, инҳоянд:
васиятномаҳоро тасдиқ меку-
нанд; ваколатномаҳоро, ба
истиснои ваколатнома оид ба
идора ва ихтиёрдорӣ кардани
воситаҳои нақлиёт, молу мулки
ғайриманқул, дурустии нусхаи
ҳуҷҷатҳо ва иқтибоси аз онҳо
гирифташударо тасдиқ меку-
нанд. Онҳо ҳуқуқ надоранд
ҳуҷҷатҳоеро, ки барои
истифода берун аз ҳудуди ҚТ
пешбинӣ шудаанд, тасдиқ
намоянд.

Амалиёти нотариалие, ки
шахсони ваколатдори намоянда-

гииҳои дипломатӣ ва консулга-
риҳои ҚТ ба ҷо меоваранд, инҳо
мебошанд: аҳдҳо (шартномаҳо,
васиятномаҳо, ваколатномаҳо
ва ғайраҳо)-ро тасдиқ мена-
моянд, ба истиснои шартномаҳо
дар бораи молу мулки ғайри-
манқул дар ҳудуди ҚТ; бо
супориши нотариуси давлатӣ
барои ҳифз ё идоракунии молу
мулки ба меросмонда чораҳо
меандешанд; шаҳодатномаҳои
ҳуқуқи моликиятро ба ҳиссаи
молу мулки муштараки зану
шавҳар, шаҳодатномаҳои ҳуқуқ
ба мерос медиҳанд; аслияти
имзоҳои дар ҳуҷҷатҳо гузош-
ташуда, дурустии нусхаи
ҳуҷҷатҳо ва иқтибоси аз онҳо
гирифташуда, воқеияти дар
ҳаёт ё дар ҷойи муайян будани
шахс, вақти пешниҳод намудани
ҳуҷҷатҳоро тасдиқ мекунанд;
маблағи пулӣ ва коғазҳои қимат-
нокро ба амонат (депозит)
қабул мекунанд; навиштаҷоти
ичроияро ба ҷо меоваранд;
ҳуҷҷатҳоро барои маҳфуз
доштан қабул мекунанд;
далелҳоро таъмин мекунанд;
эътирозҳои баҳриро ба ҷо
меоваранд ва ғ. (И.А.)

НОҲИЯИ МУХТОР – воҳиди аз
ҳама калони мухторияти милли
дар ҚХХ. Дар ҳудуди Хитой 5
ноҳияи мухтор: ноҳияи
мухтори Муғулистони Дохилӣ,
ноҳияи мухтори Синтзян-
Уйғур, ноҳияи мухтори Нинси-
Хуэй, ноҳияи мухтори Тибет,
ноҳияи мухтори Гуансӣ-Чжуан
мавҷуданд.

Мақомоти ноҳияи мухтор вази-

фаҳои ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти зинаи муайян ҳосро иҷро мекунад ва мақомоти худидораи сохтори мухтори мебошанд. Раиси ноҳияи мухтор бояд аз миллати мухтор бошад. **Шахсони дигари ба ҳайати ҳукумати ноҳияи мухтор дохилбуда «ҳаддалимкон»** бояд ба миллати мазкур ва дигар миллатҳои ба ақаллият тааллуқдошта бошанд. Маҷлиси намояндагони халқи ноҳияи мухтор Низомнома дар бораи ноҳияи мухтор қабул менамояд, ки онро Кумитаи доимии Маҷлиси умумихитоби намояндагони халқ тасдиқ мекунад. **Мақомоти худидораи ноҳияи мухтор дар асоси нақшаҳои давлатӣ мустақилона сохтмони иқтисодиро таъкил ва иҷро менамоянд, «бо назардошти хусусиятҳо ва эҳтиёҷоти маҳал, мақсади сиёсӣ ва сохтмони иқтисодиро кор карда мебароянд», истифодаи самараноки табиат ва ҳифзи онро таъмин менамоянд, дар коркарди захираҳои табиӣ маҳал бартарӣ доранд. Онҳо ба захираҳои молиявӣ ихтиёрдорӣ мекунад, ба салоҳияти онҳо ғаёлияти хориҷии иқтисодӣ, инчунин роҳбарӣ ба маориф, илм ва маданият, дарёфт ва ҳифзи ёдгориҳои миллии фарҳангӣ тааллуқ дорад (ниг. ба Мухторияти милли-ҳудудӣ).** (И.А.)

НОҲИЯИ ШАҲРӢ – нуқтаи аҳолинишин ва воҳиди марзӣю маъмурӣ, ки дар ҳайати шаҳрҳои калони сараҳолӣ таъки-

кил меёбад. Асоси ҳуқуқии таъкилҳои ноҳияи шаҳриро қарори Маҷлиси шаҳрии вакилони халқи шаҳре, ки дар ҳайати он ноҳия таъкил меёбад, таъкил мекунад. Дар ҚТ фақат дар ҳайати шаҳри Душанбе чор ноҳияи шаҳрӣ мавҷуд аст. (И.А.).

О

ОВОЗДИҲИИ КУШОД – яке аз усулҳои низоми интиҳоботӣ, ки шаҳрванд ба таври ошкоро овози худро ба ин ё он номзади пешниҳодишуда медиҳад. Ин усули интиҳобот дар замони шӯравӣ то қабули Конститутсияи соли 1936–и Иттиҳоди Шуравӣ ва Конститутсияи соли 1937–и ҶТ, ҳангоми интиҳоби вакилон ба мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ба таври васеъ истифода мешуд. (Г.Б.)

ОВОЗДИҲИИ НАМОЯНДАГӢ – тарзи овоздиҳие, ки интиҳоботи Раиси ҷумҳур ва вакилони парлумон, на мустақиман аз тарафи интиҳобкунандагон, балки аз тарафи коллегияи интиҳобкунандагон, ки ваколатдор карда шудаанд, интиҳоб карда мешаванд. Коллегияи интиҳобкунандагонро шаҳрвандон дар интиҳоботи умумӣ интиҳоб мекунанд. Онҳо дар навбати худ Раиси ҷумҳур, вакилони Парлумон (аъзои Маҷлиси миллий)-ро интиҳоб мекунанд. Ин шакли овоздиҳиро интиҳоботи нисбӣ меноманд. Масалан, аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ-ро вакилони халқи ноҳияҳо, шаҳрҳо ва вилоятҳо, ки аз тарафи интиҳобкунандагон дар интиҳоботи умумӣ интиҳоб шудаанд, бо овоздиҳиш пинҳонӣ ба ҳайати Маҷлиси миллий интиҳоб мекунанд. Дар ИМА Раиси ҷумҳурро на шаҳрвандон, балки Коллегияи инти-

ҳобкунандагон дар Маҷлиси худ интиҳоб мекунанд. (Г.Б.)

ОВОЗДИҲИИ НОМ БА НОМ – тибқи м. 13 Дастури ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ дар асоси пешниҳоди на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон ба воситаи истифодаи системаи электронии ҳисоби овозҳо ё бо бюллетенҳои номнависиишуда овоздиҳиш ном ба ном гузаронида мешавад. Мувофиқи м. 31 Дастури Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ дар асоси пешниҳоди на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ ба воситаи истифодаи системаи электронии ҳисоби овозҳо овоздиҳиш ном ба ном гузаронида мешавад. Дар асоси м. 70 Дастури Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ овоздиҳиш ном ба ном бо қарори Маҷлиси намояндагон, ки бо тарафдории аксарияти шумораи вакилони дар овоздиҳӣ иштирок карда қабул гардидааст, гузаронида мешавад ва бо истифодаи системаи электронии ҳисобкунии овозҳо ё бюллетенҳо сурат мегирад. Натиҷаи овоздиҳиш ном ба ном ба маълумоти вакилон расонда мешавад. Натиҷаи овоздиҳиш ном ба ном дар ҳисоботи стенографии ҷаласаи Маҷлиси намояндагон ҷой дода мешавад ва дар воситаҳои ахбори омма метавонад интишор шавад. (Г.Б.)

ОВОЗДИҲИИ ПИНҲОӢ – яке аз усулҳои низоми интиҳоботӣ буда, шахрванд дар интиҳоботи Раиси ҷумҳур ва мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ба тарзи овоздиҳии пинҳонӣ иштирок менамояд. Ба назорат аз болои изҳори иродаи овоздиҳандагон роҳ дода намешавад. Барои гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар интиҳобот бо роҳи андешидани чораҳои таъкилӣ кафолат дода мешавад, овоздиҳи дар биноҳои махсус, ки дар он ҳуҷраҳои ҷиҳозонидашуда мавҷуд аст, сурат мегирад. Дар он бино ҷой барои сунурдани варақаҳои (бюллетенҳо)-и интиҳобот муайян шуда, қуттиҳои интиҳобот гузошта мешавад. Дар ҳуҷраи овоздиҳӣ ҳуди интиҳобкунанда варақаро (бюллетенро) пур карда ба қуттӣ мепартояд. Агар интиҳобкунанда имконияти варақаро (бюллетенро) пур кардан надошта бошад, барои ҷирои ин кор метавонад шахси дигарро (ғайр аз аъзои комиссияи интиҳобот) хоҳиш намояд. Агар интиҳобкунанда бо сабаби аҳволи саломатӣ ё сабаби дигар ба бинои овоздиҳӣ омада натавонад, бо хоҳиши ӯ комиссияи участкавии интиҳобот ба аъзои комиссия сунориш медиҳад, ки дар ҷои истиқомати интиҳобкунанда овоздиҳиро таъкил намояд. Дар ин ҳусус дар рӯйхати интиҳобкунандагон қайд карда мешавад. (Г.Б.)

ОВОЗДИҲИИ ТАКРОРӢ – қонунгузориш ҶТ оид ба интихо-

би Раиси ҷумҳур ва вакилони халқ ба мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ овоздиҳии тақрориро пешбинӣ намудааст. Масалан, дар м. 35 Қ.к. ҶТ «Дар бораи интиҳоботи Президенти ҶТ», муқаррар карда шудааст, ки агар ба мансаби Президенти ҶТ беш аз ду нафар номзад ба овоз монда шуда бошанд ва ягон нафарашон шумораи дарқориш овозҳоро нагиранд, овоздиҳии тақрорӣ гузаронида мешавад. Агар дар натиҷаи баромада рафтани ва ё даст кашидани номзадҳо як номзад боқӣ монад, овоздиҳии тақрорӣ аз рӯи номзадии ӯ гузаронида мешавад. Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсӣ рӯзи овоздиҳии тақрориро дар муддати як моҳ баъди рӯзи гузаронидани интиҳобот, вале на пештар аз онзадаҳ рӯзи гузаронидани интиҳобот таъин мекунад ва дар ин ҳусус дар матбуот хабар ҷой мекунад. Дар овоздиҳии тақрорӣ номзаде интиҳобишуда ҳисоб меёбад, ки назар ба номзади дигар шумораи бештари овозҳои интиҳобкунандагони дар овоздиҳӣ иштироккардари гирифтааст, ба шарте ки дар овоздиҳи бештар аз нисфи интиҳобкунандагони ба рӯйхат дохилкардашуда иштирок карда бошанд ва шумораи овозҳои ба ин номзад додашуда аз шумораи овозҳое, ки ба муқобили ӯ дода шудааст, зиёд бошад.

Дар асоси м. 49 Қ.к. ҶТ «Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии ҶТ» ва м. 46 Қ.к. ҶТ «Дар бораи интиҳоботи вакилон ба

Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ», агар дар ҳавзаи якмандатии интихобот зиёда аз ду номзад ба вакилӣ ба овоз монда, ягонтои онҳо интихоб нашуда бошанд, комиссияи ҳавзавии интихобот қарор қабул мекунад, ки оид ба ду номзаде, ки аз ҳама беиштар овоз гирифтаанд, овоздиҳии тақрорӣ гузаронида мешавад. Комиссияи ҳавзавии интихоботӣ аз хусуси қарораи ба Комиссияи Марказии интихобот ва раёйпурсӣ хабар дода, ҳамзамон интихобкунандагони ҳавзаро огоҳ менамояд. Овоздиҳии тақрорӣ дар ҳавзаи интихобот дар давоми на дертар аз ду ҳафта дар ҳудуди ҳамаи участкаҳои интихобот аз рӯи ҳамаи раёяхати интихобкунандагон ва мувофиқи талаботи қонун гузаронида мешавад. Ҳамаи номзод вакил интихобшуда ҳисоб меёбад, ки дар овоздиҳии тақрорӣ аз номзади дигар, дар сурати дар овоздиҳӣ иштирок кардани беи аз нисфи шумораи интихобкунандагони ба раёяхат дохилгардида миқдори зиёдтари овози интихобкунандагонро гирифтааст. (Г.Б.)

ОВОЗДИҲӢ ДАР ИНТИХОБОТ – давраи чамъбасти оид ба тайёр ва гузаронидани интихоботи Раиси ҷумҳур ва вакилон ба мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ, ки ба тариқи пинҳонӣ сурат мегирад. Мувофиқи қонунгузори ҚТ оид ба интихоботи Раиси ҷумҳур ва мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ овоздиҳӣ дар

интихобот рӯзи якшанбе (истироҳатӣ) аз соати 6 то 20-и вақти маҳаллӣ дар қитъаҳои интихоботӣ ба амал бароварда мешавад. (Г.Б.)

ОВОЗДИҲӢ ДАР ПАРЛУМОН – яке аз воситаҳои ошкор намудани иродаи вакилони халқ оид ба масъалаҳои муҳокима ва ҳалшуда дар мақомоти дахлдори намоёндагии ҳокимияти давлатӣ. Тарзи овоздиҳии парлумонӣ дар Қ.к. ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии ҚТ», Дастури ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ, Дастурҳои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ танзим шудааст. Овоздиҳӣ дар парлумон дар ду шакл сурат мегирад:

а) бо овоздиҳии кушод (бо даст бардоштан, аз ҷой хестан, ном ба ном овоз додан ва ғ.). Овоздиҳии ҳар як узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоёндагон ба атрофиён маълум мегардад. Дар замонҳои ҳозира парлумон мошинаҳои овоздиҳии электрониро истифода намуда, ҳангоми ҳисоб намудани овози ҳар як овоздиҳанда (узви Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намоёндагон) дар табло мафҳумҳои «тарафдор», «муқобил» ва «бетараф» сабт мешавад.

б) шакли дигари овоздиҳии парлумонӣ овоздиҳии пинҳонист. Бо ин тарзи овоздиҳӣ ҳар як овоздиҳанда мустақилона (дар хо-

начаҳои махсус таҷҳизонидашуда) бюллетени овоздиҳиро пур намуда, ба қуттии барои овоздиҳӣ муқарраршуда мепартояд. Агар барои овоздиҳии пинҳонӣ мошини овоздиҳии электронӣ истифода шавад, он гоҳ дар мошина қайди ном ба номи овоздиҳанда ҷой дода намешавад. (Г.Б.)

ОВОЗДИХӢ ДАР РАӢЙПУРСӢ – яке аз надидаҳои муҳими демократияи бевосита, ки оид ба масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷамъиятию давлатӣ гузаронида мешавад. Овоздиҳии умумихалқӣ (раӢйпурсӣ) аз иштихобот бо мавзӯи изҳори иродаи фарқ мекунад. Мавзӯи овоздиҳии умумихалқӣ ягон номзад ва рӯйхати номзадҳо набуда, балки масъалаи муайяност, ки ба хоҳири он овоздиҳӣ гузаронида мешавад. Қ.к. ҚТ «Дар бораи раӢйпурсии ҚТ» муқаррар менамояд, ки қарорҳои бо овоздиҳии умумихалқӣ (раӢйпурсӣ) қабулшуда эътибори олии ҳуқуқи дошта, ба ҳеҷ гуна тасдиқшавӣ эҳтиёҷ надоранд ва иҷрои онҳо дар тамоми қаламрави Тоҷикистон ҳатмист. Дар овоздиҳии умумихалқӣ (раӢйпурсӣ) оид ба масъалаҳои пешниҳодшуда шаҳрвандони ҚТ, ки синнашон ба 18 расидаасту мувофиқи қонунҳои ҚТ ҳуқуқи овоздиҳӣ доранд, иштирок карда метавонанд. Дар овоздиҳии умумихалқӣ шахсоне, ки суд онҳоро ғайри қобили амал донистааст ва ё бо ҳукми суд дар ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ

нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи иштирок кардан надоранд. Шаҳрвандон дар овоздиҳии умумихалқӣ (раӢйпурсӣ) озодона, бевосита ва шахсан дар асосҳои баробар иштирок мекунанд. Овоздиҳии пинҳонии бавосита бо гирифтани варақа (бюллетен) сурат мегирад, назорат ба изҳори хоҳишу иродаи шаҳрвандон манъ аст. Шаҳрвандон дар овоздиҳии умумихалқӣ (раӢйпурсӣ) дар маҳалли зисти доимӣ ва ё муваққатии худ иштирок мекунанд. Дар варақаи овоздиҳӣ масъалаҳои гузошташуда бо овоздиҳии «тарафдор» ва «муқобил» ифода ёфтааст. Овоздиҳии умумихалқӣ (раӢйпурсӣ)- ро Маҷлиси Олии ҚТ таъин менамояд. Ташаббуси таклиф дар бораи гузаронидани овоздиҳии умумихалқӣ (раӢйпурсӣ) оид ба масъалаҳои муҳими давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба Президенти ҚТ ва Маҷлиси Олиӣ ва аз се як ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва ё на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ талук дорад. Овоздиҳии умумихалқӣ вобаста ба моҳияти масъалаҳо метавонад умумимиллӣ, яъне дар тамоми мамлакат ё ин ки маҳаллӣ бошад. ки дар марзи муайяни воҳидҳои марзӣ маъмурӣ гузаронида мешавад. Овоздиҳии умумихалқӣ дар ҚТ асосан 6 ноябри соли 1994 барои қабули Конституцияи нави ҷумҳурӣ ва тағйироту иловаҳо (26 сентябри соли 1999 ва 22 июни соли

2003) гузаронида шуд. (Г.Б.)

ОВОЗИ ИНТИХОБКУНАНДА

– ҳуқуқи интихобкунанда, ки ӯ метавонад онро ба ҳамон номзад ба вакил ё шахси мансабии интихобие, ки афзалият дорад, дар интихобот ба таври мустақиман ба бинои махсус таҷҳизонидашуда ҳозир шуда, варақаи (бюллетени) интихоботиро гирифта овози худро медиҳад. (Г.Б.)

ОВОЗИ МАШВАРАТӢ

– дар чаласаи кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакили маҷлиси намояндагон, ки узви ин кумитаҳо ва комиссияҳо нестанд бо овози машваратӣ иштирок карда метавонанд. Овози машваратӣ асосан дар таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ ба назар мерасад. Ҳангоми овоздиҳӣ дар қори комиссияҳо, хусусан дар фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ дида мешавад. Масалан, ҳангоми овоздиҳӣ дар қори комиссияҳои интихоботӣ он аъзои комиссия, ки аз рӯи намојандагии ҳизбҳои сиёсӣ ва ё номзади мустақил ба ҳайати комиссияи интихоботӣ дохил карда шудаанд бо ҳуқуқи овоздиҳии машваратӣ фаъолият мекунанд. Овози машваратӣ оқибати ҳуқуқӣ надорад, яъне ба қарори комиссия ягон таъсири ҳуқуқӣ расонида наметавонад. (Г.Б.)

ОГОҲИИ МАЪМУРӢ – яке аз чораҳои маҷбуркунии давлатӣ,

нисбат ба ҳуқуқвайронкунандагони маъмурӣ, ки ҷавобгарии онҳо дар Кодекси амалкунандаи ҚТ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муқаррар карда шудааст, андешида мешавад. Огоҳии маъмурӣ одатан ба шахсоне татбиқ карда мешавад, ки онҳо ҳуқуқвайронкунии андак ва ё яқумбора содир кардаанд, ба тариқи хаттӣ бо қарори мақоми ваколатдоре, ки ин гуна парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро мебинанд, муқаррар карда мешавад. Ба тариқи даҳонӣ огоҳии маъмурӣ ҷазо ҳисоб намешавад. Дар нақлиёт ба тариқи суруҳ намудани талони ба шаходатномаи ронандагӣ яқоябудда татбиқ карда мешавад. (О.Х.)

ОДАТҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ

– қоидаи рафтори субъектҳои асосии ҳуқуқи конститусионӣ, ки дар ягон нашириёти расмӣ ба сифати санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ навишта нашудаанд ва дар натиҷаи муддати тӯлонӣ мавриди истифодаи амалӣ қарор дода шуда эҷод шудаанд. Пеи аз ҳама ин қоидаҳои тарзи муайяни татбиқшавии меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституциониро пешбинӣ мекунанд. Амалишавии одатҳои конститусионӣ ба тариқи маҷбуркунии судӣ гайришмкон аст. Одатҳои конституционӣ аз ҳама беиштар дар ҳуқуқи конституционии Британияи Кабир (созишномаи конституционӣ) васеъ паҳн шудааст ва одатҳои конституционӣ рас-

ман ба сифати сарчаишаҳои ҳуқуқ эътироф шудаанд, инчунин дар баъзе давлатҳои, ки низоми ҳуқуқшинон англо-саксонӣ мебошад. Одатҳои конститутсионӣ қоидаҳои дарбар мегирад, ки асосан ба мавзӯи ҳуқуқӣ-конститутсионӣ алоқаманданд. Масалан, ташикли ҳаёати Ҳукумат дар парлумон аз тарафи ҳизби сиёсӣ, ки аксарияти намоёндагонии парлумонро ташикл медиҳанд. (И.А.)

ОДАТҲОИ МАЪМУРӢ – ҳамчун қоидаи рафтор сарчаишаи ҳуқуқӣ маъмурӣ махсус ёфта, он дар фаъолияти маъмурӣ ҳамчун қоида ихтиёран иҷро ва риоя карда мешавад, ки дар натиҷаи низоми босуботи идоракунии бо назардошти хусусиятҳои миллӣ, тарбиявӣ, фарҳангӣ, маҳаллӣ, этникӣ, фаъолияти қорӣ, низоми иарархӣ (аз боло ба поён) ва ғайра ба миён омадааст. Табиатан ҳалқи тоҷик дорои як қатор анъанаю одатҳои мебошад, ки онҳо дар натиҷаи рушди муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ риоя ва иҷро карда мешавад. Масалан, бунёди мактабҳо ва дигар объектҳои фарҳангӣ таъбаоти дар натиҷаи аз қониби мардум дастгирии беғаразона намудани фаъолияти мақомоти маъмурӣ доир ҳалли масалаҳои гуногуни соҳаҳои ҳаёти қомеа ба монанди саҳмгузориҳои шарикӣ, ҳаишар, эҳсонқорӣ ва ғайра дар рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, коммуникатсия, электрификат-

сияқунонии маҳалҳо ва ғайра падидор мешавад.

Одатҳои маъмурӣ қоидаҳои ғайрирасмӣ буда, дар фаъолияти ин ё он муассиса истифода меёбад. Масалан, тақсимоии қор байни хидматчиён, протоқедураи розигидиҳӣ, мувофиқасозии ҳуҷҷатҳо ва ғайра. Ин қоидаҳои рафтор то даме ба сифати одатҳои маъмурӣ боқи мемонанд, ки агар аз қониби мақомоти ҳоқимияти иҷроия ва шаҳсонии мансабдор ба ягон шақли санад таҳия қарда наишаванд. Вақте ки одати маъмурӣ ба шақли расмӣ ифодаи худро дар ин ё он санад ёфта, аз ин гуруҳи сарчаишаҳои ҳуқуқӣ маъмурӣ қорич шуда, ба шақли санадҳои маъмурию ҳуқуқӣ дохил мешавад. Бояд тазаққур дод, ки фарқияти одатҳои маъмурӣ аз дигар сарчаишаҳои ҳуқуқӣ маъмурӣ дар он ифода мегардад, ки онҳо дар ягон шақли санади ҳуқуқӣ муқаррар қарда нашудаанд ва характери маҳаллӣ доранд. (О.Х.)

ОЗМУН – яке аз намудҳои истеҳсолоти расмиётҳои маъмурӣ, ки моҳияти он аз тартиби интиқоби номзадҳо барои шиқоли мансабҳои ҳолии маъмурии хидмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дарақои мутобиқати онҳо ба талаботи таҳассусии мансаби шиқолишаванда иборат мебошад.

Барои шиқол намудани мансабҳои давлатии хидмати давлатии маъмурӣ то таъин намудан ба мансаб озмуни

довталабон гузаронида мешавад, ки тартиби гузаронидани онро Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои шиғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 20 майи соли 2009, №659 тасдиқ шудааст, танзим менамояд. Тибқи банди 2 Низомнома озмун барои шиғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ бо мақсади таъмини баробарҳуқуқии шахрвандони ҚТ, хизматчиёни давлатии маъмурӣ, интиҳоб ва ҷобачогузори кадрҳои баландхаттос ва салоҳиятнок ба хизмати давлатӣ, инчунин таъмини болоравии касбии хизматчиёни давлатӣ гузаронида мешавад.

Озмун дар шакли дохилӣ ва қушода гузаронида мешавад. Озмуни дохилӣ барои хизматчиёни давлатии маъмурӣ дар доираи як мақоми давлатӣ ҷиҳати таъмини болоравии мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии мақоми мазкур, ки ба талаботи тахассусӣ мувофиқат менамоянд, бо мувофиқаи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ гузаронида мешавад. Озмуни қушода барои хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти давлатии озмун эълоннамуда, хизматчиёни давлатии дигар мақомоти давлатӣ ва шахрвандон, ки ба талаботи тахассусӣ мувофиқат менамоянд, гузаронида мешавад.

Мақоми давлатӣ дар сурати мавҷуд будани мансабҳои холии озмун эълон менамояд. Шакли

гузаронидани озмун (дохилӣ ё қушода) аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ муайян карда мешавад. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳуқуқ дорад, ки бе гузаронидани озмуни дохилӣ озмуни қушода эълон намояд.

Дар ҳолатҳои зарурӣ озмун барои шиғоли мансабҳои холии мақомоти давлатӣ аз тарафи Президенти ҚТ ва Ҳукумати ҚТ эълон карда мешавад, ки он низ тибқи муқаррароти Низомномаи озмун гузаронида мешавад.

Гузаронидани озмун ин расмиёти маъмурие мебошад, ки он асосан чунин давраҳои алоҳидаро дар бар мегирад: таъсиси комиссияи озмуни мақоми давлатӣ; таҳия, нашр ва ҷой додани эълон дар бораи гузаронидани озмун дар рӯномаҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, Веб-сайти (сономаи) мақоми давлатӣ (барои озмуни дохилӣ дар рӯномаҳои соҳавӣ ва ё гӯшаҳои эълонҳои мақоми давлатӣ); ишнос намудани довталабон бо дастурамали мансабии мансаби холии ба озмун пешниҳодкардашуда ва номгӯи саволҳои озмун (аз ҷониби хадамоти кадрӣ); қабули ариза ва ҳуҷҷатҳои довталабон; таҳияи рӯйхати умумии довталабоне, ки ҳуҷҷат супоридаанд; баррасии ҳуҷҷатҳои довталабон барои муайян намудани мувофиқати онҳо ба талаботи тахассусӣ ва тартиб додани рӯйхати кӯтоҳи довталабоне, ки ба суҳбат иҷозат дода мешаванд; гузаронидани суҳбат бо довталабон, баҳогу-

зорӣ ва ҷамъбасти озмун; бар-
расии тақрорӣ ҳуҷҷатҳои
довталабон барои муайян
намудани мувофиқати онҳо ба
талаботи таҳассусӣ ва ё
гузаронидани суҳбати тақрорӣ
бо довталабон дар ҳолатҳое, ки
дар Низомномаи озмун пешбинӣ
гардидаанд; татбиқи қарори
комиссияи озмунӣ.

Гузаронидани озмун ба прин-
сипҳои асосии зерин бояд таъ-
намояд: воқеъбинона ва холи-
сона гузаронидани он ва
баҳогузори ба довталабон;
таъмини баробарҳуқуқии дов-
талабон, риояи санадҳои меъё-
рии ҳуқуқии дахлдори ҚТ. Оз-
мунро комиссияи озмунӣ доир
менамояд. (муфасал ниг. ба
Комиссияи озмунӣ). (О.Х.)

**ОЗМУН БАРОИ ИШҒОЛИ
МАНСАБҲОИ МАЪМУРИИ
ХИДМАТИ ДАВЛАТӢ** –
тартиби интиҳоби номзадҳо
барои ишғоли мансабҳои холии
маъмурии хизмати давлатӣ бо
роҳи муайян намудани дараҷаи
мутобиқати онҳо ба талаботи
таҳассусии мансаби ишғолиш-
аванда (Қонуни ҚТ аз 5.03.2007
№233 «Дар бораи хизмати
давлатӣ»). Озмун барои ишғоли
мансабҳои ҳолӣ бо мақсади
таъмини баробарҳуқуқии ишти-
рокчиёни он, интиҳобу ҷобачогу-
зори кадрҳои баландихтисос ва
салоҳиятнок ва таъмини боло-
рави касбии онҳо гузаронида
мешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон Низомномаи тартиб ва
шартҳои гузаронидани озмун
барои ишғоли мансабҳои холии

маъмурии хизмати давлатӣ
амал мекунад, ки он бо Фармони
Президенти ҚТ аз 20.05.2009,
№468 тасдиқ шудааст. Низом-
нома тартиб ва шароит, мақ-
сад, вазифа, принципҳои гузаро-
нидани озмун, фаъолияти комис-
сияҳои озмунӣ, тартиби додани
эълонҳо оид ба ҷойҳои ҳолӣ дар
мақомоти давлатӣ, қабул ва
баррасии ҳуҷҷатҳои довтала-
бон, суҳбат бо онҳо, гузаронида-
ни ҷаласаҳои комиссияҳои озму-
нӣ ва ишғоли мансаб аз тарафи
номзад ва дигар масъалаҳои ба
он вобастаро танзим менамояд.
(О.Х.)

**ОЗОДИИ ВИЧДОН ВА
ЭЪТИҚОДИ ДИНӢ** – яке аз
ҳуқуқҳои асосии шахсии инсон,
ки озодии шахсиятро аз ҳама
гуна назорати идеологӣ, ҳуқуқи
ҳар касро барои мустақилона
баҳри худ интиҳоб кардани
низоми арзишҳои маънавӣ дар
назар дорад.

Мазмуни «озодии вичдон» аз рӯи
маъно бо мафҳуми «озодии
афкор» хеле наздик буда, бисёр
вақт дар ҳамбастагӣ истифода
мешавад. Озодии афкор ва
вичдон ҳаҷман назар ба «озодии
эътиқод» хеле васеъ аст, зеро
аввалан, доштани ақидаҳои
атеистиро низ фаро гирифта,
сониян, на танҳо ҷанбаи динӣ,
балки ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти
зеҳнӣ ва маънавии инсонро ба
худ шомил месозад. Озодии
эътиқод имконияти ба таври
инфиродӣ ё якҷоя бо дигарон
эътиқод овардан ба ҳар дин,
озодона интиҳоб намудан,

доштан ва паҳн кардани
этиқоди динӣ ва тибқи он амал
карданро фаро мегирад.

Масъалаҳои марбут ба эътироф
ва ҳимояи ин ҳуқуқҳо аз ҷониби
як қатор санадҳои байналхалқӣ
ва дохилидавлатӣ мавриди
танзим қарор гирифтаанд.
Моддаҳои 18 ва 19 ЭУХБ, м.19
ПБХШС, Эломия дар бораи
рафъи ҳама гуна таъбиз аз рӯи
этиқод ва дин, Конститутсияи
ҚТ ва ғ, аз ҷумлаи чунин санадҳо
ба ҳисоб мераванд.

Ҳуқуқи мазкур якчанд ҷабҳа
дорад:

1. Ҳуқуқи этиқод овардан
ба ҳар дин;

2. Ҳуқуқи ба ҷо овардани
расму оинҳои динӣ;

3. Ҳуқуқи иваз кардани дин;

4. Ҳуқуқи паҳн кардани
иттилоот дар бораи таълимо-
ти динӣ;

5. Ҳуқуқи гирифтани
таҳсилоти динӣ;

6. Ҳуқуқи баамалбаровар-
дани фаъолияти хайру эҳсон-
корӣ;

7. Ҳуқуқи ба амал баровар-
дани фаъолияти динии
фарҳангӣ-маърифатӣ;

8. Озодӣ аз таъбиз аз рӯи
аломати динӣ.

Зимнан, зарурият ба таъкид
аст, ки озодии этиқоди динӣ аз
озодии вичдон бар меояд ва дув-
вумин намоиши додани этиқоди
динии худро низ фаро мегирад.
«Намоишидихӣ» бошад, моҳия-
тан хеле васеъ буда, ибодат
намудан, иҷрои расму оин ва ма-
росимҳои динӣ, бунёд намудани
ибодатгоҳҳо, истифодаи таъ-

лимот ва ашёҳои маросимӣ, ба
ҷо овардани шартҳои парҳез-
кунӣ аз хӯрок, нӯшидани либос
ва кулоҳҳои фарқкунанда ва ис-
тифодаи забони махсус, инти-
хоб намудани пешвоёни динӣ ва
рӯҳонӣ ва ғ.-ро дар бар ги-
рифта метавонад.

Дар заминаи асноди асосии бай-
налхалқӣ оид ба ҳуқуқи башиар,
қонунгузориш ҚТ ҳуқуқ ба озо-
дии афкор, вичдон ва динро
эътироф намуда, кафолат
медихад. Аз ҷумла дар м. 26
Конститутсияи ҚТ омадааст,
ки «Ҳар кас ҳақ дорад, муноси-
бати худро нисбат ба дин му-
стақилона муайян намояд,
алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон
динеро пайравӣ намояд ва ё
пайравӣ накунад, дар маросим ва
расму оинҳои динӣ иштирок
намояд».

Таҳкими минбаъдаи худро ин
ҳуқуқ дар Қонуни ҚТ «Дар бо-
раи озодии вичдон ва ит-
тиҳодияҳои динӣ» аз 26.03.2009,
дарёфтааст. Дар таносуб аз
дигар қонунҳои ҷумҳурӣ қонуни
мазкур бо як дебочаи хеле пур-
мазмун омода гиштааст. Дар он
аз ҷумла гуфта мешавад, ки «Бо
эътироф ва тасдиқи ҳуқуқи ҳар
кас ба озодии вичдон ва озодии
пайравӣ ба дин, инчунин ба-
робариш ҳама дар назди қонун,
новобаста аз муносибат ба дин
ва этиқод, дар асоси он ки ҚТ
давлати дунявӣ аст, бо арзи
эҳтиром ва таҳаммул ба та-
моми дину мазҳабҳо, бо эъти-
рофи нақши махсуси мазҳаби
ҳанафӣ дини ислом дар инки-
шофи фарҳанги миллӣ ва ҳаёти

маънавии халқи Тоҷикистон, Қонуни мазкур қабул карда мешавад.»

Дар қонун ҳамчунин ба баъзе истилоҳот таърифи расмӣ дода шудааст, ки овардани онҳоро барои дарки пурраи масъалаи баррасишаванда мувофиқи мақсад меҳисобем:

- озодии вичдон – ҳуқуқи ҳар як инсон ва шаҳрванд барои ихтиёри ва мустақилона муайян намудани муносибати худ ба дин, ба танҳой ва ё ҳамроҳи дигарон пайравӣ кардан ва ё пайравӣ накардан ба ягон дин, ба таври озод интиҳоб кардан ва тағйир додани эътиқоди динӣ, инчунин баён намудан ва паҳн кардани ҳама гуна эътиқоди марбут ба дин ва ҷаҳонбинии атеистӣ;

- озодии пайравӣ ба дин – ҳуқуқи ҳар як инсон ва шаҳрванд барои озодона ва мустақилона интиҳоб кардани ягон дин ва пайравӣ намудан ба он, иштирок дар ибодати динӣ, адои маросимҳои динӣ ва таълими динӣ;

- иттиҳодияи динӣ – иттиҳоди ихтиёрии пайравони як дин бо мақсади яқҷоя анҷом додани ибодат ва маросимҳои динӣ, таълими динӣ, инчунин паҳн намудани эътиқоди динӣ.

Аз ин бар меояд, ки қонунгузори ҚТ масъалаҳои вобаста ба ҳуқуқ ба озодии вичдон ва эътиқоди диниро ҳамаҷониба мавриди танзим ва кафолат қарор додааст. (Д.А.)

ОЗОДИИ ИНСОН – дар адабиёти мавҷуда мафҳуми

озодӣ ба ду маъно эзоҳ дода шудааст: 1) Озодӣ категорияи фалсафӣ ва ҳуқуқӣ буда, шахс мустақилона тарзи зиндагӣ ва фаволияти худро интиҳоб менамояд, ба шарте ки он бо ягон қоидаву рафторҳо алоқаманд набошад, гайр аз қоидаву рафторҳое, ки ҳатмӣ аз таърифи давлат муқаррар шудаанд ё урфу одатҳое, ки дар байни халқ вучуд доранд. 2) Дар Конститутсия ё дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ ба шахс имконияти рафтори муайянеро содир кардан муқаррар шудааст. Масалан, дар Конститутсияи ҚТ боби 2 «Ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд» ном дорад. Дар ин мафҳум ҳам имконияти ҳуқуқ доштан ва ҳам озодии инсон (шахс) муқаррар гардидааст. Ҳуқуқу озодиҳое, ки дар Конститутсия муайян карда шудааст, ба шахс имконият медиҳад, ки рафтори муайян, ҳаракат, рафторе, ки ба ҳуқуқ мувофиқат мекунад, содир намояд. Озодӣ бошад, мафҳуми васеъ буда, якчанд роҳҳои амалӣ ғаитани худро дошта, дар ба-робари он, дар як вақт мумкин буда, дар дигар ҳолат, дар меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷой додани он гайриимкон мебошад. Аз ин лиҳоз, якчанд воситаҳои амалӣ ғаитани озодии суҳанро дар меъёрҳои ҳуқуқ имконияти ҷой додан мавҷуд аст (аз ҷумла, имконияти таъкил намудани воситаҳои ахбори омма, паҳн намудани ахбор ва гайра). (Д.А.)

ОЗОДИИ МАҶЛИСҲО ВА НАМОИШҲО — Конститутсияҳои давлатҳои муосир, аз ҷумла Конститутсияи ҚТ

шаклҳои гуногуни фаъолияти сиёсии шаҳрвандонро муқаррар намудаанд. Тибқи моддаи 29 Конститутсияи ҚТ «ҳар як шаҳрванд ҳақ дорад дар маҷлис, гирдиҳамой, намоиш, роҳнаймоиҳои озоишта, ки қонун муқаррар кардааст, иштирок варзад. Ҳеҷ касро ба ин тадбирҳо маҷбуран ҷалб намудан мумкин нест.»

Тарзи ба амал баровардани ин ҳуқуқи конститутсионӣ дар Қонуни ҚТ «Дар бораи маҷлисиҳо, гирдиҳамойҳо, намоишҳо ва роҳнаймоиҳои озоишта» аз 2.05.1998, ба таври мушаххас муқаррар гардидааст. Дар моддаи 3 қонуни мазкур шаклҳои асосии пешбурди ҷамъомадҳои оммавӣ ба таври зайл нишон дода шудаанд:

маҷлис - иштироки яқҷояи шаҳрвандон дар ҷои ҷамъиятии пешакӣ муқарраркардашуда ва дар вақти пешакӣ муайянкардашуда барои коллективона муҳокима ва ҳал кардани ягон масъала;

гирдиҳамой - шакли мутташаккили изҳори фикру андешаи ҷамъиятӣ, дастгирии оммавии қарорҳо, талабҳо ва дигар муроҷиатҳои шаҳрвандон, ки дар ҷои пешакӣ муқарраркардашуда ва вақти пешакӣ муайянкардашуда гузаронида мешаванд;

намоиш - шакли изҳори мутташаккилонаи фикру андешаи коллективона ва шахсӣ оид ба

масъалаи ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ;

роҳнаймоиш кучагӣ - шакли намоиш, ки ба воситаи ҳаракати шаҳрвандон бо роҳи пешакӣ муайянкардашуда сурат мегирад;

пикеткунӣ - шакли изҳори ошкорои фикру андешаи коллективӣ ё шахсии шаҳрвандон бо роҳи ҷойгиршавии онҳо дар назди объекти пикетишаванда;

манифестатсия - яқҷояшавии шаклҳои мухталифи чорабиниҳои оммавӣ.

Дар қонун тартиби баргузор намудани намоишҳо ва инчунин ҳуқуқ ва вазифаҳои иштирокчиёни он ба тафсил баён гарзидаанд.

Ташилотчи намоиш ҳар шаҳрванд ё гурӯҳи шаҳрвандоне, ки дар огоҳиномаи оид ба гузаронидани чорабинӣ ба ҳамин сифат нишон дода шудаанд, инчунин ашхосе, ки вазифаҳои ташилотчиро амалан иҷро менамоянд, шуда менамоянд. Ашхосе, ки суд онҳоро гайримукаллаф, мукаллафшавӣро маҳдуд донистааст, инчунин ашхосе, ки дар маҳалҳои маҳрумӣ аз озодӣ мебошанд, ташилотчиёни намоиш шуда менамоянд.

Иштирокчиёни намоиш намоандагони аҳзоби сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва дигар иттиҳодияҳои шаҳрвандон, инчунин шаҳрвандоне эътироф карда мешаванд, ки дар намоиш бо мақсади иштирок дар он ҳузур доранд ё бо супориши ташилотчи он дар бобати

тайёр қардан ва гузаронидани чорабинӣ корҳои амалиро иҷро менамоянд.

Ташиқлотчиҳои намоишӣ уҳдадор аст мувофиқан ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳр, ноҳия дар бораи гузаронидани намоишӣ дар муҳлати на дертар аз понздаҳ рӯзи санаи пешбинишудаи гузаронидани он хаттӣ огоҳинома равон намояд. Дар огоҳинома мақсад, шакл, ҷои гузаронидани намоишӣ ё роҳи ҳаракат, вақти оғоз ва анҷоми намоишӣ, шумораи тахминии иштирокчиён, насаб, ном, номи падари ташиқлотчиён, ҷои истиқомати, кор, таҳсилоти онҳо, санаи пешниҳоди огоҳинома, рақами телефони иртиботнишон дода мешаванд. Огоҳиномаро ташиқлотчиҳои намоишӣ имзо мекунад.

Намоишҳоро аз соати 8 то соати 20 дар ҷойҳои муайяншуда гузаронидан мумкин аст.

Иштирокчиёни намоишӣ ҳақ доранд дар таҳия, қабул ва дастгирии қарорҳо ва дигар амалиётҳои коллективие, ки ба иҷрои мақсадҳои чорабиниҳои мазкур равона карда шудааст, иштирок намоянд. Иштирокчиёни намоишӣ ҳақ доранд қарорҳо, талабномаҳо ва дигар мувоҷиҳатномаҳо ба мақомоти давлатӣ, ташиқлотҳои ҷамъиятӣ, байналхалқӣ ва дигар ташиқлотҳо қабул намоянд.

Баррасии мувоҷиҳатномаҳо ва қабул кардани қарорҳо оид ба онҳо бо тартибе сурат мегирад,

ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст.

Дар вақти гузаронидани намоишӣ иштирокчиёни онҳо вазифадоранд:

-тамоми талабҳои қонунии ташиқлотчиҳои намоишӣ ва намоишдағони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро иҷро намоянд;

-тартиботи ҷамъиятӣ ва тартиби гузаронидани намоиширо, ки ташиқлотчи (ташиқлотчиён) муқаррар кардааст, риоя намоянд.

Дар вақти гузаронидани намоишӣ ба иштирокчиёни он манъ карда мешавад, ки ҳамроҳи худ яроқ, асбобҳои маҳсулоти тайёр ва мувофиққардашуда дошта бошанд, ки онҳоро ба муқобили ҳаёт ва саломати одамон, инчунин барои зарар расондан ба моликияти корхонаҳо, муассисаҳо, ташиқлотҳо ва шаҳрвандон ба кор бурдан мумкин аст. (Д.А.)

ОЗОДИИ МУСОФИРАТ ВА ИНТИХОБИ МАҲАЛЛИ ЗИСТ

– ҳуқуқ ба озодии мусофират ва интихоби маҳалли зист аз ҷумлаи ҳуқуқҳои табиии инсон ва шаҳрванд ба шуморафта, ихтиёрдорӣ озодонаи ҳеширо дар фазо ифода менамояд. Ин ҳуқуқ бинобар аҳамияти муҳим доштани дар санадҳои асосии байналхалқӣ оид ба ҳуқуқи инсон мустаҳкам гардидааст. Масалан, дар м.13 ЭУҲБ гуфта мешавад, ки «ҳар инсон ба ҳаракати озодона ва сукунат дар ҳудуди ҳар давлат ҳақ дорад». Дар моддаи 12 ПБҲШС бошад, омадааст, ки:

1. *Ҳар фарди дар қаламрави давлат ба таври қонунӣ қарордошта, дар ҳудуди ин қаламрав ба ҳаракати озодона ва интиҳоби озоди маҳалли зист ҳақ дорад.*

2. *Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки ҳар кишвар, аз ҷумла кишвари худро тарк наояд.*

3. *Ҳуқуқи дар боло зикршуда наметавонад таҳти ҳеҷ гуна маҳдудият қарор гирад, ба истиснои маҳдудиятҳои, ки барои ҳифзи амнияти давлат, тартиботи ҷамъиятӣ, саломатӣ, маънавият ё ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон аз тарафи қонун пешбинӣ шудаанд ва бо дигар ҳуқуқи дар ҳамин Паймон эътирофшуда мувофиқ мебошад.*

4. *Ҳеҷ касро наметавон худсарона аз ҳуқуқи дохил шудан ба кишвари худ маҳрум кард.*

Моддаи мазкур пешбинӣ менамояд, ки ҳама ашхос (шаҳрвандон ва хориҷиён, ҳатто ашхосе, ки дар кишвар гайриқонунӣ муваққатан истиқомат меkunанд), метавонанд ҳудуди кишварро озодона тарк наоянд. Ин ҳуқуқ ба боздидҳои қўтоҳмуддат ва дарозмуддат ба хориҷа ва ба муҳожирати доимӣ ва муваққатӣ таътиб қарда мешавад.

Конститутсияи ҚТ ҳуқуқи шаҳрвандро ба мусофират, интиҳоби озоди маҳалли зист,

тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он муқаррар кардааст (моддаи 24). (Д.А.)

ОЗОДИИ СУХАН ВА ИЗҲОРИ АҚИДА – *Конститутсияи ҚТ ба ҳар кас озодиҳои сухан, нашир, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахборро кафолат медиҳад (м. 30). Мувофиқи он ҳар кас ҳуқуқи доштани ақида ва озодона изҳор кардани онҳоро дорад. Ин ҳуқуқ озодиҳои ҷустуҷў, дарёфт ва паҳн кардани ҳар гуна ахборот ва гоҷаҳои новобаста ба сарҳадоти давлатӣ, дар шаклҳои шифоҳӣ, хаттӣ ё ба воситаи матбуот ё шаклҳои бадеии ифода ё тарзи дигарро бо ихтиёри кас дарбар мегирад. Озодиҳои сухане, ки Конститутсияҳои мамлакатҳои муосир кафолат додааст, аз якҷанд унсури ба ҳамдигар алоқаманд таркиб ёфтаанд:*

а) Озодиҳои ҳар одам барои ошкоро баён кардани фикр, гоҷаҳо ва андешаҳои худ ва тарғиби онҳо бо ҳамаи усулҳои қонунӣ;

б) Озодиҳои матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма аз сензура ва ҳуқуқи шаҳрвандон баҳри таъсис додан ва истифода кардани мақомоти иттилоотӣ;

в) Озодиҳои дастрасӣ ба манбаъҳои иттилоот ё ҳуқуқи гирфтан иттилооте, ки манфиати ҷамъиятӣ дошта, ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва

шаҳрванд дахл доранд.

Татбиқи ин ҳуқуқ ба уҳдаи кас вазифа ва масъулияти махсус мегузорад. Вобаста ба ин он бо баъзе маҳдудиятҳо алоқаманд аст, ки қонун муайян кардааст ва барои ҳурмату эҳтироми ҳуқуқ ва номи неки шахсони дигар, барои ҳифзи беҳатарии давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, саломатӣ ё ахлоқи аҳоли зарур аст.

Фикру ақида ва андешаи одам ба доираи ҳаёти ботинии ӯ дахл дорад ва бе ихтиёри ӯ ҳеҷ кас ба он зӯран мудохила карда наметавонад. Шахс фикру мулоҳизаҳои худро ба воситаи суҳан ифода мекунад. Озодии суҳан ҳамоно вақт мазмунӣ ҳақиқӣ дорад, ки имконияти бемонеа фикру ақидаи худро дастраси дигарон намудан вучуд дошта бошад. Яке аз кафолатҳои озодии суҳан манъ кардани сензураи давлатӣ мебошад, вале кафолати ҳуқуқии ин озодӣ ба ривочи воситаҳои ахбори равияҳои гуногуни иҷтимоӣ сиёсӣ алоқаманд аст. Маҳдуд кардани ривочи воситаҳои ахбори равияи демократӣ барои роҳ надодан ба озодии суҳан монеаи ҷиддӣ мебошад. (Д.А.)

ОЗОДИИ ТАШКИЛИ ИТТИХОДИЯҲО – яке аз ҳуқуқҳои асосии сиёсии конституционии шаҳрвандон озодона ва ихтиёран муттаҳид шудан мебошад.

Шаҳрванд ҳақ дорад дар таъкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла, ҳизбҳои ҳислати демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил шавад ва аз онҳо хориҷ гардад (м. 28).

Ҳуқуқи шаҳрвандонро ба муттаҳидшавӣ, кафолатҳои асосии давлатии ин ҳуқуқ, вазъи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, тартиби таъсиси онҳо, фаъолият, азнавтаъкилкунӣ ва барҳамдиҳии онҳоро Конститутсия, Қонуни ҚТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» ва дигар қонунҳои ҚТ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, ба танзим медароранд. Иттиҳодияи ҷамъиятӣ таъкилоти ихтиёрӣ, худидора ва ғайритиҷоратӣ буда, бо таъаббуси шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқие, ки синнашон ба 18 расидааст, дар асоси умумияти манфиатҳои барои амалӣ намудани мақсадҳои умумии дар оинномаи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ зикр ёфта таъкил карда мешаванд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои оммавӣ, иттифоқҳои касаба, созмонҳои занон, ветеранҳо, таъкилотҳои маъҷубон, таъкилотҳои ҷавонон ва кӯдакон, иттиҳодияҳои илмӣ, техникӣ, маданиятӣ маърифатӣ, тарбияи

чисмонию варзишӣ, эҷодӣ, фондҳо, ассотсиатсияҳо, кумитаҳо ва дигар иттиҳодияҳои шахрвандон иборатанд (м. 5 Қонун). (Д.А.)

ОЗОДИИ ШАХС – дар адабиёти илмӣ бо чунин тарз маънидод карда мешавад: озодиҳои шахс як қисми имкониятҳои фалсафӣ ва ҳуқуқӣ-конституционӣ буда, ба шахс имконият медиҳад, ки мустақилона тарзи зиндагӣ, фаъолият ва рафтори худро бо талаботи давлат ва ҷамъият муайян намояд. Дар Конститутсияи ҚТ, алаҳусус сарсухани он гуфта шудааст, ки озодӣ ва ҳуқуқи шахс муқаддас шумурда мешавад. Озодиҳои шахс ҳудуд ва сарҳади муайянест, ки дар доираи он ҷамъият ва давлат ба шахс таъсир расонида наметавонад, ба ҳаёти ӯ даҳлат намекунад. Аз ин ҷо ҳар як ҷамъият, ки шахс аз ӯ он ба шумор меравад, ҳуқуқ дорад, ки таъсири худро танҳо то ҳадди муайяне расонад. Бинобар ин, дар илми ҳуқуқи конституционӣ вазъи ҳуқуқи шахс аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат аст, ки онҳо аз ҷиҳати сиёсӣ ҳуқуқӣ алоқаманди шахсро бо давлат, лаёқати соҳибҳуқуқи инсон ва усулҳои вазъи ҳуқуқи ӯ, ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсонро муқаррар намуда, татбиқи онҳоро кафолат медиҳанд (Масалан, ҳуқуқ ба

ҳаёт, қадру қимати шахс ва дигарҳо). (Д.А.)

ОЗОДИИ ШИРКАТ ВАРЗИДАН ДАР ҲАЁТИ ФАРҲАНГӢ – яке аз ҳуқуқҳои асосии шахс озодона ширкат варзидан дар ҳаёти фарҳангӣ мебошад, ки дар м. 40 Конститутсияи ҚТ бо чунин тарз муқаррар шудааст: ҳар шахс ҳақ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷамъият, эҷодиёти бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода барад. Дар баробари ин Конститутсия (м.44) шахсро вазифадор мекунад, ки ёдгориҳои таърихӣ фарҳангиро ҳифз намояд. (Д.А.)

ОЗОДИИ ЭҶОДИЁТ – яке аз ҳуқуқҳои асосии конституционии шахс, ки озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷамъият, эҷодиёти бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода барад. Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад. Моликияти зеҳнӣ дар ҳимояи қонун аст (м. 40). Ғайр аз ин, дар қонунгузори ҚТ ба шахрвандон ҳуқуқи дар иттиҳодияҳои эҷодӣ муттаҳид шудан ва таъкил кардан дода шудааст. Давлат барои озодиҳои эҷодиёт кафолатҳои зиёде медиҳад. Ин кафолатҳо бо роҳи ба ҳама дастрас намудани арзишҳои ҷаҳонӣ ва ватанӣ, ки

дар хазинаҳои давлатӣ ва ҷамъияти нигоҳ дошта мешаванд, инкишофи баробар ҷойгир кардани муассисаҳои маданияи равшаннамоӣ дар мамлакат, ривочи телевизион ва радиошунавонӣ, нашриёт ва матбуот, китобхонаҳои бепул, рушди алоқаҳои маданӣ бо давлатҳои хориҷӣ таъмин карда мешавад. Яке аз кафолатҳои муҳими озодии фаъолияти эҷодии илмӣ, бадеӣ, санъат, ихтироъ ва кашфиёт бекор кардани сензураи давлатӣ ва ҳар гуна маҳдудиятҳои гоҷавӣ мебошад. (Д.А.)

ОЗОДИ – (ниг. ба **Озодии инсон**).

ОКРУГИ МАЪМУРӢ – воҳиди марзию маъмурие, ки дар ҳайати баъзе давлатҳо ташикил карда мешаванд. Дар ҳайати ФР имрӯз ҳам вуҷуд дорад. Мувофиқи Қонуни Федералӣ «Дар бораи усулҳои умумии ташикили худидоракунии маҳаллӣ дар Федератсияи Русия» (аз 12.08.1995), ба сифати ҳудуди худидоракунии маҳаллӣ округҳои деҳот ташикил шудаанд. Ҳамчунин ш.Москва ба чандин округҳои маъмурӣ ҷудо карда шудааст. (И.А.)

ОПТАТСИЯ – яке аз воситаҳои қабул (ба даст даровардан) ва қатъ гаитани шахрванди дар ҳуқуқи конституционӣ ва бай-

налмилалӣ, ки бо тағйир ёфтани ҳудуди давлат алоқаманд буда, аз ҷумла дар м.15, 25, 26 Қ.к. ҚТ «Дар бораи шахрвандии ҚТ» муқаррар гардидааст. Масалан, дар моддаи 15 Қонун муқаррар карда шудааст, ки яке аз асосҳои ба шахрвандии ҚТ қабул шудан ин бо роҳи интихоби шахрвандӣ (оптатсия) дар сурати тағйир ёфтани мансубияти давлатии марзи муайян ва аз рӯи асосҳои дигаре, ки шартномаҳои байналмилалӣ ҚТ пешбинӣ кардаанд, мебошад. Инчунин бо роҳи интихоби шахрвандӣ (оптатсия) ҳангоми тағйир ёфтани мансубияти давлатии ҳудуд нисбати сокинони он шахрвандии Тоҷикистон қатъ мегардад (банди «д» м. 27 Қонун). (Д.А.)

II

ПАДИДАИ ХУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНӢ

– низоми муносибатҳо ва мақомот, ки дар Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар карда шудаанд. П.х.к. аз маҷмӯаи меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституционие иборат аст, ки муносибатҳои ҳуқуқии конституционии ҳаммазмунро муқаррар ва танзим менамоянд. Соҳаҳои ҳуқуқ аз меъёрҳо ва падидаҳои ҳуқуқӣ иборатанд. Дар ҳуқуқи конституционӣ П.х.к. серишуморанд. Масалан, соҳибхотрии халқ, соҳибхотрии давлат, шаҳрвандӣ, ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, раъйпурсӣ, низоми интихобот, парлумон, президент ва ҳоказо) (И.А.)

ПАЛАТАҲОИ ПАРЛУМОН – қисми таркибии парлумон. Одатан, аксари парлумони мамлакатҳо таркиби якпалатаи доранд. Вале давлатҳои таркиби парлумони дупалатаидошта ҳам кам нестанд. Дар баъзе давлатҳо парлумон аз ду ҳам зиёда палата доранд. Дар парлумони дупалатаӣ муносибати байни онҳо метавонад аз рӯи усули баробарии онҳо ба роҳ монда шавад. Дар ин ҳолат таъносуи шумораи вакилон баробар шуда метавонад. Онҳо метавонанд аз рӯи усули палатаи болоӣ ва поёний таъкил ёбанд. Дар ин ҳолат палатаи аввал шуда лоиҳаи қонунро бар-

раси карда - поёний ва дуюм шуда баррасӣ карда – болоӣ шуморида мешавад. Ин омил ба ҳеҷ як палата имтиёз намерасад. Чунки палатаи болоӣ метавонад қонунро бозгардонад ва палатаи поёний ҳуқуқ дорад ветои мазкурро бо аксарияти ихтисосӣ бартараф намояд. Дар сураати баробарии палатаҳо салоҳияти парлумонро якҷоя амалӣ менамоянд. Аз рӯи усули болоӣ ва поёний бошад, гайр аз дар раванди қонунгузорӣ ҷои махсус доштан, ҳамчунин палатаҳо ваколатҳои махсус барои ҳалли ин ё он масъалаҳои давлатӣ доранд. Шумораи вакилони палатаи низ одатан гуногун аст. Ҳаёати палатаи поёний серишумор буда, дар асоси намояндагии васеи халқ таъкил меёбад. Палатаи болоӣ одатан камшумор буда, он аз намояндагони минтақаҳои давлат, ки аз тарафи аҳолии интихоб мешавад, ё аз номи мақомоти намояндагӣ ё иҷроияи минтақаҳо фиристонида мешаванд, ё ки бо сабаби ишғоли мансаб дар мақомоти давлатӣ дар палата ҷой пайдо мекунамд иборат аст. Палатаи поёнии парлумонро бо сабаби аз тарафи халқ бевосита интихоб шудани вакилон, палата халқӣ низ меноманд.

Маҷлиси Олии ҚТ аз ду палата иборат аст. Аммо дар Конститутсия ибораи палата кор фармуда нашудааст. Балки гуфта шудааст, ки Маҷлиси Олӣ аз ду Маҷлис – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон иборат аст. Ҳамчунин дар Конститут-

сия ва Қонуни конституционӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии ҶТ» дар ҳусуси баробарии палатаҳо ё поёну боло будани онҳо меёри мавҷуд нест. Вале аз рӯи усулҳои ташиклёбӣ, шумораи ҳайат, доираи ваколатҳои палатаи Маҷлиси милли ҳамчун палатаи болоӣ ва палатаи Маҷлиси намоёндагон палатаи поёнӣ мебошанд. Аз ин рӯ, онҳо баробарҳуқуқ намебошанд. (И.А.)

ПАНОҲҒОҲИ СИЁСӢ – ба шахраванди хориҷӣ пешниҳод намудани имконияти иқомати номаҳдуди бемухлат дар ҳудуди давлат ва аз ҳимояи давлати мазкур истифода бурдан.

Дар Тоҷикистон ба шахравандони хориҷӣ, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд, давлат метавонад паноҳгоҳи сиёсӣ диҳад (моддаи 16 Конституцияи ҶТ). Қайд кардан ба маврид аст, ки падидаи ҳуқуқӣ конституционии паноҳгоҳи сиёсӣ ҳанӯз дар конституцияҳои Тоҷикистон солҳои 1937 ва 1978 пешбинӣ гашта буд. Аммо дар онҳо ба ин ҳуқуқ тобиши сиёсӣ ва идеологӣ дода мешуд. Масалан, Конституцияи соли 1937 барои хориҷиёне паноҳгоҳи сиёсиро муносиб медонист, ки барои муҳофизати манфиатҳои меҳнаткашон, фаъолияти илмӣ ва ё ширкат дар муборизаи милли-озодихоҳӣ таъқиб карда мешаванд. Дар шароити эътирофи ақоиди гуногуни сиёсӣ ва идеологӣ дар Тоҷикистон меёри Сарқонуни ҳозира дар ҳусуси

паноҳгоҳи сиёсӣ беиштар ба талаботи рӯз ҳамоҳанг аст.

Тибқи банди 26 моддаи 69 Конституцияи ҶТ ва моддаи 6 Қонуни ҶТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқи хориҷиён дар ҶТ», Президенти ҶТ ба шахравандони хориҷӣ паноҳгоҳи сиёсӣ медиҳад. (Д.А.)

ПАРЛУМОН (аз англисии parliament ва фаронсавии parlement, аз решаи parler - сухан гуфтан) – парлумон ҳамчун мақомоти қонунгузор дар асри 13 дар Англия пайдо шудааст. Парлумон чун мақомоти махсусгардонидашудаи ҳокимияти қонунгузорӣ таркиби мураккаб дорад, ки он барои амалӣ гардонидани салоҳияти қонунгузорӣ мувофиқ гардонда шудааст. Парлумон метавонад ягона ва ё дупалатагӣ бошад ва таносубан салоҳияти қонунбарорӣ аз рӯи мавзӯ дар байни палатаҳо, дар ҳаҷми гуногун вобаста ба омилҳои баробарҳуқуқ ё палатаи болоӣ ва поёнӣ будан, ба таври касбӣ доимоамалкунанда ё даъватӣ фаъолияткунанда ба таври конституционӣ тақсим мегардад.

Ҳарчанд парлумон чун мақомоти олии умумимиллии намоёндагӣ дар ҳамаи давлатҳои фаъолият дорад, вале падидаи усули парлумонӣ (парлумонтаризм) на дар ҳамаи давлатҳои вуҷуд дорад. Усули парлумонӣ низоми ташиклӣ ва амалии ҳокимияти қонунгузор аст, ки дар таъзияи ҳокимияти давлатӣ ба қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ

парлумон вазъи имтиёзнок дорад. Махсусияти усули парлумонӣ дар мустақилии он нисбат ба ҳокимияти иҷроия, назорат ба фаъолияти ҳукумат, маъбулияти сиёсии ҳукумат дар назди парлумон ва умуман, дар низоми мақомоти давлатӣ мавқеи намоён ишғол кардани он аст. Дар бисёр давлатҳо парлумон на фақат салоҳияти назорат аз болои фаъолияти ҳукумат, балки тавассути эълон кардани нобоварӣ дар баъзе ҳолатҳо ҳуқуқи таъдilu ивази онро дорад.

Дар давлатҳои демократӣ мақоми имтиёзнок доштани парлумон дар низоми ҳокимияти давлатӣ ба усули таҷзияи ҳокимият муҳолиф нест. Чунки дар низоми таҷзияи ҳокимият ягон узви он набояд бар хилофи мустақилии узви дигар амал кунад. Парлумон вобаста ба хусусияти салоҳияти худ бо мақомоти ҳокимияти иҷроия ва ҳокимияти судӣ дар алоқамандӣ ва ҳамкорӣ фаъолият мекунад. Ва ин ҳамкорӣ аз ягонагии давлат ва ягонагии ҳокимияти сиёсии он бармеояд. Ҳар яке аз се шохҳои ҳокимияти давлатӣ дар интиҳо дар доираи Конститутсия ва қонунҳо фаъолият мекунанд, ки дар омода кардани тасвиби (қабули) онҳо ҳиссаи парлумон ҳалқунанда аст. Алоқамандию мустақилии шохҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҳамзамон мақоми имтиёзноки парлумон дар он ифода меёбад, ки амалӣ намудани салоҳияти онҳо дар робита бо ҳамдигар сурат

мегирад. Парлумон бо роҳи тасвиб ва қабули қонунҳо ба ташикл ва фаъолияти ҳокимияти иҷроия ва судӣ таъсир дорад. Ҳокимияти иҷроия бо роҳи таъмини амалӣ намудани талаботи қонунҳо ва қарорҳои ҳокимияти судӣ ба ҳокимияти қонунгузорӣ ва судӣ таъсир мерасонад. Ҳокимияти судӣ бошад, бо роҳи баҳо додан ба кирдори шахс, беайб ё айбдор доништан ва муайян кардани ҷазо барои кирдори хилофи қонун мавқеи мустақилонаи худро дар низоми таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ҳифз менамояд. Бо мақсади таъмини усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар таҷрибаи давлатҳои демократӣ, дар сатҳи конститутсионӣ ва қонунҳо роҳҳалли принципи боздорӣ ва мувозина муқаррар карда шудааст, ки он пеши дар як шоха ҷамъ гиштани тамоми ҳокимияти давлатиро мегирад. Дар Конститутсия ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии ҚТ», чунин иқдом пеш гирифта шудааст, аммо роҳҳалҳои дар онҳо пешбинишуда асосан ба устувор гардонидани ҳокимияти иҷроия ва сарвари он равона карда шудаанд. (И.А.)

ПАРЛУМОНГАРОӢ (ПАРЛАМЕНТАРИЗМ) – пеш аз ҳама парлумонгароӣ низоми идора аст, ки дар таҷзияи ҳокимият ба вазифаҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ тақсим шуда, бартариш мақомоти қонунгузо-

рии ҳокимияти давлатӣ - парлумонро нисбат ба дигар мақомоти давлатӣ равишан зоҳир менамояд. Аз ин рӯ, усули парлумонӣ бо усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ зич алоқаманд буда, онро бе татбиқи амалии тарзи боздорӣ ва мувозина тасаввур кардан муҳол аст.

Ташикули фаъолияти парлумон ҳанӯз барпо ёфтани усули парлумониро (парламентаризмро) ифода намекунад. Албатта, бе парлумони воқеии амалкунанда усули парлумонӣ ташиаккул намеёбад. Аммо пайдоиши парлумон бе хусусиятҳои ба парлумони доимоамалкунанда хос, ки бо роҳи интиҳоботи умумии демократӣ интиҳоб шудааст ва дар идораи корҳои давлат ва ҳаёти сиёсии ҷомеа мавқеъ ва эътибори хоса дорад, боз чандин омилҳои дигар зарур аст.

Усули парлумонӣ ба низоми бисёрҳизбӣ низ марбут аст. Мавҷудияти фраксияҳои ҳизбӣ дар ҳаёти парлумон, ки ба якдигар ҳамкорӣ ва рақобати баробарвазн доранд, яке аз шартҳои ташиаккули падидаи усули парлумонист. Тавассути намоёндагии ҳизбҳои сиёсӣ дар парлумон манфиати қулли гурӯҳҳои муҳолифи сиёсии ҷомеа дар ин ё он мазмун ва шакл ифода меёбанд. Дар таркиби парлумон ҳузур доштани намоёндагои ҳизбҳои сиёсии баробарвазн омилҳои фаъолияти самараноки сохторҳои парлумонӣ, дар асоси рақобати солимона таҳия ва қабули қонунҳои ба талаби замон ҷавобгӯ мебошад. Аз тарки-

би бисёрҳизбии ҳаёти худ парлумон дар чандин самт бурд мекунад. Аз ҳама зиёдтар баҳсу талош ва изҳори озодонаи афкори вакилон дар баррасӣ ва қабули қонунҳо ба афкори мардум таъсир мерасонад. Албатта агар ин баҳсу талошҳо дар сатҳи касбии қондон ва воқеъбинона сурат гирад, он боиси қабули қонун ва қарорҳои мегардад, ки ба эҳтиёҷи ҷомеа ҷавобгӯ аст ва чунин сатҳи фаъолияти парлумон мардумро қаноатманд мегардонад.

Усули парлумонӣ бо чандин салоҳияти хоси парлумон, хусусан ваколати он оид ба ташикли ҳукумати марказӣ ва истеъфои он алоқаманд аст.

Дар ҚТ акнун парлумони доимоамалкунанда ва касбӣ ташикл шуд. Аммо доираи салоҳияти он ба ҷойи ҳақиқии парлумон дар механизми татбиқи усули таҷзияи ҳокимият чандон мувофиқ намеояд. Агарчи ин усул дар Конститутсия эълон гардидааст, аммо аз татбиқи воқеӣ хеле дур аст. Тарзи боздорӣ ва мувозина чун роҳи асосии амалӣ гардидани таҷзияи ҳокимият ба ғайри ҳокимияти иҷроия муқаррар шудааст. Хусусан, ваколати таъин кардан ба вазифаи сарвазир, аз вазифаи сарвазир сабуқдош кардани ӯ ва дигар аъзои Ҳукумати ҚТ дар ихтиёри Президент буда (банди 4, моддаи 69 Конститутсияи ҚТ), ба Маҷлиси Олӣ фақат ҳуқуқи тасдиқи Фармони Президент дар ин бора дода шудааст. Ғайр аз ин, Маҷлиси Олӣ

нисбат ба Ҳукумат ягон ваколати дигар надорад. Ҳукумат ба Маҷлиси Олӣ ҳисоботдиҳанда нест ва аз ин рӯ масъалаи ӯиш аз муҳлат ба истёфо фиристода ни Ҳукумат низ дар ихтиёри Президент аст.

Ҳамин тариқ, ташикли парлумони доимоамалкунанда ва касбӣ дар таҳкими давлатдориш миллии тоҷикон иқдоми хеле муҳим аст. Акнун барои ба сӯи сохтори усули парлумонӣ (парламентаризм) босубот қадам задан заминаҳо пайдо шуда истодааст. (И.А.)

ПАРЛУМОНИ АВРУПОЙ – мақомоти маишваратӣ, назоратӣ ва тавсиядиҳандаи Иттиҳоди Аврупо. Парламенти аврупоӣ мақоми якпалатагӣ буда, аз тарафи шахрвандони давлатҳо-аъзои бевосита ба муҳлати панҷ сол интиҳоб мегарданд. Дар асоси шартнома оид ба Иттиҳоди Аврупо ва дигар санадҳои институтсионалӣ ҳуқуқи назорат намудани Комиссияи Аврупо ва Шӯрои Аврупо, иштирок дар қарарҳои қонунгузорӣ ва буҷавиро дорад ва метавонад бо ташаббусҳои сиёсӣ баромад намояд. (И.А.)

ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ ҚТ – яке аз рамзҳои асосии давлатдориш Тоҷикистон. Парчами давлатии Тоҷикистон матои росткунҷаест, ки аз се раҳи рангаи уфуқӣ иборат аст: раҳи боло ранги сурх дошта, паҳнои он бо раҳи поёнии сабз баробар мебошад, раҳи сафеди мобайни

якуним баробари паҳнои ҳар яке аз раҳҳои ранга аст. Дар рӯи раҳи сафед, дар мобайни парчам бо зарҳал расми тоҷи тансиқшуда ва болои он ҳафт ситора дар шакли нимдоира кашида шудааст. Мутобиқати бару дарозии умумии парчам 1:2 аст. Ҳамасола 24-уми ноябр дар ҚТ Иди парчами давлатӣ қайд карда мешавад. (Д.А.)

ПЕТИТСИЯ (аз лот. *petitio* - хоҳиш, яъне як навъи нидои шахрвандон) – арзнома. Петитсия кайҳо боз дар қонунгузориш мамлакатҳои хориҷӣ ҳамчун шакли муҳими ифодаи афкори ҷамоавӣ мустаъмал аст. Дар назди мақомоти ҳокимияти давлатӣ, маҳаллӣ воғузоишани масъалаҳои ҳалталаби иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии инкишофи ҷамъият, мамлакат, ҷузъан муҳофизат намудани ҳуқуқ ва озодиҳои шахсият низ ҳамчун шакли ифодаи ёбии петитсия ба шумор мераванд. Дар таълимоти қисми зиёди мамлакатҳои Ғарб петитсия ё ки муроҷиат ба ҳокимиятҳои оммавӣ ҳамчун шакли амалигардонии иштироки шахрвандон дар қорҳои ҷамъият ва давлат, таъсири шахсони алоҳида ё ки коллективҳо ба қарарҳои қабули қарордодҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ маънидод карда мешаванд. Сарчашмаҳои асосии ҳуқуқии мустақкамкунанда ва танзимсозандаи петитсия конституцияҳо, дастурҳои парлумонҳо ва қонунҳо мебошанд. (Д.А.)

ПЕШ АЗ МУҲЛАТ ҚАТЪ ГАШАТАНИ ФАЪОЛИЯТИ ПАРЛУМОН

– дар давлатҳои парламентӣ, инчунин ҷумҳуриҳои навъи омехта яке аз узвҳои асосии олоҳи конституционии амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ мебошад. Ҳуқуқи ҷавобдиҳии парламент (пеш аз муҳлат эълон намудани интиҳоботи парламент) ба сардори давлат тааллуқ дорад (сарчи ӯ онро, чун қоида, бо «таклифи» ҳукумат ба қор мебарад) ва ҳилофи падидаи ҷавобдиҳии парламентии ҳукумат мебошад. Конституцияҳои давлатҳои дахлдор одатан номгуи ҳолатҳо ва шароитро, ки таъбиқи ҷавобдиҳии парламентро мумкин мегардонад, равшан муайян мекунад. Ҳолатҳои асосие, ки конституцияҳо имкони (ҳатто зарурати) ҷавобдиҳии парламентро бо он алоқаманд менамоянд, чунинанд:

1) Номумкин будани ташиқи ҳукумат (Булгария, Полия) ё интиҳоби президенти ҷумҳурии (Юнон);

2) аз тарафи парламент изҳори нобоварӣ ба ҳукумат (Анлия, Словакия, Эстония), тақроран ё ки изҳори чандинқаратаи нобоварӣ ба ҳукумат дар давоми давраи муайян (Федератсияи Россия, Венгрия), тасдиқ накардани барномаи ҳукумат (Литва), дар муҳлати муқарраршуда қабул накардани бӯчаи давлатии ҳукумат пешниҳодкарда (Полия, Эстония) ва ғайраҳо. Маҳдудияти асосии имкони ҷавобдиҳии парламент чунинанд:

пеш аз ҳама, палатаи болоии парламент дупалатагӣ ба ҷавобдиҳии парламент тааллуқ надорад, парламент дар давраи вазъияти фавқуллода ё вазъияти ҳарбӣ ҷавоб дода на мешавад (Федератсияи Россия, Франсия, Ҳиндустон, Полия) ва ғайра.

Яке аз шаклҳои дигари пеш аз муҳлат қатъи ҳаишани фаъолияти парламент ҷавобдиҳӣ бо ташиаббуси халқ мебошад. Он яке аз падидаҳои демократияи бевосита буда, дар ҷавобдиҳии ин ё он мақоми қонунгузори интиҳобӣ ё мақоми намоёндагии дигар бо роҳи овоздиҳии интиҳобкунандагон аз рӯи талаби шумораи қонун муайянкардаи онҳо мебошад. Баъди ҷавобдиҳӣ интиҳоботи нав ба ҳамин мақом таъин карда мешавад. Дар қонунгузори конституционӣ ин падида на ҳар вақт вомерурад. Он ба ҳуқуқи сардори давлат ба ҷавобдиҳии парламент монанд аст. Фарқият дар ташиаббускори ин амал ва дар зарурати гузаронидани овоздиҳӣ мебошад. Ин падида дар Конституцияи князии Лихтенштейн (с. 1921), дар Қонуни асосии баъзе заминҳои ЧФО, масалан, Баден-Вюртемберг (1953), Бавария (с. 1946) пешбинӣ шудааст.

Ҷавобдиҳӣ бо ташиаббуси халқ ба мавқеи мақоми интиҳобӣ таъсир расонида, онро маҷбур месозад, ки вобаста ба қорпуси интиҳобкунандагон амал кунад (ниг. ба **Демократияи бевосита**). (И.А.)

ПЕШБАРИИ НОМЗАДИ ВАКИЛИ – тартиби пешбарӣ ба вакили Маҷлиси намояндагон ва аъзои Маҷлиси миллӣ, номгӯи субъектҳои ҳуқуқи пешбарии номзадҳо ба аъзогӣ ва вакилӣ гуногун аст.

Маҷлиси миллӣ аз 33 аъзо иборат аст, ки аз чор се ҳиссаи он (25 нафар) дар асоси намояндагии манфиатҳои минтақавӣ аз тарафи мақомоти маҳаллии намояндагии ҳокимияти давлатӣ интиҳоб карда мешаванд. Аъзоёни мазкур ба миқдори баробар – 5 нафарӣ аз ҳар вилоят, шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ якҷоя интиҳоб мешаванд. Аз чор як ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллиро (8 нафар) Президент таъин мекунад.

Ҳуқуқи пешбарии номзадҳои вакилони Маҷлиси намояндагон ба ҳизбҳои сиёсӣ ва ба шаҳрвандон бо роҳи худпешбарӣ дода шудааст. Ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд шахсонро, ки аъзои ҳизбашон нестанд, низ номзад пешниҳод кунанд. Он ҳизбҳои сиёсӣ ҳуқуқи пешбарии номзад ба вакилиро доранд, ки дар Вазорати адлия сабти ном шуда бошанд ва дар бораи сарчашмаи даромадашон ҳуҷҷат пешниҳод кунанд.

Дар маъракаи интиҳоботи соли 2010 дар ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ барои 22 мандат аз ҷониби 8 ҳизби сиёсӣ 109 номзад ба вакили Маҷлиси намояндагон пешбарӣ шуда, аз онҳо 73 нафар ба қайд гирифта шуда буданд. Аз ҳавзаҳои якмандатӣ бошад, ба вакили Маҷлиси намо-

яндагон 185 номзад пешбарӣ гардида, 155 нафари онҳо ба қайд гирифта шуда буд.

Пешбарии номзадҳо ба вакили Маҷлиси намояндагон дар ҳавзаҳои якмандатии интиҳобот 60 рӯз пеш аз интиҳобот, аз рӯи рӯйхати номзадҳо бошад, баъд аз таъини интиҳобот шурӯъ шуда, 45 рӯз пеш аз интиҳобот ба итмом мерасад. Пешбарии номзадҳои вакилони Маҷлиси намояндагон дар ҳавзаҳои интиҳоботи якмандатӣ аз ҳизбҳои сиёсӣ дар пленумҳои (конфронсҳои) шаҳрӣ (ба истиснои мақоми ҳизби шаҳри Душанбе), ноҳиявии онҳо сурат мегирад. Дар он метавонанд аъзои комиссияи ҳавзавии интиҳобот иштирок намоёнд. Мақомоти шаҳрию ноҳиявии ҳизбҳои сиёсӣ ба ҳар ҳавзаи интиҳоботӣ, ки дар ҳудуди шаҳр ва ноҳия воқеанд, якномзадӣ пешбарӣ мекунанд. Ҳизбҳои сиёсӣ оид ба пешбарии номзад ба вакилӣ қарор қабул мекунанд ва суратмаҷлиси пленум (конфронс) тартиб дода мешавад. Дар он номи қарор ва мақом, савну ҷой, шумораи аъзои мақом, шумораи иштирокчиён, масъалаи баррасишуда, ном ва рақами ҳавзаи интиҳоботӣ, пешниҳод оид ба номзадҳо, муҳокимаву баррасии номзадҳо, шакли овоздиҳӣ, натиҷаи овоздиҳӣ, матни қарори қабулшуда, имзои раис ва котиби маҷлис навишта шуда, бо муҳр тасдиқ карда мешавад. Ҳизби сиёсӣ дар бораи қарори оид ба пешбарии номзад ба вакили Маҷлиси намояндагон дар да-

воми ду рӯз ба комиссияи ҳавзавии интиҳобот хабар медиҳад.

Рӯйхати номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагон дар ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ дар анҷумани (конфронси) онҳо пешбарӣ карда мешавад. Шумораи умумии номзадҳо, ки аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ тибқи рӯйхат пешбарӣ мешаванд, набояд аз 35 фоизи миқдори умумии вакилони Маҷлиси намояндагон зиёд бошад. КМИР ҳуҷҷатҳои пешниҳодишударо баррасӣ намуда, ба ҳизбҳои сиёсӣ нухсаи рӯйхати тасдиқкардаашро ва ё қарори асосноки худро дар бораи рад кардани тасдиқи рӯйхати мазкур медиҳад. Дар ин ҳусус ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд ба Суди Олии ҚТ муроҷиат намојанд ва суд бояд дар тӯли на дертар аз 6 рӯз ишқоятро баррасӣ намојад.

Пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагон дар ҳавзаи якмандатии интиҳобот бо тартиби худпешбарӣ бо роҳи пешниҳоди ариза ба комиссияи ҳавзавии интиҳобот оид ба овозмондани номзодиш ё сурат мегирад. Номзад бояд ба тарафдории худ на камтар аз 500 имзои интиҳобкунандагони ин ҳавзаро ҷамъ намојад. Ҳар интиҳобкунанда бояд танҳо ба тарафдории як номзад аз ҳавзаи маҳали истиқомати худ имзо гузорад. Дар ин варақаҳои имзогузори ном, номи падар ва номи хонаводагии номзад ва шахси ташаббускори номзад, ҷои истиқомат, рақами ишқоснома ё

ҳуҷҷати дигаре, ки шахсияти шахси ташаббускорро тасдиқ мекунад, рақамҳои тартибӣ, ном ва номи падар ва номи хонаводагӣ, санаи таваллуд, ҳуҷҷати шахсияти имзогузоранда ва таърихи имзои варақа сабт мегарданд. Намунаи варақаи имзогузорино КМИР муайян мекунад.

Пешбарии номзадҳо ба аъзои Маҷлиси миллӣ дах рӯз баъд аз интиҳоботи Маҷлиси намояндагон оғоз ёфта, 7 рӯз пеш аз интиҳоботи Маҷлиси миллӣ ба охир мерасад.

Ҳуқуқи пешбарии номзадҳо ба вакилии Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ба ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳамчунин ба шахрвандон ба тариқи худпешбарӣ тааллуқ дорад.

Пешбарии номзадҳо ба вакилӣ 50 рӯз пеш аз интиҳоботи Маҷлиси маҳаллӣ оғоз ёфта, 35 рӯз то интиҳобот хатм мегардад.

Номзадҳоро ба вакилии Маҷлисиҳои маҳаллӣ мақомоти шахрию ноҳиявии ҳизбҳои сиёсӣ дар конфронс ё пленумҳои худ ба ҳар ҳавзае, ки дар ҳудуди шахру ноҳия воқеанд, якнафарӣ пешбарӣ мекунанд. Дар ҳусуси қарори пешбарии номзад ба вакилӣ дар муҳлати ду рӯз ба комиссияи ҳавзавии интиҳоботӣ хабар дода мешавад. Дар сурати худпешбарӣ номзад имзои сад нафар интиҳобкунандагонро аз ҳавзаи мазкур якҷоя бо ариза пешниҳод мекунад. Номзадии шахрванде ба вакилӣ пешбарӣ мешавад, ки дар ҳудуди вилоят, ноҳия ва ё шахри дахлдор қор ва ё зиндагӣ мекунад. Дар моддаи

26 Қ.к интиҳоботи вакилон ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ талаботи гуногун муқаррар шудааст, ки барои пешбарии баъзе номзадҳо ба вакилӣ монеа мешавад. (И.А.)

ПЕШБАРӢ БА МАНСАБИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶТ – қонунҳои конституционӣ дар бораи интиҳобот ҳуқуқи пешбарии номзадҳоро ба мансаби Президент ба субъектҳои гуногун додааст. Номзадҳо ба мансаби Президенти ҶТ аз тарафи ҳизбҳои сиёсии ҷумҳурӣ, ки аз қайди давлатӣ гузаштаанд, федератсияи инттифоқҳои касабии мустақили Тоҷикистон дар анҷуманҳо ё конфронсҳои онҳо, Маҷлисҳои вакилони халқи вилоятҳо, шаҳри Душанбе, инчунин маҷлиси намоёндагони **вакилони** халқи ноҳияҳо ва шаҳрҳои тобеи ҷумҳурӣ пешбарӣ мешаванд. Меъёр ва тартиби таъкилу баргузориҳои ҷаласаи Маҷлисҳои маҳаллии номбурдари Комиссияи марказии интиҳобот ва райёпурсӣ муайян мекунад. Аз тарафи субъектҳои номбурдашуда фақат як нафар номзад ба мансаби Президент пешбарӣ шуда метавонад. Қарор дар ин хусус бо аксарияти овози шумораи умумии вакилони анҷуман ё конфронс қабул мешавад. Шакли овоздиҳиро мақомоти дахлдоре, ки номзадро пешбарӣ кардааст, муайян мекунад. Дар бораи пешбарии номзад протокол таҳия мешавад.

Номзади ба мансаби Президент пешбарӣшуда бояд аз тарафи 5

фоиизи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ҳуқуқи интиҳоб кардан доранд, тарафдорӣ шавад. Барои таъбиқи ин чора КМИР дар муҳлати муайянкардаи қонун дар ҳар маъракаи интиҳобот оид ба шумораи зарурии имзоҳои аз тарафи номзад ҷамъоварда қарор мебарорад. Масалан, дар маъракаи интиҳоботи Президент соли 2009 КМИР қарор кард, ки 5 фоиизи шаҳрвандони Тоҷикистон 165 ҳазор интиҳобкунандаро таъкил медиҳанд. Имзои шаҳрвандон барои дастгирии номзад ба мансаби Президент бояд аз вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои гуногуни ҷумҳурӣ ҷамъ оварда шаванд. Пеш аз он ки дар ин ё он минтақа имзои шаҳрвандон ҷамъоварӣ шаванд, бояд ҳукуматҳои дахлдори маҳал ба варақаҳои имзогузорӣ қайд гузоранд. Ин ва чанде дигар ваколатҳое, ки КМИР дар маъракаи интиҳобот иҷро мекунад, нақши онро дар интиҳобот хеле баланд бардоштааст, ки он на ҳамеша ба манфиати ба тарзи демократӣ сураат гирифтани интиҳобот мебошад.

Пешбарии номзадҳо ба мансаби Президент дар муддати 50 рӯз анҷом ёфта, на дертар аз 30 рӯз қабл аз интиҳобот ба охир мерасад. Шумораи номзадҳо маҳдуд нест. Дар таҷрибаи таъкили маъракаи интиҳоботи Президент аз ду то панҷ номзадҳо ба ин мансаб рақобат мекунанд.

Қарор дар бораи пешбарии номзадҳо ба мансаби Президент ба

КМИР дар муҳлати на дертар аз се рӯзи баъди қабули он фири-стода мешавад. Дар бораи қаро-ри қабулишуда ба номзад на дер-тар аз ду рӯзи қабули қарор ҳа-бар дода мешавад. Субъектони ҳуқуқи пешбарии номзад қарори пешбарӣ кардани номзадро бо ҳамин тартиб бекор карда ме-тавонанд. Худи номзад ба ман-саби Президент низ ҳар вақт метавонад бо аризае дар бораи аз номзидии худ даст кашидан ба КМИР муроҷиат намояд.

Тибқи қонун аниҳосе, ки аз та-рафи суд маҳкум шудаанд ва ҳукм бекор ва ё ба итмом нарас-идааст, ходимони касбии таши-клоту иттиҳодияҳои динӣ ба мансаби Президент пешбарӣ шуда наметавонанд. (И.А.)

ПИКЕТКУНӢ – (ниг. ба *Озодиш маҷлисҳо ва намоишҳо*).

ПЛЕЙБИСИТ (лот. *plebiscitum* – ҳалли халқ, одамони oddӣ) — яке аз намудҳои раъйпурсӣ, ки дар он пурсиши аҳоли, ба мақсади муайян кардани тақдири сиёсии марзи дахлдор гузаронида мешавад. Баробари ин хусусияти плейбисит дар он аст, ки ӯ на бо мақсади қатъиян ҳал кардани масъала, балки барои муайян кардани афкори аҳоли гузаронда шуда, натиҷаи он хислати тавсиявӣ дорад. Дар баъзе мамлакатҳо, масалан, дар Фаронса ва ИМА қонунгузорӣ дар байни раъйпурсӣ ва плейбисит фарқ намегузорад. (Г.Б.)

ПЛЮРАЛИЗМ (лот. *Pluralis* - гуногунӣ ё гуногуншаклӣ, гуногунравия, гуногунандешӣ) — дар илми ҳуқуқи конституционӣ имконияти ҳуқуқи дар ҷамъият озодона баён намудани андешаҳои мухталифи сиёсии ҳизбҳои сиёсӣ, ташиклотҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки мақсад ва ҳадафҳои гуногун доранд, фаҳмида мешавад.

Плюрализм бо истифодаи ҳамаи падидаҳои демократӣ аз қабили таъмини амалии ҳуқуқҳои сиёсии шахрвандон, интиҳоботи озод, вучуд доштани эътилофи парлумонӣ, фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ таъмин карда мешавад.

Падидаи мазкур дар ҳуқуқи конституционӣ дар асри 20 ба вучуд омадааст. Дар аввалин Конститутсияҳо (ШМА) ин падида вучуд надошт. Айни ҳол, ба танзими масъалаи мазкур моддаҳои алоҳидаи конститут-сияҳо бахшида мешаванд. Маса-лан моддаи 8 Конститутсияи Руминия «Плюрализм ва ҳизбҳои сиёсӣ» ном дорад. Дар моддаи 1 Конститутсияи Испания қайд карда мешавад, ки плюрализм яке аз арзишҳои олии давлат эътироф карда мешавад.

Дар аксарияти конститут-сияҳои мамлакатҳои хориҷӣ меъёрҳои кафолатии таъмини плюрализм пешбинӣ карда меша-ванд, аз қабили: 1) озодиш фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ (маса-лан, моддаи 6 Конститутсияи Испания қайд мекунад, ки ҳизбҳои сиёси дар асоси плюра-лизми сиёсӣ барои иродаи инти-

хобкунандагон рақобат меку-
нанд); 2) манъ будани эъти-
рофшавии ягон мафкура ба ҳай-
си мафкураи давлатӣ (масалан,
моддаи 11 Конститутсияи Бол-
гария муайян мекунад, ки ҳеч як
мафкура, ба ҳайси мафкураи
давлатӣ эътироф намешавад);
3) озодиҳои таъсиси ҳизбҳои сиёсӣ
ва рақобат дар байни онҳо (ма-
салан, моддаи 5 Конститутсияи
Чехия пешбини мекунад, ки ни-
зоми ҳизби дар асоси фаъолияти
озод, ихтиёрӣ ва рақобат ба
роҳ монда шуда, усулҳои қонунӣ
риоя карда мешаванд, ва
ҳокимият бо роҳи зулмарварӣ ба
даст дароварда намешавад); 4)
манъи таъбиз дар асоси
ақидаҳои сиёсӣ (Моддаи 16
Конститутсияи Монғолия).
Мутобиқи м.8 Конститутсия
дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъи-
яӣ дар асоси равишҳои гуногуни
сиёсӣ ва мафкураи инкишоф
меёбад. Ҳеч як мафкура, аз ҷум-
ла мафкураи динӣ, ба ҳайси ма-
фкураи давлатӣ эътироф наме-
шавад ва давлат барои фаъоли-
яти ҳизбҳо ва интиҳодияҳои
ҷамъиятӣ имкониятҳои баробар
медихад. (ниг. ба **Гуноғунанде-
шии сиёсӣ**). (Д.А.)

ПОЙТАХТИ ҚТ – аз с. 1925
П.ҚТ шаҳри Душанбе мебошад.
П.ҚТ аз соли 1929 то соли 1961
ш.Сталинобод ном дошт. С.
1961 боз номи таърихӣ П.ҚТ
ш. Душанбе бозгардонид шуд.
Дар ҳамаи Конститутсияҳои
ҷумҳурии пойтахти ҷумҳурии
ҳамчун рамзи давлатии Тоҷики-
стон нишон дода мешавад. Ҳоло

вазъи ҳуқуқии П.ҚТ дар Қонуни
ҚТ «Дар бораи вазъи пойтахти
ҚТ» аз 13 декабри с.1996 тан-
зим ёфтааст. Дар 13 моддаҳои
он вазъи ш.Душанбе ҳамчун
маркази сиёсӣ, илмӣ, таърихӣ-
маданӣ ҷои исти мақомоти оли
ҳокимияти давлатии Тоҷики-
стон, намоёндохҳои диплома-
тии давлатҳои хориҷӣ ва намо-
яндохҳои ташилотҳои бай-
налмилалӣ муайян карда шуда-
аст. Шаҳри Душанбе вазъи
шаҳри итоати ҷумҳурии дорад.
Қонуни мазкур, вазъи пойтахти
ҚТ-ро муайян карда, ваколати
мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатии ш.Душанбе оид ба
ичрои вазифаҳои пойтахти ҚТ
танзим кардааст. Мувофиқи
қонун ш.Душанбе дорои Оинно-
ма ва Нишон мебошад. Дар
ш.Душанбе рамзҳои давлатии
ҚТ ҷойгиранд. (И.А.)

ПРАЙМЕРИЗ – пешбарии ном-
задҳо ба вақили бо роҳи интихо-
боти аввалӣ дар ИМА. Инти-
хобкунандагоне, ки ҳизби му-
айнро дасгирӣ менамоянд, бо
роҳи интихобот муайян меку-
нанд, ки кадом номзад -(аз ҷони-
би ҳизб пешниҳодгардида) мин-
баъд ҳизbero, ки онҳо дастгирӣ
менамоянд, намоёндохӣ мекунад.
Дар праймеризҳои кушода, ба
интихобкунанда зарур нест, ки
таалуқдории худро ба ҳизби
дахлдор исбот намояд, ё онро
дар шакли соддакардашуда му-
айян намояд. Интихобкунанда
аз мансабдори оид ба интихо-
бот бюлетени ҳамон ҳизбро, ки
барои номзадҳои он мақсади

овоз доданро дарад мегирад. Дар сурати П.-и пӯшида интихобкунанда тааллуқдорӣ ҳизбии худро бояд исбот намояд: савганд ёд кунад, ё ки дар интихоботи гузаштаи стода махсусан ба ҳамин ҳизб овоз доданаи ро эълон намояд. Аз сабабе, ки овоздиҳӣ пинҳонӣ аст, фарқи-яи калоне байни П-и пӯшида ва қушода нест (ниг. ба **Интихо-боти нисбӣ**). (Д.А.)

ПРЕАМБУЛА (аз франсавӣ *preambule*) – (ниг. ба **Дебача** ва **Дебачаи конституция**).

ПРЕЗИДЕНТ – дар ҳуқуқи кон-ституционӣ сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия. Президент дар давлатҳои шакли идораи ҷумҳурии президентӣ сарвари давлат буда, аз тарафи халқ дар интихоботи умумӣ интихоб карда мешавад, масалан: дар ИМА, Франция, Русия, Поки-стон, Қазоқистон. Дар давлат-ҳои шакли идораи ҷумҳурии пар-лумонӣ мансаби Президент беиштар ҳислати рамзӣ дошта, дар парлумон интихоб мегардад, масалан: дар Австрия, ҚФО, Ҳиндустон. (И.А.)

ПРЕЗИДЕНТИ ЧТ – мафҳуми «Президенти ЧТ» ҳамчун па-дидаи конституционӣ-ҳуқуқӣ падидаи нави сиёсӣ ҳуқуқӣ ме-боишад, ки ӯ сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия доништа ме-шавад. Ин падида аз калимаи латинӣ «*presidents (praesiden- tis)*» – яъне сардори давлат дар бисёре аз мамлакатҳои шакли

идоракунии ҷумҳурий дошта, ме-боишад. Биноан, мафҳуми «пре-зидент», ки дар Конституцияи ЧТ дар маънои конституци-онӣ-ҳуқуқӣ ӯ сардори давлат ва ҳокимияти иҷроия истифода шудааст ба шакли пайдоиши классикии ин падида дар низоми таҷзияи ҳокимияти давлатӣ мувофиқ меояд.

Ҳомии Конституция будани Президент, ки дар Сарқонун сухан дар бораи вазифаҳои кон-ституционӣ-ҳуқуқӣ Прези-дент дар назди ҷомеа ва давлат дар назар дошта шудааст.

Ташаққули падидаи консти-тутсионӣ-ҳуқуқӣ «президент» яку яқбора дар Конституцияи ЧТ ҳамвора ва якзайл ба вуқӯъ напайваста, асосҳои гоёвии худро аз таҷрибаи инкишофи ҷаҳонии ин падида гирифтааст. Ба тамоили бавуҷудои падидаи конституционӣ-ҳуқуқӣ «Пре-зиденти ЧТ» раванди инкишофи таҷзияи ҳокимият дар аввали солҳои 90-ум замина гузошт. Бо Қарори Шӯрои Олии ИҶШС «Дар бораи таъсис додани мансаби Президенти ИҶШС ва дохил намудани тағйироту иловаҳои дахлдор ба Консти-тутсияи (Қонун асосии) ИҶШС» (27.02.1990) зару-рияи таъсис додани мансаби Президенти ИҶШС эътироф карда шуд. Анҷумани депутат-ҳои ҳалқи ИҶШС (14.03.1990) масъалаҳои вобаста ба қабули қонун дар бораи мансаби Президенти ИҶШС-ро баррасӣ намуда, ба Шӯрои Олии ИҶШС ва комиссияи конституционӣ

супориш дод, ки қонун дар бораи таъсис додани ин мансаб ва ба Конституцияи ИҶШС дохил кардани тағйироту иловаҳо таҳия ва қабул кунанд. Шӯрои Олии ИҶШС мансаби зикршударо бо қабули қонуни ИҶШС (14.03.1990) таъсис дода, ба Конституция боби махсус; «Боби 15¹ Президенти ИҶШС» илова ворид намуд. Мувофиқи м. 127 таҳрири нави Конституция Президенти ИҶШС сардори давлати Шӯравӣ эътироф карда шуд. Президентро сардори давлат мустақам намуда, дар қатори салоҳиятҳои ӯ муқаррар кард, ки вай бояд «ҳамкории мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ва идораи ИҶШС-ро таъмин намояд» (банди 4, м. 127³).

Дар ин заминаи ҳуқуқӣ аввали солҳои 90-ум дар Тоҷикистон Эълонияи истиқлолияти ҶШС Тоҷикистон аз 24.08.1990, қарори Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон аз 9.09.1991 «Дар хусуси дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Эълонияи истиқлолияти ҶШС Тоҷикистон», изҳороти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон дар бораи истиқлолияти давлатии ҶТ аз 9.09. 1991 қабул гардиданд. Тибқи ин санадҳо эълон гардид, ки ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон тавассути мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ ба амал бароварда мешавад, ки чунин муқаррарот ба таъсиси мансаби Президенти ҶТ дар низоми таҷзияи ҳоки-

мияти давлатӣ дар Тоҷикистон заминаи сиёсӣ ҳуқуқӣ гузошт.

Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон Қонун «Дар хусуси Таъсиси вазифаи Президенти РСС Тоҷикистон ва тартиби интиҳоби ӯ»-ро 29.11.1990 қабул кард ва мувофиқи он вазифаи Президенти РСС Тоҷикистонро таъсис дода, ӯро сарвари ҷумҳурӣ эълон намуд (м.1). Қонуни мазкур шартҳо, тартиби интиҳоб, интиҳоб, бозхонд, лаҳзаи ба вазифаи шурӯъ намудани Президент, таъмини вусъати минбаъдаи дигаргунсозӣҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ, таҳкими сохти конституционӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодӣ ва амнияти шаҳрвандонро ба дӯши ӯ вогузор намуд.

Баъдтар Шӯрои Олии ҷумҳурӣ боз Қонун «Дар тақмили сохти ҳокимияти иҷроия ва амрдиҳанда дар РСС Тоҷикистон ва дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Конституцияи (Қонуни асосии) РСС Тоҷикистон» аз 1.12.1990 қабул кард. Тибқи он муқаррар гардид, ки «Ҳокимияти Президентӣ ва иҷроияю амрдиҳӣ Совети Вазирони РСС Тоҷикистон якҷоя карда шаванд» (м.1.). Ба мақоми Президент ва Кабинети Вазирони РСС Тоҷикистон боби 13-и Конституция бахшида шуда, Президентро Раиси Кабинети Вазирони РСС Тоҷикистон ҳисобида, мазмунан онҳоро як шояи ҳокимият эътироф кард (қисми 2 м. 1 ва м.117). Яқинд салоҳиятҳои собиқ Президиуми Шӯрои Олӣ ба Президент дода

шуд, ки онҳо дар низоми таҷзияи ҳокимият ба шакли идоракунии президентӣ хос аст. Аз ҷумла, ҳуқуқҳои ба шахрвандии Тоҷикистон қабул намудан, эълон намудани вазъияти фавқуллодаи Тоҷикистон, авф кардан, таъин намудани сафирон бозхонди онҳо ва ғ. Аз ҳама муҳим-тараиш он буд, ки Президент на фақат сардори ҷумҳурӣ, балки кафили ҳуқуқ ва озодиҳои шахрвандон ва таъминкунандаи ҳамкориҳои мақомоти олии ҳокимият ва идораи ЧШС Тоҷикистон доништа шуд.

Бо мақсади неишириши насти задани шаъну шарафи Президенти ва баланд бардоштани эътибори он чун сарвари ҷумҳурӣ қонун дар бораи ҳимояи шаъну шарафи ӯ аз 29.06.1991 қабул карда шуд ва барои таҳқири Президент ҷазои ҷиноятӣ ҳам муқаррар карда шуд.

Вазъи сиёсӣ ва иҷтимоӣ аввали солҳои 90-уми ҷумҳурӣ президенти аввалини ҷумҳуриро водор сохт, ки 31.08.1991 ба истеъфо равад. Қонун дар бораи интихоботи Раиси Ҷумҳурӣ аз 10.09.1991 қабул шуд. Мувофиқи он 24.11.1991 интихоботи Президенти ҷумҳурӣ якумин интихоботи умумӣ баргузор шуд, ки Р. Набиев ба ин вазифа интихоб гардид. Чунин натиҷа ва бӯҳрони нави мураккаби иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ мамлакат ӯро аз сари қудрат дур сохт. Шӯрои Олии Ҷумҳурӣ аризаи ӯро дар иҷлосияи 16-ум дар шаҳри Хучанд аз 20.11.1992 қабул кард. Дар ҳамин иҷлосия

ба м.м. 99, 106, 108, 109 ва ғайра, инчунин боби 13 Конститутсия тағйироту иловаҳо бо қонун «Дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи (Қонуни Асосии) ҚТ» аз 27.11.1992 ворид намуда, вазифа ва ваколатҳои президент бо ҳокимияти қонунгузорӣ - ба Шӯрои Олии ҚТ вогузор гардид ва Раиси он, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон интихоб гардиданд. Акнун ба фаъолияти Шӯрои Олӣ ба амал баровардани вазифаҳои қонунбарорӣ, амриҳӣ ва назоратӣ (м.99), ҳамзамон ваколатҳои Раиси ҷумҳур, аз қабилӣ сардори давлат, сарфармондеҳи тамоми қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, зомини ҳуқуқу озодии шахрвандон будан ба Раиси Шӯрои Олӣ дода шуд.

Рафти қонуниятҳои инкишофи вазъи сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҷумҳурӣ дар охири соли 1993 ва аввали солҳои 1994 нишон дод, ки он рӯз ба рӯз рӯ ба беҳбудӣ ниҳода, зарурияти аз нав дар таҷрибаи давлатдорӣ татбиқ намудани падидаи конституционӣ-ҳуқуқӣ «президент» рӯи кор овард. 20.06.1994 Қонун «Дар бораи ислоҳоти конституционӣ дар ҚТ тартиби қабул ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи ҚТ» қабул гардид, ки ҳануз баҳору тобистони ин сол муҳокимаи лоиҳаи нави Конститутсияи ҷумҳурӣ мерафт, ки дар он шакли идоракунии Президент маъқул доништа шуда буд. Қонуни зикргардида муқаррар

кард, ки мансаби Президенти ҚТ таъсис дода шавад. Дар як вақт бо референдум оид ба қабул намудани Конститутсияи (Сарқонун) ҚТ интихоботи умумиҳалқии Президенти ҚТ гузаронида шавад (м. 2). Дар асоси он Комиссияи марказии интихобот ташиқил дода шуд. Баҳори ҳамин сол, 21.07.1994 Қонун «Дар бораи интихоботи Президенти ҚТ» қабул гардид, ки он шартҳо, тарзи ташиқил, гузаронидани интихобот, ҷамъбасти он ва дигар масъалаҳои ба он алоқамандро танзим намуд. Қонун ҳамамон 25.09.1994-ро рӯзи баргузори раёнпурсӣ барои қабул намудани Конститутсия ва интихоботи Президент муқаррар намуд. Вале бо Қарори Шӯрои Олии ҚТ аз 7 сентябри ҳамин сол ин рӯзи баргузори ба 6 ноябри ҳамин сол гузаронида шуд. Раёнпурсӣ барои қабули Конститутсия ва интихоботи Президенти ҚТ дар ин рӯз баргузор гардид ва Конститутсия қабул гардид. Дар Конститутсияи соли 1994 ба ин падидаи конституционӣ-ҳуқуқӣ боби махсус: Боби чаҳорум «Президент» (м.м. 64 - 72) ном дорад, баҳишда шудааст. Президенти ҚТ сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) ҳисоб карда шуда, вай ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти

давлатӣ ва ҳамкориҳои онҳо, роияи қарордодҳои байналмиллалии Тоҷикистон муқаррар гардид (м. 64).

Ҳамин тариқ, Конститутсияи ҚТ соли 1994 ҳомии Конститутсия будани Президенти кишварро бо вазъи конституционӣ-ҳуқуқии ӯ алоқаманд намудааст, ки моҳияти онро бо чунин омилҳо ошкор кардан мумкин аст:

1. Президенти ҚТ мансабдори олии ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки ӯро шаҳрвандони Тоҷикистон ба тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 7 сол бо тартиби муқарраршуда интихоб менамоянд. Президент сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия буда, вазъи конституционии ҳуқуқии ӯро Конститутсия (боби чаҳорум, панҷум ва баъзе моддаҳои бобҳои дигар), қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои Тоҷикистон танзим намудаанд. Тибқи қисми 1 ин модда Президенти Тоҷикистон бо ду сифати вазъи ҳуқуқии худ: сарвари давлат ва сарвари ҳокимияти иҷроияи давлатӣ дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ буда, дорои мавқеу манзалати хело баланд мебошад.

2. Президенти ҚТ воқеан рамзи давлат, сарвари давлат ва сарвари мақомоти ҳокимияти иҷроия – Ҳукумати ҚТ мебошад, он дорои салоҳияти намоёндогии Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи мамлакат мебошад.

3. Президент баёнгари ягонагии давлат буда, ҷумҳуриро дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад. Ҳуқуқи аз номи тамоми халқи Тоҷикистон сухан гуфтан дорад. Ҳамчун сарвари ҳокимияти иҷроия Президент - Раиси Ҳукумати Тоҷикистон, роҳбар ва масъули дуруст ба роҳ мондани масъалаҳои идораи давлат дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷроӣ қонунҳо, мебошад.

Вазъи ҳуқуқии Президентро салоҳиятҳои ӯ, ки дар сатҳи конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои ҷорӣ, қонунгузорӣ дар ҳаллу фасли масъалаҳои ҳаётан муҳими сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, ташикили мақомоти давлатӣ ва муайян кардани низоми он, хостагирӣ ва ҷобачогузориҳои кадрҳо муайян намудааст, ки нақш ва мақому манзалати мавсуфро дар мураббатбозии ташикили низоми ҳокимияти давлатӣ вусъат мебахшад. Яъне қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунӣи Президент ба раванди мураккаби бо ҳам алоқаманди ташикилно ҳуқуқӣ ва сиёсие алақаманд мебошад, ки он пеш аз ҳама интиҳоб шудан ва шурӯъ намудан ба мансаб ва маҳдудиятҳои муқарраршударо дар бар мегирад. Ин меъёр чунин маънӣ дорад, ки бе роҳи интиҳоби қонунӣ ҳеч ягон шахрванд ҳақ надорад мансаби Президенти кишварро ишғол намояд ва ё соҳиби салоҳияти ӯ гардад.

Биноан, Конститутсия муқарар намудааст, ки ҳеҷ як интиҳодияи ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳи одамон ва ё фарде ҳақ надорад, ки ҳокимияти давлатиро ғасб намояд. Ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи салоҳияти он манъ аст (моддаи 6).

4. Ба мансаби Президент шахрванди Тоҷикистон ба тариқи муқарраргардида интиҳоб шуда метавонад, ки синни ӯ аз 35 кам набояд, забони давлатиро донад ва дар қаламрави Ҷумҳурии на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад, ҳадди ақал 5 ғоизи интиҳобкунандагон ба пешниҳоди номзадӣ ӯ имзо гузошта бошанд. Як шахс ба вазифаи Президент бештар аз ду муҳлат пай дар пай интиҳоб шуда наметавонад (моддаи 65).

Тартиби интиҳоби Президентро Қ.к.-и ҚТ «Дар бораи интиҳоботи Президенти ҚТ» аз 21.07.1994, № 1043 бо тағйироту иловаҳо аз 3.09.1999 (№384) ва аз 28.12.2005 (№140) танзим намудааст. Қонуни мазкур муносибатҳои доир ба ҳуқуқи интиҳобшавӣ, интиҳобкунӣ, принципҳо, таъминоти моддӣ, ташикил ва гузаронидани он; таъсиси комиссияҳои интиҳоботӣ низом ва ваколатҳои онҳо; рӯйхати интиҳобкунандагон, пешбарӣ ва ба қайдгирии номзадҳо ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсон боэътимоди онҳо, таъмини кафолати ғайолияти онҳо, тартиби овоздиҳӣ ва ҷамъбасти натиҷаҳои интиҳобот вақт ва

ҷои овоздиҳӣ ва дигар масъалаҳое, ки ба интиҳоботи Президенти ҶТ алоқаманд ба вуҷуд меоянд, тағйир меёбанд ва ё қатъ мегарданд, танзим менамояд. Тибқи он интиҳоботи Президент вақте боэътимод шумурда мешавад, ки дар он аз нисф зиёди интиҳобкунандагон ширкат варзида бошанд ва номзаде Президент интиҳобишуда ҳисоб меёбад, ки ба тарафдориш ӯ беиштар аз нисфи интиҳобкунандагони ширкатварзида овоз дода бошанд (м. 66 Конституция ва м.34 Қонун). Вале интиҳобшудан ба мансаби Президенти ҶТ ҳоло маънии моликшудан ба мақоми сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроияро ба шахси интиҳобишуда на медиҳад. Масалан, интиҳоби Президенти ҶТ рӯзи 6.11.2006 баргузор шуда, дар он ба рӯйхати интиҳобкунандагон 3 млн. 356 ҳазору 221 нафар шахрвандони ҳуқуқи интиҳобкунидошта дохил карда шуд ва 3 млн. 54 ҳазору 573 нафар (ё худ 90,89 фоизи интиҳобкунандагон) иштирок варзида, ба тарафдориш интиҳобишавиш Президенти ҳоло амалкунандаи ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон 2 млн. 419 ҳазору 192 нафар (79,30 фоиз) овоз доданд. Ӯ мувофиқи моддаи 34 Қ.к.-и ҶТ «Дар бораи интиҳоботи Президенти ҶТ» дар асоси ҷамъбасти натиҷаҳои интиҳобот бо банди 2 Қарори марказии интиҳобот ва раёйпурсии ҶТ аз 10.11.2006, №72 ба мансаби Президенти ҶТ интиҳобишуда ҳисобида шуд.

Ба вазъи ҳуқуқи сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия шахрванди ба мансаби Президент интиҳобгардида дар сураате молик мешавад, ки тибқи муқаррароти Конституция (м.67) ва Қ.к. (м.38) расман ба иҷроии вазифа шурӯъ намояд. Мутобиқи ин санадҳо ба иҷроии вазифа шурӯъ кардани Президенти ҶТ аз рӯзи дар ҷаласаи яқояи Маҷлиси милли ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ ёд кардани савганд оғоз меёбад ва ваколати Президент баъд аз савганд ёд кардани Президенти нав қатъ мегардад. Масалан, Президенти ҳоло амалкунандаи ҷумҳурӣ, ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон агар ба ин мансаб, ҷуноне зикр намудем, 6.11.2006 интиҳоб шуда бошанд, ба ин вазъи ҳуқуқӣ пас аз савгандёдкунӣ дар маросими шурӯъ намудан ба ин мансаб аз 18 ноябр соҳиб шудаанд.

5. Барои ҳомии Конституция будани Президенти ҶТ ӯ бояд тахти ҳимояи қонун ва таъминоти махсус қарор гирад. Масъалаҳои таъминот ва ҳимояи Президенти ҶТ дар Қонуни ҶТ аз 4.11.1995, № 204 «Дар бораи таъминот, адои хизмат ва муҳофизати Президенти ҶТ» (дар таҳрири қонун аз 22.04.03, №10, аз 5.03.2007, № 224) муқаррар шудааст, ки он асосҳои ҳуқуқи таъминот, адои хизмат ва муҳофизати Президенти ҶТро муайян менамояд. Мутобиқи он Президент тахти ҳимояи давлат қарор дошта, ҳаёт,

саломатӣ, озодаи ва шаъну шарафи ӯ таҳти ҳимояи Қонун мебошад. Шахсоне, ки ба ҳаёт, саломатӣ, озодаи ва шаъну шарафи Президент қасд мекунад, мувофиқи қонунгузори ҚТ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Президент дар муҳлати ваколати аз лаҳзаи интихоб шудани дар ҷои зистии доимӣ ва буди бошӣ муваққатӣ бо муҳофизони шахсӣ таъмин карда мешавад. Дар муддати ваколати Президент аъзои оилаи ӯ низ бо муҳофизон таъмин мегарданд. Президент дар муҳлати ваколати худ ҳақ надорад, ки аз муҳофизати давлатӣ даст кашад. Пас аз анҷоми муҳлати ваколати Президент ва ҳамсари ӯ бо муҳофизати умрбод таъмин карда мешаванд (моддаи 9).

Дар қатори нуқтаҳои зикршуда баъди ба вазъи ҳуқуқии президент соҳиб гаистани шахрванд баъзе ҳуқуқҳои маҳдуд мешавад. Вай наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили мақомоти намоёндагӣ бошад ва ё ба соҳибкорӣ машғул шавад.

6. Мавҷудияти рамзҳои Президенти ҚТ сардори давлат ва ҳокимияти иҷроия будани ӯро шаходат медиҳанд, ки намуд, вазъи ҳуқуқӣ, тасвир, маҳал ва тарбиби нигоҳдошт, инчунин тартиби истифодаи онҳоро Қонуни ҚТ «Дар бораи рамзҳои Президенти ҚТ» аз 28.07.2006, № 192 муқаррар менамояд. Тибқи он рамзҳои Президенти ҚТ аз Ливо ва Нишони Президенти ҚТ иборат буда, онҳо

рамзҳои расмӣ ҳокимияти президентӣ дар ҚТ мебошанд (м.1). Рамзҳои Президентӣ дар маросими савгандёдкуни ба ӯ супорида мешавад. Ин маросим бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ва ботантана барпо карда шуда, баъди савганд ёд кардан аз ҷониби Раиси Суди Конститутсионӣ ҚТ рамзҳои Президенти ҚТ ба ӯ супорида мешаванд, дар ин маросим Ливои Президенти ҚТ дар назди ӯ афрохта мешавад, ҳамзамон, Президенти ҚТ аз рӯи мансаб дорандаи ордени «Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи як» мебошад (моддаи 6).

Бояд таъкид дод, ки баъд аз савганд ёд намудани Президенти кишвар дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ мутобиқи муқаррароти Қонуни ҚТ аз 15.11.2006, №205 «Дар бораи савгандёдкунии тантанавии хизматчиёни ҳарбӣ барои садоқат ба Президенти ҚТ» хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ, барои садоқат ба Президенти ҚТ – Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ дар майдони Дӯстии шаҳри Душанбе савганди тантанавӣ ёд мекунад.

7. Президенти ҚТ ҳамчун ҳомии Конститутсияи ин ҳақами умумихалқии бонуфуз будани ӯ дар низоми ҳокимияти давлатӣ мебошад. Падидаҳои ҳокимияти давлатӣ дар кадоме аз низоми ҳуқуқие, ки таъсис дода нашавад, новобаста аз

сатҳи инкишофашон ҳокимияту иттиҳоди тақозо намуда, ҳамгироии фаъолияти рушди ҳокимияти давлатиро ба хотири ваҳдати он, пайдо нашудани «қувваи марказгурез» дар низоми давлатдорӣ, ба таври фаврӣ ва дар мусолиҳа ҳаллу фасл намудани масъалаҳои умдатарини давлату ҷомеа талаб менамояд. Ин вазифаро Президент доро мебошад, ӯ ҳамчун мансабдорӣ олии ҳокимияти давлатӣ намоёндаи ягонаи умумихалқӣ мебошад, ки аз номи халқ ҳуқуқи суҳан гуфтан дорад.

8. Президенти ҚТ доранда ва барандаи тавозуни ҳокимияти давлатӣ мебошад. Вай ба тарзҳои муқарраркардаи қонунгузорӣ шахси масъули бонуфуз дар механизми тавозуни (боздорӣ ва мувозинаи) ҳокимияти давлатӣ фаъолона иштирок менамояд. Зеро амалисозии самтҳои фаъолияти Президент ки аз салоҳиятҳои ӯ бармеоянд, бо низоми ҳокимияти иҷроия, мақомоти қонунгузор ва судӣ алоқаи зич дорад. Вай дар таъсисдиҳӣ ва фаъолияти онҳо бевосита салоҳияти конституционии ҳеҷро амалӣ месозад (моддаҳои 62, 69 Конституция). Масалан, Ҳукуматро таъсис медиҳад, Сарвазир ва дигар аъзои ҳукуматро таъин ва озод мекунад; фармон дар бораи таъин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро ба

тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон пешниҳод менамояд; Раисони мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллиро таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси дахлдори вакилони халқ пешниҳод менамояд; намоёндагии ҳеҷро ба палатаи болои парламон – Маҷлиси миллии Тоҷикистон таъин менамояд; раёиспирӣ, интихоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон ва мақомоти намоёндагии маҳаллиро таъин мекунад; номзадҳои Раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодиро барои интихоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод менамояд; бо ризоияти Маҷлиси миллии Прокурори генералӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад ва ғ.

Президенти ҚТ ҳақ дорад механизми мураббаъсозӣ ҳамроҳансозии фаъолияти мақомоти давлатӣ – усули тавозуни ҳокимияти давлатиро ба таври реалӣ истифода барад. Ин усул имкон медиҳад, ки мувофиқа ё ҳамроҳансозии фаъолияти мақомоти давлатӣ аз ҷониби Президенти ҚТ қабили ягонагии ҳокимият ва сиёсати давлат мебошад ва ин дар асл аз роҳ надодан ба дуализм ё анархияи ҳокимият имкон медиҳад, пойдориву бардавомии ҳокимияти давлатиро таъмин менамояд.

Барои амалӣ сохтани ин ҳуқуқҳо Президенти ҚТ механизму тарзҳои гуногуни баамалбарориро истифода бурда метавонад: яқум, бевосита ҳангоми истифодаи ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорию худ (моддаи 58 Конституция); дуюм, бевосита дар вақти ба қонун ё қисми он розӣ набудан, Президент метавонад аз имзои он даст кашида, дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо қонунро ба Маҷлиси намояндагон баргардонад; сеюм, бо воситаи намоияндаи худ дар Парлумон ҳангоми баррасии қонунҳо ва ҳаллу фасли масъалаҳои ҳаётан муҳими сиёсӣ иқтисодӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ ва ғайра мавқеи худро оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти Маҷлиси Олӣ бо сиёсати дохилию хориҷии кишвар, ки онро Президент муайян менамояд, равишану возеҳ мегардонад. Албатта, ин тарзҳои тарзҳои истисноӣ набуда, вобаста ба ҳалли масъалаҳои муҳим ва вазъияти объективӣ ба миён омада, Президенти ҚТ ҳақ дорад дигар тарзу воситаҳои ҳуқуқиро истифода намояд. Масалан, ташаббуси қонунгузорӣ, паёмҳои ҳарсолаи ӯ ба Маҷлиси Олӣ, таъсис додани комиссияи ҳамоҳангсоз, гурӯҳҳои таҳлилӣ ва ғ.

Ҳамин тариқ, Президенти ҚТ тавозуни устувори «сеқунҷаи» рукнҳои давлатӣ — ҳокимияти

қонунгузор, иҷроия ва судӣ мебошад, ки вай ба ягонагӣ ва таъмомияти арзӣ, пайдориву бардавомии давлат, мураббаии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкорию онҳо, роияи қарордодҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад, таҳким мебахшад. Аз ҷумла, ба қонунҳо имзо мегузорад, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии марказиро таъсис ва барҳам медиҳад. Раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад ва фармонро ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд; Дастгоҳи иҷроияи худ Шӯрои адлияро таъсис медиҳад, инчунин Шӯрои амниятро таъсис, роҳбарӣ ва низомнома дар бораи онҳоро тасдиқ мекунад; ихтиёрдор ва масъули сармояи захиравӣ мебошад; ҳангоми рӯй додани офатҳои табиӣ, садамаю фалокатҳо, паҳншавии касалиҳои сирояткунанда, эпизоотия (муромурии ҳайвонот), ки ба ҳаёту саломатии аҳоли хатарноканд, дар мавриде, ки тартиботи ҳуқуқӣ ба таври оммавӣ вайрон карда шуда, он ба ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон таҳдид мекунад, инчунин ҳангоми кӯшиши ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ё бо роҳи зӯрӣ тағйир додани сохти конституционии ҚТ ва сӯйқасд ба таъмомии арзии давлат, ки ба тағйири сарҳади он таҳдид ме-

кунад, Президенти ҚТ метавонад дар саросари ҷумҳурӣ ва ё дар маҳалҳои алоҳидаи он вазъияти фавқулодда эълон намояд ва ҳангоми таҳдиди воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон намояд; самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, низоми пулии Тоҷикистонро муайян менамояд, санадҳои мақомоти идораи давлатиро ҳангоми муҳолифати онҳо ба Конститутсия ва қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад; чун сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва Раиси Шӯрои амният доктринаи ҷарбӣ, амнияти ҷумҳуриро муайян намуда, фармондеҳони Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистонро таъин ва озод мекунад (муфассалтар ниг. ба моддаи 69 Конститутсия).

Президенти ҚТ ҳамчун кафили истиқлолияти миллӣ, бо мақсади татбиқи минбаъдаи ислоҳоти идораи давлатӣ, ташаққули низоми шаффофи фаъолияти мақомоти идоракунӣ, сарфа ва истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҚТ сохтори мақомоти марказии иҷроияи ҚТ-ро тасдиқ карда, вазифаҳои онҳоро ҷудо мекунад. Масалан, бо Фармони ӯ аз 30.11.2006, №9 «Дар бораи тақмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҚТ»

низоми мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия муқаррар шудааст.

Президенти ҚТ ҳамчун ҳомии Конститутсия барои амалисозии вазифа ва салоҳиятҳои ҳеҷ ҳуқуқ дорад, ки дигар механизмҳои давлатӣ - Дастгоҳи иҷроияи Президент, Шӯрои амният ва Шӯрои Президентиро ба тариқи муқарраркардаи қонунгузорӣ таъсис диҳад.

9. Президенти ҚТ ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Ин нуқтаро аз муроҷиати шаҳрвандон ба Президенти кишвар чи бевосита, чи бавосита, чӣ бо воситаи хабаррасонии электронӣ (интернет) чунин шарҳ додан мумкин аст, ки Президент ягона нозирӣ волои конституционии ҳокимияти давлатӣ ва шахси мансабдори олии ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки дар таъмини кафолати иҷроии Конститутсия ва қонунҳо ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори он баромад мекунад. Зеро таҷрибаи ҳаёти нишон медиҳад, ки на ҳамеша шахсони мансабдори мақомоти иҷроия ва судӣ вазифаи конституционии худро дар таъмини кафолати иҷроии Конститутсия, қонунҳо, ҳуқуқи озодиҳои инсон ва

шаҳрванд ба таври лозима иҷро менамоянд.

Дар ин самт Президент ҳамчун нозири волои ҳокимияти давлатӣ имконоти таъсиррасонии ҳокимияти хешро доир ба таъмини кафолатҳои ҳуқуқу озодиҳои зикришуда истифода намуда (масалан, санадҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро ҳангоми муҳолифати онҳо ба Конститутсия ва қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад), устувори ваҳдати шоҳаҳои ҳокимиятро дар мустаҳкам намудани қонунияти конституционӣ, интизоми давлатӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ таҳким мебахшад.

Вазифаи Президенти кишвар дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон он на танҳо нозири воло будан баҳри иҷроии талаботҳои меъёрҳои конституционӣ мебошад, балки ба ҳамин сифат баромад кардан дар таъмини ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои инсон ва шаҳрванд, ки Конститутсия (м.м. 14-47), дигар қонунҳое, ки ҳуқуқу озодиҳои онҳоро дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ ва маъмурию сиёсӣ муқаррар менамоянд, дар бар мегирад.

Ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, будани Президенти кишвар нақши волоро бозидани Президент дар таъмини речаи қонунияти

конституционӣ, таъмини амнияти миллӣ ва сулҳу субот мебошад. Президент ҳангоми таҳдид ба ин арзишҳои Конституционӣ тамоми тадбирҳо ва имкониятҳои сиёсӣ ҳуқуқиро меандешад, то ки кафолати онҳо таъмин карда шавад. Мутобиқи Қонуни ҚТ аз 25.06.1993 «Дар бораи мудофия» (дар таҳрири қонун аз 4.11.1995, № 208) Президенти ҚТ ҳамчун Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ (банди 21 м.69 Конститутсия) ва Раиси Шӯрои амнияти ҚТ оид ба таъмини қобилияти мудофиявии ҚТ ва омодагии доимии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ тамоми чораҳои заруриро мебинад.

Дар ин самт ӯ ба тасдиқи Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҚТ, лоиҳаҳои доктринаҳои ҳарбӣ, таклифҳои оиди ҳайат, сохтори умумӣ ва шумораи Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ ва дигар сохторҳои ҳарбӣ, ҳаҷми хароҷоти буҷет барои мудофия пешниҳод мекунад; фаъолияти ташилотҳои давлатиро дар соҳаи мудофия бо ҳам мутобиқ мегардонад; самтҳои асосии ҳамкориро бо давлатҳои дигар ва ташилотҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳарбӣ муайян мекунад; гуфтушунидҳо мегузаронад ва оиди масъалаҳои ҳарбӣ шартномаҳои байналмилалиро имзо менамояд; барои гузаронидани озмоишҳои махсуси

аслиҳаву техника рухсат медиҳад; консепсия ва нақшаҳои сохтмони ҳарбӣ, нақшаҳои сафарбаркунӣ, стратегӣ ва ғайраро, ки бо амалкунии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ алоқаманданд, тасдиқ мекунад; ҳолати ҷанг, сафарбаркунии умумӣ ва ҷузъӣ, ҳолати ҳарбию дар тамоми қаламрави ҚТ ё дар маҳалҳои алоҳидаи он эълон карда, бетаъхир ба тасдиқи ҷаласаҳои яқояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад; ба Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ барои амалиёти ҳарбӣ фармон медиҳад; оиди истифодаи Қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои ҳарбӣ дар сураати бавучудой ё таҳдиди бавучудоии задухӯрдҳои мусаллаҳона дар ҳудуди ҷумҳурӣ, ки ба якпорчагӣ ва асоси конституционии давлат таҳдид мекунад, фармонҳои медиҳад, ки баъдан ин қарорҳо дар ҷаласаҳои яқояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон тасдиқ карда мешаванд; Сардори Сарситоди Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ, фармондеҳони навъҳои Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ-ро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд; унвонҳои олиҳои ҳарбию медиҳад ва ғ.

Ҳангоми таҳдиди ҷанг мутобиқи қонун «Дар бораи мудофия» ҳолати ҳарбӣ ё вазъияти ҳарбӣ метавонад ҷорӣ кунад. Ҳолати ҷанг дар сураати

ба хатари воқеӣ дучор шудани амнияти давлат, ки дар шакли таҷовуз ё хатари таҷовузи зидди ҚТ ифода ёфтааст, инчунин дар сураати зарурати иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ ҚТ, аз тарафи Президент эълон мегардад. Барои таъмини амнияти давлат дар ихтиёри Президент Гвардия милли қарор дорад, ки мутобиқи Қонуни ҚТ аз 15.07.2004, № 50 «Дар бораи Гвардияи миллии ҚТ» воҳиди мустақили ҳарбии таъиноти махсус ва бевосита тобеи Президенти ҚТ вазифаҳои хизматӣ ва ҳарбию иҷро менамояд, аз ҷумла дар замони ҷанг захираи ҳарбии зудамали Президент ба шумор рафта, зимни иҷрои вазифаҳои ба зиммаи гузошташуда дар муҳофизати истиқлолият ва тамомияти арзии ҚТ аз таҷовуз дар ҳаёати Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ амал мекунад.

Президенти ҚТ мутобиқи Қонуни ҚТ «Дар бораи амният» 28.06.2011 роҳбарии умумии фаъолияти мақомоти таъмини амниятро амалӣ менамояд; самтҳои асосии амнияти дохилӣ ва беруниро муайян мекунад; амалҳои мувофиқашудаи ҳамаи шохҳои ҳокимияти давлатиро дар соҳаи ҳифзи манфиатҳои кишвар таъмин менамояд; кафили таъмини амнияти инсон ва шаҳрванд, ҷамъият ва давлат мебошад; мақомоти ваколат-

дори давлатии таъмини амниятро ташиқил, аз нав таъсис ва барҳам медиҳад; афзалиятҳои ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими объектҳои амниятро муайян мекунад; Шӯрои амнияти ҚТ-ро таъсис дода, ба он роҳбарӣ мекунад; оид ба масъалаҳои таъмини амният фармон мебарорад ва амр медиҳад; тартиби ташиқил ва фаъолияти мақомоти давлатии таъмини амниятро муқаррар, ҷамоҳанг ва назорат менамояд; ба сиёсати кадрӣ мақомоти давлатии таъмини амният назорат мекунад; барномаҳои давлатии таъмини амниятро тасдиқ ва татбиқи онҳоро назорат менамояд; ба таъмини иҷрои қонунҳое, ки муносибатҳоро дар соҳаи амният танзим менамоянд, назорат мекунад; ҳангоми таҳдиди хатарӣ воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон менамояд ва ғ.

10. Президенти ҚТ ҳамчун кафили риояи қарордодҳои байналмилалӣ, самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян месозад, Тоҷикистонро дар муносибатҳои байналмилалӣ намоёндагӣ мекунад, мақомоти марбутан ҳокимияти иҷроияро дар ин самт таъсис медиҳад, вазъи ҳуқуқии онҳоро муайян мекунад ва онҳоро барҳам медиҳад; сарони намоёндагӣҳои дипломатиро дар давлатҳои

хориҷӣ, намоёндаҳои ҷумҳуриро дар ташиқилотҳои байналмилалӣ таъин ва озод мекунад; қарордодҳои байналмилалии Тоҷикистонро ба имзо мерасонад.

Конститусия муқаррар намудааст, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низомии ҳуқуқии Ҷумҳуриро ташиқил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда мутобиқат наkunанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал меkunанд. Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ амал меkunанд (қ.3. м.10). Президенти ҷумҳурӣ кафили риояи қарордодҳои (шартномаҳои) байналмилалии Тоҷикистон мебошад, ки он аз ба тариқи муқарраркардаи Қонуни ҚТ аз 11.12.1999, №908 «Дар бораи шартномаҳои байналмилалии ҚТ» ба роҳ монда мешавад. Қонуни мазкур тартиби бастан, тасвиб, қабул, тасдиқ, бақайдгирӣ, нашр, иҷро кардан, бекор кардан ва боздоштани шартномаҳои байналмилалии ҚТ-ро муайян мекунад

Президенти ҚТ ҳамчун ҳомии Конститусия барои таъмини иҷрои шартномаҳои байналмилалии ҚТ чораҳои зарурӣ андешида, шахси мансабдор ё

идораеро, ки ба зиммаи он вазифаи назорат аз болои рафти иҷрои шартномаҳои байналмилалии ҚТ воғузор мешавад, муайян менамояд. Шартномаҳои байналмилалии ҚТ аз лаҳзаи барои ҚТ эътибор пайдо карданишон, мавриди иҷрои софдилони қарор мегиранд. (О.Х.)

ПРОКУРАТУРА – мақомоти ягонаи мутамарказонидашудаи давлатӣ, ки тибқи Конститутсияи ҚТ назорати иҷрои аниқ ва татбиқи якхелаи қонунҳоро дар қаламрави ҚТ дар ҳудуди салоҳияташон ба амал мебароранд (м. 93 Конститутсия). Тарзи таъкил, фаъолият ва салоҳияти прокуратура дар Қ.к.ҚТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҚТ» зикр шудааст. Вазифаҳои мақомоти прокуратура аз таъмин намудани волоияти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқи иборат буда, баҳри ҳимояи мустақилият ва соҳибхитӣи ҚТ, ҳуқуқҳои иҷтимоӣи иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон равона карда шудаанд. Мақомоти прокуратура иҷрои аниқи қонунҳоро аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳои ҚТ, мақомоти намоёндагӣ ва иҷроияи маҳаллӣ, мақомоти идораи ҳарбӣ, корхонаву муас-

сисаҳо, таъкилотҳои динӣ ва ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор назорат мекунад. Низомии мақомоти прокуратураи ҚТ-ро воҳидҳои он таъкил мекунад: Прокуратураи Генералии ҚТ, Сарпрокуратураи ҳарбӣ, прокуратураи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокуратураи нақлиётӣ, прокуратураи ноҳияҳо, шаҳрҳо, прокуратураи ҳарбӣ ва дигар прокуратураҳои махсус гардонидашуда. (Х.О.)

ПРОКУРАТУРАИ ГЕНЕРАЛИИ ҚТ – воҳиди болоии мақомоти прокуратураи ҚТ, ки онро Прокурори Генералии ҚТ роҳбарӣ менамояд. Дар прокуратураи Генералии ҚТ коллегия, раёсатҳо, шӯъбаҳо амал мекунанд. Ба сохтори Прокуратураи Генералии ҚТ Сарпрокуратураи ҳарбӣ, ки ба он муовини Прокурори Генералии ҚТ - Сарпрокурори ҳарбӣ роҳбарӣ мекунад, дохил мешавад. (Х.О.)

ПРОМУЛГАТСИЯ – дар мамлакатҳои хориҷӣ яке аз даврҳои ҷараёни қонунгузорӣ, ки имзо ва интишор намудани қонун аз ҷониби сарвари давлатро дар бар мегирад. (Д.А.)

Р

РАВАНДИ ИНТИХОБОТ – бо мазмуни васеъ ҳаммаъноии маъракаи интихобот аст, давраи гузаронидани интихобот аз вақти таъин то рӯзи овоздиҳӣ мебошад. Ба мазмуни мухтасар давраи маъракаи интихобот мебошад, ки дар он номзадҳои пешбариишуда аз қайд гузашта метавонанд ва бо усулҳои бо қонун муқарраришуда таъиноти пешазинтихоботӣ мебаранд. Ин давра аз лаҳзаи ба анҷом расидани қайдгузариш номзадҳо оғоз ёфта ва дар вақти муайяни то овоздиҳӣ анҷом меёбад. Қонунгузориш интихоботиш ҚТ ин даврано «таъиноти пеш аз интихобот» меномад. Муборизаи пеш аз интихоботиш номзадҳо мазмуни асосии ин давра мебошад, вале он назорат аз болои ин муборизаро аз тарафи мақоми дахлдори интихоботӣ, фаъолияти ин мақомро оид ба тайёри ва гузаронидани овоздиҳӣ дарбар мегирад (ниг. ба **Комиссияи интихобот**). Қараёни интихобот маҷмӯи ҷоранишҳо оид ба таъин, тайёр кардан ва гузаронидани интихоботи вакилон ё шахсони мансабдори интихобист. Қараёни интихобот аз чунин давраҳои асосӣ иборат аст: таъин кардани санаи интихобот; таъини ҳаваҳо ва маҳалҳои интихобот; таъини комиссияҳои интихобот; тартиб додани рӯйхати интихобкунандагон; пешбарии номзадҳо

ба вакилӣ ва ба мансабҳои интихобӣ; ҷамъ кардани имзоҳо барои дастгирии онҳо; азқайдгузарониш номзадҳо; таъиноти пешазинтихоботӣ; гузаронидани овоздиҳӣ ва муайян кардани натиҷаи интихобот. (Г.Б.)

РАВОДИД (ВИЗА) (лот. *visus* – азнанаргузаронидаишуда) – 1) қайд, дар ишноснома ё ҳуҷҷате, ки вайро иваз мекунад, дар хусуси иҷозатдиҳӣ доир ба ворид ё хориҷ шудани молики он ба ҳудуди давлати муайян, ё гузаштан тавассути он мебошад.

Аз ҷиҳати мазмун раводид се хел мешавад: воридшавӣ, хориҷшавӣ ва транзити (аз латинии «transitus» - гузаргоҳӣ, гузашта рафтани аст) мешавад. Раводид ба муҳлати муайян дода мешавад. Раводиди дипломатӣ ба аъзои Ҳукумат ва мансабдорони олиш давлат, вакилони конфоронсҳои байналхалқӣ, кормандони идораҳои корҳои хориҷӣ, қосидони (хаткашонии) дипломатӣ дода мешавад.

Раводид аз ҷониби вазорати корҳои хориҷӣ, консулгарӣ ва дигар идораҳои корҳои хориҷӣ дода мешавад. Бо созиши байни ҳукуматҳо рафтуоии бе раводид муқаррар шуданиш мумкин аст. 2) Қайди шахси мансабдор дар ин ё он ҳуҷҷат (ариза, қарор, санад ва ғ.) дар хусуси қабули ин ё он қарор ё амри идоракунӣ ба адресатҳо (ҳаволашавандагон) оиди содир намудан ё нанамудани фаъолият мебошад. (Х.О.)

РАЁСАТ – (лот. *praesidere*, русии «президиум» – раисӣ кардан, дар пеш нишастан) – 1) гурӯҳи одамоне, ки роҳбари фаъолияти ин ё он мақомоти давлатӣ ё ҷамъиятиро доир ба иҷро намудани вазифаҳои онҳо таъмин месозанд. Аз нигоҳи дараҷаи ҳаллу фасл намудани масъалаҳо Р. мақоми ҳалкунанда, маишваратӣ мешаванд. Р. аз нигоҳи доираи фаъолият доимӣ ва муваққатӣ мешавад. Масалан, Р.-и доимоамалкунанда (ниг. ба **Раёсати Ҳукумат**). Раёсати муваққатӣ бошад, ин гурӯҳи қорӣ, симпозиумҳо, конференсҳо, маҷлисҳо ва ғ., ки иштирокчиёни он Р. чун мақоми муваққатии роҳбарикунанда аз ҷумлаи ҳозирон интихоб намуда, раванди қорӣ ин гуна вохӯриҳоро таъмин месозанд. Бо хотима ёфтани ҷунин вохӯриҳо ва ба расмӣгардонии ҳуҷҷатҳои он ваколати онҳо қатъ мегардад. 2) Раёсат зинаи муайяни мақомоти судӣ: Суди Олии ҚТ, Суди Олии иқтисодии ҚТ аст (ниг. ба **Суди Олии ҚТ**). (Ҳ.О.)

РАЁСАТИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ ШҶРОҲОИ ТОҶИКИСТОН (КИМ) – мақомоти олии қонунгузорӣ, иҷроия амриҳанда ва назоратии ҳокимияти давлатии Тоҷикистон дар байни иҷлосияҳои КИМ-и ШҶроҳои ҷумҳурӣ буд. Р.к.и.м. аз тарафи КИМ дар ҳайати дар иҷлосияи яқум муайянкардашуда ва аз се як ҳиссаи номзадҳо ба он интихоб

карда мешуданд. Вазъи ҳуқуқии он дар Конститутсияи ҚШС Тоҷикистон с.1931 муайян карда шуда, дар асоси низомномае, ки КИМ тасдиқ мекард, амал менамуд. Р.к.и.м. аз болои ба амал татбиқ кардани Конститутсия, декретҳо ва қарорҳои Анҷумани ШҶроҳи, КИМ ва комиссариатҳои халқии ИҚШС ва ҚШС Тоҷикистон назорат мекард. Дар байни иҷлосияҳои КИМ аз номи мазкур декретҳо, қарорҳо ва амрҳо мебаровард. Ҳар гуна қарор ва амрҳои ШҶроҳи Комиссарони халқи ҷумҳуриро боздошта ё бекор карда метавонист. Иҷлосияҳои навбатии КИМ-ро дар як сол на кам аз се маротиба ва иҷлосияҳои ғайринавбатии онро бо тартиби муқарраркардашуда, даъват мекард. (И.А.)

РАЁСАТИ ҲУКУМАТ – мақоми маишваратии коллегиали доимоамалкунандаи Ҳукумати ҚТ, ки ҳайати он аз Сарвазир, муовини яқум ва муовинони ӯ иборат мебошад, ки вазифаҳои онро пешакӣ тайёр кардани масъалаҳои, ки дар Ҳукумати ҚТ баррасӣ мешаванд ва таҳияи рӯзномаи он таъкил медиҳанд. Раёсати Ҳукумат аз рӯи масъалаҳои баррасишаванда қарорҳои дорои хусусияти тавсиявӣ қабул мекунад. Асоси ҳуқуқии Раёсати Ҳукуматро Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи Ҳукумати ҚТ» аз 12.05.2001, Дастури (регламенти) Ҳукумати ҚТ, Фармони амрҳои Президентии ҚТ таъкил медиҳанд. (Ҳ.О.)

РАЁСАТИ ШҶРОИ ВАЗИРОНИ ИҶШС – мувофиқи Конститутсияи ИҶШС с.1978 барои ҳалли масъалаҳои ба таъмини роҳбарии ҳочғии халқ ва дигар масъалаҳои идоракунӣ давлатӣ алоқаманд ба сифати мақомоти доимоамалкунандаи Шӯрои Вазирони ИҶШС Р.ш.в. ИҶШС амал мекунад. Он дар ҳаёати Раиси Шӯрои Вазирони ИҶШС, муовинони яқум ва муовинони Раис амал мекард. Вазъи ҳуқуқии Р.ш.в., инчунин дар қонун «Дар бораи Шӯрои Вазирони ИҶШС» ба танзим андохта шуда буд. (И.А.)

РАЁСАТИ ШҶРОИ КИМ-И ИҶШС – мувофиқи Конститутсияи ИҶШС с. 1924 Р.ш. КИМ дар давраи байни иҷлосияҳои КИМ-и ИҶШС мақомоти олии қонунбурорӣ, иҷроия ва амрдиҳандаи ҳокимияти давлатии ИҶШС буд. Он дар ҳаёати 21 аъзо, ки ба он ҳаёати пурраи Раёсати Шӯрои Иттифоқ ва Шӯрои Миллатҳо дохил мешуданд, интиҳоб карда мешуд. Доираи фаъолияти Раёсати Шӯроҳо ҳудуди КИМ муайян мекард. Р.ш.КИМ дар як сол се маротиба иҷлосияи КИМ-ро даъват мекард. Аз болои ба ҳаёт татбиқ кардани Конститутсияи ИҶШС ва иҷрои ҳамагуна қарорҳои Анҷумани Шӯроҳо ва КИМ-и ИҶШС аз тарафи ҳамаи мақомоти ҳокимият назорат мекард. Ба он ҳуқуқ дода шуда буд, ки қарорҳои Шӯрои Комиссарони

Халқ ва комиссариатҳои ИҶШС, инчунин КИМ ва ШКХ-и ҷумҳуриҳои иттифоқиро боздорад ба бекор намояд. Инчунин ҳуқуқи боздоштани қарорҳои анҷумани Шӯроҳои ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, бо минбаъд ба баррасии КИМ-и ИҶШС пешниҳод кардани онҳоро дошт. Р.ш.КИМ дар доираи салоҳияти худ декретҳо, қарорҳо ва амр баровардан дошт. Ба он ҳуқуқи ҳалли масъалаҳои робитаи байни ШКХ ва комиссариатҳои халқи ИҶШС аз як тараф, ва КИМ-и ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва Раёсати онҳо аз тарафи дигар, дода шуда буд. Р.ш. КИМ то қабули Конститутсияи ИҶШС с.1936 амал кард. (И.А.)

РАЁСАТИ ШҶРОИ ОЛИИ ИҶШС – мувофиқи Конститутсияи ИҶШС с.1936 мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ дар байни иҷлосияҳои Шӯрои Олии ИҶШС муайян гашта буд. Шӯрои Олии ИҶШС дар ҷаласаи яқояи ҳарду палата Р.ш.о. ИҶШС-ро дар ҳаёати Раис, ёздаҳ муовинони он, котиб ва 24 аъзои Раёсат дар иҷлосияи яқуми даъвати навбатӣ ба мӯҳлати ваколоти худ интиҳоб мекард. Баъдтар бо афзоиши шумораи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар ҳаёати ИҶШС, меъёр дар бораи ҳаёати Р.ш.о. ИҶШС мунтазам тағйир меёфт. Р.ш.о. дар назди Шӯрои Олӣ ҳисоботдиҳанда буд. Р.ш.о. иҷлосияҳои навбатии Шӯрои Олиро дар як сол ду маротиба,

ичлосияи гайринавбатиро бо ихтиёрӣ худ ё талаби яке аз ҷумҳуриҳои иттифоқӣ даъват мекард. Салоҳияти Р.ш.о. ИЧШС мувофиқи Конститутсия хеле васеъ буданд. Аз ҷумла, таъин кардани интиҳоботи Шӯрои Олӣ, гузаронидани раёӣ-пурсӣ, бекор кардани қарору амрҳои Шӯрои Вазирони ИЧШС ва Шӯрои Олии ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, эълон кардани сарфарбарии умумии ҳарбӣ ва эълон кардани ҷанг, шарҳи қонунҳо ва ғ. Дар доираи ваколатҳои худ Р.ш.о. фармонҳои (указҳо) қабул мекард. (И.А.)

РАЁСАТИ ШҶҶҶҶ ОЛИИ ЧШС ТОҶИКИСТОН – мувофиқи Конститутсияи ЧШС Тоҷикистон с. 1937 мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ дар байни иҷлосияҳои Шӯрои Олӣ пешбинӣ шуда буд. Раёсати (Президиуми) Шӯрои Олӣ дар иҷлосия дар ҳайати Раиси он, ду муовини Раис, котиби Раёсат ва 11 нафар аъзои он ба муҳлати салоҳияти Шӯрои Олӣ интиҳоб карда мешуд. Салоҳияти Раёсати Шӯрои Олӣ муфасссал муқаррар карда шуда буд. Аз ҷумла, даъвати иҷлосияҳои навбатӣ ва гайринавбатии Шӯрои Олӣ, шарҳи қонунҳо, қабули указҳо, гузаронидани пурсиши умуми-халқӣ (раёӣ-пурсӣ), таъини интиҳоботи Шӯрои Олӣ ва Шӯроҳои маҳаллӣ, бекор кардани қарору амрҳои мақомоти давлатии итоати ҷумҳуриӣ ва гайра. Р.ш.о. ЧШС Тоҷикистон

аз фаъолияти худ дар назди Шӯрои Олӣ ҳисоботдиҳанда буд. Фармонҳои (указҳои) Р.ш.о. баъди қонунҳои мавқеи баланди ҳуқуқӣ доштанд. Р.ш.о. то қабули Конститутсияи ҚТ с.1994 амал кард. (И.А.)

РАИСИ ВИЛОЯТ – намоёндаи Президенти ҚТ дар вилоят, шахси мансабдори ҳокимияти давлатӣ, ки вай ба мақомоти намоёндагии вилоят - Маҷлиси вакилони халқи вилоят ва Ҳукумати вилоят сарварӣ менамояд. Раиси вилоятро Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз он озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи вилоят пешниҳод менамояд. Раиси вилоят иҷроӣ қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқии Маҷлиси Олӣ ва Президенти ҚТ, Ҳукумат, мақомоти болоӣ ва Маҷлиси вакилони халқи вилоятро таъкил мекунад, иҷлосияҳои Маҷлиси вакилони халқро даъват менамояд ва барои тайёрии масъалаҳои дар он баррасишаванда роҳбарӣ менамояд, дар маҷлисҳои иҷлосияҳои роҳбарӣ мекунад, моликияти коммуналиро идора мекунад, роҳбарии давлатиро аз болои идораҳои муассисаҳо ва ташкилотҳои марбута таъмин месозад, дигар масъалаҳои роҳбарӣ аз Конститутсия, қонунҳои ҚТ, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бармеоянд, ҳаллу фасл менамояд. Раиси вилоят дар доираи ваколатҳои худ қарорҳои қабул мекунад ва амр медиҳад. (ниг. ба **Раиси шаҳр, ноҳия**). (О.Х.)

РАИСИ КУМИТАИ ДАВЛАТИ – сарвари кумитаи дахлдор, ки ӯ бо Фармони Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз он озод карда мешавад. Раиси кумитаи давлатӣ ба фаъолияти кумита баҳри иҷрои вазифаҳо, ки тибқи қонунҳо, фармонҳои Президенти ҚТ, Ҳукумати ҚТ, Низономаи худ ба зиммаи кумита воғузор шудааст, корро ташиқил мекунад ва ба он роҳбарӣ менамояд. Раиси кумитаи давлатӣ аз рӯи масъалаи марбута ба Ҳукумати ҚТ таклифу пешниҳодҳо, лоиҳаи санадҳои меъёрию ҳуқуқиро таҳия карда, мутобиқи дастури Ҳукумати ҚТ ба маҷлисҳои Ҳукумат пешкаш менамояд; ба қори ҳайати мушовара роҳбарӣ менамояд; манфиатҳои давлатиро дар дохили кишвар ва берун аз он доир ба масъалаҳои дахлдор ҳимоя менамояд; кумитаро дар муносибатҳои дохилӣ ва хориҷӣ намоишандагӣ мекунад; оид ба амалисозии қарорҳои ҳайати мушовара чораҳо меандешад; кормандони дастгоҳи марказии воҳидҳои сохтории кумита, роҳбарони онҳоро ба вазифа таъин ва аз вазифа холи мекунад. (О.Х.)

РАИСИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ – сарвари палатаи болоии Маҷлиси Олии ҚТ - Маҷлиси миллий, шахси мансабдори олии ҳокимияти давлатӣ, ки ӯро аз ҷумлаи аъзои Маҷлиси Олӣ интихоб мекунанд. Шаҳрванди ҚТ-ро, ки ба синни 35- солагӣ расида ва дорои маълумоти олии мебошад, ба тариқи овоздиҳии

пинҳонӣ бо тарафдории аксарияти шумораи аъзои Маҷлиси миллий ба мансаби зикршуда интихоб мекунанд. Ҳуқуқи пешбарӣ намудан ба вазифаи Раиси Маҷлиси миллиро ҳар як узви Маҷлиси миллий дорад. Дар ҳолате, ки зиёда аз ду номзад пешбарӣ шуда бошад ва ягон нафаре аз онҳо миқдори овозҳои даркориро (тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллиро) нагирифта бошад, навбати дуюм ду номзаде, ки аз дигар номзадон беиштар овоз гирифтаанд, ба овоз монанда мешавад.

Раиси Маҷлиси миллий дар назди Маҷлиси миллий ҳисоботдиҳанда буда, бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои ин маҷлис бозхонда мешавад. Раиси Маҷлиси миллий ҳақ дорад ба истеъфо равад. Раиси Маҷлиси миллий иҷлосияи Маҷлиси миллиро соле на камтар аз чор бор даъват мекунад; чаласаҳои яқояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоишандагонро даъват мекунад ва ба он раисӣ мекунад; ба таҳияи масъалаҳои дар иҷлосия баррасишаванда роҳбарӣ менамояд; муовинони худ, раисони кумитаҳо ва комиссияҳо, роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси миллиро ба Маҷлиси миллий пешниҳод менамояд; қонунҳое, ки Маҷлиси миллий ҷонибдорӣ кардааст, баърои имзо ва интишор ба Президенти ҚТ мефиристад; ба қарорҳои иҷлосияи Маҷлисҳои Маҷлиси Олӣ ва Шӯрои Маҷлиси миллий имзо мегузорад; Маҷлиси миллиро дар дохил ва хориҷи ки-

швар намояндагӣ мекунад: робитаҳои байнипарлумони Маҷлиси миллиро ба роҳ монда, ба созишномаҳои байнипарлумонӣ имзо мегузорад; ба Дастгоҳи Маҷлиси миллий роҳбарӣ менамояд; ваколатҳои дигареро, ки аз Қ.к.ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», дигар қонунҳои конституционӣ, қорӣ ва аз Дастури Маҷлиси миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, амалӣ менамояд. Раиси Маҷлиси миллий дар доираи ваколатҳои худ амр медиҳад. (Г.Б.)

РАИСИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН – сарвари палатаи поёнии парлумон- Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, шахси мансабдори олии ҳокимият, ки ўро вакилон дар иҷлосияи якуми Маҷлиси намояндагон ба муҳлати ваколати Маҷлиси Олии ҚТ (5 сол) бо тариқи пинҳонӣ бо тарафдори аксари яти шумораи умумии вакилон интихоб менамоянд ва ҳақ дорад ба истеъфо равад, бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон метавонанд ўро бозхонанд.

Раиси Маҷлиси намояндагон ба таҳияи масъалаҳое, ки дар иҷлосияҳо баррасӣ мешаванд, роҳбарӣ менамояд ва ба иҷлосияҳо раисӣ мекунад; номзоди муовинони худ, раисони кумитаю комиссияҳои Маҷлиси намояндагон ва роҳбари дастгоҳи Маҷлиси намояндагонро ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд; қонун дар бораи буҷаи

давлат, ки Маҷлиси намояндагон қабул кардааст, барои имзо ва нашир ба Президенти ҚТ мефиристад, дигар қонунҳоро бошад, барои ҷонибдорӣ ба Маҷлиси миллий мефиристад; ба қарорҳои Маҷлиси намояндагон имзо мегузорад; дар дохил ва хориҷи кишвар маҷлиси мазкурро намояндагӣ мекунад; робитаҳои байнипарлумони Маҷлиси намояндагонро таъкил менамояд ва ба созишномаҳои байнипарлумонӣ имзо мегузорад; ба дастгоҳи Маҷлис роҳбарӣ менамояд ва ваколатҳои дигареро, ки аз қонунгузори ҚТ бармеоянд, амалӣ менамояд. Раиси Маҷлиси намояндагон дар доираи салоҳияти худ амр медиҳад. (Г.Б.)

РАИСИ НОҲИЯ – ҳамон тавре ки Раиси вилоят таъин ва озод карда мешавад, раиси ноҳия низ бо ҳамон тарз таъин ва озод карда мешавад, ваколатҳои ӯ танҳо дар доираи воҳиди марзӣю маъмурӣ - ноҳия амалӣ мегардад (ниг. ба **Раиси вилоят** ва **Раиси шаҳр, ноҳия**). (О.Х.)

РАИСИ СУДИ КОНСТИТУЦИОНӢ – сарвари Суди конституционӣ, ки ўро Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ бо пешниҳоди Президенти ҚТ ба муҳлати 10 сол интихоб ва аз он бозхонд мекунад. Шахсе ба ин вазифа пешбарӣ мешавад, ки синни ӯ аз 30 кам ва аз 65 зиёд набошад ва беи аз 10 сол собиқаи кори касбӣ ва дорои маълумоти ҳуқуқшинос бошад.

Раиси Суди конституцсионии ҚТ ба тайёр намудани парвандаҳо ва дигар масъалаҳо барои баррасӣ дар маҷлиси Суди конституционӣ роҳбарӣ мекунад: маҷлиси Суди конституциониро даъват мекунад, барои баррасии он масъалаҳоро пешниҳод менамояд ва дар он раисӣ мекунад; ҳар сол ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ ва Президенти ҚТ дар бораи вазъи қонунияти конституционӣ дар ҷумҳури нома мефиристад; Суди конституциониро дар муносибатҳо бо мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, таъкилотҳо ва шахсони мансабдор намояндагӣ мекунад; вазифаҳои муовини Раиси Суди конституциониро муайян мекунад; кори судяҳои Суди конституциониро таъкил мекунад ва ба дастгоҳи он роҳбарӣ менамояд; ба Суди конституционӣ дастури онро барои қабул пешниҳод мекунад; номзадии котиби Суди конституциониро пешниҳод менамояд; барои гузаронидани маҷлисҳо, таъмин амнияти иштирокиён ва ҳозирони он тадбирҳо меандешад; кормандони Дастгоҳи Суди конституциониро ба қор қабул ва аз қор озод менамояд; ба санадҳо ва протоколҳои маҷлисиҳои Суди конституционӣ имзо мекунад; Низомномаҳо дар бораи Дастгоҳи Суди конституционӣ, сохтор ва иттиҳоди он тасдиқ мекунад; мувофиқи қонунгузорӣ дар бораи Суди конституционии ҚТ ваколатҳои ди-

гарро иҷро мекунад. Раиси Суди конституционии ҚТ дар доираи ваколатҳои худ амру фармонҳои мебарорад. Раиси Суди конституционӣ ҳуқуқ дорад дар ҷаласаҳои яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, Ҳукумати ҚТ, Пленумҳои Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ, дигар мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ иштирок менамояд. Раиси Суди конституционӣ ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад ва ба истиснои фаъолияти илмию эҷодӣ наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вақили мақомоти намояндагӣ, узви хизб ва созмонҳои сиёсӣ бошад, ба соҳибқорӣ машғул гардад. (С.Д.)

РАИСИ ҲУКУМАТ – Президенти ҚТ - сарвари ҳокимияти иҷроия, шахси мансабдори олии дар Тоҷикистон мебошад. Раиси Ҳукумат ба фаъолияти Ҳукумати ҚТ роҳбарӣ намуда, барои таъбиқи самарабахши ваколатҳои он тадбирҳо меандешад, яъне ба вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунӣ роҳбарӣ менамояд, фаъолияти онҳоро назорат мекунад. Маҷлисҳои Ҳукуматро дар ҳолатҳои зарурӣ ва моҳе як маротиба мегузаронад ё гузаронидани маҷлисҳоро ба Сарвазирӣ ҚТ супориш медиҳад. Рӯномаҳои маҷлисро, ки қаблан дар Раёсати Ҳукумат дида мешавад, бо назардошти тавсияҳои он тасдиқ мекунад. Қарорҳои фармоишҳои Ҳукуматро

имзо мекунад. (О.Х.)

РАИСИ ЧАМОАТИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ – сарвари мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳа, ки ўро Чамоат бо пешниҳоди Раиси шаҳр, ноҳияи дахлдор ба мўҳлати 5 сол интиҳоб менамояд.

Раиси чамоат чамоатро дар мавридҳои зарурӣ, вале соле на кам аз ду бор даъват мекунад; ба кори Раёсати чамоат рохбарӣ мекунад; ба маҷлисҳои чамоат раисӣ мекунад; иҷроӣ қарорҳо ва фаъолияти кори чамоатро ба роҳ меонад; барои иҷроӣ қонунҳои ҷумҳурӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дахлдор қор мебарад; захираҳои молиявиро ихтиёрдорӣ мекунад; шартномаҳои шаҳрвандӣ мебандад; ба ҳуҷҷату санадҳои бонкӣ, молиявӣ, ҳуқуқӣ имзо мегузорад; манфиати шаҳрвандонро ҳимоя менамояд; иштироки шаҳрвандонро дар ободони ва хушраамгардонии қаламрав ташиқил намуда, ба беҳбудии хизматрасонии савдо ва коммуналии маиши аҳоли мусоидат менамояд, назорати ҷамъиятиро ба кори онҳо ба роҳ меонад; ба ташиқили назорати вазъи санитарии маҳалҳо, манбаҳои обрасонӣ, манзилу мактабҳо ва муассисаҳои дигар мусоидат мекунад; барои кори алоқа, телефонгузаронӣ, радиогузаронӣ ва ҳифзи иншооту дастгоҳҳои онҳо ёрӣ мерасонад; қорҳои ободонӣ ва беҳдошти қабристонҳо ва дигар объектҳои ҳифзшавандаро ташиқил мена-

мояд; кори пардохти андозҳоро ба буҷаи маҳал ташиқил менамояд ва дигар ваколатҳоро, ки аз Қонуни ҚТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» ва аз дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бармеоянд, амалӣ менамояд.

Раиси чамоат дар доираи салоҳияти худ қарор қабул мекунад. (Г.Б.)

РАИСИ ШАҲР, НОҲИЯ – намояндаи Президенти ҚТ дар шаҳр, ноҳияи шахси мансабдори давлатии ҳокимияти, ки вай ба мақомоти намояндагии маҳал – Маҷлиси вакилони халқи шаҳру ноҳия ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ сарварӣ менамояд. Онҳоро Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз он озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамояд.

Тибқи Қ.к.-и ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» аз 17.05.2004 Раис дорои ваколати зерин мебошад: иҷроӣ Конститутсияи ҚТ, қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, қарорҳои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, санадҳои Президент ва Ҳукумати ҚТ, қарорҳои мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, Маҷлиси вакилони халқи маҳалро таъмин менамояд; ба қорҳои тайёрии гузаронидани иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ

роҳбарӣ мекунад, рӯзномаи иҷлосияро тартиб медиҳад; роияи дастури Маҷлиси вакилони халқро таъмин менамояд; фаъолияти комиссияҳои доимии Маҷлиси вакилони халқро ҷамоҳанг месозад; ба қарорҳо, протоколҳо ва санадҳои дигари Маҷлиси вакилони халқ имзо мегузорад; лоиҳаи буҷети маҳалро барои қабул ба Маҷлиси вакилони халқ пешниҳод менамояд, пас аз қабул иҷрои онро таъмин менамояд, оид ба он ҳисобот медиҳад; оид ба таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ ва пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онҳо чораҳо меандешид, ҳангоми рӯй додани офатҳои табиӣ, эпидемия ва дигар ҳолатҳои фавқулодда тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонад; мутобиқи қонунгузориҳои ҚТ оид ба ҳифзи саломагии аҳоли, таъмини кӯмаки тиббӣ санитарӣ, беҳбудии санитарии эпидемиологии аҳоли тадбирҳо меандешид; намоёндагии маҳалро дар доираи салоҳиятҳои худ дар хориҷа, дар муносибат бо мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, ташиклотҳо ва шаҳрвандон иҷро мекунад; дар бораи бо мукофотҳои давлатии ҚТ сарфароз гардонидан бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати ҚТ пешниҳод ирсол менамояд; мувофиқи сохтори намунавии тасдиқнамудаи Ҳукумати ҚТ сохтори дастгоҳи раисро тасдиқ мена-

мояд, шумораи ниҳони хизматчиёни давлатиро дар сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи маҳаллӣ бо тартиби муқарраргардида тасдиқ менамояд ва ғ. (м.20).

Раис дар доираи ваколати худ қарор ва амр қабул мекунад. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Раис дар шакли қарор қабул карда мешаванд. Қарорҳои хусусияти фардӣ ва ташиклии амриҳои дошта, инчунин амрҳои раис санадҳои меъёрий намебошанд.

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Раис бояд ба Вазорати адлияи ҚТ барои баҳисобгирии давлатӣ, санҷиши ва бақайдгирӣ фиристода шаванд. Иҷрои онҳо дар ҳудуди марзиро маъмурии дахлдор ҳатмӣ мебошад.

Раис метавонад санадҳои худро тағйир диҳад ва ё бекор кунад. Санадҳои раис аз тарафи Президенти ҚТ, Ҳукумати ҚТ, раиси болоӣ, худи раис, Маҷлиси вакилони халқи дахлдор, инчунин аз тарафи суд дар сурати ба Конститутсияи ҚТ ва қонунҳои ҚТ мувофиқат накардани он пурра ё қисман бекор карда мешаванд. (О.Х.)

РАИСИ ШҶҶРОИ АМНИЯТ – тибқи Конститутсия Президенти ҚТ ҳамчун сарвари давлат ва ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ШҶҶрои амниятро

таъсис ва ба кори он роҳбарӣ менамояд. Ҳайати Шӯрои амниятро аз аъзои доими Шӯрои амният, ки Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, Сарвазири ҚТ ва Котиби Шӯрои амният дохил мешаванд, тасдиқ меунад. Котиби Шӯрои амниятро Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд. Роҳбарони мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва дигар шахсони мансабдорро ба ҳайати Шӯро ҳамчун аъзо таъин мекунад (ниг. ба **Шӯрои амнияти ҚТ**). (О.Х.)

РАМЗҲОИ ДАВЛАТӢ – аломатҳои рамзии давлат, ки бо тасвиру рангу суҳанҳои рӯҳбаландкунанда дар бораи шакл ва моҳияти давлат, ҳадафҳои он дар бораи хусусиятҳои ҷуғрофӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ғайраҳо ба тарзи рамзӣ маълумот медиҳанд. Мувофиқи Конститутсияи рамзҳои давлатии Тоҷикистон Парчам, Нишон ва Суруди миллии мебошад (м. 3). Пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе низ рамзи давлат мебошад (м.4). Ғайр аз ин забони давлатӣ ва пули миллии низ хусусияти рамзӣ доранд. Рамзҳои давлатии Тоҷикистон аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии тасдиқ карда мешаванд. Тасвири рамзҳои давлатӣ, тартиби истифода ва ба иҷро расонидани онҳоро қонунҳо танзим менамояд. (О.Х.)

РАСМИЁТИ МАЪМУРИИ ОДӢ – ғайриқонунии мақомоти маъмурӣ оид ба таҳия ва қабули санадҳои маъмури, ки таҳқиқи ҳолатҳоро бо иштироки тарафҳои манфиатдор ва доир намудани муҳокимаи ишғоқиро талаб намекунад. (О.Х.)

РАСМИЁТИ МАЪМУРИИ ОММАВӢ – ғайриқонунии мақомоти маъмурӣ оид ба таҳия ва қабули санадҳои маъмури ҳуқуқие, ки ба манфиати доираи номаҳдуди шахсон дахл мекунад.

Расмиёти маъмури оммавӣ аз дигар намуди расмиёти маъмурӣ аз рӯи санадҳои маъмурӣ тибқи моддаҳои 66-71 КРМ ҚТ бо чунин хусусиятҳои фарқ мекунад: бояд интишори ахбор дар бораи ҳуҷҷатҳо барои шиносоии оммавӣ дар ҳардӯҳ ва дар он бояд чунин маълумотҳо зикр карда шаванд: мақомоти маъмури, ки дар он расмиёти маъмурӣ анҷом дода мешавад, суроғи он, мазмуни муҳтасари аризаи маъмурӣ ё (ва) қарори мақомоти маъмурӣ оид ба оғози расмиёти маъмурӣ, муҳлатҳои қабули санади ҳуқуқии маъмурӣ ва пешниҳоди мулоҳизаҳо ва пешниҳодҳо; номгӯи ҳуҷҷатҳо барои шиносоии оммавӣ аз тарафи мақомоти маъмурӣ пешниҳод карда мешавад; пешниҳоди тақлифҳо бояд ба таври хаттӣ дар муҳлати 20 рӯз баъди шиносоии оммавӣ сурат гирад ва ин ҳуқуқ бояд дар ҳуҷҷатҳои хабар нишон

дода шаванд; мақомоти маъмурӣ пешниҳоди манзур-намуди шахсони манфиатдоро бояд дар муҳлати як рӯзи баъди бақайдгири ба мақомоти дахлдор ирсол намояд; муҳлати қабули санади ҳуқуқии маъмурӣ на дертар аз 10 рӯз баъди баргузор гардидани муҳокимаи шифоҳӣ муқаррар шудааст; санади ҳуқуқии маъмурӣ бо қарори мақомоти маъмурӣ қабул мегардад ва агар он ба манфиатҳои доираи васеи шахсон дахл дошта бошад, бояд бо розигии мақомоти маъмурии болоӣ (шахси мансабдор) қабул карда шавад; санади маъмурии қабулшуда дар ҳолатҳои муқарраркардаи қонунгузори ҚТ ҳатман бояд интишор карда шавад ва ғ. (О.Х.)

РАСМИЁТИ МАЪМУРИИ

РАСМӢ – фаъолияти мақомоти маъмурӣ оид ба таҳия ва қабули санадҳои маъмурӣ бо риояи талаботи муқаррарнамудаи параграфи 8 боби 3 КРМ ҚТ, яъне бо доир намудани муҳокимаи шифоҳии расмӣ бо иштироки тарафҳои манфиатдор танҳо дар сурате қабул мегардад, ки инро бевосита қонун пешбинӣ намуда ё бо ташаббуси мақомоти маъмурӣ қабул гардида бошад.

Дар расмиёти маъмурии расмӣ тарафҳои манфиатдор иштирок менамоянд, ки онҳоро мақомоти маъмурӣ дар бораи огози расмиёт хабардор менамояд, агар қонунгузори ҚТ тартиби дигарро муқаррар

накарда бошад. Дар расмиёт шохид, коришнос ва намоёндагони тарафҳо иштирок карда метавонанд, ки онҳоро мақомоти маъмурӣ бо ташаббуси худ ё бо дархости тарафҳои манфиатдор ҷалб менамоянд. Шохид вазифадор аст баёнот диҳад, коришнос бошад, хулоса пешниҳод кунад. Гирифтани баёнот ё хулоса тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси муруфиавии граҷдани ҚТ сураат мегирад. Дасткашидан аз додани баёнот ё хулоса боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонун мегардад.

Тарафи манфиатдор ҳақ дорад дар пурсиши шохид ё коришнос иштирок кунад, ба онҳо саволҳо диҳад, бо хулосаи хаттии коришнос ишнос шавад, ҳангоми азназаргузарони объект, ҷойе, ки ба қабули санади маъмурӣ вобаста аст, ҳузур дошта бошад. Ба тарафи манфиатдор бояд имкон дода шавад, ки нуқтаи назари худро нисбат ба хулосаи коришнос ё баёноти шохид баён намояд, инчунин фикру мулоҳизаҳои худро дар мавриди ҳама ҳолатҳои расмиёти маъмурӣ пешниҳод намояд.

Дар расмиёти маъмурии расмӣ тарафи манфиатдор ҳақ дорад карданро нисбат ба шахси мансабдор изҳор намояд, ки он норавони иштироки ӯро дар расмиёти маъмурӣ ба миён меоварад, ки он бояд то қабули санади маъмурӣ дар шакли аризаи хаттӣ изҳор карда

шавад. Ариза бояд асоснок бошад ва он дар чунин мавридҳо пешниҳод карда мешавад: шахсан, бевосита ё бавосита ба оқибати кор манфиатдор бошад ё ҳолатҳои дигаре мавҷуд бошанд, ки бегаразии ӯро ба шубҳа монанд; хешованди наздики тарафи манфиатдори дар парванда иштироккунанда ё хешованди наздики намояндаи он бошад; намояндаи тарафи манфиатдори дар парванда иштироккунанда бошад; пеш аз ин ҳангоми баррасии ҳамин парванда ба сифати шохид, эксперт, тарҷумон, намоянда шуда бошад; бо тарафи манфиатдори муқобили дар парванда иштироккунанда муносибатҳои меҳнатӣ дошта бошад; ҳудуди ё узви оилаи шахси бонуфузи шахси ҳуқуқӣ, ки тарафи манфиатдор аст, бошад.

Дар мавридҳои зикршуда шахси мансабдор уҳдадор аст шахси мансабдори болоиро дар ин бора огоҳ намояд ва худрадқунӣ изҳор намояд. Рад кардан аз иштирок дар расмиёти маъмурӣ расмиёти маъмурии расмиро бознамедорад, агар қонунгузори ҚТ тартиби дигареро муқаррар накарда бошад.

Бояд зикр намуд, ки дар бораи баргузоришавии муҳокимаи ишфоҳӣ тарафҳои манфиатдор бояд на камтар аз 7 рӯз қабл аз доир гардидани он огоҳ ва ба муҳокимаи ишфоҳӣ даъват карда шаванд. Дар сурати шумораи онҳо аз 50 нафар зиёд будан, мақомоти маъмурӣ ҳақ

дорад тарафҳои манфиатдорро ба муҳокимаи ишфоҳӣ бо роҳи хабардор намудани аризадиҳандае, ки имзои он дар ариза аввал аст, дастраси умум ё иштишор намудани хабар дар наирияти расмӣ даъват кунад. Дар хабарнома бояд масъалае, ки доир ба он муҳокимаи ишфоҳӣ баргузор мегардад, номи мақомоти маъмурие, ки муҳокима доир мекунад, асосҳои огози расмиёти маъмурӣ, вақт ва ҷойи муҳокимаи ишфоҳӣ зикр карда шаванд.

Муҳокимаи ишфоҳӣ ошкоро гузаронида мешавад. Ба он раис, ки шахси мансабдори ваколатдори мақомоти маъмурӣ буда, муҳокимаи ишфоҳиро мекушояд ва ба он роҳбарӣ менамояд, Раисикунанда бо мақсади таъмини ҳифзи сирри давлатӣ, тиҷоратӣ ё шахсии тараф бо таъаббуси худ ё бо дархости тарафи манфиатдор ҳуқуқ дорад муҳокимаи ишфоҳиро пӯшида эълон кунад. Дар муҳокимаи ишфоҳӣ шахсони мансабдори ваколатдори мақомоти маъмурӣ, намояндаи мақомоти болоӣ, тарафҳои манфиатдор, намояндаҳои онҳо, қоришнос, шохидон ҳуқуқ доранд иштирок намоянд.

Раисикунанда роҳи тартибро дар муҳокима бояд таъмин менамояд, ҳақ дорад шахсоро, ки тартибро вайрон мекунад, огоҳ кунад, дар ҳолатҳои махсус бошад, аз толор хориҷ намояд. Дар ин сурат муҳокима метавонад бе иштироки шахси аз толор хориҷгардида идома

дода шавад.

Тарафи манфиатдор ҳақ дорад дар мавриди ҳолатҳое, ки барои парванда аҳамият доранд, дархост изҳор намояд.

Агар муҳокимаи шифоҳӣ дар мақомоти коллегиалӣ сурат гирад, ҳама аъзои мақомоти коллегиалии маъмурӣ ҳақ доранд дар муҳокимаи шифоҳӣ иштирок кунанд ва вобаста ба ҳолатҳои парванда саволҳо диҳанд.

Дар натиҷаи муҳокимаи шифоҳӣ дар давоми баъди 7 рӯзи баъди ба анҷом расидани он санади маъмурӣ қабул карда мешавад ва ба он тарафҳои манфиатдор ишнос карда мешаванд. Шиноскунӣ бо санади маъмурӣ метавонад аз тариқи дастраси умумгардонидани он бо роҳи дар ҷои намоён (лавҳа) ё дар ҷойҳои умумӣ гузоштан доир карда шавад. (О.Х.)

РАСМИЁТИИ МАЪМУРӢ АЗ РӢИ САНАДҲОИ МАЪМУРӢ

– фаъолияти мақомоти маъмурие, ки дар доираи он барои ҳаллу фасли масъалаҳои идоракунӣ ё парвандаи мушаххас санади ҳуқуқии гайримеъёрӣ, яъне санади инфиродии идоракунӣ (санади маъмурӣ) дар асоси қонун ё дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул менамоянд ва он ҳуқуқу уҳдадориҳои шахс ё доираи маҳдуди аиҳосро муқаррар мекунад, тағйир, иҷозат медиҳад ё тасдиқ менамояд, ки боиси оқибатҳои ҳуқуқӣ мегардад. Инчунин ин намуди истехсолоти расмиётии

маъмурӣ дар бораи рад намудани қонеъгардонии дархости аризадиҳанда доир ба масъалаҳои марбут ба салоҳияти мақомоти муайян, инчунин ҳуҷҷати қабул ё тасдиқнамудаи мақомоти маъмурӣ, ки барои ба миён овардани оқибатҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла сертификат, иҷозатнома, иҷозат ва ғайра нигаронида шудааст, дар бар мегирад (м.м. 27-71 КРМ ҚТ).

Расмиёти маъмурӣ аз рӯи санадҳои маъмурӣ вобаста ба мазмуни аризаи маъмурӣ ва ҳолатҳои воқеи дар фаъолияти маъмурӣ аз рӯи парванпарванда баррасишаванда ба се намуд ҷудо мешаванд: расмиёти маъмурии оддӣ; расмиёти маъмурии расмӣ; расмиёти маъмурии оммавӣ (боби 3, параграфҳои 7-9, м.м. 55-71 КРМ ҚТ). (О.Х.)

РАСМИЁТИ МАЪМУРӢ АЗ РӢИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ МАЪМУРӢ

– чунин расмиёте, ки дар доираи он мақомоти маъмурӣ ва шахсони мансабдори он фаъолиятро анҷом медиҳанд, ки барои омодаасозӣ, муҳокима ва қабули санадҳои ҳуқуқии идоракунӣ – санадҳои меъёрии маъмурӣ равона карда шуда, дар натиҷа санади меъёрии ҳуқуқӣ таҳия, мувофиқа, баррасӣ (муҳокима) ва қабул карда мешавад. Ин намуди истехсолот аз лиҳози мазмун воқеан санадэҷодкунии маъмурӣ маҳсуб шуда, он фарогири расмиётест, ки аз давраҳои зерин иборат мебошад: таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрӣ;

барасии лоиҳаи санадҳои меъёрӣ бо назардошти мувофиқасозӣ ва хулосагирии сохторҳои марбути мақомоти салоҳиятдор; қабули санади меъёрии ҳуқуқӣ; бақайдгирии давлатии санади меъёрии ҳуқуқӣ; наширкунӣ ва эътибор пайдо намудани санади меъёрии ҳуқуқӣ. (О.Х.)

РАӢЙПУРСИИ ҶТ – дар илми ҳуқуқи конституционӣ бо истилоҳи «референдум» (аз лот. *referendum* - он чизе, ки бояд маълум карда шавад.) ҳамчун надидаи ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқи омӯзиши қарор дорад. РаӢйпурсӣ яке аз надидаҳои муҳими демократияи бевосита буда, тарзи бевоситаи иштироки шахрвандонро дар идоракунии корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин татбиқи ҳуқуқи озодиҳои конституционии онҳоро таъмин менамояд.

РаӢйпурсии ҶТ - овоздиҳии умумихалқӣ оиди масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ мебошад. Фақат бо воситаи раӢйпурсӣ ба Конституцияи ҶТ тағйироту иловаҳои ворид карда мешавад. Қароре, ки дар раӢйпурсии умумихалқӣ қабул мегардад эътибори олии ҳуқуқӣ дошта, ба ягон тасдиқкунӣ эҳтиёҷ надорад ва дар тамоми қаламрави ҶТ ҳатмӣ мебошад.

РаӢйпурсиро аз плебисит фарқ кардан лозим аст. Тартиби таъкилу гузаронидани раӢйпурсӣ ва плебисит якхела буда,

онҳоро фақат бо мавзӯишон фарқ кунондан мумкин аст. Плебисит пурсиши аҳолӣ, бо мақсади муайян кардани тақдирӣ марзи дахлдор мебошад. Баробари ин, хусусияти плебисит дар он аст, ки на бо мақсади қатъиян ҳал кардани масъала, балки барои муайян кардани афкори аҳолӣ гузаронида шуда, натиҷаи он ҳислати тавсиявӣ дорад. Дар баъзе мамлакатҳо, масалан, дар Фаронса қонунгузорӣ дар байни раӢйпурсӣ ва плебисит фарқ намегузорад.

Назарияи конституционӣ раӢйпурсиро ба императивӣ (амрӣ) ва машваратӣ ҷудо мекунад. Ҷудо кардани раӢйпурсӣ ба императивӣ ва машваратӣ яке аз масъалаҳои муҳими таснифбандии ин шакли демократияи бевосита мебошад. РаӢйпурсӣ аз рӯи қувваи ҳуқуқӣ ба ҳатмӣ ва факултативӣ (ихтиёрӣ) ҷудо мешавад. Аз рӯи мазмун раӢйпурсӣ ба конституционӣ, қонунгузорӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуқуқӣ-маъмурӣ ҷудо мешавад. Вобаста аз ҳудуде, ки дар он гузаронида мешавад раӢйпурсӣ ҳислати умумидавлатӣ ва маҳаллӣ дошта ва вобаста ба тақсимо-ти ҳудудӣ-маъмурӣ дар дараҷаи итти, кантон, коммунаҳо, вилоятҳо ва ғ. таъкил карда мешавад. Дар шароити Тоҷикистон бошад, раӢйпурсӣ дар дараҷаи умумидавлатӣ ва маҳаллӣ гузаронидан мумкин аст.

Дар раӢйпурсӣ оид ба масъалаҳои пешниҳодишуда

шаҳрвандоне, ки синнашон ба 18 расидаасту мувофиқи қонунҳои ҚТ ҳуқуқи овоздиҳӣ доранд, иштирок карда метавонанд. Дар овоздиҳии умумихалқӣ шахсоне, ки суд онҳоро ғайри қобили амал донистааст ва ё бо ҳукми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи иштирок кардан надоранд. Шаҳрвандон дар раёйпурсӣ озодона, бевосита ва шахсан, дар асосҳои баробар иштирок меkunанд. Овоздиҳии пинҳони бавосита бо гирифтани варақа (бюллетен) сурат мегирад, назорат ба изҳори хоҳишу иродаи шаҳрвандон манъ аст. Шаҳрвандон дар овоздиҳии умумихалқӣ (раёйпурсӣ) дар маҳалли зисти доимӣ ва ё муваққатии худ иштирок меkunанд. Дар варақаи овоздиҳӣ масъалаҳои гузошташуда бо овоздиҳии «тарафдор» ва «муқобил» ифода ёфтааст. Раёйпурсиро Президенти ҚТ ва Маҷлиси намояндагон таъин менамоянд. Ташаббуси таклиф дар бораи гузаронидани раёйпурсӣ оид ба масъалаҳои муҳими давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба Президенти ҚТ ва Маҷлиси Олӣ ва аз се як ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва ё на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ дахл дорад. Овоздиҳии умумихалқӣ вобаста ба моҳияти масъалаҳо метавонад умумимиллӣ, яъне дар тамоми мамлакат ё ки маҳаллӣ бошад, ки дар марзи муайяни воҳидҳои марзӣю

маъмурӣ гузаронида мешавад. Овоздиҳии умумихалқӣ дар ҚТ асосан 6 ноябри соли 1994 барои қабули Конститутсияи нави ҷумҳурӣ ва тағйироту иловаҳо (26 сентябри соли 1999 ва 22 июни соли 2003) гузаронида шуд. (Г.Б.)

РЕНАТУРАЛИЗАТСИЯ – тартиби умумии соҳиб шудан ба шаҳрвандии ҚТ, ки Қонуни конституционӣ дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст. Дар адабиёти ҳуқуқӣ-конституционӣ натурализация номида мешавад. Тартиби пайдо кардани шаҳрвандии ҚТ бо роҳи барқарор шудан дар он Р. номида мешавад. Шахсе ки қаблан дар шаҳрвандии Тоҷикистон қарор дошт, бо мувоҷиати худ мувофиқи тартиби қонун муайянкарда, дар шаҳрвандии Тоҷикистон барқарор шуда метавонад. (И.А.)

РЕПАТРИАТСИЯ – бозгашт ба ватани (таърихӣ) шахсе, ки бо сабабҳои гуногун берун аз он қарор гирифта аст. Ҳолатҳои умумиеи Р. 1) бозгашти асирони ҷарбӣ ба ватан бо ба анҷом расидани чанг, мувофиқи қарори ҳукумати давлате, ки дар асири қарор доштанд ва бо мувофиқат тарафи қабулкунанда бо пешбинӣ намудани муҳлат ва давраҳои қабули асирон; 2) бозгашти гурезаҳо ба ватан, инчунин шахсони гузаронидашуда (шахсоне, ки рафти амалиётҳои ҷарбӣ ах

ҳудуди тарафи муқобил гузаронида мешаванд). Давлате, ки дар он шахсони зерин воқеъ мебошанд, ҳуқуқи монеъ шудан ба бозгашти онҳоро ба ватан надоранд, лекин маҷбуран низ наметавонад ингуна шахсонро ба ватан баргардонад, агар онҳо дар зери таъсири санадҳои байналмиллалӣ оид ба гурезаҳо қарор гирифта бошанд, гайр аз ҳолатҳои аз ҷониби онҳо вайрон кардани қонунгузори давлати мазкур; 3) бозгашт ба ватани таърихӣ (ё ба қисми он) шахсоне, ки гузаштагонашон, волидонашон ё худи онҳо дар ҳудуди муайян зиндагӣ мекарданд. (Д.А.)

РЕҶАИ МАЪМУРӢ-ҲУҚУҚӢ – маҷмӯи тадбирҳои давлатию идоракунии ва маъмурию ҳуқуқие, ки аз реҷаи маъмурии идоракунии моҳиятан фарқ карда, мувофиқгардонии фаъолияти мақомоти маъмуриро вобаста ба ҳолатҳои махсус - ҳолатҳои фавқулодда, эълон намудани ҳолати ҳарбӣ, тартиботи сарҳадӣ, ғумрукӣ, ва ғ. тақозо мекунад. Мақсадҳои реҷаҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ иборат аст аз таъмини сулҳу субот, таъмини амният ва манфиатҳои миллӣ, объектиҳои барои давлату ҷомеа муҳим, ҳифзи сарҳади давлатӣ, истиқлолият ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ, таъмини қонуният, интизоми давлатӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ ва ғ., ки бо шакли усулҳои махсус ба амал бароварда мешавад. (О.Х.)

РЕҶАИ САРҲАДӢ – Сарҳади давлатии ҚТ гуфта хат ва сатҳи амудии аз ин хат гузарандааст, ки ҳудуди қаламрави (хушкӣ, обҳо, қабри замин ва фазои ҳавоии) ҚТ, яъне ҳадди фазоии амали соҳибхитиёрии давлатии ҚТ-ро муайян менамояд, меноманд, ки он ҷузъи сиёсати давлатии дохилӣ ва хориҷии ҚТ мебошад. Сарҳади давлатиро ҳамчун хати муайянкунандаи ҳудуди фазоии қаламрави (хушкӣ, обҳо, қабри замин, фазои ҳавоии) аз ҷиҳати ҳуқуқӣ тақвиятгардидае, ки дар он ҚТ аз соҳибхитиёрии комил ва тамоми ҳуқуқҳо бархурдор мебошад, арзёбӣ менамоянд.

Сарҳади давлатиро одатан даврвозаи давлат, огози сарзамини давлат, огози қаламрави паҳншавии соҳибхитиёрии давлат, хатти ҷудокунандаи байни давлатҳои давлат ва гайра ҳам меноманд. Бо ҳамин назардошт, Сарҳади давлатӣ ҳамчун ҷузъи таъмини амнияти Тоҷикистон ва татбиқи сиёсати давлатии сарҳадии Тоҷикистон дар минтақаи сарҳадӣ эътироф карда шудааст. Он бояд таҳти ғимоя, муҳофизат ва назорати махсус, яъне дорои реҷаи махсуси маъмурӣ бо номи реҷаи сарҳадӣ бошад. Тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи Сарҳади давлатии ҚТ» 1.08.1997 бояд таҳти ғимоя қарор дошта бошад. Ғимояи Сарҳади давлатӣ ҳамчун ҷузъи системаи таъмини амнияти ҚТ ва татбиқи сиёсати давлатии

сарҳади ҶТ аз фаъолияти мувофиқашудаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, ки онҳо дар доираи ваколатҳои худ бо роҳи андешидани тадбирҳои сиёсӣ, ташикилию ҳуқуқӣ, дипломатӣ, иқтисодӣ, мудофиавӣ, сарҳадӣ, разведкавӣ, зиддиразведкавӣ, оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, гумрукӣ, ҳифзи табиат, санитарияю эпидемиологӣ, экологӣ ва дигар тадбирҳо ба роҳ мемонанд, иборат мебошад. Дар ин фаъолият мувофиқи тартиби муқарраргардида корхонаҳо, муассисаҳо, ташикilotҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон иштирок менамоянд.

Тадбирҳо оид ба ҷимояи Сарҳади давлатӣ мутобиқи статуси Сарҳади давлатӣ, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи ҶТ ва қонунгузориҳои ҶТ муайян менамоянд, андешида мешаванд.

Ҷимояи Сарҳади давлатӣ манфиатҳои ҳаётан муҳими шахсият, ҷамъият ва давлатро дар Сарҳади давлатӣ дар доираи қаламрави наздисарҳадӣ (минтақаи сарҳадӣ, қисми тоҷикистони дарёҳо, кӯлҳо ва обанборҳои дигари сарҳадӣ, гузаргоҳҳои Сарҳади давлатӣ, инчунин қаламрави ноҳия ва шаҳрҳои маъмурии назди Сарҳади давлатӣ, минтақаи сарҳадӣ, соҳилҳои дарё, кӯлҳо ва дигар обанборҳо) таъмин менамояд ва аз ҷониби тамоми мақомоти ҳокимияти иҷроия мутобиқи ваколатҳои онҳо, ки

қонунгузориҳои ҶТ муқаррар намудааст, сурат мегирад.

Муҳофизати Сарҳади давлатӣ қисми таркибии ҷимояи Сарҳади давлатӣ буда, дар доираи қаламрави наздисарҳадӣ дар хушкӣ, дарёҳо, кӯлҳо ва дигар обанборҳо аз ҷониби Қушунҳои сарҳадӣ, дар фазои ҳаво бошад, аз ҷониби Қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зиддихавоии Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ анҷом дода мешавад.

Муҳофизати Сарҳади давлатӣ бо мақсади роҳ надодан ба гайриқонунӣ тағйир додани ҳамаи Сарҳади давлатӣ, таъмини риоя гардидани низоми Сарҳади давлатӣ, низоми сарҳадӣ ва низом дар гузаргоҳҳои Сарҳади давлатӣ аз ҷониби ашхоси воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷом дода мешавад.

Тадбирҳои сарҳадӣ ба системаи тадбирҳои амният, ки дар доираи сиёсати ягонаи давлатии таъмини амният андешида шуда, ба таҳдид ба манфиатҳои ҳаётан муҳими шахсият, ҷамъият ва давлат мутобиқ мешаванд, дохил мегарданд.

Речаи Сарҳади давлатӣ мутобиқи қонун қоидаҳои зеринро дар бар мегирад: ниғаҳдориҳои Сарҳади давлатӣ; аз Сарҳади давлатӣ гузаштани ашхос ва воситаҳои нақлиёт; ба воситаи Сарҳади давлатӣ интиқол додани борҳо, молҳо ва ҳайвонот; аз Сарҳади давлатӣ гузарондани ашхос, воситаҳои нақлиёт, борҳо, молҳо ва ҳайвонот; пешибурди фаъолияти хоҷагидорӣ, шикор ва дигар

фаъолият дар Сарҳади давлатӣ ё дар наздикии он дар қаламрави ҚТ; яқъоя бо давлатҳои хориҷӣ ҳаллу фасл кардани ҳодисаҳои, ки бо вайрон намудани қоидаҳои мазкур вобастаанд. Бо назардошти манфиатҳои муштараки ҚТ ва давлатҳои ҳамхӯдуд муқаррар кардани баъзе қоидаҳои низоми Сарҳади давлатӣ мумкин аст ва имкон дорад, ки хусусиятҳои қоидаҳои муқарраришаванда соддатар карда шаванд (м.7).

Речаи сарҳадӣ қоидаҳои зеринро дар бар мегирад: дохил шудан (гузашитан), будубоши муваққатӣ, ҳаракати ашхос ва воситаҳои нақлиёт дар минтақаи сарҳадӣ; бурдани фаъолияти хоҷагидорӣ, шикор ва фаъолияти дигар, гузаронидани чорабиниҳои оммавии ҷамъиятию сиёсӣ, фарҳангӣ ва дигар чорабиниҳои дар минтақаи сарҳадӣ; баҳисобгирӣ, нигоҳдорӣ ва истифодаи киштиҳои хурдандоза; шикор кардан, машғул шудан бо фаъолияти таҳқиқотӣ, ҷустуҷӯӣ ва фаъолияти дигар дар қисми тоҷикистониши оби дарёҳо, кӯлҳо ва дигар обанборҳои сарҳадӣ. Муқаррар намудани дигар қоидаҳои низоми сарҳадӣ мумкин нест. Ҳама гуна маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон танҳо дар асос ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонунҳои ҚТ мумкин аст.

Дар даромадгоҳҳои минтақаи сарҳадӣ ва хати сарҳад аломатҳои сарҳадӣ гузошта мешаванд. Бо назардошти хусусияти муносибатҳои ҚТ бо

давлати ҳамхӯдуд дар қитъаҳои алоҳидаи Сарҳади давлатӣ муқаррар накардани хати сарҳад мумкин аст. Муайянкунии ҳудуди минтақаи сарҳадӣ ва хати сарҳад гузоштани аломатҳои огоҳкунанда бо мувофиқаи мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ аз ҷониби Қушунҳои сарҳадӣ анҷом дода мешавад (м.18).

Речаи сарҳадӣ дар минтақаи сарҳадӣ ва хатти сарҳад ҷорӣ карда мешавад, ки он бо қарори Ҳукумати ҚТ муқаррар карда мешаванд.

Минтақаи сарҳадӣ, чун қоида, дар ҳудуди қаламрави шаҳр, ноҳия, шаҳрак ва деҳае, ки аз хати Сарҳади давлатӣ дар масофаи то 25 километр қарор дорад, муқаррар карда мешавад. Ба таркиби минтақаи сарҳадӣ, дар ҷое, ки он муқаррар карда мешавад, ҳамчунин обҳои дохилии ҚТ, қисми Тоҷикистони обҳои дарёҳо, кӯлҳо ва дигар обанборҳо ва ҷазираҳои дар он обҳо ҷойгиршуда дохил карда мешаванд.

Хатти сарҳадӣ қисми таркибии минтақаи сарҳадӣ мебошад ва бевосита қад-қади Сарҳади давлатӣ дар қитъаҳои хушкӣ он ё қад-қади соҳилҳои дарёҳо, кӯлҳо ва дигар обанборҳои сарҳадӣ дар хати арзаш то ду километр муқаррар карда мешавад. (О.Х.)

РЕЧАИ СИЁСӢ – чунин тартиби фаъолияти давлат, ки дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ муайян шудааст ва ҳамчун

натичаи истифодаи роҳҳо, тарзҳо ва усулҳои бавҷудоии ҳокимияти давлатӣ мебошад. речаи сиёсӣ гуфта чунин тарзи амалигардонии ҳокимияти давлатиро мефаҳманд, ки муносибати давлат ва мақомотҳои онро бо аҳоли, озодии сиёсӣ, имконияти воқеии таъсир расонидани шаҳрвандон дар амалигардонии ҳокимияти давлатӣ ва қабул намудани қарорҳои давлатӣ нишон медиҳад. Ҳамин тариқ, речаи сиёсӣ мазмунан мафҳуми нисбатан васеъ буда, таҷрибаи амали на танҳо давлат, балки тамоми институтҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизбҳои сиёсӣ, интиҳодияҳои интиҳоботӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятии оммавӣ ва ғайраро инъикос менамояд. Речаи сиёсӣ ба демократӣ, авторитарӣ ва тоталитарӣ ҷудо мешавад. (Д.А.)

РОТАТСИЯ – қисман нава қардани (дигаргун сохтани) таркиби парламент ё палатаҳои парламент бо сабаби гузаистани дараҷаи муайяни вақти фаъолияти он. Масалан, Сенат (палатаи болоӣ) дар Фаронса ба муҳлати 9 сол интиҳоб мегардад ва аз 1/3 он ҳар се сол нава қарда мешавад. Дар ШМА сенаторҳо ба муҳлати 6 сол интиҳоб қарда мешаванд ва ҳар ду сол аз 1/3 таркиби палата нава қарда мешавад. Шӯрои интиҳобҳои парламенти ҳиндӣ 6 сол муҳ ваколат дорад ва дар ҳар ду сол 1/3 он нава қарда ме-

шавад. Сенати федералии-палатаи болоии Конгресси миллии парламенти Бразилия аз сенаторҳои, ки ба муҳлати 8 сол интиҳоб қарда мешаванд, иборат аст; нава қунии палатаи ҳарч ор сол сурат мегирад: аввал аз 1/№, сипас 2/3 он. Палатаи маишваратчиён - палатаи болоии парламенти Япония ба муҳлати 6 сол интиҳоб мегардад ва ҳар 3 сол як қисми таркиби он аз нава интиҳоб мешавад. Р. Ба он палламентарҳои дахл дорад, ки муҳлати ваколатишон ба анҷом расидааст. (О.Х.)

РОТАТСИЯИ ХИДМАТЧИ-ЁНИ ДАВЛАТӢ – тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5.03. соли 2007 ин ҷойивазқунии қардҳои роҳбариқунандаи хизмати давлатӣ мебошад, ки бо мақсади истифодаи самараноки маҳорати қасбии хизматчиёни давлатӣ ва пешгирии зуҳуроти коррупсионии қардҳои роҳбариқунандаи хизмати давлатӣ анҷом дода мешавад. Қоидаҳои гузаронидани ротатсияи қардҳои роҳбариқунандаи хизмати давлати ҚТ-ро Президенти ҚТ тасдиқ менамояд. (О.Х.)

РОҲБАРИ ДАСТҲОҲИ ИҶ-РОИЯИ ПРЕЗИДЕНТИ ҚТ – роҳбарии умумии фаъолияти Дастгоҳи иҷроияро дар асоси якқардорӣ анҷом дода, барои иҷрои вазифаҳо ва функцияҳои ба зиммаи Дастгоҳи иҷроия гузошташуда дар назди Президенти ҚТ масъулияти

шахсӣ дорад. Ваколатҳои Роҳбари Дастгоҳ дар Низомномаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 25.02 2002, № 779 тасдиқ гардидааст, муайян карда шудааст.

Тибқи Низомнома Роҳбари Дастгоҳ ғолибияти зеринро анҷом медиҳад: роҳбарии умумиро анҷом медиҳад ва кори Дастгоҳи Президентро таъкил намуда, масъалаҳои банақшагирӣ, баназмондорӣ ва назорати онро таъмин мекунад, оид ба масъалаҳои ғолибияти Дастгоҳи Президент фармоишу фармонҳои мебарорад, тартиби кори воҳидҳои сохтории Дастгоҳи Президентро муайян ва масъалаҳои таъти салоҳияташ қарордоштаро тасдиқ менамояд, ҳамкориҳои воҳидҳои сохтории Дастгоҳро дар ҳалли масъалаҳои пешбинишудаи ин Низомнома ҳамроҳанг месозад, тартиби кориро дар Дастгоҳи Президент тасдиқ менамояд; ба мушовирони давлатӣ, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, кормандони масъули Дастгоҳи Президент, роҳбарони вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ таҳияи мавод оид ба масъалаҳои дар ихтиёри Президент ва Ҳукумати ҚТ қарордошта ва дар доираи салоҳияти Дастгоҳи Президент бударо месупорад; бо мувофиқаи Президент қаддали иштатиро тасдиқ менамояд ва ҳангоми зарурат дар доираи шумораи муқарраргардида ба он

тағйирот ворид менамояд; ба Президенти ҚТ ҷиҳати тасдиқ лоиҳаҳои низомномаҳои шахсонӣ ҳуқуқи дар ҳайат ва дар назди Дастгоҳи Президент таъсисшаванда, корхонаю таъкилотҳои тобеи Дастгоҳи Президент, инчунин оид ба шумораи ниҳонии иштатии кормандони онҳо пешниҳодот манзур медорад; муовинони сардорони идораҳо, муовинони мудирони шӯъбаҳо, ёварони Сарвазир, ёварони муовинони Сарвазир, роҳбарони бахшҳо ва дигар кормандони Дастгоҳи Президентро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд; гузаронидани аттестатсияи кормандони Дастгоҳи Президент, таъкили таҳсили касби ва мақсадноки онҳоро таъмин менамояд; мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори нисбат ба кормандони Дастгоҳи Президент, ки аз ҷониби он ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд, чораҳои ҷазои интизомӣ меандешад, ба Президенти ҚТ оид ба андешидани чораҳои ҷазои интизомӣ нисбат ба кормандони Дастгоҳи Президент, ки аз ҷониби Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд, пешниҳодот манзур медорад; дар доираи сметаи хароҷоти Дастгоҳи Президент маблағҳоро ихтиёрдорӣ менамояд, масъалаҳои мукофотдиҳӣ, муқаррар намудани иловапулӣ ба маош ва дигар пардохтҳои пулии кормандони Дастгоҳи Президентро ҳал

менамояд; Дастгоҳи Президентро дар муносибат бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҚТ, мақомоти давлатии кишварҳои хориҷӣ ва ташикilotҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад; кори воҳидҳои сохториш Дастгоҳи Президентро оид ба назорати иҷрои Конститутсияи (Сарқонуни) ҚТ, қонунҳои конститутсионии ва қонунҳои ҚТ, қарорҳои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ ва қарорҳои яқҷояи онҳо, фармону амрҳои Президенти ҚТ, қарору фармоишҳои Ҳукумати ҚТ, супоришҳои Президенти ҚТ-ро аз ҷониби вазоратҳо, идораҳо, мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо ташикил менамояд, фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатиро дар ин самт ҷамоҳанг месозад; омодагии маҷлисҳои Ҳукумати ҚТ-ро ташикил мекунад ва бо Раиси Ҳукумати ҚТ ва Сарвазири ҚТ рӯз, вақт ва рӯзномаи маҷлисҳои Ҳукумат ва маҷлисҳои Раёсати Ҳукумати ҚТ-ро мувофиқа менамояд; лоиҳаҳои фармону амрҳои Президентро барои имзо ба Президенти ҚТ ва санадҳои қабулнамудаи Ҳукуматро барои имзо ба Раиси Ҳукумати ҚТ пешниҳод мекунад; масъалаҳои дар воситаҳои ахбори умум нашр намудани фармону амрҳои Президенти ҚТ, қарору фармоишҳои Ҳукумати ҚТ-ро ҳал менамояд; бо супориши Президенти

ҚТ вазифаҳои дигарро низ иҷро мекунад. (О.Х.)

РОҲПАЙМОИИ КУЧАГӢ – (ниг. ба **Озодии маҷлисҳо ва намоишҳо**).

РУТБАҲОИ ДАРАҶАВИИ КОРКУНОНИ МАҚМОТИ АДЛИЯ – рутбаҳои дараҷавии коркунони мақомоти адлия ва тартиби додани онҳо. Тибқи банди 1-и қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ «Дар бораи муқаррар намудани рутбаҳои дараҷавӣ ба кормандони мақомоти адлияи ҚТ» аз 13.04. 2011, №385 ба онҳо рутбаҳои дараҷавии зерин муқаррар карда шудаанд: мушовири давлатии адлияи ҚТ; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 1; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 2; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3; мушовири адлияи дараҷаи 1; мушовири адлияи дараҷаи 2; мушовири адлияи дараҷаи 3; ҳуқуқшиноси дараҷаи 1; ҳуқуқшиноси дараҷаи 2; ҳуқуқшиноси дараҷаи 3.

Ин рутбаҳо ба кормандони дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ, ки таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ доранд, низ дода мешаванд.

Рутбаҳои дараҷавӣ ба кормандони мақомоти адлияи ҚТ-ро Низомнома аз 3 сентябри соли 2011, ба кормандони Вазорати адлияи ҚТ, Раёсат-

ҳои адлияи ВМКБ, вилоятҳо, идораҳои нотариат, иҷроияи суд, сабти асноди ҳолати шахравандӣ чунин рутбаҳои дараҷавӣ дода мешаванд: мушовири давлатии адлияи ҚТ - ба Вазири адлияи ҚТ; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 1, мушовири давлатии адлияи дараҷаи 2 - ба муовини аввали Вазири адлияи ҚТ, муовини Вазири адлияи ҚТ; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3, мушовири адлияи дараҷаи 1- ба сардори сарраёсат, муовини сардори сарраёсат-сардори раёсат, сардори раёсат дар дохили сарраёсат, сарнотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатӣ, сарнотариуси давлатии идораи нотариалии давлатии ВМКБ, вилоятҳо; мушовири адлияи дараҷаи 1, мушовири адлияи дараҷаи 2 - ба муовини сардори раёсат, муовини сарнотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатӣ, муовини сарнотариуси давлатии идораи нотариалии давлатии ВМКБ, вилоятҳо; мушовири адлияи дараҷаи 2, мушовири адлияи дараҷаи 3 - ба сардори шӯба, нотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатӣ; мушовири адлияи дараҷаи 3, ҳуқуқшиноси дараҷаи 1 - ба мудири баҳш, сармутахассис, нотариуси давлатии идораи нотариалии давлатии ВМКБ, вилоятҳо; ҳуқуқшиноси дараҷаи 1, ҳуқуқшиноси дараҷаи 2 - ба мутахассиси пешбар, иҷроияи калони суд, нотариуси калони

давлатии идораи нотариалии давлатии шахр, ноҳия; ҳуқуқшиноси дараҷаи 2, ҳуқуқшиноси дараҷаи 3 - ба иҷроияи суд, нотариуси давлатии идораи нотариалии давлатии шахр, ноҳия; ҳуқуқшиноси дараҷаи 3 - ба мутахассис.

Рутбаи дараҷавии мушовири давлатии адлияи ҚТ аз тарафи Президент дода мешавад. Рутбаҳои дараҷавии мушовири давлатии адлияи дараҷаҳои 3, 2, 1 бо пешниҳоди Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти ҚТ дода мешавад. Рутбаҳои дараҷавии мушовири адлияи дараҷаҳои 3, 2, 1 ҳуқуқшиноси дараҷаҳои 3, 2, 1 аз тарафи Вазири адлияи ҚТ бо пешниҳоди роҳбари бевоситаи корманд дода мешаванд.

Ба шахраванде, ки бори аввал ба мансаб дар мақомоти адлия таъин шудааст, рутбаи дараҷавӣ баъди шахи моҳи таъин шудан ба мансаб дар мақомоти адлия дода мешавад.

Ба корманди мақомоти адлия, ки як сол собиқаи корӣ дорад ва рутбаи дараҷавӣ надорад рутбаи дараҷавии дахлдор дар доираи мансаби ишғолкарда дар давоми ду моҳи корӣ дода мешавад.

Дар сурати ба хизмати давлатӣ таъин (интихоб) шудан ё гузаронидани корманди мақомоти адлия, ки рутбаи дараҷавӣ дорад, ба ӯ рутбаи дараҷавии ба мансаби ишғолкарда мувофиқ дар давоми ду моҳи корӣ бояд дода шавад.

Додани рутбаҳои дараҷавӣ бо

санади ҳуқуқи Вазирӣ адлияи ҚТ – фармони амалӣ карда мешавад. (О.Х.)

РУТБАҲОИ ДАРАЧАВИИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРАИ ҚТ – ба

прокурорҳо ва муфаттишон, кормандони муассисаҳои илмӣ таълими мақомоти прокуратураи ҚТ вобаста ба вазифаи ишғолкардаашон ва собиқаи кор тибқи м.54 Қ.к. ҚТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҚТ», аз 25.07.2005 рутбаҳои дараҷавӣ дода мешавад. Барои онҳо бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ аз 30.06.2006 рутбаҳои дараҷавии зерин муқаррар карда шудааст: мушовири ҳақиқии давлатии адлия; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 1; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 2; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3; мушовири адлияи дараҷаи 1; мушовири адлияи дараҷаи 2; мушовири адлияи дараҷаи 3; ҳуқуқшиноси дараҷаи 1; ҳуқуқшиноси дараҷаи 2; ҳуқуқшиноси дараҷаи 3.

Тартиби додани рутбаҳои дараҷавиро ба кормандони мақомоти прокуратура вобаста ба мансаби ишғолкарда тибқи Низомнома дар бораи рутбаҳои дараҷавии кормандони мақомоти Прокуратураи ҚТ, ки бо фармони Президенти ҚТ аз 8.12.2006 № 73 тасдиқ карда шудааст, чунин аст: мушовири ҳақиқии давлатии адлия - ба Прокурори генералии ҚТ; мушовири давлатии адлияи дараҷаи

1 - ба муовини аввали Прокурори генералии ҚТ; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 2- ба муовини Прокурори генералии ҚТ; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3 - ба прокурори ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, нақлиёти Тоҷикистон, сардорони Раёсат ва шӯъбаҳои Прокуратураи генералии ҚТ; мушовири адлияи дараҷаи 1 - ба директори Маркази тақмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратураи ҚТ, муовинони сардорони раёсатҳо ва шӯъбаҳои прокуратураи генералии ҚТ, ёрдамчиёни калони Прокурори генералии ҚТ, муфаттишони калони Раёсати тафтииши парвандаҳои ҷиноятии махсусан муҳими прокуратураи генералии ҚТ, муовинони прокурори ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, нақлиёти Тоҷикистон, прокурорҳои шаҳрҳо, ноҳияҳои калон ва дигар прокуратураҳои ба онҳо баробаркардашуда; мушовири адлияи дараҷаи 2 - ба муфаттишони Раёсати тафтииши парвандаҳои ҷиноятии махсусан муҳими Прокуратураи генералии ҚТ, ёрдамчиёни Прокурори генералии ҚТ, прокурорҳои калон, прокурорҳои раёсату шӯъбаҳо, прокурорҳои криминалисти Прокуратураи генералии ҚТ, ёрдамчиёни калони прокурорҳо, сардорони шӯъбаҳои прокуратураҳои ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, нақлиёти Тоҷикистон, прокурорҳои шаҳру ноҳияҳо, муовинони прокурорҳои шаҳрҳо ва

ноҳияҳои калон, муфаттишони калони шӯъбаи тафтиши парвандаҳои ҷиноятии махсусан муҳим, прокурорҳои калони шӯъбаҳои прокуратураҳои ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, нақлиёти Тоҷикистон; мушовири адлияи дараҷаи 3 - ёрдамчиёни прокурорҳо, прокурорҳои шӯъбаҳо, муфаттишони шӯъбаи тафтиши парвандаҳои ҷиноятии махсусан муҳим, прокурорҳо криминалистони прокуратураҳои ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, нақлиёти Тоҷикистон, муовинони сардорони шӯъбаҳои прокуратураи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон, ёрдамчиёни калони прокурорҳо, муфаттишони калони прокуратураҳои шаҳру ноҳияҳо; ҳуқуқшиноси дараҷаи 1,2,3 –ба ёрдамчиёни прокурорҳо ва муфаттишони прокуратураҳои шаҳру ноҳияҳо ва дигар прокуратураҳои ба онҳо баробаркардашуда.

Рутбаҳои дараҷавӣ ба кормандони прокуратура чунин муҳлатҳо дода мешаванд:

-дар рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи 3 - 1,5 сол; дар рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи 2 - 2 сол; дар рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи 1 - 2,5 сол; дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи 3 - 3 сол; дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи 2 - 3,5 сол; дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи 1 - 4 сол.

Барои додани рутбаҳои мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3,2,1 муҳлат муқаррар

карда нашудааст ва онҳо дар ҳолатҳои баланд кардани вазифа (мансаб) ва барои хизмати шоиста дода мешаванд.

Рутбаи дараҷавии мушовири ҳақиқии давлатии адлия аз тарафи Президенти ҶТ бо пешниҳоди ҳайати мушовараи Прокуратураи генералии ҶТ дода мешавад. Рутбаҳои дараҷавии мушовири давлатии адлияи дараҷаи 1, 2, 3 бошад, аз тарафи Президенти ҶТ бо пешниҳоди Прокурори генералии ҶТ дода мешавад. Дигар рутбаҳои дараҷавӣ бо фармони Прокурори генералии ҶТ дода мешаванд. (О.Х.)

РУТБАҲОИ ДАРАҶАВИИ КОРМАНДОНИ ШҶРОИ АДЛИЯ

– рутбаҳои дараҷавии командони Шӯрои адлияи ҶТ ва муҳлатҳои дар онҳо будан бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 29 ноябри соли 2000 чунин муқаррар карда шудааст: мушовири давлатии адлияи ҶТ; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 1; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 2; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3; мушовири адлияи дараҷаи 1; мушовири адлияи дараҷаи 2; мушовири адлияи дараҷаи 3; ҳуқуқшиноси дараҷаи 1; ҳуқуқшиноси дараҷаи 2; ҳуқуқшиноси дараҷаи 3.

Тартиби дар рутбаи дараҷавӣ будани кормандони Шӯрои адлияро Низомнома танзим менамояд, ки бо Фармони Президенти ҶТ аз 12.01.2001,

№452 тасдиқ шудааст.

Рутбаҳои дараҷавӣ ба кормандони Шӯрои адлияи ҚТ бо назардошти мавҷудияти таҳсилоти олиӣ касбии ҳуқуқшиносӣ, мансаби ишғолкарда, собиқаи корӣ, рутбаҳои пештараи дараҷавӣ ва унвонҳои махсусе, ки аз ҷои қорӣи пештара дода шудааст, дода мешавад.

Рутбаҳои дараҷавӣ ба шахсони зерини Шӯрои адлия дода мешавад: мушовири давлатии адлияи ҚТ - ба раиси Шӯрои адлияи ҚТ; мушовири давлатии адлияи ҚТ - ба мувинони аввали раиси Шӯрои адлияи ҚТ; мушовири давлатии адлияи ҚТ -ба мувини аввали раиси Шӯрои адлияи ҚТ ва раиси дастгоҳи Шӯрои адлияи ҚТ; мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3 - ба сардори дастгоҳи раёсати адлия ва сардори раёсати Шӯрои адлияи ҚТ оид ба ВМКБ, вилоятҳо; мушовири адлияи дараҷаи 1 - ба муовини сардори раёсати Шӯрои адлия; сардорони шӯъбаҳои Шӯрои адлия; мушовири адлияи дараҷаи 2 - ба мудирони бахшҳо ва мутахассисони калони Дастгоҳи Шӯрои адлияи ҚТ; мушовири адлияи дараҷаи 3 - ба мутахассисони пешбари Дастгоҳи Шӯрои адлияи ҚТ. Мушовири калони раёсати адлияи ҚТ оид ба ВМКБ, вилоятҳо; ҳуқуқшиноси дараҷаи 1 ба мушовирони раёсати адлияи ҚТ оид ба ВМКБ.

Рутбаҳои дараҷавии мушовирони давлатии адлияи дараҷаҳои 3, 2, 1 бо пешниҳоди раиси Шӯрои адлия аз тарафи Президенти ҚТ дода мешавад. Ба ин рутбаҳои дараҷавӣ дар сурати мавҷуд будани на кам аз 10 сол собиқаи қорӣи касбӣ мушарраф карда мешавад.

Муҳлатҳои дар рутбаҳои дараҷавӣ будани кормандони Шӯрои адлияи ҚТ чунин аст: дар рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи 3 - 2 сол; дар рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи 2 - 2,5 сол; дар рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи 1 - 3 сол; дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи 3 - 4 сол; дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи 2 - 5 сол; дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи 1 - 5 сол. Муҳлат барои дар рутбаи дараҷаи мушовири давлатии адлия будан муқаррар карда нашудааст.

Пеш аз муҳлат додани рутбаҳои дараҷавӣ, аммо на болотар аз ду рутбаи дараҷавие, ки корманд дорад, ҳангоми ба вазифаи баланд таъин кардани корманд мумкин аст.

Ба кормандоне, ки таҷрибаи қорӣи ҳуқуқӣ надоранд ва ба мутахассисони ҷавон рутбаҳои дараҷавӣ на пештар аз шаши моҳ баъди таъинишавӣ ба вазифа дода мешавад. Ба кормандоне, ки муҳлати додани рутбаҳои дараҷавӣ фаро расидааст ва онҳо ҷазои инти-зомӣ доранд, рутбаҳои дараҷавӣ ба муҳлати ба як сол мавқуф гузошта мешавад, яъне дар ин муҳлат рутба дода намешавад. (О.Х.)

РУТБАҲОИ ДИПЛОМАТӢ – тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати дипломатӣ» аз 2.12.2002 рутбаҳои дипломатии кормандони хизмати дипломатии ҚТ-ро Маҷлиси намояндагони МО ҚТ муқаррар мекунад ва тартиби додани рутбаҳои дипломатиро Низомнома муайян мекунад, ки он аз ҷониби Президенти ҚТ тасдиқ карда шавад (м.18).

Ба кормандоне, ки дар Вазорати қорҳои хориҷии ҚТ, намоёндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии ҚТ дар хориҷи кишвар, намоёндагиҳои доимии ҚТ дар назди созмонҳои байналмилалӣ (байнидавлатӣ, байниҳукуматӣ ва минтақавӣ), намоёндагиҳои Вазорати қорҳои хориҷии ҚТ дар қаламрави ҚТ мансаби давлатӣ доранд, вобаста ба тахассус ва мансаби ишғолкардаашон бо Қарори Маҷлиси намоёндагони МО ҚТ «Дар бораи муқаррар намудани рутбаҳои дипломатӣ ба кормандони хизмати дипломатии ҚТ» аз 30.06.2006 рутбаҳои дипломатии зерин муқаррар карда шудааст: сафири фавқулодда ва мухтор; фиристодаи фавқулодда ва мухтори дараҷаи 1; фиристодаи фавқулодда ва мухтори дараҷаи 2; мушовири дараҷаи 1; мушовири дараҷаи 2; котиби якуми дараҷаи 1; котиби якуми дараҷаи 2; котиби дуҷуми дараҷаи 1; котиби дуҷуми дараҷаи 2; котиби сеюм; атташе.

Тартиби додани рутбаҳои дипломатӣ ва муҳлатҳои онро

Низомнома, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 25.04.2007, №235 тасдиқ шудааст, танзим менамояд. (О.Х.)

РУТБАҲОИ КОРМАНДОНИ ДАСТГОҲИ СУДҲОИ ҚТ – мутобиқи Низомномаи тартиби додани рутбаҳо ба кормандони дастгоҳи судҳои ҚТ, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 16 октябри соли 2008, №552 тасдиқ шудааст, ба кормандони дастгоҳи судҳои ҷумҳурии рутбаҳои зерин дода мешаванд: мушовири адлияи дараҷаи якум; мушовири адлияи дараҷаи дуҷум; мушовири адлияи дараҷаи сеюм; ҳуқуқшиноси дараҷаи якум; ҳуқуқшиноси дараҷаи дуҷум; ҳуқуқшиноси дараҷаи сеюм.

Ба кормандони дастгоҳи Суди конституционии ҚТ, Суди Олии ҚТ ва Суди Олии иқтисодии ҚТ рутбаҳои зерин муқаррар карда мешаванд: ба роҳбари дастгоҳ, сардорони раёсатҳо - мушовири адлияи дараҷаи якум, мушовири адлияи дараҷаи дуҷум; ба сардорони ишғобаҳо - мушовири адлияи дараҷаи дуҷум, мушовири адлияи дараҷаи сеюм; ба мудирони бахшҳо, ёрдамчиёни раисон, ёрдамчиёни судьяҳо - мушовири адлияи дараҷаи сеюм, ҳуқуқшиноси дараҷаи якум; ба сармутахассисон - ҳуқуқшиноси дараҷаи якум, ҳуқуқшиноси дараҷаи дуҷум; ба мутахассисони пешбар - ҳуқуқшиноси дараҷаи дуҷум, ҳуқуқшиноси дараҷаи сеюм; ба котибони маҷлиси судӣ, мутахассисон -

ҳуқуқшиноси дараҷаи сеюм. Ба кормандони дастгоҳи Суди Ҳарбӣ, Суди ВМКБ, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии ВМКБ, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе рутбаҳои зерин муқаррар карда мешаванд: ба сардорони шуъбаҳо - мушовири адлияи дараҷаи дуум, мушовири адлияи дараҷаи сеюм; ба мудирони бахшҳо, ёрдамчиёни раисон - мушовири адлияи дараҷаи сеюм, ҳуқуқшиноси дараҷаи якум; ба сармутахассисон - ҳуқуқшиноси дараҷаи якум - ҳуқуқшиноси дараҷаи дуум; ба приставҳои судӣ, мутахассисони пешбар - ҳуқуқшиноси дараҷаи дуум, ҳуқуқшиноси дараҷаи сеюм; ба котибони суд, котибони маҷлиси судӣ, мутахассисон - ҳуқуқшиноси дараҷаи сеюм.

Рутбаҳо дар сурати мавҷуд будани тавсифномаи мусбӣ, маълумоти олии ҳуқуқӣ, вазифаи ишголкида, собиқаи корӣ, инчунин бо дарназардошти рутбаи дараҷавӣ, рутбаи тахассусӣ, рутбаи ҳарбӣ ва махсус, ки корманд аз ҷойи кор ё хизмати пешинааш гирифтааст, пай дар пай дода мешаванд.

Рутбаҳо дода мешаванд: ба кормандони дастгоҳи Суди конституционии ҚТ бо амри Раиси Суди конституционии ҚТ; ба кормандони дастгоҳи Суди Олии ҚТ бо фармони Раиси Суди Олии ҚТ; ба кормандони дастгоҳи Суди Олии иқтисодии ҚТ бо фармони Раиси Суди Олии иқтисодии ҚТ;

ба ёрдамчиёни раисон, приставҳои судии Суди ҳарбӣ, Суди ВМКБ, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии ВМКБ, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе бо фармони Раиси Шӯрои адлияи ҚТ; ба сардори шуъбаҳо, мудирони бахшҳо, сармутахассисон, мутахассисони пешбар, котибони суд, котибони маҷлиси судӣ, мутахассисони Суди ҳарбӣ, Суди ВМКБ, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии ВМКБ, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе бо фармони раисони ин судҳо.

Муҳлати дар ҳар як рутба будани кормандони дастгоҳи судҳо, ки он барои додани рутбаи навбатӣ ҳуқуқ медиҳад, чунин муайян карда шудааст: дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи дуум - 4 сол баъди додани рутбаи мушовири адлияи дараҷаи сеюм; дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи сеюм - 3 сол баъди додани рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи якум; дар рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи якум - 2 сол баъди додани рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи дуум; дар рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи дуум - 1 сол баъди додани рутбаи ҳуқуқшиноси дараҷаи сеюм.

Муҳлати дар рутбаи мушовири адлияи дараҷаи якум будан маҳдуд карда намешавад. Ба корманд рутба бе навбат дар сурати ба вазифаи баландтар таъин шуданиаш на зиёда аз ду

рутба дода мешавад. Ба кормандоне, ки собиқаи кори ҳуқуқишinosӣ надоранд ва ба мутахассисони ҷавон баъд аз шаш моҳи таъин шудан ба вазифаи ишғолнамуда рутба дода мешавад. (О.Х.)

РУТБАҲОИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ ГУМРУК – ба кормандони мақомоти гумрукӣ рутбаҳои махсус дода мешавад, ки тартиби онро Қоидаҳои додани рутбаҳои махсус ба кормандони мақомоти гумруки ҚТ, ки бо Фармони Президенти ҚТ аз 22 июли соли 2009, №677 тасдиқ шудааст, танзим менамояд.

Мутобиқи Низомнома рутбаҳои махсус ба кормандони мақомоти гумрук бо дарназардошти вазифаҳои ишғолкардаашон, таҳсилот, рутбаи ҳарбӣ ва дигар рутбаи махсус (дараҷаҳо, рутбаҳо) собиқаи хизмат, муносибат ба хизмат ва дигар талаботи дар Қоидаҳои мазкур пешбинӣшуда яқумра дода мешаванд.

Намӯдҳои рутбаҳои махсусе, ки барои ҳар як вазифа пешбинӣ шудаанд, аз тарафи роҳбари мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ дар доираи ваколаташ муқаррар карда мешавад.

Ба кормандони мақомоти гумрук, ки шунавандагони муассисаҳои олии таълимӣ мебошанд, рутбаҳои махсуси наватӣ, мутобиқи вазифаи итати то дохилиавӣ ба таҳсил ишғолкардаашон ва

баъди хатми он мутобиқ ба рутбаҳои махсуси вазифаҳои итатие, ки ба онҳо таъин мегарданд, дода мешавад.

Роҳбари мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ ҳуқуқ дорад ба кормандон барои дастовардҳои шоеи махсус дар хизмат ё барои иҷрои намунавии уҳдадорихои хизматӣ рутбаи махсус диҳад:

а) то тамои шудани муҳлати муқарраршудаи хизмат дар рутбаи пешина, бо гузаштани на камтар аз нисфи муҳлати муқарраргардидаи хизмат дар рутба;

б) ҳангоми ба вазифаи баландтар гузаронидан, бе риояи тартиби нават, вале на бештар аз ду рутба нисбат ба он, ки корманд дорад;

в) як зина боло аз меъёри рутбаи махсус, ки барои ҳар як вазифа муқаррар карда шудааст, дар ҳолати гузаштани якуним муҳлати муқарраршудаи хизмат дар рутба, ки корманд дорад.

Пеш аз муҳлат додани рутбаи махсус ба кормандони мақомоти гумруки ҚТ танҳо як маротиба дар тамоми муҳлати хизмат амалӣ карда мешавад.

Рутбаи махсуси генерал-полковники хадамоти гумрук ба роҳбари мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ аз тарафи Президенти ҚТ дода мешавад.

Рутбаи махсуси генерал-лейтенанти хадамоти гумрук ва муовини аввали роҳбари мақоми ваколатдор оид ба

масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ аз тарафи Президенти ҶТ, дар асоси пешниҳоди роҳбари мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ дода мешавад.

Рутбаи махсуси генерал - майори хадамоти гумрук ба муовинони роҳбари мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ, ба сардорони раёсатҳои пешбари дастгоҳи марказӣ ва сардорони раёсатҳои минтақавии гумрукӣ аз тарафи Президенти ҶТ, дар асоси пешниҳоди роҳбари мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ дода мешавад.

Рутбаҳои махсуси дигар ба кормандони мақомоти гумрук аз тарафи роҳбари мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ ва рутбаҳои махсуси сержантӣ хурди хадамоти гумрук, сержантӣ хадамоти гумрук, сержантӣ калони хадамоти гумрук ва старшинаи хадамоти гумрук аз тарафи сардорони раёсатҳои минтақавии гумрукӣ низ дода мешаванд.

Рутбаҳои махсуси аввалини лейтенанти хадамоти гумрук ба кормандони мақомоти гумрук дар сураати мавҷуд будани таҳсилоти олии дода мешавад.

Ба кормандони мақомоти гумрук, ки таҳсилоти миёнаи касбӣ ё олии нопурра доранд, рутбаҳои махсуси навбатӣ то лейтенанти хурди хадамоти гумрук дода мешавад. (О.Х.)

РУТБАҲОИ МАХСУСИ КОРМАНДОНИ АГЕНТИИ НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВӢ ВА МУБОРИЗА БО КОРРУПСИЯИ ҶТ – мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ» аз 20 март соли 2008, ба кормандони мақомоти Агентӣ вобаста ба вазифаи ишғолкардаашон ва собиқаи кор рутбаҳо ва ё унвонҳои махсус дода мешаванд (м.27)

Ба кормандони воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ба Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ «Дар бораи муқаррар намудани рутбаҳои махсус ба кормандони воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ» аз 13 июни соли 2007 №2654, рутбаҳои махсуси зерин муқаррар карда шудааст: прапоришики хадамоти зиддикоррупсионӣ; прапоришики калони хадамоти зиддикоррупсионӣ; лейтенанти хурди хадамоти зиддикоррупсионӣ; лейтенанти хадамоти зиддикоррупсионӣ; лейтенанти калони хадамоти зиддикоррупсионӣ; капитани хадамоти зиддикоррупсионӣ; майори хадамоти зиддикоррупсионӣ; подполковники хадамоти зиддикоррупсионӣ; полковники хадамоти зиддикоррупсионӣ; генерал-майори хадамоти зиддикоррупсионӣ; генерал-лейтенанти

хадамоти зиддикоррупсионӣ. Ба кормандони воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҚТ, ки таҳсилоти ҳуқуқшиносӣ доранд, рутбаҳои махсуси зерин муқаррар карда шудааст; прапоришкӣ адлия; прапоришкӣ калони адлия; лейтенанти хурди адлия; лейтенанти адлия; лейтенанти калони адлия; капитани адлия; майори адлия; подполковники адлия; полковники адлия; генерал-майори адлия; генерал-лейтенанти адлия.

Тартиби додани рутбаҳои махсуси ҳайати роҳбарикунандаи хурд, миёна ва калонро Низомнома оид ба тартиби адои хизмат дар воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи Агентӣ, ки аз тарафи Президенти ҚТ тасдиқ карда мешавад, муайян мекунад. Номгуи мансабҳоеро, ки генералҳо ва полковникҳои хадамоти зиддикоррупсионӣ ва адлия дар Агентӣ ишғол менамоянд, Президенти ҚТ тасдиқ менамояд. (О.Х.)

РУТБАҲОИ МАХСУСИ КОРМАНДОНИ АГЕНТИИ НАЗОРАТИ МАВОДИ НАШЪАОВАРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҚТ – бо Қарори Маҷлиси Олии ҚТ «Оид ба муқаррар намудани рутбаҳои махсус ба кормандони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҚТ» аз 11 декабри соли 1999 № 899, ба кормандони Агентии мазкур рутбаҳои махсуси зерин дода мешаванд: қатории хиз-

мати назорати маводи нашъаовар; сержанти хурди хизмати назорати маводи нашъаовар; сержанти хизмати назорати маводи нашъаовар; сержанти калони хизмати назорати маводи нашъаовар; старишинаи хизмати назорати маводи нашъаовар; лейтенанти хурди хизмати назорати маводи нашъаовар; лейтенанти хизмати назорати маводи нашъаовар; лейтенанти калони хизмати назорати маводи нашъаовар; капитани хизмати назорати маводи нашъаовар; майори хизмати назорати маводи нашъаовар; подполковники хизмати назорати маводи нашъаовар; полковники хизмати назорати маводи нашъаовар; генерал-майори хизмати назорати маводи нашъаовар. (О.Х.)

РУТБАҲОИ МАХСУСИ КОРМАНДОНИ МАҚМОТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ – тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи милитсия» аз 17.05. 2004, корманди милитсия дар мансаби ҳайати қаторӣ ё роҳбарикунанда фаъолият карда, ба ӯ мутобиқи тартиботи муқарраршуда рутбаи корманди қаторӣ ва ё роҳбарикунанда дода мешавад. Ҳангоми ба охир расидани муҳлати хизмат дар милитсия рутбаҳои махсуси мавҷуда баробар бо дигар рутбаҳои махсуси мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии ҚТ эътироф карда мешаванд.

Ба кормандони милитсия бо

қарори Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҶТ «Дар бораи муқаррар намудани унвонҳои махсус, ба кормандони мақомоти қорҳои дохилӣ» аз 17.01.2001, № 210 чунин унвонҳои махсус муқаррар карда шудааст: милисаи қаторӣ; қатории хизмати дохилӣ; сержантӣ хурди милиса; сержантӣ хурди хизмати дохилӣ; сержантӣ милиса; сержантӣ хизмати дохилӣ; сержантӣ калони милиса; сержантӣ калони хизмати дохилӣ; старшинаи милиса; старшинаи хизмати дохилӣ; прапоришкӣ милиса; прапоришкӣ хизмати дохилӣ; прапоришкӣ калони милиса; прапоришкӣ калони хизмати дохилӣ; лейтенантӣ хурди милиса; лейтенантӣ хурди хизмати дохилӣ; лейтенантӣ милиса; лейтенантӣ хизмати дохилӣ; лейтенантӣ калони милиса; лейтенантӣ калони хизмати дохилӣ; капитани милиса; капитани хизмати дохилӣ; майори милиса; майори хизмати дохилӣ; подполковники милиса; подполковники хизмати дохилӣ; полковникимилиса; полковники хизмати дохилӣ; генерал-майори милиса; генерал-майори хизмати дохилӣ; генерал-лейтенантӣ милиса; генерал-лейтенантӣ хизмати дохилӣ; генерал-полковники милиса; генерал-полковники хизмати дохилӣ. Мутобиқи муқаррароти моддаи 17-и қонуни зикршуда, тартиби додани рутбаҳои махсуси кормандони милитсия дар

Низомномаи адои хизмат аз тарафи ҳайати қаторӣ ва роҳбариқунандаи мақомоти қорҳои дохилии ҶТ, ки Ҳукумати ҶТ тасдиқ менамояд, муқаррар карда мешавад.

Кормандони милитсия либоси ягонаи расмӣ доранд, ки он ройгон дода мешавад. Намунаҳои он низ аз ҷониби Ҳукумати ҶТ тасдиқ карда мешавад. Ба кормандони милитсия шаҳодатномаҳои хизматӣ, ки намунашон аз ҷониби Вазорати қорҳои дохилии ҶТ муқаррар шудааст ва нишонаҳои махсус (жетонҳо) бо рақами шахсӣ дода мешаванд. (О.Х.)

РУТБАҲОИ МАХСУСИ КОРМАНДОНИ СИСТЕМАИ ИҶРОИ ҶАЗОИ ҶИНОЯТӢ –

ба ҳайати қаторӣ ва роҳбариқунандаи системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, низ рутбаҳои махсус дода мешавад, намуди рутбаҳо ва тартиби додани онҳоро Низомномаи тартиби адои хизмати ҳайати қаторӣ ва роҳбариқунандаи системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 14 сентябри соли 2006 №432 тасдиқ шудааст, танзим менамояд.

Тибқи банди 5 Низомнома ба онҳо рутбаҳои зерин дода мешавад: ба ҳайати қаторӣ - қаторӣ, қатории хизмати дохилӣ; ҳайати хурди роҳбариқунанда - сержантӣ хурд, сержантӣ хурди хизмати дохилӣ; сержант, сержантӣ

хизмати дохилӣ; сержанти калон, сержанти калони хизмати дохилӣ; старишина, старишинаи хизмати дохилӣ; прапоришик, прапоришики хизмати дохилӣ; прапоришики калон, прапоришики калони хизмати дохилӣ. Ба ҳайати миёнаи роҳбарикунонда - лейтенанти хурд, лейтенанти хурди хизмати дохилӣ; лейтенант, лейтенанти хизмати дохилӣ; лейтенанти калон, лейтенанти калони хизмати дохилӣ; капитан, капитани хизмати дохилӣ. Ба ҳайати калони роҳбарикунонда - майор, майори хизмати дохилӣ; подполковник, подполковники хизмати дохилӣ; полковник, полковники хизмати дохилӣ. Ба ҳайати олии роҳбарикунонда - генерал-майор, генерал-майори хизмати дохилӣ; генерал-лейтенант, генерал-лейтенанти хизмати дохилӣ.

Рутбаҳои махсуси ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунонда (қормандон) ба шахсони дар системаи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ ба қор қабулшуда бо дарназардошти мансаби ишғолкардаашон, сифатҳои касбӣ, таҳсилот ва дигар шартҳои пешбининамудаи Қонуни ҚТ «Дар бораи системаи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ» ва Низомномаи музқур, ба афсарони дар захира буда мувофиқи рутбаи ҳарбии дошташон дода мешавад.

Рутбаҳои ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунонда, гайр аз ҳолатҳои дар ин Низомнома пешбинишуда, яқумр мебошанд.

Дар рутбаҳои махсуси ҳайати қаторӣ ва хурди роҳбарикунонда муҳлати собиқаи зерин муқаррар карда мешавад: дар рутбаи сержанти хурд, сержанти хурди хизмати дохилӣ - 1 сол; дар рутбаи сержант, сержанти хизмати дохилӣ - 2 сол; дар рутбаи сержанти калон, сержанти калони хизмати дохилӣ - 3 сол; дар рутбаи старишина, старишинаи хизмати дохилӣ - 3 сол; дар рутбаи прапоришик, прапоришики хизмати дохилӣ - 4 сол;

Дар рутбаҳои махсуси ҳайати миёна ва калони роҳбарикунонда муҳлати собиқаи зерин муайян карда мешавад: дар рутбаи лейтенанти хурд, лейтенанти хурди хизмати дохилӣ - 1 сол; дар рутбаи лейтенант, лейтенанти хизмати дохилӣ - 2 сол; дар рутбаи лейтенанти калон, лейтенанти калони хизмати дохилӣ - 3 сол; дар рутбаи капитан, капитани хизмати дохилӣ - 3 сол; дар рутбаи майор, майори хизмати дохилӣ - 4 сол; дар рутбаи подполковник, подполковники хизмати дохилӣ - 5 сол; дар рутбаи полковник, полковники хизмати дохилӣ муҳлати собиқа муқаррар карда намешавад.

Барои қормандони ҳайати роҳбарикунонда, ки мактабҳои олии махсус ва дигар мактабҳои олиро хатм намудаанд, муҳлати собиқа дар рутбаи лейтенант, лейтенанти хизмати дохилӣ 1 сол муқаррар карда мешавад.

Рутбаи махсуси аввал ва навбатӣ ба кормандони ҳайати роҳбарикунандаи миёна ва калон (аз ҷумла неш аз муҳлат ва як зина баланд) то рутбаи «майор» аз ҷониби муовини вазир - сардори Раёсати корҳои исоҳи Вазорати адлияи ҚТ дода мешавад.

Рутбаҳои подполковник, подполковники хизмати дохилӣ, полковник, полковники хизмати дохилӣ аз ҷониби Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. (О.Х.)

РУТБАҲОИ ТАХАССУСИИ ХИДМАТЧИЁНИ ДАВЛАТӢ –

яке аз усулҳои эътирофи сатҳи омодагии касбӣ, болоравӣ ва ҳавасмандкунии хидматчиёни давлатӣ, ки бо дарназардошти ишғоли мансабҳои давлатии сиёсӣ ва мансабҳои маъмурии хизмати давлатии категорияи дахлдор дода мешаванд.

Барои намудҳои алоҳидаи хизмати давлатӣ, ки аз низоми хизмати давлатии ҚТ бармеоянд, мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ барои хидматчиёни давлатии хизмати шахрвандӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбӣ рутбаҳои тахассусӣ муқаррар карда шудааст. Инчунин вобаста ба хусусияти хидмат барои баъзе намуди хидматчиёни давлатӣ рутбаҳои махсус, унвонҳои махсус, аломатҳои фарқкунанда ва сару либоси махсус муқаррар карда шудааст.

Тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» барои

хизматчиёни давлатии ҚТ аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ рутбаҳои тахассусӣ муқаррар карда мешаванд. Тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусиро Низомнома муайян менамояд, ки аз тарафи Президенти ҚТ тасдиқ мегардад (м.21). Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ бо Фармони Президенти ҚТ аз 5.04.2008 № 443 тасдиқ шудааст.

Барои хидматчиёни давлатии хизмати шахрвандӣ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ рутбаҳои зерини тахассусӣ муқаррар намудааст: мушовири ҳақиқии давлатии ҚТ; мушовири давлатии ҚТ; мушовири давлатии дараҷаи 1; мушовири давлатии дараҷаи 2; мушовири давлатии дараҷаи 3; мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1; мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2; мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3; референти хизмати давлатии дараҷаи 1; референти хизмати давлатии дараҷаи 2; референти хизмати давлатии дараҷаи 3.

Рутбаҳои тахассусии зикришуда вобаста ба ишғоли мансабҳои хизмати давлатии зерин дода мешаванд: мушовири ҳақиқии давлатии ҚТ, Мушовири давлатии ҚТ - ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ; мушовири давлатии дараҷаи 1, мушовири давлатии дараҷаи 2 - ба хизматчиёни давлатии

маъмурии категорияи олӣ; мушовири давлатии дараҷаи 3, мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи якум; мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1, мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи дуюм; мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2, мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи сеюм; мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3, референти хизмати давлатии дараҷаи 1 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи чорум; референти хизмати давлатии дараҷаи 1, референти хизмати давлатии дараҷаи 2; ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи панҷум; референти хизмати давлатии дараҷаи 2, референти хизмати давлатии дараҷаи 3 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи шашум; референти хизмати давлатии дараҷаи 3 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи ҳафтум.

Тибқи Низомнома рутбаҳои таҳассусии мушовири ҳақиқии давлатии ҚТ, мушовири давлатии ҚТ, мушовири давлатии дараҷаи 1, 2, 3 дар асоси дарҳости асосноки мақомоти давлатӣ бо пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз

тарафи Президенти ҚТ дода мешаванд.

Рутбаҳои таҳассусии мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1, 2, 3 ва референти хизмати давлатии дараҷаи 1, 2, 3 бо пешниҳоди роҳбари бевоситаи хизматчиини давлатӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ дода мешаванд. Рутбаҳои таҳассусӣ ба хизматчиини давлатӣ дар доираи категорияи мансаби ишғолкардаи пай дар пай дода мешаванд ва ба шаҳрванде, ки бори аввал ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ таъин (интихоб) шудааст, рутбаи таҳассусии дахлдор баъди як соли таъин (интихоб) шудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ дода мешавад. Ба хизматчиини давлатии як сол собиқаи хизмати давлатӣ доштае, ки рутбаи таҳассусӣ надорад, рутбаи таҳассусии дахлдор дар доираи категорияи мансаби ишғолкарда дар давоми ду моҳи қорӣ дода мешавад.

Рутбаҳои таҳассусии навбатӣ ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурий дар муҳлатҳои зерин навбатӣ дода мешавад: мушовири ҳақиқии давлатии ҚТ баъди се соли додани рутбаи таҳассусии мушовири давлатии ҚТ; мушовири давлатии дараҷаи 1- баъди ду сол шаш моҳи додани рутбаи таҳассусии мушовири давлатии дараҷаи 2; мушовири давлатии дараҷаи 3 баъди ду сол шаш моҳи додани рутбаи таҳассусии мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1;

мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1 баъди ду соли додани рутбаи тахассусии мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2; мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2 баъди ду соли додани рутбаи тахассусии мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3; мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3 баъди як солу шаи моҳи додани рутбаи тахассусии референти хизмати давлатии дараҷаи 1; референти хизмати давлатии дараҷаи 1 баъди як солу шаи моҳи додани рутбаи тахассусии референти хизмати давлатии дараҷаи 2; референти хизмати давлатии дараҷаи 2 баъди як соли додани рутбаи тахассусии референти хизмати давлатии дараҷаи 3.

Тартиби баробар донишмандони рутбаҳои ва унвонҳои ҳарбӣ, дипломатӣ ва махсус ба рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатии шахрвандӣ аз ҷониби Президенти ҚТ муайян карда мешавад.

Ба кормандони дипломатӣ рутбаҳои дипломатӣ дода мешавад. Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати дипломатӣ» аз 2.12.2002, № 61 муқаррар намудааст, ки рутбаҳои дипломатии кормандони хизмати дипломатии ҚТ-ро Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ муқаррар мекунад ва тартиби додани онро низомнома муайян мекунад, ки он аз ҷониби Президенти ҚТ тасдиқ мешавад.

Ба кормандоне, ки дар Вазорати қорҳои хориҷии ҚТ, намояндаҳои дипломатӣ ва муассисаҳои

консулии ҚТ дар хориҷи кишвар, намояндаҳои доимии ҚТ дар назди созмонҳои байналмилалӣ (байнидавлатӣ), байнихукуматӣ ва минтақавӣ), намояндаҳои Вазорати қорҳои хориҷии ҚТ дар қаламрави ҚТ мансаби давлатӣ доранд, вобаста ба тахассус ва мансаби ишғолкардаашон бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ «Дар бораи муқаррар намудани рутбаҳои дипломатӣ ба кормандони хизмати дипломатии ҚТ» аз 30 июни соли 2006, №344 рутбаҳои дипломатии зерин муқаррар карда шудааст: сафири фавқуллода ва мухтор; фиристодаи фавқуллода ва мухтори дараҷаи 1; фиристодаи фавқуллода ва мухтори дараҷаи 2; мушовири дараҷаи 1; мушовири дараҷаи 2; котиби якуми дараҷаи 1; котиби якуми дараҷаи 2; котиби дуюми дараҷаи 1; котиби дуюми дараҷаи 2; котиби сеюм; атташе. (О.Х.)

РУТБАҲОИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИДМАТЧИЁНИ МАҚМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ – рутбаҳои тахассусӣ барои хидматчиёни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба кормандони мақомоти прокуратура, милитсия, кормандони системаи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҚТ, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҚТ, мақомоти ваколатдори фаъолияти

гумрукӣ, дастгоҳи мақомоти судӣ дода мешавад. (О.Х.)

РҶҶҲАТИ ИНТИҲОБКУНАНДАГОН – кафолати муҳими ҳуқуқи интиҳоботи умумӣ, бақайдгирии интиҳобкунандагон ё тартиб додани рӯйхати интиҳобкунандагон мебошад. Бо ин восита барои амалӣ намудани ҳуқуқи шаҳрвандон ба интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан замина тайёр карда мешавад, имкони муайян кардани шумораи интиҳобкунандагон пайдо мегардад.

Рӯйхати интиҳобкунандагон дар қитъаҳои интиҳоботӣ оид ба интиҳоботи Президент, интиҳоботи вакилони Маҷлиси намояндагон ва интиҳоботи вакилони Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, ки аз рӯи маҳалли истиқомат тартиб дода шудааст, 15 рӯз пеш аз овоздиҳӣ барои шиносии умумӣ пешниҳод мешавад.

Дар рӯйхат ному насаб, соли таваллуд (синни 18 сола бо иловаи рӯзу моҳи таваллуд) ва суроғаи интиҳобкунанда нишон дода мешаванд. Рӯйхати интиҳобкунандагон аз рӯи алифбо ё тарзи дигар, ки барои овоздиҳӣ муносиб аст, тартиб дода мешавад.

Рӯйхати интиҳобкунандагон аз тарафи комиссияҳои интиҳоботи қитъавӣ имзо мешавад. Рӯйхати интиҳобкунандагон дар асоси маълумоти Ҷамоати шаҳрак ва деҳа пешниҳод шуда, тартиб дода мешавад. Рӯйхати интиҳобкунандагон - хизматчи-

ёни ҳарбӣ, инчунин аъзоёни оилаи онҳо ва интиҳобкунандагони дигар, ки дар маҳалли қисмҳои ҳарбӣ зиндагӣ мекунанд, дар асоси маълумоте, ки фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ пешниҳод мекунанд, тартиб дода мешаванд. Хизматчиёни ҳарбӣ, ки берун аз қисмҳои ҳарбӣ зиндагӣ мекунанд, ба рӯйхати интиҳобкунандагон мувофиқи маҳалли истиқомат дар асоси умумӣ сабт мешаванд.

Рӯйхати интиҳобкунандагон дар қитъаҳои интиҳоботӣ, ки дармонгоҳҳо, профилакторияҳо, хонаҳои истироҳат, беморхонаҳо ва дигар муассисаҳои собитӣ таъбиқоти профилактикӣ, инчунин дар назди намоёндагҳои Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ таъкил шудаанд, дар асоси маълумотҳои тартиб дода мешаванд, ки роҳбарони онҳо пешниҳод кардаанд. Ба рӯйхати интиҳобкунандагон дар ин муассисаҳо шаҳрвандоне дохил мешаванд, ки дар рӯзи баргузори интиҳобот дар муассиса ва маҳалли мазкур ҳузур доранд.

Рӯйхати интиҳобкунандагон аз рӯи шакле тартиб дода мешавад, ки барои таъкили овоздиҳӣ муносиб аст. Шаҳрвандоне, ки ба қитъаи интиҳобот баъди барои шиносии умумӣ гузоштани рӯйхати интиҳобкунандагон омадаанд, ба рӯйхати иловагӣ дохил мешаванд.

Ба ҳар шаҳрванд ҳуқуқ дода мешавад, ки дар ҳусуси нуқсонҳои дар рӯйхати интиҳобкунандагон ҷойдошта шикоят

ят намояд. Чунин аризаҳоро комиссияи қитъавӣ дар муддати на камтар аз 3 рӯз ва дар арафаи интиҳобот фавран мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Нисбати қарори комиссияи қитъавӣ ба комиссияи интиҳоботи боло ё ба суди ноҳиявӣ (шаҳрӣ) шикоят кардан мумкин аст, ки он дар давоми се рӯз, дар арафа ва рӯзи интиҳобот - фавран баррасӣ карда, қарори қатъӣ қабул мекунад.

Мувофиқи қонун агар интиҳобкунанда баъди пешниҳод кардани рӯйхат ба шиносоии умумӣ ва рӯзи интиҳобот ҷойи истиқоматаширо тағйир додани бошад, ҳуқуқ дорад бо пешниҳоди ҳуҷҷати шахсӣ аз комиссияи ҳавзавии интиҳобот варақаи интиҳобот талаб намуда, нисбати номзади вакили халқ қарори худро дар лифофаи сарбаста гузошта ба комиссияи қитъавӣ супорад. Комиссияи қитъавии интиҳобот дар ин ҳусус дар рӯйхат қайд мекунад, ба лифофа муҳр мегузорад ва барои ҳифзи он масъул аст.

Ҳусусиятҳои интиҳоботи аъзои Маҷлиси миллий дар он аст, ки рӯйхати вакилони интиҳобкунандаро комиссияи ҳавзавии интиҳобот 15 рӯз пештар аз интиҳобот тартиб дода, ба он раис ва котиби комиссия имзо мегузоранд. Рӯйхат аз рӯи алифбо ё бо тарзи дигар мураттаб шуда, дар он ному насаб, соли таваллуд, номи мақомоте, ки интиҳобкунанда вакили он аст ва суроғи вакилии интиҳобкунанда нишон дода

мешавад. Номи интиҳобкунанда танҳо ба рӯйхати як қитъаи интиҳобот сабт мегардад. Интиҳобкунандае, ки дар ҳудуди қитъаи интиҳобот истиқомат мекунад, вале бо сабабе аз рӯйхат афтодааст, бо қарори комиссияи қитъавии интиҳобот ба рӯйхат навишта мешавад. (Г.Б.)

С

САВГАНДЁДКУНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҚТ – падидаи ҳуқуқӣ-конститутсионие, ки пеш аз ба вазифа шурӯъ кардан Президенти навинтихобишуда, савганд ёд мекунад. Мувофиқи моддаи 67 Конститутсия, Президент дар чаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунад. Матни савганд чунин аст:

«Ман, ҳамчун Президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин, истиқлолияти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба халқ содиқона хидмат менамоям». Ваколати Президент баъд аз савганд ёд кардани Президенти нав қатъ мегардад. (И.А.)

САВГАНДЁДКУНИИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТӢ – расмиёти маъмурии ба иҷрои вазифаҳои мансабӣ шурӯъ намудани хидматчиёни давлатии маъмурӣ, ки тибқи муқаррароти м.15 Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» шаҳрванде, ки бори аввал ба хизмати давлатии маъмурӣ қабул мешавад, ботантана дар ҳузури қорамандони мақомоти давлатӣ савганд ёд мекунад, ки матни он чунин аст:

«Ман (ному насаб), шаҳрванди ҚТ, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди ватандӯстӣ савганд ёд мекунам: адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии ҚТ ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда, Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ-ро риоя намуда, дар фаъолияти худ принципҳои қонуният, адолат, бегаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта, тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчиӣ давлатӣ бовиҷдонон ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам.

Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».

Шаҳси савгандёдкарда матни савгандро бо имзои шахсии худ тасдиқ ва санаи қабули онро сабт менамояд ва он дар парвандаи (делои) шахсии хизматчиӣ давлатӣ нигоҳ дошта мешавад.

Матни савганди хизматчиёни давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатии ҳарбӣ тибқи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ муқаррар карда мешавад. Масалан, қонуни конститутсионии ҚТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҚТ» аз

25.07.2005 низ муқаррар намудааст, ки шахсоне, ки бори аввал ба вазифаи прокурор ва муфаттиши прокуратура таъин мешаванд, савганди корманди прокуратураро бо мазмунӣ зайл ёд мекунанд:

«Дар роҳи хизмати содиқонаи қонун қадам ниҳода, тантанавор савганд ёд мекунам, ки Конститутсияи (Сарқонуни) ҚТ, қонунҳо ва уҳдадориҳои байналмилалӣ ҚТро софдилона риоя менамоям, ба ягон ҳел қачравӣ аз он роҳ намениҳам, бар зидди ҳар гуна қонунвайронкунӣ, сарфи назар аз он, ки онро кӣ содир кардааст, мубориза мебарам, барои самаранок бурдани назорати прокурорӣ ва тафтиишоти пешакӣ ҷидду ҷаҳд менамоям, манфиати шахс, ҷамъият ва давлатро фаъолон ҳимоя мекунам; нисбати тақлифҳо, аризаҳо ва шикоятҳои шаҳрвандон бо ҳушёрӣ ва диққат муносибат мекунам, ҳангоми ҳал кардани тақдирӣ одамоне бегаразӣ ва адолатро риоя менамоям, сирри давлатӣ ва сирри дигарро, ки қонун ҳифз менамояд, қатъӣ нигоҳ медорам, тахассуси худро мунтазам тақмил медиҳам, шарафи касбии худро азиз медорам, дар садоқатмандӣ, тозагии ахлоқӣ, ҳоксорӣ намунаи ибрат мешавам ва беҳтарин анъанаҳои прокуратураро муқаддас дониста, боз ҳам ривож медиҳам.

Эътироф мекунам, ки агар ин савгандро шиканам, минбаъд барои дар мақомоти прокура-

тура будан муносиб нестам» (м. 53).

Ба ҳамин монанд бо тартиби муқарраришуда хизматчиёни ҳарбӣ ва хизматчиёни ба онҳо баробаркардашуда тибқи тартиботи муқаррарнамудаи оинномаҳои ҳарбӣ, кормандони милитсия, ки бори аввал ба хизмати давлатӣ дохил мешаванд, савганд ёд мекунанд.

Бояд зикр намуд, ки Қонуни ҚТ «Дар бораи савгандёдкунии тантанавии хизматчиёни ҳарбӣ барои садоқат ба Президенти ҚТ» аз 15.11.2006 барои хизматчиёни ҳарбӣ шакли махсуси тантанавии маросими савгандёдкунии онҳоро дар бораи садоқат ба Президенти кишвар новобаста ба муҳлати хизмат ва қабули савганд ҳангоми дохилшавӣ ба хизмати ҳарбӣ муқаррар намудааст. Хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ баъд аз савганд ёд намудани Президенти ҚТ дар ҷаласаи яққояи Маҷлиси миллии ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, барои садоқат ба Президенти ҚТ - Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ дар майдони Дӯстии шаҳри Душанбе савганди тантанавӣ ёд мекунанд, ки матни он тибқи моддаи 4 қонун чунин аст:

«Мо, хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ, ботантана савганд ёд мекунем: ба Президенти ҚТ – Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ ва ба халқу Ватан содиқ мемонем; Конститутсияи ҚТ,

қонунҳои ҚТ, амру фармонҳои Президенти ҚТ – Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ-ро қатъиян ва бечунуچارо иҷро менамоем; Ҳомии бошарафи Ватан буда, ҳушёрӣ, далерӣ ва садоқатмандии худро то нафаси охирин бошарафона нигоҳ медорем; Ватан ва халқи худро мардонавор ҳифз менамоем; баҳри ҳифзи Ватан, марзу буми он, ҳимояи сохти конституционӣ ҳамеша омода буда, ҳаёт ва ҷони худро дарез намедорем.

Агар ин савганди худро шиканем, бигузор ба ҷазои сахт ва нафрати халқ гирифта ворид шавем». (О.Х.)

САВГАНДЁДКУНӢ – шакли кафолати ҳуқуқии шахси мансабдор, ки бо мақсади ба амал баровардани ҳуқуқу уҳдадорихои худ дар соҳаҳои мухталиф истифода бурда мешавад.

Мафҳуми савгандёдкунӣ васеъ буда, он дар якчанд соҳаҳо (тиб, мақомоти давлатӣ ва ғайра) бо тартиби муқаррарнамудаи қонун амалӣ мегардад. Масалан, Президенти ҚТ дар асоси Конститутсиян (Сарқонуни) ҚТ (м. 55,67), пеш аз шурӯи вазифа дар иҷлосияи яқояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон савганд ёд мекунад, ки матни савганди ӯ бо чунин тарз дар Конститутсия муқаррар шудааст: «Ман ҳамчун Президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоя

менамоям. таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин, истиклолияти сиёсӣ ву иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба халқ содиқона хидмат менамоям». Инчунин, Раис, муовини Раис ва судҳои Суди конституционии ҚТ баъди интихоб шудан дар иҷлосияи Маҷлиси Олии ҚТ бо тарзи зерин савганд ёд мекунад: «Ман ба сифати Раис, муовини Раис, судьяи Суди конституционии ҚТ савганд ёд мекунам, ки Конститутсияи ҚТ-ро сидқан риоя ва ҳифз менамоям, вазифаҳои ба зиммаам ҳамчун Раис, муовини Раис, судьяи Суди конституционии ҚТ гузошташударо софдилона иҷро карда, фақат ва фақат ба Конститутсияи ҚТ итоат мекунам» (моддаи 7 Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи Суди конституционии ҚТ»). (И.А.)

САЛОҲИЯТ (аз лот. Competentia – мувофиқати қисмҳо, таносуб, муоҳида) – маҷмӯи ваколатҳо ва вазифаҳои ин ё он мақомот ё шахси мансабдори ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ ё шахси ваколати (мандати) интихобӣ дошта. С. дар Конститутсия, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар карда мешаванд. Мафҳуми С. дар ҳуқуқи давлатӣ хеле аҳамият дорад. Пеш аз ҳама онро ифода мекунад, ки ҳокимият моли каси ба он соҳиббуда намебошад, ва шах-

си онро дошта қарорҳои худро фақат дар ҳадди С.-и худ қабул карда метавонад. Берун шудан аз он ё аз худ кардани с. мақомот ё шахси мансабдори дигар ҳилофи усули таъзияи ҳокимияти давлатӣ ва давлати ҳуқуқӣ мебошад. Оид ба мазмуни с. дар адабиёти ҳуқуқӣ ва таҷрибаи сохтмони давлатӣ нуқтаи назар ва муносибатҳо гуногунанд. Масалан, дар ҳадди Конститутсия ҷудо кардани с. ба истисноӣ, яқоя ва хос ё ки ба ҷойи с. қор фармудани мафҳуми «мавзӯҳои дар ихтиёр буда» (предмети ведения) ва ҳоказо. Ҷудосозии с. дар асоси чандин омилҳо сурат мегирад: вобаста ба иттифоқи амудии мақомот, вобаста ба сатҳи ҳуқуқӣ-давлатии субъекти давлати иттифоқӣ ва ғайра. (И.А.)

САЛОҲИЯТИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҚТ – салоҳияти Маҷлиси Олӣ аз ваколатҳои он иборат аст, ки ба ҳар як парлумон хос аст. С.М.О. дар Конститутсия, Қонуни конституционӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», дигар қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои муайян карда шудаанд. С.М.О. ба таъиноти вазифавии парлумон ҳамчун мақоми олии намоёндагӣ ва қонунгузорӣ алоқаманд аст. С.М.О. дар Конститутсияи ҚТ ва Қонуни конституционӣ ба се гурӯҳ ҷудо карда шудаанд. Дар аввал С.М.О. ҳангоми гузаронидани ҷаласаҳои яқояи Маҷлиси миллӣ

ва Маҷлиси намоёндагон муайян карда шудааст (м.55). Баъдан салоҳияти Маҷлиси миллӣ номбар шудааст (м.56). Ва моддаи дигар ба салоҳияти Маҷлиси намоёндагон бахшида шудааст (м.57). Мувофиқи усули ягонагии салоҳияти ҳар як мақомоти ҳокимияти давлатӣ тақсимоми дуруст нест, зеро ки Маҷлиси Олии ҚТ мақоми ягонаи олии ҳокимияти давлатӣ мебошад ва тибқи ин омил салоҳияти он бутун ва тақсимнашаванда аст. Дар таркиби парлумон мавҷуд будани палатаҳо ягонагии онро ҳалалдор намесозад. Салоҳияти ягонаи Маҷлиси Олиро палатаҳо ва дигар сохторҳои он дар маҷмӯъ амалӣ менамоянд. Аз ин рӯ, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон ваколатдор ҳас-танд, ки С.М.О.-ро татбиқ намоянд. Яъне дар моддаҳои номбаршудаи Конститутсия ва Қонуни конституционӣ на салоҳият, балки ваколатҳои палатаҳо номбар карда шудаанд. Ин иштибоҳ дар тарҷумаи матни ин санадҳо ба забони русӣ ислоҳ карда шудааст. Дар моддаҳои номбаршудаи матни русии Конститутсия онҳо на «компетенция», яъне салоҳият, балки «полномочии», яъне ваколатҳо омадаанд, ки дуруст аст. Мебояд, ки дар таҳрири нави Конститутсия ва қонуни конституционӣ дахлдор ба ин масъала равшанӣ андохта шуда, таносуби танзими мафҳуми салоҳият ва ваколатриоя карда шавад. (И.А.)

САЛОҲИЯТИ ПРЕЗИДЕНТ

– маҷмӯи масъалаҳое, ки Конститутсия ва қонунгузориш ҶТ ҳаллу фасли онҳоро ба ваколати Президент ҳамчун сарвари давлат ва Раиси Ҳукумат вогузор карда аст. Салоҳияти Президенти ҶТ асосан дар моддаи 69 Конститутсия ва дигар қонунҳо муқаррар шудааст. Азбаски, салоҳияти Президент доираи васеи масъалаҳои сохтмони давлатӣ ва ҷамъиятиро дар бар мегирад, онҳоро вобаста ба мазмун ва моҳияташон дар адабиёт шартан ба якчанд гурӯҳ ҷудо кардаанд:

1. Дар соҳаи қонунгузорӣ ва муштаҳкам кардани қонуният ба Президенти ҶТ ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, имзо гузоштан ба қонунҳои қабулкардаи Маҷлиси Олӣ, боздоштан ва бекор кардани санадҳои мақомоти давлатӣ дода шудааст.

2. Таъсис ва барҳам додани мақомоти давлатӣ, таъин ва озод намудани шахсони мансабдори давлатӣ. Вазоратҳо ва қумитаҳои давлатиро таъкил ва барҳам дода, дастгоҳи иҷроияи худро таъсис медиҳад. Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат, Раиси Бонки Миллӣ ва муовинони ӯро ба вазифа таъин намуда, Раисони Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқро таъин ва озод менамояд. Номзадҳои Раис, муовинон ва судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодиро барои интиҳоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод менамояд. Бо ризоияти

Маҷлиси миллӣ Прокурори генералӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад.

3. Ба харҷи сармояи захиравӣ ва муайян намудани низоми пул масъул буда, ба харҷи мақсаднокӣ он ваколатдор аст, дар хусуси харҷи сармояи захиравӣ ба Маҷлиси Олӣ маълумот медиҳад.

4. Самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷиро муайян намуда, Тоҷикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад. Ба татбиқи сиёсати хориҷӣ роҳбарӣ мекунад, шартномаҳои байналмилалиро имзо ва ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд. Сарони намояндагони дипломатиро дар давлатҳои хориҷӣ, намояндаҳои ҷумҳуриро дар таъкилотҳои байналмилалӣ таъин ва озод мекунад. Эътимодномаҳои сарони намояндагӣҳои дипломатии давлатҳои хориҷиро қабул менамояд.

5. Президент аз рӯи вазифаи худ Сарфармондеҳи олии Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон буда, фармондеҳони қушунҳои ҳарбиро таъин ва озод мекунад. Барои ҳалли масъалаҳои таъмини амнияту бехатарии давлат Шӯрои амниятро таъсис медиҳад ва ба он роҳбарӣ мекунад. Ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷанг эълон намуда, фармонро ба тасдиқи Маҷлиси Олӣ пешниҳод мекунад. Дар саросари давлат ва ё дар маҳалҳои ҷудогонаи он вазъияти фавқулодда

эълон намуда, фармонро дар ин хусус фавран ба тасдиқи Маҷлиси Олӣ пешниҳод намуда, ба Созмони Милали Муттаҳид хабар медиҳад. Барои хизматҳои шоиста ба унвонҳои олии ҳарбӣ сарфароз мегардонад.

6. Мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсонро ба шаҳрвандии Тоҷикистон қабул мекунад, ба шаҳрвандии Тоҷикистон барқарор намуда, шаҳрванди фахрии Тоҷикистон меҳонад. Масъалаҳои баромадан ва маҳрум гардидан аз шаҳрвандии Тоҷикистонро ҳал мекунад. Масъалаҳои бахшиши ҷазро ҳал менамояд.

7. Шаҳрвандонро ба ҷоидаҳои давлатӣ, нишонҳо ва унвонҳои ифтихории ҚТ сарфароз мегардонад. (О.Х.)

САЛОҲИЯТИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНӢ – Суди конститусионӣ дар низомии мақомоти судӣ мавқеи махсус дошта, бо салоҳияти ҳоси худ фарқ мекунад, ки онҳо дар қонунҳо инъикос карда шудаанд. Суди конститусионии ҚТ масъалаи ба Конститутсияи ҚТ мутобик будани лоиҳаи тағйиру иловаҳои ба Конститутсияи ҚТ воридшаванда, лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳоро, ки ба раъйпурсии умумихалқӣ пешниҳод карда мешаванд, муайян менамояд. Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳоро оид ба Конститутсияи ҚТ мутобикат доштани:

а) Қонунҳо, санадҳои ҳуқуқии яқояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, шартномаҳои байналмилалӣ эътибори қонун пайдонакардаи Тоҷикистон;

б) Санадҳои ҳуқуқии мақомоти маҳаллии намояндагӣ ва иҷроияи ҳокимият, шартномаҳои аз тарафи вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳои ҷумҳурӣ басташуда;

в) шартномаҳои байни мақомоти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллии ҳокимият;

г) Салоҳиятҳои дигареро, ки Конститутсия, қонунҳо муайян кардаанд, ҳаллу фасл мекунад.

Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳсҳои вобаста ба салоҳиятро:

а) Байни мақомоти ҷумҳуриявии ҳокимияти давлатӣ;

б) Байни мақомоти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;

в) Байни мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳудуди худидоракунии маҳаллӣ ҳаллу фасл мекунад.

Суди конститусионии ҚТ масъалаҳоро оид ба вайронкунии ҳуқуқи озодиҳои конститусионии шаҳрвандон вобаста ба қонун ва дигар санади ҳуқуқии татбиқшуда ё татбиқшаванда дар муносибати мушаххаси ҳуқуқӣ баррасӣ мекунад, инчунин ба Конститутсияи ҚТ мутобик будани қонун, дигар санади ҳуқуқӣ ва тавзеҳоти дасту-

рии Пленумҳои Суди Олии ҚТ, Суди Олии иқтисодии ҚТ-ро дар парвандаи мушаххас, ки аз тарафи суд нисбаташон татбиқи шудааст. бо тартибе, ки Қонуни конституционии мазкур муқаррар кардааст, муайян менамояд.

Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати аз тарафи Президент содир шудани хиёнат ба давлат ҳулоса медиҳад. Инчунин Суди конституционии ҚТ:

а) Дастури Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул мекунад;

б) Салоҳиятҳои Судяҳои Суди конституциониро дар ҳолатҳое, ки ин Қонуни конституционӣ пешбинӣ кардааст, бозмедорад;

в) Котиби Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистонро интихоб мекунад;

г) Салоҳиятҳои дигареро, ки Қонун ба вай додааст, амалӣ менамояд. Суди конституционии ҚТ ҳуқуқ дорад аз ҳамаи мақомоти давлатӣ, қорхонаҳо ва ташикilotҳо, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои илмӣ ва марказҳои иттилоотӣ маълумоти зарурӣ дархост намояд ва гирад, инчунин ба тартиби муқарраргардида мутахассисонро ба қори эксперти ва илмию машваратӣ ҷалб намояд. Санадҳои Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъӣ буда, нисбати онҳо шикоят қардан мумкин нест ва иҷрои онҳо аз тарафи ҳамаи мақомот, қорхонаҳо, му-

ассисаҳо, ташикilotҳо, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор ва шахрвандон, ки қарорҳо ба онҳо дахл доранд, қатъӣ мебошанд. Барои иҷро накардани онҳо мувофиқи Қонун ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ё баъзе нуқтаҳои онҳо, ки аз тарафи Суди конституционӣ гайриконституционӣ дониста шудаанд, эътибори худро гум мекунад, дар баробари ин амали дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва санадҳои дигаре, ки ба санади гайриконституционӣ эътирофшуда асос ёфтаанд, бекор мегарданд. (С.Д.)

САЛОҲИЯТИ ҲУКУМАТ – дар Конституция, Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи Ҳукумати ҚТ», дигар қонунҳо ва Дастури Ҳукумати ҚТ салоҳияти Ҳукумат муқаррар гардидааст. Салоҳияти Ҳукуматро шартан ба якҷанд гурӯҳ ҷудо қардан мумкин аст:

1) Роҳбарӣ аз болои вазоратҳо, қумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунӣ давлатӣ;

2) Салоҳияти умумӣ, ки ба татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ вобаста аст, роҳбарии самараноки иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ, таҳияи барномаҳои мақсадноки давлатӣ, дар мавридҳои зарурӣ баъзе масъалаҳои ба салоҳияти Ҳукумат тааллуқдоштаре ба мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, вазоратҳо ва қумитаҳои давлатӣ дода метавонад;

1. Дар соҳаҳои иқтисодӣ, буҷет, молия, пул, қарз ва андоз;
2. Дар соҳаи иҷтимоӣ;
3. Дар соҳаи илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ;
4. Дар соҳаи истифодабарии табиат ва муҳофизати зист;
5. Дар соҳаи таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ;
6. Оид ба таъмини мудофия ва амнияти давлатӣ;
7. Дар соҳаи сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ ва дигар салоҳияте, ки қонунгузориш ҶТ ба зиммаи он мегузорад. (О.Х.)

САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА ХОРИҶИИ ҶУМҲУРӢ – дар амалӣ гардонидани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар мақомоти қонунгузор ва намояндагӣ, Президенти ҶТ, ҳокимияти иҷроия дар доираи салоҳияти худ иштирок намуда, онҳоро ҳаллу фасл мекунанд. Масалан, паёми Президент дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, дар иҷлосияи яқояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон барномаи иқтисодию иҷтимоӣ, ки аз тарафи Ҳукумати ҶТ пешниҳод мегардад, муҳокима шуда тасдиқ мегардад. Дар сурати барномаи иқтисодию иҷтимоиро тасдиқ накардани Маҷлиси намояндагон, онро ба Ҳукумати ҶТ баргардонда, барои бартараф кардани ихтилофот комиссияи муштаракӣ созиш таъсис

дода мешавад. Инчунин Маҷлиси намояндагон ҳар сол Қонун дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул мекунад. Мувофиқи Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи Ҳукумати ҶТ», Ҳукумат идоракунии раванди иқтисодӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ ва фароҳамсозии шароит барои инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ дар асоси ба ҳам алоқамандӣ ва баробарии тамоми шаклҳои моликият, гайримонополиякунони иқтисодӣ, татбиқи услуби ҳуқуқии иқтисоди бозориро ба роҳ мемонад. Ҳукумат ташикли бунёду захираҳои давлатӣ, муайянкунӣ ва татбиқи сиёсати давлатӣ, молиявӣ, андоз ва қарз, идораи объектҳои моликияти давлатӣ, муҳайёсозии шароит барои соҳибкории озод ва инкишофи ҳамаи шаклҳои моликият ва дигар самтҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ, таъмини амнияти давлатӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, таъмин ва ҳифзи ҳуқуқи озодии шаҳрвандонро амалӣ мегардонад. Дар сиёсати хориҷӣ Тоҷикистон мустақилона сиёсати худро мувофиқи манфиату иродаи халқ муайян мекунад. Бо давлатҳои хориҷӣ бевосита робита намуда, бо онҳо шартномаҳои иқтисодӣ, маданӣ ва илмӣ техникаӣ мегардад, мубодилаи намояндагони дипломатӣ, консулгарӣ ва тижоратиро ба роҳ монда, дар сурати зарурат дар фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ширкат меварзад. Дар муносибатҳои байналми-

лалӣ Тоҷикистон субъекти му-
стақили ҳуқуқи байналмилалӣ
буда, дар фаъолияти барои
ноил шудан ба сулҳи пойдор,
барҳам додани аслиҳаи ядрой ва
дигар аслиҳаи қатли ом роҳ
надодан ба истифодаи қувва дар
ҳалли баҳсҳо ва дигар муноси-
батҳо кӯшиши мекунад. Дар муа-
йян кардани самтҳои асосии
сиёсати хориҷии кишвар 2 мар-
ти соли 1992 ба ҳайати Созмони
Миллалӣ Муттаҳид қабул гар-
дидани Тоҷикистон мавқеи мах-
сус дорад. (И.А.)

**САМТҲОИ АСОСИИ СИЁ-
САТИ ХОРИҶӢ** – Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун давлати
соҳибхитӣ мустақилона сиё-
сати хориҷии худро ба амал ме-
барорад. Конституцияи ҶТ
муқарар намудааст, ки Тоҷики-
стон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба
амал татбиқ намуда, соҳибхит-
тиро ва истиқлолияти дигар
давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром ме-
намояд ва муносибатҳои хо-
риҷиро дар асоси меъёрҳои бай-
налмилалӣ муайян мекунад.
Тоҷикистон вобаста ба ман-
фиатҳои олии ҳалқ метавонад ба
иттиҳодияҳо ва ташилотҳои
байналмилалӣ дохил шавад аз
онҳо барояд, бо кишварҳои хо-
риҷӣ робита намояд (м. 11 К.).

Сиёсати хориҷии Тоҷикистон
асосан ба он равона карда шуда-
аст, ки усулҳо ва меъёрҳои аз
тарафи умум эътирофшудаи
ҳуқуқи байналҳалқиро тарафдо-
ри намуда, ҷонибдори бо роҳи
сиёси ҳал намудани тамоми

ихтилофотҳо буда, ҳуқуқи озо-
дӣ ва соҳибхитирии ҳамаи
ҳалқо ва мамлакатҳоро эҳтиром
мекунад, барои дӯстӣ, бародарӣ
ва нешрафти минбаъда дар та-
моми ҷаҳон саъю кӯшиши мена-
мояд. Дар муносибатҳои бай-
налмилалӣ Тоҷикистон субъек-
ти мустақили ҳуқуқи бай-
налҳалқӣ буда, дар фаъолияти
барои ноил шудан ба сулҳи пой-
дор, барҳам додани аслиҳаи яд-
рой ва дигар аслиҳаҳои қатли ом,
роҳ надодан ба истифодаи қувва
ва ҳалли баҳсҳо ва ихтилофҳои
байни давлатҳои соҳибхитӣ
ҳаракат намуда, ҳамкориро дар
байни онҳо дар ҳалли
масъалаҳои ҳаматарафа, ки дар
назди башиарият истодаанд,
иштирок мекунад.

Дар муайян намудани самтҳои
асосии сиёсати хориҷии кишвар,
ба ҳайати Созмони Миллалӣ
Муттаҳид қабул гардидани
Тоҷикистон роли калон бозид.
Ба тӯфайли ин Тоҷикистонро
беиштар аз сад давлатҳои ҷаҳон
расмӣ шинохтанд. Бо дахҳо
давлатҳои дунё алоқаҳои дипло-
матӣ барқарор карда шудааст.
Дар Тоҷикистон таъвиқоти
чанг манъ аст, қонунҳои ҷорӣ
барои чунин кирдор ҷавобгарии
ҷиноӣ муқаррар кардаанд.

Яке аз самтҳои дигари сиёсати
хориҷии Тоҷикистон ҳамкорӣ бо
ҳамватанони бурунмарзӣ
мебошад. Аз соли аввали
истиқлолияти Тоҷикистон
барои ба роҳ мондани робитаҳо
бо ҳамватанони бурунмарзӣ ҳар

сол рӯзи истиқлолият 9 сентябр форуми тоҷикони ҷаҳон даъват шуда гузаронида мешавад. (И.А.)

САНАДҲОИ МЕЪЕРИИ ҲУКУҚӢ – ҳуҷҷати расмӣи шакли муқарраршудааст, ки бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ё аз ҷониби мақомоти давлатӣ ё худидоракунии шахрак ва деҳот ё шахси мансабдори ваколатдори давлатӣ қабул гардида, хусусияти умумихатмӣ дорад ва меъёрҳои ҳуқуқиро муқаррар менамояд, тағйир медиҳад ва ё бекор мекунад. Санадҳои меъерии ҳуқуқӣ ба санадҳои қонунгузорӣ ва зерқонунӣ ҷудо мешавад. Ба санадҳои қонунгузорӣ дохил мешавад – Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул шудаанд, қонунҳои конституционӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Санадҳои зерқонунӣ гуфта санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки дар асос ва барои иҷрои санадҳои қонунгузорӣ қабул мегарданд, фаҳмида мешаванд. Ба он амру фармонҳои Президенти ҶТ, қарорҳои Ҳукумати ҶТ ва санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дохил мешаванд. (Д.А.)

САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ – ҳалқии Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон

дар сатҳи конституционӣ муносибати худро бо низомии ҳуқуқии байналмилалӣ муайян намудааст. Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ хеле сершуморанд. Давлатҳои миллӣ имконияти ба ҳамаи онҳо ҳамроҳ шудан ва онҳоро тадбиқ кардан надоранд. Бинобар ин, дар Конститутсия муқаррар карда шудааст, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низомии ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд (м. 10). Яъне шартӣ асосии тадбиқи санадҳои байналмилалӣ, ба онҳо ҳамроҳ гаштан, эътирофи онҳо ва таъмин кардани амали онҳо дар таҷриба мебошад.

Ҳуқуқии байналмилалӣ муносибати давлатҳо ва дигар иштирокчиёни ҳуқуқии байналмилалиро ба танзим меандозад ва фақат ба тариқи истисно шахсонӣ алоҳидаро ҳуқуқу вазифадор мекунад. Меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ба таври автоматӣ яку якбора ба ҳуқуқии миллӣ табдил намеёбад. Онҳо сарфи назар аз якдигар вуҷуд доранд ва ҳамчун низомии мустақили ҳуқуқӣ дар байни онҳо вобаста ба арзишҳои умумибашарӣ, ки дар онҳо манфиати ниҳони аҳли башар ифода ёфтааст умумият мавҷуд аст. Вале дар баъзе ҳолатҳо дар байни меъёрҳои ҳуқуқии миллӣ ва қоидаҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ихтилоф ба вуҷуд омада метавонад. Бинобар ин, Конститутсия

муқаррар кардааст, ки фақат ҳамон санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, қисми таркиби низоми ҳуқуқи ӯро таъкил менамоянд. Баъди эътироф гардидан онҳо дар низоми ҳуқуқи ҷумҳурии инъикос гардонда мешаванд. Вале на ҳама вақт қонунгузор ҳолат ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ сари вақт дар ҳуқуқи миллии инъикос карда метавонад. Бо ҳамин сабаб моддаи 10 муқаррар менамояд, ки агар қонунҳои ҷумҳурии бо санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат наkunанд, санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд.

Санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, санадҳои хусусияти умумӣ дошта мебошанд. Онҳо ба ҳама давлатҳо ва ё гурӯҳи давлатҳо таъин шудаанд. Онҳо меъёро ро дар бар мегиранд, ки ба ҳифзи ҳаёт, қадр, номус, ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон равона карда шудаанд. Инчунин онҳо арзишҳои умумибашариеро ҳифз менамоянд, ки аҳамияти гумнонашудани доранд.

Дар байни санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, инҳоро номбар кардан ба маврид аст: Оинномаи СММ (соли 1945); Пактҳои ҳуқуқи инсон: Эломиаи умумии ҳуқуқи башар (соли 1948); Пакти байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ (соли 1966); Пакти байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои

шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (соли 1966); санади хотимагии маҷлиси оид ба беҳатарӣ ва ҳамкорӣ дар Аврупо (1975) ва ғайра. Ин санадҳо ба нигоҳдории ҳамкории озоиштаи давлатҳо ва халқҳо, сулҳу озоиш ва беҳатарии умумӣ, эътироф ва кафолати ҳуқуқҳои инкорнашавандаи инсон ва шаҳрванд, халқу миллатҳо равона карда шудаанд. (Д.А.)

САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ МАҶЛИСИ МАҲАЛЛИИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ ВА РАИСИ ОН

дар асоси талаботи қонунгузори Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ ва раисони онҳо қарор қабул мекунанд ва инчунин амрҳо медиҳанд. Санадҳои Маҷлиси вакилони халқ ва раиси он аз лаҳзаи ба имзо расидан, агар дар ҳуди санад тартиби дигар муқаррар карда нашуда бошад, эътибор пайдо карда, ба маълумоти корхонаҳо, ташиклотҳо, муассисаҳо, шахсони мансабдор ва шаҳрванд расонида мешавад.

Санадҳои Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ ва раиси он, ки дар дораи салоҳияташон қабул шуда, барои иҷро аз тарафи корхонаҳо, муассисаҳо, ташиклотҳои воқеи дар ҳудуди ҳокимиятдории худ, сарфи назар мансубияти идоравиашон, аз тарафи шахсони мансабдор ва шаҳрвандон ҳатмӣ мебошанд. Дар сурати бо Конститутсия ва қонунҳои ҚТ мувофиқ набуданишон онҳо аз тарафи мақомоти болоӣ ё суд бекор

карда мешаванд. (Г.Б.)

САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҚТ

– мутобиқи Конститутсия Президенти ҚТ дар доираи салоҳияти худ фармон мебарорад ва амр медиҳад, дар бораи вазъи кишвар ба чаласаи яқҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намоёндагон маълумот медиҳад, масъалаҳоеро, ки заруру муҳим меҳисобида, ба муҳокимаи чаласаи яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон пешниҳод менамояд (м. 70).

Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» аз 26 марти соли 2009 санади меъёрии ҳуқуқии Президенти ҚТ дар шакли фармон бароварда мешавад. Фармонҳои Президенти ҚТ, ки хусусияти фардӣ доранд ва амрҳои Президенти ҚТ санадҳои меърӣ намебошанд. Тибқи тартиби интишори расмӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти ҚТ, ҳукумати ҚТ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ки бо фармони президенти ҚТ аз 12.09.2009 №706 тасдиқ шудааст фармонҳои президент дар маҷаллаи «Феҳристи ягонаи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ» интишор карда мешаванд ва санадҳои хусусияти меъёрии ҳуқуқӣ дошта аз рӯзи интишори расмӣ эътибор пайдо мекунанд. Дигар санадҳои Президенти ҚТ, аз ҷумла санадҳои, ки дорои маълумоти сирри

давлатӣ ва ё дорои маълумоти дигари бо қонун ҳифзишаванда мебошанд, аз рӯзи ба имзо расиданишон эътибор пайдо мекунанд. Дар санадҳои Президенти ҚТ мумкин аст, муҳлатҳои дигари мавриди амал қарор додани онҳо муқаррар карда шаванд. (О.Х.)

САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ ҲУКУМАТ

– шакли ифодаи санади идоракунии Ҳукумат, ки дар намуди қарор ва фармони қабул карда мешаванд.

Тибқи Конститутсия ва Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи Ҳукумати ҚТ», санадҳои ҳуқуқии хусусияти меърӣ дошта дар шакли қарор ва санадҳои ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои таъҷилӣ ва дигар масъалаҳои ҷорӣ дар шакли фармоишҳои Ҳукумат қабул карда мешаванд (м. 29). Ҳукумат ҳуқуқ дорад муроҷиатномаҳо ва изҳоротҳоро, ки хусусияти ҳуқуқӣ надоранд, қабул намояд.

Аз нуқтаҳои муқаррароти санадҳои зикришуда бармеояд, ки қарорҳои Ҳукумат ҳамчун санади ҳуқуқии маъмурӣ дар ду намуд, дар намуди меърӣ ва инфиродӣ (индивидуалӣ) қабул мегарданд. Фармоишҳо чун санади ҳуқуқии маъмурии Ҳукумат дорои хислати иҷроияю-амрӣ мебошанд, ки оид ба масъалаҳои таъҷилӣ ва дигар масъалаҳои ҷорӣ амалисозии ҳокимияти иҷроия қабул мегарданд. Дар ҳар се мавриди қайдшуда Ҳукумат

санади ҳуқуқии маъмури қабул мекунад.

Қарори Ҳукумат гуфта санади ҳуқуқии маъмури ба қонун асосёфтаи онро меноманд, ки барои муқаррар намудани қоидаҳои рафтор ва бавуҷудорӣ, тағйирдиҳӣ ва ё қатъгардонии муносибатҳои ҷамъиятӣ доир ба амалисозии ҳокимияти иҷроия бо мақсади таъмини роҳбарии самараноки соҳаҳои гуногуни ҳаёти давлатӣ, ягонагии ҳокимияти иҷроия дар амалисозии вазифа ва функцияҳои Ҳукумат равона карда шудааст.

Қарорҳои Ҳукумат дорои як қатор реквизиитҳо (нишонаҳои ҳатмӣ) мебошанд, ки онҳо аз талаботи КРМ ҚТ бармеоянд. Онҳо дорои ном, номи Ҳукумат, қарор, сарлавҳа, ному насаб, номи падар ва имзои шахсии Раис, ки бо муҳри нишондори мақомоти Ҳукумат тасдиқ карда шудааст, вақт ва маҳалли қабули он мебошанд (м. 14). Қарорҳои Ҳукумат, ки хусусияти меъёрии ҳуқуқӣ доранд, ҳамчун қоида муҳлати эътибор пайдо кардани онҳо нишон дода мешаванд.

Қарорҳои Ҳукумати ҚТ дар маҷаллаи «Феҳристи ягонаи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ» интишор карда мешаванд. Санадҳое, ки хислати меъёрии ҳуқуқӣ доранд, аз рӯзи интишори расмӣ эътибор пайдо мекунанд. Дигар санадҳои Ҳукумат, аз ҷумла санадҳое, ки дорои маълумоти сирри давлатӣ ва ё дорои маълумоти дигари бо

қонун ҳифзшаванда мебошанд, аз рӯзи ба имзо расидани он эътибор пайдо мекунанд. Дар санадҳои Ҳукумати ҚТ мумкин аст, муҳлатҳои дигари мавриди амал қарор додани онҳо муқаррар карда шаванд.

Фармоиши Ҳукумати ҚТ ин санади ҳуқуқии маъмури хусусияти меъёрии надишони Ҳукумат мебошад, ки оид ба масъалаҳои таъҷили ва дигар масъалаҳо қабул карда мешаванд. Фармоиш хусусияти меъёрии надорад.

Санадҳои Ҳукумати ҚТ, ҳамчун қоида, дар маҷлисҳои он ба тартиби муқаррарнамудани Регламенти он қабул карда мешаванд. Дар мавридҳои пешбининамудани Регламенти Ҳукумат санадҳо бе доир намудани маҷлиси Ҳукумат қабул шудани он мумкин аст. Ба санадҳои Ҳукумат Раиси он имзо мегузорад.

Хусусиятҳои санадҳои ҳуқуқии Ҳукуматро чунин тавсиф намудан мумкин аст: варианти (усули) ҳуқуқии қабули қарори идоракунӣ мебошанд, ҳуқуқи истисноии Ҳукумат мебошанд, ифодаи иродаи яктарафаи Ҳукумат мебошанд, таҷассумгари муқарарроти ҳуқуқию ҳокимиятии Ҳукумат мебошанд, ҳаду ҳудуди қоидаҳои рафтори ҳатмиро дар доираи идоракунии давлатӣ муайян менамоянд; санади зерқонунӣ мебошанд, ки дар асос ва бо иҷроии Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва дигар қонунҳо қабул карда мешаванд,

асоси ҳуқуқӣ ва воқеии бавучудой, тағйирёбӣ ва қатъгардии муносибатҳои маъмури шуда метавонанд, инчунин яке аз шаклҳои ҳуҷҷати давлатию хидматӣ надидор мешаванд ва омили ҳуқуқии иҷроии вазифаҳои хидматую ҳокимиятӣ, танзимсозӣ, роҳбарӣ, контрол, назорат, ҳамоҳангсозӣ ва ғайра хизмат мекунанд; дар шакли ҳуҷҷати махсуси расмӣ қабул карда мешаванд; бо риоя ва иҷро намудани қоидаҳои расмиеи хоса қабул карда мешаванд, оқибати ҳуқуқиро ба вуҷуд меоваранд, яъне ҳуқуқ пайдо мешавад, тағйир меёбад, қатъ мегардад, масъулият ва ҷавобгарии мушаххас (ҳамчун қоида ҷавобгарии интизомӣ ва маъмури) – ро ба миён меоваранд. Санадҳои ҳуқуқии Ҳукумат бо забони давлатӣ, яъне тоҷикӣ қабул мегарданд ва дар навиришҳои расмӣ ҷоп карда ва агар навириш васеъ ва бетаъхирӣ онҳо зарур бошад, ба истисноӣ қарорхое, ки сирри давлатӣ доранд, аз тарафи васоити ахбори умум ҷоп ва тавассути расонаҳо паҳн карда мешаванд. Дар сурати бо Конституция ва дигар қонунҳои ҚТ муҳолифат қардан, онҳо аз тарафи Президенти ҚТ ё Суди конституционӣ ҚТ бекор карда мешаванд ё амали онҳо боздошта шуданиш мумкин аст. Санадҳои Ҳукумат (қисми онҳо) аз тарафи ҳуди Ҳукумат беэтибор доништа шуда ё амали онҳо боздошта мешаванд. Нисбат ба санадҳои

Ҳукумати ҚТ ба суд бо тартиби муқарраркардаи қонун шиқоят қардан мумкин аст.

Иҷроии санадҳои ҳуқуқии эътибор пайдокардаи Ҳукумат барои ҳамаи мақомоти давлатӣ ва ташилоту корхонаҳо, муассисаҳо, иттиҳодияҳои онҳо, сарфи назар аз шакли ташилоту ҳуқуқӣ ва молияташон, инчунин шахсони мансабдор ва шахрвандон ҳатмӣ мебошанд. (О.Х.)

САНАДҲОИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНӢ – бо мазмуни ҳуқуқӣ ҳамаи он санадҳои ҳуқуқӣ мебошанд, ки дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқӣ конситутсионӣ ҷой доранд.

Санади асосии ҳуқуқӣ конституционӣ Конституцияи Тоҷикистон аст, ки меъёрҳои он асосҳои сохтори конституционӣ ҚТ, асосҳои вазъи ҳуқуқии инсон ва шахрванд, ҳолати ҳуқуқии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳаёати ҚТ, сохти марзӣи маъмурии Тоҷикистон, тартиби ташикл ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатиро муқаррар ва танзим менамоянд. Онҳо муносибатҳои муҳимтарини ҳуқуқӣ – конституциониро ба танзим андохта, шакл ва сохтори марзӣ-давлатии ҚТ-ро муайян мекунанд.

Қонунҳои ҷумҳурӣ, ки дорои меъёрҳои ҳуқуқӣ – конституционӣ мебошанд, санадҳои ҳуқуқӣ конституционӣанд. Ин қонунҳо сершуморанд, онҳо

муносибатҳои муҳимтарини ҳуқуқӣ- конституциониро ба танзим меандозанд ва ба ҳамин муносибат хусусияти ҳуқуқӣ- конституционӣ пайдо меку- нанд. Мисол, қонунҳои консти- тутсионӣ дар бораи интихо- боти Маҷлиси Олии ҶТ, дар бораи интихоботи Маҷлиси вакилони халқ, дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дар бораи шаҳрвандӣ ва ғайра, қонунҳо дар бораи дахлнопазирӣ ва имтиёзҳои Президент, дар бораи итти- ҳодияҳои ҷамъиятӣ, дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ, дар бораи озодии вичдон ва ташиклотҳои динӣ ва ғайра.

Баъзе қарорҳои Маҷлиси Оли ҶТ, ки хусусияти ҳуқуқӣ - конституционӣ доранд, санад- ҳои ҳуқуқӣ конституционии ҶТ мебошанд. Масалан, қарорҳои палатаҳои Маҷлиси Оли дар бораи тасдиқи фармони Президент оид ба таъин намудан ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат, дар бораи ҷорӣ намудани ҳолати ҷанг ва вазъияти фавқуллода, қарори Маҷлиси намоёндагон дар бораи таъсиси Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсӣ ва ғайра.

Баъзе фармонҳои дорои меъёрҳои ҳуқуқӣ доштаи Президент, ки ҳислати ҳуқуқӣ- конституционӣ доранд, санадҳои ҳуқуқӣ- конститу- сионии ҶТ мебошанд. Масалан, фармон дар бораи таъини Раиси вилоят, шаҳр, ноҳия, дар бораи

таъин кардани раёйпурсӣ, интихоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон ва мақомоти намоёндагии маҳаллӣ, дар бораи қабул кардан ба шаҳрвандии ҷумҳурӣ ва ғайра. Баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати ҷумҳурӣ низ ҳислати ҳуқуқӣ- конституционӣ дошта метавонанд.

Қарорҳои Суди конститу- сионӣ, ки дар доираи салоҳияти он қабул карда шудааст, бештар дорои меъёрҳои ҳуқуқӣ- конституционӣ мебошанд. Бо мақсади муайян кардани мувофиқати қонунҳо, санадҳои ҳуқуқии мақомоти дахлдори олии намоёндагӣ, иҷроия ва судии ҷумҳурӣ, мақомоти дахлдори ҷамъиятӣ қабулкарда ба Конститутсияи ҷумҳурӣ қарорҳои Суди конституционӣ меъёрҳои ҳуқуқӣ- конститу- сиониро дарбар мегиранд. Ингуна қарорҳои Суди консти- тутсионӣ асоси пайдоиши ва барҳамебии муносибатҳои ҳу- қуқӣ- конституционӣ шуда ме- тавонанд.

Дар байни санадҳои мақомоти намоёндагӣ ва иҷроияи маҳаллӣ баъзеи онҳо, ки хусусияти ҳуқуқӣ- конституционӣ до- ранд, санадҳои ҳуқуқӣ- кон- ститутсионии ҶТ шуда мета- вонанд. Масалан, қарорҳо дар бораи тасдиқи дастури Маҷлиси вакилони халқи дахлдор, дар бораи тасдиқи Низомнома дар бораи гурӯҳҳои вакилони халқ, дар бораи тасдиқи фармони Президент дар бораи ба вазифа таъин ва аз вазифа озод

намудани Раиси вилоят, шаҳр, ноҳияи дахлдор, таъсиси комиссияҳои доимӣ ва тасдиқи низомномаи онҳо ва ғайра.

Дар байни санадҳои ҳуқуқи конституционӣ баъзе қарорҳои Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсӣ низ аҳамияти муҳим доранд. Ба воситаи онҳо Комиссияи мазкур ба масъалаҳои мураккаби ташикил ва гузаронидани раёйпурсӣ ва интихобот равишанӣ андохта, роҳи ҳалли онҳоро муайян менамояд, ки барои аз рӯи қонунҳо гузашидан ва ҷамъбасти онҳо муҳим мебошанд.

Яке аз сарчашмаи муҳими Ҳуқуқи конституционии ҚТ, санадҳои ҳуқуқи байналмиллалие мебошанд, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст. Агар қонунҳои милли ба ин санадҳо мутобикат нақунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ бевосита амал меқунанд. Онҳо фақат баъди дар ҷумҳурӣ расман интишор ёфтани ба амал медароянд. Дар байни онҳо Эълومияи умумии ҳуқуқи башар (соли 1948), санадҳои байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ (соли 1966), дар бораи ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (соли 1966), ва ғайра аҳамияти калон доранд.

Дар пайдоиши ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ташиаккулёбии давлати мустақили Тоҷикистон ҳиссаи Эълумияҳо калон аст. Масалан, Эълумия дар бораи ташикилёбии ҚШС Тоҷикистон аз соли 1929

ва Эълумияи истиқлолияти ҚШС Тоҷикистон аз соли 1990 бо тағйироту иловаҳои, ки 9 сентябри соли 1991 ба он дароварда шудааст, аз ҷумлаи инҳоянд. Аксари нишондодҳои онҳо баъдтар дар Конституцияи дахлдор инъикос гардонидида мешаванд. Масалан, меъёри моддаи 3 Эълумияи соли 1991 дар хусуси ба амал баровардани ҳокимияти давлатӣ дар ҚТ тавассути мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ дар моддаи 9 Конституцияи ҚТ муқаррар гардида, тартиби амалӣ намудани он дар ҷандин моддаҳои бобҳои 3, 4, 5, 8 ва 9 муқаррар карда шудааст. Умуман, Эълумияҳои соҳибхитиёрии давлатӣ ҷанини Конституция ва қонунҳои нав буда, ба онҳо таъсири калон доранд. Дар давлатҳои тозабунёди демократӣ риояи ҳолатҳои эълумияи таъсисёбии давлат нисбат ба риояи ҳаргуна меъёри ҳуқуқи милли афзалият доранд. (И.А.)

САНКСИЯ ДАР ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ

– хусусияти фарқунандаи меъёрҳои ҳуқуқи конституционӣ дар он аст, ки онҳо амри ҷазоро (санксия) бевосита муқаррар намеқунанд, вале ин мазмун надорад, ки дар сурати вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ - конституционӣ ҳеч гуна ҷавобгарӣ нешбинӣ карда намешавад. Дар асл ин тавр нест. Чунки меъёрҳои ҳуқуқӣ - конституционӣ ба монанди

меъёрҳои ҳуқуқии дигар азму иродаи давлатро ифода карда, дар ҳолати зарурӣ иҷрои онҳо бо қувваи маҷбурқунии давлатӣ таъмин карда мешавад. Аз ин рӯ, вайронқунии меъёрҳои ҳуқуқӣ - конституционӣ низ бе оқибати ҳуқуқӣ намеронанд. Дар баъзе меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ амри ҷазо пешбинӣ шудаанд. Масалан, дар м.80 Конститутсия муқаррар карда шудааст, ки дар сурати талаботи Конститутсия ва қонунро мунтазам иҷро накардани Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия Маҷлиси миллӣ метавонад онро пароканда намояд. Вале амри ҷазо бештар на дар ҳуди меъёрҳои ҳуқуқӣ - конституционӣ, балки дар меъёрҳои соҳаи дигари ҳуқуқ (ҷиноӣ, маъмурӣ, маданӣ ва ғайра) муқаррар карда мешавад. Масалан, дар моддаи 8 Конститутсияи ҚТ гуфта шудааст, ки таъсис ва фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ки наҷодпарастӣ, миллатгарой, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯрӣ сарнагун кардани сохтори конституционӣ ва ба ташикли гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст. Барои вайрон кардани ин меъёрҳои ҳуқуқӣ - конституционӣ қонунҳо ҷазои маъмурӣ ва ҷиноӣ муқаррар кардаанд. Қонуни ҚТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» тартиби боздош-

тани фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ дар сурати аз тарафи он риоя накардани талаботи Конститутсия, қонунҳо ва содир кардани амалҳои муҳолифи мақсадҳои оинномавӣ, асосҳои барҳам додан ва манъ кардани фаъолияти онро муқаррар намудааст, ки як навъ амри ҷазоро дарбар мегирад (м.м.34-37). Дар м. 58 Қ.к. дар бораи иттиҳоботи Маҷлиси Олии ҚТ муқаррар карда шудааст, ки шахсоне, ки ба шаҳрванди ҚТ барои озодона истифода бурдан аз ҳуқуқи иттиҳоб кардан ва иттиҳоб шудан ва бурдани таъвиқоти пешазиттиҳоботӣ бо роҳи зӯрӣ, фиреб, таҳдид ё роҳи дигар монеъ мешаванд, инчунин аъзои комиссияҳои иттиҳоботӣ, шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки нисбати ҳуҷҷатҳои иттиҳоботӣ ба сохтакорӣ роҳ медиҳанд ва овозҳоро қасдан нодуруст ҳисоб мекунанд, махфияти овоздиҳиро вайрон менамоянд ва ба дигар вайронқунии ин қонун роҳ медиҳанд, мувофиқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Вале дар ин меъёри қонун дар хусуси ба кадом намуди ҷавобгарӣ кашидани чунин шахсон ва меъёри ҷавобгарӣ муайян карда нашудааст. Дар воқеъ бошад, дар моддаҳои 150 ва 151 Кодекси ҷинояти ҚТ барои монеъ шудан ба татбиқи ҳуқуқҳои иттиҳоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои иттиҳоботӣ, барои сохтакории ҳуҷҷатҳои иттиҳоботӣ, ҳуҷҷат-

ҳои раъйпурсӣ ё ҳисоби нодурусти овозҳо ҷавобгариш гуногуни ҷиноятӣ муайян карда шудааст. (Д.А.)

САНЧИШИ ХИДМАТӢ – фаъолият, ки роҳбар (сардор, қумандон)-и мақомоти давлатӣ ё бо супориши вай шахси ваколатдор бо сабаби дастрас намудани хабар, маълумот ё ошкор сохтани ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби хидматчиёни давлатӣ, коргарон ва дигар кормандон, ки ба эътибори ҳокимияти давлатӣ ва раванди амалисозии он зараровар аст, инчунин истифодаи тарзу усули иҷрои вазифаҳо, ки ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахравандон, корхонаҳо ва муассисаҳоро вайрон мекунад, ё содир кардани кирдоре, ки шарафи хидматчиш давлатиро паст мезанад, содир мекунанд. Хидматчиш давлатӣ дар давоми муҳлати таҳқиқи хидматӣ (2 моҳ) мумкин аст аз иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ дур карда шавад. (О.Х.)

САРВАЗИР – шахси мансабдори олиш давлатӣ, ки аз таърафи Президенти ҚТ таъин ва озод шуда, фармон дар ин ҳусус ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон Маҷлиси Олӣ барои тасдиқ пешниҳод мешавад. Сарвазир ҚТ бо супориши раиси Ҳукумати ҚТ қори Ҳукуматро ташиқ мекунад, вазифаҳоро дар байни муовинони яқум ва муовинони худ тақсим мекунад, маҷлисҳои Ҳукуматро мегузоро-

над, Ҳукуматро дар муносибатҳои байналмилалӣ намоёндагӣ мекунад ва шартномаю созишномаҳои байниҳукуматино имзо менамояд. Оид ба иҷрои қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумат супоришҳо дода назорат мебарад. Сарвазир, инчунин ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинӣ кардааст, амалӣ мегардонад. Ҳангоми набудани Сарвазир вазифаҳои ӯро муовини яқуми Сарвазир иҷро мекунад. (О.Х.)

САРВАРИ ДАВЛАТ – институти сардори давлат дар тамоми мамлакатҳои муосири хориҷӣ қисми ҷудонашавандаи механизми амалигардонии ҳокимияти давлатӣ мебошад. Сардори давлат гуфта, шахси расмӣ (ё мақомот) дар назар дошта мешавад, ки дар иерархияи институтҳои давлатӣ ҷои олиро ишғол менамояд. Сардори давлат дар ҳаёти сиёсии дохилӣ ва муносибат бо дигар давлатҳо намоёндагии мамлакатро дар сатҳи олӣ амалӣ мегардонад.

Дар таълимоти конститутионно ҳуқуқи аксари давлатҳои институти сардори давлат ба сифати кафолати ваҳдати миллӣ шинохта мешавад, ки дар як вақт ворисият, устувории ҳокимияти давлатӣ ва робитаи мутақобилаи рукнҳои гуногуни ҳокимиятро таъмин менамояд. Вазъи ҳуқуқи сардори давлат ва нақши воқеии он дар ҷараёни амалигардонии ҳокимияти давлатӣ аз шакли идорақунӣ ва хусусияти режими сиёсӣ

вобаста аст. Дар мамлакатҳое, ки сардори давлат ваколатҳои васеи намояндаширо соҳиб аст, қорҳои давлатиро вай воқеан роҳбарӣ мекунад, сиёсати давлатиро таъин мекунад ва амалӣ менамояд. Дар давлатҳои шакли идоракунии парламентӣ дошта, сардори давлат дар идоракунии қорҳои давлатӣ иштироки бево-сита надорад. Аммо дар ин давлатҳо низ ӯ ба раванди сиёсӣ таъсири муҳим мерасонад ва дар ҳолати ба вуҷуд омадани вазъи-ятҳои бӯхронӣ ё ғайриқонуни бошад, ғайриқонуни ва сатҳи таъсири ӯ ба дигар мақомоти давлатӣ метавонад хеле зиёд гардад.

Дар мамлакатҳои муносири хориҷӣ ба сифати сардори давлат чун қоидаи умумӣ ё президент - интихобӣ ва ё монарх- меросӣ баромад мекунад. Дар баъзе мавридҳо бошад, монархияҳое ба ҷаҳи мерасанд, ки дар он монарх мансаби худро дар асоси интихобӣ ишғол кардааст (масалан, дар Малайзия ва Амолоти Муттаҳиди Араб). Дар таҷрибаи конституционӣ сардори дастаҷамъии давлат низ ба назар мерасад. Ба ин Шӯрои иттифоқи Швейтс-ария, Шӯрои давлатии Куба, Раёсати Босния ва Герсоговина мисол шуда метавонанд, ки онҳоро сардори коллегиялии давлат гуфтаи ҷои аст. (Ниг. ба **Президент** ва **Монархия**) (Д.А.)

САРҚОНУНИ ҚТ – қалмаи Сарқонун дар соҳаи ҳуқуқи конституционӣ нав буда, маънои Конституцияро дорад. Ҳангоми муҳокимаи лоиҳаи Конституцияи нави ҚТ (соли 1994) қалмаи Сарқонун ҳамчун ивазкунандаи қалмаи Консти-тутсия ва муродифи он дар матни тоҷикӣ истифода карда шудааст. (ниг. ба **Конститу-сия**). (И.А.)

САРАЁСАТ, РАЁСАТ ВА ШУЪБА – воҳидҳои дохили-сохтори дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба функция, ваколати таъини иҷроиявии таъинку-нанда, батанзимдароварда ва контролию назоратии ғайриқо-ни дастгоҳ буда, қисми таркибии ҷудонашавандаи даст-гоҳи дахлдор ба ҳисоб мераванд. Ғайриқо-ни онҳо аз ҷониби мақомоти ваколатдор бо тас-диқ намудани Низомнома, қоидаҳо, дастурҳо муайян карда мешавад.

Сараёсат, раёсат ва шӯба бо ҳуқуқҳои воҳиди таркибии сохтори мақомоти марбутан ҳокимияти иҷроия вобаста ба иҷро намудани вазифаҳо ва функцияҳои ҷудогона дар нақ-шаи идоракунии онҳо таъсис до-да шуда, онҳо дорои ҳуқуқҳои шахсон ҳуқуқӣ намебошанд. (О.Х.)

САРҒАРМОНДЕҲИ ОЛИИ ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ТОҶИКИСТОН – мувофиқи

Конститутсияи ҚТ Президенти ҚТ Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон мебошад (к.21, м.69). У ба таъмини масъалаҳои бехатарии давлат ва мудофияи масъул аст. Президент ҳамчун Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусаллаҳ фармондеҳони Қувваҳои мусаллаҳро таъин ва озод мекунад, Шӯрои амниятро таъсис дода, сарвари он мебошад. Ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангӣ эълон намуда, фармонро ба тасдиқи Маҷлиси Олӣ пешниҳод мекунад. Хизматчиёни Қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳуриро барои хизматҳояшон ба унвонҳои олии ҷарбӣ сарфароз мегардонад. Барои иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ Тоҷикистон Қувваҳои мусаллаҳро берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ истифода мебарад. (О.Х.)

САРФАРОЗГАРДОНӢ БО МУКОФОТҲОӢ ДАВЛАТӢ ВА РУТБАҲОӢ ҲАРБӢ – таъсиси мукофотҳои давлатӣ, унвонҳои махсус ва рутбаҳои ҷарбӣ, дипломатӣ ба салоҳияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ дахл дошта, сарфароз гардонидани онҳо ба салоҳияти Президенти ҚТ дода шудааст. Мукофотҳои давлатӣ, унвонҳои фахрӣ ба шаҳрвандони ҚТ аз тарафи Президенти ҚТ барои эътирофи хизматҳояшон дар назди ҚТ, дар соҳаҳои иқтисодӣ, илм, фарҳанг, адабиёт, санъат, ҳифзи Ватан, барои қорнамоиҳои меҳнатӣ ва ҷангӣ,

фаъолияти босамари давлатӣ, ҷамъиятӣ ва эҳодӣ ба манфиати ҷомеа сарфароз гардонидани мебошад. Бо мукофотҳои давлатӣ, инчунин дар асоси қонун шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсон бешаҳрвандиро, ки дар назди ҚТ хизматҳои шоян доранд, сарфароз гардонидан мумкин аст. Президенти ҚТ хизматчиёни ҷарбиро, ки дар Қувваҳои мусаллаҳ хизматҳои шоиста кардаанд, бо унвонҳои олии ҷарбӣ сарфароз мегардонад. (О.Х.)

САРҲАДИ ДАВЛАТИИ ҚТ – мутобиқи Конститутсияи ҚТ ҳудуди Тоҷикистон тақсимнашаванда ва дахлноазир мебошад (м. 7). Мувофиқи Қонуни ҚТ «Дар бораи сарҳади давлатии ҚТ»: «Сарҳади давлатӣ хат ва сатҳи амудии аз ин хат гузарандааст, ки ҳудуди қаламрави давлатии (хушкӣ, обӣ, қабри замин ва фазои ҳавоӣ) ҚТ, яъне ҳадди фазоии амали соҳибхистории давлатии ҚТ-ро муайян менамояд». Сарҳади давлатии ҚТ бо санадҳои қонунгузори Маҷлиси Олӣ ва шартномаҳои байналмилалӣ ҚТ, ки онҳоро Маҷлиси Олӣ эътироф кардааст, муайян карда мешавад. Муҳофизати сарҳади давлатӣ ҳамчун ҷузъи амнияти ҚТ ва татбиқи сиёсати давлатии сарҳадӣ аз фаъолияти мувофиқшудаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидора, ки онҳо дар доираи салоҳиятҳои худ бо роҳи андешидани тадбирҳои сиёсӣ, ташикилию ҳуқуқӣ, дипломатӣ,

иқтисодӣ, мудофиавӣ, сарҳадӣ, фаврӣ-чустучуӣ, гумрукӣ, ҳифзи табиат, санитария эпидемиологӣ, экологӣ ва дигар тадбирҳоро ба роҳ мемонанд, иборат мебошад. Дар ин фаъолият мувофиқи тартиби муқарраргардида корхонаҳо, муассисаҳо, ташилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон иштирок менамоянд. Тадбирҳо оид ба ҳимояи сарҳади давлатӣ мутобиқи вазъи сарҳади давлатӣ, ки аҳдномаҳои байналмилалӣ ҶТ ва қонунгузори ҶТ муайян кардаанд, амалӣ мешаванд.

Муҳофизати сарҳади давлатӣ дар доираи қаламрави назди-сарҳадӣ, дар хушкӣ, дарёҳо, қулҳо ва дигар обанборҳо аз ҷониби қушунҳои сарҳадӣ, дар фазои ҳавой бошад, аз ҷониби қушунҳои мудофиаи зиддиҳавой анҷом дода мешавад. Муҳофизати сарҳади давлатӣ бо мақсади роҳ надодан ба ғайриқонунӣ таъйир додани хати сарҳади давлатӣ, таъмини роия гардидани низоми сарҳади давлатӣ, низоми сарҳадӣ ва низоми дар гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷом дода мешавад. (О.Х.)

САРҲАДИ ДАВЛАТӢ – хатте, ки қаламрави давлат ва ҳадди таъбиқи соҳибхитиёрии давлатро муқаррар мекунад. Сарҳади давлатии ҶТ хат ва сатҳи амудии аз ин хат гузаранда аст, ки ҳудуди хушкӣ, обҳо, қабри замин ва фазои

ҳавоии Ҷумҳури Тоҷикистон, яъне ҳадди фазои амали соҳибхитиёрии давлатии ҶТ-ро муайян менамояд. Дар ҶТ Қонун «Дар бораи сарҳади давлатии ҶТ» 1 августи соли 1997 қабул гашт, ки он асосҳои ҳуқуқии муқаррар намудани сарҳади давлатӣ, хати гузариш ва ҳимояи он, ваколатҳои мақомотро марбут ба сарҳади давлатӣ муайян менамояд. (О.Х.)

САРЧАШМАИ ЯГОНАИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

– мувофиқи Конститутсияи ҶТ халқ баёнгари соҳибхитиёрий ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. Шакли бевоситаи таҷассуми соҳибхитиёрии халқ раъйпурсӣ (референдум) мебошад. Ин падидаи муҳимтарини ҳуқуқӣ-сиёсӣ буда, оид ба масъалаҳои мураккаби иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ гузаронида мешавад. Шакли дигари бевосита ба амал баровардани ҳокимияти халқ гузаронидани муҳокимаи умумихалқӣ оид ба масъалаҳои муҳими ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, муҳокимаи лоиҳаи қонунҳо ва қарорҳои муҳим мебошад. Инчунин яке аз шаклҳои дигари муҳими баамалбарории ҳокимияти давлатӣ интиҳоботи озод буда, дар он шаҳрвандон имконияти ҳақиқии изҳори иродаи худро доранд. Бевосита ба амал баровардани ҳокимият бо роҳи интиҳоботи озод - усули интиҳобии ташиклёбии низоми

мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ ва худидораи маҳаллӣ мебошад. Мақомоти намоёндагӣ, ки дар он вакилон аз тарафи халқ озодона интихоб шудаанд, ифодакунандаи иродаи халқ аст. (Г.Б.)

САРЧАШМАҲОИ ИЛМИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ – ба чанд гурӯҳ вобаста ба мазмун ва таъиноти худ ҷудо мешаванд. Азбаски сухан дар бораи сарчашмаи илме меравад, ки аз соҳаи ҳуқуқи дахлдор ҷудонопазир аст, ба ин хотир ҳамаи меъёрҳо ва ҳолатҳои Конститутсия, қонунҳои конститусионӣ, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба соҳаи ҳуқуқи конститусионӣ дахл дошта, ҳамзамон С.и.ҳ.қ. низ мебошанд. Яъне сарчашмаҳои соҳаи ҳуқуқи конститусионӣ С.и.ҳ.қ.-ро ташикл менамоянд. С.и.ҳ.қ. адабиётҳои илмӣ таълимӣ, мақолаҳои илмие мебошанд, ки дар онҳо мазмун, таъинот ва хусусияти меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститусионӣ, намудҳо ва мазмунҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ-конститусионӣ таҳлилу таҳқиқ гашта, тақлифу пешниҳодҳо оид ба тақмили ингуна меъёр ва муносибатҳо ҷой доранд. Яъне С.и.ҳ.қ. рисолаҳо ва мақолаҳои илмие мебошанд, ки тавассути онҳо илми ҳуқуқи конститусионӣ заминаи омӯзиши ва азхудкунии соҳаи ҳуқуқи конститусионӣ қарор мегирад. Ҳамчунин маводҳои конфронс, семинарҳо ва мизи гирд, ки дар

онҳо оид ба масъалаҳои илми ҳуқуқи конститусионӣ фикру андешаҳои илмӣ баён меёбанд, С.и.ҳ.қ. мебошанд.

Дар ҳуҷҷатҳои роҳбаронаи сиёсӣ, суханронӣҳои Президенти ҚТ, сарварони сиёсӣ метавонад, оид ба масъалаҳои ҳуқуқи конститусионӣ тақлифу пешниҳодҳо ҷой дошта бошанд, ки барои инкишофи илми ҳуқуқи конститусионӣ аҳамият доранд. Масалан, дар Паёми ҳарсолаи Президент ба Маҷлиси Олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ оид ба масъалаҳои тақмили фаъолияти парламент, ҳукумат ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ғайра андешаҳои ҷой ёфта метавонанд, ки барои илми ҳуқуқи конститусионӣ аҳамияти хоса доранд.

Барои таҳқиқотҳои илмӣ дар соҳаи ҳуқуқи конститусионӣ ва кор карда баромадани тақлифу пешниҳодҳои илмӣ, таҳқиқи таҷрибаи сохтмони давлатӣ, таҷрибаи ташикл ва гузаронидани раёйнурсӣ ва интихобот, таҷрибаи кори мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ ва ҷамъбасти онҳо муҳим мебошанд. Тақлифу пешниҳод ва хулосаҳои илмие, ки дар заминаи шиносӣ, таҳлил ва ҷамъбасти таҷрибаи пешниҳод карда мешаванд, барои рушди илми ҳуқуқи конститусионӣ хеле муҳим мебошанд. (И.А.)

САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ –

хизмати давлатӣ дар асоси қонун ба амал бароварда мешавад ва ҳамчун институти ҳуқуқӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки вазъи ҳуқуқии хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла шароит ва тартиби ба хизмати давлатӣ дохил шудан, гузаштани он, шаклҳои ҳавасмандгардонӣ, масъулияти онҳо, асосҳои қатъшавӣ ва дигар масъалаҳои хизмати давлатиро муайян менамояд.

Дар танзими ҳуқуқии институти хизмати давлатӣ меъёрҳои ҳуқуқи конституцсионӣ, меҳнат ва ҳуқуқи маъмурӣ нақши муҳим доранд. Ҳуқуқи конституцсионӣ як қатор принципҳои хизмати давлатиро эълон доштааст, ки онҳо дар ташаккули хизмати давлатӣ заминаи воқеӣ мебошанд, масалан:

- принципи имконияти баробар доштан ба хизмати давлатӣ;
- муайян намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ;
- хизматчиӣ давлатӣ набудани узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоёндагон, судяҳо;
- танзими принципҳои дигари хизмати давлатӣ;
- муайян намудани зарурати идоракунии хизмати давлатӣ ва ғайраҳо.

Ҳуқуқи меҳнат ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқии хизмати давлатӣ тартиби аз тарафи шахравандони Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намудани ин ҳуқуқро муайян менамояд, масалан:

- дохил шудан ба хизмати давлатӣ;

- гузаштани хизмати давлатӣ;
- қатъи гаштани хизмати давлатӣ;
- вақти хизматӣ, шароити хизмат, музди меҳнат;
- ҳифзи иҷтимоӣ, имтиёзҳо, рухсатии меҳнатӣ ва кафолатҳо.

Махсусан, меъёрҳои ҳуқуқии маъмурӣ дар танзими ҳуқуқии хизмати давлатӣ ва масъалаи идоракунии он, ки институти алоҳидаи ҳуқуқи маъмурӣ мебошад, нақш ва саҳми бевосита доранд ва қисми таркибии ин институтро ташкил медиҳанд. Аз хислатҳои меъёрҳои ҳуқуқии маъмурӣ ва нақши онҳо дар танзими муносибатҳои хизмати давлатӣ, фаҳмиши моҳияти хизмати давлатӣ вобастагии калон дорад. Онҳо пеш аз ҳама:

- ҳокимият (стандарт, қоидаҳо, меъёрҳо ва тартибҳо (расмиёт));
- ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия;
- танзими ҳуқуқии маъмурӣ;
- шакл ва усулҳои идоракунии давлатӣ;
- таъмини қонуният ва интизом дар идоракунии давлатӣ;
- юрисдиксияи маъмуриро танзим менамоянд. (О.Х.)

САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ – санадҳое, ки дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқи конституцсионӣ дида мешавад. Сарчашмаи асосии ҳуқуқи конституцсионӣ Конституцсияи ҶТ мебошад. Ҳамаи бобҳо ва моддаҳои Кон-

ститутсия ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи конституционӣ хизмат карда, муҳимтарин муносибатҳои ҳуқуқи конституциониро танзим намуда, шакл ва сохтори давлатии ҚТ-ро муайян меkunанд. Инчунин қонунҳои ҚТ, ки дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ дида мешаванд, сарчашмаи ҳуқуқи конституционӣ мебошанд. Ин гуна қонунҳо сершуморанд, онҳо муносибатҳои муҳимтарини ҳуқуқи конституциониро ба танзим дароварда ва ба ҳамин муносибат хусусияти ҳуқуқӣ-конституционӣ пайдо меkunанд. Масалан, Қ.к. ҚТ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии ҚТ», Қ.к. ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии ҚТ», Қ.к. ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Қонуни ҚТ «Дар бораи хизбҳои сиёсӣ», Қонуни ҚТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» ва дахҳо дигар қонунҳо сарчашмаҳои ҳуқуқи конституционӣ мебошанд. Ба сарчашмаҳои ҳуқуқи конституционӣ баъзе қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ, аз қабилӣ қарори якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ дар бораи тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи ҷорӣ намудани ҳолати ҷанг ва вазъияти фавқулодда, қарори Маҷлиси миллӣ дар бораи таъсис додани воҳидҳои марзиву маъмурӣ ва таъсис, барҳам ва тағйир додани он, қарори Маҷлиси намоёндагон дар бораи тасдиқи

Дастури Маҷлиси намоёндагон ва ғайраҳо дохил мешаванд. Баъзе фармонҳои Президенти ҚТ ҳамчун меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки хислати ҳуқуқи конституционӣ доранд, сарчашмаи ҳуқуқи конституционӣ ба шумор мераванд, масалан, фармонҳо дар бораи таъсис додани вазоратҳо ва кумитаҳои давлатӣ, фармонҳо дар бораи таъини раисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, фармонҳо дар бораи ба шахрвандии ҚТ қабул кардан ва аз шахрвандӣ хориҷ кардан ва ғайраҳо. Сарчашмаҳои ҳуқуқи конституционӣ инчунин қарорҳои Ҳукумати ҚТ мебошанд, ки дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқи конституционӣ вуҷуд доранд. Баъзе санадҳои Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва ҳокимияти иҷроия, ки хусусияти ҳуқуқӣ-конституционӣ доранд, сарчашмаи ҳуқуқи конституционӣ шуда метавонанд, масалан, қарори онҳо дар бораи тасдиқи Дастури қоришон, қарор дар бораи тасдиқи Низомномаҳои комиссияҳои доимиҳои онҳо; санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқи - конституционӣ мавҷуданд ва аз тарафи ҚТ эътироф шудаанд, сарчашмаи ҳуқуқи конституционӣ мебошанд. Ба сарчашмаҳои ҳуқуқи конституционӣ, инчунин эълонияҳо дохил мешавад. (И.А.)

САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ – маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки аз тарафи мақомо-

ти намоёндагӣ ва иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қабул гардида, онҳо муносибатҳои ҷамъиятиро дар доираи ба амал баровардани ҳокимияти иҷроия танзим менамоянд. Сарчашмаи асосии ҳуқуқи маъмурӣ, ба монанди дигар соҳаҳои ҳуқуқ Конститутсияи ҚТ мебошад, ки он асосҳои таъкилӣ ва фаъолияти мақомоти иҷроияро ба танзим дароварда, сохтори онҳоро муайян менамояд. Сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи маъмурӣ қонунҳо мебошанд, ки муносибатҳоро дар соҳаи ба амал баровардани ҳокимияти иҷроия ба танзим меандозанд, масалан, Қ.к.ҚТ «Дар бораи Ҳукумати ҚТ», Қ.к.ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Қонуни ҚТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот», Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҚТ ва ғайраҳо. Ба сарчашмаҳои ҳуқуқи маъмурӣ аксарияти фармонҳои Президенти ҷумҳурӣ, ки бо мақсади иҷрои меъёрҳои Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳо, ки ба масъалаҳои идораи соҳаҳои муайян зарур аст, фармонҳои Президент дар бораи таъсис ва барҳам додани вазоратҳо ва қумитаҳои давлатӣ, дар бораи таъин ва озод намудани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат, таъин ва озод намудани раисони вилоят, ноҳия ва ғайра дохил мегарданд. Ба сарчашмаҳои ҳуқуқи маъмурӣ қарорҳои Ҳукумати ҚТ, ки муносибатҳои соҳаи идоракунии ва иҷрои қонунҳоро ба танзим ме-

дароранд, мансуб мебошанд. масалан, қарори Ҳукумати ҚТ «Дар бораи Регламенти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қарори Ҳукумати ҚТ «Дар бораи тасдиқи Низомномаи Вазорати ҳифзи табиати ҚТ», Қарори Ҳукумати ҚТ «Дар бораи тасдиқи Низомномаи Вазорати мудофияи ҚТ» ва ғ., инчунин фармонҳои вазирон, раисони қумитаҳои давлатӣ, ки дар соҳаи идоракунии қабул шуда, дар онҳо муносибатҳои муайян ба танзим дароварда мешаванд. Санадҳои маҷлиси маҳаллии вакилони халқ ва Раиси Ҳукумат, ки дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ ҷой дорад, ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи маъмурӣ ба шумор мераванд. Ғайр аз ин, ба сарчашмаҳои ҳуқуқи маъмурӣ санадҳои қабулкардаи маъмурияти корхонаҳо ва муассисаҳои давлатӣ, ки дар онҳо қоидаву рафторҳои дохилӣ ба танзим дароварда мешаванд, шомиланд, масалан, дар корхона ва муассиса муқаррар намудани вақти кор, риояи интизоми меҳнат ва ғайра. (О.Х.)

СЕНЗ – (ниг. ба **Шартҳои интихобот**).

СОЗИШНОМАҲОИ БАЙНИПАРЛУМОНӢ – мувофиқи таълиботи Конститутсия ва қонунгузориҳои ҚТ ба салоҳияти Малисҳои Маҷлиси Олии ҚТ барқарор намудани робитаҳои байнипарлумони муқаррар шудааст. Аз ин рӯ, Маҷлиси Олии ҚТ робитаҳои байнипарлумонӣ бо

бисёр давлатҳо барқарор наму-
да, мубодилаи аъзоёни Маҷлиси
миллӣ ва вакилони Маҷлиси
намояндагонро ташиқ медиҳад.
Махсусан робитаи доимӣ ва му-
стақам бо парлумонҳои Ит-
тиҳоди Давлатҳои Мустақил -
Ассамблеяи байнипарлумонӣ до-
шта, яке аз аъзои фаъоли он ме-
бошад. Масалан, бо қарорҳои
Шӯрои Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Оли ғуруҳи вакилон ба
ҳайси аъзоёни доимии Ассамблеяи
Бай- нипарлумонии давлатҳои
иштирокчиҳои Иттиҳоди Давлат-
ҳои Мустақил, комиссияҳои до-
имии куммитаи байнипарлумо-
нии Беларус, Қазоқистон, Қир-
ғизистон, Федератсияи Русия ва
Тоҷикистон пешинҳод карда
шуда ва онҳо дар фаъолияти ин
мақомотҳои байнипарлумонӣ
фаъолият менамоянд. Аз 5-
15.02.2001 бо даъвати раиси Па-
латаи намояндагони Япония
Т.Ватануки, ҳайати намоянда-
гони парлумони Тоҷикистон бо
сардории Раиси Маҷлиси намо-
яндагон Хайруллоев Саъдулло,
барои музокираи масъалаҳои
ҳамкори миёни мақомоти қонун-
гузори давлат баргузор
гардид. Чи тавре, ки дар боло
нишон додем бо ҳамин тарз ро-
битаҳои байнипарлумонии Па-
латаи болои - Маҷлиси миллии
Маҷлиси Оли ташиқ карда ме-
шавад.

Бо ҳамин тарз, робитаҳои ҳам-
кори байнипарлумонии Тоҷики-
стон бо парлумонҳои дигар
давлатҳо сол аз сол васеъ ғайта
доираи масъалаҳои ҳамкорӣ дар

соҳаҳои сохтмони давлатӣ,
қонунгузорӣ ва дигар масъала-
ҳое, ки ба Салоҳияти онҳо таал-
луқ доранд барраси намуда со-
зишномаҳо қабул мекунанд. Ба
созишномаҳои байнипарлумони
Раисони Маҷлиси миллий ва
Маҷлиси намояндагон имзо
мегузоранд. дар байни ин ҳуҷ-
ҷатҳо, санадҳои қонунгузори
тавсиявии Ассамблеяи байни-
парлумонии давлатҳои ишти-
роккунандаи Иттиҳоди Давлат-
ҳои Мустақил мавқеи махсус
дошта доир ба амалӣ гардони-
дани онҳо аз тарафи Шӯроҳои
Маҷлиси Маҷлиси Оли қарор
қабул карда мешавад. (И.А.)

**СОЗМОНҲОИ МИНТАҚА-
ВИИ ПАРЛУМОНӢ** – як шакли
робитаи байнипарлумонии дав-
латҳо. Дар муносибатҳои бай-
нипарлумонӣ, инчунин созмонҳои
минтақавии парлумонӣ ташиқ
дода мешавад. Масалан, аз 6 то
11 декабри соли 2000 дар шаҳри
Санкт-Петербург дар чала-
саҳои навбатии комиссияҳои
доимии Кумитаи байнипарлумо-
нии Ҷумҳуриҳои Беларус, Қазо-
қистон, Қирғизистон, Федерат-
сияи Русия ва Тоҷикистон оид ба
иқтисод ва бучет, оид ба роби-
таҳои беруна, амният ва ҳам-
кори минтақавӣ, масъалаҳои
иҷтимоӣ ва башардустӣ баргу-
зор гардид, ки дар онҳо намо-
яндагони парлумони Тоҷикистон
ишрат вазиданд. Дар Созмони
амниятӣ ҳамкориҳои Аврупо
намояндагони парлумони ҚТ
иштирок дошта, ба узвияти

Кумитаи умумии Ассамблеяи ин созмон дохил гардидаанд. (И.А.)

СОХТИ ФЕДЕРАТИВӢ – (ниг. ба *Федератсия*).

СОХТОРИ ИДОРАКУНИИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ –

мувофиқи муқаррароти Конститутсия сохтори дохилии ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти қонунгузор, ҳокимияти иҷроия ва ҳокимияти судӣ ҷудо карда мешавад. Ҳокимияти қонунгузор дар сохтори дохилии давлат мавқеи аввалро ишғол намуда, ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузор амал мекунад.

Сохтори дигари дохилии ҳокимияти иҷроия буда, сарвариш онро Конститутсия ба уҳдаи Президенти ҶТ вогузор намудааст. Дар сохтори дохилии ҳокимияти давлатӣ ҳокимияти судӣ мустақил буда, ҳуқуқу озодиш шахс, манфиати давлат, созмону муассисаҳо, қонуниятро адолатро, ки Конститутсия ва қонунҳои Тоҷикистон муқаррар кардаанд, ҳифз менамояд. Вазифаи суд дар Тоҷикистон таҳкими ҷамъонибаи қонуният ва таъмини адолати иҷтимоӣ мебошад. (О.Х.)

СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНӢ –

асосҳои сохтори конститутсионии ҶТ ҳамчун падидаи ҳуқуқию конститутсионӣ дар илми ҳуқуқи конститутсионии ҷумҳуриамон воқеоти нав буда, пайдоиши он дар таркиби кон-

ститутсия ва қонунгузории Тоҷикистон ба таҳия ва қабули Сарқонуни соли 1994 алоқаманд аст. На фақат ҶТ, балки аксарии давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил низ фасл ва боби аввали конститутсияи давраи нави пасошӯравии худро асосҳои сохтори конститутсионӣ номиданд. Ин омил далели он аст, ки ҳар як давлат дар асосҳо ва заминаҳои ба худ хос, дар давра ва ҷомеаи муайян ташикл ва инкишоф меёбад.

Асосҳои сохтори конститутсионии ҶТ падидаи мустақили соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ, яке аз фаслҳои муҳимтарини он мебошад, ки ҳислати баланди ҳуқуқии таъсиснамоӣ ва муқаррарсозӣ дорад. Меъёрҳои ва ҳолатҳои дар боби якум ҷойдошта барои ҷамаи меъёрҳои дигари Конститутсия, ба ташиккули низоми ҳуқуқ ва қонунгузорӣ, ба бунёди асосҳои ташикл ва фаъолияти ҷомеа ва давлати Тоҷикистон аҳамияти муайянкунанда доранд. Асосҳои сохтори конститутсионӣ ба таври мухтасар ва дар шакли мазмуни ҳуқуқӣ-конститутсионӣ дар бораи ҷомеа ва таркиби он, дар хусуси шакл, моҳият ва вазифаҳои давлат, дар бораи вазъи ҳуқуқӣ-конститутсионии инсон ва шахрванд, усули ҳокимиятдорӣ халқ, мазмун ва шаклҳои амалигардонии он, дар бораи мавқеи Конститутсия дар низоми қонунгузорӣ, асоси иқтисодии давлат маълумот медиҳанд.

Асосҳои сохтори конститут-

сионӣ узвҳои муҳимтарини сохтори ҷамъият, шакл ва моҳияти давлат, алоқамандии манфиатҳои қулли байни инсон ва шахрванд ва ҷамъияту давлатро дар сатҳи олии ҳуқуқӣ муқаррар ва танзим меkunанд. Меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститутсионӣ ба воситаи муайян кардани ин алоқамандӣ сифатҳои иҷтимоӣ сиёсии ҷамъият, асосҳои иқтисодиёи иҷтимоӣ ва сиёсии давлатро муқаррар ва танзим менамоянд. Ин меъёрҳо фасли мустақили ҳуқуқӣ-конститутсиониро таъкил медиҳанд, ки дар навбати худ аз ҷандин падидаҳои ҳуқуқӣ-конститутсионӣ иборат мебошанд. Мазмун асосии боби аввали Конституцияи Тоҷикистон давоми мантиқии ҳолатҳои матни муқаддимаи (дебочаи) Конституция мебошад. Агар матни муқаддимаи Конституция ба таври умумигардонидашуда арзишҳои муҳимтарини конститутсиониро эълон намояд, меъёрҳои боби якуми он ин арзишҳоро ба қоидаҳои ҳатмии субъектҳои муносибаҳои ҳуқуқӣ конститутсионӣ табдил медиҳад.

Аксарияти меъёрҳои конститутсионӣ хусусияти ҳуқуқтаъсискуни ва меъёр муқаррарнамоӣ доранд, хусусан меъёрҳои боби аввали Конституция барои ҳамаи низоми ҳуқуқ ва қонунгузорӣ заминаи асосии ҳуқуқӣ мебошанд. Ҳолати меъёрҳои дар боби якуми Конституция ҷойдошта, инчунин мазмун ва таъиноти меъёрҳои

бобҳои дигари онро низ муайян менамоянд.

Конституция ба сифати асосҳои сохтори конститутсионии ҷамъият ва давлат усулҳои заминаҳои муқаррар кардааст, ки онҳо таҳкурсии ҳуқуқии Тоҷикистонро муайян ва мустақкам менамоянд. Онҳо моҳият, шакл, тартиб ва мақсаду вазифаҳои давлатро муайян намуда, ҳадафи онро нишон медиҳанд. Ин меъёрҳо хусусиятҳои ҚТ-ро ҳамчун давлати нави соҳибхитиёри миллии нишон медиҳанд.

Яке аз хусусиятҳои муҳими асосҳои сохтори конститутсионии Тоҷикистон бекорнашаванда ва тағйирнопазирии арзишҳои дар боби якуми он эълоншуда мебошад. Кафолати конститутсионии ин арзишҳо дар моддаи 100 Конституция муқаррар шудааст, ки мувофиқи он шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд. Яъне дар ҳеҷгуна маврид онҳо тағйир дода наменаванд. Падидаи тағйирнопазирии асосҳои сохтори конститутсионӣ ба таҷрибаи конститутсионии баъзе давлатҳои дигар низ хос аст. Аммо онҳо аксаран тағйирнопазирро нисбат ба шакли идораи давлат муқаррар менамоянд. Оид ба арзишҳои моҳияти давлат аз муқаррар кардани тағйирнопазирии давлат худдорӣ менамоянд. Ҳамаи он арзишҳое, ки ба сохтор ва фаъолияти ҷомеа ва

давлат хос мебошанд, қисми таркиби меъёрҳои асосҳои сохтори конституционии ҚТ-ро ташикл менамоянд.

Боби якуми Конститутсияи ҚТ асосҳои зерини сохтори конституционӣ: шакл ва моҳияти давлат, рамзҳои соҳибхитиёрии давлатии Тоҷикистон; арзиши олии эътироф шудани ҳуқуқи озодиҳои инсон ва дахлнопазирии ҳуқуқҳои фитрии он; соҳибхитиёрии халқ ва шаклҳои он; тақсимнашаиванда ва дахлнопазир будани марзи давлатӣ, соҳибхитиёрӣ, истиқлолият ва тамомияти арзии Тоҷикистон; дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ мафкуравӣ инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъиятӣ; дар асоси таҷзияи он амалӣ гаитани ҳокимияти давлатӣ; эътибори олии ҳуқуқӣ ва мустақиман амал кардани Конститутсияи Тоҷикистон; қисми таркиби низомии ҳуқуқии ҷумҳуриро ташикл кардани санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст; сиёсати сулҳҷӯёнаи хориҷии Тоҷикистон; асоси иқтисодиёти ҷумҳуриро ташикл кардани гуногунишакли моликият, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият дар шакл ва мазмуни олии ҳуқуқӣ муқаррар карда шудаанд. Давлатҳои наво, ки ба ҷойи ҷумҳуриҳои иттифоқии собиқ Шӯравӣ ташикл ёфтаанд, аз асосҳои пешини давлатдорӣи Шӯравӣи сотсиалистӣ даст кашиданд ва асосҳои нави сохтори конституционии худ-

ро муайян карданд. Онҳо дар ин бобу фасли Конститутсия шакл, моҳият ва мазмуни сохти давлатӣ ва ҷамъиятии худро инъикос карданд. (И.А.)

СОХТОРИ МАҶЛИСИ ОЛИИ

ҚТ – мақомоти олии намо-яндагии ҳокимияти давлатии Тоҷикистон (собиқ Шӯрои Олӣ ва Маҷлиси Олӣ) то соли 1999 таркиби ягона доштанд, яъне дар ҳаёти онҳо палатаҳо ташикл наёфта буданд. Бо мақсади дуруст ифода кардани маънавияти минтақаҳои мухталифи ҷумҳурий ва ба даст овардани созиши миллӣ маъсалаи ташикл кардани парлумони дупалатагӣ (думажлиса) ба раёйпурсии умумимиллӣ гузошта шуд. Дар натиҷаи мусбат ҳал шудани раёйпурсии 26 сентябри соли 1999 оид ба тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи ҚТ дар таҳрири нави Конститутсия аввалин бор тарҳи нави думажлисаи Маҷлиси Олӣ - парлумони ҚТ ва тартиби намоёндагӣ дар палатаҳо ва интихоби онҳо муайян карда шуд. Дар ҳамин асос Қонуни нави конституционӣ дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии ҚТ тартиби интихоботи ҳарду палатаи Маҷлиси Олиро муқаррар кард. Моҳҳои феврал-марти соли 2000 дар натиҷаи интихоботи умумӣ ҳаёти нави Маҷлиси Олӣ иборат аз ду палата - Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон интихоб гардид. Палатаи Маҷлиси намо-яндагон аввалин бор рӯзи 27

март ва палатаи Маҷлиси миллӣ 17 апрели соли 2000 ба ғаёлияти худ шурӯъ карданд. Аз ин рӯ, огози таърихи ғаёлияти Маҷлиси Олӣ -парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар таркиби нави дупалатагӣ ба баҳори соли 2000 рост меояд. Ва ҳоло Маҷлиси Олӣ баъди сифатҳои нави парлумонӣ пайдо кардан дафъаи сеюм аст, ки соли 2010 интиҳоб ғаишта, ғаёлият дорад.

Таркиби дупалатаи Маҷлиси Олӣ иборат аз палатаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон аст. Ҳар палата таркиби ба худ хос дорад, ки вобаста ба таъинот, ҳайат ва салоҳияти палата ташикил ёфтааст. Онҳо асосан таркиби ба ҳам монанд доранд, аммо тибқи чандин омилҳо аз якдигар фарқ ҳам доранд.

Маҷлиси миллӣ гарчи дар Конститутсия ё қонуни конституционӣ ишора нарасидааст, ки палатаи болоии Маҷлиси Олӣ мебошад, вале таҳлили салоҳият ва вазъи воқеи он шаҳодат медиҳанд, ки ба сифати палатаи болоӣ дар парлумон амал мекунад. Таркиби Маҷлиси миллӣ ба амалӣ гардонидани салоҳияти он марбут буда, аз Раиси палата, муовинони ӯ, Шӯрои палата, кумитаҳо, комиссияҳои доимӣ ва муваққатӣ ва дастгоҳи палата иборат аст.

Дар асоси моддаи 53 Конститутсия таркиби Маҷлиси намояндагон аз Раиси палата, муовинони раис, мақомоти

ҳамоҳангсозу қори палата, кумитаву комиссияҳои марбута ва дастгоҳи палата иборат аст.

Дар таркиби палатаи Маҷлиси намояндагон фраксия ва гурӯҳҳои вакилони палата нақши муҳим доранд. Аммо дар Конститутсияи ҚТ мақоми онҳо дар сохтори Маҷлиси Олӣ нишон дода нашудааст. Қонуни конституционӣ дар бораи Маҷлиси Олӣ муқаррар кардааст, ки вакилони Маҷлиси намояндагон барои изҳори дастаҷамъонаи ақидаҳои сиёсии худ, амалӣ гардонидани барнома ва ҳадафҳои пешазинтиҳоботӣ ҳуқуқ доранд дар фраксияву гурӯҳҳо муттаҳид шаванд (моддаи 52). Боби чоруми Дастури Маҷлиси намояндагон вазъи фраксия ва гурӯҳҳои вакилонро дар Маҷлиси намояндагон муайян кардааст.

Интиҳоди вакилоне, ки мувофиқи рӯйхати ҳизбҳои сиёӣ аз ҳавзаҳои ягонаи умумичумхуриявӣ интиҳоб гардидаанд ва вакилони аз ҳавзаҳои якмандата интиҳобшудае, ки бо хоҳиши худ ба ин интиҳодияҳо ҳамроҳ шудаанд, фраксияи вакилонро ташикил медиҳанд ва ба қайд гирифта мешаванд. Вакилоне, ки ба ин фраксияҳо дохил нашудаанд, ҳақ доранд гурӯҳҳои вакилонро ташикил диҳанд.

Фраксияи вакилон аз ҳисоби вакилон тибқи рӯйхати ҳизбҳои сиёӣ интиҳобшуда, ки аз панҷ нафар кам нестанд, ташикил меёбад. Дар хусуси ташикил, ҳайъат, ҳадафу вазифаҳои

фраксия ё гурӯҳи вакилони палата ба комиссияи назорати Дастур ва ташикили кори палата хаттӣ хабар дода мешавад. Фраксия ва гурӯҳҳои вакилони палата мақомоти палатаи Маҷлиси намояндагон намебошанд. Аз ин рӯ, ба онҳо дохил шудани вакилон ва баромадан аз онҳо ихтиёрӣ буда, вакилон ҳангоми иҷрои ваколатҳои худ ба қарори фраксияву гурӯҳҳои мазкур вобаста нестанд. Ҳуқуқи фраксия ва гурӯҳҳои вакилон баробар аст. (Г.Б.)

СОХТОРИ МОНАРХӢ – (ниг. ба *Монархия*).

СОХТОРҲОИ ДОХИЛИИ ҲОКИМИЯТИ МАҲАЛЛӢ – мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои ҚТ сохтори дохилии ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо аз ҳокимияти намоёндагӣ ва иҷроия иборат буда, дар доираи салоҳияти худ амал мекунад. Дар сохтори дохилии ҳокимияти маҳаллӣ ҳокимияти иҷроия мавқеи калон дорад. Аз ин рӯ, мувофиқи Конститутсия ҳокимияти иҷроияро дар маҳал намоёндаи Президенти ҷумҳурӣ - раиси вилоят, шаҳр ва ноҳия амалӣ мегардонад. Раиси маҷлиси маҳаллии вакилони халқ ба ҳокимияти иҷроия ба таври якқасардорӣ роҳбарӣ мекунад. Мақоми ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо мувофиқи қонун Ҳукумат номида шудааст. Ҳукумати маҳал сохторҳои дохилии худро бо тартиби муқаррар-

намудаи Низомномаи аз тарафи Ҳукумати ҚТ тасдиқкарда ташикил менамояд. Роҳбарони сохторҳои ҳокимияти иҷроия аз тарафи Раиси Ҳукумат бо маслиҳати мақомоти болоии идораи давлатӣ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод шуда, қарори худро барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқ пешниҳод мекунанд. (Г.Б.)

СОҲИБИСТИҚЛОЛ – дар Эъломияи истиқлолияти ҚТ аз 24 августи соли 1990 ва баъд дар Конститутсия Тоҷикистон давлати соҳибистиқлоли сермиллат эътироф карда шудааст. Истиқлолияти давлатии ҚТ дар ягонагӣ ва ҳукмравоии ҳокимияти давлатӣ дар тамоми ҳудуди ҚТ ва соҳибхистии он дар муносибатҳои хориҷӣ ифода меёбад. Шаҳрвандони ҚТ сарфи назар аз мансубияти миллии халқи ҚТ-ро ташикил медиҳанд, ки он ифодакунандаи истиқлолият ва манбаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро ҳам бевосита ва ҳам ба воситаи мақомоти намоёндагӣ амалӣ мегардонанд. Ҳеҷ як ҳизби сиёсӣ, ташиклоти ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракати оммавӣ, гурӯҳи одамон ё шахси алоҳида аз номи халқи ҚТ ҳуқуқи баромад кардан надорад. Ҷунин ҳуқуқро Конститутсия танҳо ба Президенти ҚТ ва Маҷлиси Олӣ додааст. Ҳокимияти давлатӣ дар ҚТ тавассути мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ ба амал бароварда мешавад. ҚТ ҳамчун давлатӣ соҳибистиқлол, ҳамаи

масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданиро муостақилона ҳал мекунад. Худуди Тоҷикистон тақсимишаванда ва дахлнопазир мебошад. Соҳибистиклол будани ҚТ дар муносибатҳои байналмилалӣ дар он зоҳир мегардад, ки Тоҷикистон ба сифати субъекти муостақили ҳуқуқи байналмилалӣ баромад намуда, дар фаъолияти барои ноил гаштан ба сулҳи пойдор, барҳам додани аслиҳаи ядрои ва дигар аслиҳаи қатли ом, роҳ надодан ба истифодаи қувва дар ҳалли баҳсҳо ва ихтилофоти байни давлатҳои соҳибистиёр сабӣ намуда, ҳамкориро дар байни онҳо дар ҳалли масъалаҳои ҳаматарафа (глобалӣ), ки дар назди башиарият истодаанд, вусъат медиҳад. (Г.Б.)

СОҲИБИХТИЁРИИ

ДАВЛАТӢ – ин мафҳум дар илми ҳуқуқи конституционии мамлакатҳои хориҷӣ бо истилоҳи суверенитет маъмул истифода мешавад. «Суверенитет», ки аз калимаи фаронсавӣ (souverainete) гирифта шуда, маънояш ҳокимияти оӣ, волюят ва ҳокимияти мустақил мебошад. Соҳибихтиёрии давлатӣ яке аз падидаҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ буда, бо соҳибихтиёрии халқ зич пайваста мебошад ва дар натиҷаи амалӣ гардонидани соҳибихтиёрии миллӣ ташаққул меёбад. Дар хусуси соҳибихтиёрии давлатӣ мазмун, таъинот ва шаклҳои таҷассуми он дар илми

ҳуқуқшиносӣ фикру мулозиҳаи мухталиф мавҷуданд. Олимони соҳаи ҳуқуқ бар он ақидаанд, ки соҳибихтиёрӣ ҳамчун хислати хусусияти ҳокимият аст, ки вобаста ба ин он ҳокимияти оӣ ва мустақили ҳуқуқӣ мебошад. Соҳибихтиёрӣ - на худ ҳокимияти давлатӣ, балки фақат хусусияти муайяни он аст, ки вобаста ба ин ӯ ҳокимияти оӣ ва мустақили ҳуқуқӣ мебошад. Аз ин мафҳумҳои соҳибихтиёрӣ чунин бармеояд, ки соҳибихтиёрии давлатӣ ё хусусияти худ давлат ё хусусияти ҳокимияти давлатӣ аст. Соҳибихтиёрии Тоҷикистон хусусияти хоси ӯ буда, ҳокимияти олии ягона ва истиқлолияти ӯро ифода мекунад.

Соҳибихтиёрии Тоҷикистон хусусияти ҳуқуқию конституционӣ ва сиёсӣ дорад. Дар дебочаи Сарқонун гуфта шудааст, ки халқи Тоҷикистон таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушди камоли онро дарк намуда, дар моддаи якум муқаррар кардааст, ки Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр мебошад. Асосҳои кафолати сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии соҳибихтиёрии давлат фаъолияти бунёдқоронаи тамоми субъектони ҳуқуқ ва таъмини рушди ҷумҳурӣ мебошад.

Таърихи нави бунёди соҳибихтиёрии давлатии Тоҷикистон дар давраи бозсозии сохти Шӯравӣ ва қабули Эъломиёҳ дар бораи соҳибихтиёрии давлатии ҷумҳуриҳои собиқ иттифоқӣ рост меояд. Эъло-

мияи соҳибхтиёрии Тоҷикистон аз тарафи Шӯрои Олии ҚТ 24 августи соли 1990 тасдиқ гардид ва ба он 9 сентябри соли 1991 тағйироту иловаҳои ҷиддӣ дохил карда шуданд. Қарори Шӯрои Олӣ аз 25 декабри соли 1991 дар бораи тасдиқи Созишномаи таъкилбши ИДМ ва ба ҳайати он дохил гардидани Тоҷикистон мазмун ва қувваи ҳуқуқию сиёсии Эълумияро тағйир надод. Баръакс, бо иродаи худ мустақилона ба ҳайати иттиҳодияҳои нав дохил гардидани Тоҷикистон таҷассуми равишани соҳибхтиёрии ӯ гардид.

Ба туфайли соҳибхтиёр эълон гардидани худ Тоҷикистон имконияти сиёсати дохилӣ ва берунии худро мустақилона муайян намуданро пайдо кард. Акнун Тоҷикистон бо аксари давлатҳои хориҷӣ робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва гуманитарӣ барқарор карда, бо онҳо алоқаҳои дипломатӣ ва консулиро ба роҳ мондааст. Маҳсусан, аъзои комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони умумиҷаҳонии савдо, Созмони ҳамкорӣ ва аминият дар Аврупо, Созмони конфронси исломӣ, Созмони конфронси исломӣ, Ташиклоти ҳамкории иқтисодӣ ва СУС, ташиклотҳои дигари байналмилалӣ аъзо гардидани Тоҷикистон ба шарофати соҳибхтиёрии давлатиаш муяссар гарид. Маҳз ба туфайли соҳибистиклол шудани худ роҳбарони Тоҷикистон дар

маҷлисҳои Созмони Милали Муттаҳид ва сохторҳои он иштирок ва аз минбари он ба ҷаҳонӣён аз пайдоиши давлати нав, аз нақшаю мароми он, аз сиёсати дохилию хориҷии он ахборот медиҳанд. Далели субъекти комилҳуқуқи ҳуқуқи байналмилалӣ гаитани Тоҷикистон бо ташиаббуси он аз тарафи СММ соли 2010 эълон гаитани иди таърихи халқҳои эронинаҷод - Наврӯз ҳамчун иди байналмилалӣ мебошад.

Соҳибхтиёрии Тоҷикистон дар заминаи соҳибхтиёрии халқ амалӣ мегардад. Халқ сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад. Аз ин рӯ, ҳокимияти давлатӣ аз халқи ҷумҳурӣ бармеояд ва манфиати ӯро ифода ва ҳимоя мекунад. Дар зери мафҳуми халқи ҷумҳурӣ пеш аз ҳама миллати тоҷик доништа мешавад. Маҳз ба туфайли муборизаи он барои ба даст овардани соҳибхтиёрии худ, давлат ва халқи Тоҷикистон соҳибхтиёр гаитанд. Дар ҳамин замина давлати мо Тоҷикистон номида шудааст. Ба давлати худ додани номи миллати соҳибдавлат, далели эътирофи ҳуқуқи он ба худмуайянкунӣ, ба истиқлолият ва инкишофи мустақилона мебошад. Соҳибхтиёр гаитани миллати соҳибдавлат ҳамзамон сифати халқи Тоҷикистонро ифода мекунад. Яъне дар мафҳуми муттаҳидкунандаи халқи Тоҷикистон ҷанини асосии он миллати тоҷик ва амалӣ шудани соҳибхтиёрии он ниҳон

мебошад.

Соҳибхитиёрии халқ дар соҳибхитиёрии давлат ва соҳибхитиёрии миллат таҷассум меёбад. Халқи Тоҷикистон давлати худро барои татбиқи соҳибхитиёрии ваколатдор менамояд. Дар натиҷа ҳокимияти давлатӣ соҳибхитиёр гардида, хусусиятҳои ба худ хос пайдо мекунад. Асоси ҷиҳати соҳибхитиёрии халқ ба соҳибхитиёрии давлат як буда, аз ҳамдигар ҷудонашаванда мебошанд. Аз ин рӯ, соҳибхитиёрии халқ ва соҳибхитиёрии давлат шаклҳои гуногуни таҷассуми соҳибхитиёрии ягона аст. Соҳибхитиёрии давлат шакли ҳуқуқӣ-конституционии амалӣ гардонидани соҳибхитиёрии халқ буда, бо ин сабаб ҳокимияти давлатӣ чунин ҳислатҳои хусусиятнок ба монанди ҳокимияти олии, ваҳдати он ва истиқлолият дар муносибат бо дигар давлатҳоро пайдо мекунад.

Ба ҳамин тариқ, соҳибхитиёрии Тоҷикистон чунин хусусияти ҳокимияти давлатӣ аст, ки дар асл олии, мустақил ва соҳибистиқлол будани онро ифода мекунад. Соҳибхитиёрии давлат дар амал ин фаъолияти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти сершумори давлатӣ оиди ба амал баровардани вазифаҳои дохилӣ ва хориҷии давлат мебошад. Албатта инро ба салоҳияти ин ё он мақомоти давлатӣ алоқаманд доништан нодуруст аст. Чунки соҳибхитиёрии хусусияти доимию устувори ҳокимияти давлатӣ мебошад, салоҳияти он

бошад, вобаста ба инкишофи вазифаҳои (функсияҳои) давлат тағйир ёфта, гоҳ васеъ ва гоҳ маҳдуд мегардад, ки он ба ҳадди соҳибхитиёрии давлат кам таъсир мерасонад. (Г.Б.)

СОҲИБХИТИЁРИИ МИЛЛӢ

– соҳибхитиёрии миллӣ мазмуни ғураҳокимиятии миллат, озодии сиёсии он, доштани имконияти воқеии муайян кардани ҳислату анъанаҳои миллии худ, инчунин пеш аз ҳама қобилияти худмуайянкунии сиёсӣ ва ташикили давлати мустақилро дорад. Шакли дигари ифодабии соҳибхитиёрии халқ соҳибхитиёрии миллӣ мебошад. Миллати тоҷик қисми таркибии халқи Тоҷикистон буда, дорои хусусиятҳои ба худ хос аст. Миллати тоҷик дар заминаи ҳокимияти ишғавӣ аз зинаи ибтидоии ташикилоти миллӣ - давлатӣ то шакли давлати ягонаи соҳибхитиёр ташиқкул ёфт. Аксари халқу миллатҳои аққалияти дигаре, ки дар Тоҷикистон муқимӣ маскунанд, мувофиқан қисми таркибии миллати таҳҷой буда, тақдири худро бо тақдири миллати тоҷик абадӣ пайвастаанд. Тоҷиконе, ки берун аз ҷумҳурии дар марзи дигар давлатҳои аъзои ИДМ маскунанд, дар ҳеҷ як ташиқлоти миллӣ-давлатӣ муттаҳид нагардидаанд. Бинобар ин, Тоҷикистон дар як вақт ифодакунандаи соҳибхитиёрии миллати тоҷик ва ҳам соҳибхитиёрии тамоми халқи ҷумҳурии мебошад.

Соҳибхитиёрии миллӣ дар

Тоҷикистон хислати муттаҳидкунанда дошта, дар таъкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ҳамаи шаҳрвандон қатъи назар аз миллат ва нажод иштирок мекунад. Асосҳои сохтори конституционии ҷумҳурии манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд, ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитриро сарфи назар аз нажоду миллати онҳо дахлнопазир мешуморад. Дар дебочаи Сарқонун халқи Тоҷикистон таъмини баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқи-ятҳоро эътироф карда, дар матни он баробарҳуқуқии ҳама-ро дар назди қонун ва суд, баробарҳуқуқии занон ва мардонро қафолат додаст. Ин омил дар қонунгузорию ҷумҳурии боз ҳам муфассал танзим ёфтааст. (Г.Б.)

СОҲИБИХТИЁРИИ ХАЛҚ – дар илми ҳуқуқи конституционӣ мафҳуми “соҳибхитиёрии халқ”, “нурраҳокимияти халқ”, “ҳокимиятдорию комили халқ” ҳаммаъно мебошанд. Соҳибхитиёрии халқ молики ҳақиқии воситаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ будани халқро мефаҳмонад. Худ аз худ эълон гардидани соҳибхитиёрии халқ ҳатто дар дараҷаи конституционӣ ҳанӯз қомилҳуқуқии ўро таъмин карда наметавонад. Фақат дар заминаи мустақилии иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ халқ метавонад, озодона идоракунии қорҳои давлат ва ҷамъи-

ятро таъкил намояд. Соҳибхитиёрии халқ бо асосҳои демократии сохтори ҷамъияти ва давлати ва таъбиқи ҳақиқии онҳо вобаста аст.

Соҳибхитиёрии халқ ҳамчун падидаи ҳуқуқию сиёсӣ ва таъбиқи он бо масоилҳои алоқаманд аст, ки онҳо тафовути объективӣ ва субъективии байни иродаи манфиатҳои воқеии халқ ва шаклҳои амалигардонии онҳоро инъикос менамоянд.

Меъёрҳои эълониявӣ дар хусуси соҳибхитиёрии халқ дар Тоҷикистон дар Конституцияи нави ҷумҳурии ба худ шакли баланди ҳуқуқӣ гирифтаанд. Дар моддаи 6 Конституцияи гуфта шудааст, ки дар Тоҷикистон халқ баёнгарии соҳибхитиёрии ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевоқифа ва ё ба воқифаи вақилони худ амали мегардонад. Эътироф кардани халқ ҳамчун баёнгарии соҳибхитиёрии ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ, хусусияти хоси давлати демократӣ ва шакли ҷумҳурии идоракунии он мебошад.

Дар Конституцияи Тоҷикистон таърифи мафҳуми халқ дода шудааст, ки мувофиқи он халқи Тоҷикистонро сарфи назар аз миллатишон шаҳрвандони Тоҷикистон таъкил менамоянд. Мувофиқи он баёнгарии соҳибхитиёрии халқ дар Тоҷикистон на ягон миллати алоҳида, аҳолии ин ё он минтақаи Тоҷикистон, балки тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. Ҳокимияти давлатӣ

ба тамоми халқи Тоҷикистон тааллуқ дорад. Бинобар ин, Конституция муқаррар мекунад, ки ҳеҷ як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, гурӯҳӣ одамон ё фарде ҳақ надорад, ки ҳокимияти давлатиро тасарруф намояд. Ҳасби ҳокимият, яъне зӯран ба ҳокимияти давлатӣ соҳибгардидан вазнинтарин ҷиноят доништа шудааст ва мувофиқи қонуни ҷиноии Тоҷикистон ҷазо дода мешавад.

Конституцияи Тоҷикистон боз як меъёри ба соҳибхитиёрии халқ алоқамандро муқаррар кардааст, ки мувофиқи он аз номи тамоми халқи Тоҷикистон ҳуқуқи суҳан гуфтан фақат ба Президенти ҶТ, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон тааллуқ дорад. Бояд қайд кард, ки дар ин меъёри конституционӣ на дар хусуси ҳуқуқи суҳан гуфтан, балки дар бораи аз номи тамоми халқи Тоҷикистон ҳуқуқи баромад кардани Президент ва Маҷлиси Олиро нишон додан беҳтар мебуд. Чунки ҳуқуқи аз номи халқи Тоҷикистон суҳан гуфтан дар таҷрибаи давлатдорӣ бисёр вақт аз тарафи дигар мансабдорони олии давлатӣ (Сарвазир, Раиси Маҷлиси миллӣ, Раиси Маҷлиси намояндагон, вазирон, сафирон) низ амалӣ гардонидан мешавад. Ғайр аз ин дар Конституцияи баъзеи давлатҳо, ки ин гуна меъёрро муқаррар кардаанд, ҳатман қайд ёфтааст, ки Президент ва парлумон фақат дар доираи салоҳияти конститу-

сионии худ аз номи халқ баромад мекунад, яъне онҳо ҳангоми аз номи халқ баромад кардан таъмоман озод набуда, балки дар доираи салоҳияти конституционии худ ҳуқуқи баромад карданро доранд. Масалан, дар банди чоруми асосҳои сохтори конституционии Конституцияи Қазоқистон айнан дар хусуси аз номи халқи Қазоқистон дар доираи салоҳияти конституционии худ баромад кардани Шӯрои Олӣ ва Президенти Қазоқистон гуфта шудааст. Қайд кардан лозим аст, ки дар конституцияи аксарияти кулли мамлакатҳои ҷаҳон меъёр дар хусуси аз номи халқ ҳуқуқи баромад кардан доштани Президент ва парлумон ҷой надорад. Соҳибхитиёрии халқ бо соҳибхитиёрии миллӣ ва соҳибхитиёрии давлатӣ зич алоқаманд буда, якдигарро пурра мекунад ва дар якҷоягӣ таҷассуми ҳақиқии худро меёбанд. Соҳибхитиёргардидани ҳар як халқ беиштар ба амалӣ намудани соҳибхитиёрии миллати таҳҷойи вобаста аст. (Г.Б.)

СОҲИБХИТИЁРӢ – ин калима маънои васеъ дорад, онро танҳо аз нигоҳи ҳуқуқӣ шарҳ медиҳем. Дар Тоҷикистон халқ баёнғари соҳибхитиёрӣ ва сарҷаишмайягонии ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад (моддаи 6 Конституция). Аз ин ҷиҳат, дар илми ҳуқуқи конституционӣ мафҳуми соҳибхитиёрии халқ бо пурраҳокимия-

тии халқ ҳаммаъно буда, танҳо дар заминаи мустақилии иқтисодиро иҷтимоӣ ва сиёсӣ халқ метавонад озодона идоракунии корҳои давлатӣ ва ҷамъиятиро ба амал барорад. Соҳибхитиёрии халқ ҳамчун падидаи ҳуқуқиро сиёсӣ ва татбиқӣ он бо масъалаҳои алоқаманд аст, ки он тафовути объективиро субъективӣ байни иродаи манфиатҳои воқеии халқ ва шаклҳои амалигардонии онҳоро муайян менамояд. Дар Эъломиа қафолатҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва сиёсӣ соҳибхитиёрии халқ, шаклҳои таҷассуми он муқаррар шудааст. Эътироф кардани халқ ҳамчун баёнгари соҳибхитиёрий ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ хусусияти хоси давлати демократӣ ва шакли ҷумҳуриявии идоракунии он мебошад. Соҳибхитиёрии халқ бо соҳибхитиёрии миллӣ ва соҳибхитиёрии давлатӣ зич алоқаманд буда, якдигарро пурра мекунад. (Г.Б.)

СПИКЕР – номи раиси парламент ё палатаи он. Дар Россия, ИМА ва баъзе давлатҳои дигар дар бештари мавридҳо раисони палатаҳои поёнии парламентро спикер меноманд. Аммо дар санадҳои меъёрий ин истилоҳ истифода намешавад. (Д.А.)

СУБЪЕКТИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ – гуфта мақомот ва шахсонро меноманд, ки онҳо мутобиқи қонунгузориҳои амалкунандаи ҚТ метавонанд иштирокчи муносибатҳои маъ-

мурӣ-ҳуқуқӣ бошанд. Ба субъекти ҳуқуқи маъмурӣ ду унсур зарур аст, ки он бояд қобилияти ҳуқуқдорӣ маъмурӣ ва қобилияти амалкунии маъмурӣ дошта бошад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ маъмурӣ - ин зоҳир кардани қобилияти аз тарафи давлат муқаррар ва ҷифзишавандае, ки бо субъект имконияти иштирок дар муносибатҳои гуногуни ҳуқуқиро медиҳад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ асосӣ бавҷудоии муносибатҳои ҳуқуқӣ бо иштироки субъект буда дар асоси меъёрҳои маъмурӣ ба субъект ҳуқуқу уҳдадорӣҳои муайянеро ба вуҷуд меорад. Меъёрҳои ҳуқуқи маъмуриро доираи субъектони ҳуқуқи маъмурӣ муқаррар кардаанд. Субъектони ҳуқуқи маъмурӣ инфиродӣ ва коллективӣ мешаванд. Ба ҷумлаи субъектони инфиродӣ шахрвандон, шахсони хориҷӣ, шахсони бе-шахрвандӣ ва шахсони мансабдор дохил мешаванд. Ба субъектони коллективӣ бошад, дохил мешаванд: мақомоти ҳокимияти иҷроия (идоракунии давлатӣ); корхона, муассиса ва таъшиқоти давлатӣ (корпоратсияҳо, консернҳо ва ғ.); зерсохтори мақомоти ҳокимияти иҷроия, ки салоҳияти ҳокимиятӣ доранд; таъшиқоти ҷамъиятӣ; коллективҳои меҳнатӣ; сохторҳои таҷоратӣ ва ғ. Субъекти ҳуқуқи маъмурӣ иштирокчи фаъол, яъне тарафи идоракунонда мебошад. Дигар тарафе, ки ба рафтору фаъолияти онҳо таъсиррасони

субъект нигаронида шудааст, объекти идоракуни меноманд. (О.Х.)

СУБЪЕКТНИ ХУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ – иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ-конститутсионӣ. Доираи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ конститутсионӣ бо мурури то рафт инкишофёбӣ ва майдашавии онҳо васеъ мегардад. Рушди муносибатҳои нав ба нави ҳуқуқӣ конститутсионӣ ба сифати субъекти ин муносибатҳо пайдо шудани узвҳои гуногун мусоидат мекунад. Номгӯи С.х. к. вобаста ба иштирок дар муносибатҳои муайяни ҳуқуқӣ конститутсионӣ дар айни замон аз инҳо иборатанд: 1. Халқи Тоҷикистон; 2. Давлати Тоҷикистон; 3. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ; 4. Вакилони парлумон; 5. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; 6. Инсон; 7. Шаҳрвандон; 8. Шаҳрвандони хориҷӣ; 9. Шахсони бешаҳрванд; 10. Мақомоти худидоракунии ҷамъиятӣ; 11. Ҷамоат; 12. Воҳиди марзӣю маъмурӣ ва ғайра. Баъзе аз номгӯи с.х.к. мувофиқи қонунҳо дар як вақт чандин иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ конститутсиониро дарбар мегиранд. Масалан, мақомоти ҳокимияти давлатӣ Президент, Парлумон, Ҳукумат, Раиси вилоят, шаҳр, ноҳия, палатаҳои парлумон, қумита ва комиссияҳои парлумон, Шӯрои палатаҳо, Маҷлиси маҳаллии ваки-

лони халқ ва ғайраро дарбар мегирад. (И.А.)

СУДИ КОНСТИТУТСИОНӢ – дар низомии ҳокимияти судӣ мақоми хосае дошта, ҳамчун мақомоти мустақили ҳокимияти судӣ бо мақсади ҳифз, таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсис гардидааст. Тартиби таъкил, вазифаҳо ва салоҳияти Суди конститутсиониро Конститутсияи ҚТ, Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Суди конститутсионии ҚТ» ва дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим мебардоранд.

Асоси фаъолияти Суди конститутсиониро принципҳои мустақилият, дастҷамъӣ, ошкорбаёнӣ, мубоҳиса ва баробар ҳуқуқии тарафҳо таъкил медиҳанд. Суди конститутсионии ҚТ аз 7 нафар судя: Раис, муовини Раис ва 5 судяи Суди конститутсионии ҚТ иборат аст. Яке аз судяҳо намояндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.

Ба вазифаи судяи Суди конститутсионии ҚТ ҳуқуқшиносе интихоб мешавад, ки синни ӯ аз 30 кам ва аз 65 зиёд набошад ва беш аз 10 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад.

Раис, муовини Раис ва судяҳои Суди конститутсионии ҚТ аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ бо пешниҳоди

Президенти ҚТ ба тариқи алоҳида интихоб карда мешаванд. Баъд аз интихоб шудан ва пеш аз оғози фаъолияти кориашон судяҳои Суди конституционӣ дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ савганд ёд мекунанд. Матни савганд дар Қонуни конституционӣ «Дар бораи Суди конституционӣ» муқаррар карда шудааст. (С.Д.)

СУДИ ОЛИИ ҚТ – мақоми олии судӣ ба ҳисоб рафта, назорати судиро аз болои фаъолияти суди ВМКБ, вилоятҳо, ш.Душанбе, судҳои ҳарбии гарнизонҳо, судҳои шаҳру ноҳия оид ба парвандаи граждани, оилавӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ ва дигар парвандаҳои дар тобеияти ин судҳо буда ба амал мебарорад. Суди Олии ҚТ дар ҳаياتи раис, муовини якум, муовинон, судяҳо ва машваратчиёни халқӣ фаъолият менамояд.

Дар Суди Олии ҚТ Пленуми Суди Олӣ, Раёсати Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои граждани, оилавӣ, маъмурӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ ва коллегияи ҳарбӣ таъсис дода мешавад. Тарзи ташкил, салоҳият ва сохторҳои дохилии Суди Олии ҚТ-ро Қонуни конституционӣ «Дар бораи судҳои ҚТ» ба танзим медарорад. Иҷрои санадҳои қабулкардаи Суди Олии ҚТ (ҳалномаҳо, ҳукмҳо, таъинотҳо ва дигарҳо) дар тамоми ҳудуди кишвар ҳатмӣ мебошанд.

Суди Олии ҚТ дар доираи салоҳияти худ масъалаҳои зеринро баррасӣ менамояд:

- парвандаҳои граждани, оилавӣ, ҷиноӣ, маъмурӣ ва ғайраро ба сифати суди зинаи якум, дуюм, бо тартиби назоратӣ ва аз рӯи ҳолатҳои нав ошкоргардида баррасӣ менамояд;

- дар бораи конституционӣ будани қонуни татбиқшуда оид ба парвандаи мушаххас ба Суди конституционӣ ҳуқуқ дорад муроҷиат намояд;

- таҷрибаи судиро ҷамъбаст намуда, омори судиро таҳлил менамояд, ба судҳо доир ба масъалаҳои татбиқи қонунҳои амалкунанда, ки ҳангоми баррасии парвандаҳои судӣ ба миён меоянд, тавзеҳоти дастури медиҳад, ҳолати аз тарафи судҳо иҷро шудани ин тавзеҳотро назорат мекунанд;

- дар доираи салоҳияташ масъалаҳоро, ки аз шартномаҳои байналмилалӣ ҚТ бармеоянд, ҳал менамояд (моддаи 23 Қонун). (С.Д.)

СУДЯ – дар ҚТ танҳо шаҳрванди ҚТ судя шуда метавонад. Судя шахси мансабдор буда, адолати судиро амалӣ мегардонад.

Нисбат ба номзадҳо ба вазифаи судя Конституцияи (Сарқонуни) ҚТ (моддаи 85) талаботи зерин: дорои маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ будан, синну соли муайян доштан, собиқаи кори касбӣ ё собиқаи кори судягӣ (барои судҳои болоӣ) доштанро муқаррар намудааст. Судяҳои

сатҳи суди шаҳр, ноҳия то вилоятӣ, судҳои ҳарбии гарнизон бо пешниҳоди Шӯрои адлия аз ҷониби Президенти ҚТ таъин ва озод карда мешаванд. Судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодии ҚТ бо пешниҳоди Президенти ҚТ аз ҷониби Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ интихоб ва бозхонд карда мешаванд. Мӯҳлати ваколати тамоми судяҳои судҳои ҷумҳурий даҳ сол аст.

Ҳамин тавр, судя шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, тибқи талаботи Конститутсия, Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи судҳои ҚТ» ва дигар қонунҳо дар муҳлати таъин ё интихобишуда ва дар доираи салоҳияташ адолати судиро аз номи давлат ба амал мебарорад.

Раисон ва муовинони раисони тамоми судҳои ҚТ судя ба ҳисоб мераванд ва ваколатҳои худро тибқи қоидаҳои муқарраркардаи қонунҳои мурофиавӣ амалӣ мегардонанд (моддаи 15 Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи судҳои ҚТ»). Тамоми судяҳо дар ҷумҳурий мақоми ягона доранд. Онҳо танҳо бо ваколат ва салоҳияти худ фарқ доранд.

Судяҳо вазифаи худро бояд бошарафона ва аз рӯйи вичдон иҷро намуда, адолати судиро (баррасии парвандаҳои конституционӣ, гражданиӣ, иқтисодӣ, маъмурӣ, ва ҷиноятиро) танҳо мувофиқи Конститутсия, қонунҳо ба амал бароварда, бо амри вичдон ва одилона анҷом

диҳанд. Судяҳо дар фаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба Конститутсияи ҚТ ва қонун итоат меkunанд. Мустақилияти протсессуалӣ ва таъкилию техникӣ, моддию иҷтимоии онҳоро (судҳоро) давлат таъмин менамояд.

Асосҳои маҳрум кардан аз вазифаи судягиро қонуни конституционӣ муайян кардааст. (С.Д.)

СУРУДИ МИЛЛӢ – яке аз рамзҳои давлати соҳибхитиёри Тоҷикистон, ки аз тарафи Шӯрои Олии ҚТ бо Қонун «Дар бораи Суруди давлатии ҚТ» аз 7 сентябри соли 1994, дар таҳрири нав матну оҳанги Суруди давлатии ҚТ тасдиқ, гардид. Суруди миллии рамзи истиқлоли давлат мебошад. Эҳтиром кардан ва донистани Суруди миллии ҚТ вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванди кишвар мебошад. Тарзи иҷрои Суруди миллии ҚТ-ро Қонун ва Низомномаи Суруди миллии танзим намудаанд. Дар он ҳолатҳое, ки Суруди миллии ҚТ ҳангоми барафрохтани Парчами давлатии Тоҷикистон иҷро мегардад, риояи қатъии Низомномаи Суруди миллии ва Дастури татбиқи он ҳатмист. Барои таҳқир кардани Суруди миллии ҚТ қонунғузори ҚТ ҷавобгарӣ муқаррар кардааст.

Муаллифи суруди миллии Гуназар Келдӣ буда, оҳангаш бошад ба Сулаймон Юдаков таалуқ дорад. (И.А.)

Т

ТАБАИЯТ – мафҳуме, ки вазъи ҳуқуқӣ-конституционии шаҳсро дар давлатҳои сохтори подшоҳӣ муайян менамояд. Қаблан ин мафҳум дар давлатҳои подшоҳӣ вафодориро ба шохифода мекард. Аммо ҳоло дар давлатҳои муттамадин он бо шаҳрвандӣ ҳаммаъно мебошад. Мафҳуми Т. дар мазмуни антикии он бо мафҳуми фуқаро, ки дар сохтори давлатии аморати Бухоро то замони Шӯравӣ ба кор бурда мешуд, ҳаммаъно аст. Аз иттиҳоди ташикли давлатдорӣ ишрофии Тоҷикистон дар он шаҳрвандии ҷумҳурӣ амал мекунад. Вале қонуни аввалин дар бораи танзими масъалаи шаҳрвандии ҷумҳурӣ «Дар бораи табаияти ҚШС Тоҷикистон» аз 28 июни с.1991 номида шуд, ки аз нарасидани маълумоти қазои ҳуқуқӣ-сиёсии вакилон ва аз забони сиёсӣ-ҳуқуқии тоҷикӣ дур будани онҳоро ифода мекард. Қонуни минбаъд қабулшуда «Дар бораи шаҳрвандии ҚТ» (4 ноябри с.1995) ном гирифт (ниг. ба Шаҳрвандӣ). (И.А.)

ТАКЛИФИ ҚОНУНГУЗОРӢ – мақомоти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон, ки ҳуқуқи таъаббуси қонунгузорӣ надоранд, лоиҳаи қонунҳо ё тақлифҳои қонунгузориро метавонанд ба воситаи мақомоте, ки ҳуқуқи таъаббуси қонунгузорӣ доранд ё ба воситаи аъзои Маҷлиси милли

ва вакили Маҷлиси намоёндагон ба Маҷлиси намоёндагон пешбарӣ намоянд. (Г.Б.)

ТАМОМИЯТИ АРЗИ ДАВЛАТӢ – мафҳуми ҳуқуқӣ-конституционӣ, ки дар моддаҳои 7, 46, 64 ва 100 Конститутсияи ҚТ с.1994 пешбинӣ шудааст. Дар онҳо гуфта шудааст, ки давлат тамомияти арзии Тоҷикистонро қафолат медиҳад; ҳангоми таҳдиди бевосита, аз ҷумла ба тамомияти арзии давлат ҳамчун тадбири муваққатӣ вазъияти фавқулодда эълон карда мешавад; Президент қафили ягонагӣ ва тамомияти арзии Тоҷикистон мебошад; тамомияти арзии давлат тағйирнопазир мебошад. **Т.а.д.** аз моҳияти ягонагии давлат бармеояд, тақсимнашаванда ва дахлнопазирӣ ҳудуди давлатро ифода мекунад. Соҳибхитӣрӣ ва истиқлолияти давлат тавассути ҳифзи **Т.а.д.** қафолат дода мешавад. Ҳар гунна кирдоре, ки муқобили ягонагии давлат равона карда шудааст ва **Т.а.д.**-ро халалдор месозад, кирдори ҷиноӣ дониста мешавад. (И.А.)

ТАРТИБИ ТАСДИКИ РӢЗНОМАИ ИҶЛОСИЯИ ПАРЛУМОН – бо тарзу воситаи махсусе, ки барои ин мақомот хос аст, аз тарафи мақомоти ташиклунандаи кори онҳо, яъне Шӯроҳои Маҷлиси милли ва Маҷлиси намоёндагон бо иштироки кумитаҳо ва комиссияҳо тартиб дода мешавад. Ҳангоми

тартиб додани он, пеш аз ҳама, масъалаҳо ва лоиҳаи қонунҳои дар нақшаи кори ин маҷлисҳо пешбинӣшуда, ки муддати баррасиашон муқаррар шудааст, дохил карда мешавад. Ғайр аз ин, мақомоти ҷамоҳангсози ин маҷлисҳо (Шӯроҳо) ба шахсон ва мақомоти ҳуқуқи таъаббуси қонунгузорӣ дошта барои ба рӯзномаи иҷлосияи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоёндагон дохил кардани лоиҳаи қонунҳо ва масъалаҳо, ки ба салоҳияташон тааллуқ дорад ва онҳо барои баррасӣ тайёранд, муроҷиат намуда, ба лоиҳаи рӯзнома дохил карда мешаванд. Ин лоиҳа дар ҷаласаи Шӯроҳо дида шуда, ба маълумоти аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намоёндагон пешакӣ то оғози иҷлосия расонда мешавад. (Г.Б.)

ТАРТИБИ ТАЪИН ВА ГУЗАРОНИДАНИ ИНТИХОБОТ – мувофиқи моддаи 6 Қонуни конституционии ҚТ аз 21 июли соли 1994 «Дар бораи интиҳоботи Президенти ҚТ» на дертар аз ду моҳи хатми ваколатҳои Президенти ҚТ интиҳоботи Президенти ҚТ таъин карда мешавад. Дар сурати пеш аз муҳлат қатъ гардидани ваколатҳои Президенти ҚТ дар муддати се моҳ интиҳоботи Президенти ҚТ гузаронида мешавад. Овоздиҳи дар рӯзи интиҳобот давраи хеле муҳим буда, аз соати 6 то 20 вақти маҳаллӣ гузаронида мешавад. Комиссияҳои интиҳоботи маҳаллӣ овоздиҳиро ба инти-

хобкунандагон дар интиҳоботи Президенти ҚТ камиш 3 рӯз, дар интиҳоботи вакилони Маҷлиси Олӣ ва вакилони Маҷлисҳои маҳаллӣ камиш 10 рӯз пеш аз интиҳобот хабар медиҳанд. Тартиби овоздиҳиро Қонунҳои ҚТ дар бораи интиҳобот муқаррар мекунанд. Шумораи бюллетенҳои интиҳоботро интиҳобкунандагон дар ҳуҷра ё хонаи овоздиҳии ҷинҳонӣ пур мекунанд. Ҳангоми пур кардани бюллетен ғайр аз шахси овоздиҳанда ҳозир будани каси дигар манъ аст. Интиҳобкунандае, ки бюллетенро шахсан худаш пур карда наметавонад, ҳақ дорад бо хости худаш ғайр аз узви комиссияи интиҳобот ҳар каси дигарро ба ҳуҷра ё хонаи овоздиҳӣ даъват кунад. Дар интиҳобот овоздиҳанда дар бюллетен номи номзадҳоеро хат мезанад, ки зидди онҳо овоз медиҳад. Бюллетени пуркардаашро интиҳобкунанда ба қуттии интиҳобот меандозад. Ба интиҳобкунандагоне, ки бинобар вазъи саломатӣ ва дигар сабабҳо ба бинои овоздиҳӣ шахсан ҳозир шуда наметавонанд, комиссияи участкавии интиҳобот мувофиқи хоҳиши онҳо ба яке аз аъзои комиссия супориш медиҳад, ки овоздиҳиро дар ҷойи истиқомати ҳамин интиҳобкунандагон таъкил намоёнд, ки дар ин бора дар рӯйхати интиҳобкунандагон қайд карда мешавад. (Г.Б.)

ТАСНИФИ МАНСАБҲОИ ХИДМАТИ ДАВЛАТӢ – ман-

сабҳои давлатӣ дар ҚТ ба мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ва дар навбати худ мансабҳои дувум ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ тақсим мешаванд.

Дар тақсими мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири принципи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ низ баръало зоҳир мегардад. Тақсими мансабҳо - ин инъикоси сатҳи ташикилию ҳуқуқии онҳо мебошад. Агар сатҳи ташикилию ҳуқуқии мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатиро Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои ҚТ муайян намоянд, сатҳи ташикилию ҳуқуқии мансабҳои давлатии хизмати давлатиро, метавонанд дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ, аз ҷумла фармонҳои Президенти ҚТ, қарорҳои Ҳукумат, низомномаҳо ва оинномаҳои мақомоти давлатӣ пешбинӣ намоянд. Аз тақсими мансабҳо, инчунин шакли ба амал баровардани фаъолияти давлатӣ муайян карда мешавад, ки аз ҳамдигар ба қуллӣ фарқдоранд. Яке дигареро тақвият дода, бе ҳамдигар вучуд дошта наметавонанд. Масалан, мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ҳокимияти давлатиро (ҳокимияти иҷроия, қонунгузорӣ ва судиро), ба амал бароварда, мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ бошанд, якум, салоҳияти шахсони мансабдори ҳокимияти давлатӣ, дуюм, са-

лоҳияти мақомоти давлатиро амалӣ намоянд. (О.Х.)

ТАСНИФИ ҲУҚУҚУ ОЗОДӢ ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ШАҲРВАНДОНИ ҚТ – тасниф яке аз тарзҳои таҳлил ва ҳулосабарорӣ оид ба ин ё он зухурот мебошад. Дар натиҷаи таҳлилу ҳулосабарории чунин зухурот, ба монанди ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд гуногунии онҳо дар ягонагӣ ва ягонагии онҳо дар гуногунӣ зоҳир мегардад. Ҳуқуқу озодиҳо бо вазифаҳо зич алоқаманд буда, амалӣ гардонидани ҳуқуқу озодӣ бо иҷрои вазифаҳои асосӣ пайвастагӣ дорад. Бо вучуди ин, бо мақсади амиқ таҳлил намудан ва муайян кардани мазмун ва таъиноти вазифаҳои асосӣ онҳоро ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо кардан мумкин аст. Меъёрҳои Сарқонуни Тоҷикистон дар хусуси вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд ба ин талабот мувофиқат мекунанд.

Ҳамаи инро ба эътибор гирифта, ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандонро мувофиқи Сарқонуни Тоҷикистон ба тариқи зерин тасниф намудан мумкин аст: 1) ҳуқуқу озодиҳои фардӣ; 2) ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ; 3) ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоию иқтисодӣ; 4) вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд дар вазъияти фавқулодда; 5) кафолати ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд. Ҳамин тариқ, таснифи ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои конституционии инсон

ва шаҳрванд аз рӯи талаботи муайян кардани моҳият, мазмун ва таъиноти ҳар яке аз онҳо, нишон додани алоқамандии онҳо бо якдигар, ҷустуҷӯи роҳҳои татбиқи онҳо, ҳарчи бештар мувофиқ гардонидани онҳо барои таҳлилу тадқиқ ва омӯзиши ба амал бароварда мешавад. (Д.А.)

ТАФСИРИ КОНСТИТУТСИЯ ВА ҚОНУНҲО

– шарҳи ҳолатҳои онҳо бо мақсади дуруст татбиқ кардан пеш гирифта мешавад. Дар таҷриба Т. гайрирасмӣ ва расмӣ фарқ қунонда мешавад. Т. гайрирасмӣ аз тарафи шахсоне дода мешавад, ки барои тафсири расмӣ ва барои ҳама ҳатмӣ ваколатдор карда нашудаанд, аммо аз рӯи ихтисоси худ (ҳимоячиён, машваратчиён ҳуқуқӣ, олимон ва ғ.) ба онҳо зарур аст. Ингуна Т. бечунуҷаро набуда, онро метавонанд зери шубҳа қарор гиранд, барои мақомоти давлатӣ ва шаҳрвандон ҳатмӣ намебошад ва он метавонад боиси баҳс гардад. Т. расмӣ аз тарафи мақомоти барои он ваколатдоршуда амалӣ карда мешавад ва барои ҳамаи мақомоти давлатӣ, ташикilotҳо ва шаҳрвандон ҳатмӣ буда, асос барои қабули қарорҳои судӣ мебошад. Т. расмӣ метавонад ба тарзи аутентикӣ бошад ва онро ҳуди мақомоти қонунқабулкарда диҳад. Масалан, мувофиқи мод. 61 Конститутсия Т. Конститутсияро Маҷлиси Олӣ тибқи тартиби барои қабули қонунҳои конститусионӣ

муқарраришуда, баррасӣ намуда, дар шакли қонуни конститусионӣ қабул менамояд. Ҳамингуна меъёр дар моддаи 61 Қонуни конститусионӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии ҚТ» низ пешбинӣ шудааст. Аммо дар ҳарду ҳуҷҷати сатҳи олии ҳуқуқӣ фақат тартиби Т. Конститутсия нишон дода шуда, дар хусуси Т. қонунҳо меъёр пешбинӣ нашудааст.

Бо мақсади равишанӣ андохтан ба ин масъала дар м. 243 Дастури Маҷлиси намояндагон дар қатори масъалаҳое, ки налота қарор қабул мекунад ҳамчунин Т. расмӣ қонунҳои конститусионӣ, кодексҳо, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ пешбинӣ шудааст. Дар боби 14 Дастури мазкур тартиби Т. К., қонунҳои конститусионӣ, кодексҳо ва қонунҳои ҚТ муайян карда шудааст. Ҳуқуқи пешниҳод дар бораи Т. ба аъзои Маҷлиси миллӣ, вакилони Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат ва Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ ба Маҷлиси намояндагон дода шудааст. Пешниҳод оид ба Т. К., қонунҳои конститусионӣ, кодексҳо ва қонунҳои ҚТ бояд зикри моддаю қисм ва бандҳои онҳоро, ки дар даркашон номуайяний ҷой дорад, дарбар гирад. (И.А.)

ТАФТИШОТИ ПАРЛУМОНӢ

– яке аз тарзҳои амалинамоии ваколати назоратии парлумонӣ буда, барои амалӣ намудани

назорати парлумонӣ ба фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз он ҷумла ба ҳукумат ва азбоёни алоҳидаи он равона шудааст. Чун ҷоида татбиқишавии ин фаъолият тавассути комиссияи тафтишоти хислати муваққатидошта, ки аз тарафи парлумон ба таври махсус созмон дода шудааст, амалӣ карда мешавад. Одатан тафтишоти парлумонӣ нисбати амали ғайриқонунии шахсони мансабдори мақомоти ҳокимияти иҷроияи тобеияти назорати парлумонбуда, ки вай ба ҳуқуқвайронкунии роҳ додаст ва он мазмуни сиёсӣ дошта ва ба воқеаҳои сиёсӣ дар кишвар бавучуд омада марбут аст, татбиқ карда мешавад. (И.А.)

ТАҶЗИЯИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ – усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, таърихи дурудароз дорад. Ҳанӯз олимони давраи қадим (Арасту) ва асрҳои миёна (Марсилиј Падунский) онро мухтасар ифода карда буданд. Дар асри XVIII аз тарафи Ш. Монтескио ба назарияи мустақили ташиқлу фаъолияти ҳокимияти давлатӣ табдил дода шуд. Конститутсияи аввалини типӣ ҳозира, Конститутсияи ИМА соли 1789 бо мақсади маҳдуд намудани қудрати ҳокимияти иҷроия ва пешгирии сӯистеъмол аз мансаб ин усулро тибқи тартиби боздорию мувозина муқаррар намуд. Дар хусуси моҳияти ин усул яке аз таълифкунандагони Конститутсияи ИМА Медисон

гуфта буда, ки “Як идора бояд аз болои идораи дигар назорат намояд”. Таълифкунандаи дигари ин Конститутсия Ҳамилтон ин ақидаро шарҳ дода, қайд карда буд, ки ассамблеяи демократӣ бояд аз тарафи сенати демократӣ ва ҳардуи онҳо аз тарафи рукни судии асосӣ дар зери назорат бошанд. Ин гоҳ дар матни асосӣ ва иловаҳо ба Конститутсияи ИМА кафолат дода шудааст. Баъдтар усули таҷзияи ҳокимият ва роҳи асосии амалигардонии он тибқи боздорию мувозина ба яке аз рукнҳои асосии конститутсияи давлатҳои қитъаҳои гуногуни ҷаҳон табдил ёфт.

Таҷзияи ҳокимият байни рукнҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ бо мақсади дар дастии яке аз онҳо хусусан, ҳокимияти иҷроия ҷамъ нагардидани тамоми ҳокимияти давлатӣ муқаррар карда мешавад. Дар ҳадди муайян маҳдуд кардани рукнҳои гуногуни ҳокимият барои аз тарафи ҳар яке аз онҳо самаранок амалигардонии ҳокимият ва афзун намудани қобилияти онҳо кӯмак мерасонад.

Ғояи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, яқумин бор дар Эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон шакли ҳуқуқӣ-сиёсӣ гирифт. Тибқи он, Сарқонун эътироф ва риояи усули таҷзияи ҳокимияти давлатиро ба ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ ҳамчун яке аз асосҳои сохтори конститутсионӣ муқаррар кард. Ҳар яке аз ин рукнҳои ҳокимият аз тарафи

мақомоти махсуси давлатӣ амалӣ мегардад ва онҳо дар доираи салоҳияти худ мустаккилона амал карда, бо яқдигар дар ҳамкорӣ амал менамоянд.

Дар Сарқонуни ҚТ қўиши карда шудааст, ки дар ҳадди муайян салоҳияти се рукни ҳокимияти давлатӣ дар заминаи боздорию мувозинат муқаррар карда шавад. Барои равшанӣ андохтан ба ин муаммо, дар мисоли таносуби ваколатҳои палатаҳои Маҷлиси Олӣ ва Президент ҳоло баъзе меъёрҳои конституциониро дида мебароем.

Мувофиқи м. 60 Сарқонуни ҚТ қонунҳоро Маҷлиси намояндагон қабул менамояд. Қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намудааст, барои ҷонибдорӣ ба Маҷлиси Миллӣ пешниҳод карда мешаванд, ба истиснои қонунҳо дар бораи буҷаи давлатӣ ва авф, ки онҳо танҳо аз тарафи Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Маҷлиси миллӣ қонунро бо тарафдорию аксарияти шумораи умумии аъзоёни худ ҷонибдорӣ мекунад. Дар асоси моддаи 62 қонунҳо барои имзо ва иттиҳор намудан ба Президенти ҚТ пешниҳод мешаванд. Агар Президент ба қонун ё қисме аз он розӣ набошад, қонунро дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо тартиби муқарраркардаи Сарқонун қонуни мазкурро тақрибан баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии тақрири қонун дар матни пештар

қабулшудааш бо аксарияти аз ду се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муҳлати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро иттиҳор менамояд. Тартиби баррасии қонуни конституционии аз тарафи Президент баргардонидашуда дар Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон низ чунин аст. Дар сурати баррасии тақрири қонуни конституционӣ дар матни пештар қабулшудааш агар бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад, Президент дар муҳлати даҳ рӯз ба он имзо мегузорад ва онро иттиҳор менамояд.

Банди 4, м. 69 ба Президенти ҚТ ҳуқуқи Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумати ҚТ-ро таъин ва озод карданро додааст. Фармон дар бораи таъин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро Президент ба тасдиқи иҷлосияи яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд. Мувофиқи банди 5, м. 55 ин фармон дар иҷлосияи яқҷояи палатаҳои Маҷлиси Олӣ тасдиқ карда мешавад.

Дар асоси банди 8, м. 69 Президенти ҚТ номзади раис, муовини ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодиро барои интиҳоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод мекунад.

Мувофиқи банди 2 моддаи 56 Маҷлиси миллӣ Раис, муовини ва судяҳои номбурдари интихоб ва бозхонда метавонад.

Президенти ҚТ бо ризоияти Маҷлиси миллӣ Прокурори генералӣ ва муовини ӯро таъин ва озод мекунад (банди 9 моддаи 69). Ваколати Маҷлиси миллӣ дар ин хусус дар банди 4 моддаи 56 пешбинӣ шудааст.

Мувофиқи банди 1 моддаи 69 Президент самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакатро муайян мекунад. Дар ҷаласаҳои яқояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон паёми Президент дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат бидуни қабули қарор баррасӣ карда мешавад (банди 6, моддаи 55).

Президенти ҚТ дар асоси банди 18 моддаи 69 ба татбиқи сиёсати хориҷӣ роҳбарӣ мекунад, қарордодҳои байналмиллалиро имзо мегузорад ва ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд. Мувофиқи банди 5 моддаи 57 Маҷлиси намояндагон шартномаҳои байналмиллалиро тасдиқ ва бекор карда метавонад.

Ҳолатҳои номбаршуда заминаи конституционии усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ буда, татбиқи амалии моддаи 9 мебошанд. (Д.А.)

ТАШАББУСИ ҚОНУНГУЗОРӢ – Мувофиқи моддаи 54 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии ҚТ» аз 19 апрели

с.2000 аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, Президенти ҚТ, Ҳукумати ҚТ. Маҷлиси вакилони ҳалқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд. Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди олии иқтисодӣ оид ба масъалаҳои вобаста ба салоҳияташон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд.

Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дар шакли пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нави ҚТ, лоиҳаи қонунҳо дар бораи тағйир додан ва бекор кардани қонунҳои ҷорӣ ҚТ, ҳамчунин дар шакли пешниҳоди хаттӣ дар бораи қабул кардани Қонунҳои нави ҚТ ё дохил намудани тағйирот ба Қонунҳои ҷорӣ ҚТ (таклифҳои қонунгузорӣ) ба амал бароварда мешавад.

Чи тавре, ки дар моддаи 55 Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» нишон дода шудааст, мақомоти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шахрвандоне, ки ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ надоранд, лоиҳаи қонунҳо ё таклифҳои қонунгузорию ба воситаи мақомоте, ки ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд ё ба воситаи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон пешниҳод намоянд. (Г.Б.)

ТАШАББУСИ ХАЛҚӢ – ниҳод дар ҳуқуқи конституционии як қатор мамлакатҳои хориҷа

(Италия, Испания, Австрия, Швейцария), тарзи амалинамоиш ҳуқуқи бевоситаи ташаббуси қонунгузорӣ аз ҷониби аҳоли (халқ), ки барои гузаронидани он зарур аст, ки барои тарафдории лоиҳаи қонун шумораи муайяни имзоҳои шахрвандонро ҷамъ овард. Дар таҷрибаи конституционии давлатҳои мухталиф надидаи ташаббуси халқии таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи қонунҳо то рафт беиштар татбиқ мегардад. Дар баъзе давлатҳо ҳуқуқи ба парлумон барои баррасӣ пешниҳод кардани лоиҳаи қонун аз номи шумораи нисбатан зиёди шахрвандон ба тариқи “ташаббуси халқӣ” пешбинӣ шудааст. Масалан, тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Куба «ташаббуси халқӣ» бо роҳи аз номи камаш 10 ҳазор интихобкунанда пешниҳод кардани лоиҳаи қонун (моддаи 88), мувофиқи моддаи 71 Конститутсияи Итолиё аз номи на камтар аз 50 ҳазор интихобкунанда, мувофиқи Конститутсияи Руминиё аз номи на камтар аз 250 ҳазор интихобкунанда (моддаи 73), мувофиқи Конститутсияи Швейцария сад ҳазор, дар Испания панҷсад ҳазор, дар Австрия ду сад ҳазор имзои шахрвандонро ҷамъ оварда пешниҳод кардан шартӣ асосии гузаронидани ташаббуси халқӣ мебошад. (Г.Б.)

ТАШКИЛИ ФАҶОЛИЯТИ ГУМУРИ – идоракунии

давлатии соҳаи фаҷолияти савдои хориҷӣ ва дохилӣ ташкили фаҷолияти гумуриро тақозо мекунад, ки он тибқи Кодекси гумури ҚТ аз 3 декабри соли 2004 ба роҳ монда мешавад. Мутобиқи ин Кодекс фаҷолияти гумури маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои таъмини риояи тадбири танзими гумуриро тарифӣ, мамнӯият ва маҳдудиятҳоеро дар бар мегирад, ки мувофиқи қонунгузории ҚТ дар соҳаи танзими давлатии фаҷолияти иқтисодии хориҷӣ вобаста бо интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумури муқаррар шудааст. Роҳбарии умумии фаҷолияти гумуриро Ҳукумати ҚТ татбиқ менамояд (м.1). Мақоми ваколатдор оид ба фаҷолияти гумури Хадамоти гумури назди Ҳукумати ҚТ мебошад, ки он татбиқи мустақими вазифаҳо дар соҳаи фаҷолияти гумури ва истифодаи яхелаи қонунгузории гумурии ҚТ аз ҷониби ҳамаи мақомоти гумур дар қаламрави ҚТ таъмин менамояд.

Хадамот дар доираи салоҳияти худ сиёсати давлатӣ, истиқлолият, амнияти миллӣ ва иқтисодии ҚТ, инчунин андешидани тадбирҳо доир ба ҳимояи ҳаёт, саломатии инсон ва ҳифзи муҳити зистро таъмин менамояд, ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни фаҷолияти иқтисодии хориҷӣ ва дигар фаҷолиятро дар соҳаи гумур ҳимоя мекунад, ба расмият-

дарории гумрукӣ, назорати гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт, ки тавассути сарҳади гумрукии ҚТ интиқол меёбанд, инчунин воридоти саривақтӣ ва пурраи бочҳо, андозҳо, инчунин хирочҳо ба буҷети давлатӣ, ки ситонидани онҳо ба зиммаи мақомоти гумруки ҚТ вогузор шудааст, номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, мақомоти ҳокимияти давлатиро бо маълумот оид ба омори тиҷорати хориҷӣ, маблағи бочҳои гумрукӣ, андоз ва хирочҳои ситонидашуда, инчунин имтиёзҳои тарифиро таъмин менамояд. Системаи назоратро аз болои дуруст муайян намудани арзиши гумрукии мол ташикил менамояд ва ғ. (О.Х.).

ТАШКИЛОТИ ЧАМЪИЯТӢ – ташиклоти гайритиҷоратиҳои шаҳрвандон, ки бо чандин номҳо шинохта шудаанд. Аз ҳама номҳои паҳншуда иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташиклотҳои гайритиҷоратӣ, ташиклотҳои гайридавлатӣ, ташиклотҳои гайриҳукуматӣ буда, вазъи ҳуқуқи ҳардуи аввал дар қонунҳои ҚТ пешбинӣ шудаанд. Дар давраи шӯравӣ мафҳуми Т.ч. аз ҳама маъмул ва паҳншуда буд ва ҳамаи иттиҳодияҳои гуногуни шаҳрвандонро гайр аз ҳизби коммунист дарбар мегирифт. Ҳоло бошад, чунин мафҳуми фарогир иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мебошад. Азбаски садҳо намудҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мавҷуданд, бо мақ-

сади равшанӣ андохтан ба вазъи ҳуқуқи онҳо Қонуни ҚТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (с.2007) аз рӯи шакли ташикли ҳуқуқи иттиҳодияҳои ҷамъиятиро ба се шакл ҷудо кардааст: 1. Ташиклоти ҷамъиятӣ; 2. Ҳаракати ҷамъиятӣ; 3. Мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ. Т.ч. – ин муассиса, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ки чун қоида, дар асоси узвият таъсис ёфта, барои фаъолияти якҷояи шаҳрвандон муттаҳидшуда ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои умумӣ ва ба даст овардани мақсадҳои оинномавӣ ташикл карда шудааст. Мақомоти оли роҳбарикунандаи Т.ч. анҷуман, конфронс ё маҷлиси умумӣ мебошад. Мақомоти роҳбарикунандаи Т.ч. мақомоти интихобии дастаҷамъӣ мебошад, ки он ба анҷуман, конфронс ё маҷлиси умумӣ ҳисоботдиҳанда аст. Вазъи ҳуқуқи Т.ч. дар қонунҳои ташикл ва фаъолияти онҳоро танзимкунанда, муайян карда шудаанд. Қонунҳои ҚТ дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ, ташиклотҳои динӣ, ташиклотҳои кооперативӣ, иттифоқҳои касба, иттифоқи қавонон ва дигар Т.ч. ҳоло амал мекунанд. Т.ч. субъекти ҳуқуқи моликият ба тамоми молу мулк Т. ч. мебошад. Ҳар як узви алоҳидаи Т.ч. ба ҳиссаи молу мулк ба т.ч. тааллуқдошта ҳуқуқи моликият надорад. Молу мулк ва захираҳои молиявии Т.ч. барои амалӣ намудани ҳадафҳои оинномавии онҳо сарф карда мешаванд (ниг. ба Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ). (И.А.).

ТАЪМИНИ ҚОНУНИЯТ ВА ИНТИЗОМ ДАР ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИ

– ин шартти асосии мавҷудияти ҳама гуна давлати демократӣ ва хусусиятҳои он мебошад. Мафҳуми қонуният ва интизом аз ҳамдигар алоқаи ногуфтадоранд. Тибқи Конституцияи ҚТ дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конституция ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. Надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад (м.42).

Қонуният ин яхела, бемайлони (ҳатмӣ) ва бекамукост иҷро намудани талаботи қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби ҳамаи мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдори онҳо, шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ мебошад. Аз ин рӯ, агар қонун санади меъёрии ҳуқуқӣ бошад, пас, қонуният иҷроии он аз ҷониби ҳамаи иштирокчиёни муносибатҳои идоракунӣ фаҳмида мешавад. Тавассути қонуният тафохум ва мураттабии амал, фаъолият ва тартибот, яъне интизом дар миқёси тамоми давлат ба даст оварда мешавад.

Интизом (аз латинии *disciplina* – итоати қатъии ҳамаи аъзои коллектив ба қоидаи муқарраршуда, таҳаммул, одат ва қоидаи қатъӣ) ин дар иртибот, алоқамандӣ, назми қатъӣ қарор доштан аз рӯи қоидаҳо, одатҳо ва дигар меъёрҳои

иҷтимоӣ фаҳмида мешавад. Интизом дар идоракунӣ ҳамчун тартиботи қатъӣ ё речаи рафтори қатъӣ мебошад, ки риоя ва иҷрои талаботи он ба ҳамаи коллективи мазкур, иштирокчиёни муносибатҳои мурбути идоракунӣ ҳатмӣ мегардад. Масалан, интизоми молиявӣ (сари вақт пардохти маош, андозҳо, интиқили воситаҳои асёр ва ғ.), интизоми ҳарбӣ (риояи оинномаҳои ҳарбӣ ва тартиботи речаи хизмат, аз ҷумла речаи шабонарӯзӣ барои мудофия ва муҳофизати объектҳои маҳсус), интизоми хидматчиёни давлатӣ, интизоми меҳнат, интизоми технологӣ, интизоми шартномавӣ, интизоми сарҳадӣ ва ғ. (О.Х.).

ТАЪТИЛИ ПАРЛУМОНӢ – мувофиқи моддаи 34 Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи Маҷлиси Олии ҚТ» иҷлосияи навбатии Маҷлиси намоёндагон дар як сол як маротиба аз рӯзи аввали қорӣ моҳи октябр то рӯзи охири қорӣ моҳи июн гузаронида мешавад. Муҳлате, ки байни моҳи июн ва моҳи октябр мегузарад, муҳлати таътили парлумонӣ мебошад. (И.А.)

У

УЗВИ КОМИССИЯИ ИНТИ-

ХОБОТӢ – дар кори ташиқил ва гузаронидани интиҳоботи Маҷлиси Олӣ, Президенти ҶТ ва Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ нақши аъзои комиссияҳои интиҳоботӣ калон аст. Узвият ба комиссияҳои интиҳоботӣ ва тарзи пешбарии онҳо ба ҳайати комиссияҳо вобаста ба ҷойи онҳо дар низоми комиссияҳои интиҳоботӣ муайян карда мешавад. Масалан, ба ҳайати комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсӣ оид ба интиҳоботи Маҷлиси Олии ҶТ бо пешниҳоди Президенти ҶТ Раис, муовин ва 13 нафар аъзо аз тарафи Маҷлиси намояндагон интиҳоб карда мешавад. Ҳайати комиссияи ҳавзагии интиҳоботӣ оид ба интиҳоботи Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи маҳаллӣ бо назардошти тақлифҳои ҳизбҳои сиёсӣ сурат гирифта, дар ҳайати Раис, муовини раис, котиб ва на камтар аз 6 аъзо аз тарафи комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсӣ тасдиқ карда мешавад. Узви комиссияи интиҳоботӣ ҳангоми иҷрои ваколатҳои бояд бетараф ва ҳолис бошад. Узви комиссияро аз рӯи аризааш оид ба даст кашидан аз ваколат ё дар сурати маҳрум гардидан аз ваколатҳои

яш аз иҷрои вазифа озод кардан мумкин аст. Мақоме, ки комиссияи интиҳоботро ташиқил кардааст, ҳақ дорад узви комиссияро, ки талаботи қонунриоя намекунад, ё вазифадоширо мунтазам ба ҷо намеорад, аз ваколатҳои маҳрум намояд. Ба ҷои он узви нав таъин мегардад. Номзадҳо ба узвияти Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон ва вакили Маҷлисҳои маҳаллӣ, судяҳо, прокурорҳо, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, шахсони боэътимоди номзадҳои аъзои комиссияҳои интиҳоботӣ шуда наметавонанд. Номзادهое, ки ба вакилӣ пешбарӣ ва ба қайд гирифта шудаанд, аз узвияти комиссияҳо озод мегарданд. Як шахрванд узви фақат як комиссияи интиҳоботӣ шуда метавонад. (Г.Б.)

УЗВИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ –

узви Маҷлиси миллӣ шахрванде шуда метавонад, ки синнаш аз 35 сола кам набуда, соҳиби маълумоти олӣ ва ҳадди ақал ҳафт соли охир шахрванди ҶТ бошад. Дар ҳайати Маҷлиси миллии ҳоло амалкунанда 33 нафар аъзо буда, аз чор се ҳиссаи онҳо дар асоси намояндагии минтақавӣ (25 нафар) аз тарафи мақомоти намояндагии маҳаллӣ, бо шумораи баробар 5 нафарӣ аз Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз ҳар як вилоят, шаҳри Душанбе ва

шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури якҷоя интиҳоб мешаванд. Ҳар Президенти собиқи ҚТ узви якумраи Маҷлиси миллӣ мегардад, агар ӯ аз истифодаи ин ҳуқуқ даст накашад. Аз чор як ҳиссаи узви Маҷлиси миллиро (8 нафар) Президенти ҚТ бо фармони худ таъин мекунад. Яке аз талаботҳои, ки дар назди узви Маҷлиси миллӣ гузошта мешавад, ҳамин аст, ки вай бояд дар ҳудуди ҳавзаҳои дахлдор истиқомат дошта бошад. (Г.Б.)

УЗВИ ҲУКУМАТ – узви Ҳукумати ҚТ шахсе ба шумор меравад, ки дар ҳайати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мансаби муайяниро ишғол намояд (вазир, раиси кумитаи давлатӣ). Узви Ҳукуматро мувофиқи муқаррароти Конститутсия Президенти ҚТ таъин ва озод намуда, фармонро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад. Узви Ҳукумат наметавонад вакили мақомоти намоёндагӣ бошад, дигар вазифаро ишғол намояд, шахсан ё ба воситаи шахсони боваринок ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад, бо дигар фаъолияти музднок, гайр аз фаъолияти омузгорӣ, илмӣ ва эҷодӣ машғул шавад, ахбор, воситаҳои моддию техники, молиявӣ ва иттилоотиро, ки танҳо барои фаъолияти хизматӣ пешбинӣ шудаанд, ба мақсади гайрихиз-

матӣ истифода намояд, барои осори навиришуда ва суханрониҳо ба сифати узви Ҳукумат ҳаққи қалам гирад, Узви Ҳукумат вазифадор аст, ки ҳангоми ба вазифа таъин шуданиш дар бораи даромад ва молу мулки худ маълумот пешниҳод намояд.

Дар қонун пеш аз муҳлат қатъи гаштани ваколатҳои Ҳукумат ва аъзои он бо ташиббуси Президент ва ҳуди Ҳукумат пешбинӣ шудааст. Дар ташикли кори Ҳукумати ҚТ ва ба амал баровардани ваколатҳои он ҳиссаи аъзои Ҳукумат калон аст. Онҳо ба соҳаҳои муайяни идоракунӣ (вазиратҳо ва кумитаҳои давлатӣ) роҳбарӣ карда, дар фаъолияти ҳаррӯзаи Ҳукумат масъуланд. Дар баррасии масъалаҳои маҷлиси Ҳукумат иштирок менамоянд. Онҳо ҳуқуқи ба муҳокимаи Ҳукумат масъала гузоштан доранд, метавонанд лоиҳаи қарорҳои Ҳукуматро таҳия намоянд, лоиҳаи санадҳои қонунгузорино тайёр ва ба муҳокимаи Ҳукумат пешниҳод кунанд. (О.Х.)

УНВОНҲОИ МАҲСУС – (ниг. ба Румбаҳои таҳассуси хидматчиёни давлатӣ).

УНИТАРИЗМ – яке аз шаклҳои сохтори давлатӣ (шакли дигари он федерализм, ё давлати федералӣ аст). Давлати унитариро одатан давлати оддӣ меноманд,

он ба воҳидҳои маъмурӣ-ҳудудӣ тақсим мешавад. Дар давлати унитарӣ дараҷаи идоракунии ва танзими ҳаёти давлатӣ ва умуман равандҳои зиёди хоҷагӣ, иҷтимоӣ марказонидашуда баланд аст, агарчи мустақилияти қорҳои маҳаллии мақомотҳои маъмурӣ-ҳудудӣ воҳидҳои давлатӣ то дараҷае кофӣ мебошад. Марказ қўиши менамояд, ки мақомотҳои маҳаллиро иваз наамояд ва ба фаъолияти онҳо дахлат накунад, агар онҳо дар асоси қонун бошанд. Бо вуҷуди ин, дар давлати унитарӣ дахлати марказ ба ҳаёти ҳудудҳои алоҳида, аз ҷумла бекор кардани санадҳои намоёндагони мақомоти маҳаллӣ истисно карда намешавад. Ғайр аз ин, гарчанде мақомотҳои воҳидҳои маъмурӣ-ҳудудии имконияти ба мақомотҳои марказии давлатӣ муроҷиат намуданро доранд, лекин таъсири онҳо ба ҳалли масъала дар марказ нисбат ба давлати федеративӣ камаҳмият мебошад ва аз рӯи қоида дар илтимосномаҳо ва дархосткунӣ ифода мегардад ва на ҳамавақт барои мақомотҳои маркази ҳатмӣ мебошанд. (Д.А.)

УСУЛИ БАРОБАРИИ СОҲИ-БИХТИЁРИИ ДАВЛАТ – ба дастгирии тартиботи ҳуқуқи байналмилалӣ нигаронида шуда, дар таъмини пурраи баробарҳуқуқӣ ва ҳурмати иштиро-

кчӣён ифода меёбад. Ин маънои онро дорад, ки ҳар як давлат уҳдадор аст, ки эҳтироми мустақилияти дигар иштирокчиёнро дар масъалаи моликият, қонунгузорӣ, иҷроия, ҳокимияти судӣ ва сиёсати берунаи он ба ҷо орад. Баробарии соҳибхитиёрии давлатҳо яке аз асосҳои муносибатҳои байналмилалӣ муосир мебошад, ки дар банди 1, моддаи 2 Оинномаи СММ бо чунин тарз нишон дода шудааст: «Ташилот дар асоси баробарии соҳибхитиёрии ҳама аъзоёнаш ташикл ёфтааст». Аҳамияти иҷтимоии принципи баробарии соҳибхитиёрии давлатҳо ин таъмини баробарҳуқуқии иштирокчиён дар муносибатҳои байналмилалӣ, новобаста аз сохти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии онҳо мебошад. Эълومия «Дар бораи принципҳои асосии ҳуқуқи байналмилалӣ» аз 24 октябри соли 1970 мафҳум ва унсурҳои принципи баробарии соҳибхитиёрии давлатҳоро муқаррар намудааст. Мувофиқи Эълумия ба ҳайси унсурҳои принципи баробарии соҳибхитиёрии давлатҳо инҳо эътироф шудаанд: баробарҳуқуқии давлатҳо. Ҳар як давлат ҳуқуқи истифодаи пурраи мустақилиятро дорад. Ҳар як давлат уҳдадор аст, ки ҳуқуқи субъективии дигар давлатҳоро эҳтиром наамояд. Ягонагии қаламрав ва муста-

қилияти сиёсии давлат дахлнопазир мебошад. Ҳар як давлат ҳуқуқи озодона интиҳоб кардани низоми иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии хешро дорад. Ҳар як давлат уҳдадор аст, ки ихтиёрон ва пурра уҳдадориҳои байналмилалӣ хешро иҷро кунад ва ҳуқуқи озоишта зиндагӣ кардан бо дигар давлатҳоро дорад. Дар маҷмӯъ, унсурҳои номбаршуда мафҳуми принципи баробарии соҳибхитӣро давлатҳоро таъмин мекунад. Принципи баробарии соҳибхитӣро давлатҳо ду самт дорад: эҳтироми истиқлолияти ҳамаи кишварҳо; эҳтироми баробарҳуқуқии кишварҳо дар муносибатҳои байналмилалӣ. Принципи баробарии соҳибхитӣро давлатҳо таърихи тӯлонӣ дошта ҷараёни ташиаккулёбии дар давраи гузариши аз феодализм ба капитализм рост меояд. (Г.Б.)

УСУЛИ ОШКОРОИ ҶАЪОЛИЯТИ МАҚМОТИ ДАВЛАТӢ – аз нигоҳи ҳуқуқӣ яке аз усулҳои асосии конституционии таъин ва ҷаъолияти мақомоти давлатӣ буда, онҳо ҷаъолияти худро ба тарзи ошкоро ба роҳ мемонанд. Масалан, ҷаъолияти Президент, Маҷлиси Олӣ, Ҳукумати ҚТ, судҳо, Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, мақомоти ҳудудораи шаҳраку деҳа, тарзи

интиҳоб ва таъини мақомоти давлатӣ, муҳокимаи лоиҳаи қонунҳо, ҳалли баҳсҳои байни иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ ва ғайраҳо ошкоро сураи гирифта, ба таври васеъ ба маълумоти аҳолӣ расонида мешавад. Ҳатто ин талаботи конституционӣ дар қонунҳои ҷорӣ ба танзим дароварда шудааст. Масалан, дар Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» муқаррар шудааст, ки иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ ва ҷаласаҳои мақомоти он ошкоро гузаронида шуда, хусусияти аёнӣ дорад. Аз ҷараёни кори иҷлосия, қарорҳои дар он қабулгардида ба аҳолӣ тавасути воситаҳои ахбори маҳаллӣ хабар дода мешавад. (О.Х.)

УҲДАДОРИИ ҲАРБӢ – вазифаи муқаддаси шахрванд оид ба ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтисоди муҳофизавии он, ки м.43 Конституция муқаррар намудааст. Тартиби хизмати ҳарбиро қонун «Дар бораи уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 29 ноябри соли 2000 муайян кардааст. Мазмуни уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ тибқи қонун аз инҳоро иборат аст: қайди ҳарбӣ; тайёрии ҳатмӣ ба хизмати

ҳарбӣ; даъват (дохил) шудан ба хизмати ҳарбӣ; адои хизмати ҳарбӣ; дар эҳтиёт будан, аз ҷумла даъват ба ҷамъомади ҳарбӣ ва гузаштани ҷамъомади ҳарбӣ дар давраи дар эҳтиёт будан; таълими ҳарбӣ дар давраи ҷанг.

Шаҳрванд ҳуқуқ дорад мутобиқи қонун ба ҷои адои хизмати ҳарбӣ хизмати алтернативӣ адо намояд. Тартиби адои хизмати алтернативиро Қонун муайян мекунад.

Аз уҳдадори ҳарбӣ шаҳрвандони зерин озод карда мешаванд: мардон аз 16 - сола хурд ва аз 60- сола калон; занони аз 18 - сола хурд ва аз 50 - сола калон; онҳое, ки бинобар вазъи саломатӣ гайри қобили хизмати ҳарбӣ доништа шудаанд.

Аз тарафи шаҳрвандон иҷро намудани уҳдадори умумии ҳарбиро мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҳокимияти иҷроияи маҳалло, шахсони мансабдори корхонаҳо, ташилоту муассисаҳо дар доираи ваколатҳояшон, сарфи назар аз шакли моликият таъмин мекунанд (м.1)

Хизмати ҳарбӣ дар Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ, дар қушунҳои мудофияи граждани Қумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи граждани назди Ҳукумати ҚТ, (аз он ҷумла мақомоти идоракунии он), Қӯшунҳои дохилии Вазорати корҳои

дохилии ҚТ, Гвардияи миллии ҚТ, Қумитаи давлатии амнияти миллии ҚТ, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати ҚТ ва дигар қушуну сохторҳои ҳарбии мутобиқи қонуни ҚТ «Дар бораи мудофия» таъкиллашаванда пешбинӣ карда шудааст. (О.Х.)

УЧАСТКАИ ИНТИХОБОТИ –
(ниг. ба **Қитъаҳои интихоботӣ**).

Ф

ФАЗОИ САРҲАДИ ДАВЛАТӢ

– як қисми таркиби сарҳади давлатӣ, ки аз он хатти ҳавоии сарҳади давлатӣ мегузарад. Қонуни ҚТ «Дар бораи сарҳади давлати ҚТ» ҳадди Ф.с.д.-ро муайян кардааст. Дар он асосҳои муайян кардани хатти Ф.с.д. нишон дода шуда, ба он паҳн шудани соҳибхитӣи давлати Тоҷикистон муқаррар карда шудааст (ниг. ба **Сарҳади давлатӣ**). (И.А.)

ФАРМОИШ – шакли ифодаи фаъолияти маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдор, ки дар натиҷаи он санади ҳуқуқии идоракунии қабул карда мешавад, ки дар он ирода ва салоҳияти юрисдиксионии мақомоти маъмурӣ яктарафа ифода ёфта, оқибатҳои ҳуқуқиро ба миён меоварад.

Фармоиш вобаста кадом мақомоти маъмурӣ қабул менамояд, аз лиҳози мазмун фармоиши дорои характери меёрий ва гайримеёрий мешавад.

Масалан, тибқи қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи Ҳукумати ҚТ» аз 12 майи соли 2001 санадҳои Ҳукумат оид ба масъалаҳои таъҷили ва дигар масъалаҳои ҷорӣ, ки хусусияти меёрий надоранд дар шакли фармоишҳои Ҳукумати ҚТ қабул карда мешаванд (м.29).

Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меёрии ҳуқуқӣ» аз 26 март

соли 2009 ба ҷумлаи низоми санадҳои меёрии ҳуқуқии ҚТ фармоишҳои вазоратҳо ва дигар мақомоти давлатӣ, инчунин қарорҳои кумитаҳои давлатиро дохил карда аст (м.7)

Ин нуқтаро қонуни ҚТ «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлати ҚТ» аз 16 апрели соли 2012 хело мушаххас намудааст. Тибқи он қарорҳои ҳайати мушовараи вазорат, мақомоти назди Президенти ҚТ, мақомоти назди Ҳукумати ҚТ, бо протокол ба расмӣ дароварда мешаванд ва бо фармоишҳои роҳбари мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия дар амал татбиқ карда мешаванд. Дар ин мазмун фармоиш санади ҳуқуқии инфиродии маъмурӣ мебошад, ки характери равшани ҳуқуқичрокунии (ҳуқуқтатбиқсозӣ) дошта, моҳияти ҳуқуқии он санади амрдихӣ мебошад. Ин чунин маънӣ дорад, ки дар он ҳамеша ифодаи иродаи субъектони дахлдори ҳокимияти иҷроия дарҷ (баён) мегардад.

Табиати ҳуқуқии санадҳои инфиродиро хислатҳои зерин падидор месозанд, ки онҳо: ба шахси муайян нигаронида шудаанд, яъне адресати онҳо шахси мушаххас (конкретӣ) мебошад; воситаи ҳуқуқии ҳаллу фасли парвандаҳои инфиродии маъмурӣ мебошанд; асоси бавҷудой, тағйирёбии ва қатъгардии муносибатҳои маъмурии ҳуқуқӣ буда, дар механизми амалисозии ҳокимияти иҷроия чун воқеияти ҳуқуқӣ хизмат мекунад (масалан, фармон дар бораи ба

мансаб таъин намудан ё қарор дар бораи татбиқ намудани ҷазои маъмурӣ); воситаи ҳуқуқи фаврии ҳалли фасли амалисозии вазифа ва салоҳиятҳои субъектони ҳокимияти иҷроия ва масъалаҳои идоракунии давлатӣ, инчунин мушаххасгардони вазифаҳо ва масъулияти иштирокчиёни муносибатҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ мебошанд; воситаи амалинамоиши таъмини фаъолияти юрисдиксионӣ (ҳуқуқшифзкунӣ) функцияи ҳуқуқи маъмурӣ ва ҳокимияти иҷроия мебошанд; барои дар амал татбиқсозии меъёрҳои моддии соҳаҳои дигари ҳуқуқ (ҳуқуқи молия, иттилоотӣ, ҳуқуқ оид ба замин, об, ҷангал, манзил, меҳнат ва ғ.) чун санади татбиқи ҳуқуқ хизмат менамоянд, яъне нақши хизматрасониро барои амалисозии меъёрҳои на танҳо ҳуқуқи маъмурӣ, инчунин меъёрҳои соҳаҳои дигари ҳуқуқӣ мебошанд. Талаботи асосие, ки ба санади ҳуқуқии инфиродии маъмурӣ пешниҳод карда мешавад, ин мувофиқати он ба меъёрҳои маъмурию ҳуқуқӣ мебошад. (О.Х.)

ФАРМОИШИ ҲУКУМАТИ ҚТ – (ниг. ба Санадҳои ҳуқуқии Ҳукумат).

ФАРМОН – ба маънии амр, ҳукм, ки аз тарафи ҳукмдор ва сардор дода мешавад. Дар назария ва амалияи ҳуқуқи муосир ба сифати санади ҳуқуқие, ки аз тарафи Раиси (сарвари) давлат содир мешавад, эътироф шудааст. Мушобеҳи истилоҳи

тоҷикии фармон указ, декрет, ордонанс мебошанд, ки дар як силсила кишварҳои дунё (Русия, Фаронса, Англия ва ғайра) пазируфта шудааст. Фармон навъи санади меъёрию ҳуқуқии мутеи қонун, зерқонун мебошад. Он хусусияти умумихатмӣ дошта, дар тамоми ҳудуди кишвар амал мекунад. Фармонҳое, ки хусусияти фардӣ доранд, танҳо ба шахси муайян тааллуқ доранд. Фармон дар ҚТ номи санаде аст, ки сардори давлат қабул мекунад. Фармон санади меъёрию ҳуқуқии шахси ваколатдори давлатиест, ки дорои меъёри ҳуқуқ буда, муносибатҳои муайяни ҷамъиятиро ба танзим мебарорад. Фармонҳои меъёрии Президенти ҚТ санадҳои зерқонунӣ буда, бояд ба Конститутсия ва қонунҳои ҚТ мувофиқат намоянд. Қайд кардан зарур аст, ки дар низоми қонунгузори ҚТ фармонҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти ҚТ баъди Конститутсия, қонунҳои ҚТ ва қарорҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ қувваи баланди ҳуқуқӣ доранд. (О.Х.)

ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТ – санади меъёрию ҳуқуқие, ки тибқи Конститутсия ва қонунҳои марбута аз ҷониби сарвари давлати дорои шакли кишвардории ҷумҳурӣ содир мешавад. Масалан, тибқи моддаи 70-и Конститутсияи (Сарқонуни) ҚТ Президент дар доираи салоҳияти худ фармон мебарорад. Фармонҳои Президенти ҚТ

хусусияти умумихатмӣ дошта, иҷрои онҳо дар тамоми ҳудуди Тоҷикистон ҳатмӣ мебошад. Онҳо набояд хилофи Конститутсия ва қонунҳо бошанд. Фармонҳои Президенти ҚТ меъёрӣ ва фардӣ мешаванд. (ниг. ба Санадҳои ҳуқуқи Президенти ҚТ). (О.Х.)

ФАЪОЛИЯТИ ҚОНУНГУЗОРИЙ – мафҳуми ҳуқуқӣ, ки ҳам бо мазмунӣ васеъ ва ҳам маҳдуд истифода мешавад. Бо мазмунӣ маҳдуд қонунгузори маҷмӯи фақат қонунҳо мебошад. Бо мазмунӣ зиёдтар истифодашаванда қонунгузорӣ - Маҷмӯи на фақат қонунҳо, балки дигар санадҳои меъёри ҳуқуқие, ки парламон, сардори давлат ва Ҳукумат, вазоратҳо ва идораҳои ки барои қабули онҳо ваколатдор шудаанд, қабул менамоянд. Бо мазмунӣ васеъ қонунгузори дар ҚТ ҳамаи манбаи меъёрӣ — ҳуқуқи давлатро, аз ҷумла қарори Суди конституционӣ, қарорҳои раёсати Суди Олӣ ва суди олии иқтисодии ҚТ-ро дарбар мегирад. (И.А.)

ФЕДЕРАЛИЗМ - дар ҳуқуқи конституционӣ яке аз шаклҳои сохтори давлат. Моҳияти Ф. дар хусусиятҳои зерин ифода мегардад: а) дар ҳислати сохтори дохилии давлат; б) дар ҳислати алоқии марказ ва қисмҳои давлати федеративӣ; в) дар хусусияти ҳуқуқҳои марказ ва субъектони давлати

федеративӣ. Ин ҳислатҳоро ба таври мушаххас дида мебароем: 1) Агар давлати унитарӣ ба воҳидҳои марзӣ-маъмурӣ тақсим шавад, давлати федеративӣ аз субъектоне иборат мебошад, ки метавонанд, давлат бошанд (ин пеш аз ҳама ба ҷумҳуриҳои тааллуқ дорад), ташилотҳои милли-ҳудудӣ (мухторият) ё воҳидҳои ҳудудӣ бо вазъи махсус, ки онҳоро ба воҳиди давлатӣ - ҳудудӣ мубаддал мегардонад, иборат мебошад.

2) Ҳислати муносибати марказ ва субъектони давлати федеративӣ чун қоида дар он ифода меёбад, ки субъектон давлати федеративӣ бо ҳамдигар баробар ҳуқуқ мебошанд. Онҳо дар сатҳи федералӣ намоёндагӣ дошта, ҳуқуқи ба мақомоти ҳуқуқии федералӣ муроҷиат намоёнд, ё дар дигар шаклҳои махсуси ташилии дар ҳалли масъалаҳои, ки барои онҳо манфиатнок аст, ширкат варзанд. Дар давлати унитарӣ воҳидҳои марзӣ - маъмурӣ низ имконияти ба қарори марказ таъсир расониданро доранд, аммо онҳо нисбатан камтаъсир буда, дар шакли хоҳиш ё дархост пешниҳод мегарданд, на ҳамавақт барои мақомоти марказӣ ҳатмӣ мебошанд.

3) Дар давлати унитарӣ дараҷаи роҳбарӣ ва танзими ҳаёти давлатии мақозонидашуда баланд мебошад, дар федеративӣ бошад, дар сатҳи федератсия масъалаҳои муҳими ҳаётии мамлакат ҷамъ оварда

шуда, минбаъд андозаи васеи гайёримарказигардонӣ ҳам дар идоракунӣ ва ҳам дар танзим ба назар мерасад.

Давлати унитарӣ дар бештари мавридҳо асоси ягонаи ҳуқуқии вазъи воҳиди маъмурӣ – ҳудудиро дорад. Дар давлати федералӣ дар баробари базаи федералӣ, инчунин асоси субъектони федератсия мавҷуд аст (масалан, Дар Федератсияи Русия – конститутсияҳои ҷумҳуриҳо ва низомномаҳои субъектони дигар; ҳуқуқи қонунгузорию субъектон). Дар давлати унитарӣ андозаи зиёди даҳолати (муттаҳасисон «интервенсий» меноманд) марказ ба қорҳои ҳудуд мавҷуд аст. Дар давлати федеративӣ даҳолат истисно карда намешавад, лекин андозаи даҳолат камтар аст ва он дар ҳолатҳои фаврӣ ва ё аз ҷониби субъект ошкоро вайрон кардани қонунгузорию федератсия, поймол кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд андешида мешавад. Агар дар давлати унитарӣ воситаҳои дастурии таъсири марказ ба воҳиди маъмурӣ-ҳудудӣ ба назар расанд, аз ҷумла бекор кардани санад дар амалиёти онҳо, дар давлати федеративӣ чунин воситаҳо ҳамчун истисно истифода мегарданд. Роҳи нисбатан қонунӣ ба субъект пешниҳод намудани худ ислоҳ намудани вазъият ё баҳси санади он дар мақомоти федералии адолати суди конститутсионӣ ва назорати конститутсионӣ мебошад. (Д.А.)

ФЕДЕРАТСИЯ (аз лот. *federashio* – иттиҳод) – чунин шакли сохтори давлатие, ки дар он ташикли ҳокимият дар якҷанд зина амалӣ шуда, қисмҳои таркибии давлат (субъектҳои федератсия) дорои мустакилият ва ваколатҳои дар доираи мавзӯҳои ихтиёрдории байни федератсия ва субъектҳо мебошанд. Вазъи ҳуқуқии субъектони давлатӣ иттифоқи гуногун аст. Қисми муайяни марзи давлати иттифоқӣ метавонад аз воҳидҳои марзиро маъмурӣ иборат бошад ва онҳо ҳамчун субъект эътироф гарданд ё нагарданд.

Давлати иттифоқӣ чунин хусусиятҳо дорад:

1. Давлати иттифоқӣ Конститутсияи худро дорад, ки дар тамоми қаламрави иттифоқ амал мекунад. Аъзои Иттифоқ низ конститутсияҳои худро доранд, ки мувофиқи Конститутсияи иттифоқ аз тарафи мақомоти олии қонунбарори онҳо қабул карда мешаванд. Конститутсияи субъекти иттифоқ дар ҳадди марзи давлатии он амал мекунад. Дар Конститутсияи иттифоқ хусусияти иттифоқии ҳокимияти давлатӣ танзим меёбад.

2. Давлати иттифоқӣ марзи давлатии худро дорад. Ҳар як аъзои иттифоқ низ марзи давлатии худро дорад, ки бе розигии худ онҳо онро таъйир додан мумкин нест. Марзи давлатии иттифоқ аз марзи давлатии субъектони иттифоқ иборат

аст. Сарҳади берунаи марзи давлатии аъзои иттифоқ сарҳади давлатии иттифоқ мебошад.

3. Давлати иттифоқӣ шаҳрвандии иттифоқӣ дорад. Ҳар як узви иттифоқ низ шаҳрвандии худро дорад. Шаҳрванди узви иттифоқ дар як вақт шаҳрванди иттифоқ мебошад. Ҳуқуқи ба шаҳрвандӣ қабул кардан ҳам ба иттифоқ ва ҳам аъзои он тааллуқ дорад. Ҳуқуқи қатъ гардондани шаҳрвандӣ фақат ба иттифоқ тааллуқ дорад.

4. Давлати иттифоқӣ мақомоти олии ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ дорад. Санадҳои онҳо дар марзи тамоми иттифоқ амал мекунанд ва иҷрои онҳо ҳатмӣ мебошад. Дар як вақт аъзои иттифоқ низ мақомоти олии давлатии худро доранд, ки санадҳои онҳо дар марзи субъектони мазкур амал мекунанд.

5. Давлати иттифоқӣ субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ буда, ҳам манфиати иттифоқ ва ҳам манфиати хоси ҳар як аъзои иттифоқро ҳифз менамояд, онҳоро намояндагӣ мекунад. Аъзои иттифоқ дар ҳолатҳои нешбиникардаи қонун дар муносибатҳои байналмилалӣ аз номи худ баромад карда метавонанд. (Д.А.)

ФЕДЕРАТСИЯИ КОНСТИТУТСИОНӢ – бунёди федератсияи конституционӣ бо роҳи аз нав таъкил додани давлати ягона ва ё нимфедеративӣ ба федеративӣ дар асоси қабули конститутсия, ки сохти давлати федеративиро мустаҳкам мекунад, созмон дода мешавад.

Бо ҳамин усул собиқ Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Россия соли 1918 таъкил ёфта буд. (Д.А.)

ФЕДЕРАТСИЯИ ШАРТНОМАВӢ – бунёди федератсияи шартномавӣ бо роҳи созиши якчанд давлатҳои байни ҳамдигар дар бораи таъкили давлати нави федеративӣ созмон дода мешавад ва дар ин маврид мустақилияти давлатҳои иштирокчиёни шартномаи федеративӣ қатъ мегардад. (Д.А.)

ФРАКСИЯИ ПАРЛУМОНӢ – вакилони Маҷлиси намояндагон барои изҳори дастаҷамъии ақидаҳои сиёсии худ, амалӣ гардонидани барномаҳои ва ҳадафҳои пешазинтихоботӣ ҳуқуқ доранд дар фраксияҳои муттаҳид шаванд. Иттиҳоди вакилоне, ки мувофиқи рӯйхати ҳизбҳои сиёсӣ аз ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ интихоб гардидаанд ва вакилони аз ҳавзаҳои якмандатӣ интихобшудае, ки бо хоҳиши худ ба ин иттиҳодҳои ҳамроҳ шудаанд, фраксияи вакилонро таъкил медиҳанд ва ба қайд гирифта мешаванд. Фраксияҳои ҳамон вақт ба қайд гирифта мешаванд, ки ҳаёати онҳо аз панҷ нафар вакил кам набошад. Вакилони Маҷлиси намояндагон ба фраксияҳои парлумонӣ озодона дохил шуда, аз онҳо озодона хориҷ мегарданд ва ҳангоми ба амал баровардани ваколатҳои он ба қарорҳои фраксияву гурӯҳҳои вакилон вобаста намебошанд. (Г.Б.)

Х

ХИДМАТИ ДАВЛАТӢ – дар илми ҳуқуқшиносӣ хидмати давлатӣ ҳамчун яке аз намудҳои хидмати оммавӣ ба шумор меравад ва мафҳуми нави оммавию ҳуқуқӣ буда, бо мазмунҳои гуногун фаҳмида мешавад: ҳамчун падидаи мустақили ҳуқуқи маъмурӣ, ҳамчун фаъолияти касбӣ, фанни таълимӣ, зерсоҳаи илми ҳуқуқи маъмурӣ.

Хидмати давлатӣ ҳамчун падидаи мустақили ҳуқуқи маъмурӣ, аз қонуниятҳои инкишофи равандҳои таъкил ва фаъолияти рукнҳои ҷудогонаи ҳокимияти давлатӣ сарчашма гирифта, бо тақозои замон ба демократикунонии соҳаҳои ҷудогонаи ҳаёти давлатию ҷамъиятӣ алоқаманд буда, яке аз заминаҳои баланд бардоштани иштироки мардум дар идоракунии давлат ва инкишофи муносибатҳои давлат бо шаҳрванд тавассути идоракунии давлатӣ маҳсуб мешавад.

Хидмати давлатӣ ҳамчун падидаи мустақили ҳуқуқи маъмурӣ маҷмӯи қоидаҳои рафторе мебошад, ки онҳо фарогири самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар буда, низом ва принципҳои хидмати давлатиро муқаррар намуда, муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба таъкил ва адои хидмати давлатӣ, вазъи ҳуқуқии хидматчиҳои давлатӣ, кафолат-

ҳо, ҳавасмандгардонӣ ва масъулияти онҳоро танзим менамояд. Мабдаи (предмети) танзимсозии ин падида он муносибатҳои оммавие мебошанд, ки оид ба таъкил ва адои хидмати давлатӣ ба вуҷуд меоянд, таъйир меёбанд ва қатъ мегарданд. Ба доираи мабдаи танзимсозии хидмати давлатӣ ҳамчун падидаи мустақили ҳуқуқи маъмурӣ гурӯҳи муносибатҳои зерин шомил мешаванд: 1) муносибатҳои сиёсати давлатӣ ба вуҷуд меоянд, таъйир меёбанд ва қатъ мегарданд. Ин гурӯҳи муносибатҳо фарогири муносибатҳои байни Президенти кишвар бо: мақомоти ваколатдори соҳаи хидмати давлатӣ ва дигар мақомоти ҳокимияти иҷроия; сохторҳои (дастгоҳҳои) марбутаи мақомоти қонунгузор ва судӣ; унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ; мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳот мебошанд. Ин гуна муносибатҳо шакли амалисозии сиёсати неширифтаи Президенти ҚТ дар соҳаи хидмати давлатӣ мебошанд, ки аз Конститутсия ва м.3 ҚЧТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5 март соли 2007 бармеоянд; 2) муносибатҳои байни мақоми ваколатдори соҳаи хидмати давлатӣ – Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҚТ бо дигар мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти иҷроия ва дастгоҳҳои мақомоти қонунгузор, судӣ ва мақомоти худидораи маҳаллӣ доир ба амали-

сози сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи хидмати давлатӣ, мусоидат ва назорат ба ташикил ва гузаронидани озмун барои мансабҳои холии маъмурии хидмати давлатӣ ва аттестатсияи онҳо мебошад; 3) муносибатҳои ташикилии байни мақомот ва шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ бо низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия ва мақомоти ҳудудораи маҳаллӣ доир ба таъсис додани сохторҳои марбута, мувофиқан дар онҳо таъсис додани мансабҳои давлатии хидмати давлатӣ (хидмати сиёсӣ ва маъмурӣ), муқаррар намудани талаботи тахассусӣ барои мансабҳои таъсисдодашуда, ташикили гузаронидани озмунҳо барои ишғол намудани мансабҳои холии хидмати давлатӣ, интиқоли хидматчиёни давлатӣ аз як мақомот ба мақомоти дигари давлатӣ ҳангоми таъсисдиҳӣ, азнавташикилкунӣ ва барҳамдиҳии мақомоти давлатӣ ва зерсохторҳои онҳо, ихтисори шумораи хидматчиёни давлатӣ ва ғайраро дар бар мегирад; 4) муносибатҳои байни шахрванд ва мақомоти давлатӣ ё шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ оид ба амалисозии ҳуқуқи шахрванд ба хидмати давлатӣ ҳангоми дохилишавӣ ба он ва таъмини кафолати баробарҳуқуқии шахрвандони ҚТ ба хидмати давлатӣ қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ,

вазъи иҷтимоӣ ва молумулкӣ ва ғайра мебошанд; 5) муносибатҳои байни хидматчиҳои давлатӣ бо мақомоти давлатии ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо доир ба амалисозии вазифаҳои хидматӣ аз ҷониби хидматчиёни давлатӣ, таъмини пеширафт (болоравӣ) дар хидмати давлатӣ, инчунин таъмини кафолатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳам хидматчиҳои давлатӣ ва ҳам аъзои оилаи ўро фаро мегирад.

Хидмати давлатӣ ҳамчун фаъолияти касбӣ - фаъолияти касбии шахсонero меноманд, ки барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудааст.

Хидмати давлатӣ ба маънои васеаи бояд ҳама гуна фаъолияти хидмати шахсони воқеии, ки ба манфиати давлат ба сомон расонида мешавад, фаҳмида шавад.

Хидмати давлатӣ ҳамчун яке аз намудҳои хидмати оммавӣ дар мазмуни васеаи фарогири фаъолияти меҳнатӣ низ мебошад, вале ба он пурра шабоҳат надошта, дорои як қатор хусусиятҳост: хидмати оммавӣ фаъолиятест, ки барои таъмини манфиатҳои сиёсӣ равона карда шудааст. Фаъолияти меҳнатӣ бошад, чун қоида ба манфиати корфармо ва ҳуди коргар равона карда шудааст. Биноан, хидмати давлатӣ ифодакунанда ва баёнгари на манфиатҳои

хусусӣ, аз ҷумла мафиати ҳуди хидматчиӣ давлатӣ (чуноне ки дар муносибатҳои меҳнатӣ ҷой дорад), балки манфиатҳои давлатӣ мебошад; хидмати давлатӣ ҳамчун фаъолияти касбӣ дар иҷро ва таъмини функцияҳо, салоҳиятҳо ва вазифаҳои сиёсӣ ҳуқуқӣ ифода мегардад, яъне он яке аз шаклҳои объективии зоҳиршавии доираи вазифаҳо ва салоҳияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо мебошад; хидмати давлатӣ бо чунин сифат характери мансабиро доро мебошад ва он аз вазъи ҳуқуқии хидматчиӣ давлатӣ бармеояд, ки ӯ ин вазъро бо ишғол намудан мансаб ба тарзи муқарраркардаи қонунгузорӣ дар сохтори давлатӣ соҳиб мешавад; ташикил ва адои хидмати давлатӣ ҳамчун фаъолияти касбӣ дар сохторҳои мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ, прокуратура, намояндагӣҳои ҚТ дар ташикилотҳои байналмилалӣ, байнидавлатӣ (байнихукуматӣ), инчунин мақомоти худидораи маҳаллӣ - ҷамоати шаҳраку деҳот низ ба сомон расонида мешавад; ин фаъолият аз ҳисоби давлат, яъне аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ (сатҳи якум) ва буҷетҳои маҳаллӣ (сатҳи дуюм) маблағгузорӣ карда мешавад.

Хидмати давлатӣ ҳамчун фанни таълимӣ дар факултети ҳуқуқ, донишқадаи такмили ихтисоси

хидматчиёни давлатии Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҚТ, академияҳои ҳуқуқӣ омӯхта мешавад, ки муҳтавои он мавзӯҳои зеринро дар бар мегирад: ҳамчун падидаи мустақили ҳуқуқӣ маъмурӣ; низом ва намудҳои хидмати давлатӣ; принципҳои асосии хидмати давлатӣ; сарчашмаҳои хидмати давлатӣ; ташикил ва адои хидмати давлатӣ; идоракунии хидмати давлатӣ. дохилишавӣ ба хидмати давлатӣ; аттестатсияи хидматчиёни давлатӣ ва болоравӣ (пеиравӣ) дар хидмати давлатӣ; рутбаҳои тахассусии хидматчиёни давлатӣ; вазъи (статуси) ҳуқуқии хидматчиӣ давлатӣ – ҳуқуқу ӯҳдадорихи хидматчиёни давлатӣ ва маҳдудиятҳои барои онҳо; ҷавобгари ҳуқуқии хидматчиёни давлатӣ; қатъшавии хидмати давлатӣ ва баррасии баҳсҳои меҳнатии хидматчиёни давлатӣ; кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии хидматчиёни давлатӣ.

Хидмати давлатӣ ҳамчун зерсоҳаи илми ҳуқуқӣ маъмурӣ аз маҷмӯи тадқиқотҳои дар бораи мафҳумҳо, тасаввуротҳои ва гоҷаҳои дар бораи қонуниятҳои пайдоиши ва рушди ин падида иборат буда, низомии хидмати давлатӣ, асосҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои ва таркиби субъективии онро аз лиҳози ҳуқуқӣ вобаста ба даврҳои пайдоиши ва инкишофи он мавриди таҳлил қарор дода, барои қабули меъёрҳои нави ҳуқуқие, вобаста ба муноси-

батҳои тозабунёди навбавҷудояндаи ин падида асоси зарурии илмӣ мегузорад, то ки қонуниятҳои давлатиро хидмати аз лиҳози илмӣ таҳлилу таҳхис карда шуда, фарогири танзимсозии ҳуқуқӣ гаишта, дар ин ҷода ба ҳолигии ҳуқуқӣ ва ё ба гуногунфаҳмӣ роҳ дода нашавад. Аз тарафи дигар, хидмати давлатӣ ҳамчун зерсоҳаи илми ҳуқуқӣ маъмури барои дуруст ва якхела ба иҷорасонии фаъолияти ҳокимиятӣ, салоҳият ва вазифаҳои шахсони мансабдори ҳокимияти давлатӣ ва хидмати давлатӣ нурра мусоидат намуда, барои бунёди фазои шаффоф дар фаъолияти онҳо ёри мерасонад. (О.Х.)

ХИДМАТИ ДИПЛОМАТӢ – (ниг. ба **Низоми хидмати давлатӣ**).

ХИДМАТЧИИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРӢ – хизматчиҳои давлатӣ, ки уҳдадорихои мансабии ӯ ба таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ ва амали намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ равона карда шудааст. (ҚҚТ аз 5 мартӣ соли 2007, №233 «Дар бораи хизмати давлатӣ»).

Хизматчиёни давлатии маъмури шахсоне мебошанд, ки:

- фаъолияти онҳо хусусияти сиёсӣ надорад;
- онҳо на ба ташаккули сиёсат, балки барои ба амал баро-

вардани сиёсати муайян ва ташаккулёфтаи давлатӣ сару кор доранд;

- онҳо бо амалҳои маъмурии худ қарорҳои қабулшудаи давлатиро дар амал татбиқ менамоянд;

- фаъолияти онҳо хусусияти мусоидаткунанда ва ёридиҳанда дошта, дар навбати аввал барои таъмини иҷрои салоҳияти намоёндагои ҳокимияти давлатӣ (Президент, узви Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намоёндагои ва судяҳои судҳои ҷумҳури), дуоим ба таъмини иҷрои салоҳияти хизматчиёни давлатии сиёсӣ, сеюм ба татбиқи салоҳияти мақомоти давлатӣ ва иҷрои уҳдадорихои мансабии худ равона карда шудаанд. (О.Х.)

ХИДМАТЧИИ ДАВЛАТИИ СИЁСӢ – хизматчиҳои давлатӣ, ки фаъолияти ӯ ба сиёсати умумидавлатӣ вобаста аст ва барои дар амал татбиқ намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҚТ масъул мебошад (ҚҚТ аз 5 мартӣ соли 2007, №233 «Дар бораи хизмати давлатӣ»).

Хизматчиёни давлатии сиёсӣ инҳо мебошанд: Сарвазир, муовинони ӯ, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ, Раиси Комиссияи марказии интиҳобот ва раъйпурсӣ, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ, Котиби Шӯрои амният, Мушовири давлатии Президенти ҚТ, Раиси Шӯрои адлия, Раиси кумитаи назорати давлатии молиявӣ, Сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҚТ,

сафирон, намояндаи ҶТ дар ташиклотҳои байналмилалӣ, раиси вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ноҳия, Роҳбари дастгоҳи Маҷлиси миллӣ, Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон.

Фаъолияти хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва тартиби таъин, интихоб ва салоҳияти онҳоро Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба танзим мебароранд ва таъини озода намудани онҳо хусусияти умумидавлатӣ дорад.

Хизматчиёни давлатии сиёсӣ асосан аз тарафи Президенти ҶТ таъин ва озода карда шуда, фармонҳои як қисмати онҳо аз тарафи Маҷлиси Олии ҶТ тасдиқ карда мешаванд. Қисми дигарашон мумкин аст бо қарори Ҳукумат таъин ва озода карда шаванд. Қисми сеюмашон бо пешниҳоди раисони маҷлисҳои дахлдор аз тарафи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ таъин ва озода карда мешаванд (роҳбари дастгоҳи Маҷлиси миллӣ ва роҳбари дастгоҳи Маҷлиси намояндагон). (О.Х.)

ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ҲАРБӢ – (ниг. ба *Низоми хизмати давлатӣ*).

ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ШАҲРВАНДИ – (ниг. ба *Низоми хизмати давлатӣ*).

ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ ДАР МАҚМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

– (ниг. ба *Низоми хизмати давлатӣ*).

ХИЗМАТЧӢ – шаҳрванди ҶТ, ки мансаби давлатии хизмати давлатии музднокро дар асоси касбӣ бо мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амали намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст (ҚҶТ аз 5 марти соли 2007, №233 «Дар бораи хизмати давлатӣ»).

Вазъи хизматчиини давлатӣ ҳамчун умумияти иҷтимоӣ - касбӣ аз вазъи ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ ташиаккул меёбад. Вазъи ҳуқуқии хизматчиини давлатии ҶТ рӯ ба инкишоф ва ташиаккул дорад ва ба ҳолати имрӯзаи институти хизмати давлатии ҶТ мутобиқ аст. Вазъи иҷтимоии хизматчиини давлатӣ бошид, аз раванди ислоҳоти иқтисодӣ ва иҷтимоии дар мамлакат гузаронидашуда вобастагӣ дорад.

Муҳаққиқони хизмати давлатӣ хусусиятҳои зерини вазъи иҷтимоии хизматчиини давлатиро ҷудо мекунанд:

а) аз тарафи онҳо (хизматчиёни давлатӣ) корҳои иҷро карда мешаванд, ки онҳо дар асосноккунии мақсад ва самтҳои инкишофи ҷомеа, ташикили мушаххас ва танзими талаботи ҳаёти ҷамъиятӣ (муносибатҳои оммавӣ), рафтор ва фаъолияти миллионҳо одамон ифода меёбанд;

б) меҳнати онҳо ақлонӣ, аз ҷиҳати рӯҳӣ сер, масъулиятнок,

асосан аз фикрронӣ ва ҳазм намудани иттилооти мураккаби идоракунии ва таъсир ба одамон иборат аст;

в) дар ҳама кӯшишҳои онҳо ҳокимияти давлатӣ, ки ба онҳо обрӯю эътибор ва кафолати дахлдор медиҳад, ҳузур дорад;

г) дониш, таҷрибаи хизматчиҳои давлатӣ бевосита арзишҳои истеъмоли намесозад ва талаботи фарди шахрвандонро қонеъ намегардонад, лекин «махсулоти» махсуси рӯҳи-моддиро ташаққул медиҳанд, ки муносибатҳои ратсионалӣ, мутаносиб ва самаранокӣ ҷамъиятӣ, зуҳурот ва равандҳои таъмин мекунанд;

д) меҳнати аз ҷониби хизматчиҳои давлатӣ иҷро мешуда, аз ҷиҳати касбӣ баланд ба ҳисоб рафта, ба ҳар як амалдор нисбати тайёрӣ, сифатҳои шахсӣ, рафтор, муошират бо одамон талаботи қатъӣ пешниҳод карда мешавад. (О.Х.)

ХУДИДОРАИ МАҲАЛЛӢ – мафҳуми худидораи маҳаллӣ низоми ташикли фаъолияти аҳолиро барои мустақилона ва таҳти масъулияти худ мустақиман ё ба воситаи мақомоти интихобкардаи худ дар асоси қонунҳои ҚТ ҳаллу фасл намудани масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро ифода мекунанд. Мақомоти худидораи маҳаллӣ масъалаҳоро, ки ба салоҳияти онҳо дахл доранд мустақиман ва ё ба воситаи намоёндогони худ ҳаллу фасл менамояд. Тибқи банди 2, м.1 қонуни ҚТ “Дар бо-

раи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот худидоракунии шаҳрак ва деҳот” фаъолияти аҳолии шаҳрак ва деҳот мебошад, ки бевосита ё ба воситаи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот таҳти масъулияти худ барои ҳал намудани масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аҳамияти маҳаллидошта, бо назардошти манфиатҳои умумиҷамъиятӣ, анъанаҳои миллӣ ва хусусиятҳои маҳаллӣ, амалӣ мегардад. (Г.Б.)

ХУДПЕШБАРӢ БА ВАКИЛӢ

– шахрванде, ки ба шартҳои интихобот ҷавобгӯ аст, ҳуқуқи номзадии худро пешбарӣ кардан ба мақоми намоёндогӣ дорад. Қонунҳои конституционӣ оид ба интихоботи Маҷлиси Олӣ ва интихоботи вакилон ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ (10 декабри с. 1999) аввалин бор ба шахрвандон ҳуқуқи номзадии худро пешбарӣ кардан додаанд. Пешбарии номзад ба вакили Маҷлиси намоёндогон дар ҳавзаҳои якмандатии интихобот бо тартиби худпешбарӣ бо роҳи пешниҳоди ариза ба комиссияҳои ҳавзавии интихобот оид ба овозмондани номзадии ӯ сураат мегирад. Номзад бояд ба тарафдориҳои худ на камтар аз 500 имзои интихобкунандагони ҳавзаро ҷамъ намояд. Номзоди бо роҳи худпешбарӣ ба Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ пешбарӣшуда бояд имзои сад нафар интихобкунандаро аз ҳавзаи мазкур якҷоя бо ариза пешниҳод намояд. (И.А.)

Х

ҲАБСИ МАЪМУРӢ – яке аз навъҳои қазои маъмурӣ. Дар ҳолатҳои истисноӣ барои баъзе намуҳҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба муҳлати то 15 шабонарӯз муқаррар ва татбиқ карда мешавад. Ҳабси маъмурӣ аз тарафи суди ноҳиявӣ (шаҳрӣ) таъин карда мешавад. Ҳабси маъмурӣ нисбат ба занони ҳомила, заноне, ки фарзандони ноболиги то синни 12-сола доранд ва шахсоне, ки ба синни 18-сола нарасидаанд, ба маҷрӯҳони гурӯҳи якум ва дуюм татбиқ карда намешавад (м.31 ҚҚТ дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ). (О.Х.)

ҲАВЗАИ ИНТИХОБОТИИ БИСЁРМАНДАТӢ – дар ҚТ барои интихоби аъзои Маҷлиси миллӣ панҷ ҳавзаи интихоботии бисёрмандатӣ, аз ҷумла дар ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таъкил карда мешавад, ки аз ҳар кадом ҳавза 5-нафарӣ соҳиби ваколатномаи аъзои Маҷлиси миллӣ мегардад. Инчунин барои интихоби 35 ғоизи ҳайати Маҷлиси намояндагон тибқи низоми мутаносибӣ дар марзи ҚТ як ҳавзаи бисёрмандатаи умуми-ҷумҳурӣ таъкил карда шуда, дар он 22 нафар соҳиби ваколатномаи вакили Маҷлиси намояндагон мегардад. (Ғ.Б.)

ҲАВЗАИ ИНТИХОБОТИИ ЯКМАНДАТА – барои интихоби вакилони Маҷлиси намояндагон 41 ҳавзаи марзии якмандатӣ таъкил мешаванд. Меъёри интихобкунадагонии ҳавзаи интихоботиро барои интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон дар ҳар маъракаи интихобот Президент муқаррар менамояд. Ҳавзаҳои интихоботро Комиссияи марказӣ бо пешниҳоди Президент таъкил медиҳад. Тафовути шумораи интихобкунандагонии ҳавзаи интихобот метавонад аз 15-20 ғоиетро таъкил диҳад. Комиссияи марказӣ рӯйхати ҳавзаҳои интихоботро бо зикри ҳудуд ва шумораи интихобкунандагон баъд аз 5 рӯзи таъин шудани интихобот ҷоп мекунад. Дар асоси Қ.к. дар бораи интихоботи вакилони Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ барои интихоботи вакилони Маҷлисҳои маҳаллии ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе на беиштар аз 70 ҳавзаи якмандатаи интихобот; ба Маҷлисҳои вакилони халқи шаҳр, ноҳия - на беиштар аз 40 ҳавзаи якмандатаи интихобот таъкил мегардад. Миқдори ҳавзаҳои интихоботро барои интихоботи Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ Маҷлиси дахлдор бо назардошти шумораи интихобкунандагон, ҳудуд ва дигар шароитҳои маҳал муқаррар менамояд. Ҳавзаҳои интихоботро комиссияҳои дахлдори ҳудудӣ таъкил медиҳад. Рӯйхати ҳавзаҳои интихоботро, ки дар он ҳудуд

ва шумораи интихобкунандагон зикр шудааст, комиссияи дахлдори интихобот на дертар аз 15 рӯзи баъди таъин гардидани интихобот чоп мекунад.

Дар ҳадди муқарраркардаи қонун миқдори ҳавзаҳои интихобот ва интихоботи вакилони Маҷлиси маҳаллӣ вобаста ба шумораи интихобкунандагон, марз ва шароити дигари маҳаллӣ аз тарафи Маҷлиси маҳаллии вакилони халқи дахлдор муайян карда мешавад. (Г.Б.)

ҲАВЗАИ ИНТИХОБОТӢ – воҳиди марзие, ки аз он як ё якчанд вакил ба парлумон ё дигар мақомоти намояндагӣ интихоб мешавад. Тақсими марзи кишвар ба ҳавзаҳои интихоботӣ барои гузаронидани интихобот тибқи низоми интихоботи мажоритарӣ ҳамеша зарурат дорад. Давраи дуҷоми маъракаи интихобот ташикли ҳавза ва қитъаҳои интихобот мебошад. Барои интихоби аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон ҳавзаҳои ҳудудии интихобот ташикл мешаванд. Дар интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ марзи ҷумҳурӣ ба 5 ҳавзаи интихоботи бисёрмандатӣ, аз ҷумла дар ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар якҷоягӣ тақсим мешаванд.

Барои интихоби вакилони Маҷлиси намояндагон 41 ҳавзаи марзии якмандатӣ ва барои интихоби вакилон, ки рӯй-

хаташон аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ пешбарӣ шудааст, як ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ ташикл мешаванд. Меъёри интихобкунандагони ҳавзаи интихоботиро барои интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон дар ҳар маъракаи интихобот Президент муқаррар менамояд. Ҳавзаҳои интихоботро Комиссияи марказӣ бо пешниҳоди Президент ташикл медиҳад. Тафовути шумораи интихобкунандагони ҳавзаи интихобот метавонад аз 15-20 фоизро ташикл диҳад. Комиссияи марказӣ рӯйхати ҳавзаҳои интихоботро бо зикри ҳудуд ва шумораи интихобкунандагон баъд аз 5 рӯзи таъин шудани интихобот чоп мекунад.

Дар асоси Қонуни конституционӣ дар бораи интихоботи вакилони Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ барои интихоботи вакилони Маҷлиси маҳаллии ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе на беиштар аз 70 ҳавзаи интихобот; ба Маҷлиси маҳаллии вакилони халқи шаҳр, ноҳия на беиштар аз 40 ҳавзаи интихобот ташикл мегардад. Миқдори ҳавзаҳои интихоботро барои интихоботи Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ Маҷлиси дахлдор бо назардошти шумораи интихобкунандагон, ҳудуд ва дигар шароитҳои маҳал муқаррар менамояд. Ҳавзаҳои интихоботро комиссияи дахлдори ҳудудӣ ташикл медиҳанд. Рӯйхати ҳавзаҳои интихоботро, ки дар он ҳудуд ва шумораи интихобкунандагон

зикр шудааст, комиссияи дахл-дори интихобот на дертар аз 15 рӯзи баъди таъин гардидани интихобот чоп мекунад.

Дар ҳадди муқарраркардаи қонун миқдори ҷавзаҳои интихобот ва интихоботи вакилони Маҷлисҳои маҳаллӣ вобаста ба шумораи интихобкунандагон, марз ва шароити дигари маҳаллӣ аз тарафи Маҷлиси маҳаллии вакилони халқи дахлдор муайян карда мешавад.

Ба ҳукми анъана даромадааст, ки баъди эълон ғаитани санаи баргузориш интихобот бо қарори КМИР Нақшаи тақвими чорабиниҳои асосӣ оид ба тайёри ва гузаронидани интихоботи Маҷлиси Олӣ ва Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ тасдиқ карда мешавад ва дар он номгӯи чорабиниҳо, муҳлати гузаронидани онҳо ва ҷиҳатҳои гузаронидани онҳо муайян карда мешаванд. Минбаъд комиссияҳои интихобот аз рӯи нақшаи тақвими мазкур фаъолияти худро ба роҳ мемонанд.

Дар интихоботи Президент, ки соли 2009 барпо гардид, марзи ҷумҳурий ба 68 ҷавзаҳои интихобот оид ба интихоботи Президент аз тарафи Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсӣ тақсим шуд. Рӯйхати ҷавзаҳои интихобот мувофиқи қонун бо зикри сарҳадҳои онҳо ва шумораи интихобкунандагон аз тарафи комиссияи мазкур на дертар аз 50 рӯз пеш аз интихобот чоп карда мешавад. (Г.Б.)

ҲАДДИ НИСОБ (Кворум) - (аз лот. «quorull» - иштироки кофӣ ё ҳадди ҳисоби иштирокчиён) ин шумораи зарурии (ҳадди нисобӣ) аъзои мақомоти коллегиялии давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ки барои қабул намудани қарор лозим аст. Ин масъала дар соҳаи ҳуқуқи конституционӣ аҳмияти ниҳоят калон дорад. Инак, ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳамон вақт салоҳиятнок аст, ки агар дар кори он аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон иштирок намоянд. Чунин ҳадди ҳисоб (меъёр) барои ҷаласаҳои ҳар як палатаҳои Маҷлисҳои Маҷлиси Олӣ муқарар гардидааст.

Ҳадди ҳисоб дар мамолики мух-талифи гуногун муқараршудааст. Дар дастури (регламенти) Шурои Федератсияи Русия муқарар гардидааст, ки он дарҳамон сураи ваколатдор ҳисобида мешавад, ки агар дар Шуро нисфи шумораи умумии аъзои он иштирок кунад. Дар Думаи давлатии Русия ҳадди ҳисоб ба ҳамин миқдор аст, бинобар ҳамин пеш аз қабули қарор ба қайдгирии иштирокчиёно мегузаронанд. Дар ИМА низ ҳадди ҳисоби ҳар яке аз палатаҳои Конгресс аксарияти аъзои онҳо муқарар гардидааст.

Қонунгузориш ҶТ ду намуди ҳадди ҳисбро муқарар кардааст: 1) барои кушодашавии ҷаласаҳои палатаҳои Маҷлиси Олӣ, ки ба 2/3 ҳиссаи аъзо ва вакилон

ибораат аст, ки ин ҳадди нисоби муқарарӣ (оддӣ) аст; ва 2) ҳадди аъзо ва вакилони палатаҳои Маҷлиси Олии ҶТ-ро доир ба салоҳиятнокии ҷаласаҳои оиди ҳалли масъала ва ҳамғангоми қабулқарор лозим аст. Инак дар сураати бозрасии тақрори Қонуни конституционӣ дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоёндагон тасдиқ шавад, қонуни мазкурӣ баргардондашударо Президент дар муддати даҳ рӯз имзо мегузорад ва онро иттишор менамояд (м.62 Конституция). (И.А.)

ҲАЁТИ ДАВЛАТӢ – маҷмӯи номгуи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар, ки дар тобеияти давлат ва мақомоти он мебошанд, иштирокчиёни ҳаёти давлатӣ инҳоянд: халқи ҶТ, мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдорони онҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахрвандони ҶТ ва Ғ. Онҳо дар маърақаҳои гуногуни сиёсӣ, фарҳангӣ, иқтисодии кишвар ширкат варзида масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти давлатиро баррасӣ мекунанд. (И.А.)

ҲАЁТИ СИЁСӢ – маҷмӯи муносибатҳое, ки вобаста ба идоракунии ҷомеа ва давлат ба вуҷуд меоянд. Иштирокчиёни ҳаёти сиёсӣ инҳоянд: давлат, марзи он, мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидораи маҳаллӣ,

ҳизбҳои сиёсӣ, ҷунбишҳо ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахрвандон ва иттиҳодияи онҳо, воситаҳои ахбори омма. Дар мавридҳои гуногун иштирокчиёни ҳаёти сиёсӣ корхонаҳо, муассисаҳо ва ташиклотҳо, сохторҳои соҳибкорӣ шуда метавонанд. (И.А.)

ҲАЁТИ ШАХСӢ – мафҳуме, ки Конституцияи ҶТ пешбинӣ мекунад. Мувофиқи қисми 2 м. 18 дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеч кас шиканҷа, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ аст. Ҳаёт, кадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон мувофиқи Конституцияи ҶТ дахлнопазиранд. (Д.А.)

ҲАЙАТИ МУШОВАРА – мақоми маишарати назди мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия – мақомоти назди Президенти кишвар, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, мақомоти назди Ҳукумати ҶТ, дигар мақомоти марказӣ, ки барои ҳалли масъалаҳои нисбатан муҳими соҳа ташикл карда мешавад.

Ба ҳайати мушовара роҳбари мақомоти ҳокимияти давлатӣ (вазир, раисони кумитаҳои давлатӣ, кумитаҳо, агентҳо, хадамот ва дигар мақомоти марказӣ), ба ҳайси раиси ҳайати мушовара муовинони онҳо (аз рӯи вазифа), дигар

кормандони роҳбарикунандаи мақомоти марказӣ шомил мешаванд. Шумораи ҳайати шахсии мушовараи мақомоти иҷроияи марказии ҚТ-ро бо пешниҳоди роҳбари мақомати давлатӣ Ҳукумати ҚТ аз панҷ то нӯҳ ва ё зиёда (бояд шумораи аъзои мушовара тоқ бошад) тасдиқ менамояд.

Ҳайати мушовара маҷлисҳои худро мунтазам доир намуда, масъалаҳои муҳимтарини мансуби салоҳиятҳои мақомоти марбутаро баррасӣ менамояд ва аз рӯи онҳо қарорҳои протоколӣ қабул менамояд. Қарорҳои ҳайати мушовара санади меъёрӣ - ҳуқуқӣ махсуб намешаванд ва дорои хусиятҳои таъсирбахшӣ мебошад. Агар қарорҳои ҳайати мушовара бо фармоиши роҳбари вазорат, кумитаи давлатӣ ва дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи давлатӣ тасдиқ карда шуда, мавриди иҷро қарор дода шуда, дар Вазорати адлияи ҚТ аз қайди давлатӣ гузаронида шавад, барои дигар адресатҳо низ ҳатмӣ мегардад. Дар сурати ба миён омадани ихтилоф дар байни роҳбари мақомоти ва ҳайати мушовара, роҳбари мақомот қарори худро амалӣ намуда, дар бораи ихтилофоти ба вуҷудомада бояд Ҳукумати ҚТ -ро огоҳ созад. Аъзои ҳайати мушовара ҳақдоранд фикру мулоҳизаи худро ба Ҳукумати ҚТ мустақиман пешниҳод намоянд. Дар ҳолатҳои ҷудогона бо мақсади ҳалли масъалаҳои мубрами

ҳуқуқӣ мумкин аст маҷлисҳои якҷояи ҳайати мушовараи якҷанд мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия гузаронида шавад.

Ҳайати мушовара ҳамчун мақоми машваратӣ дар назди Прокурори генералии ҚТ, Сарпрокурори ҳарбӣ, прокурори ВМКД, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва прокурори нақлиёти Тоҷикистон низ таъкил карда мешаванд. Тибқи қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҚТ» аз 25 июли соли 2005 дар Прокуратураи генералии ҚТ ҳайати мушовара дар ҳайати Прокурори генералии ҚТ (раис), муовини якуми ӯ ва муовинҳо (аз рӯи вазифа), дигар кормандони прокурорӣ, ки Прокурори генералии ҚТ таъин намудааст, таъкил карда мешавад. Ҳайати мушовара дар прокуратураҳои ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон, дар ҳайати прокурори роҳбарикунандаи прокуратура (раис), муовини якум ва муовинони ӯ (аз рӯи вазифа) ва дигар кормандони прокурорӣ, дар Сарпрокуратураи ҳарбӣ дар ҳайати Сарпрокурори ҳарбӣ (раис), муовинони ӯ (аз рӯи вазифа) ва дигар кормандони прокуратураи ҳарбӣ таъкил карда мешавад. Шумора ва ҳайати шахсии мушовара аз тарафи Прокурори генералии ҚТ бо пешниҳоди прокурорҳои дахлдор тасдиқ карда мешаванд (мм.17-19). Дар ҳайати мушовара муҳим-

тарин масъалаҳое, ки ба фаъолияти мақомоти прокуратура, вазъи кори назорат ба рӯяи қонунҳо, иҷрои фармонҳои Прокурори генералии ҚТ, масъалаҳои кадрҳо дахл доранд, баррасӣ шуда, ҳисоботи сардорони раёсатҳо ва шӯбаҳо, прокурорҳои тобеъ ва дигар кормандони мақомоти прокуратура шунда мешаванд. Ҳаёати мушовара аз рӯи фаъолияти худ бо тарафдори аксарияти овозҳои аъзо қарор қабул менамояд, ки он бо фармони прокурори дахлдор дар амал татбиқ карда мешавад. (О.Х.).

ҲАМВАТАНОН – шахсоне, ки дар як давлат таваллуд шудаанд, дар он истиқомат мекунанд ё истиқомат кардаанд, дорои унсурҳои умумияти забонӣ, динӣ, мероси маданӣ, урфу одат мебошанд, инчунин наслҳои наздики онҳо ба ҳисоб мераванд. Давлати ҚТ бо Ҳамватанони бурунмарзӣ ҳамкорӣ карда аз онҳо пуштибонӣ мекунад. (И.А.)

ҲАМОҲАНГСОЗӢ – яке аз функцияҳои идоракунии давлатӣ, ки бо мақсади таъмини сиёсати ягона дар соҳаи муайяни идоракунӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҚТ ба зиммаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ё шахсони мансбдори алоҳида вогузор карда шуда, барои амалӣ намудан ба онҳо ваклат дода шудааст. (Г.Б.)

ҲИЗБИ СИЁСӢ – иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ки вазифаи асосии иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба воситаи таънаққул додани иродаи сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардани ҳокимият ба воситаи намоёндагонӣ худ мебошад. Тибқи моддаи 28 Конститутсияи ҚТ шаҳрванд ҳақ дорад, ки дар таъкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизбҳои хислати демократӣ, динӣ ва атеистидошта, иттифоқҳои касба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намоёнд, ихтиёран ба онҳо дохил шавад ва аз онҳо хориҷ гардад. Ҳизби сиёсӣ барои аз қайди давлатӣ гузаитан рӯйхати на камтар аз ҳазор нафар шаҳрвандони тарафдораширо, ки сокинони аксарияти шаҳру ноҳияҳои ҚТ мебошанд, пешниҳод менамояд. (Г.Б.)

ҲИЗБИ ҲОКИМ – ҳизби сиёсӣ, ки аксарияти ҷойҳои парламентро дар интихобот ба даст меоварад ва ҳукумати якҳизбаи кишварро таъсис медиҳад. Чунин наъби ҳизбҳо дар Мексика, Фаронса ва Олмон мавҷуданд. (Г.Б.)

ҲИМОЯИ ВАТАН – тибқи м.43 Конститутсияи ҚТ ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таъкими истиқлолият, амният ва иқтисодӣ мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. Ҳолати конституционии ҳимояи ватан гуногун буда, вай ба

тамоми шаҳрвандони ҚТ новобаста аз вазъи саломатӣ ва муносиб будан ба хизмати ҳарбӣ паҳн мегардад. Шакли асосии ҷимояи ватан иҷрои хизмати ҳарбӣ мебошад. Шаҳрвандони ҚТ адои хизмати ҳарбиرو мувофиқи қонун амалӣ месозанд. (Д.А.)

ҲИФЗИ КОНСТИТУТСИОННИИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲР-ВАНД –

дар қ.2 м. 5 Конститутсия гуфта шудааст, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. Дар м.14 зикр шудааст, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки аз тарафи Тоҷикистон пазируфта шудаанд, ҳифз карда мешаванд. Дар таъмини ҷимояи конститутсионии ҳуқуқ мавқеи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ - суд, прокуратура, мақомоти қорҳои дохилӣ калон аст. Хусусан, вазифаи асосии суд дар таъбиқи адолати судӣ, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрванд зоҳир мешавад. (Д.А.)

ҲИФЗИ ҲУҚУҚИИ КОНСТИТУТСИЯ – яке аз шаклҳои зоҳирии конститутсияро тартиби ҷимояи он таъкил менамояд. Барои иҷрои вазифаи ҷимояи Конститутсия дар як қатор давлатҳои мақоми махсуси додгоҳӣ таъкил карда шудаанд. Дар Конститутсияи ҚТ таъки-

лили Суди конститутсионӣ нешбинӣ шудааст. Ба салоҳияти он муайян намудани масъалаҳои ба Конститутсия мувофиқат кардани қонунҳо, санадҳои ҳуқуқии Маҷлиси Олӣ, Президент, Ҳукумат, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, шартномаҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон дахл доранд. (Д.А.)

ҲОКИМИЯТДОРНИИ ХАЛҚ – таъкиқи моддаи 6-и Конститутсияи ҚТ дар Тоҷикистон халқ баёнғари соҳибхитӣрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. Соҳибхитӣрӣ ва пурраҳокимиятии халқи ҷумҳурӣ яке аз асосҳои сохтори конститутсионии ҚТ буда, сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад. Низомии мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ, тарзи интиҳоб ва фаъолияти онҳо, инчунин мансабдорони олии давлатӣ мувофиқи ирода ва манфиати халқ муқаррар ва ба амал бароварда мешавад. Ҳокимияти давлатӣ дар асоси таъзили он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. (Г.Б.)

ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ – 1) воситаи асосии амалӣ гардонидани ҳокимияти давлатӣ фаъолияти мураббаии мақомоти давлатӣ буда, маҳз ба воситаи онҳо халқ ҳокимияти давлатии ба ӯ тааллуқдоштаро ба амал мебарорад. Ҳокимияти

давлатӣ барои муътадилгардо-
ни ҳаёту фаъолияти ҷомеа,
татбиқ ва ҳифзи ҳуқуқу озоди
инсон ва шахрванд зарур аст.
Табиати ҳуқуқии ҳокимияти
давлатӣ дар моддаи 6 Консти-
тутсияи ҚТ муайян карда
шудааст - дар Тоҷикистон халқ
баёнгарӣ соҳибхушӣ ва сар-
чаишмаи ягонаи ҳокимияти
давлатӣ буда, онро бевосита ва
ё ба воситаи вакилони худ амалӣ
мегардонад. Тибқи моддаи 9
Конститутсияи ҚТ ҳокимияти
давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба
ҳокимияти қонунгузор, иҷроия
ва суд амалӣ мегардад (ниг. ба
Усули таҷзияи ҳокимияти
давлатӣ).

2) – навъи ҳокимияти иҷтимоӣ
буда, мазмуни иҷтимоӣ-иродавӣ
дорад, дар институтҳои давла-
тиву ҳуқуқӣ ифода мегардад ва
барои идоракунии ҷомеа исти-
фода мешавад. Ҳокимияти
давлатӣ дар айни замон ҳокими-
яти сиёсӣ аст, бо сиёсат, сиё-
сатмадорӣ ва идоракунии
давлатӣ алоқаманд мебошад.
Ҳокимияти давлатӣ тавассути
дастгоҳи махсуси ҳокимият,
яъне мақомоти давлатӣ амалӣ
мешавад ва маҳз барои ҳамин
ҳокимияти давлатӣ номида ме-
шавад. Ҳокимияти давлатӣ бо
имкони истифодаи маҷбурсозии
давлатӣ вобаста буда, тавас-
сути ҳуқуқ расмӣ мегардад.

ҲОКИМИЯТИ ДАСТУРӢ –
ҳуқуқи Ҳукумат оид ба танзими
баъзе муносибатҳои ҷамъиятӣ
ба воситаи санадҳои (дастурҳои),
ки қувваи ҳуқуқияшон аз қонун

поён меистад. Ин гуна ҳокимият
дар Испания ва Фаронса дида
мешавад. (Д.А.)

ҲОКИМИЯТИ ИҶРОӢЯ – яке
аз шохаҳои ҳокимияти давлатӣ,
ки амалан ҳаёту фаъолияти ҳар
як халқу давлатро мураббаъ
месозад. Ҳокимияти иҷроия дар
низоми муайяни мақомоти
давлатӣ таҷассум ёфта,
фаъолияти созандагиву иҷроияро
амалӣ менамояд. Тибқи концеп-
сияи давлати ҳуқуқбунёд
функсияи асосии ҳокимияти
иҷроия - иҷро қонунҳои қабул-
кардаи парлумон мебошад. Ҳо-
кимияти иҷроия сиёсати
давлатӣ ва иродаи давлатиро,
ки дар қонун инъикос гардида-
аст, ба таври таъкилӣ-ҳуқуқӣ
дар ҳаёт татбиқ менамояд.
Ҳокимияти иҷроияро дар маҳал
намояндаи Президент - Раиси
вилоят, шаҳр ва ноҳия амалӣ
мегардонад. Мақомоти намо-
яндагӣ ва иҷроияро дар воҳидҳои
маъмурию марзӣ Раис сарварӣ
мекунад. Раис дар назди мақо-
моти болоӣ ва Маҷлиси вакило-
ни халқи дахлдор масъул аст.
Мақомоти намояндагӣ ва Раис
дар доираи салоҳияти худ са-
надҳои ҳуқуқие қабул мекунад,
ки иҷроияшон дар он қаламрав
ҳатмист. (О.Х.)

ҲОКИМИЯТИ ҚОНУНБАРОР – маҷмӯи са-
лоҳият оид ба эҷоди қонунҳои
буда, одатан ба воситаи парлу-
мон мақомоти олии умумимил-
лии намояндагӣ, ки ба таври де-
мократӣ интихоб гардидааст,

ба амал бароварда мешавад. Парлумон вобаста ба шакли идоракунии давлат вазъи ҳуқуқии гуногун дорад, вале сарфи назар аз ин вазифаи қонунбарорӣ аксаран ба он тааллуқ дорад. Парлумони Тоҷикистон Маҷлиси Олии ҶТ мебошад (Ниг. ба Маҷлиси Олии ҶТ). Дар баъзе ҳолатҳои дар Конститутсия ва қонунҳо пешбинӣшуда халқ низ бевосита дар қонунқабулкунӣ иштирок менамояд. Ин ҳолат дар вақти ба воситаи раёйнурсӣ қабул шудани қонун зоҳир мешавад. (Г.Б.)

ҲОКИМИЯТИ МАҲАЛЛӢ – дар шахси мақомоти намоёндагӣ ва иҷроияи маҳаллӣ таъриқи иҷтимоӣ иқтисодии қаламрави дахлдор, иҷрои Конститутсия, қонунҳои ҶТ, қарорҳои Маҷлиси Олӣ, сандҳои Президенти ҶТ, Ҳукумати ҶТ, қарорҳои Маҷлиси болоии вакилони халқ ва раисро таъмин менамояд. Раисони ҳокимияти маҳаллиро Президенти ҶТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад ва онҳоро барои тасдиқ ба Маҷлисиҳои дахлдори вакилони халқ пешниҳод менамояд. Раиси ҳокимияти маҳаллӣ аз ҷумлаи вакилони маҷлиси дахлдори вакилони халқ таъин ва тасдиқ мешавад. (Г.Б.)

ҲОКИМИЯТИ НАМОЯНДАГӢ – навъи мақомоти ҳокимияти давлатие, ки ҳайати он аз тарафи халқ дар

асоси ҳуқуқии интихоботии умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб гардида, иродаи халқро ифода мекунад. Ҳокимияти намоёндагӣ инҳоянд: ҳокимияти олии намоёндагӣ - Маҷлиси Олии ҶТ; ҳокимияти маҳаллии намоёндагӣ - Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, ноҳияҳо ва шаҳрҳои бо ноҳия баробаркардашуда. (Г.Б.)

ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ – самтҳои муайяни муносибатҳои байни гурӯҳҳои калони иҷтимоӣ. Функсияҳои ҳокимияти сиёсӣ аз таъкили низомии сиёсӣ ҷома, таъкили ҳаёти сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсӣ, роҳбарии раёндҳои сиёсӣ ва гайрисиёсӣ, таъкили шакли муайяни идоракунӣ; реҷаи сиёсӣ ва сохтори конститутсионии давлат иборат аст. (Г.Б.)

ҲОЛАТИ ҲАРБӢ – реҷаи маҳсусе, ки ҳокимияти давлатӣ бо сабаби таҷовуз аз тарафи давлати дигар амалӣ месозад. Тибқи б.22 м.69 Конститутсияи ҶТ Президенти ҶТ ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиқи Маҷлиси Олӣ пешниҳод мекунад. Мувоҳидаи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (с. 1966) ҳолати ҷангро пешбинӣ намекунад, вале имконияти ҷорӣ кардани ҳолати фавқуллоддаро дар сурати «ҳаёти миллат дар зерӣ хатар будан» пешбинӣ мекунад. Ҷорӣ

кардани ҳолати ҳарбӣ одаман мазмунӣ боздоштани идоракунии конституциониро дорад, яъне қатъи фаъолияти парлумон ва мақомоти интихоби маҳалли ҳокимияти давлатӣ ва ба мақомоти ҳарбӣ супурдани ваколатҳои фавқулода ё тамоми ҳокимияти давлатӣ (чунин мақомот дар солҳои Чанги Бузурги Ватанӣ Кумитаи давлатии мудофия буд). (О.Х.)

ҲУКУМАТ – мақомоти иҷроия, ки бо мақсади таъмини роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷро қонунҳо, фармонҳои амрҳои Президент таъкил карда мешавад. Ё ба низомии мақомоти идораи давлатӣ роҳбарӣ намуда, фаъолият ва мутабиқати ҳамкориҳои онҳоро таъмин мекунад. Ҳукумат дар ҳар давлат ҳар хел номгузори карда шудааст:

- Ҳукумат – дар Чехия, Колумбия ва ғ;
- Кабинет - дар Япония;
- Шӯрои Вазирон – дар Ҳиндустон;
- Шӯрои вазирон (Ҳукумат) - дар Франция ва Куба;
- Шӯрои давлатӣ – дар Хитой;
- Ҳукумати федералӣ- дар Германия;
- Шӯрои федералӣ - дар Швейцария;
- Шӯрои маъмурӣ – дар Республикаи Халқӣ-демократии Хитой ва ғ.

Аз рӯи нуқтаи назари сохтори сиёсии худ ҳукумат ба намудҳои зерин ҷудо мешавад:

- якҷиба;

- коалисионӣ;
- беҷиба.

Ҳукумати якҷиба (дар шакли идоракунии парлумонӣ ва омехта) – вақте яке аз ҷибаҳои сиёсӣ дар натиҷаи интихоботҳои зиёдро дар парлумон ё дар палатаи поёнии он (Британияи Кабир) ишғол карда бошад, таъкил карда мешавад.

Ҳукумати коалисионӣ (бисёрҷиба) (дар шакли идоракунии парлумонӣ ё омехта) - вақте ба ягон аз ҷибаҳои дар натиҷаи гузаронидани интихобот дар парлумон қой муяссар нагаиш, таъкил карда мешавад. Ҳукумати коалисионӣ натиҷаи ризоияти байни ҷибаҳои дар барномаи умумии ҳукуматӣ мебошад. Ҳибаҳои ҳукуматӣ, ки ҳибаи бисёр таъкил кардаанд, бояд ба аксарияти ҳукумат таъа кунанд, ки дар дохили онҳо метавонанд ё ҷибаҳои ё ин ки вакилони новобастае, ки ба коалисия дохил нестанд ва онро дастгирӣ намекунанд (Германия, Италия).

Ҳукумати беҷиба – дар он ҳолате таъкил меёбад, ки агар ҷибаҳои дар ҳукумат оиди таъкили коалисияи маслиҳат карда натавониста бошанд, лекин парлумонро пош медиҳанд (палатаи поёниро). Арзи вуҷуди чунин ҳукуматҳо зиёд давом намекунанд, вай то он муддате фаъолият мекунад, ки дар асоси ҷиба парлумонро таъкил кунад.

Дар малакатҳои хориҷии муосир вобаста ба шакли идораи ҳукуматҳо бо ду роҳи асосӣ таъкил меёбад, ки нишонаҳои

он бо дараҷаи иштироки парлумон муайян карда мешавад. Во- баста ба шакли идора ҳукумат бо ду роҳ ташикил меёбад:

- парлумонӣ;
- гайрипарлумонӣ.

Бо роҳи парлумонӣ ташикил ёф- тани ҳукумат дар давлатҳое, ки сохти идораи парлумонӣ до- ранд (республикаи парлумонӣ ё мутлақият, республикаҳои омехта). Дар ин давлатҳо ҳуқуқ барои ташикили ҳукумат ҳамон ҳизби сиёсӣ пайдо меку- над, ки ҷои бисёртарро дар па- латаи поёнии парлумон соҳиб шуда бошад (Италия, Ҷумҳурии федеративии Олмон, Ҳинду- стон).

Тарзи ташикили ҳукумат бо роҳи гайрипарлумонӣ дар давлатҳои президентӣ, дар баъзе намудҳои мутлақият ва ҷумҳуриҳои омехта истифода мешавад. Дар ин давлатҳо ҳуқуқи ташикили ҳукуматро на ин ки парлумон, балки корпуси интихоботӣ дорад, чунки ҳуку- мат аз тарафи президенте, ки аз тарафи интихоботи гайри- парлумонӣ интихоб шудааст, ташикил карда мешавад.

Дар баъзе ҷумҳуриҳои прези- дентӣ парлумон то ҳол ишти- роки намоён барои ташикил намудани ҳокимияти иҷроияи марказӣ дорад. Ҳамин тавр, дар ИМА Президент таъини аъзоё- ни Кабинетро аз рӯи маслиҳат ва розигии Сенат мегузаронад. (О.Х.)

ҲУКУМАТИ ҚТ – мақоми да- стаҷамъии ваколатдори умумии

марказии ҳокимияти иҷроияи давлатӣ, ки роҳбарӣ, ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти ни- зомии мақомоти идоракунии давлатиро таъмин менамояд.

Ҳайати Ҳукумат, тарзи таши- килӣ, фаъолият ва салоҳиятҳои онро Конститутсияи ҚТ, ҚҚТ «Дар бораи Ҳукумати ҚТ» аз 12 майи соли 2001, дигар қонунҳо ва кодексҳо, инчунин Дастури Ҳукумат танзим менамояд.

Ҳукумати ҚТ аз Сарвазир, муо- вини якум ва муовинони ӯ, вази- рон, раисони кумитаҳои давлатӣ иборат буда, аъзои он наметавонанд вазифаи дигареро иҷро намоянд, вакили мақомоти намояндагӣ бошанд, ба соҳиб- корӣ машғул шаванд, ба истис- нои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

Ҳукуматро Президент ба муҳлати фаъолияти худ, яъне ба муҳлати 7 сол ташикил медиҳад. Фармон дар хусуси таъин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон пешниҳод мена- мояд. Агар фармони Президент дар ин хусус аз тарафи палатаҳои Маҷлиси Олӣ даст- гирӣ наёбад, Президент ҳуқуқ дорад фармони мазкурро тақроран ба ҷаласаи якҷояи палатаҳо барои тасдиқ пешниҳод намояд ё дар бораи таъин намудани шахси дигар фармон пешниҳод кунад (м. 8).

Пеш аз муҳлат қатъгардии салоҳияти ҳамаи аъзо ва ё узви ҷудогонаи Ҳукумат аз тариқи

истеъфо на бо сабаби ба охир расидани муҳлати ваколати Ҳукумат, балки дар давраи фаъолияти он ва расмиёти баргузоришавии истеъфо сурат мегирад. Бинобар ҳамин ҳам Конститутсия муқаррар намудааст, ки «Ҳукумат дар мавриди ғайримкон донистани иҷрои фаъолияти муътадили худ метавонад ба Президент аз хусуси истеъфо арз намояд. Ҳар як узви Ҳукумат ҳуқуқи истеъфо дорад».

Чунин вазъ низ дар Қонуни конституционӣ пешбинӣ шуда, онро мушаххасгар намудааст. Мутобиқи он Ҳукумат дар мавриди ғайримкон донистани иҷрои фаъолияти муътадили худ метавонад ба Президенти ҚТ аз хусуси истеъфо арз намояд. Ҳар як узви он ҳуқуқи ба истеъфо рафтан дорад.

Президенти ҚТ ҳуқуқ дорад ҳар вақт Ҳукумати ҚТ-ро дар ҳаёти пурра ё аъзои алоҳидаи онро ба истеъфо фиристад ва фармонро дар ин хусус барои тасдиқ ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ пешниҳод намояд (м.10).

Меъёрҳои зикршуда имконияти татбиқишавии ду шакли истеъфо - дастаҷамъӣ (коллективӣ)-и аъзо ва истеъфои инфиродии узви Ҳукумат ва омили татбиқ шудани онҳоро муқаррар намудааст.

Ба вуқӯъпайвандии истеъфо дар ин мавридҳо бо риояи расмиёти зерин сурат мегирад: изҳори

ирода (хоҳиш), муроҷиат ва қабули истеъфо.

Изҳори ирода ин ҳуқуқи субъективии аъзои Ҳукумат мебошад, ки метавонад дар шакли дастаҷамъӣ ё инфиродӣ сурат гирад.

Муроҷиат ин расмиётест ки он дар шакли объективӣ хоҳиши аъзои Ҳукумат дар бораи баистеъфоравӣ зоҳир мегардад. Масалан, бо ариза дар барои ба истеъфоравӣ ба Президент муроҷиат менамоянд.

Қабули истеъфо ин салоҳияти Президент мебошад. Ҳуқуқи қабул намудан ё қабул нанамудани ариза дар ихтиёри Президент мебошад.

Дар сурати қабули аризai дастаҷамъии аъзои Ҳукумат дар бораи ба истеъфоравӣ ва қонун намудани он салоҳияти Ҳукумати амалкунанда пеш аз муҳлат қатъ мегардад.

Рӯзи қабули истеъфо рӯзи қатъшавии салоҳияти Ҳукумат мебошад ва Президент ба тариқи муқарраркардаи қонунгузорӣ Ҳукумати навро таъсис медиҳад.

Қабули истеъфои инфиродии узви Ҳукумат аз ҷониби Президент ба вазъи ҳуқуқии Ҳукумат таъсир намерасонад. Зеро ҳангоми аз ҷониби Президент қонун намудани аризai инфиродӣ дар бораи ба истеъфоравӣ танҳо ба қатъгардии салоҳияти ин узв боис мегардад. Дар ҳарду ҳолат ҷой доштани истеъфо аз ҷониби Президенти кишвар ба вазъи ҳуқуқии ӯ таъсир намерасонад. Зеро муҳлати салоҳияти Прези-

дент 7 сол аст (м.67). Бинобар ҳамин ҳам, дар давраи амали салоҳияти Президент қабули истеъфои чанд аъзои Ҳукумат (чӣ дастачамъӣ ва чӣ инфиродӣ) аз ҷониби Президент, Раиси Ҳукумат боқӣ мемонад. Ин вазъи ҳуқуқии ӯ ҳамчун Раиси Ҳукумат баъди ба вазифа шурӯъ намудани Президенти нав қатъ мегардад.

Шакли асосии фаъолияти Ҳукумат ин маҷлисҳои вай мебошад, ки Ҳукуматро ҳамчун мақомоти дастачамъӣ арзёбӣ менамояд.

Маҷлисҳои Ҳукумат моҳе на кам аз як маротиба гузаронида мешаванд. Маҷлис дар сурате салоҳиятнок доништа мешаванд, ки агар дар он аз се ду ҳиссаи аъзои Ҳукумат иштирок дошта бошанд. Дар ҳолатҳои зарурӣ Ҳукумат метавонад маҷлисҳои ӯшӯида доир намояд. Ҳангоми зарурат, бо иҷозати хаттии Раиси Ҳукумати ҚТ, ё бо супориши ӯ бо иҷозати хаттии Сарвазири ҚТ қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати ҚТ аз рӯи масъалаҳои алоҳидаи хусусияти оперативӣ дошта, мумкин аст бе гузаронидани маҷлис бо роҳи ӯрсиши хаттии аъзои Ҳукумати ҚТ бо тарафдории аз нисф зиёди аъзои Ҳукумат қабул карда шаванд.

Муҳлатҳои мушаххаси баргузоришавии маҷлисҳои Ҳукумат аз ҷониби Раиси он муайян карда мешавад. Маҷлисҳои Ҳукуматро Раиси Ҳукумат ё бо супориши ӯ Сарвазири ҷумҳурӣ доир менамояд. Рӯзномаи маҷлис низ

аз ҷониби Раиси Ҳукумат бо назардошти тавсияҳои Раёсати Ҳукумат муайян карда шуда, дар маҷлиси Ҳукумати тасдиқ мегардад. Ба рӯзнома раискунанда метавонад масъалаҳои иловагирои ҳамроҳ намояд, ки агар онҳо тайёрии пешакиро талаб нанамоянд ё ки тайёрии пешакӣ ба сомон расонида шуда бошад. Лоиҳаи рӯзнома ва маводҳои зарурӣ ба аъзои Ҳукумат, инчунин ба дигар шахсони масъул аз рӯи масъалаҳои ҷудогона на дертар аз 3 рӯз то оғози маҷлис фиристода мешавад.

Дар маҷлиси Ҳукумат аъзо он, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ ва муовинони ӯ, мушовирони давлатии Президент, роҳбарони сохторҳои таркибии Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ иштирок мекунанд. Дар маҷлисҳои Ҳукумат раисони палатаҳои Маҷлиси Олӣ, Прокурори Генералӣ, раисони судҳои конституционӣ, олӣ, олии иқтисодӣ ҳақ доранд иштирок намоёнд.

Масъалаҳои ба баррасии Ҳукумат баровардашуда ба тариқи дастачамъӣ ҳаллу фасл карда мешаванд, ки онҳо ба салоҳияти Ҳукумат марбут буда, ҳар яке аз аъзои он дар назди қонун масъулияти шахсӣ доранд ва дар назди Президент ҳисоботдиҳанда мебошанд.

Тайёр кардани маҷлисҳои Ҳукумат, таҳияи маводи таҳлилӣ, иттилоотию маводи дигар, амрҳо, ташикли санҷиши мунтазами иҷрои қарорҳои Ҳукумат аз тарафи шӯъбаҳо ва

дигар воҳидҳои сохтори Дастгоҳи иҷроияи Президент сурат мегирад. Бинобар ҳамин, Ҳукумат дастгоҳи худро надорад.

Ба баррасии маҷлиси Ҳукумат ва ҳаллу фасли он, масъалаҳои гузошта мешаванд, ки дар доираи салоҳияти он буда, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, ки дар иттиҳоди Ҳукумат мебошанд, мақомоти ҳокимияти иҷроияи ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ онҳоро наметавонанд мустақилона ё якҷоя бо дигар ташикilotҳои манфиатдор ҳал намоянд.

Фаъолияти Ҳукумат мутобиқи нақшаҳои тасдиқгардидаи он, ки дар таҳияи он вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, раисони вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, воҳидҳои сохтори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Тоҷикистон иштирок менамоянд, амалӣ карда мешавад. Тибқи тартиботи дар Дастури Ҳукумат пешбинӣшуда, ба нақшаҳои кори Ҳукумат пешниҳодҳо доир кардан мумкин аст.

Доир ба масъалаи ба баррасии Ҳукумат пешниҳодшаванда аъзои Ҳукумат, роҳбарони идораҳо, Дастгоҳи иҷроияи Президент ва воҳидҳои сохтори он, мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо лоиҳаи қарорҳои (фармоишҳои) Ҳукумат ва маводҳои барои қабули ин санадҳо заруриро пешниҳод менамоянд.

Маҷлиси Ҳукумат бо забони давлатӣ, яъне тоҷикӣ доир гардида, санадҳои ҳуқуқӣ он бо ҳамин забон қабул мегарданд.

Қарорҳо бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии аъзои Ҳукумати ҚТ қабул шуда, аз ҷониби Раиси Ҳукумат ба имзо расонида мешавад. Рафти маҷлиси Ҳукумати ҚТ ва қарорҳои он бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумат метавонанд аз тариқи воситаҳои ахбори умум пахш гарданд.

Яке аз самтҳои фаъолияти Ҳукумат ин ҳамкориҳои он бо Маҷлиси Олӣ, мақомоти судӣ, ҳокимияти маҳаллӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мебошад.

Мутобиқи Қонун ҳамкориҳои Ҳукумат бо Маҷлиси Олӣ дар фаъолияти қонунгузори палатаҳои он мебошад. Ҳукумат ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад ва ин ҳуқуқро дар шакли пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нави ҚТ, лоиҳаи қонунҳо дар бораи тағйир додан ё бекор кардани қонунҳои ҷорӣ ҚТ, ҳамчунин шакли пешниҳоди хаттӣ дар бораи қабул кардани қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дохил намудани тағйирот ба қонунҳои ҷорӣ ҚТ (таклифҳои қонунгузорӣ) ба амал мебарорад.

Ҳукумат барномаи тайёр намудани лоиҳаи санадҳои меъёри ҳуқуқиро, ки Ҳукумати ҚТ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ пешниҳод менамояд, таҳия ва тасдиқ мекунад, оид ба лоиҳаи қонунҳо хулосаи хаттӣ меди-

ҳад, ки онҳо ба субъекти ташаббуси қонунгузорӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ фиристода мешаванд (моддаи 30).

Дигар самти фаъолияти ҳамкориш Ҳукумат бо Маҷлиси Олӣ ин ҳуқуқи иштирок доштани аъзои он дар чаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, дар чаласаҳои алоҳидаи онҳо, кумита ва комиссияҳои онҳо мутобиқи талаботи Дастури онҳо иштирок намудан ва баромад кардан мебошад.

Муносибати худро Ҳукумат бо мақомоти судӣ дар асоси Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва дигар қонунҳо ба роҳ мемонад.

Самти дигари фаъолияти Ҳукумат ин муносибати он бо мақомоти ҳокимияти намояндагӣ ва иҷроияи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, мақомоти худидораи шаҳрак мебошад. Ҳукумат дар доираи салоҳияти худ роҳбарӣ ва ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатиро ба амал мебарорад, пешниҳодҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқро, ки ба ваколати Ҳукумати ҶТ дохиланд, баррасӣ менамояд. Ҳукумат ҳисобот ва гузоришҳои роҳбарони мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроияи давлатиро дар бораи татбиқи Конститутсия ва

қонунҳои ҶТ, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллий, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, фармонҳо ва амрҳои Президенти ҶТ, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати ҶТ мешунавад. Ҳукумат ҳамкориш вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ва дигар мақомоти идоракунии давлатиро бо раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳотро таъмин менамояд, ҳамзамон масъалаҳои баҳсноки ба вуҷуд омадаро ҳал менамояд, дар бучети давлатӣ ҳаҷми маблағҷудокуниро барои мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ пешбинӣ менамояд.

Ҳукумат низомномаҳои дахлдори идораҳо, кумитаҳо, шӯъбаҳо ва воҳидҳои дигари мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллиро тасдиқ менамояд, сохтор ва штатҳои дастгоҳҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллиро мутобиқи К.к.ҶТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» муқаррар менамояд. Ҳукумати ҶТ санадҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳуриро, ки ба Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифатдоранд, бекор мекунад.

Муносибати Ҳукумат бо хизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои

ҷамъиятӣ ва ташиклотҳои динӣ дар асоси Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёриро ҳуқуқи ҚТ ба роҳ монда мешавад. Масалан, мутобиқи Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи судҳои ҚТ» аз 6 августи соли 2001, № 30 ҳаҷми маблағ барои таъмини Суди Олии ҚТ, Суди Олии иқтисодии ҚТ аз тарафи Ҳукумати ҚТ бо пешниҳоди раисони ин судҳо, барои таъмини суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятӣ, шаҳри Душанбе, суди шаҳр, ноҳия ва судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятӣ, шаҳри Душанбе бошад, бо пешниҳоди Шӯрои адлия сураат мегирад (м.124).

Салоҳияти Ҳукуматро аз рӯи самти фаъолияти он ба чунин намудҳо ҷудо кардан мумкин аст (боби 3, м.12-22 Қонун): роҳбарӣ ба вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунӣ давлатӣ; салоҳият; дар соҳаи иқтисодиёт; дар соҳаи буҷет, молия, пул, қарз ва андоз; дар соҳаи иҷтимоӣ; дар соҳаи илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ; дар соҳаи истифодабарии табиат ва муҳофизати муҳити зист; дар соҳаи таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандон, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ; оид ба таъмини мудофия ва амнияти давлатӣ; дар соҳаи сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ ва салоҳияти дигари Ҳукумат.

Салоҳияти Ҳукумат оид ба роҳбарӣ ба вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунӣ давлатӣ дар фаъолиятҳои зерин зоҳир мешавад: ба кори онҳо роҳбарӣ менамояд ва фаъолиятҳои назорат мекунад; низомномаи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунӣ давлатӣ ва сохтори дастгоҳи марказии онҳоро мувофиқи тартиби муқарраргардида тасдиқ мекунад; муовинони вазирҳо, муовинони раисони кумитаҳои давлатӣ, роҳбарони кумитаҳо ва дигар мақомоти назди Ҳукумат ва муовинони онҳо, роҳбарони мақомоти идоракунӣ давлатӣ ва ташиклотҳоеро, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёриро ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардаанд, ба вазифа таъин мекунад ва аз вазифа озод менамояд; аъзои коллегияҳои вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунӣ давлатиро тасдиқ мекунад; инспексияҳои давлатӣ ва дигар мақомоти назди Ҳукуматро дар ҳудуди маблағҳое, ки дар буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъминоти мақомоти идоракунӣ давлатӣ муқаррар шуданд, таъсис медиҳад ва низомномаи онҳоро тасдиқ менамояд (м.12).

Салоҳияти умумии Ҳукумат инҳо аст: дар татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҚТ иштирок мекунад; роҳбарии самараноки иҷтимоӣ иқтисодӣ ва фарҳангиро таъмин мекунад; ба

низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия роҳбарӣ мекунад; барномаҳои мақсадноки давлатиро таҳия менамояд ва татбиқи онҳоро таъмин мекунад; ҳуқуқи ташиббуси қонунгузорӣ дорад.

Барои амалисозии ин салоҳият Ҳукумат ҳангоми зарурат ҳалли баъзе масъалаҳои идоракунии давлатиро, ки ба салоҳияти вай дохил мешаванд, ба мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ, вазоратҳо ва қумитаҳои давлатии ҷудогонаи ҚТ, дигар мақомоти идоракунии давлатӣ дода метавонад, агар ҳалли ин масъалаҳо мутобиқи Конституция, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ ба салоҳияти истисноии Ҳукумати ҚТ мансуб набошанд (м.13).

Салоҳияти Ҳукумат дар соҳаи иқтисодиёт дар чунин фаъолиятҳо дида мешавад: раванди иқтисодиро танзим мекунад; фазои ягонаи иқтисодӣ ва фаъолияти озоди иқтисодӣ, гардиши озодонаи мол, хизматрасонӣ, сармоя ва қувваи коргариро таъмин менамояд; дурнамои иҷтимоию иқтисодии ҷумҳуриро пешгӯӣ мекунад, барномаҳои рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиётро таҳия ва амалӣ менамояд; барномаҳои давлатии иқтисодӣ ва сармоягузорию таҳия менамояд ва барои татбиқи он тадбирҳо меандешад; моликияти давлатиро идора мекунад; барои соҳибкорӣ ва рушди озодонаи тамоми шаклҳои моликият дар

шароити муносибатҳои бозорӣ шароит фароҳам меорад; сиёсати давлатиро дар соҳаи ҳамкориҳои байналмиллалии иқтисодӣ, молиявӣ ва сармоягузорӣ таҳия менамояд ва дар амал татбиқ мекунад; роҳбарии умумии фаъолияти гӯмукиро ба амал мебарорад; дар бобати муҳофизати манфиатҳои истеҳсолкунандагони молҳои ватанӣ, иҷрокунандагони қонун ва хизматрасониҳо тадбирҳо меандешад; фаъолияти саноати муҳофизавии кишварро таъмин менамояд; зарурати ҷалб намудани қарзи давлатӣ ё қарзе, ки аз ҷониби давлат қафолат дода мешавад, муайян мекунад ва ғ. (м.14).

Салоҳияти Ҳукумат дар соҳаи буҷет, молия, пул, қарз ва андоз из инҳо иборат аст: Ҳукумати ҚТ татбиқи сиёсати ягонаи молиявӣ, қарзӣ, пулӣ ва андозситониро таъмин менамояд; лоиҳаи қонунҳои буҷетро таҳия намуда, ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ пешниҳод мекунад ва иҷрои онро таъмин менамояд; лоиҳаи қонунҳоро дар бораи муқаррар кардан ва бекор намудани андоз таҳия менамояд ва ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ пешниҳод мекунад; ризоияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ-ро оид ба доду гирифтани қарзи давлатӣ мегирад; дар бобати танзими бозори қозғашҳои қиматнок тадбирҳо меандешад; идоракунии қарзи давлатии дохилӣ ва хориҷии ҚТ-ро ба амал мебарорад; ба фаъо-

лияти молиявӣ дар муноси-
батҳои ҚТ бо давлатҳои хориҷӣ
роҳбарӣ менамояд; сиёсати
ягонаи нархҳо бо назардошти
талаботи иқтисоди бозорӣ
таҳия менамояд ва барои дар
амал татбиқ намудани он
тадбирҳо меандешад (м.15).

Салоҳияти Ҳукумат дар соҳаи
иҷтимоӣ барои ҳаллу фасли
чунин масъалаҳо равона карда
шудааст: гузаронидани сиёсати
ягонаи давлатии иҷтимоӣ,
ҳуқуқи конституционии
шаҳрвандонро дар соҳаи таъ-
миноти иҷтимоӣ амалӣ меку-
над, ба рушди таъминоти
иҷтимоӣ ва ҳайру эҳсон мусоид-
дат менамояд; барномаҳои
иҷтимоӣ иқтисодиро ба
тасдиқи Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии ҚТ пешниҳод
менамояд; дар бобати тат-
биқи ҳуқуқи шаҳрвандон ба
меҳнат тадбирҳо меандешад;
барномаҳои таъмини шугли
аҳолиро таҳия менамояд ва
доир ба татбиқи ин барномаҳо
тадбирҳо меандешад; пешбурди
сиёсати ягонаи давлатии
муҳоҷиратро таъмин менамояд;
дар бобати татбиқи ҳуқуқи
шаҳрвандон барои ҳифзи сало-
матӣ ва таъмини неқъаҳволии
санитарияу эпидемиологӣ тад-
бирҳо меандешад; ба ҳаллу
фасли масъалаҳои оила, волидон
ва фарзандон мусоидат
менамояд, оид ба татбиқи
сиёсати ҷавонон тадбирҳо
меандешад; оид ба рушди
тарбияи ҷисмонӣ, варзиши ва
туризм, инчунин соҳаи
табобати курортӣ санаторӣ

ва истироҳатӣ тадбирҳо
меандешад ва онҳоро амалӣ
менамояд (м.16).

Салоҳияти Ҳукумат дар соҳаи
илм, фарҳанг, маориф ва
тандурустӣ аз чунин самтҳои
фаъолият иборат мебошад: доир
ба дастгирии давлатии
инкишофи илм, фарҳанг, мао-
риф ва тандурустӣ тадбирҳо
меандешад ва онҳоро амалӣ
менамояд; пешбурди сиёсати
ягонаи давлатиро дар соҳаи илм,
фарҳанг, маориф ва танду-
рустӣ таъмин намуда, самт-
ҳои асосии рушду тақомули
онҳоро муайян менамояд; ба
рушди забон, адабиёт, санъати
касбӣ, анъанаҳо ва расму оинҳо
мусоидат менамояд ва муҳо-
физати ёдгориҳои таърихӣ ва
фарҳангиро таъмин мекунад
(м.17).

Салоҳияти Ҳукумат дар соҳаи
истифодабарии табиат ва
муҳофизати муҳити зист
дорои чунин мазмун аст:
пешбурди сиёсати ягонаи
давлатиро дар соҳаи исти-
фодаи табиат, ҳифзи муҳити
зист ва бехатарии экологӣ
таъмин менамояд; доир ба
татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон
барои муҳити зисти мусоид ва
оид ба таъмини беҳбудии
экологӣ тадбирҳо меандешад;
фаъолияти мақомоти идора-
кунии давлатиро дар бобати
якҷоя гузаронидани чорабиниҳои
ҳифзи табиат ва барномаҳои
экологии аҳамияти ҷумҳуриявӣ
ва байналхалқидоштаро ҳамо-
ҳанг месозад, дар бобати рафъи
оқибатҳо ва кам кардани

хатари сар задани ҳолатҳои фавқуллодаи хислати табиӣ, техногенӣ ва экологидошта тадбирҳои меандешад; ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, танзими истифодаи табиат ва ҳифзи захираи маъдан ва ашёи хоми ҚТ-ро таъкил менамояд (м. 18).

Салоҳияти Ҳукумати ҚТ дар соҳаи таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ чунин самтҳоро дар бар мегирад: дар таҳия ва таъбиқи сиёсати давлатии таъмини амнияти шахс, ҷамъият ва давлат чораҳои меандешад; доир ба таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар бобати муҳофизати моликият ва тартиботи ҷамъиятӣ, оид ба мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва дигар ҳодисаҳои барои ҷамъият хатарнок тадбирҳои меандешад; доир ба таъминоти таъкилӣ, рушд, таҳким бахшидани заминаи моддию техникаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тадбирҳои меандешад ва онҳоро амалӣ мекунад (м. 19).

Салоҳияти Ҳукумати ҚТ оид ба таъмини мудофия ва амнияти давлатӣ барои иҷрои ин гуна масъалаҳо равона карда шудааст: оид ба таъмини мудофия ва амнияти давлатӣ тадбирҳои меандешад; Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ ва дигар воҳидҳои ҳарбиро бо аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ, воситаҳои моддӣ, захираҳои ва хизматрасониҳои таъмин мекунад;

иҷрои барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва нақшаҳои такмили яроқи аслиҳа, инчунин барномаҳои тайёр кардани шаҳрвандонро аз рӯи ихтисосҳои касби ҳарбӣ таъмин мекунад; барои хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар шахсоне, ки мувофиқи қонунҳои амалкунанда ба мақсади таъмини мудофия ё амнияти давлат ҷалб карда мешаванд, кафолати иҷтимоиро таъмин менамояд; муҳофизати сарҳади давлатии ҚТ-ро таъмин менамояд; ба мудофияи граждани роҳбарӣ мекунад (м. 20).

Салоҳияти Ҳукумати ҚТ дар соҳаи сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ дорои чунин мазмун аст: дар амалӣ намудани сиёсати хориҷии ҚТ иштирок менамояд; намоёндагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар давлатҳои хориҷӣ ва таъкилотҳои байналхалқӣ аз ҷиҳати моддӣ таъмин менамояд; иҷрои уҳдадориҳои ҚТ мувофиқи шартномаҳои байналмилалӣ таъмин менамояд, инчунин аз ҷониби иштироккунандагони шартномаҳои мазкур ба иҷро расидани уҳдадориҳои онҳоро назорат мекунад; ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони ҚТ-ро берун аз қаламрави он ҳимоя менамояд; танзим ва назорати давлатиро дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ҳамкориҳои байналмилалӣ илмӣ, техникаӣ ва фарҳангии анҷом медиҳад (м. 21).

Салоҳияти дигари Ҳукумат аз

Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии ҚТ ба зиммаи он гузошта шудааст, бар меояд.

Масалан, Қонуни ҚТ аз 17 майи соли 2004, № 34 «Дар бораи маориф» ба салоҳияти Ҳукумат ҳаллу фасли чунин масъалаҳоро вогузор намудааст, ки мутобиқи моддаи 28 он Ҳукумат роҳбарии самараноки соҳаи маорифро таъмин мекунад; бо пешниҳоди вазорату идораҳо оид ба таъсис, азнавташкिल्диҳӣ ва барҳамдиҳии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбии дорои мақоми ҷумҳуриявӣ, муассисаҳои махсуси таълиму тарбия, Академияи илмҳои педагогӣ ва сохторҳои он қарор қабул мекунад; барномаҳои давлатӣ, байни-давлатӣ ва байналмилалӣ инкишофи соҳаи маорифро таҳия, баррасӣ ва тасдиқ намуда, татбиқи ин барномаҳоро аз ҷиҳати моддию техникӣ ва молиявӣ таъмин менамояд; тартиби додани иҷозатнома (литсензия), гузаронидани аттестатсия, аккредитатсияи давлатии муассисаҳои таълимӣ, тартиби аттестатсияи кормандони соҳаи омӯзгорӣ ва илмӣ муассисаҳои таълимиро муайян мекунад; феҳристи касбу ихтисосҳоеро, ки бо тарзи экстернат гирифтани онҳо манъ аст, тасдиқ менамояд; тартиби таъсис, азнавташкिल्диҳӣ ва барҳамдиҳии дигар муассисаҳои таълимии

давлатиро муқаррар менамояд; феҳристи самт ва ихтисосҳои таҳсилоти касбиро муайян мекунад; меъёри маблағгузориҳои системаи маориф, тартиби маблағгузориҳои бучетии муассисаҳои таълимии давлатӣ ва гайридавлатиро муайян мекунад;

ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатиро бо пешниҳоди вазорату идораҳои дахлдор ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд; низомномаи намунавии муассисаҳои таълимии давлатӣ ва гайридавлатӣ, аз ҷумла хусусиро тасдиқ мекунад; ҳуҷҷатҳои намунаи давлатиро дар бораи таҳсилот муайян намуда, Низомномаи пешниҳоди шаҳодатномаи аъло ва дипломи аъло, бо медали тилло, нуқра мукофотонидани хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ, имтиёзҳои ба ҳуҷҷатҳои мазкур вобастаро тасдиқ мекунад; андозаи ҳадди ақали меъёри (ставкаи) музди кор ва маоши вазифавии омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, меъёр ва тартиби пешниҳоди имтиёзҳо ва стипендияро барои кормандони илмӣ омӯзгорӣ, хонандагон, донишҷӯён, аспирантҳо, докторантҳо ва муҳаққиқони ба вазифаи ходимони илмӣ гузаронидашуда, андозаи маблағҳои таълими иловагиро муайян менамояд; системаи ягонаи маълумоти оморӣ соҳаи маорифро таъкил медиҳад.

Ҳукумат имрӯзҳо даҳҳо консепсияҳо ва барномаҳои рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти

давлатию ҷамъиятиро таҳия, тасдиқ ва ба иҷро расонидани истодаааст. Аз ҷумла, Консепсияи гузариши ҷумҳури ба рушди устувор (аз 1 октябри соли 2007), Консепсияи ислоҳоти музди меҳнат дар ҚТ (аз 5 марти соли 2008), Консепсияи миллии тарбия (аз 2 марти соли 2006), Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар ҚТ (аз 1 ноябри соли 2006), Консепсияи ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ (аз 29 декабри соли 2006). Барои ба ҳаёт татбиқ намудани санадҳои зикришуда барномаҳо ва асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии онҳоро тасдиқ намудааст ва минбаъд ҳам ин фаъолият дар алоқаманди бо рушди ҷомеа пурзӯр хоҳад шуд. Фаъолияти Ҳукумат ҳангоми эълони ҳолати ҷангӣ ё вазъияти фавқулодда тибқи қонунҳое, ки ин ҳолатҳоро ба танзим мебароранд, муайян карда мешавад.

Ҳукумат роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷроӣ қонунҳо, қарорҳои яқояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллий, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, фармону амрҳои Президенти Тоҷикистонро таъмин мекунад ва тибқи Конститутсия, Қ.к. ҚТ «Дар бораи Ҳукумати ҚТ» аз 12 майи соли 2001, дигар қонунҳо, қарорҳои яқояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, қарорҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси

Олии ҚТ, фармону амрҳои Президенти ҚТ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки онҳоро ҚТ эътироф намудааст, барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсати додугирифтӣ қарзи давлатӣ ва ёрии иқтисодӣ ба дигар давлатҳо, лоиҳаи буҷети давлатӣ, масъалаи андозаи имконпазири касри буҷети давлатӣ ва манбаи ҷуброни онро ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд.

Мазмунӣ фаъолияти Ҳукуматро тибқи нуқтаҳои зикришуда самтҳои зерин дар бар мегирад: а) дар таҳия ва тасдиқи барномаҳои инкишофи соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ; б) додугирифтӣ қарзи давлатӣ ва ёрии иқтисодӣ ба дигар давлатҳо; в) масъалаи пешниҳоди буҷети давлатӣ, имконпазирии касри буҷет ва манбаи ҷуброни он.

Дар бораи таҳия ва тасдиқи барномаҳои инкишофи соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ Ҳукумат ба иҷро расонидани фаъолиятҳои зеринро анҷом медиҳад: масъалаҳои раванди соҳаи иқтисодиро танзим месозад, фазои ягонаи иқтисодӣ ва фаъолияти озоди иқтисодӣ, гардиши озодонаи мол, хизматрасонӣ, сармоя ва қувваи коргариро таъмин менамояд; дурнамои иҷтимоӣро иқтисодии ҷумҳуриро пушгуи мекунад; барномаҳои рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиётро таҳия ва амалӣ менамояд; барномаҳои давлатии иқтисодӣ ва сармоягузорию таҳия

менамояд ва барои татбиқи он тадбирҳо меандешад; моликияти давлатиро идора мекунад; барои соҳибкорӣ ва рушди озодонаи тамоми шаклҳои моликият дар шароити муносибатҳои бозорӣ шароит фароҳам меорад; сиёсати давлатиро дар соҳаи ҳамкориҳои байналмилалӣ иқтисодӣ, молиявӣ ва сармоягузорӣ таҳия менамояд ва дар амал татбиқ мекунад; роҳбарии умумии фаъолияти гумрукиро ба амал мебарорад; зарурати ҷалб намудани қарзи давлатӣ ё қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад, муайян мекунад ва ғ.

Қисми таркибии масъалаҳои иқтисодии ҷумҳурӣ ин масъалаҳои молия, пул, қарз, андоз мебошад, ки дар натиҷаи истифодаи қонуниятҳои онҳо Ҳукумат буҷети давлатиро таҳия намуда, ба Маҷлиси намояндагон барои тасдиқ пешниҳод менамояд ва иҷрои онро таъмин месозад. Ба таври дигар ғўем, онҳо ҷузъи ҷудонашавандаи молиёти давлатӣ мебошанд, ки бе истифодаи дурусти қонуниятҳои инкишофи онҳо маблағгузориҳои буҷавии низомӣ ҳамаи сохтори давлатӣ имконнопазир мешавад ва рӯ ба касод меоварад.

Дар соҳаи рушди иҷтимоӣ Ҳукумат фаъолиятҳои анҷом медиҳад, ки онҳо дар маҷмӯъ барои фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда барои ҳар як сокини ҷумҳурӣ, ки аз вазифаҳо аз таиноти конституционии вай ҳамчун ама-

лисонандаи сиёсати давлатӣ, инчунин аз моҳияти иҷтимоӣ доштани Тоҷикистон бармеояд, равона карда шудааст. Аз ин рӯ, Ҳукумат дар соҳаи иҷтимоӣ дорои салоҳиятҳои мебошад, ки ба ҳалли фасли ҷунин масъалаҳои зерин равона карда шудааст: гузаронидани сиёсати ягонаи давлатии иҷтимоӣ, татбиқи ҳуқуқи конституционии шаҳрвандонро дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ амалӣ мекунад, ба рушди таъминоти иҷтимоӣ ва хайру эҳсон мусоидат менамояд; барномаҳои иҷтимоиро иқтисодиро ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии ҚТ пешниҳод менамояд; дар бобати татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат тадбирҳо меандешад; барномаҳои таъмини шугли аҳолиро таҳия менамояд ва доир ба татбиқи ин барномаҳо тадбирҳо меандешад; пешбурди сиёсати ягонаи давлатии муҳоҷиратро таъмин менамояд; дар бобати татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон барои ҳифзи саломатӣ ва таъмини некӯаҳволии санитариро эпидемиологӣ тадбирҳо меандешад; ба ҳалли фасли масъалаҳои оила, волидон ва фарзандон мусоидат менамояд, оид ба татбиқи сиёсати ҷавонон тадбирҳо меандешад; оид ба рушди тарбияи ҷисмонӣ, варзиши ва туризм, инчунин соҳаи табобати курортӣ санаторӣ ва истироҳатӣ тадбирҳо меандешад ва онҳоро амалӣ менамояд; доир ба дастгирии

давлатиш инкишофи илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ тадбирҳо меандешад ва онҳоро амалӣ менамояд; нешбурди сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ таъмин намуда, самтҳои асосии рушду такомули онҳоро муайян менамояд; ба рушди забон, адабиёт, санъати касбӣ, анъанаҳо ва расму оинҳо мусоидат менамояд ва муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангиро таъмин мекунад ва ғ.

Ҳукумат дар заминаи Қ ҶТ «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, концепсияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ», мақсаду мазмуни дурнамоҳои давлатӣ, концепсияҳо, барномаҳои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ ва минтақаҳоро таҳия менамояд, ки он фарогири ояндабинии давлатиш инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҷумҳурӣ мебошад. Ҳукумат дурнамоҳои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ-ро дар асоси таҳлили маҷмӯии натиҷа, афзалият, самтҳои асосӣ ва масъалаҳои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ ва минтақаҳои он таҳия карда мешаванд.

Ҳукумат Дурнамои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ-ро барои ояндаи дарозмуҳлат барои понздаҳ сол таҳия карда, онро дар панҷ сол як маротиба тасхех менамояд. Дурнамои инкишофро барои ояндаи миёнамуҳлат барои панҷ сол бо тақсимбандӣ ба солҳо таҳия

карда, онро ҳар сол тасхех менамояд. Дурнамои инкишофро барои ояндаи кӯтоҳмуддат барои як сол таҳия мекунад. Дар асоси дурнамои мазкур Бучети давлатиш ҶТ барои соли навбатии молиявӣ тартиб дода мешавад.

Ҳукумат ва Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳар семоҳа мониторинги вазъи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ ва навири маълумотро доир ба ин таъмин менамоянд.

Ҳукумат Концепсияи инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ таҳия ва таъмин менамояд, ки он фарогири масъалаҳои зерин мебошад: таҳияи дурнамои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ барои ояндаи дарозмуҳлат; таҳлили инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ дар давраи гузашта, тавсифи вазъи иқтисодии он дар соли ҷорӣ; муайян намудани мақсадҳои стратегӣ ва афзалиятҳои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ, воситаҳои ноил шудан ва роҳҳои давра ба давра амалӣ гардонидани он; муқаррар намудани самтҳои асосии сиёсати иҷтимоӣ иқтисодии давлат, аз ҷумла самтҳои ҳамин сиёсатро нисбати соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт ва комплексҳои байнисоҳавӣ, инчунин самтҳои асосии сиёсати илмӣ техникаӣ, навоарӣ, сармоягузорӣ, экологӣ, минтақавӣ, иқтисодии хориҷӣ ва ғ.

Ҳукумат Концепсияи инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии ҶТ ба муҳлати 10 сол таҳия карда,

онро дар панҷ сол як маротиба тасхёҳ менамояд. Ҳамаи консепсияҳо, чун қоида, дар асоси дурномаи инкишофи иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ барои ояндаи дарозмуҳлат таҳия шуда, тавсифи вазъи иқтисодии онро дар соли чорӣ дар бар мегиранд

Ҳукумат Барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии ҚТ-ро мутобиқи дурномаҳои давлатӣ ва консепсияи инкишофи соҳаҳоро барои ояндаи миёнамуҳлат одатан барои панҷ сол таҳия менамояд, дар онҳо масъалаҳои зерин бояд инъикос ёбанд: натиҷаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии ҚТ дар давраи гузашта; мақсаду афзалиятҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ, илмию техникӣ, сармоягузорӣ, экологӣ, иқтисодии хориҷии ҚТ; чараҳои таъминоти тағйирёбии нишондиҳандаҳои ҷамъбастии инкишофи иҷтимоию иқтисодии ҚТ, андоза ва сохтори маблағгузорӣ, манбаъ ва самтҳои истифодаи он. Дар ин бобат Ҳукумат Барномаи миёнамуҳлат ва дурномаи инкишофи иҷтимоию иқтисодии ҚТ-ро таҳия ва тасдиқ менамояд.

Ҳукумат ба иҷроии вазифаҳои худ роҳбарии давлатиро доир ба таҳияномаи дурномаҳо, консепсияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо, барномаҳои мақсадноки минтақавӣ ва байниминтақавиро таъмин менамояд.

Фаъолияти Ҳукумат дар масъалаҳои додугирифтӣ қарзи давлатӣ ва ёри иқтисодии Тоҷикистон ба дигар давлатҳо ба ҷумлаи масъалаҳои иқтисодии байнидавлатӣ дохил шуда, он тавассути қонунгузорию амалкунандаи миллӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, аз ҷумла шатномаҳои дутарафа ва бисёртарафаи Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ ҳаллу фасл карда мешаванд.

Ба Салоҳияти Ҳукумат дар масъалаи қарзгирӣ ва идораи қарзи давлатӣ ҳаллу фасли масъалаҳои зерин шомил мешаванд: 1) ҳар сол, ҳангоми тартиб додани лоиҳаи буҷети давлатӣ, барномаи қарзгириро дар соли оянда қабул менамояд, ки мувофиқи он қарзгирии давлатӣ бо назардошти сиёсати буҷетии давлат ва барномаи сармоягузорию давлатӣ мавриди амал қарор мегузорад; 2) оид ба зарурияти ҷалб намудани пули қарзи давлатӣ ё пули қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад, қарор қабул менамояд; 3) тартиби бурдани гуфтушунидро бо қарздиҳандагон, имзо намудани ҳуҷҷатҳои мувофиқро барои гирифтани қарз, гирифтани ҳисоб бурдан ва истифода кардани воситаҳои қарзӣ, инчунин идора намудани пардохт кардани қарзҳои гирифтаи давлатиро, муайян мекунад; 4) идора намудани қарзи давлатиро таъкил мекунад; 5) дар таркиби лоиҳаи буҷети давлатӣ барои соли молиявии навбатӣ, маблағи

қарзгирии давлатии ба ин бучет дохилишаванда, андозаҳои қарзи давлатӣ, қарзгирии давлатӣ, андозаҳои кафолатҳои давлатии додашаванда ва маблағи воситаҳои қарзиро, ки барои идора кардани қарзи давлатӣ пешбинӣ шудааст, инчунин маблағи зарурии захираи бучетӣ, ки барои идора намудани уҳдадориҳои аз рӯи кафолатҳои давлатӣ додашударо муайян мекунад; 6) салоҳияти мақомоти давлатии идоракуниро дар соҳаи гирифтани қарзи давлатӣ ва идора намудани қарзи давлатӣ муқаррар мекунад; 7) фаъолияти мақомоти давлатии идоракуниро дар соҳаи гирифтани қарзи давлатӣ ва идора намудани қарзи давлатӣ, ҳамоҳанг месозад; 8) ҳамчун кафили қарзҳои гирифташудаи ғайридавлатии кафолати давлатӣ дошта, баромад мекунад; 9) дигар ваколатҳоро, ки қонунҳо пешбинӣ намудааст, амалӣ месозад.

Ҳукумат кафили давлатӣ аз рӯи пули қарз мебошад, зеро кафолати давлатӣ, яке аз уҳдадориҳои шартноки Ҳукумат мувофиқи шартҳои созишномаи кафолатнок (уҳдадориҳои кафолатнок) мебошад.

Ҳукумат лоиҳаи Қонуни ҚТ дар бораи Бучети давлатии ҚТ барои соли навбатии молиявӣ, масъалаҳои андозаи имконпазири касри бучети давлатӣ ва манбаи ҷуброни онро бо ҳуҷҷату асноди зарурӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ

пешниҳод мекунад ва иҷрои бучетро таъмин менамояд.

Тибқи қонуни конституционӣ дар доираи салоҳияташ қарорҳо ва фармоишҳо қабул мекунад, ки иҷрои онҳо дар қаламави ҚТ ҳатмӣ мебошад. Ҳукумат ҳуқуқ дорад муроҷиатномаҳо ва изҳоротҳоро, ки хусусияти ҳуқуқӣ надоранд, қабул намояд (муфасал ниг. ба **Санадҳои ҳуқуқии идоракуни Ҳукумати ҚТ**).

Тибқи Қонун Ҳукумати ҚТ дар муҳлати ваколати Президенти ҚТ фаъолият мекунад. Ҳукумати ҚТ ваколатҳои худро дар назди Президенти навинтихобишудаи ҚТ волеғузорад ва мутобики фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои худро то тасдиқ шудани ҳайати нави Ҳукумати ҚТ иҷро менамояд (м. 9). Аз ин муқаррарот бармеояд, ки қатъишавии салоҳияти Ҳукумат бо қатъишавии салоҳиятҳои Президент алоқаи ҷудонапазир дошта, бо шурӯъ намудани фаъолияти президенти нав расман қатъ мешавад. Зеро Президент тибқи муқаррароти қ.1 м. 64 ҳам сарвари давлат ва ҳам сарвари ҳокимияти иҷроия мебошад. Бо баробари қатъишавии салоҳияти Президент муҳлати салоҳияти Ҳукумат ҳам қатъ мешавад. Ин вазъро чунин тафсир кардан мумкин аст, ки шахрванд наметавонад дорои салоҳияти Ҳукумат бошад, агар мансаби Президенти ҷумҳурро надошта бошад. Бинобар ҳамин қатъ-

шафии салоҳияти Ҳукуматро бо шабоҳати чунин мисол тафсир кардан мумкин аст. Ба дарё надаромада бо оби он тар шудан имкон надорад ё мисли он, ки аз ҷой барнахеста роҳ рафтаи мумкин бошад ва ғ.

Мутобиқи ин санадҳо ба иҷрои вазифа шурӯъ кардани Президенти ҚТ аз рӯзи дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ ёд кардани савганд оғоз меёбад ва ваколати Президент баъд аз савганд ёд кардани Президенти нав қатъ мегардад. Президенти нав интихобишуда, мутобиқи Конститутсия (м. 67) ва Қонуни конституционии ҚТ аз 21 июли соли 1994 № 1043 «Дар бораи интихоботи Президенти ҚТ», дорои салоҳияти Президент мешавад, агар ӯ расман ба иҷроии вазифа шурӯъ намояд (моддаи 38). Шурӯънамоӣ бо савгандёдкунии Президент ба вуқӯъ меаёндад. Пас, муҳлати салоҳияти Ҳукумат аз лаҳзаи савгандёдкунии Президенти нави интихобишуда ба охир мерасад, яъне қатъ мегардад. Дар ин сурат салоҳияти Ҳукумати амалкунанда то таъсис додани Ҳукумати нав бо фармони Президент тамдид (дароз) карда мешавад ва бо баробари таъсис додани Ҳукумати нав пурра қатъ мегардад. (О.Х.)

ҲУҚУҚ БА ДАХЛНОПАЗИРИИ МАНЗИЛ – дахлнопазирии манзил яке аз ҳуқуқҳои асосии шахс буда, ба манзили

вай зӯран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум кардан манъ аст, ба истиснои мавридҳои (м.22). Ғайриқонунӣ гузаронидани кофтуков, аз хона баровардан ва амалҳои дигари ғайриқонунӣ, ки дахлнопазирии манзили шахсро халалдор мекунад, кирдори ҷиноӣ мебошанд. Ин ҳуқуқ беиштар ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ, ҷиноӣ ва муҳофизаи ҷиноӣ кафолат дода мешавад. Мувофиқи қонунгузори Тоҷикистон ҳуқуқи тафтиши манзил ва биноҳои иловагӣ ба намояндагони баъзе идораҳои тафтишот (назорат) – сани-тарӣ, бима, андоз ё назорати зидди сӯхтор тааллуқ дорад. Онҳо аз ин ҳуқуқ танҳо дар ҳадди бо қонун муайянишуда ва бо мақсади ба фаъолияти онҳо хос истифода мебаранд. Ғайр аз ин, ҳуқуқи тафтиши манзил ба хизматчиёни коммуналӣ дода шудааст. Онҳо тафтиши манзилро ҳамчун қоида, рӯзона ва дар ҳузури аъзои болиги оила гузаронида метавонанд. Асосҳо, шароит ва тартиби кофтукови манзил аз тарафи муфаттиши дар Кодекси муҳофизаи ҷиноӣ танзим ёфтааст. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА ДАХЛНОПАЗИРИИ ШАХС – дахлнопазирии шахс аз ҷумлаи маъқулаҳо (категорияҳо)-и маъмултарини илми ҳуқуқшиносӣ ба шумор меравад. Таҳлили мафҳум ва мундариҷаи он аз лиҳози илми муносири ҳуқуқи инсон аҳамияти муҳими назариявӣ дорад. Ба

маънои васеъ дахлнопазирии шахсӣ имконнопазир будани даҳолати берунаро ба ҳаёти инфиродии шахс ифода менамояд. Дар ҳуқуқи конституционӣ се навиъи дахлнопазириро ҷудо менамояд: дахлнопазирии ҷисмонӣ, маънавӣ ва рӯҳӣ. Дахлнопазирии ҷисмониро дахлнопазирии ҳаёт, саломатӣ ва тамомияти ҷисмонӣ ташиқил менамояд. Дахлнопазирии маънавӣ бошад, дахлнопазир будани қадр, номус ва мартабаи кориро фаро мегирад. Дахлнопазирии рӯҳӣ озоди баёнӣ иродаро дар назар дорад, ки аз он мувофиқан озоди вичдон, эътиқод, суҳан ва гайра бармеоянд.

Вале, илми муосири ҳуқуқи инсон дар заминаи асноди байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи инсон, махсусан меъёрҳои моддаҳои 3 ва 9 Эломиаи умумии ҳуқуқи башар ва моддаи 9 Паймони байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсро нисбатан маҳдуд нишон додаст. Дар моддаи 9 ПБҲСШ аз ҷумла омадааст, ки «Ҳар як инсон ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ ҳақ дорад. Ҳеҷ кас наметавонад худсарона ба ҳабс гирифта шавад ё дар ҳабс нигоҳ дошта шавад». Дар ҷунин тасвия баён гардидани ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ, заминаҳои муайяни таърихӣ дорад. Ҳанӯз соли 1215 дар Хартияи бузурги озоди Англия омада буд, ки «Ҳеҷ як шахси озодро дастгир ва дар маҳбас нигоҳ доштан

мумкин нест, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонун кишвар муқаррар намуда бошад». Ин принцип таҳкими минбаъдаи худро дар Санади Хабеас корпус (1679), Эломиаи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванди Фаронса ва ғ., меёбад. Аз ин бармеояд, ки ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ ба маънои асли, номумкин будани таъқиб, дастгиркунӣ ва ҳабси беасос ва гайриқонунӣ шахсро ифода менамудааст.

Дахлнопазирии шахс аз тарафи давлат бо чораҳои махсуси ташиқили ҳуқуқӣ кафолат дода мешавад. Бе ризоияти прокурор ва қарори суд ҳеҷ касро ҳабс кардан мумкин нест. Мувофиқи қонун прокурор вазифадор аст, ки ҳар як шахсро, ки хилофи қонун аз озодӣ маҳрум шудааст ё зиёда аз муҳлати бо қонун ё ҳукми суд пешбиниишуда дар ҳабс нигоҳ дода мешавад, дарҳол озод намояд. Кофтукови шахс дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи муҳофизати ҷиноятӣ ба амал бароварда мешавад. Бе қарори махсус, иҷозати прокурор ва суд кофтукови шахсро танҳо дар ду ҳолат гузаронидан мумкин аст, аввал дар ҳолати дастгир ва ҳабс кардан ва дуввум дар сураати мавҷуд будани тахминҳои асоснок оид ба ҷой доштани чиз ё ҳуҷҷатҳои бораи парвандаи ҷиноятӣ аҳамиятнок. Кофтукови шахсро фақат аз тарафи шахси ҳамҷинси вай ва дар ҳузури шахсони ҳолис гузаронидан мумкин аст. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА ИСТИРОҲАТ – Конститутсияи ҚТ ҳуқуқи шахрвандонро ба истироҳат пешбинӣ наамояд. Ин ҳуқуқ бо роҳи муқаррар кардани ҳафта ва рӯзи кори, рухсатии ҳарсолаи пулӣ, рузҳои ҳарҳафтаинаи истироҳат ва шароитҳои дигаре таъмин карда мешавад, ки қонун муайян кардааст (м.37). Таъмини ин ҳуқуқ бо роҳҳои гуногун амалӣ гардонда мешавад, ки дар он ҳуди шахс, корхонаю муассиса, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва давлат ҳиссагзор шуда метавонанд.

Вазифаи давлат аз он иборат аст, ки ба воситаи қонун давомнокии вақти кор, рузҳои истироҳат ва ид, рухсатии ҳарсолаи пулакӣ ва дигар чораҳои амалӣ гардондани ин ҳуқуқро муайян наамояд.

Дар ҚТ барои татбиқи ин ҳуқуқ муассисаҳои истироҳатию тандурустӣ, муассисаҳои муолиҷавӣ ва осоишгоҳҳо, базаҳои сайёҳӣ, лагерҳои тандурустӣ ва ғайра фаъолият мекунанд. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА МАНЗИЛ – яке аз ҳуқуқҳои конституционии иҷтимоӣ мебошад. Тибқи м. 36 Сарқонун (Конститутсия)-и ҚТ «ҳар кас ҳуқуқ ба манзил дорад». Ҳуқуқи конституционӣ оид ба манзил кафолати қонунии имконияти ҳар кас ба манзили доимӣ таъмин будан, имконияти истифодаи устувори манзили мавҷуда, дахлнопазирии манзил (ҳуқуқи шахсият ба ҳимояи давлатии манзили истиқомати ба ӯ дар асоси иҷора

ё ҳуқуқи моликият тааллуқдошта аз воридишави гайриқонунӣ), ҳуқуқ ба беҳтар кардани шароити манзил бо роҳи харидани манзили навро тахмин мекунад. Ҳуқуқи шахрвандон ба манзил мумкин аст ба се имконияти ҳуқуқӣ расонида шавад: истифодаи устувор, мустаҳкам ва доимии манзил; беҳкунии шароити манзил; таъмини муҳити зисти солим.

Ҳуқуқ ба манзил хусусияти бисёрчанба дорад, илова бар ин ҳамаи ҷанбаҳои онро ба якчанд имкониятҳои асосии ҳуқуқӣ, ки аз мазмуни моддаи 36 Сарқонуни ҚТ сарчашма мегиранд, сарҷамъ кардан мумкин аст. Пеш аз ҳама ин имконияти:

1) истифодаи устувори манзили ихотанамудаи истиқоматӣ дар хонаҳои давлатӣ ва дигар фондҳои манзил бо шартҳои киро, иштирок дар кооперативҳои манзилӣ ва сохтмонию манзилӣ, бо роҳи сохтмони инфиродии манзил, харидани манзили истиқоматӣ (хона) аз рӯи шартномаҳои хариду фурӯш, тӯҳфа, иваз, аз ҷумла, мерос ва дигар асосҳои пешбиниямудаи қонун;

2) беҳтар кардани шароитҳои манзили худ, харидани манзили истиқоматӣ бо ҳар роҳ: ашхоси камбизоат, дигар шахрвандони пешбиниямудаи қонун, ки ба манзил эҳтиёҷдоранд, бо роҳи бепул гирифтани хона ё бо нархи дастрас аз фондҳои давлатӣ ё дигар фондҳо тибқи муъерҳои муқаррарнамудаи қонун;

3) истифодаи манзили истиқоматӣ барои истиқомати на танҳо шахрванд – молики ин манзил ва аъзои оилаи он, балки бо роҳи дар асоси шартнома (кирояи тоҷоратӣ ва ғайра) барои истиқомат додани манзили истиқоматӣ ба ашхоси дигар;

4) таъмини истиқоматкунандагони хонаҳои истиқоматӣ (ҳуҷраҳои истиқоматӣ) бо муҳити солими зист;

5) таъмини роҳ надодан ба маҳрумкунӣ худсаронаи шахрвандон аз ҳуқуқ ба манзил.

Ба ҳуқуқи конституционӣ ба манзил меъёрҳои Конститутсияи ҚТ дар бораи дахлнопазирии манзил ва ҳимоя аз воридшавии ашхоси бегона ба он бидуни иродаи истиқоматкунандагон, дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ дахл дорад. Муқаррароти моддаи 32 Конститутсияи ҚТ дар бораи роҳ надодан ба маҳрумкунӣ молики аз моликиятии ба ҷуз аз дар асоси қонун ба ҳимояи ҳуқуқи моликияти хусусӣ равона шудааст ва дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёт, аз ҷумла дар соҳаи манзил, бояд истифода шавад. Ин қоида ба ҳамаи шахрвандон ва иттиҳодияи шахсони ҳуқуқӣ паҳн мегардад.

Ин муқаррарот маънои онро дорад, ки манзили шахрвандон дахлнопазир мебошад, ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ба он манзил бидуни иродаи шахрвандони дар он дар асоси қонун истиқоматкунанда ворид гардад, ба истиснои ҳолатҳои дар қонун муқарраршуда, хусусан: бо мақсади

наҷоти ҳаёти шахрванд ва (ё) амвол, таъмини бехатарии шахсӣ ва бехатарии ҷамъиятӣ дар вақти ҳолатҳои садамавӣ, офати табиӣ, садама, бетартибии оммавӣ ё дигар ҳолатҳои хусусияти фавқуллодадошта, аз ҷумла бо мақсади дастгир кардани ашхоси дар содир намудани ҷиноят гумонбаршуда, пешгирии ҷиноят ё муқаррар кардани ҳолатҳои ҷинояти содиришуда ё ҳодисаи ноҳуши сарзада.

Ҳеҷ кас худсарона аз манзил маҳрум шуда наметавонад. Соҳибони қонунии манзили истиқоматӣ ҳуқуқ доранд аз ишғолкунандагони ғайриқонунии манзил ҳолӣ кардани он, батараф кардани ҳамагуна вайронкунӣ ҳуқуқҳои онҳо ба манзилро талаб кунанд, ҳатто агар чунин вайронкунӣ ҳуқуқ ба маҳрум кардан аз соҳибмулкӣ, доштан ва истифода кардан алоқаманд набошад. Истифокунандагони доимӣ метавонанд ҳуқуқи худро ба манзил ҳатто бар зидди соҳибмулки манзили истиқоматӣ ҳифз кунанд. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА МАҲРАМИЯТИ МУКОТИБА, СУҲБАТИ ТЕЛЕФОНӢ, МУРОСИЛОТ ВА МУХОБИРОТ – Конститутсия ҳуқуқи шахсро ба маҳрамияти мукотиба, суҳбати телефонӣ ва мухобирот, ба истиснои маҳдудиятҳои, ки дар қонун нишон дода шудааст, кафолат медиҳад (м.23). Дар бораи ҳаёти шахси инсон бе розигии ӯ ҷамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн кардани

маълумот манъ аст. Дар асоси қонун ва аз муассисаҳои почтаю телеграф бароварда гирифтани ашёи мукотибаи шахсӣ фақат бо иҷозати прокурор ё бо таъинот ё қарори суд мумкин аст. Тартиби таъмини маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳабироти шахс вазифаи коркунони муассисаҳои алоқа мебошад. Тартиби ба хатту хабарҳо манъ гузоштан ва азназаргузаронию ҷудо карда гирифтани онҳо дар Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ танзим ёфтааст. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА МЕҲНАТ – тибқи м.35 Конституцияи ҚТ ҳар кас ба меҳнат, интиҳоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳақ дорад.

Ҳамаи шахрвандон дар соҳаи муносибатҳои ҳуқуқии меҳнатӣ имконияти баробар доранд. Ҳама гуна фарқиятгузорӣ, иҷозат надодан ва ё қабул накардан ба кор аз рӯи мансубияти миллӣ, нажод, ранги пӯст, ҷинс, синну сол, дин, ақидаи сиёсӣ, маҳалли таваллуд, баромади хориҷӣ ё иҷтимоӣ, ки баробарии имкониятро дар соҳаи меҳнат барҳам мезананд, манъ аст. Шахсоне, ки дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ ҳуқуқи худро поймолшуда меҳисобанд, метавонанд бо аризаи дахлдор ба суд муроҷиат намоянд. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА МОЛИКИЯТИ ХУСУСӢ – ҳуқуқи моликият яке аз ҳуқуқҳои муҳими инсон ба шумор меравад. Дар ҳуқуқи мазкур тамоми ғаёлияти иқтисодии ҳамаи давлатҳо бунёд меёбад.

Дар м. 12 Конституцияи ҚТ қайд мешавад, ки асоси иқтисодӣи Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳад. Идомаи мантиқии ин ҳуқуқ дар м. 32 Конституцияи дида мешавад, ки оварда шудааст: «Ҳар кас ҳақ дорад соҳиби моликият ва мерос бошад. Ҳеҷ кас ҳақ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд кунад. Моли мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият фақат дар асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардохти арзиши пурраи давлат гирифта метавонад».

Дар Сарқонун шаклҳои гуногуни моликият мустаҳкам шудаанд, ба монанди хусусӣ ва давлатӣ, ки мазмунҳои онҳо дар Кодекси граҷдани ҚТ дода мешавад.

Моликияти хусусӣ моликияти шахрвандон ё шахси ҳуқуқии гайридавлатӣ ё иттиҳодияҳои онҳо мебошад (қ. 1 м. 237 КГҚТ).

Моликияти давлатӣ дар шакли моликияти ҷумҳуриявӣ (аз хазинаи ҷумҳуриявӣ ва молу мулк, ки мутобиқи санади қонунӣ ба шахси ҳуқуқии давлатии ҷумҳуриявӣ вобаста карда шудааст, иборат мебошад) ва коммуналӣ (аз хазинаи маҳаллӣ ва молу мулк, ки мутобиқи санади қонунӣ ба шахси ҳуқуқии

коммуналӣ вобаста карда шуда-анд, иборат мебошад) баромад мекунад. (м. 238 КГҶТ).

Барои инсон аз ҳама муҳим моликияти хусусӣ мебошад. Ҳуқуқ ба моликият хусусӣ – ин ҳуқуқ ба моликият, ки ба давлат тааллуқ надорад, мебошад.

Бо кушодани мазмуни ҳуқуқи моликият Сарқонун се гояи асосиро мустаҳкам намудааст: Якум, гояи истифода, ихтиёрдорӣ ва доштани бемонеаи молумулк (моликият)-и худ мустаҳкам шудааст.

Дуюм, шартҳои маҳрум шудан аз моликият танзим гардидааст.

Сеюм, эътирофи ҳуқуқи давлат ба назорати истифодаи моликият дар асоси манфиатҳои умумӣ мавҷуд мебошад.

Сарқонуни ҶТ ду ваколати муҳими ҳуқуқи моликиятро муқаррар мекунад. Якум, ҳеҷ кас аз амволи худ маҳрум шуда наметавонад, ба ҷуз аз бо ҳалномаи суд. Ин хусусан маънои онро дорад, ки мақомотҳои давлатӣ ҳуқуқ надоранд, бо баҳонаи мақсаднокии гуногун инсонро бар зидди иродаи ӯ аз моликият маҳрум кунанд. Фақат ҳалнома ё ҳукми суд, ки дар он мусодираи амвол пешбинӣ шудааст, асоси қатънавиши маҷбурии ҳуқуқи моликияти хусусӣ шуда метавонад. Дуюм, бегонакунии маҷбурии амвол ба манфиатҳои давлатӣ танҳо бо шартҳои ҷуброни пешакӣ ва баробарарзии амалӣ шуда метавонад.

Ҳифзи ҳуқуқи моликияти хусусӣ аз тарафи қонунгузориҳои ҷиноятӣ, гражданӣ, маъмурӣ ва ғайра амалӣ карда мешавад. Кодекси ҷиноятии ҶТ, ба таври мисол, ҷавобгарии ҷиноятиро барои ҷунин ҷиноятҳои зидди моликият ба монанди, дуздӣ, азониҳудкунӣ, қаллобӣ ва ғайра ро пешбинӣ мекунад. Кодекси гражданӣ асосҳои ба вучудӣ ва қатъгардии ҳуқуқи моликиятро муқаррар мекунад. Баробари ин, қайд кардан зарур аст, ки ҳимояи моликияти хусусӣ аз тарафи давлат танҳо ба даромад ва амволи бо роҳи қонунӣ ба дастонидаи шаҳрвандон паҳн мегардад. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА МУТТАҲИДШАВӢ – яке аз ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон. Шаҳрванд ҳақ дорад дар ташикили ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад. Ҳуқуқи мазкур ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки берун аз таркиби давлат иттиҳодияҳои ташикил намоянд ва барои ташиаккул ва изҳори иродаи халқ мусоидат кунанд. Таъсисдиҳандагон, аъзо ва иштирокчиёни иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, бояд шаҳрвандони ба синни 18-солагӣ расида, аъзо ва иштирокчиёни иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон шахсони 14-сола, иттиҳодияҳои бачагона бошад, 10-солаҳо бошанд. Ҳуқуқи шаҳрвандон ба муттаҳидишавӣ дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз

санадҳои муҳими байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқи озодиҳои инсон бармеоянд. Ба ҳеҷ гуна маҳдудкунии ин ҳуқуқ, гайр аз ҳолатҳои бо қонун барои таъмини бехатарии давлат ва ҷамъият, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои шахсони дигар нешбиншуда роҳ дода намешавад. Дар баъзе кишварҳо ин ҳуқуқ нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони полис маҳдуд карда шудааст, ки он низ мазмунӣ муайяни иҷтимоӣ сиёсӣ дорад. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА НОМ – яке аз ҳуқуқҳои асосии инсон ва шаҳрванд. Қонунгузориҳои ҚТ барои танзими ҳуқуқи мазкур эътибори хоса медиҳад. Тибқи м. 20 КГ ҚТ шаҳрванд ҳуқуқи ўҳдадорихоро, агар аз қонун ё анъанаҳои милли тартиби дигаре барнаояд, бо номи худ, ки фамилия ва ҳуди ном, инчунин номи падарро дар бар мегирад, ба даст меорад ва татбиқи менамояд. Қ ҚТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» тартиби сабти номи кӯдакро бо таври дақиқ ба танзим даровардааст. Дар м.20 қонуни мазкур гуфта мешавад, ки **насаби** кӯдак дар вақти бақайдгирии давлатии таваллуд бо **насаби** падару модараш сабт карда мешавад. Дар сурати гуногун будани **насаби** падару модар **насаби** кӯдак бо мувофиқаи падару модар бо **насаби** падар ё бо **насаби** модар ё ин ки бо номи падар сабт карда мешавад. Номи кӯдак бо

мувофиқаи падару модар сабт карда мешавад. Инчунин, тибқи ҳолат ва мувофиқи тартиби нешбининамудаи қонун шаҳрванд метавонад аз таҳаллус (номи сохта) истифода наояд. Бояд кайд кард, ки шаҳрванд ҳангоми расидан ба синни 18-солагӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ҳақ дорад номи худро иваз кунад. Номи худро дигар кардани шаҳрванд барои қатъ ё тағйири ҳуқуқи ўҳдадорихоро бо номи қаблӣ бадастовардаи ў асос намебошад. Қонунгузориҳои ҚТ ба шаҳрванде, ки номаширо дигар кардааст, имконият медиҳад, ки аз ҳисоби худ ба ҳуҷҷатҳои, ки бо номи қаблӣи ў ба расмият дароварда шуда буд, ворид намудани тағйироти дахлдорро талаб наояд. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА ПАНОҲҒОҲ – падидаи ҳуқуқи конститусионӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ. Дар ҳуқуқи байналмилалӣ паноҳгоҳи сиёсӣ ба воситаи одатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, инчунин Эъломия дар бораи паноҳгоҳи ҳудудӣ, ки Ассамблеяи Генералии СММ 14 декабри соли 1967 қабул кардааст, ба танзим дароварда мешавад.

Тибқи қисми сеюми м.16 Конституцияи Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷӣ, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд, ҷумҳурии метавонад паноҳгоҳи сиёсӣ диҳад. Паноҳгоҳи сиёсӣ ба шаҳрвандони хориҷие, ки аз рӯи ақидаҳои

сиёсӣ, динӣ, илмӣ, озодаандешии ва амсоли инҳо гирифтори таъқибот мешаванд, дода мешавад. Паноҳгоҳи сиёсӣ одатан аз тарафи сардори давлат дода мешавад. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА ТАЪМИНОТИ ИҶТИМОӢ – Конститутсияи

ҚТ ҳуқуқи ҳар як касро ба таъминоти иҷтимоӣ эътироф мекунад ва ба зиммаи давлат ӯҳдадорию таъкили чунин шароит, ки ба амалигардонии бемонеаи ин ҳуқуқҳо заруранд, гузоштааст. Номгӯи асосҳои ҳуқуқӣ, ки мавҷудияти онҳо талаботи инсонро ба таъминоти иҷтимоӣ ба вуҷуд меорад, дар м. 39 Конститутсия ҚТ пешбинӣ шудаанд. Ба чунин сабабу ҳолатҳо, ба таври мисол, пиронсолӣ, беморӣ ё маъҷубӣ, маҳрум шудан аз сарпараст, тарбияи фарзандон, серфарзандӣ, аз ҷумла, гум кардани қобилияти кор дохил шуда метавонанд. Ҳар яке аз ин ҳолатҳо, ба таври дигар таваккали иҷтимоӣ номгирандагон хусусияти гум кардани даромад ё норасоии он барои таъмини зиндагии инсон ва аъзоёни гайриқобили меҳнатро доранд. Ба ҳар як инсон дер ё зуд кӯмаки давлатӣ ё ҷамъиятӣ зарур мегардад, ки ба ӯ дар намуди таъминоти иҷтимоӣ расонида мешавад.

Таъминоти ҷамъиятӣ дар ҚТ ду намуд мешаванд – нафақаҳои далаатӣ ва кӯмакпулии иҷтимоӣ. Тартиби додани нафақа бо қонунгузорию нафақаӣ ба танзим дароварда мешавад.

Дар Тоҷикистон қонун фарораси синни нафақаро барои мардон 63-солагӣ ва барои занон 58-солагӣ муқаррар намудааст, ки онро бо собиқаи корӣ (аммо бинобар сабаби шароитҳои маҳсуси меҳнат ва як қатор дигар асосҳо нафақа метавонад аз синни барвақттар низ таъин гардад) алоқаманд намудааст. Асосҳои гирифтани нафақа аз рӯи маъҷубӣ, ки зери он гум кардани қобилияти меҳнатӣ ба муҳлати дароз ё доимӣ фаҳмида мешавад, аз ҷумла бинобар сабаби маҳрум шудан аз саробон ё дар натиҷаи марг ё бедарак ғоиб шудани он, ба таври мушаххастар танзим гардидааст.

Қонунгузорию нафақаӣ ду намуди асоси нафақаро ҷудо мекунад: меҳнатӣ (бо мавҷудияти собиқаи корию муайян алоқаманд аст); иҷтимоӣ (ба пиронсолон ва гайриқобили меҳнатбудагон ҳангоми набудани ҳуқуқ ба нафақаи меҳнатӣ таъин карда мешавад).

Кӯмакпулии иҷтимоиро вобаста ба асосҳои таъмини он ба гурӯҳҳои зерин тақсим намудан мумкин аст:

1) аз рӯи корношоямию муваққатӣ (ба асосҳои гирифтани ин намуди кӯмаки иҷтимоӣ дохил мешаванд: беморӣ, карантин, нигоҳубини аъзои бемори оила ва ғайра);

2) аз рӯи бекорӣ;

3) кӯмакпулӣ ба оилаҳои кӯдакдор.

Кӯмакпулии иҷтимоӣ пардохтҳои пулӣ буда, бо мақсади

чуброни даромади муваққатан маҳрумиюда ё даромади иловагии меҳнатӣ ва дигар даромади қонунии ашхос пешниҳод мешавад ва нияти дастгирии иҷтимоӣ Ҳангоми ҳароҷати барзиёд, одатан, бо таваллуд ва тарбияи тифл алоқамандро дорад. Давлат намудҳои гуногуни кӯмакпулиро муқаррар мекунад:

- барои корношоёи муваққатӣ;
- барои ҳомиладорӣ ва таваллуд;
- кӯмакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак;
- кӯмакпулии шахрвандони кӯдакдор;
- кӯмакпулӣ барои бекорӣ ва ғайра.

Таъминоти иҷтимоӣ на танҳо падохтҳои пулиро дар назар дорад, балки дигар шаклҳои низ дорад, мисол, ба хонаи кӯдакон, хонаҳои пиронсолон, интернатҳои ҷойгир намудан, хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаҳои низ. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА ҲАЁТ – ҳуқуқи асосии инсон ҳаққи зиндагӣ доштани ӯ мебошад (м.18 Конститутсияи ҚТ). Ин ҳуқуқ бори аввал дар Конститутсияи Тоҷикистон зикр ёфтааст ва ба м.4 Эълومияи умумии ҳуқуқи башиар мувофиқат мекунад. Ин ҳуқуқ бо роҳҳои гуногун кафолат дода мешавад. Пеш аз ҳама, сиёсати сулҳҷуёнаи давлат оид ба роҳ надодан ба ҷанг, даст кашидан аз ҳалли ҳарбии мочароҳои иҷтимоӣ милли, мубориза ба муқобили ташивиқоти ҷанг, муҳайё сохтани муҳити беҳатарии иҷтимоӣ ва

табии, андешидани чораҳои нигоҳдорӣ ва барқароркунии муҳити табиӣ атроф, ташикли хизматрасонии касбӣ, хизмати таъҷилии тиббӣ ва мубориза зидди майпарасти ва нафшамандӣ, мубориза ба муқобили ҷиноятҳои зидди шахс, нигоҳдории ғайриқонунӣ ва паҳн кардани яроқ ва ғайраро номбар кардан мумкин аст. Ин ҳама номгуӣ нопурраи чораҳоиест, ки бо мақсади таъмини ҳуқуқи шахс ба зиндагӣ бояд аз тарафи мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ андешида шаванд. Ҳеҷ кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти маҳсусан вазнин. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА ҲИМОЯИ САЛОМАТИ ВА ЁРИИ ТИББӢ – ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ яке аз ҳуқуқҳои иҷтимоии муҳими инсон ва шахрванд мебошад, зеро саломатӣ неъматҳои олии ҷудопозири инсон аст, ки бидуни он бисёр неъмат ва арзишҳои дигар моҳияти худро гум мекунад. Баробари ин, он на танҳо неъматҳои шахсии шахрванд аст, балки хусусияти ҷамъиятӣ низ дорад. Бо суҳанони дигар на танҳо ҳар як кас саломатии худро бояд нигоҳубин кунад, балки ҷамъият низ уҳдадор аст тамоми чораҳои зарурии ба ҳимоя ва беҳтаркунии саломатии аъзои он мусоидаткунанда ро андешида, пеш роҳи даҳолати дигаронро ба саломатии шахрвандон пешгирӣ кунанд. Ҳифзи саломатии шахрвандон –

ин маҷмӯи чораҳои дорои хусусияти сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, илмӣ, тиббӣ, санитарӣю беҳдоштӣ (гигиенӣ) ва зидди-эпидемӣ мебошад, ки ба нигоҳдорӣ ва мустаҳкамкунӣ саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳии мардум, дастгирии ҳаёти ғаёли дарозмуддати он, пешниҳод кардани кӯмаки тиббӣ дар сурати бад гардидани вазъи саломатӣ равона шудааст.

Ҳуқуқ ба саломатӣ маънои маҷмуи чораҳоеро дорад, ки ҳангоми амалигардонии он аз тарафи мақомоти давлатӣ бо мусоидати ташикилотҳои ҷамъиятӣ, низомии миллии ҳифзи саломатиро ташикил мекунанд. Аз ин ҷо хулоса кардан мумкин аст, ки ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ бо ҳифзи муҳити табиӣи зист, ташикили шароити арзандаи корӣ, маишӣ, дамгирӣ, тарбия, таълим, истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти босифати хӯрокворӣ, аз ҷумла бо расонидани кӯмаки дастраси тиббию иҷтимоӣ ба аҳоли таъмин мегардад.

Бо мустаҳкам намудани ин ҳуқуқ дар Конститутсия давлат ба зиммаи худ уҳдадори амалигардонии як қатор чорабиниҳоро мегирад, ки ба бартараф кардани сабабҳои бадгардии саломатии аҳоли, пешгирии бемориҳои эпидемӣ, эндемикӣ ва дигар бемориҳо равона шудааст, аз ҷумла ташикили ҷунин шароите, ки ҳар кас тавонад барои ҳимояи саломатӣ аз ҳамагуна усулҳои манънашудаи таъобат

ва воситаҳои таъобат истифода намояд.

Ҳуҷҷати заминавӣ дар соҳаи танзими ҳуқуқии ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба ҳифзи саломатӣ дар ҚТ Қонун «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳоли» мебошад, ки тибқи он ба шаҳрвандони ҚТ дар муассисаҳои давлатии низомии ҳифзи саломатӣ кӯмаки бепули тиббию санитарӣ расонида мешавад; онҳо ҳуқуқи интихоби озодонаи муассисаи таъобатӣ ва духтурро доранд; онҳо бо кӯмаки бетаъхири тиббӣ дар дилхоҳ муассисаҳои таъобатӣю-профилактикии наздиктарин, новобаста аз мансубияти хизматӣ ва ҳудудӣ, аз ҷумла, шакли моликият таъмин карда мешаванд; ва аз рӯи ихтиёр ва розигии худ метавонанд дар асоси пулӣ аз хизмати муассисаҳои тиббии хусусӣ ё духтурони хусусӣ истифода намоёнд.

Ҳамаи шаҳрвандони ҚТ дар асоси қонунгузорӣ ба ҳамаи намууди кӯмаки тиббӣ, инчунин, ба кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, ёрии тиббии таъҷилӣ ва кӯмаки тиббии махсусгардонидашуда ҳуқуқ доранд. Шаҳрвандон ба гирифтани маълумоти мӯътабар ва саривақтӣ дар бораи омилҳои, ки ба ҳифзи саломатӣ ва ба он таъсири бад расонанда месозад мекунад, аз ҷумла, маълумоти беҳбудии санитарӣю эпидемиологии минтақаи зист, меъёрҳои оқилонаи гизо, дар бораи маҳсулот, кор, хизматрасонӣ, мутобиқати онҳо бо меъёрҳо ва қоидаҳои са-

нитарӣ ҳуқуқ доранд. (Д.А.)

ҲУҚУҚ БА ҲИФЗИ СУДӢ – мувофиқи Конститутсия ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳар як шахс метавонад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият ва бегараз баррасӣ намояд. Ҳеч касро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс ва бадарға кардан мумкин нест ва ҳар як шахс аз лаҳзаи дастгиришавиш метавонад аз ёрии адвокат истифода кунад (м.19). То баромадани қарори суд дастгиришаванда набояд зиёда аз 48 соат нигоҳ дошта шавад. Дар ин муҳлат бояд ба ӯ айб эълон карда шавад. (Д.А.)

ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАӢМУРӢ – асоси ҷавобгарии маъмуриро таъкил медиҳад. Ба сифати чунин кирдор ҳаракат ё беҳаракатиш зиддиҳуқуқиш гунаҳгорунае фаҳмида мешавад, ки ба тартиботи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, моликият, ҳуқуқ ва озодиҳои шахрвандон, тартиби муқарраргаштаи идоракунии таҷовуз менамояд ва барои он ҷавобгарии маъмури пешбинӣ гаштааст. Номгӯи мушаххаси кирдорҳои маъмури, ки барои содир намудани онҳо ҷавобгарии маъмури пешбинӣ гардидааст, дар Кодекси ҚТ дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмури ва дигар санадҳои меъёрӣ нишон дода шудаанд. (О.Х.)

ҲУҚУҚИ АМАЛИГАРДОНИ ХУДИДОРАИ МАҲАЛЛӢ – шахрвандони ҚТ, ки синнашон

ба 18 расидааст ва дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот истиқомат мекунанд, ҳуқуқ доранд дар таъкил ва фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот иштирок намоянд.

Ҳама гуна маҳдудкунии ҳуқуқи шахрвандони ҚТ, қатъи назар аз миллат, наҷод, ҷинс, забон, этниқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молу мулк дар таъкил ва фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ба ғайр аз ҳолатҳои, ки дар Қонунгузори ҚТ нишон дода шудаанд, манъ аст.

Интиҳобкунандагон дар асоси баробар дар интиҳобот иштирок мекунанд ва ҳар кадоми онҳо як овоз доранд. Вакилони Ҷамоат аз тарафи шахрвандон бевоқифа интиҳоб карда мешаванд. Овоздиҳӣ дар интиҳоботи вакилони Ҷамоат озод ва пинҳонӣ сурат мегирад.

Вакили Ҷамоат намояндаи халқ буда, ҳуқуқ дорад фикри худро озодона баён кунад, мувофиқи иродаи худ овоз диҳад, манфиати интиҳобкунандагонро ҳимоя намояд.

Вакили Ҷамоат вазифадор аст дар маҷлиси Ҷамоат иштирок намуда, барои иҷрои қарорҳои Ҷамоат мусоидат кунад, мунтазам ба интиҳобкунандагон аз фаъолияти худ ҳисобот диҳад.

Вакили Ҷамоат фаъолияти хизматширо (корширо) қатъ накарда, ваколати худро амалӣ мегардонад. Ӯ ҳангоми иштирок дар маҷлисҳои Ҷамоат ва мақомоти он аз иҷрои вазифаҳои

хизматӣ (корӣ) озод карда мешавад.

Ваколати вакили Ҷамоат бо қарори Ҷамоат дар ҳолатҳои зерин пеш аз муҳлат қатъ мегардад: дар асоси аризаи ӯ; ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалномаи суд дар хусуси гайриқобили амал доистани ӯ; ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айбдоркунии суд; қатъи шаҳравандии ҚТ; пеш аз муҳлат пароканда шудани Ҷамоат; бе сабаби узрнок се маротиба пай дар пай иштирок накардан дар маҷлиси Ҷамоат; ҳангоми вафот ва иваз кардани ҷои зисти доимӣ берун аз ҳудуди Ҷамоат. (Г.Б.)

ҲУҚУҚИ ИНТИХОБОТИ БАРОБАР – шаҳраванд дар интихобот дар асоси баробар иштирок намуда, ҳар як шахс як овоз дорад. Бо мақсади таъмини баробарии ҳуқуқи интихоботи шаҳравандон қонун муайян кардааст, ки ҳар як ҳавзаи интихоботӣ бояд аз рӯи шумораи интихобкунандагон тақрибан баробар бошанд. Дар Конституция ва қонунҳои интихобот ҳуқуқи баробари интихобот доштани замон бо мардон ва кафолати он махсус қайд шудааст. (Г.Б.)

ҲУҚУҚИ ИНТИХОБОТИ БЕВОСИТА – (ниг. ба **Интихоботи бевосита**).

ҲУҚУҚИ ИНТИХОБОТИИ ГАЙРИФАЪЛОЛА – ҳуқуқи интихоб шудани шаҳравандон ба

мақомоти интихобии ҳокимиати давлатӣ. Тибқи меъёрҳои Конституция ва қонунҳои ҚТ шаҳравандоне, ки ба синни 35-солагӣ расидаанд, метавонанд ба мансаби Президенти ҚТ, ба узвияти Маҷлиси миллӣ интихоб шаванд. Ба вакили Маҷлиси намоёндагон шаҳравандоне интихоб мешаванд, ки ба синни 25-солагӣ расидаанд. Барои интихоб шудан ба вакили Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ қонунгузори ҚТ синни 18-солагиро пешбинӣ менамояд. (Г.Б.)

ҲУҚУҚИ ИНТИХОБОТИИ УМУМӢ – интихоботи Президенти ҚТ ва вакилони халқ умумист. Ҳар шаҳраванди 18-сола новобаста аз аҳволи иҷтимоӣ ва молумулкӣ, мансубияти миллӣ ва нажодӣ, ҷинс, забон, маълумот, муносибат ба дин, навъу шакли маишуғлият ҳуқуқи интихоб кардан дорад. Ин ҳуқуқ дар маъракаи интихобот бо чораҳои таъкилӣ кафолат дода мешавад. Дар асоси қонун шаҳраванди синнаш дар рӯзи интихобот ба 18 расида, ки дар қаламрави маҳалли интихобот доимӣ ё муваққатӣ истиқомат мекунад ва ҳуқуқи дар овоздиҳи иштирок кардан дорад, ба рӯйхати интихобкунандагон ворид мешавад. Интихобкунанда танҳо дар як ҳавзаи интихоботи ба рӯйхат гирифта мешавад. (Г.Б.)

ҲУҚУҚИ ИНТИХОБОТИИ ФАЪЛОЛА – шаҳравандони ҚТ, ки ба синни 18-солагӣ расидаанд, ҳуқуқ доранд дар инти-

хоботи Президенти ҚТ, Маҷлиси намоёндагон ва дигар Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ширкат варзида, мувофиқи иродаи худ ба номзади арзандаашон овоз диҳанд. (Г.Б.)

ҲУҚУҚИ ИНТИХОБОТӢ – маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки тартиби таъкил ва ҷамъбасти интихоботи намоёндагии ҳокимияти давлатӣ ва Раиси ҷумҳурро танзим карда, усулҳои низоми интихоботро муқаррар менамоянд. Меъёрҳои ҳуқуқи интихобот барои муқаррар ва таҳкими муносибатҳои зайл таъин шудаанд: а) муайян кардани доираи шахсоне, ки ҳуқуқи интихоб кардан (ҳуқуқи интихоби фаъол) ва ҳуқуқи интихоб шудан (ҳуқуқи интихоби гайрифавол) ба Президенти ҚТ ва вакили Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ ва Маҷлисҳои маҳаллӣ доранд; б) муқаррар кардани усулҳои интихобот; в) тартиби таъкил ва ҷамъбасти интихобот; г) муайян кардани муносибати интихобкунандагон бо вакилон. (Г.Б.)

ҲУҚУҚИ ИШТИРОК ДАР ИДОРАИ КОРҲОИ ДАВЛАТӢ – мувофиқи Конституцияи ҚТ ҳақ як шахрванд ҳақ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. (моддаи 27). Шартҳои муҳими соҳиб шудан ба ин ҳуқуқу озодиҳо ва татбиқи онҳо синну сол, аҳволи саломатӣ ва баъзе ҳолатҳои дигар мебошад. Шахрванд дар

ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлат дар шаклҳои гуногун иштирок менамояд. Ин шаклҳо аз меъёрҳои конституционӣ, қонунҳои конституционӣ, қонунҳои қорӣ ва санадҳои зерқонунӣ бармеоянд. Онҳо ба шахрванд ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб шудан ба мансаби Президенти ҚТ, вакили Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ ва Маҷлисҳои маҳаллӣ ва дигар мақомоти интихобӣ, иштирок кардан дар раёйнурсии миллӣ ва маҳаллӣ, дар муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо ва қарорҳои аҳамияти миллӣ ва маҳаллидошта, дар маҷлисҳои коллективҳои меҳнатӣ ва дар ҷои истиқомат ва гайраро таъмин менамоянд. (Д.А.)

ҲУҚУҚИ ИШТИРОК ДАР ҲАЁТИ ФАРҲАНГӢ – ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ ба зумраи ҳуқуқҳои асосии фарҳангӣ дохил мешавад. Тибқи м.40 Конституция ҳар шахс ҳақ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷамъият, эҷоди бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода кунад. Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад. Тибқи моддаи мазкур ба шахс имкониятҳои истифодабарӣ аз дастовардҳои фарҳангӣ ва озодии эҷодӣ ва бадеӣ дода шудааст.

Ҳуқуқ ба иштирок дар ҳаёти фарҳангии давлат - маънои онро дорад, ки ҳар як кас ҳуқуқ дорад аз арзишҳои фарҳангӣ бархур-

дор шавад, дастрасӣ ба хазина (фонд)-и китобхона, осорхона ва бойгонихои давлатӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти фарҳангӣ дошта бошад. Ҳар кас бидуни маҳдудияти синну солӣ ҳуқуқ ба таҳсили гуманитарӣ ва бадеӣ, ба интиҳоби шакл ва тарзи бо қонунгузориҳои ҚТ муайянишударо доранд.

Озодиҳои эҷодӣ ва фаъолияти илмӣ - маънои онро дорад, ки ҳар як кас дар соҳаи фарҳанг дорои ҳуқуқи моликият мебошад. Он ба предметҳои дорои аҳамияти таърихӣ фарҳангӣ, маҷмааҳо, биноҳо ишроот, аз ҷумла натиҷаи фаъолияти эҷодӣ ва илмӣ инсон паҳн мегардад. Озодиҳои эҷодӣ ба адабӣ, бадеӣ, илмӣ, техникӣ ва дигар эҷодӣ ба фаъолияти илмӣ мушаххастар дар Қ ҚТ «Дар бораи фарҳанг» аз соли 1997 ва Қ ҚТ «Дар бораи маориф» аз соли 2004 ба танзим дароварда шудааст.

Тибқи м.5 Қ ҚТ «Дар бораи фарҳанг» шаҳрвандони ҚТ ҳуқуқ доранд аз рӯи майлу рағбат ва қобилияти хеш дар ҳамаи намудҳои фаъолияти эҷодии касбӣ ва ғайрикасбӣ шугл варзанд; соҳибҳуқуқи (муаллифи) моликияти зеҳнӣ бошанд, сирри ҳунари худро маҳфуз доранд, ба дастовардҳои эҷодии худ ихтиёрдорӣ намоёнд; маълумоти башардӯстонаро бадеиро бе маҳдудият гиранд, шакл ва тарзи таҳсилро озодона интиҳоб намоёнд. Шаҳрвандон ҳуқуқ доранд мутабоқи қонунгузориҳои ҚТ дар хориҷа намоишхоро ба омма пешниҳод ку-

нанд ва фурӯши маҳсули фаъолияти эҷодии хешро ташиқ қил диҳанд, муассисаҳо ва корхонаҳо, ассотсиатсияҳо, иттифоқҳои эҷодӣ ва дигар иттиҳодҳои ҷамъиятиро таъсис диҳанд, дар соҳаи фаъолияти фарҳангӣ вазифаи миёнаравиро адо кунанд.

Озодиҳои эҷодӣ ва фаъолияти илмӣ – яке аз озодиҳои рӯҳии муҳим мебошад. Маънои онро дорад, ки аз як тараф, давлат бояд ҳарчӣ камтар ба фаъолияти эҷодӣ даҳлат кунад, аз тарафи дигар, озодиҳои эҷодӣ ва натиҷаҳои онҳоро зерӣ ҳимояи худ қарор диҳад. (Д.А.)

ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНИИ МАМЛАКАТҲОИ ХОРИҶИ

– соҳаи ҳуқуқи ҳар як давлат, ки аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки асосҳои сохтори конститутсионӣ, асосҳои ҳолати ҳуқуқии инсон ва шаҳрвандро мустаҳкам намуда, шакли идорӣ ва шакли сохти давлатӣ, низоми ва тарзи ташиққоби, салоҳият ва тартиби фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идораи маҳаллӣ, ҳуқуқи интиҳобот ва низоми интиҳоботиҳои ҳар як давлатро муайян ва муқаррар менамояд. (Д.А.)

ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҚТ

– ҳамчун соҳаи намоёни ҳуқуқи ҷумҳури бо се мазмун аҳамияти ба худ хос дорад: 1) ҳамчун маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқӣ, доираи муайяни муносибатҳои ҷамъиятиро мустаҳкам

ва ба танзим андохта, соҳаи намоёни ҳуқуқи ҷумҳуриро ташикл менамояд; 2) ҳамчун маҷмӯи назарияи илмӣ доираи муайяни муносибатҳои ҷамъиятиро меомӯзад ва соҳаи мустақили илми ҳуқуқи ҷумҳуриро ташикл менамояд; 3) ҳамчун маҷмӯи донишҳои назарӣ ва амалӣ дар хусуси муносибатҳои муайяни ҷамъиятӣ ва меёрҳои ҳуқуқи онҳоро танзимкунанда, дар низоми муайян дароварда шуда фанни таълимиро ташикл медиҳад.

Ҳуқуқи конституционии ҚТ соҳаи намоёни ҳуқуқи ҷумҳурӣ буда, маҷмӯи меёрҳои ҳуқуқӣ-ест, ки мувофиқи ирода ва манфиати халқ асосҳои сохтори конституционии ҚТ-ро ҳамчун давлати соҳибхитӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ мустаҳкам намуда, асосҳои ҳолати ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, усули таъзияи ҳокимият, асосҳои пурра ҳокимияти халқ ва дар рафти ба амал баровардани ҳокимияти давлатии ба халқ тааллуқдошта муносибатҳои бавучудояндаро танзим менамояд. (И.А.)

ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ – соҳаи мустақили низоми ҳуқуқи ҚТ, ки гуруҳи махсуси муносибатҳои ҷамъиятиро танзим месозад. Хусусияти асосии ин муносибатҳо дар он ифода меёбад, ки онҳо дар соҳаи идоракунии давлатӣ, яъне дар чараёни ташикл ва фаъолияти низоми ҳокимияти иҷроия дар тамоми қала-

мави ҚТ ба вуҷуд меоянд. Ин гуна муносибатҳои хислатан гуногунранг ҳуқуқи маъмуриро ташикл медиҳанд.

Ҳуқуқи маъмурӣ дар доираи мавзӯи худ, пеш аз ҳама, речаи муайяни ҳуқуқи ташикл ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроияро фароҳам меорад ва сониян, рафтори дигар иштирокчиёни муносибатҳои идоракуниро танзим месозад. Бо ин роҳ нақши хизмати ҳуқуқи маъмурӣ аз маҷмӯи меёрҳои ҳуқуқи иборат буда, муносибатҳои ҷамъиятиро танзим месозад, ки дар соҳаи идоракунии давлатӣ (яъне дар чараёни ташикл ва фаъолияти низоми ҳокимияти иҷроия) ба вуҷуд меоянд. (О.Х.)

ҲУҚУҚИ МУНИСИПАЛӢ – соҳаи ҳуқуқ, ки хислати фарогир дошта, аз падидаҳо ва соҳаҳои махсус таъаққул меёбад. Он дар пайвастиги якҷанд соҳаҳо: ҳуқуқи конституционӣ, маъмурӣ, хоҷагӣ, молиявӣ, замин, экологӣ пайдо шудааст. Ҳуқуқи муниципалӣ дар мамлакатҳои ғарб хеле барвақт таъаққул ёфта буд. Аммо он дар Федератсияи Россия аз солҳои 90-уми асри XX пайдо гашта, ҳоло дар инкишоф мебошад. Ҳуқуқи муниципалӣ мавзӯи танзимнамоӣ (предмет), услуб (метод) ва низоми ба худ хос дорад. Меёрҳои он муносибатҳои вобаста ба амалӣ намудани ҳуқуқи аҳоли ба худидоракунии маҳаллиро танзим менамоянд.

Дар ҚТ ин соҳаи ҳуқуқ вучуд надорад ва муносибатҳои ҷамъиятии вобаста ба ҳудудоракунӣ маҳаллӣ бо меъёрҳои ҳуқуқи конституционӣ ва маъмури танзим меёбанд. Бо сабаби дар як фазои илмӣ ва унвонгирӣ қарор доштани Тоҷикистон ва ФР такмили ихтисос ва дифои рисолаҳои номзади ва докторӣ дар Россия аз фанҳои соҳаҳои ҳуқуқ аз рӯи ихтисоси 12.00.02 - ҳуқуқи конституционӣ, ҳуқуқи муниципалӣ унвонҷӯени тоҷик низ имтиҳони минимуми номзадӣ месупоранд ва рисолаҳои худро таҳия ва ҳимоя менамоянд. Бинобар ин, унвонҷӯени тоҷик, ки дар муассисаҳои илмӣ таълими ФР рисолаи худро аз ин ихтисос дифо менамоянд, бояд аз фанҳои ҳуқуқи конституционӣ ва ҳуқуқи муниципалӣ имтиҳон супоранд. (Г.Б.)

ҲУҚУҚИ МУРОФИАВИИ МАЪМУРӢ - аз маҷмӯи меъёрҳои мурофиавие иборат мебошад, ки онҳо муносибатҳои ҷамъиятии оммавӣ-ҳуқиро бо иштироқи мақомоти ҳокимияи иҷроия (шахсонӣ мансабдор), мақомоти ваколатдори дигари давлатӣ, мақомоти ҳудудоракунӣ маҳаллиро вобаста ба доир намудани истеҳсолоти расмӣ маъмури оид ба меъёрэҷодкунӣ маъмури, қабули санадҳои ҳуқуқи маъмури (идоракунӣ), иҷозатномадиҳӣ, (литсензиякунӣ), бақайдгирӣ ва баҳисобгирии давлатӣ, мукофотонӣ, гузаронидани озмун,

стандартизатсиякунӣ, баҳодихӣ мутобиқат, аттестатсия (ва ғ.), инчунин муносибатҳои вобаста ба доир намудани истеҳсолоти юридиксионӣ маъмуриро аз рӯи шикоят ва баҳсҳои маъмури, татбиқи чораҳои маҷбурсозии маъмури, ки онҳо чораи ҷазои маъмури маҳсуб намеёбанд, барасии парвандаҳои ҳуқуқвайрокунии маъмури, татбиқсозии чараҳои интизомӣ ва иҷрои маҷбурии санадҳои ҳуқуқиро аз ҷониби мақомоти зикришуда танзим менамоянд. (О.Х.)

ҲУҚУҚИ ПАРЛУМОНӢ - падидаи ҳуқуқи конституционӣ, ки мавзӯи он тартиби таъкил ва фаъолияти мақомоти намоёндагӣ ва қонунгузори давлатиро дарбар мегирад. Сарчашмаҳои ҳуқуқи парлумонӣ инҳоянд: ҳуди Конститусияи ҚТ, ки боби алоҳида дар бораи парлумон дорад. Масалан; боби сеюми Конститусияи ҚТ ба Маҷлиси Олии ҚТ бахшида шудааст; санадҳои қонунгузорӣ, ки дастурҳои конституциониро инкишоф медиҳанд; дастури (регламенти) парлумонӣ (ё ин ки ҳар ду дастурҳои палатаҳо дар парлумони дупалатагӣ), ва дигар санадҳои парлумонӣ ҳислати таъкилӣ ва мурофиавӣ дошта; урфу одатҳои парлумонӣ - ин беиштар дар давлатҳое, ки таърихи дуруда-рози парлумониро аз сар гузаронидаанд, аҳамияти маҳсус дорад. (И.А.)

**ҲУҚУҚИ ТАШАББУСИ ҚО-
НУНГУЗОРӢ** – Конститутут-
сияи ҚТ муқаррар кардааст, ки
аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили
Маҷлиси намояндагон, Пре-
зиденти ҚТ, Ҳукумати ҚТ,
Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ
ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ
доранд (м.58). Шаҳрвандон ме-
тавонанд ба воситаи вакилони
Маҷлиси намояндагон ин
ҳуқуқро амалӣ намоянд.

Давраи аввали раванди қонунгу-
зорӣ дар Маҷлиси Олии ҚТ
амалӣ гардонидани ҳуқуқи та-
шаббуси қонунгузорист, ки аз
амалҳои оид ба пешниҳоди
лоиҳаи қонун барои баррасӣ ба
Маҷлиси намояндагон иборат
аст. Ҳуқуқи татбиқи ин амалҳо
аз ҷониби субъектҳои ҳуқуқи
ташаббуси қонунгузорӣ ба вуқӯъ
мепадандад. Онҳо дар шакли
пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нав,
лоиҳаи қонунҳо дар бораи ворид
намудани тағйиру иловаҳо ва ё
аз эътибор соқит доништани
қонунҳои амалкунандаи ҚТ,
ҳамчунин дар шакли пешниҳоди
хаттӣ дар бораи қабул кардани
қонунҳои нав ё дохил намудани
тағйиру иловаҳо ба қонунҳои
амалкунандаи ҚТ (таклифҳои
қонунгузорӣ) ҳуқуқи ташаббуси
қонунгузорию амалӣ менамоянд.

Қонун дар бораи буҷаи
давлатӣ танҳо аз ҷониби
Маҷлиси намояндагон қабул
карда мешавад. Маҷлиси намо-
яндагон иҷрои буҷаи давлатиро
назорат мекунад. Ҳукумати
ҷумҳурии лоиҳаи буҷаи давлатӣ,
масъалаи андозаи имконпазири
касри буҷаи давлатӣ, манбаи

ҷуброни онро ҳамасола то якуми
ноябр ба баррасии Маҷлиси
намояндагон пешниҳод менамо-
яд. Қонун дар бораи буҷаи
давлатӣ дар як ё ду қироат
қабул карда мешавад. Қонун дар
бораи буҷаи давлатӣ, ки онро
Маҷлиси намояндагон қабул
кардааст, дар давоми як ҳафта
барои имзо ва интишор ба Пре-
зиденти ҚТ фиристода меша-
вад.

Қонун дар бораи авф аз ҷониби
Маҷлиси намояндагон бо пеш-
ниҳоди Президенти ҚТ қабул
карда мешавад. Қарор оид ба
қабули Қонун дар бораи авф бо
тарафдории аксарияти шумо-
раи умумии овозҳои вакилони
Маҷлиси намояндагон қабул
карда мешавад. Қонун дар бораи
авф дар давоми як ҳафта барои
имзо ва интишор ба Президенти
ҚТ фиристода мешавад.

Мувофиқи Дастури Маҷлиси
намояндагон ҳангоми ба Маҷли-
си намояндагон аз тарафи субъ-
екти ҳуқуқи ташаббуси қонун-
гузорӣ пешниҳод кардани лоиҳаи
қонун ба он ҳуҷҷатҳои зерин за-
мима мегардад:

- а) мактуби расмӣи субъекти
ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ;
- б) тавзеҳнома, ки мазмун, мун-
дариҷа, мақсад ва гоҳи лоиҳаи
қонуни пешниҳодшавандаро баён
мекунад;
- в) матни лоиҳаи қонун ва шакли
электронии он;
- г) номгӯи санадҳои меъёрии
ҳуқуқие, ки бо қабул шудани
қонуни мазкур безътибор дони-
ста мешаванд ва ё санадҳои
меъёрии ҳуқуқии нав қабул карда

мешаванд;

д) асоснокгардони молиявию иқтисодиш лоиҳаи қонун, ки он ҳангоми қабул шудани ҳароҷоти молиявию талаб мекунад.

Дар сурати пешниҳоди лоиҳаи қонун ва пешниҳоди қонунгузорӣ аз ҷониби субъектони ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, ки мақоми ҷамъӣ, дастаҷамъӣ (коллективӣ) мебошад, қарори он бо зикри номи намоёндаи субъекти ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз рӯйи ҳамин лоиҳаи қонун ба Маҷлиси намоёндагон пешниҳод мегардад.

Лоиҳаи қонунҳоро, ки дар онҳо ҳароҷоти аз ҳисоби маблағи буҷаи давлатӣ ҷуброннашаванда пешбинӣ мегардад, ба истиснои лоиҳаи қонунҳое, ки Президент ва Ҳукумати ҚТ пешниҳод мекунанд, Шӯрои Маҷлиси намоёндагон якҷоя бо асноде, ки лоиҳаи қонунро аз ҷиҳати молиявию иқтисодӣ асоснок менамоянд, ба Ҳукумати ҚТ мефиристад ва Ҳукумат дар муҳлати муайянкардаи Шӯрои Маҷлиси намоёндагон, вале на дертар аз се моҳ ҳулосаи худро ба Маҷлиси намоёндагон пешниҳод мекунад. Лоиҳаи қонун аз тарафҳои субъекти ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ба унвони Раиси палата фиристода мешавад. Лоиҳаи қонунҳо бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ пешниҳод мегардад. (Г.Б.)

ҲУҚУҚИ ШИРКАТ ВАРЗИДАН ДАР МАҶЛИСҲО, НАМОИШҲО ВА РОҲПАЙ-

МОИҲОИ ОСОИШТА – яке аз воситаҳои иштироқи шахрвандон дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва сиёсӣ, таъбиқи ҳуқуқи онҳо ба ширкат дар маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои осоишта мебошад (моддаи 29). Мувофиқи м.20 Эъломияи умумии ҳуқуқи баишар ва м.21 Муоҳидаи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ шахрвандон бояд барои бо мақсадҳои осоишта ва бе силоҳ гирди ҳам омадан, фаъолияти ҷамъиятии худро дар шакли гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои осоишта дар доираи талаботҳои бо қонунгузорӣ пешбинигардаи амалӣ гардонидан ҳуқуқ дошта бошанд. Амалгардони ин ҳуқуқ ба ҳеҷ вазҳ маҳдуд карда намешавад, гайр аз ҳолатҳое, ки бо мақсади ҳимояи манфиатҳои ҷамъияти демократӣ, амнияти давлат ва тартиботи ҷамъиятӣ, осудагии аҳоли ва ҳуқуқи озодиҳои дигарон пешбинӣ шудааст. (Д.А.)

ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ КОНСТИТУТСИОНИИ ИНСОН ВА ШАХРВАНД – барои инсон ва шахрванд ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ воситаи худифодакунӣ ва ошкор намудани лаёқат, таъмини шағну шараф, ки барои шахсияти озод хос аст, воситаи амалӣ гардонидани ҳуқуқҳои инкорнашавандаи ӯ дар идораи ҷомеа, таъмини шароити зарурии иқтисодию иҷтимоӣ ва

фарҳангӣ барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти ҳаётан муҳими моддию маънавият мебошанд. Боби 2 Конститутсия, ки ба ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст, аз 33 м. иборат буда, аксари онҳо оид ба ҳуқуқу озодиҳои муайян, меъёр муқаррар намудаанд. Онҳо на аз маҷмӯи оддӣ, балки аз низоми мураккабе иборатанд, ки асоси манитикӣ ва мазмуну таъиноти махсус доранд.

Ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандро тибқи Конститутсия ба тариқи зайл тасниф кардан мумкин аст: 1) ҳуқуқу озодиҳои фардӣ; 2) ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ; 3) ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоию иқтисодӣ; 4) вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд; 5) ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд дар вазъияти фавқуллодда; 6) кафолати ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд. Ҳамин тариқ, ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд муносибату алоқаҳои муҳимтарини байни шаҳрвандро бо давлат инъикос намуда, мавқеи шахсро дар ҷомеа муайян менамоянд. (Д.А.)

ҲУҚУҚҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД – падидаи ҳуқуқӣ-конститутсионие, ки як узви таркибии вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрвандро муайян мекунад. Ҳ.а.и. ва ш. бо озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд дар пайвастагӣ амал мекунанд. Дар мафҳуми Ҳ.а.и. ва ш. узви му-

йянкунада, мафҳуми «асосӣ» мебошад. Ҳ.а.и. ва ш. синоними ҳуқуқҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд буда, ба сатҳи баланди аҳамият ва танзими ҳуқуқии онҳо ишора мекунанд. Дар соҳаҳои ҳуқуқ ва қонунгузории ҚТ ҳуқуқҳои муқаррарии инсон ва шаҳрвандон бешуморанд. Ҳ.а.и. ва ш. нисбатан камшуморанд, вале онҳо заминаи пайдоиш ва рушди ҳамаи ҳуқуқҳои муқаррарии инсон ва шаҳрванд мебошанд. Ҳ.а.и. ва ш. тибқи давраҳои инкишофи ҷомеа ва давлат пайдо ва ривож меёбанд. Ҳар як Конститутсияи Тоҷикистон номгӯй ва сатҳи гуногуни Ҳ.а.и. ва ш.-ро муқаррар намудаанд. Агар барои конститутсияҳои ҳар як давраи иҷроии Тоҷикистон бемайлони афзоиши ёфтани Ҳ.а.и. ва ш. хусусиятнок бошад, Конститутсияи давраи соҳибхиттиёрӣ давлатии Тоҷикистон ин равшандорро пеш бурда натавонист ва номгӯи Ҳ.а.и. ва ш. ихтисор, ҳаҷм ва кафолати онҳо маҳдуд гаштанд. (И.А.)

ҲУҚУҚҲОИ ИҚТИСОДИЙ, ИҶТИМОЙ ВА ФАРҲАНГӢ – дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд гурӯҳи ҳуқуқҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва иқтисодӣ мақоми махсусро ишғол менамоянд. Он чунин самтҳои муҳими ҳаёти инсонро, ба монанди моликиятдорӣ ва меросгузорӣ он, муносибатҳои оилавӣ, меҳнатӣ, таъминоти иҷтимоӣ, истироҳат, саломатӣ ва таҳсилро дар бар гирифта,

ба таъмини эҳтиёҷоти моддӣ, ҷисмонӣ ва маънавии шахс равона карда шудаанд. Низоми ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ва шаҳрванд, давраи нави муносибатҳои молумулкӣ, моликиятдорӣ, тағйирёбии сиёсати иҷтимоӣ иқтисодӣ ва фарҳангии давлат, ҳарчи беиштар ғаёл гардидани нақши инсонро дар пурзур шудани кафолати онҳо инъикос мекунад. (Д.А.)

ҲУҚУҚҲОИ СИЁСӢ – дар ҳуқуқи конституционӣ ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ гуфта, маҷмӯи ҳуқуқ ва озодиҳои ба шаҳрванди давлат мутаалиқбударо меноманд, ки ба шахс имконияти иштироки озодонаю васеъро дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсии мамлакат ва амалисозии ҳокимияти давлатӣ фароҳам меоваранд.

Таъиноти асосии ин гурӯҳи ҳуқуқҳо дар он зоҳир мегардад, ки иштироки ғаёли шаҳрвандро дар равандҳои сиёсӣ таъмин намуда, дар ин замина робитаҳои миёни шаҳрванд, ҷомеа ва давлатро таҳким бахшиад.

Ҳуқуқҳои сиёсӣ аслан дорои ду хусусият мебошанд, ки онҳоро аз дигар ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд фарқ мекунонанд. Аввал ин, ки онҳо мисли ҳуқуқҳои шахсӣ на ба ҳар як инсон, балки дар беиштари мавридҳо ба шаҳрвандони давлат мутаалиқанд (истисно аз ин қоида ҳуқуқи овардани ишқият ба мақомоти давлатӣ, ҳуқуқи муттаҳид шудан дар ташики-

лотҳои ғайрисиёсӣ ва ғ. мебошанд, ки аз онҳо дар баробари шаҳрвандони ҚТ, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрвандӣ низ истифода менамоянд). Ин хусусият бо он асоснок карда мешавад, ки амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ ба пешбурди ҳокимияти сиёсӣ дар давлат алоқаманд аст. Ба кӣ таалуқ доштани ин ҳокимият бошад, барои давлат беаҳамият буда наметавонад.

Сониян ин, ки дар таносуб аз ҳуқуқҳои шахсӣ, расидан ба сину соли муайян шартӣ асосии амалӣ намудани ҳуқуқҳои сиёсӣ ба шумор меравад. Масалан, ҳуқуқи интиҳоб шудан ва интиҳоб намудан аз сини 18 –солагӣ фаро мерасад.

Ҳуқуқҳои сиёсӣ чун қоида танҳо ба шаҳрвандони давлат пешниҳод гафта, амалисозии онҳо бошад, ба иштироки бевоситаи шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ ҷамъиятии мамлакат, инчунин идоракунии давлат ҳамбаста аст. Агар бо тарзи дигар ифода намоем, ҳуқуқҳои сиёсӣ ба робитаи устувори сиёсӣ ҳуқуқи шахс бо давлат алоқамандӣ доранд. Ҳуқуқҳои сиёсӣ иштироки бевосита ва ё бавоситаи шаҳрвандонро дар ташикули ғаёлияти мақомоти давлатӣ, инчунин ширкати ғаёлонаи онҳоро дар ҷомеаи шаҳрвандӣ таъмин намуда, ҳамчун яке аз унсурҳои асосии ҷомеаи мутамаддин ишнхтa мешаванд. Маҳз тавассути онҳо намуди режими сиёсӣ ва сатҳи демократия дар ин ва ё он мамлакат

муайян карда мешавад.

Тибқи конститутсияи ҚТ ба ҳуқуқҳои сиёсӣ дохил мешавад:

1. Ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан;

2. Ҳуқуқи иштирок дар идоракунии корҳои давлатӣ;

3. Озодиҳои суҳан;

4. Ҳуқуқ ба дастрасии маълумот;

5. Ҳуқуқ ба муттаҳидишавӣ;

6. Озодиҳои намоиши, роҳнаймӣ ва гирдиҳамоиҳо;

7. Ҳуқуқ ба муроҷиат; (Д.А.)

ҲУҚУҚҲОИ ШАХСӢ – дар ҳуқуқи конститутсионӣ ҳуқуқҳои шахсӣ гуфта, он имкониятҳоеро дар назар доранд, ки барои таъмини озодӣ ва мухторияти фард ҳамчун узви ҷомеаи шахрвандӣ, амнияти вай аз ҳар гуна даҳолати ғайриқонунии бегона нигаронида шудаанд, фаҳмида мешаванд. Инчунин дар зери маҳфуми ҳуқуқҳои шахсӣ, маҷмуи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии табиӣ ва ҷудопоазиреро фаҳмида мешавад, ки, ба инсон аз лаҳзаи таваллуд тааллуқ дошта, ба мансубияти сиёсӣ-ҳуқуқии вай ба ин ва ё он давлат вобаста нестанд.

Таъиноти асосии ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ нахуст дар он зоҳир мегардад, ки онҳо ҳаёти инсониро кафолат дода, манзалати ўро аз ҳар гуна зўроварӣ ва муносибати ғайринисонӣ эмин нигоҳ медоранд. Сониян, ин ки онҳо инсонро фардӣ қунонида, ба вай дахлнопазирии шахсӣ, ҳаёти хусусӣ ва оилавино кафолат медиҳанд. Солисан, ҳамин ки

тавассутӣ ҳуқуқҳои шахсӣ озодини шахсӣ, махсусан интиҳоби бемонеаи тарзҳои гуногуни қоидаи рафтор (тарзи зиндагӣ) кафолат дода мешаванд.

Ҳуқуқҳои шахсӣ ду нишонаи муҳиме доранд, ки маҳз онҳо моҳияти ин гурӯҳи ҳуқуқҳоро таъкил медиҳанд:

1. онҳо ба падидаи шахрвандӣ алоқа надошта, бе истисно ба ҳама талуқ доранд;

2. онҳо ба ҳама аз лаҳзаи таваллуд мутааллиқ мегарданд.

Тибқи конститутсияи ҚТ ба гурӯҳи ҳуқуқҳои шахсӣ дохил мешавад:

1. Ҳуқуқ ба ҳаёт;

2. Озоди аз шиканча;

3. Дахлнопазирии шахсӣ;

4. Дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ (маҳрамияти мукотибот, сўҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти шахс);

5. Дахлнопазирии манзил;

6. Ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ;

7. Ҳуқуқ ба мусофират ва интиҳоби ҷои зист;

8. Озодиҳои эътиқод ва дин; (Д.А.)

Ч

ЧОРАҲОИ БАРҚАРОРСОЗИИ МАЪМУРӢ

— яке аз чораҳои пешгирии маъмури. Дар сурате, ки бо содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмури салоҳияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳамчун соҳибмӯлк ё дорои ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ, ҳуқуқи идоракунӣ оперативӣ (фаври) вайрон карда шудааст, инчунин ба амволи онҳо зиёни молӣ расонида шудааст, татбиқ карда мешавад.

Мақсади татбиқ намудани ин чораи пешгирии маъмури, барои барқарор намудани ҳуқуқҳои молиягии шахсоне, ки аз ҳамин кирдори маъмури зарар дидаанд (молу мӯлкашон нобуд шудааст, зиён дидааст, намуди таиноти истеъмоли ё истеҳсолиашро гум кардааст) равона карда шудааст, ки новобаста аз татбиқ намудани чораи ҷазои маъмури зарар ба ғойдаи соҳибон рӯёнида мешавад.

Инак, м. 54 КҲМ ҚМ муқаррар намудааст, ки рӯёнидани зиёни молумулки аз ҳуқуқвайронкунии маъмури расидаро ҳангоми баррасии парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмури дар сурати набудани баҳс оид ба рӯёнидани зиёни молумулкӣ судя ҳуқуқ дорад ҳамзамон бо таъини ҷазои маъмури масъалаи рӯёнидани зиёни молумулкиро низ ҳал намояд. Ва тибқи талаботи м. 55 КҲМ ҚТ таъини ҷазои маъмури шахсро аз иҷрои

уҳдадорие, ки дар натиҷаи содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмури ба миён омадааст, озод намекунад.

Зарари моддӣ бештар бо содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмури дар соҳаи қонунгузори бонкӣ (м.м. 533-541 КҲМ ҚТ), зиддимонополӣ (м.м. 542-588 КҲМ ҚТ), қоғазҳои қимматнок (м.м. 559-569 КҲМ ҚТ), андоз (м.м. 599-618 КҲМ ҚТ) ва ғ. бо назардошти нуқтаҳои дар болозикришуда татбиқ карда мешавад.

Дар ҳолатҳои нишондодашуда иҷрои қарори парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмури бобати ҷуброни зарари моддӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи м. 853 КҲМ ҚТ ба роҳ монда мешавад, яъне қарори парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмури бобати ҷуброни зарари моддӣ ҳуҷҷати иҷроия ба ҳисоб меравад ва зарари моддӣ аз ҷониби ҳуқуқвайронкунанда бояд дар давоми се моҳи баъди ба ӯ супорида шудани қарор, вале дар сурати шикоят ё эътироз овардан дар муҳлати на дертар аз сӣ рӯзи баъди хабардор намудан аз ҳусуси қонег нагардонидани шикоят ё эътироз ҷуброн карда шавад. (О.Х.)

ЧОРАҲОИ МАҶБУРСОЗИИ МАЪМУРӢ

— чораҳое, ки намуди махсуси маҷбурсозии давлатӣ буда, аз ҷониби мақомоти маъмури ва шахсони мансабдори ҳокимияти давлатӣ мутобиқи меъёрҳои маъмурию ҳуқуқӣ барои содир кардани

ҳаракатҳои гайриқонунӣ бо мақсади таъмин, ҳифз ва барқарор намудани тартиботи ҳуқуқӣ татбиқ мешаванд. Чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ аз нуқтаи назари таъинот ва мақсадҳо ба чораҳои таъминсозӣ; муурофиявӣ (боздорӣ, азназаргузаронии ашё ва ғ.), барқароркунӣ (рӯёнидани тово-ни зарар, кӯчонидани бино ва дигар объектҳои, ки гайриқонунӣ сохта шудаанд; маҷбуран ба тариқи маъмурӣ баровардан аз хонаҳои истиқоматие, ки гайриқонунӣ ишғол карда шудаанд ва ғ.); ҷазодиҳӣ, ки дар санксияи меъёрҳои маъмурӣ пешбинӣ шудаанд; маҷбурсозии интизомии маъмурӣ (ҳангоми оғоз намудани муурофияи интизомӣ аз рӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ маъмурӣ субъекти ҳокимияти интизомӣ татбиқ мешавад. Масалан, аз мансаб дур намудан, ба ғайривахт маҳкум кардани хизматчиёни ҳарбӣ – мутобиқи Оинномаи интизомии Қувваҳои мусаллаҳи ҚТ ва ғ.).

Ҳамаи чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ ба ду гуруҳ ҷудо карда мешавад: чораҳои оғаҳсозии маъмурӣ ва чораҳои пешгирии маъмурӣ.

Чораҳои оғаҳсозии маъмурӣ он тадбирандешии мақомоти маъмурӣ ва шахсони мансабдори он мебошанд, ки дар доираи иҷрокунии вазифаашон ва салоҳияташон аз қонуниятҳои ҷараёни инкишофи идоракунӣ меандешанд, ки боиси руҳ надодани ҳуқуқвайронкунииҳо

мегарданд ва ҳамчун қоида барои таъмини амнияти аҳоли, тартиботи идоракунӣ, риояи қоидаҳои махсуси ҳуқуқ-ҳифзкунӣ, беҳатарии мусофирон, ҳаракати нақлиёт ва ғ. равона карда шудааст.

Чораҳои пешгирии маъмурӣ чораи маҷбурсозии давлатӣ мебошад, ки мақомоти маъмурӣ ва шахсони мансабдори он ба манфиати ҷамъият, давлат ва ҳуди ҳуқуқвайронкунанда бо мақсади қатъ намудан ва минбаъда содир накардани дигар кирдорҳои татбиқ карда мешавад. Фарқи асосии ин чораҳо аз санксияи ҷазодиҳӣ дар он аст, ки чораҳои пешгирӣ на фақат ҳуқуқҳои шахрвандро маҳдуд месозад, балки дахлнопазирии ҷисмонии шахсро ҳалалдор месозад. Аз ин лиҳоз чораҳои пешгирии маъмурию ҳуқуқиро ба се намуд ҷудо менамоем: а) чораи умумӣ; б) махсус; в) муурофиявӣ.

Ба ҷумлаи чораҳои пешгирии маъмурӣ онҳо дохил мешаванд: якум, ин боздориҳои умумӣ, табобати маҷбури, назорати маъмурӣ аз болои шахсоне, ки аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ озод шудаанд, дастурдиҳӣ, манъ-кунии истифодабарӣ, боздориҳои қору фаъолият ва ғайра; дуюм, дар он ҳолатҳои татбиқ мешаванд, то ки ба зуди ҳуқуқвайронкунӣ бартараф карда шуда, тартиботи ҳуқуқӣ мустаҳкам карда шавад. Масалан, таъсиррасонии оддии ҷисмонӣ (татбиқи санъати муборизаи ҷисмонӣ - муштзанӣ,

самбо, каратэ, истифодаи сағҳои хизматӣ ва ғайра); таъсиращасони бо истифодаи воситаҳои техникӣ (адабҷӯб, касианҳои дастӣ ва ғайра); истифодаи яроқи отаишиион, техника ва лавозимоти ҳарбӣ (танк, мошинаҳои ҷангии пиёдагардӣ ва ғайра); сеюм, чораҳои мебошанд, ки рафти муътадили раванди парвандаҳои маъмуриро таъмин месозанд, татбиқ карда мешаванд. Масалан, маҷбуран овардан, боздошт кардан, аз назаргузарониши шахсӣ, ашӣи ҳуқуқвайронкунанда, бозпасгирии ҳуҷҷатҳо ва амвол, барканорсозӣ аз рондани нақлиёт боздориши нақлиёт ва ғайра. (О.Х.)

ЧОРАҲОИ ОГОҲСОЗИИ МАЪМУРӢ – ин чораи маҷбурсозии маъмурие, ки онҳо барои огоҳсозии ба вуҷудоии ҳуқуқвайронкунӣ ё дигар оқибатҳои нохуш равона карда шудаанд. Мақсади онҳо аз пешгирии расонидани зараре, ки бо иродаи субъектони гуногун вобастабуда ё вобастанабуда (масалан, эпидемия, садамаҳо ва ғ.) ба вуҷуд меоянд, иборат аст. Чораҳои огоҳсозии маъмури бо мақсади барканорсозии оқибатҳои нохуш, таҳдидкунанда ва хавфнок, ки ба таъмини тартиботи идоракунии ва речаҳои маъмури (сарҳадӣ, мамнуъгоҳҳо ва дигар ҳудудҳо ва объектҳои махсус, гумрукӣ, амният, ҳарбӣ ва ғ.) зарар

расонида метавонад, татбиқ карда мешавад. (О.Х.)

ЧОРАҲОИ ПЕШГИРИИ МАЪМУРӢ – ба қатъ намулдани рафтори зиддиҳуқуқӣ равона карда шудааст. Чораҳои пешгирӣ дар ҳолатҳои зурури бештар бо истифодаи намудани қувва ва воситаҳои махсус таъмин карда мешавад. Моҳияти татбиқи ин чораҳо дар он ифода мегардад, ки рафтор (фаъолияти) ғайриқонунии шахрвандон, шахсони мансабдор, ташилотҳо ва ғ., ки тартиботи (речаи) муқаррариро вайрон мекунанд, аз ҷониби мақомоти ваколатдор маҷбуран қатъ кунонида мешаванд ва ҳатто аз воситаҳои махсуси дар ихтиёрашонбуда истифода менамоянд.

Инак, мутобиқи м.14 Қонуни ҚТ «Дар бораи милитсия» аз 17.05.2004, корманди милитсия ҳуқуқ дорад, ки аз воситаҳои махсуси дар ихтиёри милитсиябуда дар мавридҳои пешгирӣ кардани муқобилияти зидди корманди милитсия боздошти шахс ҳангоми содир кардани ҷинояти ба ҳаёт, саломатӣ ва моликият таҳдидкунанда ва мақсади гурехтан дошта, боздошти шахсоне, ки метавонанд муқобилияти мусаллаҳона нишон диҳанд ва дар ин бобат асосҳои муътамад ҳаст, пешгирӣ кардани бетартибҳои оммавӣ ва ҳаракати гурӯҳҳо, ки кори нақлиёт, алоқа ва ташилотҳоро халалдор мекунанд, истифода намоёнд. Ин

воситаҳои метавонанд дастаҳои резинӣ, гази ашқовар, дастбанд, воситаҳои таъсирбахшӣ ҷалбкунандаи равшанӣ, манъкунандаи нақлиёт, оброшак ва мошинҳои зиреҳпӯш ва ғайра бошанд. Дар ҳолати мудофияи зарурӣ ва заруроти ниҳойӣ корманди милитсия, агар воситаҳои махсус ва ё аслиҳаи оташфшон набошад, ҳуқуқдор, ки аз ҳама гуна воситаи зердаст истифода барад.

Чораҳои пешгирии маъмурӣ ҳамчун чораҳои таъминкунадаи истеҳсолоти парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар боби 45 КХМ ҚТ муайян карда шудааст. Тибқи м.751 шахси мансабдори ваколатдор ҳуқуқдор, дар доираи салоҳияти худ метавонад чунин чораҳои таъминкунадаи истеҳсолоти парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро дар ҳаққи шахсони воқеӣ татбиқ намояд:

- овардани ҳуқуқвайронкунанда ба ҷойи тартибдиҳии протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ;
- дастгиркунии маъмурӣ;
- маҷбуран овардан;
- азназаргузарониши шахс ва воситаи нақлиёт, кишатиҳои хурдҳаҷми обӣ ва молу мулки шахси воқеӣ;
- ситонидани молу мулк ва ҳуҷҷатҳо;
- дур намудан аз идора кардани воситаи нақлиёт ё кишатиҳои хурдҳаҷми обӣ;
- муоина ва шаҳодати тиббӣ барои ҳолати мастӣ;
- боздошт намудани воситаи нақлиёт, кишатиҳои хурдҳаҷми

обӣ, манъ кардани истифодаи онҳо;

- ҳабси мол, воситаи нақлиёт ва дигар молу мулк;

- манъи муваққати фаъолият.

Нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ мумкин аст чораҳои зерини таъминкунадаи истеҳсолот оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ татбиқ карда шаванд:

- азназаргузарониши биноҳо, манзилҳои ба шахси ҳуқуқӣ тааллуқдошта, мол, воситаи нақлиёт ва молу мулки дигари дар он ҷой қарордошта, инчунин ҳуҷҷатҳои дахлдор;

- ситонидани ҳуҷҷатҳо ва молу мулки ба шахси ҳуқуқӣ тааллуқдошта;

- боздошт намудани воситаи нақлиёт, кишатиҳои хурдҳаҷми обӣ, манъ кардани истифодаи онҳо;

- ҳабси мол, воситаи нақлиёт ва дигар молу мулк;

- манъи муваққати фаъолият ва ғ. (О.Х).

ЧОРАҲОИ ҶАЗОИ МАЪМУРӢ – (ниг. ба Намудҳои ҷазои маъмурӣ ва Ҷазои маъмурӣ).

Ч

ЧАВОБГАРИИ МАЪМУРӢ – яке аз намуди ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ. Давлат барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ба вайронкунандагони тартиботи ҳуқуқӣ (ба хусус тартиботи идоракунӣ давлатӣ) сӯиқасд намуда, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар менамояд ва он бо тартиби махсуси мурофиавии маъмурӣ дар шакли чораҳои ҷазои маъмурӣ аз ҷониби мақомоти маъмурии ваколатдор ва шахсони мансабдори он татбиқ ва иҷроии он таъмин карда мешавад. Яъне ҷавобгариҳои маъмурӣ тақозо менамояд, ки субъекти ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бояд ба чораҳои маҷбурсозии давлатӣ, ки барои содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ нисбат ба ӯ татбиқ карда мешаванд, тоб оварад ва тоқат намояд. Ҷавобгариҳои маъмурӣ дар намуди чораҳои ҷазои маъмурӣ татбиқ карда мешавад.

Хусусияти ҷавобгариҳои маъмурӣ аз инҳо иборат мебошад: барои содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳо дар соҳаи идоракунӣ давлатӣ ба миён меояд; воситаи муҳими ҳифзи ҳуқуқ бар муқобили ҳуқуқвайронкуноҳои маъмурӣ истифода карда мешавад; дорои таркиби субъектӣ хос мебошад, ба сифати он ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ шуда метавонанд; танҳо ба содиркунандагони кирдори маъмурӣ равона

карда шуда, мақсади он дар рӯҳияи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ тарбия намудани ҳуқуқвайронкунанда иборат буда, ҳаргиз маънии «қасдситонии ҳуқуқӣ»-ро надорад; дар қатори чораҳои маҷбурсозии маъмурӣ – чораҳои оғаҳсозии маъмурӣ, пешгирии маъмурӣ ва ҷазо ва таъминсозии мурофиавии маъмурӣ татбиқ карда мешавад; дорои асосҳои ҳуқуқӣ татбиқи хос мебошад; аз ҷониби доираи васеи мақомот ва шахсони ваколатдор татбиқ карда мешавад; нисбат ба он ҳуқуқвайронкунандагоне татбиқ карда мешавад, ки онҳо аз лиҳози таъкили ҳуқуқӣ ба мақомоти ваколатдори давлатӣ ҷазо татбиқкунанда итоат намеkunанд ё дар муносибати хидматӣ қарор надоранд; барои ҳуқуқвайронкунанда боиси ба миён омадани доғи судӣ ва аз вазифа озод намудани ӯ неметардад; Татбиқи ҷавобгариҳои маъмурӣ бо риояи тартиби хоси мурофиавии оддӣ амалӣ карда мешавад, ки дар фарқият аз мурофиавии ҷиноятӣ, граждани, ва иқтисодӣ, ҳамчун қоида хусусияти фаврӣ, очилони ва сарфаҷӯена дорад; барои содир кардани кирдори маъмурӣ ҳуқуқвайронкунанда дар назди давлат ҷавобгар аст ва ғ. (О.Х.)

ЧАВОБГАРӢ ДАР ҲУҚУҚӢ КОНСТИТУТСИОНӢ

– ҷавобгариҳои мақоми давлатӣ ва шахси мансабдор барои вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ конститусионӣ. Барои вайрон карда-

ни меъёрҳои ҳуқуқи конституционӣ, ки шаҳрвандон ва шахсони мансабдор бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ (чиноӣ, маъмурӣ, шаҳрвандӣ) ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, фарқ кардан зарур аст. Масалан, ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванди ҚТ мебошад, вале барои сарпечидан аз иҷрои он шахс ба ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноӣ кашида мешавад. Ҷавобгарии ҳоси ҳуқуқи конституционӣ бошад, дар меъёрҳои ҳудди ҳуқуқи конституционӣ нешбинӣ шудааст. Дар давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ин ҷавобгарӣ кафолати ҳақиқии муқобили сӯиистеъмол кардани ҳокимият мебошад. Ҷавобгарии конституционӣ беиштар хислати сиёсӣ дорад. Фақат дар ҳолатҳои ҷудогона ин ҷавобгарӣ гуноҳи ин ё он шахси мансабдорро талаб мекунад, ки онҳо бояд бо роҳи риояи қатъии қоидаҳои мурофиавӣ муқаррар карда шаванд. Аз ин рӯ, ҷавобгарии конституционӣ беиштар хислати неширикунад дорад. (Д.А.)

ҶАЗОИ МАЪМУРӢ – яке аз намудҳои чораи маҷбуркунии давлатӣ, ки тибқи КҲМ ҚТ аз ҷониби судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) нисбат ба шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ татбиқ карда мешавад. Ҷазои маъмурӣ тибқи КҲМ ҚТ аз ҷониби судя,

мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) нисбат ба шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ татбиқ карда мешавад (м.34).

Мақсади ҷазои маъмурӣ паст задани шаъну шараф, шухрату обрӯи корӣ, таъъиз, расонидани зарари ҷисмонӣ ё зери ишканча, ранҷу озор қарор додани шахси содиркунандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ намебошад. Бинобар ҳамин ҳам тибқи моддаи 35 КҲМ ҚТ ҷазои маъмурӣ бо мақсади дар рӯҳияи риояи бечунуҷаро қонунҳои тарбия кардани шахси содиркунандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, инчунин нешири намудани ҳуқуқвайронкунии нави маъмурӣ ҳам аз ҷониби ҳудди ҳуқуқвайронкунанда ва ҳам аз тарафи шахсони дигар татбиқ карда мешавад. Он наметавонад ба мақсади таҳқири шаъну эътибори шахси содиркунандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, расонидани ранҷу озор ҷисмонӣ ё рӯҳӣ, тарсонидан, ҳама гуна таъъиз ё таҳқири шаъну эътибори инсонии шахси воқеӣ ва ё расонидани зарар ба шухрату эътибори кори шахси ҳуқуқӣ содирнамудаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ истифода гардад.

Мазмуни ҷазоҳои маъмурӣ дар маҳдудсозӣ, маҳрумсозии аз ҳуқуқҳои субъективӣ, манфиатҳо, муваққатан аз озода маҳрум намудан (масалан, ҳабси маъмурӣ), маҳрум намудан аз манфиатҳои молӣ (масалан,

мусодираи амвол) ифод меёбад. Мазмуни ҷазои маъмурӣ аз рӯи характери муносибатҳои идоракунии ҳифзишаванда ва хусусияти суиқасд муайян карда мешавад. Татбиқи ҷазои маъмурӣ на танҳо мақсади барқароркунии ҳуқуқи манфиатҳои зарардида мебошад, зеро на ҳамеша бо татбиқ намудани ҷазо зарари расонидашуда барқарор карда мешавад. Бинобар ҳамин ҳам, ҷазои маъмурӣ хусусияти сари вақт аксуламали мақомоти ваколатдори давлатиро нисбат ба ҳуқуқвайрокунии содиришуда нишон дода, содиркунандаи онро маҷбур месозад, ки аз баъзе ҳуқуқи манфиатҳо маҳрум ё маҳдуд карда шавад ва вазъи ҳуқуқи ӯро тағйир диҳад. (О.Х.)

ҶАМОАИ ДИНӢ – як намуди иттиҳодияҳои динӣ, ки аз ҷониби шаҳрвандони ҚТ ихтиёрон ва мустақилона бо мақсади якҷоя анҷом додани ибодат ва қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти динӣ ташиқил карда мешавад. Ҷамоаи динӣ дорои шаклҳои зерин мебошад «масҷиди ҷомеъ, масҷиди панҷвақта, ҷамоатхона, ибодатгоҳ, зиёратгоҳ». Ҷамоаи динӣ дар асоси низомнома фаъолияти худро ба амал мебарорад, ки дар он хусусият, сохтор ва ҳудуди фаъолияти ҷамоаи динӣ муайян карда мешаванд. (И.А.)

ҶАМОАТИ ШАҲРАК – мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот, ки

аз ҷониби шаҳрвандони шаҳрак ва деҳот дар интиҳоботи умумӣ, баробар мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол интиҳоб мешавад. Ҷамоат масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро дар доираи салоҳияти худ ҳал мекунад. Салоҳияти Ҷамоат аз ваколатҳои истисноӣ ва воғузоришаванда иборат аст. Шумораи вакилони Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат муайян карда мешавад, ки онҳо аз 15 нафар кам ва аз 40 нафар зиёд буда наметавонанд. Шакли асосии фаъолияти Ҷамоат маҷлиси он мебошад. Таркиби Ҷамоат аз Раис, муовин ва котиб, Шӯрои Ҷамоат, комиссияҳои Ҷамоат ва вакилони Ҷамоат иборат аст. (Г.Б.)

ҶАМЪБАСТИ ИНТИХОБОТ – баъди анҷоми овоздиҳӣ, пеш аз кушодани қуттиҳои интиҳобот ҳамаи варақаҳои истифодаиашуда аз тарафи комиссияи интиҳобот ҳисоб ва безътибор доништа мешаванд. Ҳисоби овозҳо оид ба ҳар номзад алоҳида сурат мегирад. Қуттиҳои интиҳоботро раиси комиссияи қитъавӣ дар ҳузури ҳамаи аъзо мекушояд.

Комиссияҳои қитъавӣ шумораи умумии интиҳобкунандагони варақагирифтаро муқаррар менамоянд. Дар асоси варақаҳои интиҳоботӣ, ки дар қуттиҳои мавҷуданд, шумораи интиҳобкунандагонро, ки дар овоздиҳӣ иштирок кардаанд, шумораи овозҳои ба тарафдорӣ ва ба зидди ҳар номзад додашуда,

шумораи варақаҳои беътиборро ҳисоб мекунанд. Варақаҳои интиҳоботиҳои намунаишон гайримуқаррарӣ ва варақаҳои, ки дар онҳо ҳангоми овоздиҳӣ беи аз як номзад боқӣ мондааст, беътибор дониста мешаванд.

Натиҷаи ҳисоби овозҳоро дар маҷлиси комиссияи қитъавӣ муайян карда, ба сураатмаҷлис дохил мекунанд. Сураатмаҷлиси мазкур ба комиссияи интиҳоботи ҳавзаи дахлдор бо тартиби мувофиқи муайянкардаи қонун пешниҳод мешавад ва онҳо дар ҳавзаи мазкур натиҷаи интиҳоботро муайян карда, ба комиссияи марказӣ ё комиссияи марзии интиҳобот протоколи мувофиқи талаботи қонун мурабтаишударо пешниҳод менамоянд. Аз тарафи КМИР вакилони халқи интиҳобшуда ба қайд гирифта, дар ин хусус ба онҳо хабар дода мешавад.

Дар таҷрибаи яке аз маърақаҳои интиҳоботи вакилони халқ, дар баъзе ҳавзаҳои интиҳобот комиссияҳои қитъавӣ интиҳобот баробари пур кардани нусхаи асосии сураатмаҷлис дар бораи натиҷаи интиҳобот, инчунин ба нусхаи сураатмаҷлис (ки ба дасти намоёндагони ҳизбҳои сиёсии дар овоздиҳӣ ҳузурдошта дода мешавад), имзо гузоштанд. Чунин таҷриба хеле муфид буда, онро дар маърақаҳои ояндаи интиҳобот дар ҳамаи маҳаллу ҳавзаҳои интиҳобот паҳн кардан зарур аст. Ба ин восита пеши роҳи

ҳамагуна қўшиши вайронкардани натиҷаи интиҳоботро гирифтани мумкин аст. Аммо дар таҷриба боз мисолҳои аз тарафи комиссияи қитъавӣ интиҳобот бо қалам пур кардани натиҷаи интиҳобот низ ҷой доранд, ки он барои сохтакорӣ имкон фароҳам меорад.

Дар рӯзи интиҳобот дар бинои овоздиҳӣ гайр аз намоёндагони ҳизбҳои сиёсӣ, инчунин мушоҳидачиёни (нозирони) дохилӣ ва хориҷӣ низ ҳузур дошта метавонанд. Вазъи ҳолати ҳуқуқи нозирони хориҷӣ дар интиҳоботи вакилони Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ дар м.8 як ва 8 ду, 20, 42 ва 46 Қ.к. дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олӣ пешбинӣ шудааст. Дар арафаи интиҳоботи вакилони Маҷлиси намоёндагон ва интиҳоботи вакилони Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ КМИР бо қарори худ Низомнома дар бораи тартиби иштироки нозирони миллӣ ва байналмилалӣ, шахсони боътимоди номзадҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ, намоёндагони васоити ахбори омма дар интиҳоботи Маҷлиси Олӣ ва Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқро тасдиқ менамояд. Низомномаи мазкур ҳуқуқҳои нозирони миллӣ ва нозирони байналмилалӣ, амалҳои, ки ба содир кардани он ҳуқуқ надоранд, ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои намоёндагони васоити ахбори умумро дар интиҳобот танзим менамояд. Дар маъракаи интиҳоботи соли 2010 барои

назорати баргузори интихобот ба Тоҷикистон 536 кас ба ҳайси нозирон аз давлатҳои хориҷӣ ташириф оварданд. Инчунин нозирони маҳаллӣ, кормандони васоити ахбори хориҷӣ ва миллӣ, аз ҳизбҳои сиёсӣ ва аз номи номзадҳои худпешбарӣшуда зиёда аз 24 000 иштирок намуданд.

Дар ҳавзаи якмандатии интихобот номзаде интихобишуда ҳисоб меёбад, ки агар аз 50 фоиз зиёди овозҳои интихобкунандагон дар интихобот иштирокдоштаро ғирифта бошад. Интихобот дар ҳавзаи якмандатии интихобот он гоҳ баргузорнашуда ҳисобида мешавад, ки дар он камтар аз нисфи интихобкунандагон ба рӯйхат дохилшуда иштирок карда бошанд. Агар дар интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олӣ ва вакилони Маҷлисҳои маҳаллӣ камтар аз нисфи интихобкунандагон ба рӯйхат ғирифташуда иштирок карда бошанд, инчунин бо сабаби хориҷ гардидани ҳамаи номзадҳои дар ҳавза ба қайд ғирифташуда интихобот барпонашуда ҳисоб меёбад.

Интихобот дар ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ он вақт баргузорнашуда ҳисобида мешавад, ки дар он камтар аз нисфи интихобкунандагон дар рӯйхат сабтшуда иштирок карда бошанд.

Ҳизбҳои сиёсӣ, ки камтар аз нисфи овозҳои интихобкунандагон дар овоздиҳӣ иштирокардари ғирифтаанд, аз ғирифтани

мандати вакилӣ аз ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ маҳрум мегарданд. Ҳизбҳои сиёсӣ аз 5 фоиз зиёд овозғирифта, тибқи теъдоди муқарраркардаи қонун мандати вакилӣ мегиранд.

Тақсимооти мандати вакилӣ дар байни номзадҳо аз рӯи рӯйхати ҳизбҳои сиёсӣ, ки ба КМИР пешниҳод ва тасдиқ шудааст, сурат мегирад. Аз рӯйхати номзадҳо вакилоне хат зада мешаванд, ки онҳо аз ҳавзаҳои якмандатии интихобот ба Маҷлиси намояндагон интихоб шудаанд. Дар ин ҳолат мандати вакилӣ ба номзадҳо ба тартиби навбатии он дар рӯйхат дода мешавад. КМИР суратмаҷлисро дар бораи тақсимооти мандатҳои вакилӣ дар байни ҳизбҳои сиёсӣ аз рӯи ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ мувофиқи қоидаи пешбиникардаи Қонуни мазкур тартиб медиҳад. Дар суратмаҷлис номи ҳизми сиёсӣ, ки ба тақсимооти мандатҳои вакилӣ ҳуқуқ дорад, ному насаби вакилони интихобишуда аз ҳар як рӯйхати номзадҳо нишон дода мешавад.

Дар интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ номзадҳои интихобишуда ҳисоб меёбанд, ки агар шумораи зиёди овози вакилони дар овоздиҳӣ иштирокардаро ғирифта бошанд. Дар сурати баробарии овозҳо, қонун афзалиятро ба номзоди синну солаш калонтар медиҳад. (Г.Б.)

ҶАРИМАИ МАЪМУРӢ – (ниг. ба *Намудҳои ҷазои маъмурӣ*).

ҶОИ ИСТИҚОМАТИ ШАҲР-ВАНД – дар ҳуқуқи конститутсионӣ дар баъзе ҳолатҳо ҷои истиқомати шаҳрванд ба эътибор гирифта мешавад. Масалан, барои муайян кардани шаҳрвандии кӯдаке, ки падару модари ӯ шаҳрвандии давлатҳои гуногун доранд; барои қабул ба шаҳрвандии ҚТ; интихоби шаҳрвандӣ дар сурати тағйир ёфтани сарҳади ҚТ (тариқи опатсия) ва ғайра. (Д.А.)

ҶОИ ОВОЗДИҲӢ – ҷое, ки дар рӯзи интихобот бо асбобу ашъи даркорӣ ҷиҳозонида шудааст, қуттиҳои интихобот ҷойгир карда шудаанд, комиссияи интихобот ба интихобкунанда варақаи овоздиҳӣ медиҳад ва ӯ варақаро пур карда ба қуттии овоздиҳӣ мепартояд. Мувофиқи қонунҳои конститутсионӣ дар бораи интихобот овоздиҳӣ дар биноҳое гузаронида мешаванд, ки аз тарафи мақоми иҷроияи маҳаллӣ ба ихтиёри комиссияҳои маҳаллии интихобот бемӯзд дода мешаванд. Биноҳо барои овоздиҳӣ дар интихоботи Маҷлиси миллии биноҳое мебошанд, ки дар он ҷо чаласаҳои дахлдори Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ барои интихоби аъзои Маҷлиси миллии гузаронида мешаванд. Ин биноҳо бояд ҳатман дар ҳудуди ҳамон шаҳрҳое ҷойгир бошанд, ки дар он ҷо қароргоҳи комиссияи ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллии воқеъ гардидааст. (Г.Б.)

ҶОӢ ИЛМИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР БАӢНИ ИЛМӢОИ ҲУҚУҚӢ – илми ҳуқуқи конститутсионии ҚТ ба илмҳои соҳавии ҳуқуқ мансуб мебошад. Аммо дар байни онҳо мавқеи хоса дорад. Ин омил вобаста ба он аст, ки меъёрҳо ва муносибатҳои ҳуқуқӣ-конститутсионӣ ҳислати фарогир доранд ва илми ҳуқуқӣ-конститутсионӣ онҳоро дар маҷмӯъ таҳқиқ менамояд ва меомӯзад. Меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститутсиониро аз самти илмӣ таҳлилу таҳқиқ намуда, қонуниятҳои пайдоиши ва руши онҳоро дар давраҳои муайяни таърихӣ равишан менамояд. Хусусиятҳои умумӣ ва хоси меъёрҳо ва падидаҳои ҳуқуқӣ-конститутсиониро муайян, робитаи онҳоро бо меъёрҳо ва падидаҳои ҳуқуқии дигар соҳаҳои ҳуқуқӣ ҷумҳурӣ (маъмурий, молиявӣ, меҳнатӣ, оилавӣ, ҷиноӣ, граждандӣ ва ғ.) нишон медиҳад. Муносибатҳои ҳуқуқӣ-конститутсиониро дар пайдоиши ва руши онҳо муайян ва таҳлил намуда, таъсири онҳоро ба пайдоиши ва инкишофи муносибатҳои дигар соҳаҳои ҳуқуқ ҷиҳода медиҳад. Дар ҳамин асос ҳулосаҳои илмӣ тавсия карда мешаванд, ки онҳо барои ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқи ҷумҳурӣ муҳиманд ва заминаҳои асосии онҳоро муайян мекунанд. Масалан, илми ҳуқуқи конститутсионӣ усулҳои асосӣ, тартиби ташкил ва шаклҳои фаъолияти мақомоти ҳокимия-

ти иҷроияро муайян намуда, ҷойи онҳоро дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва асосҳои робитаи онҳоро бо мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ муайян кардааст. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти ҳокимияти иҷроия ва ҷойи онҳоро дар низоми қонунгузориш ҷумҳурӣ нишон додааст. Бо ҳамин заминаҳои асосии пайдоиш ва амали ҳуқуқи маъмурии ҚТ-ро гузоштааст. Илми ҳуқуқи конституционӣ асоси иқтисодиёти Тоҷикистон ва шаклҳои гуногуни моликият, кафолати давлатии фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият ва объектҳои моликияти истисноии давлатро муайян намуда, барои таъкил ва рушди ҳуқуқи гражданиш ҚТ заминаи илмӣ гузоштааст. (И.А.)

ҶОЙИ САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР НИЗОМИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҚТ – Тоҷикистон ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ, аъзои СММ ва дахҳо созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ мебошад. Бинобар ин, муносибати худро ба санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар сатҳи конституционӣ муайян кардааст. Дар м. 10 муқаррар карда шудааст, ки «Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон

онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро таъкил менамоянд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат наkunанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд». Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» дар қатори санадҳои ҳуқуқии миллӣ, инчунин ҷойи санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян кардааст.

Ҷ.с.х.б.д.н.к. ҚТ дар қонуни ҚТ дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда шудааст. Дар моддаи 7 дар низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҚТ баъди Конституция ва қонунҳои ҚТ, ки бо роҳи раъйнурсии умумихалқӣ қабул шудаанд, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон номбар карда шудааст. Дар моддаи 8 қонун муқаррар карда шудааст, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи ҚТ пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор мегиранд ва амали бевосита доранд. Тартиби эътирофи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар ҳуди ин санадҳо ё қонун муқаррар мегардад. (И.А.)

ҶОЙИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУЦИОНӢ ДАР НИЗОМИ

ҲУҚУҚИИ ҚТ – Қ.х.к.д.н.ҳ. ҚТ бо он муайян мегардад, ки меъёрҳои он асосҳои сохтори конституционии ҚТ-ро ҳамчун ҷумҳурии соҳибхушӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ муқаррар намуда, муносибатҳои ҷамъиятии ба амалӣ намудани онҳо вобастаро танзим менамоянд. Ин меъёрҳо то ҳадде муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятиро муқаррар ва танзим менамоянд, ки ҳамчун заминаи соҳаҳои дигари ҳуқуқ хизмат мекунанд. Хусусан, меъёрҳои асосҳои сохтори конституциониро муайян ва танзимкунанда, барои пайдоиши ва рушди чандин соҳаҳои ҳуқуқи ҚТ заминаи муҳим мебошанд. Масалан, меъёри ҳуқуқ-конституционӣ дар бораи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ асоси дар заминаи усули боздорӣ ва мувозина ташикл кардан ва ба роҳ мондани фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ мебошад. Ташикл ва амали чунин соҳаҳои ҳуқуқ ба монанди ҳуқуқи маъмурӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, мурофиаи граждани, ҳуқуқи хоҷагидорӣ, фанҳои ҳуқуқии низоми намоёндагӣ, назорати прокурорӣ ва ғайра ба татбиқи усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ алоқаманд мебошанд.

Меъёри ҳуқуқи конституционӣ дар хусуси танзими асоси иқтисодии ҷумҳурӣ, объектҳои моликияти истисноии давлат, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ, ҳуқуқи шахс ба моликият ва мероси он заминаи асосии ташикл ва амал кардани соҳаи ҳуқуқи граждани мебошад. Ба ҳамин монанд дар Конституцияи ҚТ меъёрҳои муқаррар карда шудаанд, ки дар ҳуқуқи конституционӣ инкишоф ёфта, барои ташикл ва амали ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқӣ ҷумҳурӣ ҳамчун заминаи ҳуқуқӣ хизмат менамоянд. (И.А.)

ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ – мафҳуме, ки ҳамаи муносибатҳои ғайрисиёсиро дар ҷомеа, дар муайян кардани шаклҳои гуногуни моликият ва фаъолияти иқтисодӣ, ҳаёти маънавӣ, тарзи зиндагӣ ва ғайра ифода мекунанд. Дар Қ. ш. доираи ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва иҷтимоии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқу озодиҳои фардии он амалӣ карда мешаванд. Албатта муҳайё шудани чунин шароит заминаи таблиғ ва ҳақ баровардани ҳар гуна гояҳо (шаҳрвандон метавонанд озодона ақидаҳои худро баён намоёнд, барои паҳн кардани мулоҳизаҳои худ ҳар гуна, аз ҷумла, иттиҳодияҳои сиёсӣ ва ташикл намоёнд), ҳамчунин

ягонагии муайяни манфиатҳои фардӣ ва ҷамъиятӣ (коллективӣ) мебошад. Дар Конститутсияи ҚТ дар хусуси Қ. ш. бевосита гуфта нашудааст. Аммо дар чандин меъёрҳои он барои таъшиқули чунин ҷомеа заминаи конституционӣ гузоштааст. Масалан, дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъиятӣ (м.8), қаролати фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, гуногуниақли молиқият (м.12), ҳуқуқи шаҳрвандон, аз ҷумла барои бевосита иштирок кардан дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ (м.27), ҳуқуқи шаҳрвандон барои муттаҳид шудан дар ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (мод.28). Ғайр аз ин, дар ҚТ қонунҳо дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ, дар бораи иттиҳодияҳои динӣ ва ғайра ба шаҳрвандон барои иштирок дар ташиқ ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳуқуқ медиҳанд. Ҳоло шаҳрвандони Тоҷикистон чандин ҳазор чунин ниҳодҳои ҷамъиятӣ ташиқ кардаанд, ки дар маҷмӯъ онҳо заминаи таъшиқули Қ. ш. мебошанд. (И.А.)

ҶОНИШИНИ (МУОВИНИ) ВАКИЛ – шахси баробари вақил интиҳобишуда, ки ба ӯ барои иҷрои вазифаҳои вақилӣ мусоидат мекунад.

Вале ҷонишини вақил вазифаҳои вақилро дар ҷаласаҳои парлумон ва мақоми он иҷро намекунад. Дар ҳолати тарқ кардани вақил мандати ӯро ҷонишини вақил ишғол карда, вақил мегардад.

Ин таҷриба дар баъзе мамлакатҳо ҷой дорад. Масалан, дар Бразилия якҷоя бо сенатор (узви палатаи болоӣ - сенати федералӣ) ду ҷонишини ӯ интиҳоб мегарданд. Узви Шӯрои федералии (палатаи болоии) Маҷлиси федералии Австрия як ҷонишин дорад.

Дар ҚТ надидаи ҷонишини вақил паҳн нагардидааст, вақилон фақат ёвар доранд. Бартариш надидаи ҷонишини вақил дар он аст, ки дар сурати парлумонро тарқ кардани вақил бе ташиқли интиҳоботи иловагӣ дар ҳавзаҳои интиҳоботи дахлдор ҷонишини вақил метавонад ҷой ӯро дар парлумон ишғол намояд. (Г.Б.)

ҶОРИ НАМУДАНИ ВАЗЪИЯТИ ФАВҚУЛОДДА – мувофиқи моддаҳои 46 ва 47 Конститутсияи ҚТ, Қ.к.аз 3 ноябри соли 1995 «Дар бораи низоми ҳуқуқи вазъияти фавқулодда», «Вазъияти фавқулодда тадбири муваққати мебошад, ки он мутобиқи Конститутсияи ҚТ эълон шуда, низоми махсуси ҳуқуқи фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти худидораи

маҳаллӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташилотҳоро пешбини менамояд ва муваққатан ҳуқуқу озодиҳои конституционии шахрвандон, инчунин шахсони ҳуқуқиро маҳдуд намуда, ба зимми онҳо вазифаҳои иловагӣ мегузорад, ки тавассути ин қонун муқаррар карда мешаванд». Вазъияти фавқулодда дар чунин мавридҳо қорӣ карда мешавад:

1) ҳангоми рӯй додани офатҳои табиӣ, садамаю фалокатҳо, паҳншавии касалиҳои сирояткунанда, эпизоотияҳо (муриши ҳайвонот), ки ба ҳаёту саломати аҳоли хатарноканд;

2) дар мавриде, ки тартиботи ҳуқуқӣ ба таври оммавӣ вайрон карда шуда, он воқеан ба ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон таҳдид мекунад;

3) ҳангоми кӯшиши ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ё бо роҳи зӯрӣ тағйир додани сохти конституционии ҚТ;

4) ҳангоми сӯиқасд ба тамомияти арзии давлат, ки ба тағйири сарҳади он таҳдид мекунад;

5) дар мавриди зарурати барқарор кардани ҳуқуқи конституционӣ ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ.

Вазъияти фавқулодда дар тамоми ҳудуди ҚТ ё вилояту ноҳияҳо ва шахрҳои чудогонаи ҷумҳурӣ бо фармони Президенти ҚТ эълон карда мешавад. Қарори қабулшуда фавран ба

тасдиқи чаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олӣ пешниҳод мегардад ва дар ин бора ба Созмони Милали Муттаҳид хабар дода мешавад. Маҷлиси Олии ҚТ дар давоми як шабонарӯз аз лаҳзаи эътибор пайдо кардани фармони Президенти ҚТ иҷлосияро даъват мекунад ва дар мӯҳлати се рӯз фармони Президентро дар бораи вазъияти фавқулодда тасдиқ менамояд. Вазъияти фавқулоддаро дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ ба мӯҳлати то се моҳ қорӣ кардан мумкин аст. Дар ҳолатҳои зарурӣ ин мӯҳлат аз тарафи Президенти ҚТ дароз карда мешавад. Дар шароити вазъияти фавқулодда ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон, ки дар моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 ва 28-уми Конститутсия пешбинӣ шудаанд, маҳдуд карда намешаванд. Дар қонун, инчунин тадбирҳои дигаре пешбинӣ шудаанд, ки вобаста ба ҳолатҳои мушаххас мақомоти ҳокимият ва идораи давлати андешида метавонанд. Дар қонун пешбинӣ шудааст, ки Маҷлиси Олӣ ё Президенти ҚТ метавонанд шакли махсуси идоракунии мамлакат ё маҳалли чудогонаи онро муқаррар намојанд. (Г.Б.)

ҶУҒРОФИЯИ ИНТИХОБОТ – шарҳи тақсимишавии марзи давлат, воҳидҳои марзӣ

маъмурӣ ба ҳавзаҳои интиҳобот. Баъзе қоидаҳои ба ҷугрофияи интиҳобот дахлдор аз қонунҳои интиҳобот бармеоянд, масалан, манъ кардани ташикили ҳавзаҳои интиҳобот оид ба интиҳоботи вакилон аз ҳисоби маҳалҳои ба ҳам ҳамҷудуднабуд; дар ташикили ҳавзаҳои интиҳобот ба назар гирифтани тақсимооти марзӣ маъмурӣ; дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ барои интиҳоботи аъзои Маҷлиси миллӣ ташикил кардани панҷ ҳавзаи интиҳоботии би-сёрмандатӣ, ки сарҳади онҳо ба сарҳади вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд.

Аммо мафҳуми ҷугрофияи интиҳобот беиштар вақт ба муносибати чорабиниҳои амалӣ ё тақсими бебарори ҳавзаҳо ба кор меравад. Масалан, мувофиқи қарори Комиссияи марказии интиҳобот яке аз ҳавзаҳои интиҳоботӣ метавонад оид ба интиҳоби вакили Маҷлиси намоёндагон аз 80 ҳазор ва ҳавзаи дигар 120 ҳазор интиҳобкунандаро дарбар гирад. Вале сабабҳои ноаёни ҷугрофияи интиҳобот бо хараҷу мараҷи сиёсӣ алоқаманд аст. Масалан, ба як ҳавзаи интиҳобот ҳамаи аҳолии марзиро ҳамроҳ кардан мумкин аст, ки ба табақҳои ҳукмрон хайрхоҳанд ва марзи дигар, ки аҳолии он суст хайрхоҳанд, ба ҳавзаҳои гуногуни ҳамсарҳад тақсим

кардан мумкин аст. Ҳамаи инро бо мақсади сустгардонии мавқеи мухолифин истифода кардан мумкин аст. (Г.Б.)

ҶУМҲУРИИ МУХТОРӢ – яке аз намудҳои мухторияти давлатӣ. Тибқи Конститутсия ИҶШС аз соли 1977 ва Конститутсияи ҶФШСР аз соли 1978 дар ҳайати ҶФШСР 16 ҷумҳурии мухтори вучуд доштанд. Вазъи ҳуқуқии ҷумҳуриҳои мухтори аз дигар сохторҳои мухторӣ баландтар буд. Масалан ба Шӯрои Миллатҳои Шӯроии Олии ИҶШС ҷумҳуриҳои мухторӣ 11 вакил интиҳоб мекарданд (вилоятҳои мухторӣ 5 вакил, округҳои мухторӣ – 1 вакил). Раиси Ҳукумати ҷумҳурии мухтори аъзои Ҳукумати ҶФШСР буд. Ҳамзамон вазъи ҳуқуқии онҳо аз ҷумҳуриҳои шӯравӣ поентар буд. Онҳо ба сифати аъзоёни ИҶШС ҳисоб намешуданд, хусусияти давлати соҳибихтиёр надоштанд, онҳо на танҳо ҳуқуқи баромадан аз ҳайати ИҶШС-ро надоштан, балки аз тобеити як ҷумҳурии иттифокӣ ба тобеияти ҷумҳурии дигар имконият надоштанд. (И.А.)

ҶУМҲУРИИ ПАРЛУМОНӢ – яке аз намудҳои шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ. Дар замони муосир нисбат ба ҷумҳурии президентӣ камтар дида мешавад

(Италия, Олмон, Австрия, Швейцария, Финляндия, Ирландия, Исландия, Ҳиндустон, Изроил, Лубнон, Туркия ва ғ.).

Дар чунин шакли идоракуни волоияти парламент дида мешавад. Ба сифати сардори ҳокимияти иҷроия сарвазир баромад мекунад.

Нишонаҳои асосии чунин ҷумҳури инҳоянд: ҳукумат аз ҷониби парламент таъсис меёбад ва дар назди вай ҳисоботдиҳанда мебошад, идоракуни доимо хислати ҳизбӣ дорад, сардори давлат ба тариқи парламент интиҳоб мешавад, санадҳои меъёрии президент контрасигнатсияро талаб мекунанд. (Ниг. ба Ҷумҳури, Шакли идораи давлатӣ) (Д.А.)

ҶУМҲУРИИ ПРЕЗИДЕНТӢ – яке аз намудҳои шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ. Ба сифати аввалин ҷумҳурии президентӣ ИМА эътироф шудааст. Айни замон ин шакли идоракуни дар Венесуэла, Мексика, Бразилия, Қазоқистон васеъ паҳн гардидааст.

Дар ҷумҳуриҳои президентӣ ҳокимияти иҷроияро Президент амалӣ менамояд ва ҳукумат фақат дар назди ӯ ҷавобгӯ мебошад. Одатан дар ҷумҳуриҳои президентӣ мансаби сарвазир вуҷуд надорад. Инчунин ин шакли идоракуни дорои чунин хусусиятҳост: Президент ба та-

риқи парламент интиҳоб намешавад, ҳукуматро Президент таъсис медиҳад ва он дар назди парламент масъул нест, ҳамзамон Президент ҳуқуқи пароканда кардани парламентро надорад. (Ниг. ба Ҷумҳури, Шакли идораи давлат) (Д.А.)

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ҲАЙАТИ ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ

21 декабри соли 1991 дар шаҳри Алмаато Протокол ва Аҳдномаро сарони ҷумҳуриҳои собиқи иттифоқӣ имзо намуданд, ки мувофиқи он Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) дар заминаҳои баробарҳуқуқӣ ташикил ёфт. Баробари ин иштирокиёни вохурии Алмаато Эъломиро ба имзо расониданд, ки он ба ҳадафу усулҳои асосии ташикилӣ ва фаъолияти ИДМ чандин эзоҳот илова намуд, аз ҷумла қайд гардид, ки ИДМ на давлат ва на муассисаи аз давлат баланд аст. Дар вохӯрии Алмаато бо мақсади мутобиқ кардани фаъолияти Иттиҳод дар доираи манфиатҳои умумӣ мақомоти олии Иттиҳод барпо ёфтанд. Устувор гардидани ИДМ дар вохурии сарони давлатҳо дар Минск 22 январи соли 1993 ифода ёфт, ки дар ин ҷо ҳуҷҷати ҳуқуқӣро сиёсии ИДМ - Оинномаи ИДМ тасдиқ шуд. Тоҷикистон аз рӯзи ташикилӣ ИДМ дар фаъолияти

ҳама мақомоти ИДМ иштирок мекунад.

Аз ҳуҷҷатҳои ИДМ бармеояд, ки ИДМ сохти конфедератсияро надорад, чунки ташиклидиҳандагони он дар Оинномаи Иттиҳод чунин мақсадро нишон надодаанд. ИДМ ташиклоти минтақавии байнидавлатӣ мебошад, ки бо мақсади ба роҳ мондани ҳамкориҳои байни давлатҳои аъзои ИДМ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодию иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ фарҳангӣ, гуманитарӣ ва ғайра ташикл ёфтааст. Узвияти ҚТ дар ҳайати ИДМ вазъи ҳуқуқию сиёсии онро ҳамчун давлати соҳибхатиёр таъйир намедиҳад. Бо ихтиёри худ дар ташикл ва фаъолияти ИДМ иштирок кардани он яке аз шаклҳои таҷассуми соҳибхатиёрии он мебошад. Бо сабаби аъзои ИДМ гардидан Тоҷикистон имкониятҳои васеи ҳамкориш ҳаматарафaro бо дигар давлатҳои аъзои ИДМ пайдо кард. (Д.А.)

ЧУМҲҶҮРӢ (аз лот. *respublica* - қори ҷамъиятӣ, давлатӣ, умумӣ) – шакли идорақунӣ, ки ба интихобӣ будани сарвари давлат асос ёфтааст. Аз нав барқароргардиш шакли идораи ҷумҳурӣ ба охири асри ХУІІІ (ИМА, Франсия) рост меояд. Аммо дар бисёр мамлакатҳо инқилоби демократии асри ХІХ бо табодули мутлақият ба

шоҳигарии конституционӣ анҷом ёфт. Дар асри ХХ ин раванд инкишоф ёфта, дар аксари давлатҳои ҷаҳон шакли идораи ҷумҳурӣ ба худ роҳ пайдо кард. Ҳоло дар Аврупо 29 давлат, дар Австралия ва Океания 6 давлат, дар Амрико 23 давлат, дар Африко 47 давлат ва дар Осиё 30 давлат шакли идораи ҷумҳурӣ доранд. Гарчи гузариш аз мутлақият ба идораи ҷумҳурӣ раванди демократӣ аст, аммо барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд чанде тафовути байни ҷумҳурӣ ва шоҳигарии парлумониро аз байн бурд. Баробари ин, дар шакли идораи ҷумҳурии баъзе мамлакатҳо речаҳои авторитарӣ, тоталитарӣ амал мекунанд.

Бо вуҷуди ҳамаи ин шакли идораи ҷумҳурӣ, ҳамчун қоида, ташикли демократии ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки речаи сиёсии деиократиро дар мамлакат кафолат медиҳад. Шакли ҷумҳурии сохтори давлатӣ бо ғояи соҳибхатиёри халқ алоқаманд буда, дар заминаи воқеан амалӣ намудани он рушди ҷумҳурӣ таъмин мегардад. Падидаи шаҳравандӣ низ ба идораи ҷумҳурӣ алоқаманд мебошад, ки дар он баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун ва суд муқаррар карда мешавад. Дар давлатҳои шоҳигарӣ ҳамчун қоида падидаи табаият амал мекунад, ки мазмуни дар зер тобеи шох бу-

данро ифода мекунад.

Дар марҳалаи ҳозира таҷрибаи конституционии мамлакатҳо чандин намуи ҷумҳуриро фарқ мекунонад: ҷумҳурии парлумонӣ, ки дар он сарвари давлатро парлумон интихоб мекунад, ё ҳукуматро таъкил менамояд, ки дар назди он масъул мебошад; ҷумҳурии президентӣ, ки дар он сарвари давлат – президент аз тарафи халқ интихоб карда мешавад, аммо парлумон низ нақши калон дорад; яке аз намунаҳои ҷумҳурии президентӣ – ҷумҳурии нимпрезидентӣ аст, ки сарвари давлат - президентро халқ интихоб мекунад ва худӣ ӯ ҳукуматро таъкил мекунад ва ба ӯ ҳисоботдиҳанда мебошад, ва дар як вақт дар назди парлумон низ масъул аст. Дар чанде аз давлатҳо дар Амрикои Лотинӣ, Осиё ва Африқо ҷумҳурии хусусиятҳои «суперпрезидентӣ» пайдо кардааст, ки дар он ҳокимияти президентӣ хеле нурзӯр гаишта, амалан он берун аз назорати ҳокимияти қонунгузорӣ ва судӣ амал мекунад.

Яке аз намунаҳои ҷумҳурии – ҷумҳурии теократӣ мебошад, ки дар он вазиғаи идораи давлатӣ ба рӯҳониён таалуқ дорад. Масалан, мувофиқи Қонуни Асосии ЧИЭ Ҳукумати Эрон Ҷумҳурии Исломи аст. Қувваи ҳоким дар ЧИЭ иборатанд аз қувваи муқанна, қувваи муҷрия ва қу-

вваи қазоӣ. Намояндагон дар нахустин ҷаласаи Маҷлиси Шӯрои Исломи савганд ёд мекунанд, ки «Ман дар баробари Қуръони маҷид ба худӣ қодири мутаол савганд ёд мекунам ва бо таъя бар шарафи инсонии ҳеи тааххӯд менамоям, ки посдори ҳарими ислом ва ниғаҳбони дастовардҳои Инқилоби Исломи миллати Эрон ва мабони Ҷумҳурии Исломи бошам, ...» (мод. 38).

ҚТ мувофиқи Конституция давлати соҳибхастӣ ва демократӣ эълон шудааст. Ва олимон шакли идораи Тоҷикистонро ҷумҳурии «президентӣ» дони-стаанд. Зеро ки гарчи Президент дар интихоботи умумӣ интихоб шудааст, аммо ҳукуматро худӣ ӯ таъкил карда ба он сарварӣ мекунад ва ба ҳокимияти қонунгузор ва судӣ низ таъсири калон дорад. Конституция шакли идораи ҷумҳурии давлатро тағйирнопазир дони-стааст (ниғ. ба **Давлат, Мо-нархия, Шакли идораи давлат, Президент**). (И.А.)

Ш

ШАКЛИ ИДОРАИ ДАВЛАТ – ташиклёбии ҳокимияти олий, ки сохтор ва ҳолати ҳуқуқии мақомоти олии ҳокимияти давлатиро (сардори давлат, парламентро) муайян менамояд. Хусусияти асосии шакли идора-кунӣ дар он зоҳир меёбад, ки ҳокимият аз қониби мақомоти дастаҷамъӣ ё якка сардорӣ амалӣ карда мешавад ва ҳолати ҳуқуқии сардори давлат инти-хобию ивазшаванда ё меросӣ мебошад.

Дар ҳуқуқи конституционӣ ду шакли идоракунӣ эътироф шудааст: мутлақият (монар-хия) ва ҷумҳурият.

Мутлақият чунин шакли идо-ракунӣест, ки ҳокимияти давлатӣ пурра ба як сардори давлат, яъне шоҳ (подшоҳ, амир, султон, император ва ғ.) тааллуқ дорад. Ин чунин шакли идоракунӣ мебошад, ки дар ҳокимияти сардори давлат, шоҳ – ягон ҳокимият, ягон мақомот ё интихобкунандагон вучуд надоранд. Худи шоҳ расман сар-чаишмаи ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад (бо ҳуқуқҳои шахсии худ ҳукмронӣ мекунад ва мувофиқи мерос соҳиби тахт мегардад, чун қоида яқумра).

Шакли идоракунии мутлақият дар он давлатҳое нигоҳ дошта мешавад, ки дар он ҷо инқилоби зидди феодалии буржуазӣ то охир бурда нашудаанд, ё ин ки бо созмон бастанӣ буржуазия бо

табақаи асилон (аристокра-тия) анҷом ёфтаанд.

Мутлақият дар бисёр давлат-ҳои тараққиқарда вучуд дорад (Британияи Кабир, Белгия, Да-ния, Шветсия, Норвегия, Нидер-ландия, Люксембург, Монако, Япония, Арабистони Саудӣ, Уман, Қатар ва ғ.).

Мутлақият ба 2 намуди таъ-рихӣ ҷудо мешавад: мутлақияти том ва мутлақияти маҳдуд (конституционӣ).

Мутлақияти том як намуди шакли идоракунии мутлақият мебошад, ки дар он ҳокимияти давлатӣ (қонунгузорӣ, иҷроия, судӣ) инчунин дин пурра дар дасти шоҳ мебошад. Ҳокимияти шоҳ на конституция, на пар-ламент ва на ягон намуди дигари ҳокимияти намояндагиро надо-рад. Қонунҳо аз тарафи шоҳ бароварда мешаванд. Ин шакли идоракунӣ дар сохти гуломдорӣ ва феодалӣ дида мешуданд. Дар замони муосир мутлақияти том дар Баҳрайн, Бруней, Қатар, Аморти Муттаҳиди Араб, Оман, Арабистони Саудӣ нигоҳ дошта шудаанд.

Мутлақияти маҳдуд (консти-тутсионӣ) чунин шакли идора-кунии мутлақ мебошад, ки дар он ҳокимияти шоҳ бо меъёрҳои конституция маҳдуд шуда-аст, ҳокимияти қонунгузорӣ интихобӣ, парламент ва судҳои расман новобаста вучуд доранд. Мутлақияти маҳдуд яқумин бор дар Британияи Кабир охири асри 17 дар натиҷаи инқилоби буржуазӣ ба вучуд омад.

Дар замони муосир вобаста ба

дараҷаи маҳдудияти ҳокимияти шоҳ мутлақияти маҳдуд ба мутлақияти дуалистӣ (дугона), парлумонӣ ва интихобӣ тақсим мешавад.

Мутлақияти дуалистӣ – шакли идоракунии гузаранда, ки дар он салоҳияти сардори давлат дар дараҷаи кам маҳдуд шудааст. Ҳокимият байни шоҳ ва парламент тақсим шудааст. Шоҳ дар дастӣ худ тамоми ҳокимияти иҷроияро мегирад, ҳокимияти қонунгузорӣ ба зиммаи парлумон гузошта мешавад. Инчунин шоҳ дорои салоҳияти васеи вето (ҳуқуқи боздоштан ё бекор кардан)-и қонунҳои парламентро дорад. Чунин ҳисобида мешавад, ки ин шакли мутлақият дар Британия Кабир то охири асри 18 ва дар Япония аз миёнаи асри 19 то соли 1945 вуҷуд дошт. Мутлақияти дуалистии ҳозира ба мутлақияти том наздикӣ дошта ба он давлатҳое, ки душвориҳои феодализмро гузаронидаанд, ба мисоли: Кувейт, Марокко ва Иорданияро дохил кардан мумкин аст.

Мутлақияти парлумонӣ – ин як шакли идоракунии демократие мебошад, ки дар он ягон намуди дуализм вуҷуд надорад: ҳуқуқҳои шоҳ дар ҳамаи соҳаи бавуҷудоии ҳокимияти давлатӣ маҳдуд карда шудаанд. Чунин шакли идоракунӣ дар шароити ҳозира вуҷуд дошта, он дар Белгия, Испания ва Норвегия дида мешавад. Шоҳ фақат вазифаҳои худро иҷро мекунад. Ҳукумат дар назди Парлумон ҳисоботдиҳанда мебошад. Ҳокимияти

иҷроия аз тарафи парламент ба вуҷуд меояд, ки он дар назди парламент ҷавобгар мебошад.

Мутлақияти интихобӣ – дар он элементҳои шоҳигарӣ ва ҷумҳурийи дида мешаванд. Чунин мутлақият дар Малайзия, Бутан, Аморти Муттаҳиди Араб дида мешавад. Масалан, дар федератсияи Малайзия сардори давлат – шоҳ мебошад, ки ӯ ба мӯҳлати 5 сол аз тарафи маҷлиси намояндагони штатҳои мутлақият (салтанатҳо) интихоб карда мешавад.

Шакли дигари идоракунӣ ҷумҳурият мебошад. Ҷумҳурият чунин шакли идоракуниест, ки дар он ҳамаи мақомотҳои олии ҳокимияти давлатӣ ба мӯҳлати муайян интихоб мешаванд.

Шакли идоракунии ҷумҳурият ба намудҳои зерин ҷудо мешавад: президентӣ, парлумонӣ ва омехта.

Ҷумҳурии президентӣ. Ба сифати аввалин ҷумҳурии президентӣ – ИМА эътироф шудааст. Айни замон ин шакли идоракунӣ дар Венесуэла, Мексика, Бразилия, Қазоқистон васеъ паҳн гардидааст.

Дар ҷумҳуриҳои президентӣ ҳокимияти иҷроияро Президент амалӣ менамояд ва ҳукумат фақат дар назди ӯ ҷавобгӯ мебошад. Одатан дар ҷумҳуриҳои президентӣ мансаби сарвазир вуҷуд надорад. Инчунин ин шакли идоракунӣ дорои чунин хусусиятҳос: Президент ба тариқи парлумонӣ интихоб намешавад, ҳукуматро Президент таъсис медиҳад ва он дар назди

парлумон масъул нест, ҳамзамон Президент ҳуқуқи пароканда кардани парламентро надорад.

Чумҳурии парлумонӣ – дар замони муосир нисбат ба чумҳурии президентӣ камтар дида мешавад (Италия, Олмон, Австрия, Швейтсария, Финляндия, Ирландия, Исландия, Хиндустон, Изроил, Лубнон, Туркия ва ғ.).

Дар чунин шакли идоракунии – волоияти парламент дида мешавад. Ба сифати сардори ҳокимиятӣ иҷроия сарвазир баромад мекунад.

Нишонаҳои асосии чунин чумҳурии инҳоянд: ҳукумат аз ҷониби парламент таъсис меёбад ва дар назди вай ҳисоботдиҳанда мебошад, идоракунии доимо ҳислати ҳизбӣ дорад, сардори давлат ба тариқи парлумон интиҳоб мешавад, санадҳои меъёрии президент контрастигнасияро талаб мекунад.

Шакли идоракунии омехта чунин шакли идоракунии мебошад, ки дар он ҳам нишонаҳои чумҳурии парлумонӣ ва ҳам нишонаҳои чумҳурии президентӣ дида мешаванд. Шакли омехтаи идоракунии – якумин бор соли 1958 дар Чумҳурии V-уми Франция, ки имрӯз чумҳурии нимпрезидентии классикӣ ба ҳисоб меравад, пайдо шудааст. Дар Румыния, Болгария, Литва, Польша, Португалия васеъ истифода мешавад. (ниг. ба **Монархия, Чумҳурий**) (Д.А.)

ШАКЛИ ИДОРАКУНИ ПАРЛУМОНӢ – (ниг. ба **Чумҳурий, Шакли идораи давлат, Чумҳурии парлумонӣ**).

ШАКЛИ ИДОРАКУНИИ ПРЕЗИДЕНТӢ – (ниг. ба **Чумҳурий, Шакли идораи давлат, Чумҳурии президентӣ**).

ШАКЛИ СОХТИ ДАВЛАТӢ – тарзи таъкили марзии ҳокимияти давлатӣ. Вобаста ба ин омил мансубияти ҳокимият ба мақомоти давлат шакли марказӣ ё гайримарказӣ дошта метавонад. Мувофиқи он як ё ду низоми мақомоти олии давлат таъсис мешаванд. Интиҳоби ин ва ё он шакли сохти давлатӣ аз ҳайати миллии аҳоли, ҳудуди давлат вобаста аст. Интиҳоби саривақтии шакли мусоиди сохти давлатӣ боиси ҳалли масъалаи милли ва баръакс, шакли номувофиқи сохти давлатдорӣ ба ихтилофоти иҷтимоӣ ва низоҳои милли меорад. Шаклҳои асосии сохти давлатӣ: 1) давлатҳои унитарӣ (ягона) ва 2) давлатҳои федеративӣ (иттифоқӣ). (Д.А.)

ШАКЛИ СОХТОРИ ДАВЛАТӢ – таркиби дохилии давлат, тақсими он ба қисмҳои таркибӣ – воҳидҳои марзӣ маъмурӣ, сохторҳои мухтори сиёсӣ ё давлатҳои соҳибхотӣ мебошад.

Ду намуди асосии шакли сохтори давлатӣ мавҷуд аст. Шакли аз ҳама содаи он давлати ягона мебошад. Ин иттиҳоди ягонаи

давлатиест, ки фақат ба қисмҳои марзиро маъмурӣ ҷудо мешавад. Барои давлати ягона мавҷудияти мақомоти барои тамоми мамлакат умумии ҳокимияти давлатӣ ва идора, низоми ягонаи судӣ ва қонституция хос аст. Давлатҳои Англия, Франция, Италия, Венгрия, Чехия, Тоҷикистон ва дигарҳо ягонаанд. Шакли сохтори давлати нисбатан мураккаб федератсия (давлати иттифоқӣ) мебошад. Давлати федеративӣ аз як қатор дигар давлатҳо ё иттиҳодияҳои давлатӣ - аъзои (субъектҳои) федератсия (иёлотҳо, кантонҳо, ҷумҳуриҳо, заминҳо ва ғайра) иборат аст. Ҳар яки онҳо воҳидҳои марзиро маъмурии худро доранд. Баробари мавҷуд ва амал кардани мақоми барои ҳамаи федератсия умумии олии давлатӣ ва идора дар марзи ҳар як аъзои федератсия мақоми олии ҳокимияти давлатӣ ва идораи худ амал мекунанд. Аъзои (субъектҳои) федератсия инчунин мақоми судии худро доранд, конституция ва қонунҳои худро қабул мекунанд.

Шакли сохтори давлати камтар паҳншуда конфедератсия мебошад. Он иттиҳодия ё иттифоқи давлатҳоест, ки дар он давлатҳо мустақилият, мақоми ҳокимият, иҷроия ва судии худро нурра нигоҳ медоранд. Барои мутобиқгардонии амалӣ якҷояи давлатҳо - аъзои конфедератсия мақоми умумии худро барпо менамоянд, ки ин мақомот фақат дар соҳаҳои муайян амал карда,

мақсадҳои муайян (иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ ва ғ.) доранд. Конфедератсияро гоҳо ҳамчун зинаи мобайнӣ дар роҳи ҳаракати давлат ба сӯи ташикли федератсия медонанд. Дар айни замон расман Швейтсария давлати конфедеративӣ ба ҳисоб меравад, гарчи дар асл федератсия мебошад. Нишонаҳои конфедератсияро Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) низ дорад, вале конфедератсия намебошад. (Д.А.)

ШАКЛҲОИ ҲОКИМИЯТДОРИИ ХАЛҚ – мафҳуми ба амал баровардани ҳокимияти давлати ба халқ тааллуқдошта инҳоро ифода мекунанд:

- иродаи давлати худро бевоқифа ба амал баровардани халқ ва ба он додани ҳислати ҳуқуқи барои ҳама ҳатмӣ;
- барпо кардани мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки иродаи халқро ифода намуда, бо санадҳои меъриии ҳуқуқи худ ба он ҳислати барои ҳама ҳатмӣ медиҳад;
- аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ қабул кардани санадҳои, ки иродаи халқро ифода мекунанд;
- аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ташикл кардани мақомоте, ки санадҳои онҳоро ба иҷро мерасонанд, ба фаъолияти онҳо роҳбарӣ кардан ва аз болои онҳо назорат бурдан;
- аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ андешидани чораҳои, ки иҷрои санадҳои онҳоро таъмин менамоянд.

Асосан ҳокимиятдори халқ тариқи шаклҳои демократия: демократияи намояндагӣ ва демократияи бевосита таъмин карда мешавад. ниг. ба Демократияи бевосита ва Демократияи намояндагӣ). (Г.Б.)

ШАРТНОМАИ ДУШАҲР-ВАНДИ – чун қоида, ҳолати душаҳрвандӣ аз тарафи аксар давлатҳо эътироф намешавад. Дар Конститутсияи ҚТ муқаррар карда шудааст, ки мансубияти шаҳрванди Тоҷикистон ба шаҳрванди давлати дигар эътироф намешавад, ба истиснои мавридҳои, ки агар дар қонун ва шартномаҳои байнидавлатии Тоҷикистон нишон дода шуда бошанд (м. 15). ҚТ фақат бо як давлат - Россия чунин шартнома дорад, ки он аз соли 1997 амал мекунад. Ҳолати душаҳрвандӣ берун аз шартнома низ пайдо мегардад. Масалан, дар натиҷаи ба ҳам мувофиқ наомадани қонунҳои давлатҳо (коллизия); аз тарафи шаҳрванд пайдо кардани шаҳрвандии давлати дигар ва эътирофи давлат шаҳрвандии дуюмро; барқарор кардани шаҳрвандии шахсе, ки пеш аз он маҳрум шуда буд, бо эътирофи шаҳрвандии ӯ ва ғайра. (И.А.)

ШАРТНОМАИ ИСТИҚРОРИ СУЛҲ – маҷмӯи санадҳои пайки ошӣ, ки дар байни Ҳукумати Тоҷикистон ва иттиҳоди нерӯҳои оппозиционии тоҷик (ИНОТ) дар раванди музокироти солҳои 1994-1999 таҳия ва

қабул гаштаанд. Аз ҷумла, мувофиқатномаҳои дар Комиссияи Оштии Миллӣ ба даст овардашуда низ ба мафҳуми ҷамъбастии Ш.и.с. шомил мебошанд. Санадҳои пайки ошӣ ҳанӯз дар раванди гуфтушунидҳо дар маҷмӯаҳои зерин: «Асноди сулҳ» (1997), «Роҳи сулҳ» (1997), «Асноди музокирот» (1997), «Созишномаи умумӣ дар бораи барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» (1997), «Пайки ошӣ (санадҳо)» (1998) ва сарчашмаҳои минбаъд ҷошуда ба табъ расонида шудаанд. Дар ҳуҷҷати ҷамъбастии музокиротҳо «Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» аз 27 июни соли 1997, қайд ёфт, ки бо мақсади дарёфти сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ва барҳам додани оқибати ҷанги шаҳрвандӣ ҳамаи даври музокирот байни ҳайатҳои Ҳукумати ҚТ ва ИНОТ, шахи мулоқоти Президенти ҚТ ва Роҳбари ИНОТ, се машварати тарафайн баргузор гашта, санадҳои зерин қабул шуданд: 1) Протокол дар бораи усулҳои асосии барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон (17 08 1995); 2) Протокол оид ба масъалаҳои сиёсӣ (18 05 1997); 3) Протокол «Дар бораи вазифа ва салоҳияти асосии Комиссияи оштии миллӣ» (КИМ) (23 12 1998); 4) Низомномаи Комиссияи оштии миллӣ (21 02 1997); 5) Протокол оид ба масъалаҳои низомӣ (08 03 1997); 6) Прото-

кол оид ба масъалаҳои муҳоҷирон (13 01 1997); 7) Протокол дар бораи кафолати татбиқи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» (28 05 1997) ва ғайраҳо. Дар давраи ду соли фаъолияти КОМ чандин қарорҳои он қабул шуданд, ки раванди сулҳ ва оштии миллиро бебозағит гардониданд. Ҳамаи ин ҳуҷҷатҳои сиёсӣ бо номи умумии Шартномаи истиқрори сулҳ маълуманд. Аҳамияти ин санадҳо барои ноил гардидан ба сулҳу ошоии ва устувор гардонидани давлатдории миллӣ, дар давраи ҳассоси соҳибистиклол ғайратони Тоҷикистон хеле муҳим мебошанд. (И.А.)

ШАРТНОМАИ ИТТИФОҚӢ – дар илми ҳуқуқи конституционӣ ҳуҷҷати таъсискунондаи давлати иттифоқиро (федеративиро) ҳамчун қоида чунин меноманд. Ш.и. санади ҳуқуқӣ-давлатие мебошад, ки таъсиси давлати нави иттифоқиро ба расмият медарорад. Мисоли ингуна Ш.и. санади таъсискунондаи Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ (ИЧШС) с. 1922 мебошад. Дар асоси ин санади ҳуқуқӣ ва аҳамияти сиёсӣ- дошта, дар ҳаёти чор субъектони иттифоқӣ (Федератсияи Руссия, Федератсияи Закавказия, ЧШС Украина ва ЧШС Белоруссия), ИЧШС ташикл ёфта, минбаъд ҳаёти он аз ҳисоби ҷумҳуриҳои нави иттифоқӣ васеъ мегардид. Тоҷикистон аз с.

1924 то с. 1929 ҳамчун ҷумҳурии мухторӣ ба воситаи Ўзбекистон, аз с. 1929 то с. 1991 бевосита дар ҳаёти ИЧШС қарор гирифта буд. Ш.и. мазкур то 8 декабри с. 1991 амал карда, минбаъд мувофиқи паймони сарварони се давлатҳои таъсискунондагони иттифоқ (ФР, Украина ва Белоруссия) бекор гардид. Ҳамаи 15 субъектони давлати иттифоқии шӯравӣ давлатҳои соҳибистиклол гардиданд. (И.А.)

ШАРТНОМАИ МАЪМУРӢ – тибқи м.1 Қонуни ҚТ «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 16 апрели соли 2012, №828 шартномаи маъмурӣ ин санади ҳуқуқие, ки дар асоси он мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ мутобиқи талабот ва шартҳои нешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон функсияҳои ҳокимияти давлатиро (ба истиснои функсияҳои назоратӣ) ба зиммаи мақоми иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот ва ташиклотҳо вогузор менамояд. Хусусияти ҳуқуқии шартномаҳои маъмурӣ дар нуқтаҳои зерин иборат мебошад, ки онҳо: 1) воситаи амалисозии шаклҳои фаъолияти маъмурию ҳуқуқӣ ва ифодакунандаи манфиатҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ мебошанд; 2) дар доираи фаъолияти маъмурию ҳуқуқӣ баста мешаванд; 3) дорои тарафи ҳатмӣ мебошанд, яъне ба сифати яке аз тарафҳо мақо-

моти давлатӣ ва ё шахсони мансабдори онҳо ва ё намояндаи ҳокимият баромад мекунад; 4) яктаркиба ва ё дутаркиба шуда метавонанд. Шартномаҳои маъмури-ҳуқуқӣ дар сурате яктаркиба шуда метавонанд, ки агар ба сифати яке аз тарафҳои он мақомоти баромад намоянд. Шартномаҳои дутаркиба бошанд, он миёни мақомоти маъмури баста мешаванд; 5) дорои хислати императивӣ буда, ифодакунандаи иродаи яктарафаи ҳокимияти давлатӣ мебошанд; 6) усули диспозитивӣ ё худ унсурӣ баробарҳуқуқии тарафҳоро дар муносибатҳои идоракунӣ давлатӣ истисно намеkunанд; 7) ҳамчун усули ҳуқуқии танзимсозии муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғайра шуда метавонанд; 8) дар заминаи ҳуқуқи маъмури ва дигар соҳаҳои комплексӣ баста мешаванд; 9) воситаи иловагӣ ва нақши ёрирасонро дар шаклҳои маъмули амалсозии ҳокимияти иҷроия мебозанд; 10) омили ҳуқуқии амалсозии иҷроии вазифа ва салоҳиятҳои мақомоти ҳокимияти иҷроия мебошанд. (О.Х.)

ШАРТНОМАИ ТАШКИЛЁБII ИҶШС – ба таври ҳуқуқӣ вазъи иттифоқи (федеративии) давлати шӯравиро, ки дар натиҷаи Инқилоби Октябри соли 1917 дар марзи Русия ба вуқӯ пайваст, ба расмият даровард. Он 29 декабри соли 1922 дар конференсияи чор ҷумҳурии зоҳиран мустақили шӯравии

социалистӣ - РСФСР, ҶШС Украина, ҶШС Белорусия, Федератсияи Закавказия (дар асл давлати ягона, ки аз Москва идора мешуд), қабул шудааст. 30 декабри соли 1922 якҷоя бо Эломия дар бораи таъкилҳои ИҶШС, Анҷумани якуми Шӯроҳои ИҶШС тасдиқ кардааст. Ҳамин тариқ, ИҶШС ҳамчун иттифоқи шартномавӣ таъкил ёфт. Вале дар асл чунин шакли федератсияи ниқоби давлати ягонаи аллакай таъкилҳои диктатураи пролетариат буд.

Дар қараёни тайёр кардани Конститутсияи якуми ИҶШС соли 1924 шартномаи моҳиятан аз нав кор карда шуд ва якҷоя бо Эломия дар бораи таъкилҳои ИҶШС ба матни он дохил карда шуд. Мувофиқи шартномаи Конститутсияи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ қисми зиёди ваколатҳои худро ба ИҶШС суғурда, берун аз онҳо соҳибхотирӣ худро нигоҳ дошта, ҳуқуқи аз ҳайати ИҶШС озодона баромадан доштанд. Вале баъдтар дар конститутсияҳои солҳои 1936 ва 1977 дар ҳусуси шартномаи таъкилҳои ИҶШС ва Эломия ёдовар нашуданд. Ин ҳолат сабабгори чунин ақидаи гардид, ки гуё ИҶШС ҳамчун иттифоқи шартномавӣ аҳамияти худро тамоман гум кард. Дар натиҷаи майлони ҷудошавӣ ва ҷиҳурии ИҶШС шартномаи таъкилҳои ИҶШС аз амал монд. Моҳи декабри соли 1991 таъсискунандагони ИҶШС, ки Шартномаи таъкилҳои ИҶШС-ро имзо

гузошта буданд, қайд карданд, ки **ИҶШС** ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ ва воқеияти геополитикӣ эътибори худро гум кард. (И.А.)

ШАРТНОМАИ ФЕДЕРАТИВӢ – яке аз санадҳои созишӣ, ки дар асоси он давлатҳои федеративӣ ба вучуд меоянд. Дар он масъалаҳои ба роҳ мондани муносибатҳои байни аъзоёни федератсия, таъсиси мақомоти давлатии федеративӣ ва робитаи онҳо бо мақомоти давлатии аъзоёни федератсия, тақсими ваколатҳои байни онҳо ва дигар масъалаҳои барои фаъолияти федератсия зарур ба танзим дароварда мешавад. Масалан масъалаи таъсиси Федератсия Русия дар асоси шартномаи федеративӣ, ки аз ҷониби ҳамаи аъзоёни собиқ **ҶФШСР** 31 март соли 1992 имзо шудааст, ҳал шудааст. (Д.А.)

ШАРТҲОИ ИНТИХОБОТ – низомии шарт ва маҳдудиятҳо, ки барои амалӣ намудани ҳуқуқи интихоботи фаъолони ва гайрифаволони муқаррар карда шудааст. Шартҳои гуногун шуда метавонанд: ҷинсию синну сол (ҳуқуқ додан ва ё рад кардани ҳуқуқи интихоботӣ ба занон, ба шаҳрвандони ба синну соли муайян расида); иҷтимоӣ (табақаҳо) ва молумулкӣ (дар интихобот иштирок карда натавонистани баъзе табақаҳои ҷомеа вобаста ба ин ё он гурӯҳи аҳолии тааллуқ доштан ё ки бо дараҷаи даромад); маълумот

(ҳаҷми он); муқимӣ истиқомат доштан (дар ҳудуди мазкур доимӣ ё муҳлати муайян истиқомат кардан); шаҳрвандӣ (ҳуқуқи интихоботро фақат ба шаҳрвандони давлат додан ва рад кардани иштироки хориҷӣ ва шаҳсонӣ шаҳрвандӣ надошта дар интихобот) ва ғайра. Бо пешрафти ҷомеа аз баъзе шартҳо даст мекашанд. Масалан, муҳлати дурудароз дар интихобот асосан мардон иштирок мекарданд, аммо дар асри XX ҳуқуқи интихоботии фаъолони ва гайрифаволони занон бо мардон баробар карда шуд.

Низомии интихоботии даврӣ иҷравӣ асосан ҳислати синфӣ табақавӣ дошт. Вақилон бештар аз ҳисоби коргарону деҳқонон интихоб мегардиданд. Ҳоло дар ҚТ баъзе шартҳои интихобот мавҷуданд: синну сол (дар интихобот шаҳрвандӣ ба 18-солагии расида иштирок мекунад ва аз синну соли баландтар ҳуқуқи интихобӣ пайдо мекунад). Масалан, вақили Маҷлиси намояндагон шаҳрванде интихоб мешавад, ки синни ӯ аз 25, синни узви Маҷлиси миллӣ аз 35, Президенти ҚТ аз 35 то 65 сол кам набояд. Инчунин Конституция ва қонунҳои интихобот барои Президенти ҚТ интихобгардидан ҳадди ақал дар қаламрави Тоҷикистон 10 соли охир истиқомат доштанро талаб мекунад. Узви Маҷлиси миллӣ бояд маълумоти олии дошта бошад. Шаҳрванде Президенти ҚТ интихоб шуда метавонад, ки

забони давлатиро донад. (Г.Б.)

ШАХСИ БЕШАХРВАНД – инсоне, ки доимӣ ё муваққатӣ дар марзи ин ё он давлат истиқомат дошта, ҳуҷҷат дар бораи тааллуқ доштан ба шаҳрвандии ин давлат ё шаҳрвандии давлати дигарро надорад.

Ҳамчун қоида, ҳолати бешаҳрвандӣ вақте рӯй медиҳад, ки шахс аз шаҳрвандии давлати худ баромада, дар бораи шаҳрвандии давлати дигарро соҳиб шудан муроҷиат кардааст, аммо то ҳол ҷавоб нагирфтааст; шахс аз шаҳрвандии давлати худ маҳрум аст ва шаҳрвандии дигар пайдо накардааст; давлате, ки ба шаҳрвандии он шахс тааллуқ дошт, барҳам хурдааст, ба соҳибҳуқуқи он муносибат доштан намехоҳад; шахс ҳуҷҷатҳои шаҳрвандии худро гум карда, нусхаи дуҷуми онро гирифта наметавонад ва ғайра. Аксар одамон дар ҷаҳон шаҳрвандии (табаияти) ягон давлатро доранд. Шаҳрвандӣ надоштан ин беиштар махсусият, на қоидаи умумӣ аст. Давлатҳо беиштар ба кам кардани бешаҳрвандӣ ҳавасманд мешаванд. Конвенсия дар бораи кам кардани бешаҳрвандӣ аз 30 августи соли 1961, ба он таъя мекунад, ки масъалаи додани шаҳрвандиро давлатҳо бояд ба манфиати ҳар як фард ҳал намоянд: давлат шаҳрвандии худро ба шахсе медиҳад, ки дар марзи он таваллуд шудааст, ва-

гарна онҳо бешаҳрванд мекунанд.

Мувофиқи қонунгузориҳои ҶТ давлати шаҳрванди Тоҷикистон шудани шахси бешаҳрвандро дастгирӣ намуда, ба шаҳрвандии давлати дигар шудани онҳо ҳалал намерасонад. Кӯдаке, ки дар қаламрави ҶТ аз шахсони бешаҳрванд таваллуд шудааст, шаҳрванди ҶТ мешавад. (Д.А.)

ШАХСИ БОЭЪТИМОД – шаҳрванде, ки барои номзад ба вакилӣ, иттиҳоди интихоботӣ, номзад ба мансаби интихобии давлатӣ ё мансаб дар худидораи маҳаллӣ бо мақсади ёри расондан дар маъракаи интихоботӣ, хусусан дар гузаронидани таълиқу тарғиб ва ҷорабинҳои дигар ба манфиати интихоби номзадҳо ҷалб карда мешавад. Шахси боэътимод аз тарафи номзад ё иттиҳоди интихоботӣ аз ҳисоби шаҳрвандони ҳуқуқи интихоботӣ дошта дарёфт карда мешавад. Шахси боэътимод аз тарафи комиссияи интихоботии дахлдор мувофиқи аризаи номзадҳо, иттиҳоди интихоботӣ ва ҳуди шаҳрванд аз қайд гузаронида шуда, ба ӯ шаҳодатнома дода мешавад. Шумораи шахсони боэътимод ба сатҳи интихобот вобаста аст. Масалан, номзад ба Президенти ҶТ ҳақ дорад 15 нафар шахси боэътимод дошта бошад. Номзадҳо ба вакили Маҷлиси намояндагон метавонанд то 5 нафар, ҳизбҳои сиёсӣ, ки рӯйхати номзадҳоро пешниҳод намудаанд, то 15 нафар, Маҷли-

си вакилони халқи вилоят метавонад то се ва Маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ то ду нафар шахси бозътимод дошта бошанд.

Номзадҳо ва иттиҳодияҳои интихоботӣ, ки шахси бозътимод таъин кардаанд, ҳуқуқ доранд онҳоро ҳар вақт бозхонанд ва комиссияи дахлдори интихоботро таъкид намоянд, то ки шаҳодатномаи шахсони бозътимод бекор карда шавад. (Г.Б.)

ШАХСИ МАНСАБДОР – субъекти махсуси ҷинойтаҳои мансабӣ, ки дар боби 30 КҶ ҚТ (ҷинойтаҳо ба муқобили хизмати давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ) пешбинӣ гардидааст. Ғайр аз аломатҳои умумии субъекти ҷинойт, субъекти махсус дорои аломатҳои дигари махсус мебошанд. Мафҳуми шахси мансабдор дар эзоҳи м. 314 КҶ ҚТ муайян карда шудааст, ки мувофиқи он тахти мафҳуми шахси мансабдор шахсе дар назар дошта шудааст, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати махсус вазифаи намоёндаи ҳокимиятро ба ҷо меоварад ё вазифаҳои ташикилию амрдиҳӣ, маъмурию хоҷагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, инчунин дар Қувваҳои муसаллаҳи ҚТ дигар қушунҳо ва ҷузъу томҳои ҳарбии ҚТ анҷом медиҳад.

Дохил намудани шахс ба доираи шахсони мансабдор дар асоси ва-

зифаҳои ӯ, ки аз мавқеи хизматиаш бармеояд, ба амал бароварда мешавад. Вазифаҳои намоёндаи ҳокимият ба амал баровардани функцияҳои ҳокимияти давлатӣ, инчунин ваколатҳои ҳокимиятии мақомоти худидораи маҳаллиро ифода мекунад. Намоёндаи ҳокимият дар ҳудуди ваколатҳои худ ҳуқуқи пешниҳод намудани талабот ва қабул намудани қарорро дорад, ки иҷрои он барои ҳама шахрвандон, ташиклоту муассисаҳо, корхонаҳо новобаста аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликиятшон ҳатмӣ мебошад. Вазифаҳои ташикилию амрдиҳӣ аз вазифаҳои роҳбарикунӣ ба коллективи меҳнатӣ, қитъаи корӣ, коргарони алоҳида иборат аст (интихоб ва ҷобачогузори кадрҳо, банақшагирии кор, ташикили кори тобеон, назорат ва санҷиши иҷрои он, нигоҳ доштани интизоми меҳнатӣ ва ғ.). Ҳама гуна корманди муассиса, ки дар тобеияти хизмати худ кормандони дигарро дошта, ба фаъолияти онҳо роҳбарӣ мекунад, вобаста ба вазифаҳои ташикилию амрдиҳиаш шахси мансабдор эътироф мешавад (роҳбарони вазоратҳо, идораҳо, мудирони муассисаҳои илмӣ, маориф ва ғ.). Вазифаҳои маъмурию хоҷагидорӣ аз ваколатҳои идоракунии ва ихтиёрдорӣ моликияти давлатӣ: муқаррар намудани тартиби ниғаҳдорӣ, коркард, татбиқнамоӣ, баҳисобгирии ва назорат намудани хароҷоти арзишҳои моддӣ, қабул ва додани ма-

благҳои пулӣ, ҳуҷҷатҳо ва ғ. иборатанд. Чунин ваколатҳоро, масалан, сардорони шуъбаҳои банақшагириву хонагӣ, таъминот, молия, муовинони онҳо ва ғ. доранд. (О.Х.)

ШАХСИЯТ – ба мазмуни ҳуқуқи инсон, ҳамчун шахси ҷисмонӣ фаҳмида мешавад. Ғайр аз ин, ба мазмуни васеъ истифода мешавад, ки «инсон» ва «шахрванд»-ро дар як мафҳум муттаҳид мекунад.

Барои вазъи ҳуқуқӣ-конституцсионии шахсро муайян кардан дар Конститутсия ва қонунҳои ҚТ ибораҳои «шахс», «инсон», «шахрванд» истифода шудааст. Инчунин дар зери мафҳумҳои умумии «ҳама», «ҳар кас», «ҳар шахс» низ «инсон» ва «шахрванд» дар назар дошта мешавад. (Д.А.)

ШАҲОДАТНОМАИ НОМЗАД БА ВАКИЛӢ – ҳуҷҷате, ки баъди расман ба қайд гирифтани номзад ба вакилӣ аз тарафи комиссияи дахлдори интиҳобот ба шахрванд дода мешавад. Мувофиқи Қонуни конституционӣ дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии ҚТ Комиссияи дахлдори интиҳобот дар давоми се рӯзи баъди бақайдгирӣ ба номзад шаҳодатномаи дахлдори номзадиро бо зикри ҳавзаи интиҳоботӣ ва санаи бақайдгирӣ медиҳад. Қонунҳои интиҳоботи Президенти ҚТ ва интиҳоботи вакилон ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ низ тартиби до-

дани чунин шаҳодатномаро пешбинӣ кардаанд. (Г.Б.)

ШАҲОДАТНОМАИ ҲУҚУҚИ ОВОЗДИҲӢ – ҳуҷҷате, ки барои таъмини ҳуқуқи интиҳоботи шахрвандон ҳангоми иваз кардани маҳалли истиқомат муқаррар шудааст. Мувофиқи Қ.к. дар бораи интиҳоботи Президенти ҚТ дар сурате, ки интиҳобкунанда дар давраи баъди барои шиносоии умум пешниҳод намудани рӯйхати интиҳобкунандагон ҷои зисти худро дигар мекунад, метавонад бо пешниҳоди ҳуҷҷати шахсӣ аз комиссияи маҳаллии интиҳобот шаҳодатномаи ҳуқуқи овоздиҳӣ гирад. Дар ин хусус ба рӯйхати интиҳобкунандагон қайд гузошта мешавад. Бо пешниҳоди шаҳодатномаи ҳуқуқи овоздиҳӣ комиссияи маҳаллии интиҳобот дар рӯзи овоздиҳӣ интиҳобкунандаро ба рӯйхати иловагии интиҳобкунандагон дар участкаи интиҳоботии маҳаллӣ зисти ӯ дохил мекунад. Ин меъёр дар қонунҳои конституционӣ дар бораи Маҷлиси Олии ҚТ, дар бораи интиҳоботи вакилон ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ низ дучор меояд. (Г.Б.)

ШАҲР – нуқтаи аҳолинишине, ки шумораи муайяни аҳоли дорад ва дар он саноат, тиҷорат, муассисаҳои фарҳангӣ рушид мекунад. Дар тарҳи ҳуқуқӣ-конституционӣ шахрҳо ба се дараҷа ҷудо мешаванд:

1) шахрҳои тобеи ҷумҳурӣ - шахрҳое, ки дар марказҳои нис-

батан калони иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурӣ ҷойгир буда, камаш 200 ҳазор аҳоли доранд. Инчунин шаҳри тобеи ҷумҳурии шаҳрест, ки аҳолиаш аз 200 ҳазор камтар буда, вале аҳамияти калони маъмурӣ, саноатӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ доранд.

1) шаҳрҳои тобеи вилоят - шаҳрҳое, ки камаш 30 ҳазор аҳоли дошта, дорои марказҳои калони иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурӣ мебошанд. Аҳамияти баъзе шаҳрҳои аз 30 ҳазор кам аҳоли доштаре ба назар ҷирифта, онҳоро ба итоати вилоят гузаронидан мумкин аст.

2) шаҳрҳои тобеи ноҳия - маҳалҳои аҳолинишини, ки корхонаҳои саноатӣ, таъсилоти сохтмону нақлиёт, ҳоҷати коммуналӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ дошта, аҳолиашон аз 10 ҳазор кам нест. Мувофиқи Конституцияи ҚТ масъалаҳои таъсису барҳам додани шаҳрҳо ба салоҳияти Маҷлиси миллӣ гузошта шудааст (ниг. ба **Сохтори марзию маъмурӣ**). (И.А.)

ШАҲРАК – бо мафҳумҳои русто, қаря ҳаммаъно мебошад. Дар давраи шӯравӣ дар сатҳи конституция ва қонунҳо иборати шаҳрак ба кор бурда намешуд. Ба ҷои он иборати «поселка» истифода мешуд. Масалан дар Конституцияи ҶШС Тоҷикистон с.1937 муқаррар карда шуда буд, ки «Органҳои ҳокимияти давлатӣ дар вилоятҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо, посёл-

каҳо ва қишлоқҳо Советҳои депутатҳои меҳнаткашон мебошанд» (м.65). Конституцияи ҶШС Тоҷикистон с.1978 низ дар низомии ягонаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ Советҳои депутатҳои халқӣ посёлкаро нишон дода буд (м.80). Ба таркиби истилоҳоти ҳуқуқии тоҷикӣ ворид шудани мафҳуми шаҳрак ба қабули Конституцияи ҚТ с.1994 ва қонунҳои дар асоси он таҳия шуда, алоқаманд аст. Дар м.7 ва 78 иборати шаҳрак истифода шудааст. Дар Қ. к. «Дар бораи тартиби ҳалли масъалаҳои сохти марзиви маъмурии ҚТ» (с.1995), Қонуни ҚТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» (с.2009) ва ғайра иборати шаҳрак хеле бисёр истифода шудааст. Мувофиқи онҳо шаҳрак воҳиди марзию маъмурӣ мебошад, ки дар ҳудуди он худидоракунии шаҳрак амалӣ карда мешавад. Мақомоти худидоракунии шаҳрак Ҷамоати шаҳрак мебошад (ниг. ба **Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, Мақомоти худидоракунии маҳаллӣ**). (И.А.)

ШАҲРВАНД – дар ҳуқуқи конституционӣ шахси ҷисмонӣ, ки бо давлати мазкур расман алоқаманд буда, шаҳрванди он мебошад. Шаҳрванд дар алоқаи доимии ҳуқуқӣ бо давлат мебошад. Аз ин рӯ, ӯ дорои ҳуқуқи озодиҳо ва вазифаҳоест, ки дар Конституция ва қонунҳо пешбинӣ шудаанд.

Унвони «шаҳрванд» имкони иштироки шахсро дар идораи

корҳои давлат ва ҷамъият, иштирок дар ҳаёти сиёсии ҳамин ҷомеа ифода мекунад, ки он ба дигар дараҷаҳои шахсони ҷисмонии дар марзи давлат буда - шахрвандони хориҷӣ ва шахсони шахрвандӣ надошта баробар нест. Дар назария ва амалия ҳуқуқ, гайр аз унвони «шахрванд» дараҷаи «одам» (ё «инсон»), ки бо он ҳуқуқу зодиҳои ба шахсият хос, сарфи назар аз шахрвандӣ чун қарда мешавад. Дар маҷмӯъ, дар ҳусуси ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шахрванд гуфтан расм шудааст.

Унвони «шахрванд» ба дараҷаи «давлат» алоқаманд аст. Ин на фақат дар шахрвандӣ ифода меёбад. Шахрванд нисбат ба давлат ҳуқуқҳои муайян дорад (аз давлат ҳимояи ҳуқуқҳои худ, таъмини шароит барои таъбиқи ҳуқуқу озодиро талаб қарда метавонад) ва дар пеши давлат вазифадор мебошад. Давлат вазифадор аст, ки ба манфиати шахрванд амал кунад, вале ӯ метавонад аз шахрванд низ талаб кунад, ки ахлоқи муайян дошта, вазифаҳои худро иҷро намояд. (Д.А.)

ШАХРВАНДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – дар асоси Конституцияи ҚТ, Қ.к. «Дар бораи шахрвандии ҚТ» аз 4 ноябри соли 1995 ва санадҳои зерқонунӣ танзим ёфтааст. Шахрвандии ҚТ робитаи устувори ҳуқуқии инсон бо давлат буда, ин робита дар маҷмӯи ҳуқуқу вазифа ва масъулияти

ҳамдигарии онҳо ифода ёфта, дар асоси эътирофу эҳтироми қадру қимат, ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон қарор гирифтааст. Қонун ҳуқуқи шахрвандиро ҳуқуқи дахлнопазири инсон медонад. Шахрванди ҚТ шахсе ҳисоб меёбад, ки дар рӯзи қабули Конституцияи шахрванди ҚТ мебошад ё худ мутобиқи қонунгузорӣ ба шахрвандӣ қабул гардидааст. Дар Тоҷикистон ҳолати ду шахрвандӣ гайр аз ҳолатҳои дар қонун ва шартномаҳои байнидавлатии Тоҷикистон нишондодашуда эътироф қарда намешавад. Берун аз марзи ҚТ зиндагӣ қардани шахрванди Тоҷикистон сабаби қатъ гардидани шахрвандии он гардида наметавонад. Шахрвандони ҚТ, ки берун аз кишвар мебошанд, тахти ҳимояи ҚТ қарор доранд. Шахрванди ҚТ-ро ба давлати дигар сунурдан, ба истиснои ҳолатҳои, ки дар шартномаҳои байнидавлатии ҚТ пешбинӣ шудаанд, нораво мебошад. Қонунгузори ҚТ барои соҳиб шудан ба шахрвандӣ асос ва тартибери пешбини қардааст, ки барои инсон дастрас мебошад. (Ниг. ба **Шахрванд, Шахрвандӣ**). (Д.А.)

ШАХРВАНДИ ФАҲРӢ (ИФТИХОРӢ) – надидаи махсус дар ҳуқуқи конституционӣ, ки алоқаи рамзии шахси ҷисмонии мазкурро бо давлат ё сохтори марзӣи маъмурӣ ифода мекунад. Шахрванди фаҳрӣ ба ду мазмун: 1) шакли ҳуқуқии эътирофи давлат аз хизматҳои барҷастаи

шахсе, ки шахрванди он нест, дар назди худ ё ҷомеаи ҷаҳонӣ; 2) шахрванди фахрӣ, падидае, ки дар баъзе мамлакатҳо мавҷуд буда, ҳамчун мукофот барои хизматҳои шахсӣ, барои шахр ё барои эътирофи қомебихоӣ ӯ дар ин ё он соҳа сарфароз гардонида мешавад. Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи шахрвандии ҚТ» (с. 1995) муқаррар мекунад, ки ба шахсе, ки шахрванди ҚТ набуда, барои ҚТ ё иттиҳоди ҷаҳон хизматҳои шоён кардааст, бо ризоияти ӯ шахрвандии ифтихории ҚТ додан мумкин аст. Шахрванди фахрии ҚТ аз ҳуқуқҳои шахрвандони ҚТ истифода бурда метавонанд. Нисомномаи шахрванди фахрии (ифтихории) ҚТ аз тарафи Президенти ҚТ тасдиқ карда шудааст. (И.А.)

ШАХРВАНДИ ХОРИЧӢ – шомил ба гурӯҳи аҳоли дар ҳуқуқи байналмилалӣ. шахсе эътироф мешавад, ки дар қаламрави давлати муайян иқомат намуда, шахрванди он намебошад, вале ҳуҷҷате дорад, ки мансубияташро ба шахрвандии давлати дигар тасдиқ мекунад. Нисбати шахрванди хориҷӣ дар ҳуқуқи байналмилалӣ речаи миллӣ, шароити мусоид ва махсус татбиқ мешавад. Шахрвандони хориҷӣ дар ҳуқуқи байналмилалӣ вобаста ба унсурҳои дараҷаи тобеияти қонунгузорӣ, муҳлати иқомат, мақсади ташириф ба гурӯҳҳои гуногун (гуреза, муҳоҷирони хориҷӣ, муҳоҷирони

ғайриқонунӣ хориҷӣ, муҳоҷирони сиёсӣ, шахси паноҳҷӯанда ва ғ.) тақсим мекунад. Дар ҚТ вазъи ҳуқуқи шахрвандони хориҷӣ тибқи Конститутсияи ҚТ, Қонуни ҚТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқи шахрвандони хориҷӣ дар ҚТ» аз 1 феввали соли 1996 ва дигар санадҳои меъриии ҳуқуқи муқаррар карда мешавад. (Ниг. ба **Шахрвандони хориҷӣ (хориҷиён)**). (Д.А.)

ШАХРВАНДӢ – алоқаи устувори ҳуқуқи инсон бо давлат, ки аз он ҳуқуқи вазифаҳои онҳо нисбат ба якдигар, дар ҳолатҳои қонун нешбиникарда бармеоянд. Шахсони аз самти ҳуқуқи алоқаи устувор дошта шахрванди давлат мебошанд; шахсони дигар алоқаи худро бо ҳамин давлат ҳамчун шахсони хориҷӣ ва ё бешахрванд (апатрид) ба роҳ мемонанд.

Аҳамияти ҳуқуқи падидаи шахрвандӣ дар давлатҳои ҳуқуқбунёд дар он аст, ки шахрванди давлати мазкур ғайр аз ҳуқуқҳои эътирофишудаи инсон ҳуқуқҳои иловагӣ - ҳуқуқи шахрвандро соҳиб мешаванд, ки ба он асосан ҳуқуқҳои сиёсӣ дохиланд. Дар як вақт шахрвандон дар зерин партави соҳибхотирӣ давлати мазкур мебошанд, вале дар давлатҳои ғайридемократӣ муносибати давлат бо шахрванд ҳамчун тааллуқ доштани шахрванд ба давлат ё алоқаи ҳуқуқи- сиёсии байни онҳо доништа мешавад. Аз ин рӯ, шахрванд наметавонад дар ҳеч гуна равиҳои оппозиционӣ нис-

бат ба речаи сиёсӣ ё доираҳои ҳукмрон қарор дошта бошад.

Устувориҳои шаҳрвандӣ ҳамчун алоқаи ҳуқуқии шахс бо давлат, ҳатто дар ҳолати дар хориҷи кишвар зиндагӣ кардани шаҳрвандони давлати мазкур идома меёбад. Ҳамин тариқ, шаҳрванди ҳамчун алоқаи ҳуқуқии идомаёбанда буда, шаҳрванд дар ҳолати дар хориҷи мамлакат будани худ ҳуқуқи талаб кардани ҷимояи ҳуқуқҳои худро дорад.

Мувофиқи Эъломиаи ҳуқуқи башар ҳар инсон ҳуқуқи шаҳрвандӣ дорад. Ҳеч касро аз шаҳрвандиаш ё аз ҳаққи тағйири шаҳрвандӣ худсарона маҳрум кардан мумкин нест (м.15). Дар зери таъсири ин меёр қонунгузориҳои конституционии мамлакатҳо меёр дар хусуси маҳрум кардан аз шаҳрвандиро пешбинӣ намеkunанд. (Д.А.)

ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ (ХОРИҶИӢН) – шахсоне, ки шаҳрвандии яке аз давлатҳоро доранд, аммо муқимӣ ё муваққатӣ дар марзи давлати дигар зиндагӣ мекунанд. Дар Тоҷикистон шаҳрвандони хориҷӣ шахсоне эътироф мешаванд, ки шаҳрванди ҚТ нестанд ва дар хусуси шаҳрванди давлати дигар буданишон ҳуҷҷатҳои расмӣ доранд. Ҳуқуқи уҳдадорӣҳои шаҳрвандони хориҷӣ дар Тоҷикистон дар Қонун «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар ҚТ» аз 1 феввали соли 1996 танзим шудааст. Мафҳуми шаҳрван-

дони хориҷӣ кормандони намо-яндагӣҳои дипломатӣ ва консулӣ (ва аъзои оилаи онҳо); кормандони ҳар гуна ташиклоти созмонҳои байналмилалӣ ва ташиклотҳои гайридавлатии байналмилалӣ; шаҳрвандони хориҷии дар Тоҷикистон бо иҷозат истиқомат дошта; шахсони муваққатан ба Тоҷикистон воридишаванда (узви экипажи тайёраи хориҷӣ, сайёҳон, сармоядорон, ходимони илму фарҳанг, ҳешовандони шаҳрвандони Тоҷикистон ва дигарҳо); коргарони хориҷӣ, ки барои кор ба мӯҳлати муайян тақлиф шудаанд, дарбар мегирад. Гурӯҳи махсусро гурезаҳо ва гурезаҳои иҷборӣ ташикл медиҳанд, ки вазъи ҳуқуқии онҳо бо санади махсус танзим меёбад. Вазъи ҳуқуқии хориҷиён дар Тоҷикистон аз рӯи речаи миллӣ қарор мегирад, яъне хориҷиён баробари шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҳуқуқи озодиҳо ва уҳдадорӣҳои истифода мебаранд, ба тарзи истисно дар қонун муқаррар карда шудааст, ки ҚТ нисбат ба шаҳрвандони давлатҳое, ки дар он ҷо ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандони ҚТ қасдан маҳдуд карда мешаванд, маҳдудиятҳои мутобик муқаррар мекунанд. Қонуни дар боло номбаршудаи ҚТ вазъи ҳуқуқии шахсони шаҳрванди надоштаро низ танзим мекунанд. Баробари кафолати истифодаи ҳуқуқи озодиҳо, қонуни ҚТ масъулияти шаҳрвандони хориҷиро дар ҳолати аз тарафи онҳо содир шудани қонунишиканӣ, вайрон кардани

қоидаҳои будубош танзим намудааст. (Ниг. ба **Шаҳрванди хориҷӣ**). (Д.А.)

ШИКОЯТИ КОНСТИТУТСИОНӢ – номгӯи муроҷиати фардӣ ё дастаҷамъии шахсони ҷисмонӣ ё ҳуқуқӣ ба мақомоти адлияи конститутсионӣ оид ба вайронкунии ҳуқуқ ё озодӣ бо санад ё амали мақомот ва ё шахси мансабдори ҳокимияти расмӣ. Дар ҚТ, агарчи падидаи шикояти конститутсионӣ мавҷуд аст, аммо ин гуна ибора мавҷуд нест. Аммо дар м.14 Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Суди конститутсионии ҚТ» муқаррар карда шудааст, ки Суди конститутсионии ҚТ аз рӯи шикоятҳо оид ба вайронкунии ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон конститутсионӣ будани қонунҳоро, ки дар парвандаи мушаххас татбиқ шудааст, тафтиши менамояд.

Шаҳрвандон ба Суди конститутсионӣ оид ба масъалаи вайронкунии ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии худ вобаста ба қонуни татбиқишуда дар парвандаи мушаххас баъди баррасии масъала аз тарафи мақомоти дахлдор муроҷиат карда метавонанд. Аз ин рӯ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки шикояти конститутсионӣ дар ҚТ яке аз шаклҳои назорати конститутсионии мушаххас мебошад, зимнан фақат аз болои қонунҳо. Агар Суди конститутсионии ҚТ қонуни татбиқишударо ғайриконститутсионӣ эътироф на-

мояд, парвандаи мушаххас аз тарафи мақомоти салоҳиятдор бо тартиби муқаррарӣ аз нав дида баромада мешавад. Ғайриконститутсионӣ эътироф шудани қонун асоси ба шаҳрванд ё иттиҳодияҳои онҳо баргардондани харчи судӣ мебошад. Дар Конститутсияи чандин давлатҳо шикояти конститутсионӣ муфассал танзим ёфтааст (ҚФО, Испания), (ниг. ба **Назорати конститутсионӣ**).

Яке аз намудҳои шикояти конститутсионӣ шикояти конститутсионии дастаҷамъӣ (петиция) мебошад, ки дар зери он— талабномаи хаттӣ, шикоят, таклиф, муроҷиат ба мақомоти давлатӣ ва ҷавоби хатмӣ ба он мувофиқи тартиби муайянишуда фаҳмида мешавад. Шикояти конститутсионии дастаҷамъӣ дар конститутсияи баъзе давлатҳо бевосита нишон дода шудааст (Италия, Испания, Венгрия). Конститутсияи ҚТ муқаррар кардааст, ки шаҳрванд ҳақ дорад шахсан ва ё якҷоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд (м. 31). (С.Д.)

ШИКОЯТИ МАЪМУРӢ – талаботи хаттӣ, ки тарафи манфиатдор тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба мақомоти салоҳиятдори маъмурӣ нисбати безътибордонистани санади ҳуқуқии маъмурӣ, тағйир додан ё қабули санади ҳуқуқии маъмурии нав бо мақсади барқарорсозии ҳуқуқи поймолгардида, инчунин бо

талаби барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии тарафи манфиатдор, ки аз амал, беамалӣ ё бо қарорҳои мақомоти давлатӣ, иттиҳоди дияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташиклотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, инчунин шахсони мансабдор вайрон карда шудаанд, пешниҳод карда мешавад. (О.Х.)

ШИНОСНОМА – санади асосие, ки шахсияти шахрванди ҚТ-ро тасдиқ мекунад. Шахрвандоне, ки ба синни 16 солагӣ расидаанд, уҳдадоранд ишносномаи шахрванди ҚТ-ро дошта бошанд. Дар ишноснома сабту қайдҳои зайл дохил карда мешаванд: дар бораи бақайдгирии ақди никоҳ ва талоқ, доир ба фарзандони ноболиғ, муносибат ба уҳдадориҳои ҳарбӣ. оид ба гурӯҳ ва резуси мансубияти хун; қайдҳо дар хусуси бақайдгириӣ ва азнавбақайдгириӣ. Анҷом додани дигар гуна қайдҳо дар ишноснома манъ аст.

Муҳлати эътибори ишносномаи шахрванд: аз 16 солагӣ то ба синни 25 солагӣ расидан; аз 25 солагӣ то ба синни 40 солагӣ расидан; аз 40 солагӣ бемӯҳлат.

Ишноснома моликияти ҚТ буда, дорандаи он таҳти ҳимояи он қарор дорад мебошад. Шахрвандон вазифадоранд, ки ишносномаро бозҳафтият нигоҳ доранд. (О.Х.)

ШҶРОИ АДЛИЯ – яке аз намудҳои мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, ки бо

мақсади таҳия намудани таклифҳо оид ба гузаронидани ислоҳоти судӣ, хоста гирифтани, пешбарии номзадҳо ба мансаби судягӣ, озод намудани судяҳо аз вазифа, таъкил намудани имтиҳони таҳассусӣ бошад, вазифаҳои он аз пешниҳод намудани таклифҳо оид ба тақмили системаи судию ҳуқуқӣ ва мусоидат намудан ба мустаҳкам шудани мустақилияти судяҳо, таъмини таъкили, молиявӣ, моддию техникаи судяҳо, тақмили ихтисоси судяҳо ва кормандони дастгоҳи судӣ таъсис дода шудааст. Ба иҷроии ин вазифаю функцияҳо ба вай салоҳиятҳои махсус дода шудааст, ки ифодакунандаи муносибатҳои идоракунии давлатӣ бо мақомоти судӣ дар таъмин намудани фаъолияти судҳо бо кадрҳои лаёқатманд, бо воситаҳои моддию техникаӣ ва ғайра баромад мекунад.

ШҶрои адлия дар ҳайати Раис, муовини якум - котиби ШҶро ва муовини ӯ аз ҷониби Президенти ҚТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

Мутобиқи моддаи 97 Қ.к. ҚТ «Дар бораи судҳои ҚТ» аз 6 августи соли 2001, № 30 ШҶрои адлия дар муносибат бо судҳои ҷумҳурӣ, ба истиснои Суди конституционии ҚТ, Суди Олии ҚТ ва Суди Олии иқтисодии ҚТ дорои салоҳияти зерин мебошад: тибқи тартиби муқарраргардида ба Президенти ҚТ оид ба таъин ва озод намудани судяҳои судҳои ҳарбӣ, судҳои ВМКБ, судҳои вилоятҳо,

шаҳри Душанбе, судҳои шаҳру ноҳия ва судҳои иқтисодии ВМКБ, вилоятҳои ва шаҳри Душанбе пешниҳод ирсол менамояд; тибқи тартиби муқарраргардида оид ба таъсиси судҳо ба Президенти ҚТ пешниҳод барои ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, тақлиф ирсол менамояд; ба Президенти ҚТ оид ба сохтори судӣ, шумораи судяҳо, маишаратчиёни халқии судҳо ва шумораи кормандони дастгоҳи судҳо пешниҳод ирсол менамояд; масъалаҳоро оид ба таъмини кадрҳо, таъминоти молиявӣ, ташиқӣ ва моддию техникии судҳо баррасӣ менамояд; ба Президенти ҚТ оид ба мукофотонидани судяҳо ва додани дараҷаҳои тахассусӣ пешниҳод ирсол менамояд; тибқи тартиби муқарраркарда комиссияи имтиҳонии Шӯрои адлияро таъсис дода, ҳайати онро тасдиқ мекунад; ба Президенти ҚТ низомномаи комиссияи имтиҳонии Шӯрои адлияро барои тасдиқ пешниҳод менамояд; дастурмал оиди коргузорино дар судҳо тасдиқ менамояд; дастури фаъолияти Шӯрои адлияро тасдиқ менамояд; дигар ваколатҳои муайяннамудаи қонуни зикришуда ва дигар қонунҳоро анҷом медиҳад.

Барои амалисозии салоҳияти номбурдашуда Дастгоҳи Шӯрои адлия таъсис дода мешавад, ки он воситаҳои молиявиро баҳри таъмини фаъолияти судҳо ва асосҳои моддӣ-тех-

никии онҳо истифода мебарад; судҳоро бо иморат ва иншоотҳои дахлдор, бо санадҳои меъёриро ҳуқуқӣ ва дигар маводҳо, ки барои фаъолияти онҳо заруранд таъмин менамояд; аз тарафи судҳо сарфа намудани манбаъҳои молиявӣ ва моддиро тафтиши менамояд; оид ба таъминоти молиявӣ, ташиқӣ ва моддӣ-техникии фаъолияти судҳо тақлифҳо таҳия менамояд ва чорабиниҳои дигарро ба амал мебарорад; хоста гирифтаи ва тайёр намудани номзадҳо ба вазифаи судягӣ, тақмили ихтисоси судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳоро ба анҷом мерасонад; фаъолияти ташиқии судҳоро тафтиши менамояд ва оид ба тақмил додани он тақлифҳо таҳия мекунад; омили судиро амалӣ намуда, коргузорино ва кори бойгонии судҳоро ташиқ медиҳад.

Шакли фаъолияти Шӯрои адлия чаласаҳои он мебошад. Чаласаҳои Шӯрои адлия дар сурати зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар се моҳ, аз ҷониби Раиси Шӯрои адлия ё дар набудани ӯ аз ҷониби муовини якум - котиби Шӯрои адлия даъват карда мешавад ва он дар мавриде салоҳиятнок мебошад, ки дар он на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои он иштирок дошта бошад.

Дар чаласаҳои Шӯрои адлия Раиси Шӯрои адлия раисӣ мекунад. Ҳангоми набудани ӯ вазифаширо муовини якум - котиби Шӯрои адлия анҷом медиҳад.

Қарорҳои Шӯрои адлия бо та-

рафдориш на камтар аз се ду хиссаи овозҳо аз шумораи умумии аъзои Шӯро қабул карда мешаванд.

Тартиби гузаронидани чаласаҳои Шӯрои адлия тибқи Дастури фаъолияти Шӯрои адлияи ҚТ муайян карда мешавад.

Раиси Шӯрои адлия - ба фаъолияти Шӯро ва воҳидҳои сохтори он роҳбарӣ менамояд ва фаъолияти ташкили онҳоро таъмин менамояд; тибқи тартиби муқарраргардида ба баррасии Президенти ҚТ лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои Шӯрои адлия ва барои тасдиқ сохтори дастгоҳи Шӯрои адлия, инчунин оид ба таъин ва озод намудани раисон ва муовинони раисони судҳои ҳарбӣ, Суди ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, судҳои шаҳру ноҳияҳо, судҳои иқтисодии ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе дар асоси қарори Шӯрои адлия пешниҳод ирсол менамояд; чаласаҳои Шӯрои адлияро мегузаронад ва ба онҳо роҳбарӣ менамояд; дар доираи салоҳияти худ робита бо шахсони ҳуқуқии дигар давлатҳо ва ташкилотҳои байналмиллалӣ муқаррар менамояд; дар ҳудуди шумораи муқарраргардидаи қарордон ва фонди пардохти музди меҳнат рӯйхати штатӣ ва сметаи хароҷоти дастгоҳи Шӯрои адлия ва дар доираи маблағҳои ҷудошуда муайян намудани сметаи хароҷот ва рӯйхати штатии судҳоро тасдиқ менамояд; татбиқи қазои итти-

зомӣ нисбат ба роҳбарон ва қарордонии воҳидҳои сохторҳои дастгоҳи Шӯрои адлия, иҷрочиёни суд ва приставҳои судӣ, инчунин ёварони раисони судҳоро анҷом медиҳад; қарордонии дастгоҳи Шӯрои адлия, приставҳои судӣ, инчунин ёварони раисони судҳоро ба қарор қабул ва аз қарор озод менамояд ва тартиби аз санҷиш гузаронидани онҳоро муқаррар мекунад; дигар ваколатҳои ки аз қонунҳо бармеоянд, амалӣ менамояд.

Котиби Шӯрои адлия таъминоти ташкили қари Шӯрои адлияро ба амал мебарорад, чаласаҳои онро тайёр менамояд, дар доираи салоҳияташ аснодҳои хизматиро имзо мегузорад, дар мавриди набудани Раиси Шӯро вазифаи ӯро иҷро менамояд ва дигар ваколатҳои, ки қонун пешбинӣ кардааст иҷро менамояд. (О.Х.)

ШҶРОИ АМНИЯТИ ҚТ – мақоми маиваратии назди Президенти ҚТ, ки онро Президент таъсис медиҳад ва ба фаъолияти он роҳбарӣ мекунад. ШҶрои амният дар асоси Конститутсияи ҚТ Қонуни ҚТ «Дар бораи амният» 28 июни соли 2011 ва мақоми роҳбарии коллегиялӣ доир ба масъалаҳои мудофия ва амниятии ҚТ барои таҳияи қарорҳо оид ба татбиқи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ дар соҳаи таъмини амният мебошад, ки тартиби ташкил ва фаъолияти онро бо Низомнома муайян карда мешавад, ки онро Президенти

ҶТ тасдиқ менамояд.

Шӯрои амният аз Раис, Котиб, аъзои доимӣ ва аъзо иборат аст. Раиси Шӯрои амният аз рӯи мансаб Президенти ҶТ мебошад. Ба ҳайати аъзои доимии Шӯрои амният Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии ҶТ, Сарвазири ҶТ ва Котиби Шӯрои амният дохил мешаванд. Котиби Шӯрои амниятро Президенти ҶТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд.

Роҳбарони вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, корҳои хориҷӣ, адлия, мудофиа, корҳои дохилӣ, тандурустӣ, мақомоти амнияти миллӣ, ҳифзи муҳити зист, инчунин дигар шахсони мансабдор метавонанд аъзои Шӯрои амният бошанд. Ҳайати шахсии Шӯрои амният аз тарафи Президенти ҶТ тасдиқ карда мешавад. Вобаста ба мазмуни масъалаи мавриди баррасӣ қарордошта, Шӯрои амният метавонад шахсони дигарро низ ҳамчун мушовирон ҷалб намояд.

Вазифаҳои асосии Шӯрои амният инҳоянд: муайян намудани манфиатҳои ҳаётан муҳими инсон ва шахрванд, ҷамъият ва давлат ва ошкор намудани таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ ба объектҳои амният; ташиаккули стратегия ва тактикаи сиёсати хориҷӣ ва дохилӣ дар соҳаи таъмини амният, тамомияти арзӣ, истиқлолият, соҳти конституционии ҶТ; таҳия ва татбиқи концепсияи таъмини

амнияти миллӣ ва баҳодии самаранокӣ он; таҳияи қарорҳои фаврӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои фавқулоддае, ки боиси оқибатҳои ҷиддии иҷтимошо сиёсӣ, иқтисодӣ, низомӣ, экологӣ ва дигар оқибатҳо шуда метавонанд, инчунин оид ба бартараф намудани ҷунин ҳолатҳо; пешниҳоди таклифҳо ба Президенти ҶТ доир ба ҷорӣ намудани ҳолати ҷанг ҳангоми таҳдиди воқеӣ ба амнияти давлат, инчунин доир ба ҷорӣ, тамдид ё бекор намудани ҳолати фавқулодда; таҳияи пешниҳодот оид ба такмили низомии таъмини амнияти ҶТ бо роҳи навсозии мақомоти мавҷуда ё таъсиси мақомоти наवे, ки амнияти инсон ва шахрванд, ҷамъият ва давлатро таъмин менамоянд; таҳлил ва ҷамъбасти иттилоот дар бораи вазъи амнияти ҶТ ва пешниҳоди он ба Президенти ҶТ; назорати иҷрои амру фармонҳои Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои амнияти миллӣ.

Аз рӯи масъалаҳои дар ҷаласаҳои Шӯрои амният баррасишаванда Шӯро қарорҳои қабул мекунад. Қарорҳои Шӯро оид ба масъалаҳои таъмини амнияти ҶТ бо протокол ва оид ба масъалаҳое, ки ҳалли онҳо қарори Президенти ҶТ-роталаб менамоянд, бо фармон ва амрҳои Президенти ҶТ ба расмият дароварда мешаванд. (О.Х.)

ШҶРОИ ВАЗИРОНИ ИҶШС
— мақомоти олии иҷроия ва амрдиҳандаи ИҶШС Ш.В. ИҶШС

дар натиҷаи тағйир додани Шӯрои Комиссарони Халқи ИҶШС с.1944 ва тағйироту иловаҳо дохил кардан ба Конститутсияи ИҶШС с.1936 таъсис ёфтааст. Ш.В. ИҶШС Ҳукумати иттифоқӣ ба ҳисоб рафта, ба ҳалли ҳамаи масъалаҳои идоракунӣ ба ихтиёри ИҶШС додашуда, ваколатдор буд. Конститутсияи ИҶШС с.1977 низ Ш.В. ИҶШС-ро мақомоти олии иҷроия ва амрдихандаи ҳокимияти давлатии ИҶШС муайян кард. Вале ба воситаи қабули қонуни ИҶШС аз с. 1990 ба Конститутсия тағйироту илова дохил карда, ба муносибати таъсиси мансаби Президенти ИҶШС ба қойи Ш.В. ИҶШС Кабинети Вазирони ИҶШС таъсис дода шуд. (И.А.)

ШҶРОИ ВАЗИРОНИ ҶШС ТОҶИКИСТОН – мувофиқи Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон с.1978 мақомоти олии иҷроия ва амрдихандаи ҳокимияти давлатии ҷумҳурӣ ба ҳисоб мерафт. Ш.В.ҶШС Т. аз тарафи Шӯрои Олии ҷумҳурӣ дар ҳайати Раис, муовини якум ва муовинони Раис, вазирон ва раисони кумитаҳои давлатии ҷумҳурӣ таъкил карда мешуд. Шӯрои Олӣ бо пешниҳоди Раиси Ш.В.ҶШС Т. роҳбарони мақомот ва таъкилотҳои дигари ҷумҳуриро ба ҳайати Ш.В. ҶШС Т. дохил карда метавонист. Ш.В.ҶШС Т. аз ҷаъолияти худ дар назди Шӯрои Олӣ ва дар давраи байни

иҷлосияҳо дар назди Раёсати Шӯрои Олии ҷумҳурӣ масъул ва ҳисоботдиханда буд. Дар Конститутсияи нишон дода шуда буд, ки Ш.В. ҶШС Т. берун аз салоҳияти Шӯрои Олӣ ва Раёсати Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ҳамаи масъалаҳои идоракунӣ дар ихтиёри ҷумҳурӣ бударо ҳал карда метавонад. Ва дар м.120 ваколатҳои он дар соҳаҳои муҳталифи ҳаёти ҷумҳурӣ муқаррар карда шуда буданд. Барои ҳалли масъалаҳои, ки бо роҳбарӣ ба ҳоҷагии халқ алоқаманд дониста шуда буданд ва дигар масъалаҳои идоракунӣ давлатӣ Раёсати Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистон таъкил карда мешуд. Ш.В.ҶШС Т. ҷаъолияти вазоратҳои иттифоқӣ-ҷумҳуриявӣ ва ҷумҳуриявӣ ва кумитаҳои давлатии ҷумҳурӣ, дигар мақомоти тобеи худро муттаҳид карда, ба қори онҳо роҳбарӣ менамуд. Салоҳияти Ш.В.ҶШС Т. ва Раёсати он, тартиби ҷаъолияти онҳо, робитаи онҳо бо мақомоти дигари ҳокимияти давлатӣ дар Конститутсия ва Қонун дар бораи Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистон муайян ва танзим ёфта буданд. (И.А.)

ШҶРОИ ВАКИЛОНИ МЕҲНАТКАШОН – мувофиқи Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 Шӯроҳои қорғарон, деҳқонон ва артиши сурхро иваз карданд. Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 ба қои Шӯрои вакилони меҳнаткашон

ШҶҲҲОИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ – номи умумии мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ дар ҚШС Тоҷикистон (Шӯрои Олии ҚШС Тоҷикистон, Шӯрои вакилони халқи вилоят, Шӯрои вакилони халқи ноҳия, Шӯрои вакилони халқи шаҳр, Шӯрои вакилони халқи қишлоқ ва посёлка) то қабули Конститутсияи ҚТ с.1994 мебошад. Номи асли онҳо мувофиқи Конститутсияи ҚШС Тоҷикистон с.1978 «Советҳои депутатҳои халқи РСС Тоҷикистон» буд. Ш.в.х. аз тарафи халқи ҷумҳурии ва воҳиди марзӣю маъмурии дахлдор ба мӯҳлати дуё ним сол интиҳоб карда мешуданд. Фаъолияти онҳо дар шакли иҷлосиявӣ сураат гирифта, аз иҷлосияҳои навбатӣ ва гайринавбатӣ иборат буд. Иҷлосияҳои навбатӣ дар як сол на камтар аз чор маротиба аз тарафи кумитаи иҷроия даъват карда мешуданд. Масъалаҳои муҳимтарине, ки ба ихтиёри Ш.в.х. дода шуда буданд, дар иҷлосияҳои онҳо муҳокима ва ҳал карда мешуданд.

ШҶҲРОИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ ВИЛОЯТ – зинаи болоии мақомоти маҳаллии намоёндагии ҳокимияти давлатӣ дар ҶШС Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт ва ба фаъолияти Шӯроҳои вакилони халқи ноҳия, шаҳри итоати вилоятӣ роҳбарию назорат мекард. Дар иҷтосияи худ ҳайати кумитаи иҷроияи вилоятро ташикл ва интихоб намуда, ба фаъолияти он роҳбарӣ мекард. Ҳамаи қарорҳои дар ҳадди салоҳияти худ қабулкardaи он барои мақомоти маҳаллии намоёндагӣ ва иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳатмӣ буданд. Дар ҳолати мувофиқ наомадани санадҳои мақомоти маҳаллии шаҳр ё ноҳия ба қарорҳои Ш.в.х.в. амали онҳо боздошти ё беқор карда мешуд. Ш.в.х.в. ба муҳлати дуҷуниб сол аз тарафи

шахравандони вилоят интиҳоб карда мешуданд. Доираи салоҳияти Ш.в.х.в. хеле васеъ буда, дар самтҳои сохтмони давлатӣ, идоракунии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ба роҳ мондани иҷрои талаботи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳу-рӣ, таъмини риояи қонуният ва як қатор ва-колатҳои дигарро амалӣ ме-намуданд. Ба кори ташикилии Ш.в.х.в. раиси кумитаи иҷроияи вилоят роҳбарӣ мекард. Вазъи ҳукукии Шӯрои вакилони халқи ВМКБ дар боби алоҳидаи Кон-ститутсияи ҶШС Тоҷикистон ва Қонун дар бораи ВМКБ тан-зим карда шуда буд. (И.А.)

Ш.в.х.қ.п.-ро Қонуни ҶШС Тоҷикистон аз с. 1969, танзим карда буд. Ба амали он Қонуни ҶШС Тоҷикистон с.1990 «Дар бораи хоҷагидорӣ маҳаллӣ ва хоҷагидорӣ маҳаллӣ» хотима гузошт. (И.А.)

ШҶҲҮҮҮИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ
ШАҲР – зинаи миёнаи низоми
 ягонаи мақомоти маҳаллии
 намоёндагии ҳокимияти
 давлатӣ ба ҳисоб мерафт.

Ш.в.х.ш. ба мӯҳлати дуою ним сол аз тарафи шахрвандони шахри дахлдор дар интихоботи умумӣ интихоб карда мешуданд. Вобаста ба тарзи итоати шахрҳо Ш.в.х.ш. ба Шӯрои вакилони халқи вилоят, шахрҳое, бевосита дар итоати ҷумҳурӣ буданд, ба мақомоти дахлдори олӣ ва марказии ҷумҳурӣ итоат мекарданд. Фаъолияти онҳо дар шакли иҷлосиявӣ сурат мегирифт. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии аз тарафи онҳо қабулшуда, барои Ш.в.х.ш. барои иҷро ҳатмӣ буданд. Дар навбати худ қарорҳои дахлдори Ш.в.х.ш. барои Шӯрои вакилони халқи қишлоқ ва деҳа ҳатмӣ ба ҳисоб мерафтанд. Вазъи ҳуқуқии Ш.в.х.ш. дар Қонуни ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи Шӯрои вакилони халқи шахрҳо» ва «Шӯрои вакилони халқи ноҳияҳои шахрӣ» (с.1970) танзим ёфта буданд. (И.А.)

ШҶРОИ ДАВЛАТӢ – чанд мазмун дорад: 1) Дар баъзе мамлакатҳо номи Ҳукуматро мефаҳмонад (Шветсия, Норвегия, Хитой, Финляндия ва дигарҳо); 2) Дар баъзе давлатҳои хориҷӣ Шӯрои давлатӣ мақоми олии адлияи маъмурӣ ва гоҳо «маслиҳатчи ҳукумат» оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ мебошад. Айнан ҳамин гуна мақсад дар назди Шӯрои давлати дар Франция соли 1799 аз тарафи Наполеон Бонапарт гузошта шуда буд. Шӯрои давлатӣ ба ҷои Шӯрои подшоҳии пешина бо

мақсади «пешиҳои лоиҳаи қонунҳо, фармоишҳо нисбат ба фаъолияти маъмурияти давлатӣ, ҳалли мушкилоти фаъолияти маъмурӣ» (моддаи 52 Конститутсияи 8-ум) таъкил карда шуда буд. Ҳоло бо ҳамин сифат дар Франция, Италия, Белгия ва ғайра амал мекунад; 3) Дар Империяи Русия Шӯрои давлатӣ мақоми олии қонунбарорӣ буд. Соли 1810 барои пеши аз имзои подшоҳ пешиҳои шудани лоиҳаи қонунҳо таъкил шуда буд. Аз соли 1906 баробари Думаи давлатӣ ҳуқуқи таъаббуси қонунгузорӣ пайдо кард. Дар натиҷаи инқилоби февралӣ с.1917 пароканда гардид. (Д.А.)

ШҶРОИ ИТТИФОҚИИ ШҶРОИ ОЛИИ ИҶШС – яке аз ду палатаҳои мақомоти олии намоiendaгӣ ва қонунгузори давлати ИҶШС.

Мувофиқи Конститутсияи ИҶШС соли 1924 мақомоти дуоми олии ҳокимияти давлатӣ Кумитаи Иҷроияи Марказии ИҶШС аз Шӯрои Иттифоқ ва Шӯрои Миллатҳо иборат буд. Анҷумани Шӯроҳои ИҶШС Шӯрои Иттифоқро аз намоiendaгони ҷумҳуриҳои иттифоқӣ мувофиқи аҳолии ҳар яки он, ҳамагӣ дар ҳайати 414 аъзо интихоб мекард.

Мувофиқи Конститутсияи ИҶШС с.1936, акун палатаҳои дар назди Шӯрои Олии ИҶШС таъкил карда мешуд. Шӯрои Иттифоқ аз тарафи шахрвандон дар ҳавзаҳои интихоботӣ як вакил аз ҳисоби 300 ҳазор аҳоли

интихоб карда мешуд. Палатаҳо баробарҳуқуқ буданд ва қонунҳо ҳамон вақт тасдиқишуда ба шумор мерафт, ки агар дар ҳарду палата қабул гашта бошад.

Мувофиқи Конститутсияи ИҶШС низоми мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ бе тағйир монд ва палатаҳои Шӯрои Иттифоқ ва Шӯрои Миллатҳо дар ҳаёати Шӯрои Олӣ нигоҳ дошта шуданд. Онҳо баробарҳуқуқ буданд. Шумораи вакилони онҳо низ баробар буд. Шӯрои Иттифоқ аз ҳавзаҳои интихоботи шумораи баробари аҳолидошта интихоб карда мешуданд. Ҳар як палата Раис ва чор муовини онро интихоб мекард (ниг. ба Шӯрои Миллатҳои Шӯрои Олии ИҶШС). (И.А.)

ШҶРОИ КАНТОНҲО (аз франсагии *canton* - кантон) – палатаи болоии парлумони Шветсария - Маҷлиси федералӣ. Шӯрои кантонҳо ва палатаи поёнӣ - Шӯрои милли мувофиқи моддаи 148 Конститутсияи Шветсария баробарҳуқуқанд. Шӯрои кантонҳо 46 вакил до-рад. Муҳлати ваколат 4 сол аст. Шакли фаъолият иҷлосия мебошад. Шӯрои кантонҳо ба монанди палатаи поёнӣ пеш аз муҳлат пароканда карда наме-шавад. (Д.А.)

ШҶРОИ КОМИССАРОНИ ХАЛҚИ ИҶШС – дар солҳои 1917-1946 номи Ҳукумати ИҶШС, мақоми олии иҷроия ва амрдихандаи ҳокимияти давла-

тии ИҶШС ба шумор мерафт. Моҳи марти соли 1946 ба Шӯрои Вазирони ИҶШС табдил ёфт. Дар фаъолияти худ ба Шӯрои Олии ИҶШС ва Раёсати он ҳисоботдиханда ва ҷавобгар буд. Ба муҳлати чор сол аз тарафи Шӯрои Олии ИҶШС ташикил карда мешуд (ниг. ба Шӯрои Комиссарони халқи ҶШС Тоҷикистон). (И.А.)

ШҶРОИ КОМИССАРОНИ ХАЛҚИ ҶШС ТОҶИКИСТОН

– дар солҳои 1926-1946 номи мақоми олии иҷроия ва амрдихандаи ҳокимияти давлатии Тоҷикистон, яъне Ҳукумати ҶШС Тоҷикистон буд. Соли 1946 номи он ба Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистон иваз шуд. Мувофиқи Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 аз тарафи Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ба муҳлати 4 сол ташикил карда мешуд. Дар назди Шӯрои Олӣ ва дар байни иҷлосияҳои он дар назди Раёсати Шӯрои Олӣ ҳисоботдиханда ва ҷавобгар буд (ниг. ба Шӯрои комиссарони халқи ИҶШС). (И.А.)

ШҶРОИ КОНСТИТУТСИОН

НӢ – мақоми махсуси назорати конститутсионӣ, ки дар Фаронса, Қазоқистон ва баъзе дигар давлатҳо мавҷуд аст. Масъалаҳои конститутсионӣ будани он ё он қонун, санади маъмури ё дигар чорабиниҳоро на бо роҳи ҳаллу фасл аз рӯи қоидаҳои мурофиаи судӣ, балки бо роҳи муҳокимаи маърузае, ки

яке аз аъзои Шӯро оид ба ин масъала пешниҳод кардааст, ҳаллу фасл мекунад. Шӯрои конституционӣ, ба монанди Суди конституционӣ, ҳамчун қоида, бо тарзи омехта таъкил мешавад: қисми аъзоро президенти мамлакат, қисми дигарро раисони палатаҳои парлумон ё мақомоти дигар таъин мекунанд. (И.А.)

ШҶРОИ КҶХАНСОЛОН – мақоми машваратие, ки дар ҳайати Шӯрои Олии ҚШС Тоҷикистон мавҷуд буд. Аз намоёндагони ғуруҳи вакилони вилоятҳо ва шаҳрҳо, ки аз рӯи синну сол бузургтар буданд, иборат буд. Лоиҳаи рӯзномаи иҷлосияҳои навбатии Шӯрои Олии ҚШС Тоҷикистонро муҳокима карда, тартиби баррасии масъалаҳо, инчунин масъалаҳои кадриро дар дохили Шӯрои Оли муҳокима мекард. Қарорҳои Шӯрои куҳансолон хусусияти тавсиякунанда дошт, вале амалан мазмуни қарори Шӯрои Олиро пешакӣ муайян мекарданд. (И.А.)

ШҶРОИ ҚОНУНГУЗОРИ – дар мамлакатҳои хориҷӣ мақоме, ки вазифаҳои ғуноғун дорад. То соли 1950 дар Зеландияи Нав Шӯрои қонунгузорӣ ғуфта палатаи болои парлумон - Ассамблеяи Генералиро меномиданд. Дар Руминия мувофиқи Конститутсияи соли 1991 Шӯрои қонунгузорӣ мақоми махсуси машваратии парлумон аст, ки оид ба лоиҳаи қонунҳо бо

мақсади мутобиқгардонӣ ва ба ҳам наздикгардонии ҳамаи қонунгузорӣ ва баҳисобгирии расмӣ қонунгузори мамлакат ҳулосаҳо медиҳад. Шӯрои қонунгузорӣ дар ҳайати парлумони Шветсия низ чунин вазифаҳо дорад. (И.А.)

ШҶРОИ МАЪМУРИ – унвони Ҳукумати Ҷумҳурии Демократии Халқии Корея. Моддаи 107 Конститутсияи ҚХДК онро ҳамчун мақоми олии маъмурии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ муайян кардааст. Ба ҳайати Шӯрои маъмурӣ Сарвазир, муовинони ӯ, вазирон ва «дигар аъзои зарурӣ» дохиланд. Шӯрои маъмурӣ ба фаъолияти вазоратҳо, идораҳои дар ихтиёри он буда ва кумитаҳои маҳаллии маъмурӣ сарварӣ мекунад; нақшаи давлатии инкишофи хоҷагии халқро тартиб дода, барои таъбиқи он чораҷӯӣ мекунад ва ғайра. Хусусияти вазъи Шӯрои маъмурӣ дар он аст, ки он фаъолияти худро дар зери роҳбарии Президенти ҚДХК ва Кумитаи марказӣ ба амал бароварда, дар назди онҳо ва Маҷлиси Олии халқӣ ҷавобгар мебошад. (О.Х.)

ШҶРОИ МИЛЛАТҶОИ ШҶРОИ ОЛИИ ИҚШС – яке аз палатаҳои баробарҳуқуқи (Шӯрои Иттифок ва Шӯрои Миллатҳо) Шӯрои Олии ИҚШС мувофиқи Конститутсияи ИҚШС соли 1936 ба ҳисоб ме рафт. Шӯрои миллатҳои Шӯрои Олии ИҚШС ҳислати

намояндагӣ дошт: аз ҳар як ҷумҳурии иттифоқӣ ба ҳайати он 16 вакил, аз ҷумҳурии мухтор 11 вакил, аз вилояти мухтор 5 вакил ва аз ҳар як округи миллий як вакил ба ҳайати Шӯрои миллатҳои Шӯрои Олии ИЧШС интихоб карда мешуданд (ниг. ба Шӯрои Олии ИЧШС). (И.А.)

ШҶРОИ МИЛЛАТҲОИ ШҶРОИ ОЛИИ ИЧШС – яке аз ду палатаҳои мақомоти олии намояндагӣ ва қонунгузори давлати иттифоқии ИЧШС. Шӯрои Миллатҳо даставвал дар таркиби КИМ-и ИЧШС таъсис ёфта буд. Баъдан Конституцияҳои солҳои 1936 ва 1977 Шӯрои Миллатҳоро дар таркиби Шӯрои Олии ИЧШС пешбинӣ кард. Мувофиқи Конституцияи ИЧШС с.1977 Шӯрои Миллатҳо аз рӯи меъёри 32 вакил аз ҳар ҷумҳурии иттифоқӣ, 11 вакил аз ҳар ҷумҳурии мухторӣ, 5 вакил аз ҳар вилояти мухторӣ ва як вакил аз ҳар округи мухторӣ интихоб карда мешуд. Қонунҳои ИЧШС ҳамон вақт қабулшуда ба ҳисоб мерафт, ки агар дар ҳар як палата ба тарафдорӣ он аксарияти вакилон овоз дода бошанд. Аз сатҳи сиёсӣ-ҳуқуқӣ дар ҳайати Шӯрои Олии ИЧШС мавҷуд будани палатаи намояндагии субъектони федератсия кафолати баробарии миллатҳои ишрофӣ шуморида мешуд (ниг. ба Шӯрои Олии ИЧШС, Шӯрои Иттифоқии Шӯрои Олии ИЧШС). (И.А.)

ШҶРОИ ОЛИИ ИЧШС – мақоми олии намояндагии ҳокимияти давлатии ИЧШС, ки мувофиқи Конституцияи ИЧШС соли 1936 таъсис ёфта буд. Ба ҷои Анҷумани Шӯроҳои ИЧШС ва Кумитаи Иҷроияи Марказии ИЧШС (охирон аз палатаҳои Шӯрои Иттифоқ ва Шӯрои Миллатҳо иборат буд, ки дар таъсиси таркиби Шӯрои Олии ИЧШС ба эътибор гирифта шуд) иборат буд. Муҳлати салоҳият мувофиқи Конституцияи соли 1936 чор сол муқаррар шуда буд. Аз ду палатаи баробарҳуқуқ - Шӯрои Иттифоқ ва Шӯрои Миллатҳо иборат буд. Вакилони Шӯрои Олиӣ бо роҳи интихоботи бевоқоф интихоб мегардиданд. Аввалин интихобот соли 1937 баргузор гардид. Мувофиқи Конституция ба Шӯрои Миллатҳо аз ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, ҷумҳуриҳои мухтор, вилоятҳои мухтор ва округҳои мухтор, ба Шӯрои Иттифоқ аз ҳавзаҳои интихобот - аз 300 ҳазор кас як вакил интихоб карда мешуданд.

Конституцияи соли 1977 муқаррар кард, ки палатаҳо аз шумораи вакилони баробар иборатанд. Азбаски шумораи вакилони Шӯрои Миллатҳо аз 750 вакил иборат буд, ба Шӯрои Иттифоқ низ ҳамин миқдор вакилон интихоб мешуданд. Мувофиқи Конституцияи соли 1977 муҳлати Салоҳияти Шӯрои Олии ИЧШС 5 сол гардид. Ба ихтиёри он ҳалли бисёр масъалаҳои муҳим: қабули Кон-

ститутсияи ИЧШС ва даровардани тағйироту иловаҳо ба он; ба ҳайати ИЧШС қабул кардани ҷумҳуриҳои иттифоқи нав, тасдиқи ташиклёбии ҷумҳуриҳои мухтор ва вилоятҳои мухтор; тасдиқи нақшаҳои давлатии инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоии ИЧШС; ташикли мақомоти давлатии ба ӯ ҳисоботдиҳанда ва ғайра вогузор шуда буд.

Ислоҳоти конституционии соли 1988 низоми мақомоти олии ҳокимияти давлатии ИЧШС-ро дигаргун сохт. Анҷумани вакилони халқи ИЧШС таъсис шуд. Баробари ин, Шӯрои Олӣ низ нигоҳ дошта шуда, асосҳои ташиклёбӣ ва меъёрии намојандагии палатаҳо тағйир ёфтанд. Акнун Шӯрои Олии ИЧШС ба мақомоти олии намојандагии доимоамалкунанда табдил ёфт ва то барҳам хӯрдани ИЧШС амал кард. (И.А.)

ШҶҶҶҶ ОЛИИ ЧШС ТҶҶҶҶ – мақоми олии намојандагии ҳокимияти давлатии Тоҷикистон, ки дар асоси Конститутсияи соли 1937 таъсис ёфта буд. Ба ҷои Анҷумани Шӯроҳои Тоҷикистон ташикл ёфта, муҳлати салоҳияташ 4 сол муқаррар гардид. Вакилони Шӯрои Олӣ дар интиҳоботи умумӣ аз тарафи шаҳрвандони Тоҷикистон интиҳоб карда мешуданд. Шӯрои Олӣ ҳуқуқ дошт, ки ҳамаи масъалаҳоро тибқи Конститутсияи ЧШС Тоҷикистон ва Конститутсияи ИЧШС ҳал намојад, аз ҷумла,

қабули Конститутсияи Тоҷикистон ва даровардани тағйироту иловаҳо ба он; тасдиқи нақшаҳои тараққиёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, буҷети давлатӣ ва ҳисоботи иҷроии онҳо; ташикли мақомоти давлатии Тоҷикистон ва ғайра. Фаъолияти Шӯрои Олии ЧШС Тоҷикистон дар шакли иҷлосия мегузаист ва дар як сол ду маротиба даъват карда мешуд. Шӯрои Олӣ мақоми доимоамалкунандаи ҷумҳурий - Раёсати Шӯрои Олии ЧШС Тоҷикистонро интиҳоб ва ба фаъолияти он назорат мекард.

Ба ҳайати Раёсати Шӯрои Олӣ Раиси Шӯрои Олӣ, ду муовини Раис, котиби Раёсат ва аъзо аз ҷумлаи вакилони Шӯрои Олӣ интиҳоб карда мешуданд. Раёсати Шӯрои Олӣ салоҳияти васеъ дошт, аз ҷумла таъини интиҳоботи Шӯрои Олӣ ва Шӯроҳои маҳаллии вакилон; даъвати иҷлосияҳои Шӯрои Олӣ; роҳбарӣ ба фаъолияти Шӯроҳои маҳаллӣ; шарҳи қонунҳои Тоҷикистон; ташикли вилоятҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо дар қаламрави Тоҷикистон ва ғайра. Мувофиқи ислоҳоти конституционии солҳои 1988 ва 1989 муҳлати ваколати Шӯрои Олӣ панҷ сол гардид. Доираи салоҳияти ҳоси конституционии Шӯрои Олӣ васеъ шуд. Шумораи вакилони Шӯрои Олӣ 230 нафар буд. (И.А.)

ШҶҶҶҶ ПАЛАТАҶҶ – мақоми ҳамоҳангсоз ва ҳисоботдиҳандаи палатаҳои парлумон.

Мувофиқи ислоҳоти конституционии соли 1999 Маҷлиси Олии ҶТ таркиби дупалатагӣ пайдо кард. Ҳар як палата Шӯрои худро таъкил мекунад, ки ба ҳайати он Раиси палата, муовинони ӯ, раисони кумита ва комиссияҳои палата дохил мешаванд.

Шӯрои палатаҳо дар мураббаъ сохтани кори палатаҳо ҳиссаи калон доранд. Салоҳияти онҳо дар дастурҳои палатаҳо муфасссал нишон дода шудаанд. Дар доираи салоҳияти худ қарорҳо қабул мекунанд, ки ба он Раиси палата имзо мегузорад. (И.А.)

ШҶРОИ ПИНҲОНӢ (аз англисии Privy Council - дар Англия ва собиқ доминионҳои он (Австралия, Канада, Зеландияи Нав) расман мақоми олии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ) – то асри XVI дар Англия Шӯрои пинҳонӣ амал мекард. Бо пурзӯр шудани кабинет дар аввал ҳамчун кумитаи Шӯрои пинҳони наст шудан гирифт. Аммо то ҳоло ҳам ҳамаи санадҳои ҳокимияти иҷроияи Англия, ки аслан кабинет ё «Кабинети дохилӣ» қабул мекунад, ҳамчун фармонҳои шоҳ дар Шӯро ба расмӣ дароварда мешавад. Шӯрои пинҳонӣ дар Англия аз тарафи Шоҳ, дар дигар давлатҳои номбурда генерал-губернаторҳо, ки намоёндаи шоҳанд, сарварӣ ме-

шаванд. Ба ҳайати Шӯрои пинҳонӣ дар Англия шахсонро шоҳ «бо маслиҳати» сарвазир таъин мекард. Соли 1994 он аз 420 кас иборат буд, ки ҳайати он аз аъзои палатаи обшона ва палатаи лордҳо, ҳама аъзои Кабинет, сарварони муҳолифин, додрасҳои додгоҳи олии аъзои оилаи шоҳ, намоёндагони мамлакатҳои Иттиҳод таъкил ёфтааст. (И.А.)

ШҶРОИ ПРЕЗИДЕНТӢ – яке аз механизмҳои самаранок амалисозии салоҳиятҳои Президентии ҶТ, баҳри мусоидат намудан ба муътадилгардонии вазъи ҷамъиятиро сиёсӣ, мутаҳидсозии ҳамаи миллатҳо ва халқи ятҳо дар мамлакат, мутаҳидсозии нерӯҳои иҷтимоӣро сиёсӣ дар ҷомеа, ягонагӣ ва тамоми яти арзӣ, барои пешақӣ баррасӣ намудани масъалаҳои умдатарини давлатӣ ва ҷамъиятиро сиёсӣ, инчунин амалисозии дигар салоҳиятҳои конституционии Президент бо Фармони Президент аз 24 июни соли 2006, №518 «Дар бораи таъсис додани Шӯрои Президентӣ дар назди Президенти ҶТ» дар назди ӯ Шӯрои Президентӣ ҳамчун мақоми маиваратӣ дар ҳайати 21 нафар таъсис ва Низомнома дар бораи он тасдиқ карда шудааст. Мутобиқи он Шӯро ба муҳлати ваколати Президент дар ҳайати Раис – ҳуди

Президент, аъзо ва котиби Шӯро таъсис дода мешавад. Ҳар сол сеяки шумора ва ҳайат аз нав таъин карда мешавад. Шакли асосии фаъолияти Шӯро ин маҷлисҳои вай мебошад, ки дар ҳолатҳои зарурӣ, вале на кам аз як маротиба дар се моҳ даъват карда мешавад.

Бо даъвати Президент дар маҷлисҳои Шӯро намояндагони мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ, инчунин намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташиклотҳои динӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ иштирок карда метавонанд. Шӯро аз рӯи масъалаҳои муҳими баррасишаванда қарорҳои аҳамияти тавсиявидошта қабул мекунад, ки онҳо аз ҷониби Президент ба имзо расонида мешаванд. (И.А.)

ШҶҶҶҶ ФЕДЕРАТСИЯ – яке аз палатаҳои Маҷлиси федералии Федератсияи Россия чунин ном дорад. Тарзи ташиклёбӣ, вазифаю салоҳияти он асос медиҳад, ки он ҳамчун палатаи болоии парлумони федералӣ дониста шавад. Мувофиқи Конститутсияи Федератсияи Россия (соли 1993) таъиноти асосии ШҶҶҶҶ федератсия инъикос кардани мавқеи аъзои федератсия дар мақомоти федералии ҳокимияти давлатӣ мебошад. Инчунин ШҶҶҶҶ федератсия нақши пешгирии қарорҳои хом ва

зуд қабулшавандаи палатаи поёни - Думаи давлатиро дорад.

Тарзи равишани ташикли ШҶҶҶҶ федератсия дар Конститутсияи нишон дода нашудааст, вале муқаррар шудааст, ки ба ҳайати он аз ҳар як субъект 2 нафарӣ намоянда дохил мешавад. Онҳоро ба монанди Думаи давлатӣ вакил нагуфта, балки аъзои ШҶҶҶҶ федератсия меноманд. ШҶҶҶҶ федератсия кумита ва комиссияҳо ташикл мекунад, ки ба тарзи доимӣ фаъолият меkunанд. Дар ШҶҶҶҶ федератсия фраксия ва гурӯҳҳои вакилон нестанд. ШҶҶҶҶ федератсия дар ҷараёни қонунгузорӣ ҳиссаи калон дорад. Нисбат ба Думаи давлатӣ ШҶҶҶҶ федератсияро пеш аз муҳлат пароканда кардан мумкин нест. (Д.А.)

ШҶҶҶҶ ҶАМОАТ – мақомоти коллегиалии ҷамоат, ки ваколатҳои дар моддаи 17 Қонуни ҚТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» (с.2009) пешбиниишуда амалӣ менамояд. Ш.ҷ. дар ҳайати 7 – 11 нафар ташикл карда мешавад. Ба ҳайати Ш.ҷ. раиси ҷамоат, муовини ӯ, котиби ҷамоат дохил мешаванд. Маҷлиси Ҷамоат ба ҳайати Ш.ҷ. дигар вакилонро низ интихоб карда метавонад. Ш.ҷ. ҳар моҳ на камтар аз як маротиба даъват карда мешавад.

вад. Дар доираи салоҳияти худ Ш.ч. маҷлиси ҷамоатро даъват мекунад ва рӯзномаи онро тартиб медиҳад; фаъолияти комиссияҳои Ҷамоатро ҳамоҳанг месозад ва барои самаранокӣ кори онҳо мусоидат менамояд; барои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони корхонаю муассисаҳои мансуби моликияти коммуналии шаҳр ё ноҳия, ки дар ҳудуди ҷамоат ҷойгиранд, розигӣ медиҳад; назорати иҷрои қарорҳои ҷамоатро таъкил менамояд. Ш.ч. дар ҳадди салоҳияти худ қарор қабул мекунад. (И.А.)

ШҶРОҲОИ ВАКИЛОНИ

ХАЛҚ – мақомоти маҳаллии намоёндагонии халқ мувофиқи Конституцияи ИҶШС аз соли 1977 ва Конституцияи ҶШС Тоҷикистон аз соли 1978. ШҶроҳои вакилони халқ ибораи кулл буда, ШҶроҳои вакилони халқи вилоят, шаҳр, ноҳия, шаҳрак ва қишлоқро дар бар мегирифт. Мувофиқи Конституцияи ҶТ соли 1994, ба ҷои ШҶроҳи, Маҷлисҳои вакилони халқ таъкил ёфтанд (ниг. ба Маҷлисҳои вакилони халқ). (И.А.)

ШҶРОҲОИ МАҲАЛЛИИ

ВАКИЛОНИ ХАЛҚ – мувофиқи Конституцияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 дар вилоятҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо, шаҳрак ва деҳаҳо мақомоти ҳокимияти

давлатӣ ба ҳисоб мерафтанд. Муҳлати ваколати онҳо 5 сол буда, дар интихоботи умумии шаҳрвандони таносубан вилоят, ноҳия, шаҳр, шаҳрак ва қишлоқ интихоб мешуданд.

ШҶроҳи маҳаллии вакилони халқ ҳамаи масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро дар асоси манфиатҳои умумидавлатӣ ва маҳаллӣ ҳал мекарданд. Кумитаи иҷроияи ШҶроҳи маҳаллии вакилони халқ таъкил карда, аз болои фаъолияти он роҳбарӣ мекарданд. Шакли фаъолияти онҳо иҷлосия буда, дар як сол камиш чор маротиба иҷлосия даъват мекарданд. Дар доираи салоҳияти худ қарорҳо қабул мекарданд, ки дар қаламрави ШҶроҳи маҳаллии вакилони халқ ҳатмӣ буд. (И.А.)

Э

ЭКСПАТРИАТСИЯ – яке аз асосҳои маҳрум шудан аз шаҳрвандӣ. Моҳияти экспатриатсия дар он ифода меёбад, ки шахс дар асоси натурализатсия шаҳрвандии кишвари мушаххасро ба даст меорад, вале аз шаҳрвандии кишвари аввал маҳрум мешавад. (Д.А.)

ЭЪЛОМИЯ – дар ҳуқуқи конститутсионӣ, номгӯи баъзе санадҳои сиёсӣ-ҳуқуқиест, ки ҳислати тантанавӣ доранд. Қайд кардан зарур аст, ки он барои муайян кардани тақдирӣ давлати тозаистиқлол аҳамияти калон дорад (масалан, Эълomiaи истиқлолияти ҚТ аз 9 сентябри соли 1991).

Хусусияти асоси Эълomia ҷамчун санади меъёрию ҳуқуқӣ дар он зоҳир мешавад, ки мазмунӣ меъёрҳои он умумӣ ва номушаххас аст, аз ин рӯ, барои танзими он қонунгузориҳои иловагӣ лозим мешавад. (И.А.)

ЭЪЛОМИЯИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – Эълomiaи истиқлолияти ҚТ 24 августи соли 1990 дар иҷлосияи дуюми Шӯрои Олии ҚТ даъвати дувоздаҳум қабул шудааст ва ба он 9 сентябри соли 1991 тағйироту иловаҳо дароварда шудааст. Эълomiaи истиқлолияти ҚТ аз муқаддима ва 19 модда иборат аст. Дар Эълomiaи истиқлолияти ҚТ аз соли 1990-1991 ба таври сиёсӣ-

ҳуқуқӣ соҳибхитиёрии давлатии Тоҷикистон эълон гардидааст. Маҳз дар он якумин бор эълон шудааст, ки дар марзи Тоҷикистон, амали Конститутсияи Тоҷикистон ва қонунҳои он муқаррар карда мешаванд. Инчунин, муайян карда шуд, ки Эълomiaи мазкур барои таҳкими Конститутсияи нави ҚТ асос мебошад.

Дар Эълomiaи истиқлолияти ҚТ моддаи якум ба соҳибхитиёрии давлат ва моддаи дуюм ба соҳибхитиёрии халқ бахшида шудааст. Дар он гуфта шудааст, ки халқ ифодакунандаи истиқлолият ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ дар ҷумҳурии мебошад. Дар Эълomiaи кафолатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии соҳибхитиёрии халқ, шаклҳои таҷассуми он нишон дода шудаанд. (И.А.)

ЭЪТИБОРИ ҚОНУНӢ – қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳои ҚТ, қарорҳои Маҷлиси Олии ҚТ, санадҳои Президент пас аз интишори расмиашон эътибори қонунӣ пайдо мекунам, агар дар он муҳлати дигар муқаррар нашуда бошад. Дар қарорҳои дорои хусусияти меъёрии Ҳукумат муҳлати эътибор пайдо кардани онҳо нишон дода мешавад, дар ҳолатҳои дигар бошад, онҳо ва ҷамчунин фармоишҳои Ҳукумат аз рӯзи имзо гардиданиашон эътибор пайдо мекунам. Санади умумихатмӣ вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳо, яъне санаде, ки амали худро ба идораҳои тобеи

корхонаву муассисаҳо ва ташикilotҳои онҳо, инчунин ба шахрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо паҳн мекунанд, дар наишрияҳои расмӣ қушод иштишор мешаванд (гайр аз санаде, ки сирри давлатӣ ё дигар сиреро, ки қонун ҳифз медорад, дарбар мегирад) ва дар ҳолати дарҷ гардидани онҳо дар ин гуна наишрияҳо эътибор пайдо мекунанд. (И.А.)

ЭЪТИБОРИ ОЛИИ ҲУҚУҚӢ — хосияти санадҳои конституционӣ, ки аз мавқеи онҳо дар қатори санадҳои ҳуқуқии давлат бармеояд ва волоияти онҳоро нисбат ба дигар санадҳои меъёрӣ ифода мекунад. Қувваи олии ҳуқуқии санади ҳуқуқӣ ба меъёрҳои он мувофиқ гардондани ҳамаи дигар санадҳои меъёриро мефаҳмонад. Масалан, мувофиқи м.12 Конститутсияи Қирғизистон с. 1993 «Конститутсия қувваи олии ҳуқуқӣ дорад ва дари Қирғизистон бевоcита амал мекунад. дар асоси Конститутсия қонунҳо ва дигар санадҳои меъёри қабул карда мешавад». дар конститутсияҳо усули хилофи он амал накардани ҳамаи санадҳои ҳуқуқии дигар муқаррар карда мешавад. Масалан, мувофиқи м. 7 Конститутсияи Молдова «Ҳеҷ ягон қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ, ки хилофи ҳолатҳои Конститутсия мебошад, қувваи ҳуқуқӣ надорад». Чунин меъёр дар моддаи 97 Конститутсияи Япония, с.1947

низ ҷой дорад (ниг. ба **Конститутсия**). (И.А.)

ЭЪТИҚОДИ ДИНӢ — ҳар кас ҳақ дорад, ки муносибати худро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ кунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд (м.26 Конститутсия). Ҳама дар назди қонун ва суд қатъи назар аз эътиқоди динӣ баробаранд (м.17). Ин меъёр аз тарафи қонун бо чораҳои гуногун кафолат дода мешавад, аз ҷумла, дар ҳуҷҷатҳои расмӣ зикр кардани эътиқоди шахс ба дин мумкин нест, гайр аз ҳолатҳои, ки инро ҳуди шахс меҳақад.

Ҳуқуқи конституционии шахс ба мустақилона муайян кардани муносибати худ ба дин ба меъёри Эъломиаи умумии ҳуқуқи башар, ки ҳуқуқи инсонро ба озодиш фикр, вичдону мазҳаб пешбинӣ мекунад, ҳамоҳанг аст (м.18 Эъломиа). Ин ҳуқуқ озодона тағйир додани мазҳаб ё эътиқод, якҷоя бо дигарон ё алоҳида, расмӣ ё хусусӣ, озодона омӯхтан, риояи расму оинҳои динӣ ва маросимҳоро пешбинӣ мекунад, ки барои ҳифзи тартиботу амнияти ҷомеа, саломати аҳолӣ ва одоби ахлоқ, инчунин ҳуқуқу озодиҳои шахсон дигар заруранд. (Д.А.)

ЭЪТИЛОФИ ПАРЛАМЕНТӢ (ОППОЗИТСИЯИ ПАРЛАМЕНТӢ) (лот. oppositio - эътироз, норозигӣ) — дар давлатҳои демократӣ ҳизб ё ғуруҳи

ҳизбҳое, ки бо сиёсати пешгирифтаи ҳизби ҳукмрон норозиянд. Дар илми ҳуқуқи конституционӣ якчанд намуди таснифоти эътилоф вучуд дорад. Вобаста ба ҳудуд мешаванд: милли, минтақавӣ ва маҳаллӣ. Вобаста ба иштирок дар фаъолияти мақомоти намоёндагӣ: парламентӣ ва ғайрипарламентӣ. Эътилофи парламентӣ дар парламентҳои давлат намоёндагонӣ худро дорад ва бо танқиди сиёсати ҳизби ҳукмрон баромад мекунад. Одатан фаъолияти эътилофи парламентӣ аз шакли идоракунии низ вобастагӣ дорад. Дар давлатҳои парламентӣ (Олмон, Италия ва ғ.) эътилофи парламентӣ гуфта гурӯҳи вакилон ё иттиҳоди вакилоне фаҳмида мешавад, ки ақалиятро дар парламент таъин мекунад ва бинобар ин сабаб Ҳукумати давлатро интихоб карда наметавонанд ва сиёсати онро муайян намеkunанд. Дар давлатҳои президентӣ бошад, эътилофи парламентӣ гурӯҳи вакилонест, ки бар зидди сиёсати сардори давлат баромад меkunанд.

Эътилофи ғайри парламентӣ бошад, фаъолияти худро бе иштирок дар мақомоти намоёндагӣ амалӣ менамояд.

Айни ҳол зиёда аз 30 давлатҳо вазъи ҳуқуқии эътилофи парламентиро дар Конституция ва қонунгузориҳои худ муайян меkunанд (Масалан, Австралия Ирландия, Британия Кабир, Малта ва ғ.). Ҳангоми гузарондани интихобот ҳизбе, ки ғолиб дони-

ста мешавад, ҳизби ҳукмрон эътироф шуда, ба таъсис намудани Ҳукумат шурӯъ мекунад, ҳизби мағлуб бошад, вазъи эътилофи парламентиро шигол менамояд. Ҳамин тариқ, вазъи эътилофи парламентӣ расмӣ гардонда мешавад. Бо чунин тартиб эътилофи парламентӣ барои ба даст даровардани ҳокимият мубориза мебарояд ва дар интихоботҳои баъдина метавонад ғалаба намуда, вазъи ҳизби ҳукумронро соҳиб шавад. (И.А.)

ЭЪТИРОЗИ ПРОКУРОР – (ниг. ба **Назорати прокурорӣ**).

ЭЪТИРОФИ ВАКОЛАТИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ – дар иҷлосияи аввали Маҷлиси вакилони халқ ваколати вакилони интихобишуда тасдиқ карда мешавад. Ба онҳо ба ҷои шаҳодатнома дар хусуси вакил интихоб шуданишон аз тарафи Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии ҚТ барои вакилони Маҷлиси намоёндагон ва барои вакилони Маҷлисҳои маҳаллӣ аз тарафи комиссияҳои ҳавзаии интихобот шаҳодатномаи вакилӣ дода мешавад. Ба вакил ҳамчунин нишони дахлдори сарисинагӣ дода мешавад. (И.А.)

Ю

ЮРИСДИКСИЯ МАЪМУРӢ

(лот. *Jurisdictio* - мансубияти парвандаҳои маъмурӣ ба доираи фаъолияти ҳуқуқии ин ё он мақомот) – дар маънои анъанавӣ мазмуни фаъолияти муруфиавии мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба татбиқсозии чораҳои маҷбурсозии ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад.

Юрисдиксияи маъмурӣ гуфта, шаклҳои ифодаёбии фаъолияти маъмурии мақомоти ваколатдори давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳоро оид ба баррасӣ ва ҳаллу фасл намудани парвандаҳои маъмурӣ меноманд. Яъне, асоси фаъолияти маъмурӣ-ҳуқуқиро парвандаҳои мушаххаси маъмурӣ ташикл медиҳанд.

Парвандаҳои маъмурӣ гуфта масъалаҳои дар раванди фаъолияти давлатию идоракунии бавҷудояндаро меноманд, ки бо мақсади ҳаллу фасли онҳо содир намудани фаъолияти маъмурию амрдихиро тақозо намуда, дар ин доира меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тариқи мақомоти ваколатдори маъмурӣ ё шахсони мансабдори ваколатдор татбиқ карда мешаванд.

Юрисдиксияи маъмурӣ дар доираи фаъолияти амрдихию иҷрокунии мақомоти маъмурӣ ва шахсони мансабдори он содир карда мешавад, он аз лиҳози мазмун ба юрисдиксияи судӣ мутобиқат намекунад. Агар юрисдиксияи судӣ, ҳамчун қоида, татбиқ намудани чораҳои ҷазои

ҳуқуқиро аз ҷониби суд тақозо кунад, юрисдиксияи маъмурӣ аз он бо чунин хусусиятҳо фарқ мекунад: 1) дорои мабдаи хос – баҳси мушаххаси маъмурӣ мешавад; 2) бо асосҳои воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба таври ғайрисудӣ дар доираи фаъолияти маъмурӣ баҳо дода мешавад; 3) зарурияти татбиқ намудани чораҳои маҷбурсозии маъмуриро ба миён меоварад.

Мақсадҳои юрисдиксияи маъмурӣ барои амалӣ намудани ваколати мақомоти салоҳиятдор ва шахсони мансабдори он аз рӯи баҳсҳои маъмурӣ, ба тариқи ғайрисудӣ ҳифз намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои аз лиҳози қонуни ҳишиавандаи тарафҳои манфиатдори муносибатҳои идоракунии (шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва мақомоти давлатӣ) ва имконияти аз ҷониби онҳо татбиқ намудани чораҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ (ҷазои интизомӣ, маъмурӣ, моддӣ) равона карда шудааст. (О.Х.)

Я

ЯГОНАГИИ ҲОКИМИЯТИ

ДАВЛАТӢ – усули ягонагии ҳокимияти давлатӣ мазмуни онро дорад, ки ҳокимияти давлатӣ дар асоси ягонагии мақомоти он ташикил мешавад. Дар таҷрибаи давлатдорӣ ду тарзи ташикили ҳокимияти давлатӣ ба назар мерасад: 1) мансубияти тамоми ҳокимият ба як шахс ё як мақомоти давлатӣ ва 2) таҷзияи ҳокимияти моҳиятан ягона дар заминаи ташикили се шохаи ҳокимиятдорӣ: қонунгузор, иҷроия ва судӣ. Дар асл дар ҳар ду ҳолат ҳам ҷангоми мансубияти ҳокимияти давлатӣ ба шахс ё мақомоти алоҳида ва ҳам дар шароити таҷзияи ҳокимият ба шохаҳои ҷудогона ҳокимияти давлатӣ чун ҳокимияти ягона амал мекунад, ҳислати ягонагиашро нигоҳ медорад. Бояд хотирнишон намуд, ки ягонагӣ ҳислати муҳими ҳокимияти давлатӣ аст. Дар давлат ду ва зиёда ҳокимияти давлатӣ вучуд дошта наметавонад. Ҳокимияти давлатӣ моҳиятан ягона аст. Аммо тарзҳои ташикили он гуногунанд. Ҳокимияти ягонаи давлатӣ наметавонад мансуби як шахс ё мақомоти давлатӣ бошад, ё ин ки дар заминаи таҷзия ба се шоха амал намояд. Дар ҳар ду маврид ҳам ҳокимияти давлатӣ ягона аст. Ягонагии ҳокимияти давлатӣ бо ҳислати соҳибхитӣ он низ муайян мегардад. Ҳокимияти давлатӣ соҳибхитӣ аст, ҳислатҳои волоӣ ва мустақили дорад.

Агар дар давлат ду ва зиёда ҳокимият амал кунанд, пас ҳислати соҳибхитӣ ҳокимият ва аз ин ҷо - соҳибхитӣ давлат маънии аслиашро гум мекунад, соҳибхитӣ поймол мегардад. Дар давлат танҳо як ҳокимияти давлатӣ воло ва мустақил буда наметавонад. Ду ҳокимият ҳеҷ гоҳ воло ва мустақил буда наметавонад. Таъмини соҳибхитӣ ду ва зиёда ҳокимият ғайримкон аст. Маҳз барои ҳамин ҳам ҷиҳати таъмини соҳибхитӣ ҳокимияти давлатӣ дар давлат бояд як ҳокимияти давлатӣ амал намояд.

Я.ҳ.д. яке аз усулҳои асосии ташикили ҳокимияти давлатӣ дар замони ҳукумфармоии ҳокимияти шӯравӣ ва собиқ давлатҳои сотсиалистӣ ба шумор мерафт. Ягонагии ҳокимияти давлатӣ мазмуни вучуд доштани низоми ягонаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, инчунин вучуд доштани мақомоти ягонаи олии дар низоми мақомоти давлатиро дошт, ки ҳамаи дигар мақомоти ҳокимият ҳисоботдиҳанда ва дар зер нозирати он буданро эътироф мекард. Давлати шӯравӣ назарияи таҷзияи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидораи маҳаллиро эътироф намекард. Дар он муносибати ҳокимият ба як мақомоти давлатӣ - Шӯроҳо муайян шуда буд. Давлати шӯравӣ ба усули пурраҳокимиятии Шӯроҳо асос меёфт. Ин тарзи ҳокимияти шӯравӣ аз ишори инқилобии «Тамоми ҳокимият ба Шӯроҳо!» сарчашма мегирифт. (Г.Б.)

ФАРҲАНГИ
ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ ВА ҲУҚУҚИ
МАЪМУРӢ

*Ба матбаа 17.10.2013 супорида шуд. Чопаш 22.10.2013 ба имзо
расид. Қоғази офсет. Андозаи 60*84 1/16.
Ҷузъи чопи шартӣ 38. Адади нашр 350 нусха.*

Дар матбааи